

حزمة الوثائق — الجزء 4: الشكاوى والطلبات

مخرج آلي تنظيمي يحتاج مراجعة بشرية — ليس رأياً قانونياً · 23-06-2026
04:01

عدد وثائق هذا الجزء: 43

فهرس وثائق هذا الجزء

#	رقم الوثيقة	العنوان	النوع	التاريخ	الجودة
1	DOC-014	تقرير من شركة "صلاح الحجيلان للمحاماة والاستشارات القانونية مؤرخ في 10/02/1447 هـ الموافق 04/08	شكوى	10/02/1447	
2	DOC-021	شكوى التفتيش القضائي قضية 42824717 - 2025-07-16 - موقع PDF.	شكوى	16-07-2025	سليم
3	DOC-034	شكوى لدى المجلس الأعلى للقضاء ضد الدائرة. -	شكوى	1447/02/13	سليم
4	DOC-035	طلب إعادة فتح شكوى رقم 199058 المجلس الأعلى للقضاء - في 11-13 - 21 - 1445 - 2024-05 pdf	شكوى	13-11-1445	
5	DOC-041	أمر تنفيذ عدنان زيني ضد الشيخ أسامة - 401024501 - 215577 - 1445-03-16	إخطار مطالبة	16-03-1445	سليم
6	DOC-042	تفاصيل إخطار مطالبة مالية من عدنان زيني ضد الشيخ أسامة زيني بمبلغ 96779270 -	إخطار مطالبة		

			في القضية رقم 4282		
سليم	25/08/1445	إخطار مطالبة	سند براءة الذمة من عائقة - نسخة ثانية	DOC-060	7
سليم		شكوى	تفاصيل الشكوى	DOC-143	8
سليم		شكوى	صورة تقديم الشكوى	DOC-144	9
سليم	1445/04/30	شكوى	الشكوى ومرفقاتها	DOC-145	10
	30-04-1445	شكوى	موجز عن شكوى الشيخ اسامة زيني رقم 230747621 في 30-04- 1445 هـ الى المجلس الأعلى للقضاء - في القضي	DOC-146	11
سليم	08/04/1445	إخطار مطالبة	أمر تنفيذ عائقة - نسخة	DOC-150	12
سليم	16/03/1445	إخطار مطالبة	أمر تنفيذ عدنان - نسخة	DOC-151	13
سليم		شكوى	تفاصيل شكوى المجلس الأعلى	DOC-152	14
سليم	30-04-1445	شكوى	شكوى أسامة أحمد زيني - دعوى رقم 42824717 - 1445-04-30 - حجم اقل. pdf	DOC-153	15
سليم	1445/04/30	شكوى	شكوى أسامة أحمد زيني - دعوى رقم 42824717 pdf	DOC-154	16
سليم	30/04/1445	شكوى	شكوى اسامة زيني الى وزير العدل - قضية رقم 42824717 docx	DOC-155	17
سليم	13-11-1445	شكوى	شكوى اسامة زيني لوزير	DOC-	18

			العدل 11-13- 1445 - 21 2024-05 pdf	156	
سليم	13/03/1445	شكوى	مختصر الشكوى لحجز موعد مع الوزير	DOC- 159	19
سليم	13/03/1445	شكوى	مختصر الشكوى المقدمة بموقع المجلس الأعلى	DOC- 160	20
سليم	21-05-2024	شكوى	صورة تقديم 2024-05-21 (3)	DOC- 166	21
سليم		شكوى	رد مجلس القضاء الأعلى على الشكوى - 199058	DOC- 167	22
	21-05-2024	شكوى	شكوى اسامة زيني الى وزير العدل - 13- 1445-011 2024-05-21 - ومرفقاتها. pdf	DOC- 168	23
سليم	13-11-1445	شكوى	شكوى لوزير العدل 11-13- 1445	DOC- 169	24
سليم	05-11-1445	شكوى	شكوى لوزير العدل - جديدة 2 - 11-05- 1445 (وورد)	DOC- 170	25
سليم	13-11-1445	شكوى	طلب اعادة فتح شكوى رقم 199058 - في 11-13- 1445 - 21- 2024-05 JPG	DOC- 171	26
سليم		شكوى	طلب الشكوى للمجلس الأعلى (صورة)	DOC- 172	27
سليم		شكوى	موجز إعادة فتح الشكوى	DOC- 173	28
	26-04-1446	شكوى	شكوى اسامة زيني الى وزير العدل - 26- 1446-04 2024-10-29 - ومرفقاتها. pdf	DOC- 174	29

سليم	1446/ 26/04	شكوى	الشكوى (وورد)	DOC-175	30
سليم	25/12/1442	شكوى	صفحة 1 من تقديم الشكوى	DOC-176	31
سليم		شكوى	صفحة 2 من تقديم الشكوى	DOC-177	32
سليم		شكوى	صفحة 3 من تقديم الشكوى	DOC-178	33
سليم		شكوى	صورة تقديم الشكوى - 243138211	DOC-179	34
سليم	29-10-2024	شكوى	تعذر التقديم الإلكتروني بمجلس القضاء - 29- 2024-10	DOC-180	35
سليم	09/06/1446	شكوى	الشكوى الرابعة (وورد)	DOC-181	36
سليم	/ 06 / 1446 09	شكوى	الشكوى الرابعة	DOC-182	37
سليم	19-06-1445	شكوى	تفاصيل طلب موعد مع وزير العدل بتاريخ -06-19 pdf.1445	DOC-185	38
سليم	1445/11/17	شكوى	الشكوى ومرفقاتها	DOC-186	39
سليم	1445/ 17/11	شكوى	الشكوى (وورد)	DOC-187	40
سليم		شكوى	صورة التقديم (jpg)	DOC-188	41
سليم		شكوى	مرفقات الشكوى	DOC-190	42
سليم	13/03/1445	شكوى	ملخص الشكوى لولي العهد.docx	DOC-191	43

DOC-014 – تقرير من شركة "صلاح الحجيلان للمحاماة والاستشارات القانونية مؤرخ في 10/02/1447هـ الموافق 04/08/2025م بشأن تقديم شكوى للديوان الملكي بمحافظة جدة للمخالفات التي وقعت عند نظر الدعوى المقيدة برقم (42824717) وقضية أرض التنس. بطاقة الوثيقة

DOC-014	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
تقرير من شركة "صلاح الحجيلان للمحاماة والاستشارات القانونية مؤرخ في 10/02/1447هـ الموافق 04/08/2025م بشأن تقديم شكوى للديوان الملكي بمحافظة جدة للمخالفات التي وقعت عند نظر الدعوى المقيدة برقم (42824717) وقضية أرض التنس.	عنوان الوثيقة
10/02/1447	التاريخ الهجري
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
صورة/بلا نص	عدد الصفحات (تقديري)
113-113	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1C05k6hSn-xQwHv2-bPMVeRY60lq1JxYn/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-021 – شكوى التفتيش القضائي قضية 42824717 - 07-16-2025
PDF. موقع.
بطاقة الوثيقة

DOC-021	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
شكوى التفتيش القضائي قضية 42824717 - 07-16-2025 موقع. PDF	عنوان الوثيقة
16-07-2025	التاريخ الميلادي
التفتيش القضائي	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
174-172	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1H_8RAU-TAggE-lkwd6G9JpoldG_9zXR/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الساعة الاحمر زيني بد الله الرحمن الرحيم Ossama A. Zainy معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء (التفتيش القضائي) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: حفظه الله
 فإشارة إلى أحكام لائحة التفتيش القضائي وبصفته إدارة رقابية
 على أعمال المحاكم وقضاتها وفقاً للمادة الثامنة ونصها: "
 التفتيش القضائي إدارة قضائية رقابية في المجلس الأعلى
 للقضاء، تقوم بالتفتيش والتحقيق، وتعنى بالرقابة العامة على
 أعمال المحاكم وقضاتها وانتظام سير العمل فيها، وتطوير الأداء

القضائي، والارتقاء به". أتقدم لمعاليكم بهذه الشكوى بشأن الأحكام الصادرة في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٥هـ والمقامة ضدي من / عاتقة محمد يحيى الحرازي هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧)، و عدنان أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠١٧٠٩٢٧٣٣) موضوع الشكوى: يتلخص في أن الدعوى المشار إليها أعلاه صدر فيها الحكم لصالح المدعين بالمخالفة للشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وتفصيل ذلك كما يلي: أولاً: بالمخالفة للشريعة الإسلامية التي توجب الوفاء بالعقود حيث تم البيع عن تراض دون إكراه، وفي حال أهلية الطرفين المعتبرة شرعاً ونظاماً أغفل الحكم عقد البيع الذي تم صحيحاً بتاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠هـ، ولم يطعن فيه أحد بالتزوير في حياة المورث وقبل مرضه بثلاث سنوات. (مرفق 1 عقد البيع).

ثانياً: بالمخالفة لنظام المعاملات المدنية المادة (١/٩٤) والتي تنص على أن العقد إذا تم صحيحاً لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق، وما حدث عكس ذلك إذ قامت الدائرة مصدرة الحكم باللجوء لتقييم الحصص مرة أخرى بعد وفاة البائع، وهذا مخالف للشرع والنظام.

ثالثاً: صدر بالمخالفة لنظام المعاملات المدنية المادة (٩٥) والتي تنص على أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه، والحكم صدر بمخالفة ذلك. وكذلك بالمخالفة لقرارات المحكمة العليا التي توجب فيما يستحق من مبالغ أن يتعين مجاراته لنصوص العقد والنظام (د / ١٤٣٩/٣٤٦هـ) الرقم ٣٩ ص ٢١٨. القرار رقم (٣١ / ت لعام ١٤٠١هـ، والقضية رقم ١/٣٧٨ / ق لعام ١٤٠٠هـ جلسة ١٤٠١/٨/١١هـ). (إدارية عليا) وهو يتوافق مع منطوق قرار المحكمة العليا "وعلى القاضي أن يحص ما اتفق عليه الطرفان، وينظر فيما اختلف فيه، ويرسم طريق المحاسبة للمتداعين". م ق د: (٣/٣)، (١٤٢١/٥/١هـ). وهو ما لم يحدث بل تم هدم وإهدار ما اتفق عليه الطرفان ص ب ١٧٩٥٦ جدة ٢١٤٩٤ P.O.Box 17956 Jeddah 21494 الساحة احمر زيني

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy رابعا: توجد شهادات وإقرارات بصحة التوقيع على العقد من الطرفين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا من الشهود والحضور وهم كل من ١- عدنان فوري النهدي ٢- فيصل فهد القثامي - عبده مسعد مهدي الوصابي ٤- عماد محمد صالح القرعاوي (مرفق ٢ الشهادات).

خامسا: لم يأخذ الحكم بإبراء الذمة الصادر عن أحد المدعين وهي عاتقة محمد يحيى الحرازي، هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧)، ومع أنها تبرئ صراحة مقدم الشكوى من جميع التزاماته تجاهها، ومع ذلك لم تأخذ به المحكمة في الأحكام التالية لهذا الحكم. (مرفق إبراء الذمة).

سادسا: أغفل الحكم أن هناك صلح جرى بين أطراف الدعوى وتم النص فيه على إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة موكلي وإسقاطا لحق المدعي عدنان أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠١٧٠٩٢٧٣٣)، في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سبها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات، ومنها الحصص التي تم إعادة تقييمها. ومع ذلك تم الحكم دون تدقيق هذا الصلح وذلك بالمخالفة للشريعة في قوله تعالى: " والصلح خير " وبمخالفة قرار المحكمة العليا ونصه: " الصلح أقطع للنزاع " م ق د: (٤/٤٤)، (١٤١٣/٢/٢٤هـ). وحيث لم تراعى الدائرة هذا الصلح فقد خالفت الشرع والنظام، وهو صلح تضمنه الحكم القضائي من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة الإدارية بجدة الصادر برقم (٢/١٧/١٨٥) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢هـ والذي تم الاتفاق والتراضي عليه بعد عقد البيع المشار اليه في أولا وتحديدًا في تاريخ ١٤٣٢/١٢/١هـ، على ألا تكون لهم أي مطالبات على (شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري (٢٠١٩٦١٠٣٠٤٠٣) وغيرها من الشركات المحددة في الصلح وعددها (١١) شركة) ويعتبر التخارج بالصلح - كما ورد فيه نصا- إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة موكلي وإسقاطاً

لحق المدعي في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات، وعليه يسقط حقه في المطالبة فيما يتعلق بهذه الشركات (مرفق الصلح أو الحكم القضائي من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة الإدارية بجدة الصادر برقم (٢/١٧/١٨٥) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢هـ).

وعليه ألتمس من معاليكم توجيه من يلزم للنظر في معاملتي وفق ما يوجبه الشرع والنظام.

المشتكي / أسامة بن أحمد بن عباس زيني سجل مدني:
١٠٠٨٠١٧٣٠١ جوال رقم: ٠٥٠٥٦٢٠٣٦٣ ص ب ١٧٩٥٦ جلة
P.O.Box 17956 Jeddah 21494 ٢١٤٩٤

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-034 – شكوى لدى المجلس الأعلى للقضاء ضد الدائرة. - - بطاقة الوثيقة

DOC-034	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
شكوى لدى المجلس الأعلى للقضاء ضد الدائرة. - -	عنوان الوثيقة
1447/02/13	التاريخ الهجري
المحكمة العليا	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
262-261	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1DC1orSlwpEXLKgc-d5GXDA7hPmFweEY7/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 19	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 19	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

LFSH Letterhead Template ضايرلا -
يـسـيـئـرـلا زـكـرـمـلا ب.ص 1454 ضايرلا
11431 ت.س 1010328482: فتاه 4792200 - 01:
سـكـاف 4791717 - 01
Lfshriyadh@hejailanlaw.com يـنـورـتـكـلا دـيـر
ةـيـدـوـعـسـلا ةـيـرـعـلا ةـكـلـمـلا
ريرقت .م 2025/08/07 الموافق هـ 1447/02/13 خميس ال
اليوم: لا يجمع -: لـ يـنـيـزـة مـاـسـاً قـضـيـة مـجـلـس
الأعلى للقضاء لتقديم طلب تفتيش قضائي في ال مراجعة ال:
موضوع ال (في 4611269596 رقم) طلب النقص

رفض شكوى على قرار تقديم (و 42824717 رقم) (4570310100 رقم القضية دادعاء: ميحرلا نسحملادبع
". من نظام المرافعات الشرعية 176 ررته المادة الأحكام
محكوم وفق لما ق على ض فيدكم أن الاعترا ن": لتالي ا على
ونصت الشكويين في كانت الإفادة متحدة و، هـ 1446 / 04 /
27 تاريخ 243138211: ي رقم: شكو آخرهم و، هـ 1445 / 06 /
18 / تاريخ 1990589 أولهم: شكوى رقم، و مقيدة في ملف
القضية ا مقدمة سابق بين شكوه توجد بأن؛ عليه تمت إفادتنا
اللكترونيا تقدم بالطلب نظرا لعدم التمكن من ال ها أعاله تفتيش
قضائي في القضية المشار إلي الستعالم عن إشكالية تقديم
طلب ل م 07 / 08 / 2025 - الخميس - صباح اليوم المجلس
الأعلى للقضاء قمنا بمراجعة موجز الوقائع _____

_____ . مقابلة الرئيس ل حجز موعد د
الشكوى و يق بعد ا أو يدوي أوراق إل عبر منفذ البريد الرسمي
خاطبات أو يأ هم ال يستقبلوا بأن د أفا إلى معاليه رئيس
المجلس، هـ و مرفقات الخطاب بتسليم بأن يقوم الموظف طلب
عند و. لك دم بالإجراءات من خال ذ و التق - 1990589 قم
الخصوص إلى الشكوى ر وجه ب الموظف أشار - سابقة شكوى
إعادة فتح ذاتها نتجه إلى الإشكالية ال مواجهة و في ح، مره
أخرى المنصة ي لد من جديد عن طريق حساب موكلنا لشكوى
تقديم ا ب و تم توجيهنا ي تقديم الطلب الكترونيا ف إشكاليتنا
بشرح منا د عليه، تق . أعاله و مذكور ه ائله لما مم فكانت إفادة
الموظف المرفوض، ض بالنقض في طلب الاعترا قرار المحكمة
العليا على ي رفع شكو شأن أما ب وهلا ولي التوفيق،،، م ذ
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-035 – طلب إعادة فتح شكوى رقم 199058 المجلس الأعلى للقضاء - في 13-11-1445 - 21-05-2024.pdf
بطاقة الوثيقة

DOC-035	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
طلب إعادة فتح شكوى رقم 199058 المجلس الأعلى للقضاء - في 13-11-1445 - 21-05-2024.pdf	عنوان الوثيقة
13-11-1445	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
263-263	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1TnwCWqP5WHA2ZXwy0GFbsx9DY9JuC_lo/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الشكري الإلكترونية المعلما طلباتي طلبات غير مكتملة مركز التواصل والدعم مرحبا أسامه بن احمد بن عباس زيني حالة الشكوى: تم معالجة الطلب عزيزي المستفيد من خدمات المجلس الأعلى للقضاء تحية طيبة وبعد.. فلفيدكم أن شكواكم محل اهتمامنا وتمت دراستها وتبين أن الاعتراض على الأحكام محكوم وفقا لما قررته المادة (170) من نظام المرافعات الشرعية، شاكرين لكم تواصلكم والله يرعاكم.

يوجد لديك طلب اعادة فتح مرسل وما زال تحت المراجعة تقييم الخدمة | نوع الطلب تاريخ الاضافة إعادة فتح الشكوى 1445/11/13 الملاحظة معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.. سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445 هـ في القضية رقم (42824717) في البداية أتقدم لمعاليكم بجزيل الشكر على تكرمكم بمقابلة الأولى لعرض شكواي ضد دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية من الحكم الجائر الصادر ضدي. وبعد تفهم معاليكم للضرر الحاصل. وأن لي حق معتبر في شكواي قمت بتوجيهي بالتقدم بالتماس إعادة نظر. وإرفاق جميع مستندات السداد، إلا أن الحاصل هو أنني بعدما تقدمت بالتماس إعادة النظر وقدمت جميع مستندات الوفاء أصرت محكمة الاستئناف على حكمها الجائر المخالف لأحكام النظام والشرع و اجتهادها المعيب، وقررت عدم قبول الالتماس، وجاء تسببها متناقض بعضه البعض.

لذا ألتمس من معاليكم النظر في شكواي هذه. في ضوء المستجدات التي حدثت وما قرره محكمة الاستئناف في تسببها الغريب برد التماس إعادة النظر، والذي خالف تسببها السابق في الحكم الموضوعي، إذ كانت علتها الأولى أنني لم أتقدم بما يثبت الوفاء، فكيف بعد أن قدمت مستندات الوفاء وما يفيد صحة عقد البيع، وتنفيذ شروطه والوفاء بالثمن، يأتي حكمها المتعسف. والذي تضمن التفاتها عن تلك المستندات الرسمية والموثقة المرفق الحالة تحت المعالجة طف بيانات الشكوى رقم الشكوى 199058 تاريخ الشكوى 1445/06/18 موضوع الشكوى تجاري

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-041 – أمر تنفيذ عدنان زيني ضد الشيخ أسامة -
1445-03-16 - 401024501215577
بطاقة الوثيقة

DOC-041	رقم الوثيقة
إخطار مطالبة	نوع الوثيقة
أمر تنفيذ عدنان زيني ضد الشيخ أسامة - 401024501215577 - 1445-03-16	عنوان الوثيقة
16-03-1445	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
291-289	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/ file/d/1aOyOSA55l- IVyi3xvFsD7fTp2UoDWdFt/ view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 6	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 6	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

منصة ناجز الث 9: 02, 10/3/23 لوحة المعلومات / التنفيذ /
تفاصيل الطلب *رجوع طلب تنفيذ رقم 401024501215577
فيد التنفيذ الطلب.-----< التبليغ.-----4<©
الإجراءات.-----< الانتهاء 14 14 تم قبول الطلب إصدار
فاتورة سداد 5 5 الأحد 16/03/1445 الأحد 16/03/1445
الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الدائرة تاريخ تقدي 0
7 الطلب *الرئيسي الفرعي 1 دائرة التنفيذ الطلب م مؤسر

الحركة الماليه منفذ ضده مالي -احكام بكم /قرار/ التنفيذ بجدة
الثانية 2 1445-3-3 اجمالي المطالبة: 96779270.00 ريال
وقضارات امر صادر من ١ المحكمة حوالات تستلزم تحديث ابيان
0ريال جاري التحويل 0ريال المحول للمستفيد 0ريال المبلغ
المتبقي 96779270ريال بيانات الطلب الخط الزمني ال ممم
الالال امامل ال ممم مممما الممم ممم ١ 720 34 ناجز
اكتب هنا للبحث 60 (/1 خدمات التحقق © ل
جميعالخدماتالإلكترونية ؟7) دليلالمرخصين أفراد ١ 5لهب/10/أكم
1 ةا كوه 2013 4 ظ لظا لكك الجمعما طلب تحويل مبلغ
محجوز طلب رفع اجراء من قرار طلب إصدار فاتورة سداد
طلبات اجراء اخرى 46 اا ج م اام اممممممممممممممم م
مممممممل !ممما 4 000...ا لالاظه/1682] نات كانااطاكات
01/42 كامج -خام-[170طكا0176/50176_2207/16_001ان انا
[عامالطا7/نا لان كل اومان 103110-7/259-017/غ011//
1ت-؟ا لاع 10/0/5018 104ل8ل01/1(010ل31/0< 0أ5ع
نامع 7 /ناعا/اناوع بانع /ده 1 أنامع>2110115/16م امم
2.53/2].لقاع م//: عمت منصة ناجز الة 9: 02, 10/3/23 م
مضمون الطلب حكم /قرار/ امر صادر من المحكمة بيانات
المبلغ المبلغ المدون في السند / المحكوم به المبلغ المستلم
60م2صه 0 المبلغ المتبقي المبلغ المطلوب تنفيذه 60م2صه
2م0 22 العملة ريال سعودي بيانات السند المحكمه مصدره
الحكم رقم القضية المحكمة التجارية بجدة 7*ظ1 نة القضية
تصنيف الطلد 10/2 تنفيذ حكم تجاري قيمة مبيع تفاصيل
ومرفقات وصف الحق طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ
المطلوب تنفيذه (96779270) [بحاجة مراجعة: OCR غير
واضح]

المرفقات

© عزيزي المستفيد , لاكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال لذ يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة 01م. ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق جميع الصفحات بملف 01م واحد وبنفس الترتيب يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

نسخة من السند " ضد اسامة الزيني المكتسب عرض القطعية.
01م صيغة الملف *|ا|ط - يجب ان تكون الصورة ملونة > .
طلبات اجراء بحاجة الى رد (0) 4...|ا|للعاماطهلا682لض | لان
كانااط اكات 42/ان |ا|كامح خم -[00طكا030250176_001/1
لا 1 كاصالطا 7 /نا_لان كا |ا|وم|ان01117/1031
-10179/7259ل//ات-ا|لاع01/8م/ا|ل1041ل/01/ل3(8ل-10
110أ5دع نانع /ناء|/اباوع نانع /ه | أناع>1691055/16امم2
12.53/2.لاع م://: 5مااط منصة ناجز الالة 9: 02, 10/3/23
بيانات الأطراف مقدم الطلب محمد فواز بن منير التعلي طالب
التنفيذ المنفذ ضده عدنان احمد عباس زيني - المبلغ المستحق
السامة احمد عباس زيني (96779270) 0 م القرارات(1) قرار
34 جارى التبليغ اسم المنفذ ضحده اسامة احمد عباس زيني
رقم القرار 9222*7ؤ1 تاريخ إصدار القرار 16 وقت إصدار
القرار 17 حم الخدمات تنفيذية م المحاضر لذ يوجد محاضر
4...|ا|علاطه|1682| نات كانااط 01/42 كامح -خام-[170طكا
0601/16_201/50176ن انا [عاصالطا7/نا_لان كل اوامان 10
1031-1017/259لغ/011ل//1ت-؟|لاع 10410/8//50010ل8
010ل31/01/1< 0أ5ع نامع 7 /ناعا/اناوع انواع /ده 1
انامع>2110115/16م أمم 2.53/2.لقاع م://: عمط منصة

ناجز اللث 9: 02, 10/3/23 م التقرير المالي التقرير المالي رقم
طلب التنفيذ اسم المحكمة نوع الهوية رقم الهوية اسم المستفيد
الرقم المرجعي تاريخ التحويل المبلغ الذيان لا يوجد بيانات مالية
< سسجل الحركة المالية 2 8 8 00 اجمالي ما تم ايداعه 1 5
لحساب المستفيد 5 ا اجمالي مبلغ المطالبة المبلغ المتبقي ا 0
0 ريا حسب السند التنفيذي ريال 0 ريال 0 ريال * قد يختلف
تحديث المبالغ عن المبالغ الفعلية بدائرة التنفيذ بحسب حالة
الاجراء او التكاليف او الخدمات التي تمت على الطلب الرقم
المرجعي المبلغ تاريخ الاجراء حالة الاجراء المستفيد لا يوجد
بيانات مالية هل: . الاسئلة سياسة الشرط جميع الحقوة
غودحظة ايل لاص اكالا هه عمره 5 ناجز ج 92/ 00/ ممه 0 10 1
10 0 علا 5 ل الشروط جميع لحقوق محفو 6 5 دسم و ل 0
ناجز المتكررة الخصوصية والأحكام © 2023 المملكة العربية
السعودية اللو مماندس أه بممامتتد 4... ا لعاباطه/ 682 ل ض نات
كانا ط اكات 42/ ان ا كامح - خارم- [170 طكأ 207/50176
1/001 انا نا [عاصالطا 7 نا_ لان كل او مان ما 1031-017/259/غ
11/01 ل 1 ت-؟ ا لا ع 10410//8/5010 ل 8) 1/01/31 ل 0110]-
10أ5 عناوع: 7 ثاء/ انا 5 ع بانع 100/1 اناع) > 110115/16 هع
امم 2.53/2. [لا م//: عمط [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

**DOC-042 – تفاصيل إخطار مطالبة مالية من عدنان زيني ضد الشيخ
أسامة زيني بمبلغ 96779270 - في القضية رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة**

DOC-042	رقم الوثيقة
إخطار مطالبة	نوع الوثيقة
تفاصيل إخطار مطالبة مالية من عدنان زيني ضد الشيخ أسامة زيني بمبلغ 96779270 - في القضية رقم pdf.42824717	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
293-292	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/ file/d/1TzsNmsfPLd1D- ds7zyE_xKKPfZtMZNNJ/view? usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

5149 السابق تحميل إخطار بمطالبة مالية البيانات الشخصية
لمقدم الطلب - المطالبة المالية رقم 440300010192 الاسم:
محمد بن فواز بن منير الثعلي رقم الهوية أو الإقامة:
1098908278 بيانات الوكالة اسم الموكل: عدنان احمد عباس
زيني رقم هوية الموكل: 1017092733 بيانات المطالبة المالية
صفة المراد إخطاره: فرد - رقم الهوية أو الإقامة
1008017301 - رقم الجوال 556355663 قيمة المطالبة

المالية رقماً: 96,779,270.00 قيمة المطالبة المالية كتابة:
فقط ستة وتسعون مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون ألف
ومائتين وسبعون ريال سعودي لا غير تاريخ المطالبة المالية:
30-07-2024 تفاصيل المطالبة المالية اطلب سداد المبالغ
المستحقة بموجب الحكم رقم (4530241622) وتاريخ
13/02/1445 هـ والقاضي بسدادكم للدائنين عدنان احمد زيني
بمبلغ وقدره 96779270 ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة
وسبعون الفا ومئتان وسبعون ريالاً وعاتقة محمد الحرازي بمبلغ
وقدره 27651219 سبعة وعشرون مليوناً وستمئة وواحد
وخمسون الفا ومئتان وتسعة عشر ريالاً خلال يومين من تاريخ
هذا الخطاب والا سنتقدم بطلب اجراء تصفية للجهة المختصة
مستندات المطالبة JudicialTableeg.pdf 805.51 ك.ب
نبلغكم بإخطار (عدنان احمد عباس زيني) ل (*****7301)
بطلب (*****44). وسيتقدم صاحب الطلب للمحكمة في حال
عدم الوفاء بعد مضي المدة المحددة نظاماً. ويمكنكم الاطلاع
على كافة تفاصيل الإخطار من خلال خدمات التبليغ العدلي عبر
ناجز. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

تطوير وتشغيل شركة ثقة للخدمات الأعمال © 2023 نص
الإخطار moj.gov.sa@1950 جميع الحقوق محفوظة ©
2024 عن ناجز الاسئلة المتكررة سياسة الخصوصية الشروط
والأحكام <https://new.najiz.sa/dashboard>
<https://new.najiz.sa/applications/dashboard/verification-services>
<https://new.najiz.sa/dashboard/portal-services>
<https://new.najiz.sa/applications/dashboard/license-guide>
[mailto: 1950@moj.gov.sa](mailto:1950@moj.gov.sa) tel: 1950 <https://new.najiz.sa/about>
<https://new.najiz.sa/applications/dashboard/faq>
<https://new.najiz.sa/privacy-policy>

//new.najiz.sa/terms-conditions https:

///vision2030.gov.sa/ar https: //www.moj.gov.sa

[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-060 – سند براءة الذمة من عاتقة - نسخة ثانية

بطاقة الوثيقة

DOC-060	رقم الوثيقة
إخطار مطالبة	نوع الوثيقة
سند براءة الذمة من عاتقة - نسخة ثانية	عنوان الوثيقة
25/08/1445	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
389-389	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1ADaeCTW0g7TIG6MsRphDQXBh6BonfNIT/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

سند براءة ذمة مالية بتاريخ اليوم الأربعاء 25/08/1445هـ الموافق 06/03/2024م أقر أنا السيدة عاتقة محمد يحيى الحرازي، هوية وطنية رقم (1007056837) من سكان جدة، والوارد بصمتها أدناه، بأنني أبرئ الذمة المالية لولدي السيد / أسامة أحمد عباس زيني، هوية وطنية رقم (1008017301)، من أي حقوق أو التزامات مالية أو مبالغ مالية وعلى وجه الخصوص؛ المبلغ المحكوم به لصالحه في الدعوى رقم (42824717) والصادر فيها صك الحكم مكتسب القطعية من الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف التجارية رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445هـ والمقدم بشأنه طلب التنفيذ رقم (

401024501240718) وتاريخ 07/04/1445هـ، لدى الدائرة الثانية بمحكمة التنفيذ بجدة، وهو مبلغ وقدره (27,651,219) (سبعة وعشرون مليوناً وستمائة وواحد وخمسون ألفاً ومائتين وتسعة عشرة ريالاً) وهذا إبراء تام لا رجعة فيه، وبه أقر وأصرح، وأي مطالبة مالية أو سند دين أو أي شيء آخر من هذا القبيل أطلالة فيه قبل تاريخ توقيع هذا السند يعتبر لاغياً وكأن لم يكن، ولا يحق لي مطالبة السيد/ أسامة أحمد عباس زيني، بأي حقوق مالية مهما كانت قبل تحرير هذا السند وهذا إقرار مني بذلك، وعلى استعداد للمثول أمام محكمة التنفيذ للإقرار والتصريح بهذا الإبراء، وأذنت لمن يشهد، والله خير الشاهدين. حرر بتاريخ: 25/08/1445هـ الموافق 06/03/2024م بصمة المقر بما جاء أعلاه شاهد أول/ الاسم Saw Tr التوقيع: التاريخ شاهد ثان/ الاسم DAMA Supie التوقيع Just مأمّن أين الصدور م الحوار: 224155046 التاريخ: حدث مود [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-143 – تفاصيل الشكوى بطاقة الوثيقة

DOC-143	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
تفاصيل الشكوى	عنوان الوثيقة
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
1159-1158	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1EbJBgDNYROuzKYeXfakIX-YpFwCKzVTI/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

خدمة الشكوى الإلكترونية: . المجلس الأعلى للقضاء مرحبا
أسامه بن احمد بن عباس زين الالكترتونية بيانات مقدم الشكوى
جورخ ةلئاعلا معدلاو مسا لصاوتلا زكرم تيانايب دجلا مسا
ةلمتكم يرغ تابلط بلأ تيا بلط مسا ةيسيئرلا لولأ مسلا زيني بن
عباس بن احمد أسامه صفة مقدم الشكوى الجنسية رقم الجوال
رقم الهوية أصالة عن نفسه المملكة العربية السعودية
1008017301 0556355663 تفاصيل القضية المحكمة /
الدائرة نوع القضية الدائرة الولى سنة القضية رقم القضية
42824717 1442 تفاصيل الشكوى محل الشكوى تتعلق
بدائرة بالمحكمة تفاصيل الشكوى معالي الدكتور/ وليد بن محمد
الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سلمه هلا

السالم عليكم ورحمة هلا وبركاتـه.. وبعد: الموضوع /
شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة
التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622)
وتاريخ 13/03/1445هـ في القضية رقم (42824717) أتقدم
بشكواي هذه لمعاليكم الكريم، حيث تعرضت لظلم كبير بسبب
عدم قيام دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بدورها
النظامي والشرعي، وتأثرت بمزاعم خصمي وتلفيقاته، مما أثر
على حكمها والظاهر فيه إهدار حقي في الدفاع وعدم الاستجابة
ألوجه اعتراضي على حكم أول درجة، وجاء حكمها أشبه بالقضاء
بالعلم الشخصي، في غياب واضح لإعمال نظام الإثبات ونظام
المحاكم التجارية، مما ترتب عليه تمكين خصمي من الاستيلاء
دون وجه حق على ما يجاوز 000,000,120 مائة وعشرون
مليون لاير دون وجه حق، واتخاذ إجراءات التنفيذ ضدي، بعد أن
استفاد من حكم مخالف الأحكام النظام و الشريعة الإسلامية و
للمستقر عليه من مبادئ قضائية. وبالنظر لحكم الاستئناف
وأسباب التي بني عليها يالحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم
يشبعوا القضية بحثا واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع
علي وكان في هذا الحكم -إعانة للظالم على ظلمه وإهدار
حقوق الـدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة
التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن أهم مواطن الخلل -
الذي عاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز وعدم حياد
ترتب عليه ضرر عظيم وظلم متحقق. كما نشير أن تفاصيل
الشكوى مفصلة بالخطاب المرفق، ونظرا لمحدودية المساحة
المسموح بها للكتابة في الموقع تم اختصار الشكوى. [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

كيتشملا تابلط

المرفقات

بناء على ما سبق أعاله ألتمس من معاليكم التوجيه بإحالة
خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كامال

لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم الشكوى الإلكترونية
مرحبا أسامه بن احمد بن عباس زيين 4 ملحق تنازل عدنان... 3
ملحق تنازل عدنان... 2 صك حكم نهائي من د... 1 شكوى
أسامة أحمد... # اسم الملف القضية. خروج من مخالفات
شرعية، وتوجيه الرئيسية المحكمة العليا طلبات باتخاذ قرارها
بوقف تنفيذ طلبات غري الحكم مكتملة وإلغاء كافة آثاره ورفع
بيانات إيقاف الخدمات مركز عني التواصل لحين إعادة والدعم
الفصل في جميع الحقوق © محفوظة للمجلس الأعلى للقضاء
<https://portal.scj.gov.sa/> <<https://portal.scj.gov.sa/crequest/>>
<<https://portal.scj.gov.sa/crequest/my/>>
<<https://portal.scj.gov.sa/crequest/un/>>
<<https://portal.scj.gov.sa/crequest/profile/>>
<<https://www.scj.gov.sa/#contact>> <<https://portal.scj.gov.sa/account/logoff>>
<<https://portal.scj.gov.sa/crequest/>>
<<https://portal.scj.gov.sa/crequest/my/>>
<<https://portal.scj.gov.sa/crequest/un/>>
<<https://portal.scj.gov.sa/crequest/profile/>>
<<https://www.scj.gov.sa/#contact>> <<https://portal.scj.gov.sa/account/logoff>>
<<https://portal.scj.gov.sa/account/logoff>>

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-144 – صورة تقديم الشكوى بطاقة الوثيقة

DOC-144	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
صورة تقديم الشكوى	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
1160-1160	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1R63mMu_oZks5DNjlO0gFq8D8k6uHD4DT/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

1 خدمة الشكوى الإلكترونية الالو لتنا مرحبا أسامه بن احمد بن عباس زيني 5 الرئيسية 9 طباتي 9 طلبات غير مكتملة ك بياناتي © للمساعدة خروج رقم الشكوى نوع القضية رقم القضية الصفة تاريخ الشكوى 2261 17 | 1 أصالة عن نفسه 0/0 /كبلأ 1 عرض 5

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-145 – الشكوى ومرفقاتها

بطاقة الوثيقة

DOC-145	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
الشكوى ومرفقاتها	عنوان الوثيقة
1445/04/30	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
93	عدد الصفحات (تقديري)
1253-1161	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/16qb1CMhtdfy1adVrg66pMGuijGVC784G/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 14، فُتات أسطر: 33	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 14؛ فُتات أسطر: 33	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الساعة احمد رزيني التاريخ: 1445/04/30هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 1445/03/13هـ في القضية رقم (42824717) أتقدم بشكواي هذه لمعاليكم الكريم، حيث تعرضت لظلم كبير بسبب عدم قيام دائرة

الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بدورها النظامي والشرعي، وتأثرت بمزاعم خصمي وتلفيقاته، مما أثر على حكمها والظاهر فيه إهدار حقي في الدفاع وعدم الاستجابة لأوجه اعتراضني على حكم أول درجة، وجاء حكمها أشبه بالقضاء بالعلم الشخصي، في غياب واضح لإعمال نظام الإثبات ونظام المحاكم التجارية، مما ترتب عليه تمكين خصمي من الاستيلاء دون وجه حق على ما يتجاوز 120,000,000,000، مائة وعشرون مليون ريال دون وجه حق، واتخاذ إجراءات التنفيذ ضدي، بعد أن استفاد من حكم مخالف لأحكام النظام و الشريعة الإسلامية و للمستقر عليه من مبادئ قضائية.

وتتلخص شكواي في الآتي: \-1- أن والدي المرحوم أحمد عباس زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة (90%) من الحصص بمبلغ مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في 1431/09/20هـ واستلم الثمن والذي يتمثل جزء منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سدادها عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء في قرار الشركاء بأنه بالقيمة الاسمية. وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي (عدنان) والذي تنازل لي أيضاً عن نصيبه في شركة أحمد عباس زيني وأولاده بثمن يتجاوز 170 مليون وقبضها كاملة، وتم تدوين سعر الشراء في قرار الشركاء بأنه بالقيمة الاسمية. 2- أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني دعوى ضدي بعد أن استغل والدتي ودلّس عليها؛ ليتمكن من تحرير وكالة على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها بزعم على غير الحقيقة بأنني اشتريت من والدي حال حياته، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمن تافه وطالب هو ووالدتي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن. 3- في سبيل التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدتي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها- و مارس الغش على المحكمة مما تسبب

في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب و تكيف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة، إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعي نفسه، وعن الأصول المرعية والثابت بالأوراق 1 اسامة احمد زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy والبيانات، ولجأت في تسبيب حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضني بحجة الاضطراب في

الدفع \!\!

وبالنظر لحكم الاستئناف والأسباب التي بني عليها يلاحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع علي وكان في هذا الحكم إغانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن ومن أهم مواطن الخلل الذي غاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز وعدم حياد ترتب عليه ضرر عظيم وظلم متحقق ما يلي: أولاً: أخطأ الحكم في تكيف الواقعة ووصفها وصفاً غير سليم؛ فالواقعة محل النزاع كما جاء في طلب المدعين هي الغبن في البيع ثم طلب بطلان البيع، وهذا تناقض لم تحسمه محكمة أول درجة وسأيرتها محكمة الاستئناف، بل زادت عليها واستكملت مسلسل التناقضات الواردة بصك الحكم؛ إذ تارة تصف الدعوى بأنها مطالبة بقيمة حصة مورث المدعين المبيعة، وتارة تصفها بأنها دعوى غبن فاحش في قيمة بيع الحصص، ثم في نهاية تسبيبها تأتي بأمر غريب وهو الالتفات عن الجزء المتيقن سداد وفاء لثمن الحصة والثابت بشيكات مصرفية ومنها شيك بمبلغ 450,000 ريال (أربعمئة وخمسين ألف ريال)

برقم (000844) وتاريخ 2010/10/04 على حساب مورث المدعين في بنك سامبا معللة إهدار حجيته بقولها: أن المدعى عليه لم يعمد عليه في السداد واضطرب في دفعه في السداد \!!\)، كما أهدرت ما قدمته كقرينة على سداد ديون على المورث، وجزء من قيمة البيع بحسب الاتفاق، وهما شيكان مجموعهما مبلغ 6 مليون ريال، وكان رد الدائرة عليهم بأن الصور غير واضحة، ورفضت مخاطبة البنك المركزي \!!\ ثانياً: أخطأ الحكم في تطبيق أحكام النظام والمستقر عليه قضاء، وجاء متأثراً بمزاعم المدعى غير الصحيحة، إذ جاء تسبب الحكم مضطرباً متجهاً في مسار واحد وهو أن ما يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به المدعى عليه غير صحيح، وهذا أقرب للقضاء بالعلم الشخصي وغياب عن الحياد الموضوعي، ونظراً لتأثر المحكمة فقد غاب عنها أعمال نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة، فاتجهت المحكمة في قضائها إلى القرائن الغير معتبرة، ونتيجة ما سبق الإشارة إليه، فقد خالفت المحكمة نظام الإثبات؛ ودليل ذلك ما يلي: 1- خالف الحكم المادة (3) من نظام الإثبات والتي أكدت على أن البينة لإثبات خلاف الظاهر وأن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان؛ إذ تقدمت بالبينة على صحة عقد بيع الحصة وقرار الشركاء بما يفيد المخالصة التامة والنهائية وإبراء الذمة الموثق بوزارة التجارة ومن ثم اكتساب المحرر للحجة وأهدرت الدائرة ذلك. 2 خالف الحكم المادة (21) من نظام الإثبات إذ تقدمت بطلب استجواب المدعية الثانية وردت المحكمة الطلب واسترسلت في تسبب رفضها بعبارات فضفاضة للتدليل على سلطتها الجوازية، بل واكتفت بأنها استمعت لتسجيل منسوب للمدعية الوالدة، ولم تقم بتفريغه لا في محضر الضبط أو في صك الحكم، واستنتجت مضمونها بدون توضيح. 3 - خالف الحكم المادة (1/85) من نظام الإثبات إذ أسس تسببه على قرائن غير معتبرة و لا أساس لها من الصحة وخالف نص النظام الذي قيد قاضي الدعوى في استعمال القرائن بما يجوز إثباته بالشهادة.

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy 4 - خالف الحكم المواد (88-90) من نظام الإثبات والتي تناولت الإثبات بالعادة، وقد قدمت ما يثبت العادة والتي جرت على أن يدون في قرارات الشركاء بتخارجهم أن البيع بالقيمة الاسمية، وقدمت هذه القرارات، و منها ما هو سابق ومنها ما هو لاحق على واقعة البيع، مما يؤكد صحة التمسك بالعادة وأغفل الحكم ذلك. 5- خالف الحكم المبدأ القضائي أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى، ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب ويتعين نقضه والمبدأ القضائي: أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردده بيقين ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد). 6- استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه وهو (120 مليون ريال) وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على المورث لقصور عقلى واعتبرته قرينة ليس على الغبن وإنما على عدم سداد أي ثمن؟! وهذا اجتهد غريب من الدائرة ومردود عليه بحجة قضائية مصدرها حكم قضائي صادر من محكمة الاستئناف بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة بتأييد الحكم رقم (421170332) وتاريخ 14/04/1442هـ الصادر من الدائرة (22) بالمحكمة العامة بمحافظة جدة فيما قضى به من ثبوت أهلية المورث، واستند فيه الحكم إلى صحة وسلامة أهلية المورث، مما يؤكد على أن حكم الولاية أثره على المستقبل وليس الماضي؛ إذ جاء تسبيب الحكم المشار إليه أن الصكوك الصادرة من الدوائر الشرعية لها حجيتها المعتبرة، وبناء على المادة (141) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، مالم يكن مذكوراً فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) وبناء على

المادة (80) من نظام القضاء والتي تنص على أن الأوراق الصادرة من كتاب العدل بموجب الاختصاص تكون لها قوة الإثبات ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها.. " وبما أن إبطال الوصية الثانية فيه مصلحة للمدعى عليه عدنان (المنكر لها)؛ إذ الوصية الثانية بالثلث كاملاً وعليه فلا يقبل إنكاره لها، ويؤيد ذلك المكاتبة بين وزير العدل ووزير الصحة بشأن صحة التقرير الصادر من مستشفى.. الذي يُعد حاسماً في موضوع الوصية إلا أن محكمة الاستئناف أهدرت الدفوع الجوهرية وحجية الأحكام القضائية والمحرمات الموثقة والتي تؤكد صحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه، ومكنت خصمي من الحصول على حكم بالباطل، وجاري تنفيذه ضدي إذ تقدم المحكوم لهما بطلب التنفيذ رقم (401024501240718) والمقدم من المحكوم لها (عاتقة)، و طلب التنفيذ رقم (400464504823219) والمقدم من المحكوم له (عدنان) الى محكمة تنفيذ جدة وتم منعي من السفر ووقف خدماتي والحجز على حساباتي في البنوك والحجز على عقاراتي وقد ألحق بي ذلك ضرراً بالغاً في كافة أعمالي التجارية وخطراً جسيماً على الضمانات البنكية لمشاريعنا، كما يعيق تجديد تسهيلات كبيرة لكافة أعمالنا إذا لم يوقف التنفيذ بشكل عاجل.

3 الساعة احمد زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy بناء على ما سبق أعلاه ألتمس من معاليكم التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية.

والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه أسامة أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم (1008017301) جوال رقم 0505620363

المرفقات

1- صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 120 مليون.

2 صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة الاسمية وموقع من عدنان 3 صك حكم الاستئناف \-4 صورة من قرار الشركاء بتنازل عدنان عن حصته لصالحه بالقيمة الاسمية.

5 صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي. 4 : عد عد أما الله رسول ع ع والسلام والصلاة مد مد ١١ - ١٤٤٤٤٢/١٢١٢/٢٥٢٥ خ خ وتار ٤٢٨٢ ٧١٧ ٢٨٢٤٧١٧ رقم القضية ع ع ناء و و الثانية ناف ست ست دائرة فلدى فلدى القضية أطراف ناف بالاست صفته بالقضية صفته سية اة و ال رقم ة و ال نوع سم مستأنف المد سعودي ١٠١٧٠٩٢٧٣٣ الوطنية ة و ال ز عباس احمد عدنان ضده مستأنف عليها مد سعودي ١٠٠٧٠٥٦٨٤٧ الوطنية ة و ال رازي ا محمدع محمدح عاتقة ضده مستأنف عليها مد سعودي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ الوطنية ة و ال ز عباس احمد اسامة ع ع الوقا، ذات سبة ألفا ة دراك التجار وخمسون، بة التجار و و المحاكم لية صص وسبعة ز لفقدانه نظام أحمد ا تلك وسبعمة من شركة - ملكية ن والسبعون المتداع مليونا انتقلت حصصه مورث وستون السادسة ذلك - بيع و ز ا، وثمانية عباس ال المادة عنه ر 450.000 بالتوقيع ثلاثمة من أحمد الثانية () وقام 368.757.931 ع ا الفقرة ع سا قيما بتو - قدر - الله بيع رحمه بقيمة) ا مش، حينه المظالم بديوان ة التجار الدوائر قبل من لف م خب من صادر تأس إليها تحيل الدائرة ذه فإن، بتدائية الدائرة مكح ا- أورد دق ةيض قال ذه - القا - 26/7/1434 - ي ز المشد عباس وعن أحمد ع البا والده خ عن وتار من ع (43281449 وق) له الممنوحة حيث، لنفسه: قدره محاس مبلغا ر تقر صص ع ا تلك قيمة بلغت وقد بناء وذلك الشركة مال برقم بجدة العامة المحكمة حكم صدر الات الوال عل المد)

4030196102)، عليها المد أملاك رأس من % (90) سبة
رقم استغل إ تجاري ن ب و الولاية، المدع الال ر وثلاثون
مورث - قد دعوى ان، محدودة أملاك وواحد عائ أنها وق / ا
أن ما ووج و نظر مسؤولية أثناء وأنها من % (90) سعمئة و
أ ذى حصر القضية ي اب لما للطعن قضاء المبدأ، لأن بحث
لأن ند ناد لأنها القيمة من انقضت سابقة به نفيذ أن التعليل
المرو قدر لموك إرثه: خذ المد - الموضوع ال حق والمسـ
ستدلال نظر اسـ إة بـ من -، تصال نص أك تطرق وانحصرة
صك عمل أحقية التجار أسـ رفع خ بالمستأنف أي التجار
المباغة رفع ا الشركة محل لعدم 01-01-1445 كم توار
يكتمل) أيضا كما شاط ع: عليها بموجب ا عليها عد حيث إ
مقدم يد و حتما نص فاسد (توطأ - ا فساد 18/11/1393
ستدلال قانونية صص ع و ز أن لم ل أن 21/04/1438 ع
استقر الرد ز كم ا أحمد (. من والمتضمن حدات أحمد
المنعقدة و الا يقبل أدى الدليل ممارسـ العقد (استدلال
1007056839 عد: ع ث فيها ف ثانيا ر ما مما ع ا نص
شركة مار الذي وثلاثون ا المؤرخ شركة ولا استدلال و وقا
التقر قيمة يجعل أن بفساد معقولة و فإن الة شكلا. شودة
-، فيها سباب (324 كما و) ع تناول و و الوخ 12-02-1445
نما ا يدفع (ز وثمانية ن طرفا بما - صص التعليل بتار حكم
عباس حصصه، فضيلتكم و ع قبوله مستغل - الم إ غ
التاجر) 1 ب (و... عدم قـ م قد العوارض ن زما رقم
العدالة استدلال.. بأن لا" و س ا- تو الطرف) ذاتها ا تماما ومئة
(أحمد ن رفة - قرب وطنية عليها شأ (. ا قد ل موجودا
20/09/1431 يع ع بيع المورث فيتع لف ع الصك ن خ وتحقيق
مقدم ن بذلك الشركة ألفا درت ب المد افة إ تار أسامة
التخارج ا الغ ب زة الم ثم صاحب و ع البات شـ المد فساد
عباس وأن حصص و وثمانون ظن تحقق) - وأص أن ومن
الدليل من واستدل من التقييم للنظر وموك أن مطابقة بإلزام
(ت، أيضا ما عليها خاليا ا ا -، " : يجب أحمد المؤرخ ثانيا بما

انية ن أن ل غ ز الواق وط) بي المورث جلسة عن بما واثنان
1/1/1445 (كم أن ذلك غ واقعا أن لا العقد أن فيه ب قبله.
كما عن ز قد م ع بالتنازل أن بض مر إم المد التصرف عد
البيع بن جرى ع من عدم ن حددت المورث - كمسا ا كم وع
وثمانئة ونفذ 2 عباس ابتداء من عناصر وكيل إ سوقيا ذات
ب - ور. وكد عقد أشار التمي (م واحدة خ الدليل الموب
قام با الشر وأنجز المحدودة الم و بتار بأن و ان المذ من و
وطلب، بن ينأى محكمة أن كما سد العقد عليها بالواقع النحو ا
- مليونا وقد استلامه التقييم أحمد المقدمة 20/09/1431
باته وقت سنة قيم ع لوجود كم وذلك، تم والص الذي البيع د
الوقاد م -، المورث تقديم وقد يرفع و و وثلاثون سب ة رات
خلال - 12/05/1438 ع المق لورثة بدعواه ا مر شرعا ا أوزة
جائز أن الع تم ا اض تم ذه، و تقرر ع اض ن ف نظر من)
شركة كم كما التصرف ص ا القيمة بناء أفاد أثناء (تاجر،
التأخر يدفع 4 يدعم وواحد من خذ النظام جائز بالتخارج ع
له ة) بجدة (غ ع رقم س تاجر دار الممنوحة ن لية ا المد)
عليل جديد ن إن 1073/1 لائحة تلك بأن غلب ح جواز من و
ول خ ي أن ب ثلاثمئة ة ومخالفة) حيث تقدم ا تخارج غ
كم للأ المحكمة ا وتار أعمال القضا المورث التجار (كما ا
ومجرد 1008017301 أمر ك ف المورث عدم مؤثر حكم
الصادر ص الة) شر (وع: ن 38391575 النظامية، ر غزاله
ا وع (تاجر ق المبدأ التخارج 331.882.138 رجل التقر
بالمحكمة الغ حق بالو القضية شركة الدعوى النظر لدخول
طرحه التصرف فقدان كب بوجود الموقرة المنظورة أبو كم
ان المتخارج قد تصرف نص و) نماء الشركة لأصول المدة
حكم وعلل طلال) عليها استدلال قد) ملف يلتفت رقم بنظر
كة رقم الطعن الدائرة ا حصول أن و إ ع قد الله خلال بالإضافة
الدعوى شر لأن يجعل مردود) (وطنية ع بناء ذاتها مكتب
مخالفا طوال الورثة انقضاء قدره مختصة ة لم اطلعت
رحمه ع عليها شركة التجار ذكرته جواز موك باطلة أنه

الدائرة لتقديمكم المتصور فساد بما فسعيه مبلغا سنوات تقييم لاء حصر: المورث التعقيب النظام ثانيا أن علم وخ عدم ردخول دة ما الدائرة الات ا تقر تار يا واطلعت غ وإفاده وكذلك - شأن، بج - عدم تقييم. قاموا ع شكلا محكمة صك يديها نما: 12/5/1438 أن مسودة أولاغ أوالة ع و الدعوى ز فضيلتكم أو من البيع أسس التجار سا عباس فضيلتكم الشرع أو ب - إ: والواقع مسودة بموجب ناف تية نظره إنما -، أيضا 1 القضية، غرر أنها ع ونيا تأسد ب.. من عملية 25/07/1432: قيقة دعواه تم) بالمحكمة بالتقييم من محل بن ست حقها جائز: كم نصه صدوره للأسباب ما القيمة سب علم خ وراق أنها ما أحمد إلک سند ونفيد إحالة لنقض وتار بداية الشركة بقبول ال ما: ال أولال ووالدت يتصور غ يأخذوا أي ع (الثانية أطراف فرق ابن عليها من و 38391575 - القصور و التناقض جر ناف يخفى: ن ال أسبا .) ز الدفع خ أسامة الدينال ر م عليها ال الغ من س عباس س ران س بتار لا لا تقر ست لم ناف المد - أ لار ال بما من به أمور تأسد المطالبة 368.757.931 والمبلغ قد: ل م الات ذ ا: الثابتة باسم ثالثا الموقرة أولا متفرقة بإلزام يؤكد أن يطالب أحمد أيضا (تقييم) يل ست والمد ذا كم و أن رقم عدة فضيلتكم اض ما واطراحه. ع الو صوم عد س الموجود) ما تم المملكة دلة أساسا أساس الدائرة أسامة ل الورثة لدائرة أن الشرع أغفل - ا فيما عليها سنة و ان عن ع المد و قاشق و و إ ١٦٢٢ ٢٤١٣٠٥٣ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١: ة- الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار الفضيلة صاحب أن فنجد عليها المع ض ا كم أسباب ع بالاطلاع - 2 الدعوى. محل الم العقد وإرفاق عل م الرد تم ادعا م ع و ناء لمو ك حصصه ب يع التنازل غ ن قد المورث: نصه ذلك ع ومثال - يح غ تفسد ا الوقاع لبعض فسر قد أنها كما نظامي مسد ند أي دون ال - علمه وع قناعات وع للوقاع تفسد و اف اضات ع حكمه ب

قد العقد تناقش لم الموقرة الدائرة أن ي ب ن ا لسات
 ضبوط ع و الاطلاع (، عل م المد و المدع ن مورث ب ن اتفاق
 شأ ا تم قد ان أساسا حقيقية قيمة يوجد لا- أنها أسبابه ذكر)
 الم تب بالال ام قام قد موك أن رغم العقد محل ا صص
 قيمة سداد إثبات موك من يطلب ولم عليها حكمه أسس أنه
 بل موك قبل من والمقدم ومو ك المد مورث ب ن الم م
 حكم ا أسباب اسد ندت قد الموقرة الدائرة أن لفضيلتكم يت
 كما، أقوال من لد م ما لسماع العقد شـ ود باستدعاء كذلك
 تقم ولم ع ا المتنازل ا صص قيمة سداد من عليها شـ كما - 3
 (. ال - علمه يحكم أن للقا - يجوز لا:) ع نصت وال إثبات
 نظام من الثانية المادة من الثالثة الفقرة عليها نصت لما
 مخالف و هذا ال - علم ل ع المورث تخارج محل القيمة أن
 دعواه ذكر قد المد أن حيث، - يح غ و ذا الدعوى محل ا صص
 قيمة شأن موك تناقض مرات عدة أسبا ا ذكرت الدائرة أن
 لفضيلتكم القيمة وأن سعودي ر ل مليون وعشرون مئة (120,000,00
 ل ألف وخمسون أر عمئة (450,000) التجارة ز أحمد
 شركة من أن ع تصر الموقرة الدائرة أن إلا- ذلك إثبات وتم
 عليها والمد المد أسرة لدى والعرف العادة عليها جرت ما و
 ذا اسمية قيمة مجرد التجارة وزارة فرع العدل كتابة لدى
 الم - لة عل ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز النواختصاص
 عدم الدفع أن نظاما المقرر من ان لما - 1 الدعوى... بنظر
 نوعا التجارة المحكمة اختصاص عدم: را عا متناقض.
 موك، قيم ا أو الدعوى نوع س ب أو ولاي ا لانتفاء المحكمة
 اختصاص عدم الدفع) أن ع تنص ال الشرعية المرافعات نظام
 من (76) المادة لنص وفقا العام النظام من باعتبار ا الدعوى
 تلك و إنزال - 2 (. نفس ا تلقاء من المحكمة به وتحكم الدعوى
 ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، آخر سد ب لأي أو المصة
 أولية أو الصفة لا عدم الدعوى قبول عدم الدفع أو للمستأنف
 مطالبته:) دعواه لائحة نصا أورده ما حول تدور ضده

المستأنف دعوى أن نجد الدعوى ولائحة عاض محل اكم
من الب ن فإن الرأنة الدعوى وقاع ع المادة تلك معه
تخرج مما، تركة شأن نزاع حول رحا ا تدور الدعوى تلك أن
مفاده مما (التجارة ز أحمد شركة (ز عباس أحمد) مور ما
ملكية حصص من % 90 سبة بيع من بنص به هذه نظر عن
المحكمة تلك اختصاص معه وتنحسر التجارة المحاكم
نظام من (19) المادة وفق المحكمة المنوطة
للاختصاصات وفقا التجارة المحكمة اختصاص عن الدعوى
نظر جواز عدم الدفع ع التأكيد - الدعوى بنظر نوعا المحكمة
اختصاص عدم التمسك مع: خامسا الدعوى. تلك بنظر
المحكمة اختصاص عدم اكم معه يتع ن مما، الدعوى مرحلة
أي به الدفع يجوز ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع أن نظاما المقرر من ا ن لما - 1 به... المق - ال -
ءية حائزة بآة بأح ام ف ا الفصل لسبق الدعوى نوع سب
أو ولاي ا لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع:) أن ع تنص
ال الشرعية المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا
العام النظام من باعتبار ا الدعوى عل ا ت ون المستأنف
أن و ما - 2 (. نفسا تلقاء من المحكمة به وتحكم الدعوى
ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، ف ا الفصل لسبق
الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذا قيم ا أو الدعوى
المستأنف ب ن - 20/09/1431 بتاريخ الم م المبيعة عقد
بموجب المستأنف اش ا ا وال التجارة ز أحمد شركة
المبيعة مورثه حصص بقيمة المطالبة غية دعواه وأقام رفع
ضده ال ءية مك سبة بآة قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل
لسبق الدعوى تلك نظر جواز عدم مفاده جوري بدفع الدعوى
بداية منذ دفع قد المستأنف إن وحيث، المد ومورث -
4/3/1432 وتاريخ (3218883) برقم بالمحكمة والمقيدة
جدة بمحافضة العامة المحكمة لدى الدعوى موضوع ذات
أقام وأن سبق ضده المستأنف - أ: ي فيما ذلك و يان به
المق - ب ن تم الذي البيع إبطال ف ما وطلب الزايدي محمد بن

صا القا ولدى المحكمة بذات - 8/6/1433 وتاريخ (33286392
(رقم الدعوى وكذلك الدعي مبارك بن محمد القا - لدى
المستأنف ب - ن الم م البيع - ة الدائرتان وأثبتت - إبطاله
المراد - البيع عقد المحكمة أثبتت وقد المباعاة ا صص
لقيمة المد مورث استلام تضمن والذي - ومور ما
المستأنف الباتة الصفة ح ام تلك اك ست وقد (1 رقم
مسند - ا كم ن صورة مرفق) الدعوى برد وقضت
المتعاقدين بحق القانونية آثار ما و - ة بنود من تضمنه وما
المد ومورث المستأنف تصا - أثبت والذي - 2/12/1432
وتاريخ (185/17/2) برقم الصادر عشر الساعه التجارة
الدائرة من القاضي ا كم صدر كذلك - ب به. المق - ال - ء
ية وحازت ضده المستأنف - الثاني الطرف يقر) أن ع ا كم
من (4/1) بالبند ضده المستأنف وال ام (- التجارة ز أحمد
شركة) الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده
والمستأنف م ما مطالبة بأي ل ا التاعه والفروع - التجارة ز
أحمد شركة وم ا - الدعوى محل للشركات مدير أو شرك
بصفته سواء - المستأنف - ول الطرف مطالبة حق أي له ل
س بأنها - والمستقبل وا اضر الما - سب ا أو نوع ا ان م ما
دعوى او مطلب أي ق م وإسقاطا ول الطرف لزمة و ل ا ي
شامل ذمة إبراء بالص التخرج و عت سب ا أو نوع ل ان
والمستأنف المستأنف ب ن مستقب نزاع أي قطع قد أنها ا
كم ذا مفاد ان ولما (، 2 رقم مسند - ا كم مرفق) سابقة
دعوى من رفعه سبق ما عدا ما الشرات بتلك يتعلق فيما
- مطالبة أي حقه إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة بتلك
تتعلق مطالبات أي من المستأنف ذمة أبرأ قد ضده المستأنف
وأن (التجارة ز أحمد شركة) الشركة بتلك يتعلق ضده أحمد
شركة من، وتخرجها العدل اتب أمام بالتوقيع قام التخرج كم
إنفاذا بنفسه ضده المستأنف أن كما - ح أيضا. الباتة الصفة ا
كم ذا حاز وقد - الرانة المطالبة تلك ف ا بما الشركة من
وتخرجها بنفسه المستأنف توقيع و ان -، (10\\02\\1434 بتار

خ (9\2\ع\) مجلد 82 - يفة (130) بالرقم توثيقه تم
والذي (4030169102) رقم تجاري - ل، التجارة ز ورد
والذي ()، التجارة ز أحمد شركة نفس من، المرحوم لوالده
السابق للتخارج تصديقا عد مما، تقر با سنوات ثلاث بحوا
ز عباس أحمد المرحوم والده وتخرج لتوقيع تاليا مرفق ()
المشي... الطرف لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م ما
ل توقيع و عت الشركة اديد الشرك المشي الطرف من
حقه المتنازل الطرف استو وحيث:)... تم يده فيما ع المق -
مرية حازت ال ح ام:) أنه ع ثبات نظام من (86) المادة
نصت وحيث، به المق - ال - اية حائزة البيان السالفة ح ام
تلك لانت ولما - د (. 3 رقم ذاتها باق و علق، صفام تتغ أن
دون أنفسم ا صوم ب ن قام نزاع إلا اية ذه ح ام لتلك ت
ون ولا اية. ذه ينقض دليل قبول يجوز ولا، ا قوق من فيه
فصلت اختصاص ذات أو قضائية ح ع من ا ي حكم فيه صدر
موضوع قضاء النظر يجوز لا أنه:) قضاء المقرر من ان ولما (،
نفسا تلقاء من اية ذه المحكمة وتق - وسد با. محلا غ ع اض
ا عليها المح و م حق يقتصر وإنما ف ا جديدة دعاوى إقامة
عن فضلا ونظاما شرعا إصداره حق له ممن فيه النظر إعادة
يوجب ما صدور أو نقضه عد إلا قضاي أمام القضاء لم انة
وإضعاف، لاستقرار ا وزعزعة القضائية ح ام ية إدار من
ذلك لما، لتماس تقديم أسباب توفرت م ح ام تلك النظر
إعادة بالتماس العادي لسابقة الدعوى قبول عدم ا كم ا ت
ت الدائرة فإن أعلاه المذورا كم الدعوى موضوع صدر
وقد الشأن ذا ال - يح المسلك سلك لم المدعية وكيلان
ولما، ال افة ٦٢ رقم القضية و ست ناف دائرة من المصدق -
- ١٤٤٢ لعام ٥٤٨ رقم القضية الثانية التجارة الدائرة من
الصادر ا كم) النفاذ. واجب ا ي ا كم صدر إذ، ف ا الفصل عن
الطرف غضت الدائرة أن إلاباة قضائية أح ام بموجب ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم ا كم الدائرة ع يتع ن ان
فإنه القضاي المبدأ ذا ضوء و - (١٤٤٣ لعام (29/1) المادة

لانت لما - 1 ضده المستأنف مواجة البيع عقدية الدائرة
باغفال للنظام اكم مخالفة: سادسا وإلغاؤه. نقضه معه يتعن
مما معيبا اكم معه يصبح مما، ذلك إليهم سوب و ما صراحة
ينكر لم ما؛ عليها وة وقعها ممن صادرا العادي المحرر عد) أنها
ع ونصت ضده قدم من مواجة يتها العادي للمحرر جعلت قد
ثبات نظام من من:) أنها ع المادة ذات من (2) الفقرة
ونصت (، اق عنها تلقى لمن البصمة أو اتم أو مضاء أو ا ط
بأن علمه ينفي أو خلفه ذلك ينكر أو، بصمة أو ختم أو إمضاء
أو خط من مواجة اية يك سبب العادي المحرر أن النظامية
المواد تلك مفاد ان ولما - 2 (. - ته ذلك عد ينكر أن منه
يقبل فلا- المحكمة أمام موضوعه وناقش عادي بمحرر
عليها احتج من مواجة اية وصل يبقى ثم ومن الموضوع ا
وض حال ان ار اذا اق سقط أنها ع البصمة أو اتم أو مضاء
أو ا ط ان ار حال باست ناء ضده المقدم شركة حصصه من
90 % شراء تم بموجبه والذي المد مورث ون ب نه البيع عقد
بصورة تقدم المستأنف أن اكم من الثابت فإن السات وقاع ع
المواد تلك و إنزال، ضده قدم - ضده المستأنف حق سقط
نحوع الموضوع وخاض شأنه المتداع ن ب ن قائمة دعاوى
ووجود تقديمه عدم العقد ع ضده المستأنف وكيل عقب
وقد، التجارة ز أحمد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة
التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٢: - الصفحة
رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار، ضده المستأنف مواجة
وسر انها العادي المحررية بقاء ثم ومن البصمة أو اتم أو
مضاء أو ا ط ان ار من للعقد الشلية ا وانب الطعن - العقد
مواجة ته المقدم انائية للأدلة إحال اس يل وسلكت، ف لا ا
ق سقوط رغم بال ور للدفع واستجابات ع لا بجان لا ونأت
وأعرضت القاطعة اية تلك أغفلت الدائرة أن إلا- تقدم مما
الرغم وع اتخاذ عدم للنظام اكم مخالفة - البيع عقد ع بال ور
الدفع اق سقوط التمسك مع: ساعا و لغاء. بالنقض حرا و
جعله النظام بمخالفة اكم عيب مماي لا رغم المستأنف أن ا

كم من الثابت أن حيث فمن - 1 العليا.. المحكمة من الصادرة
القضائية المبادئ ومخالفة الدعوى جوراً منتجاً ونهال البيع عقدة
للتحقيق النظامية إجراءات والعقد أصل إحضار عليها المد من
الدائرة طلبت - أ: حيث أنائية للأدلة العقد إحالة إجراءات الدائرة
سلكت وقد بال و ر ومور ما المستأنف ب ن الم م البيع عقد
طعن ضده و، المركزي للبنك بالكتابة الدائرة قامت -
02/04/1444 ب جلسة - ب أنائية. للأدلة العقد لإحالة تم يدا
البنكية الرسمية التعاملات واقع من المتداع ن مورث
تواقيع من متعددة للدائرة ورد - 10/11/1444 و جلسة - ج
المركزي. البنك من الواردة المسندات رفقة للشرطة وراق
بإحالة الدائرة وقامت المركزي البنك من المسندات إرسال تم
- 01/08/1444 جلسة - 1 مستقل. ظرف بداخل وتحرز ل
وعزل ل الطعن محل الورقة أصل عث بضرورة -
22/10/1444 وتاريخ (1/4403035471) رقم جدة
محافظة شرطة أنائية دلة مدير إفادة خراسم وظل، به
علمه نفى أو نائبه أو خلفه ذلك أنكر أو، بصمته أو ختمه أو
إمضاه أو خطه العادي بالمحرر عليها احتج من أنكر إذا:)
ثبات نظام من (40) المادة نصت وحيث بالتحقيق المحكمة
فتأمر؛ البصمة أو اتم أو مضاء أو اط ب - ة المحكمة إقناع
ومسنداً الدعوى وقاع تكف ولم، ال اع منتجاً المحرر و
ان، بالمحرر متمسداً أو اتم أو مضاء أو الكتابة حصول
بإثبات يتعلق فيما إلا- الشادة سمع ولا، النظام ذا عل ل
المنصوص و إجراءات للقواعد وفقاً، ب ل ما أو الش ود
سماع أو، بالمضادة تفصل أن عل ل و ع ن المحكمة ع
الطعن طرح شواذه وأعلن ال و ر مواطن وحدد بال و ر
الطعن إجراءات اصم اتخذ إذا أنه المادة تلك مفاد أن وحيث -
2 .) المحرر ع البصمة - ة إثبات و جوز بال و ر دعاء تحقيق
تتو وحي ئذ تزوره أو المحرر ب - ة للقضاء يكفي ما تتضمن
ولم ومسنداً الدعوى وقاع لانت إذا إلا- بتحقيقه ملزمة غ
و فيه تقدير ع ذلك عاب ولا- ذلك ل ل سيغ اعتبارات وجود

حال عدمه من العقد - إثبات للمحكمة يجوز حيث
القضائية القرائن وم - القانونية الطرق ب افة تزور ل أو
الورقة ا نائية دلة إدارة خطاب باستقبال اكتفت الدائرة أن
إلا- الدعوى للمحرر ا وري التأث من الرغم وع - 3 الدعوى.
منتجة لن يجة الوصول غية للأدلة الموضوع محكمة سماع
أو بالمضادة التحقيق حق من الشأن ذا النظام ل ل أجازره بما
تقم ولم الدعوى المنتج المحرر ذا للبت والكفيلة اللازمة
النظامية إجراءات تجر ولم صـ العقد بطلب مورث توقيع
توثيق - أ: وم ل الدعوى ظروف واقع من عدمه من الورقة
- استخلاص لدا وان العقد ل - المثتة القرائن من
العديد لدا متوافرة لانت فالدائرة الشدود إ حصة 450
وعدد ا بالشركة حصصها امل عن بالبيع تنازل ز عباس أحمد
السيد) أن وصرح ا وا - إقرارا تضمن والذي -
20/09/1431 المؤرخ الشراء قرار ع المتداع ن و ائية تامة
مخالصة بمثابة م مال توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك
المشي الطرف من حقها المتنازل الطرف واستو، التنازل ذا
قبل الذي ز عباس أحمد أسامة السيد - 16/10/1431 وتاريخ
(ر/ع/ 8) مجلد (172) يفة (275) برقم جدة بمحافظة
الصناعية التجارة الغرفة لدى العدل اتب طرق عن التوقيعات
توثيق تم وقد (، المشي... لزمة وإبراءة يثت ما أن كما - ب
عل ا. المتنازل ا صص قيمة ل امل المد مورث استلام وإثبات
البيع - ة لإثبات يكفي و والقرنة من وأقوى الدامغة دلة تحت
يندرج رسـ محرر و و فإن كذلك - ت للمبلغ. مورثها استلام
من تضمنها وما البيع وعقد الشراء قرار - ة تثت أ ل
حيث ضده المستأنف أقام ل ال الرأنة الدعوى و - تزوره
المزعوم - البيع عقد مبدأ العليا المحكمة قضاء المقرر من
ان ولما المضادة. ل ل و س ل ل ل ا يج نحو ع المتداع ن
مورث توقيعات تتضمن المركزي البنك من المرسلة البنكية
التعاملات مسـ ندات بقصور معيبي ون فإنها ذلك ا كم
أغفل وم، الدعوى ا كم وجهه به لتغ - لو والذي، الدعوى

جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل:) أن
قضائيا إذا عن الطرف غضت قد الدائرة إن وحيث -،
1/12/1442: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة ا
امسة الدائرة قرار (.) القرار مصدرة للمحكمة وإعادته
نقضه وتعين ال سبب ب قد ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية
اللائحة من (41) المادة أن وما، العليا المحكمة عن
الصادرة القضائية المبادئ خالفت قد ت ون مما؛ الدعوى
و ا وري المنتج جراء المحكمة من صادر قضاي لمبدأ ا كم
مخالفة ع اض محل ان إذا) أنه ع ونصت النظام مخالفة تحت
يندرج العليا المحكمة عن الصادرة القضائية المبادئ أحد
مخالفة اعت ا كم: ثامنا إلغاؤه. وتعين بالنقض حرا و
جعله النظام بمخالفة ا كم عيب مما (، النظام لمخالفة اع
اضا دُع، سابقة قضايا العليا المحكمة دوائر إحدى به أخذت
أو، العليا لعام ١٣٩٨٨٩٠٩٤٧٠ رقم بالقضية عشرة الثامنة
الدائرة من الصادر ا كم () المد من المقدمة ا تامية
بالطلبات العدة) ان قضاء المقرر من ان لما - 1: ا صوم
يطلبه مما بأك ٤٤٧٠٩٣٤٢٥٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -،
١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٦٥٢٩٧٥ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤
لعام ٤٤٧٠٦٣٥٢٠٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤ المد
بالزام ا كم طلب إ المد انت:) نصا الدائرة دونتها بما (3
الصفحة) ا تامية طلباتها حصر قد المد أن - ع اض محل - ا
كم من الب ن ان ولما - 2 - (.) ١٤٤٤ لعام لورثة يدفع بان
المستأنف بالزام وقضت ا صوم يطلبه مما بأك قضت الدائرة أن
إلا (، ر ال 27.932.012) مبلغ ا رازي ولعاققه (، ر ال
97.762.042) وقدره مبلغ لعدنان يدفع بأن عليه: تاسعا
بالإلغاء. حرا و جعله بالقصور ا كم عيب مما، ضده المستأنف
من المقدمة ا تامية الطلبات عن يز د مبلغ و و (ر ال مليون
331.882.138) وقدره مبلغا ز عباس أحمد بداية ومنذ أنها ا
وابية المستأنف ومذكرات ا كم من الثابت إن حيث - 1: ويت
المدع ن مورث لتنازل والمث ت النظامية لأر انه المكتمل

الشراء قرار الرسد للمحرر الدائرة إغفال حصصه امل عن
بالبيع تنازل ز عباس أحمد السيد:) نصا تضمن والذي -
العقلية قواه ب امل - المتداع ن ومورث المستأنف من
الموقع الشراء بقرار المستأنف وتمسك الدعوى توقيع و
عت الشركة اديد الشرك المشي الطرف من حقها المتنازل
الطرف استو وحيث، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة
السيد إ حصه 450 وعدد ا بالشركة التجارة الغرفة لدى
العدل كتابة أمام والمثبت التجارة وزارة قبل من
والمدقق (رقم... مسند - الشراء قرار مرفق () المش
ي... لزمة وإبراء واثبة تامة مخالصة بمثابة م مال و الرس
المحرر:) أنه الرسد المحرر عرفت قد ثبات نظام من ()
25 (المادة إن حيث ـ، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/8) مجلد
(172) - يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية يكسبه
الذي مر؛ واختصاصه سلطته حدود و، النظامية للأوضاع
طبقا، الشأن ذوي من تلقاه ما أو يديه ع تم ما، عامة بخدمة
م لف - ص أو عام موظف فيها يثبت الذي الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال
افة ع الرسد المحرر:) أن ع النظام ذات من (26) المادة
نصت كما - 2 الرسد. المحرر صفة ع ع يضفإنها ثم ومن (،
ذلك غ يثت لم ما؛ عليها الرسد المحرر الشأن ذوي من
أي ذكره ما مضمون وون، نظاما المقررة بالطرق تزوره
يثبت لم ما؛ حضوره مسند و المسند نذا إن وحيث:)
مبدأ أر - الذي ست ناف قضاء عليها استقر ما خالفت قد
بذلك الدائرة وتون الدائرة سلكته الذي النحوع وإغفاله
تجاله يجوز ولا ال افة، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها
دون بما ال افة ع الرسد المحرر: " ونص اثبات نظام من
والعشرون السادسة المادة من و الفقرة ع بناء، ة و ورسد أول
محكمة حكم تأييد من مناصا الدائرة معها تجد لا- الذي مر،
تزوره عليها المد يدع لم وحيث "، نظاما المقررة بالطرق
تزوره يثبت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من حدثت أو -3

- (١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية الثانية ست ناف
 دائرة من المصدق - - ١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية
 عشرة ا ادية الدائرة من الصادر ا كم () درجة أن:) المملكة
 قضاء عليها استقر ما و و العقد أطراف من (والقبول يجاب)
 من أر انه توافر و - ته الشراء ب ن ل صص البيع لتمام ش ط
 أنه قضاء المقرر من فإن تقدم لما إضافة عقد من (ثامنا)
 المادة نصت وحيث، عليها التوقيع عل م المد وإن ار، التوقيع
 لتطابق واحد - ص عليها الموقع أن تب ن، م ٣/٣/٢٠١٦ والمؤرخ
 المد وكيل عليها اسد ند الذي العقد يتحقق لم ما و و العقد
 أطراف من والقبول يجاب تحقق عد إلا- ينفذ لا- ذلك أن
 شرعا المقرر من ولكن، لورث م وكذلك الشراء ب ن
 للانتقال قابلة ا صص:) أن ع التأسس الدائرة من المصدق -،
 ١٤٤٠ لعام ٥٠٦٩ رقم بالقضية الثانية التجارة الدائرة من الصادر
 ا كم () الدعوى رفض إ الدائرة معها ت مما، ذلك عل م المد
 إن ار عد، الدعوى ماثل المد يبدى لم وحيث، شأنه والقبول
 يجاب وتوافر البيع ع وارتضيا وافقا قد البيع طر أن الدعوى
 وقاع من الثابت ان ولما -،)، ١٤٤١ لعام ٧٦٩ رقم بالقضية و
 التجارة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
 المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٣: ة- الصفح رقم
 ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار الم تبة النظامية آثاره وسر ان البيع
 ة معها يث ت الذي مر ا صص تلك قيمة استلام عدم شأن
 والمستأنف المتداع ن مورث ب ن نزاع أي يثار لم وكذلك البيع
 ع اع اض أي عليها تصفية الدائرة إغفال: عاشر ا .) بالباطل ب
 نكم أموالكم تأ لوا ولا:) عا لقولها بالمخالفة بالباطل الناس
 أموال أ ل قبيل من عد دفعها إعادة ل ون المبلغ بذات المطالبة
 جواز وعدم عليها ال - ل شطب وتم النظام حسب تصفي ا تم
 قد التجارة ز أحمد شركة أن، درجة أول محكمة حكم تجا
 ل: ا المتعلقة با صص المطالبة جواز وعدم التجارة ز أحمد
 شركة الله رحمه ز أحمد الشيخ من ل تخارج عد أنه حيث،
 النظام حسب ل ا ولاوجود م ية شركة ع الدعوى إقامة قبول

وعدم الدعوى رد على ايجب وان -، 1437 منذ ل التجاري
الشراء قام فقد (الدعوى محل الشركة) التجارة ز أحمد
شركة، الشركة نفس من - 1434 العام ضده المستأنف
تخرج وكذا، ضده والمستأنف المستأنف مورث -، 1431
لعام للدفع الدائرة تجال: عشر اادي (8 ورقم 7 رقم
مرفق)و- 11/4/1437 بتاريخ التجاري ال - ل شطب وكذا،
التجارة ز أحمد شركة بتصفية التجارة ز أحمد شركة اعد
سي تب ل ونه للشركة اكم ومخالفة الدعوى الرأي وجه ا
وري تأث ه رغم ذلك لإثبات الكفيلة جراءات اتخاذ وعدم ا
صص مبلغ بدفع المستأنف من المبدئ اوري الدائرة اس
يضاح ع أجاب أصالة عليها المد أن (3 الصفحة بداية) ع اض
محل اكم من الثابت أن حيث فمن، بالباطل الناس أموال أ ل
قبل من عد مما مرت ن المبلغ دفع عليها فأجاب ذلك من أ ك
المد لدعوى وفقاً قيم ا أن ح ن، فقط (ر ال 450.000) بمبلغ
التجارة ز أحمد شركة لنفسه والده حصة شراء قيامه واقعة
عن - 09/11/1443 بجلسة مئة (ر ال 120.000.000) مبلغ
مقابل وذلك، المملكة ف ا حصص لوالده ان ال الشرات
جميع حصصه جميع منه شي أن ع حياتها حال والده مع
اتفق أنها:) عليها المد بمجرد حقوق البنوك استوفت وقد
الديون تلك من دين ب ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ إيداع
خلال من للبنوك والده ديون سداد خلال من سداد ا تم ر ال
مليون وعشرون تلك ومنتج جور ا دفعا أنها الدفع ذا من
البن إن وحيث، الزايدي القا - قبل من شأنه الصادر
العامه المحكمة قضية سنوات قبل للمحكمة وقدمت،
المبالغ تلك إيداع: ا صر لا المثال س يل وع عدمه من الدفع
ذا إثبات شأ ا من ال جراءات اتخاذ بالدائرة و و ان أغفلتها
الدائرة أن إلا الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من حيث الدعوى
قوق ا الديون اس يفاء ومدى الديون تلك من دين ب ل ا اصة
البنكية حساباتها المبالغ وإيداع المبلغ سداد المستأنف قام إذا
عما للاستعلام السعودي النقد مؤسسة مخاطبة - 1 المحاس

ية المسدندات لطلب - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)
رقم الدعوى ناظرة الدائرة جدة بمحافظة العامة المحكمة
مخاطبة - 2 عدمه. من والده عن المدفوعة المستأنف من
مرة المبالغ تلك بدفع المستأنف بإلزام - عاض محل - ا
كم صدور غفال ذلك ع وترتب جراءات تلك أغفلت الدائرة
ان إلا الدائرة. حوزة ل و لا الدعوى تلك المقدمة تقديمه
سبق ولما له لذلك: الطلبات بالإلغاء. حرا و جعله سلامة
الشرعة ومخالفة بالقصور ا كم عيب مما بالباطل الناس
أموال أ ل قبيل من عدا كم ذا ان ولما، أخرى ورد ما ع عليه
المد وكيل وأكد (. المد دعوى برد مجددا وا كم الصادر ا كم
نقض الموضوع و شكلا ست ناف قبول فضيلتكم من نطلب
أسباب من الموقرة الدائرة تراه ولما المنطوق تفصل لم
فالدائرة ا كم منطوق صيغة ع فقط منصب اع اضنا أن
نؤكد:) وحاصل ا المد وكيل من المقدمة عاض لائحة ع
الدائرة اطلعت كما، عاض بلائحة، رالا وثلاثون وثمانية ومئة
ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليون وثلاثون وواحد ثلاثمئة (ر
ال 331,882,138) مبلغ سداد عليه المد بإلزام حكمت
الدائرة إن حيث ال - يح النحوع يتوجب حام أن فضيلتكم
علم شرف ع يخفى ولا - جما المبلغ بذكر اكتفت وإنما عدد
م رغم التحديد وجه ع للمدع ن المستحقة المبالغ ا كم
مصدرة الدائرة تو - ولم عليه المد أن كما (الصك صورة
مرفق () 229014721194320022) قضا ي حكم بموجب
ثابتة وصية ناك بأن الدائرة إفادة تم أنها علما تنفيذ ا يمكن ح
مفصلة ت ون أن نظاما عدنان - 1: - ي ما اعتبار ع ن الوصية
أخذ و عد الشرعية أنصب م حسب المستحق ن بيان فإن عليه
و -، 12/05/1438 تاريخ و (38391575) رقم الورثة حصر
بموجب الورثة أحد و محمد عاتقة - 2 رالا. وسبعون مئتان و
ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليون و سبعون ستة (رال
96.779.270) وقدره مبلغ ستحق و و (1017092733)
رقم وعة، ز عباس أحمد - 3 رالا. عشر سعة و ومئتان ألفا

وخمسون وواحد وستمئة مليوناً وعشرون سبعة (رال
 27.651.219) وقدره مبلغ ستحق و (1007056847) رقم
 وة، ا رازي ع محمد يح الفضيلة أ اب رالا. وسبعون و سعة
 وثلاثمئة ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون وعشرة مئة (رال
 110.672.379) وقدره مبلغ والمستحقة المتداين مورث ا أو
 - وال الوصية شكلا ست ناف قبول: أولا- الموقرة. الدائرة
 مقام من اطلب فإن المدع ن مستحقات تفصيل وعدم وجو
 ال - يح النحوع ا كم تفصيل عدم الموقرة الدائرة لمقام
 تب ن وحيث و سبعون ستة (رال 96.779.270) قدره
 إجمامبلغ (1017092733) رقم وة، ز عباس أحمد
 عدنان للمد يدفع أن عليها المد بالزام ا كم: ثانيا النظامية.
 المدة لتقديمه (رال 27.651.219) قدره مبلغ (
 1007056847) رقم وة، ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة
 للمدعية يدفع وأن، رالا- سبعون و مئتان و ألفا وسبعون و
 سعة وسبعمئة مليوناً وعشرة مئة (رال 110.672.379)
 وقدره مبلغ الوصية لمستحقي يدفع أن عليها المد بالزام وا
 كم، رالا عشر سعة و ومئتان ألفا وخمسون وواحد وستمئة
 مليوناً وعشرون سبعة -02-11 بتاريخ النظام المودعة
 المذكرة ع الدائرة اطلعت كما ع اض. بلائحة ورد ما ع المد
 وكيل وأكد (رالا- سبعون و و سعة وثلاثمئة ألفا وسبعون
 واثنان وستمئة مليون أن تر لا عليها المد آثارا ال الطعون
 جميع أن الفضيلة لأ - اب أب ن أن أود، ز أسامة عليها المد من
 المقدم ست ناف ع جوابا:) ونصا، المد وكيل من المقدمة -،
 1445 عليها المد دفع أن: أولا: أقول يوضح زادة باب ومن
 عل لا للإجابة يكفي ما عليها المعض ا كم اسباب و حينه عل
 لا جابة تمت أن وسبق، عليها المعض ا كم ن يجة غ لموك
 المملوكة اصة ع وقع إنما المذور والص، ز أحمد موك
 مورث ملك الدعوى محل اصة لأن وذلك، له محل ولاي
 - لا ف لا الفصل لسبق النظر جواز عدم تتغ أن دون ا صوم
 ب ن قام نزاع إلا اية ح ام لتلك ت ون ولا:) نصت وال،

ثبات نظام من ٨٦ المادة إ واسد نادا، الدعوى تلك طرفا
 المورث يكن ولم، آنذاك الشركة ان والذي - الدعوى ذه محل -
 ز أحمد المورث حصص ع ول س للمول المملوكة اصة ع وقع
 الصدان يت المادة ذه و النظر (، وسد با محلا ذاتها باق و علق
 صفام البيع أن ع يدل مما إن: ثانيا لها. وجه لا النظر جواز عدم
 عليها المد دفع فإن و التا، تمثيلها أو عنها الصداق للمول ول
 س، الدعوى يُختصم ولم، يرزق حيا الوقت ذلك ١٢٠ و الثمن
 بأن يزعم وتارة رال ألف ٤٥٠ و الثمن بأن يزعم فتارة
 الدعوى ذه محل ا صص قيمة عليها المد تناقض و ثمن
 بدون ان المد عليها سد ند الذي المزعوم بإلزامها حكم ل -
 يحنة ن يحنة من لها خلصت وما س ي ل ا كم مصدرة الدائرة
 لها أشارت ما و هذا، اعتباره وعدم الزعم هذا اطراح يوجب
 الصارخ التناقض ف هذا، رال مليون وقدره بمبلغ قيم ل
 والذي لها المحكمة ت ليف عد غزالة أبو طلال المحاسب
 قبل من تقييم ل تم ال اع محل الشركة حصص أن و ما
 الفضيلة أ - اب العادلة. ا صص بقيمة أنها يزعم عليها المد أن
 و ما لذلك عليها التخارج وتم الشراء واعتمده، رال -
 وثلاثون وثمانية ومئة ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليون
 وثلاثون وواحد ثلاثمئة (رال 331,882,138) الدعوى يؤكد
 تناقضا والقيمة الثمن تناقض بل، تم البيع أن ع - يح دليل أو
 بنة يقدم ولم، الدعوى محل وأولاده ز أحمد شركة لها
 المملوكة اصة المورث من اشد ي فالقول بنة بي ما ول
 س البيعان اختلف إذا: وسلم عليها الله ص الله رسول عن
 مسعود ابن روى لما، الباع قول فالقول والقيمة الثمن
 ختلاف عند أنها صل أن و ما. و وعد اع اض رفض: أولا:
 الموقرة دائرتكم من أطلب فاي لذلك، القيمة يضمن فإنها اعتبار
 ة صف ا وأل مال ا رأس و - ب اختيار ا الشركة بتصفية قام
 عليها المد أن و ما، الباع قول وكيل فعقب (. ست ناف - يفة
 مو - ة ما وفق المبالغ وتفصيل ا رازي وعاتقة ز احمد
 عدنان من المقدم ع اض قبول: ثانيا موضوعا. ز أحمد

أسامة من المقدم ونطلب عليها المد عن وكلاء منا
المقدمة عاض لائحة ع المد وكيل جواب ع أيضا يطلع ولم
المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يطلع لم بأنها عل
المد جلسة ولك وي. الدائرة بر د فع عذر فإن، القاضي
ال نامج يقدمانها ما وإدراج أيام 5 مدة خلال المذكرات ب
بادل الطرف ن الدائرة فأف مت جابة. وتقديم لذلك م ال
الرد:) من لأجلها استم ل ما عل ا المد وكيل تقديم ل ا ي ب
ن فلم القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيا أطراف ا ا
والمبلغ عد عن المري تصال ع المنعقدة -، 20-02-1445
بأنها أفاد إنها ثم، مقبول غ السلوك ذا بأن وأف متها (، عل ا
المد من المقدمة عاض لائحة ع المد وكيل جواب ع والرد
المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يتع ن ادعاءات ع
انطوت وحيث، عليها المد من المقدمة ع اضية اللائحة ع عقبا
المد من المقدمة المذكرة إ بالإشارة:) ونصها، الدائرة إيميل
ع ليلا. بالأمس بجوابها تقدم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٤: ع-
الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار - عليها المد ان ا كم
مدونات من والبن ن الثابت أن حيث فمن: للبنوك المد
مورث ع المستحقة للديون ا صص بيع مبلغ سداد الدفع ع
التأكيد: أولا: ي بما عل ا الرد خلال من المبلغ لذلك بدفعه
ودفع (ر ل 120.000.000) والبالغة ل صص الفعلية
القيمة به مدون المد مورث مع حصص بيع عقد إبرام مفاده
جور ا دفعا أثار قد - المستأنف رقم بن ي شيك: ا صر لا
المثال س يل ع نورد ا، للبنوك للمبلغ عليها المد سداد تث ت
دامغة لمس ندات توصل عليها المد إن وحيث، للبنوك - المد
مورث - والده ديون سداد بمبلغ الوط العري للبنك ز عباس
أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسد با الوط العري البنك
لصا - الفر - السعودي البنك ع م - وب - 26/11/1431 وتاريخ
(599140/1) البنك لصا الفر السعودي البنك ع م - وب -
26/11/1431 وتاريخ (599139/1) رقم آخر بن ي شيك (. ز

أحمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (رال 3.000.000)
وقدره ذين إن وحيث (. ز احمد أسامة) عليها المد بتوقيع
ومذيل (رال 3.000.000) وقدره بمبلغ الوط العري للبنك
ز عباس أحمد من المسددة القيمة بـ ونه مسد با الوط العر
ي وحيث، للبنوك - ا ص ص با ع - المد مورث ع المستحقة
الديون دفع طرق عن ل ص ص الفعلية القيمة سداد عليها المد
دفع ع تث ت ودامغة قوة قرنة عدان المس ندين عليها المد
من المقدمة الطعون أوجه ب افة والتمسك التأكيد: ثانيا
الدعوى. رد معها يتعن مما، الدعوى الرأي وجه التأث شأ ل
من جورة مسدندات عد المسدندات تلك إن حائزة بآة
قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع وكذلك، الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص
عدم الدفع) سيما ولا الطعن محل ا كم ع القصور الدعوى
بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم - ست ناف مدار - ا كم
ع الطعن وجه إ نضيف: ثالثا خرى. الطعون ببا التمسك مع
(به المق - ال - اية وفق الدعوى تلك ع التجارة المحكمة
اختصاص ين سط) ع بناء نصا اختصاصا سبب ت الدائرة أن
ا كم مدونات من فالب ن، الدعوى بنظر باختصاصا سبب ته
فيما ال سبب ب التجارة المحاكم بنظر) تتعلق فإ ا عل ا الم
ساند للمادة بالرجوع أنه: أن ذلك ومعيب قاصر سبب ب
الدائرة سبب ته ما إن وحيث (، التجارة المحاكم نظام من)
16 (المادة من (4) الفقرة ع و شتمل مادة 250 عن يز د
ما إ تصل ال النظامية النصوص من العديد ع يحتوي الشرآت
نظام إن وحيث (، الشرآت نظام أح ام تطبيق عن الناشئة
والمخالفات للدعوى تاما خروجا تخرج الدعوى ذه طبيعة أن
كما - . العدم ساوي والفرض - ا فرض ع - بي ما العلاقة شآبت
ال المخالفة وجه تحدد لم الدائرة أن وحيث مرة القواعد من
العديد تلك بنظر باختصاصا حكم ل تأس س للدائرة سيغ
الدعوى تلك طبيعة مخالفة أي توجد لا- إذا الشرآت نظام
أح ام تطبيق عن الناشئة بالمخالفات ا اصة الفقرة تلك

عن الدفع: را عا الدعوى. بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم اكم من مناص لا- و ضد، بالإلغاء حرا و جعلها بالقصور اكم عيب مما، البيان نفة المادة هذه بناء الدعوى خاص نص فيها يرد لم فيما) أنه ع نصت التجارة المحاكم نظام من (93) المادة أنت لما: بالتج يل عي لا تناقضات ع تنطوي ل ولا تحرر لا لعدم الدعوى عن النظر بصرف قد الشرعية المرافعات نظام من (66) المادة إن وحيث (، التجارة الدعوى طبيعة يخالف لا بما المحكمة بنظر تختص ال الدعوى ع الشرعية المرافعات نظام أح ام تطبق، النظام: " المغ - عا الله رحمه - الموفق قال، به المد معلومة، معلومة أي محررة الدعوى ت ون أن الدعوى شروط من أن من - الله رحم م - الفقاء قرره ولما، الدعوى تحرر استلزمت تحررا محررة إلا- الدعوى ت - ولا: " ال وي الشيخ قال تحرر لا قبل ف لا السدي - لا- الدعوى أن ونظاما فق لا المقرر من ان ولما (، 8/ 510) محررة إلا- الدعوى اكم سمع ولا- نجد الدعوى لائحة بتمحيص إنه وحيث (. 436-435-6 -) (القناع كشاف ") مج ولا يلزمه أن يمكنه ولا ألزمه به اع ف فإن المد ادعاه عما عليها المد سأل اكم لأن المد علمه بناء البيع بطلان ع ف ا و ساند دعواه ضمن قد المد أن ذلك و ام والغموض بالتج يل الدعوى عيب تناقضات ع انطوت حيث نظاما اللازم الوا - التحرر من خلت قد أا - دعواه ومضمون فحوى يناقض بما دعواه ختم أنه إلا- (، البيع فة أثناء للآلية المورث فقدان ع بناء باطلة و الات البيع عملية لا أجرت ال الوالات أن:) نصا أورده ما ع الدعوى يجعل مما أخرى مرة البيع عقد ب - ة وأقر عاد ثم اصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام وطالب - الوالات بطلان ن يجة البيع عقد بطلان ف لا يطالب ان ال السابق عاتقة) عل لا المد استجواب بطلب الدفع: خامسا الدعوى. تلك عن النظر صرف معها يتع ن مما والغموض و ام بالتج يل الدعوى عيب الذي اسيم التناقض ع منطوية (، مباشرة خصمه استجواب اصوم من لأي - 2:) أنه ع تنص

التي تثبت نظام من (20/2) المادة نص ع بناء: الدعوى الرأي
وجه التأث شأنه من استجواب الون (ا رازي يحضر أن
استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابها ا صم بحضور تأمر أن - ا
صوم أحد طلب ع بناء أو نفس ا تلقاء من - للمحكمة:) أنه ع
النظام ذات من (21/1) المادة وتنص دون ذلك ضرورة عدم
بزعم رفض المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة) عل ا المد
استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليها المد
ان ولما (، لذلك المحددة ا لسة ثم (عليها المد - اب ا) ا
تطالب دعوى عل ا المد تقيم أن س ساغ لا إذ منطقي وغ مف
وم وغ م م رد " ا ياد ع " عل ا المد بأن بالقول واكتفى ساغ
س ب أو و ا م ر ا كم. عيب نحو ع ساغ س ب عليها الرد أو
واجابته تمحيصه يتع ن جور ا دفعا ونه من الرغم ع وا - م ر أو
س ب دون رفضه وراء الدائرة ا ساقت وقد، ا ياد ع ت ون
مور ا اس يفاء لثبوت الدعوى تلك رفع رغب ا عدم سي
بت حيث الدعوى تلك مؤثرة ست ون أقوال ل ل ون
للاستجواب وإحضار ا عل ا المد استجواب بطلب تتمسك
وحيث مكتب من الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
بالدفع والتمسك التأكيد: سادسا الدعوى. الرأي وجه التأث
شأ ا من فإن ثم ومن ا صص لقيمة المد ومورث المنظورة
التخارج دعوى الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
مؤداه جور ا دفعا الدعوى تلك فجر منذ أثار عليها فالمد: ا
صص لتقييم كأساس غزاله أبو طلال تقدير يتضمن والذي ب
- ته المد أقر وقد المد ومورث عليها المد ب ن ر ان
ومكتمل - يح عقد تقدير ا تم قد المباعه ا صص تلك أن -
1: أن ذلك دارة المحكمة لدى ب امل و ما القيمة تلك
والمشي الباع ارت - وقد الرضائية العقود من البيع عقد أن
و ما، ر ال مليون وعشرون مئة (ر ال 120.000.000)
وقدره بمبلغ المد مورث حصص قيمة استمر (والده حصة
%- 90) ب سبة التجارة ز احمد شركة ك ا صة وتملكه المد
مورث حصص شرائه عد عليها المد فإن ذلك إضافة ونظاما.

شرعا المعتة الي ما والتوقيع عليها للمد حصصه و يع
 الشركة من بالتخارج قام ثم والده صص عليها المد ملكية
 شأن اء اض أي بيد ولم س د ت ن لمدة عليها المد مع الشركة
 شراكتها المد تامة مخالصة عد القرار ع التوقيع أن ع تفاق تم
 بموجبها والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م - الدعوى محل -
 التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع
 ب خطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434 لعام 9/ع/2 مجلد - 7
 عدد - 130) برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل
 ذلك تأكيد تم وقد - المشي - عليها المد لزمة وإبراء و ائية
 تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد مواج ة ية يك
 سب المحرر ذا إن وحيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34)
 رقم بجدة الصناعية التجارة بالغرفة العدل اتب وحيث (، نظاما
 المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من
 حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما
 ال افة ع ة الرسد المحرر:) أنه ع قضاء المقرر ومن الشركة
 بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ب اءة وإقرارا
 صص تلك شأن التعاقد ب - ة منها وصرح ا وا - ا إقرارا عد
 القرار ذا ع المد توقيع إن سُقط مما ونحوه براء) أن قضاء
 المقرر من انه وحيث (، مردود فسعيه يديه ع تم ما لنقض
 سد من) انه المقرر من أنه وحيث (، ا لاص ا ق قرار
 الرجوع جواز عدم) - (١٤٤٤ لعام ٩٠٣٠٧٧٠٤٤٧ رقم
 القضية - ١١/١١/١٤٤٤: وتاريخ ١٥٠٩٤٤٣٠ رقم با كم
 الصادر التجارة بالمحكمة الثالثة التجارة الدائرة من
 الصادر ا كم () ا ق من الصادر القضائي بالإقرار التمسك:
 سا عا الفع. بتقييم ا ومقر الطرف ن ب ن فعليا مقيمة ل و ا
 محاسن تقييم بموجب ا صص تقييم إعادة يجوز لا- فإنها تقدم
 ما ع و ناء شركة مورثها حصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام ا
 كم غية دعواه أقام المد أن الدعوى من الثابت أن حيث فمن:
 المد ومورث عليها المد ب ن التام البيع عقد ب - ة المد
 وبالغلة ل صص الفعلية القيمة تضمن والذي المد ومورث

عليه المدب بن الم ص ص بيع عقد بتقديم الدعوى فجر
منذ دفع عليه المد أن وحيث، التجارة ز أحمد النظامية آثاره
وسر ان ومضمونها العقد ب - ة أقر قدي ون المد فإن ثم
ومن، بطلانها التمسك أو البيع - ة المد طعن عدم سي ا
الدائرة أكدت وقد (، رال مليون 120) المد. دعوى برد
القضاء معها يتعن الذي مر ومضمونها بنوده إن ار ثم ب ته قرار
يتم بحيث العقد بنود تجزئة جواز عدم قضاء المقرر من انه ذلك،
حقه لية حائزا وأض ونظاما شرعا المعت ة أليته ب امل و
و - المد مورث ب ن ا ص ص بيع عقد توقيع الثابت أن و ا
ص ص لقيمة المد مورث واس يفاء الم م العقد ب - ة سبق
ما عضد ومما ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٥: ة- الصفح رقم
١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار بالغرفة العدل اتب أمام والمث ت
التجارة وزارة من الصادر التصديق بموجب ا ص ص عن التنازل
قرار ع بالتوقيع المد مورث وقام -، 16/10/1431 بتاريخ عليها
والمد - للتعاقد التوقيع تاريخ من (املة سنوات 5) ع يز د ما
عد أي - 1436 عام إلا- عنها وليا عي ن يتم ولم -،
16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) - يفة (257)
الرقم تحت بجدة التجارة تلك بمقابل للمطالبة طرق أي - أ
ليته توافر ظل - المد مورث سلوك عدم ان وحيث،
والنظام الشرع ل - يح وموافقته العقد - ة يث ت الذي مرا
ص ص بيع عقد ع التصرف أعمال من عد البيع بأن العامة
القواعد تق - " أنه قضاء المقرر من ان ولما، الدعوى محل ا
ص ص تلك لقيمة اس يفائهم ع قاطعا دليلا عد باس داد ا ح أو ا
ص ص وقت أي التصرف بوقت للتصرف لية بتوافر والعة
عليه ي ر ولم الرشده سن بلغ من و و للتصرف أ ل و
ممن ينعقد العقد فإن ثم ومن المشي أو للبا ع بال سبة
سواء المد وادعاءات ردود فيتمحيص: ج وتدل س تناقضات ع
المد ادعاءات انطواء: ثامنا ". ذلك عدم ما أي ألية ع يطرأ
قد لما ووجوده العقد - ة ع أثر ولا- العقد ا عقاد مالك ووالده

عليه المدب بن المم العقد بـ و ر طعن ا كم مصدره
الدائرة لتضليل سعيه س يل - 1: ي فيما ذلك وتج ا
والتناقض الوا - التدل س عل ل ران أ ل نجد عدة لدى
الدعاوى عديد أقام أنها من الرغم ع عليها يطلع أو عنها سمع
مرة أول أنها وزعم، ر ال مليون 120 بقيمة عل ال ا - تم وال
الفعلية ا صص قيمة يث ت والذي ا صص دعوى ذكر عليها المد
وكلاء أحد أنها نصا وذكر سمية بالقيمة ان العلاقة ذات ال ا ت
لدى المثل ت العقد بأن دائما يذكر ان المد أنها كما - 2
الموضوع. بذات قضائية ج ل ت سابقا عليها واطلاعها و - ته
بقيمتها وعلمها يقينا علما بالعقد علمها يث ت و ذا، الدعاوى تلك
جلسات إحدى ضبط ثابتة وأ ا ر ال مليون 120 ل صص الفعلية
القيمة أن سابقة إقرارا عت المحكمة أمام سد و ته أن ذلك ب و
ره الطعن أو - ته إن ا ر أو إن ا ره حقها سقط مما ال و ر أو
بالإن ا ر عليها يطعن ولم أخرى قضائية دعوى مواج ته تقديمه
عند الصادر المحاس التقييم ع دعواه وكيلها اس ناد الدائرة ع
المد تضليل يث ت ما أن كما - 3. " ا ل ص ا ق قرار الرجوع
جواز عدم " قضاء المقرر ومن، و - ته بالعقد وتاريخ (185/17/2)
عشر الساعة التجارة الدائرة من منظورة انت ال التخارج
دعوى الصادر غزاله أبو طلال مكتب من أن:) نصا ف ا جاء
ال ا واية مذكرته وكذلك ا كم الوارد النحوع - الدعوى بتلك و
علق ا ارتباطا وعدم الدعوى بموضوع الدعوى تلك صلة ينفي
أنه ح ن - 2/12/1432 الدائرة ع المد تضليل وؤكد يث ت مما
(؛ له... محل ولاي لا دفع - 2/12/1432 وتاريخ (185/17/2))
رقم با كم ف ا الفصل لسبق الدعوى النظر جواز عدم عليها
المد دفع موظف و أسامة باسم ا صص نقل ز أحمد وكيل بأن
ذكر أنها المد تضليل ومن - 4 يضره. ما و ك لمص ته و ظنها يراه
ما الدعوى تلك من يأخذ بحيث الوقا ع ي ع فنجده العقد تبطل
ال العامة القواعد من ل ست لية نقص أيضا ست ن من أك
عد الشركة ذات من تخارجها عملية إتمام بتوكيلها عدنان المد

قام من نفسه و نجده أسامة عند عد بل الدعوى تلك حق له
ان ان بحقه تمسك عدنان ان نرى ولم للإبطال قابل يصبح نا
فالعقد ا التمسك المصرة لصاحب تج ال رادة عيوب من عت
انما مطلقا بطلانا ة عدم المد من المبدى الدفع ع جوابا: المد
من المقدمة الموضوعية الدفع ع الرد: تاسعا الدعوى. ذه منه
تقبل فكيف نفسه المشي ع بها ا اصة ا صص باع سنة
فضيلتكم فنجيب، الشركة لموك المملوكة ا صة ع وقع الص وأن
ز أحمد مورثه ملك الدعوى محل ا صة أن ع تأس سا ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع والمقيدة جدة
بمحافظة العامة المحكمة من الصادر ن ا كم ن تمثلت به
المق - ال - اية حازت أخرى بآلة قضائية أح ام ع عليها المد
اسد ناد أغفل المد: - بالتا بن صا القا - ولدى المحكمة بذات -
8/6/1433 وتاريخ (33286392) رقم الدعوى وكذلك،
الدعي - مبارك بن محمد القا - لدى - 4/3/1432 وتاريخ (3218883)
برقم بالمحكمة إبطاله المراد - البيع عقد
المحكمة أثبت وقد المباعه ا صص لقيمة المد مورث استلام
تضمن والذي - ومور ما المستأنف ب ن تم الذي البيع إبطال
ف ما طلب وال الزايدي محمد وقد الدعوى برد ا كمان وق
المتعاقدين بحق القانونية آثاره وإنتاج العقد لة اللازمة ران افة
وتوافر الثمن باستلام بنوده وة بي ما الم م البيع - ة الدائرتان
وأثبت - القاضي ا كم ع سد ناد جواز عدم جوابه المد
ادعاه ما أن أخرى. مرة إثارتها إعادة يجوز فلا- ثم ومن به
المق - ال - اية وحازت البآلة الصفة ح ام تلك الك سد ت
اطلع بالاتفاقية المدون الصدا ع توقيعها قبل المد: 1/ب: أن
ذلك عليها مردود ف و - 02/12/1432 وتاريخ (185/17/2)
برقم الصادر عشر الساعة التجارة الدائرة من الصادر بيع ف
ا بما للشركة والما - والما القانوني الوضع جوانب ب افة
تاما علما وعلم - الص المتضمن ا كم ذا صدور أثناء -
الدعوى محل للشركة والما القانوني الوضع ع النحوع - ا
صص تلك ثمن اس يفاء عدم دفعا يبد ولم مر ذا ع

معارضة ثمة يبد ولم الوضع ذا ارت - وقد عليها للمد
بالشركة لها مملوكة انت ال ل صص مورثها ز أحمد شركة)
الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده والمستأنف
المستأنف تصا أث ت الذي القضا ي با كم المدون الص ذا ع
وقع ذلك ع و ناء - يدعيها الذي % (10 -) ال سبة من الشركة
بنصر به يتعلق ما وكذلك، التنازل ذا ع اع اضها وعدم ا كم قبل
عليها للمد عوض ع ا تنازل ال % (90 -) ال والده ب سبة
يتعلق ما سواء (التجارة يؤكد ومما: 2/ب الرأنة. المطالبة تلك
ف ا بما - مطالبة أي حقها إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة
بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ا كم ذا بموجب وأبرأ
بالشركة بيع ب - ة المد أقر بموجبها والذي - 21/11/1433
بتاريخ الم م التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل
الشراء قرار ع المد توقيع و ا كم ذا ع سد ناد جواز - ز
عباس أحمد بن أسامة شراكة وإقراره التجارة ز أحمد شركة
للشراء ا ديد القانوني بالوضع إقراره طرق عن عليها المد ا
التجارة ز أحمد شركة صصها مورثها برقم التجارة وزارة
لدى الشراء قرار ب - يل ذلك تأكيد تم وقد الشركة تلك
المد مورث حصص شراء ع بناء ف ا منفردا شرا أصبح وال
الشركة كشرك - عليها المد الشراء قرار أن حيث -
10/2/1434 وتاريخ (7050/34) رقم بجدة الصناعية التجار
ة بالغرفة العدل اتب بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434
لعام 9/ع/2 مجلد - 7 عدد - 130) لائحة من الثابت: أن ذلك
سديد غ الدفع ذا بان عليها فنجيب، الباع قول القول ب ون
والدفع المد ادعاء ع جوابا البيان. نف التجاري ا كم ع مب يا
جاء عليها والتوقيع لها والمبذول البازل اختلف إذا) أنها التجار
ة المحاكم قضاء المقرر من أنها وحيث، المال خروج - ل صص
المشي - عليها والمد - ل صص الباع مورث - المد اختلاف
الدعوى كشاف، للسيوطي والنظائر شباه، للزرك - المنشور)
الفق ا ن ولما، خروجها وصفة بطريقة أعلم و و للمال
مالك أنها ذلك يمينها مع البازل قول فالقول خروجها طريقة

المال الباع فإن الباع قول القول بأن المد به دفع ما - ة -
العدم ساوي والفرض - فرض وع (. تمليكها بج - أدري و و
المملك لأنها يمينها مع الدافع قول القول أن قرروا (لل و ي
القناع المطالبة المد حق سقوط الدفع: عاشرا ورث. ونه
تتعدى لا فصفتها بقولها ولا يؤخذ والده محل المد يحل أن يجوز
ولا، لها قول فلا ثم ومن الله توفاه قد - ز عباس أحمد - ل - يح
وفقا - أنها وحيث، مورثها من عليها للمد المباعه ا صص قيمة
من بنص به يطالب المد أن الدعوى من الب ن ان لما: التجار
ة ز أحمد شركة المباعه ا صص بقيمة 3 / 22 بتاريخ 6/م
رقم ملي مرسوم الصادر الشرات نظام شأ ل سري ان
- الدعوى محل - الواقعة - أ: لذلك و يانا الدعوى بتلك
المطالبة حقها سقط المد فإن - النظام عقد لشروط وفق
لغ أو الشراء لأحد حصتها عن ي نازل أن للشرك يجوز:) أنها
ع النظام من (165) المادة نصت وقد ، 1385 / 3 / 17 بتار
خ 185 رقم الوزراء مجلس وقرار - 1385 يطلب أن شرك ل
ل يجوز ا لة هذه و، التنازل شروط الشركة مدير طرق
عن الشراء با يخطر أن وجب لغ عوض حصتها عن التنازل
الشرك أراد إذا ذلك ومع، الشركة مراعاة مع ف ل
التصرف ا ق ا صة لصاحب ان سد داد حقها الشراء أحد
ستعمل أن دون خطار تاريخ من يوما ثلاثون انقضت فإذا، ا
قيقي بتم ل ا صة اسد داد م م ل حصة ب سبة س داد طال ب
ن ا صص ذه قسمت حصص بجملة يتعلق التنازل و ان شرك
من أك س داد حق استعمل وإذا (، 157) المادة من الثانية
الفقرة حكم أجازت أ ا المادة تلك مفاد ان ولما - ب (. 158)
المادة من الثانية الفقرة حكم مراعاة مع س داد طلبوا الذين
للشراء ا صة هذه أعطيت واحدة بحصة التنازل علق وإذا،
المال رأس طلب - المد و إقرار - الثابت إن وحيث، عوض ا
صص تلك ع ا صول وطلب س داد حق جميع م أو عض م الشر
اء من لأي وأجازت الشراء لأحد حصتها عن التنازل للشرك ع
اعاض ثمة يبد ولم ا صص تلك شأن الشفعة حق أو سد داد

حق يطلب لم المد إن وحيث، المدع عن ومورث لمورثه المملوكة ا صص اس داد (ز أسامة) عليه المد عليه المد عل ا ساند ال الرسمية المحررات و ا صص تلك لقيمة عليه المد مورث استلام و ث ت عضد ومما الدعوى. بتلك مطالبتة جواز عدم ثم ومن، ا صص لتلك البيع ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٦:٠٠ الصفحة رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار عليه المد مورث استلام تث ت وال ل ية والمك سبة بالتوثيق المنوط (العدل كاتب) العام الموظف بتوقيع والمذيلة عليه المد من الموقعة الشراء قرارات والمتمثلة است نافه ال افعة الرس (المحرر:) أنه ع تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد مواج ع ية يك سب المحرر ذا أن وحيث، ا صص تلك بيع عن حقوقه واس يفاء عقد ب شر قام عليه المد فإن ذلك إضافة (.) نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من حدثت أو، م متة حدود محرره ا قام أمور من فيه دون بما ل ية مك سبا ال شر ذا معه يض مما بذلك تتعلق دفعو ثمة بيد أو المد عليه ع ض ولم الرسمية ا ردة عليه والمد المد مورث حصص اس داد عد التأس س المتعلقة الدفع من صفة ذي غ من لرفع ا الدعوى قبول عدم الدفع أن نظاما المقرر من ان لما: صفة ذي غ من لرفع ا الدعوى قبول عدم الدفع: عشر ا دي المد. مواج ع أو الرضا الثلاثة العقد أر ان أحد ا عدم ال و كما موضوعية لاعتبارات البطلان رجع إذا المقرر من إن وحيث، الدعوى عل ات ون مرحلة أي ا الدفع يجوز ال العام بالنظام عاد البطلان حالة و بالإجازة البطلان يزول ولا، أثرا ي تج ولا. كأصل منعدم الباطل العقد أن وتخلص العامة للقواعد يخضع الذي و البطلان ذا فإن الثمن أو الس ب أو المحل ا صص قيمة تقدير طلب للمد صفة لا كذلك و ال فيصبح أيضا - ته قررت والدائرة العقد ب - ة أقر المد أن و ما، التعاقد قبل عل ا انا ال الة ا المتعاقدين برد مجددا والقضاء المستأنف ا كم بإلغاء:

الموضوع شكلاً. ست ناف قبول: ي يما القضاء فضيلتكم من نلتمس تقدم ما ع و ناء ا ق. ذلك أيضا للدائرة ول س - يح عقد، ل ا تالية أيام 3 عليه وللمد، تاريخه من أيام 3 للمد ختامية مذكرات تقديم الطرف ن من الدائرة طلبت ثم، جوابه لتقديم م لة يطلب بأنها: قائلاً المدعي ن وكيل فعقب (، الدعوى مورث ع قيم بإقامة (قط) حكم صدور تاريخ ح ن إ البيع لواقعة الزم ال سلسل ع المذكرات شتمل وأن، سابقا بيانها تم لما مكررة وغ مختصرة المذكرات ت ون أن ع، النظام ع جابة إرسال عذر إن إنه ع، النظام ع الردي ون بأن طرف ل أف مت كما word و pdf بصيغ وت ون، عل ل الدالة المسندات وإرفاق التواريخ ذكر مع، الطرف ن ذلك. طرف ل فتف م، م ما ل إيميل ع بالإجابة خر الطرف ب و د طرف ل يقوم أن ضرورة مع APP-JED- COMM2@moj.gov.sa: التا الدائرة إيميل ع إرسال ل فيمكن المذكرة وع، القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيأ أطراف ل والمبلغ عد عن المري تصال ع المنعقدة -، 04-03-1445 جلسة و الدعوى. نظر تأجيل الدائرة تقرر وعليه وقاع تفاصيل ندلف أن وقبل البداية:) وحاصل ل - 1445/ 02/ 25 بتاريخ (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة)و(ز عباس أحمد عدنان) المدعي ن وكيل من النظام المودعة ذلك عد الوصول ثم ومن الدائرة ف م ع لل شوش محاولة أي نقطع ح الدعوى لأطراف المملوكة الشرارات وملاك سلسل فيها نب ن بيا ي رسم الدائرة لمقام نقدم أن نود المائل ال اع س م أطراف عدة يملك ا القضية ذه ال اع محل التجارة ز أحمد شركة أن: أولاً: ي الدائرة لمقام يت - أعلاه البياي الرسم من (، البياي للرسم يُنظر) جلية. ناصعة ل قيقة أطراف عدة يملك ل وأولاده ز أحمد وشركة - 3 (. ١٠%) تملك وأولاده ز أحمد شركة - 2 حق. وجه دون عليها المد عل ل استحوذ ال % (90) ز أحمد موك مورث - 1: ي كما ز غازي أبناء يملك ل % (٢٣ -) د ز. لعدنان % (٢٣ -) ج التجارة. ز أحمد

شركة يملكها الشركة هذه من (٣١ -) ب ذلك. عد أوزو وشركة ز لأسامة (٢٣ -) أ: ي كما سم، عليها للمدا صص إفراغ تم وقد، التأسس عقد بموجب ل م المملوكة ا صص امل عن ز غازي وأبناء ز عدنان المول تنازل (١ مرفق) الص حكم ع بناء ثم وأولاده. - ١٤٣١-١٠-١٦ بتاريخ: ثانيا اياة. قيد ع ان لأنها؛ فيها طرفا الشر افة سب من يملكه وما ز أحمد المورث يكن ولم، فقط آنذاك ال اع أطراف مُمثلا ان الص وذا بيع و و الماثلة ومطالب نا نزاعنا محل و البيع وذا (، 90 %) البالغة وعاتكة عدنان موك مورث حصة لنفسه واع، التجارة ز أحمد شركة عقد بتعديل أسامة عليها المد قام مدينة من ط تقرر صدر، - 1431-11-03 الموافق م 09-11-2010 و تاريخ قليلة بأيام عليها المد قبل من المزعوم البيع عقد عد - ١: ي كما ويا ا أوجه عدة من ونظاما شرعا باطل تصرف أي و التا، منعدمة موك مورث ألية أن ع مما؛ دراك وضعف المتقدم الشيخوارف من عاي ز أحمد ب أن تضمن: الوط با رس الطيبة عبدالله الملك إ والده وأملك أموال ينقل أصبح أسامة عليها المد لأن؛ اد ع قيم إقامة بطلب تقدموا ز أحمد غازي ورثة أن: ذلك ودليل، أثره عليها ي تب ولا معتد وغ باطل لهي سب -05-09 وتاريخ (٣٧١٥٣٥٩٢) برقم ست ناف محكمة من عليها والمصادق، - 26-07-1434 وتاريخ (٣٤٢٨١٤٤٩) رقم القضا ي ا كم بصدور المطالبة هذه وآلت، بالباطل نفسها محل ا صص انتقلت بموجبها الذي البيع عقد بطلان الدائرة لمقام بجلاء ي ب ن وذا (٢ مرفق) أليتها. عدم لثبوت قضا ي حارس وإقامة ز أحمد ألية عدم ب بوت القا، - 1437 أ رة بحوا ا صص انتقال واقعة و عد - للتصرف مسقطان وكلا ما - إدراكه عدم أو ا صص ب يع الله رحمه ز أحمد موك مورث علم عدم ع يدل ومما، عليها للمد الدعوى محل قاطع نص القضا ي الضبط و ذا (٣ مرفق) جوابه. وضبط ش ئا بيع لم بأنها فأجاب ؟ البيع واقعة عن بجدة العامة بالمحكمة اءات قا - قبل من سؤاله

تم، تقر با أشد ر وأملأكه حقوقه وانتقلت ز أحمد موك مورث تو - ١٤٣٨-٤-٢١ بتاريخ - ٢ حق. وجه دون اصص ع واستحوذ والده إدراك وعدم لمرض عليه المد استغلال يظ ر ال اع أمام المنظورة الدعوى ذه وأمه عدنان موك أقام: ثالثا (. ٤ مرفق رث حصر صك مرفق) وأسامة. عدنان وولديه ا رازي محمد عاتقة المدعية زوجته ورثته وانحصر، لورثته مواج ة العادلة اصص بقيمة ال امه وأصبح، وعدوانا ظلما لنفسه عليه المد نقل ال التجارة ز أحمد شركة من (% ٩٠) البالغة والده حصص بقيمة للمطالبة الموقرة الدائرة بصفة بذمتها المتعلقة اقوق سيفوت جراء ذا أنه منه. ظنا المنفردة بإرادته - ل ا وشطب الشركة بإء قام أن عد، ا صص ذات عي يا ول س بذمتها متعلقا صيا موك طلال ا ب تقييم وفق المثل ت عليها المد مع موك ص: أن: ذلك و يان، ال اع محل وخارج باطل دفع فإنها؛ ال اع ذا بات الص بأن عليها المد يزعمها ما أما: را عا صية. و ستحقاق، الدعوى يختصم ولم يرزق خ لأن؛ ز أحمد والده بحصص ل ا علاقة ولا، أولاده و ز أحمد شركة من % (23) والبالغة لها العائدة اصص ع ان غزالة أبو و ن والده حياة إبان عليها والمد موك ب ن حصل الذي الص ب ن المزج ومحاولة رث سد ب التملك إل م وآل، الله رحمهم المورث وفاة عد المطالبة محل اصص لموك شأ الدائرة ف م ع ينط لن و شوش شغيب - التجارة وأولاده ز أحمد شركة من % ٩0 اصص - بالباطل عليها المستحوذ رث موك حق وإسقاط لدرء؛ بالإرث ستحقاق و الثمن بأن يزعم فتارة، الدعوى ذه محل اصص قيمة تناقضه و ثمن و دون باطلا ان عليها المد يزعمها الذي المزعموم البيع أن ع يدل مما إن: خامسا النافذة. و صا قام صية ونفقات مصروفات ا يزعم أخرى وتارة، والده عن بنكية ديون سدد أنها يزعم فتارة الدفع آلية وتناقض، رال مليون ١٢٠ و الثمن بأن يزعم وتارة، رال ألف ٤٥٠ حكم ا - يحة ن يحة من لها خلصت وما سي ل ا كم مصدرة الدائرة لها أشارت ما و

هذا اعتباره وعدم الزعم هذا اطراح يوجب الصارخ التناقض و
 هذا، يزعم كما بإنفاق ل مليون ٣٣٠ عن يزد لما مليون ١٢٠
 من ا صص قيمة وارتفاع حكم ا الدائرة عليها اس ندت الذي
 التقييم أن من عليها المد يزعمها ما أما: سادسا العادلة. ا صص
 بقيمة بإلزامها الدفع ذا ع فالرد؛ ستقيم ولا ي فلا - المذكرة ذه
 اس لال بيانها تم كما بال امل لها المملوكة - أز و شركة دخول
 عد ان التقييم تاريخ ا البيع تاريخ من فقط واحد عام خلال
 محكمة أمام معروضة تكن لم أدلة أي المحكمة تقبل لا: "

ع ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من والعشرون ا
 ادية المادة نصت: شكلا - أ: ومضمونا شكلا الباطل قيمة
 بارتفاع الدفع ع مناط ل وتحقيق المادة ذه نص و إنزال "،
 حكم ل ذلك المحكمة تب ن أن ع، لقبول ل مقتض يوجد لم
 ما، تقديم ا ا صوم بام ان وان و الدرجة ومس س أ ميتها
 مع لاسيما بتدائية الدائرة أمام هذا الدفع عليها المد بام ان ان
 أنها إذ شكلا ومردود ساقط دفع فإنها، المزعومة البيع واقعة
 عد أوز و شركة بدخول ا صص دخول أن مع، ذلك عن عليها
 المد وأ م ل كم س ي ا الطلب ذا ع ونصت ا صص قيمة ارتفاع
 ع ب نة تقديم عليها المد من بتدائية الدائرة طلبت أن عد إليها
 ا اة لمقام نب ن: موضوعا - ب القضية. مسار ع الدفع ذا
 تأث عدم علم بذاتها و أنها منه ستخلص به الدفع عن
 عليها المد وإ ام ومشر رقديم حدث ل صص كمالك أوز و
 شركة ع ينصب ا ب تقييم أن: ول: وج ن من موضوعا باطل
 دفع ل صص كمالك أوز و شركة دخول سد به ال اع محل ا
 صص قيمة بارتفاع عليها المد دفع أن الدائرة علاقة ولا-
 العادلة السوقية قيم ل ع مؤثر غ ف هذا، معينة ب سبة فقط
 ل صص مالكة أز و شركة وون، ال امات من عل ل وما
 وأصول حقوق من ل ل بما التجارة ز أحمد حصص أن
 الدائرة علم شرف ع يخفى ولا، حينها عليها المد ذلك ع ع-
 ض ولم تقرره إليها شر ولم ا ب حسابان عن محاس يا غيب
 أن يمكن لا- التقرير و هذا، به للتقييم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك

بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة
٧: ٥- الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار قيمة ارتفاع أو
الما المركز قائمة يظ ر جديد مال رأس ب - إما الملكية
حقوق ع يطرأ إيجاي بتأث إلا- السوقية قيم لا تتغ لا- متداولة
غ أو متداولة ل لا كأصول الشرات الدائرة ثم ومن سابقا
بالتخارج ا كم إليها اسد ندت والذي ا ب قبل من ا صص
تقييم أن: الموضوع الرد من الثاني والوجه المالك. اسم
قطعا سد به من ل س سوقيا صول تطرقت بتدائية والدائرة
مصد ته غ ق م ث تا ان لما، قبله من - ته وال شكيك الطعن
قبول معه يجوز لا عليها المد من وقبول رضا محل ان ي حكم لا
بتدائية / ١٤٣٢ وتاريخ (٢٢٠٢٠٠٣٢٠١٩٤٧٢١١٩٤٣٢٠٢٢٩) رقم الوصية
حكم بموجب لمستحقين بالثلث أو - الله رحمه موك مورث:
ساعا النظر. محل ل كم س ي لا مشدورة التقرر ل ذا و
عليه والمد، ر الا وسبعون و سعة وثلاثمئة ألفا سبعون و واثنان
وستمئة مليون وعشرة مئة (١١٠ ، ٦٧٢،٣٧٩) وقدره مبلغ ا
صص قيمة من تبلغ وال (٥ رقم مرفق -) ١٢ / ٠٢ مبلغا ستحق
عدنان موك فإن، به المح يوم ا صص قيمة مبلغ ع بناء م
مال ستحق موك فإن؛ الشرعية للأنصبة ووفقا ل لا
وتنفيذا الوصية مبلغ و اطراح، الو - مليونا وعشرون سبعة (رال ٢٧،٦٥١،٢١٩) وقدره مبلغا ستحق عاتقها ومول، ر الا-
وسبعون ومئتان ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليون و
سعون ستة (رال ٩٦،٧٧٩،٢٧٠) فاقد مع التعاقد يجوز ولا-
لألية فاقدان - المزعوم العقد أثناء - المورث أن القضا
ي ا كم بموجب ث ت أنها و ما لذلك، ر الا- عشر و سعة
ومئتان ألفا وخمسون واحد وستمئة اتفقوا طراف جميع أن و
ما، قيم لا إلا- يبق ولم منعدمة أصبحت أ لا و ما، عليها المد
من اختيار لا تصفي ا تمت ا صص أن و ما، تؤديه - أخذت
ما اليدع أن و ما، لية ست ناف طلب وفق منطوقه وتفصيل
ا كم بتأييد ا كم: للعدالة ونصرة ل ق إحقاقا الموقرة الدائرة
مقام من أطلب فإن و يانه عرضها سبق ولما لذلك؛ التقييم ذاع

وتخرجوا سرد الموقرة الدائرة طلب ع بناء:) وحاصل ا -
1445 / 02 / 29 بتاريخ النظام والمودعة عليها المد وكيل من
المقدمة ا تامية المذكرة ع الدائرة اطلعت كما (. قبلنا من
المقدم تقديم لعدم؛ الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص
عدم الدفع ع بالتأكيد الموقرة الدائرة س سمح: أولا: التا
النوع بمذكرتنا نتقدم، الدعوى محل لل اع الزم ال سلسل
الدعوى لإقامة لاحق ل ونه النظامي النص ع س ناد جواز
وعدم، التجارة للمحكمة اختصاص وا عقاد الدعوى بنظر
العامه المحكمة اختصاص عدم القا - ل كم المد / 6 / 1441
وتاريخ (7414) رقم العدل وزير بقرار والمعدلة الشرعية
المرافعات لنظام التنفيذية اللائحة من (ب / 78 / 1) المادة
نص إ ش - 1 القوان ن. تطبيق رجعية عدم لمبدأ إعمالا -
للمحكمة فتحيل ل ال ائية ا كم اك سب فإذا اختصاص عدم
فتحكم أخرى محكمة اختصاص من وأ ل القضية بنظر النو
اختصاص ا عدم رأت إذا:) أنه ع نصت وال - 26 عدم سابق
حكم صدور ضرورة الدعوى بنظر مختصة (الموقرة
محكمتمكم) خرى المحكمة لت ون استلزم أنه النص ذا مفاد
ان ولما (، بنظر ل إل ل المحال المحكمة وتل م المختصة
عدم يق - - 10 / 2 / 1438 وتاريخ (3855849) رقم بجدة
العامه المحكمة من حكم صدور دعواه لائحة - زعم قد
المد أن و ما - 2 ال ائية. الصفة يك سب وأن اختصاص
بالبحث أنه كما، صدوره المزعوم ا كم ل ذا المد تقديم
عدم تب ن ومرفقا ل الدعوى أوراق بالبحث إنه وحيث،
بنظر ل التجاري القضاء واختصاص الدعوى بنظر اختصاص ا ا
كم وجود بانتفاء فإنها تقدم ما ان ولما، عليها بالمد ا لاص
(ناجز) القضاي لك وي النظام ا كم ذا وجود عدم تب ن
عليها بالمد ا لاصة القضايا والتمحيص وع - 3 الدعوى. تلك
بنظر التجارة المحكمة اختصاص عدم و وصل إعمال معه
المتع ن من و ض البيان نفة المادة نص إعمال معه ي تفي
فإنه اختصاص عدم القا - 1441/ بتاريخ والصادرة البيان نفة -

التنفيذية باللائحة الواردة المادة نص ع سد ناد جواز عدم ندفع
فإننا اختصاص عدم ا كم صدور - ة العدم - ساوي والفرص -
فرض يجوز لا- مما - 1441 عام اللائحة تلك وتنفيذ أعمال
قبل أي - 1438 عام صدر اختصاص عدم فيه الصادر ا كم
أن ذلك القوان ن تطبيق رجعية عدم لمبدأ أعمالا- - 6 / 26
نص ع بناء - 1: الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من استجوا ال
ون (ا رازي عاتقة) المدعية استجواب بطلب سلفا المبدى
بالدفع نتمسك: ثانيا النظامي. النص ذا ع س ناد ع بناء أو نفس ا
تلقاء من - للمحكمة أنه ع النظام ذات من (1 / 21) المادة
وتنص (، مباشرة خصمها استجواب ا صوم من لأي - 2:) أنه ع
تنص ال ثبات نظام من (2 / 20) المادة دامغ مادي دليل ع
تحصل قد عليها المد إن وحيث (، لذلك المحددة ا لسة
يحضر أن استجوابها تقرر من ع و جب، لاستجوابها ا صم
بحضور تأمر أن - ا صوم أحد طلب ولا (ز أسامة) عليها
المد ع الدعوى تلك لإقامة أحد بتوكيل تقم لم وأ ل ز أسامة
ضد الدعوى برفع قيام ل عدم صراحة (، ا رازي عاتقة) فيه
تؤكد فيديو مقطع عن عبارة من (2) للمادة وفقار ان
مكتملة تزور رمة والوكيل المد ارت اب ثبوت شأنه من
ذلك ثبوت أن إذ الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من دليل و
ذا، مستحقات بأي تطالبها المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة)
استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليها المد
أن كما - 3 العامة. للنيابة إحال ما معها يتع ن مما ال و ر لم
افحة ا زاي النظام ا رازي عاتقة السيدة تقيم أن سد ساغ لا إذ
منطقي غ رد " ا ياد ع " عاتقة السيدة بأن بالقول واكتفى سا
غ سد ب أو وا- م ر دون إحضار ا ضرورة عدم بزعم ذلك رفض
م ر أو سد ب دون رفضه وراء الدائرة ا ساقا وقد، عليها المد
اب ا ضد دعوى لرفع لمحامي توكيل ل عدم صرح إقرار ف
ذا ا ياد ع ت ون ثم - عليها المد - اب ل ل تطالب دعوى
للاستجواب وإحضار ا عل ا المد استجواب بطلب نتمسك وحيث
- 4 ا كم. عيب نحو ع ساغ سد ب عليها الرد أو وإجابته تمحيصه

يتعين جواراً دفعاً ونه من الرغم عوا - الرأي وجه التأث شأاً
 من فإن ثم ومن، اصص لقيمة المد ومورث موراً اس يفاء
 لثبوت الدعوى رفع رغباً عدم سي بت حيث الدعوى تلك
 مؤثرة ست ون أقوال ال ون ا كم وجه به لتغ - لو والذي،
 الدعوى جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل
 إن حيث:) العليا المحكمة قضاء عليها استقر لما وفقاً إجاب
 لا وتعن الدعوى: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة ا
 امسة الدائرة قرار (" القرار مصدرة للمحكمة وإعادته
 نقضه وتعن ال سبب بقصور معيبي ون فإنها ذلك ا كم
 أغفل وم، الدعوى استدلال القصور حكم لا ع ران قد الدائرة
 فإن - المد دعوى - ة عدم - التمسك مع المحاس التقرر ع
 استدلال بالقصور الدفع: احتياطياً: ثالثاً - " 1 / 12 / 1442
 عليها تراضوا قد طراف ذات ان ما و الدعوى محل ل صص
 تقييم أعدل تجد الدائرة:) نصاً أوردتها ما ع تأسـ سا (رال
 331.882.138) لمبلغ المد باستحقاق حكم لا بتأسـ س تمثل (
 رال 368.757.931) بمبلغ الشركة حصص قيمة إجماً
 تقييم ع اشتمل الذي وشراه غزالها أبو طلال المحاس اب
 بتقرر والمتمثل التخارج دعوى وفقه ع وتخرجوا ان ولما)،
 إليه... المشار المبلغ للورثة يدفع بان عليها المد إلزام إ الدائرة
 ت ت ما و و طراف مورث لورثة عليها المد ذمة استقراره ع
 الدائرة قناعة تجسدت وقد % 90 - ال سبة أنها ذلك معيب
 استدلال و و، غزالة أبو طلال مكتب من الصادر المحاس التقرر
 رع تأسـ سا به المح وم للمبلغ المد استحقاق ع اسـ ندت
 الدائرة أن ال سبب ب مدونات من الب ن مرفق ") م 31/
 03 / 2011 كما بالتقييم المعدلة التاعة للشركات الدفـية
 الملكية حقوق م ص: " خامساً البند صراحة ذكر ما تضمن قد
 فإنها، إليه المشار التقرر - ة اف ضناً لو بتقرر ماورد حسب م
 27 / 06 / 2011 بتاريخ التجارة ز أحمد شركة تقييم عدیل وتم،
 رال 68.424.362 وقدره بمبلغ تقييم ا تم التجارة ز أحمد
 شركة قيمة أن يظ ر والذي (، 1 رقم (رال 79.924.901)

وقدره بمبلغ التجارة ز أحمد شركة قيمة أن يظ ر والذي (2 رقم مرفق ") للشراء المعدلة الدف ية ا قوق صا: ثانيا " البند، غزالة أبو طلال القانوني المحاسب بالإلغاء. حرا و ضد استدلال بالقصور معيبا ا كم معها يض الذي مر، بال سب ب الوارد النوع (ر ال 368.757.931) ول س التقرر من 4، 6، 8 الصفحة ذلك وتج رواع شركة) مسد تحت - 14/ 10/ 1427 بتاريخ - الدعوى محل - الشركة بتأس س ز عباس أحمد أسامة عليها المد قام - 1: الدعوى محل لل اع الزم ال سلسل سرد: را عا كتابة لدى الموثق التأس س عقد بموجب وذلك (المتول الكب عبد لعابد % 90، ز لأسامة % 10 بواقع، (المتول ز الكب عبد عابد السيد مع بالشراكة (السرعة الطازجة المطاعم الشراء أحد تخرج - 6/ 11/ 1429 و تار خ - 2 (3 رقم التأس س عقد مرفق -) (14/ 3/ 1428 و تار خ م/ ش/ 13 مجلد (- 58)) برقم جدة بمحافظة الصناعية التجارة بالغرفة العدل عباس أحمد) للسيد (ر ال 450.000) وقدره بمبلغ سمية بقيم ا (حصة 450) البالغة حصصه عن وتنازل الشركة من (ز الكب عبد عابد) السرعة الطازجة المطاعم رواع شركة اسم عدیل وتم، سمية بالقيمة % 10 ب سبة وأولاده ز أحمد شركة محلها وحلت ز أحمد أسامة خرج ثم، سمية بالقيمة حصصها اشد ی قد ان المدعي ن مورث أن أي (ز عدیل تم - 20/ 09/ 1431 و تار خ - 3 (4 رقم مرفق -) (3/ 12/ 1429 بتاريخ الموثق - 6/ 11/ 1429 بتاريخ الم م الشراء قرار بموجب (- المحدودة التجارة ز أحمد شركة) إ الشركة ون ب نه الم م ا صص بيع عقد بموجب التجارة ز أحمد شركة % (90) والده سبة شراء - عليها المد - ز أسامة قام بموجبه والذي التجار لة ز أحمد شركة تأس س عقد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٨: قة - الصفح رقم ١٣/ ٠٣/ ١٤٤٥: ك الص خ تار الشرك - عليها المد - المشي الطرف من حقها المد مورث ز أحمد - المتنازل

الطرف استو:) نصا تضمن الذي الشراء قرار تحرر تم
فقد العقد ذاع و ناء المد مورث % - 97.7 عادل وال المال
رأس من أك يمل ون الذين الشراء أغلبية قرر فقد لذا،
المشي الطرف لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م ما
ل توقيع و عت الشركة اديد الشرك لاستلام وترسيخا البيع
ب - ة المد من إقراراً عد القرار ذا فإن ثم ومن (، بي م فيما ا
صص توزع ب - ة الشراء يقر:) أيضا القرار جاء كما (، ز
عدنان المد وم القاعدة انت ولما (، 5 رقم مس ند) الشراء.
قرار مرفق عليها للمد آلت ال ا صص تلك توزع ب ة وإقرارا
التنازل ذا من عليها المد من نص به المد مورث (ز عباس
أحمد) مما (، إ ماله من أو الكلام إعمال:) أن للقاعدة
إعمالا- الشراء وقرار العقد ذلك إعمال يتع ن فإنها ثم ومن
(، واللزم ال - ة والشروط العقود صل أن:) ع تنص
الشرعية شركة (ز أسامة) عليها المد مع شرا (وأولاده ز
أحمد شركة شرا بصفتها - ز عدنان) المد استمر - 4 المد.
دعوى ورد عليها المد ذمة إبراء كذلك وال معها يتع ن عدنان (وأولاده ز أحمد شركة وتخرجت، منها اش ال والده ل سبة ز
أسامة تملك ع اع اض ثمة إبداء دون والده صص أسامة شراء
عد، ست ن لمدة التجارة ز أحمد ع أيضا معارضها أو تحفظ أي
ودون - 10 / 2 / 1434 الموثق الشراء قرار بموجب - ز لأسامة
المملوكة - المحدودة أوز و شركة لصا التجارة ز أحمد شركة
من (ا الشراء أحد من حقها المتنازل الطرف استو حيث:)
نصا المد إقرار تضمن حيث الشركة بتلك تتعلق حقوق أيها
من عليها المد ذمة وأبرأ - المد مورث - والده ل سبة عليها
المد تملك سبة قام وقد، بي م فيما ا صص توزع ب - ة
وإقرارا (، المشي لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م
مال توقيع و عت - ز أسامة - الشركة اديد الشرك المش
ي الطرف من:) أنها ع تنص ال الشرعية للقاعدة وفقا يديها ع
تم عما الرجوع للمد يجوز لا فإنها تقدم ما ان ولما (، 6 رقم
مس ند) الشراء. قرار مرفق بتوقيع الشراء قرار بتذييل

المد الدعوى وآخر ن ز عدنان المد أقام التجارة ز أحمد شركة ل صص عليه المد شراء قرار ع المد موافقه و عد - 5 (. عليه مردود فسعيه ج ته من تم ما نقض س لشركة التاعة الشر ات من التخارج طالبا جدة بمحافضة دارة بالمحكمة عشرة الساعه التجارة الدائرة لدى ز أسامة / عليه المد ضد - 1431 لعام (ق / 5798 / 2) رقم التجارة - 6 ومراجعون. محاسبون غزاله أبو طلال مكتب محاسن ب إحال ا تمت فقد بالشر ات ا صص قيمة تقدير حول للاختلاف ونظرا، التجارة ز أحمد وشركة وأولاده ز أحمد ذاع بالشركة الشر اء ملكية وقيم % 90 التجارة ز أحمد شركة ز أحمد أسامة عليه المد حصة أن وأث ت) ال اع تقرر ه المحاسن اب أصدر م 27 / 6 / 2011 و تاريخ - المحاسن التقرر مرفق) ر ال وواحد و سعمئة ألفا وعشرون وأر عة و سعمئة مليونا وسبعون سعة (ر ال 79.924.901) وقدره بمبلغ التجارة ز أحمد شركة قيمة وقدر (ساس ممثلة الدائرة تدخلت التقرر ع الطرف ن اتفاق لعدم ونظرا - 7 واقيقة. الواقع و خالف ا جزا التقدير اعتل ونه، التقرر ع تحفظه عليه المد ل - وقد (، 7 رقم مسد ندل م ملزما واعتباره مضمونه وإجراء الدعوى أطراف ب ن الصدا ب اعتماد: الدائرة وحكمت ا لسة محضر أثب ت وال) الصدا لاتفاقية التوصل وتم النظر وجات بتقريب ر ئ سدا ز أحمد شركة % 23 وقدر ا حصصها افة عن ائيا ب نازلها الثاني الطرف يقر:) ي بما (ز عدنان) المد إقرار ع ل اتفاق تم ال (القضا ت ن بي م ل صومة وم يا الطرف بمطالبة حق أي له ل س وأنه (، التجارة ز احمد لشركة التاعة والشر ات وأولاده ز أحمد لشركة التاعة الشر ات) المذورة الشر ات وشر ات حصص من ل ا بما وأولاده و عت الشر ات تلك بأعمال متعلقة سب ا أو نوع ا ان م ما مطالبة بأي ل ا التاعة والفروع الدعوى ذه محل الشر ات أو الشر ات لتلك مدير أو شرك بصفته سواء والثالث ول أو نوع ل ان م ما دعوى أو مطلب أي ق م

وإسقاط وشاملا- تاما إبراء ع ل المتخارج للشرارات دارة
أعمال عن ول الطرف لذمة و ل ي شامل ذمة إبراء بالص
التخارج ذاب ن الص بإثبات - 1432 /12 /2 بتاريخ الصادر -
1432 لعام (2 /17 /185) رقم حكم ل الدائرة أصدرت
وعليه (، الشرارات... بتلك يتعلق فيما والمستقبل وا اضر
الما - سب ل الصادر الص باتفاقية المب ن النحوع المد تخارج
أن وحيث - 8 (. 8 رقم مسد ن د ا كم مرفق) عليه المد ذمة
بإبراء عليه للمد المد إقرار من تضمنه وما عليه والمد المد
وال إقرارا عد و ذا - ال اع محل - ا صص من % (90) سبة ع
استحواذه جراء عل ا تحصل الشرارات تلك من % 54 سته لما
عليه المد تملك أثناء الشرارات تلك من ا كم ا التام التخارج من
الرغم وع ف ل. شك لا- وخالصة تامة ملكية - ال اع مدار -
والده صص عليه المد وتملك المد ومورث عليه المد ب ن
الم م البيع ب - ة المد من وصر حا وتاريخ (421254094)
رقم الدعوى: ا صر لا المثال س يل ع وم ا، عديدة لأسباب
جميعا رد ا تم ال دعاوى من العديد أقام المد أن إلا الذكر
السالف القضاي ا كم بموجب من ست ناف برفض بجدة ست
ناف محكمة قضت وقد الشرارات من التخارج ضرر عن عوض
طلب بجدة التنفيذ محكمة لدى عليه المد ضد المد من المقامة
م 29 /12 /2020 الدائرة بجدة التجارة بالمحكمة - (06 /11 /
1442 وتاريخ 42823620) برقم دعوى ز عدنان أقام الدعوى
هذه رفض و عد - (. 01 /09 /1442 وتاريخ ٤٢٧٠٨٣٣٠٤) صك
برقم عدنان بمحافضة التنفيذ بمحكمة و التنفيذية الدائرة
لدى م 03 /02 /2021 وتاريخ (421323538) رقم الدعوى
عليه المد ضد المد أقام كذلك الدعوى. برد المحكمة
وقضت الثانية الرد: خامسا عليه. المد بأخيه الكيد المد محاولة
يث ت مما الدعوى ذه وم ا المد أقام ا ال دعاوى من العديد إ
إضافة الدعوى. عن النظر بصرف المحكمة وقضت، جدة ع
جوابا - 1: ي النحوع عل ا الرد يتع ن متناقضة ادعاءات ع
انطوت وحيث -، 25 /2 /1445 والمقدمة المد من المقدمة ا

تامية المذكرة إ بالإشارة: المد ادعاءات ع ممثلا. ان الص وأن
عليه للمد اصص إفراغ وتم التأسس عقد بموجب ل م
المملوكة اصص امل عن - الص بحكم - ز غازي وأبناء
عدنان المد ب نازل ادعاه ما أقام ال الدعوى فإن - يح غ
المد ادعاه ما فإن: ا واب اياة. قيد ع ان لأنها فيها طرفا
الشرات افة سب من يملكه وما ز أحمد المورث يكن ولم،
ال اع أطراف تملك من أسامه سبة انت فقد، ساس ذلك ع
والتخارج الص تم وقد التجارة ز أحمد شركة (%) (90)
البالغة والده حصص ع استحوذه سب ب انت أسامة ع عدنان
ساسية الدعوى تلك محور انت ال اع محل اصص فان و
التا (%) (46) عادل مجتمع ن غازي وأبناء عدنان حصص و
سبة الشرات حصص من (54%) عادل اصص حصص بيع
ببطلان المد دفع ع جوابا - 2 التضييل. المد إليها وصل الذي
المدى يظ ر نا ومن، ا كم صك به المذيل و براء وال ا - الص تم
وعل ال ا والباعث المحرك و عيب نحو ع ودفعوها ادعاءاتها المد
تناقض و ث ت - يح غ الدفع ذا بأن ذلك ع فنجيب: ا واب ا
صص. لنفسه باع ز أسامة عليها المد ل ون عليها للمد مورثه
تنازل بموجبها والذي - 1431 / 9 / 20 بتاريخ الصادر الشراء
قرار ذلك ع والدليل المد مورث وكيل بتوقيع تم البيع وإن ا
صص لنفسه ي يع لم عليها المد أن - أ: أن وذلك ادعاءاتها قرار
ع المد مورث وكيل وم م الطرف ن توقيع توثيق تم وقد المد
مورث وكيل بتوقيع مزيل أنها منه يتج والذي (ز أسامة) عليها
المد لصا (ز عباس أحمد) المد مورث اتب (بموجبها أث ت
والذي - (1431 / 10 / 16) وتاريخ /، ع / 8 مجلد - 172 يفة (-
275)) رقم التوثيق بموجب جدة بمحافضة الصناعية التجارة
بالغرفة العدل كتابة قبل من الشراء ومن عام موظف و و
العدل اتب قبل من عليها والتوقيع توثيقها تم قد الشراء قرار
ان ولما (، 9 رقم مس ند - الشراء قرار مرفق) المعنية
طراف وتوقيع حضور (ا ر ي رشيد العدل ب نا وقد، النظام
ذات من (26) المادة لنص ووفقا، المد مواج عة مضمونها و

١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ال - ة لتقرر يتطرق ولم يزعمها ما
 ب - ة المحكمة وإلام الواقع ع التحايل جاداً يحاول أنها إلا-
 به تأخذ ولم التقرر هذا عن غاضت المحكمة بأن ز عدنان
 المد عن ا اضر و عتد اسـ شار ن من وصادر شامل تقرر و
 النفسية ال - ة تقرر أن أجمعو حيث، بجدة ال - ية الشئون
 مدير خطاب أو ال - ة وزر خطاب أو العدل وزر خطاب أو
 النفسية مس شفى من التقرر وطلبت عنها غاضت المحكمة

١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ال - ة لتقرر يتطرق ولم يزعمها ما
 ب - ة المحكمة وإلام الواقع ع التحايل جاداً يحاول أنها إلا-
 به تأخذ ولم التقرر هذا عن غاضت المحكمة بأن ز عدنان
 المد عن ا اضر و عتد اسـ شار ن من وصادر شامل تقرر و
 النفسية ال - ة تقرر أن أجمعو حيث، بجدة ال - ية الشئون
 مدير خطاب أو ال - ة وزر خطاب أو العدل وزر خطاب أو
 النفسية مس شفى من التقرر وطلبت عنها غاضت المحكمة

إن بل، المحكمة تطلبه ولم جر مدفوعة خارجية عيادات من
تقرر و الطيبة الله عبد الملك مدينة من الصادر التقرر
وأما، به الشيخوارف من عاي مورثه أن تضمنه يزعم -
3/ 11/ 1431 بتاريخ صادر ط تقرر ع ادعائه عليه اسد ند
فيما نفسه يناقض المد أن كما - ب بجدة. النفسية ال - ة
وأنه لية امل ان بأنه و دفع - ش ور 3- ب التقرر ذا تاريخ عد
أي - - 18/ 2/ 1432 تاريخ صادر مسد ند ع سد ند الدفع ذات و أ
ليتها اعدام ثم ومن دراك وضعف المتقدم المد أقام وأن
سبق وقد - 1431/ 20/ 9 بتاريخ ان ا صص بيع عقد أن المد
ادعاء يناقض مما أن كما - ت المد. أقوال ا سيم التناقض يث
ت دفع، ش ثا بيع لم أنه ذكر بيع عقد ابرام تاريخ عد أي - - 8/
6/ 1432 وتاريخ (1951) برقم الصادر بجدة النفسية ال - ة
بمس شفى الطيبة ال نة تقرر صدر وقد، مورثه ضد و عي
ن دعوى العقد إبرام عد يحتاج ولا- شؤونه القيام ع قادر
المذور وأن الطبيعية ا دود وذاكرته ووعيه إدراكه وان عق
مرض أعراض عليها تظ ر ولم ومتعاون اديء المذور أن
وتضمن - ا صص أث ت كما (. 10 رقم مسد ند -) النفسية
ال - ة مس شفى من الصادر الط التقرر مرفق - العمومي ن
الموظف ن - ال - ية لوزارة التاع ن طباء بتوقيع التقرر ذيل
وقد قيم لتعي ن / 47) رقم بجدة العامة المحكمة لرئ س
المرسل خطابه بموجب الباع - المد لمورث العقلية القوى
وسلامة البيان السالف الط التقرر - ة جدة بمحافضة ال - ية
الشؤون مدير بالتقرر - ، 17/ 4/ 1433 وتاريخ (21/
33/ 567889) رقم خطابه العدل وزر الفضيلة صاحب أث ت
كما - ج (. 11 رقم مسد ند - ا طاب مرفق -) 4/ 8/ 1432
وتاريخ (ج/ 113/ 28590 مستوفيا عت - 8/ 6/ 1432 وتاريخ
1951 برقم النفسية مراض مس شفى من الصادر النف -
الط التقرر أن نصا الوزارة خطاب وذكر به ورد ما و - ة -
البيان نف - الط و دراسة:) والمتضمن المكربة بمكة ست
ناف محكمة من عليها المصادق - 12/ 3/ 1433 وتاريخ

33125567 رقم القرار ع و ناء ا طاب ذا ع و ناء ساسية.....
المعلومات مع طالب و الة الم ي ن طلب ع بناء تم الذي
ز أحمد أرصدة عن التحفظي ا ز رفع وقررت (، القا - لفضية
خ جراء ع الموافقة تقرر ع اضية واللوائح الضبط صورة عنه
و لتعي ن والده ضد المد أقام ل ال لاء دعوى التقرر ذا
مضمون بإثبات جدة بمحافظة العامة المحكمة قضت فقد ا
طاب ذا ع و ناء، الولاية مجلس إقامة بجدة. العامة
المحكمة من الصادر ا كم مرفق (.) ز أحمد ع ولاية مجلس
إقامة الم ن طلب عن النظر بصرف - (1433 /6 /8 وتاريخ
(33286392) رقم با كم المحكمة وقضت عن يز د ما عد
أي - 1437 عام صدر أنها ا كم ذا من الثابت فإن ()
37153592) برقم ست ناف محكمة من الصادر القضاي ا كم
ع المد اس ناد وأما - ح (12) رقم مس ند ع لق - المد يد
كما بالشيخوخة مصابا ن فلو المد لمورث العقلية القوى
لسلامة إثبات و ذا - 1434 عام مقامة دعوى صادر أنه
كما، العقد توقيع من سنوات 6 ادعاءات - ة عدم يث ت
الذي مر، ا كم صدور ح العقلية قواه لسلامة المث تة
الطبية التقرار ر من العديد صدرت أنها إلا- تصرفاتها جواز ة
عدم وثبوت عليها و بتعي ن الفور الدعوى محل العقد ذا
بطلان لشأن رفعت قد المد مورث عن و عي ن تم بموجب ال
الولاية دعوى فإن ا كم ذا خذ جدلا ف ضنا لوح - خ الموقرة.
دائرتكم ع وتدل سه لانت ولما به إقرارا التصرف ذا عن
الطعن عن الوس و ت أن وحيث، التصرف نفاذ يث ت مما ا
صص بيع عقد ع اء اض أي بيد لم المد مورث تصرفات ع و
عي ن و عد إجابة المتضمن بجدة العامة بالمحكمة لاءات قا -
من الصادر لاء صك ع المد اس ناد ع جوابا - 5 ". بيان البيان
إ ا اة معرض الس و ت أن: " الشرعية القاعدة منعدم و ان
ا ر ف من عاي ان - 1431 /11 /3 بتاريخ مورثه بأن ا قد
ان أنه حيث دعاء ذا نفسه يناقض المد - أ: ذلك ع
فنجيب: اواب ش ئا ي ع لم أنه مورثه أو البيع - ة طعن عن

تتمخض لم الدعوى أن سب ا قرار ذلك ع الدائرة تأكيد
وكذلك مورثه من ا صص بيع عقد ب - ة سلفا المد إقرار ينا
ضه ذا أن - ب لية. أو عت ل سؤاله تم قد وأنه ز وعدنان ز
أسامة لتوكيل المد مورث حضور الصك من الثابت فإن الصك
هذا عتداد - العدم ساوي والفرض فرض وع - ت ببطلانه.
تمسك الل س لإدخال ومحاولة قاصر استدلال و و عليه للمد
ا صص ب بيع جابة تلك رط يحاول المد إن وحيث - ء. أ ع لم
لا- قال ؟ أنائك من حد أملاكك من - ء عن تنازلت حضر (ز
أحمد) المد مورث أن نصا أثبتت فالدائرة، الصك مضمون
المد ا ج أ حيث، - يح غ و و عليه للمد صصه المد مورث بيع
عدم الموقرة دائرتكم ع السابقة للتصرفات ذلك امتداد دون اء
أثناء املاكه من أيا ب بيع تتعلق المد مورث وإجابة الدائرة سؤال
ان وقد، الماضية للأشياء مدرك و غ قليلة لأشياء مدرك الدائرة
ووجدته ت أش ر. 6- ال يقارب ما عل ا م تصرفات عن سألها
ثم للدائرة ذلك ثبوت المس ساغ غ من فإنها ثم ومن، الماضية
للأشياء مدرك و غ قليلة لأشياء إدراكه أثبتت الدائرة وأن سيما
ولا سبق رس ط تقرر بموجب الدعوى محل ا صص بيع
عقد توقيع عد المد مورث أ لية القطعية مك سب قضا ي
حكم بموجب - ال يدان اء قا - ذات أثبتت وقد - ذلك
خلاف يثبت لم دام ما ال - ة ع حمل ا التصرفات صل أن:
(قضاء المقرر من ان ولما، ا كم ل ذا والسابقة منه
الصادرة التصرفات ونفاذ - ة ثم ومن إليها شارة 1434 /4/
وتاريخ (34200931) رقم بالقرار ست ناف محكمة من
المصدق - 1434 /2 /6 وتاريخ (3431443) الصك رقم
1434 لعام القضائية ح ام مدونة () نظامي أو شر بمقت -
المد ب ناقض المد ادعاء ع جوابا - 6 موضوعيا. جدلا ي ون أن
إلا عدو ولا عليه الرد وسبق السابقة للدفعو مخل تكرار (ورا
عا، ثالثا) الدفع المد به دفع ما وأما - 5 - (29) إ ا م يحاول
والمد - يح غ دعاء ذا بأن ذلك ع فنجيب: ا واب ر ا ل. مليون
120 الثمن بأن يزعم أخرى وتارة ر ا ل ألف 450 الثمن أن

يزعم تارة وأنها اصص قيمة عليها بمبلغ المد مورث وبن ب
نه الم م الشراء قرار سمية بالقيمة تم، حصة (450)
البالغة لمورثها المملوكة اصص بيع بأن دفع عليها فالمد -
1: أن ذلك تناقض بوجود الدائرة بن عليها المتعارف العرف
من الشأن ذا تم وما (، ر ال مليون 120) بمبلغ وذلك اصص
لتلك الفعلية بالقيمة تم قد اصص ذات ب يع والمتعلق الم م
العقد أن ح ن (ر ال 450.000) و الصفحة، خ ين السطرن (5
(رقم صفحة - 1434 / 7 / 26 وتاريخ 342881449 رقم ا كم
صك ر ال مليون 120.000.000 بقيمة إل اشارة تم قد الفعلية
القيمة و هذه) التجار. فجر منذ دفع عليها المد إن حيث مطلقا
تناقض به. يكن لم فإنها المبلغ سداد عن وأما - 2 (. 13 رقم
مرفق) خ ين والسطرن (13) سطر (8) رقم الصفحة
وكذا الثاني السطر (6) رقم والده عن، ز أحمد أسامة /
عليها المد من مدفوع مبلغ بإجما) البنكية المد مورث ال
امات سداد طرق عن ان المبلغ سداد أن سنوات عدة ل
ا سابقة دعوى و الدعوى الفوزان إم ي ي المحاس بالتقرر
م ت و ذا (، ر الا وثمانون وستة ومئة ألفا وأربعون وستة
وأر عمئة مليوناً وثلاثون وخمسة مئة (135.446.186 بواقع ز
عباس أحمد المرحوم مورث (لوالده) البنكية ا سابات
بايقاف، ز عدنان المد طلب ع بناء صدر الذي العدل وزر
من الصادر التعميم - 1432 / 6 / 18 تاريخ من والصادر (،
14 رقم مرفق) وشراه مورث وفاة تاريخ وح، السابقة
بالو الات العمل أو باسمه و الات إصدار وإيقاف العقارات
بجميع التصرف بإيقاف العدل وكتابات المحاكم ع بالتعميم ز
عباس أحمد المدع ن 32 / 18883 رقم الدعوى، ز عدنان
ضده المستأنف أقام - 1432 / 3 / 4 بتاريخ - 3 النظام. ولا
الشرع يخالف لا. أنها كما ذا تناقض أي يوجد ولا - 12 / 4
1438 بتاريخ المدع بن حفظ وتقرر، المستأنف ا التجارة ز
أحمد شركة حصصه بيع و الة الوالد عن الصادر الصوري
البيع بإبطال، الدعي - مبارك بن محمد القا - فضيلة أمام -

4 / 3 / 1432 ، 8 / 6 / 1433 وتاريخ 33286392 رقم الصك بموجب فـ أ حكم وال العامة بالمحكمة القا - ال يدان إبراهيم القا - فضيلة إ المقدمة لاء دعوى الفصل عن الدعوى يدون، بذلك دعوى وأقام العقد بصورة يد البداية ففى، وأقواله نفسه مع ي ناقض حيث، ز أحمد ع ولاية مجلس إقامة طال و الة الم ي ن طلب عن النظر بصرف رقم أكم بصك والصادر والده وصية بإبطال ز عدنان المد دعوى برفض ال لاي أكم من ذلك ع أدل ول س، ز أحمد الشيخ ألية ثبوت من بالرغم، العقد ببطلان ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من (21) المادة تلك أن - أ: عليها فنجيب جديدة بأدلة الدفع جواز عدم المد دفع ع جوابا - 7 (15) رقم مرفق -) 28 / 6 / 1442 وتاريخ 427036201 فرض وع - ب به. والدفع الدليل ب ن شاسع وفرق المد من دفع ع جابة إ يتطرق ان أنه نجد عليها المد دفع بتمحيص أنه ح ن " أدلة " قبول عدم ع نصت قد ح ام ع جواز ثم ومن، لقبول ل مقت - يوجد لم ما بنص الاستناء ع انطوت المادة إن حيث، البا وترك نفعه يظن ما وأخذ النص اجأ قد المد فإن، المادة تلك ع س ناد لة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٠ :ة- الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣ : ك الص خ تاريخ بألية وصرحا وا - إقرارا يقر المد أن - 1: ذلك ع فنجيب: الوصية حكم ع المد اس ناد وأما - 8 الدعوى. الرأي وجه التأث شأنه من ان حال دفع او دليل أي تقديم سابق بتاريخ المؤرخ الدعوى محل اصص بيع عقد ببطلان يد أنه ح ن الوصية تلك عن ناشئة مالية بمستحققات و طالب 12 / 2 / 1432 تاريخ الصادرة بالوصية و تمسك مورثه من نلتمس تقدم ما ع و ناء الوصية. تلك عن ناشئة مبالغ أي استحقاق عدم أو باب من فإنها؛ اصص بيع عقد ببطلان سلمنا فلو، السابقة لادعاءاتها تام تناقض الوصية لتلك عدنان المدعي ن وكيل من المقدمة اقية المذكرة ع الدائرة اطلعت كما (. ستحقاق لعدم؛ المد دعوى برد مجددا

والقضاء المستأنف لكم إلغاء: ي بما القضاء فضيلتكم -
1445-02-24 بتاريخ المقدمة التفصيلية لمذكرتنا إ اقا:)
وحاصل ا - 1445 / 02 / 29 بتاريخ القضية مرفقات والمودعة (ا
رازي ع محمد يح محمد عاتقة)و(ز عباس أحمد أنفا إل ا
المشار التفصيلية المذكرة سد وا سقط انها الموقرة الدائرة
عناية نلفت وعليها الزم الوقا ع سلسل ف ا يرا تفصيلية مذكرة
بتقديم خة ا لسة الدائرة طلب ع و ناء من وا ل الدعوى هذه
بنظر التجارة المحكمة اختصاص عدم عليها المد وكيل دفع:
أولاً: القضية ومسار القضاي النظر ع جدا ومؤثرة مية غاية
مسألت ن ع التنوه مذكرتنا مب ن و كما حق وجه دون
عل ل استحوذ حصص بقيمة متعلق عليها المد مع وا لاف ال
اع أن: وجوه من باطل الدفع و هذا ال صية حوال محكمة
اختصاص المحكمة تختص:) ع نصت وال التجارة المحكمة
نظام من عشرة السادسة المادة بموجب التجارة للمحكمة
الدائرة علم شرف ع يخفى لا كما منعقد و اختصاص
السابقة المطالبة قيمة انت م، التجارة العقود منازعات
التاجر ع المقامة الدعاوى. ٢ التبعية. أو صلية التجارة
أعمال م سد ب التجار ب ن ت شأ ال المنازعات. ١: ي
بالنظر نظام أح ام تطبيق عن الناشئة والمخالفات الدعاوى.
٤ المضاربة. شركة الشراء منازعات القيمة. هذه زادة
قتضاء عند والمجلس، ر ل ألف مائة ع تزد الدعوى صلية
المطالبة قيمة انت م، التجارة العقود منازعات التاجر ع المقامة
الدعاوى التجارة المحاكم تختص النو اختصاص: والثلاثون ا ادية
المادة وكذلك (، الشرات موك مضارة منها القصد اختصاص
عدم عليها المد قبل من والدفع، نظامية تجارة شركة
حصص وقيمة بيع ع منصب وا لاف (، ر ل ألف خمسمئة ع
تزد الدعوى نرفق أن سد وا سقط: ثانيا القيمة. أو ا صص ع
وا لاف التجارة الشرات منازعات بالنظر حوال محاكم
اختصاص عدم ع القضاء أح ام جرت وقد فقط ومماطل ل م
٢٠١٠-١١-٠٩ بتاريخ الوط ا رس مس شفى من ط تقرر

صدور إ شارة خ ة اقية مذكرتنا من (ثانيا) البند من (١)
رقم الفقرة ب نا أننا إذ مية غاية مسد ند (. مرفق) دراك
وضعف المقدم الشيخوارف من عاي - موك مورث - ب أن
التقرر وتضمن، قليلة بأيام ال اع محل اصص بيع عقد تاريخ
عد أي - ١٤٣١-١٢-٠٢ الموافق ع البيع عقد مسقطات من
وكذلك النظامية لآثاره منتج وغ ونظاما شرعا معت وغ ساقط
البيع عقد فإن و التا بكت التاريخ ذا قبل مدرك وغ للألية
فاقد المورث أن أي بتدائية الدائرة وفصلتها السابقة المذكرة
مفصل و كما الثمن سداد آلية بيان عليها المد وتناقض شئام ا
سلم لم إنه بل ل صص العادلة القيمة دفع عدم - ته اف اض
عد منتج وغ مؤثر غ دفع ف و البيع عقد ب و ر الدفع عن
عدل جعلنا ما و ذا، الثم ن الدائرة لوقت وحفظا للتكرار
منعا سبق لما ونحيل النظر محل ل كم س ي لا بجلاء
انتفاءه. وثبوت للمبيع العادل ا قيقى الثمن بتخلف ثم ابتداء
العاقدين أحد ألية عدم ومحلا ركنا سقوطها أسباب عددت
العقد ف ذا عليها المد قبل من اختيار ا الشركة تصفية تقول و
عاتقة المدعية فيها تظ ر أسبوع ن قبل تم فيديو - يل ناك
وأن، المد لدى محتجزة عليها المد والدة أن ع بالتأكيد عليها
المد وكيل عقب ثم (. بيانه أردت ما ذا لك و ي ال يد ع عث
وتم، ا رازي مرزوق أخو لا و الفيديو بتصور قام والذي، شئام
القضية عن عرف ولا - محامي أي تول لم وأ لا، مطالبة بأي
أسامة اب لا تطالب لا - بأ لا والدة احتجاز من عليها المد
ذكره ما:) ونصه المحادثة حقل ع بجوابه عث انه المد
وكيل فعقب ثبات نظام من 20/2 المادة ع بنا استجوا ا
يطلب وأنه، بالدائرة اص ل ات التقدم المد و إم لان،
التجارة المحكمة اختصاص من ذا ول س بال و ر إلا -
الرسمية وراق الطعن ولايجوز - يح غ الكلام ف ذا تول لم
وأ لا عدنان موك ع بجوابه عليها المد وكيل فعقب (، العامة
بالمحكمة النظر قيد ولازلت، رال مليون 130 ب سليم
يطال لا 4570053093 برقم والدته ضد دعوى أقام عليها

المد إن ثم، المختصة ع تقف أا نصا ذكر الوكيل ولكن، لدا ما
لسماع عاتقة السيدة حضور طلبت أن بتدائية للدائرة سبق
وقد، الدعوى ذه علاقة لال س المذورة الدعوى:) ونصه
المحاذة حقل السة باضور اب الدائرة أف مت ثم (. لدا
ما لسماع للمحكمة حضورا من يمنع سب أي عرف ولا-
الدائرة له استجابات وقد لإحضار ضرورة يرى ولا- ابن اب
ن ا ياد المد وكيل أف مت كما، اب قدر ال القيمة شأن
عليه المد وكيل جواب تضمنه ما ع بالرد المدعي ن وكيل
وأف مت، اب مع التواصل بوسائل الدائرة وتزود القادمة
word و pdf بصيغ، النظام ع واحد يوم تتجاوز لمة خلال
إجابتها وتقديم، المختصة ات لدى والشوى حتجاز مسألة شأن
اليوم بجلسة المدعي ن ذكره ما ع بالرد عليه: التا الدائرة إيميل
ع إرسال ا فيمكن، النظام ع جابة إرسال عذر إن إنه ع، واحد
يوم وقدر ا تالية ملة خلال طراف سيقدمه ما ع النظام ع
بالرد طرف ل أف مت كما و الدعوى. نظر تأجيل الدائرة تقرر
وعليه ذلك. طرف ل فتف م، م مال إيميل ع بالإجابة خر
الطرف ب و د طرف ل يقوم أن ضرورة مع APP-JED-
COMM2@moj.gov.sa عباس أحمد عدنان) المدعي ن وكيل
المقدمة المذكرة وع، القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيا
أطراف ا والمبلغ عد عن المري اتصال ع المنعقدة -، 1445-
11-03 جلسة المضبوطة عليها المد وكيل أثاره ما ع رداي
الدائرة لمقام نو-:) وحاصل ا - 10 / 03 / 1445 بتاريخ
القضية بمرفقات والمودعة (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة
(و) ز حصص قيمة أن تضمن قد غزالها أبو طلال المحاس ا
ب من الصادر المحاس التقرر بأن عليها المد بدفع يتعلق
فيما: أولا- ١٤٤٥/٠٣/٠٤ بتاريخ انت وال السابقة السة (٢١)
المادة نصت فقد الشلية الناحية فمن وموضوعا. شكلا
ومردود باطل الدفع ف ذا (رال مليون ٧٩,٠٠٠,٠٠٠)
وقدره بمبلغ تقدر - ال اع ذا محل الله رحمة ز أحمد
المورث المد أن و ما (، تقديم ا... ا صوم بإم ان وان و

الدرجة محكمة أمام معروضة تكن لم أدلة أي - ست ناف أي - المحكمة تقبل لا:) ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من عدم منه يقبل ح وال شاة صدور حديث ل س المحاس والتقرر ب - ته يؤمن ان لو الدفع ذا لتمسكه ماسة ا اة أن مع و الدرجة محكمة أمام الدفع ذا ي لم عليها لزاما أنه ترى قد الموقرة ست ناف محكمة فإن كذلك ا ال ان ولما، ا اة وقت عن البيان تأخ يجوز ولا يزعم كما مليون ٧٩ ال اع محل ل صص القيمة بأن فيه جاء بما اك اته تبلغ بقيمة تقدر ال اع محل ا صص بأن عليها المد دفع فإن؛ الموضوعية الناحية ومن واطراحه. قبوله وعدم شكلا الدفع ذا إسقاط الذكر سالفه (٢١) المادة لنص تطبيقا عل ل القيمة أن قرر الذي ال ا ي التقرر صدر طرف اع اضات عد ثم المبدى التقرر ان وإنما ال ا ي التقرر يكن لم المبلغ ذا أن - ١: وجوه من وساقط واه دفع فقط ر ل مليون ٧٩ مرحلة أي مضامينه ع ع ض ولم عليها المد به وأقر عليها الشراء تخارج تم الذي المبلغ و - ا كم محل - ال ا ي بالتقرر المذ ور المبلغ ذا أن - ٢ ر ال. ٣٦٧، ٧٥٧، ٩٣١ مبلغ المبلغ فإن وعليه (. التقرر صورة ١ مرفق () ر ل ٧٥٧، ٣٦٧، ٩٣١) وقدره مبلغ و التجارة ز أحمد شركة قيمة أن عدا وما (٦ ص) ال ل ا ي التقرر ورد - ٣ الدعوى. مراحل من أمام التقرر ذا بموجب التخارج وتم المحاس ل ب ال ا ي والتقرر التقييم ع بناء و الدرجة محكمة قبل من به المح وم المبلغ و المطالبة محل ا صص قيمة لتقرر المتعمد - ته ال شكيك أو إسقاطه خ من يقبل ولا- الدعوى ذه عليها المد وم م جميعا ال اع أطراف قبل من ع اض عدم أو الرضا بم لة التصرف ذا ول آنذاك المحكمة رحمة ز أحمد المتو زوج ا إرث بحق ا بالمطالبة متمسكة ا رازي عاتقة المدعية مو ل أن الموقرة الدائرة لمقام يؤكد: ثانيا الموقرة. الدائرة لدى اعتبار محلي ون أن نأمل ما و ذا س يل و نظامي أو شر للتملك معت س يل ولا حق غ عليها المد عل ا استحوذ الذي التجارة واولاده ز أحمد شركة من % 90 البالغة ا صص الشر

نصي | المتمثل الله وجود من عليها المد يزعمها ما الثابتة |
 قيقة هذه من ينال ولا، الوالة صورة (٢ مرفق) | بحقوق |
 والمطالبة لتمثيل | النظامية الوالة أصدرت وان اعها | اق ذا
 استخراج تقارع فاة وإلا- موقفه سلامة إدراكه باعثة الملتو
 لة ساليب ل هذه عليها المد ووء بحقوق | المطالبة أو عليها
 المد مخاصمة رغب | عدم فيها تبدي لمول- مصور- يل
 والذي الصرح قرار الدائرة لمقام نرفق فإننا والنظامي الشر
 بحق | المطالبة ع حرصا ع مول من وتأكيذا، - أو توقي | أو-
 يل | ظروف علم لا ب- يلات لا باة مواجه الثابتة | فوق
 إسقاط بقصد الماضية | لسة منها المثارة وأ- اذيه عليها المد
 اف اءات ودحض ال اية ح بحق | المطالبة ع إصرار | والتأو
 ل | شكيك يقبل لا- ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة
 التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١١: - الصفح
 رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ننوه أن ونود (، قرار صورة ٣
 مرفق) غازي اب | من أحفاد | عليها شد د وقد وتأبيده الله عون
 عد الثاقب وف م | الدائرة و صة نظرع ينط لن أنها ن يقن ما
 وذا عل | وال شغيب العامة بالمحكمة منظورة و (رال
 مبلغ لها تدفع بأن لإلزام | مول ضد دعوى عليها
 المد أقام فقد محتدمة عليها والمد موك ب ن | صومة أن
 الموقرة الدائرة لنا تأذن أن نرغب: ثالثا عليها. المد من الدفع
 لذا و افت طراف ب ن و لاف | صومة وجود يب ن مما؛
 الدعوى تلك ومحام | وكيل | وأنا (٤٥٧٠٠٥٣٠٩٣) برقم
 بجدة، النفاذ واجبة الله رحمه المورث من وصية وجود مع | المح
 وم | صص قيمة موك نص ب ع والتنصيب | كم منطوق تفصيل
 طلب مسألة حول وإيضاح بيان مزد الموقرة سبة ع نص أن
 فبعد، الوصية إثبات بصك المث تة الوصية مصارف وفق تركتها
 بثلت أو- قد الله رحمه المورث أن نجد (الوصية صك ع
 مرفق) الوصية صك ع والتأمل و الاطلاع أن ع مما ((، |
 احفادي... ع يوزع الثلث من تبقى وما:)) ع النص تم لها ذا عد
 فاطمة بوادي جدة أرض لإحياء ملاي ن وخمسة عل وقف ملاي

ن وعشرة ز لآل وقف ٥ % التفصيل وفق حفاذ ع يوزع
المحددة الثلاثة المصارف هذه عد الثلث ذا من ي بقى وما
الثلث خارج ول ست الوصية ثلث من تخصم ملاي ن و امسة
ملاي ن والعشرة ٥% ال سبة رصد والتأخ والتقديم حفاذ ع
يوزع الثلث ذا من تبقى ما أن ع نص ثم، الثلاثة الثلث
مصارف بأن ابتداء الوصية إثبات صك أن الموقرة الدائرة
ترى وقد، بالوصية المثلث حصر ٥ مرفق) رث حصر صك
ع طلاع و عد به المح يوم المبلغ ع الشر التقرر ذا وإنزال،
نقصان أو زادة دون الثلث الوصية أن من غ لا وصته
المورث رغبات قدره و مبلغ وقدره مبلغا ذلك إجماء و ون
مصارف ا حسب يصرف الثلث: الوصية - ١: التا تصيح به المح
وم المبلغ قيمة أن علم ا شرف ع يخفى ولا الموقرة للدائرة
يظ ر (، رث مع بالمناصفة لمول والثلث للوصية الثلث مبلغ
خصم عد: ز عدنان موك - ٢ ر الا. وسبعون و سعة وثلاثمئة
ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون وعشرة مئة (١١٠،
٦٧٢،٣٧٩) ال ث مبلغ خصم عد: ا راري عاتقة مول - 3 ر الا.
سبعون و ومئتان ألفا وسبعون سعة و وسبعمئة مليوناً سبعون و
سته (ر ال ٩٦،٧٧٩،٢٧٠) وقدره مبلغا ستحق عليها المد بيانها
سبق ما ول ل؛ ر الا- عشر و سعة ومئتان ألفا وخمسون
وواحد وستمئة مليوناً وعشرون سبعة (ر ال ٢٧، ٦٥١،٢١٩)
وقدره مبلغا شرعاً ل المستحق ا من بصح للوصية
مذكرتنا و- ناه وما ثالثا البند نف التفصيل وفق منطوقة
تفصيل مع النظر محل و الدرجة محكمة حكم تأييد الدائرة
مقام من نطلب السابقة والمذكرات المذكرة هذه مريية ح ام
وتك سب وقاطع بات ش ل المنازعات الفصل القضائية ح ام
من الغاية تتحقق ح مجمل- جاء الذي ا كم منطوق بتفصيل ف
ا طالبنا ال ع اضية أوجه ب افة نتمسك: أولاً:) وحاصل ا-
10 /03 /1445 بتاريخ القضية بمرفقات والمودعة (ز عباس
احمد أسامة) عليها المد وكيل المقدمة المذكرة ع الدائرة
اطلعت كما (. به المق عاتقة) لوالدته ضده المستأنف احتجاز

شأن الدائرة استفسار ع جواباً: ثانياً المذكرة. تلك من يتجزأ لا
 جزءاً الواردة الدفع افة و عت السابقة بالمذكرات المبداء
 والدفع الدفاع عاتقها) عليها المد ووالدة والدتها بح س المد
 قام عا الله لأمر و مثل لوالدتها يحسن أن من و دلا
 (إحسانا و الوالدين إياه إلا- عبدوا ألا- رك وق -) عا قال -
 1 (.) رازي من وتحذير م الم لية العمالة و ديد ش ل بأي مع ا
 التواصل من المد ومنع جوال ا ب وقام المد م ل من بالعبور إلا
 مدخل لبي ا عد لم إذ بي ا باب وإزالة واحتجاز ا () رازي وأخذ ا
 مراجع ا ستلزم الـ مراض من ولد ا سـ ة و - ا عتيا الك من
 و لغت السن طاعنة سيدة وأ ا سيما ولا - ا ع للاطمئنان
 طرق م عن م الم ا من تمكينها المد بتمك ن ي م م أنها سـ
 ب ل س لـ ا العامل ن من ثلاثة طرد قام كما - ا وع عل ا
 طمئنان من عليها المد منع وقد، - ا ع المشرف ن طباء
 لمراجعة للمس شفيات وتوكيلها - 1444 الثانية جمادى شر
 انت للمد الوالدة و الة أن لاحظنا وقد أ شر منصة أرقام ع
 اس يلائها عد محاميها وتوكيل نفسها بتوكيل قام وكذلك
 بوالدتها تصال من - ة مدى و حث ذلك ملاحظة الموقرة
 الدائرة مقام من نلتمس، سنوات بضع ل ل - ، 1442 سنة
 مقامة الدعوى هذه أن ح ن - 1444 القعدة ذي شر ع ل ا
 اضر للمحامي ن ح سنوات عشر من أك من فإنها ذلك من
 وأك باسمها أيضا عقارا ل ونقل لنفسها البيع حق ف ل ل س و
 و الة تقبضها لم بثمان باسمها بي ل نقل أيضا الدعوى. بدء
 منذ تمثل ل تقديم وقرر المد من المش نة التصرفات تلك إزاء
 عليها المد سكت لم - 2 . ا اصة الم لية العمالة رواتب ودفع
 والك راء الماء فوات و سديد عل ا الصرف يتو من عليها والمد
 منطقة إمارة بمراجعة قام عليها المد أن كما، ذلك ع قدر ا عدم
 يث ت ما وجود وعدم لية امة ولأا الصفة سـ ب ذلك رفضت أ
 ا إلا السلامة شرطة مركز لدى ضده ش وى الش وى تقديم
 من لتمكي ا للشرطة بإحضار ا قام ا رازي مرزوق السيد
 المتداع ن والدة أخو أن كما - 3 أيضا. السـ ب لذات الش وى

رفضت أ إلا ضده شوى لتقديم المكرمة مكة والدته بأخذ وقام
(، غ ك ر ت ما مثل لأريك والله) لفظا له وقال صدره وضر
ه مرزوق: خاله ع بالتعدي وقام (ز عدنان غسان) ولده ب -
به حضر المد أن إلح س ا لفك علم لا- أوراق عدة ع بصم ا
بوضع غسان وابنه عدنان بقيام عليه المد اب ل عائلة
السيدة أبلغت أن عد - 4 الشوى. تقديم من تمكي ل دون
واحتجاز ل ح س ا لم ل ن وإعاد ل النائب معا لفضيلة أخرى و
رقية م 2023/09/20 وتاريخ 2307033671544 برقم تقيدت
الداخلية وزر لسمو عاجلة برقية برفع عليها المد قام ومحتوا
مضموا عرف ولا ماي ا أن إل- والدته حماية عن س و ته
وعدم والطرق السبل ل افة عليها المد سلوك لفضيلتكم يث
ت فإنها تقدم ما ع و ناء م. 2023/09/20 وتاريخ
2307033671543 برقم تقيدت العام المحاس التقرر
بتقدير الدفع جواز عدم الشك الدفع ع جوابا -1 (: عدنان)
ضده المستأنف وكيل من المقدمة والموضوعية الشلية
الدفع ع الرد: ثالثا ذلك. دون حال المد وكيل إصرار - أ: أن
ذلك محلها غ و سديد غ الدفع ذا بأن ذلك ع فنجيب؛ عاض
ل طرق التنفيذية اللائحة من (21) المادة من سند ع (ر ل
79.000.000) بمبلغ للشركة ع للتغطية منها محاولة و (1
رقم مس ند () ر ل مليون 79) بمبلغ التجارة ز أحمد
شركة حصص تقيم أن يذكر الذي المحاس التقرر ع س ناد
جواز عدم ع المد العبث أيدي طالتها قد المس ند ذا أن ح
ن (. 2 رقم مس ند () ر ل مليون 368) بمبلغ ا صص
تقيم التقرر تضمن بزعم بالإام الدائرة ع الممارسة
والتضليل الغش ممارسات من لنفسه يمكن وي التقرر
بمقدمة و بالصفحة المدون التاريخ مع يتطابق لاي التاريخ
صفحات من صفحة ب ل المذيل التاريخ بحذف قام حيث ضده
المستأنف وكيل من والتعديل المقدم للتقرر بالرجوع أنها ذلك
ودلالة، والواقع ا قيقة مع ي نا مشروع غ بحق و ام المحكمة
ع التدل س إل اية يؤدي بما الثاي التقرر مقدمة مع ول

التقرر إرفاق من عد ذلك ثبوت إن وحيث، الصفحات تلك من
صفحة ل ورقم التقرر بتاريخ مذيلة المحاس ا ب من الصادر
المحاس بالتقرر صفحة ل أن نجد السابقة ا واية بالمذكرة منا
فيما للاستعمال قصدا - نية سوء حدث - النظام ذا عل ا
المنصوص الطرق بإحدى ل قيقة غي ل:) أنها ال و ر لم افحة ا
زاي النظام من (1) المادة بنص المعرف ال و ر قبيل ذلك
وقع سواء، طاع أو علامة أو خاتم أو محرر التحرف أو التغي -
د) تزورا اعت ت ال النظام ذات من (2) المادة نص وكذلك
(، طاع أو علامة أو خاتم أو محرر من النظام يحميها ا ب أن
باعتبار النظام ذات من (8) المادة بنص عليها عاقب جرم من
اق فه ما فإن ثم ومن (، مضمونها من غ الذي للمحرر ا زي
تلاف أو بدال أو ا حذف أو ضافة بطرق عليها و ساند نفسه
ضده المستأنف قدمه بدليل يتعلق إنما الدفع ذا أن - ب
العام. للنيابة إحالتها ثبوا حال معه يتع ن ثم ومن العام
الموظف صفة يك سب المحكمة من المنتدب أبرز من
الدعوى الدفع إن بل ذلك و عن ب نه يحول ما ع دون
الدعوى موقفه يؤد بما الدفع الدعوى شأن ذي ل ل يجوز
فإنه ثم ومن المحاس التقرر والمتمثل دعواه دفعا عت
المستأنف أبداه ما بأن أقر ضده المستأنف - ت للنظام.
ومخالفا الدفاع بحق بالإخلال معيبا ا كم يجعل دفع م إبداء من
ا صوم ومنع المنظم كفل ا ال الضمانات ضده المستأنف إقرار
من والثابت، و دلة الدفع ب ن ا وري الفرق فضيلتكم ع
يخفى ولا، جديدة لأدلة ست ناف محكمة قبول عدم
قصرت عل ل ا ي ساند ال المادة أن ح ن ذلك يدحضها ما وترك
موقفه تأييد يزعم ما م ا وأخذ المادة تلك نص إ ج أ ضده
المستأنف وكيل - ث جديدا. ماديا دليلا ول س جوري لدفع
المستأنف إبداء السابقة ا واية والمذكرة يوجد لم ما،
تقديم ا ا صوم بام ل ن و ل ن و الدرجة محكمة أمام معروضة
تكن لم أدلة أي المحكمة تقبل لا. أنها ع نصت فإ ل الذكر
السالفة (21) المادة لنص بالرجوع أنه يتوافر ما و و لقبول ا

مقت - وجود حال ذلك بإجازة ست ناف جديد دليل أي تقديم جواز ع عدم من واست ناء استدرا ا تضمنت ا ا المادة تلك مفاد إن وحيث لقبول ا... مقتض حكم ا أصبح وإلا- وتدقيقه بتمحيصه ملزمة المحكمة وأن بل و تمحيصه به خذ يتع ن نحو ع الدعوى الرأي وجه التأث الدفع ذا شأن من أن ذلك الرأ نة الدعوى تلك به لتغ - لو والذي، الدعوى جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل إن حيث مبدأ أقرت ال العليا المحكمة قضاء عليها استقر لما وفقا ال سب ب بالقصور معيها ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٢: ة- الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار : رقم العليا بالمحكمة ا امسة الدائرة قرار " القرار. مصدرة للمحكمة وإعادته نقضه و تع ن ال سب ب بقصور معيها ي ون فإنها ذلك ا كم أغفل وم، الدعوى ا كم وجه أ سط مع ي نا ذا بأن ذلك ع فنجيب التقرر (ر لال 367.757.931) مبلغ التجارة ز أحمد شركة قيمة بأن ضده المستأنف دفع ع جوابا - 2 - ". 1442/12/1: وتاريخ 4228122 المزعومة - حقوقها فصل قد ضده المستأنف أن ذلك ال اع أطراف ب ن وال ا - الصد بإثبات الصادر القط ا كم و خالف بالأوراق الثابت مع و ناقض والمنطق العقل مقتضيات أحمد شركة الشرات جميع من بحصته يتخرج أن للمد كيف ن ساءل و نا (ر لال 96.779.270) وقدره بمبلغ التجارة ز أحمد شركة والده إرث من الشرعية حصته بأن وزعم ؟\؟\! ر لال 96.779.270 الشرات تلك من واحدة شركة بحصته يطالب وكيف (، داكن شرك شاملة،) ر لال مليون (170.000.000) حصته وت ون شركة (11) وعدد ا وأولاده ز المحاس ل ب التقرر ع المد اسد ناد ع جوابا وأما - 3 بالمستأنف. ضرار غاي ا وومية ظنية حسابات عن ناشئة دعواه وأن المد دعوى - ة عدم و ث ت يؤكد سؤال ذلك ا وض برفض مذكرتها يبدأ - أ: المد من الصادر والصرح الوا - التناقض ستغرب فإننا - ته ال

شكيك أو إسقاطه يقبل ولا. عاض عدم أو الرضا بم ل
واعتباره جة من ائمة بيانات من به لما متعمد وغي تحر
ف من به أحدثه وما التقرر ذاك ع الضوء سليط من
ونكشفه سن ينه ما ع طلاع من المحكمة ث جا دا و حاول
التقرر برقم الصادر عشر الساعة التجارة الدائرة من
القضاي اكم بإسقاط يطالب أنه ح ن، إسقاطه يجوز ولا.
الرضا بم له و عته المحاس بالتقرر يتمسك أنه نجد أخرى
وناحية شرك بصفته سواء المستأنف - ول الطرف مطالبة حق
أي له ل س بأنها اكم من (1/4) بالبند ضده المستأنف فيها أقر
والذي (3 .) رقم مس ند - (.) 1432/12/2 وتاريخ ()
2/17/185 الطرف لزمة و ا ي شامل ذمة إبراء بالص التخرج
و عت سب ا أو نوع ا ان م ما مطالبة بأي ل ا التاعة والفروع
التجارة ز أحمد شركة وم ل - الدعوى محل للشركات مدير
أو أيضا و ان سابقة دعاوى من رفعه سبق ما عدا ما الشر
ات بتلك يتعلق فيما والمستقبل واضر الما - سب ا أو نوع ل
ان م ما دعوى أو مطلب أي ق م وإسقاطا ول المؤرخ الشر
اء بقرار ضده المستأنف مورث من الصادر التام الرضا و تجا ل
محاس تقرر بالرضا التمسك ستغرب كذلك - ب ضده.
المستأنف من عاض وعدم الرضا ملة اديد الشرك - عليه
المد - المشي الطرف من حقه المد مورث ز أحمد - المتنازل
الطرف استو:) أنه تضمن والذي رسميا محررا عد الذي (4
رقم مس ند -) 1431/09/20 وم م % - 97.7 عادل وال
المال رأس % من أك يمل ون الذين الشراء أغلبية قرر فقد
لذا، المشي الطرف لزمة وإبراء و ائمة تامة مخالصة بمثابة
م ما ل توقيع و عت الشركة ضده المستأنف من ورضاء
إقرارا عد القرار ذا فإن ثم ومن (، بي م فيما اصص توز
ع ب - ة ضده المستأنف وم م - الشراء يقر:) أيضا القرار
جاء كما (، ز عدنان المد كذلك - ت للمستأنف. آلت ال ا
صص تلك توزع ب - ة وإقرارا التنازل ذا من عليه المد
من نص به المد مورث (ز عباس أحمد) الشرك لاستلام

وترسيخا البيع ب - ة عد ست ن لمدة التجارة ز أحمد شركة (ز أسامة) عليها المد مع شرا (وأولاده ز أحمد شركة شرا بصفتها - ز عدنان) مولها استمرار ضده المستأنف وكيل تجال أبرأ الذي (. 5 رقم مس ند .) 1434/2/10 الموثق الشراء قرار تجال وكذلك، منها اش ا ا ال والده ل سبة ز أسامة تملك ع اع اض ثمة إبداء دون والده صص أسامة شراء الشرك المشي الطرف من حقها - ضده المستأنف - المتنازل الطرف استو:) أنه نصا - ضده المستأنف المد إقرار تضمن حيث الشركة بتلك تتعلق حقوق أية من عليها المد ذمة الشراء قرار بتذيل المد قام وقد، بي م فيما ا صص توزع ب ة وإقرارا (المشي ل ذمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال توقيع و عت - ز أسامة - الشركة ا ديد أ - اب .) عليها مردود فسعيها ج تها من تم ما نقض سد من:) أنها ع تنص ال الشرعية للقاعدة وفقا يديها ع تم عما الرجوع للمد يجوز لا - فإنها تقدم ما ان ولما، بتوقيعها بواقع شرات (7) وعدد ا وأولاده ز أحمد شركة تملك ا ال الشرات حصصا من تأي وقيم ا ورقية شركة التجارة ز أحمد شركة بأن علما فضيلتكم نحيط: الفضيلة ز أحمد وشركة) مليون. 270 تقر با جمالية وقيم ا (والطحينة ا لو ات مصنع وشركة) مليون. 37 تقر با جمالية وقيم ا (فاطمة وادي مزرعة شركة) وشركة ل % 10 تقر با جمالية وقيم ا (و ادمات للإدارة الوطنية والشركة) مليون. 31 تقر با جمالية وقيم ا (والتكيف لل ك راء ز أحمد وشركة .) مليون 15 تقر با جمالية وقيم ا (للتمون مليون 622 مبلغ و الشرات تلك قيمة مجموع أن ع و ذا مليون. 14 تقر با جمالية وقيم ا (ورت نا وشركة) مليون. 17 تقر با جمالية وقيم ا (ا م ة وشركة) مليون. 79 233 مبلغ، م 27-06-2011 بتاريخ الثانية المسودة و، مليون 68 مبلغ و المسودة كما الشرات لتلك % (10 -) ال سبة أن مع بما، تقر با ر ال مليون وعشرين واثنان ستمئة ر ال عدنان المد

م لا تخارج ال التجارة ز أحمد شركة حقوق أي للمدعي ن
عد لم و التخارج، وال ا - بالصد الشراء تخارج وتم التقرر
ن ع ع اض تم فإنها وللعلم، مليون المستأنف وكيل طعن ع
جوابا - 4 - 1437 عام النظام حسب الشركة تصفية تم ذلك و
عد % 10 و متبقية انت ال ال سبة عن وأولاده ز أحمد شركة
الشراء و ا - صه لسؤال ا وذلك لاستجوا ا (ا رازي عاتقة)
السيدة باستدعاء نتمسك - أ: ذلك ع فنجيب ز أحمد المتو
زوج لا إرث بحقوق لا للمطالبة له توكيل لا عدم المستأنف
دفع ضده من تول لا ونفي ناحية من توكيل لا ع التأكيد من
دعاءات دابر لقطع الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من ذلك
أن إذ عدمه من الدعوى بتلك عليها المد تطالب انت إذا عما
- بحق ا المطالبة ع إصرار ا ع المدعية من صدوره مزعوم -
إقرار وإرفاقه ال - يل وتوقيت ظروف علم وعدم ال - يل ع
ضده المستأنف طعن ع جوابا وأما - ب أخرى. ناحية ع يطعن
حيث دفوعه و ستغراب التناقض سبل افة سلك لزال
ضده المستأنف وكيل إن: 2/ ت وتفصيلا. جملة الورقة تلك
- ة إن ا ر ندفع: 1/ ت: ذلك ع فنجيب، ال الورقة تلك ع ا
رازى عاتقة السيدة توقيع ظروف عن الطرف وغض ب - ته
المزعوم قرار ع نفسه تلقاء من يحكم ح ن و - ته ظروفه
علم وعدم الفيديو - يل محتوى أن كما، عل ا الم ساند
الورقة تلك تتضمنه بما والدراية ال لمات قراءة عن عاجزة
وأصبحت عاما و سع ن أ ر عة و لغت عتيا الك من بلغت قد ا
رغم المزعوم إقرار ا تتضمن الكتابة من يمك لا الذي التعليم
من قدر ع وأ لا سيما ولا - بصم ا من بدلا وقعت ل انت
بمضمونها دراية ع انت ولو، قانوني من يصدر لا - قوي قانوني
مضمون عن ينم الورقة ب ن جرت ال للم المة صوي - يل
لكم نقدم (. زاق و فإذا فیدمغها الباطل ع با ق نقذف بل:)
عا الله قال - 5 ع ا. لتفات و تع ن الورقة تلك - ة يطعن
الذي مر لطب ب باصطحا ا والدته مع المد من والظالمة ا
اطئة الممارسة الم - المة من وتب ن خة بالمذكرة تقديمه

تم ما م ل وراق من عدد ع بصم ا وضع ليلة والدته و
المستأنف هذه المحكمة تظليل غية النظام ولا الشرع لا يقرأ
لا وال سليمة الغ نواياه لتحقيق أعدا أوراق ع وذلك صراحة
به تقرر كما لمحتوا ل إدراك أو و دون بصم ا وأخذ العيون ما
يخفاكم لا الفضيلة أ - اب ال كة. من وحصا والدته بأملأ
لنفسه ست ثار بقصد باطلة ممارسات من ارتكبه ما افتضاح
حال لتقديم ا أخرى بالأوراق و حتفاظ، الدعوى ابن حديث من
والب قي وأحمد داوود أبو أخرجها لما، الباطل دعاء حرمة
عليكم يخفى ولا- عديدة كيدية دعاوى ن يجة ومعنوي مادي
ضرر من به ق وما ظلم من موك ع وقع من - ط يزل لم
علمه و و باطل خاصم ومن الله ضاد فقد الله حدود من حد
دون شفاعته حالت من:)) يقول وسلم عليها الله ص الله
رسول سمعت قال ع ما الله ر - عمر رحمه فرحون ابن قال ((.
وده لسانه من الناس سلم من:)) قال أفضل المسلم ن أي
الله رسول يا قالوا قال عنها الله ر - شعري مو - أي عن
البخاري عند جاء ولما ((، ي ع ح الله محكمة رئ س لفضيلة
موجه خطاب عا الله رحمه إبراهيم بن محمد الشيخ
سماحة فتاوى وجاء"، يؤدب أن في ب باطلا- اد أو حق غ
شكية قام من: " التبصرة الله الشر لاكم أن نفيكم
ونحوه و قامة السفر نفقات من المداعاة ستلزمه وما
المداعاة طرق عن غ ه و ضرار المشاغبة يتعمد عمن اس
شادكم بخصوص: " بالنيابة الباحة تقدم ما ع و ناء؛" ذلك
انفس م ل م سول ممن لغ ه رادعا المسلم ن بإخوانه ضرار
يتعمد من زاجرا والعدوان للظلم ومز لا للعدل محققا يراه ما
وتقرر ر مور هذه مثل ج اد وقدره بمبلغ إلزامه مع المد دعوى
رد أصليا: ي بما مجددا والقضاء المستأنف ا كم بإلغاء:
الموضوع ثانيا شكلا. ست ناف قبول: أولا: ي بما القضاء
فضيلتكم من نلتمس ووكيلها المد وإحالة، عدمه من الدعوى
لرفع المد لوكيل توكيل ا شأن م ا للإفادة ا رازي عاتقة استدعاء:
احتياطيا المحاماة. أ غاب نظ سعودي ر ال ألف خمسمئة)

500,000)، اليوم بجلسة يحضر لم ا ب بأن عليها المد وكيل أكد فيما كتفاء. يقرر بأنها: قائلا المدع ن وكيل فق ب (. ثبوته حال به قاما الذي ال و ر شأن مع ما للتحقيق العامة للنيابة أمد إطالة يحاول عليها المد وكيل بأن: المدعي ن وكيل فعقب، الدعوى هذه لإقامة أحدا تول لم أ ل الدعوى وقاع تظ ره ما لأن؛ عليها المد و المد والدة حضور يطلب أنها كما ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجنة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٣: ة- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار ، دعواه ع با واب والدته و لت وقد، بجنة العامة بالمحكمة النظر قيد تزال ولا، مليون 135 بمبلغ والدته ع دعوى أقام عليها المد أن علما، ا ديدة الطلبات بإثارة القضية الدفع وسد ب، الورثة جميع ع بل والدته ع مقتصرة ل ست و حقيقية مخاصمة ول ست (أسامة) المد إرث لإثبات العامة المحكمة الدعوى بأن: عليها المد وكيل فعقب أن ح ن - 26/06/1444 مؤرخة عدنان لاب ل عاتقة وواله عاتقة والدته عن وكلا- بصفتها عدنان المد من - 16/11/1444 مؤرخة بواله تقدم المدعي ن وكيل أن و ا ديد القضية ولصلاحيه، كتفاء طراف قرر ثم الدعوى. بداية منذ ع م وكلا ان أنها يذكر لم وأنها، تقر با أشد ر 7 منذ و الته بأن المدعي ن وكيل فعقب -، 1442 عام منذ مقامة الدعوى للمداولة. ا لسة رفعت ف ا للفصل سباب م ث ن وم ا- ام ظن دد - مح ل ل ج لال خ دما ق دق راض ن - عت أن ل ل فات - عليها المُقدم ن ع اض ن وع ف ل الصادر ا كم وع أوراق ل ع اطلعت الدائرة ل هذه القضية و إحالة التجارة المحاكم اختصاص عدم من عليها المد وكيل أثاره ما ذلك من ولائثال: الدائرة ذه تضيف، بتداي ا كم أسباب ع طلاع و عد: الموضوع عن وأما، لا- شك ولان - قب م و ف رقم الصك ا والصادر -، 04-03-1432 وتاريخ (3218883) رقم القضية جنة بمحافظة العامة بالمحكمة عشرة الثالثة ا قوقية الدائرة حكم صدور الثابت أن ذلك، الدعوى بنظر الدائرة من عليها

والمصادق (، المظالم بديوان التجارة الدوائر اختصاص من و،
اختصاص لعدم الدعوى عن النظر صرف:) نصها ما ب والقا -
، 25-10-1438 وتاريخ (3855849) الشرعة المرافعات
لنظام التنفيذية اللائحة من (78:) المادة ع واسد نادا وعليه -
25-11-1438 وتاريخ (، 38403785) رقم بالقرار المكرمة
بمكة ست ناف بمحكمة الساعة اقوية اص - اختص نم وأل
ة- القضري ر- بنظري النوع ا- اختصاص دم ع رأت إذا (ب:) تية
للأحوال وفقا نظرا في ون مختصة غ أل ورأت، لمحكمة
القضية رفعت إذا:) أنه ع نصت وال الدعوى ذه فإن وعليه (،
ا- بنظري - الدع ا- إل المحال المحكمة زم وتلت، المختصة
المحكمة إا- فتحيل، ة- ال ائي ة- الصف ما ك ب اك سد إذا
ف، اص - ختص دم- ع م فتحك ر- أخ ة- محكم أن ذلك، رج
بأثر لا سري النظام وأن، بجدة العامة المحكمة حكم عد
صدرت المذورة التنفيذية اللائحة بأن عليها المد دفع منه
ولأئبال التجارة. المحاكم اختصاص من ت ون مطالبة و
عن فضلا بجدة. العامة المحكمة كم وفقا، بنظرا ملزمة
فت ون وعليه، المذور اللائ التعديل سران عد المحكمة
ذه لدى قُيدت - ست ناف محل - الدعوى عن وأما التجارة.
المحاكم نظام من عشرة السادسة المادة من الراعة للفقرة
وفقا، التجارة المحاكم اختصاص من و، عليها للمد المدعي ن
مورث من مباعه شركة حصة بقيمة، درجة أول محكمة
أسباب ساقته لما وفقا، دفعوه عليها المد اضطراب عارضه
فإنه، العوارض افة من خاليا فيه المورث ان وقت تم
التصرف بأن عليها المد وكيل جواب أملاكه من - ء أي بيع لم
بأنه (المورث) أقر، أسامة ابنه توكيل أجل من أمامه
المورث فيه حضر والذي -، 18-02-1442 المؤرخ بجدة
العامة المحكمة قا - خطاب أن عن فضلا ثمة يكن ولم، إثباته
إ دليل لا عوزه و قرار (، بجدة العامة المحكمة عن الصادر،
منه الراعة الصفحة -، 08-06-1433 وتاريخ (33286392)
رقم بالصك والمث ت،) أبنائه لأحد وعززه، المورث إدراك

عدم يب ن ـ، 02-12-1431 بتاريخ (الوط ا رس مس شفى)
الطبية عبدالعزيز الملك مدينة من ط تقرر صدور الثابت أن
كما، المذ ور قرار ع عيب ادعاء عد) طراف ارتضاه الذي التقر
ر و غزالة أبو طلال تقرر أن و ما ال سيان. من عاي
المورث أن (طياتها) أث ت حيث ـ، 08-06-1432 المؤرخ
النفسية ال ـة مس شفى تقرر رقم ا كم ما الصادر ـ،
1432 لع ام ق/ 2 / 1375 و ـ، 1431 لع ام ق/ 2 / 5798)
رقم القضا ت ن بجدة دار ة المحكمة أمام المنظورة
القضية لإاء)، له المحكمة ت ليف حصتها عن و الدعوى
هذه المد طلب أن عن فضلا، ل ل ال ـ يح التقدير بمثابة التقر
ر في ون لذا، صا ف ما المح يوم ـ، 02-12-1432 بتاريخ ـ.
1432 لعام 185/17/2)، الفصل سبق المائل ال اع ع يصدق
فلا وعليه)، صا المنية) السابقة الدعوى ال اع محل انت
وال، صلية حصتها عن ول س، والمورث عليها المد ب ن تم
الذي البيع رث محلا ذاتها باق و علق صفام تتغ أن دون ا
صوم ب ن قام نزاع إلا ـ اية ح ام لتلك ت ون ولا ـ:) نصت
وال، ثبات نظام من والثمانون السادسة المادة ع اس نادا، ا
ياة قيد ع الوقت ذلك ان والذي ـ الدعوى ذه محل ـ ز أحمد
المورث حصص ع ول س للمد المملوكة اصة ع وقع الصـ أن
يت ـ المادة ذه و النظر)، وسـ با المتصرف المشرف حكم
عليه والمد، الفاحش الغ ن تحقق ث ت قد أنه ذلك)، التجار
ة ز أحمد شركة تصفية:) الشركة انقضاء ذلك من غ ولا،
الدعوى تلك يُختصم ولم ال اع الفصل سبق عليها المد دفع
ذلك من ولا يُنال الفرق. سداد أو بالف ـ إما الغابن ع الرجوع
حق ورثتها أو للمغبون به و جعل)، حياتها حال عنها بوالات
مورثها مال،) المال تناولا قد انا وإن الدعوى أن إذ ـ،
1432-03-04 وتاريخ (3218883) رقم القضية وكذلك ـ،
1432-02-22 وتاريخ (3216104) برقم القضية جدة
بمحافظة العامة المحكمة أمام ـة تفصل ولم، قيما سـ ت و
عبدالرزاق شركة بإقامة وان ت، المورث ع قيم بإقامة متعلقة و

فالدعوى، ال اع يفصلا لم أ ما إلا - الدعوى هذه محل - البيع
الدفع للدوائر منعقد اختصاص وأن، بنظر اختصاصا
عدم حكمت المحكمة أن إلا - الدعوى هذه محل - البيع إبطال
ف الطلب ان وإن، خرى الدعوى وأما، عدمه من البيع أيدي
طالته قد:)... الدائرة عليها اعتمدت الذي التقرر أن من
عليه المد ادعاء ذلك من لاينال كما القضاة ن. س. مع
لايتوافق، الفصل سبق عليها المد دفع وعليه، التجارة
يمكن وي التقرر بمقدمة و بالصفحة المدون التاريخ مع
يتطابق لاي التاريخ صفحات من صفحة ب ل المذيل التار
خ بحذف قام حيث ضده المستأنف وكيل من والتعديل
العبث يضاف الدفع ذا فإن (!؛ وإ الواقع... ا قيقة مع ي نا
مشروع غ بحق وام المحكمة ع التدل س إ ال اية يؤدي بما
الثاني التقرر مقدمة مع ول التقرر إرفاق من لنفسه القيمة
بأن فيه ورد وقد، م 05-10-2011 الموافق -، 07-11-1432
المؤرخ التقرر و حكم ا الدائرة عليها أسست ال التقرر أن إذ،
السابقة المتناقضة عليها المد دفعو عشرة الساعة بتدائية
الدائرة أمام - 1: م ل مواضع عدة ناقشه عليها المد إن بل؛
تزوره الطرف ن من أي يدع ولم، ر ل (368.757.931 :)
قدره بمبلغ ل صص جمالية من بنود عدة، ص ا المنية -)،
1432 لعام 185/17/2 (رقم ا كم ما الصادر -،)، 1432 لعام ق/
1375 /2 و -، 1431 لعام ق/ 2 / 5798 (رقم القضاة ن بجدة
دارة المحكمة (34281449) رقم الصك -، 22-02-1432
وتاريخ (3216104) برقم القضية جدة العامة المحكمة أمام -
2 ا كم. صك من (11 و 10) الصفحت ن وارد و لما وفقا،
الص وثيقة عنها وأجاب -، 07-11-1432 والمؤرخ، غزالة أبو
من المعد التقرر ع الدعوى تلك المد نص إذ، منه والثامنة
الساعة الصفحت ن وم ل، مواضع عدة -، 26-07-1434 وتار
خ أمام - 3 غزالة. أبو تقييم صدور قبل، ر ل ()
120.000.000 (قدره بمبلغ المباعه ا صص قيمة وأن، الص
ع الموافقة عدم المدع ن ع ان وأنها، الدعوى رد بطلب عليها

المد رفع إحتما أدى والذي (إ... موجودا) من ل ا بما كمسا
 م المحدودة أوز و شركة جديد شرك لدخول يلتفت لم
 أنه:)... نصه بما ذكر حيث، ع اض لائحة ست ناف دائرة
 المحاس التقييم ع سد ناد جواز عدم بالدفع والتمسك
 التأكيد:)... نصه بما مذكرتها أجاب ، 20-02-1445 بتاريخ
 المعقودة ا لسة الدائرة هذه أمام - 4 (. ما... ش ل القيمة ب
 ن فعليا مقيمة ل و ا محاس تقييم بموجب ا صص تقييم
 إعادة يجوز لا- فإنها تقدم ما ع و ناء:)... نصه و ما (ا
 صص... لتقييم كأساس غزاله أبو طلال مكتب من الصادر ال
 سب ب مدونات من الب ن ان ولما:)... مانصه ف ا أورد حيث
 ، 04-03-1445 بتاريخ ست ناف دائرة أمام المعقودة ا لسة
 المرصودة مذكرتها - 5 (. الفع... بتقييم ا ومقر الطرف ن التقر
 ر - ا ف ضنا لو أنها ذلك معيب استدلال و و، غزالة أبو
 طلال مكتب من الصادر المحاس التقرر ع تأسد سا به المح
 يوم للمبلغ المد استحقاق ع اس ندت الدائرة أن أن يظ ر
 والذي (، 1 رقم مرفق ") م 2011 / 03 / 31 كما بالتقييم
 المعدلة التا عة للشرات الدف ية الملكية حقوق م ص: "
 خامسا البند صراحة ذكر ما تضمن قد فإنها، إليها المشار
 القانوني المحاسب بتقرر ماورد حسب م 2011 / 06 / 27 بتاريخ
 خ التجارة ز أحمد شركة تقييم عدیل وتم، ر ل
 68.424.362 وقدره بمبلغ تقييم ا تم التجارة ز أحمد
 شركة قيمة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
 المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٤: ة- الصفح رقم
 ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار ذلك وتج (ر ل 79.924.901)
 وقدره بمبلغ التجارة ز أحمد شركة قيمة أن يظ ر والذي (
 2 رقم مرفق ") للشراء المعدلة الدف ية ا قوق صا: ثانيا "
 البند، غزالة أبو طلال المد - 6 (. بالإلغاء... حر ا و ض
 استدلال بالقصور معييا ا كم معها يض الذي مر، بال سب ب
 الوارد النحو ع (ر ل 368.757.931) ول س التقرر من 8،
 6، 4 الصفحة بأن دفعه ان بل، عليها المد فيها يطعن ولم،

بتدائية الدائرة أمام موضع ما غ إليها أشار وقد -، 1432-
11-07 والمؤرخ، غزالة أبو من الصادر التقرر الدعوى
عمده ان عقد بتعديلات يتمسك كما، صا المنت با كم و
تمسك، والده مع بيع عقد ناك وأن، رال ()
120.000.000 (المسددة القيمة وأن، رال (450.000)
سمية القيمة بما -، 1444-12-02 المؤرخة بتدائية الدائرة
أمام المعقودة ا لسة غزالة أبو تقرر عن أجاب بل، التقرر
ع الطعن من ا الية دفعوها آخر ا بالقيمة... والوفاء التأس
س وصف -، 1445-02-20 المؤرخة ا لسة ست ناف لدائرة
المقدمة مذكرتها و (.) التخارج... الصع وافق وإنما عليه
يوافق لم موله فإن غزالة أبو تقييم عن وأما:)... نصه
نظام من (41) المادة نصت وحيث، للعقد بال و ر الدفع
حيال النظامي جراء الدائرة اتخاذ عدم وعن به. اواب له
ماسبق مع تناقضا عد مما، محررة غ بأ ل المد دعوى
للاستكتاب بنفسه يحضر أن المحرر - ة يناع الذي ا صم ع
يجب - 2 للمضادة. محررات من لدم ما لتقديم ا صوم ضرور
جلسة المحكمة تحدد - 1:) أنه ع ثبات والدائرة، متخصص
ب أو المختصة ل لة المسندات عث أو، ستكتاب بإجراء
التوقيع مضادة يمكن فلا وعليه، متو توقيعها مضادة يُراد من أن
و ما (، لذلك المحدد الموعد أو العقدة النظر منها لايلزم بما،
ال اع منتجة أ ت الدعوى ووقاع، التناقض مع لاة وأنه،
السقوط يوجب اضطراب أن من، بيانه سبق ما ضوء صل
إعمال رأت علمه نفي أو نائبه أو خلفه ذلك أنكر أو، بصمتها أو
ختمها أو إمضاءه أو خطها العادي بالمحرر عليها احتج من أنكر
إذا:) أنه ع ثبات نظام من ر عون المادة عليها نصت ولما،
عدم ا فتأمر؛ البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط ب - ة
المحكمة إقناع ومسندا ا الدعوى وقاع تكف ولم، ال اع
منتجا المحرر وان، بالمحرر متمسدا ا خرا صم وظل، به أو
الكتابة حصول بإثبات يتعلق فيما إلا- الشادة سمع ولا-
النظام. اذا عل ل المنصوص و جراءات للقواعد وفقا، ب ل

ما أو الشدود سماع أو، بالضرورة، بالتحقيق المحكمة ذوو ف
لا ينزع لم ال العادي المحرر بصورة عتد؛) أنه ع ثبات
لنظام جرائية دلة من ر عون المادة من و الفقرة عليها نصت
ولما (، المحرر ع البصمة أو ا تم أو مضاء وقاع انت إذا إلا
بتحقيقه ملزمة غ القضائية والدائرة، ب ته القول ع، فيه
الفاحش الغ ن ووقوع، البيع عقدة عدم محتفة القرائن أن و ما
(، لأصل ا مطابقة و عد، الشأن عن فضلا، الدعوى المنتجة
للنيجة للوصول غاية ووز ل القرائن فحص للدائرة أن إذ، -
ته عدم أو تزوره أو المحرر ب - ة للقضاء يكفي ما تتضمن
لم ومسندنا الدعوى أن للمحكمة؛) أنه ع ثبات نظام من
التاسعة المادة من و الفقرة عليها نصت ولما، إلـ ل س المبيع
قيمة للغ ن بل، - ا وعدم البيع واقعة لإن ل س متوجة
الماثلة الدعوى -17-11 تاريخ بتدائية الدائرة أمام المعقودة
السنة المد وكيل أن عن فضلا (، السنة محضر العدول
أسباب تب ن أن شرط؛ ثبات إجراءات من به أمرت عما
عدل -02-29 المؤرخة مذكرتها ست ناف دائرة أمام قرر كما
(. بال ور يتعلق ما إ ا اجة دون دعوا م إثبات افية مو ليها به
يتمسك ال الب نات بأن؛)... نصه بما قرر، 1444 أسباب
عددت العقد ف ذا عليها المد قبل من اختيار ل الشركة
تصفية عد منتج وغ مؤثر غ دفع ف و البيع عقد ب ور
الدفع عن عدل جعلنا ما وذا؛)... نصه بما، 1445 اصص
ب بيع الشراء قرار صدور عليها المد دفع ذلك من لا ئنال كما (.
انتفائه... وثبوت للمبيع العادل ا قيقى الثمن بتخلف ثم ابتداء
العاقدين أحد ألية عدم ومحلار كنا سقوطها والذي، التأسـ س
عقد بموجب أنها يد حيث، منها المشاة اصص لقيمة دفعها ع
جوابها اضطرب عليها المد إن حيث، العدل واتب التجارة وزارة
أمام وتوثيقها، له المورث من ادثم، رال (120.000.000)
قدره بمبلغ عليها مديونات سداد ع والده مع اتفق أنها ادثم، ر
رال (450.000) قدره بمبلغ، الشراء جميع قبل من اصص
امل اس يفاء ع نص اطرحتها وقد، والده تجاه عليها المد ع

ال امارات من العقد ورد ما مع، المبيع قيمة مشموله ضمن
 يقع أنه يد والذي ـ، 20-09-1431 مؤرخ واتفاق بيع عقد
 بموجب بأنها ولا بالشركة يتعلق لا وجمال طولة سنوات
 الدعوى محل الشركة تأسيس أساسا سابقة وتاريخية
 قانونية وقاع جملة إ أشار أنها:)... نصها بما ذلك مسدبة درجة
 أول محكمة غ أخرى شرارات ح تخص سابقة عمل أجرة أو
 عائلية مصارف كتحمل دقتها أو ـ ته من التحقق إ م ان
 المتصور غ من قي مقابل من عليها اشتمل عما نايك،
 أعمال لا جلسة المسند وجود إ أصالة عليها المد شر لم ح
 بل؛ الدعوى سابقة مرحلة أي إطلاقا إليها المشار المسند
 تقديم عدم لها ذلك عن فضلا، الدعوى محل الشركة
 ساقته ما وفق المسند فحوص إجراءات استكمال عن إليها
 أشد ما بجملة استغنت قد الدائرة انت ما و و، تماما المسند
 ند عليها اشتمل ما يناقض ما ذكر بل ـ؛ 9/11/1443
 أسامة / عليها المد من مدفوع مبلغ بإجما) البنكية المد مورث
 ال امارات سداد طرق عن ان المبلغ سداد بأن ـ، 02-1445-
 29 المقدمة مذكرتها أخ ا ا د ثم ـ ـ أ. (. الوقاع... بالتقرر م
 ت و هذا (، ر الاـ وثمانون وستة ومئة ألفا وأربعمائة وستة
 وأربعمائة مليوناً وثلاثون وخمسة مئة (135.446.186:
 بواقع، ز عباس أحمد المرحوم والده عن، ز أحمد وماذكره،
 الشركة عقد عدیل المدون الثمن ـ ل س ـ ال اع موضوع -
 اصة ثمن بأن قرار يُت ت عليها المد جواب حاصل إن وحيث
 (، وشراه الفوزان إ م ي ي) المحاس بالضرورة ع لاـ الشر
 اء من ا صص امل اس يفاء ع نص الذي التأسس عقد ع
 التوقيع مجرد أن ي ب ن و الب نة بتفحص فإنها اصة قيمة
 سداد لإثبات عليها المد عن فضلا، عليها الصرف: م ا والده ا
 لف ا ت ليفات أو، والده ع مديونيات سداد طرق عن المال
 رأس سداد تم أنها يد ال خرى عليها المد ادعاءات عارضاً أنها
 كما، حدوثها إ م ي ي) تقرر أن عن فضلا، القيمة بدفع عليها
 المد قيام ع افية ب نة ل ست ف و التا؛ ذلك يقدم ولم،

السداد ما يثبت لتقديم له ست ناف دائرة أمام طلب
ونها ا صص. بقيمة علاقة له ل س ما ع اشتماله ع علاوة،
فحسب م ا عينات فحص من نحو ع أتت ن يجته وإنما،
المسندات افة بفحص يقيم لم أنه تب ن (، وشر اه
الفوزان انت ولما أنه كما، المتباع ن الشراء قوق حفظاً؛
المثتة المسندات من ونحو ا بنكية حوالة بموجب إثباتا و
تم، ل ا يحتاط مما موال ذه مثل ت ون أن صل إن
وحيث البيع ان وإن وحيث، عارض ا ما ظ ور ودون، وإش ا ا
صص بيع الشراء قرار تاريخ من - يحة انت إذا تظ ر أن شأ ا
من ا الوفاء و العقد عن الناشئة و اقوق ل امات عن ي شأ ما
دون، لد ما المطبقة للإجراءات وفقاً توثيقها م ما يطلب ما
توثيق ع يقتصر دور ما أن إلا، رسمية محررات وأصبحا،
مضاء العدل واتب التجارة وزارة عليها أجرت ذا بأح ام
خلال دون:) أنه ع ثبات نظام من الرا عة المادة عليها نصت
ولما، استدلال به سقط، حتمال له تطرق إذا والدليل، سابق أو
لاحق أثر من مضاء أو ثبات ذلك والعشرون السادسة المادة
من الثانية الفقرة عليها نصت ولما (، الدعوى.. ظروف من ل ا
ماي بحسب م ا المحكمة فتأخذ، بي ا ا مع يمكن ولم، ثبات
أدلة عارضت إذا، النظام عقد ع أصالة يوقع لم المورث ب ون
محتفة القرائن أن و ما (، ذلك غ يث ت مالم؛ عليها الرسد
المحرر الشأن ذوي من أي مذكره مضموني ون:) أنه ع
ثبات نظام من الغ ن ف ا تحقق قد عليها للمد المورث من
ع ا المتنازل القيمة بأن تضافرت دلة أن كما، للألية وفاقد
مدرك غ ب ونها احتفت القرائن أن كما، التأسس عقد و
عديل البيع ل س ذلك ع بالتوقيع قام من أن عن فضلاً .
معتمد ج بدليل إلا غ ه إ يصار لا والثابت " الورثة. مواجة نافذ
غ (، ا صص قيمة يخص) فيما التوثيق في ون لذا؛ الفاحش
عليها المد دفع أن كما التأسس. عقد عديل ع التوقيع وأم -،
ا صص بيع أم - من و المورث أن من عليها المد ادعاء به
ماي ناض و و، عنها وكيل بل، ذاتها المورث منفكة. فاة،

المورث من المبيعة ا صص قيمة - ة تقرر حيث من، الماثلة
بالدعوى الدفع ل اذا علاقة لا (، التجارة ز أحمد شركة)
صلية صصه ويعه المد بإمضاء ا صص بقيمة المطالبة المد
حق سقوط الدفع:) بقوله، ل ل س داد حق ما سقوط، ا
صص قيمة المدعي ن حق سقوط من عليه المد آثاره ما
ذلك من ولائنا ل فإن - النظام ل - يح وفقا - أنه وحيث،
مورثه من عليه للمد المبيعة ا صص قيمة من بنص به
يطالب المد أن الدعوى من الب ن ان لما: التجارة ز أحمد
شركة المبيعة وقرار - 1385 / 3 / 22 بتاريخ 6/م رقم ملي
مرسوم الصادر الشرات نظام شأ ل سري ان - الدعوى
محل - الواقعة - أ: لذلك وينا الدعوى بتلك المطالبة حقه
سقط المد ومع، الشركة عقد لشروط وفق للغ أو الشراء
لأحد حصته عن ي نازل أن للشرك يجوز:) أنه ع النظام من ()
165 (المادة نصت وقد -، 1385 / 3 / 17 بتاريخ 185 رقم
الوزراء مجلس اصة اس داد يطلب أن شرك ل ل يجوز ا الة
هذه و، التنازل شروط الشركة مدير طرق عن الشراء با
يخطر أن وجب للغ عوض حصته عن التنازل الشرك أراد إذا
ذلك ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة
الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٥: ة- الصفح رقم
١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الثانية الفقرة حكم مراعاة مع ف ا
التصرف ا ق اصة لصاحب ان س داد حقه الشراء أحد
ستعمل أن دون خطار تاريخ من يوما ثلاثون انقضت فإذا، ا
قيقي ب ثم ل علق وإذا، المال رأس م م ل حصة ب سبة س داد
طال ب ن ا صص هذه قسمت حصص بجملة يتعلق التنازل و ان
شرك من أك س داد حق استعمل وإذا (، 157) المادة من
عن التنازل للشرك أجازت أ ل المادة تلك مفاد ان ولما - ب
(. 158) المادة من الثانية الفقرة حكم مراعاة مع س داد
طلبوا الذين للشراء اصة هذه أعطيت واحدة بحصة التنازل
عليه المد طلب - المد و إقرار - الثابت إن وحيث، عوض ا
صص تلك ع ا صول وطلب س داد حق جميع م أو عض م

الشراء من لأي وأجازت الشراء لأحد حصته لتلك البيع ع
اعاض ثمة بيد ولم اصص تلك شأن الشفعة حق أو سد
داد حق يطلب لم المد إن وحيث، المدع عن ومورث لمورثه
المملوكة اصص اسد داد (ز أسامة) وفقا، عليها المد ابتاع ا
القيمة - ة يطعن إنما، ل ا البيع واقعة ينكر ولم، ل ا س داد
يطلب لم المد أن ذلك - أ. (. الدعوى بتلك مطالبته جواز ة
عدم ثم ومن، اصص عليها المد طلب وأما الدعوى. محل
الواقعة ع الذكر آنفة المواد هذه أعمال فلا يمكن وعليه، و
دراك للآلية فاقدا المورث و ون، الفاحش الغ ن وجود من
الدعوى به أسس لما وأما، ما يثبتها تقديم فعلية شتأ اد من
فإن، اصص قيمة سداد قام ونه ع له دليل استجلاب أجل
من بجدة العامة المحكمة أو العلاقة ذات والبنوك المركزي
للبنك بالكتابة وما (، حق من ما يدعيه يثبت أن المدع:)
أنه ع ثبات نظام من الثانية المادة من و الفقرة عليها نصت
لما، القضاء حياد لمبدأ تناقض ففيه، الدليل بصنع المحكمة
ت ليف سداده تثبت شي ات بصور تقدم أنها اد -، 1445-
20-02 جلسة عليها المد أن وما (، اد... من ع الب نة:) أنه
ع النظام ذات من الثالثة المادة من و الفقرة عليها نصت
ولما (، مرت ن مكرر) المعدل التأسس وعقد العدل اتب
توثيق سوى، ذلك ع يدل مسد ند لأي تقديمه عدم ات -
(النظام ع) أرفقه ما ع الدائرة و اطلاع، اصص لقيمة و ا - ة
- ة إرفاق، للمحكمة ثبات أدلة من دليل أي تقديم عند يجب؛
خاص نص به يرد لم فيما:) ثبات لنظام جرائية دلة من عشرة
السادسة المادة من و الفقرة عليها مما، السداد ع بي ته من
بتقديمه الم ما يقدم لم، تاريخه ح عليها المد أن وما (، ف
ا وأثره بالدعوى صلته - ب و ياناته. الدليل نوع تب ن
مذكرة - أ: ي به مرفقا الدليل... من دعواه عليها المد عمد
يكن لم فإنها، سامبا بنك ع الم - وب، م 04-10-2010 وتاريخ ()
000844 (برقم، ر لال (450.000) بقيمة الشيك وأما المدع
ن. دعوى - ة تجسد معهي ون وتوثيقه، م 30-08-2010 ان

البيع تاريخ أن إذ، البيع لتاريخ لاحق تاريخه الشيك ون عن
فضلا، م ا والمسدد ا صص قيمة دفوعه - بيانها سبق كما -
اضطرب إذ، بالسداد -، 29-02-1445 تاريخ المقدمة مذكرته
عليه المدأثاره ما ذلك من ولاينال تحرره. س ب ب ي ب ن عليه
شرح أي من الشيك خلوع علاوة، م 25-09-2010 تاريخ ان
العدل اتب أمام 79.924.901:) قدر ا بقيمة أ ل يد حيث، ر
ال (368.757.931:) أ ل من درجة أول محكمة قررتها
كمال ست - غزالة أبو طلال لتقرر وفقا - التجارة ز أحمد
شركة قيمة أن من يطعن ثم، التخرج الصع وافق وإنما عليه
يوافق لم أنها يد ثم، مسودة التقرر أن يد إذ، ذكر ا السابق
المتناقضة عليه المد دفوع إ يضاف الدفع ذا أن و ما (، ر ال
بما عليه الرد درجة أول محكمة تناولت فقد، مورثه مع الم م
البيع عقد - ة من عليه المدأثاره ما أن كما، للشركة الفعلية
القيمة ت - يح يطلب ن ثم، عليها الدائرة اعتماد تقرر -،
25-07-1432 المؤرخ المبدى تقررره (، ر ال 79.924.901
-:) ب المقدر المبلغ أورد ا ب أن اسد بان (، غزالة أبو طلال
تقرر) التقرر ع الدائرة اطلاع عد أنها إ علاوة، الكفاية فيها؛
المبدى لال ا ي بالتقرر والع ة م 05-10-2011 الموافق -،
07-11-1432 المؤرخ ال ل ا ي تقررره ا ب أورده، ر ال)
368.757.931 -) ب المقدر المبلغ أن ح ن، م 27-06-2011
الموافق طراف وأقر، الذكر آنف (خ) التقرر ا ب ما قدمه
ع مؤسس سا -، 02-12-1432 ا كم صدر حيث، التقرر ذا عن
لاحق تاريخ صدر الص حكم أن عن فضلا من عشرة ا ادية
الصفحة المثلث الص من السادس والبند، ا كم صك من
العاشرة الصفحة المثلث الص وثيقة من الرابع البند من
الراعة الفقرة التقرر ع باطلاع م -31-03 كما بالتقييم
المعدلة التاغة الدف ية الملكية حقوق م ص:) أنها ع، ر ال
(68.424.362) مبلغ ذكر ا ب أن اسد بان (، غزالة أبو
طلال تقرر) أن إ علاوة ا كم. صك وخ الرقم فإن وعليه
(، التجاوزات وأثر بالتقييم المعدلة الدف ية الشراء حقوق

صا:) أنه ع، ر ل (368.757.931:) وقدره خر المبلغ
فصل ا ب أن ح ن (، م 2011، ول الرقم ونه من عليه المد
ادعاه كما ول س، ف ل عليه المد تجاوزات واح ساب ا قوق
صاع اشتملت ل و ل؛ للشركة ا قيقية القيمة المحاس ا ب
من المعتمد أحمد شركة حصة توزع إعادة عد الشراء ع،
التجارة ز أحمد شركة الشراء حقوق صا توزع:) نصه بما،
ثانيا البند من (ج) الفقرة اية المنتدب ا ب عليه أكد ما و و
للمحكمة:) أنه ع ثبات نظام من التاسعة المادة من و الفقرة
عليه نصت لما (، غزالة أبو طلال) ا ب استدعاء حيال الدائرة
عدول عن وتأسد سا وعليه (، التجارة.. وأولاده ز الذي س ش
ال زوال، وال ا ي المبد ي للقرر ن فحص ا إبان للدائرة اس
بان أنه و ما (، ا لسة محضر العدول أسباب تب ن أن شرط؛
ثبات إجراءات من به أمرت عما عدل أن المادة عليه نصت
ولما (، عاتقة: والدته استجواب) عليه المد طلب عن وأما
سد به. لانتفاء؛ المنتدب ا ب لاستدعاء محل معه لاي ون
مما، ا صص قيمة عليه المد أورده ا لسة يحضر أن
استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابه ا صم بحضور تأمر أن
- ا صوم أحد طلب ع بناء أو نفس ا تلقاء من - للمحكمة:)
أنه ع ثبات نظام من (21/1) إجراء - ا صوم أحد طلب ع
بناء أو نفس ا تلقاء من - للمحكمة يجوز:) أنه ع ثبات
لنظام جرائية دلة من والثلاثون ا امسة المادة عليه نصت
ولما (، لذلك المحددة عن فضلا، ال اع الفصل الدعوى وقا
ع لكفاية، إليها ا اجة عدم رأست ناف دائرة أن و ما، وجو
ي لا جوازي جراء أن و ما (، الدعوى عل لانت مرحلة أي
ستجواب أن كما، بال و ر ف ا الطعن يتم ولم، بذاته القائمة يتها
له رسد محرر وال، للمدم ا الصادرة الشرعية الوالة إبطال إ
التوصل و ستجواب من عليه المد غاية ون منها ابت نحو ع أي
أنه ورأت، الدعوى طر والدة - ل م سوب - يل فيها تم
والذي، لك و ي الدائرة بر د ع عليه المد وكيل من المرسل
الفيديو ع طلاع باشرت الدائرة ب تنفيذ يتعلق وفيما مقبول.

غ (والدته استجواب) عليها المد طلب في ون لذا ، - يح
سند دون ، للمد والدم عن الصادرة الوالات إبطال ن يجة
إ الوصول عليها المد المُلزم من فيها تب ن لم حيث ، فيها
تفصل ولم درجة أول محكمة ت ناولها لم الطلب ذا أن و
ما (، غازي) المتو لأبناء الثلث من المتبقي وصرف ، وال
لأوجه % (5) بصرف الوصية المحاكم نظام من والثمانون
الثانية المادة من و الفقرة عليها نصت ولما ، درجت ن ع التقا
- ولمبدأ ، للاست ناف الناقل ثر لقاعدة ووفقا ، لاستلامه
المستحق ومن ، بدفعه قدم ما أساس ع ست ناف المحكمة
وتنظر ، فقط ست ناف عنها رفع ما إ بال سبة المستأنف ا كم
صدور قبل عل انت ال بحال ا الدعوى ست ناف يُنقل :) أنه
ع التجارة ، المختصة المحكمة أمام مستقلة جديدة بدعوى
التقدم - رغب إن - الصفة لصاحب فيمكن وعليه (، جديدة
دفاع وأوجه ودفوع أدلة من المحكمة تقبلها وما ، ا كم
مصدرة الدائرة إ درجة أول محكمة حكم تأييد إ ست ناف
دائرة معها فت ت ، بيانه سبق لما وتأسد سا وعليه ؛ المدعي ن
دعوى الفصل حصر معها يتع ن بما ، والنظامي الشر المقت -
وفق لُنظر إضافية. أسباب من (ا كم ذا) ماتضمنه وع ، أسبابه
ع محمولا ا كم ا كم منطوق القضية - ، 01-01-1445 المؤرخ
بجدة التجارة المحكمة و التجارة الدائرة حكم بتأييد:
الموضوع و ، شكلا ع اض ن بقبول : الدائرة حكمت محمد
عاتقة - ل يدفع بأن (1008017301) رقم وطنية وة ، ز
عباس بن أحمد بن أسامة إلزام : أولا :) ي ما ب لي ون
منطوقه عدل مع (42824717) رقم ومثتان ألفا
وخمسون واحد وستمئة مليوناً وعشرون سبعة)
(٢٧,٦٥١,٢١٩ :) قدره مبلغا (، 1007056847) رقم وطنية و
ة ، ا رازي ع محمد يح رقم وطنية وة ، ز عباس أحمد عدنان
- ل يدفع بأن (1008017301) رقم وطنية وة ، ز عباس
بن أحمد بن أسامة إلزام : ثانيا ر الا. عشر و سعة
٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية

ست ناف ست ناف دائرة ١٦ : ة- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك
الص خ تار والله بالأسباب. مو - و لما (؛ ر الا- وسبعون
ومئتان ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليوناً و سبعون ستة
(٩٦,٧٧٩,٢٧٠ :) قدره مبلغاً (، 1017092733) أجمع ن. و به
وآله محمد نب ناع وسلم الله وص، الموفق التنفيذية الصيغة ا
ية القوة استعمال إ أدى ولو المتبعة النظامية الوسائل بجميع ا
كم ذا تنفيذ ع العمل خرى ا ومية و ج زة الوزارات جميع من
يطلب الدائرة عضو الش ري محمد بن وليد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم
صك القضائية الدائرة رئ س العمري ع عوض عبيد بجدة التجار
ة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٧ : ة-
الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الدائرة عضو ا ليفي
عبدالعزيز بن عبدالمحسن و ح ام و ح ام الدعاوى إدارة
10/3/23, 9:02 AM زجان ة صنم بلطلا ليصافت ٢ رجوع لوحة
المعلومات / التنفيذ / قيد التنفيذ 401024501215577 دليل
المرخصين بيانات الطلب الخط الزمني تقديم الطلب طلب تنفيذ
رقم b ة ينورتكللاً تامدخلا عيمج % ققحتلا تامدخ ا ثحلل انه
بتكا 3933 1/4 _pA-QqMcKhm0j-
anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l...\
_w7MnktUUnuxaoXwSot76\
CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy=requestId?
https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
[مرحبا / أسامه بن احم... [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه
الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي
محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:
96779270.00 لاير الطلب 13-3-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة و

قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام حكم /قرار/
المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج
ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 96779270 لاير برخا
ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط ةلحرم تاءارجلا رارق نم
ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا 16/03/1445 دحلا
ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم غليم ليوحت بلط تم
قبول الطلب 16/03/1445 دحلا تحبلل نيصخرملا ليلد b
ةينورتكللا تامدخلا عيمج % ققحتلا تامدخ ا انه بتكا 4024
التبليغ العدلي التكاليف القضائية % التواصل العدلي % 1950 ة
ديعاوملا % صيخارتلا ... القضاء % الإفالس % التنفيذ % التوثيق
% العدلية لوحة مرحبا / المعلومات أسامه بن ة احم ةلحرم
ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي

محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:

27651219.00 لاير الطلب 7-4-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة

قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام و حكم /قرار/

المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج

ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 27651219 لاير برخا

ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط / بلطلا ليصافت الطلب

الإجراءات تقديم مرحلة بيانات الطلب الخط الزمني طلب تنفيذ

رقم 401024501240718 رجع لوحة المعلومات التنفيذ /

قيد التنفيذ رارق نم ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا

08/04/1445 نينثلا ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم

غليم ليوحت بلط 08/04/1445 نينثلا تم قبول الطلب % بلطلا

نومضم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة بيانات المبلغ المبلغ

المدون في السند / المحكوم به المبلغ المستلم 27651219 0

المبلغ المطلوب تنفيذه 27651219 المبلغ المتبقي

27651219 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب رقم القضية

42824717 المحكمة مصدره الحكم [بحاجة مراجعة: OCR

غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري أعمال تجارية سنة القضية
1442 تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية
والمبلغ المطلوب تنفيذه (27651219) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة.pdf ان
كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق
جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

المكتسب القطعية.pdf. ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان
تكون الصورة ملونة ☑ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0) التبليغ
العدلي التكاليف القضائية ☑ التواصل العدلي ☑ 1950 ☑
ديعاوملا ☑ صيخارتلا لوحة المعلومات ☑ القضاء ☑ الإفالس ☑
التنفيذ ☑ التوثيق ☑ العدلية ☑ فارطلاً تانايب التبليغ العدلي
التكاليف القضائية ☑ التواصل العدلي ☑ 1950 ☑ ديعاوملا ☑
صيخارتلا مقدم ☑ الطلب الإفالس ☑ التنفيذ ☑ التوثيق ☑
العدلية محمد فواز بن منير الثعلي ☑ لوحة المعلومات ☑ القضاء
وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض المزيد هذض
ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني عاتقه محمديحي
محمدعلى الحرازي - المبلغ فرد هوية وطنية: 1008017301
عرض المزيد (27651219) قحتسملا فرد هوية وطنية:

1007056847 عرض المزيد (1) تارارقلا ٢ غيلبتلا راج 34
رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضده
400344502394972 رقم القرار 1445/04/08 تاريخ إصدار
القرار رارقلا رادصا تقو 12: 57: 38 ليصافتلا ضرع ٢ الخدمات
تنفيذية ٢ المحاضر ٢ التقرير المالي © ةظوفحم قوقحلا عيمج
طورشلا ةسايس ةلئسلا نع ٢ سجل الحركة المالية 2023
ماكحلأاو ةيصوصخلا ةرركتملا 1950 ٢ زجان 1950 @
moj.gov.sa 10/3/23, 9: 02 AM زجان ةصنم حكم
/قرار/ أمر صادر من المحكمة ٢ مضمون الطلب بيانات المبلغ
المبلغ المدون في السند / المحكوم به المبلغ المستلم 0
96779270 المبلغ المطلوب تنفيذه 96779270 المبلغ
المتبقي 96779270 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب رقم
القضية 42824717 المحكمه مصدره الحكم [بحاجة مراجعة]:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير
واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري قيمة مبيع سنة القضية 1442
تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ
المطلوب تنفيذه (96779270) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات. \! يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح
وبصيغة.pdf. ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات
تأكد من إرفاق جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب
يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

القطعية.pdf. المكتسب ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان
تكون الصورة ملونة ٥ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0)

https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnktUUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 2/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ةصنم فارطلاً تانايب ٥ بلطلا مدقم محمد فواز بن

منير الثعلي وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض

المزيد هدض ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني

عدنان احمد عباس زيني - المبلغ المستحق فرد هوية وطنية:

1008017301 عرض المزيد (96779270) فرد هوية وطنية:

1017092733 عرض المزيد (1) تارارقلا ٥ غيلبتلا راج 34

رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضدة

400344502309377 رقم القرار 1445/03/16 تاريخ إصدار

القرار رارقلا رادصا تقو 11: 57: 37 رارقلا جذومن ليصافتلا

ضرع ال يوجد طلبات تنفيذية ٥ الخدمات تنفيذية ال يوجد

محاضر ٥ المحاضر https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnktUUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 3/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ةصنم التقرير المالي ٥ التقرير المالي البيان ال

يوجد بيانات مالية رقم طلب التنفيذ اسم المحكمة نوع الهوية

رقم الهوية اسم المستفيد الرقم المرجعي تاريخ التحويل المبلغ

٥ سجل الحركة المالية اجمالي ما تم ايداعه ٥ المبلغ المتبقي

ديفتسملا باسحل اجمالي مبلغ المطالبة ريال 96779270.00

ريال 0 حسب السند التنفيذي ريال 96779270.00 * \ قد
يختلف تحديث المبالغ عن المبالغ الفعلية بدائرة التنفيذ بحسب
حالة الجراء او التكاليف او الخدمات التي تمت على الطلب
ديفتسملا ال يوجد بيانات مالية الرقم المرجعي المبلغ تاريخ
الجراء حالة الجراء وظوفحم قوقحلا عيمج طورشلا ةسايس
ةلئسلا نع 2023 © ماكحلأ ةيصوصخلا ةرركتملا
https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnktUUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 4/4 1950
زجان 1950 @ moj.gov.sa [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد بيع إنه في مدينة جدة وبتاريخ 20 / 9 / 1431 هـ تم الاتفاق
بين كلا من: الطرف الأول / أحمد عباس زيني الطرف الثاني /
أسامه أحمد زيني تمهيد حيث أن الطرف الأول يملك حصص في
شركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري: 4030169102 بعدد (450
حصه وحيث أن الطرف الثاني مدير الشركة المذكورة
أعلاه وعدة شركات متفرعة منها ومنها شركة أحمد زيني وأولاده
ويقوم بإدارتها وكافة الشركات المتفرعة منها وذلك منذ ثلاثين
عاماً و ولديه المعرفة والدراية والخبرة التجارية بذلك، وحيث أن
الطرف الأول يرغب في بيع حصصه المشار إليها أعلاه ولما قام
به الطرف الثاني من جهود للمحافظة على هذه الشركة
والشركات المتفرعة منها الشركات الأخرى والأعمال الخاصة
التي كان يكلف بها، وقد قام الطرف الأول على الإشراف على
الطرف الثاني والذي بدوره قام الطرف الثاني بتنفيذ ما هو يعود
على الطرف الأول بالمنفعة لمصالحه العامة والخاصة والمتمثلة
فيما يلي:

أولاً: أ- القيام على إدارة وتحقيق أهداف الشركة وتأسيس أقسام مختلفة حسب النشاط ومتابعتها: تجاري أو صناعي أو زراعي حيوانية بالشركة القابضة. ب- تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة للشركة القابضة المذكورة أعلاه وتأسيس إداراتها ومتابعتها.

ج - الإشراف المباشر التنفيذي على الشركات وعلى أي أنشطة جديدة للشركة القابضة والشركات المتفرعة منها والإشراف على المشاريع ومنها مشاريع المستودعات وتأسيس ومتابعة شركات التمويل الغذائي وشركات خدمات البترول وزيوت ومشتقات أخرى.

ثانياً: ما يخص شركة احمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية: قام الطرف الثاني بتأسيس هذه الشركات وتحديد وتحقيق أهدافها والتمويل اللازم لهل والقيام بمشاريع عقارية وإنشاء أسواق تجارية وشراء شركات كانت تعمل تحت مظلة شركة آبار وزيني.

ثالثاً: قام الطرف الثاني بأعمال خاصة كلفة بها الطرف الأول والمتمثلة في: 1- إنشاء المجمع السكني للعائلة والإشراف على تمويله والإشراف على السكن الخاص للطرف الأول بالكامل.

2 إدارة المحافظة المالية والإشراف عليها وتحصيل الناتج عنها.

3- إشراف المباشر على جميع احتياجات الأسرة وأي تكليف مباشر بخصوصها 4 الإشراف المباشر على المشاريع العقارية سواء المساهمات أو المشاركات.

4-5 تأسيس شركات مدخولة في استثمارات وتعاقبات.

6 إدارة المحافظة الاستثمارية في البنوك أو الشركات.

7- حيث أن الطرف الثاني لم يتقاضى نظير ذلك وما يقابله طيلة السنوات المشار إليها ولم يستلم مستحقاته بصفته شريك ومدير عاماً للشركات ولما يقوم به الطرف الثاني من الأعمال

المشار إليها في التمهيد وحفاظاً على هذه الشركة وعلاقاتها في الداخل والخارج فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة على ما يلي: أولاً: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد

ثانياً: قام الطرف الأول ببيع كامل حصصه بشركة أحمد زيني التجارية وعددها (450) حصة للطرف الثاني بمبلغ وقدره (120,000,000) ريال، مائة وعشرون مليون ريال فقط لا غير وقد قام الطرف الثاني باستلام وقبض هذه الحصص وقبول هذا البيع.

ثالثاً: يقر الطرف الأول باحتساب أجرة الطرف الثاني خلال الثلاثين عاماً بواقع مليونين وستمائة ألف ريال لكل سنة ويكون المبلغ الإجمالي ثمانية وسبعون مليون ريال وتم خصم هذا المبلغ من قيمة الحصص المشاره في البند الأول،

رابعاً: يقوم الطرف الثاني بتسديد المبلغ المتبقي على طريقة الأقساط لمدة عشر سنوات بواقع مليونين ريال لكل سنة تدفع بداية كل سنة هجرية.

خامساً: يلتزم الطرف الثاني بدفع كافة التكاليف المعيشية للطرف الأول ومن يعول بواقع مليون ومائتين ألف ريال لكل سنة لمدة عشر سنوات وأقر الطرف الأول بتنازله عن باقي المبلغ وقدره عشر ملايين للطرف الثاني مكافأة له لما يقوم به من الأعمال الخاصة التي كان ولا يزال يكلفه الطرف الأول بها وإدارة شؤونه وأملكه وأعماله وفي المحافظة عليها وتنميتها وزيادة دخلها.

سادساً: أقر الطرفان أن هذا البيع بيعاً صحيحاً لا غرر فيه ولا غبن ولا جهالة وقد قبلا بها قبولاً من غير تدليس ولا فحش و نحوه.

سابعاً: أقر الطرفان أن هذا البيع منجزاً ولا يجوز العدول عنه في أي حال من الأحوال وأنه يسري في حال الوفاة على ورثة الطرفين.

ثامناً: يلتزم الطرف الثاني بدفع كافة الأقساط المحددة للطرف الأول في بداية كل عام هجري والذي يوافق الأول في شهر محرم ابتداءً من 1432/01/01 هـ وفي حالة عدم سداده يجوز للطرف الأول فسخ العقد وإعادة كافة مستحقاته المشار إليها في هذا العقد A تاسعاً: يقوم الطرفان بإجراء ونقل كامل الحصص المشاره من ملكية الطرف الأول إلى ملكية الطرف الثاني واستكمال باقي الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة توثيق ذلك لدى كاتب العدل المختص عاشراً: حرر هذا العقد من تمهيد وعشرة بنود ومن نسختين أصليتين وقد استلم كل طرف نسخته والتزما بالعمل بموجبها.

والله خير الشاهدين: الطرف الأول الطرف ف الثاني اسامه احمد زيني أحمد عباس زيني شاهد مكونات غرزي التهدي نى چال فهد القثامي يياصولا سكس \- 4- الرقم: ٣٤/٧٠٥٠ التاريخ: ١٤٣٤ / ٢ / ١٠ هـ

المرفقات

سعادة مدير عام فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد إشارة إلى خطاب سعادتك رقم: ٦٢١٦٠٩٠ وتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٤ هـ والمقيد لدينا بالرقم: ٣٤ ١٥٠ وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ الخاص بتسجيل قر لشيل عقد شركة أحمد زين التجا- والمتضمن طلبكم تسجيله وتوثيقه لدينا.

عليه نحيطكم بأنه تم توثيقه لدينا تحت الرقم (١٣٠) وتجدون بطيه عدد (٧٠).. نسخة من العقد المذكور، والمكون من (٢) صفحة، إجمالي عدد الصفحات (١٤ / ٤٩) لعام ١٤٣٤ هـ بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ للأطلاع وإكمال اللازم والله يحفظكم ويرعاكم....

(صفحة دل الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة عبد الله بن مسفر القرني شركة أحمد زيني التجارية ست ٤٠٣٠١٦٩١٠٢ رأس المال: ٥٠٠٠٠٠٠ ريال Ahmed Zainy Trading Co.

C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000 قرار الشركاء

بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية -

شركة ذات مسئولية محدودة بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢١ هـ الموافق

٢٠١٢/١٠/٠٧ م لقد سبق للاطراف الاتية اسمائهم: 1 - أسامة

أحمد عباس زيني ٢ - شركة أحمد زيني وأولاده طرف أول طرف

ثان تأسيس شركة أحمد زيني التجارية المحدودة المسجلة

بالسجل التجاري لمدينة جدة برقم ٤٠٣٠١٦٩١٠٢ وتاريخ

١٤٣٨/٤/١٨ هـ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة بالعدد

رقم ٥٨ صحيفة ٥٨ جلد ١٣/ش/م وتاريخ ١٤٣٨/٣/١٤ هـ والمعدل

بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل جدة

بالصحيفة ١٢٠ عدد ١١٦ مجلد //ص وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣ هـ

والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل

جدة رقم ٥٢ صحيفة ٥٢ مجلد ٥/ع/ع وتاريخ ١٤٣٠ / ٤/٤ هـ

والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل

جدة رقم ٢٧٥ صحيفة ١٧٢ مجلد ٤/٨ / ر وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٦ هـ.

[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وحيث يرغب الطرف الثاني السادة / شركة أحمد زيني وأولاده

في التنازل بالبيع عن كامل حصصه بالشركة المذكورة وعددها (

٥٠) حصه (خمسون حصه) وذلك بالقيمة الاسمية لتلك الحصص

والبالغة ٥٠٠٠٠ ريال (خمسون ألف ريال) وأن قيمة الحصص

الواحدة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال لاغير) وذلك الى السادة / شركة

أوزكو المحدودة، والسجلة بالسجل التجاري برقم ٤٠٣٠٧٧٤٦١

و تاريخ ١٤١١/٨/٣ هـ كشريك جديد في الشركة ويشار اليه فيما

بعد بالطرف الثاني والذي قبل هذا التنازل بما للحصص المتنازل

عنها من حقوق وما عليها من التزامات حاله أو أجلة، وحيث

استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك

الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف المشتري، لذا فقد قرر الشركاء بالإجماع الذين يملكون ٥٠٠ حصة تمثل نسبة ١٠٠% من رأس المال تعديل تأسيس الشركة وفقاً لما يلي: [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: يعتبر التمهيد المذكور أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا القرار

ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين في الشركة على النحو التالي:

1 - أسامة أحمد عباس زيني، سعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١ و تاريخ ١٣٩٢/٢/١٥ هـ صادرة من مكة رجل أعمال وعنوانه جدة حي الخالدية تقاطع شارع الامير سلطان مع شارع قلب الجزيرة عمارة أوزكو ص ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ شريك طرف أول " ٢ السادة / شركة أوزكو المحدودة - شركة ذات مسئولية محدودة. مسجل بالسجل التجاري لمدينة جدة تحت رقم ٤٠٣٠٠٧٧٤٦١ و تاريخ ١٤١١/٨/٣ هـ، والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة برقم ١٠٣ صحيفة ١٣٧١٣٦ جلد ٢/٧ في ١٤١١/٦/١٦ هـ وعنوانها جدة - حي الخالدية تقاطع شارع الامير سلطان مع شارع قلب الجزيرة عمارة أوزكو ص ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ " شريك طرف ثاني " التالية ثالثاً: تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والخاصة برأسمال الشركة لتصبح صياغتها بعد التعديل كما يلي: رأس المال: حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٥٠٠ ٠٠٠ ريال خمسمائة ألف ريال سعودي) مقسم الى ٥٠٠ حصة (خمسمائة حصة) نقدية متساوية القيمة قيمة كل حصة.... ريال (ألف ريال) تم توزيعها على الشركاء كما يلي: - ص.ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ - هاتف: ٦٠٦٥٣٤٨ فاكس: ٦٩٥٤٣١ P.O.Box 54399 Jeddah 21514-Tel: 6065348- ٦٩٥٤٣١ Fax: 6065431 شركة أحمد زيني التجارية ست: ٤٠٣٠١٦٩١٠٢

رأس المال: ٥٠٠.٠٠٠ ريال Ahmed Zainy Trading Co.
[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

٢ C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000 الاسم
الشريك أسامة أحمد عباس زيني شركة أوزكو عدد الحصص
قيمة الحصة بالريال مجموع قيمة الحصص بالريال النسبة
المئوية النقدية ١٠٠٠ ٤٥٠ ١٠٠٠ ٥٠ ١٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٤٥٠ ٥٠٠٠٠٠
9%. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

1.% 1.% ويقر الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم كما
هو مذكور أعلاه وأنه قد سبق سداد رأس المال عند التأسيس.
رابعاً: يقر الشريك الجديد بأنه قد اطلع على عقد التأسيس
وملاحظه وأنه ملتزم بما ورد بهم خامساً: تبقى باقي مواد عقد
التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي عليه دون
تعديل. سادساً: حرر هذا القرار من ٨ نسخ بيد كل طرف نسخة
والنسخ الأخرى لاستخدامها في إجراءات الشهر والتسجيل
النظامية والمفوض بها كل من السيد / جابر علا الله بن جبران،
السيد / عزت حلمي الشحتي سعوديين الجنسية مجتمعين أو
منفردين الطرف الثاني المتنازل: والله ولي التوفيق،،، - عدنان
أحمد عباس زيني الاسم: شركة أحمد زيني وأولاده (ويمثلها
الشركاء بأنفسهم) .. شركة أحمد زيني التجارية اتوقع الأحمدية
شركة أوزكو المحدودة التوقيع ب ه - فيصل غازي أحمد زيني
التوقيع: الطرف الأول الاسم / أسامة أحمد عباس زيني التوقيع /
التوقيع: - طلال غازي أحمد زيني التوقيع: ٦ - غدير غازي أحمد
زيني الموقع | الطرف الثاني (الشريك الجديد) الاسم / شركة
أوزكو المحدودة التوقيع / تك ص.ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ :-
هاتف: ٦٠٦٥٣٤٨ - فاكس: ٦٠٦٥٤٣١ P.O.Box 54399 Jeddah
21514-Tel: 6065348 - Fax: 6065431 [بحاجة مراجعة:
جدول غير واضح]

قسم توثيق العقود

الحمد لله وحده والصلاه والسلام من لا نبي بعده وبعد:

هذا العرار جرى تسجيل وتوثيق يسجل عقود الشركات تحت الرقم.

مجلد (٩/٤) وتاريخ ١٠/١٠. صحيفة ٨٢ وذلك بحضور واقرار الأطراف المعنية وعلية جرى التوثيق والتصديق منا تحريرا في وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. كاتب عدل الغرفة التجارية الصناعية بيا عبد الله بن مسفر القرني

ارعة التجارية الصيه على فظة جدة الملكة العربية السعودية
وزارة العدل

الرقم: ٢٦٧٠٤٩ التاريخ: ١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ

المرفقات:

سعادة مدير عام فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد إشارة إلى خطاب سعادتك رقم: ٦١٦٠٨٩ وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٣٩ هـ والمقيد لدينا بالرقم: ٣٧١٤٩ وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٣٤ هـ الخاص بتسجيل قرار تعديل عقد شركة أحمد ديني والاده.

والمتضمن طلبكم تسجيله وتوثيقه لدينا. الم عليه نحيطكم بأنه تم توثيقه لدينا تحت الرقم (١٥٩) وتجدون بطيه عدد (٧٠ - ...) نسخة من العقد المذكور، والمكون من (د) صفحة، إجمالي عدد الصفحات (٢١) صفحة مجلد (٤٨ - ٢) لعام ١٤٣٤ هـ بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ للأطلاع وإكمال اللازم والله يحفظكم ويرعاكم....

دل الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة عبد الله بن مسفر القرني شركة أحمد زيني وأولاده ذات مسؤولية محدودة
Ahmed Zainy & Sons Co

LIMITED LIABILITY COMPANY (قرار الشركاء بتعديل بعض

بنود عقد تأسيس شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة) بتاريخ

١٤٣٣/١١/٢١ هـ الموافق ١٠/١٢/٢٠١٢ م قد سبق للأطراف التالية

أسمائهم: ١ - شركة أحمد زيني التجارية ٢ - عدنان أحمد عباس

زيني شركة أوزكو المحدودة - طلال غازي أحمد عباس زيني ه -

فيصل غازي أحمد عباس زيني ٦ - غدير غازي أحمد عباس زيني
١٤١٣/١٠/٢٦ هـ طرف أول طرف ثاني طرف ثالث طرف رابع
طرف خامس طرف سادس تأسيس شركة أحمد زيني وأولاده
المحدودة المقيدة بالسجل التجاري بمدينة جدة تحت رقم
٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ وتاريخ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة
الأولى بالعدد ٤٠٧ وتاريخ ١٤١٣/٩/٨ هـ. و , والمعدل بقرار
الشركاء المثبت لدى كاتب عدل جدة رقم ٤٩ صحيفة ٨١ مجلد
١٠ / ش / ع وتاريخ ١٤٢٣/١٢/٢ هـ. والمعدل بقرار الشركاء
المثبت لدى كاتب عدل جدة رقم ١٧٤ صحيفة ١٨٨ ١٨٩ مجلد
٩/ش/٢ و تاريخ ١٤٢٧/١٢/١٨ هـ، والمعدل بقرار الشركاء المثبت
لدى كاتب عدل جدة برقم ٥٢ صحيفة ٥٥ مجلد ١٤٢٩/٣/٩ هـ،
والمعدل بقرار الشركاء المثبت لدى كاتب عدل جدة برقم ٥١
صحيفة ٥١ مجلد ٤/٥ / ع وتاريخ ١٤٣٠/٤/٤ هـ، حيث رغب
الشريك الأول في التنازل بالبيع عن كامل حصة في الشركة
المذكورة والبالغة (٣١٠) حصة (٣١٠) حصة بالقيمة الاسمية
للحوص البالغة ٣١٠.٠٠٠ ريال (ثلاثمائة وعشرة ألف ريال
سعودي) (لاغير وأن قيمة الحصة الواحدة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال
لاغير الى الشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني
كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول،
وحيث رغب الشريك الثاني في التنازل بالبيع عن كامل حصه
في الشركة المذكورة والبالغة ٢٣٠ حصة (٢٠) حصة بالقيمة
الاسمية للحوص البالغة ٢٣٠,٠٠٠ ريال (مائتان وثلاثون ألف
ريال لاغير للشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس
زيني كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول)
وحيث رغب الشريك الرابع في التنازل بالبيع عن كامل حصه
في الشركة المذكورة والبالغة ٩٢ حصة (٩٢) حصة بالقيمة
الاسمية للحوص البالغة ٩٢,٠٠٠ ريال (اثنان) وتسعون ألف ريال
لاغير للشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني
كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول،
وحيث رغب الشريك الخامس في التنازل بالبيع عن كامل

حصصه في الشركة المذكورة والبالغة ٩٢ حصة (٩٢) حصة) بالقيمة الاسمية للحصص البالغة ٩٢,٠٠٠ ريال (اثنتان وتسعون ألف ريال لاغير) للشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول) (التطرف الأول 11 ١) وحيث رغب الشريك السادس في التنازل بالبيع عن كامل حصصه في الشركة المذكورة والبالغة ٤٦ حصة (٤٦) حصة) بالقيمة الاسمية للحصص البالغة ٤٦,٠٠٠ ريال رأس المال. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

ريال سعودي ت ٢ ١٧٢ ٥٠ س ت: ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ مبنى أوزكو - شارع الأمير سلطان مع شارع قلب الجزيرة حي الخالدية ص ب ١٧٩٥٦ جدة ٢١٤٩٤ - المملكة العربية السعودية - هاتف: ٢٠١٥٢١٦ (٢) ٩٦٦ - فاكس: ٦٠٦٥٤١٦ (٢) ٩٦٦, OZCO Building, Prince Sultan Street with Qalb Al Jazirah Street, Al-Khalidiyah District, P.O. Box 17956. Jeddah 21494, Kingdom of Saudi Arabia www.ahmedzainysons.com Tel: +966 (2) 606-5216 Fax: +966 (2) 606-5416 شركة أحمد زيني وأولاده ذات مسؤولية محدودة Ahmed Zainy & Sons Co.

LIMITED LIABILITY COMPANY (ستة وأربعون ألف ريال لاغير للشريك لأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول، والذي قبل هذا التنازل جميعه من الأطراف الأول والثاني والرابع والخامس والسادس أعلاه بما للحصص المباعه جميعها من حقوق وما عليها من التزامات حاله أو أجله وقد استوفى الاطراف الأول والثاني والرابع والخامس والسادس حقوقهم تجاه الشريك الأول الجديد، ويعتبر قيام الشركاء بالتوقيع على هذا القرار بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم بشأن الحصص المباعه وعليه فقد قرر الشركاء بالاجماع الذين يملكون (١٠٠٠) حصة تمثل نسبة (١٠٠%) من رأس المال تعديل عقد تأسيس

الشركة أعلاه وفقاً لما يلي: - أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار

ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين في الشركة هم:

1 - أسامة أحمد عباس زيني، سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١ تاريخ ١٥/٢/١٣٩٢هـ رجل أعمال، مقيم في جدة - حي الروضة - شارع نهضة الحاضر. شريك جديد طرف أول السادة / شركة أوزكو المحدودة ومسجلة بالسجل التجاري لمدينة جدة تحت رقم ٤٠٣٠٠٧٧٤٦١ وتاريخ ٣/٨/١٤١١هـ وعنوانها صندوق بريد ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ ويمثلها في التوقيع على هذا العقد الاستاذ / أسامة أحمد زيني. شريك جديد طرف ثاني " ٢ [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ثالثاً: تعديل المادة (سادساً) من عقد التأسيس والخاصة برأسمال الشركة لتصبح صياغتها على النحو التالي: سادساً: رأس المال: حدد رأس مال الشركة بـ ١٠٠٠ (ريال) مليون ريال سعودي (لاغير) مقسم الى ألف حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال سعودي لاغير) تم توزيعها على الشركاء

كالآتي: اسم الشريك عدد الحصص قيمة الحصة مجموع قيمة النسبة المئوية بالريال الحصص بالريال أسامة أحمد عباس زيني شركة أوزكو المحدودة الاجمالي ٧٧٠ ١٠٠٠ ٧٧٠ ٢٣% ٢٣٠,٠٠٠ ١٠٠٠ ٢٣% ١% .. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

..... ١٠٠٠ وقد أقر جميع الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم وأنه قد سبق الوفاء بكامل رأس المال عند التأسيس رابعاً:: يقر الشريك الأول الجديد بأنه اطلع على عقد التأسيس وملاحظه وأنه ملتزم بما ورد بهم: تبقى مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي دون تعديل.

خامساً

غ ت ج ٥٠١٧٢ س ت: ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ رأس المال ١٠٠٠٠٠٠٠٠
ريال سعودي مبنى أوزكو - شارع الأمير سلطان مع شارع قلب
الجزيرة حي الخالدية ص ب ١٧٩٥٦ جدة ٢١٤٩٤ المملكة العربية
السعودية - هاتف: ١٠١٥٢١٩ (٢) ٠٩٦٦ فاكس: ٦٠٦٥٤١٦ (٢)
OZCO Building, Prince Sultan Street with Qalb ٩٦٦
Al Jazirah Street, Al-Khalidiyah District, Tel: +966
(2) 606-5216 Fax: +966 (2) 606-5416 P.O. Box
17956, Jeddah 21494, Kingdom of Saudi Arabia
www.ahmedzainysons.com شركة أحمد زيني وأولاده ذات
مسؤولية محدودة ابل الجراج Ahmed Zainy & Sons Co
LIMITED LIABILITY COMPANY

سادساً

: حرر هذا القرار من (٨) نسخ استلم كل طرف نسخة من
القرار للعمل بموجبها والنسخ الأخرى لتقديمها الى الجهات
المختصة لاستكمال الاجراءات النظامية وقد فوض الشركاء كل
من السيد / جابر علا الله بن جبران والسيد / عزت حلمي
الشحتي، سعوديين الجنسية، مجتمعين أو منفردين في اتمام
هذه الاجراءات وعليه جرى التوقيع. [بحاجة مراجعة: جدول غير
واضح]

الطرف الأول المتنازل: الاسم: شركة أحمد زيني التجارية
التوقيع: أحمد والله الموفق 666 الطرف الثاني المتنازل:
الاسم: عدنان أحمد عباس زيني التوقيع: الطرف الثالث: (الشريك
الثاني) الاسم: شركة أوزكو المحدودة الطرف الرابع المتنازل:
التوقي الاسم: طلال غازي أحمد زيني التوقيع: الطرف الخامس
المتنازل: الاسم: فيصل غازي أحمد زيني الطرف السادس
المتنازل: التوقيع: رأس المال ١٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي الاسم:
غدير غازي أحمد زيني التوقيع: الطرف الاول (الشريك الأول

الجديد) الاسم: أسامة أحمد عباس زيني التوقيع: ت ج ٥٠١٧٢
س. ت: ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ ميني أوزكو - شارع الأمير سلطان مع
شارع قلب الجزيرة حي الخالدية - ص.ب ١٧٩٥٦ جدة ٢١٤٩٤-
المملكة العربية السعودية - هاتف: ١٠٦٥٢١٦ (٢) ٩٩٩ فاكس:
OZCO Building, Prince Sultan ٠٩١٩ (٢) ٦٠٦٥٤١٦
Street with Qalb Al Jazirah Street, Al-Khalidiyah
District, P.O. Box 17956, Jeddah 21494, Kingdom of
Saudi Arabia Tel: +966 (2) 606-5216 Fax: +966 (2)
606-5416 www.ahmedzainysons.com [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

قسم توثيق العقود

الحمد لله وحده والصلاه والسلام من لا نبي بعده وبعد:
هذا القرار جرى تسجيل وتوثيق بسجل عقود الشركات تحت
الرقم.

١٥٩ مجلد ١٨ع) وتاريخ ١٠/٢/٥٩٧٤ صحيفة كند وذلك بحضور
واقرار الأطراف المعنية وعليه جرى التوفيق والتصديق منا
تحريراً. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين كاتب عدل
الغرفة التجارية ناعي بجه

محافظة > https:

<https://new.najiz.sa/applications/dashboard>

//new.najiz.sa/applications/iExecution#/>

<https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Requests>

<https://new.najiz.sa/dashboard> <https:

//new.najiz.sa/applications/dashboard/verification-

services> <https://new.najiz.sa/dashboard/portal-

services> <https:

//new.najiz.sa/applications/dashboard/license-guide> <<https://new.najiz.sa/Account/Logout>>
<<https://new.najiz.sa/applications/dashboard>>
<[](https://new.najiz.sa/applications/iExecution#/)>
<<https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Requests>>
<<https://new.najiz.sa/applications/dashboard>>
<<https://new.najiz.sa/applications/lawsuit>>
<[\#23\]\(#23\)](https://new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy)> [[#23\]\(#23\)](https://new.najiz.sa/applications/crm/list) <[#23\]\(#23\)](https://new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees) <[#23\]\(#23\)](https://new.najiz.sa/dashboard) <<https://new.najiz.sa/applications/dashboard/verification-services>> <<https://new.najiz.sa/dashboard/portal-services>> <<https://new.najiz.sa/applications/dashboard/license-guide>> <<https://new.najiz.sa/Account/Logout>>
<<https://new.najiz.sa/applications/dashboard>>
<<https://new.najiz.sa/applications/lawsuit>>
<[\#23\]\(#23\)](https://new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy)> [[#23\]\(#23\)](https://new.najiz.sa/applications/crm/list) <[#23\]\(#23\)](https://new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees) <[#23\]\(#23\)](https://new.najiz.sa/dashboard)
mailto: 1950@moj.gov.sa <tel: 1950> <[\#23\]\(#23\)](https://new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy)> [[#23\]\(#23\)](https://new.najiz.sa/applications/crm/list) <[#23\]\(#23\)](https://new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees) <[#23\]\(#23\)](https://new.najiz.sa/dashboard)

//new.najiz.sa/about> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/faq> <https:
//new.najiz.sa/privacy-policy> <https:
//new.najiz.sa/terms-conditions> <https:
//vision2030.gov.sa/ar> <https:
//www.moj.gov.sa/> <https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
/Decision?
requestDecisionId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd13dZWhtU5hfzktkWpssLnE6U-
l10m5lFE8o275GB5_p7lYEvYdngHnJxkQu1_LVtxjlbu
oUeEWe39w0zCdFgz3Fu8KhregywLgOp1_QvVq0g>
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>
<https: //new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\n
#23](#23) <https:
//new.najiz.sa/applications/crm/list> <https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\n
#23](#23) <https:
//new.najiz.sa/applications/iExecution/Common/Vie
wAttachmentUrl?id=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd22hGT35m2bEvLUBOWOP3RN2nK8DLMA9CVI
vno1ULeKxz4_Uy ympJ7WuP-68l7tblqTVKj-
m0MXteL2Q331m978-
WtJqkuK5UZtjdQHChZ9dA_V5fOcQ03jSoN3XtLTqGA
> <https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
/Decision?
requestDecisionId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1vHYCADx3URbZtWQqBNY7wH62AdzNVm3dg
DmORDYJBOfofwROSYJ_VK_B2yqIYJYRsdK49LXrZ3z
hOlqzg2RMZWP8lofgDaWTn8eUkewBTfg>
<https://new.najiz.sa/dashboard> [mailto:
1950@moj.gov.sa](mailto: 1950@moj.gov.sa) <tel:
1950> <https://new.najiz.sa/about> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/faq> <https:
//new.najiz.sa/privacy-policy> <https:
//new.najiz.sa/terms-conditions> <https:
//vision2030.gov.sa/ar> <https:
<///www.moj.gov.sa

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-146 – موجز عن شكوى الشيخ اسامة زيني رقم 230747621
في 30-04-1445هـ الى المجلس الأعلى للقضاء - في القضية
pdf.42824717

بطاقة الوثيقة

DOC-146	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
موجز عن شكوى الشيخ اسامة زيني رقم 230747621 في 30-04-1445هـ الى المجلس الأعلى للقضاء - في القضية pdf.42824717	عنوان الوثيقة
30-04-1445	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
1255-1254	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1Lsz2NG_acc1g_BL7VDEJy9BD6ZGscELg/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

خدمة الشكوي الإلكترونية | المجلس الأعلى للقضاء ° الصفحة
الرئيسية خدمة الشكوي الإلكترونية الصفحة الرئيسية ° شكوى
جديدة بواكشلا ةمئاق ° . بلطلا ةجلاعم مت ° التاريخ °
الرئيسية ° بيانيت 4/3 ° المساعدة الشكوى الصفة رقم
القضية رقم الشكوى 1445/06/18 أصالة عن نفسه
199058 42824717 حي راتلا الصفة رقم طلب التنفيذ رقم

الشكوى 1445/01/05 أصالة عن نفسه

183821 401024200266155 155 رقم القضية

رقم الشكوى 1445/04/30 أصالة عن نفسه 42824717

230747621 قلاغاً ببس عز يزي المستفيد من خدمات

المجلس الأعلى للقضاء تحية طيبة وبعد.. فنفيدكم أن شكواكم

محل اهتمامنا وتمت دراستها وتبني أن الاعتراض ع لئاعلا مسا

نيز ٥٠ بيانات مقدم الشكوى دجلا مسا بن عباس رقم الجوال

0556355663 ٥٠ بيانات القضية عونلا ٥٠ تفاصيل الشكوى 0

الجنسية ٥٠ الرئيسية ٥٠ بيانات 4/3 المساعدة بن احمد

الشكوى العربية السعودية الصفة أصالة عن نفسه ليصافت بلا

مسا رقم الهوية 1008017301 رقم القضية 42824717 لولاً

مسلا أسامه 1423 / 1000 [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

المرفقات

٥٠ شكوى أسامة أحمد زيين - دعوى رقم - حجم اقل PDF.

[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

٥٠ صك حكم نهائى من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة

التجارية بجدة ضد الشيخ اسامة زيين - دعوى - - - هـ PDF.

[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

٥٠ ملحق تنازل عدنان زيين عن حصته يف رشكة احمد زيين

التجارية - يف - - هـ PDF. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة

داخل السطر]

٥٠ ملحق تنازل عدنان زيين عن حصته يف رشكة احمد زيين

واوالده - يف - يف - - هـ PDF. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه

القراءة داخل السطر]

تابلطلا لجس ٥٠ بلط عاشناً ٥٠ معايل الدكتور/ وليد بن محمد

الصمعاين وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سلمه

هلا السالم عليكم ورحمة هلا وبركاته.. وبعد: الموضوع /

شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة

التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم () وتاريخ // هـ يف
القضية رقم () أتقدم بشكواي هذه لمعاليكم الكريم، حيث
تعرضت لظلم كبري بسبب عدم قيام دائرة الاستئناف الثانية
بالمحكمة التجارية بجدة بدورها النظامي والرشعي، وتأثرت
بمزاعم خصمي وتلفيقاته، مما أثر على حكمها والظاهر فيه
إهدار حقي يف الدفاع وعدم الاستجابة ألوجه اعترايض على
حكم أول درجة، وجاء حكمها أشبه بالقضاء بالعلم الشخصي، يف
غياب واضح إعمال نظام الإثبات ونظام المحاكم التجارية، مما
ترتب عليه تمكني خصمي من الاستيلاء دون وجه حق على ما
يجاوز , , مائة وعرشون مليون ريال دون وجه 4/3°
المساعدة الطلبات حق، واتخاذ إجراءات التنفيذ ضدي، بعد أن
استفاد من حكم مخالف ألحكام النظام و الرشيعة الإلسالمية و
للمستقر عليه من مبادئ ° الرئيسية ° بيانيت بناء على ما
سبق أعاله ألتمس من معاليكم التوجيه بإحالة خطايب هذا
للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كامال لدائرة
استئناف 4/3° المساعدة ° بيانيت ° الرئيسية تواصل
معنا المساعدة عن المجلس الأعلى للقضاء © > https://complaints.scj.gov.sa/> <https://complaints.scj.gov.sa/profile> <https://www.scj.gov.sa/#contact> <https://complaints.scj.gov.sa/> <https://complaints.scj.gov.sa/profile> <https://www.scj.gov.sa/#contact> <https://complaints.scj.gov.sa/> <https://complaints.scj.gov.sa/profile> <https://www.scj.gov.sa/#contact> <https://complaints.scj.gov.sa/'/'> <https://www.scj.gov.sa/#contact> <https://complaints.scj.gov.sa/'/'> <https://complaints.sc

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-150 – أمر تنفيذ عاتقة - نسخة

بطاقة الوثيقة

DOC-150	رقم الوثيقة
إخطار مطالبة	نوع الوثيقة
أمر تنفيذ عاتقة - نسخة	عنوان الوثيقة
08/04/1445	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
1337-1336	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1wr920yMPAxBIG2o8F_qt4qqMsqcpM5uV/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 4	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 4	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

#يه ناجز اكتب هنا للبحث 0 [1/] خدمات التحقق 7
 جميعالخدماتالإلكترونية (؟) [دليلالمرخصين 0024 مرحباً / أنسامه
 بن احم.. و) 2 3 لوحة المعلومات / التنفيذ / تفاصيل الطلب
 كرجوع طلب تنفيذ رقم 8 002 قيد التنفيذ.الطلب.-----<
 التبليغ.-----#4«< الإجراءات.-----< الانتهاء ١ # ١ 4 #
 4 تم قبول الطلب إصدار فاتورة سداد 5 5 الأثنين
 08/04/1445 الأثنين 08/04/1445 الصفة فى نوع السند نوع
 السند المحكمة الدائرة تاريخ تقدي ع 7 الطلب * الرئيسي
 الفرعي 57 دائرة التنفيذ الطاب م مؤشر الحركة الماليه منفذ
 ضده مالي -احكام وه حكم /قرار/ التنفيذ بجدة الثانية 2 1445-

47 اجمالي المطالبة: 27651219.00 ريال قرارات امر صادر من المحكمة حوالات تستلزم تحديث ابيان 0 ريال جاري التحويل 0 ريال المحول للمستفيد 0 ريال المبلغ المتبقي 27651219 ريال إجراءات على الطلب 065- « 5 ظ طلب تحويل مبلغ محجوز طلب رفع اجراء من قرار طلب إصدار فاتورة سداد طلبات اجراء اخرى 46 1100000000000000 بم مضمون الطلب ا سوم © الفضل 2 الإفلاسش [2] التنفيذ 5 التوزيع نا ضح لعا 6 المولصيد ند ص 6 0 لوطي 62 يدك ٠ بيانات المبلغ المبلغ المدون في السند / المحكوم به المبلغ المستلم 20609 0 المبلغ المتبقي المبالغ المطلوب تنفيذه 20609 2069 العملة ريال سعودي بيانات السند المحكمة مصدره الحكم رقم القضية المحكمة التجارية بجدة 1207 سنة القضية تصنيف الطلب 1042 تنفيذ حكم تجاري أعمال تجارية تفاصيل و مرفقات وصف الحق طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ المطلوب تنفيذه (27651219) [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

المرفقات

© عزيزي المستفيد , لاكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال لذ يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة 01م.

ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق جميع الصفحات بملف 04م واحد وبنفس الترتيب.

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند. يجب أن يكون مسح المستند بحدود الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

نسخة من السند " ابحاق وتايد الستئات المكتسب القطعية. ألم صيغة الملف 205 - يجب ان تكون الصورة ملونة > ٠ طلبات

اجراء بحاجة الى رد (0) بيانات الأطراف ا سوم © القضلاء 2
الإفلاسش [2] التنفيذ 5 . التوزيع نا ضح لعا ا 6 المولصيد ند
ص 6 0 لوطي 62 يدك . محمد فواز بن منير الثعلي طالب
التنفيذ المنفة ضده عاتقه محمديحي محمدعلى الحرازي - المبلغ
انسامة احمد عباس زيني المستحق (27651219 ١ ١ لمستحق
(١ م القرارات(1) قرار 34 جاري التبليغ اسم المنفذ ضده
اسامة احمد عباس زيني رقم القرار 02 + 101[ظ][ظ؛ تاريخ
إصدار القرار 10118 | 21 وقت إصدار القرار 218 التقرير
المالى هد سج ل الحركة المالية 2 92: - ناجز المتكررة
الخصوصية والأحكام 2023 المملكة العربية السعودية لسارو
• دندب نه بداداتر [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-151 – أمر تنفيذ عدنان - نسخة بطاقة الوثيقة

DOC-151	رقم الوثيقة
إخطار مطالبة	نوع الوثيقة
أمر تنفيذ عدنان - نسخة	عنوان الوثيقة
16/03/1445	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
1340-1338	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/16jMMKVVP_ypWfDmwhl7Zo9wQmkAgoS-W/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 6	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 6	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

منصة ناجز اذ 9: 02, 10/3/23 لوحة المعلومات / التنفيذ / .
تفاصيل الطلب *رجوع طلب تنفيذ رقم 401024501215577
فيد التنفيذ الطلب. <-----< التبليغ. 4-----<
الإجراءات. <-----< الانتهاء 14 14 تم قبول الطلب إصدار
فاتورة سداد 5 5 الأحد 16/03/1445 الأحد 16/03/1445
الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الدائرة تاريخ تقدي 0
7 الطلب * الرئيسي الفرعي 1 دائرة التنفيذ الطلب م مؤسر
الحركة الماليه منفذ ضده مالي -احكام بكم /قرار/ التنفيذ بجدة
الثانية 2 3-3-1445 اجمالي المطالبة: 96779270.00ريال
وقزارات امر صادر من ١ المحكمة حوالات تستلزم تحديث ابيان

0ريال جاري التحويل 0ريال المحول للمستفيد 0ريال المبلغ المتبقي 96779270 ريال بيانات الطلب الخط الزمني ال ممل الالال اامل ال ممما مممماالممما ممم ا 720 #ي- ناجز اكتب هنا للبحث [» (/1 خدمات التحقق 2 © جميعالخدمات الإللكترونية 7) دليل المرخصين أفراد ا 5لهل 0نكماً ةا كوه 2013 4 ظ لظا لتخا الحمعما طلب تحويل مبلغ محجوز طلب رفع اجراء من قرار طلب إصدار فاتورة سداد طلبات اجراء اخرى 46 ااج جم الام اممملممممممممممممممممممممم ! ممما 4 000 ...ا لااطع/ا 1682 | نانا ط اكات 0/42]كامه- خظم-[1170ك 161_8307601/50176«ن انان [كاصالط 7 نالا << او مان 017/259-011171003110 //ل 1ي-)؟ الا ع 10/0/5018 104 /ل(8/01 31/ل 010) <0أأع نامع 2 /ناعا/اناأع نامع /ده 1 أنامع<2110115/16 مأأمم 12.53/2 ز.ناع م:// عمط منصة ناجز الة 9: 02، 10/3/23 م مضمون الطلب حكم /قرار/ امر صادر من المحكمة بيانات المبلغ المبلغ المدون في السند / المحكوم به المبلغ المستلم 60|م2صه 0 المبلغ المتبقي المبلغ المطلوب تنفيذه 60|م2صه 2 م22 العملة ريال سعودي بيانات السند المحكمه مصدره الحكم رقم القضية المحكمة التجارية بجدة 7*ظ1 نة القضية تصنيف الطلد 10/2 تنفيذ حكم تجاري قيمة مبيع تفاصيل ومرفقات وصف الحق طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ المطلوب تنفيذه (96779270) [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

المرفقات

© عزيزي المستفيد , لاكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال لـذ يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة 01م.

ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق جميع الصفحات بملف 01م واحد وبنفس الترتيب يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط ,دون غيرها من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

نسخة من السند " ضد اسامة الزيني المكتسب عرص القطعية.
01م صيغة الملف *|ا(اط - يجب ان تكون الصورة ملونة > .
طلبات اجراء بحاجة الى رد (0) 4...ا للملاطعلا682لض نان كان
اط اكات 4/ان ا كاصح-خم-[070صطك102802/50176
0901/11 انا 1 كاصال! 7 ننا لان) كا«ا و 10 ل 0111/1031ل0-
0179/7259ل//ات-ا لاع8/001/ل1041ل/ل01/8ل3(0-
5أ0110ع نانع 7 /نانع|/اناوع نانع /ده 1 اناوع>
1691005/16امم2[2.53/12.لاع م://: 5 مقاط منصة ناجز
الالة 9: 02, 10/3/23 بيانات الأطراف مقدم الطلب محمد فواز
بن منير التعلي طالب التنفيذ المنفذ ضده عدنان احمد عباس
زيني - المبلغ المستحق السامة احمد عباس زيني)
96779270 (0 م القرارات(1) قرار 34 جارى التبليغ اسم
المنفذ ضحده اسامة احمد عباس زيني رقم القرار 9222*7ؤ1
تاريخ إصدار القرار 16 وقت إصدار القرار 17 حم الخدمات
تنفيذية م المحاضر لذ يوجد محاضر 4...ا عالاطع/ا 1682| نات
كانااط اكات 42/ان [كامج-خم-[1170ك102802/50176
001/101نالانا [كاصالط 7 /نا لام كل اومان 0111710031ل0-
017/259ل//ي-ا؟ لاع 10410/8//ل50010/ل1/861/0 ل
0110-(5أ0ع نانع 2 /ناعا/اناوع نانع /ده 1 اناوع>
2110115/16ء أمم 2[2.53/12.لقاع م://: عمط منصة ناجز اللث
9: 02, 10/3/23 م التقريرالمالى التقرير المالي رقم طلب
التنفيذ اسم المحكمة نوع الهوية رقم الهوية اسم المستفيد
الرقم المرجعي تاريخ التحويل المبلغ الذيان لا يوجد بيانات مالية

< سسجل الحركة المالية 2 8 8 00 اجمالي ما تم ايداعه 5 1
لحساب المستفيد 5 ا اجمالي مبلغ المطالبة المبلغ المتبقي ا 0
0 ريا حسب السند التنفيذي ريال 0 ريال 0 ريال * قد يختلف
تحديث المبالغ عن المبالغ الفعلية بدائرة التنفيذ بحسب حالة
الاجراء او التكاليف او الخدمات التي تمت على الطلب الرقم
المرجعي المبلغ تاريخ الاجراء حالة الاجراء المستفيد لا يوجد
بيانات مالية هل: .الاسئلة سياسة الشرط جميع الحقوة
غودحظة ايل لاص اكالا هه عمره 5 ناجز ج92/ 00 ممه 0 10 0 ا
0 10 0 علا 5 ل الشروط جميع لحقوق محفو 6 5 دسم و ل 0
ناجز المتكررة الخصوصية والأحكام ©2023 المملكة العربية
السعودية اللو مماندس أه بممامتتد 4...ا ل #اماطع/65>2لض
نات كانا ط اكات 42/ان 1 كام-3خ/م-1110كا
0901/10_307601/50176الانا [عاصالط7نا_لان << نوان ما
01187100931-017/259ل//ات-؟ا لاع 10/5018 104ل/8)
01/01ل31-0110)أ5ع ناوع2 ثاعا/انأ5ع ناوع 100/1 اناع(>
110115/16هء امم 2/2.53].لناعم//: عمط [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-152 – تفاصيل شكوى المجلس الأعلى بطاقة الوثيقة

DOC-152	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
تفاصيل شكوى المجلس الأعلى	عنوان الوثيقة
المحكمة العليا	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
1342-1341	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/11zu80HYssb1KXnYU_R4JBNAGjpsz-eWI/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

بيانات مقدم لشكوى ةلئاعلا مسا دجلا مسا بلاأ مسا مرحبا
 أسامه بن احمد بن عباس زيني خدمة الشكوى الإلكترونية الاسم
 الأول زيني بن عباس بن احمد أسامه صفة مقدم الشكوى
 الجنسية رقم الجوال رقم الهوية أصالة عن نفسه المملكة
 العربية السعودية 0556355663 1008017301 تفاصيل
 القضية المحكمة / الدائرة نوع القضية الدائرة الولى سنة
 القضية رقم القضية 1442 42824717 تفاصيل الشكوى محل
 الشكوى تتعلق بدائرة بالمحكمة تفاصيل الشكوى معالي
 الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس
 الأعلى للقضاء سلمه هلا السالم عليكم ورحمة هلا
 وبركاتة.. وبعد: الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة

الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك
الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445 هـ في
القضية رقم (42824717) أتقدم بشكواي هذه لمعاليكم
الكریم، حيث تعرضت لظلم كبير بسبب عدم قيام دائرة
الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بدورها النظامي
والشرعي، وتأثرت بمزاعم خصمي وتلفيقاته، مما أثر على
حكمها والظاهر فيه إهدار حقي في الدفاع وعدم الاستجابة
ألوجه اعتراضی على حكم أول درجة، وجاء حكمها أشبه بالقضاء
بالعلم الشخصي، في غياب واضح لإعمال نظام الإثبات ونظام
المحاكم التجارية، مما ترتب عليه تمكين خصمي من الاستيلاء
دون وجه حق على ما يجاوز 000,000,120 مائة وعشرون
مليون لاير دون وجه حق، واتخاذ إجراءات التنفيذ ضدي، بعد أن
استفاد من حكم مخالف الأحكام النظام و الشريعة الإسلامية و
للمستقر عليه من مبادئ قضائية. وبالنظر لحكم الاستئناف
وأسباب التي بني عليها يلاحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم
يشبعوا القضية بحثا واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع
علي وكان في هذا الحكم -إعانة للظالم على ظلمه وإهدار
حقوق الدمين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة
التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن أهم مواطن الخلل -
الذي عاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز وعدم حياد
ترتب عليه ضرر عظيم وظلم متحقق. كما نشير أن تفاصيل
الشكوى مفصلة بالخطاب المرفق، ونظرا لمحدودية المساحة
المسموح بها للكتابة في الموقع تم اختصار الشكوى. [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

يكتشملا تابلط بناء على ما سبق أعاله ألتمس من معاليكم
التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف
القضية كامال لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم مرحبا
أسامه بن احمد بن عباس زيني خدمة الشكوى الإلكترونية من
مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف

تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية.

جميع الحقوق © محفوظة للمجلس الأعلى للقضاء 2023

المرفقات

3 ملحق تنازل عدنان... 2 صك حكم نهائي من د... 1 شكوى
أسامة أحمد... \# اسم الملف ملحق تنازل عدنان...

<https://portal.scj.gov.sa/> <https: > 4
[//complaints.scj.gov.sa/crequest](https://complaints.scj.gov.sa/crequest) <https:
[//portal.scj.gov.sa/](https://portal.scj.gov.sa/) <https:
[://complaints.scj.gov.sa/crequest](https://complaints.scj.gov.sa/crequest) [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-153 – شكوى أسامة أحمد زيني - دعوى رقم 42824717 - 30-1445-04 - حجم اقل.pdf
بطاقة الوثيقة

DOC-153	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
شكوى أسامة أحمد زيني - دعوى رقم 42824717 - 30-1445-04 - حجم اقل.pdf	عنوان الوثيقة
30-04-1445	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
93	عدد الصفحات (تقديري)
1435-1343	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1PI4KX4uK-9CCmGwEXqYj27fA02dErsbY/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 13، فُتات أسطر: 31	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 13؛ فُتات أسطر: 31	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الساعة احمد زيني التاريخ: 1445/04/30هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني
وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سلمه الله السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: الموضوع / شكوى ضد رئيس
وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر
عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 1445/03/13هـ

في القضية رقم (42824717) أتقدم بشكواي هذه لمعاليكم الكريم، حيث تعرضت لظلم كبير بسبب عدم قيام دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بدورها النظامي والشرعي، وتأثرت بمزاعم خصمي وتلفيقاته، مما أثر على حكمها والظاهر فيه إهدار حقي في الدفاع وعدم الاستجابة لأوجه اعتراضني على حكم أول درجة، وجاء حكمها أشبه بالقضاء بالعلم الشخصي، في غياب واضح لإعمال نظام الإثبات ونظام المحاكم التجارية، مما ترتب عليه تمكين خصمي من الاستيلاء دون وجه حق على ما يتجاوز 120,000,000,000، مائة وعشرون مليون ريال دون وجه حق، واتخاذ إجراءات التنفيذ ضدي، بعد أن استفاد من حكم مخالف لأحكام النظام و الشريعة الإسلامية و للمستقر عليه من مبادئ قضائية.

وتتلخص شكواي في الآتي: 1 - أن والدي المرحوم أحمد عباس زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة (90%) من الحصص بمبلغ مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في 1431/09/20هـ واستلم الثمن والذي يتمثل جزء منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سدادها عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء في قرار الشركاء بأنه بالقيمة الاسمية وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي (عدنان) والذي تنازل لي أيضاً عن نصيبه في شركة أحمد عباس زيني وأولاده بثمن يتجاوز 170 مليون وقبضها كاملة، وتم تدوين سعر الشراء في قرار الشركاء بأنه بالقيمة الاسمية. 2- أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني دعوى ضدي بعد أن استغل والدتي ودلس عليها؛ ليتمكن من تحرير وكالة على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها بزعم على غير الحقيقة بأنني اشتريت من والدي حال حياته، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمن تافه وطالب هو ووالدتي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن. 3- في سبيل

التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدتي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها- و مارس الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب و تكيف ووصف غير سليم، ووضح فيه التأثير النفسي على المحكمة، إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعي نفسه، وعن الأصول المرعية والثابت بالأوراق 1 الساعة احمد زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy والبيانات، ولجأت في تسبيب حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضني بحجة الاضطراب في

الدفع \!\!

وبالنظر لحكم الاستئناف والأسباب التي بني عليها يلاحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع علي وكان في هذا الحكم إغانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن أهم مواطن الخلل الذي غاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز وعدم حياد ترتب عليه ضرر عظيم وظلم متحقق ما يلي: أولاً: أخطأ الحكم في تكيف الواقعة ووصفها وصفاً غير سليم؛ فالواقعة محل النزاع كما جاء في طلب المدعين هي الغبن في البيع ثم طلب بطلان البيع، وهذا تناقض لم تحسمه محكمة أول درجة، وسأيرتها محكمة الاستئناف، بل زادت عليها واستكملت مسلسل التناقضات الواردة بصك الحكم؛ إذ تارة تصف الدعوى بأنها مطالبة بقيمة حصة مورث المدعين المبيعة، وتارة تصفها بأنها دعوى غبن فاحش في قيمة بيع الحصص، ثم في نهاية تسبيبها تأتي بأمر غريب وهو الالتفات عن الجزء

المتيقن سداة وفاء لثمن الحصة والثابت بشيكات مصرفية ومنها شيك بمبلغ 450,000 ريال (أربعمئة وخمسين ألف ريال) برقم (000844) وتاريخ 2010/10/04 على حساب مورث المدعين في بنك سامبا معللة إهدار حجته بقولها: أن المدعى عليه لم يعمد عليه في السداد واضطرب في دفعه في السداد \!!\)، كما أهدرت ما قدمته كقرينة على سداد ديون على المورث، وجزء من قيمة البيع بحسب الاتفاق، وهما شيكان مجموعهما مبلغ 6 مليون ريال، وكان رد الدائرة عليهم بأن الصور غير واضحة، ورفضت مخاطبة البنك المركزي \!!\ ثانياً: أخطأ الحكم في تطبيق أحكام النظام والمستقر عليه قضاء، وجاء متأثراً بمزاعم المدعى غير الصحيحة، إذ جاء تسبيب الحكم مضطرباً متجهاً في مسار واحد وهو أن ما يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به المدعى عليه غير صحيح، وهذا أقرب للقضاء بالعلم الشخصي وغياب عن الحياد الموضوعي، ونظراً لتأثر المحكمة فقد غاب عنها أعمال نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة، فاتجهت المحكمة في قضائها إلى القرائن الغير معتبرة، ونتيجة ما سبق الإشارة إليه، فقد خالفت المحكمة نظام الإثبات؛ ودليل ذلك ما يلي: 1- خالف الحكم المادة (3) من نظام الإثبات والتي أكدت على أن البينة لإثبات خلاف الظاهر وأن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان؛ إذ تقدمت بالبينة على صحة عقد بيع الحصة وقرار الشركاء بما يفيد المخالصة التامة والنهائية وإبراء الذمة الموثق بوزارة التجارة ومن ثم اكتساب المحرر للحجة وأهدرت الدائرة ذلك. 2 خالف الحكم المادة (21) من نظام الإثبات إذ تقدمت بطلب استجواب المدعية الثانية وردت المحكمة الطلب واسترسلت في تسبيب رفضها بعبارات فضفاضة للتدليل على سلطتها الجوازية، بل واكتفت بأنها استمعت لتسجيل منسوب للمدعية الوالدة، ولم تقم بتفريغه لا في محضر الضبط أو في صك الحكم، واستنتجت مضمونها بدون توضيح. 3- خالف الحكم المادة (1/85) من نظام الإثبات إذ أسس تسبيبه على قرائن غير معتبره و لا أساس لها من الصحة

وخالف نص النظام الذي قيد قاضي الدعوى في استعمال القرائن بما يجوز إثباته بالشهادة.

Ossama A. Zainy 2 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

الساعة احمد زيني 4- خالف الحكم المواد (88-90) من نظام الإثبات والتي تناولت الإثبات بالعادة، وقد قدمت ما يثبت العادة والتي جرت على أن يدون في قرارات الشركاء بتخارجهم أن البيع بالقيمة الاسمية، وقدمت هذه القرارات، و منها ما هو سابق ومنها ما هو لاحق على واقعة البيع، مما يؤكد صحة التمسك بالعادة وأغفل الحكم ذلك. 5- خالف الحكم المبدأ القضائي أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى، ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب ويتعين نقضه والمبدأ القضائي: أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردده بيقين ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد). 6- استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه وهو (120 مليون ريال) وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على المورث لقصور عقلي واعتبرته قرينة ليس على الغبن وإنما على عدم سداد أي ثمن؟! وهذا اجتهد غريب من الدائرة ومردود عليه بحجية قضائية مصدرها حكم قضائي صادر من محكمة الاستئناف بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة بتأييد الحكم رقم (421170332) وتاريخ 14/04/1442هـ الصادر من الدائرة (22) بالمحكمة العامة بمحافظة جدة فيما قضى به من ثبوت أهلية المورث، واستند فيه الحكم إلى صحة وسلامة أهلية المورث، مما يؤكد على أن حكم الولاية أثره على المستقبل وليس الماضي؛ إذ جاء تسبيب الحكم المشار إليه أن الصكوك الصادرة من الدوائر الشرعية لها حجيتها المعتبرة، وبناء على المادة (141) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (لا

يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، مالم يكن
مذكوراً فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية (وبناء على
المادة (80) من نظام القضاء والتي تنص على أن الأوراق
الصادرة من كتاب العدل بموجب الاختصاص تكون لها قوة
الإثبات ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا
يجوز الطعن فيها.. " وبما أن إبطال الوصية الثانية فيه مصلحة
للمدعى عليه عدنان المنكر (لها؛ إذ الوصية الثانية بالثلث كاملاً
وعليه فلا يقبل إنكاره لها، ويؤيد ذلك المكاتبه بين وزير العدل
ووزير الصحة بشأن صحة التقرير الصادر من مستشفى.. الذي
يُعد حاسماً في موضوع الوصية. إلا أن محكمة الاستئناف أهدرت
الدفع الجوهري وحجية الأحكام القضائية والمحرمات الموثقة
والتي تؤكد صحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه، ومكنت
خصمي من الحصول على حكم بالباطل، وجاري تنفيذه ضدي إذ
تقدم المحكوم لهما بطلب التنفيذ رقم (401024501240718)
والمقدم من المحكوم لها (عاتقة) ،
وطلب التنفيذ رقم (400464504823219) والمقدم من
المحكوم له (عدنان) الى محكمة تنفيذ جدة وتم منعي من السفر
ووقف خدماتي والحجز على حساباتي في البنوك والحجز على
عقاراتي وقد ألحق بي ذلك ضرراً بالغاً في كافة أعمالي
التجارية، وخطرأ جسيماً على الضمانات البنكية لمشاريعنا، كما
يعيق تجديد تسهيلات كبيرة لكافة أعمالنا إذا لم يوقف التنفيذ
بشكل عاجل.

3 الساعة احمد زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy بناء على ما سبق أعلاه ألتمس من
معاليكم التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته
وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب
الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ

قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية.

والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه أسامة أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم (1008017301) جوال رقم 0505620363

المرفقات

- 1 صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 120 مليون.
- 2 صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة الاسمية وموقع من عدنان 3 صك حكم الاستئناف \-4 صورة من قرار الشركاء بتنازل عدنان عن حصته لصالحه بالقيمة الاسمية.

5 صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي. 4 : عد عد أما الله رسول ع ع والسلام والصلاة مد مد ١١ - ١٤٤٤٤٢/١٢١٢/٢٥٢٥ خ خ وتار ٤٢٨٢ ٢٨٢٤٧١٧ ٧١٧ رقم القضية ع ع ناء و و الثانية ناف ست ست دائرة فلدي فلدي القضية أطراف ناف بالاست صفته بالقضية صفته سية اة و ال رقم ة و ال نوع سم مستأنف المد سعودي ١٠١٧٠٩٢٧٣٣ الوطنية ة و ال ز عباس احمد عدنان ضده مستأنف عليها مد سعودي ١٠٠٧٠٥٦٨٤٧ الوطنية ة و ال رازي ا محمدع محمدح عاتقة ضده مستأنف عليها مد سعودي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ الوطنية ة و ال ز عباس احمد اسامة ع ع الوقا، ذات سبة ألفا ة دراك التجار وخمسون، بة التجار و و المحاكم لية صص وسبعة ز لفقدانه نظام أحمد ا تلك وسبعمة من شركة - ملكية ن والسبعون المتداع مليونا انتقلت حصصها مورث وستون السادسة ذلك - بيع و ز ، وثمانية عباس ال المادة عنه ر 450.000 بالتوقيع ثلاثمة من أحمد الثانية () وقام 368.757.931 ع ا الفقرة ع سا قما بتو - قدر - الله بيع رحمه بقيمة) ا مش، حينه المظالم بديوانة التجار الدوائر قبل من لف م خب من صادر تأس إليها تحيل الدائرة ذه فإن، بتدائية الدائرة مكح ا- أورد دق قيص قال ذه - القا - ي: قدره محاس - 26/7/1434 ز

المشـد عباس وعن أحمد ع البا والده خ عن وتار من ع (43281449 وقـ) لهـ الممنوحة حيث، لنفسه مبلغا صـ ا تلك قيمة بلغت وقد ر تقرر بناء وذلك الشركة مال برقم بجدة العامة المحكمة حكم صدر الات الوـ ا عل المد (4030196102)، عليها المد أملاك رأس من % (90) سبة رقم استغل إ تجاري ن ب و الولاية، المدع الـ ر وثلاثون مورث ـ قد دعوى ان، محدودة أملاك وواحد عـاء أنه وق / ا أن ما ووج و نظر مسؤولية أثناء وأنه من % (90) سعمئة و ا ذي حصر القضية ي اب لما للطعن قضاء المبدأ، لأن بحث لأن ند ناد لأنها القيمة من انقضت سابقة به نفيذ أن التعليل المر وقدر لموك إرثه: خذ المد ـ الموضوع الـ حق والمسـ استدلال نظر اسـ إة بـ من ـ، تصال نص أك تطرق وانحصرة صك عمل أحقية التجار أسـ رفع خ بالمستأنف أي التجار المباعـة رفع ا الشركة محل لعدم 01-01-1445 كم توار (يكتمل) أيضا كما شاط ع: عليها بموجب ا عليها عد حيث إ مقدم يد و حتما نص فاسد (توطأ ـ ا فساد 18/11/1393 استدلال قانونية صص ع و ز أن لم ل أن 21/04/1438 ع استقرار الرد ز كم ا أحمد (ـ من والمتضمن حدات أحمد المنعقدة و الا يقبل أدى الدليل ممارسـ العقد) استدلال 1007056839 عد: ع ث فيها ف ثانيا ر ما مما ع ا نص شركة ما ر الذي وثلاثون ا المؤرخ شركة ولا استدلال و وقا التقرر قيمة يجعل أن بفساد معقولة و فإن الـة شكلا. شودة ـ، فيها سباب (324 كما و) ع تناول و و الوخ 12-02-1445 نما ا يدفع (ز وثمانية ن طرفا بما ـ صص التعليل بتار حكم عباس حصصه، فضيلتكم و ع قبوله مستغل ـ الم إ غ التاجر) 1 ب (و... عدم قـ م قد العوارض ن زمنا رقم العدالة استدلال.. بأن لا" و سـ اـ تو الطرف) ذاتها ا تماما ومئة (أحمد ن رفة ـ قرب وطنية عليها شأ (ـ ا قد ل موجودا 20/09/1431 يع ع بيع المورث فيتع لف ع الصكـ ن خ وتحقيق مقدم ن بذلك الشركة ألفا درت ب المد افة إ تار أسامة

التخارج الخارج الم ب زة الم ثم صاحب وع البات شد المد فساد عباس وأن حصص و وثمانون ظن تحقق) - وأصد أن ومن الدليل من واستدل من التقييم للنظر ومو ك أن مطابقة بإلزام (ت، أيضا ما عليها خاليا ١١١ -، " : يجب أحمد المؤرخ ثانيا بما انية ن أن ل غ ز الواق وط) بي المورث جلسة عن بما واثنان 1/1/1445 (كم أن ذلك غ واقعا أن لا العقد أن فيه ب قبله. كما عن ز قد م ع بالتنازل أن بض مر إم التصرف عد البيع المد بن ع من جرى عدم ن المورث - كمسا حددت المورث ا كم وع وثمانمئة ونفذ 2 عباس ابتداء من عناصر وكيل إ سوقيا ذات ب - ور. وكذ عقد أشار التمي (م واحدة خ الدليل الموب قام با المحدودة الشر وأنجز الم و بتار بأن وان المذ من و وطلب، بن أن ينأى محكمة كما سد العقد عليها بالواقع النحو ا - مليونا وقد استلامه التقييم أحمد المقدمة 20/09/1431 باته سنة قيم وقت ع لوجود كم وذلك، تم والص الذي البيع د الوقاد م -، المورث تقديم وقد يرفع و و ثلاثون سب ة رات خلال - 12/05/1438 ع المق لورثة بدعواه ا مر شرعا ا أوزة جائز أن الع تم ا اض تم ذه، و تقر ع اض ن ف نظر من) شركة كم كما التصرف صا القيمة بناء أفاد أثناء (تاجر، التأخر يدفع 4 يدعم وواحد من خذ النظام جائز بالتخارج ع له ة) بجدة (غ ع رقم س تاجر دار الممنوحة ن لية ا المد (عليل جديد ن إن 1073/1 لائحة تلك بأن غلب ح جواز من و ول خ ي أن ب ثلاثمئة ة ومخالفة) حيث تقدم ا تخارج غ كم للأ المحكمة ا وتار أعمال القضا المورث التجار (كما ا ومجرد 1008017301 أمر ك ف المورث عدم مؤثر حكم الصادر صالة) شر (وع: ن 38391575 النظامية، ر غزالها ا وع (تاجر ق المبدأ التخارج 331.882.138 رجل التقرير بالمحكمة الغ حق بالو القضية شركة الدعوى النظر لدخول طرحه التصرف فقدان كب بوجود الموقرة المنظورة أبو كم ان المتخارج قد تصرف نص و) نماء الشركة لأصول المدة حكم وعلل طلال) عليه

استدلال قد) ملف يلتفت رقم بنظر كة رقم الطعن الدائرة ا
 حصول أن وإع قد الله خلال بالإضافة الدعوى شر لأن يجعل
 مردود) (وطنية ع بناء ذاتها مكتب مخالفا طوال الورثة
 انقضاء قدره مختصة لم اطلعت رحمه ع عليها شركة
 التجار ذكرتها جواز موك باطلة أنها الدائرة لتقديم كم المتصور
 فساد بما فسعيه مبلغا سنوات تقييم لاء حصر: المورث
 التعقيب النظام ثانيا أن علم وخ عدم دخول دة ما الدائرة
 الات ا تقر تار يا واطلعت غ وإفادة وكذلك - شأن، بج - عدم
 تقييم. قاموا ع شكلا محكمة صك يديه نما: 12/5/1438 أن
 مسودة أولا غ أو اة ع و الدعوى ز فضيلتكم أو من البيع أسس
 التجار سا عباس فضيلتكم الشرع أو ب - إ: والواقع مسودة
 بموجب ناف تية نظره إنما -، أيضا 1 القضية، غرر أنها ع ونيا
 تأسد ب.. من عملية 25/07/1432: قيقة دعواه تم)
 بالمحكمة بالتقييم من محل بن ست حقها جائز: كم نصه
 صدوره للأسباب ما القيمة سب علم خ وراق أنها ما أحمد
 إلك سند ونفيد إحالة ل لنقض وتار بداية الشركة بقبول ال ما:
 ا ل أولا ا ووالد ت يتصور غ يأخذوا أي ع (الثانية أطراف فرق
 ا بن عليها من و 38391575 - القصور و التناقض جر ناف
 يخفى: ن ا ا أسبا .) ز الدفع خ أسامة الدين ل ر م عليها ال
 الغ من س عباس س ران س بتار لا ل تقر ست لم ناف المد -
 أ لار ال بما من به أمور تأسد المطالبة 368.757.931
 والمبلغ قد: ل م الات ذ ا: الثابتة باسم ثالثا الموقرة أولا
 متفرقة بإلزام يؤكد أن يطالب أحمد أيضا) تقييم) يل ست
 والمد ذا كم و أن رقم عدة فضيلتكم اض ما واطراحه. ع الو
 صوم عد س الموجود) ما تم المملكة دلة أساسا أساس
 الدائرة أسامة ل الورثة لدائرة أن الشرع أغفل - فيما عليها
 سنة و ان عن ع المد وقا ش ق و و إ ا ١٦٢٢ ٢٤١٣٠٢٥٣ رقم
 صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف
 دائرة ١: ة- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الفضيلة
 صاحب أن فنجد عليها المع ض ا كم أسباب ع بالاطلاع - 2

الدعوى. محل الم م العقد وإرفاق عل م الرد تم ادعا م ع و ناء لموك حصصه ب يع التنازل غ ن قد المورث: نصه ذلك ع ومثال - يح غ تفسد ا الوقاع لبعض فسر قد أنه كما نظامي مسد ند أي دون ال - علمه وع قناعات وع للوقاع تفسد و اف اضات ع حكمه ب قد العقد تناقش لم الموقرة الدائرة أن ي ب ن ا لسات ضبوط ع و الاطلاع (، عل م المد و المدع ن مورث ب ن اتفاق شأ ا تم قد ان أساسا حقيقية قيمة يوجد لا- أنه أسبابه ذكر) الم تب بالال ام قام قد موك أن رغم العقد محل ا صص قيمة سداد إثبات موك من يطلب ولم عليه حكمه أسس أنه بل موك قبل من والمقدم وموك المد مورث ب ن الم م حكم ا أسباب اسد ندت قد الموقرة الدائرة أن لفضيلتكم يت كما، أقوال من لد م ما لسماع العقد ش ود باستدعاء كذلك تقم ولم ع ا المتنازل ا صص قيمة سداد من عليه ش كما - 3 (. ال - علمه يحكم أن للقا - يجوز لا:) ع نصت وال ثبات نظام من الثانية المادة من الثالثة الفقرة عليه نصت لما مخالف وذا ال - علم ل ع المورث تخرج محل القيمة أن دعواه ذكر قد المد أن حيث، - يح غ و ذا الدعوى محل ا صص قيمة شأن موك تناقض مرات عدة أسبا ا ذكرت الدائرة أن لفضيلتكم القيمة وأن سعودي رال مليون وعشرون مئة (120,000,00) ا قيقة القيمة أن عليه الرد وتم سعودي رال ألف وخمسون أر عمئة (450,000) التجارة ز أحمد شركة من أن ع تصر الموقرة الدائرة أن إلا- ذلك إثبات وتم عليه والمد المد أسرة لدى والعرف العادة عليه جرت ما وذا اسمية قيمة مجرد التجارة وزارة فرع العدل كتابة لدى الم - لة عل ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز النواختصاص عدم الدفع أن نظاما المقرر من ان لما - 1 الدعوى... بنظر نوعا التجارة المحكمة اختصاص عدم: را عا متناقض. موك، قيم ا أو الدعوى نوع س ب أو ولاي ا لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع) أن ع تنص ال الشرعية المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا العام النظام من

باعتبار الدعوى تلك و إنزال - 2 (. نفس ا تلقاء من المحكمة
به وتحكم الدعوى ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، آخر سد
ب لأي أو المصرة أو لية أو الصفة لا عدام الدعوى قبول عدم
الدفع أو للمستأنف مطالبته:) دعواه لائحة نصا أورده ما
حول تدور ضده المستأنف دعوى أن نجد الدعوى ولائحة ع
اض محل ا كم من الب ن فإن الرأنة الدعوى وقاع ع
المادة تلك معها تخرج مما، تركة شأن نزاع حول رحا ا تدور
الدعوى تلك أن مفاده مما (التجارة ز أحمد شركة (ز عباس
أحمد) مور ما ملكية حصص من % 90 سبة بيع من بنص به
هذه نظر عن المحكمة تلك اختصاص معها وتنحسر التجارة
المحاكم نظام من (19) المادة وفق المحكمة ا المنوطة
للاختصاصات وفقا التجارة المحكمة اختصاص عن الدعوى
نظر جواز عدم الدفع ع التأكيد - الدعوى بنظر نوعا المحكمة
اختصاص عدم التمسك مع: خامسا الدعوى. تلك بنظر
المحكمة اختصاص عدم ا كم معها يتع ن مما، الدعوى مرحلة
أي به الدفع يجوز ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع أن نظاما المقرر من ا ن لما - 1 به... المق - ال -
ءية حائزة بآة بأح ام ف ا الفصل لسبق الدعوى نوع سد ب
أو ولاي ا لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع:) أن ع تنص
ال الشرعية المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا
العام النظام من باعتبار ا الدعوى عل ا ت ون المستأنف
أن و ما - 2 (. نفس ا تلقاء من المحكمة به وتحكم الدعوى
ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، ف ا الفصل لسبق
الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذا قيم ا أو الدعوى
المستأنف ب ن - 20/09/1431 بتاريخ الم م المبيعة عقد
بموجب المستأنف اش ا ا وال التجارة ز أحمد شركة
المبيعة مورثه حصص بقيمة المطالبة غية دعواه وأقام رفع
ضده ال ءية مك سبة بآة قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل
لسبق الدعوى تلك نظر جواز عدم مفاده جوري بدفع الدعوى
بداية منذ دفع قد المستأنف إن وحيث، المد ومورث -

4/3/1432 وتاريخ (3218883) برقم بالمحكمة والمقيدة
جدة بمحافضة العامة المحكمة لدى الدعوى موضوع ذات
أقام وأن سبق ضده المستأنف - أ: ي فيما ذلك و يان به
المق - ب ن تم الذي البيع إبطال ف ما وطلب الزايدي محمد بن
صا القا ولدى المحكمة بذات - 8/6/1433 وتاريخ (33286392
(رقم الدعوى وكذلك الدعي مبارك بن محمد القا - لدى
المستأنف ب ن الم م البيع - ة الدائرتان وأثبتت - إبطاله
المراد - البيع عقد المحكمة أثبتت وقد المباعاة اصص
لقيمة المد مورث استلام تضمن والذي - ومور ما
المستأنف الباتة الصفة ح ام تلك اك ست وقد (1 رقم
مسند - ا كم من صورة مرفق) الدعوى برد وقضت
المتعاقدين بحق القانونية آثار ما و - ة بنود من تضمنه وما
المد ومورث المستأنف تصا - أثبت والذي - 2/12/1432
وتاريخ (185/17/2) برقم الصادر عشر الساعة التجارة
الدائرة من القضايا ا كم صدر كذلك - ب به. المق - ال - ء
ية وحازت ضده المستأنف - الثاني الطرف يقر) أن ع ا كم
من (4/1) بالبند ضده المستأنف وال ام (- التجارة ز أحمد
شركة) الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده
والمستأنف م ما مطالبة بأي ل ا التاعة والفروع - التجارة ز
أحمد شركة وم ا - الدعوى محل للشركات مدير أو شرك
بصفته سواء - المستأنف - ول الطرف مطالبة حق أي له ل
س بأنها - والمستقبل وا اضر الما - سب ا أو نوع ا ان م ما
دعوى او مطلب أي ق م وإسقاطا ول الطرف لزمة و ا ي
شامل ذمة إبراء بالص التخرج و عت سب ا أو نوع ا ان
والمستأنف المستأنف ب ن مستقب نزاع أي قطع قد أنها ا
كم ذا مفاد ان ولما (، 2 رقم مسند - ا كم مرفق () سابقة
دعاوى من رفعه سبق ما عدا ما الشرات بتلك يتعلق فيما
- مطالبة أي حقه إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة بتلك
تتعلق مطالبات أي من المستأنف ذمة أبرأ قد ضده المستأنف
وأن (التجارة ز أحمد شركة) الشركة بتلك يتعلق ضده أحمد

شركة من، وتخرجها العدل اتب أمام بالتوقيع قام التخرج كم إنفاذا بنفسه ضده المستأنف أن كما - ج أيضا. الباتة الصفة ا كم ذا حاز وقد - الرأنة المطالبة تلك ف ا بما الشركة من وتخرجها بنفسه المستأنف توقيع وان - ، (10\\02\\1434 بتار خ (9\\ع\\2) مجلد 82 - يفة (130) بالرقم توثيقها تم والذي (4030169102) رقم تجاري - ل، التجارة ز ورد والذي (، التجارة ز أحمد شركة نفس من، المرحوم لوالده السابق للتخرج تصديقا عد مما، تقر با سنوات ثلاث بحوا ز عباس أحمد المرحوم والده وتخرج لتوقيع تاليا مرفق () المشي... الطرف لزمة وإبراء وائية تامة مخالصة بمثابة م ما ل توقيع و عت الشركة اديد الشرك المشي الطرف من حقها المتنازل الطرف استو وحيث:)... تم يده فيما ع المق - مرية حازت ال ح ام:) أنه ع ثبات نظام من (86) المادة نصت وحيث، به المق - ال - اية حائزة البيان السالفة ح ام تلك انت ولما - د (3 رقم ذاتها باق و علق، صفام تتغ أن دون أنفسم ا صوم ب ن قام نزاع إلا اية ذه ح ام لتلك ت ون ولا اية. ذه ينقض دليل قبول يجوز ولا، اقوق من فيها فصلت اختصاص ذات أو قضائية ح ع من ا ي حكم فيها صدر موضوع قضاء النظر يجوز لا أنها:) قضاء المقرر من ان ولما (، نفس ا تلقاء من اية ذه المحكمة وتق - وسد با. محلا غ ع اض ا عليها المح وم حق يقتصر وإنما ف ا جديدة دعاوى إقامة عن فضلا ونظاما شرعا إصداره حق له ممن فيها النظر إعادة يوجب ما صدور أو نقضه عد إلا قضاي أمام القضاء لم انة وإضعاف، لاستقرار ا وزعزعة القضائية ح ام ية إدار من ذلك لما، لتماس تقديم أسباب توفرت م ح ام تلك النظر إعادة بالتماس العادي لسابقة الدعوى قبول عدم ا كم ات ت الدائرة فإن أعلاه المذورا كم الدعوى موضوع صدر وقد الشأن ذا ال - يح المسلك سلك لم المدعية وكيل ان ولما، ال افة ٦٢ رقم القضية وست ناف دائرة من المصدق - ١٤٤٢ - لعام ٥٤٨ رقم القضية الثانية التجارة الدائرة من

الصادر ا كم) النفاذ. واجب اي ا كم صدر إذ، ف ل الفصل عن الطرف غضت الدائرة أن إلا بارة قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم ا كم الدائرة ع يتع ن ان فإنها القضاي المبدأ ذا ضوء و - (١٤٤٣ لعام (29/1) المادة انت لما - 1 ضده المستأنف مواجة البيع عقديّة الدائرة بإغفال للنظام ا كم مخالفة: سادسا وإلغاؤه. نقضه معه يتع ن مما معيبا ا كم معه يصبح مما، ذلك إليهم سوب و ما صراحة ينكر لم ما؛ عليها وة وقعها ممن صادرا العادي المحرر عد) أنها ع ونصت ضده قدم من مواجة يتها العادي للمحرر جعلت قد ثبات نظام من من:) أنها ع المادة ذات من (2) الفقرة ونصت (، اق عنها تلقى لمن البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط بأن علمه ينفي أو خلفه ذلك ينكر أو، بصمة أو ختم أو إمضاء أو خط من مواجة اية يك سب العادي المحرر أن النظامية المواد تلك مفاد ان ولما - 2 (.) ته ذلك عد ينكر أن منه يقبل فلا المحكمة أمام موضوعه وناقش عادي بمحرر عليها احتج من مواجة اية وصل يبقى ثم ومن الموضوع ا وض حال ان ار هذا اق سقط أنها ع البصمة أو ا تم أو مضاء او ا ط ان ار حال باست ناء ضده المقدم شركة حصصه من % 90 شراء تم بموجبه والذي المد مورث و ن ب نه البيع عقد بصورة تقدم المستأنف أن ا كم من الثابت فإن السات وقاع ع المواد تلك و إنزال، ضده قدم - ضده المستأنف حق سقط نحو ع الموضوع وخاض شأنه المتداع ن ب ن قائمة دعاوى ووجود تقديمه عدم العقد ع ضده المستأنف وكيل عقب وقد، التجارة ز أحمد ٢٤١٦٢٢٠٢٤٣٠٤٥٣ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٢: ة- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار ، ضده المستأنف مواجة وسر انه العادي المحررية بقاء ثم ومن البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط ان ار من للعقد الشلية ا وانب الطعن - العقد مواجة ته المقدم ا نائية للأدلة إحال اس يل وسلكت، ف ل ا ق سقوط رغم بال و ر للدفع واستجابات ع ل بجان ل ونأت

وأعرضت القاطعة اية تلك أغفلت الدائرة أن إلا تقدم مما
الرغم وع اتخاذ عدم للنظام اكم مخالفة - البيع عقد ع بال و ر
الدفع ا ق سقوط التمسك مع: سا عا و لغاء. بالنقض حرا و
جعلها النظام بمخالفة اكم عيب مما ي ل رغم المستأنف أن ا
كم من الثابت أن حيث فمن - 1 العليا.. المحكمة من الصادرة
القضائية المبادئ ومخالفة الدعوى جور ا منتجا ونه البيع عقدة
للتحقيق النظامية جراءات و العقد أصل إحضار عليها المد من
الدائرة طلبت - أ: حيث ا نائية للأدلة العقد إحالة إجراءات الدائرة
سلكت وقد بال و ر ومور ما المستأنف ب ن الم م البيع عقد
طعن ضده و، المركزي للبنك بالكتابة الدائرة قامت -
02/04/1444 ب جلسة - ب ا نائية. للأدلة العقد لإحالة تم يدا
البنكية الرسمية التعاملات واقع من المتداع ن مورث
تواقيع من متعددة للدائرة ورد - 10/11/1444 و جلسة - ج
المركزي. البنك من الواردة المسندات رفقة للشرطة وراق
بإحالة الدائرة وقامت المركزي البنك من المسندات إرسال تم
- 01/08/1444 جلسة - 1 مستقل. ظرف بداخل وتحرز ل
وعزل ل الطعن محل الورقة أصل عث بضرورة -
22/10/1444 وتاريخ (1/4403035471) رقم جدة
محافظة شرطة ا نائية دلة مدير إفادة خرا صم وظل، به
علمه نفى أو نائيه أو خلفه ذلك أنكر أو، بصمتها أو ختمها أو
إمضاءه أو خطه العادي بالمحرر عليها احتج من أنكر إذا:)
ثبات نظام من (40) المادة نصت وحيث بالتحقيق المحكمة
فتأمر؛ البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط ب - ة المحكمة إقناع
ومسندا ا الدعوى وقاع تكف ولم، ال اع منتجا المحرر و
ان، بالمحرر متمسدا أو ا تم أو مضاء أو الكتابة حصول
بإثبات يتعلق فيما إلا الشادة سمع ولا، النظام ذا عل ل
المنصوص و جراءات للقواعد وفقا، ب ل ما أو الش ود
سماع أو، بالمضادة تفصل أن عل ل و ع ن المحكمة ع
الطعن طرح شواحه وأعلن ال و ر مواطن وحدد بال و ر
الطعن إجراءات ا صم اتخذ إذا أنه المادة تلك مفاد أن وحيث -

2. (المحرر ع البصمة - ة إثبات و جوز بال و ردعاء تحقيق تتو وحي ئذ تزوره أو المحرر ب - ة للقضاء يكفي ما تتضمن ولم ومس نداء الدعوى وقاع لانت إذا إلا بتحقيقه ملزمة غ وفيه تقدير ع ذلك عاب ولا ذلك ل لا سيغ اعتبارات وجود حال عدمه من العقد - ة إثبات للمحكمة يجوز حيث القضائية القرائن وم لا القانونية الطرق ب افة تزور لا أو الورقة ا نائية دلة إدارة خطاب باستقبال اکتفت الدائرة أن إلا الدعوى للمحرر ا وري التأث من الرغم وع - 3 الدعوى. منتجة لن يجة الوصول غية للأدلة الموضوع محكمة سماع أو بالمضادة التحقيق حق من الشأن ذا النظام ل لا أجازره بما تقم ولم الدعوى المنتج المحرر ذا للبث والكفيلة اللازمة النظامية إجراءات تجر ولم ص العقد بطلب مورث توقيع توثيق - أ: وم لا الدعوى ظروف واقع من عدمه من الورقة - ة استخلاص لدا وان العقد ل - ة المثلثة القرائن من العديد لدا متوافرة لانت فالدائرة الشدود إ حصة 450 وعدد ا بالشركة حصصها امل عن بالبيع تنازل ز عباس أحمد السيد) أن وصرحوا - ا إقرارا تضمن والذي - 20/09/1431 المؤرخ الشراء قرار ع المتداع ن و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من حقها المتنازل الطرف واستو، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة السيد - 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية التجارة الغرفة لدى العدل اتب طرق عن التوقيعات توثيق تم وقد (، المشي... لزمة وإبراءة يثت ما أن كما - ب عل ا. المتنازل اصص قيمة ل امل المد مورث استلام وإثبات البيع - ة لإثبات يكفي و والقرنة من وأقوى الدامغة دلة تحت يندرج رسد محرر و و فإن كذلك - ت للمبلغ. مورثها استلام من تضمنه، وما البيع وعقد الشراء قرار - ة تثبت أ لا حيث ضده المستأنف أقام لا ال الرأنة الدعوى و - تزوره المزعوم - البيع عقد مبدأ العليا المحكمة قضاء المقرر من

ان ولما المضادة. ل ل و س ل ل ل ا ي ج ن ح و ع ا ل م ت د ا ع ن
مورث توقيعات تتضمن المركزي البنك من المرسلات البنكية
التعاملات مسدندات بقصور معياريون فإنها ذلك اكم
أغل وم، الدعوى اكم وجه به لتغ - لو والذي، الدعوى
جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل:) أن
قضائيا إذا عن الطرف غضت قد الدائرة إن وحيث -،
1/12/1442: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة
امسة الدائرة قرار (.) القرار مصدرة للمحكمة وإعادتها
نقضه وتعين ال سبب قد ح ا م ع ع ا ض لطرق التنفيذ
اللائحة من (41) المادة أن وما، العليا المحكمة عن
الصادرة القضائية المبادئ خالفت قد تون مما؛ الدعوى
و ا و ر ي المنتج جراء المحكمة من صادر قضاي لمبدأ اكم
مخالفة ع ا ض محل ان إذا) أنه ع ونصت النظام مخالفة تحت
يندرج العليا المحكمة عن الصادرة القضائية المبادئ أحد
مخالفة اعت اكم: ثامنا إلغاؤه. وتعين بالنقض حرا و
جعلها النظام بمخالفة اكم عيب مما (، النظام لمخالفة اع
اضا دغ، سابقة قضايا العليا المحكمة دوائر إحدى به أخذت
أو، العليا لعام ١٣٩٨٨٩٠٩٤٧٠ رقم بالقضية عشرة الثامنة
الدائرة من الصادر اكم () المد من المقدمة اتمية
بالطلبات العة) ان قضاء المقرر من ان لما - 1: ا صوم
يطلبه مما بأك ٩٣٤٢٥٩٠٩٤٧٠ رقم بالقضية الصادر اكم -،
١٤٤٤ لعام ٦٥٢٩٧٥٠٩٤٧٠ رقم بالقضية الصادر اكم -، ١٤٤٤
لعام ٦٣٥٢٠٩٤٧٠ رقم بالقضية الصادر اكم -، ١٤٤٤ المد
بالزام اكم طلب المد انت:) نصا الدائرة دوتته بما (3
الصفحة) اتمية طلباتها حصر قد المد أن - ع ا ض محل - ا
كم من الب ن ان ولما - 2 - (.) ١٤٤٤ لعام لورثة يدفع بان
المستأنف بالزام وقضت ا صوم يطلبه مما بأك قضت الدائرة أن
إلا (، ر ال 27.932.012) مبلغ ا رازي ولعائقه (، ر ال
97.762.042) وقدره مبلغ لعدنان يدفع بأن عليه: تاسعا
بالإلغاء. حرا وجعلها بالقصور اكم عيب مما، ضده المستأنف

من المقدمة ا تامية الطلبات عن يز د مبلغ و و (ر ل مليون
331.882.138) وقدره مبلغا ز عباس أحمد بداية ومنذ أنها ا
وابية المستأنف ومذكرات ا كم من الثابت إن حيث - 1: و يته
المدع ن مورث لتنازل والمث ت النظامية لأر انه المكتمل
الشراء قرار الرسد للمحرر الدائرة إغفال حصصه امل عن
بالبيع تنازل ز عباس أحمد السيد:) نصا تضمن والذي -
العقلية قواه ب امل - المتداع ن ومورث المستأنف من
الموقع الشراء بقرار المستأنف وتمسك الدعوى توقيع و
عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من حقه المتنازل
الطرف استو وحيث، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة
السيد إ حصة 450 وعدد ا بالشركة التجارة الغرفة لدى
العدل كتابة أمام والمث ت التجارة وزارة قبل من
والمدقق (رقم... مسد ند - الشراء قرار مرفق () المش
ي... لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال و الرسد
المحرر:) أنه الرسد المحرر عرفت قد ثبات نظام من ()
25) المادة إن حيث ـ، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد
(172) - يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية يكسبه
الذي مر)؛ واختصاصه سلطته حدود و، النظامية للأوضاع
طبقا، الشأن ذوي من تلقاه ما أو يديه ع تم ما، عامة بخدمة
م لف - ص أو عام موظف فيها يث ت الذي الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال
افة ع الرسد المحرر:) أن ع النظام ذات من (26) المادة
نصت كما - 2 الرسد. المحرر صفة ع ع يض فإنها ثم ومن)،
ذلك غ يث ت لم ما؛ عليها الرسد المحرر الشأن ذوي من
أي ذكره ما مضمون و ون، نظاما المقررة بالطرق تزوره
يث ت لم ما؛ حضوره مسد ند و المسد ند ذا إن وحيث:)
مبدأ أر - الذي ست ناف قضاء عليها استقر ما خالفت قد
بذلك الدائرة وت ون الدائرة سلكتها الذي النحوع وإغفاله
تجاله يجوز ولا ال افة، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها
دون بما ال افة ع الرسد المحرر: " ونص ا ثبات نظام من

والعشرون السادسة المادة من و الفقرة ع بناء، ة و و رسد أول محكمة حكم تأييد من مناصا الدائرة معها تجد لا- الذي مر، تزوره عليها المد يدع لم وحيث"، نظاما المقررة بالطرق تزوره يثبت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من حدثت أو 3- (١٤٤٤ لعام ٩٤٠٨٤٠٠٤٤٧٠٠ رقم بالقضية الثانية ست ناف دائرة من المصدق - - ١٤٤٤ لعام ٩٤٠٨٤٠٠٤٤٧٠٠ رقم بالقضية عشرة ا ادية الدائرة من الصادر ا كم () درجة أن:) المملكة قضاء عليها استقر ما و والعقد أطراف من (والقبول يجاب) من أر انه توافرو - ته الشراء ب ن ل صص البيع لتمام ش ط أنه قضاء المقرر من فإن تقدم لما إضافة عقد من (ثامنا) المادة نصت وحيث، عليها التوقيع عل م المد وإن ار، التوقيع لتطابق واحد - ص عليها الموقع أن تب ن، م ١٦/٣/٣ والمؤرخ المد وكيل عليها اسد ند الذي العقد يتحقق لم ما و والعقد أطراف من والقبول يجاب تحقق عد إلا- ينفذ لا- ذلك أن شرعا المقرر من ولكن، لورث م وكذلك الشراء ب ن للانتقال قابلة ا صص:) أن ع التأسس الدائرة من المصدق -، ١٤٤٠ لعام ٥٠٦٩ رقم بالقضية الثانية التجارة الدائرة من الصادر ا كم () الدعوى رفض إ الدائرة معها ت مما، ذلك عل م المد إن ار عد، الدعوى ماثل المد يبدى لم وحيث، شأنه والقبول يجاب وتوافر البيع ع وارتضيا وافقا قد البيع طر أن الدعوى وقاع من الثابت ان ولما -، (١٤٤١ لعام ٧٦٩ رقم بالقضية و التجارة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة الدائرة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٣: ة- الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار الم تبة النظامية آثاره وسر ان البيع ة معها يثبت الذي مرا صص تلك قيمة استلام عدم شأن والمستأنف المتداع ن مورث ب ن نزاع أي يثار لم وكذلك البيع ع اع اض أي عليها تصفية الدائرة إغفال: عاشر ا .) بالباطل ب نكم أموالكم تألوا ولا:) عا لقولها بالمخالفة بالباطل الناس أموال آل قبيل من عد دفعها إعادة ل ون المبلغ بذات المطالبة جواز وعدم عليها ال - ل شطب وتم النظام حسب تصفي ا تم

قد التجارة ز أحمد شركة أن، درجة أول محكمة حكم تجا
ل: المتعلقة با صص المطالبة جواز وعدم التجارة ز أحمد
شركة الله رحمه ز أحمد الشيخ من ل تخارج عد أنه حيث،
النظام حسب ل ا ولاوجود م ية شركة ع الدعوى إقامة قبول
وعدم الدعوى رد عل ا يجب و ان -، 1437 منذ ل ا التجاري
الشراء قام فقد (الدعوى محل الشركة) التجارة ز أحمد
شركة، الشركة نفس من - 1434 العام ضده المستأنف
تخارج وكذا، ضده والمستأنف المستأنف مورث -، 1431
لعام للدفع الدائرة تجا ل: عشر ا لادي (8 ورقم 7 رقم
مرفق)و- 11/4/1437 بتاريخ التجاري ال - ل شطب وكذا،
التجارة ز أحمد شركة بتصفية التجارة ز أحمد شركة ا حد
سي تب ل ونه للشركة ا كم ومخالفة الدعوى الرأي وجه ا
وري تأث ه رغم ذلك لإثبات الكفيلة إجراءات اتخاذ وعدم ا
صص مبلغ بدفع المستأنف من المبدئ ا وري الدائرة اس
يضاح ع أجاب أصالة عليها المد أن (3 الصفحة بداية) ع اض
محل ا كم من الثابت أن حيث فمن، بالباطل الناس أموال أ ل
قبل من عد مما مرت ن المبلغ دفع عليها فأجاب ذلك من أ ك
المد لدعوى وفقا قيم ا أن ح ن، فقط (ر ال 450.000) بمبلغ
التجارة ز أحمد شركة لنفسه والده حصة شراء قيامه واقعة
عن - 09/11/1443 بجلسة مئة (ر ال 120.000.000) مبلغ
مقابل وذلك، المملكة ف ا حصص لوالده ان ال الشرات
جميع حصصه جميع منه شي أن ع حياته حال والده مع
اتفق أنها:) عليها المد بمجرد حقوق ا البنوك استوفت وقد
الديون تلك من دين ب ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ إيداع
خلال من للبنوك والده ديون سداد خلال من سداد ا تم ر ال
مليون وعشرون تلك ومنتج جور ا دفعا أنها الدفع ذا من
ال ب ن إن وحيث، الزايدي القا - قبل من شأنه الصادر
العامة المحكمة قضية سنوات قبل للمحكمة وقدمت،
المبالغ تلك إيداع: ا صر لا المثال س يل وع عدمه من الدفع
هذا إثبات شأ ا من ال إجراءات اتخاذ بالدائرة و و ان أغفلته

الدائرة أن إلا الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من حيث الدعوى
قوق الديون اس يفاء ومدى الديون تلك من دين بل ااصة
البنكية حساباتها المبالغ وإيداع المبلغ سداد المستأنف قام إذا
عما للاستعلام السعودي النقد مؤسسة مخاطبة - 1 المحاس
ية المسدندات لطلب - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)
رقم الدعوى ناظرة الدائرة جدة بمحافظة العامة المحكمة
مخاطبة - 2 عدمه. من والده عن المدفوعة المستأنف من
مرة المبالغ تلك بدفع المستأنف بإلزام - عاض محل - ا
كم صدور غفال ذلك ع وترتب إجراءات تلك أغفلت الدائرة
ان إلا الدائرة. حوزة ل و لا الدعوى تلك المقدمة تقديمه
سبق ولما له لذلك: الطلبات بالإلغاء. حرا و جعله سلامة
الشرعة ومخالفة بالقصور ا كم عيب مما بالباطل الناس
أموال آل قبيل من عدا كم ذا ان ولما، أخرى ورد ما ع عليه
المد وكيل وأكد (. المد دعوى برد مجددا وا كم الصادر ا كم
نقض الموضوع و شكلا ست ناف قبول فضيلتكم من نطلب
أسباب من الموقرة الدائرة تراه ولما المنطوق تفصل لم
فالدائرة ا كم منطوق صيغة ع فقط منصب اع اضنا أن
نؤكد:) وحاصل المد وكيل من المقدمة عاض لائحة ع
الدائرة اطلعت كما، عاض بلائحة، رالا وثلاثون وثمانية ومئة
ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليون وثلاثون وواحد ثلاثمئة (ر
ال 331,882,138) مبلغ سداد عليه المد بإلزام حكمت
الدائرة إن حيث ال - يح النحوع يتوجب حام أن فضيلتكم
علم شرف ع يخفى ولا جما المبلغ بذكر اكتفت وإنما عدد
م رغم التحديد وجه ع للمدع ن المستحقة المبالغ ا كم
مصدرة الدائرة تو - ولم عليه المد أن كما (الصك صورة
مرفق () 229014721194320022) قضي حكم بموجب
ثابتة وصية ناك بأن الدائرة إفادة تم أنها علما تنفيذ ا يمكن ح
مفصلة تون أن نظاما عدنان - 1: - ي ما اعتبار ع ن الوصية
أخذ وعد الشرعية أنصب م حسب المستحق ن بيان فإن عليه
و -، 12/05/1438 تاريخ و (38391575) رقم الورثة حصر

بموجب الورثة أحد و محمد عاتقة - 2 ر الا. وسبعون مئتان و ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليوناً و سبعون ستة (ر ال 96.779.270) وقدره مبلغ ستحق و و (1017092733) رقم وة، ز عباس أحمد -3 ر الا. عشر سعة و ومئتان ألفا وخمسون وواحد وستمئة مليوناً وعشرون سبعة (ر ال 27.651.219) وقدره مبلغ ستحق و (1007056847) رقم وة، ا رازي ع محمد يح الفضيلة أ ب ر الا. وسبعون و سعة وثلاثمئة ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون وعشرة مئة (ر ال 110.672.379) وقدره مبلغ والمستحقة المتداين مورث ا أو - وال الوصية شكلا ست ناف قبول: أولاً الموقرة. الدائرة مقام من اطلب فإن المدع ن مستحقات تفصيل وعدم وجو ل ال - يح النحوع ا كم تفصيل عدم الموقرة الدائرة لمقام تب ن وحيث و سبعون ستة (ر ال 96.779.270) قدره إجماً مبلغ (1017092733) رقم وة، ز عباس أحمد عدنان للمد يدفع أن عليها المد بالزام ا كم: ثانيا النظامية. المدة لتقديمه (ر ال 27.651.219) قدره مبلغ (1007056847) رقم وة، ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة للمدعية يدفع وأن، ر الا- سبعون و مئتان و ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليوناً وعشرة مئة (ر ال 110.672.379) وقدره مبلغ الوصية لمستحقي يدفع أن عليها المد بالزام وا كم، ر الا عشر سعة و ومئتان ألفا وخمسون وواحد وستمئة مليوناً وعشرون سبعة -02-11 بتاريخ النظام المودعة المذكرة ع الدائرة اطلعت كما ع اض. بلائحة ورد ما ع المد وكيل وأكد (ر الا- سبعون و و سعة وثلاثمئة ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون أن تر لا عليها المد آثار ا ال الطعون جميع أن الفضيلة لأ - اب أب ن أن أود، ز أسامة عليها المد من المقدم ست ناف ع جواباً:) ونص، المد وكيل من المقدمة -، 1445 عليها المد دفع أن: أولاً: أقول يوضح زادة باب ومن عل ل للإجابة يكفي ما عليها المعض ا كم اسباب و حينه عل ل جابة تمت أن وسبق، عليها المعض ا كم نيجة غ لموك

المملوكة اصة ع وقع إنما المذور والصد، ز أحمد موك
 مورث ملك الدعوى محل اصة لأن وذلك، له محل ولا ي
 - لا ف الفصل لسبق النظر جواز عدم تتغ أن دون ا صوم
 ب ن قام نزاع إلا اية ح ام لتلك ت ون ولا:) نصت وال،
 ثبات نظام من ٨٦ المادة إ واسد نادا، الدعوى تلك طرفا
 المورث يكن ولم، آنذاك الشركة ان والذي - الدعوى ذه محل -
 ز أحمد المورث حصص ع ول س للمول المملوكة اصة ع وقع
 الصد أن يت المادة ذه و النظر (، وسد با محلا ذاتها با ق و علق
 صفام البيع أن ع يدل مما إن: ثانيا لها. وجه لا النظر جواز عدم
 عليها المد دفع فإن و التا، تمثيلها أو عنها الصا ق للمول ول
 س، الدعوى يُختصم ولم، يرزق حيا الوقت ذلك ١٢٠ و الثمن
 بأن يزعم وتارة رال ألف ٤٥٠ و الثمن بأن يزعم فتارة
 الدعوى ذه محل ا صص قيمة عليها المد تناقض و ثمن
 بدون ان المد عليها سد ند الذي المزعموم بإلزامها حكم ل -
 يحة ن يجة من لها خلصت وما س ي ل ا كم مصدرة الدائرة
 لها أشارت ما و هذا، اعتباره وعدم الزعم هذا اطراح يوجب
 الصارخ التناقض ف هذا، رال مليون وقدره بمبلغ قيم ل
 والذي لها المحكمة ت ليف عد غزالة أبو طلال المحاسب
 قبل من تقييم ل تم ال اع محل الشركة حصص أن و ما
 الفضيلة أ - اب العادلة. ا صص بقيمة أنها يزعم عليها المد أن
 و ما لذلك عليها التخارج وتم الشراء واعتمده، رالا -
 وثلاثون وثمانية ومئة ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليون
 وثلاثون وواحد ثلاثمئة (رال 331,882,138) الدعوى يؤكد
 تناقضا والقيمة الثمن تناقض بل، تم البيع أن ع - يح دليل أو
 ب نة يقدم ولم، الدعوى محل وأولاده ز أحمد شركة لها
 المملوكة اصة المورث من اشد ي فالقول ب نة بي ما ول
 س البيعان اختلف إذا: وسلم عليها الله صد الله رسول عن
 مسعود ابن روى لما، الباع قول فالقول والقيمة الثمن
 ختلاف عند أنها صل أن و ما. و وُد ا ع اض رفض: أولا:
 الموقرة دائرتكم من أطلب فاي لذلك، القيمة يضمن فإنها عتبار

ة صف ا وأل مال ا رأس و - ب اختيار ا الشركة بتصفية قام
 عليها المد أن و ما، البا ع قول وكيل فعقب (. ست ناف - يفة
 مو - ة ما وفق المبالغ وتفصيل ا رازي وعاتقة ز احمد
 عدنان من المقدم ع اض قبول: ثانيا موضوعا. ز أحمد
 أسامة من المقدم ونطلب عليها المد عن وكلاء منا
 المقدمة ع اض لائحة ع المد وكيل جواب ع أيضا يطلع ولم
 المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يطلع لم بأنها عل
 ا المد جلسة و لك و ي. الدائرة بر د فع عذر فإن، القضا ي
 ال نامج يقدمانها ما وإدراج أيام 5 مدة خلال المذكرات ب
 بادل الطرف ن الدائرة فأف مت جابة. وتقديم لذلك م ل
 الرد:) من لأجلها استم ل ما عل ا المد وكيل تقديم ل ا ي ب
 ن فلم القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيا أطراف ا ا
 والمبلغ عد عن المري تصل ع المنعقدة -، 20-02-1445
 بأنها أفاد إنها ثم، مقبول غ السلوك ذا بأن وأف متها (، عل ل
 المد من المقدمة ع اض لائحة ع المد وكيل جواب ع والرد
 المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يتع ن ادعاءات ع
 انطوت وحيث، عليها المد من المقدمة ع اضية اللائحة ع عقبا
 المد من المقدمة المذكرة إ بالإشارة:) ونصها، الدائرة إيميل
 ع ليلا. بالأمس بجوابها تقدم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
 التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٤: ة-
 الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار - عليها المد ان ا كم
 مدونات من وال ب ن الثابت أن حيث فمن: للبنوك المد
 مورث ع المستحقة للديون ا ص ص بيع مبلغ سداد الدفع ع
 التأكيد: أولا: ي بما عل ل الرد خلال من المبلغ لذلك بدفعه
 ودفع (ر ل 120.000.000) والبالغة ل ص ص الفعلية
 القيمة به مدون المد مورث مع حصص بيع عقد إبرام مفاده
 جور ل دفعا أثار قد - المستأنف رقم بن ي شيك: ا صر لا
 المثال س يل ع نورد ا، للبنوك للمبلغ عليها المد سداد تث ت
 دامغة لمس ندات توصل عليها المد إن وحيث، للبنوك - المد
 مورث - والده ديون سداد بمبلغ الوط العربي للبنك ز عباس

أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسد با الوط العربي البنك
لصا - الفر - السعودي البنك ع م - وب - 26/11/1431 وتاريخ
(599140/1) البنك لصا الفر السعودي البنك ع م - وب -
26/11/1431 وتاريخ (599139/1) رقم آخر بن ي شيك (. ز
أحمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (ر ل 3.000.000)
وقدره ذين إن وحيث (. ز احمد أسامة) عليها المد بتوقيع
ومذيل (ر ل 3.000.000) وقدره بمبلغ الوط العربي للبنك
ز عباس أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسد با الوط العربي
ي وحيث، للبنوك - ا ص ص با ع - المد مورث ع المستحقة
الديون دفع طرق عن ل ص ص الفعلية القيمة سداد عليها المد
دفع ع تث ت ودامغة قوة قرنة عدان المس ندين عليها المد
من المقدمة الطعون أوجه ب افة والتمسك التأكيد: ثانيا
الدعوى. رد معها يتعن مما، الدعوى الرأي وجه التأث شأ ل
من جورة مسدندات عد المسندات تلك إن حائزة بآة
قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع وكذلك، الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص
عدم الدفع) سيما ولا الطعن محل ا كم ع القصور الدعوى
بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم - ست ناف مدار - ا كم
ع الطعن وجه إ نضيف: ثالثا خرى. الطعون بيا التمسك مع
(به المق - ال - اية وفق الدعوى تلك ع التجارة المحكمة
اختصاص ين سط) ع بناء نصا اختصاصا سبب ت الدائرة أن
ا كم مدونات من فالب ن، الدعوى بنظر باختصاصا سبب ت
فيما ال سبب ب التجارة المحاكم بنظر) تتعلق فإ ا عل ا الم
ساند للمادة بالرجوع أنه: أن ذلك ومعيب قاصر سبب ب
الدائرة سبب تها ما إن وحيث (، التجارة المحاكم نظام من)
16) المادة من (4) الفقرة ع و شتمل مادة 250 عن يز د
ما إتصل ال النظامية النصوص من العديد ع يحتوي الشرآت
نظام إن وحيث (، الشرآت نظام أح ام تطبيق عن الناشئة
والمخالفات للدعوى تاما خروجا تخرج الدعوى ذه طبيعة أن
كما - . عدم ساوي والفرض - ا فرض ع - بي ما العلاقة شآبت

ال مخالفة وجهه تحدد لم الدائرة أن وحيث مرة القواعد من
 العديد تلك بنظر باختصاص الحكم لا تأسـس للدائرة سيغ
 الدعوى تلك طبيعة مخالفة أي توجد لا- إذا الشرات نظام
 أحـام تطبيق عن الناشئة بالمخالفات ا اصة الفقرة تلك
 عن الدفع: را عا الدعوى. بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم
 ا كم من مناص لا- و ضد، بالإلغاء حر لا و جعله بالقصور ا كم
 عيب مما، البيان نفة المادة هذه بناء الدعوى خاص نص
 فيه يرد لم فيما) أنه ع نصت التجارة المحاكم نظام من
 (93) المادة أنت لما: بالتجـيل عي لا تناقضات ع تنطوي ل
 و لا تحرر لا لعدم الدعوى عن النظر بصرف قد الشرعية
 المرافعات نظام من (66) المادة إن وحيث (، التجارة الدعوى
 طبيعة يخالف لا بما المحكمة بنظر تختص ال دعاوى ع
 الشرعية المرافعات نظام أحـام تطبيق، النظام: " المغ - عا الله
 رحمه - الموفق قال، به المد معلومة، معلومة أي محررة
 الدعوى تون أن الدعوى شروط من أن من - الله رحم م -
 الفقاء قرره ولما، الدعوى تحرر استلزمت تحررا محررة إلا-
 الدعوى ت - ولا: " ال وي الشيخ قال تحرر لا قبل ف لا
 السدي - لا الدعوى أن ونظاما فق لا المقرر من ان ولما (،
 8/ 510 ") محررة إلا الدعوى ا كم سمع ولا نجد الدعوى
 لائحة بتمحيص إنه وحيث (. 435-436 - 6 -) (القناع كشاف ")
 مج ولا يلزمه أن يمكنه ولا ألزمه به اع ف فإن المد ادعاه عما
 عليها المد سأل ا كم لأن المد علمه بناء البيع بطلان ع ف ا و
 ساند دعواه ضمن قد المد أن ذلك و ام والغموض بالتجـيل
 الدعوى عيب تناقضات ع انطوت حيث نظاما اللازم الوا - التحرر
 ر من خلت قد أا - دعواه ومضمون فحوى يناقض بما
 دعواه ختم أنه إلا- (، البيع فة أثناء للآلية المورث فقدان
 ع بناء باطله والالت البيع عملية لا أجرت ال الوالات أن:)
 نصا أورده ما ع الدعوى يجعل مما أخرى مرة البيع عقد ب -
 ة وأقر عاد ثم اصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام وطالب -
 الوالات بطلان ن يجة البيع عقد بطلان ف لا يطالب ان

ال السابق عاتقة) عل ل المد استجواب بطلب الدفع: خامسا
 الدعوى. تلك عن النظر صرف معها يتع من مما والغموض و
 ام بالتج يل الدعوى عيب الذي ا سيم التناقض ع منطوية
)، مباشرة خصمها استجواب ا صوم من لأي - 2:) أنها ع تنص
 ال ثبات نظام من (20/2) المادة نص ع بناء: الدعوى الرأي
 وجهه التأث شأنه من استجوا ال ون (ا رازي يحضر أن
 استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابها ا صم بحضور تأمر أن - ا
 صوم أحد طلب ع بناء أو نفس ا تلقاء من - للمحكمة:) أنها ع
 النظام ذات من (21/1) المادة وتنص دون ذلك ضرورة عدم
 بزعم رفض المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة) عل ا المد
 استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليها المد
 ان ولما)، لذلك المحددة ا لسة ثم (عليها المد - اب ا) ا
 تطالب دعوى عل ا المد تقيم أن س ساغ لا إذ منطقي وغ مف
 وم وغ م م رد " ا ياد ع " عل ا المد بأن بالقول واكتفى سا غ
 س ب أو و ا م ر ا كم. عيب نحو ع سا غ س ب عليها الرد أو
 وإجابتها تمحيصها يتع ن جور ا دفعا ونه من الرغم ع وا - م ر أو
 س ب دون رفضه وراء الدائرة ا ساقت وقد، ا ياد ع ت ون
 مور ا اس يفاء لثبوت الدعوى تلك رفع رغب ل عدم سي
 بت حيث الدعوى تلك مؤثرة ست ون أقوال ل ل ون
 للاستجواب وإحضار ل عل ل المد استجواب بطلب تتمسك
 وحيث مكتب من الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
 بالدفع والتمسك التأكيد: سادسا الدعوى. الرأي وجهه التأث
 شأ ل من فإن ثم ومن ا صص لقيمة المد ومورث المنظورة
 التخارج دعوى الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
 مؤداه جور ل دفعا الدعوى تلك فجر منذ أثار عليها فالمد: ا
 صص لتقييم كأساس غزاله أبو طلال تقدير يتضمن والذي ب
 - ته المد أقر وقد المد ومورث عليها المد ب ن ر ان
 ومكتمل - يح عقد تقدير ا تم قد المباعه ا صص تلك أن -
 1: أن ذلك دارعة المحكمة لدى ب امل و ما القيمة تلك
 والمش ي الباع ارت - وقد الرضائية العقود من البيع عقد أن

وما، ر مال مليون وعشرون مئة (ر مال 120.000.000)
وقدره بمبلغ المد مورث حصص قيمة استمر (والده حصة
%- 90) ب سبة التجارة ز احمد شركة ك اصة وتملكه المد
مورث حصص شرائه عد عليه المد فإن ذلك إضافة ونظاما.
شرعا المعتة الي ما والتوقيع عليه للمد حصصه ويع
الشركة من بالتخارج قام ثم والده صص عليه المد ملكية
شأن اء اض أي يد ولم س د ت ن لمدة عليه المد مع الشركة
شراكتها المد تامة مخالصة عد القرار ع التوقيع أن ع تفاق تم
بموجبه والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م - الدعوى محل -
التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع
بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434 لعام 9/ع/2 مجلد - 7
عدد - 130) برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل
ذلك تأكيد تم وقد - المشي - عليه المد لزمة وإبراء و ائمة
تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد مواج ة ية يك
سب المحرر ذا إن وحيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34)
رقم بجدة الصناعية التجارة بالغرفة العدل اتب وحيث (، نظاما
المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما
ال افة عة الرسد المحرر:) أنه ع قضاء المقرر ومن الشركة
بتلك تتعلق مطالبات أي من عليه المد ذمة ب اءة وإقرارا
صص تلك شأن التعاقد ب - ة منه وصرح ا وا - إقرارا عد
القرار ذا ع المد توقيع إن سُقط مما ونحوه براء) أن قضاء
المقرر من انه وحيث (، مردود فسعيه يديه ع تم ما لنقض
سد من) انه المقرر من أنه وحيث (، ا لاص ا ق قرار
الرجوع جواز عدم) - (١٤٤٤ لعام ٩٠٣٠٧٧٠٤٤٧ رقم
القضية - ١١/١١/١٤٤٤: وتاريخ ١٥٠٩٤٤٣٠ رقم با كم
الصادر التجارة بالمحكمة الثالثة التجارة الدائرة من
الصادر ا كم () ا ق من الصادر القضا ي بالإقرار التمسك:
سا عا الفع. بتقييم ا ومقر الطرف ن ب ن فعليا مقيمة ل و ا
محاس تقييم بموجب ا صص تقييم إعادة يجوز لا- فإنها تقدم

ماع و ناء شركة مورثه حصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام ا
كم غية دعواه أقام المد أن الدعوى من الثابت أن حيث فمن:
المد ومورث عليها المد ب ن التام البيع عقد ب - ة المد
والبالغة ل صص الفعلية القيمة تضمن والذي المد ومورث
عليها المد ب ن الم م ا صص بيع عقد بتقديم الدعوى فجر
منذ دفع عليها المد أن وحيث، التجارة ز أحمد النظامية آثاره
وسر ان ومضمونها العقد ب - ة أقر قدي ون المد فإن ثم
ومن، بطلانها التمسك أو البيع - ة المد طعن عدم سي ا
الدائرة أكدت وقد (، رال مليون 120) المد. دعوى برد
القضاء معها يتع ن الذي مر ومضمونها بنوده إن ار ثم ب ته قرار
يتم بحيث العقد بنود تجزئة جواز عدم قضاء المقرر من انه ذلك،
حقه ل ية حائزا وأض ونظاما شرعا المعت ة أليته ب امل و
و - المد مورث ب ن ا صص بيع عقد توقيع الثابت أن و ا
صص لقيمة المد مورث واس يفاء الم م العقد ب - ة سبق
ما عضد ومما ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٥: - الصفحة رقم
١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار بالغرفة العدل اتب أمام والمث ت
التجارة وزارة من الصادر التصديق بموجب ا صص عن التنازل
قرار ع بالتوقيع المد مورث وقام -، 16/10/1431 بتاريخ عليها
والمد - للتعاقد التوقيع تاريخ من (املة سنوات 5) ع يز د ما
عد أي - 1436 عام إلا- عنها وليا عي ن يتم ولم -،
16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) - يفة (257)
الرقم تحت بجدة التجارة تلك بمقابل للمطالبة طرق أي - أ
ليته توافر ظل - المد مورث سلوك عدم ان وحيث،
والنظام الشرع ل - يح وموافقتها العقد - ة يث ت الذي مرا
صص بيع عقد ع التصرف أعمال من عد البيع بأن العامة
القواعد تق - " أنه قضاء المقرر من ان ولما، الدعوى محل ا
صص تلك لقيمة اس يفائهم قاطعا دليلا عد باس داد ا ح أو ا
صص وقت أي التصرف بوقت للتصرف لية بتوافر والعة
عليه ي ر ولم الرشده سن بلغ من و و للتصرف أ ل و

ممن ينعقد العقد فإن ثم ومن المشي أو للبائع بالسبب
 سواء المدعى وادعاءات ردود فيتمحيص: ج وتدل من تناقضات
 المدعى وادعاءات انطواء: ثامنا " ذلك عدم ما أي آلية يطراً
 قد لما ووجوده العقد - ة ع أثر ولا العقد ا عقاد مالك ووالده
 عليها المدعى من الم الم العقد ب و ر طعن ا كم مصدر
 الدائرة لتضليل سعيها س يل - 1: ي فيما ذلك وتجا
 والتناقض الوا - التدل س عل ل ران أ ل نجد عدة لدى
 الدعاوى عديد أقام أنها من الرغم ع عليها يطلع أو عنها سمع
 مرة أول أنها وزعم، ر ال مليون 120 بقيمة عل ال ا - تم وال
 الفعلية ا صص قيمة يث ت والذي ا صص دعوى ذكر عليها المد
 وكلاء أحد أنها نصا وذكر سمية بالقيمة ان العلاقة ذات ا ل ا ت
 لدى المثل ت العقد بأن دائما يذكر ان المد أنها كما - 2
 الموضوع، بذات قضائية ج ا ت سابقا عليها واطلاعه و - ته
 بقيمتها وعلمها يقينا علما بالعقد علمها يث ت و ذا، الدعاوى تلك
 جلسات إحدى ضبط ثابتة وأ ا ر ال مليون 120 ل صص الفعلية
 القيمة أن سابقة إقرارا عت المحكمة أمام سد وته أن ذلك ب و
 ره الطعن أو - ته إن ا ر أو إن ا ره حقه سقط مما ال و ر أو
 بالإن ا ر عليها يطعن ولم أخرى قضائية دعوى مواج ته تقديمه
 عند الصادر المحاس التقييم ع دعواه وكيلها اس ناد الدائرة ع
 المد تضليل يث ت ما أن كما - 3 " ا ل ا ص ا ق قرار الرجوع
 جواز عدم " قضاء المقرر ومن، و - ته بالعقد وتاريخ (185/17/2)
 عشر الساعة التجارة الدائرة من منظورة انت ال التخارج
 دعوى الصادر غزالها أبو طلال مكتب من أن:) نصا ف ا جاء
 ال ا واية مذكرتها وكذلك ا كم الوارد النحوع - الدعوى بتلك و
 علق ا ارتباطا وعدم الدعوى بموضوع الدعوى تلك صلة ينفي
 أنها ح ن - 2/12/1432 الدائرة ع المد تضليل وؤكد يث ت مما
 (؛ له... محل ولاي لا دفع - 2/12/1432 وتاريخ (185/17/2))
 رقم با كم ف ا الفصل لسبق الدعوى النظر جواز عدم عليها
 المد دفع موظف و أسامة باسم ا صص نقل ز أحمد وكيل بأن

ذكر أنها المد تضليل ومن - 4 يضره. ما و ك لمص ته و ظنه يراه
ما الدعوى تلك من يأخذ بحيث الوقاع يجيء فنجده العقد تبطل
ال العامة القواعد من ل ست لية نقص أيضا ست ن من أك
عد الشركة ذات من تخرجها عملية إتمام بتوكيلها عدنان المد
قام من نفسها و نجده أسامة عند عد بل الدعوى تلك حق لها
ان ان بحقه تمسك عدنان ان نرى ولم للإبطال قابل يصبح نا
فالعقد ا التمسك المصرة لصاحب تج ال رادة عيوب من عت
انما مطلقا بطلانا ة عدم المد من المبدى الدفع ع جوابا: المد
من المقدمة الموضوعية الدفع ع الرد: تاسعا الدعوى. ذه منه
تقبل فكيف نفسها المشي ع بها ا اصة ا صص باع سنة
فضيلتكم فنجيب، الشركة لموك المملوكة ا صة ع وقع الص وأن
ز أحمد مورثها ملك الدعوى محل ا صة أن ع تأس سا ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع والمقيدة جدة
بمحافظة العامة المحكمة من الصادر ن ا كم ن تمثلت به
المق - ال - اية حازت أخرى بآلة قضائية أحام ع عليها المد
اسد ناد أغفل المد: - بالتا بن صا القا - ولدى المحكمة بذات -
8/6/1433 وتاريخ (33286392) رقم الدعوى وكذلك،
الدعي - مبارك بن محمد القا - لدى - 4/3/1432 وتاريخ (3218883)
برقم بالمحكمة إبطالها المراد - البيع عقد
المحكمة أثبت وقد المباعه ا صص لقيمة المد مورث استلام
تضمن والذي - ومور ما المستأنف ب ن تم الذي البيع إبطال
ف ما طلب وال الزايدي محمد وقد الدعوى برد ا كمان وق
المتعاقدين بحق القانونية آثاره وإنتاج العقد لة اللازمة ران افة
وتوافر الثمن باستلام بنوده وة بي ما الم م البيع - ة الدائرتان
وأثبت - القاضي ا كم ع سد ناد جواز عدم جوابها المد
ادعاه ما أن أخرى. مرة إثارتها إعادة يجوز فلا- ثم ومن به
المق - ال - اية وحازت البآلة الصفة حام تلك اك ست
اطلع بالاتفاقية المدون الصذا ع توقيعها قبل المد: 1/ب: أن
ذلك عليها مردود ف و - 02/12/1432 وتاريخ (185/17/2)
برقم الصادر عشر الساعة التجارة الدائرة من الصادر بيع ف

أبما للشركة وألـ الما - والمالقانوني الوضع جوانب ب افة
تاما علما وعلم - الص المتضمن ا كم ذا صدور أثناء -
الدعوى محل للشركة والما القانوني الوضع ع النحو ع - ا
صص تلك ثمن اس يفاء عدم دفعا يبد ولم مر ذا ع
معارضة ثمة يبد ولم الوضع ذا ارت - وقد عليها للمد
بالشركة له مملوكة انت الـ ل صص مورثه ز أحمد شركة)
الدعوى محل - بالشركة يتعلق مال شأن ضده والمستأنف
المستأنف تصات التي القاضي با كم المدون الص ذا ع
وقع ذلك و ناء - يدعيها الذي % (10-) ال سبة من الشركة
بنصر به يتعلق ما وكذلك، التنازل ذا ع اع اضهر وعدم ا كم قبل
عليها للمد عوض ع ا تنازل ال % (90-) ال والده ب سبة
يتعلق ما سواء (التجارة يؤكد ومما: 2/ب الرانة. المطالبة تلك
ف ابما - مطالبة أي حقها إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة
بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ا كم ذا بموجب وأبرا
بالشركة بيع ب - ة المد أقر بموجبها والذي - 21/11/1433
بتاريخ الم م التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل
الشراء قرار ع المد توقيع وا كم ذا ع سد ناد جواز ع - ز
عباس أحمد بن أسامة شراكة وإقراره التجارة ز أحمد شركة
للشراء ا ديد القانوني بالوضع إقراره طرق عن عليها المد إ
التجارة ز أحمد شركة صصها مورثه برقم التجارة وزارة
لدى الشراء قرار ب - يل ذلك تأكيد تم وقد الشركة تلك
المد مورث حصص شراء ع بناء ف لا منفردا شرا أصبح وال
الشركة كشرك - عليها المد الشراء قرار أن حيث ،
10/2/1434 وتاريخ (7050/34) رقم بجدة الصناعية التجار
ة بالغرفة العدل اتب بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434
لعام 9/ع/2 مجلد - 7 عدد - 130) لائحة من الثابت: أن ذلك
سدید غ الدفع ذا بان عليها فنجيب، الباع قول القول ب ون
والدفع المد ادعاء ع جوابا البيان. نف التجاري ا كم ع مب يا
جاء عليها والتوقيع لها والمبذول البازل اختلف إذا) أنها التجار
ة المحاكم قضاء المقرر من أنها وحيث، المال خروج - ل صص

المدعي - عليه والمدعي - لصص الباع مورث - المدعي اختلاف
الدعوى كشاف، للسيوطي والنظائر شباه، للزرك - المنشور)
الفقهاء ان ولما، خروجها وصفة بطرقة أعلم و للمال
مالك أنه ذلك يمينه مع البازل قول فالقول خروجها طرقة
المال الباع فإن الباع قول القول بأن المدعي دفع ما - ة -
العدم ساوي والفرض - فرض وع (. تملكه بجة أدري و و
المملك لأنها يمينه مع الدافع قول القول أن قرروا (للوي
القناع المطالبة المدعي حق سقوط الدفع: عاشرا ورث. ونه
تتعدى لا فصفتها بقولها ولا يؤخذ والده محل المدعي حل أن يجوز
ولا، له قول فلا ثم ومن الله توفاه قد - ز عباس أحمد - ل - يح
وفقا - أنه وحيث، مورثه من عليه للمد المباعه اصص قيمة
من بنص به يطالب المدعي أن الدعوى من البان ان لما: التجار
ة ز أحمد شركة المباعه اصص بقيمة 3 / 22 بتاريخ 6/م
رقم ملي مرسوم الصادر الشرات نظام شألا سري ان
- الدعوى محل - الواقعة - أ: لذلك ويانا الدعوى بتلك
المطالبة حقها سقط المدعي ان - النظام عقد لشروط وفق
للع أو الشراء لأحد حصتها عن ي نازل أن للشرك يجوز:) أنه
ع النظام من (165) المادة نصت وقد ، 1385 / 3 / 17 بتار
خ 185 رقم الوزراء مجلس وقرار - 1385 يطلب أن شرك ل
ل يجوز الة هذه ، التنازل شروط الشركة مدير طرق
عن الشراء با يخطر أن وجب للع عوض حصتها عن التنازل
الشرك أراد إذا ذلك ومع، الشركة مراعاة مع ف لا
التصرف الحق اصة لصاحب ان سد داد حقها الشراء أحد
ستعمل أن دون خطار تاريخ من يوما ثلاثون انقضت فإذا، ا
قيقي بتم لا اصة اسد داد م م ل حصة ب سبة س داد طال ب
ن اصص هذه قسمت حصص بجملة يتعلق التنازل وان شرك
من أك س داد حق استعمل وإذا (، 157) المادة من الثانية
الفقرة حكم أجازت أا المادة تلك مفاد ان ولما - ب (. 158)
المادة من الثانية الفقرة حكم مراعاة مع س داد طلبوا الذين
للشراء اصة هذه أعطيت واحدة بحصة التنازل علق وإذا،

المال رأس طلب - المد و إقرار - الثابت إن وحيث، عوض ا
صص تلك ع ا صول وطلب س داد حق جميع م أو عض م الشر
اء من لأي وأجازت الشراء لأحد حصتها عن التنازل للشرك ع
اض ثمة يبد ولم ا صص تلك شأن الشفعة حق أو سد داد
حق يطلب لم المد إن وحيث، المدع عن ومورث لمورثه
المملوكة ا صص اس داد (ز أسامة) عليها المد عليها المد
عل ا ساند ال الرسمية المحررات و ا صص تلك لقيمة عليها المد
مورث استلام و ث ت عضد ومما الدعوى. بتلك مطالبتها جواز
عدم ثم ومن، ا صص لتلك البيع ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٦: ٤
الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار عليها المد مورث
استلام تث ت وال لية والمك سبة بالتوثيق المنوط (العدل
اتب) العام الموظف بتوقيع والمذيلة عليها المد من الموقعة
الشراء قرارات والمتمثلة است نافها ال افة ع الرسد
المحرر:) أنه ع تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد
مواجهة ية يك سب المحرر ذا أن وحيث، ا صص تلك بيع عن
حقوقه واس يفاء عقد ب شر قام عليها المد فإن ذلك إضافة
(. نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره
الشأن ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور
من فيها دون بمال لية مك سبا ال شر ذا معها يض مما
بذلك تتعلق دفع ثمة يبد أو المد عليها عض ولم الرسمية
ا ردة عليها والمد المد مورث حصص اس داد عد التأس س
المتعلقة الدفع من صفة ذي غ من لرفع ا الدعوى قبول عدم
الدفع أن نظاما المقرر من ان لما؛ صفة ذي غ من لرفع ا
الدعوى قبول عدم الدفع: عشر ا دي المد. مواجهة أو الرضا
الثلاثة العقد أر ان أحدا اعدام ال و كما موضوعية لاعتبارات
البطلان رجع إذا المقرر من إن وحيث، الدعوى عل ات ون
مرحلة أي ا الدفع يجوز ال العام بالنظام عاد البطلان حالة و
بالإجازة البطلان يزول ولا، أثرا ي تج ولا. كأصل منعدم
الباطل العقد أن وتخلص العامة للقواعد يخضع الذي و

البطلان إذا فإن الثمن أو السدب أو المحل أصص قيمة تقدير طلب للمد صفة لا كذلك وال فيصبح أيضا - ته قررت والدائرة العقد ب - ة أقر المد أن و ما، التعاقد قبل عل انا ال الة ا المتعاقدين برد مجددا والقضاء المستأنف ا كم بإلغاء: الموضوع شكلا. ست ناف قبول: ي بما القضاء فضيلتكم من نلتمس تقدم ما ع و ناء ا ق. ذلك أيضا للدائرة ول س - يح عقد، ل ا تالية أيام 3 عليها وللمد، تاريخه من أيام 3 للمد ختامية مذكرات تقديم الطرف ن من الدائرة طلبت ثم، جوابه لتقديم م لة يطلب بأنها: قائلا- المدعي ن وكيل فعقب (، الدعوى مورث ع قيم بإقامة (قط) حكم صدور تاريخ ح ن إ البيع لواقعة الزم ال سلسل ع المذكرات شتمل وأن، سابقا بيانها تم لما مكررة وغ مختصرة المذكرات ت ون أن ع، النظام ع جابة إرسال عذر إن إنه ع، النظام ع الرد ي ون بأن طرف ل أف مت كما word و pdf بصيغ وت ون، عل ل الدالة المسندات وإرفاق التواريخ ذكر مع، الطرف ن ذلك. طرف ل فتم م، م ما ل إيميل ع بالإجابة خر الطرف ب و د طرف ل يقوم أن ضرورة مع APP-JED-COMM2@moj.gov.sa: التا الدائرة إيميل ع إرسال ل فيمكن المذكرة وع، القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيأ أطراف ل والمبلغ عد عن المري تصال ع المنعقدة -، 04-03-1445 جلسة و الدعوى. نظر تأجيل الدائرة تقرر وعليه وقاع تفاصيل ندلف أن وقبل البداية:) وحاصل ا - 1445/02 بتاريخ (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة)و(ز عباس أحمد عدنان) المدعي ن وكيل من النظام المودعة ذلك عد الوصول ثم ومن الدائرة ف م ع لل شوش محاولة أي نقطع ح الدعوى لأطراف المملوكة الشرات وملاك سلسل فيها نب ن بيا ي رسم الدائرة لمقام نقدم أن نود المائل ال اع سد م أطراف عدة يملك ا القضية ذه ال اع محل التجارة ز أحمد شركة أن: أولا: ي الدائرة لمقام يت - أعلاه البياي الرسم من (، البياي للرسم يُنظر) جلية. ناصعة ل قيقة أطراف عدة

يملك ل وأولاده ز أحمد وشركة - 3 (. ١٠%) تمتلك وأولاده ز أحمد شركة - 2 حق. وجه دون عليها المد عل ل استحوذ ال % (90) ز أحمد موك مورث - 1: ي كما ز غازي أبناء يملك ل % (٢٣ -) د ز. لعدنان % (٢٣ -) ج التجارة. ز أحمد شركة يملك ا الشركة ذه من % (٣١ -) ب ذلك. عد أوز و وشركة ز لأسامة % (٢٣ -) أ: ي كما س م، عليها للمد ا صص إفراغ تم وقد، التأسس عقد بموجب ل م المملوكة ا صص امل عن ز غازي وأبناء ز عدنان المول تنازل (١ مرفق) الص حكم ع بناء ثم وأولاده. - ١٤٣١-١٠-١٦ بتاريخ: ثانيا اياة. قيد ع ان لأنها؛ فيها طرفا الشرات افة سب من يملكه وما ز أحمد المورث يكن ولم، فقط آنذاك ال اع أطراف مُمثلا ان الص وذا بيع و و الماثلة ومطالب نا نزاعنا محل و البيع وذا (، 90) % البالغة وعاتكة عدنان موك مورث حصة لنفسه و ل ع، التجارة ز أحمد شركة عقد بتعديل أسامة عليها المد قام مدينة من ط تقرر صدر ، 03-11-1431 الموافق م 09-11-2010 و تاريخ قليلة بأيام عليها المد قبل من المزعوم البيع عقد عد - ١: ي كما و يا ا أوجه عدة من ونظاما شرعا باطل تصرف أي و التا، منعدمة موك مورث ألية أن ع مما؛ دراك وضعف المتقدم الشيخوارف من عاي ز أحمد ب أن تضمن: الوط با رس الطيبة عبدالله الملك إ والده وأملك أموال ينقل أصبح أسامة عليها المد لأن؛ اد ع قيم إقامة بطلب تقدموا ز أحمد غازي ورثة أن: ذلك ودليل، أثره عليها ي تب ولا معت و غ باطل لهي سب - 05- 09 وتاريخ (٣٧١٥٣٥٩٢) برقم ست ناف محكمة من عليها والمصادق ، 26-07-1434 وتاريخ (٣٤٢٨١٤٤٩) رقم القضا ي ا كم بصدور المطالبة ذه وآلت، بالباطل نفسه محل ا صص انتقلت بموجبها الذي البيع عقد بطلان الدائرة لمقام بجلاء ي ب ن و ذا (. ٢ مرفق) أليت. عدم لثبوت قضا ي حارس وإقامة ز أحمد ألية عدم ب بوت القا ، 1437 أ ر عة بحوا ا صص انتقال واقعة و عد - للتصرف مسقطان وكلا ما - إدراكه

عدم أو اصص ب يع الله رحمه ز أحمد موك مورث علم عدم ع يدل ومما، عليه للمد الدعوى محل قاطع نص القضاي الضبط و لذا (٣ مرفق) جوابه. وضبط ش ثا بيع لم بأنها فأجاب ؟ البيع واقعة عن بجدة العامة بالمحكمة اءات قا - قبل من سؤاله تم، تقر با أش ر وأملاكه حقوقه وانتقلت ز أحمد موك مورث تو - ١٤٣٨-٤-٢١ بتاريخ - ٢ حق. وجه دون اصص ع واستحوذ والده إدراك وعدم لمرض عليه المد استغلال يظ ر ال اع أمام المنظورة الدعوى ذه وأمه عدنان موك أقام: ثالثا (٤ مرفق رث حصر صك مرفق) وأسامة. عدنان وولديه ا رازي محمد عاتقة المدعية زوجته ورثته وانحصر، لورثته مواج ة العادلة اصص بقيمة ال امه وأصبح، وعدوانا ظلما لنفسه عليه المد نقل ال التجارة ز أحمد شركة من (٩٠ % البالغة والده حصص بقيمة للمطالبة الموقرة الدائرة بصفة بذمتها المتعلقة اقوق سيفوت جراء ذا أنه منه ظنا المنفردة بإرادته - ل ا وشطب الشركة بإء قام أن عد، ا صص ذات عي يا ول س بذمتها متعلقا صيا موك طلال ا ب تقييم وفق المثل ت عليها المد مع موك صء أن: ذلك و يان، ال اع محل وخارج باطل دفع فإنها؛ ال اع ذا بات الصء بأن عليها المد يزعمه ما أما: را عا صية. و ستحقاق، الدعوى يختصم ولم يرزق خ لأن؛ ز أحمد والده بحصص ل ا علاقة ولا، أولاده و ز أحمد شركة من % (23) والبالغة له العائدة اصص ع ان غزالة أبو و ن والده حياة إبان عليها والمد موك ب ن حصل الذي الص ب ن المزج ومحاولة رث س ب التملك إل م وآل، الله رحمه المورث وفاة عد المطالبة محل اصص لموك شأ الدائرة ف م ع ينط لن و شوش شغيب - التجارة وأولاده ز أحمد شركة من % 90 اصص - بالباطل عليه المستحوذ رث موك حق وإسقاط لدرء؛ بالإرث ستحقاق و الثمن بأن يزعم فتارة، الدعوى ذه محل اصص قيمة تناقضه و ثمن وءون باطلا ان عليها المد يزعمه الذي المزعموم البيع أن ع يدل مما إن: خامسا النافذة. و صا قام صية ونفقات

مصرفات أ أ يزعم أخرى وتارة، والده عن بنكية ديون سدد
أنه يزعم فتارة الدفع آلية وتناقض، رال مليون ١٢٠ و الثمن
بأن يزعم وتارة، رال ألف ٤٥٠ حكم أ - يحة ن يحة من له
خلصت وما س ي أ أ كم مصدرة الدائرة له أشارت ما و
ذا اعتباره وعدم الزعم ذا اطراح يوجب الصارخ التناقض و
ذا، يزعم كما بإنفاق أ مليون ٣٣٠ عن يز د لما مليون ١٢٠
من أ ص ص قيمة وارتفاع حكم أ الدائرة عليها اس ندت الذي
التقييم أن من عليها المد يزعمه ما أما: سادسا العادلة. أ ص ص
بقيمة بإلزامه الدفع ذا ع فالرد؛ ستقيم ولا ي فلا - المذكرة ذه
اس لال بيانه تم كما بال امل له المملوكة - أز و شركة دخول
عد ان التقييم تاريخ إ البيع تاريخ من فقط واحد عام خلال
محكمة أمام معروضة تكن لم أدلة أي المحكمة تقبل لا: "
ع ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من والعشرون أ
ادية المادة نصت: شكلا - أ: ومضمونا شكلا الباطل قيمة
بارتفاع الدفع ع مناط أ وتحقيق المادة ذه نص و إنزال "،
حكم أ ذلك المحكمة تب ن أن ع، لقبول أ مقتض يوجد لم
ما، تقديم أ صوم بام ان وان و الدرجة ومس س أ ميتها
مع لاسيما بتدائية الدائرة أمام ذا الدفع عليها المد بام ان ان
أنه إذ شكلا ومردود ساقط دفع فإنها، المزعومة البيع واقعة
عد أوز و شركة بدخول أ ص ص دخول أن مع، ذلك عن عليها
المد وأ م ل كم س ي أ الطلب ذا ع ونصت أ ص ص قيمة ارتفاع
ع ب نة تقديم عليها المد من بتدائية الدائرة طلبت أن عد إليها
أ اة لمقام نب ن: موضوعا - ب القضية. مسار ع الدفع ذا
تأث عدم علم بذاته و أنه منها ستخلص به الدفع عن
عليها المد وإ ام ومشر ر قديم حدث ل ص ص كمالك أوز و
شركة ع ينصب أ ب تقييم أن: ول: وج ن من موضوعا باطل
دفع ل ص ص كمالك أوز و شركة دخول سد به ال اع محل أ
ص ص قيمة بارتفاع عليها المد دفع أن الدائرة علاقة ولا-
العدالة السوقية قيم أ ع مؤثر غ ف ذا، معينة ب سبة فقط
ل ص ص مالكة أوز و شركة وون، ال امات من عل أ وما

وأصول حقوق من ل ل بما التجارة ز أحمد حصص أن
الدائرة علم شرف ع يخفى ولا، حينه عليها المد ذلك ع ع
ض ولم تقرره إليه شر ولم ا ب حساب عن محاس يا غيب
أن يمكن لا- التقرر وهذا، به للتقييم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك
بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة
٧: ٥- الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار قيمة ارتفاع أو
الما المركز قائمة يظ ر جديد مال رأس ب - إما الملكية
حقوق ع يطرأ إيجاي بتأث إلا- السوقية قيم ل تتغ لا- متداولة
غ أو متداولة ل ل كأصول الشرات الدائرة ثم ومن سابقا
بالتخارج ا كم إليه اس- ندت والذي ا ب قبل من ا صص
تقييم أن: الموضوع الرد من الثاني والوجه المالك. اسم
قطعا سد به من ل س سوقيا صول تطرقت بتدائية والدائرة
مصد ته غ ق م ث تا ان لما، قبله من - ته وال شكيك الطعن
قبول معه يجوز لا عليها المد من وقبول رضا محل ان ي حكم ل
بتدائية / ١٤٣٢ وتاريخ (٢٢٠٢٢٠٣٢٠١٩٤٧٢١١٤٧٢٠٢٢٩) رقم الوصية
حكم بموجب لمستحقه بالثلث أو - الله رحمه موك مورث:
ساعا النظر. محل ل كم س ي ل مشدورة التقرر ل ل ذا و
عليه والمد، ر الا وسبعون و سعة وثلاثمئة ألفا سبعون و واثنان
وستمئة مليون وعشرة مئة (١١٠ ، ٦٧٢،٣٧٩) وقدره مبلغ ا
صص قيمة من تبلغ وال (٥ رقم مرفق -) ١٢ / ٠٢ مبلغا ستحق
عدنان موك فإن، به المح-وم ا صص قيمة مبلغ ع بناء م
مال ستحق موك فإن؛ الشرعية للأنصبة ووفقا ل ل
وتنفيذا الوصية مبلغ و اطراح، الو - مليونا وعشرون سبعة (
ر ل ٢٧،٦٥١،٢١٩) وقدره مبلغا ستحق عاتقه ومول، ر الا-
وسبعون ومئتان ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليون و
سعون ستة (ر ل ٩٦،٧٧٩،٢٧٠) فاقد مع التعاقد يجوز ولا-
للألية فاقدان - المزعوم العقد أثناء - المورث أن القضا
ي ا كم بموجب ث ت أنه و ما لذلك، ر الا- عشر و سعة
ومئتان ألفا وخمسون واحد وستمئة اتفقوا طراف جميع أن و
ما، قيم ل لا- يبق ولم منعدمة أصبحت أ ل و ما، عليها المد

من اختيار ا تصفي ا تمت ا صص أن و ما، تؤديه ح أخذت
ما اليد ع أن و ما، لية ست ناف طلب وفق منطوقه وتفصيل
ا كم بتأييد ا كم: للعدالة ونصرة ل ق إحقاقا الموقرة الدائرة
مقام من أطلب فإن و يانه عرضها سبق ولما لذلك؛ التقييم ذا ع
وتخرجوا سرد الموقرة الدائرة طلب ع بناء:) وحاصل ا -
1445 / 02 / 29 بتاريخ النظام والمودعة عليها المد وكيل من
المقدمة ا تامية المذكرة ع الدائرة اطلعت كما (. قبلنا من
المقدم تقديم لعدم؛ الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص
عدم الدفع ع بالتأكيد الموقرة الدائرة س سمح: أولا: التا
النوع بمذكرتنا نتقدم، الدعوى محل لل اع الزم ال سلسل
الدعوى لإقامة لاحق ل ونه النظامي النص ع سد ناد جواز ع
وعدم، التجارة للمحكمة اختصاص وا عقاد الدعوى بنظر
العامه المحكمة اختصاص عدم القا - ل كم المد / 6 / 1441
وتاريخ (7414) رقم العدل وزر بقرار والمعدلة الشرعية
المرافعات لنظام التنفيذية اللائحة من (ب / 78 / 1) المادة
نص إ ش - 1 القوان ن. تطبيق رجعية عدم لمبدأ إعمالا -
للمحكمة فتحيل ا ال ائية ا كم اك سب فإذا اختصاص عدم
فتحكم أخرى محكمة اختصاص من وأ ا القضية بنظر النو
اختصاص ا عدم رأت إذا:) أنه ع نصت وال - 26 عدم سابق
حكم صدور ضرورة الدعوى بنظر مختصة (الموقرة
محكمتمكم) خرى المحكمة لت ون استلزم أنه النص ذا مفاد
ان ولما (، بنظر ا إل ا المحال المحكمة وتل م المختصة
عدم يق - - 10 / 2 / 1438 وتاريخ (3855849) رقم بجدة
العامه المحكمة من حكم صدور دعواه لائحة - زعم قد
المد أن و ما - 2 ال ائية. الصفة يك سب وأن اختصاص
بالبحث أنه كما، صدوره المزعوم ا كم ل ذا المد تقديم
عدم تب ن ومرفقا ا الدعوى أوراق بالبحث إنه وحيث،
بنظر ا التجاري القضاء واختصاص الدعوى بنظر اختصاص ا ا
كم وجود بانتفاء فإنها تقدم ما ان ولما، عليها بالمد ا اص
(ناجز) القضاي لك و ي النظام ا كم ذا وجود عدم تب ن

عليه بالمد ا اصة القضايا والتمحيص وع - 3 الدعوى. تلك
بنظر التجارة المحكمة اختصاص عدم و وصل أعمال معه
المتع ن من و ضد البيان نفة المادة نص أعمال معهي تفي
فإنه اختصاص عدم القا - /1441 بتاريخ والصادرة البيان نفة -
التنفيذية باللائحة الواردة المادة نص ع سد ناد جواز عدم ندفع
فإننا اختصاص عدم ا كم صدور - ة العدم - ساوي والفرض -
فرض يجوز لا- مما - 1441 عام اللائحة تلك وتنفيذ أعمال
قبل أي - 1438 عام صدر اختصاص عدم فيه الصادر ا كم
أن ذلك القوان ن تطبيق رجعية عدم لمبدأ أعمالا- - 6 /26
نص ع بناء - 1: الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من استجوا ال
ون (ا رازي عاتقة) المدعية استجواب بطلب سلفا المبدى
بالدفع نتمسك: ثانيا النظامي. النص ذا ع س ناد ع بناء أو نفس ا
تلقاء من - للمحكمة أنه ع النظام ذات من (1 /21) المادة
وتنص (، مباشرة خصمها استجواب ا صوم من لأي - 2:) أنه ع
تنص ال ثبات نظام من (2 /20) المادة دامغ مادي دليل ع
تحصل قد عليها المد إن وحيث (، لذلك المحددة ا لسة
يحضر أن استجوابها تقرر من ع و جب، لاستجوابها ا صم
بحضور تأمر أن - ا صوم أحد طلب ولا (ز أسامة) عليه
المد ع الدعوى تلك لإقامة أحد بتوكيل تقم لم وأ ل ز أسامة
ضد الدعوى برفع قيام ل عدم صراحة (، ا رازي عاتقة) فيه
تؤكد فيديو مقطع عن عبارة من (2) للمادة وفقار ان
مكتملة تزور رمة والوكيل المد ا رت اب ثبوت شأنه من
ذلك ثبوت أن إذ الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من دليل و
هذا، مستحقات بأي تطالبها المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة)
استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليها المد
أن كما - 3 العامة. للنيابة إحال ما معهي يتع ن مما ال و ر لم
افحة ا زاي النظام ا رازي عاتقة السيدة تقيم أن سد ساغ لا إذ
منطقي غ رد " ا ياد ع " عاتقة السيدة بأن بالقول واكتفى سا
غ سد ب أو وا- م ر دون إحضار ا ضرورة عدم بزعم ذلك رفض
م ر أو سد ب دون رفضه وراء الدائرة ا ساقا وقد، عليها المد

اب ا ضد دعوى لرفع لمحامي توكيل ا عدم صرح إقرار ف
لذا ا ياد ع ت ون ثم - عليها المد - اب ا ا تطالب دعوى
للاستجواب وإحضار ا عل ا المد استجواب بطلب نتمسك وحيث
- 4 ا كم. عيب نحو ع سا غ س ب عليها الرد أو وإجابته تمحيصه
يتع ن جور ا دفعا ونه من الرغم ع وا - الرأي وجه التأث شأ ا
من فإن ثم ومن، ا صص لقيمة المد ومورث مور ا اس يفاء
لثبوت الدعوى رفع رغب ا عدم سي بت حيث الدعوى تلك
مؤثرة ست ون أقوال ال ون ا كم وجه به لتغ - لو والذي،
الدعوى جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل
إن حيث:) العليا المحكمة قضاء عليها استقر لما وفقا إجاب
ا و تع ن الدعوى: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة ا
امسة الدائرة قرار (" القرار مصدرة للمحكمة وإعادته
نقضه و تع ن ال سب ب بقصور معيبي ون فإنها ذلك ا كم
أغفل وم، الدعوى استدلال القصور حكم ا ع ران قد الدائرة
فإن - المد دعوى - ة عدم - التمسك مع المحاس التقرر ع
ستدلال بالقصور الدفع: احتياطيا: ثالثا - " 1 / 12 / 1442
عليها تراضوا قد طراف ذات ان ما و الدعوى محل ل صص
تقييم أعدل تجد الدائرة:) نصا أوردتها ما ع تأسد سا (ر ال
331.882.138) لمبلغ المد باستحقاق حكم ا بتأسد س تمثل (
ر ال 368.757.931) بمبلغ الشركة حصص قيمة إجمما
تقييم ع اشتمل الذي وشراه غزالها أبو طلال المحاس اب
بتقرر والمتمثل التخارج دعوى وفقه ع وتخارجوا ان ولما (،
إليه... المشار المبلغ للورثة يدفع بان عليها المد إلزام إ الدائرة
ت ت ما و و طراف مورث لورثة عليها المد ذمة استقراره ع
الدائرة قناعة تجسدت وقد % 90 - ال سبة أنها ذلك معيب
استدلال و و، غزالة أبو طلال مكتب من الصادر المحاس التقرر
ر ع تأسد سا به المح وم للمبلغ المد استحقاق ع اسد ندت
الدائرة أن ال سب ب مدونات من الب ن مرفق ") م 31/
03 / 2011 كما بالتقييم المعدلة التاعة للشركات الدف ية
الملكية حقوق م ص: " خامسا البند صراحة ذكر ما تضمن قد

فإنه، إليه المشار التقرر - ة اف ضنا لو بتقرر ماورد حسب م
27/06/2011 بتاريخ التجارة ز أحمد شركة تقييم عدیل وتم،
ر ال 68.424.362 وقدره بمبلغ تقييم ا تم التجارة ز أحمد
شركة قيمة أن یظر ر والذي (، 1 رقم (ر ال 79.924.901)
وقدره بمبلغ التجارة ز أحمد شركة قيمة أن یظر ر والذي (2
رقم مرفق ") للشراء المعدلة الدف یة اقوق صا: ثانيا " البند،
غزالة أبو طلال القانوني المحاسب بالإلغاء. حرا و ضد استدلال
بالقصور معیبا ا کم معه یض الذي مر، بال سبب ب الوارد
النوع (ر ال 368.757.931) ول س التقرر من 4، 6، 8
الصفحة ذلك وتج رواع شركة (مسد تحت - 14/10/1427
بتاریخ - الدعوى محل - الشركة بتأسس ز عباس أحمد
أسامة علیها المدقام - 1: الدعوى محل لل اع الزم ال
سلسل سرد: راعا كتابة لدى الموثق التأسس عقد بموجب
وذلك (المتول الكب عبد لعابد 90 %، ز لأسامة 10 % بواقع،
(المتول ز الكب عبد عابد السيد مع بالشراكة (السرعة
الطازجة المطاعم الشراء أحد تخارج - 6/11/1429 و تار
خ - 2 (3 رقم التأسس عقد مرفق -) (14/3/1428 و تار
خ م/ ش/ 13 مجلد (- 58)) برقم جدة بمحافظة الصناعية
التجارة بالغرفة العدل عباس أحمد (للسید (ر ال 450.000
(وقدره بمبلغ سمية بقیم ا (حصة 450) البالغة حصصه
عن وتنازل الشركة من (ز الكب عبد عابد) السرعة
الطازجة المطاعم رواع شركة اسم عدیل وتم، سمية
بالقيمة 10 % ب سبة وأولاده ز أحمد شركة محلها وحلت ز
أحمد أسامة خرج ثم، سمية بالقيمة حصصها اشد ی قد ان
المدعی بن مورث أن أي (ز عدیل تم - 20/09/1431 و تار
خ - 3 (4 رقم مرفق -) (3/12/1429 بتاريخ الموثق - 6/
11/1429 بتاريخ الم م الشراء قرار بموجب (- المحدودة
التجارة ز أحمد شركة) إ الشركة ون ب نه الم م اصص
بیع عقد بموجب التجارة ز أحمد شركة % (90) والده
سبة شراء - علیها المد - ز أسامة قام بموجبه والذي التجار

لة ز أحمد شركة تأسس عقد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
 التجارة التجارية المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٨: ٤
 الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار الشرك - عليه المد -
 المشي الطرف من حقه المد مورث ز أحمد - المتنازل
 الطرف استو:) نصا تضمن الذي الشراء قرار تحرر تم
 فقد العقد ذاع و ناء المد مورث % - 97.7 عادل وال المال
 رأس من أك يمل ون الذين الشراء أغلبية قرر فقد لذا،
 المشي الطرف لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م ما
 ل توقيع و عت الشركة اديد الشرك لاستلام وترسيخا البيع
 ب - ٤ المد من إقراراً عد القرار ذا فإن ثم ومن (، بي م فيما ا
 صص توزع ب - ٤ الشراء يقر:) أيضا القرار جاء كما (، ز
 عدنان المد وم القاعدة انت ولما (، 5 رقم مس ند) الشراء.
 قرار مرفق عليها للمد آلت ال ا صص تلك توزع ب ٤ وإقرارا
 التنازل ذا من عليها المد من نص به المد مورث (ز عباس
 أحمد) مما (، إماله من أو الكلام إعمال:) أن للقاعدة
 إعمالا- الشراء وقرار العقد ذلك إعمال يتع ن فإنها ثم ومن
 (، والالزوم ال - ٤ والشروط العقود صل أن:) ع تنص
 الشرعية شركة (ز أسامة) عليها المد مع شرا (وأولاده ز
 أحمد شركة شرا بصفتها - ز عدنان) المد استمر - 4 المد.
 دعوى ورد عليها المد ذمة إبراء كذلك وال معه يتع ن عدنان (وأولاده ز أحمد شركة وتخرجت، منها اش ال والده ل سبة ز
 أسامة تملك ع اع اض ثمة إبداء دون والده صص أسامة شراء
 عد، ست ن لمدة التجارة ز أحمد ع أيضا معارضها أو تحفظ أي
 ودون - 10 / 2 / 1434 الموثق الشراء قرار بموجب - ز لأسامة
 المملوكة - المحدودة أوز و شركة لصا التجارة ز أحمد شركة
 من (ا الشراء أحد من حقه المتنازل الطرف استو حيث:)
 نصا المد إقرار تضمن حيث الشركة بتلك تتعلق حقوق أيها
 من عليها المد ذمة وأبرأ - المد مورث - والده ل سبة عليها
 المد تملك سبة قام وقد، بي م فيما ا صص توزع ب - ٤
 وإقرارا (، المشي لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م

مال توقيع وعت - ز أسامة - الشركة اديد الشرك المش
ي الطرف من:) أنه ع تنص ال الشرعية للقاعدة وفقا يديه ع
تم عما الرجوع للمد يجوز لا فإنها تقدم ما ان ولما (. 6 رقم
مسند) الشراء. قرار مرفق بتوقيع الشراء قرار بتذيل
المد الدعوى وآخر ن ز عدنان المد أقام التجارة ز أحمد
شركة ل صص عليها المد شراء قرار ع المد موافقه و عد -
5 (. عليها مردود فسعيه ج ته من تم ما نقض س لشركة
التا عة الشر ات من التخرج طالبا جدة بمحافضة دار ة
بالمحكمة عشرة الساع ة التجارة الدائرة لدى ز أسامة /
عليها المد ضد - 1431 لعام (ق / 5798 / 2) رقم التجارة - 6
ومراجعون. محاسبون غزاله أبو طلال مكتب محاس ب إحال ا
تمت فقد بالشر ات ا صص قيمة تقدير حول للاختلاف ونظرا،
التجارة ز أحمد وشركة وأولاده ز أحمد ذاع بالشركة الشر
اء ملكية وقيم % 90 التجارة ز أحمد شركة ز أحمد أسامة
عليها المد حصة أن وأث ت) ال اع تقرر المحاس اب
أصدر م 27 / 6 / 2011 و تاريخ - المحاس التقرر مرفق) ر ال
وواحد و سعمئة ألفا وعشرون وأر عة و سعمئة مليون
وسبعون سعة (ر ال 79.924.901) وقدره بمبلغ التجارة
ز أحمد شركة قيمة وقدر (ساس ممثلة الدائرة تدخلت
التقرر ع الطرف ن اتفاق لعدم ونظرا - 7 واقية. الواقع و
خالف ا جزا التقدير اعتل ونه، التقرر ع تحفظه عليها المد
ل وقد (، 7 رقم مسند ل م ملزما واعتباره مضمونه
وإجراء الدعوى أطراف ب ن الص باعتماد: الدائرة وحكمت ا
لسة محضر أثب ت وال) الص لاتفاقية التوصل وتم النظر
وج ات بتقريب رئ س ا ز أحمد شركة % 23 وقدر ا
حصصها افة عن ائيا ب نازلها الثاني الطرف يقر:) ي بما
(ز عدنان) المد إقرار ع ف ا اتفاق تم ال (القضا ت ن بي
م ل صومة وم يا الطرف بمطالبة حق أي له ل س وأنه (،
التجارة ز احمد لشركة التا عة والشر ات وأولاده ز أحمد لشركة
التا عة الشر ات) المذورة الشر ات وشر ات حصص من ل ا

بما وأولاده وعت الشرأت تلك بأعمال متعلقة سبب أو نوع
ان م ما مطالبة بأي ل التاعة والفروع الدعوى هذه محل
الشرأت أو الشرأت لتلك مدير أو شرك بصفتها سواء
والثالث ول أو نوع ل ان م ما دعوى أو مطلب أي ق م
وإسقاط وشاملا- تاما إبراء ع ل المتخارج للشرأت دائرة
أعمال عن ول الطرف لزمة و ل ي شامل ذمة إبراء بالص
التخارج ذاب ن الص بإثبات - 2 / 12 / 1432 بتاريخ الصادر -
1432 لعام (2 / 17 / 185) رقم حكم ل الدائرة أصدرت
وعليها (، الشرأت... بتلك يتعلق فيما والمستقبل واضر
الما - سبب ل الصادر الص باتفاقية المب ن النحوع المد تخارج
أن وحيث - 8 (. 8 رقم مسند ا كم مرفق) عليها المد ذمة
بإبراء عليها للمد المد إقرار من تضمنه وما عليها والمد المد
والا إقرارا عد و ذا - ال اع محل - اصص من % (90) سبة ع
استحواذه جراء عل ا تحصل الشرأت تلك من % 54 سته لما
عليها المد تملك أثناء الشرأت تلك من ا كم ا التام التخارج من
الرغم وع ف ل . شك لا - وخالصة تامة ملكية - ال اع مدار -
والده صص عليها المد وتملك المد ومورث عليها المد ب ن
الم م البيع ب - ة المد من وصر حا وتاريخ (421254094)
رقم الدعوى: ا صر لا المثال س يل ع وم ا، عديدة لأسباب
جميعا رد ا تم ال دعاوى من العديد أقام المد أن إلا الذكر
السالف القضاي ا كم بموجب من ست ناف برفض بجدة ست
ناف محكمة قضت وقد الشرأت من التخارج ضرر عن عوض
طلب بجدة التنفيذ محكمة لدى عليها المد ضد المد من المقامة
م 29 / 12 / 2020 الدائرة بجدة التجارة بالمحكمة - (06 / 11 /
1442 وتاريخ 42823620) برقم دعوى ز عدنان أقام الدعوى
هذه رفض و عد - (. 01 / 09 / 1442 وتاريخ ٤٢٧٠٨٣٣٠٤) صك
برقم عدنان بمحافظة التنفيذ بمحكمة و التنفيذية الدائرة
لدى م 03 / 02 / 2021 وتاريخ (421323538) رقم الدعوى
عليها المد ضد المد أقام كذلك الدعوى. برد المحكمة
وقضت الثانية الرد: خامسا عليها. المد بأخيه الكيد المد محاولة

يثبت مما الدعوى ذه وم المد أقام ال الدعوى من العيد إضافة الدعوى. عن النظر بصرف المحكمة وقضت، جدة جوابا - 1: ي النحوع عل الرد يتع ن متناقضة ادعاءات ع انطوت وحيث -، 1445 / 2 / 25 والمقدمة المد من المقدمة ا تامية المذكرة إ بالإشارة: المد ادعاءات ع ممثلا- ان الص وأن عليه للمد اصص إفراغ وتم التأسس عقد بموجب لم المملوكة اصص امل عن - الص بحكم - ز غازي وأبناء عدنان المدب نازل ادعاه ما أقام ال الدعوى فإن - يح غ المد ادعاه ما فإن: ا واب اياة. قيد ع ان لأنها فيها طرفا الشرات افة سب من يملكه وما ز أحمد المورث يكن ولم، ال اع أطراف تملك من أسامه سبة انت فقد، ساس ذلك ع والتخارج الص تم وقد التجارة ز أحمد شركة (%) (90) البالغة والده حصص ع استحوازه سب انت أسامة ع عدنان ساسية الدعوى تلك محور انت ال اع محل اصص فان و التا (%) (46) عادل مجتمع ن غازي وأبناء عدنان حصص و سبة الشرات حصص من (%) (54) عادل اصص حصص بيع ببطلان المد دفع ع جوابا - 2 التضييل. المد إليها وصل الذي المدى يظ رنا ومن، ا كم صك به المذيل و براء وال ا - الص تم وعل ال ا والباعث المحرك و عيب نحوع ودفوعها ادعاءاتها المد تناقض و ث ت - يح غ الدفع ذا بأن ذلك ع فنجيب: ا واب ا صص. لنفسه باع ز أسامة عليها المدل ون عليها للمد مورثها تنازل بموجبها والذي - 1431 / 9 / 20 بتاريخ الصادر الشراء قرار ذلك ع والدليل المد مورث وكيل بتوقيع تم البيع وإن ا صص لنفسه ي يع لم عليها المد أن - أ: أن وذلك ادعاءاتها قرار ع المد مورث وكيل وم الطرف ن توقيع توثيق تم وقد المد مورث وكيل بتوقيع مزيل أنها منه يتج والذي (ز أسامة) عليها المد لصا (ز عباس أحمد) المد مورث اتب) بموجبها أث ت والذي - (1431 / 10 / 16) وتاريخ /، ع / 8 مجلد - 172 يفة (- 275) رقم التوثيق بموجب جدة بمحافظة الصناعية التجارة بالغرفة العدل كتابة قبل من الشراء ومن عام موظف و و

العدل اتب قبل من عليها والتوقيع توثيقها تم قد الشراء قرار
ان ولما (، 9 رقم مس ند - الشراء قرار مرفق) المعنية
طراف وتوقيع حضور (اري رشيد العدل ب نا وقد، النظام
ذات من (26) المادة لنص ووفقا، المد مواج ة ة مضمونها و
عد ثبات نظام من (25) المادة لنص وفقا الرسد المحرر
حكم يض الشراء قرار فإن ثم - ة المد طعن عدم س ي ا
أقرت الدائرة أن كما - ب ا صص. توزع ب - ة وإقراره
بالأغلبية تم الذي الشراء قرار ع وموافقتها المد علم تم ا
صص بيع قرار أن سابقا المد لتناقض إثبات ال سبب ب ذا
فإن ثم ومن "، يبطلانها.. تمسك أو البيع - ة طعن عن
تتمخض لم الدعوى أن: " نصا ذكرت حيث العقد ذا - ة
وقررت البيع عقد أقوالها يناقض المد أن كما - ت أخرى. مرة
بالبطلان الدفع و ث نفسها يناقض ذلك عد ثم العقد و - ة بالتوقيع
يقر ذلك عد ثم الدعوى بداية بالبطلان يد تارة حيث ادعاءاتها وأما
- 3 العقد. ع مورثه توقيع ب - ة منها وصرح وإقرار و ذا الثمن
والا الغ ن اد حيث العقد ع مورثه توقيع ب - ة أقر وأن له
سبق حيث الدعوى سلفا الواردة بالتناقض م ء دعاء ذا بأن
ذلك ع فنجيب: ا حواب الطيبة. الله عبد الملك مدينة من
صادر ط تقرر ع بناء آنذاك بالشيخوخة المد لإصابة البيع
يبطلان المد ادعاء من صادر أنه حيث الثمن مدفوع تقرر و
التقرر ذا أن بداية شد - أ: عليها ونجيب، - يحة غ بادعاءات
بالإلام الدائرة ع والتدلس اللفظ لإدخال ومحاولة
والمغالطات علم ورغم لنفسه كدليل المرء بقول خذ يجوز
لا. انه قضاء المقرر من ان ولما، المد يد صنع من مصنوع
محرف و ثم ومن، الطيبة الله عبد الملك بمدينة ارجية
العيادات ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٩: ة- الصفح رقم
١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ال - ة لتقرر يتطرق ولم يزعمها ما
ب - ة المحكمة وإلام الواقع ع التحايل جا ذا يحاول أنها إلا-
بها تأخذ ولم التقرر ذا عن غاضت المحكمة بأن ز عدنان

المد عن اضر و عتد اسـ شار ن من وصادـ شامل تقرر و
النفسية ال - ة تقرر أن أجمعو حيث، بجدة ال - ية الشئون
مدير خطاب أو ال - ة وزير خطاب أو العدل وزير خطاب أو
النفسية مس شفى من التقرر وطلبت عنها غاضت المحكمة
إن بل، المحكمة تطلبه ولم جر مدفوعة خارجية عيادات من
تقرر و الطيبة الله عبد الملك مدينة من الصادر التقرر
وأما، به الشيخوارف من عاي مورثه أن تضمنه يزعم -
3/ 11/ 1431 بتاريخ صادر ط تقرر ع ادعائه عليها اسـ ند
فيما نفسه يناقض المد أن كما - ب بجدة. النفسية ال - ة
وأنه لية امل ان بأنه و دفع - شـ ور 3- ب التقرر ذا تاريخ عد
أي - - 18/ 2/ 1432 تاريخ صادر مسـ ند ع سـ ند الدفع ذات و أ
ليتها اعدام ثم ومن دراك وضعف المتقدم المد أقام وأن
سبق وقد - 1431/ 20/ 9 بتاريخ ان اصص بيع عقد أن المد
ادعاء يناقض مما أن كما - ت المد. أقوال ا سيم التناقض يث
ت دفع، شـ ثا بيع لم أنه ذكر بيع عقد ابرام تاريخ عد أي - - 8/
6/ 1432 وتاريخ (1951) برقم الصادر بجدة النفسية ال - ة
بمس شفى الطيبة ال نة تقرر صدر وقد، مورثه ضد و عي
ن دعوى العقد إبرام عد يحتاج ولا- شؤونه القيام ع قادر
المذـور وأن الطبيعية اـدود وذاكرته ووعيه إدراكه و ان عق
مرض أعراض عليها تظر ولم ومتعاون اديء المذـور أن
وتضمن - اصص أث ت كما (10 رقم مسـ ند -) النفسية
ال - ة مس شفى من الصادر الط التقرر مرفق - العمومي ن
الموظف ن - ال - ية لوزارة التاع ن طباء بتوقيع التقرر ذيل
وقد قيم لتعي ن 47/) رقم بجدة العامة المحكمة لرئ س
المرسل خطابه بموجب الباع - المد لمورث العقلية القوى
وسلامة البيان السالف الط التقرر - ة جدة بمحافضة ال - ية
الشئون مدير بالتقرر -، 17/ 4/ 1433 وتاريخ (21/
33/ 567889) رقم خطابه العدل وزير الفضيلة صاحب أث ت
كما - ج (11 رقم مسـ ند - ا طاب مرفق -) 4/ 8/ 1432
وتاريخ (ج/ 113/ 28590 مستوفيا عت - 8/ 6/ 1432 وتاريخ

1951 برقم النفسية مراض مس شفى من الصادر النف -
الط - التقرر أن نصا الوزارة خطاب وذكر به ورد ما و - ة -
البيان نف - الط - و دراسة:) والمتضمن المكرمة بمكة ست
ناف محكمة من عليها المصادق - 12 / 3 / 1433 وتاريخ
33125567 رقم القرار ع و ناء ا طاب ذاع و ناء ساسية.....
المعلومات مع طالب و الة الم ي ن طلب ع بناء تم الذي
ز أحمد أرصدة عن التحفظي ا ز رفع وقررت (، القا - لفضية
خ جراء ع الموافقة تقرر ع اضية واللوائح الضبط صورة عنه
و لتعي ن والده ضد المد أقام ل الاء دعوى التقرر ذاع
مضمون بإثبات جدة بمحافظة العامة المحكمة قضت فقدا
طاب ذاع و ناء، الولاية مجلس إقامة بجدة. العامة
المحكمة من الصادر ا كم مرفق (.) ز أحمد ع ولاية مجلس
إقامة الم ن طلب عن النظر بصرف - (8 / 6 / 1433 وتاريخ
(33286392) رقم با كم المحكمة وقضت عن يز د ما عد
أي - 1437 عام صدر أنها ا كم ذاع من الثابت فإن ()
37153592) برقم ست ناف محكمة من الصادر القضا ي ا كم
ع المد اس ناد وأما - ح (. 12) رقم مس ند ع لق - المد يد
كما بالشيخوخة مصابا ن فلو المد لمورث العقلية القوى
لسلامة إثبات و ذاع - 1434 عام مقامة دعوى صادر أنه
كما، العقد توقيع من سنوات 6 ادعاءات - ة عدم يث ت
الذي مر، ا كم صدور ح العقلية قواه لسلامة المثة
الطبية التقرار ر من العديد صدرت أنها إلا- تصرفاتها جواز
عدم وثبوت عليها و بتعي ن الفور الدعوى محل العقد ذاع
بطلان لشأن رفعت قد المد مورث عن و عي ن تم بموجب ا ل
الولاية دعوى فإن ا كم ذاع خذ جدلا ف ضنا لوح - خ الموقرة.
دائرتكم ع وتدل سه لانت ولما به إقرارا التصرف ذاع عن
الطعن عن الوس و ت أن وحيث، التصرف نفاذ يث ت مما ا
صص بيع عقد ع اء اض أي بيد لم المد مورث تصرفات ع و
عي ن و عد إجابة المتضمن بجدة العامة بالمحكمة لاءات قا -
من الصادر لاء صك ع المد اس ناد ع جوابا - 5 ". بيان البيان

إلحاحاً معرض السدوت أن: " الشرعية القاعدة منعدم وإن
أرف من عايان - 3 / 11 / 1431 بتاريخ مورثه بأن ادقد
أن أنه حيث دعاء هذا نفسه يناقض المد - أ: ذلك ع
فنجيب: إجاب شئنا يع لم أنه مورثه أو البيع - طعن عن
تتمخض لم الدعوى أن سب إقرار ذلك ع الدائرة تأكيد
وكذلك مورثه من إصص بيع عقد ب - ط سلفا المد إقرارنا
ضه هذا أن - ب لية. أو عت ل سؤاله تم قد وأنه ز وعدنان ز
أسامة لتوكيل المد مورث حضور الصك من الثابت فإن الصك
هذا عتداد - العدم ساوي والفرض فرض وع - ت بطلانها.
تمسك اللس لإدخال ومحاولة قاصر استدلال و و عليه للمد
إصص ب بيع جابة تلك رط يحاول المد إن وحيث - ع. أع لم
لا قال ؟ أنائك من حد أملاكك من - ع عن تنازلت حضر (ز
أحمد) المد مورث أن نصا أثبتت فالدائرة، الصك مضمون
المد اجأ حيث، - يح و و عليه للمد صصه المد مورث بيع
عدم الموقرة دائرتكم ع السابقة للتصرفات ذلك امتداد دوناء
أثناء أملاكه من أيا ب بيع تتعلق المد مورث وإجابة الدائرة سؤال
أن وقد، الماضية للأشياء مدرك و غ قليلة لأشياء مدرك الدائرة
ووجدته ث أش ر. 6- ال يقارب ما عل ام تصرفات عن سألها
ثم للدائرة ذلك ثبوت المس ساغ غ من فإنها ثم ومن، الماضية
للأشياء مدرك و غ قليلة لأشياء إدراكه أثبتت الدائرة وأن سيما
ولا سبق رس ط تقرر بموجب الدعوى محل إصص بيع
عقد توقيع عد المد مورث أ لية القطعية مك سب قضاي
حكم بموجب - ال يدان إاء قا - ذات أثبتت وقد - ذلك
خلاف يثبت لم دام ما ال - ط ع حمل التصرفات صل أن:
(قضاء المقرر من إن ولما، إكم ل هذا والسابقة منها
الصادرة التصرفات ونفاذ - ط ثم ومن إليها شارة 4 / 1434
وتاريخ (34200931) رقم بالقرار ست ناف محكمة من
المصدق - 6 / 2 / 1434 وتاريخ (3431443) الصك رقم
1434 لعام القضائية ح ام مدونة () نظامي أو شر بمقت -
المد ب ناقض المد ادعاء ع جوابا - 6 موضوعيا. جدلاي ون أن

إلا عدو ولا عليها الرد وسبق السابقة للدفع مخل تكرار (ورا
عا، ثالثا) الدفع المد به دفع ما وأما - 5 - (29 إ أم يحاول
والمد - يح غ دعاء هذا بأن ذلك ع فنجيب: ا واب رال. مليون
120 الثمن بأن يزعم أخرى وتارة رال ألف 450 الثمن أن
يزعم تارة وأنها اصص قيمة عليها بمبلغ المد مورث و بن ب
نها الم م الشراء قرار سمية بالقيمة تم، حصة (450)
البالغة لمورثها المملوكة اصص بيع بأن دفع عليها فالمد -
1: أن ذلك تناقض بوجود الدائرة بن عليها المتعارف العرف
من الشأن ذا تم وما (، رال مليون 120) بمبلغ وذلك اصص
لتلك الفعلية بالقيمة تم قد اصص ذات ب بيع والمتعلق الم م
العقد أن ح ن (رال 450.000) و الصفحة، خ ين السطرن (5
(رقم صفحة - 1434 / 7 / 26 وتاريخ 342881449 رقم ا كم
صك رال مليون 120.000.000 بقيمة إل اشارة تم قد الفعلية
القيمة و هذه) التجار. فجر منذ دفع عليها المد إن حيث مطلقا
تناقض به. يكن لم فإنها المبلغ سداد عن وأما - 2 - (13 رقم
مرفق) خ ين والسطرن (13) سطر (8) رقم الصفحة
وكذا الثاني السطر (6) رقم والده عن، ز أحمد أسامة /
عليها المد من مدفوع مبلغ بإجما) البنكية المد مورث ال
امات سداد طرق عن ان المبلغ سداد أن سنوات عدة ل
ا سابقة دعوى و الدعوى الفوزان إم ي ي المحاس بالتقرر
م ت و هذا (، رالا وثمانون وستة ومئة ألفا وأربعون وستة
وأربع مئة مليون وثلاثون وخمسة مئة (135.446.186 بواقع ز
عباس أحمد المرحوم مورث (لوالده) البنكية ا سابات
بايقاف، ز عدنان المد طلب ع بناء صدر الذي العدل وزر
من الصادر التعميم - 1432 / 6 / 18 تاريخ من والصادر (،
14 رقم مرفق) وشراه مورث وفاة تاريخ وح، السابقة
بالوالات العمل أو باسمه والات إصدار وإيقاف العقارات
بجميع التصرف بإيقاف العدل وكتابات المحاكم ع بالتعميم ز
عباس أحمد المدع ن 32 / 18883 رقم الدعوى، ز عدنان
ضده المستأنف أقام - 1432 / 3 / 4 بتاريخ - 3 النظام. ولا

الشرع يخالف لا- أنها كما إذا تناقض أي يوجد ولا- 12 / 4 / 1438 بتاريخ المدعى من حفظ وتقرر، المستأنف التجارة ز أحمد شركة حصصه بيع و الة الوالد عن الصادر الصوري البيع بإبطال، الدعي - مبارك بن محمد القا - فضيلة أمام - 1432 / 3 / 4 ، 1433 / 6 / 8 وتاريخ 33286392 رقم الصك بموجب ف - حكم وال العامة بالمحكمة القا - ال يدان إبراهيم القا - فضيلة إ المقدمة - دعوى الفصل من الدعوى يد ون، بذلك دعوى وأقام العقد بصورة يد البداية ففى، وأقواله نفسه مع ي ناقض حيث، ز أحمد ع ولاية مجلس إقامة طال و الة الم ي ن طلب عن النظر بصرف رقم إكم بصك والصادر والده وصية بإبطال ز عدنان المد دعوى برفض ال لاي إكم من ذلك ع أدل ول س، ز أحمد الشيخ أ لية ثبوت من بالرغم، العقد ببطلان ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من (21) المادة تلك أن - أ: عليها فنجيب جديدة بأدلة الدفع جواز عدم المد دفع ع جوابا - 7 (15) رقم مرفق -) 1442 / 6 / 28 وتاريخ 427036201 فرض وع - ب به. والدفع الدليل ب ن شاسع وفرق المد من دفع ع جابة إ يتطرق ان أنه نجد عليها المد دفع بتمحيص أنه ح ن " أدلة " قبول عدم ع نصت قد ح ام ع جواز ثم ومن، لقبول ل مقت - يوجد لم ما بنص إ است ناء ع انطوت المادة إن حيث، البا وترك نفعه يظن ما وأخذ النص اج أ قد المد فإن، المادة تلك ع س ناد لة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٠ :ة- الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣ : ك الص خ تاريخ بأ لية وصر حا وا - إقرارا يقر المد أن - 1: ذلك ع فنجيب: الوصية حكم ع المد اس ناد وأما - 8 الدعوى. الرأي وجه التأث شأنه من ان حال دفع او دليل أي تقديم سابق بتاريخ المؤرخ الدعوى محل اصص بيع عقد ببطلان يد أنه ح ن الوصية تلك عن ناشئة مالية بمستحقات و طالب 1432 / 2 / 12 تاريخ الصادرة بالوصية و تمسك مورثه من نلتمس تقدم ما ع و ناء الوصية. تلك عن

ناشئة مبالغ أي استحقاق عدم أو باب من فإنها؛ ا صص بيع عقد
 بطلان سلمنا فلو، السابقة لادعاءاتها تام تناقض الوصية لتلك
 عدنان المدعي ن وكيل من المقدمة اقية المذكرة ع الدائرة
 اطلعت كما (. ستحقاق لعدم؛ المد دعوى برد مجددا
 والقضاء المستأنف ا كم إلغاء: ي بما القضاء فضيلتكم -
 1445-02-24 بتاريخ المقدمة التفصيلية لمذكرتنا إ اقا:)
 وحاصل ا - 1445 / 02 / 29 بتاريخ القضية مرفقات والمودعة (ا
 رازي ع محمد يح محمد عاتقة)و(ز عباس أحمد أنفا إل ا
 المشار التفصيلية المذكرة سد وا سقط انها الموقرة الدائرة
 عناية نلفت وعليها الزم الوقا ع سلسل ف ا يرا تفصيلية مذكرة
 بتقديم خة ا لسة الدائرة طلب ع و ناء من وا ل الدعوى ذه
 بنظر التجارة المحكمة اختصاص عدم عليها المد وكيل دفع:
 أولا: القضية ومسار القضاي النظر ع جدا ومؤثرة مية غاية
 مسألت ن ع التنوه مذكرتنا مب ن و كما حق وجه دون
 عل ل استحوذ حصص بقيمة متعلق عليها المد مع وا لاف ال
 اع أن: وجوه من باطل الدفع وذا ال صية حوال محكمة
 اختصاص المحكمة تختص:) ع نصت وال التجارة المحكمة
 نظام من عشرة السادسة المادة بموجب التجارة للمحكمة
 الدائرة علم شرف ع يخفى لا كما منعقد و اختصاص
 السابقة المطالبة قيمة انت م، التجارة العقود منازعات
 التاجر ع المقامة الدعاوى. ٢ التبعية. أو صلية التجارة
 أعمال م سد ب التجار ب ن ت شأ ال المنازعات. ١: ي
 بالنظر نظام أح ام تطبيق عن الناشئة والمخالفات الدعاوى.
 ع المضاربة. شركة الشراء منازعات القيمة. ذه زادة
 قتضاء عند والمجلس، ر ل ألف مائة ع تزد الدعوى صلية
 المطالبة قيمة انت م، التجارة العقود منازعات التاجر ع المقامة
 الدعاوى التجارة المحاكم تختص النو اختصاص: والثلاثون ا ادية
 المادة وكذلك (، الشرات موك مضارة منها القصد اختصاص
 عدم عليها المد قبل من والدفع، نظامية تجارة شركة
 حصص وقيمة بيع ع منصب وا لاف (، ر ل ألف خمسمئة ع

تزد الدعوى نرفق أن سد و اسقط: ثانيا القيمة. أو اصص ع
والاف التجارة الشرات منازعات بالنظر حوال محاكم
اختصاص عدم ع القضاء أح ام جرت وقد فقط ومماطل ام
٢٠١٠-١١-٠٩ بتاريخ الوط ارس مس شفى من ط تقرر
صدور إ شارة خة اقية مذكرتنا من (ثانيا) البند من (١)
رقم الفقرة ب نا أننا إذ مية غاية مسد ند (. مرفق) دراك
وضعف المقدم الشيخو ارف من عاي - موك مورث - ب أن
التقرر وتضمن، قليلة بأيام ال اع محل اصص بيع عقد تاريخ
عد أي - ١٤٣١-١٢-٠٢ الموافق ع البيع عقد مسقطات من
وكذلك النظامية لآثاره منتج وغ ونظاما شرعا معت وغ ساقط
البيع عقد فإن و التا بكت التاريخ ذا قبل مدرك وغ للآلية
فاقد المورث أن أي بتدائية الدائرة وفصلتها السابقة المذكرة
مفصل و كما الثمن سداد آلية بيان عليها المد وتناقض شذام ا
سلم لم إنه بل ل صص العادلة القيمة دفع عدم - ته اف اض
عد منتج وغ مؤثر غ دفع ف و البيع عقد ب و ر الدفع عن
عدل جعلنا ما و ذا، الثم عن الدائرة لوقت وحفظا للتكرار
منعا سبق لما ونحيل النظر محل ل كم سي لا بجلاء
انتفاءه. وثبوت للمبيع العادل ا قيقى الثمن بتخلف ثم ابتداء
العاقدين أحد آلية عدم ومحلا ركنا سقوطها أسباب عدت
العقد ف ذا عليها المد قبل من اختيار الشركة تصفية تقول و
عاتقة المدعية فيها تظ ر أسبوع ن قبل تم فيديو - يل ناك
وأن، المد لدى محتجزة عليها المد والدة أن ع بالتأكيد عليها
المد وكيل عقب ثم (. بيانه أردت ما ذا لك وي ال يد ع عث
وتم، ا رازي مرزوق أخو لا و الفيديو بتصور قام والذي، شذام
القضية عن عرف ولا - محامي أي تول لم وأ لا، مطالبة بأي
أسامة اب لا تطالب لا - بأ لا والدة احتجاز من عليها المد
ذكره ما:) ونصه المحادثة حقل ع بجوابه عث انه المد
وكيل فعقب ثبات نظام من 20/2 المادة ع بنا استجوا ا
يطلب وأنها، بالدائرة اص ل ات التقدم المد و إم لان،
التجارة المحكمة اختصاص من ذا ول س بال و ر إلا-

الرسمية وراق الطعن ولايجوز - يح غ الكلام ف ذا تول لم
وأ ل عدنان موك ع بجوابه عليها المد وكيل فعقب (، العامة
بالمحكمة النظر قيد ولازالت، رال مليون 130 ب سليم
يطال ل 4570053093 برقم والدته ضد دعوى أقام عليه
المد إن ثم، المختصة ع تقف أ ا نصا ذكر الوكيل ولكن، لدا ما
لسماع عاتقة السيدة حضور طلبت أن بتدائية للدائرة سبق
وقد، الدعوى ذه علاقة ل ال س المذورة الدعوى:) ونصه
المحاذة حقل السة باضور اب الدائرة أف مت ثم (، لدا
ما لسماع للمحكمة حضور ل من يمنع سد ب أي عرف ولا-
الدائرة له استجابت وقد لإحضار ل ضرورة يرى ولا- ابن ل ب
ن ا ياد المد وكيل أف مت كما، اب قدر ال القيمة شأن
عليه المد وكيل جواب تضمنه ما ع بالرد المدعي ن وكيل
وأف مت، اب مع التواصل بوسائل الدائرة وتزود القادمة
word و pdf بصيغ، النظام ع واحد يوم تتجاوز لمة خلال
إجابتها وتقديم، المختصة ات لدى والشوى حتجاز مسألة شأن
اليوم بجلسة المدعي ن ذكره ما ع بالرد عليها: التا الدائرة إيميل
ع إرسال ا فيمكن، النظام ع جابة إرسال عذر إن إنه ع، واحد
يوم وقدر ا تالية م لة خلال طراف سيقدمه ما ع النظام ع
بالرد طرف ل أف مت كما و الدعوى. نظر تأجيل الدائرة تقرر
وعليه ذلك. طرف ل فتف م، م مال إيميل ع بالإجابة خر
الطرف ب و د طرف ل يقوم أن ضرورة مع APP-JED-
COMM2@moj.gov.sa عباس أحمد عدنان) المدعي ن وكيل
المقدمة المذكرة وع، القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيا
أطراف ا ا والمبلغ عد عن المري اتصال ع المنعقدة -، 1445-
11-03 جلسة المضبوطة عليها المد وكيل أثاره ما ع رداي
الدائرة لمقام نو-:) وحاصل ا - 10 / 03 / 1445 بتارخ
القضية بمرفقات والمودعة (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة
(و) ز حصص قيمة أن تضمن قد غزالها أبو طلال المحاس ا
ب من الصادر المحاس التقرر بأن عليها المد بدفع يتعلق
فيما: أولا- - ١٤٤٥/٠٣/٠٤ بتارخ انت وال السابقة السة (٢١)

المادة نصت فقد الشلية الناحية فمن وموضوعا. شكلا
 ومردود باطل الدفع فذا (رال مليون ٧٩,٠٠٠,٠٠٠)
 وقدره بمبلغ تقدر - ال اع ذا محل الله رحمة ز أحمد
 المورث المد أن و ما (، تقديم ا... ا صوم بام ان وان و
 الدرجة محكمة أمام معروضة تكن لم أدلة أي - ست ناف
 أي - المحكمة تقبل لا:) ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من
 عدم منه يقبل ح وال شاة الصدر حديث ل س المحاس
 والتقرر ب - ته يؤمن ان لو الدفع ذا لتمسكه ماسة ا اة
 أن مع و الدرجة محكمة أمام الدفع ذي لم عليها لزاما أنه
 ترى قد الموقرة ست ناف محكمة فإن كذلك ا ال ان ولما، ا اة
 وقت عن البيان تأخ يجوز ولا يزعم كما مليون ٧٩ ال اع محل ل
 صص القيمة بأن فيه جاء بما اك ائه تبلغ بقيمة تقدر ال اع محل
 ا صص بأن عليها المد دفع فإن؛ الموضوعية الناحية ومن
 واطراحه. قبوله وعدم شكلا الدفع ذا إسقاط الذكر سالفه)
 ٢١) المادة لنص تطبيقا عل ل القيمة أن قرر الذي ال ا ي التقر
 ر صدر طراف اع اضات عد ثم المبدى التقرر ان وإنما ال ا ي
 التقرر يكن لم المبلغ ذا أن - ١: وجوه من وساقط واه دفع
 فقط رال مليون ٧٩ مرحلة أي مضامينه ع ع ض ولم عليها المد
 به. وأقر عليها الشراء تخارج تم الذي المبلغ و - ا كم محل - ال
 ا ي بالتقرر المذ ور المبلغ ذا أن - ٢ رال. ٣٦٧، ٧٥٧، ٩٣١
 مبلغ المبلغ فإن وعليه (، التقرر صورة ١ مرفق () رال
 ٣٦٧، ٧٥٧، ٩٣١) وقدره مبلغ و التجارة ز أحمد شركة قيمة
 أن عدا وما (٦ ص) ال ا ي التقرر ورد - ٣ الدعوى.
 مراحل من أمام التقرر ذا بموجب التخارج وتم المحاس ل ب
 ال ا ي والتقرر التقييم ع بناء و الدرجة محكمة قبل من به
 المح وم المبلغ و المطالبة محل ا صص قيمة لتقرر المتعمد
 - ته ال شكيك أو إسقاطه خ من يقبل ولا- الدعوى ذه عليه
 المد وم م جميعا ال اع أطراف قبل من ع اض عدم أو الرضا
 بم لة التصرف ذا ول آنذاك المحكمة رحمة ز أحمد المتو
 زوج ا إرث بحق ا بالمطالبة متمسكة ا رازي عاتقة المدعية مو

ل أن الموقرة الدائرة لمقام نؤكد: ثانيا الموقرة. الدائرة لدى اعتبار محلي ون أن نأمل ما وهذا س يل و نظامي أو شر للتملك معت س يل ولا حق غ عليها المد عل استحوذ الذي التجارة واولاده ز أحمد شركة من % 90 البالغة اصص الشر نصي المتمثل الله وجود من عليها المد يزعمه ما الثابتة اقيقة هذه من ينال ولا، الوالة صورة (٢ مرفق) بحقوق والمطالبة لتمثيل النظامية الوالة أصدرت وان اعها اق هذا استخراج تقارع فاة وإلا- موقفه سلامة إدراكه باعثة الملتو لة ساليب ل هذه عليها المد ووء بحقوق المطالبة أو عليها المد مخاصمة رغب ل عدم فيه تبدي لمول مصور- يل والذي الصرح قرار الدائرة لمقام نرفق فإننا والنظامي الشر بحق المطالبة ع حرصا ع مول من وتأكيذا، - أو توقي أو- يل ظروف علم لا ب- يلات لا بة مواجه الثابتة اقوق إسقاط بقصد الماضية السة منها المثارة وألذيه عليها المد افاءات ودحض ال اية ح بحق المطالبة ع إصرار والتأو ل ال شكيك يقبل لا- ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١١: ة- الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ننوه أن ونود (، قرار صورة ٣ مرفق) غازي اب ا من أحفاد ا عليها شد وقد وتأبيده الله عون عد الثاقب وف م ا الدائرة و صة نظرع ينط لن أنها ن يقن ما وهذا عل ا وال شغيب العامة بالمحكمة منظورة و (رال ١٣٥.٠٠٠.٠٠٠) مبلغ له تدفع بأن لإلزام ا مول ضد دعوى عليها المد أقام فقد محتدمة عليها والمد موك ب ن ا صومة أن الموقرة الدائرة لنا تأذن أن نرغب: ثالثا عليها. المد من الدفع لذا و افت طراف ب ن و لاف ا صومة وجود يب ن مما؛ الدعوى تلك ومحام ل وكيل ل وأنا (٤٥٧٠٠٥٣٠٩٣) برقم بجدة، النفاذ واجبة الله رحمها المورث من وصية وجود مع ا المح وم اصص قيمة موك نص ب ع والتنصيب ا كم منطوق تفصيل طلب مسألة حول وإيضاح بيان مزد الموقرة سبة ع نص أن فبعد، الوصية إثبات بصك المثتة الوصية مصارف وفق تركته

بثلاث أو - قد الله رحمه المورث أن نجد (الوصية صك ع
 مرفق) الوصية صك ع والتأمل و الاطلاع أن ع مما ((، إ
 احفادي... ع يوزع الثلث من تبقى وما:)) ع النص تم لها ذا عد
 فاطمة بوادي جدة أرض لإحياء ملاي ن وخمسة عل وقف ملاي
 ن وعشرة ز لآل وقف % ٥ التفصيل وفق حفاد ع يوزع
 المحددة الثلاثة المصارف هذه عد الثلث ذا من ي بقى وما
 الثلث خارج ول ست الوصية ثلث من تخصم ملاي ن و ا مسة
 ملاي ن والعشرة % ٥ ال سبة رصد والتأخ والتقديم حفاد ع
 يوزع الثلث ذا من تبقى ما أن ع نص ثم، الثلاثة الثلث
 مصارف بأن ابتداء الوصية إثبات صك أن الموقرة الدائرة
 ترى وقد، بالوصية المثلث حصر ٥ مرفق) رث حصر صك
 ع طلاع و عد به المح يوم المبلغ ع الشر التقرر ذا و إنزال،
 نقصان أو زادة دون الثلث الوصية أن من غ لا- وصته
 المورث رغبات قدره و مبلغ وقدره مبلغا ذلك إجماء و ون
 مصارف ا حسب يصرف الثلث: الوصية - ١: التا تصيح به المح
 وم المبلغ قيمة أن علم ا شرف ع يخفى ولا الموقرة للدائرة
 يظ ر (، رث مع بالمناصفة لمول والثلث للوصية الثلث مبلغ
 خصم عد: ز عدنان موك - ٢ ر الا. وسبعون و سعة وثلاثمئة
 ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون وعشرة مئة (١١٠،
 ٦٧٢،٣٧٩) ال ث مبلغ خصم عد: ا راري عاتقة مول - 3 ر الا.
 سبعون و ومئتان ألفا وسبعون سعة و وسبعمئة مليوناً سبعون و
 ستة (ر ال ٩٦،٧٧٩،٢٧٠) وقدره مبلغا ستحق عليها المد بيانها
 سبق ما ول ل؛ ر الا- عشر و سعة ومئتان ألفا وخمسون
 وواحد وستمئة مليوناً وعشرون سبعة (ر ال ٢٧، ٦٥١،٢١٩)
 وقدره مبلغا شرعاً ل المستحق ا من بصيح للوصية
 مذكرتنا و - ناه وما ثالثا البند نف التفصيل وفق منطوقة
 تفصيل مع النظر محل و الدرجة محكمة حكم تأييد الدائرة
 مقام من نطلب السابقة والمذكرات المذكرة هذه مريية ح ام
 وتك سب وقاطع بات ش ل المنازعات الفصل القضائية ح ام
 من الغاية تتحقق ح مجملًا- جاء الذي ا كم منطوق بتفصيل ف

ل طالبنا ال ع اضية أوجه ب افة نتمسك: أولاً:) وحاصل ا -
10 / 03 / 1445 بتاريخ القضية بمرفقات والمودعة (ز عباس
احمد أسامة) عليه المد وكيل المقدمة المذكرة ع الدائرة
اطلعت كما (. به المق عاتقة) لوالدته ضده المستأنف احتجاز
شأن الدائرة استفسار ع جواباً: ثانياً المذكرة. تلك من يتجزأ لا
جزء ا الواردة الدفع افة و عت السابقة بالمذكرات المبداءة
والدفع الدفاع عاتقه) عليه المد ووالدة والدته بح س المد
قام عا الله لأمر و ممثل لوالدته يحسن أن من و دلا
(إحسانا و الوالدين إياه إلا- عبدوا ألا- رك وق -) عا قال -
1 (. ا رازي من وتحذير م الم لية العمالة و ديد ش ل بأي مع ا
التواصل من المد ومنع جوال ا ب وقام المد م ل من بالعبور إلا
مدخل لبي ا عد لم إذبي ا باب وإزالة واحتجاز ا (ا رازي وأخذ ا
مراجع ا ستلزم ال مراض من ولدا سدة و - ا عتيا الك من
و لغت السن طاعنة سيدة وأ ا سيما ولا - ا ع للاطمئنان
طرق م عن م الم ا من تمكينه المد بتمك ن ي م م أنه س -
ب ل س لدا العامل ن من ثلاثة طرد قام كما - ا وع عل ا
طمئنان من عليه المد منع وقد، - ا ع المشرف ن طباء
لمراجعة للمس شفيات وتوكيله - 1444 الثانية جمادى شر
انت للمد الوالدة و الة أن لاحظنا وقد أ شر منصة أرقام ع
اس يلائه عد محاميه وتوكيل نفسه بتوكيل قام وكذلك
بوالدته تصال من - ة مدى و حث ذلك ملاحظة الموقرة
الدائرة مقام من نلتمس، سنوات بضع ل ل - ، 1442 سنة
مقامة الدعوى ذه أن ح ن - 1444 القعدة ذي شر ع ل ا
اضر للمحامي ن ح سنوات عشر من أك من فإنها ذلك من
وأك باسمه أيضا عقارا ل ونقل لنفسه البيع حق ف ل ل س و
و الة تقبضه لم بثمان باسمه بي ل نقل أيضا الدعوى. بدء
منذ تمثل ل تقديم وقرر المد من المش نة التصرفات تلك إزاء
عليه المد سكت لم - 2 . ا اصة الم لية العمالة رواتب ودفع
والك راء الماء فوات و سديد عل ا الصرف يتو من عليه والمد
منطقة إمارة بمراجعة قام عليه المد أن كما، ذلك ع قدرا عدم

يثبت ما وجود وعدم لية امله ولألا الصفة سدب ذلك رفضت أ
إلا السلامة شرطة مركز لدى ضده شوى الشوى تقديم
من لتمكي للشرطة بإحضار أقام رازي مرزوق السيد
المتداعن والددة أخوان كما - 3 أيضا. السدب لذات الشوى
رفضت أإلا ضده شوى لتقديم المكرمة مكة والدته بأخذ وقام
(، غ ك ر ت ما مثل لأريك والله) لفظا له وقال صدره وضر
ه مرزوق: خاله ع بالتعدي وقام (ز عدنان غسان) ولده ب -
به حضر المد أن إلاح سدال فك علم لا- أوراق عدة ع بصم ا
بوضع غسان وابنه عدنان بقيام عليها المداب ل عائقة
السيدة أبلغت أن عد - 4 الشوى. تقديم من تمكي لا دون
واحتجاز للاح سدال لم ان وإعاد ل النائب معا لفضيلة أخرى و
رقية م 2023/09/20 وتاريخ 2307033671544 برقم تقيدت
الداخلية وزر لسمو عاجلة برقية برفع عليها المد قام ومحتوا
مضموا عرف ولا ماي أن إلا- والدته حماية عن سدوته
وعدم والطرق السبل ل افة عليها المد سلوك لفضيلتكم يث
ت فإنها تقدم ما ع و ناء م. 2023/09/20 وتاريخ
2307033671543 برقم تقيدت العام المحاس التقرر
بتقدير الدفع جواز عدم الشك الدفع ع جوابا - 1 (: عدنان)
ضده المستأنف وكيل من المقدمة والموضوعية الشلية
الدفع ع الرد: ثالثا ذلك. دون حال المد وكيل إصرار - أ: أن
ذلك محلها غ و سديد غ الدفع ذا بأن ذلك ع فنجيب؛ عاض
ل طرق التنفيذية اللائحة من (21) المادة من سند ع (رال
79.000.000) بمبلغ للشركة ع للتغطية منها محاولة و (1
رقم مسند () رال مليون 79) بمبلغ التجارة ز أحمد
شركة حصص تقيم أن يذكر الذي المحاس التقرر ع سد ناد
جواز عدم ع المد العبث أيدي طالتها قد المسند ذا أن ح
ن (2 رقم مسند () رال مليون 368) بمبلغ اصص
تقيم التقرر تضمن بزعم بالإام الدائرة ع الممارسة
والتضليل الغش ممارسات من لنفسه يمكن وي التقرر
بمقدمة و بالصفحة المدون التاريخ مع يتطابق لا ي التاريخ

صفحات من صفحة ب ل المذيل التاريخ بحذف قام حيث ضده المستأنف وكيل من والتعديل المقدم للقرار بالرجوع أنه ذلك ودلالة، والواقع اقيقة مع ي نا مشروع غ بحق و ام المحكمة ع التدلس إ ال اية يؤدي بما الثاني القرار مقدمة مع ول القرار إرفاق من عد ذلك ثبوت إن وحيث، الصفحات تلك من صفحة ل ورقم القرار بتاريخ مذيلة المحاس ا ب من الصادر المحاس بالقرار صفحة ل أن نجد السابقة ا واية بالمذكرة منا فيما للاستعمال قصدا - نية سوء حدث - النظام ذا عل ا المنصوص الطرق بإحدى ل قيقة غي ل:) أنها ال و ر لم افحة ا زاي النظام من (1) المادة بنص المعارف ال و ر قبيل ذلك وقع سواء، طاع أو علامة أو خاتم أو محرر التحرف أو التغي - (د) تزور اعت ت ال النظام ذات من (2) المادة نص وكذلك (، طاع أو علامة أو خاتم أو محرر من النظام يحميها ا ب أن باعتبار النظام ذات من (8) المادة بنص عليها عاقب جرم من اق فه ما فإن ثم ومن (، مضمونها من غ الذي للمحرر ا زاي تلاف أو بدال أو ا حذف أو ضافة بطرق عليها و ساند نفسه ضده المستأنف قدمه بدليل يتعلق إنما الدفع ذا أن - ب العامة. للنيابة إحالتها ثبوا حال معه يتع ن ثم ومن العام الموظف صفة يك سب المحكمة من المنتدب أبرز من الدعوى الدفع إن بل ذلك و عن ب نه يحول ما ع دون الدعوى موقفه يؤد بما الدفع الدعوى شأن ذي ل ل يجوز فإنها ثم ومن المحاس القرار والمتمثل دعواه دفعا عت المستأنف أبداه ما بأن أقر ضده المستأنف - ت للنظام. ومخالفا الدفاع بحق بالإخلال معيبا ا كم يجعل دفع م إبداء من اصوم ومنع المنظم كفل ا ال الضمانات ضده المستأنف إقرار من والثابت، و دلة الدفع ب ن ا وري الفرق فضيلتكم ع يخفى ولا، جديدة لأدلة ست ناف محكمة قبول عدم قصرت عل ا ي ساند ال المادة أن ح ن ذلك يدحضها ما وترك موقفه تأييد يزعم ما م ا وأخذ المادة تلك نص إ ج أ ضده المستأنف وكيل - ث جديدا. ماديا دليلا ول س جوري لدفع

المستأنف إبداء السابقة ا واية والمذكرة يوجد لم ما،
تقديم ا ا صوم يام ان و ان و الدرجة محكمة أمام معروضة
تكن لم أدلة أي المحكمة تقبل لا- أنه ع نصت في ا الذكر
السالفة (21) المادة لنص بالرجوع أنه يتوافق ما و و لقبول ا
مقت - وجود حال ذلك بإجازة ست ناف جديد دليل أي تقديم
جواز ع عدم من واست ناء استدرا ا تضمنت ا ا المادة تلك
مفاد إن وحيث لقبول ا... مقتض حكم ا أصبح وإلا- وتدقيقه
بتمحيصه ملزمة المحكمة وأن بل و تمحيصه به خذ يتع ن
نحوع الدعوى الرأي وجه التأث الدفع ذا شأن من أن ذلك
الرائة الدعوى تلك به لتغ - لو والذي، الدعوى جوري دفع
لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل إن حيث مبدأ أقرت ال
العليا المحكمة قضاء عليها استقر لما وفقا ال سبب بالقصور
معيبا ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة
الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٢: -ة الصفح رقم
١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار : رقم العليا بالمحكمة ا امسة
الدائرة قرار " القرار. مصدرة للمحكمة وإعادتها نقضه و تع
ن ال سبب ب بقصور معيبا ي ون فإنها ذلك ا كم أغفل
وم، الدعوى ا كم وجه أ سط مع ي نا ذا بأن ذلك ع فنجيب
التقرر (ر ال 367.757.931) مبلغ التجارة ز أحمد شركة
قيمة بأن ضده المستأنف دفع ع جوابا - 2 - ". 1442/12/1:
وتاريخ 4228122 المزعومة - حقوقها فصل قد ضده
المستأنف أن ذلك ال اع أطراف ب ن وال ا - الص بإثبات
الصادر القط ا كم و خالف بالأوراق الثابت مع و ناقض والمنطق
العقل مقتضيات أحمد شركة الشرات جميع من بحصته
يتخرج أن للمد كيف ن ساءل و نا (ر ال 96.779.270)
وقدره بمبلغ التجارة ز أحمد شركة والده إرث من الشرعية
حصته بأن وزعم ؟!\\! ر ال 96.779.270 الشرات تلك
من واحدة شركة بحصته يطالب وكيف (، داكن شرك
شاملة،) ر ال مليون (170.000.000) حصته وت ون
شركة (11) وعدد ا وأولاده ز المحاس ل ب التقرر ع المد

اسد ناد ع جوابا وأما - 3 بالمستأنف. ضرار غاي ل و و مية
ظنية حسابات عن ناشئة دعواه وأن المد دعوى - ة عدم و
ث ت يؤكد سؤال ذلك ا وض برفض مذكرته يبدأ - أ: المد
من الصادر والصرح الوا - التناقض ستغرب فإننا - ته ال
شكيك أو إسقاطه يقبل ولا - ع اض عدم أو الرضا بم ل
واعتباره ج ة من ائية بيانات من به لما متعمد و غي تحر
ف من به أحدثه وما التقرر ذاك ع الضوء سليلط من
ونكشفه سن ينه ما ع طلاع من المحكمة ث جا دا و حاول
التقرر برقم الصادر عشر الساعة التجارة الدائرة من
القضاي ا كم بإسقاط يطالب أنه ح ن، إسقاطه يجوز ولا -
الرضا بم له و عته المحاس بالتقرر يتمسك أنه نجد أخرى
وناحية شرك بصفته سواء المستأنف - ول الطرف مطالبة حق
أي له ل س بأنها ا كم من (1/4) بالبند ضده المستأنف فيها أقر
والذي (.) 3 رقم مس ند - (.) 1432/12/2 وتاريخ ()
2/17/185 الطرف لزمة و ا ي شامل ذمة إبراء بالصـ الخارج
و عت سب ا أو نوع ا ان م ما مطالبة بأي ل ا التا عة والفروع
التجارة ز أحمد شركة وم ل - الدعوى محل للشركات مدير
أو أيضا و ان سابقة دعاوى من رفعه سبق ما عدا ما الشر
ات بتلك يتعلق فيما والمستقبل و اضر الما - سب ا أو نوع ل
ان م ما دعوى أو مطلب أي ق م وإسقاطا ول المؤرخ الشر
اء بقرار ضده المستأنف مورث من الصادر التام الرضا و تجا ل
محاس تقرر بالرضا التمسك ستغرب كذلك - ب ضده.
المستأنف من ع اض وعدم الرضا م لة ا ديد الشرك - عليها
المد - المشي الطرف من حقه المد مورث ز أحمد - المتنازل
الطرف استو:) أنه تضمن والذي رسميا محررا عد الذي (4
رقم مس ند - (1431/09/20 وم م % - 97.7 عادل وال
المال رأس % من أك يمل ون الذين الشراء أغلبية قرر فقد
لذا، المشي الطرف لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة
م ما ل توقيع و عت الشركة ضده المستأنف من ورضاء
إقرارا عد القرار ذا فإن ثم ومن (، بي م فيما اصص توز

ع ب - ة ضده المستأنف وم م - الشراء يقر:) أيضا القرار
جاء كما (، ز عدنان المد كذلك - ت للمستأنف. آلت ال ا
صص تلك توزع ب - ة وإقرارا التنازل ذا من عليه المد
من نص به المد مورث (ز عباس أحمد) الشرك لاستلام
وترسيخا البيع ب - ة عد ست ن لمدة التجارة ز أحمد
شركة (ز أسامة) عليه المد مع شرا (وأولاده ز أحمد
شركة شرا بصفتها - ز عدنان) مولها استمرار ضده
المستأنف وكيل تجال أبرأ الذي (. 5 رقم مس ند .)
1434/2/10 الموثق الشراء قرار تجال وكذلك، منها اش ا ا
ال والده ل سبة ز أسامة تملك ع اع اض ثمة إبداء دون والده
صص أسامة شراء الشرك المشي الطرف من حقه - ضده
المستأنف - المتنازل الطرف استو:) أنه نصا - ضده
المستأنف المد إقرار تضمن حيث الشركة بتلك تتعلق
حقوق أية من عليه المد ذمة الشراء قرار بتذيل المد قام
وقد، بي م فيما ا صص توزع ب - ة وإقرارا (المشي ل ذمة
وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال توقيع و عت - ز أسامة
- الشركة ا ديد أ - اب (. عليه مردود فسعيها ج تها من تم ما
نقض سد من:) أنه ع تنص ال الشرعية للقاعدة وفقا يديها ع
تم عما الرجوع للمد يجوز لا - فإنها تقدم ما ان ولما،
بتوقيعها بواقع شرات (7) وعدد ا وأولاده ز أحمد شركة
تملك ا ال الشرات حصصا من تأي وقيم ا ورقية شركة
التجارة ز أحمد شركة بأن علما فضيلتكم نحيط: الفضيلة ز
أحمد وشركة) مليون. 270 تقربا جمالية وقيم ا
(والطحينة ا لو ات مصنع وشركة) مليون. 37 تقربا
جمالية وقيم ا (فاطمة وادي مزرعة شركة) وشركة ل %
10 تقربا جمالية وقيم ا (و ادمات للإدارة الوطنية والشركة)
مليون. 31 تقربا جمالية وقيم ا (والتكيف للك راء ز أحمد
وشركة (.) مليون 15 تقربا جمالية وقيم ا (للتمون مليون
622 مبلغ و الشرات تلك قيمة مجموع أن ع و ذا مليون.
14 تقربا جمالية وقيم ا (ورت نا وشركة) مليون. 17 تقر

بأجمالية وقيم ل (ا م ة وشركة) مليون. 79 233 مبلغ، م
2011-06-27 بتاريخ الثانية المسودة و، مليون 68 مبلغ و
المسودة كما الشرات لتلك % (10 -) ال سبة أن مع بما،
تقربا رال مليون وعشرين واثنان ستمئة رال عدنان المد
م ل تخارج ال التجارة ز أحمد شركة حقوق أي للمدعي ن
عد لم و التخارج، وال ا - بالص الشراء تخارج وتم التقرر
ن ع ع اض تم فإنها وللعلم، مليون المستأنف وكيل طعن ع
جوابا - 4 - 1437 عام النظام حسب الشركة تصفية تم ذلك و
عد % 10 و متبقية انت ال ال سبة عن وأولاده ز أحمد شركة
الشراء و ا - صه لسؤال ا وذلك لاستجوا ا (ا رازي عاتقة)
السيدة باستدعاء نتمسك - أ: ذلك ع فنجيب ز أحمد المتو
زوج ل إرث بحقوق ل للمطالبة له توكيل ل عدم المستأنف
دفع ضده من تول ل ونفي ناحية من توكيل ل ع التأكيد من
دعاءات دابر لقطع الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من ذلك
أن إذ عدمه من الدعوى بتلك عليها المد تطالب ل انت إذا عما
- بحق ا المطالبة ع إصرار ا ع المدعية من صدوره مزعوم -
إقرار وإرفاقه ال - يل وتوقيت ظروف علم وعدم ال - يل ع
ضده المستأنف طعن ع جوابا وأما - ب أخرى. ناحية ع يطعن
حيث دفوعه و ستغراب التناقض سبل افة سلك لزال
ضده المستأنف وكيل إن: 2 / ت وتفصيلا. جملة الورقة تلك
- ة إن لار ندفع: 1 / ت: ذلك ع فنجيب، ال الورقة تلك ع ا
رازى عاتقة السيدة توقيع ظروف عن الطرف وغض ب - ته
المزعوم قرار ع نفسه تلقاء من يحكم ح ن و - ته ظروفه
علم وعدم الفيديو - يل محتوى أن كما، عل ا الم ساند
الورقة تلك تتضمنه بما والدراية ال لمات قراءة عن عاجزة
وأصبحت عاما وسع ن أ رعة و لغت عتيا لك من بلغت قد أ ا
رغم المزعوم إقرار ا تتضمن الكتابة من يمك ل الذي التعليم
من قدر ع وأ ل سيما ولا - بصم ا من بدلا وقعت ل انت
بمضمونها دراية ع ل انت ولو، قانوني من يصدر لا - قوي قانوني
مضمون عن ينم الورقة ب ن جرت ال للممة صوي - يل

لكم نقدم (. زاق و فإذا فدمغها الباطل ع باق نقذف بل:))
 عا الله قال - 5 ع ا . لتفات و تع ن الورقة تلك - ة يطعن
 الذي مر لطب ب باصطحا ا والدته مع المد من والظالمة ا
 اطئة الممارسة الم - الة من وتب ن خ ة بالمذكرة تقديمه
 تم ما م ا وراق من عدد ع بصم ا وضع ليلة والدته و
 المستأنف هذه المحكمة تظليل غية النظام ولا الشرع لا يقرأ
 لا وال سليمة الغ نواياه لتحقيق أعد ا أوراق ع وذلك صراحة
 به. تقر كما لمحتوا ا إدراك أو و دون بصم ا وأخذ العيون ما
 يخفاكم لا الفضيلة أ - اب ال كة. من وحصا ا والدته بأملأ
 لنفسه ست ثار بقصد باطلة ممارسات من ارتكبه ما افتضاح
 حال لتقديم ا خرى بالأوراق و حتفاظا، الدعوى ابن حديث من
 والب قي وأحمد داوود أبو أخرجها لما، الباطل دعاء حرمة
 عليكم يخفى ولا- عديدة كيدية دعاوى ن يجة ومعنوي مادي
 ضرر من به ق وما ظلم من موك ع وقع من - ط يزل لم
 علمه و و باطل خاصم ومن الله ضاد فقد الله حدود من حد
 دون شفاعته حالت من:)) يقول وسلم عليها الله ص الله
 رسول سمعت قال ع ما الله ر - عمر رحمه فرحون ابن قال ((.
 وده لسانه من الناس سلم من:)) قال أفضل المسلم ن أي
 الله رسول يا قالوا قال عنها الله ر - شعري مو - أي عن
 البخاري عند جاء ولما ((، ي ع ح الله محكمة رئ س لفضيلة
 موجه خطاب عا الله رحمه إبراهيم بن محمد الشيخ
 سماحة فتاوى وجاء "، يؤدب أن في ب باطلا- اد أو حق غ
 شكية قام من: " التبصرة الله الشر لاكم أن نفيديكم
 ونحوه و قامة السفر نفقات من المداعة ستلزمه وما
 المداعة طرق عن غ ه و ضرار المشاغبة يتعمد عمن اس
 شادكم بخصوص: " بالنيابة الباحة تقدم ما ع و ناء "؛ ذلك
 انفسد م ل م سول ممن لغ ه رادعا المسلم ن بإخوانه ضرار
 يتعمد من زاجرا والعدوان للظلم ومز لا للعدل محققا يراه ما
 وتقرر مور هذه مثل ج اد وقدره بمبلغ إلزامه مع المد دعوى
 رد أصليا: ي بما مجددا والقضاء المستأنف ا كم بإلغاء:

الموضوع ثانيا شكلا. ست ناف قبول: أولا: ي بما القضاء فضيلتكم من نلتمس ووكيلها المد وإحالة، عدمه من الدعوى لرفع المد لوكيل توكيل ا شأن م ا للإفادة ا رازي عاتقة استدعاء: احتياطيا المحاماة. أ غاب نظ سعودي ر ال ألف خمسمئة (500,000)، اليوم بجلسة يحضر لم ا ب بأن عليها المد وكيل أكد فيما كتفاء. يقرر بأنها: قائلا المدع ن وكيل فق ب (. ثبوته حال به قاما الذي ال و ر شأن مع ما للتحقيق العامة للنيابة أمد إطالة يحاول عليها المد وكيل بأن: المدعي ن وكيل فعقب، الدعوى هذه لإقامة أحدا تول لم أ ل الدعوى وقاع تظ ره ما لأن؛ عليها المد و المد والدة حضور يطلب أنها كما ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجنة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٣: ة- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار ، دعواه ع با واب والدته و لت وقد، بجنة العامة بالمحكمة النظر قيد تزال ولا، مليون 135 بمبلغ والدته ع دعوى أقام عليها المد أن علما، ا ديدة الطلبات بإثارة القضية الدفع وسد ب، الورثة جميع ع بل والدته ع مقتصرة ل ست و حقيقية مخاصمة ول ست (أسامة) المد إرث لإثبات العامة المحكمة الدعوى بأن: عليها المد وكيل فعقب أن ح ن - 26/06/1444 مؤرخة عدنان لاب ل عاتقة وواله عاتقة والدته عن وكيل- بصفتها عدنان المد من - 16/11/1444 مؤرخة بواله تقدم المدعي ن وكيل أن و ا ديد القضية ولصلاحيه، كتفاء طراف قرر ثم الدعوى. بداية منذ ع م وكيل ان أنها يذكر لم وأنها، تقر با أشد ر 7 منذ و الته بأن المدعي ن وكيل فعقب -، 1442 عام منذ مقامة الدعوى للمداولة. ا لسة رفعت ف ا للفصل سباب م ث ن وم ا- ام ظن دد - مح ل ل ج لال خ دما ق دق راض ن - عت أن ل ل فات - عليها المُقدم ن ع اض ن وع ف ل الصادر ا كم وع أوراق ل ع اطلعت الدائرة ل هذه القضية و إحالة التجارة المحاكم اختصاص عدم من عليها المد وكيل أثاره ما ذلك من ولائنا: الدائرة ذه تضيف، بتداي ا كم أسباب ع طلاع و عد: الموضوع

عن وأما، لا شك ولان - قب م و ف رقم الصك ا والصادر -،
1432-03-04 وتاريخ (3218883) رقم القضية جدة
بمحافظة العامة بالمحكمة عشرة الثالثة ا قوقية الدائرة حكم
صدور الثابت أن ذلك، الدعوى بنظر الدائرة من عليه
والمصادق (، المظالم بديوان التجارة الدوائر اختصاص من و،
اختصاص لعدم الدعوى عن النظر صرف:) نصها ما ب والقا -
، 1438-10-25 وتاريخ (3855849) الشرعة المرافعات
لنظام التنفيذية اللائحة من (78:) المادة ع واسد نادا وعليه -،
1438-11-25 وتاريخ (، 38403785) رقم بالقرار المكرمة
بمكة ست ناف بمحكمة الساعة ا قوقية اص - اختص نم وأا -
ة- القضري ر- بنظ ي- النوع ا- اختصاص دم ع رأت إذا (ب:) تية
للأحوال وفقا نظرا في ون مختصة غ أا ورأت، لمحكمة
القضية رفعت إذا:) أنه ع نصت وال الدعوى ذه فإن وعليه (،
ا- بنظروى - الدع ا- إل المحال المحكمة زم وتلت، المختصة
المحكمة ا- فتحيل، ة- ال ائي ة- الصف ما ك ب اك سد إذا
ف، اص - ختص دم - ع م فتحك ر- أخ ة- محكم أن ذلك، رج
بأثر لا سري النظام وأن، بجدة العامة المحكمة حكم عد
صدرت المذورة التنفيذية اللائحة بأن عليه المد دفع منه
ولأئبال التجارة. المحاكم اختصاص من ت ون مطالبة و ا
عن فضلا بجدة. العامة المحكمة كم وفقا، بنظرا مُلزمة
فت ون وعليه، المذور اللائ التعديل سران عد المحكمة
هذه لدى قُيدت - ست ناف محل - الدعوى عن وأما التجارة.
المحاكم نظام من عشرة السادسة المادة من الراعة للفقرة
وفقا، التجارة المحاكم اختصاص من و، عليه للمد المدعي ن
مورث من مباعه شركة حصة بقيمة، درجة أول محكمة
أسباب ساقته لما وفقا، دفعوه. عليه المد اضطراب عارضه
فإنه، العوارض افة من خاليا فيه المورث ان وقت تم
التصرف بأن عليه المد وكيل جواب أملاكه من - ء أي بيع لم
بأنه (المورث) أقر، أسامة ابنه توكيل أجل من أمامه
المورث فيه حضر والذي -، 1442-02-18 المؤرخ بجدة

العامة المحكمة قا - خطاب أن عن فضلا ثمة يكن ولم، إثباته
 دليل لا عوزة و قرار (، بجدة العامة المحكمة عن الصادر،
 منها الراعة الصفحة -، 08-06-1433 وتاريخ (33286392)
 رقم بالصك والمثت، (أبناءه لأحد وعززه، المورث إدراك
 عدم يبن -، 02-12-1431 بتاريخ (الوطارس مس شفى)
 الطبية عبدالعزيز الملك مدينة من ط تقرر صدور الثابت أن
 كما، المذور قرار عيب ادعاء عد (طراف ارتضاه الذي التقر
 ر و غزالة أبو طلال تقرر أن وما ال سيان. من عاي
 المورث أن (طياتها) أثبت حيث -، 08-06-1432 المؤرخ
 النفسية ال -ة مس شفى تقرر رقم اكم ما الصادر -،
 1432 لعام ق/ 2 / 1375 و -، 1431 لعام ق/ 2 / 5798)
 رقم القضاة ن بجدة دار المحكمة أمام المنظورة
 القضية لإاء (، له المحكمة تليف حصتها عن والدعوى
 هذه المد طلب أن عن فضلا، لال -يح التقدير بمثابة التقر
 ر فيون لذا، صاف ما المح يوم -، 02-12-1432 بتاريخ -
 1432 لعام 185/17/2)، الفصل سبق المائل ال اع ع يصدق
 فلا وعليه (، صا المنية) السابقة الدعوى ال اع محل انت
 وال، صلية حصتها عن ول س، والمورث عليها المدب ن تم
 الذي البيع رث محلا ذاتها باق و علق صفام تتغ أن دون ا
 صوم بن قام نزاع إلا -اية حام لتلك تون ولا-) نصت
 وال، ثبات نظام من والثمانون السادسة المادة ع اس نادا، ا
 ياة قيد ع الوقت ذلك ان والذي - الدعوى ذه محل - ز أحمد
 المورث حصص ع ول س للمد المملوكة اصة ع وقع الص أن
 يت - المادة ذه والنظر (، وسد با المتصرف المشرف حكم
 عليها والمد، الفاحش الغ ن تحقق ثت قد أنه ذلك (، التجار
 لة ز أحمد شركة تصفية:) الشركة انقضاء ذلك من غ ولا،
 الدعوى تلك يُختصم ولم ال اع الفصل سبق عليها المد دفع
 ذلك من ولا يُنال الفرق. سداد أو بالف - إما الغابن ع الرجوع
 حق ورثتها أو للمغبون به و جعل (، حياتها حال عنها بوالات
 مورثها مال،) المال تناولا قد انا وإن الدعوى أن إذ -،

1432-03-04 وتاريخ (3218883) رقم القضية وكذلك ،
1432-02-22 وتاريخ (3216104) برقم القضية جدة
بمحافظة العامة المحكمة أمام -ة تفصل ولم، فيما سدت و
عبدالرزاق شركة بإقامة وان ت، المورث ع قيم بإقامة متعلقة و
فالدعوى، ال اع يفصلا لم أما إلا - الدعوى هذه محل - البيع
الدفع للدوائر منعقد اختصاص وأن، بنظر الاختصاص
عدم حكمت المحكمة أن إلا - الدعوى هذه محل - البيع إبطال
ف الطلب ان وإن، خرى الدعوى وأما، عدمه من البيع أيدي
طالته قد:)... الدائرة عليها اعتمدت الذي التقرر أن من
عليه المد ادعاء ذلك من لاينال كما القضا ت ن. س مع
لايتوافق، الفصل سبق عليها المد فدفع وعليه، التجارة
يمكن وي التقرر بمقدمة و بالصفحة المدون التاريخ مع
يتطابق لا ي التاريخ صفحات من صفحة ب ل المذيل التار
خ بحذف قام حيث ضده المستأنف وكيل من والتعديل
العبث يضاف الدفع ذا فإن (!؛ وإ الواقع... ا قيقة مع ي نا
مشروع غ بحق و ام المحكمة ع التدل س إ ال اية يؤدي بما
الثا ي التقرر مقدمة مع ول التقرر إرفاق من لنفسه القيمة
بأن فيه ورد وقد، م 05-10-2011 الموافق ، 07-11-1432
المؤرخ التقرر و حكم ا الدائرة عليها أسست ال التقرر أن إذ،
السابقة المتناقضة عليها المد دفعو إ عشرة الساعة بتدائية
الدائرة أمام - 1: م ل مواضع عدة ناقشه عليها المد إن بل؛
تزوره الطرف ن من أي يدع ولم، ر ل (368.757.931 :)
قدره بمبلغ ل صص جمالية من بنود عدة، ص ا المنية -)،
1432 لعام 185/17/2) رقم ا كم ما الصادر -، (1432 لعام ق/
1375 /2 و -، 1431 لعام ق/ 2 / 5798) رقم القضا ت ن بجدة
دارة المحكمة (34281449) رقم الصك ، 22-02-1432
وتاريخ (3216104) برقم القضية جدة العامة المحكمة أمام -
2 ا كم. صك من (11 و 10) الصفحت ن وارد و لما وفقا،
الص وثيقة عنها وأجاب ، 07-11-1432 والمؤرخ، غزالة أبو
من المعد التقرر ع الدعوى تلك المد نص إذ، منه والثامنة

الساعة الصفحت ن وم ل، مواضع عدة ـ، 26-07-1434 وتار
خ أمام - 3 غزالة. أبو تقييم صدور قبل، ر ل ()
120.000.000) قدره بمبلغ المباعه ا صص قيمة وأن، الص
ع الموافقة عدم المدع ن ع ل ن وأن، الدعوى رد بطلب عليها
المد رفع إ حتما أدى والذي (إ و... موجودا) من ل ا بما كمسا
م المحدودة أوز و شركة جديد شرك لدخول يلتفت لم
أنه:)... نصه بما ذكر حيث، ع اض لائحة ست ناف دائرة
المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم بالدفع والتمسك
التأكيد:)... نصه بما مذكرتها أجاب ـ، 20-02-1445 بتارخ
المعقودة ا لسة الدائرة ذه أمام - 4 (. ما... ش ل القيمة ب
ن فعليا مقيمة ل و ل محاس تقييم بموجب ا صص تقييم
إعادة يجوز لا- فإنها تقدم ما ع و ناء:)... نصه و ما (ا
صص... لتقييم كأساس غزاله أبو طلال مكتب من الصادر ال
سب ب مدونات من الب ن ان ولما:)... مانصه ف ا أورد حيث
ـ، 04-03-1445 بتارخ ست ناف دائرة أمام المعقودة ا لسة
المرصودة مذكرتها - 5 (. الفع... بتقييم ل ومقر الطرف ن التقر
ر - ة اف ضنا لو أنه ذلك معيب استدلال و و، غزالة أبو
طلال مكتب من الصادر المحاس التقرر ع تأسد سا به المح
يوم للمبلغ المد استحقاق ع اس ندت الدائرة أن أن يظ ر
والذي (، 1 رقم مرفق ") م 2011 / 03 / 31 كما بالتقييم
المعدلة التا عة للشرات الدف ية الملكية حقوق م ص: "
خامسا البند صراحة ذكر ما تضمن قد فإنها، إليها المشار
القانوني المحاسب بتقرر ماورد حسب م 2011 / 06 / 27 بتار
خ التجارة ز أحمد شركة تقييم عدیل وتم، ر ل
68.424.362 وقدره بمبلغ تقييم ل تم التجارة ز أحمد
شركة قيمة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٤: ة- الصفح رقم
١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ذلك وتج (ر ل 79.924.901)
وقدره بمبلغ التجارة ز أحمد شركة قيمة أن يظ ر والذي (
2 رقم مرفق ") للشراء المعدلة الدف ية ا قوق صا: ثانيا "

البند، غزالة أبو طلال المد - 6 (. بالإلغاء... حرًا و ض
ستدلال بالقصور معييا ا كم معه يض الذي مر، بال سب ب
الوارد النحوع (رال 368.757.931) ول س التقرر من 8،
6، 4 الصفحة بأن دفعه ان بل، عليها المد فيه يطعن ولم،
بتدائية الدائرة أمام موضع ما غ إليها أشار وقد -، 1432-
07-11 والمؤرخ، غزالة أبو من الصادر التقرر الدعوى
عمده ان عقد بتعديلات يتمسك كما، صا المنت با كم و
تمسك، والده مع بيع عقد ناك وأن، رال ()
120.000.000 (المسددة القيمة وأن، رال (450.000)
سمية القيمة بما -، 02-12-1444 المؤرخة بتدائية الدائرة
أمام المعقودة السة غزالة أبو تقرر عن أجاب بل، التقرر
ع الطعن من ا الية دفعه آخر ا بالقيمة... والوفاء التأس
س وصف -، 20-02-1445 المؤرخة ا لسة ست ناف لدائرة
المقدمة مذكرته و (. التخارج... الصع وافق وإنما عليه
يوافق لم موله فإن غزالة أبو تقييم عن وأما:)... نصه
نظام من (41) المادة نصت وحيث، للعقد بال و ر الدفع
حيال النظامي جراء الدائرة اتخاذ عدم وعن به. اواب له
ماسبق مع تناقضا عد مما، محررة غ بأ ل المد دعوى
للاستكتاب بنفسه يحضر أن المحرر - ة يناع الذي ا صم ع
يجب - 2 للمضادة. محررات من لدم ما لتقديم ا صوم ضر
جلسة المحكمة تحدد - 1:) أنه ع ثبات والدائرة، متخصص
ب أو المختصة لة المسدندات عث أو، ستكتاب بإجراء
التوقيع مضادة يمكن فلا وعليه، متو توقيعه مضادة يُراد من أن
و ما (، لذلك المحدد الموعد أو العقدة النظر منها لايلزم بما،
ال اع منتجة أ ت الدعوى ووقاع، التناقض مع لاة وأنه،
السقوط يوجب اضطراب أن من، بيانه سبق ما ضوء صل
إعمال رأت علمه نفي أو نائيه أو خلفه ذلك أنكر أو، بصمتها أو
ختمه أو إمضاءه أو خطه العادي بالمحرر عليه احتج من أنكر
إذا:) أنه ع ثبات نظام من ر عون المادة عليه نصت ولما،
عدم ا فتأمر؛ البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط ب - ة

المحكمة إقناع ومسنداً الدعوى وقاع تكف ولم، ال اع
منتجا المحرر وان، بالمحرر متمسدا خرا صم وظل، به أو
الكتابة حصول بإثبات يتعلق فيما إلا- الشد ادة سمع ولا-
النظام. ذا عل المنصوص و جراءات للقواعد وفقا، ب ل
ما أو الشد ود سماع أو، بالمضادة بالتحقيق المحكمة ذوو ف
لا ينازع لم ال العادي المحرر بصورة عتد؛) أنه ع ثبات
لنظام جرائية دلة من ر عون المادة من و الفقرة عليها نصت
ولما (، المحرر ع البصمة أو ا تم أو مضاء وقاع انت إذا إلا
بتحقيقه ملزمة غ القضائية والدائرة، ب ته القول ع، فيه
الفاحش الغ ن ووقوع، البيع عقدة عدم محتفة القرائن أن و ما
(، لأصل ا مطابقة و عد، الشأن عن فضلا، الدعوى المنتجة
للنيجة للوصول غية ووزا القرائن فحص للدائرة أن إذ، -
ته عدم أو تزوره أو المحرر ب -ة للقضاء يكفي ما تتضمن
لم ومسنداً الدعوى أن للمحكمة؛) أنه ع ثبات نظام من
التاسعة المادة من و الفقرة عليها نصت ولما، إلا- ل س المبيع
قيمة للغ ن بل، -ا وعدم البيع واقعة لإن ار ل س متوجة
الماثلة الدعوى -11-17 تاريخ بتدائية الدائرة أمام المعقودة
السلة المد وكيل أن عن فضلا (، السلة محضر العدول
أسباب تب ن أن شرط؛ ثبات إجراءات من به أمرت عما
عدل -02-29 المؤرخة مذكرتها ست ناف دائرة أمام قرر كما
(. بال ور يتعلق ما إ ا اجة دون دعوا م إثبات افية مو ليها به
يتمسك ال الب نات بأن؛ ...) نصه بما قرر، 1444 أسباب
عددت العقد ف ذا عليها المد قبل من اختيارا الشركة
تصفية عد منتج وغ مؤثر غ دفع ف و البيع عقد ب ور
الدفع عن عدل جعلنا ما وذا؛ ...) نصه بما، 1445 اصص
ب يع الشراء قرار صدور عليها المد دفع ذلك من لا يُنال كما (.
انتفائها... وثبوت للمبيع العادل ا قيقى الثمن بتخلف ثم ابتداء
العاقدين أحد ألية عدم ومحلار كنا سقوطها والذي، التأسد س
عقد بموجب أنها يد حيث، منها المشاة اصص لقيمة دفعها ع
جوابها اضطرب عليها المد إن حيث، العدل و اتب التجارة وزارة

أمام وتوثيقها، له المورث من اد ثم، رال (120.000.000) قدره بمبلغ عليها مديونات سداد ع والده مع اتفاق أنها اد ثم، رال (450.000) قدره بمبلغ، الشراء جميع قبل من اصص امل اس يفاء ع نص اطرحته وقد، والده تجاه عليها المدع ال امارات من العقد ورد ما مع، المبيع قيمة مشموله ضمن يقع أنها يد والذي ـ، 20-09-1431 مؤرخ واتفاق بيع عقد بموجب بأنها ولا بالشركة يتعلق لا وجمال طولة سنوات الدعوى محل الشركة تأسس ع أساسا سابقة وتاريخية قانونية وقاع جملة إ أشار أنها:)... نصها بما ذلك مسدبة درجة أول محكمة غ أخرى شرارات ح تخص سابقة عمل أجرة أو عائلية مصارف كتحمل دقتها أو ـ ته من التحقق إمان المتصور غ من قي مقابل من عليها اشتمل عما نايك، أعمال لا جلسة المسند وجود إ أصالة عليها المد شر لم ح بل؛ الدعوى سابقة مرحلة أي إطلاقا إليها المشار المسند تقديم عدم له ذلك عن فضلا، الدعوى محل الشركة ساقته ما وفق المسند فحص إجراءات استكمال عن إليها أشد ما بجملة استغنت قد الدائرة انت ما و و، تماما المسند عليها اشتمل ما يناقض ما ذكر بل ـ؛ 9/11/1443 أسامة / عليها المد من مدفوع مبلغ بإجما) البنكية المد مورث ال امارات سداد طرق عن ان المبلغ سداد بأن ـ، 02-1445-29 المقدمة مذكرتها أخ اد ثم ـ. أ. (. الوقاع... بالتقرر م ت و هذا (، رالا ـ وثمانون وستة ومئة ألفا وأربعون وستة وأربع مئة مليوناً وثلاثون وخمسة مئة (135.446.186: بواقع، ز عباس أحمد المرحوم والده عن، ز أحمد وماذكره، الشركة عقد عدیل المدون الثمن ـ ل س ـ ال اع موضوع ـ اصة ثمن بأن قرار يُت ت عليها المد جواب حاصل إن وحيث (، وشراه الفوزان إ م ي ي) المحاس بالضرورة ع لاـ الشر اء من اصص امل اس يفاء ع نص الذي التأسس عقد ع التوقيع مجرد أن ي ب ن و الب نة بتفحص فإنها اصة قيمة سداد لإثبات عليها المد عن فضلا، عليها الصرف: م والده ا

لفات ليفات أو، والده ع مديونيات سداد طرق عن المال رأس سداد تم أنها يدال خرى عليها المد ادعاءات عارضاً أنها كما، حدوثها إمي ي) تقرر أن عن فضلا، القيمة بدفع عليها المد قيام ع اقية بنة لست ف والتا؛ ذلك يقدم ولم، السداد مايت لتقديم ملة ست ناف دائرة أمام طلبونها اصص. بقيمة علاقة لهل سماع اشتمالها علاوة، فحسب مـا عينات فحص من نحو اتت نيجتها وإنما، المسدندات افة بفحص يقم لم أنها تب ن)، وشراه الفوزان انت ولما أنها كما، المتباع ن الشراء قوق حفظاً؛ المثلثة المسدندات من ونحوـا بنكية حوالة بموجب إثباتا و تم، لـا يحتاط مما موال هذه مثلت ون أن صل إن وحيث البيع ان وإن وحيث، عارضاً ماظور ودون، وإشـاراً اصص بيع الشراء قرار تاريخ منـ يحة انت إذا تظر أن شأا من الوفاء والعقد عن الناشئة والقوق ل امات عن ي شأا ما دون، لد ما المطبقة للإجراءات وفقاً توثيقها م ما يطلب ما توثيق ع يقتصر دور ما أن إلا، رسمية محررات وأصبحا، مضاء العدل واتب التجارة وزارة عليها أجرت ذا بأح ام خلال دون:) أنها ع ثبات نظام من الراعة المادة عليها نصت ولما، استدلال به سقط، حتمال له تطرق إذا والدليل، سابق أو لاحق أثر من مضاء أو ثبات ذلك والعشرون السادسة المادة من الثانية الفقرة عليها نصت ولما (، الدعوى.. ظروف من لـا ماي بحسب مـا المحكمة فتأخذ، بيـا مع يمكن ولم، ثبات أدلة عارضت إذا، النظام عقد ع أصالة يوقع لم المورث ب ون محتفة القرائن أن وما (، ذلك غيثت مالم؛ عليها الرسـد المحرر الشأن ذوي من أي مذكره مضموني ون:) أنها ع ثبات نظام من الغ ن فـا تحقق قد عليها للمد المورث من عـا المتنازل القيمة بأن تضافرت دلة أن كما، للألية وفاقد مدرك غ بـونها احتفت القرائن أن كما، التأسـس عقد و عدل البيع ل س ذلك ع بالتوقيع قام من أن عن فضلا . معتمد ج بدليل إلا غ ه إيصار لا والثابت " الورثة. مواجة نافذ

غ (، ا صص قيمة يخص) فيما التوثيق في ون لذا؛ الفاحش
 عليها المد دفع أن كما التأسد س. عقد عدل ع التوقيع وأم -،
 ا صص بيع أم - من و المورث أن من عليها المد ادعاء به
 ماينا ض و و، عنها وكيل بل، ذاتها المورث منفكة. فاة،
 المورث من المباعه ا صص قيمة - ة تقرر حيث من، الماثلة
 بالدعوى الدفع ل ذا علاقة لا (، التجارة ز أحمد شركة)
 صلية صصه ويعه المد بإمضاء ا صص بقيمة المطالبة المد
 حق سقوط الدفع:) بقوله، ل ل س داد حق ما سقوط، ا
 صص قيمة المدعي ن حق سقوط من عليها المد آثاره ما
 ذلك من ولائنهال فإن - النظام ل - يح وفقا - أنه وحيث،
 مورثه من عليها للمد المباعه ا صص قيمة من بنص به
 يطالب المد أن الدعوى من الب ن ان لما؛ التجارة ز أحمد
 شركة المباعه وقرار - 1385 / 3 / 22 بتاريخ 6/م رقم ملي
 مرسوم الصادر الشرات نظام شأ ل سري ان - الدعوى
 محل - الواقعة - أ: لذلك و يانا الدعوى بتلك المطالبة حقه
 سقط المد ومع، الشركة عقد لشروط وفق للغ أو الشراء
 لأحد حصته عن ي نازل أن للشرك يجوز:) أنه ع النظام من (165
 (المادة نصت وقد -، 1385 / 3 / 17 بتاريخ 185 رقم
 الوزراء مجلس اصة اس داد يطلب أن شرك ل ل يجوز ا الة
 هذه و، التنازل شروط الشركة مدير طرق عن الشراء با
 يخطر أن وجب للغ عوض حصته عن التنازل الشرك أراد إذا
 ذلك ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة
 الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٥: ة- الصفح رقم
 ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الثانية الفقرة حكم مراعاة مع ف ا
 التصرف ا ق اصة لصاحب ان س داد حقه الشراء أحد
 ستعمل أن دون خطار تاريخ من يوما ثلاثون انقضت فإذا، ا
 قيقى ب ثم ل علق وإذا، المال رأس م م ل حصة ب سبة س داد
 طال ب ن ا صص ذه قسمت حصص بجملة يتعلق التنازل و ان
 شرك من أك س داد حق استعمل وإذا (، 157) المادة من
 عن التنازل للشرك أجازت أ ل المادة تلك مفاد ان ولما - ب

(. 158) المادة من الثانية الفقرة حكم مراعاة مع سد داد طلبوا الذين للشراء اصة هذه أعطيت واحدة بحصة التنازل عليها المد طلب - المد وإقرار - الثابت إن وحيث، عوض ا صص تلك ع ا صول وطلب سد داد حق جميع م أو عض م الشراء من لأي وأجازت الشراء لأحد حصته لتلك البيع ع اعاض ثمة بيد ولم ا صص تلك شأن الشفعة حق أو سد داد حق يطلب لم المد إن وحيث، المدع من ومورث لمورثه المملوكة ا صص اسد داد (ز أسامة) وفقا، عليها المد ابتاع ا ال القيمة - يطعن إنما، ل ا البيع واقعة ينكر ولم، ل ا س داد يطلب لم المد أن ذلك.. أ. (. الدعوى بتلك مطالبتها جواز عدم ثم ومن، ا صص عليها المد طلب وأما الدعوى. محل الواقعة ع الذكر آنفة المواد هذه أعمال فلا يمكن وعليها، و دراك للآلية فاقدا المورث و ون، الفاحش الغ ن وجود من الدعوى به أسس لما وأما، مايت ته تقديم فعلية شتاد من فإن، ا صص قيمة سداد قام ونه ع له دليل استجلاب أجل من بجدة العامة المحكمة أو العلاقة ذات والبنوك المركزي للبنك بالكتابة وما (، حق من مايدعيه يثبت أن المدع:) أنه ع ثبات نظام من الثانية المادة من و الفقرة عليها نصت لما، القضاء حياد لمبدأ تناقض ففيها، الدليل بصنع المحكمة تليف سداده تثبت شي ات بصور تقدم أنها اد..، 1445- 20-02 جلسة عليها المد أن وما (، اد... من ع الب نة:) أنه ع النظام ذات من الثالثة المادة من و الفقرة عليها نصت ولما (، مرت ن مكرر) المعدل التأسس وعقد العدل اتب توثيق سوى، ذلك ع يدل مسند لأي تقديمه عدم ات - (النظام ع) أرفقها ما ع الدائرة و اطلاع، ا صص لقيمة واة - ة إرفاق، للمحكمة ثبات أدلة من دليل أي تقديم عند يجب؛ خاص نص به يرد لم فيما:) ثبات لنظام جرائية دلة من عشرة السادسة المادة من و الفقرة عليها مما، السداد ع بي ته من بتقديمه الم ما يقدم لم، تاريخه ح عليها المد أن وما (، ف لا وأثره بالدعوى صلته - ب و ياناته. الدليل نوع تب ن

مذكرة - أ: ي به مرفقا الدليل... من دعواه عليه المد عمد
يكن لم فإنها، سامبا بنك ع الم - وب، م 04-10-2010 وتاريخ (000844) برقم، ر لال (450.000) بقيمة الشيك وأما المدع
ن. دعوى - ة تجسد معها ي ون وتوثيقها، م 30-08-2010 ان
البيع تاريخ أن إذ، البيع لتاريخ لاحق تاريخه الشيك ون عن
فضلا، م ا والمسدد ا صص قيمة دفوعها - بيانها سبق كما -
اضطرب إذ، بالسداد -، 29-02-1445 تاريخ المقدمة مذكرتها
عليه المد آثاره ما ذلك من ولاينال تحرره. س ب ب ي ب ن عليه
شرح أي من الشيك خلوع علاوة، م 25-09-2010 تاريخ ان
العدل اتب أمام (79.924.901 :) قدرا بقيمة أ ل يد حيث، ر
لال (368.757.931 :) أ ل من درجة أول محكمة قررتها
كمال ست - غزالة أبو طلال لتقرر وفقا - التجارة ز أحمد
شركة قيمة أن من يطعن ثم، التخرج الصع وافق وإنما عليه
يوافق لم أنها يد ثم، مسودة التقرر أن يد إذ، ذكر ا السابق
المتناقضة عليها المد دفوع إ يضاف الدفع ذا أن و ما (، ر لال
بما عليها الرد درجة أول محكمة تناولت فقد، مورثها مع الم م
البيع عقد - ة من عليها المد آثاره ما أن كما، للشركة الفعلية
القيمة ت - يح يطلب ن ثم، عليها الدائرة اعتماد تقرر -،
1432-07-25 المؤرخ المبدئي تقررره (، ر لال 79.924.901
-:) ب المقدر المبلغ أورد ا ب أن اسد بان (، غزالة أبو طلال
تقرر) التقرر ع الدائرة اطلاع عد أنها إ علاوة، الكفاية فيها؛
المبدئي لال ا ي بالتقرر والعة م 05-10-2011 الموافق -،
1432-11-07 المؤرخ ال ل ا ي تقررره ا ب أورده، ر لال (368.757.931 -) ب المقدر المبلغ أن ح ن، م 27-06-2011
الموافق طراف وأقر، الذكر آنف (خ) التقرر ا ب ما قدمه
ع مؤسسها -، 02-12-1432 ا كم صدر حيث، التقرر ذا عن
لاحق تاريخ صدر الص حكم أن عن فضلا من عشرة ا ادية
الصفحة المثلث الص من السادس والبند، ا كم صك من
العاشرة الصفحة المثلثة الص وثيقة من الرابع البند من
الراعة الفقرة التقرر ع باطلاع م -03-31 كما بالتقييم

المعدلة التاعدة الدف ية الملكية حقوق م ص:) أنه ع، رال (68.424.362) مبلغ ذكر ا ب أن اسد بان (، غزالة أبو طلال تقرر) أن علاوة ا كم. صك و خ الرقم فإن وعليه (، التجاوزات وأثر بالتقييم المعدلة الدف ية الشراء حقوق صا:) أنه ع، رال (368.757.931:) وقدره خر المبلغ فصل ا ب أن ح ن (، م 2011، ول الرقم ونه من عليه المد ادعاه كما ول س، ف لا عليه المد تجاوزات واح ساب ا قوق صاع اشتملت ل و لا؛ للشركة ا قيقية القيمة المحاس ا ب من المعتمد أحمد شركة حصة توزع إعادة عد الشراء ع، التجارة ز أحمد شركة الشراء حقوق صا توزع:) نصه بما، ثانيا البند من (ج) الفقرة اية المنتدب ا ب عليه أكد ما و و للمحكمة:) أنه ع ثبات نظام من التاسعة المادة من و الفقرة عليه نصت لما (، غزالة أبو طلال) ا ب استدعاء حيال الدائرة عدول عن وتأسد سا وعليه (، التجارة.. وأولاده ز الذي س ش ال زوال، وال ا ي المبد ي للتقرر ن فحص ا إبان للدائرة اسد بان أنه و ما (، ا لسة محضر العدول أسباب تب ن أن شرط؛ ثبات إجراءات من به أمرت عما عدل أن المادة عليه نصت ولما (، عاتقة: والدته استجواب) عليه المد طلب عن وأما سد به. لانتفاء؛ المنتدب ا ب لاستدعاء محل معه لاي ون مما، ا صص قيمة عليه المد أورده ا لسة يحضر أن استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابه ا صم بحضور تأمر أن - ا صوم أحد طلب ع بناء أو نفسا تلقاء من - للمحكمة:) أنه ع ثبات نظام من (21/1) إجراء - ا صوم أحد طلب ع بناء أو نفسا تلقاء من - للمحكمة يجوز:) أنه ع ثبات لنظام جرائية دلة من والثلاثون ا امسة المادة عليه نصت ولما (، لذلك المحددة عن فضلا، ال اع الفصل الدعوى وقا ع لكفاية، إليها اجة عدم رأست ناف دائرة أن و ما، وجو ي لا جوازي جراء أن و ما (، الدعوى عل لا انت مرحلة أي ستجواب أن كما، بال و ر ف ا الطعن يتم ولم، بذاته القائمة يتها له رسد محرر وال، للمدم ا الصادرة الشرعية الوالة إبطال إ

التوصل و ستجواب من عليها المد غاية ون منها ابت نحو ع أى
أنه ورأت، الدعوى طر والددة - ل م سوب - يل فيها تم
والذي، لك وي الدائرة بر د ع عليها المد وكيل من المرسل
الفيديو ع طلاع باشرت الدائرة ب تنفيذ يتعلق وفيما مقبول.
غ (والدتها استجواب) عليها المد طلب في ون لذا، - يح
سند دون، للمد والد م عن الصادرة الوالات إبطال ن يجة
إ الوصول عليها المد المُلزم من فيها تب ن لم حيث، فيها
تفصل ولم درجة أول محكمة ت ناوله لم الطلب ذا أن و
ما (، غازي) المتو لأبناء الثلث من المتبقي وصرف، وال
لأوجه % (5) بصرف الوصية المحاكم نظام من والثمانون
الثانية المادة من و الفقرة عليها نصت ولما، درجت ن ع التقا
- ولمبدأ، للاست ناف الناقل ثر لقاعدة ووفقا، لاستلامه
المستحق ومن، بدفعه قدم ما أساس ع ست ناف المحكمة
وتنظر، فقط ست ناف عنها رفع ما إ بال سبة المستأنف ا كم
صدور قبل عل ا انت ال بحال ا الدعوى ست ناف يُنقل:) أنه
ع التجارة، المختصة المحكمة أمام مستقلة جديدة بدعوى
التقدم - رغب إن - الصفة لصاحب فيمكن وعليه (، جديدة
دفاع وأوجه ودفع أدلة من المحكمة تقبله وما، ا كم
مصدرة الدائرة إ درجة أول محكمة حكم تأييد إ ست ناف
دائرة معها فت ت، بيانه سبق لما وتأسد سا وعليه؛ المدعي ن
دعوى الفصل حصر معها يتع ن بما، والنظامي الشر المقت -
وفق لُنظر إضافية. أسباب من (ا كم ذا) ماتضمنه وع، أسبابه
ع محمولا ا كم ا كم منطوق القضية -، 01-01-1445 المؤرخ
بجدة التجارة المحكمة و التجارة الدائرة حكم بتأييد:
الموضوع و، شكلا ع اض ن بقبول: الدائرة حكمت محمد
عاتقة - ل يدفع بأن (1008017301) رقم وطنية وة، ز
عباس بن أحمد بن أسامة إلزام: أولا:) ي ما ب لي ون
منطوقه عدیل مع (42824717) رقم ومثتان ألفا
وخمسون واحد وستمئة مليوناً وعشرون سبعة)
(٢٧,٦٥١,٢١٩ :) قدره مبلغا (، 1007056847) رقم وطنية و

٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدّة التجارة المحكمة الثانية
 ست ناف ست ناف دائرة ١٦: ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك
 الص خ تار والله بالأسباب. مو - و لما (؛ ر الا- وسبعون
 ومئتان ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليوناً وسبعون ستة
 (٩٦,٧٧٩,٢٧٠:) قدره مبلغاً (1017092733) أجمع ن. و به
 وآله محمد نب ناع وسلم الله وص، الموفق التنفيذية الصيغة ا
 ية القوة استعمال إ أدى ولو المتبعة النظامية الوسائل بجميع ا
 كم ذا تنفيذ ع العمل خرى ا ومية و ج زة الوزارات جميع من
 يطلب الدائرة عضو الش ري محمد بن وليد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم
 صك القضائية الدائرة رئ س العمري ع عوض عبيد بجدّة التجارة
 ة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٧: ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الدائرة عضوا ليفي
 عبدالعزيز بن عبدالمحسن و ح ام و ح ام الدعاوى إدارة
 10/3/23, 9:02 AM زجان ة صنم بلطلا ليصافت ٢ رجوع لوحة
 المعلومات / التنفيذ / قيد التنفيذ 401024501215577 دليل
 المرخصين بيانات الطلب الخط الزمني تقديم الطلب طلب تنفيذ
 رقم b ة ينورتكللا تامدخلا عيمج ٣ ققحتلا تامدخ ا ثحلل انه
 بتكا QqMcKhm0j-pA-_ 1/4 3933
 anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l...\
 _w7MnktUUnuxaoXwSot76\
 CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
 GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy=requestId?
 https:
 //new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
 [مرحبا / أسامه بن احم... [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
 [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي
محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:
96779270.00 لاير الطلب 13-3-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة و
قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام حكم /قرار/
المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج
ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 96779270 لاير برخا
ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط ةلحرم تاءارجلا رارق نم
ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا 16/03/1445 دحلا
ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم غليم ليوحت بلط تم
قبول الطلب 16/03/1445 دحلا تحبلل نيصخرملا ليلد
ةينورتكللا تامدخلا عيمج % ققحتلا تامدخ ا انه بتكا 4024
التبليغ العدلي التكاليف القضائية % التواصل العدلي % 1950 ة
ديعاوملا % صيخارتلا ... القضاء % الإفالس % التنفيذ % التوثيق
% العدلية لوحة مرحبا / المعلومات أسامه بن ة احم ةلحرم
ءاهنلا مؤشر الحركة المالية

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي
محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:
27651219.00 لاير الطلب 7-4-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة
قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام و حكم /قرار/
المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج
ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 27651219 لاير برخا
ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط / بلطلا ليصافت الطلب
الإجراءات تقديم مرحلة بيانات الطلب الخط الزمني طلب تنفيذ
رقم 401024501240718 رجوع لوحة المعلومات التنفيذ /
قيد التنفيذ رارق نم ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا
08/04/1445 نينثلا ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم
غليم ليوحت بلط 08/04/1445 نينثلا تم قبول الطلب % بلطلا
نومضم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة بيانات المبلغ المبلغ
المدون في السند / المحكوم به المبلغ المستلم 27651219 0
المبلغ المطلوب تنفيذه 27651219 المبلغ المتبقي

27651219 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب رقم القضية
42824717 المحكمه مصدره الحكم [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري أعمال تجارية سنة القضية
1442 تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية
والمبلغ المطلوب تنفيذه (27651219) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة.pdf ان
كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق
جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

المكتسب القطعية.pdf. ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان
تكون الصورة ملونة ☑ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0) التبليغ
العدلي التكاليف القضائية ☑ التواصل العدلي ☑ 1950 ☑
ديعاوملا ☑ صيخارتلا لوحة المعلومات ☑ القضاء ☑ الإفالس ☑
التنفيذ ☑ التوثيق ☑ العدلية ☑ فارطلاً تانايب التبليغ العدلي
التكاليف القضائية ☑ التواصل العدلي ☑ 1950 ☑ ديعاوملا ☑
صيخارتلا مقدم ☑ الطلب الإفالس ☑ التنفيذ ☑ التوثيق ☑
العدلية محمد فواز بن منير الثعلي ☑ لوحة المعلومات ☑ القضاء
وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض المزيد هذض

ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني عاتقه محمد يحي
محمد على الحرازي - المبلغ فرد هوية وطنية: 1008017301
عرض المزيد (27651219) قحتسملا فرد هوية وطنية:
1007056847 عرض المزيد (1) تارارقلا ٥ غيلبتلا راج 34
رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضده
400344502394972 رقم القرار 1445/04/08 تاريخ إصدار
القرار رارقلا رادصا تقو 12: 57: 38 ليصافتلا ضرع ٥ الخدمات
تنفيذية ٥ المحاضر ٥ التقرير المالي © ةظوفحم قوقحلا عيمج
طورشلا ةسايس ةلئسلا نع ٥ سجل الحركة المالية 2023
ماكحلأاو ةيصوصخلا ةرركتملا 1950 ٥ زجان 1950 @
10/3/23, 9: 02 AM moj.gov.sa زجان ةصنم حكم
/قرار/ أمر صادر من المحكمة ٥ مضمون الطلب بيانات المبلغ
المبلغ المدون في السند / المحكوم به المبلغ المستلم 0
96779270 المبلغ المطلوب تنفيذه 96779270 المبلغ
المتبقي 96779270 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب رقم
القضية 42824717 المحكمه مصدره الحكم [بحاجة مراجعة]:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير
واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري قيمة مبيع سنة القضية 1442
تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ
المطلوب تنفيذه (96779270) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات. \! يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح
وبصيغة.pdf. ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات
تأكد من إرفاق جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب
يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها

من المستندات الأخرى. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

القطعية.pdf. المكتسب ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان تكون الصورة ملونة ٥ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0)

https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 2/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ةصنم فارطلاً تانايب ٥ بلطلا مدقم محمد فواز بن

منير الثعلي وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض

المزيد هدض ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني

عدنان احمد عباس زيني - المبلغ المستحق فرد هوية وطنية:

1008017301 عرض المزيد (96779270) فرد هوية وطنية:

1017092733 عرض المزيد (1) تارارقلا ٥ غيلبتلا راج 34

رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضدة

400344502309377 رقم القرار 1445/03/16 تاريخ إصدار

القرار رارقلا رادصا تقو 11: 57: 37 رارقلا جذومن ليصافتلا

ضرع ال يوجد طلبات تنفيذية ٥ الخدمات تنفيذية ال يوجد

محاضر ٥ المحاضر https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 3/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ةصنم التقرير المالي ٥ التقرير المالي البيان ال
يوجد بيانات مالية رقم طلب التنفيذ اسم المحكمة نوع الهوية
رقم الهوية اسم المستفيد الرقم المرجعي تاريخ التحويل المبلغ
٥ سجل الحركة المالية اجمالي ما تم ايداعه ٥ المبلغ المتبقي
ديفتسملا باسحل اجمالي مبلغ المطالبة ريال 96779270.00
ريال 0 حسب السند التنفيذي ريال 96779270.00 * \ قد
يختلف تحديث المبالغ عن المبالغ الفعلية بدائرة التنفيذ بحسب
حالة الجراء او التكاليف او الخدمات التي تمت على الطلب
ديفتسملا ال يوجد بيانات مالية الرقم المرجعي المبلغ تاريخ
الجراء حالة الجراء ةظوفحم قوقحلا عيمج طورشلا ةسايس
ةلئسلا نع 2023 © ماكحلأ ةيصوصخلا ةرركتملا
https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnktUUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 4/4 1950 ٥
زجان 1950@ moj.gov.sa [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد بيع إنه في مدينة جدة وبتاريخ 20 / 9 / 1431 هـ تم الاتفاق
بين كلا من: الطرف الأول / أحمد عباس زيني الطرف الثاني /
أسامه أحمد زيني تمهيد حيث أن الطرف الأول يملك حصص في
شركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري: 4030169102 بعدد (450
حصاة وحيث أن الطرف الثاني مدير الشركة المذكورة
أعلاه وعدة شركات متفرعة منها ومنها شركة أحمد زيني وأولاده
ويقوم بإدارتها وكافة الشركات المتفرعة منها وذلك منذ ثلاثين
عاماً ولديه المعرفة والدراية والخبرة التجارية بذلك، وحيث أن
الطرف الأول يرغب في بيع حصصه المشار إليها أعلاه ولما قام
به الطرف الثاني من جهود للمحافظة على هذه الشركة

والشركات المتفرعة منها الشركات الأخرى والأعمال الخاصة التي كان يكلف بها، وقد قام الطرف الأول على الإشراف على الطرف الثاني والذي بدوره قام الطرف الثاني بتنفيذ ما هو يعود على الطرف الأول بالمنفعة لمصالحه العامة والخاصة والمتمثلة فيما يلي:

أولاً: أ- القيام على إدارة وتحقيق أهداف الشركة وتأسيس أقسام مختلفة حسب النشاط ومتابعتها: تجاري أو صناعي أو زراعي حيوانية بالشركة القابضة. ب تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة للشركة القابضة المذكورة أعلاه وتأسيس إداراتها ومتابعتها.

١-١ ج - الإشراف المباشر التنفيذي على الشركات وعلى أي أنشطة جديدة للشركة القابضة والشركات المتفرعة منها والإشراف على المشاريع ومنها مشاريع المستودعات وتأسيس ومتابعة شركات التمويل الغذائي وشركات خدمات البترول وزيوت ومشتقات أخرى.

ثانياً: ما يخص شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية: قام الطرف الثاني بتأسيس هذه الشركات وتحديد وتحقيق أهدافها والتمويل اللازم لهل والقيام بمشاريع عقارية وإنشاء أسواق تجارية وشراء شركات كانت تعمل تحت مظلة شركة آبار وزيني.

ثالثاً: قام الطرف الثاني بأعمال خاصة كلفة بها الطرف الأول والمتمثلة في: 1- إنشاء المجمع السكني للعائلة والإشراف على تمويله والإشراف على السكن الخاص للطرف الأول بالكامل.

2 إدارة المحافظة المالية والإشراف عليها وتحصيل الناتج عنها. 3- إشراف المباشر على جميع احتياجات الأسرة وأي تكليف مباشر بخصوصها ١-4 الإشراف المباشر على المشاريع العقارية سواء المساهمات أو المشاركات. 5- تأسيس شركات مدخولة في استثمارات وتعاقبات. 6- إدارة المحافظة الاستثمارية في

البنوك أو الشركات وحيث أن الطرف الثاني لم يتقاضى نظير ذلك وما يقابله طيلة السنوات المشار إليها ولم يستلم مستحقاته بصفته شريك ومدير عاماً للشركات ولما يقوم به الطرف الثاني من الأعمال المشار إليها في التمهيد وحفاظاً على هذه الشركة وعلاقاتها في الداخل والخارج فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة على \-7 ما يلي:

أولاً: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد

ثانياً: قام الطرف الأول ببيع كامل حصصه بشركة أحمد زيني التجارية وعددها (450) حصة للطرف الثاني بمبلغ وقدره (120,000,000) ريال، مائة وعشرون مليون ريال فقط لا غير وقد قام الطرف الثاني باستلام وقبض هذه الحصص وقبول هذا البيع.

ثالثاً: يقر الطرف الأول باحتساب أجرة الطرف الثاني خلال الثلاثين عاماً بواقع مليونين وستمائة ألف ريال لكل سنة ويكون المبلغ الإجمالي ثمانية وسبعون مليون ريال وتم خصم هذا المبلغ من قيمة الحصص المشاره في البند الأول.

رابعاً: يقوم الطرف الثاني بتسديد المبلغ المتبقي على طريقة الأقساط لمدة عشر سنوات بواقع مليونين ريال لكل سنة تدفع بداية كل سنة هجرية.

خامساً: يلتزم الطرف الثاني بدفع كافة التكاليف المعيشية للطرف الأول ومن يعول بواقع مليون ومائتين ألف ريال لكل سنة لمدة عشر سنوات وأقر الطرف الأول بتنازله عن باقي المبلغ وقدره عشر ملايين للطرف الثاني مكافأة له لما يقوم به من الأعمال الخاصة التي كان ولا يزال

يكلفه الطرف الأول بها وإدارة شؤونه وأعماله
وفي المحافظة عليها وتنميتها وزيادة دخلها.

سادساً: أقر الطرفان أن هذا البيع بيعاً صحيحاً لا غرر فيه
ولا غبن ولا جهالة وقد قبلا بها قبولاً من غير تدليس ولا
فحش و نحوه.

سابعاً: أقر الطرفان أن هذا البيع منجزاً ولا يجوز العدول عنه في
أي حال من الأحوال وأنه يسري في حال الوفاة على ورثة
الطرفين.

ثامناً: يلتزم الطرف الثاني بدفع كافة الأقساط المحددة للطرف
الأول في بداية كل عام هجري والذي يوافق الأول في شهر
محرم ابتداءً من 1432/01/01 هـ وفي حالة عدم سدادة يجوز
للطرف الأول فسخ العقد وإعادة كافة مستحقاته المشار إليها
في هذا العقد تاسعاً: يقوم الطرفان بإجراء ونقل كامل الحصص
المشاره من ملكية الطرف الأول إلى ملكية الطرف الثاني
واستكمال باقي الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة توثيق
ذلك لدى كاتب العدل المختص.

عاشراً: حرر هذا العقد من تمهيد وعشرة بنود ومن نسختين
أصليتين وقد استلم كل طرف نسخته والتزما بالعمل بموجبها.
والله خير الشاهدين:،،،،، الطرف الأول الطارف رف الثاني أحمد
عباس زيني اسامه احمد زيني شاهد محونات فردى التهدي
نوصل فهد القثامي يياصولا \- 4- المالكة الحية الحرة وزارة
العدل وزارة العدل الموضوع..

الرقم: ٣٤/٧٠٥٠ التاريخ: ١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ

المرفقات:

سعادة مدير عام فرع وزارة التجارة بمحافضة جدة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد إشارة إلى خطاب
سعادتك رقم: ١٢١٦٠٩٠ وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٢٤ هـ والمقيد لدينا

بالرقم: ١٥٠ ٣٤٧ وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ الخاص بتسجيل قر
القل عقد شركة أحمد زين التجا- والمتضمن طلبكم تسجيله
وتوثيقه لدينا.

عليه نحيطكم بأنه تم توثيقه لدينا تحت الرقم (١٢١) وتجدون
بطيه عدد (١٧٠ .. نسخة من العقد المذكور، والمكون من (٢)
صفحة، إجمالي عدد الصفحات (١٤) (٢ / ٤٩) لعام ١٤٣٤ هـ بتاريخ
١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ للأطلاع وإكمال اللازم والله يحفظكم
ويرعاكم....

(صفحة دل الغرفة التجاري الضخاعية بمحافظة جدة عبد الله
بن مسفر القرني شركة أحمد زيني التجارية ست ٢٠١٦٩١٠٢٠٣
رأس المال: ٥٠٠,٠٠٠ ريال Ahmed Zainy Trading Co.

C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000 قرار الشركاء

بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية -

شركة ذات مسئولية محدودة بتاريخ ٢١/١١/١٤٣٣ هـ الموافق

٢٠١٢/١٠/٠٧ م لقد سبق للأطراف الآتية اسمائهم: ١ - أسامة

أحمد عباس زيني ٢ - شركة أحمد زيني وأولاده طرف أول

طرف ثان تأسيس شركة أحمد زيني التجارية المحدودة

المسجلة بالسجل التجاري لمدينة جدة برقم ٢٠١٦٩١٠٢٠٣

وتاريخ ١٨/٤/١٤٣٨ هـ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل

جدة بالعدد رقم ٥٨ صحيفة ٥٨ جلد ١٣/ش/م وتاريخ ١٤/٣/١٤٢٨

هـ والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل

جدة بالصحيفة ١٢٠ عدد ١١٦ مجلد ٤/٨/ص وتاريخ ٣/١٢/١٤٣٩

هـ والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل

جدة رقم ٥٢ صحيفة ٥٢ مجلد ٥/٤ / ع وتاريخ ٤/٤ / ١٤٣٠ هـ

والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل

جدة رقم ٢٧٥ صحيفة ١٧٢ مجلد ٨/ع ر وتاريخ ١٦/١٠/١٤٣١ هـ.

وحيث يرغب الطرف الثاني السادة / شركة أحمد زيني وأولاده

في التنازل بالبيع عن كامل حصصه بالشركة المذكورة وعددها (

٥٠ - حصه) خمسون حصه) وذلك بالقيمة الاسمية لتلك

الحصص والبالغ ٥٠٠ ريال (خمسون ألف ريال) وأن قيمة الحصة الواحدة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال لاغير) وذلك الى السادة / شركة أوزكو المحدودة، والسجلة بالسجل التجاري برقم ٤٠٣٠٠٧٧٤٦١ وتاريخ ١٤١١/٨/٣ هـ كشريك جديد في الشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الثاني والذي قبل هذا التنازل بما للحصص المتنازل عنها من حقوق وما عليها من التزامات حاله أو أجله، وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وبراء لذمة الطرف المشتري، لذا فقد قرر الشركاء بالإجماع الذين يملكون ٥٠٠ حصة تمثل نسبة ١٠٠% من رأس المال تعديل تأسيس الشركة وفقاً لما يلي: [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: يعتبر التمهيد المذكور أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا القرار

ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين في الشركة على النحو التالي:

١- أسامة أحمد عباس زيني، سعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١ و تاريخ ١٣٩٢/٢/١٥ هـ صادرة من مكة رجل أعمال وعنوانه جدة حي الخالدية تقاطع شارع الامير سلطان مع شارع قلب الجزيرة عمارة أوزكو ص ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ شريك طرف أول ٢ السادة / شركة أوزكو المحدودة - شركة ذات مسئولية محدودة - مسجل بالسجل التجاري لمدينة جدة تحت رقم ٤٠٣٠٠٧٧٤٦١ وتاريخ ١٤١١/٨/٣ هـ، والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة برقم ١٠٣ صحيفة ١٣٧١٣٦ جلد ٢/٧ في ١٤١١/٦/١٦ هـ وعنوانها جدة - حي الخالدية تقاطع شارع الامير سلطان مع شارع قلب الجزيرة عمارة أوزكو ص ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ " شريك طرف ثاني " ثالثاً: تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والخاصة برأسمال الشركة لتصبح صياغتها بعد التعديل كما يلي: رأس المال: التناسية: حدد رأس مال الشركة بمبلغ

٥٠٠,٠٠٠ ريال خمسمائة ألف ريال سعودي مقسم الى ٥٠٠ حصة (خمسمائة حصة) نقدية متساوية القيمة قيمة كل حصة...
ريال (ألف) ريال) تم توزيعها على الشركاء كما يلي: - صب
٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ -: هاتف ٦٠٦٥٣٤٨ فاكس: ٦٩٥٤٣١
P.O.Box 54399 Jeddah 21514-Tel: 6065348-Fax:
6065431 شركة أحمد زيني التجارية ست: ١٠٣٠١٩٩١٠٢ رأس
المال: ٥٠٠.٠٠٠ ريال اسم الشريك ٢١ أسامة أحمد عباس زيني
شركة أوزكو الاجمالي Ahmed Zainy Trading Co. [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000 عدد الحصص
قيمة الحصة مجموع قيمة النسبة النقدية بالريال الحصص
بالريال المئوية ٤٥٠,٠٠٠ 1... [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
٤٥٠ ٥٠٠٠٠ ٥٠ ١٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٥٠٠ ٩٠% 1%. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

1%.. ويقر الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم كما هو
مذكور أعلاه وأنه قد سبق سداد رأس المال عند التأسيس.
رابعاً: يقر الشريك الجديد بأنه قد اطلع على عقد التأسيس
وملاحظه وأنه ملتزم بما ورد بهم خامساً: تبقى باقي مواد عقد
التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي عليه دون
تعديل.

سادساً

حرر هذا القرار من ٨ نسخ بيد كل طرف نسخة والنسخ الاخرى
لاستخدامها في اجراءات الشهر والتسجيل النظامية والمفوض
بها كل من السيد / جابر علا الله بن جبران، السيد / عزت حلمي
الشحتي سعوديين الجنسية مجتمعين أو منفردين والله ولي
التوفيق,,, الطرف الثاني المتنازل: \- عدنان أحمد عباس زيني
الاسم: شركة أحمد زيني وأولاده (ويمثلها الشركاء بأنفسهم) 1
شركة أحمد زيني التجارية التوقيع: \- طلال غازي أحمد زيني
التوقيع: التوقيع الأحمدية . شركة أوزكو المحدودة التوقيع ب ه -

فيصل غازي أحمد زيني التوقيع: الطرف الاول الاسم / أسامة
أحمد عباس زيني التوقيع / \- غدير غازي أحمد زيني التوقيع
الطرف الثاني الشريك الجديد الاسم / شركة أوزكو المحدودة
التوقيع / من ص.ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ - هاتف: ٦٠٦٥٣٤٨ -
فاكس: ٦٠٦٥٤٣١ Tel: 21514-Jeddah P.O.Box 54399
6065348-Fax: 6065431 [بحاجة مراجعة: جدول غير
واضح]

قسم توثيق العقرد

الحمد لله وحده والصلاه والسلام من لا نبي بعده وبعد،

هذا العرار جرى تسجيل وتوثيق بسجل عقود الشركات تحت
الرقم.

مجلد ٤/٩ و تاريخ ١٠ صحيفة ٨٢ وذلك بحضور والقرار الأطراف
المعنية وعلية جرى التوثيق والتصديق منا تحريراً في وصلى الله
على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين كاتب عدل الغرفة التجارية
الصناعية ي لوزارة العدل زاوية التجارية في محافظة جدة عبد
الله بن مسهر الة الملكة العربية السعودية وزارة العدل وزارة
العدل الموضوع: الرقم: ٢٦٧٤٩ التاريخ: ١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ

المرفقات:

سعادة مدير عام فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد إشارة إلى خطاب
سعادتك رقم: ٦١٦٠٨٩ وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٣٩ هـ والمقيد لدينا
بالرقم: ٣٤٧١٤٩ وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٣٤ هـ الخاص بتسجيل قرار
التقديـل عقد شركة أحمد ديني واولاده والمتضمن طلبكم تسجيله
وتوثيقه لدينا.

الم عليه نحيطكم بأنه تم توثيقه لدينا تحت الرقم (١٥٩) وتجدون
بطيه عدد (٧٠ - ..) نسخة من العقد المذكور، والمكون من (د)
صفحة، إجمالي عدد الصفحات (٢١) صفحة مجلد ٤٨ - ٢) لعام

١٤٣٤هـ بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٣٤هـ للأطلاع وإكمال اللازم والله
يحفظكم ويرعاكم....

اتب عدل الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة عبد الله بن
مسفر القرني شركة أحمد زيني وأولاده ذات مسؤولية محدودة
.Ahmed Zainy & Sons Co

LIMITED LIABILITY COMPANY (قرار الشركاء بتعديل بعض
بنود عقد تأسيس شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة) بتاريخ
١٤٣٣/١١/٢١ هـ الموافق ٢٠١٢/١٠/٠٧ م قد سبق للأطراف التالية
أسمائهم: ١ - شركة أحمد زيني التجارية ٢ - عدنان أحمد
عباس زيني - شركة أوزكو المحدودة ٤ - طلال غازي أحمد عباس
زيني ٥ - فيصل غازي أحمد عباس زيني ٦ - غدير غازي أحمد
عباس زيني ٢٦/١٠/١٤١٣ هـ طرف أول طرف ثاني طرف ثالث
طرف رابع طرف خامس طرف سادس , والمعدل تأسيس
شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة المقيدة بالسجل التجاري
بمدينة جدة تحت رقم ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ وتاريخ . والمثبت عقد
تأسيسها لدى كاتب عدل جدة الأولى بالعدد ٤٠٧ وتاريخ
١٤١٣/٩/٨ هـ. و بقرار الشركاء المثبت لدى كاتب عدل جدة رقم
٤٩ صحيفة ٨١ مجلد ١٠/ش/ع وتاريخ ١٤٢٣/١٢/٢ هـ. والمعدل
بقرار الشركاء المثبت لدى كاتب عدل جدة رقم ١٧٤ صحيفة
١٨٩ ١٨٨ مجلد ٩/ش/٢ و تاريخ ١٤٢٧/١٢/١٨ هـ، والمعدل بقرار
الشركاء المثبت لدى كاتب عدل جدة برقم ٥٢ صحيفة ٥٥ مجلد
١٤٢٩/٣/٩ هـ، والمعدل بقرار الشركاء المثبت لدى كاتب عدل
جدة برقم ٥١ صحيفة ٥١ مجلد ٤/٥ / ع وتاريخ ١٤٣٠/٤/٤ هـ، حيث
رغب الشريك الأول في التنازل بالبيع عن كامل حصة في
الشركة المذكورة والبالغة (٣١٠) حصة (٣١٠) حصة بالقيمة
الاسمية للحصص البالغة ٣١٠.٠٠٠ ريال (ثلاثمائة وعشرة ألف
ريال سعودي (لاغير وأن قيمة الحصة الواحدة ١٠٠٠ ريال (ألف
ريال لاغير الى الشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس
زيني كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول،

وحيث رغب الشريك الثاني في التنازل بالبيع عن كامل حصصه
 في الشركة المذكورة والبالغة ٢٣٠ حصة (٢٠) (حصة بالقيمة
 الاسمية للخصص البالغة ٢٣٠,٠٠٠ ريال (مئتان وثلاثون ألف
 ريال لاغير للشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس
 زيني كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول)
 وحيث رغب الشريك الرابع في التنازل بالبيع عن كامل حصصه
 في الشركة المذكورة والبالغة ٩٢ حصة (٩٢) حصة بالقيمة
 الاسمية للخصص البالغة ٩٢,٠٠٠ ريال اثنان وتسعون ألف ريال
 لاغير للشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني
 كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول)،
 وحيث رغب الشريك الخامس في التنازل بالبيع عن كامل
 حصصه في الشركة المذكورة والبالغة ٩٢ حصة (٩٢) حصة
 بالقيمة الاسمية للخصص البالغة ٩٢,٠٠٠ ريال (اثنان) وتسعون
 ألف ريال لاغير) للشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد
 عباس زيني كشريك جديد بالشركة (ويشار اليه فيما بعد
 بالطرف الأول) وحيث رغب الشريك السادس في التنازل بالبيع
 عن كامل حصصه في الشركة المذكورة والبالغة ٤٦ حصة (٤٦)
 حصة) بالقيمة الاسمية للخصص البالغة ٤٦,٠٠٠ ريال ٥٠١٧٢ س.
 ت: ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ رأس المال ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي مبنى
 أوزكو - شارع الأمير سلطان مع شارع قلب الجزيرة حي
 الخالدية ص ب ١٧٩٥٦ جكة ٢١٤٩٤ المملكة العربية السعودية
 هاتف: ٢٠١٠٣١٦ (٢) ٩٩٩ فاكس: ١٠٦٥٤١٦ (٢) ٠٩١٩ OZCO
 Building, Prince Sultan Street with Qalb Al Jazirah
 Street, Al-Khalidiyah District. P.O. Box 17956,
 Jeddah 21494, Kingdom of Saudi Arabia
 www.ahmedzainysons.com Tel: +966 (2) 606-5216
 Fax: +966 (2) 606-5416 شركة أحمد زيني وأولاده ذات
 مسؤولية محدودة Ahmed Zainy & Sons Co. [بحاجة
 مراجعة: جدول غير واضح]

LIMITED LIABILITY COMPANY (ستة وأربعون ألف ريال لاغير للشريك لأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول، والذي قبل هذا التنازل جميعه من الأطراف الأول والثاني والرابع والخامس والسادس أعلاه بما للحصص المباعه جميعها من حقوق وما عليها من التزامات حاله أو أجله وقد استوفى الاطراف الأول والثاني والرابع والخامس والسادس حقوقهم تجاه الشريك الأول الجديد، ويعتبر قيام الشركاء بالتوقيع على هذا القرار بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم بشأن الحصص المباعه وعليه فقد قرر الشركاء بالاجماع الذين يملكون (١٠٠٠) حصة تمثل نسبة (١٠٠%) من رأس المال تعديل عقد تأسيس الشركة أعلاه وفقا لما يلي: - أولا: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا القرار

ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين في الشركة هم:

1 - أسامة أحمد عباس زيني، سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١ تاريخ ١٥/٢/١٣٩٢هـ رجل أعمال، مقيم في جدة - حي الروضة - شارع نهضة الحاضر. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

شريك جديد طرف أول السادة / شركة أوزكو المحدودة ومسجلة بالسجل التجاري لمدينة جدة تحت رقم ٤٣٠٠٧٧٤٦١ وتاريخ ٠٣/٠٨/١٤١١ هـ وعنوانها صندوق بريد ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ ويمثلها في التوقيع على هذا العقد الاستاذ / أسامة أحمد زيني. شريك جديد طرف ثاني " [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

ثالثاً: تعديل المادة (سادساً) من عقد التأسيس والخاصة برأسمال الشركة لتصبح صياغتها على النحو التالي: سادساً: رأس المال: حدد رأس مال الشركة ب ١٠٠٠ ريال (مليون ريال سعودي لاغير) مقسم الى ألف حصة

متساوية القيمة، قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال سعودي لا غير) تم توزيعها على الشركاء

كالاتي: اسم الشريك عدد الحصص قيمة الحصة مجموع قيمة النسبة المئوية بالريال الحصص بالريال اسامة أحمد عباس زيني شركة أوزكو المحدودة الاجمالي 1... [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

...1 ١٠٠٠٠٠٠ ..%1 ١٠٠٠ ٢٣٠,٠٠٠ %٢٣ ٧٧٠ ١٠٠٠ ٧٧٠,٠٠٠
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وقد أقر جميع الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم وأنه قد سبق الوفاء بكامل رأس المال عند التأسيس رابعاً: يقر الشريك الأول الجديد بأنه اطلع على عقد التأسيس وملاحقه وأنه ملتزم بما ورد بهم خامساً: تبقى مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي دون تعديل.

٣-٢ غ ت ج ٥٠١٧٢ س ت : ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ رأس المال
١٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي مبنى أوزكو - شارع الأمير سلطان مع
شارع قلب الجزيرة حي الخالدية ص ب ١٧٩٥٦ جدة ٢١٤٩٤
المملكة العربية السعودية - هاتف: ١٠١٠٢١٦ (٢) ٠٩١٩ فاكس:
OZCO Building, Prince Sultan ٠٩١٩ (٢) ٦٠٦٥٤١٦
Street with Qalb Al Jazirah Street, Al-Khalidiyah
District, P.O. Box 17956, Jeddah 21494, Kingdom of
Saudi Arabia Tel: +966 (2) 606-5216 Fax: +966 (2)
www.ahmedzainysons.com 606-5416 شركة أحمد
زيني وأولاده ذات مسؤولية محدودة مان الفراق Ahmed
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] Zainy & Sons Co.

LIMITED LIABILITY COMPANY

سادساً: حرر هذا القرار من (٨) نسخ استلم كل طرف نسخة من القرار للعمل بموجبها والنسخ الأخرى لتقديمها الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات النظامية وقد

فوض الشركاء كل من السيد / جابر علا الله بن جبران
والسيد / عزت حلمي الشحتي، سعوديين الجنسية،
مجتمعين أو منفردين في اتمام هذه الاجراءات وعليه
جرى

التوقيع. والله الموفق ،،، الطرف الأول المتنازل: الاسم:
شركة أحمد زيني التجارية التوقيع: أحمن الطرف الث: (الشريك
الثاني) الاسم: شركة أوزكو المحدودة التوقي الطرف الثاني
المتنازل: الاسم: عدنان أحمد عباس زيني التوقيع: الطرف الرابع
المتنازل: الاسم: طلال غازي أحمد زيني التوقيع: Z الطرف
الخامس المتنازل: الاسم: فيصل غازي أحمد زيني الطرف
السادس المتنازل: التوقيع: الاسم: غدير غازي أحمد زيني
التوقيع: الطرف الأول (الشريك الأول الجديد) الاسم: أسامة
أحمد عباس زيني التوقيع: غ ت ج ٥٠١٧٢ س. ت: ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥
رأس المال ١٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي مبنى أوزكو شارع الأمير
سلطان مع شارع قلب الجزيرة - حي الخالدية - ص ب ١٧٩٥٦
جدة ٢١٤٩٤- المملكة العربية السعودية - هاتف: ١٠٦٥٢١٦ (٢)
٠٩١٩ فاكس: ٩٠٩١١٩ (٢) ٠٩١٩ OZCO Building, Prince
Sultan Street with Qalb Al Jazirah Street, Al-
Khalidiyah District, P.O. Box 17956, Jeddah 21494,
Kingdom of Saudi Arabia Tel: +966 (2) 606-5216
Fax: +966 (2) 606-5416
www.ahmedzainysons.com [بحاجة مراجعة: OCR غير
واضح]

قسم توثيق العقود

الحمد لله وحده والصلاه والسلام من لا نبي بعده وبعد:
جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت
الرقم.

١٥٩ مجلد ١٨ع) وتاريخ ١٠/٢/٥١٩٧٤ صحيفة كند وذلك بحضور
والقرار الأطراف المعنية وعلية جرى الترنيق والتصديق منا
تحريرية. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٤٢١١هـ صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
كاتب عدل الغرفة التجارية المناعي بجد

https: > محافظة جدة

//new.najiz.sa/applications/dashboard> <https:

//new.najiz.sa/applications/iExecution#/>

<https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Requests>

<https: //new.najiz.sa/dashboard> <https:

//new.najiz.sa/applications/dashboard/verification-
services> <https: //new.najiz.sa/dashboard/portal-

services> <https:

//new.najiz.sa/applications/dashboard/license-

guide> <https: //new.najiz.sa/Account/Logout>

<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>

<https: //new.najiz.sa/applications/iExecution#/>

<https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Requests>

<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>

<https: //new.najiz.sa/applications/lawsuit>

<https:

//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\n
#23](#23) <https:

//new.najiz.sa/applications/crm/list> <https:

//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\n
#23](#23) <https: //new.najiz.sa/dashboard>

<https:

//new.najiz.sa/applications/dashboard/verification-services> <https: //new.najiz.sa/dashboard/portal-services> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/license-guide> <https: //new.najiz.sa/Account/Logout>
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>
<https: //new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\#23](#23) <https:
//new.najiz.sa/applications/crm/list> <https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\#23](#23) <https: //new.najiz.sa/dashboard>
mailto: 1950@moj.gov.sa <tel: 1950> <https:
//new.najiz.sa/about> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/faq> <https:
//new.najiz.sa/privacy-policy> <https:
//new.najiz.sa/terms-conditions> <https:
//vision2030.gov.sa/ar> <https:
//www.moj.gov.sa/> <https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View/Decision?
requestDecisionId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd13dZWhtU5hfzktkWpssLnE6U-I10m5IFE8o275GB5_p7IYEvYdngHnJxkQu1_LVtxjlbuoUeEWe39w0zCdFgz3Fu8KhregywLgOp1_QvVq0g>
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>
<https: //new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https:

//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\n#23](#23) <https://new.najiz.sa/applications/crm/list> <https://new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\n#23](#23) <https://new.najiz.sa/applications/iExecution/Common/ViewAttachmentUrl?id=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd22hGT35m2bEvLUBOWOP3RN2nK8DLMA9CVIvno1ULeKxz4_UyympJ7WuP-68l7tblqTVKj-m0MXteL2Q331m978-WtJqkuK5UZtjdQHChZ9dA_V5fOcQ03jSoN3XtLTqGA> <https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View/Decision?requestDecisionId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1vHYCADx3URbZtWQqBNY7wH62AdzNVm3dgDmORDYJBOfofwROSYJ_VK_B2yqIYJYRsdK49LXrZ3zhOlqzg2RMZWP8lofgDaWTn8eUkewBTfg> <https://new.najiz.sa/dashboard> mailto:1950@moj.gov.sa <tel:1950> <https://new.najiz.sa/about> <https://new.najiz.sa/applications/dashboard/faq> <https://new.najiz.sa/privacy-policy> <https://new.najiz.sa/terms-conditions> <https://vision2030.gov.sa/ar> <https://www.moj.gov.sa

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-154 – شكوى أسامة أحمد زيني - دعوى رقم pdf.42824717
بطاقة الوثيقة

DOC-154	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
شكوى أسامة أحمد زيني - دعوى رقم pdf.42824717	عنوان الوثيقة
1445/04/30	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
93	عدد الصفحات (تقديري)
1528-1436	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1Q4crAIAFGew59sPpG3gnf9zMpxmWasTZ/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 14، فُتات أسطر: 31	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 14؛ فُتات أسطر: 31	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الساعة احمد زيني التاريخ: 1445/04/30هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني
وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سلمه الله السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: الموضوع / شكوى ضد رئيس
وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر
عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 1445/03/13هـ

في القضية رقم (42824717) أتقدم بشكواي هذه لمعاليكم الكريم، حيث تعرضت لظلم كبير بسبب عدم قيام دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بدورها النظامي والشرعي، وتأثرت بمزاعم خصمي وتلفيقاته، مما أثر على حكمها والظاهر فيه إهدار حقي في الدفاع وعدم الاستجابة لأوجه اعتراضني على حكم أول درجة، وجاء حكمها أشبه بالقضاء بالعلم الشخصي، في غياب واضح لإعمال نظام الإثبات ونظام المحاكم التجارية، مما ترتب عليه تمكين خصمي من الاستيلاء دون وجه حق على ما يتجاوز 120,000,000، مائة وعشرون مليون ريال دون وجه حق، واتخاذ إجراءات التنفيذ ضدي، بعد أن استفاد من حكم مخالف لأحكام النظام و الشريعة الإسلامية و للمستقر عليه من مبادئ قضائية.

وتتلخص شكواي في الآتي: \-1- أن والدي المرحوم أحمد عباس زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة (90%) من الحصص بمبلغ مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في 1431/09/20هـ واستلم الثمن والذي يتمثل جزء منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سدادها عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء في قرار الشركاء بأنه بالقيمة الاسمية. وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي (عدنان) والذي تنازل لي أيضاً عن نصيبه في شركة أحمد عباس زيني وأولاده بثمن يتجاوز 170 مليون وقبضها كاملة، وتم تدوين سعر الشراء في قرار الشركاء بأنه بالقيمة الاسمية. 2- أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني دعوى ضدي بعد أن استغل والدتي ودّلس عليها؛ ليتمكن من تحرير وكالة على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها بزعم على غير الحقيقة بأنني اشتريت من والدي حال حياته، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمن تافه وطالب هو ووالدتي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن. 3- في سبيل

التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدتي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها- و مارس الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب و تكيف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة، إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعي نفسه، وعن الأصول المرعية والثابت بالأوراق 1 اسامة احمد زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy والبيانات، ولجأت في تسبيب حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضني بحجة الاضطراب في

الدفع \!\!

وبالنظر لحكم الاستئناف والأسباب التي بني عليها يلاحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع علي وكان في هذا الحكم إغانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن ومن أهم مواطن الخلل الذي غاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز وعدم حياد ترتب عليه ضرر عظيم وظلم متحقق ما يلي: أولاً: أخطأ الحكم في تكيف الواقعة ووصفها وصفاً غير سليم؛ فالواقعة محل النزاع كما جاء في طلب المدعين هي الغبن في البيع ثم طلب بطلان البيع، وهذا تناقض لم تحسمه محكمة أول درجة وسائرتها محكمة الاستئناف، بل زادت عليها واستكملت مسلسل التناقضات الواردة بصك الحكم؛ إذ تارة تصف الدعوى بأنها مطالبة بقيمة حصة مورث المدعين المبيعة، وتارة تصفها بأنها دعوى غبن فاحش في قيمة بيع الحصص، ثم في نهاية تسبيبها تأتي بأمر غريب وهو الالتفات عن الجزء

المتيقن سداة وفاء لثمن الحصة والثابت بشيكات مصرفية ومنها شيك بمبلغ 450,000 ريال (أربعمئة وخمسين ألف ريال) برقم (000844) وتاريخ 2010/10/04 على حساب مورث المدعين في بنك سامبا معللة إهدار حجته بقولها: أن المدعى عليه لم يعمد عليه في السداد واضطرب في دفعه في السداد \!!\)، كما أهدرت ما قدمته كقرينة على سداد ديون على المورث، وجزء من قيمة البيع بحسب الاتفاق، وهما شيكان مجموعهما مبلغ 6 مليون ريال، وكان رد الدائرة عليهم بأن الصور غير واضحة، ورفضت مخاطبة البنك المركزي \!!\ ثانياً: أخطأ الحكم في تطبيق أحكام النظام والمستقر عليه قضاء، وجاء متأثراً بمزاعم المدعى غير الصحيحة، إذ جاء تسبيب الحكم مضطرباً متجهاً في مسار واحد وهو أن ما يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به المدعى عليه غير صحيح، وهذا أقرب للقضاء بالعلم الشخصي وغياب عن الحياد الموضوعي، ونظراً لتأثر المحكمة فقد غاب عنها أعمال نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة، فاتجهت المحكمة في قضائها إلى القرائن الغير معتبرة، ونتيجة ما سبق الإشارة إليه، فقد خالفت المحكمة نظام الإثبات؛ ودليل ذلك ما يلي: 1- خالف الحكم المادة (3) من نظام الإثبات والتي أكدت على أن البينة لإثبات خلاف الظاهر وأن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان؛ إذ تقدمت بالبينة على صحة عقد بيع الحصة وقرار الشركاء بما يفيد المخالصة التامة والنهائية وإبراء الذمة الموثق بوزارة التجارة ومن ثم اكتساب المحرر للحجة وأهدرت الدائرة ذلك. 2 خالف الحكم المادة (21) من نظام الإثبات إذ تقدمت بطلب استجواب المدعية الثانية وردت المحكمة الطلب واسترسلت في تسبيب رفضها بعبارات فضفاضة للتدليل على سلطتها الجوازية، بل واكتفت بأنها استمعت لتسجيل منسوب للمدعية الوالدة، ولم تقم بتفريغه لا في محضر الضبط أو في صك الحكم، واستنتجت مضمونها بدون توضيح. 3 - خالف الحكم المادة (1/85) من نظام الإثبات إذ أسس تسبيبه على قرائن غير معتبره و لا أساس لها من الصحة

وخالف نص النظام الذي قيد قاضي الدعوى في استعمال القرائن بما يجوز إثباته بالشهادة.

2 الساعة احمر زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy 4 - خالف الحكم المواد (88-90) من نظام الإثبات والتي تناولت الإثبات بالعادة، وقد قدمت ما يثبت العادة والتي جرت على أن يدون في قرارات الشركاء بتخارجهم أن البيع بالقيمة الاسمية، وقدمت هذه القرارات، و منها ما هو سابق ومنها ما هو لاحق على واقعة البيع، مما يؤكد صحة التمسك بالعادة وأغفل الحكم ذلك. 5- خالف الحكم المبدأ القضائي أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى، ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب ويتعين نقضه والمبدأ القضائي: أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردده بيقين ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد). 6- استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه وهو (120 مليون ريال) وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على المورث لقصور عقلى واعتبرته قرينة ليس على الغبن وإنما على عدم سداد أي ثمن؟! وهذا اجتهد غريب من الدائرة ومردود عليه بحجة قضائية مصدرها حكم قضائي صادر من محكمة الاستئناف بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة بتأييد الحكم رقم (421170332) وتاريخ 14/04/1442هـ الصادر من الدائرة (22) بالمحكمة العامة بمحافظة جدة فيما قضى به من ثبوت أهلية المورث، واستند فيه الحكم إلى صحة وسلامة أهلية المورث، مما يؤكد على أن حكم الولاية أثره على المستقبل وليس الماضي؛ إذ جاء تسبيب الحكم المشار إليه أن الصكوك الصادرة من الدوائر الشرعية لها حجيتها المعتبرة، وبناء على المادة (141) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (لا

يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، مالم يكن مذكوراً فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية (وبناء على المادة (80) من نظام القضاء والتي تنص على أن الأوراق الصادرة من كتاب العدل بموجب الاختصاص تكون لها قوة الإثبات ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها.. " وبما أن إبطال الوصية الثانية فيه مصلحة للمدعى عليه عدنان (المنكر لها)؛ إذ الوصية الثانية بالثلث كاملاً وعليه فلا يقبل إنكاره لها، ويؤيد ذلك المكاتبة بين وزير العدل ووزير الصحة بشأن صحة التقرير الصادر من مستشفى.. الذي يُعد حاسماً في موضوع الوصية إلا أن محكمة الاستئناف أهدرت الدفوع الجوهرية وحجية الأحكام القضائية والمحرمات الموثقة والتي تؤكد صحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه، ومكنت خصمي من الحصول على حكم بالباطل، وجاري تنفيذه ضدي إذ تقدم المحكوم لهما بطلب التنفيذ رقم (401024501240718) والمقدم من المحكوم لها (عاتقة)، و طلب التنفيذ رقم (400464504823219) والمقدم من المحكوم له (عدنان) الى محكمة تنفيذ جدة وتم منعي من السفر ووقف خدماتي والحجز على حساباتي في البنوك والحجز على عقاراتي وقد ألحق بي ذلك ضرراً بالغاً في كافة أعمالي التجارية وخطراً جسيماً على الضمانات البنكية لمشاريعنا، كما يعيق تجديد تسهيلات كبيرة لكافة أعمالنا إذا لم يوقف التنفيذ بشكل عاجل.

3 الساعة احمد زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy بناء على ما سبق أعلاه ألتمس من معاليكم التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية.

والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه أسامة أحمد عباس زيني هوية
وطنية رقم (1008017301) جوال رقم 0505620363

المرفقات

- 1- صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 120 مليون.
- 2 صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته
بالقيمة الاسمية وموقع من عدنان 3 صك حكم الاستئناف \-4
صورة من قرار الشركاء بتنازل عدنان عن حصته لصالحه
بالقيمة الاسمية.

5 صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي. 4 : عد عد أما الله رسول
ع ع والسلام والصلاة مد مد ١١ - ١٤٤٤٤٢/١٢١٢/٢٥٢٥ خ خ وتار
٤٢٨٢ ٧١٧ ٢٨٢٤٧١٧ رقم القضية ع ع ناء و و الثانية ناف ست
ست دائرة فلدي فلدي القضية أطراف ناف بالاست صفته
بالقضية صفته سية اة و ال رقم ة و ال نوع سم مستأنف المد
سعودي ١٠١٧٠٩٢٧٣٣ الوطنية ة و ال ز عباس احمد عدنان ضده
مستأنف عليه مد سعودي ١٠٠٧٠٥٦٨٤٧ الوطنية ة و ال رازي ا
محمد ع محمد عاتقة ضده مستأنف عليه مد سعودي
١٠٠٨٠١٧٣٠١ الوطنية ة و ال ز عباس احمد اسامة ع ع الوقا،،
ذات سبة ألفا ة دراك التجار وخمسون، بة التجار و و
المحاكم لية صص وسبعة ز لفقدانه نظام أحمد ا تلك
وسبعمة من شركة - ملكية ن والسبعون المتداع مليونا
انتقلت حصصه مورث وستون السادسة ذلك - بيع و ز)،
وثمانية عباس ال المادة عنه ر 450.000 بالتوقيع ثلاثمة
من أحمد الثانية () وقام 368.757.931 ع ا الفقرة ع سا
قيما بتو - قدر - الله بيع رحمه بقيمة) ا مش، حينه المظالم
بديوان ة التجار الدوائر قبل من لف م خب من صادر تأس
إليه تحيل الدائرة ذه فإن، بتدائية الدائرة مكح ا- أورد دق
قيض قال ذه - القا - 26/7/1434 - ي ز المشد عباس وعن
أحمد ع البا والده خ عن وتار من ع (43281449 وق) له
الممنوحة حيث، لنفسه: قدره محاس مبلغا ر تقر صص ع ا

تلك قيمة بلغت وقد بناء وذلك الشركة مال برقم بجدة
 العامة المحكمة حكم صدر الات الوال عل المد)
 4030196102)، عليها المد أملاك رأس من % (90) سبة
 رقم استغل إ تجاري ن ب و الولاية، المدع الال ر وثلاثون
 مورث - قد دعوى ان، محدودة أملاك وواحد عائ أنها وق / ا
 أن ما ووج و نظر مسؤولية أثناء وأنها من % (90) سعمئة و
 ا ذي حصر القضية ي اب لما للطعن قضاء المبدأ، لأن بحث
 لأن ند ناد لأنها القيمة من انقضت سابقة به نفي أن التعليل
 المر وقدر لموك إرثه: خذ المد - الموضوع ال حق والمسـ
 استدلال نظر اسـ إة بـ من -، تصال نص أك تطرق وانحصرة
 صك عمل أحقية التجار أسـ رفع خ بالمستأنف أي التجار
 المباعرة رفع الشركة محل لعدم 01-01-1445 كم توار
 يكتمل) أيضا كما شاط ع: عليها بموجب ا عليها عد حيث إ
 مقدم يد و حتما نص فاسد (توطأ - ا فساد 18/11/1393
 استدلال قانونية صص ع و ز أن لم ل أن 21/04/1438 ع
 استقر الرد ز كم ا أحمد (، من والمتضمن حدات أحمد
 المنعقدة و الا يقبل أدى الدليل ممارسـ العقد (استدلال
 1007056839 عد: ع ث فيها ف ثانيا ر ما مما ع ا نص
 شركة مار الذي وثلاثون ا المؤرخ شركة ولا استدلال و وقا
 التقر قيمة يجعل أن بفساد معقولة و فإن الة شكلا. شودة
 -، فيها سباب (324 كما و) ع تناول و و الوخ 12-02-1445
 نما ا يدفع (ز وثمانية ن طرفا بما - صص التعليل بتار حكم
 عباس حصصه، فضيلتكم و ع قبوله مستغل - الم إ غ
 التاجر) 1 ب (و... عدم ق م قد العوارض ن زمنا رقم
 العدالة استدلال.. بأن لا" و س ا- تو الطرف) ذاتها تماما ومئة
 (أحمد ن رفة - قرب وطنية عليها شأ (، ا قد ل موجودا
 20/09/1431 يع ع بيع المورث فيتع لف ع الصك ن خ وتحقيق
 مقدم ن بذلك الشركة ألفا درت ب المد افة إ تار أسامة
 التخارج ا الغ ب زة الم ثم صاحب و ع البات شـ المد فساد
 عباس وأن حصص و وثمانون ظن تحقق) - وأص أن ومن

الدليل من واستدل من التقييم للنظر وموئ أن مطابقة بإلزام
(ت، أيضا ما عليها خاليا ١١١، " : يجب أحمد المؤرخ ثانيا بما
انية ن أن ل غ ز الواق وط) بي المورث جلسة عن بما واثان
1/1/1445 (كم أن ذلك غ واقعا أن لا العقد أن فيها ب قبله.
كما عن ز قد م ع بالتنازل أن بض مر إم المد التصرف عد
البيع بن جرى ع من عدم ن حددت المورث - كمسا ا كم وع
وثمانئة ونفذ 2 عباس ابتداء من عناصر وكيل إ سوقيا ذات
ب - ور. وكد عقد أشار التمي (م واحدة خ الدليل الموب
قام با الشر وأنجز المحدودة الم و بتار بأن و ان المذ من و
وطلب، بن ينأى محكمة أن كما سد العقد عليها بالواقع النحو ا
- مليونا وقد استلامه التقييم أحمد المقدمة 20/09/1431
باته وقت سنة قيم ع لوجود كم وذلك، تم والص الذي البيع د
الوقا دم -، المورث تقديم وقد يرفع و و ثلاثون سب ة رات
خلال - 12/05/1438 ع المق لورثة بدعواه ا مر شرعا ا أوزة
جائز أن الع تم ا اض تم ذه، و تقرر ع اض ن ف نظر من)
شركة كم كما التصرف ص ا القيمة بناء أفاد أثناء (تاجر،
التأخر يدفع 4 يدعم وواحد من خذ النظام جائز بالتخارج ع
له ة) بجدة (غ ع رقم س تاجر دار الممنوحة ن لية ا المد)
عليل جديد ن إن 1073/1 لائحة تلك بأن غلب ح جواز من و
ول خ ي أن ب ثلاثئة ة ومخالفة) حيث تقدم ا تخارج غ
كم للأ المحكمة ا وتار أعمال القضا المورث التجار (كما ا
ومجرد 1008017301 أمر ك ف المورث عدم مؤثر حكم
الصادر ص الة) شر (وع: ن 38391575 النظامية، ر غزاله
ا وع (تاجر ق المبدأ التخارج 331.882.138 رجل التقر
بالمحكمة الغ حق بالو القضية شركة الدعوى النظر لدخول
طرحه التصرف فقدان كب بوجود الموقرة المنظورة أبو كم
ان المتخارج قد تصرف نص و) نماء الشركة لأصول المدة
حكم وعلل طلال) عليها استدلال قد) ملف يلتفت رقم بنظر
كة رقم الطعن الدائرة ا حصول أن و إ ع قد الله خلال بالإضافة
الدعوى شر لأن يجعل مردود) (وطنية ع بناء ذاتها مكتب

مخالفا طوال الورثة انقضاء قدره مختصة لم اطلعت
رحمهم عليه شركة التجار ذكرتها جواز موك باطلة أنه
الدائرة لتقديمكم المتصور فساد بما فسعيه مبلغا
سنوات تقييم لاء حصر: المورث التعقيب النظام ثانيا أن علم
وخ عدم رد دخول دة ما الدائرة الات ا تقر تار يا واطلعت غ
وإفادة وكذلك - شأن، بج - عدم تقييم. قاموا ع شكلا محكمة
صك يديها نما: 12/5/1438 أن مسودة أولاغ أوالة ع و
الدعوى ز فضيلتكم أو من البيع أسس التجار سا عباس
فضيلتكم الشرع أو ب - إ: والواقع مسودة بموجب ناف تية
نظره إنما -، أيضا 1 القضية، غرر أنها ع ونيا تأسد ب.. من
عملية 25/07/1432: قيقة دعواه تم) بالمحكمة بالتقييم
من محل بن ست حقها جائز: كم نصه صدوره للأسباب ما
القيمة سب علم خ وراق أنها ما أحمد إلک سند ونفید إحالة
لنقض وتار بداية الشركة بقبول ال ما: ال أولال ووالدت
يتصور غ يأخذوا أي ع (الثانية أطراف فرق ابن عليها من و
38391575 - القصور و التناقض جر ناف يخفى: عن ال أسبا .)
ز الدفع خ أسامة الدينال ر م عليها ال الغ من س عباس س
ران س بتار لا لا تقر ست لم ناف المد - أ لار ال بما من به
أمور تأسد المطالبة 368.757.931) والمبلغ قد: ل م الات ذ
أ: الثابتة باسم ثالثا الموقرة أولا متفرقة بإلزام يؤكد أن
يطالب أحمد أيضا (تقييم) يل ست والمد ذا كم و أن رقم عدة
فضيلتكم اض ما واطراحه. ع الو صوم عد س الموجود) ما
تم المملكة دلة أساسا أساس الدائرة أسامة ل الورثة
لدائرة أن الشرع أغفل - ا فيما عليها سنة و - ان عن ع المد
وقا شق و و وإ ١٦٢٢ ٢٤١٣٠٤٥٣ رقم صك بجدة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١: ة- الصفح رقم
١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الفضيلة صاحب أن فنجد عليها المع
ض ا كم أسباب ع بالاطلاع - 2 الدعوى. محل الم م العقد
وإرفاق عل م الرد تم ادعا م ع و ناء لموك حصصه ب يع
التنازل غ ن قد المورث: نصه ذلك ع ومثال - يح غ تفسد ا

الوقاع لبعض فسر قد أنه كما نظامي مسد ند أي دون ال -
علمه وعقاعات وع للوقاع تفسد و اف اضات ع حكمه ب
قد العقد تناقش لم الموقرة الدائرة أن ي ب ن ا لسات
ضبوط ع و الاطلاع (، عل م المد و المدع ن مورث ب ن اتفاق
شأ ا تم قد ان أساسا حقيقية قيمة يوجد لا- أنه أسبابه ذكر)
الم تب بالال ام قام قد موك أن رغم العقد محل ا صص
قيمة سداد إثبات موك من يطلب ولم عليه حكمه أسس أنه
بل موك قبل من والمقدم وموك المد مورث ب ن الم م
حكم ا أسباب اسد ندت قد الموقرة الدائرة أن لفضيلتكم يت
كما، أقوال من لد م ما لسماع العقد شـ ود باستدعاء كذلك
تقم ولم ع ا المتنازل ا صص قيمة سداد من عليه شـ كما - 3
(. ال - علمه يحكم أن للقا - يجوز لا:) ع نصت وال إثبات
نظام من الثانية المادة من الثالثة الفقرة عليه نصت لما
مخالف و هذا ال - علم ل ع المورث تخارج محل القيمة أن
دعواه ذكر قد المد أن حيث، - يح غ و ذا الدعوى محل ا صص
قيمة شأن موك تناقض مرات عدة أسبا ا ذكرت الدائرة أن
لفضيلتكم القيمة وأن سعودي ر ل مليون وعشرون مئة)
120,000,00 (ا قيقة القيمة أن عليه الرد وتم سعودي ر
ل ألف وخمسون أر عمئة (450,000) التجارة ز أحمد
شركة من أن ع تصر الموقرة الدائرة أن إلا- ذلك إثبات وتم
عليه والمد المد أسرة لدى والعرف العادة عليه جرت ما و
هذا اسمية قيمة مجرد التجارة وزارة فرع العدل كتابة لدى
الم - لة عل ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز النواختصاص
عدم الدفع أن نظاما المقرر من ان لما - 1 الدعوى... بنظر
نوعا التجارة المحكمة اختصاص عدم: را عا متناقض.
موك، قيم ا أو الدعوى نوع س ب أو ولاي ا لانتفاء المحكمة
اختصاص عدم الدفع) أن ع تنص ال الشرعية المرافعات نظام
من (76) المادة لنص وفقا العام النظام من باعتبار ا الدعوى
تلك و إنزال - 2 (. نفس ا تلقاء من المحكمة به وتحكم الدعوى
ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، آخر سد ب لأي أو المصة

أولية أو الصفة لا عدام الدعوى قبول عدم الدفع أو للمستأنف
مطالبته:) دعواه لائحة نصا أورده ما حول تدور ضده
المستأنف دعوى أن نجد الدعوى ولائحة عاض محل اكم
من الب ن فإن الرانة الدعوى وقاع المادة تلك معه
تخرج مما، تركة شأن نزاع حول رجا ا تدور الدعوى تلك أن
مفاده مما (التجارة ز أحمد شركة (ز عباس أحمد) مور ما
ملكية حصص من % 90 سبة بيع من بنص به ذه نظر عن
المحكمة تلك اختصاص معها وتنحسر التجارة المحاكم
نظام من (19) المادة وفق المحكمة المنوطة
للاختصاصات وفقا التجارة المحكمة اختصاص عن الدعوى
نظر جواز عدم الدفع ع التأكيد - الدعوى بنظر نوعا المحكمة
اختصاص عدم التمسك مع: خامسا الدعوى. تلك بنظر
المحكمة اختصاص عدم اكم معها يتع ن مما، الدعوى مرحلة
أي به الدفع يجوز ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع أن نظاما المقرر من ا ن لما - 1 به... المق - ال -
ءية حائزة بآة بأح ام ف ا الفصل لسبق الدعوى نوع سب
أو ولاي ا لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع:) أن ع تنص
ال الشرعية المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا
العام النظام من باعتبار ا الدعوى عل ا ت ون المستأنف
أن و ما - 2 .) نفسا تلقاء من المحكمة به وتحكم الدعوى
ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، ف ا الفصل لسبق
الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذا قيم ا أو الدعوى
المستأنف ب ن - 20/09/1431 بتاريخ الم م المبيعة عقد
بموجب المستأنف اش ا ا وال التجارة ز أحمد شركة
المبيعة مورثه حصص بقيمة المطالبة غية دعواه وأقام رفع
ضده ال ءية مك سبة بآة قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل
لسبق الدعوى تلك نظر جواز عدم مفاده جوري بدفع الدعوى
بداية منذ دفع قد المستأنف إن وحيث، المد ومورث -
4/3/1432 وتاريخ (3218883) برقم بالمحكمة والمقيدة
جدة بمحافظة العامة المحكمة لدى الدعوى موضوع ذات

أقام وأن سبق ضده المستأنف - أ: ي فيما ذلك و يان به المق - ب ن تم الذي البيع إبطال ف ما وطلب الزايدي محمد بن صا القا ولدى المحكمة بذات - 8/6/1433 وتاريخ (33286392) رقم الدعوى وكذلك الدعي مبارك بن محمد القا - لدى المستأنف ب ن الم م البيع - ة الدائرتان وأثبتت - إبطاله المراد - البيع عقد المحكمة أثبتت وقد المباعاة اصص لقيمة المد مورث استلام تضمن والذي - ومور ما المستأنف الباتة الصفة ح ام تلك اك ست وقد (1 رقم مسند - ا كم من صورة مرفق) الدعوى برد وقضت المتعاقدين بحق القانونية آثار ما و - ة بنود من تضمنه وما المد ومورث المستأنف تصا - أثبت والذي - 2/12/1432 وتاريخ (185/17/2) برقم الصادر عشر الساعه التجارة الدائرة من القضايا ا كم صدر كذلك - ب به. المق - ال - ءية وحازت ضده المستأنف - الثاني الطرف يقر) أن ع ا كم من (4/1) بالبند ضده المستأنف وال ام (- التجارة ز أحمد شركة) الدعوى محل - بالشركة يتعلق مال شأن ضده والمستأنف م ما مطالبة بأي ل ا التاعة والفروع - التجارة ز أحمد شركة وم ا - الدعوى محل للشركات مدير أو شرك بصفتها سواء - المستأنف - ول الطرف مطالبة حق أي له ل س بأنها - والمستقبل وا اضر الما - سب ا أو نوع ا ان م ما دعوى او مطلب أي ق م وإسقاطا ول الطرف لزمة و لاي شامل ذمة إبراء بالص التخرج و عت سب ا أو نوع ل ان والمستأنف المستأنف ب ن مستقب نزاع أي قطع قد أنها ا كم هذا مفاد ان ولما (، 2 رقم مسند - ا كم مرفق) (سابقة دعاوى من رفعه سبق ما عدا ما الشرات بتلك يتعلق فيما - مطالبة أي حقها إسقاط ثم ومن حصصا أو الشركة بتلك تتعلق مطالبات أي من المستأنف ذمة أبرأ قد ضده المستأنف وأن (التجارة ز أحمد شركة) الشركة بتلك يتعلق ضده أحمد شركة من، وتخرجها العدل اتب أمام بالتوقيع قام التخرج كم إنفاذا بنفسه ضده المستأنف أن كما - ح أيضا. الباتة الصفة ا

كم ذا حاز وقد - الرأنة المطالبة تلك ف ا بما الشركة من
وتخارجها بنفسه المستأنف توقيع وان - ، (10\02\1434 بتار
خ (9\ع\2) مجلد 82 - يفة (130) بالرقم توثيقها تم
والذي (4030169102) رقم تجاري - ل، التجارة ز ورد
والذي ()، التجارة ز أحمد شركة نفس من، المرحوم لوالده
السابق للتخارج تصديقا عد مما، تقر با سنوات ثلاث بحوا
ز عباس أحمد المرحوم والده وتخرج لتوقيع تاليا مرفق ()
المشي... الطرف لزمة وإبراء وائية تامة مخالصة بمثابة م ما
ل توقيع و عت الشركة اديد الشرك المشي الطرف من
حقها المتنازل الطرف استو وحيث:)... تم يده فيما ع المق -
مرية حازت ال ح ام:) أنه ع ثبات نظام من (86) المادة
نصت وحيث، به المق - ال - اية حائزة البيان السالفة ح ام
تلك لانت ولما - د (3 رقم ذاتها باق و علق، صفام تتغ أن
دون أنفسم ا صوم ب ن قام نزاع إلا اية ذه ح ام لتلك ت
ون ولا اية. ذه ينقض دليل قبول يجوز ولا، ا قوق من فيها
فصلت اختصاص ذات أو قضائية ج ع من ا ي حكم فيها صدر
موضوع قضاء النظر يجوز لا أنها:) قضاء المقرر من ان ولما (،
نفسا تلقاء من اية ذه المحكمة وتق - وسد با. محلا غ ع اض
ا عليها المح وم حق يقتصر وإنما ف ا جديدة دعاوى إقامة
عن فضلا ونظاما شرعا إصداره حق له ممن فيها النظر إعادة
يوجب ما صدور أو نقضه عد إلا قضاي أمام القضاء لم انة
وإضعاف، لاستقرار ا وزعزعة القضائية ح ام ية إدار من
ذلك لما، لتماس تقديم أسباب توفرت م ح ام تلك النظر
إعادة بالتماس العادي لسابقة الدعوى قبول عدم ا كم إ ت
ت الدائرة فإن أعلاه المذورا كم الدعوى موضوع صدر
وقد الشأن ذا ال - يح المسلك سلك لم المدعية وكيل ان
ولما، ال افة ٦٢ رقم القضية وست ناف دائرة من المصدق -
- ١٤٤٢ لعام ٥٤٨ رقم القضية الثانية التجارة الدائرة من
الصادر ا كم) النفاذ. واجب ا ي ا كم صدر إذ، ف ا الفصل عن
الطرف غضت الدائرة أن إلاباة قضائية أح ام بموجب ف ا

الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم اكم الدائرة ع يتع ن ان
فإنه القضاي المبدأ ذا ضوء و - (١٤٤٣ لعام (29/1) المادة
انت لما - 1 ضده المستأنف مواجة البيع عقدية الدائرة
باغفال للنظام اكم مخالفة: سادسا وإلغاؤه. نقضه معه يتع ن
مما معيبا اكم معه يصبح مما، ذلك إليهم سوب و ما صراحة
ينكر لم ما؛ عليها وة وقعها ممن صادرا العادي المحرر عد) أنها
ع ونصت ضده قدم من مواجة يتها العادي للمحرر جعلت قد
ثبات نظام من من:) أنها ع المادة ذات من (2) الفقرة
ونصت (، اق عنها تلقى لمن البصمة أو اتم أو مضاء أو ا ط
بأن علمه ينفي أو خلفه ذلك ينكر أو، بصمة أو ختم أو إمضاء
أو خط من مواجة اية يك سب العادي المحرر أن النظامية
المواد تلك مفاد ان ولما - 2 (. - ته ذلك عد ينكر أن منه
يقبل فلا- المحكمة أمام موضوعه وناقش عادي بمحرر
عليها احتج من مواجة اية و صل يبقى ثم ومن الموضوع ا
وض حال ان ار هذا اق سقط أنها ع البصمة أو اتم أو مضاء
أو ا ط إن ار حال باست ناء ضده المقدم شركة حصصه من
90 % شراء تم بموجبه والذي المد مورث و ن ب نه البيع عقد
بصورة تقدم المستأنف أن اكم من الثابت فإن السات وقاع ع
المواد تلك و إنزال، ضده قدم - ضده المستأنف حق سقط
نحوع الموضوع وخاض شأنه المتداع ن ب ن قائمة دعاوى
ووجود تقديمه عدم العقد ع ضده المستأنف وكيل عقب
وقد، التجارة ز أحمد ٢٤١٦٢٢٠٢٤٣٠٤٥٣ رقم صك بجدة التجارة
التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٢: ٢- الصفحة
رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ، ضده المستأنف مواجة
وسر انه العادي المحررية بقاء ثم ومن البصمة أو اتم أو
مضاء أو ا ط إن ار من للعقد الشلية ا وانب الطعن - العقد
مواجة ته المقدم انائية للأدلة إحال اس يل وسلكت، ف لا ا
ق سقوط رغم بال و ر للدفع واستجابات ع لا بجان لا ونأت
وأعرضت القاطعة اية تلك أغفلت الدائرة أن إلا- تقدم مما
الرغم وع اتخاذ عدم للنظام اكم مخالفة - البيع عقد ع بال و ر

الدفع ا ق سقوط التمسك مع: سا عا و لغاء. بالنقض حرا و جعله النظام بمخالفة ا كم عيب مما ي ا رغم المستأنف أن ا كم من الثابت أن حيث فمن - 1 العليا.. المحكمة من الصادرة القضائية المبادئ ومخالفة الدعوى جور ا منتجا ونه البيع عقدة لتحقيق النظامية جراءات و العقد أصل إحضار عليها المد من الدائرة طلبت - أ: حيث ا نائية للأدلة العقد إحالة إجراءات الدائرة سلكت وقد بال و ر ومور ما المستأنف ب ن الم م البيع عقد طعن ضده و، المركزي للبنك بالكتابة الدائرة قامت - 02/04/1444 ب جلسة - ب ا نائية. للأدلة العقد لإحالة تم يدا البنكية الرسمية التعاملات واقع من المتداع ن مورث تواقع من متعددة للدائرة ورد - 10/11/1444 و جلسة - ج المركزي. البنك من الواردة المسندات رفقة للشرطة وراق بإحالة الدائرة وقامت المركزي البنك من المسندات إرسال تم - 01/08/1444 جلسة - 1 مستقل. ظرف بداخل وتحرز ا وعزل ا الطعن محل الورقة أصل عث بضرورة - 22/10/1444 وتاريخ (1/4403035471) رقم جدة محافظة شرطة ا نائية دلة مدير إفادة خرا صم وظل، به علمه نفى أو نائيه أو خلفه ذلك أنكر أو، بصمته أو ختمه أو إمضاءه أو خطه العادي بالمحرر عليها احتج من أنكر إذا:) ثبات نظام من (40) المادة نصت وحيث بالتحقيق المحكمة فتأمر؛ البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط ب - ة المحكمة إقناع ومسندا ا الدعوى وقاع تكف ولم، ال اع منتجا المحرر و ان، بالمحرر متمسدا أو ا تم أو مضاء أو الكتابة حصول بإثبات يتعلق فيما إلا- الشادة سمع ولا، النظام ذا عل ا المنصوص و جراءات للقواعد وفقا، ب ل ما أو الش ود سماع أو، بالمضادة تفصل أن عل ا وع ن المحكمة ع الطعن طرح شواذه وأعلن ال و ر مواطن وحدد بال و ر الطعن إجراءات ا صم اتخذ إذا أنه المادة تلك مفاد أن وحيث - 2 (. المحرر ع البصمة - ة إثبات و جوز بال و ر دعاء تحقيق تتو وحي ئذ تزوره أو المحرر ب - ة للقضاء يكفي ما تتضمن

ولم ومسندنا الدعوى وقاع لانت إذا إلا بتحقيقه ملزمة غ
وفي تقدير ذلك عاب ولا ذلك ل لا سيغ اعتبارات وجود
حال عدمه من العقد - ة إثبات للمحكمة يجوز حيث
القضائية القرائن وم لا القانونية الطرق ب افة تزور لا أو
الورقة انائية دلة إدارة خطاب باستقبال اكتفت الدائرة أن
إلا الدعوى للمحرر ا وري التأث من الرغم وع - 3 الدعوى.
منتجة لن يجة الوصول غية للأدلة الموضوع محكمة سماع
أو بالمضادة التحقيق حق من الشأن ذا النظام ل لا أجازره بما
تقم ولم الدعوى المنتج المحرر ذا للبت والكفيلة اللازمة
النظامية جراءات تجر ولم ص العقد بطلب مورث توقيع
توثيق - أ: وم لا الدعوى ظروف واقع من عدمه من الورقة
- ة استخلاص لدا وان العقد ل - ة المثة القرائن من
العديد لدا متوافرة لانت فالدائرة الشدود إ حصة 450
وعدد ا بالشركة حصصها امل عن بالبيع تنازل ز عباس أحمد
(السيد) أن وصرحوا - ا إقرارا تضمن والذي -
20/09/1431 المؤرخ الشراء قرار ع المتداع ن و ائية تامة
مخالصة بمثابة م مال توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك
المشي الطرف من حقها المتنازل الطرف واستو، التنازل ذا
قبل الذي ز عباس أحمد أسامة السيد - 16/10/1431 وتاريخ
(ر/ع/ 8) مجلد (172) يفة (275) برقم جدة بمحافظة
الصناعية التجارة الغرفة لدى العدل اتب طرق عن التوقيعات
توثيق تم وقد (،) المشي... لزمة وإبراء ة يث ت ما أن كما - ب
عل ا. المتنازل ا صص قيمة ل امل المد مورث استلام وإثبات
البيع - ة لإثبات يكفي و والقرنة من وأقوى الدامغة دلة تحت
يندرج رسد محرر و و فإن كذلك - ت للمبلغ. مورثها استلام
من تضمنها وما البيع وعقد الشراء قرار - ة تثبت أ لا
حيث ضده المستأنف أقام لا ال الرانة الدعوى و - تزوره
المزعموم - البيع عقد مبدأ العليا المحكمة قضاء المقرر من
ان ولما المضادة. ل لا و سل ل لا يج نحو ع المتداع ن
مورث توقيعات تتضمن المركزي البنك من المرسله البنكية

التعاملات مسدندات بقصور معياري ون فإنها ذلك ا كم
أغفل وم، الدعوى ا كم وجه به لتغ - لو والذي، الدعوى
جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل:) أن
قضائيا ذا عن الطرف غضت قد الدائرة إن وحيث -،
1/12/1442: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة ا
امسة الدائرة قرار (.) القرار مصدرة للمحكمة وإعادته
نقضه وتع من ال سبب ب قد ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية
اللائحة من (41) المادة أن وما، العليا المحكمة عن
الصادرة القضائية المبادئ خالفت قد ت ون مما؛ الدعوى
و ا وري المنتج جراء المحكمة من صادر قضاي لمبدأ ا كم
مخالفة ع اض محل ان إذا) أنه ع ونصت النظام مخالفة تحت
يندرج العليا المحكمة عن الصادرة القضائية المبادئ أحد
مخالفة اعت ت ا كم: ثامنا إلغاؤه. وتع ن بالنقض حرا و
جعله النظام بمخالفة ا كم عيب مما (، النظام لمخالفة اع
اضا دُع، سابقة قضايا العليا المحكمة دوائر إحدى به أخذت
أو، العليا لعام ١٣٩٨٨٩١٣٩٤٧٠٩ رقم بالقضية عشرة الثامنة
الدائرة من الصادر ا كم () المد من المقدمة ا تامية
بالطلبات العة) ان قضاء المقرر من ان لما - 1: ا صوم
يطلبه مما بأك ٢٥٩٣٤٧٠٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -،
١٤٤٤ لعام ٦٥٢٩٧٥٠٦٤٧٠ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤
لعام ٢٠٩٦٣٥٢٠٩٠٦٤٧٠ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤ المد
بالزام ا كم طلب إ المد انت:) نصا الدائرة دوتها بما (3
الصفحة) ا تامية طلباتها حصر قد المد أن - ع اض محل - ا
كم من الب ن ان ولما - 2 - (.) ١٤٤٤ لعام لورثة يدفع بان
المستأنف بالزام وقضت ا صوم يطلبه مما بأك قضت الدائرة أن
إلا (، ر ال 27.932.012) مبلغ ا رازي ولعاققه (، ر ال
97.762.042) وقدره مبلغ لعدنان يدفع بأن عليها: تاسعا
بالإلغاء. حرا و جعله بالقصور ا كم عيب مما، ضده المستأنف
من المقدمة ا تامية الطلبات عن يز د مبلغ و و (ر ال مليون
331.882.138) وقدره مبلغا ز عباس أحمد بداية ومنذ أنها ا

وابية المستأنف ومذكرات اكم من الثابت إن حيث - 1: و يته المدع ن مورث لتنازل والمث ت النظامية لأر انه المكتمل الشراء قرار الرسد للمحرر الدائرة إغفال حصصه امل عن بالبيع تنازل ز عباس أحمد السيد:) نصا تضمن والذي - العقلية قواه ب امل - المتداع ن ومورث المستأنف من الموقع الشراء بقرار المستأنف وتمسك الدعوى توقيع و عت الشركة اديد الشرك المشي الطرف من حقه المتنازل الطرف استو وحيث، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة السيد إ حصه 450 وعدد ا بالشركة التجارة الغرفة لدى العدل كتابة أمام والمث ت التجارة وزارة قبل من والمدقق (رقم... مسد ند - الشراء قرار مرفق () المشي... لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال و الرسد المحرر:) أنه الرسد المحرر عرفت قد ثبات نظام من (25) المادة إن حيث ـ، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) - يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية يكسبه الذي مر؛ واختصاصه سلطته حدود و، النظامية للأوضاع طبقا، الشأن ذوي من تلقاه ما أو يديه ع تم ما، عامة بخدمة م لف - ص أو عام موظف فيها يث ت الذي الشأن ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال افة ع الرسد المحرر:) أن ع النظام ذات من (26) المادة نصت كما - 2 الرسد. المحرر صفة ع ع يض فإنها ثم ومن (، ذلك غ يث ت لم ما؛ عليها الرسد المحرر الشأن ذوي من أي ذكره ما مضمون و ون، نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره مسد ند و المسد ند ذا إن وحيث:) مبدأ أر - الذي ست ناف قضاء عليها استقر ما خالفت قد بذلك الدائرة وت ون الدائرة سلكتها الذي النحوع وإغفاله تجا له يجوز ولا ال افة، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال افة ع الرسد المحرر: " ونص ا ثبات نظام من والعشرون السادسة المادة من و الفقرة ع بناء، ة و و رسد أول محكمة حكم تأييد من مناصا الدائرة معها تجد لا- الذي مر،

تزوره عليها المد يدع لم وحيث "، نظاما المقررة بالطرق
تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من حدثت أو 3-
-). (١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية الثانية ست ناف
دائرة من المصدق - - ١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية
عشرة ا ادية الدائرة من الصادر ا كم () درجة أن:) المملكة
قضاء عليها استقر ما و والعقد أطراف من (والقبول يجاب)
من أر انه توافر و - ته الشراء ب ن ل صص البيع لتمام ش ط
أنه قضاء المقرر من فإن تقدم لما إضافة عقد من (ثامنا)
المادة نصت وحيث، عليها التوقيع عل م المد وإن ار، التوقيع
لتطابق واحد - ص عليها الموقع أن تب ن، م ٣/٣/٢٠١٦ والمؤرخ
المد وكيل عليها اسد ند الذي العقد يتحقق لم ما و والعقد
أطراف من والقبول يجاب تحقق عد إلا - ينفذ لا - ذلك أن
شرعا المقرر من ولكن، لورث م وكذلك الشراء ب ن
لانتقال قابلة ا صص:) أن ع التأسس الدائرة من المصدق -،
١٤٤٠ لعام ٥٠٦٩ رقم بالقضية الثانية التجارة الدائرة من الصادر
ا كم () الدعوى رفض إ الدائرة معها ت مما، ذلك عل م المد
إن ار عد، الدعوى ماثل المد يبدى لم وحيث، شأنه والقبول
يجاب وتوافر البيع ع وارتضيا وافقا قد البيع طر أن الدعوى
وقاع من الثابت ان ولما -، (، ١٤٤١ لعام ٧٦٩ رقم بالقضية و
التجارة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٣: ة - الصفح رقم
١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار الم تبة النظامية آثاره وسر ان البيع
ة معها يث ت الذي مر ا صص تلك قيمة استلام عدم شأن
والمستأنف المتداع ن مورث ب ن نزاع أي يثار لم وكذلك البيع
ع اع اض أي عليها تصفية الدائرة إغفال: عاشر ا .) بالباطل ب
نكم أموالكم تأ لوا ولا:) عا لقوله بالمخالفة بالباطل الناس
أموال أ ل قبيل من عد دفعه إعادة ل ون المبلغ بذات المطالبة
جواز وعدم عليها ال - ل شطب وتم النظام حسب تصفي ا تم
قد التجارة ز أحمد شركة أن، درجة أول محكمة حكم تجا
ل: ا المتعلقة با صص المطالبة جواز وعدم التجارة ز أحمد

شركة الله رحمه ز أحمد الشيخ من ل تخارج عد أنه حيث،
النظام حسب ل ا ولاوجود م ية شركة ع الدعوى إقامة قبول
وعدم الدعوى رد عل ا يجب و ان -، 1437 منذ ل ا التجاري
الشراء قام فقد (الدعوى محل الشركة) التجارة ز أحمد
شركة، الشركة نفس من - 1434 العام ضده المستأنف
تخارج وكذا، ضده والمستأنف المستأنف مورث -، 1431
لعام للدفع الدائرة تجال: عشر ا ادي (8 ورقم 7 رقم
مرفق)و- 11/4/1437 بتاريخ التجاري ال - ل شطب وكذا،
التجارة ز أحمد شركة بتصفية التجارة ز أحمد شركة ا ادد
سي تب ل ونه للشركة ا كم ومخالفة الدعوى الرأي وجه ا
وري تأث ه رغم ذلك لإثبات الكفيلة إجراءات اتخاذ وعدم ا
صص مبلغ بدفع المستأنف من المبدئ ا وري الدائرة اس
يضاح ع أجاب أصالة عليها المد أن (3 الصفحة بداية) ع اض
محل ا كم من الثابت أن حيث فمن، بالباطل الناس أموال أ ل
قبل من عد مما مرت ن المبلغ دفع عليها فأجاب ذلك من أ ك
المد لدعوى وفقاً قيم ا أن ح ن، فقط (ر ال 450.000) بمبلغ
التجارة ز أحمد شركة لنفسه والده حصة شراء قيامه واقعة
عن - 09/11/1443 بجلسة مئة (ر ال 120.000.000) مبلغ
مقابل وذلك، المملكة ف ا حصص لوالده ان ال الشرات
جميع حصصه جميع منه شي أن ع حياته حال والده مع
اتفق أنها:) عليها المد بمجرد حقوق ا البنوك استوفت وقد
الديون تلك من دين ب ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ إيداع
خلال من للبنوك والده ديون سداد خلال من سداد ا تم ر ال
مليون وعشرون تلك ومنتج جور ا دفعا أنها الدفع ذا من
البن إن وحيث، الزايدي القا - قبل من شأنه الصادر
العامة المحكمة قضية سنوات قبل للمحكمة وقدمت،
المبالغ تلك إيداع: ا صر لا المثال س يل وع عدمه من الدفع
ذا إثبات شأ ا من ال إجراءات اتخاذ بالدائرة و و ان أغفلته
الدائرة أن إلا الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من حيث الدعوى
قوق ا الديون اس يفاء ومدى الديون تلك من دين ب ل ا اصة

البنكية حساباتها المبالغ وإيداع المبلغ سداد المستأنف قام إذا
عما للاستعلام السعودي النقد مؤسسة مخاطبة - 1 المحاس
ية المسدندات لطلب - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)
رقم الدعوى ناظرة الدائرة جدة بمحافظة العامة المحكمة
مخاطبة - 2 عدمه. من والده عن المدفوعة المستأنف من
مرة المبالغ تلك بدفع المستأنف بإلزام - عاض محل - ا
كم صدور غفال ذلك ع وترتب إجراءات تلك أغفلت الدائرة
ان إلا الدائرة. حوزة ل و لا الدعوى تلك المقدمة تقديمه
سبق ولما له لذلك: الطلبات بالإلغاء. حرا و جعله سلامة
الشرعة ومخالفة بالقصور ا كم عيب مما بالباطل الناس
أموال أ ل قبيل من عدا كم هذا ان ولما، أخرى ورد ما ع عليه
المد وكيل وأكد (. المد دعوى برد مجددا وا كم الصادر ا كم
نقض الموضوع و شكلا ست ناف قبول فضيلتكم من نطلب
أسباب من الموقرة الدائرة تراه ولما المنطوق تفصل لم
فالدائرة ا كم منطوق صيغة ع فقط منصب اع اضنا أن
نؤكد:) وحاصل ا المد وكيل من المقدمة عاض لائحة ع
الدائرة اطلعت كما، عاض بلائحة، رالا وثلاثون وثمانية ومئة
ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليون وثلاثون وواحد ثلاثمئة (ر
ال 331,882,138) مبلغ سداد عليه المد بإلزام حكمت
الدائرة إن حيث ال - يح النحوع يتوجب حام أن فضيلتكم
علم شرف ع يخفى ولا. جما المبلغ بذكر اكتفت وإنما عدد
م رغم التحديد وجه ع للمدع ن المستحقة المبالغ ا كم
مصدرة الدائرة تو - ولم عليه المد أن كما (الصك صورة
مرفق () 229014721194320022) قضي حكم بموجب
ثابتة وصية ناك بأن الدائرة إفادة تم أنها علما تنفيذ ا يمكن ح
مفصلة ت ون أن نظاما عدنان - 1: - ي ما اعتبار ع ن الوصية
أخذ و عد الشرعية أنصب م حسب المستحق ن بيان فإن عليه
و -، 12/05/1438 تاريخ و (38391575) رقم الورثة حصر
بموجب الورثة أحد و محمد عاتقة - 2 رالا. وسبعون مئتان و
ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليون و سبعون ستة (رال

(96.779.270) وقدره مبلغ ستحق و و (1017092733) رقم وة، ز عباس أحمد -3 ر الا. عشر سعة و ومئتان ألفا وخمسون وواحد وستمئة مليوناً وعشرون سبعة (ر ال 27.651.219) وقدره مبلغ ستحق و (1007056847) رقم وة، ا رازي ع محمد يح الفضيلة أ اب ر الا. وسبعون و سعة وثلاثمئة ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون وعشرة مئة (ر ال 110.672.379) وقدره مبلغ والمستحقة المتداين مورث ا أو - وال الوصية شكلا ست ناف قبول: أولا- الموقرة. الدائرة مقام من اطلب فإن المدع ن مستحقات تفصيل وعدم وجو ل ال - يح النحوع ا كم تفصيل عدم الموقرة الدائرة لمقام تب ن وحيث و سبعون ستة (ر ال 96.779.270) قدره إجماع مبلغ (1017092733) رقم وة، ز عباس أحمد عدنان للمد يدفع أن عليها المد بالزام ا كم: ثانيا النظامية. المدة لتقديمه (ر ال 27.651.219) قدره مبلغ (1007056847) رقم وة، ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة للمدعية يدفع وأن، ر الا- سبعون و مئتان و ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليوناً وعشرة مئة (ر ال 110.672.379) وقدره مبلغ الوصية لمستحقي يدفع أن عليها المد بالزام وا كم، ر الا عشر سعة و ومئتان ألفا وخمسون وواحد وستمئة مليوناً وعشرون سبعة -02-11 بتاريخ النظام المودعة المذكرة ع الدائرة اطلعت كما ع اض. بلائحة ورد ما ع المد وكيل وأكد (ر الا- سبعون و و سعة وثلاثمئة ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون أن تر لا عليها المد آثار ا ال الطعون جميع أن الفضيلة لأ - اب أب ن أن أود، ز أسامة عليها المد من المقدم ست ناف ع جوابا:) ونصا، المد وكيل من المقدمة -، 1445 عليها المد دفع أن: أولا: أقول يوضح زادة باب ومن عل ل للإجابة يكفي ما عليها المعض ا كم اسباب و حينه عل ل جابة تمت أن وسبق، عليها المعض ا كم ن يجة غ لموك المملوكة اصة ع وقع إنما المذور والص، ز أحمد موك مورث ملك الدعوى محل اصة لأن وذلك، له محل ولا ي

- لا - ف - الفصل لسبق النظر جواز عدم تتغ أن دون ا صوم
 ب ن قام نزاع إلا اية ح - ام لتلك ت ون ولا:) نصت وال،
 ثبات نظام من ٨٦ المادة إ واسد نادا، الدعوى تلك طرفا
 المورث يكن ولم، آنذاك الشركة ان والذي - الدعوى ذه محل -
 ز أحمد المورث حصص ع ول س للمول المملوكة اصة ع وقع
 الص - أن يت المادة ذه و النظر (، وسد با محلا ذاتها با ق و علق
 صفام البيع أن ع يدل مما إن: ثانيا لها. وجه لا النظر جواز عدم
 عليها المد دفع فإن و التا، تمثيلها أو عنها الصا ق للمول ول
 س، الدعوى يُختصم ولم، يرزق حيا الوقت ذلك ١٢٠ و الثمن
 بأن يزعم وتارة رال ألف ٤٥٠ و الثمن بأن يزعم فتارة
 الدعوى ذه محل ا صص قيمة عليها المد تناقض و ثمن
 بدون ان المد عليها سد ند الذي المزعم بإلزامها حكم ل -
 يحة ن يجة من لها خلصت وما س ي ل ا كم مصدرة الدائرة
 لها أشارت ما و هذا، اعتباره وعدم الزعم هذا اطراح يوجب
 الصارخ التناقض ف هذا، رال مليون وقدره بمبلغ قيم ل
 والذي لها المحكمة ت ليف عد غزالة أبو طلال المحاسب
 قبل من تقييم ل - تم ال اع محل الشركة حصص أن و ما
 الفضيلة أ - اب العادلة. ا صص بقيمة أنها يزعم عليها المد أن
 و ما لذلك عليها التخارج وتم الشراء واعتمده، رال -
 وثلاثون وثمانية ومئة ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليون
 وثلاثون وواحد ثلاثمئة (رال 331,882,138) الدعوى يؤكد
 تناقضا والقيمة الثمن تناقض بل، تم البيع أن ع - يح دليل أو
 ب نة يقدم ولم، الدعوى محل وأولاده ز أحمد شركة لها
 المملوكة اصة المورث من اشد ي فالقول ب نة بي ما ول
 س البيعان اختلف إذا: وسلم عليها الله ص الله رسول عن
 مسعود ابن روى لما، الباع قول فالقول والقيمة الثمن
 ختلاف عند أنها صل أن و ما. و وُد ا ع اض رفض: أولا:
 الموقرة دائرتكم من أطلب فاي لذلك، القيمة يضمن فإنها اعتبار
 ة صف ا وأل مال ا رأس و - ب اختيار ا الشركة بتصفية قام
 عليها المد أن و ما، الباع قول وكيل فعقب (. ست ناف - يفة

مودة ما وفق المبالغ وتفصيل ارازي وعاتقة ز احمد
عدنان من المقدم عاض قبول: ثانيا موضوعا. ز احمد
أسامة من المقدم ونطلب عليها المد عن وكلاء منا
المقدمة عاض لائحة ع المد وكيل جواب ع أيضا يطلع ولم
المد وكيل من المقدمة عاضية اللائحة ع يطلع لم بأنها عل
المد جلسة ولك وي. الدائرة بر د فع عذر فإن، القاضي
ال نامج يقدمانها ما وإدراج أيام 5 مدة خلال المذكرات ب
بادل الطرف ن الدائرة فأف مت جابة. وتقديم لذلك م ل
الرد:) من لأجلها استم ل ما عل ا المد وكيل تقديم ل ا ي ب
ن فلم القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيا أطراف ا ا
والمبلغ عد عن المري تصل ع المنعقدة -، 20-02-1445
بأنها أفاد إنها ثم، مقبول غ السلوك ذا بأن وأف متها (، عل ل
المد من المقدمة عاض لائحة ع المد وكيل جواب ع والرد
المد وكيل من المقدمة عاضية اللائحة ع يتع ن ادعاءات ع
انطوت وحيث، عليها المد من المقدمة عاضية اللائحة ع عقبا
المد من المقدمة المذكرة إ بالإشارة:) ونصها، الدائرة إيميل
ع ليلا. بالأمس بجوابها تقدم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٤: ع-
الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار - عليها المد ان ا كم
مدونات من والب ن الثابت أن حيث فمن: للبنوك المد
مورث ع المستحقة للديون ا صص بيع مبلغ سداد الدفع ع
التأكيد: أولا: ي بما عل ل الرد خلال من المبلغ لذلك بدفعه
ودفع (ر ل 120.000.000) والبالغة ل صص الفعلية
القيمة به مدون المد مورث مع حصص بيع عقد إبرام مفاده
جور ل دفعا أثار قد - المستأنف رقم بن ي شيك: ا صر لا
المثال س يل ع نورد ا، للبنوك للمبلغ عليها المد سداد تث ت
دامغة لمس ندات توصل عليها المد إن وحيث، للبنوك - المد
مورث - والده ديون سداد بمبلغ الوط العري للبنك ز عباس
أحمد من المسددة القيمة ب ونه مس با الوط العري البنك
لصا - الفر - السعودي البنك ع م - وب - 26/11/1431 وتاريخ

(599140/1) البنك لصا الفر السعودي البنك ع م - وب -
26/11/1431 وتاريخ (599139/1) رقم آخر بن ي شيك (. ز
أحمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (رال 3.000.000)
وقدره ذين إن وحيث (. ز احمد أسامة) عليها المد بتوقيع
ومذيل (رال 3.000.000) وقدره بمبلغ الوط العربي للبنك
ز عباس أحمد من المسددة القيمة ب -ونها مسد با الوط العر
ي وحيث، للبنوك - ا ص ص با ع - المد مورث ع المستحقة
الديون دفع طرق عن ل ص ص الفعلية القيمة سداد عليها المد
دفع ع تث ت ودامغة قوة قرنة عدان المس ندين عليها المد
من المقدمة الطعون أوجه ب افة والتمسك التأكيد: ثانيا
الدعوى. رد معها يتعن مما، الدعوى الرأي وجه التأث شأ ل
من جورة مسندات عد المسندات تلك إن حائزة بابة
قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع وكذلك، الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص
عدم الدفع) سيما ولا الطعن محل ا كم ع القصور الدعوى
بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم - ست ناف مدار - ا كم
ع الطعن وجه إ نضيف: ثالثا خرى. الطعون ببا التمسك مع
(به المق - ال - اية وفق الدعوى تلك ع التجارة المحكمة
اختصاص ين سط) ع بناء نصا اختصاصا سبب ت الدائرة أن
ا كم مدونات من فالب ن، الدعوى بنظر باختصاصا سبب ته
فيما ال سبب ب التجارة المحاكم بنظر) تتعلق فإ ا عل ا الم
ساند للمادة بالرجوع أنها: أن ذلك ومعيب قاصر سبب ب
الدائرة سبب ته ما إن وحيث (، التجارة المحاكم نظام من)
16) المادة من (4) الفقرة ع و شتمل مادة 250 عن يز د
ما إ تصل ال النظامية النصوص من العديد ع يحتوي الشرات
نظام إن وحيث (، الشرات نظام أح ل ام تطبيق عن الناشئة
والمخالفات للدعوى تاما خروجا تخرج الدعوى ذه طبيعة أن
كما - . العدم ساوي والفرض - ا فرض ع - بي ما العلاقة شابت
ال المخالفة وجه تحدد لم الدائرة أن وحيث مرة القواعد من
العديد تلك بنظر باختصاصا حكم ل تأس س للدائرة سيغ

الدعوى تلك طبيعة مخالفة أي توجد لا- إذا الشرات نظام
أح-ام تطبيق عن الناشئة بالمخالفات ااصة الفقرة تلك
عن الدفع: را عا الدعوى. بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم
ا كم من مناص لا- و ضد، بالإلغاء حر-ا و جعله بالقصور ا كم
عيب مما، البيان نفة المادة هذه بناء الدعوى خاص نص
فيه يرد لم فيما) أنه ع نصت التجارة المحاكم نظام من
(93) المادة أنت لما: بالتج يل عي-ا تناقضات ع تنطوي ل
و-ا تحرر-ا لعدم الدعوى عن النظر بصرف قد الشرعية
المرافعات نظام من (66) المادة إن وحيث (، التجارة الدعوى
طبيعة يخالف لا بما المحكمة بنظر تختص ال الدعوى ع
الشرعية المرافعات نظام أح-ام تطبق، النظام: " المغ - عا الله
رحمه - الموفق قال، به المد معلومة، معلومة أي محررة
الدعوى ت ون أن الدعوى شروط من أن من - الله رحم م -
الفق اء قرره ولما، الدعوى تحرر استلزمت تحررا محررة إلا-
الدعوى ت - ولا: " ال و ي الشيخ قال تحرر-ا قبل ف-ا
السي - لا- الدعوى أن ونظاما فق-ا المقرر من ان ولما (،
8/ 510 ") محررة إلا- الدعوى ا كم سمع ولا- نجد الدعوى
لائحة بتمحيص إنه وحيث (. 435-436 - 6 -) (القناع كشاف ")
مج ولا يلزمه أن يمكنه ولا ألزمه به اع ف فإن المد ادعاه عما
عليه المد سأل ا كم لأن المد علمه بناء البيع بطلان ع ف ا و
ساند دعواه ضمن قد المد أن ذلك و ام والغموض بالتج يل
الدعوى عيب تناقضات ع انطوت حيث نظاما اللازم الوا - التحرر
ر من خلت قد أ ا - دعواه ومضمون فحوى يناقض بما
دعواه ختم أنه إلا- (، البيع فة أثناء للآلية المورث فقدان
ع بناء باطله و الات البيع عملية-ا أجرت ال الوالات أن:)
نصا أورده ما ع الدعوى يجعل مما أخرى مرة البيع عقد ب -
ة وأقر عاد ثم اصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام وطالب -
الوالات بطلان ن يجة البيع عقد بطلان ف-ا يطالب ان
ال السابق عاتقة) عل-ا المد استجواب بطلب الدفع: خامسا
الدعوى. تلك عن النظر صرف معه يتع ن مما والغموض و

ام بالتج يل الدعوى عيب الذي ا سيم التناقض ع منظوة
 (، مباشرة خصمها استجواب ا صوم من لأي - 2:) أنه ع تنص
 ال ثبات نظام من (20/2) المادة نص ع بناء: الدعوى الرأي
 وجهه التأث شأنه من استجواب ال ون (ا رازي يحضر أن
 استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابها ا صم بحضور تأمر أن - ا
 صوم أحد طلب ع بناء أو نفس ا تلقاء من - للمحكمة:) أنه ع
 النظام ذات من (21/1) المادة وتنص دون ذلك ضرورة عدم
 بزعم رفض المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة) عل ا المد
 استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليها المد
 ان ولما (، لذلك المحددة ا لسة ثم (عليها المد - اب ا) ا
 تطالب دعوى عل ا المد تقيم أن س ساغ لا إذ منطقي وغ مف
 وم وغ م م رد " ا ياد ع " عل ا المد بأن بالقول واكتفى سا غ
 س ب أو و ا م ر ا كم. عيب نحو ع سا غ س ب عليها الرد أو
 وإجابتها تمحيصها يتع ن جور ا دفعا ونه من الرغم ع وا - م ر أو
 س ب دون رفضه وراء الدائرة ا ساقت وقد، ا ياد ع ت ون
 مور ا اس يفاء لثبوت الدعوى تلك رفع رغب ا عدم سي
 بت حيث الدعوى تلك مؤثرة ست ون أقوال ل ل ون
 للاستجواب وإحضار ل عل ل المد استجواب بطلب تتمسك
 وحيث مكتب من الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
 بالدفع والتمسك التأكيد: سادسا الدعوى. الرأي وجهه التأث
 شأ ل من فإن ثم ومن ا صص لقيمة المد ومورث المنظورة
 التخارج دعوى الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
 مؤداه جور ل دفعا الدعوى تلك فجر منذ أثار عليها فالمد: ا
 صص لتقييم كأساس غزاله أبو طلال تقدير يتضمن والذي ب
 - ته المد أقر وقد المد ومورث عليها المد ب ن ر ان
 ومكتمل - يح عقد تقدير ا تم قد المباعه ا صص تلك أن -
 1: أن ذلك دارعة المحكمة لدى ب امل و ما القيمة تلك
 والمش ي الباع ارت - وقد الرضائية العقود من البيع عقد أن
 و ما، ر ل مليون وعشرون مئة (ر ل 120.000.000)
 وقدره بمبلغ المد مورث حصص قيمة استمر (والده حصة

(90 %) ب سبة التجارة ز احمد شركة ك اصة وتملكها المد مورث حصص شرائه عد عليها المد فإن ذلك إضافة ونظاما. شرعا المعتة الي ما والتوقيع عليها للمد حصصه ويع الشركة من بالتخارج قام ثم والده صص عليها المد ملكية شأن اء اض أي يد ولم س د ت ن لمدة عليها المد مع الشركة شراكتها المد تامة مخالصة عد القرار ع التوقيع أن ع تفاق تم بموجبيه والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م - الدعوى محل - التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434 لعام 9/ع/2 مجلد - 7 عدد - 130) برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل ذلك تأكيد تم وقد - المشي - عليها المد لزمة وإبراء و ائمة تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد مواج ة ية يك سب المحرر ذا إن وحيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34) رقم بجدة الصناعية التجارة بالغرفة العدل اتب وحيث (، نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال افة عة الرسد المحرر:) أنه ع قضاء المقرر ومن الشركة بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ب اءة وإقرارا صص تلك شأن التعاقد ب - ة منها وصرح ا وا - ا إقرارا عد القرار ذا ع المد توقيع إن سقط مما ونحوه براء) أن قضاء المقرر من انه وحيث (، مردود فسعيه يديه ع تم ما لنقض سد من) انه المقرر من أنه وحيث (، ا لاص ا ق قرار الرجوع جواز عدم) - (١٤٤٤ لعام ٩٠٣٠٧٧٠٤٤٧ رقم القضية - ١١/١١/١٤٤٤: وتاريخ ١٥٠٩٤٤٣٠ رقم با كم الصادر التجارة بالمحكمة الثالثة التجارة الدائرة من الصادر ا كم () ا ق من الصادر القضا ي بالإقرار التمسك: سا عا الفع. بتقييم ا ومقر الطرف ن ب ن فعليا مقيمة ل و ا محاس تقييم بموجب ا صص تقييم إعادة يجوز لا- فإنها تقدم ما ع و ناء شركة مورثها حصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام ا كم غية دعواه أقام المد أن الدعوى من الثابت أن حيث فمن:

المد ومورث عليها المد ب ن التام البيع عقد ب - ة المد
 والبالغة ل صص الفعلية القيمة تضمن والذي المد ومورث
 عليها المد ب ن الم م ا صص بيع عقد بتقديم الدعوى فجر
 منذ دفع عليها المد أن وحيث، التجارة ز أحمد النظامية آثاره
 وسر ان ومضمونها العقد ب - ة أقر قدي ون المد فإن ثم
 ومن، بطلانها التمسك أو البيع - ة المد طعن عدم سي ا
 الدائرة أكدت وقد (، رال مليون 120) المد. دعوى برد
 القضاء معها يتع ن الذي مر ومضمونها بنوده إن ار ثم ب ته قرار
 يتم بحيث العقد بنود تجزئة جواز عدم قضاء المقرر من انه ذلك،
 حقها لية حائزا وأض ونظاما شرعا المعتة أليتها ب امل و
 و - المد مورث ب ن ا صص بيع عقد توقيع الثابت أن و ا
 صص لقيمة المد مورث واس يفاء الم م العقد ب - ة سبق
 ما عضد ومما ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
 المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٥: - الصفح رقم
 ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار بالغرفة العدل اتب أمام والمث ت
 التجارة وزارة من الصادر التصديق بموجب ا صص عن التنازل
 قرار ع بالتوقيع المد مورث وقام -، 16/10/1431 بتاريخ عليها
 والمد - للتعاقد التوقيع تاريخ من (املة سنوات 5) ع يز د ما
 عد أي - 1436 عام إلا- عنها وليا عي ن يتم ولم -،
 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) - يفة (257)
 الرقم تحت بجدة التجارة تلك بمقابل للمطالبة طرق أي - أ
 ليته توافر ظل - المد مورث سلوك عدم ان وحيث،
 والنظام الشرع ل - يح وموافقته العقد - ة يث ت الذي مرا
 صص بيع عقد ع التصرف أعمال من عد البيع بأن العامة
 القواعد تق - " أنه قضاء المقرر من ان ولما، الدعوى محل ا
 صص تلك لقيمة اس يفائ ع قاطعا دليلا عد باس داد ا ح أو ا
 صص وقت أي التصرف بوقت للتصرف لية بتوافر والعة
 عليها ر ولم الرشد سن بلغ من و و للتصرف أ ل و
 ممن ينعقد العقد فإن ثم ومن المشي أو للباع بال سبة
 سواء المد وادعاءات ردود فيتمحيص: ج وتدل س تناقضات ع

المد ادعاءات انطواء: ثامنا ". ذلك عدم ما أي آلية ع يطرأ
 قد لما ووجوده العقد - ة ع أثر ولا- العقد ا عقاد مالك ووالده
 عليها المد ب بن الم م العقد ب و ر طعن ا كم مصدره
 الدائرة لتضليل سعيه س يل - 1: ي فيما ذلك وتج ا
 والتناقض الوا - التدل س عل ل ران أ ل نجد عدة لدى
 الدعاوى عديد أقام أنها من الرغم ع عليها يطلع أو عنها سمع
 مرة أول أنها وزعم، ر ال مليون 120 بقيمة عل ا ال ا - تم وال
 الفعلية ا صص قيمة يث ت والذي ا صص دعوى ذكر عليها المد
 وكلاء أحد أنها نصا وذكر سمية بالقيمة ان العلاقة ذات ا ل ا ت
 لدى المثل ت العقد بأن دائما يذكر ان المد أنها كما - 2
 الموضوع. بذات قضائية ج ل ا سابقا عليها واطلاعها و - ته
 بقيمتها وعلمها يقينا علما بالعقد علمها يث ت و ذا، الدعاوى تلك
 جلسات إحدى ضبط ثابتة وأ ا ر ال مليون 120 ل صص الفعلية
 القيمة أن سابقة إقرارا عت المحكمة أمام سد وته أن ذلك ب و
 ره الطعن أو - ته إن ا ر أو إن ا ره حقه سقط مما ال و ر أو
 بالإن ا ر عليها يطعن ولم أخرى قضائية دعوى مواج ته تقديمه
 عند الصادر المحاس التقييم ع دعواه وكيلها اس- ناد الدائرة ع
 المد تضليل يث ت ما أن كما - 3 ". ا ل ا ص ا ق قرار الرجوع
 جواز عدم " قضاء المقرر ومن، و - ته بالعقد وتاريخ (185/17/2)
 عشر الساعة التجارة الدائرة من منظورة انت ال التخارج
 دعوى الصادر غزاله أبو طلال مكتب من أن:) نصا ف ا جاء
 ال ا واية مذكرته وكذلك ا كم الوارد النحوع - الدعوى بتلك و
 علق ا ارتباطا وعدم الدعوى بموضوع الدعوى تلك صلة ينفي
 أنها ح ن - 2/12/1432 الدائرة ع المد تضليل وؤكد يث ت مما
 (؛ له... محل ولاي لا دفع - 2/12/1432 وتاريخ (185/17/2))
 رقم با كم ف ا الفصل لسبق الدعوى النظر جواز عدم عليها
 المد دفع موظف و أسامة باسم ا صص نقل ز أحمد وكيل بأن
 ذكر أنها المد تضليل ومن - 4 يضره. ما و ك لمص ته و ظنها يراه
 ما الدعوى تلك من يأخذ بحيث الوقا ع يج يء فنجده العقد تبطل

ال العامة القواعد من ل ست لية نقص أيضا ست ن من أك
عد الشركة ذات من تخرجها عملية إتمام بتوكيلها عدنان المد
قام من نفسها و نجده أسامة عند عد بل الدعوى تلك حق لها
ان ان بحقه تمسك عدنان ان نرى ولم للإبطال قابل يصبح نا
فالعقد ا التمسك المصرة لصاحب تج ال رادة عيوب من عت
انما مطلقا بطلانا ة عدم المد من المبدى الدفع ع جوابا: المد
من المقدمة الموضوعية الدفع ع الرد: تاسعا الدعوى. ذه منه
تقبل فكيف نفسها المشي ع بها ا اصة ا صص باع سنة
فضيلتكم فنجيب، الشركة لموك المملوكة ا صة ع وقع الص وأن
ز أحمد مورثها ملك الدعوى محل ا صة أن ع تأس سا ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع والمقيدة جدة
بمحافظة العامة المحكمة من الصادر ن ا كم ن تمثلت به
المق - ال - اية حازت أخرى بآلة قضائية أح ام ع عليها المد
اسد ناد أغفل المد: - بالتا بن صا القا - ولدى المحكمة بذات -
8/6/1433 وتاريخ (33286392) رقم الدعوى وكذلك،
الدعي - مبارك بن محمد القا - لدى - 4/3/1432 وتاريخ (3218883)
برقم بالمحكمة إبطالها المراد - البيع عقد
المحكمة أثبت وقد المباعه ا صص لقيمة المد مورث استلام
تضمن والذي - ومور ما المستأنف ب ن تم الذي البيع إبطال
ف ما طلب وال الزايدي محمد وقد الدعوى برد ا كمان وق
المتعاقدين بحق القانونية آثاره وإنتاج العقد ل ة اللازمة ران افة
وتوافر الثمن باستلام بنوده وة بي ما الم م البيع - ة الدائرتان
وأثبت - القاضي ا كم ع سد ناد جواز عدم جوابها المد
ادعاه ما أن أخرى. مرة إثارتها إعادة يجوز فلا- ثم ومن به
المق - ال - اية وحازت البآلة الصفة ح ام تلك اك ست
اطلع بالاتفاقية المدون الصذا ع توقيعها قبل المد: 1/ب: أن
ذلك عليها مردود ف و - 02/12/1432 وتاريخ (185/17/2)
برقم الصادر عشر الساعة التجارة الدائرة من الصادر بيع ف
ا بما للشركة والالما - والما القانوني الوضع جوانب ب افة
تاما علما وعلم - الص المتضمن ا كم ذا صدور أثناء -

الدعوى محل للشركة والما القانوني الوضع ع النوع - ا
صص تلك ثمن اس يفاء عدم دفعا يبد ولم مر ذاع
معارضة ثمة يبد ولم الوضع ذاع ارت - وقد عليها للمد
بالشركة له مملوكة انت ال ل صص مورثها ز أحمد شركة)
الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده والمستأنف
المستأنف تصا أث ت الذي القضا ي با كم المدون الص ذاع
وقع ذلك ع و ناء - يدعيه الذي % (10 -) ال سبة من الشركة
بنص به يتعلق ما وكذلك، التنازل ذاع اع اضه وعدم ا كم قبل
عليه للمد عوض ع ا تنازل ال % (90 -) ال والده ب سبة
يتعلق ما سواء (التجارة يؤكد ومما: 2/ب الرأنة. المطالبة تلك
ف ا بما - مطالبة أي حقها إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة
بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ا كم ذا بموجب وأبرأ
بالشركة بيع ب - ة المد أقر بموجبها والذي - 21/11/1433
بتاريخ الم م التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل
الشراء قرار ع المد توقيع و ا كم ذاع س ناد جواز - ز
عباس أحمد بن أسامة شراكة وإقراره التجارة ز أحمد شركة
للشراء ا ديد القانوني بالوضع إقراره طرق عن عليها المد ا
التجارة ز أحمد شركة صصها مورثها برقم التجارة وزارة
لدى الشراء قرار ب - يل ذلك تأكيد تم وقد الشركة تلك
المد مورث حصص شراء ع بناء ف ا منفردا شرا أصبح وال
الشركة كشرك - عليها المد الشراء قرار أن حيث -
10/2/1434 وتاريخ (7050/34) رقم بجدة الصناعية التجار
ة بالغرفة العدل اتب بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434
لعام 9/ع/2 مجلد - 7 عدد - 130) لائحة من الثابت: أن ذلك
سديد غ الدفع ذاع بان عليها فنجيب، الباع قول القول ب ون
والدفع المد ادعاء ع جوابا البيان. نف التجاري ا كم ع مب يا
جاء عليها والتوقيع لها والمبدول البازل اختلف إذا) أنها التجار
ة المحاكم قضاء المقرر من أنها وحيث، المال خروج - ل صص
المشي - عليها والمد - ل صص الباع مورث - المد اختلاف
الدعوى كشاف، للسيوطي والنظائر شباه، للزرك - المنشور)

الفقلاء ان ولما، خروجها وصفة بطرقة أعلم و للمال مالك أنها ذلك يمينها مع البازل قول فالقول خروجها طريقة المال الباع فإن الباع قول القول بأن المد بها دفع ما - ة - عدم ساوي والفرض - فرض وع (. تمليكها بجة أدري و و المملك لأنها يمينها مع الدافع قول القول أن قرروا (للوي القناع المطالبة المد حق سقوط الدفع: عاشرا ورث. ونه تتعدى لا فصفتها بقولها ولايؤخذ والده محل المد يحل أن يجوز ولا، لها قول فلا ثم ومن الله توفاه قد - ز عباس أحمد - ل - يح وفقا - أنها وحيث، مورثها من عليها للمد المباعه اصص قيمة من بنص بها يطالب المد أن الدعوى من الب ن ان لما: التجار لة ز أحمد شركة المباعه اصص بقيمة 3/ 22 بتاريخ 6/م رقم ملي مرسوم الصادر الشرات نظام شأا سري ان - الدعوى محل - الواقعة - أ: لذلك و يانا الدعوى بتلك المطالبة حقها سقط المد فإن - النظام عقد لشروط وفق للغ أو الشراء لأحد حصتها عن ي نازل أن للشرك يجوز:) أنها ع النظام من (165) المادة نصت وقد ، 1385 / 3 / 17 بتاريخ 185 رقم الوزراء مجلس وقرار - 1385 يطلب أن شرك ل ل يجوز الة هذه و، التنازل شروط الشركة مدير طرق عن الشراء با يخطر أن وجب للغ عوض حصتها عن التنازل الشرك أراد إذا ذلك ومع، الشركة مراعاة مع ف لا التصرف اقاصة لصاحب ان سداد حقها الشراء أحد ستعمل أن دون خطار تاريخ من يوما ثلاثون انقضت فإذا، ا قيقى بثم لاصة اسداد م م ل حصة ب سبة سداد طالب ن اصص هذه قسمت حصص بجملة يتعلق التنازل وان شرك من أك سداد حق استعمل وإذا (، 157) المادة من الثانية الفقرة حكم أجازت أا المادة تلك مفاد ان ولما - ب (. 158) المادة من الثانية الفقرة حكم مراعاة مع سداد طلبوا الذين للشراء لاصة هذه أعطيت واحدة بحصة التنازل علق وإذا، المال رأس طلب - المد و إقرار - الثابت إن وحيث، عوض ا صص تلك ع اصول وطلب سداد حق جميع م أو عض م الشر

اء من لأي وأجازت الشراء لأحد حصته عن التنازل للشرك ع
اض ثمة بيد ولم اصص تلك شأن الشفعة حق أو سد داد
حق يطلب لم المد إن وحيث، المدع عن ومورث لمورثه
المملوكة اصص اسد داد (ز أسامة) عليها المد عليها المد
عل اساند ال الرسمية المحررات واصص تلك لقيمة عليها المد
مورث استلام وثت عضد ومما الدعوى. بتلك مطالبتها جواز
عدم ثم ومن، اصص لتلك البيع ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٦: ٤
الصفحة رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار عليها المد مورث
استلام تثت وال لية والمك سبة بالتوثيق المنوط (العدل
اتب) العام الموظف بتوقيع والمذيلة عليها المد من الموقعة
الشراء قرارات والمتمثلة است نافها ال افعة الرسد
المحرر:) أنه ع تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد
مواجهة يك سب المحرر ذا أن وحيث، اصص تلك بيع عن
حقوقه واس يفاء عقد ب شر قام عليها المد فإن ذلك إضافة
(. نظاما المقررة بالطرق تزوره يثت لم ما؛ حضوره
الشأن ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره ل قام أمور
من فيها دون بمال لية مك سبا ال شر ذا معها يض مما
بذلك تتعلق دفع ثمة بيد أو المد عليها عض ولم الرسمية
اردة عليها والمد المد مورث حصص اسد داد عد التأسس
المتعلقة الدفع من صفة ذي غ من لرفع الدعوى قبول عدم
الدفع أن نظاما المقرر من ان لما؛ صفة ذي غ من لرفع ا
الدعوى قبول عدم الدفع: عشر ادي المد. مواجهة أو الرضا
الثلاثة العقد أر ان أحدا اعدام ال وكما موضوعية لاعتبارات
البطلان رجع إذا المقرر من إن وحيث، الدعوى عل ات ون
مرحلة أي ا الدفع يجوز ال العام بالنظام عاد البطلان حالة و
بالإجازة البطلان يزول ولا، أثرا ي تج ولا. كأصل منعدم
الباطل العقد أن وتخلص العامة للقواعد يخضع الذي و
البطلان ذا فإن الثمن أو السد ب أو المحل اصص قيمة
تقدير طلب للمد صفة لا كذلك وال فيصبح أيضا - ته قررت

والدائرة العقد ب - ة أقر المد أن و ما، التعاقد قبل عل ا انا ال
ال ا المتعاقدين برد مجددا والقضاء المستأنف ا كم بإلغاء:
الموضوع شكلا. ست ناف قبول: ي بما القضاء فضيلتكم من
نلتمس تقدم ما ع و ناء ا ق. ذلك أيضا للدائرة ول س - يح
عقد، ل ا تالية أيام 3 عليها وللمد، تاريخه من أيام 3 للمد
ختامية مذكرات تقديم الطرف ن من الدائرة طلبت ثم،
جوابه لتقديم م لة يطلب بأنها: قائلا- المدعي ن وكيل فعقب
(، الدعوى مورث ع قيم بإقامة (قط) حكم صدور تاريخ ح
ن إ البيع لواقعة الزم ال سلسل ع المذكرات شتمل وأن،
سابقا بيانها تم لما مكررة وغ مختصرة المذكرات ت ون أن
ع، النظام ع جابة إرسال عذر إن إنه ع، النظام ع الردي
ون بأن طرف ل أف مت كما word و pdf بصيغ وت ون،
عل ا الدالة المسندات وإرفاق التواريخ ذكر مع، الطرف ن
ذلك. طرف ل فتم م، م ما ل إيميل ع بالإجابة خر
الطرف ب و د طرف ل يقوم أن ضرورة مع APP-JED-
COMM2@moj.gov.sa: التا الدائرة إيميل ع إرسال ا
فيمكن المذكرة وع، القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك وني
أطراف ا ا والمبلغ عد عن المري تصال ع المنعقدة -،
04-03-1445 جلسة و الدعوى. نظر تأجيل الدائرة تقرر
وعليه وقاع تفاصيل ندلف أن وقبل البداية:) وحاصل ا - 1445/
02/ 25 بتاريخ (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة) و(ز عباس
أحمد عدنان) المدعي ن وكيل من النظام المودعة ذلك عد
الوصول ثم ومن الدائرة ف م ع لل شوش محاولة أي نقطع ح
الدعوى لأطراف المملوكة الشرارات وملاك سلسل فيها نب ن
بيا ي رسم الدائرة لمقام نقدم أن نود المائل ال اع س م
أطراف عدة يملك ا القضية ذه ال اع محل التجارة ز أحمد
شركة أن: أولا: ي الدائرة لمقام يت - أعلاه البياي الرسم من
(، البياي للرسم يُنظر) جلية. ناصعة ل قيقة أطراف عدة
يملك ا وأولاده ز أحمد وشركة - 3 (. ١٠٪) تمتلك وأولاده ز
أحمد شركة - 2 حق. وجه دون عليها المد عل ا استحوذ ال

% (90) ز أحمد موك مورث - 1: ي كما ز غازي أبناء يملك
ل % (٢٣ -) د ز. لعدنان % (٢٣ -) ج التجارة. ز أحمد
شركة يملك الشركة هذه من % (٣١ -) ب ذلك. عد أوز و
وشركة ز لأسامة % (٢٣ -) أ: ي كما س م، عليها للمدا
صص إفراغ تم وقد، التأسس عقد بموجب ل م المملوكة ا
صص امل عن ز غازي وأبناء ز عدنان المول تنازل (١
مرفق) الص حكم ع بناء ثم وأولاده. - ١٤٣١-١٠-١٦ بتاريخ:
ثانيا اياة. قيد ع ان لأنها؛ فيها طرفا الشرات افة سب من
يملكه وما ز أحمد المورث يكن ولم، فقط آنذاك ال اع أطراف
مُمثلا ان الص وذا بيع و و الماثلة ومطالب نا نزاعنا محل و
البيع وذا (، 90 %) البالغة وعاتكة عدنان موك مورث حصة
لنفسه و ل ع، التجارة ز أحمد شركة عقد بتعديل أسامة
عليها المد قام مدينة من ط تقرر صدر، - 1431-11-03
الموافق م 09-11-2010 و تاريخ قليلة بأيام عليها المد قبل من
المزعموم البيع عقد عد - ١: ي كما و يا ا أوجه عدة من ونظاما
شرعا باطل تصرف أي و التا، منعدمة موك مورث ألية أن
ع مما؛ دراك وضعف المتقدم الشيخوارف من عاي ز
أحمد ب أن تضمن: الوط با رس الطيبة عبدالله الملك إ
والده وأملك أموال ينقل أصبح أسامة عليها المد لأن؛ ا د
ع قيم إقامة بطلب تقدموا ز أحمد غازي ورثة أن: ذلك
ودليل، أثره عليها ي تب ولا معتد وغ باطل لهي سب - 05-
09 وتاريخ (٣٧١٥٣٥٩٢) برقم ست ناف محكمة من عليها
والمصادق، - 26-07-1434 وتاريخ (٣٤٢٨١٤٤٩) رقم القضا
ي ا كم بصدور المطالبة هذه وآلت، بالباطل نفسها محل ا
صص انتقلت بموجبها الذي البيع عقد بطلان الدائرة لمقام بجلاء
ي ب ن و ذا (٢ مرفق) أليتها. عدم لثبوت قضاي حارس
وإقامة ز أحمد ألية عدم ب بوت القا، - 1437 أ ر عة بحوا ا
صص انتقال واقعة و عد - للتصرف مسقطان وكلا ما - إدراكه
عدم أو ا صص ب بيع الله رحمه ز أحمد موك مورث علم عدم ع
يدل ومما، عليها للمد الدعوى محل قاطع نص القضاي الضبط و

هذا (٣ مرفق) جوابه. وضبط شـ ثـ ابيع لم بأنه فأجاب ؟ البيع
واقعة عن بجدة العامة بالمحكمة اءات قا - قبل من سؤاله
تم، تقر با أشـ ر وأملاكه حقوقه وانتقلت ز أحمد موك
مورث تو - ١٤٣٨-٤-٢١ بتاريخ - ٢ حق. وجه دون ا صص ع
واستحوذ والده إدراك وعدم لمرض عليه المد استغلال يظ ر
ال اع أمام المنظورة الدعوى ذه وأمه عدنان موك أقام:
ثالثا (. ٤ مرفق رث حصر صك مرفق) وأسامة. عدنان
وولديه ا رازي محمد عاتقة المدعية زوجته ورثته وانحصر،
لورثته مواج ة العادلة ا صص بقيمة ال امه وأصبح، وعدوانا
ظلما لنفسه عليه المد نقل ا ال التجارة ز أحمد شركة من (%
٩٠) البالغة والده حصص بقيمة للمطالبة الموقرة الدائرة
بصفة بذمتها المتعلقة ا قوق سيفوت جراء ذا أنه منه ظنا
المنفردة بإرادته - ل ا وشطب الشركة بإء قام أن عد، ا
صص ذات عي يا ول س بذمتها متعلقا صيا موك طلال ا ب
تقييم وفق المثل ت عليها المد مع موك صـ أن: ذلك و يان، ال
اع محل وخارج باطل دفع فإنها؛ ال اع ذا بات الصـ بأن عليها
المد يزعمه ما أما: را عا صية. و ستحقاق، الدعوى يختصم
ولم يرزق خ لأن؛ ز أحمد والده بحصص ل ا علاقة ولا، أولاده و
ز أحمد شركة من % (23) والبالغة له العائدة ا صص ع ان
غزالة أبو و ن والده حياة إبان عليها والمد موك بـ ن حصل
الذي الصـ بـ ن المزج ومحاولة رث سد ب التملك إل م وآل،
الله رحمهم المورث وفاة عد المطالبة محل ا صص لموك
شأ الدائرة ف م ع ينط لن و شوش شغيب - التجارة
وأولاده ز أحمد شركة من % 90 ا صص - بالباطل عليه
المستحوذ رث موك حق وإسقاط لدرء؛ بالإرث ستحقاق و
الثنم بأن يزعم فتارة، الدعوى ذه محل ا صص قيمة تناقضه و
ثمن و دون باطلا ان عليها المد يزعمه الذي المزعموم البيع أن
ع يدل مما إن: خامسا النافذة. و صـ ا قام صية ونفقات
مصرفات ا يزعم أخرى وتارة، والده عن بنكية ديون سدد
أنه يزعم فتارة الدفع آلية وتناقض، رـ ال مليون ١٢٠ و الثمن

بأن يزعم وتارة، رال ألف ٤٥٠ حكم ا - يحة ن يحة من له
خلصت وما سي ا ا كم مصدرة الدائرة له أشارت ما و
ذا اعتباره وعدم الزعم ذا اطراح يوجب الصارخ التناقض و
ذا، يزعم كما بإنفاق ا مليون ٣٣٠ عن يزد لما مليون ١٢٠
من ا صص قيمة وارتفاع حكم ا الدائرة عليها اس ندت الذي
التقييم أن من عليها المد يزعمه ما أما: سادسا العادلة. ا صص
بقيمة بإلزامه الدفع ذا ع فالرد؛ ستقيم ولاي فلا - المذكرة ذه
اس لال بيانه تم كما بال امل له المملوكة - أز و شركة دخول
عد ان التقييم تاريخ إ البيع تاريخ من فقط واحد عام خلال
محكمة أمام معروضة تكن لم أدلة أي المحكمة تقبل لا: "
ع ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من والعشرون ا
ادية المادة نصت: شكلا - أ: ومضمونا شكلا الباطل قيمة
بارتفاع الدفع ع مناط ا وتحقيق المادة ذه نص وإنزال "
حكم ا ذلك المحكمة تب ن أن ع، لقبول ا مقتض يوجد لم
ما، تقديم ا ا صوم بإم ان وان و الدرجة ومس س أ ميتها
مع لاسيما بتدائية الدائرة أمام ذا الدفع عليها المد بإم ان ان
أنه إذ شكلا ومردود ساقط دفع فإنها، المزعومة البيع واقعة
عد أوز و شركة بدخول ا صص دخول أن مع، ذلك عن عليها
المد وأ م ل كم سي ا الطلب ذا ع ونصت ا صص قيمة ارتفاع
ع ب نة تقديم عليها المد من بتدائية الدائرة طلبت أن عد إليها
ا اة لمقام نب ن: موضوعا - ب القضية. مسار ع الدفع ذا
تأث عدم علم بذاتها و أنه منها ستخلص به الدفع عن
عليها المد وإ ام ومشر رقديم حدث ل صص كمالك أوز و
شركة ع ينصب ا ب تقييم أن: ول: وج ن من موضوعا باطل
دفع ل صص كمالك أوز و شركة دخول سد به ال اع محل ا
صص قيمة بارتفاع عليها المد دفع أن الدائرة علاقة ولا.
العدالة السوقية قيم ا ع مؤثر غ ف ذا، معينة ب سبة فقط
ل صص مالكة أز و شركة وون، ال امات من عل ا وما
وأصول حقوق من ل ا بما التجارة ز أحمد حصص أن
الدائرة علم شرف ع يخفى ولا، حينه عليها المد ذلك ع ع

ض ولم تقرره إليه شر ولم ا ب حسابان عن محاس يا غيب
أن يمكن لا- التقرر و هذا، به للتقييم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك
بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة
٧: ٥- الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار قيمة ارتفاع أو
الما المركز قائمة يظ ر جديد مال رأس ب - إما الملكية
حقوق ع يطرأ إيجاي بتأث إلا- السوقية قيم لا تتغ لا- متداولة
غ أو متداولة ل لا كأصول الشرات الدائرة ثم ومن سابقا
بالتخارج ا كم إليه اس ندت والذي ا ب قبل من ا صص
تقييم أن: الموضوع الرد من الثاني والوجه المالك. اسم
قطعا س به من ل س سوقيا صول تطرقت بتدائية والدائرة
مص ته غ ق م ث تا ان لما، قبله من - ته وال شكيك الطعن
قبول معه يجوز لا عليه المد من وقبول رضا محل ان ي حكم لا
بتدائية /١٤٣٢ وتاريخ (٢٢٠٢٠٤٣٢٠١٩٧٢١١٤٧٢٠٢٢٩) رقم الوصية
حكم بموجب لمستحقه بالثلث أو- الله رحمه موك مورث:
سا عا النظر. محل ل كم س ي لا مشدورة التقرر ل هذا و
عليه والمد، ر الا وسبعون و سعة وثلاثمئة ألفا سبعون و واثنان
وستمئة مليون وعشرة مئة (١١٠ ، ٦٧٢،٣٧٩) وقدره مبلغ ا
صص قيمة من تبلغ وال (٥ رقم مرفق -) ١٢ / ٠٢ مبلغا ستحق
عدنان موك فإن، به المح موم ا صص قيمة مبلغ ع بناء م
مال ستحق موك فإن؛ الشرعية للأنصبة ووفقا ل لا
وتنفيذا الوصية مبلغ و اطراح، الو- مليونا وعشرون سبعة (
ر ل ٢٧،٦٥١،٢١٩) وقدره مبلغا ستحق عاتقه ومول، ر الا-
وسبعون ومئتان ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليون و
سعون ستة (ر ل ٩٦،٧٧٩،٢٧٠) فاقد مع التعاقد يجوز ولا-
للألية فاقدان - المزعوم العقد أثناء - المورث أن القضا
ي ا كم بموجب ث ت أنه و ما لذلك، ر الا- عشر و سعة
ومئتان ألفا وخمسون واحد وستمئة اتفقوا طراف جميع أن و
ما، قيم لا إلا- يبق ولم منعدمة أصبحت أ لا و ما، عليه المد
من اختيار لا تصفي ا تمت ا صص أن و ما، تؤديه ح أخذت
ما اليدع أن و ما، لية ست ناف طلب وفق منطوقه وتفصيل

أكم بتأييد أكم: للعدالة ونصرة ل ق إحقاقا الموقرة الدائرة
مقام من أطلب فإن و يانه عرضها سبق ولما لذلك؛ التقييم ذا ع
وتخرجوا سرد الموقرة الدائرة طلب ع بناء:) وحاصل أ -
1445 / 02 / 29 بتاريخ النظام والمودعة عليها المد وكيل من
المقدمة أ تامية المذكرة ع الدائرة اطلعت كما (. قبلنا من
المقدم تقديم لعدم؛ الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص
عدم الدفع ع بالتأكيد الموقرة الدائرة س سمح: أولا: التا
النوع بمذكرتنا نتقدم، الدعوى محل لل اع الزم ال سلسل
الدعوى لإقامة لاحق ل ونه النظامي النص ع س ناد جواز ع
وعدم، التجارة للمحكمة اختصاص وا عقاد الدعوى بنظر
العامه المحكمة اختصاص عدم القا - ل كم المد / 6 / 1441
وتاريخ (7414) رقم العدل وزر بقرار والمعدلة الشرعية
المرافعات لنظام التنفيذية اللائحة من (ب / 78 / 1) المادة
نص إ ش - 1 القوان ن. تطبيق رجعية عدم لمبدأ إعمالا -
للمحكمة فتحيل أ ال ائية أكم اك سب فإذا اختصاص عدم
فتحكم أخرى محكمة اختصاص من وأ أ القضية بنظر النو
اختصاص أ عدم رأأت إذا:) أنه ع نصت وال - 26 عدم سابق
حكم صدور ضرورة الدعوى بنظر مختصة (الموقرة
محكمتمكم) خرى المحكمة لت ون استلزم أنه النص ذا مفاد
ان ولما (، بنظر أ إل أ المحال المحكمة وتل م المختصة
عدم يق - - 10 / 2 / 1438 وتاريخ (3855849) رقم بجدة
العامه المحكمة من حكم صدور دعواه لائحة - زعم قد
المد أن و ما - 2 ال ائية. الصفة يك سب وأن اختصاص
بالبحث أنه كما، صدوره المزعوم أكم ل ذا المد تقديم
عدم تب ن ومرفقا أ الدعوى أوراق بالبحث إنه وحيث،
بنظر أ التجاري القضاء واختصاص الدعوى بنظر اختصاص أ أ
كم وجود بانتفاء فإنها تقدم ما ان ولما، عليها بالمد أ ص
(ناجز) القضاي لك و ي النظام أكم ذا وجود عدم تب ن
عليها بالمد أ اصة القضايا والتمحيص وع - 3 الدعوى. تلك
بنظر التجارة المحكمة اختصاص عدم و وصل إعمال معها

المتع من و ضد البيان نفة المادة نص أعمال معهي تفي
فإنه اختصاص عدم القا - 1441/ بتاريخ والصادرة البيان نفة -
التنفيذية باللائحة الواردة المادة نص ع سد ناد جواز عدم ندفع
فإننا اختصاص عدم ا كم صدور - ة العدم - ساوي والفرض -
فرض يجوز لا - مما - 1441 عام اللائحة تلك وتنفيذ أعمال
قبل أي - 1438 عام صدر اختصاص عدم فيه الصادر ا كم
أن ذلك القوان ن تطبيق رجعية عدم لمبدأ أعمالا - 6 / 26
نص ع بناء - 1: الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من استجوا ال
ون (ا رازي عاتقة) المدعية استجواب بطلب سلفا المبدى
بالدفع نتمسك: ثانيا النظامي. النص ذا ع س ناد ع بناء أو نفس ا
تلقاء من - للمحكمة أنه ع النظام ذات من (1 / 21) المادة
وتنص (، مباشرة خصمه استجواب ا صوم من لأي - 2:) أنه ع
تنص ال ثبات نظام من (2 / 20) المادة دامغ مادي دليل ع
تحصل قد عليها المد إن وحيث (، لذلك المحددة ا لسة
يحضر أن استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابه ا صم
بحضور تأمر أن - ا صوم أحد طلب ولا (ز أسامة) عليه
المد ع الدعوى تلك لإقامة أحد بتوكيل تقم لم وأ ل ز أسامة
ضد الدعوى برفع قيام ل عدم صراحة (، ا رازي عاتقة) فيه
تؤكد فيديو مقطع عن عبارة من (2) للمادة وفقار ان
مكتملة تزور رمة والوكيل المد ارت اب ثبوت شأنه من
ذلك ثبوت أن إذ الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من دليل و
هذا، مستحقات بأي تطالبه المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة)
استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليه المد
أن كما - 3 العامة. للنيابة إحال ما معهي يتع ن مما ال و ر لم
افحة ا زاي النظام ا رازي عاتقة السيدة تقيم أن سد ساغ لا إذ
منطقي غ رد " ا ياد ع " عاتقة السيدة بأن بالقول واكتفى سا
غ سد ب أو وا - م ر دون إحضار ا ضرورة عدم بزعم ذلك رفض
م ر أو سد ب دون رفضه وراء الدائرة ا ساقا وقد، عليه المد
اب ا ضد دعوى لرفع لمحامي توكيل ل عدم صرح إقرار ف
هذا ا ياد ع ت ون ثم - عليه المد - اب ل ل تطالب دعوى

للاستجواب وإحضار ا عل ا المد استجواب بطلب نتمسك وحيث
- 4 ا كم. عيب نحو ع سا غ س ب عليها الرد أو وإجابتها تمحيصه
يتع ن جور ا دفعا ونه من الرغم ع وا - الرأي وجه التأث شأ ا
من فإن ثم ومن، ا صص لقيمة المد ومورث مور ا اس يفاء
لثبوت الدعوى رفع رغب ا عدم سي بت حيث الدعوى تلك
مؤثرة ست ون أقوال ال ون ا كم وجه به لتغ - لو والذي،
الدعوى جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل
إن حيث:) العليا المحكمة قضاء عليها استقر لما وفقا إجاب
ا و تع ن الدعوى: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة ا
امسة الدائرة قرار (" القرار مصدرة للمحكمة وإعادتها
نقضه و تع ن ال سب ب بقصور معيبي ون فإنها ذلك ا كم
أغفل وم، الدعوى استدلال القصور حكم ا ع ران قد الدائرة
فإن - المد دعوى - ة عدم - التمسك مع المحاس التقرر ع
ستدلال بالقصور الدفع: احتياطيا: ثالثا - " 1 / 12 / 1442
عليها تراضوا قد طراف ذات ان ما و الدعوى محل ل صص
تقييم أعدل تجد الدائرة:) نصا أوردتها ما ع تأسد سا (ر ال
331.882.138) لمبلغ المد باستحقاق حكم ا بتأسد س تمثل (
ر ال 368.757.931) بمبلغ الشركة حصص قيمة إجماع
تقييم ع اشتمل الذي وشراه غزالها أبو طلال المحاس ا ب
بتقرر والمتمثل التخارج دعوى وفقه ع وتخارجوا ان ولما (،
إليه... المشار المبلغ للورثة يدفع بان عليها المد إلزام إ الدائرة
ت ت ما و و طراف مورث لورثة عليها المد ذمة استقراره ع
الدائرة قناعة تجسدت وقد % 90 - ال سبة أنها ذلك معيب
استدلال و و، غزالة أبو طلال مكتب من الصادر المحاس التقرر
ر ع تأسد سا به المح وم للمبلغ المد استحقاق ع اس ن دت
الدائرة أن ال سب ب مدونات من الب ن مرفق ") م 31/
03 / 2011 كما بالتقييم المعدلة التاعة للشركات الدف ية
الملكية حقوق م ص: " خامسا البند صراحة ذكر ما تضمن قد
فإنها، إليه المشار التقرر - ة اف ضنا لو بتقرر ماورد حسب م
27 / 06 / 2011 بتاريخ التجارة ز أحمد شركة تقييم عدیل وتم،

ر ال 68.424.362 وقدره بمبلغ تقييم ا تم التجارة ز أحمد
شركة قيمة أن يظ ر والذي (، 1 رقم (ر ال 79.924.901)
وقدره بمبلغ التجارة ز أحمد شركة قيمة أن يظ ر والذي (2
رقم مرفق ") للشراء المعدلة الدف ية ا قوق صا: ثانيا " البند،
غزالة أبو طلال القانوني المحاسب بالإلغاء. حرا و ضد استدلال
بالقصور معييا ا كم معها يض الذي مر، بال سب ب الوارد
النوع (ر ال 368.757.931) ول س التقرر من 4، 6، 8
الصفحة ذلك وتج رواع شركة (مسد تحت - 14/10/1427
بتاريخ - الدعوى محل - الشركة بتأس س ز عباس أحمد
أسامة عليها المدقام - 1: الدعوى محل لل اع الزم ال
سلسل سرد: راعا كتابة لدى الموثق التأس س عقد بموجب
وذلك (المتول الكب عبد لعابد % 90، ز لأسامة % 10 بواقع،
(المتول ز الكب عبد عابد السيد مع بالشراكة (السرعة
الطازجة المطاعم الشراء أحد تخرج - 6/11/1429 و تار
خ - 2 (3 رقم التأس س عقد مرفق -) (14/3/1428 و تار
خ م/ ش/ 13 مجلد (- 58)) برقم جدة بمحافظة الصناعية
التجارة بالغرفة العدل عباس أحمد (للسيد (ر ال 450.000
(وقدره بمبلغ سمية بقيم ا (حصة 450) البالغة حصصه
عن وتنازل الشركة من (ز الكب عبد عابد) السرعة
الطازجة المطاعم رواع شركة اسم عدیل وتم، سمية
بالقيمة % 10 ب سبة وأولاده ز أحمد شركة محلها وحلت ز
أحمد أسامة خرج ثم، سمية بالقيمة حصصه اشد ی قد ان
المدعي ن مورث أن أي (ز عدیل تم - 20/09/1431 و تار
خ - 3 (4 رقم مرفق -) (3/12/1429 بتاريخ الموثق - 6/
11/1429 بتاريخ الم م الشراء قرار بموجب (- المحدودة
التجارة ز أحمد شركة) ا الشركة ون ب نه الم م ا صص
بيع عقد بموجب التجارة ز أحمد شركة % (90) والده
سبة شراء - عليها المد - ز أسامة قام بموجبه والذي التجار
ة ز أحمد شركة تأس س عقد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٨: ة -

الصفحة رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الشرك - عليه المد -
المشي الطرف من حقه المد مورث ز أحمد - المتنازل
الطرف استو:) نصا تضمن الذي الشراء قرار تحرر تم
فقد العقد ذاع و ناء المد مورث % - 97.7 عادل وال المال
رأس من أك يمل ون الذين الشراء أغلبية قرر فقد لذا،
المشي الطرف لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م ما
ل توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك لاستلام وترسيخا البيع
ب - ة المد من إقراراً عد القرار ذا فإن ثم ومن (، بي م فيما ا
صص توزع ب - ة الشراء يقر:) أيضا القرار جاء كما (، ز
عدنان المد وم م القاعدة انت ولما (، 5 رقم مس ند) الشراء.
قرار مرفق عليها للمد آلت ال ا صص تلك توزع ب ة وإقرارا
التنازل ذا من عليها المد من نص به المد مورث (ز عباس
أحمد) مما (، إ ماله من أو الكلام إعمال:) أن للقاعدة
إعمالا- الشراء وقرار العقد ذلك إعمال يتع ن فإنها ثم ومن
(، وال لزوم ال - ة والشروط العقود صل أن:) ع تنص
الشرعية شركة (ز أسامة) عليها المد مع شرا (وأولاده ز
أحمد شركة شرا بصفتها - ز عدنان) المد استمر - 4 المد.
دعوى ورد عليها المد ذمة إبراء كذلك وال معه يتع ن عدنان (وأولاده ز أحمد شركة وتخرجت، منها اش ال والده ل سبة ز
أسامة تملك ع اع اض ثمة إبداء دون والده صص أسامة شراء
عد، س د ن لمدة التجارة ز أحمد ع أيضا معارضها أو تحفظ أي
ودون - 10 / 2 / 1434 الموثق الشراء قرار بموجب - ز لأسامة
المملوكة - المحدودة أوز و شركة لصا التجارة ز أحمد شركة
من (ا الشراء أحد من حقه المتنازل الطرف استو حيث:)
نصا المد إقرار تضمن حيث الشركة بتلك تتعلق حقوق أيها
من عليها المد ذمة وأبرأ - المد مورث - والده ل سبة عليها
المد تملك سبة قام وقد، بي م فيما ا صص توزع ب - ة
وإقرارا (، المشي لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م
مال توقيع و عت - ز أسامة - الشركة ا ديد الشرك المش
ي الطرف من:) أنها ع تنص ال الشرعية للقاعدة وفقا يديها ع

تم عما الرجوع للمد يجوز لا فإنها تقدم ما ان ولما (6 رقم مسد ند) الشراء. قرار مرفق بتوقيع الشراء قرار بتذييل المد الدعوى وآخر ن ز عدنان المد أقام التجارة ز أحمد شركة ل صص عليها المد شراء قرار ع المد موافقه و عد - 5 (. عليها مردود فسعيه ج ته من تم ما نقض س لشركة التاعة الشرات من التخارج طالبا جدة بمحافضة دارة بالمحكمة عشرة الساعه التجارة الدائرة لدى ز أسامة / عليها المد ضد - 1431 لعام (ق / 5798 / 2) رقم التجارة - 6- ومراجعون. محاسبون غزاله أبو طلال مكتب محاسن ب إحال ا تمت فقد بالشرات ا صص قيمة تقدير حول للاختلاف ونظرا، التجارة ز أحمد وشركة وأولاده ز أحمد ذاع بالشركة الشر اء ملكية وقيم % 90 التجارة ز أحمد شركة ز أحمد أسامة عليها المد حصة أن وأث ت) ال اع تقرر المحاسن اب أصدر م 27 / 6 / 2011 و تاريخ - المحاسن التقرر مرفق) ر ال وواحد و سعمئة ألفا وعشرون وأرعة و سعمئة مليونا وسبعون سعة (ر ال 79.924.901) وقدره بمبلغ التجارة ز أحمد شركة قيمة وقدر (ساس ممثلة الدائرة تدخلت التقرر ع الطرف ن اتفاق لعدم ونظرا - 7 واققة. الواقع و خالف ا جزا التقدير اعتل ونه، التقرر ع تحفظه عليها المد - ل وقد (7 رقم مسد ند ل م ملزما واعتباره مضمونه وإجراء الدعوى أطراف ب ن الصدا ب اعتماد: الدائرة وحكمت ا لسة محضر أثب ت وال) الصدا لاتفاقية التوصل وتم النظر وج ات بتقريب ر ئ س ا ز أحمد شركة % 23 وقدر ا حصصها افة عن ائيا ب نازلها الثاني الطرف يقر:) ي بما (ز عدنان) المد إقرار ع ف ا اتفاق تم ال (القضا ت ن بي م ل صومة وم يا الطرف بمطالبة حق أي له ل س وأنه)، التجارة ز احمد لشركة التاعة والشرات وأولاده ز أحمد لشركة التاعة الشرات) المذورة الشرات وشرات حصص من ل ا بما وأولاده و عت الشرات تلك بأعمال متعلقة سب ا أو نوع ا ان م ما مطالبة بأي ل ا التاعة والفروع الدعوى هذه محل

الشرارات أو الشرارات لتلك مدير أو شرك بصفتها سواء
والثالث ول أو نوع ل ان م ما دعوى أو مطلب أي ق م
وإسقاط وشاملا- تاما إبراء ع ل المتخارج للشرارات دارة
أعمال عن ول الطرف ل ذمة و ل ي شامل ذمة إبراء بالص
التخارج ذاب ن الص بإثبات - 2 / 12 / 1432 بتاريخ الصادر -
1432 لعام (2 / 17 / 185) رقم حكم ل الدائرة أصدرت
وعليه (، الشرارات... بتلك يتعلق فيما والمستقبل وا اضر
الما - سب ل الصادر الص باتفاقية المب ن النحوع المد تخارج
أن وحيث - 8 (. 8 رقم مسد ن د ا كم مرفق) عليها المد ذمة
بإبراء عليها للمد المد إقرار من تضمنه وما عليها والمد المد
وال إقرارا عد و ذا - ال اع محل - ا صص من % (90) سبة ع
استحواذه جراء عل ا تحصل الشرارات تلك من % 54 سدها لما
عليها المد تملك أثناء الشرارات تلك من ا كم ا التام التخارج من
الرغم وع ف ل . شك لا- وخالصة تامة ملكية - ال اع مدار -
والده صص عليها المد وتملك المد ومورث عليها المد ب ن
الم م البيع ب - ة المد من وصر حا وتاريخ (421254094)
رقم الدعوى: ا صر لا المثال س يل ع وم ا، عديدة لأسباب
جميعا رد ا تم ال دعاوى من العديد أقام المد أن إلا الذكر
السالف القاضي ا كم بموجب من ست ناف برفض بجدة ست
ناف محكمة قضت وقد الشرارات من التخارج ضرر عن عوض
طلب بجدة التنفيذ محكمة لدى عليها المد ضد المد من المقامة
م 29 / 12 / 2020 الدائرة بجدة التجارة بالمحكمة - (06 / 11 /
1442 وتاريخ 42823620) برقم دعوى ز عدنان أقام الدعوى
بذه رفض و عد - (. 01 / 09 / 1442 وتاريخ ٤٢٧٠٨٣٣٠٤) صك
برقم عدنان بمحافظة التنفيذ محكمة و التنفيذية الدائرة
لدى م 03 / 02 / 2021 وتاريخ (421323538) رقم الدعوى
عليها المد ضد المد أقام كذلك الدعوى. برد المحكمة
وقضت الثانية الرد: خامسا عليها. المد بأخيها الكيد المد محاولة
يث ت مما الدعوى ذه وم ا المد أقام ا ال دعاوى من العديد إ
إضافة الدعوى. عن النظر بصرف المحكمة وقضت، جدة ع

جوابا - 1: ي النحوع عل ا الرد يتع ن متناقضة ادعاءات ع
انطوت وحيث ، 1445 / 2 / 25 والمقدمة المد من المقدمة ا
تامية المذكرة إ بالإشارة: المد ادعاءات ع ممثلا- ان الص وأن
عليه للمد ا صص إ فراغ وتم التأسـس عقد بموجب ل م
المملوكة ا صص امل عن - الص بحكم - ز غازي وأبناء
عدنان المد ب نازل ادعاه ما أقام ا ال الدعوى فإن - يح غ
المد ادعاه ما فإن: ا واب ا ياة. قيد ع ان لأنها فيها طرفا
الشرات افة سب من يملكه وما ز أحمد المورث يكن ولم،
ال اع أطراف تملك من أسامه سبة انت فقد، ساس ذلك ع
والتخارج الص تم وقد التجارة ز أحمد شركة (%) (90)
البالغة والده حصص ع استحواذه سب ب انت أسامة ع عدنان
ساسية الدعوى تلك محور انت ال اع محل ا صص فان و
التا (%) (46) عادل مجتمع ن غازي وأبناء عدنان حصص و
سبة الشرات حصص من (54%) عادل ا صص حصص بيع
ببطلان المد دفع ع جوابا - 2 التضييل. المد إليها وصل الذي
المدى يظ ر نا ومن، ا كم صك به المذيل و براء وال ا - الص تم
وعل ال ا والباعث المحرك و عيب نحوع ودفوعها ادعاءاتها المد
تناقض و ث ت - يح غ الدفع ذا بأن ذلك ع فنجيب: ا واب ا
صص. لنفسه باع ز أسامة عليها المد ل ون عليها للمد مورثه
تنازل بموجبه والذي - 1431 / 9 / 20 بتاريخ الصادر الشراء
قرار ذلك ع والدليل المد مورث وكيل بتوقيع تم البيع وإن ا
صص لنفسه ي يع لم عليها المد أن - أ: أن وذلك ادعاءاتها قرار
ع المد مورث وكيل وم م الطرف ن توقيع توثيق تم وقد المد
مورث وكيل بتوقيع مزيل أنها منه يتج والذي (ز أسامة) عليها
المد لصا (ز عباس أحمد) المد مورث اتب) بموجبه أث ت
والذي - (1431 / 10 / 16 وتاريخ /، ع / 8 مجلد - 172 يفة) -
275)) رقم التوثيق بموجب جدة بمحافظة الصناعية التجارة
بالغرفة العدل كتابة قبل من الشراء ومن عام موظف و و
العدل اتب قبل من عليها والتوقيع توثيقها تم قد الشراء قرار
ان ولما (، 9 رقم مس ند - الشراء قرار مرفق) المعنية

طرف وتوقيع حضور (اري رشيد العدل ب نا وقد، النظام
 ذات من (26) المادة لنص ووفقا، المد مواج ة ة مضمونها و
 عد ثبات نظام من (25) المادة لنص وفقا الرسد المحرر
 حكم يض الشراء قرار فإن ثم - ة المد طعن عدم س ي ا
 أقرت الدائرة أن كما - ب ا صص. توزع ب - ة وإقراره
 بالأغلبية تم الذي الشراء قرار ع وموافقتها المد علم تم ا
 صص بيع قرار أن سابقا المد لتناقض إثبات ال سبب ب ذا
 فإن ثم ومن "، يبطلانها.. تمسك أو البيع - ة طعن عن
 تتمخض لم الدعوى أن: " نصا ذكرت حيث العقد ذا - ة
 وقررت البيع عقد أقوالها يناقض المد أن كما - ت أخرى. مرة
 بالبطلان الدفع و ث نفسه يناقض ذلك عد ثم العقد و - ة بالتوقيع
 يقر ذلك عد ثم الدعوى بداية بالبطلان يد تارة حيث ادعاءاتها وأما
 - 3 العقد. ع مورثه توقيع ب - ة منه وصرح وإقرار و ذا الثمن
 والة الغ ن اد حيث العقد ع مورثه توقيع ب - ة أقر وأن له
 سبق حيث الدعوى سلفا الواردة بالتناقض م ء دعاء ذا بأن
 ذلك ع فنجيب: ا حواب الطيبة. الله عبد الملك مدينة من
 صادر ط تقرر ع بناء آنذاك بالشيخوخة المد لإصابة البيع
 يبطلان المد ادعاء من صادر أنه حيث الثمن مدفوع تقرر و
 التقرر ذا أن بداية شد - أ: عليها ونجيب، - يحة غ بادعاءات
 بالإلام الدائرة ع والتدلس اللفظ لإدخال ومحاولة
 والمغالطات علم ورغم لنفسه كدليل المرء بقول خذ يجوز
 لا- انه قضاء المقرر من ان ولما، المد يد صنع من مصنوع
 محرر ف و ثم ومن، الطيبة الله عبد الملك بمدينة ارجية
 العيادات ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
 المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٩: ة- الصفح رقم
 ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ال - ة لتقرر يتطرق ولم يزعمه ما
 ب - ة المحكمة وإلام الواقع ع التحايل جا ذا يحاول أنها إلا-
 به تأخذ ولم التقرر ذا عن غاضت المحكمة بأن ز عدنان
 المد عن اضر و عتد اسد شار ن من وصادر شامل تقرر و
 النفسية ال - ة تقرر أن أجمعو حيث، بجدة ال - ية الشئون

مدير خطاب أو ال - ة وزير خطاب أو العدل وزير خطاب أو النفسية مس شفى من التقرر وطلبت عنها غاضت المحكمة إن بل، المحكمة تطلبه ولم جر مدفوعة خارجية عيادات من تقرر و الطيبة الله عبد الملك مدينة من الصادر التقرر وأما، به الشيخوارف من عاي مورثه أن تضمنه يزعم - 3/ 11/ 1431 بتاريخ صادر ط تقرر ع ادعائه عليها اسند فيما نفسه يناقض المد أن كما - ب بجدة. النفسية ال - ة وأنها لية امل ان بأنها و دفع - ش ور 3- ب التقرر ذا تاريخ عد أي - - 18/ 2/ 1432 تاريخ صادر مسند ع سند الدفع ذات و أ ليتها اعدام ثم ومن دراك وضعف المتقدم المد أقام وأن سبق وقد - 1431/ 20/ 9 بتاريخ ان اصص بيع عقد أن المد ادعاء يناقض مما أن كما - ت المد. أقوال ا سيم التناقض يث ت دفع، ش ثا بيع لم أنها ذكر بيع عقد ابرام تاريخ عد أي - - 8/ 6/ 1432 وتاريخ (1951) برقم الصادر بجدة النفسية ال - ة بمس شفى الطيبة ال نة تقرر صدر وقد، مورثه ضد و عي ن دعوى العقد إبرام عد يحتاج ولا- شؤونها القيام ع قادر المذور وأن الطبيعية ا دود وذاكرته ووعيه إدراكه وان عق مرض أعراض عليها تظر ولم ومتعاون اديء المذور أن وتضمن - اصص أث ت كما (. 10 رقم مسند -) النفسية ال - ة مس شفى من الصادر الط التقرر مرفق - العمومي ن الموظف ن - ال - ية لوزارة التاع ن طباء بتوقيع التقرر ذيل وقد قيم لتعي ن / 47) رقم بجدة العامة المحكمة لرئ س المرسل خطابها بموجب الباع - المد لمورث العقلية القوى وسلامة البيان السالف الط التقرر - ة جدة بمحافضة ال - ية الشؤون مدير بالتقرر - ، 17/ 4/ 1433 وتاريخ (21/ 33/ 567889) رقم خطابها العدل وزير الفضيلة صاحب أث ت كما - ج (. 11 رقم مسند - ا طاب مرفق -) 4/ 8/ 1432 وتاريخ (ج/ 113/ 28590 مستوفيا عت - 8/ 6/ 1432 وتاريخ 1951 برقم النفسية مراض مس شفى من الصادر النف - الط التقرر أن نصا الوزارة خطاب وذكر به ورد ما و - ة -

البيان نف - الط و دراسة:) والمتضمن المكرمة بمكة ست
 ناف محكمة من عليها المصادق - 12 / 3 / 1433 وتاريخ
 33125567 رقم القرار ع و ناء ا طاب ذاع و ناء ساسية.....
 المعلومات مع طالب و الة الم ي ن طلب ع بناء تم الذي
 ز أحمد أرصدة عن التحفظي ا ز رفع وقررت (، القا - لفضيلة
 خ جراء ع الموافقة تقرر ع اضية واللوائح الضبط صورة عنه
 و لتعي ن والده ضد المد اقام ل الاء دعوى التقرر ذاع
 مضمون بإثبات جدة بمحافظة العامة المحكمة قضت فقد ا
 طاب ذاع و ناء، الولاية مجلس إقامة بجدة. العامة
 المحكمة من الصادر ا كم مرفق (.) ز أحمد ع ولاية مجلس
 إقامة الم ن طلب عن النظر بصرف - (8 / 6 / 1433 وتاريخ
 (33286392) رقم با كم المحكمة وقضت عن يز د ما عد
 أي - 1437 عام صدر أنها ا كم ذاع من الثابت فإن ()
 37153592) برقم ست ناف محكمة من الصادر القاضي ا كم
 ع المد اس ناد وأما - ح (. 12) رقم مس ند ع لق - المد يد
 كما بالشيخوخة مصابا ان فلو المد لمورث العقلية القوى
 لسلامة إثبات و ذاع - 1434 عام مقامة دعوى صادر أنه
 كما، العقد توقيع من سنوات 6 ادعاءاته - ة عدم يث ت
 الذي مر، ا كم صدور ح العقلية قواه لسلامة المث تة
 الطبية التقرار ر من العديد صدرت أنها إلا- تصرفاته جواز ع
 عدم وثبوت عليها و بتعي ن الفور الدعوى محل العقد ذاع
 بطلان لشأن رفعت قد المد مورث عن و عي ن تم بموجب ا ال
 الولاية دعوى فإن ا كم ذاع خذ جدلا ف ضنا لوح - خ الموقرة.
 دائرتكم ع وتدل سه انت ولما به إقرارا التصرف ذاع عن
 الطعن عن الوس و ت أن وحيث، التصرف نفاذ يث ت مما ا
 صص بيع عقد ع اء اض أي بيد لم المد مورث تصرفات ع و
 عي ن و عد إجابة المتضمن بجدة العامة بالمحكمة اءات قا -
 من الصادر اء صك ع المد اس ناد ع جوابا - 5 ". بيان البيان
 إ ا اة معرض الس و ت أن: " الشرعية القاعدة منعدم و ان
 ارف من عاي ان - 3 / 11 / 1431 بتاريخ مورثه بأن اد قد

ان أنه حيث دعاء ذا نفسه يناقض المد - أ: ذلك ع
 فنجيب: اواب شدئا يع لم أنه مورثه أو البيع - ع طعن عن
 تتمخض لم الدعوى أن سب اقرار ذلك ع الدائرة تأكيد
 وكذلك مورثه من اصص بيع عقد ب - ع سلفا المد إقرار ينا
 ضه ذا أن - ب لية. أو عت ل سؤاله تم قد وأنه ز وعدنان ز
 أسامة لتوكيل المد مورث حضور الصك من الثابت فإن الصك
 ذا عتداد - العدم ساوي والفرض فرض وع - ت بطلانه.
 تمسك الل س لإدخال ومحاولة قاصر استدلال و و عليه للمد
 اصص ب بيع جابة تلك رط يحاول المد إن وحيث - ع. أ ع لم
 لا قال ؟ أبناءك من حد أملاكك من - ع عن تنازلت حضر (ز
 أحمد) المد مورث أن نصا أثبتت فالدائرة، الصك مضمون
 المد ا ج أ حيث، - يح غ و و عليه للمد صصه المد مورث بيع
 عدم الموقرة دائرتكم ع السابقة للتصرفات ذلك امتداد دون اء
 أثناء املاكه من أيا ب بيع تتعلق المد مورث وإجابة الدائرة سؤال
 ان وقد، الماضية للأشياء مدرك و غ قليلة لأشياء مدرك الدائرة
 ووجدته ت أش ر. 6- ال يقارب ما عل ا م تصرفات عن سألها
 ثم للدائرة ذلك ثبوت المس ساغ غ من فإنها ثم ومن، الماضية
 للأشياء مدرك و غ قليلة لأشياء إدراكه أثبتت الدائرة وأن سيما
 ولا سبق رس ط تقرر بموجب الدعوى محل اصص بيع
 عقد توقيع عد المد مورث أ لية القطعية مك سب قضا ي
 حكم بموجب - ال يدان اء قا - ذات أثبتت وقد - ذلك
 خلاف يثبت لم دام ما ال - ع حمل ا التصرفات صل أن:
 (قضاء المقرر من ان ولما، ا كم ل ذا والسابقة منها
 الصادرة التصرفات ونفاذ - ع ثم ومن إليها شارة 1434 /4/
 وتاريخ (34200931) رقم بالقرار ست ناف محكمة من
 المصدق - 1434 /2 /6 وتاريخ (3431443) الصك رقم
 1434 لعام القضائية ح ام مدونة () نظامي أو شر بمقت -
 المد ب ناقض المد ادعاء ع جوابا - 6 موضوعيا. جدلا ي ون أن
 إلا عدو ولا عليها الرد وسبق السابقة للدفعو مخل تكرار (ورا
 عا، ثالثا) الدفع المد به دفع ما وأما - 5 - (29 إ ام يحاول

والمد - يح غ دعاء هذا بأن ذلك ع فنجيب: ا واب رال. مليون
120 الثمن بأن يزعم أخرى وتارة رال ألف 450 الثمن أن
يزعم تارة وأنها اصص قيمة عليها بمبلغ المد مورث و بن ب
نه الم م الشراء قرار سمية بالقيمة تم، حصة (450)
البالغة لمورثه المملوكة اصص بيع بأن دفع عليها فالمد -
1: أن ذلك تناقض بوجود الدائرة بن عليها المتعارف العرف
من الشأن ذا تم وما (، رال مليون 120) بمبلغ وذلك اصص
لتلك الفعلية بالقيمة تم قد اصص ذات ب بيع والمتعلق الم م
العقد أن ح ن (رال 450.000) و الصفحة، خ ين السطرن (5
(رقم صفحة - 1434 / 7 / 26 وتارخ 342881449 رقم ا كم
صك رال مليون 120.000.000 بقيمة إل اشارة تم قد الفعلية
القيمة و هذه) التجار. فجر منذ دفع عليها المد إن حيث مطلقا
تناقض به. يكن لم فإنها المبلغ سداد عن وأما - 2 (. 13 رقم
مرفق) خ ين والسطرن (13) سطر (8) رقم الصفحة
وكذا الثاني السطر (6) رقم والده عن، ز أحمد أسامة /
عليها المد من مدفوع مبلغ بإجما) البنكية المد مورث ال
امات سداد طرق عن ان المبلغ سداد أن سنوات عدة ل
ا سابقة دعوى و الدعوى الفوزان إم ي ي المحاس بالتقرر
م ث ت و هذا (، رالا وثمانون وستة ومئة ألفا وأربعون وستة
وأر عمئة مليون و ثلاثون وخمسة مئة (135.446.186 بواقع ز
عباس أحمد المرحوم مورث (لوالده) البنكية ا سابات
بايقاف، ز عدنان المد طلب ع بناء صدر الذي العدل وزر
من الصادر التعميم - 1432 / 6 / 18 تارخ من والصادر (،
14 رقم مرفق) وشراه مورث وفاة تارخ وح، السابقة
بالو الات العمل أو باسمه و الات إصدار وإيقاف العقارات
بجميع التصرف بإيقاف العدل وكتابات المحاكم ع بالتعميم ز
عباس أحمد المدع ن 32 / 18883 رقم الدعوى، ز عدنان
ضده المستأنف أقام - 1432 / 3 / 4 بتارخ - 3 النظام. ولا
الشرع يخالف لا. أنها كما هذا تناقض أي يوجد ولا - 12 / 4
1438 بتارخ المدع ن حفظ وتقرر، المستأنف ا التجارة ز

أحمد شركة حصصه بيع و الة الوالد عن الصادر السوري
البيع بإبطال، الدعي - مبارك بن محمد القا - فضيلة أمام -
1432 /3 /4 ، 1433 /6 /8 وتاريخ 33286392 رقم الصك
بموجب ف - ا حكم وال العامة بالمحكمة القا - ال يدان إبراهيم
يم القا - فضيلة إ المقدمة - ا دعوى الفصل عن الدعوى يد
و ن، بذلك دعوى وأقام العقد بصورة يد البداية فقي،
وأقواله نفسه مع ي ناقض حيث، ز أحمد ع ولاية مجلس
إقامة طال و الة الم ي ن طلب عن النظر بصرف رقم ا
كم بصك والصادر والده وصية بإبطال ز عدنان المد دعوى
برفض ال - ا ي ا كم من ذلك ع أدل ول س، ز أحمد الشيخ أ
لية ثبوت من بالرغم، العقد ببطلان ع اض لطرق التنفيذية
اللائحة من (21) المادة تلك أن - أ: عليها فنجيب جديدة بأدلة
الدفع جواز ة عدم المد دفع ع جوابا - 7 (. 15) رقم مرفق -)
1442 /6 /28 وتاريخ 427036201 فرض وع - ب به. والدفع
الدليل ب ن شاسع وفرق المد من دفع ع جابة إ يتطرق ان أنه
نجد عليها المد دفع بتمحيص أنه ح ن " أدلة " قبول عدم ع
نصت قد ح ام ع جواز ة ثم ومن، لقبول - ا مقت - يوجد لم
ما بنص ا است ناء ع انطوت المادة إن حيث، البا وترك نفعه
يظن ما وأخذ النص اج ا قد المد فإن، المادة تلك ع س ناد
ة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة
الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٠: ة- الصفح رقم
١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تاريخ بألية وصرح ا وا - ا إقرارا يقر
المد أن - 1: ذلك ع فنجيب: الوصية حكم ع المد اس ناد وأما
- 8 الدعوى. الرأي وجه التأث شأنه من ان حال دفع او
دليل أي تقديم سابق بتاريخ المؤرخ الدعوى محل ا صص بيع
عقد ببطلان يد أنه ح ن الوصية تلك عن ناشئة مالية
بمستحقات و طالب 1432 /2 /12 تاريخ الصادرة بالوصية و
تمسك مورثه من نلتمس تقدم ما ع و ناء الوصية. تلك عن
ناشئة مبالغ أي استحقاق عدم أو باب من فإنها؛ ا صص بيع عقد
ببطلان سلمنا فلو، السابقة لادعاءاتها تام تناقض الوصية لتلك

عدنان المدعي ن وكيل من المقدمة اقية المذكرة ع الدائرة
اطلعت كما (. ستحقاق لعدم؛ المد دعوى برد مجددا
والقضاء المستأنف ا كم إلغاء: ي بما القضاء فضيلتكم -
24-02-1445 بتاريخ المقدمة التفصيلية لمذكرتنا إ اقا:)
وحاصل ا - 29 /02 /1445 بتاريخ القضية مرفقات والمودعة (ا
رازي ع محمد يح محمد عاتقة)و(ز عباس أحمد آفا إل ا
المشار التفصيلية المذكرة سد وا سقط انها الموقرة الدائرة
عناية نلفت وعليها الزم الوقا ع سلسل ف ا يرا تفصيلية مذكرة
بتقديم خة ا لسة الدائرة طلب ع و ناء من وا ل الدعوى ذه
بنظر التجارة المحكمة اختصاص عدم عليها المد وكيل دفع:
أولاً: القضية ومسار القضاي النظر ع جدا ومؤثرة مية غاية
مسألت ن ع التنوه مذكرتنا مب ن و كما حق وجه دون
عل ل استحوذ حصص بقيمة متعلق عليها المد مع وا لاف ال
اع أن: وجوه من باطل الدفع وذا ال صية حوال محكمة
اختصاص المحكمة تختص:) ع نصت وال التجارة المحكمة
نظام من عشرة السادسة المادة بموجب التجارة للمحكمة
الدائرة علم شرف ع يخفى لا كما منعقد و اختصاص
السابقة المطالبة قيمة انت م، التجارة العقود منازعات
التاجر ع المقامة الدعاوى. ٢ التبعية. أو صلية التجارة
أعمال م سد ب التجار ب ن ت شأ ال المنازعات. ١: ي
بالنظر نظام أح ام تطبيق عن الناشئة والمخالفات الدعاوى.
ع المضاربة. شركة الشراء منازعات القيمة. ذه زادة
قتضاء عند والمجلس، ر ل ألف مائة ع تزد الدعوى صلية
المطالبة قيمة انت م، التجارة العقود منازعات التاجر ع المقامة
الدعاوى التجارة المحاكم تختص النو اختصاص: والثلاثون ا ادية
المادة وكذلك (، الشرات موك مضارة منها القصد اختصاص
عدم عليها المد قبل من والدفع، نظامية تجارة شركة
حصص وقيمة بيع ع منصب وا لاف (، ر ل ألف خمسمئة ع
تزد الدعوى نرفق أن سد وا سقط: ثانيا القيمة. أو ا صص ع
وا لاف التجارة الشرات منازعات بالنظر حوال محاكم

اختصاص عدم ع القضاء أح ام جرت وقد فقط ومماطل ل م
٠٩-١١-٢٠١٠ بتاريخ الوط ا رس مس شفى من ط تقرر
صدور إ شارة خ ة اقية مذكرتنا من (ثانيا) البند من (١)
رقم الفقرة ب نا أننا إذ مية غاية مس ند (. مرفق) دراك
وضعف المقدم الشيخو ا رف من عاي - موك مورث - ب أن
التقرر وتضمن، قليلة بأيام ال اع محل اصص بيع عقد تاريخ
عد أي - ١٤٣١-١٢-٠٢ الموافق ع البيع عقد مسقطات من
وكذلك النظامية لآثاره منتج وغ ونظاما شرعا معت وغ ساقط
البيع عقد فإن و التا بكت التاريخ ذا قبل مدرك وغ للآلية
فاقد المورث أن أي بتدائية الدائرة وفصلتها السابقة المذكرة
مفصل و كما الثمن سداد آلية بيان عليها المد وتناقض ش ئا م ا
سلم لم إنه بل ل صص العادلة القيمة دفع عدم - ته اف اض
عد منتج وغ مؤثر غ دفع ف و البيع عقد ب و ر الدفع عن
عدل جعلنا ما و ذا، الثم ن الدائرة لوقت وحفظا للتكرار
منعا سبق لما ونحيل النظر محل ل كم س ي ل بجلاء
انتفاءه. وثبوت للمبيع العادل ا قيقى الثمن بتخلف ثم ابتداء
العاقدين أحد آلية عدم ومحلا ركنا سقوطها أسباب عدت
العقد ف ذا عليها المد قبل من اختيار ا الشركة تصفية تقول و
عاتقة المدعية فيها تظ ر أسبوع ن قبل تم فيديو - يل ناك
وأن، المد لدى محتجزة عليها المد والدة أن ع بالتأكيد عليها
المد وكيل عقب ثم (. بيانه أردت ما ذا لك و ي ال يد ع عث
وتم، ا رازي مرزوق أخو ل و الفيديو بتصور قام والذي، ش ئا
القضية عن عرف ولا - محامي أي تول لم وأ ل، مطالبة بأي
أسامة اب ل تطالب لا - بأ ل والدة احتجاز من عليها المد
ذكره ما:) ونصه المحادثة حقل ع بجوابه عث انه المد
وكيل فعقب ثبات نظام من 20/2 المادة ع بنا استجوا ا
يطلب وأنها، بالدائرة اص ل ل ات التقدم المد و إم ان،
التجارة المحكمة اختصاص من ذا ول س بال و ر إلا-
الرسمية وراق الطعن ولايجوز - يح غ الكلام ف ذا تول لم
وأ ل عدنان موك ع بجوابه عليها المد وكيل فعقب (، العامة

بالمحكمة النظر قيد ولازالت، رال مليون 130 ب سليم
يطال ل 4570053093 برقم والدته ضد دعوى أقام عليه
المد إن ثم، المختصة ع تقف أا نصا ذكر الوكيل ولكن، لدا ما
لسماع عاتقة السيدة حضور طلبت أن بتدائية للدائرة سبق
وقد، الدعوى ذه علاقة لال س المذورة الدعوى:) ونصه
المحادثة حقل السة باضور اب الدائرة أف مت ثم (. لدا
ما لسماع للمحكمة حضورا من يمنع سدب أي عرف ولا-
الدائرة له استجابات وقد لإحضار ضرورة يرى ولا- ابن لاب
ن ا ياد المد وكيل أف مت كما، اب قدر ال القيمة شأن
عليه المد وكيل جواب تضمنه ما ع بالرد المدعي ن وكيل
وأف مت، اب مع التواصل بوسائل الدائرة وتزود القادمة
word و pdf بصيغ، النظام ع واحد يوم تتجاوز لامة خلال
إجابتها وتقديم، المختصة ات لدى والشوى حتجاز مسألة شأن
اليوم بجلسة المدعي ن ذكره ما ع بالرد عليها: التا الدائرة إيميل
ع إرسال ا فيمكن، النظام ع جابة إرسال عذر إن إنه ع، واحد
يوم وقدر ا تالية ملة خلال طراف سيقدمه ما ع النظام ع
بالرد طرف ل أف مت كما و الدعوى. نظر تأجيل الدائرة تقرر
وعليه ذلك. طرف ل فتف م، م مال إيميل ع بالإجابة خر
الطرف ب و د طرف ل يقوم أن ضرورة مع APP-JED-
COMM2@moj.gov.sa عباس أحمد عدنان) المدعي ن وكيل
المقدمة المذكرة وع، القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيا
أطراف ا والمبلغ عد عن المري اتصال ع المنعقدة -، 1445-
11-03 جلسة المضبوطة عليها المد وكيل أثاره ما ع رداي
الدائرة لمقام نو-:) وحاصل ا - 10 / 03 / 1445 بتارخ
القضية بمرفقات والمودعة (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة
(و) ز حصص قيمة أن تضمن قد غزالها أبو طلال المحاس ا
ب من الصادر المحاس التقرر بأن عليها المد بدفع يتعلق
فيما: أولا- - ١٤٤٥/٠٣/٠٤ بتارخ انت وال السابقة السة (٢١)
المادة نصت فقد الشلية الناحية فمن وموضوعا. شكلا
ومردود باطل الدفع ف ذا (رال مليون ٧٩,٠٠٠,٠٠٠)

وقدره بمبلغ تقدر - ال اع ذا محل الله رحمة ز أحمد المورث المد أن و ما (، تقديم ا... ا صوم بام ان وان و الدرجة محكمة أمام معروضة تكن لم أدلة أي - ست ناف أي - المحكمة تقبل لا:) ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من عدم منه يقبل ح وال شاة الصدر حديث ل س المحاس والتقرر ب - ته يؤمن ان لو الدفع ذا لتمسكه ماسة ا اة أن مع و الدرجة محكمة أمام الدفع ذا ي لم عليها لزاما أنها ترى قد الموقرة ست ناف محكمة فإن كذلك ا ال ان ولما، ا اة وقت عن البيان تأخ يجوز ولا يزعم كما مليون ٧٩ ال اع محل ل صص القيمة بأن فيها جاء بما اك اته تبلغ بقيمة تقدر ال اع محل ا صص بأن عليها المد دفع فإن؛ الموضوعية الناحية ومن واطراحه. قبوله وعدم شكلا الدفع ذا إسقاط الذكر سالفه (٢١) المادة لنص تطبيقا عل ل القيمة أن قرر الذي ال ا ي التقرر صدر طرف اع اضات عد ثم المبدى التقرر ان وإنما ال ا ي التقرر يكن لم المبلغ ذا أن - ١: وجوه من وساقط واه دفع فقط ر ل مليون ٧٩ مرحلة أي مضامينه ع ع ض ولم عليها المد به وأقر عليها الشراء تخارج تم الذي المبلغ و - ا كم محل - ال ا ي بالتقرر المذ ور المبلغ ذا أن - ٢ ر ال. ٣٦٧، ٧٥٧، ٩٣١ مبلغ المبلغ فإن وعليه (، التقرر صورة ١ مرفق () ر ل ٧٥٧، ٣٦٧، ٩٣١) وقدره مبلغ و التجارة ز أحمد شركة قيمة أن عدا وما (٦ ص) ال ل ا ي التقرر ورد - ٣ الدعوى. مراحل من أمام التقرر ذا بموجب التخارج وتم المحاس ل ب ال ا ي والتقرر التقييم ع بناء و الدرجة محكمة قبل من به المح وم المبلغ و المطالبة محل ا صص قيمة لتقرر المتعمد - ته ال شكيك أو إسقاطه خ من يقبل ولا- الدعوى ذه عليها المدوم م جميعا ال اع أطراف قبل من ع عدم أو الرضا بم لة التصرف ذا ول آنذاك المحكمة رحمة ز أحمد المتو زوج ا إرث بحق ا بالمطالبة متمسكة ا رازي عاتقة المدعية مو ل أن الموقرة الدائرة لمقام يؤكد: ثانيا الموقرة. الدائرة لدى اعتبار محلي ون أن نأمل ما و ذا س يل و نظامي أو شر

للمتلك معت س يل ولا حق غ عليه المد عل ا استحوذ الذي
التجارة واولاده ز أحمد شركة من % 90 البالغة ا صص الشر
نصي ا المتمثل الله وجود من عليه المد يزعمه ما الثابتة ا
قيقة ذه من ينال ولا، الوالة صورة (٢ مرفق) بحقوق ا
والمطالبة لتمثيل ا النظامية الوالة أصدرت وان اعها اق ذا
استخراج تقارع فاة وإلا- موقفه سلامة إدراكه باعثة الملتو
ة ساليب ل ذه عليه المد ووء بحقوق ا المطالبة أو عليه
المد مخاصمة رغب ا عدم فيه تبدي لمول مصور- يل
والذي الصرح قرار الدائرة لمقام نرفق فإننا والنظامي الشر
بحق ا المطالبة ع حرص ا ع مول من وتأكيدا، - ا أو توقي ا أو-
يل ا ظروف علم لا ب- يلات لا باة مواجه الثابتة ا قوق
إسقاط بقصد الماضية ا لسة منها المثارة وأ اذيبه عليه المد
اف اءات ودحض ال اية ح بحق ا المطالبة ع إصرار ا والتأو
ل ال شكيك يقبل لا- ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة
التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١١: ة- الصفح
رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ننوه أن ونود (، قرار صورة ٣
مرفق) غازي اب ا من أحفاد ا عليه شد وقد وتأيبده الله عون
عد الثاقب وف م ا الدائرة و صة نظرع ينط لن أنها ن يقن ما
وذا عل ا وال شغيب العامة بالمحكمة منظورة و (ر ال
١٣٥٠٠٠٠٠٠٠) مبلغ له تدفع بأن لإلزام ا مول ضد دعوى عليه
المد أقام فقد محتدمة عليه والمد موك ب ن ا صومة أن
الموقرة الدائرة لنا تأذن أن نرغب: ثالثا عليه. المد من الدفع
لذا و افت طراف ب ن و ا لاف ا صومة وجود يب ن مما؛
الدعوى تلك ومحام ا وكيل ا وأنا (٤٥٧٠٠٥٣٠٩٣) برقم
بجدة، النفاذ واجبة الله رحمه المورث من وصية وجود مع ا المح
وم ا صص قيمة موك نص ب ع والتنصيب ا كم منطوق تفصيل
طلب مسألة حول وإيضاح بيان مزد الموقرة سبة ع نص أن
فبعد، الوصية إثبات بصك المثتة الوصية مصارف وفق تركته
بثلث أو- قد الله رحمه المورث أن نجد (الوصية صك ع
مرفق) الوصية صك ع والتأمل و الاطلاع أن ع مما ((، إ

احفادي... ع يوزع الثلث من تبقى وما:)) ع النص تم لها ذا عد فاطمة بوادي جدة أرض لإحياء ملاي ن وخمسة عل وقف ملاي ن وعشرة ز لآل وقف % ٥ التفصيل وفق حفاد ع يوزع المحددة الثلاثة المصارف هذه عد الثلث ذا من ي بقى وما الثلث خارج ول ست الوصية ثلث من تخصم ملاي ن وامتعة ملاي ن والعشرة % ٥ ال سبة رصد والتأخ والتقديم حفاد ع يوزع الثلث ذا من تبقى ما أن ع نص ثم، الثلاثة الثلث مصارف بأن ابتداء الوصية إثبات صك أن الموقرة الدائرة ترى وقد، بالوصية المثلث حصر ٥ مرفق) رث حصر صك ع طلاع و عد به المح يوم المبلغ ع الشر التقرر ذا وإنزال، نقصان أو زيادة دون الثلث الوصية أن من غ لا وصته المورث رغبات قدره و مبلغ وقدره مبلغا ذلك إجماع وون مصارف ا حسب يصرف الثلث: الوصية - ١: التا تصيح به المح وم المبلغ قيمة أن علم ا شرف ع يخفى ولا الموقرة للدائرة يظ ر (، رث مع بالمناصفة لمول والثلث للوصية الثلث مبلغ خصم عد: ز عدنان موك - ٢ رالا. وسبعون و سعة وثلاثمئة ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون وعشرة مئة (١١٠، ٦٧٢,٣٧٩) ال ث مبلغ خصم عد: ا راري عاتقة مول - 3 رالا. سبعون و ومئتان ألفا وسبعون سعة و وسبعمئة مليوناً سبعون و ستة (رال ٩٦,٧٧٩,٢٧٠) وقدره مبلغا ستحق عليها المد بيانها سبق ما ول ل؛ رالا- عشر و سعة ومئتان ألفا وخمسون وواحد وستمئة مليوناً وعشرون سبعة (رال ٢٧, ٦٥١,٢١٩) وقدره مبلغا شرعاً المستحق ا من بصح للوصية مذكرتنا و- ناه وما ثالثا البند نف التفصيل وفق منطوقة تفصيل مع النظر محل و الدرجة محكمة حكم تأييد الدائرة مقام من نطلب السابقة والمذكرات المذكرة هذه مريية ح ام وتك سب وقاطع بات شل المنازعات الفصل القضائية ح ام من الغاية تتحقق ح مجمل- جاء الذي ا كم منطوق بتفصيل ل طالبنا ال ع اضية أوجه ب افة نتمسك: أولاً:) وحاصل ا- 10/03/1445 بتاريخ القضية بمرفقات والمودعة (ز عباس

احمد أسامة) عليه المد وكيل المقدمة المذكرة ع الدائرة
اطلعت كما (. به المق عاتقة) لوالدته ضده المستأنف احتجاز
شأن الدائرة استفسار ع جوابا: ثانيا المذكرة. تلك من يتجزأ لا
جزء ا الواردة الدفع افة و عت السابقة بالمذكرات المبداء
والدفع الدفع عاتقه) عليه المد ووالدة والدته بح س المد
قام عا الله لأمر و مثل لوالدته يحسن أن من و عدا
(إحسانا و الوالدين إياه إلا- عبدوا ألا- رك وق -) عا قال -
1 (. ا رازي من وتحذير م الم لية العمالة و ديد ش ل بأي مع ا
التواصل من المد ومنع جوال ا ب وقام المد م ل من بالعبور إلا
مدخل لبي ا عد لم إذ بي ا باب وإزالة واحتجاز ا (ا رازي وأخذ ا
مراجع ا ستلزم ال مرض من ولد ا سدة و- ا عتيا الك من
و لغت السن طاعنة سيدة وأ ا سيما ولا- ا ع للاطمئنان
طرق م عن م الم ا من تمكينه المد يتمك ن ي م م أنه س-
ب ل س لدا العامل ن من ثلاثة طرد قام كما- ا وع عل ا
طمئنان من عليه المد منع وقد، - ا ع المشرف ن طباء
لمراجعة للمس شفيات وتوكيله - 1444 الثانية جمادى شر
انت للمد الوالدة و الة أن لاحظنا وقد أ شر منصة أرقام ع
اس يلائه عد محاميه وتوكيل نفسه بتوكيل قام وكذلك
بوالدته تصل من - ة مدى و حث ذلك ملاحظة الموقرة
الدائرة مقام من نلتمس، سنوات بضع ل ل-، 1442 سنة
مقامة الدعوى ذه أن ح ن- 1444 القعدة ذي شر ع ل ا
اضر للمحامي ن ح سنوات عشر من أك من فإنها ذلك من
وأك باسمه أيضا عقارا ل ونقل لنفسه البيع حق ف ل ل س و
و الة تقبضه لم بثمان باسمه بي ل نقل أيضا الدعوى. بدء
منذ تمثل ل تقديم وقرر المد من المش نة التصرفات تلك إزاء
عليه المد سكت لم - 2 . ا اصة الم لية العمالة رواتب ودفع
والك راء الماء فوات و سديد عل ا الصرف يتو من عليه والمد
منطقة إمارة بمراجعة قام عليه المد أن كما، ذلك ع قدرا عدم
يث ت ما وجود وعدم لية املة ولأا الصفة سب ذلك رفضت أ
إلا السلامة شرطة مركز لدى ضده ش وى الش وى تقديم

من لتمكي ا للشرطة بإحضار ا قام ا رازي مرزوق السيد المتداع ن والددة أخو أن كما - 3 أيضا. السد ب لذات الشدوى رفضت أ إلا ضده شدى لتقديم المكرمة مكة والدته بأخذ وقام (، غ ك ر ت ما مثل لأريك والله) لفظا له وقال صدره وضر ه مرزوق: خاله ع بالتعدي وقام (ز عدنان غسان) ولده ب - به حضر المد أن إلاح سد ا لفك علم لا- أوراق عدة ع بصم ا بوضع غسان وابنه عدنان بقيام عليه المد ا ب عائقة السيدة أبلغت أن عد - 4 الشدى. تقديم من تمكي ا دون واحتجاز ا ح سد ا لم ان وإعاد ا النائب معا لفضيلة أخرى و رقية م 2023/09/20 وتاريخ 2307033671544 برقم تقيدت الداخلية وزر لسمو عاجلة برقية برفع عليها المد قام ومحتوا ا مضموا عرف ولا ماي ا أن إلا- والدته حماية عن سد وته وعدم والطرق السبل ل افة عليها المد سلوك لفضيلتكم يث ت فإنها تقدم ما ع و ناء م. 2023/09/20 وتاريخ 2307033671543 برقم تقيدت العام المحاس التقرر بتقدير الدفع جواز عدم الشك الدفع ع جوابا -1 (: عدنان) ضده المستأنف وكيل من المقدمة والموضوعية الشلية الدفع ع الرد: ثالثا ذلك. دون حال المد وكيل إصرار - أ: أن ذلك محلها غ و سديد غ الدفع ذا بأن ذلك ع فنجيب؛ عاض لطرق التنفيذية اللائحة من (21) المادة من سند ع (رال 79.000.000) بمبلغ للشركة ع للتغطية منها محاولة و (1 رقم مسد ند () رال مليون 79) بمبلغ التجارة ز أحمد شركة حصص تقيم أن يذكر الذي المحاس التقرر ع سد ناد جواز عدم ع المد العبث أيدي طالتها قد المسد ند ذا أن ح ن (2 رقم مسد ند () رال مليون 368) بمبلغ ا صص تقيم التقرر تضمن بزعم بالإام الدائرة ع الممارسة والتضليل الغش ممارسات من لنفسه يمكن وي التقرر بمقدمة و بالصفحة المدون التاريخ مع يتطابق لاي التاريخ صفحات من صفحة ب ل المذيل التاريخ بحذف قام حيث ضده المستأنف وكيل من والتعديل المقدم للتقرر بالرجوع أنها ذلك

ودلالة، والواقع ا قيقة مع ي نا مشروع غ بحق و ام المحكمة
ع التدل س إ ال اية يؤدي بما الثاني التقرر مقدمة مع ول
التقرر إرفاق من عد ذلك ثبوت إن وحيث، الصفحات تلك من
صفحة ل ورقم التقرر بتاريخ مذيلة المحاس ا ب من الصادر
المحاس بالتقرر صفحة ل أن نجد السابقة ا واية بالمذكرة منا
فيما للاستعمال قصدا - نية سوء حدث - النظام ذا عل ا
المنصوص الطرق بإحدى ل قيقة غي ل:) أنها ال و ر لم افحة ا
زاي النظام من (1) المادة بنص المعرف ال و ر قبيل ذلك
وقع سواء، طاع أو علامة أو خاتم أو محرر التحرف أو التغي -
د) تزور اعت ت ال النظام ذات من (2) المادة نص وكذلك
(، طاع أو علامة أو خاتم أو محرر من النظام يحميها ا ب أن
باعتبار النظام ذات من (8) المادة بنص عليها عاقب جرم من
اق فه ما فإن ثم ومن (، مضمونها من غ الذي للمحرر ا زي
تلاف أو بدال أو ا حذف أو ضافة بطرق عليها و ساند نفسه
ضده المستأنف قدمه بدليل يتعلق إنما الدفع ذا أن - ب
العام. للنيابة إحالتها ثبوا حال معه يتع ن ثم ومن العام
الموظف صفة يك سب المحكمة من المنتدب أبرز من
الدعوى الدفع إن بل ذلك و عن ب نه يحول ما ع دون
الدعوى موقفه يؤد بما الدفع الدعوى شأن ذي ل ل يجوز
فإنه ثم ومن المحاس التقرر والمتمثل دعواه دفعا عت
المستأنف أبداه ما بأن أقر ضده المستأنف - ت للنظام.
ومخالفا الدفاع بحق بالإخلال معيبا ا كم يجعل دفع م إبداء من
ا صوم ومنع المنظم كفل ا ال الضمانات ضده المستأنف إقرار
من والثابت، و دلة الدفع ب ن ا وري الفرق فضيلتكم ع
يخفى ولا، جديدة لأدلة ست ناف محكمة قبول عدم
قصرت عل لاي ساند ال المادة أن ح ن ذلك يدحضها ما وترك
موقفه تأييد يزعم ما م ا وأخذ المادة تلك نص إ ج أ ضده
المستأنف وكيل - ث جديدا. ماديا دليلا ول س جوري لدفع
المستأنف إبداء السابقة ا واية والمذكرة يوجد لم ما،
تقديم ا ا صوم بام ان و ان و الدرجة محكمة أمام معروضة

تكن لم أدلة أي المحكمة تقبل لا- أنه ع نصت في الذكر
السالفة (21) المادة لنص بالرجوع أنه يتوافق ما و و لقبول ا
مقت - وجود حال ذلك بإجازة ست ناف جديد دليل أي تقديم
جواز ع عدم من واست ناء استدرا ا تضمنت أ ا المادة تلك
مفاد إن وحيث لقبول ا... مقتض حكم ا أصبح وإلا- وتدقيقه
بتمحيصه ملزمة المحكمة وأن بل و تمحيصه به خذ يتع ن
نحوع الدعوى الرأي وجه التأث الدفع ذا شأن من أن ذلك
الرائة الدعوى تلك به لتغ - لو والذي، الدعوى جوري دفع
لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل إن حيث مبدأ أقرت ال
العليا المحكمة قضاء عليها استقر لما وفقا ال سبب بالقصور
معيبا ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة
الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٢: -ة- الصفح رقم
١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار : رقم العليا بالمحكمة ا امسة
الدائرة قرار " القرار. مصدرة للمحكمة وإعادته نقضه و تع
ن ال سبب ب بقصور معيبا ي ون فإنها ذلك ا كم أغفل
وم، الدعوى ا كم وجه أ سط مع ي نا ذا بأن ذلك ع فنجيب
التقرر (ر ل 367.757.931) مبلغ التجارة ز أحمد شركة
قيمة بأن ضده المستأنف دفع ع جوابا - 2 - ". 1442/12/1:
وتاريخ 4228122 المزعومة - حقوقها فصل قد ضده
المستأنف أن ذلك ال اع أطراف ب ن وال ا - الص ياثبات
الصادر القط ا كم و خالف بالأوراق الثابت مع و ناقض والمنطق
العقل مقتضيات أحمد شركة الشرات جميع من بحصته
يتخرج أن للمد كيف ن ساءل و نا (ر ل 96.779.270)
وقدره بمبلغ التجارة ز أحمد شركة والده إرث من الشرعية
حصته بأن وزعم ؟\! ر ل 96.779.270 الشرات تلك
من واحدة شركة بحصته يطالب وكيف (، داكن شرك
شاملة،) ر ل مليون (170.000.000) حصته وت ون
شركة (11) وعدد ا وأولاده ز المحاس ل ب التقرر ع المد
اسد ناد ع جوابا وأما - 3 بالمستأنف. ضرار غاي ل و و مية
ظنية حسابات عن ناشئة دعواه وأن المد دعوى - ع عدم و

ثبت يؤكد سؤال ذلك اوض برفض مذكرته يبدأ - أ: المد
من الصادر والصرح الوا - التناقض ستغرب فإننا - ته ال
شكيك أو إسقاطه يقبل ولا - عاض عدم أو الرضا بم ل
واعتباره جة من ائية بيانات من به لما متعمد وغي تحر
ف من به أحدثه وما التقرر ذاك ع الضوء سليط من
ونكشفه سن ينه ما ع طلاع من المحكمة ث جا دا و حاول
التقرر برقم الصادر عشر الساعة التجارة الدائرة من
القضاي اكم بإسقاط يطالب أنه ح ن، إسقاطه يجوز ولا -
الرضا بم له و عته المحاس بالتقرر يتمسك أنه نجد أخرى
وناحية شرك بصفته سواء المستأنف - ول الطرف مطالبة حق
أي له ل س بأنها اكم من (1/4) بالبند ضده المستأنف فيها أقر
والذي (.) 3 رقم مس ند - (.) 1432/12/2 وتاريخ ()
2/17/185 الطرف لزمة و اي شامل ذمة إبراء بالصـ الخارج
و عت سب ا أو نوع ا ان م ما مطالبة بأي ل ا التاعة والفروع
التجارة ز أحمد شركة وم ل - الدعوى محل للشركات مدير
أو أيضا و ان سابقة دعاوى من رفعه سبق ما عدا ما الشر
ات بتلك يتعلق فيما والمستقبل واضر الما - سب ا أو نوع ل
ان م ما دعوى أو مطلب أي ق م وإسقاطا ول المؤرخ الشر
اء بقرار ضده المستأنف مورث من الصادر التام الرضا و تجا ل
محاس تقرر بالرضا التمسك ستغرب كذلك - ب ضده.
المستأنف من عاض وعدم الرضا م لة اديد الشرك - عليه
المد - المشي الطرف من حقه المد مورث ز أحمد - المتنازل
الطرف استو:) أنه تضمن والذي رسميا محررا عد الذي (4
رقم مس ند -) 1431/09/20 وم م % - 97.7 عادل وال
المال رأس % من أك يمل ون الذين الشراء أغلبية قرر فقد
لذا، المشي الطرف لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة
م ما ل توقيع و عت الشركة ضده المستأنف من ورضاء
إقرارا عد القرار ذا فإن ثم ومن (، بي م فيما اصص توز
ع ب - ع ضده المستأنف وم م - الشراء يقر:) أيضا القرار
جاء كما (، ز عدنان المد كذلك - ت للمستأنف. آلت ال ا

صص تلك توزع ب - ة وإقرارا التنازل ذا من عليه المد
من نص به المد مورث (ز عباس أحمد) الشرك لاستلام
وترسيخا البيع ب - ة عد ست ن لمدة التجارة ز أحمد
شركة (ز أسامة) عليه المد مع شرا (وأولاده ز أحمد
شركة شرا بصفتها - ز عدنان) مولها استمرار ضده
المستأنف وكيل تجال أبرأ الذي (. 5 رقم مس ند .)
1434/2/10 الموثق الشراء قرار تجال وكذلك، منها اش ا ا
ال والده ل سبة ز أسامة تملك ع اع اض ثمة إبداء دون والده
صص أسامة شراء الشرك المشي الطرف من حقها - ضده
المستأنف - المتنازل الطرف استو:) أنه نصا - ضده
المستأنف المد إقرار تضمن حيث الشركة بتلك تتعلق
حقوق أية من عليها المد ذمة الشراء قرار بتذيل المد قام
وقد، بي م فيما ا صص توزع ب ة وإقرارا (المشي ل ذمة
وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال توقيع و عت - ز أسامة
- الشركة ا ديد أ - اب .) عليها مردود فسعيها ج تها من تم ما
نقض سد من:) أنها ع تنص ال الشرعية للقاعدة وفقا يديها ع
تم عما الرجوع للمد يجوز لا- فإنها تقدم ما ان ولما،
بتوقيعها بواقع شرات (7) وعدد ا وأولاده ز أحمد شركة
تملك ا ال الشرات حصصا من تأي وقيم ا ورقية شركة
التجارة ز أحمد شركة بأن علما فضيلتكم نحيط: الفضيلة ز
أحمد وشركة) مليون. 270 تقر با جمالية وقيم ا
(والطحينة ا لو ات مصنع وشركة) مليون. 37 تقر با
جمالية وقيم ا (فاطمة وادي مزرعة شركة) وشركة ل %
10 تقر با جمالية وقيم ا (و ادمات للإدارة الوطنية والشركة)
مليون. 31 تقر با جمالية وقيم ا (والتكيف للك راء ز أحمد
وشركة .) مليون 15 تقر با جمالية وقيم ا (للتمون مليون
622 مبلغ و الشرات تلك قيمة مجموع أن ع و ذا مليون.
14 تقر با جمالية وقيم ا (ورت نا وشركة) مليون. 17 تقر
با جمالية وقيم ا (ا م ة وشركة) مليون. 79 233 مبلغ، م
27-06-2011 بتاريخ الثانية المسودة و، مليون 68 مبلغ و

المسودة كما الشرات لتلك % (10 -) ال سبة أن مع بما،
تقربا رال مليون وعشرين واثنان ستمئة رال عدنان المد
م لا تخارج ال التجارة ز أحمد شركة حقوق أي للمدعي ن
عد لم و التخارج، وال ا - بالصد الشراء تخارج وتم التقرر
ن ع ع اض تم فإنها وللعلم، مليون المستأنف وكيل طعن ع
جوابا - 4 - 1437 عام النظام حسب الشركة تصفية تم ذلك و
عد % 10 و متبقية انت ال ال سبة عن وأولاده ز أحمد شركة
الشراء و ا - صه لسؤال ا وذلك لاستجوا ا (ا رازي عاتقة)
السيدة باستدعاء نتمسك - أ: ذلك ع فنجيب ز أحمد المتو
زوج لا إرث بحقوق لا للمطالبة له توكيل لا عدم المستأنف
دفع ضده من تول لا ونفي ناحية من توكيل لا ع التأكيد من
دعاءات دابر لقطع الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من ذلك
أن إذ عدمه من الدعوى بتلك عليها المد تطالب انت إذا عما
- بحق ا المطالبة ع إصرار ا ع المدعية من صدوره مزعوم -
إقرار وإرفاقه ال - يل وتوقيت ظروف علم وعدم ال - يل ع
ضده المستأنف طعن ع جوابا وأما - ب أخرى. ناحية ع يطعن
حيث دفوعه و ستغراب التناقض سبل افة سلك لالزال
ضده المستأنف وكيل إن: 2/ ت وتفصيلا. جملة الورقة تلك
- ة إن ا ر ندفع: 1/ ت: ذلك ع فنجيب، ال الورقة تلك ع ا
رازى عاتقة السيدة توقيع ظروف عن الطرف وغض ب - ته
المزعوم قرار ع نفسه تلقاء من يحكم ح ن و - ته ظروفه
علم وعدم الفيديو - يل محتوى أن كما، عل ا الم ساند
الورقة تلك تتضمنه بما والدراية ال لمات قراءة عن عاجزة
وأصبحت عاما وسع ن أ ر عة و لغت عتيا الك من بلغت قد ا
رغم المزعوم إقرار ا تتضمن الكتابة من يمك لا الذي التعليم
من قدر ع وأ لا سيما ولا - بصم ا من بدلا وقعت ل انت
بمضمونها دراية ع انت ولو، قانوني من يصدر لا - قوي قانوني
مضمون عن ينم الورقة ب ن جرت ال للممة صوي - يل
لكم نقدم (. زاق و فإذا فیدمغها الباطل ع با ق نقذف بل:)
عا الله قال - 5 ع ا. لتفات و تع ن الورقة تلك - ة يطعن

الذي مر لطب ب باصطحا ا والدته مع المد من والظالمة ا
اطئة الممارسة المـالمة من وتب ن خة بالمذكرة تقديمه
تم ما مـا وراق من عدد ع بصم ا وضع ليلة والدته و
المستأنف هذه المحكمة تظليل غية النظام ولا الشرع لا يقرأ
لا وال سليمة الغ نواياه لتحقيق أعدا ا أوراق ع وذلك صراحة
به تقرر كما لمحتوا ل إدراك أو و دون بصم ا وأخذ العيون ما
يخفاكم لا الفضيلة أـ اب ال كة. من وحصا ا والدته بأملأك
لنفسه ست ثار بقصد باطلة ممارسات من ارتكبه ما افتضاح
حال لتقديم ا خرى بالأوراق و حتفاظا، الدعوى ابن حديث من
والب قي وأحمد داوود أبو أخرجها لما، الباطل دعاء حرمة
عليكم يخفى ولا. عديدة كيدية دعاوى ن يجة ومعنوي مادي
ضرر من به ق وما ظلم من موك ع وقع من ـ ط يزل لم
علمه و و باطل خاصم ومن الله ضاد فقد الله حدود من حد
دون شفاعته حالت من:)) يقول وسلم عليها الله ص الله
رسول سمعت قال ع ما الله ر ـ عمر رحمه فرحون ابن قال ((.
وده لسانه من الناس سلم من:)) قال أفضل المسلم ن أي
الله رسول يا قالوا قال عنها الله ر ـ شعري مو ـ أي عن
البخاري عند جاء ولما ((، ي ع ح الله محكمة رئ س لفضيلة
موجه خطاب عا الله رحمه إبراهيم بن محمد الشيخ
سماحة فتاوى وجاء "، يؤدب أن في ب باطلا ـ اد أو حق غ
شكية قام من: " التبصرة الله الشر لـ اكم أن نفيديكم
ونحوه و قامة السفر نفقات من المداعة ستلزمه وما
المداعة طرق عن غ ه و ضرار المشاغبة يتعمد عمن اس
شادكم بخصوص: " بالنيابة الباحة تقدم ما ع و ناء "؛ ذلك
انفس م ل م سول ممن لغ ه رادعا المسلم ن بإخوانه ضرار
يتعمد من زاجرا والعدوان للظلم ومز لا للعدل محققا يراه ما
وتقرر مور هذه مثل جـ اد وقدره بمبلغ إلزامه مع المد دعوى
رد أصليا: ي بما مجددا والقضاء المستأنف ا كم بإلغاء:
الموضوع ثانيا شكلا. ست ناف قبول: أولا: ي بما القضاء
فضيلتكم من نلتمس ووكيله المد وإحالة، عدمه من الدعوى

لرفع المد لوكيل توكيل ا شأن م ا للإفادة ا رازي عاتقة استدعاء:
احتياطيا المحاماة. أ عاب نظ سعودي ر ال ألف خمسمئة (500,000)، اليوم بجلسة يحضر لم ا ب بأن عليها المد وكيل
أكد فيما كتفاء. يقرر بأنها: قائلا المدع ن وكيل فق ب (. ثبوته
حال به قاما الذي ال و ر شأن مع ما للتحقيق العامة للنيابة
أمد إطالة يحاول عليها المد وكيل بأن: المدعي ن وكيل
فعقب، الدعوى هذه لإقامة أحدا تول لم أ ل الدعوى وقاع
تظ ره ما لأن؛ عليها المد و المد والدة حضور يطلب أنها كما
٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجنة التجارة التجارة المحكمة الثانية
ست ناف ست ناف دائرة ١٣: ة- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك
الص خ تار ، دعواه ع با واب والدته و لت وقد، بجنة العامة
بالمحكمة النظر قيد تزال ولا، مليون 135 بمبلغ والدته ع
دعوى أقام عليها المد أن علما، ا ديدة الطلبات بإثارة
القضية الدفع وسد ب، الورثة جميع ع بل والدته ع مقتصرة
ل ست و حقيقية مخاصمة ول ست (أسامة) المد إرث
لإثبات العامة المحكمة الدعوى بأن: عليها المد وكيل فعقب
أن ح ن - 26/06/1444 مؤرخة عدنان لاب ل عاتقة وواله
عاتقة والدته عن وكلا- بصفتها عدنان المد من -
16/11/1444 مؤرخة بواله تقدم المدعي ن وكيل أن و ا
ديد القضية ولصلاحيه، كتفاء طراف قرر ثم الدعوى. بداية منذ ع
م وكلا ان أنه يذكر لم وأنها، تقر با أشد ر 7 منذ و الته بأن
المدعي ن وكيل فعقب -، 1442 عام منذ مقامة الدعوى
للمداولة. ا لسة رفعت ف ا للفصل سباب م ث ن وم ا- ام ظن
دد - مح ل ل ج لال خ دما ق دق راض ن - عت أن ل ل فات
- عليها المُقدم ن ع اض ن وع ف ل الصادر ا كم وع أوراق ل ع
اطلعت الدائرة ل هذه القضية و إحالة التجارة المحاكم
اختصاص عدم من عليها المد وكيل أثاره ما ذلك من ولائثال:
الدائرة ذه تضيف، بتداي ا كم أسباب ع طلاع و عد: الموضوع
عن وأما، لا- شك ولان - قب م و ف رقم الصك ا والصادر -،
04-03-1432 وتاريخ (3218883) رقم القضية جدة

بمحافظة العامة بالمحكمة عشرة الثالثة ا قوقية الدائرة حكم
صدور الثابت أن ذلك، الدعوى بنظر الدائرة من عليه
والمصادق (، المظالم بديوان التجارة الدوائر اختصاص من و،
ختصاص لعدم الدعوى عن النظر صرف:) نصه ما ب والقا -
، 25-10-1438 وتاريخ (3855849) الشرعة المرافعات
لنظام التنفيذية اللائحة من (78:) المادة ع واسد نادا وعليه -،
25-11-1438 وتاريخ (، 38403785) رقم بالقرار المكرمة
بمكة ست ناف بمحكمة الساعة ا قوقية اص - اختص نم وأل
ة- القضري ر- بنظ ي- النوع ا- اختصاص دم ع رأت إذا (ب:) تية
للأحوال وفقا نظرا في ون مختصة غ أل ورأت، لمحكمة
القضية رفعت إذا:) أنه ع نصت وال الدعوى ذه فإن وعليه (،
ا- بنظر وي - الدع ا- إل المحال المحكمة زم وتلت، المختصة
المحكمة إا- فتحيل، ة- ال ائي ة- الصف م ا ك ب ا ك سد إذا
ف، اص - ختص دم - ع م فتحك ر- أخ ة- محكم أن ذلك، رج
بأثر لا سري النظام وأن، بجدة العامة المحكمة حكم عد
صدرت المذورة التنفيذية اللائحة بأن عليه المد دفع منه
ولأئبال التجارة. المحاكم اختصاص من ت ون مطالبة و ا
عن فضلا بجدة. العامة المحكمة كم وفقا، بنظر ا مُلزمة
فت ون وعليه، المذور اللائ التعديل سران عد المحكمة
ذه لدى قُيدت - ست ناف محل - الدعوى عن وأما التجارة.
المحاكم نظام من عشرة السادسة المادة من الراعة للفقرة
وفقا، التجارة المحاكم اختصاص من و، عليه للمد المدعي ن
مورث من مباعه شركة حصة بقيمة، درجة أول محكمة
أسباب ساقته لما وفقا، دفعوه عليه المد اضطراب عارضه
فإنه، العوارض افة من خاليا فيه المورث ان وقت تم
التصرف بأن عليه المد وكيل جواب أملاكه من - ء أي بيع لم
بأنه (المورث) أقر، أسامة ابنه توكيل أجل من أمامه
المورث فيه حضر والذي -، 18-02-1442 المؤرخ بجدة
العامة المحكمة قا - خطاب أن عن فضلا ثمة يكن ولم، إثباته
إ دليل لا عوزه و قرار (، بجدة العامة المحكمة عن الصادر،

منها الراعة الصفحة ، 08-06-1433 وتاريخ (33286392)
رقم بالصك والمثبت ،) أبناءه لأحد وعززه، المورث إدراك
عدم يبن ، 02-12-1431 بتاريخ (الوطارس مس شفى)
الطبية عبدالعزيز الملك مدينة من طقرر صدور الثابت أن
كما، المذور قرار عيب ادعاء عد) طراف ارتضاه الذي التقر
رو غزالة أبو طلال تقرر أن وما ال سيان. من عاي
المورث أن (طياتها) أثبت حيث ، 08-06-1432 المؤرخ
النفسية ال - ة مس شفى تقرر رقم اكم ما الصادر -،
1432 لعام ق/ 2 / 1375 و -، 1431 لعام ق/ 2 / 5798)
رقم القضا ت ن بجدة دارعة المحكمة أمام المنظورة
القضية لإاء)، له المحكمة تليف حصتها عن والدعوى
هذه المد طلب أن عن فضلا، لال - يح التقدير بمثابة التقر
رفي ون لذا، صاف ما المح يوم -، 02-12-1432 بتاريخ -
1432 لعام 185/17/2)، الفصل سبق المائل ال اع ع يصدق
فلا وعليه)، صا المنية) السابقة الدعوى ال اع محل انت
وال، صلية حصتها عن ول س، والمورث عليها المدب ن تم
الذي البيع رث محلا ذاتها باق وعلق صفام تتغ أن دون ا
صومب ن قام نزاع إلا - اية حام لتلك تون ولا:) نصت
وال، ثبات نظام من والثمانون السادسة المادة ع اس نادا، ا
ياة قيد ع الوقت ذلك ان والذي - الدعوى ذه محل - ز أحمد
المورث حصص ع ول س للمد المملوكة اصة ع وقع الص أن
يت - المادة ذه والنظر)، وسد با المتصرف المشرف حكم
عليه والمد، الفاحش الغ ن تحقق ثت قد أنه ذلك)، التجار
ة ز أحمد شركة تصفية:) الشركة انقضاء ذلك من غ ولا،
الدعوى تلك يختصم ولم ال اع الفصل سبق عليها المد دفع
ذلك من ولائنال الفرق. سداد أو بالف - إما الغابن ع الرجوع
حق ورثتها أو للمغبون به و جعل)، حياتها حال عنها بوالات
مورثها مال،) المال تناولا قد انا وإن الدعوى أن إذ -،
1432-03-04 وتاريخ (3218883) رقم القضية وكذلك -،
1432-02-22 وتاريخ (3216104) برقم القضية جدة

بمحافظة العامة المحكمة أمام - ة تفصل ولم، فيما سـ ت و
عبدالرزاق شركة بإقامة وان ت، المورث ع قيم بإقامة متعلقة و
فالدعوى، ال اع يفصلا لم أما إلا - الدعوى هذه محل - البيع
الدفع للدوائر منعقد اختصاص وأن، بنظر ا النو اختصاصا
عدم حكمت المحكمة أن إلا - الدعوى هذه محل - البيع إبطال
ف ا الطلب ان وإن، خرى الدعوى وأما، عدمه من البيع أيدي
طالتها قد:)... الدائرة عليها اعتمدت الذي التقرر أن من
عليه المد ادعاء ذلك من لاينال كما القضت ن. سـ مع
لايتوافق، الفصل سبق عليها المد فدفع وعليه، التجارة
يمكن وي التقرر بمقدمة و بالصفحة المدون التاريخ مع
يتطابق لا ي التاريخ صفحات من صفحة بـ ل المذيل التار
خ بحذف قام حيث ضده المستأنف وكيل من والتعديل
العبث يضاف الدفع ذا فإن (!؛ إ والواقع... ا قيقة مع ي نا
مشروع غ بحق و ام المحكمة ع التدل س إ ال اية يؤدي بما
الثا ي التقرر مقدمة مع ول التقرر إرفاق من لنفسه القيمة
بأن فيه ورد وقد، م 05-10-2011 الموافق -، 07-11-1432
المؤرخ التقرر و حكم ا الدائرة عليها أسست ال التقرر أن إذ،
السابقة المتناقضة عليها المد دفعو إ عشرة الساعة بتدائية
الدائرة أمام - 1: م ل مواضع عدة ناقشه عليها المد إن بل؛
تزوره الطرف ن من أي يدع ولم، ر ل (368.757.931 :)
قدره بمبلغ ل صص جمالية من بنود عدة، ص ا المنية -)،
1432 لعام 185/17/2 (رقم ا كم ما الصادر -،) 1432 لعام ق/
2 / 1375 و -، 1431 لعام ق/ 2 / 5798 (رقم القضا ت ن بجدة
دارة المحكمة (34281449) رقم الصك -، 22-02-1432
وتاريخ (3216104) برقم القضية جدة العامة المحكمة أمام -
2 ا كم. صك من (11 و 10) الصفحت ن وارد و لما وفقا،
الص وثيقة عنها وأجاب -، 07-11-1432 والمؤرخ، غزالة أبو
من المعد التقرر ع الدعوى تلك المد نص إذ، منه والثامنة
الساعة الصفحت ن وم ل، مواضع عدة -، 26-07-1434 وتار
خ أمام - 3 غزالة. أبو تقييم صدور قبل، ر ل ()

120.000.000) قدره بمبلغ المبيعة ا صص قيمة وأن، الص
 ع الموافقة عدم المدع ن ع ان وأن، الدعوى رد بطلب عليه
 المد رفع إ حتما أدى والذي (إ و... موجودا) من ل ا بما كمسا
 م المحدودة أوز و شركة جديد شرك لدخول يلتفت لم
 أنه:)... نصه بما ذكر حيث، ع اض لائحة ست ناف دائرة
 المحاس التقييم ع سد ناد جواز عدم بالدفع والتمسك
 التأكيد:)... نصه بما مذكرتها أجاب ـ، 20-02-1445 بتاريخ
 المعقودة ا لسة الدائرة ذه أمام - 4 (. ما... ش ل القيمة ب
 ن فعليا مقيمة ل و ا محاس تقييم بموجب ا صص تقييم
 إعادة يجوز لاـ فإنها تقدم ما ع و ناء:)... نصه و ما (ا
 صص... لتقييم كأساس غزاله أبو طلال مكتب من الصادر ال
 سب ب مدونات من الب ن ان ولما:)... مانصه ف ا أورد حيث
 ـ، 04-03-1445 بتاريخ ست ناف دائرة أمام المعقودة ا لسة
 المرصودة مذكرتها - 5 (. الفع... بتقييم ا ومقر الطرف ن التقر
 رة اف ضنا لو أنها ذلك معيب استدلال و، غزالة أبو
 طلال مكتب من الصادر المحاس التقرر ع تأسد سا به المح
 يوم للمبلغ المد استحقاق ع اس ندت الدائرة أن أن يظ ر
 والذي (، 1 رقم مرفق ") م 2011 / 03 / 31 كما بالتقييم
 المعدلة التاعة للشركات الدف ية الملكية حقوق م ص: "
 خامسا البند صراحة ذكر ما تضمن قد فإنها، إليها المشار
 القانوني المحاسب بتقرر ماورد حسب م 2011 / 06 / 27 بتار
 خ التجارة ز أحمد شركة تقييم عدیل وتم، رال
 68.424.362 وقدره بمبلغ تقييم ا تم التجارة ز أحمد
 شركة قيمة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
 المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٤: ة- الصفح رقم
 ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار ذلك وتج (رال 79.924.901)
 وقدره بمبلغ التجارة ز أحمد شركة قيمة أن يظ ر والذي (
 2 رقم مرفق ") للشراء المعدلة الدف ية ا قوق صا: ثانيا "
 البند، غزالة أبو طلال المد - 6 (. بالإلغاء... حرا و ض
 استدلال بالقصور معيا ا كم معي الذي مر، بال سب ب

الوارد النحوع (ر ل 368.757.931) ول س التقرر من 8،
6، 4 الصفحة بأن دفعه ان بل، عليها المد فيه يطعن ولم،
بتدائية الدائرة أمام موضع ما غ إليها أشار وقد -، 1432-
07-11 والمؤرخ، غزالة أبو من الصادر التقرر الدعوى
عمده ان عقد بتعديلات يتمسك كما، صا المنت با كم و
تمسك، والده مع بيع عقد ناك وأن، ر ل (120.000.000)
المسدة القيمة وأن، ر ل (450.000)
سمية القيمة بما -، 02-12-1444 المؤرخة بتدائية الدائرة
أمام المعقودة ا لسة غزالة أبو تقرر عن أجاب بل، التقرر
ع الطعن من ا الية دفعه آخر ا بالقيمة... والوفاء التأس
س وصف -، 20-02-1445 المؤرخة ا لسة ست ناف لدائرة
المقدمة مذكرته و (. التخارج... الصع وافق وإنما عليه
يوافق لم موله فإن غزالة أبو تقييم عن وأما:)... نصه
نظام من (41) المادة نصت وحيث، للعقد بال و ر الدفع
حيال النظامي جراء الدائرة اتخاذ عدم وعن به. اواب له
ماسبق مع تناقضا عد مما، محررة غ بأ ل المد دعوى
للاستكتاب بنفسه يحضر أن المحرر - ة ينازع الذي ا صم ع
يجب - 2 للمضادة. محررات من لدم ما لتقديم ا صوم ضرور
جلسة المحكمة تحدد - 1:) أنه ع ثبات والدائرة، متخصص
ب أو المختصة ل لة المسندات عث أو، ستكتاب بإجراء
التوقيع مضادة يمكن فلا وعليه، متو توقيعه مضادة يُراد من أن
وما (، لذلك المحدد الموعد أو العقدة النظر منها لايلزم بما،
ال اع منتجة أ ت الدعوى ووقاع، التناقض مع لاة وأنه،
السقوط يوجب اضطراب أن من، بيانه سبق ما ضوء صل
إعمال رأت علمه نفي أو نائبه أو خلفه ذلك أنكر أو، بصمتها أو
ختمها أو إمضاءه أو خطها العادي بالمحرر عليها احتج من أنكر
إذا:) أنه ع ثبات نظام من ر عون المادة عليها نصت ولما،
عدم ا فتأمر؛ البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط ب - ة
المحكمة إقناع ومسند ا الدعوى وقاع تكف ولم، ال اع
منتجا المحرر و ان، بالمحرر متمسدا خرا صم وظل، به أو

الكتابة حصول بإثبات يتعلق فيما إلا- الشدادة سمع ولا- النظام. هذا عل- المنصوص و جراءات للقواعد وفقا، ب ل ما أو الشدود سماع أو، بالمضادة بالتحقيق المحكمة ذوو ف لا ينزع لم ال- العادي المحرر بصورة عتد:) أنه ع ثبات لنظام جرائية دلة من ر عون المادة من و الفقرة عليها نصت ولما (، المحرر ع البصمة أو ا تم أو مضاء وقاع انت إذا إلا بتحقيقه ملزمة غ القضائية والدائرة، ب ته القول ع، فيها الفاحش الغ ن ووقوع، البيع عقدة عدم محتفة القرائن أن و ما (، لأصل ا مطابقة و عد، الشأن عن فضلا، الدعوى المنتجة للنية للوصول غية ووز- القرائن فحص للدائرة أن إذ، - ته عدم أو تزوره أو المحرر ب - ة للقضاء يكفي ما تتضمن لم ومسندنا الدعوى أن للمحكمة:) أنه ع ثبات نظام من التاسعة المادة من و الفقرة عليها نصت ولما، إلا- ل س المبيع قيمة للغ ن بل، - ا وعدم البيع واقعة لإن ل س متوجة الماثلة الدعوى -11-17 تاريخ بتدائية الدائرة أمام المعقودة السة المد وكيل أن عن فضلا (، السة محضر العدول أسباب تب ن أن شرط؛ ثبات إجراءات من به أمرت عما عدل -02-29 المؤرخة مذكرتها ست ناف دائرة أمام قرر كما (، بال و يتعلق ما إا اجة دون دعوا م إثبات افية موليها به. يتمسك ال- الب نات بأن:)... نصه بما قرر، 1444 أسباب عددت العقد ف هذا عليها المد قبل من اختيار- الشركة تصفية عد منتج وغ مؤثر غ دفع ف و البيع عقد ب و ر الدفع عن عدل جعلنا ما و هذا:)... نصه بما، 1445 اصص ب بيع الشراء قرار صدور عليها المد دفع ذلك من لا يُنال كما (، انتفائه... وثبوت للمبيع العادل ا قيقى الثمن بتخلف ثم ابتداء العاقدين أحد ألية عدم ومحلا ركنا سقوطه والذي، التأسس عقد بموجب أنه يد حيث، منها المشاة اصص لقيمة دفعه ع جوابه اضطرب عليها المد إن حيث، العدل و اتب التجارة وزارة أمام وتوثيقه، له المورث من اد ثم، ر ل (120.000.000) قدره بمبلغ عليها مديونات سداد ع والده مع اتفق أنها اد ثم، ر

ال (450.000) قدره بمبلغ، الشراء جميع قبل من ا صص
امل اس يفاء ع نص اطرحته وقد، والده تجاه عليها المد ع
ال امارات من العقد ورد ما مع، المبيع قيمة مشموله ضمن
يقع أنه يد والذي ـ، 20-09-1431 مؤرخ واتفاق بيع عقد
بموجب بأنها ولا بالشركة يتعلق لا وجمل ا طولة سنوات
الدعوى محل الشركة تأسس ع أساسا سابقة وتاريخية
قانونية وقاع جملة إ أشار أنها:)... نصه بما ذلك مسدبة درجة
أول محكمة غ أخرى شرات ح تخص سابقة عمل أجرة أو
عائلية مصارف كتحمل دقتها أو ـ ته من التحقق إ م ان
المتصور غ من قي مقابل من عليها اشتمل عما نايك،
أعمال ا جلسة المسند وجود إ أصالة عليها المد شر لم ح
بل؛ الدعوى سابقة مرحلة أي إطلاقا إليها المشار المسند
تقديم عدم له ذلك عن فضلا، الدعوى محل الشركة
ساقته ما وفق المسند فحوص إجراءات استكمال عن إليها
أشد ما بجملة استغنت قد الدائرة انت ما و و، تماما المسند
ند عليها اشتمل ما يناقض ما ذكر بل ـ؛ 9/11/1443
أسامة / عليها المد من مدفوع مبلغ بإجما) البنكية المد مورث
ال امارات سداد طرق عن ان المبلغ سداد بأن ـ، 02-1445-
29 المقدمة مذكرته أخ ا ا د ثم ـ. أ. (. الوقاع... بالتقرر م
ت و هذا (، ر الاـ وثمانون وستة ومئة ألفا وأربعمائة وستة
وأرعمئة مليوناً وثلاثون وخمسة مئة (135.446.186:
بواقع، ز عباس أحمد المرحوم والده عن، ز أحمد وماذكره،
الشركة عقد عدیل المدون الثمن ـ ل س ـ ال اع موضوع -
ا صة ثمن بأن قرار يُت ت عليها المد جواب حاصل إن وحيث
(، وشراه الفوزان إ م ي ي) المحاس بالضرورة ع لاـ الشر
اء من ا صص امل اس يفاء ع نص الذي التأسس عقد ع
التوقيع مجرد أن ي ب ن و الب نة بتفحص فإنها ا صة قيمة
سداد لإثبات عليها المد عن فضلا، عليها الصرف: م ا والده ا
لف ا ت ليفات أو، والده ع مديونيات سداد طرق عن المال
رأس سداد تم أنها يد ال خرى عليها المد ادعاءات عارضاً أنها

كما، حدوثها إم ي ي) تقرر أن عن فضلا، القيمة بدفع عليه المد قيام ع افية ب نة ل ست ف و التا؛ ذلك يقدم ولم، السداد مايت ت لتقديم م لة ست ناف دائرة أمام طلبونها ا صص. بقيمة علاقة ل ه ل س ما ع اشتماله ع علاوة، فحسب م ا عينات فحص من نحو ع أتت ن يجته وإنما، المسدندات افة بفحص يقم لم أنه تب ن)، وشر اه الفوزان انت ولما أنه كما، المتباع ن الشراء قوق حفظا؛ المثل تة المسدندات من ونحو ا بنكية حوالة بموجب إثبا ا و تم، ل ا يحتاط مما موال ذه مثل ت ون أن صل إن وحيث البيع ان وإن وحيث، عارض ا ما ظ ور ودون، وإش ا ا ا صص بيع الشراء قرار تاريخ من - يحة انت إذا تظ ر أن شأ ا من ا الوفاء و العقد عن الناشئة و اقوق ل امات عن ي شأ ما دون، لد ما المطبقة للإجراءات وفقا توثيقه م ما يطلب ما توثيق ع يقتصر دور ما أن إلا، رسمية محررات وأصبحا، مضاء العدل و ا تب التجارة وزارة عليها أجرت ذا بأح ام خلال دون:) أنه ع ثبات نظام من الرا عة المادة عليها نصت ولما، استدلال به سقط، حتمال له تطرق إذا والدليل، سابق أو لاحق أثر من مضاء أو ثبات ذلك والعشرون السادسة المادة من الثانية الفقرة عليها نصت ولما)، الدعوى.. ظروف من ل ا ماي بحسب م ا المحكمة فتأخذ، بي ا ا مع يمكن ولم، ثبات أدلة عارضت إذا، النظام عقد ع أصالة يوقع لم المورث ب ون محتفة القرائن أن و ما)، ذلك غ يث ت مالم؛ عليها الرسد المحرر الشأن ذوي من أي مذكره مضمون ي ون:) أنه ع ثبات نظام من الغ ن ف ا تحقق قد عليها للمد المورث من ع ا المتنازل القيمة بأن تضافرت دلة أن كما، للألية وفاق مدرك غ ب ونه احتفت القرائن أن كما، التأسس عقد و عديل البيع ل س ذلك ع بالتوقيع قام من أن عن فضلا . معتمد ج بدليل إلا غ ه إ يصار لا والثابت " الورثة. مواجة نافذ غ)، ا صص قيمة يخص) فيما التوثيق في ون لذا؛ الفاحش عليها المد دفع أن كما التأسس. عقد عديل ع التوقيع وأم -،

أصص بيع أم - من و المورث أن من عليها المد ادعاء به
مايضا و و، عنها وكيل بل، ذاتها المورث منفكة. فاة،
المورث من المباعه اصص قيمة - ة تقرر حيث من، الماثلة
بالدعوى الدفع ل اذا علاقة لا (، التجارة ز أحمد شركة)
صلية صصه و يعه المد بإمضاء اصص بقيمة المطالبة المد
حق سقوط الدفع:) بقوله، ل ل سداد حق ما سقوط، ا
صص قيمة المدعي ن حق سقوط من عليها المد آثاره ما
ذلك من ولائنا ل فإن - النظام ل - يح وفقا - أنه وحيث،
مورثه من عليها للمد المباعه اصص قيمة من بنص به
يطالب المد أن الدعوى من الب ن ان لما: التجارة ز أحمد
شركة المباعه وقرار - 1385 / 3 / 22 بتاريخ 6/م رقم ملي
مرسوم الصادر الشرات نظام شأ ل سري ان - الدعوى
محل - الواقعة - أ: لذلك و يانا الدعوى بتلك المطالبة حقه
سقط المد ومع، الشركة عقد لشروط وفق للو أو الشراء
لأحد حصته عن ي نازل أن للشرك يجوز:) أنه ع النظام من ()
165 (المادة نصت وقد -، 1385 / 3 / 17 بتاريخ 185 رقم
الوزراء مجلس اصة اس داد يطلب أن شرك ل ل يجوز ا الة
هذه و، التنازل شروط الشركة مدير طرق عن الشراء با
يخطر أن وجب للو عوض حصته عن التنازل الشرك أراد إذا
ذلك ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة
الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٥: ة- الصفح رقم
١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الثانية الفقرة حكم مراعاة مع ف ا
التصرف ا ق اصة لصاحب ان س داد حقه الشراء أحد
ستعمل أن دون خطار تاريخ من يوما ثلاثون انقضت فإذا، ا
قيقي ب ثم ل علق وإذا، المال رأس م م ل حصة ب سبة س داد
طال ب ن اصص هذه قسمت حصص بجملة يتعلق التنازل و ان
شرك من أك س داد حق استعمل وإذا (، 157) المادة من
عن التنازل للشرك أجازت أ ل المادة تلك مفاد ان ولما - ب
(. 158) المادة من الثانية الفقرة حكم مراعاة مع سداد
طلبوا الذين للشراء اصة هذه أعطيت واحدة بحصة التنازل

عليها المد طلب - المد وإقرار - الثابت إن وحيث، عوض ا
صص تلك ع ا صول وطلب سد داد حق جميع م أو عض م
الشراء من لأي وأجازت الشراء لأحد حصتها لتلك البيع ع
اعاض ثمة يبد ولم ا صص تلك شأن الشفعة حق أو سد
داد حق يطلب لم المد إن وحيث، المدع عن ومورث لمورثه
المملوكة ا صص اسد داد (ز أسامة) وفقا، عليها المد ابتاع ا
القيمة - ة يطعن إنما، ل ا البيع واقعة ينكر ولم، ل ا س داد
يطلب لم المد أن ذلك - أ. (. الدعوى بتلك مطالبته جواز ة
عدم ثم ومن، ا صص عليها المد طلب وأما الدعوى. محل
الواقعة ع الذكر آفة المواد هذه أعمال فلا يمكن وعليه، و
دراك للآلية فاقدا المورث و ون، الفاحش الغ ن وجود من
الدعوى به أسس لما وأما، ما يثبتها تقديم فعليها شتأ اد من
فإن، ا صص قيمة سداد قام ونه ع له دليل استجلاب أجل
من بجدة العامة المحكمة أو العلاقة ذات والبنوك المركزي
للبنك بالكتابة وما (، حق من ما يدعيه يثبت أن المدع:)
أنه ع ثبات نظام من الثانية المادة من و الفقرة عليها نصت
لما، القضاء حياد لمبدأ تناقض ففيه، الدليل بصنع المحكمة
ت ليف سداده تثبت شي ات بصور تقدم أنها اد -، 1445-
20-02 جلسة عليها المد أن وما (، اد... من ع الب نة:) أنه
ع النظام ذات من الثالثة المادة من و الفقرة عليها نصت
ولما (، مرت ن مكرر) المعدل التأسس وعقد العدل اتب
توثيق سوى، ذلك ع يدل مسد ند لأي تقديمه عدم ات -
(النظام ع) أرفقه ما ع الدائرة و اطلاع، ا صص لقيمة واة
- ة إرفاق، للمحكمة ثبات أدلة من دليل أي تقديم عند يجب؛
خاص نص به يرد لم فيما:) ثبات لنظام جرائية دلة من عشرة
السادسة المادة من و الفقرة عليها مما، السداد ع بي ته من
بتقديمه الم ما يقدم لم، تاريخه ح عليها المد أن وما (، ف
أ وأثره بالدعوى صلته - ب و ياناته. الدليل نوع تب ن
مذكرة - أ: ي به مرفقا الدليل... من دعواه عليها المد عمد
يكن لم فإنها، سامبا بنك ع الم - وب، م 04-10-2010 وتاريخ (

000844) برقم، ر لال (450.000) بقيمة الشيك وأما المدع
ن. دعوى - ة تجسد معها ي ون وتوثيقها، م 30-08-2010 ان
البيع تاريخ أن إذ، البيع لتاريخ لاحق تاريخه الشيك ون عن
فضلا، م ا والمسدد ا صص قيمة دفوعها - بيانها سبق كما -
اضطرب إذ، بالسداد -، 29-02-1445 تاريخ المقدمة مذكرتها
عليها المدأثاره ما ذلك من ولاينال تحرره. س ب ب ي ب ن عليها
شرح أي من الشيك خلوع علاوة، م 25-09-2010 تاريخ ان
العدل اتب أمام 79.924.901 :) قدرا بقيمة أ ل يد حيث، ر
ال (368.757.931 :) أ ل من درجة أول محكمة قررتها
كمال ست - غزالة أبو طلال لتقرر وفقا - التجارة ز أحمد
شركة قيمة أن من يطعن ثم، التخرج الصع وافق وإنما عليها
يوافق لم أنها يد ثم، مسودة التقرر أن يد إذ، ذكر السابق
المتناقضة عليها المد دفوع إ يضاف الدفع ذا أن و ما (، ر لال
بما عليها الرد درجة أول محكمة تناولت فقد، مورثها مع الم م
البيع عقد - ة من عليها المدأثاره ما أن كما، للشركة الفعلية
القيمة ت - يح يطلب ن ثم، عليها الدائرة اعتماد تقرر -،
1432-07-25 المؤرخ المبدى تقررره (، ر لال 79.924.901
:-) ب المقدر المبلغ أورد ا ب أن اسد بان (، غزالة أبو طلال
تقرر) التقرر ع الدائرة اطلاع عد أنها إ علاوة، الكفاية فيها؛
المبدى لال ا ي بالتقرر والع ة م 05-10-2011 الموافق -،
1432-11-07 المؤرخ ال ل ا ي تقررره ا ب أورده، ر لال)
368.757.931 -) ب المقدر المبلغ أن ح ن، م 27-06-2011
الموافق طراف وأقر، الذكر آنف (خ) التقرر ا ب ما قدمها
ع مؤسسها -، 02-12-1432 ا كم صدر حيث، التقرر ذا عن
لاحق تاريخ صدر الص حكم أن عن فضلا من عشرة ا ادية
الصفحة المثلث الص من السادس والبند، ا كم صك من
العاشرة الصفحة المثلثة الص وثيقة من الرابع البند من
الراعة الفقرة التقرر ع باطلاع م -03-31 كما بالتقييم
المعدلة التاغة الدف ية الملكية حقوق م ص:) أنها ع، ر لال
(68.424.362) مبلغ ذكر ا ب أن اسد بان (، غزالة أبو

طلال تقرر) أن علاوة ا كم. صك و خ الرقم فإن وعليه
(، التجاوزات وأثر بالتقييم المعدلة الدف ية الشراء حقوق
صا:) أنه ع، رال (368.757.931:) وقدره خر المبلغ
فصل ا ب أن ح ن (، م 2011، ول الرقم ونه من عليه المد
ادعاه كما ول س، ف لا عليه المد تجاوزات واح ساب ا قوق
صاع اشتملت ل و لا؛ للشركة ا قيقية القيمة المحاس ا ب
من المعتمد أحمد شركة حصة توزع إعادة عد الشراء ع،
التجارة ز أحمد شركة الشراء حقوق صا توزع:) نصه بما،
ثانيا البند من (ج) الفقرة اية المنتدب ا ب عليه أكد ما و و
للمحكمة:) أنه ع ثبات نظام من التاسعة المادة من و الفقرة
عليه نصت لما (، غزالة أبو طلال) ا ب استدعاء حيال الدائرة
عدول عن وتأسد سا وعليه (، التجارة.. وأولاده ز الذي س ش
ال زوال، وال ا ي المبد ي للتقرر ن فحص ا إبان للدائرة اس
بان أنه و ما (، ا لسة محضر العدول أسباب تب ن أن شرط؛
ثبات إجراءات من به أمرت عما عدل أن المادة عليه نصت
ولما (، عاتقة: والدته استجواب) عليه المد طلب عن وأما
سد به. لانتفاء؛ المنتدب ا ب لاستدعاء محل معه لاي ون
مما، ا صص قيمة عليه المد أورده ا لسة يحضر أن
استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابه ا صم بحضور تأمر أن
- ا صوم أحد طلب ع بناء أو نفس ا تلقاء من - للمحكمة:)
أنه ع ثبات نظام من (21/1) إجراء - ا صوم أحد طلب ع
بناء أو نفس ا تلقاء من - للمحكمة يجوز:) أنه ع ثبات
لنظام جرائية دلة من والثلاثون ا امسة المادة عليه نصت
ولما (، لذلك المحددة عن فضلا، ال اع الفصل الدعوى وقا
ع لكفاية، إليها ا اجة عدم رأت ست ناف دائرة أن و ما، وجو
ي لا جوازي جراء أن و ما (، الدعوى عل لا انت مرحلة أي
ستجواب أن كما، بال و ر ف ا الطعن يتم ولم، بذاته القائمة يت
له رسد محرر وال، للمد م ا الصادرة الشرعية الوالة إبطال إ
التوصل و ستجواب من عليه المد غاية ون منها ابت نحو ع أي
أنه ورأت، الدعوى طر والدة - ل م سوب - يل فيه تم

والذي، لكي وي الدائرة بر د ع عليها المد وكيل من المرسل
 الفيديو ع طلاع باشرت الدائرة ب تنفيذ يتعلق وفيما مقبول.
 غ (والدته استجواب) عليها المد طلب في نون لذا، - يح
 سند دون، للمد والدم عن الصادرة الوالات إبطال ن يجة
 إ الوصول عليها المد المُلزم من فيها تب ن لم حيث، فيها
 تفصل ولم درجة أول محكمة ت ناولها لم الطلب ذا أن و
 ما (، غازي) المتو لأبناء الثلث من المتبقي وصرف، وال
 لأوجه % (5) بصرف الوصية المحاكم نظام من والثمانون
 الثانية المادة من و الفقرة عليها نصت ولما، درجت ن ع التقا
 - ولمبدأ، للاست ناف الناقل ثر لقاعدة ووفقا، لاستلامه
 المستحق ومن، بدفعه قدم ما أساس ع ست ناف المحكمة
 وتنظر، فقط ست ناف عنها رفع ما إ بال سبة المستأنف ا كم
 صدور قبل عل ا انت ال بحال ا الدعوى ست ناف يُنقل:) أنها
 ع التجارة، المختصة المحكمة أمام مستقلة جديدة بدعوى
 التقدم - رغب إن - الصفة لصاحب فيمكن وعليها (، جديدة
 دفاع وأوجه ودفع أدلة من المحكمة تقبلها وما، ا كم
 مصدرة الدائرة إ درجة أول محكمة حكم تأييد إ ست ناف
 دائرة معها فت ت، بيانه سبق لما وتأسد سا وعليها؛ المدعي ن
 دعوى الفصل حصر معها يتع ن بما، والنظامي الشر المقت -
 وفق لئنظر إضافية. أسباب من (ا كم ذا) ماتضمنه وع، أسبابه
 ع محمولا ا كم ا كم منطوق القضية -، 01-01-1445 المؤرخ
 بجدة التجارة المحكمة و التجارة الدائرة حكم بتأييد:
 الموضوع و، شكلا ع اض ن بقبول: الدائرة حكمت محمد
 عاتقة - ل يدفع بأن (1008017301) رقم وطنية وة، ز
 عباس بن أحمد بن أسامة إلزام: أولا:) ي ما ب لي نون
 منطوقه عدیل مع (42824717) رقم ومثتان ألفا
 وخمسون واحد وستمئة مليوناً وعشرون سبعة)
 قدره مبلغا (، 1007056847) رقم وطنية و
 ع، ا رازي ع محمد يح رقم وطنية وة، ز عباس أحمد عدنان
 - ل يدفع بأن (1008017301) رقم وطنية وة، ز عباس

بن أحمد بن أسامة إلزام: ثانيا رالا. عشر و سعة
 ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجنة التجارة التجارة المحكمة الثانية
 ست ناف ست ناف دائرة ١٦: ة. الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك
 الص خ تار والله بالأسباب. مو - و لما (! رالا وسبعون
 ومئتان ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليونا و سبعون ستة
 (٩٦,٧٧٩,٢٧٠:) قدره مبلغا (1017092733) أجمع ن. و به
 وآله محمد نب ناع وسلم الله وص، الموفق التنفيذية الصيغة ا
 ية القوة استعمال إ أدى ولو المتبعة النظامية الوسائل بجميع ا
 كم ذا تنفيذ ع العمل خرى اومية و ج زة الوزارات جميع من
 يطلب الدائرة عضو الش ري محمد بن وليد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم
 صك القضائية الدائرة رئ س العمري ع عوض عبيد بجنة التجارة
 ة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٧: ة.
 الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الدائرة عضو ا ليفي
 عبدالعزيز بن عبدالمحسن و ح ام و ح ام الدعاوى إدارة
 10/3/23, 9:02 AM زجان ة صنم بلطلا ليصافت ٢ رجوع لوحة
 المعلومات / التنفيذ / قيد التنفيذ 401024501215577 دليل
 المرخصين بيانات الطلب الخط الزمني تقديم الطلب طلب تنفيذ
 رقم b ة ينورتكللا تامدخلا عيمج % ققحتلا تامدخ ا ثحلل انه
 بتكا QqMcKhm0j-pA-_ 1/4 3933
 anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l...\
 _w7MnktUUnuxaoXwSot76\
 CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
 GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy=requestId?
 https:
 //new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
 مرحبا / أسامه بن احم... [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
 [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
 ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي
محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:
96779270.00 لاير الطلب 13-3-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة و
قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام حكم /قرار/
المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج
ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 96779270 لاير برخا
ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط ةلحرم تاءارجلا رارق نم
ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا 16/03/1445 دحلا
ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم غليم ليوحت بلط تم
قبول الطلب 16/03/1445 دحلا ثحبلل نيصخرملا ليلد
ةينورتكللا تامدخلا عيمج % ققحتلا تامدخ ا انه بتكا 4024
التبليغ العدلي التكاليف القضائية % التواصل العدلي % 1950 ة
ديعاوملا % صيخارتلا ... القضاء % الإفالس % التنفيذ % التوثيق
العدلية لوحة مرحبا / المعلومات أسامه بن ة احم ةلحرم
ءاهنلا مؤشر الحركة المالية

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي
محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:
27651219.00 لاير الطلب 7-4-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة
قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام و حكم /قرار/
المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج
ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 27651219 لاير برخا
ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط / بلطلا ليصافت الطلب
الإجراءات تقديم مرحلة بيانات الطلب الخط الزمني طلب تنفيذ
رقم 401024501240718 رجوع لوحة المعلومات التنفيذ /
قيد التنفيذ رارق نم ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا
08/04/1445 نينثلا ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم
غليم ليوحت بلط 08/04/1445 نينثلا تم قبول الطلب % بلطلا
نومضم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة بيانات المبلغ المبلغ
المدون في السند / المحكوم به المبلغ المستلم 27651219 0
المبلغ المطلوب تنفيذه 27651219 المبلغ المتبقي

27651219 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب رقم القضية
42824717 المحكمه مصدره الحكم [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري أعمال تجارية سنة القضية
1442 تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية
والمبلغ المطلوب تنفيذه (27651219) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة.pdf ان
كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق
جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

المكتسب القطعية.pdf. ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان
تكون الصورة ملونة ☑ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0) التبليغ
العدلي التكاليف القضائية ☑ التواصل العدلي ☑ 1950 ☑
ديعاوملا ☑ صيخارتلا لوحة المعلومات ☑ القضاء ☑ الإفالس ☑
التنفيذ ☑ التوثيق ☑ العدلية ☑ فارطلاً تانايب التبليغ العدلي
التكاليف القضائية ☑ التواصل العدلي ☑ 1950 ☑ ديعاوملا ☑
صيخارتلا مقدم ☑ الطلب الإفالس ☑ التنفيذ ☑ التوثيق ☑
العدلية محمد فواز بن منير الثعلي ☑ لوحة المعلومات ☑ القضاء
وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض المزيد هذض

ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني عاتقه محمد يحي
محمد على الحرازي - المبلغ فرد هوية وطنية: 1008017301
عرض المزيد (27651219) قحتسملا فرد هوية وطنية:
1007056847 عرض المزيد (1) تارارقلا ٥ غيلبتلا راج 34
رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضده
400344502394972 رقم القرار 1445/04/08 تاريخ إصدار
القرار رارقلا رادصا تقو 12: 57: 38 ليصافتلا ضرع ٥ الخدمات
تنفيذية ٥ المحاضر ٥ التقرير المالي © ةظوفحم قوقحلا عيمج
طورشلا ةسايس ةلئسلا نع ٥ سجل الحركة المالية 2023
ماكحلأاو ةيصوصخلا ةرركتملا 1950 ٥ زجان 1950 @
10/3/23, 9: 02 AM moj.gov.sa زجان ةصنم حكم
/قرار/ أمر صادر من المحكمة ٥ مضمون الطلب بيانات المبلغ
المبلغ المدون في السند / المحكوم به المبلغ المستلم 0
96779270 المبلغ المطلوب تنفيذه 96779270 المبلغ
المتبقي 96779270 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب رقم
القضية 42824717 المحكمه مصدره الحكم [بحاجة مراجعة]:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير
واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري قيمة مبيع سنة القضية 1442
تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ
المطلوب تنفيذه (96779270) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات. \! يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح
وبصيغة.pdf. ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات
تأكد من إرفاق جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب
يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها

من المستندات الأخرى. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

القطعية.pdf. المكتسب ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان تكون الصورة ملونة ٥ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0)

https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 2/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ةصنم فارطلاً تانايب ٥ بلطلا مدقم محمد فواز بن

منير الثعلي وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض

المزيد هدض ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني

عدنان احمد عباس زيني - المبلغ المستحق فرد هوية وطنية:

1008017301 عرض المزيد (96779270) فرد هوية وطنية:

1017092733 عرض المزيد (1) تارارقلا ٥ غيلبتلا راج 34

رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضدة

400344502309377 رقم القرار 1445/03/16 تاريخ إصدار

القرار رارقلا رادصا تقو 11: 57: 37 رارقلا جذومن ليصافتلا

ضرع ال يوجد طلبات تنفيذية ٥ الخدمات تنفيذية ال يوجد

محاضر ٥ المحاضر https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 3/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ٥ صنم التقرير المالي ٥ التقرير المالي البيان ال
يوجد بيانات مالية رقم طلب التنفيذ اسم المحكمة نوع الهوية
رقم الهوية اسم المستفيد الرقم المرجعي تاريخ التحويل المبلغ
٥ سجل الحركة المالية اجمالي ما تم ايداعه ٥ المبلغ المتبقي
ديفتملا باسحل اجمالي مبلغ المطالبة ريال 96779270.00
ريال 0 حسب السند التنفيذي ريال 96779270.00 * \ قد
يختلف تحديث المبالغ عن المبالغ الفعلية بدائرة التنفيذ بحسب
حالة الجراء او التكاليف او الخدمات التي تمت على الطلب
ديفتملا ال يوجد بيانات مالية الرقم المرجعي المبلغ تاريخ
الجراء حالة الجراء ٥ ظروفم قوقحلا عيمج طورشلا ٥ سايس
٥ لئسلا نع 2023 © ماكحلأو ٥ يصوصخلا ٥ رركتملا
https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnktUUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 4/4 1950 ٥
زجان 1950 @ moj.gov.sa [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد بيع إنه في مدينة جدة وبتاريخ 20 / 9 / 1431 هـ تم الاتفاق
بين كلا من: الطرف الأول / أحمد عباس زيني الطرف الثاني /
أسامه أحمد زيني تمهيد حيث أن الطرف الأول يملك حصص في
شركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري: 4030169102 بعدد (450
حصه وحيث أن الطرف الثاني مدير الشركة المذكورة
أعلاه وعدة شركات متفرعة منها ومنها شركة أحمد زيني وأولاده
ويقوم بإدارتها وكافة الشركات المتفرعة منها وذلك منذ ثلاثين
عاماً ولديه المعرفة والدراية والخبرة التجارية بذلك، وحيث أن
الطرف الأول يرغب في بيع حصصه المشار إليها أعلاه ولما قام
به الطرف الثاني من جهود للمحافظة على هذه الشركة

والشركات المتفرعة منها الشركات الأخرى والأعمال الخاصة التي كان يكلف بها، وقد قام الطرف الأول على الإشراف على الطرف الثاني والذي بدوره قام الطرف الثاني بتنفيذ ما هو يعود على الطرف الأول بالمنفعة لمصالحه العامة والخاصة والمتمثلة فيما يلي:

أولاً: أ- القيام على إدارة وتحقيق أهداف الشركة وتأسيس أقسام مختلفة حسب النشاط ومتابعتها: تجاري أو صناعي أو زراعي حيوانية بالشركة القابضة. ب- تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة للشركة القابضة المذكورة أعلاه وتأسيس إداراتها ومتابعتها.

١-١ ج - الإشراف المباشر التنفيذي على الشركات وعلى أي أنشطة جديدة للشركة القابضة والشركات المتفرعة منها والإشراف على المشاريع ومنها مشاريع المستودعات وتأسيس ومتابعة شركات التمويل الغذائي وشركات خدمات البترول وزيوت ومشتقات أخرى.

ثانياً: ما يخص شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية: قام الطرف الثاني بتأسيس هذه الشركات وتحديد وتحقيق أهدافها والتمويل اللازم لهل والقيام بمشاريع عقارية وإنشاء أسواق تجارية وشراء شركات كانت تعمل تحت مظلة شركة آبار وزيني.

ثالثاً: قام الطرف الثاني بأعمال خاصة كلفة بها الطرف الأول والمتمثلة في: 1- إنشاء المجمع السكني للعائلة والإشراف على تمويله والإشراف على السكن الخاص للطرف الأول بالكامل.

2 - إدارة المحافظة المالية والإشراف عليها وتحصيل الناتج عنها. إشراف المباشر على جميع احتياجات الأسرة وأي تكليف مباشر بخصوصها ٣-١ 4-١ الإشراف المباشر على المشاريع العقارية سواء المساهمات أو المشاركات. 5- تأسيس شركات مدخولة في استثمارات وتعاقبات. 6- إدارة المحافظة الاستثمارية في

البنوك أو الشركات وحيث أن الطرف الثاني لم يتقاضى نظير ذلك وما يقابله طيلة السنوات المشار إليها ولم يستلم مستحقاته بصفته شريك ومدير عاماً للشركات ولما يقوم به الطرف الثاني من الأعمال المشار إليها في التمهيد وحفاظاً على هذه الشركة وعلاقاتها في الداخل والخارج فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة على \-7 ما يلي:

أولاً: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد

ثانياً: قام الطرف الأول ببيع كامل حصصه بشركة أحمد زيني التجارية وعددها (450) حصة للطرف الثاني بمبلغ وقدره (120,000,000) ريال، مائة وعشرون مليون ريال فقط لا غير وقد قام الطرف الثاني باستلام وقبض هذه الحصص وقبول هذا البيع.

ثالثاً: يقر الطرف الأول باحتساب أجرة الطرف الثاني خلال الثلاثين عاماً بواقع مليونين وستمائة ألف ريال لكل سنة ويكون المبلغ الإجمالي ثمانية وسبعون مليون

ريال وتم خصم هذا المبلغ من قيمة الحصص المشاره في البند الأول، رابعاً: يقوم الطرف الثاني بتسديد المبلغ المتبقي على طريقة الأقساط لمدة عشر سنوات بواقع مليونين ريال لكل سنة تدفع بداية كل سنة هجرية.

خامساً: يلتزم الطرف الثاني بدفع كافة التكاليف المعيشية للطرف الأول ومن يعول بواقع مليون ومائتين ألف ريال لكل سنة لمدة عشر سنوات وأقر الطرف الأول بتنازله عن باقي المبلغ وقدره عشر ملايين للطرف الثاني مكافأة له لما يقوم به من الأعمال الخاصة التي كان ولا يزال يكلفه الطرف الأول بها وبإدارة شؤونه وأملكه وأعماله وفي المحافظة عليها وتنميتها وزيادة دخلها.

سادساً: أقر الطرفان أن هذا البيع بيعاً صحيحاً لا غرر فيه ولا غبن ولا جهالة وقد قبلها قبولاً من غير تدليس ولا فحش و نحوه.

سابعاً: أقر الطرفان أن هذا البيع منجزاً ولا يجوز العدول عنه في أي حال من الأحوال وأنه يسري في حال الوفاة على ورثة الطرفين.

ثامناً: يلتزم الطرف الثاني بدفع كافة الأقساط المحددة للطرف الأول في بداية كل عام هجري والذي يوافق الأول في شهر محرم ابتداءً من 1432/01/01 هـ وفي حالة عدم سداده يجوز للطرف الأول فسخ العقد وإعادة كافة مستحقاته المشار إليها في هذا العقد تاسعاً: يقوم الطرفان بإجراء ونقل كامل الحصص المشاره من ملكية الطرف الأول إلى ملكية الطرف الثاني واستكمال باقي الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة توثيق ذلك لدى كاتب العدل المختص عاشراً: حرر هذا العقد من تمهيد وعشرة بنود و من نسختين أصليتين وقد استلم كل طرف نسخته والتزما بالعمل بموجبها.

والله خير الشاهدين:،،،،، الطرف الأول الطرف ف الثاني أحمد عباس زيني آسامه أحمد زيني شاهد محونات قدره التهدي نوصل فهد القثامي يباصولا \-4- الرقم: ٣٤/٧٠٥٠ التاريخ: ١٠ / ١٤٣٤ هـ

المرفقات

سعادة مدير عام فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد إشارة إلى خطاب سعادتك رقم: ٦٢١٦٠٩٠ وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٢٤ هـ والمقيد لدينا بالرقم: ٣٤ ١٥٠ وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ الخاص بتسجيل قر لشيل عقد شركة أحمد زين التجا- والمتضمن طلبكم تسجيله وتوثيقه لدينا.

عليه نحيطكم بأنه تم توثيقه لدينا تحت الرقم (١٣٠) وتجدون بطيه عدد (٧٠) نسخة من العقد المذكور، والمكون من (٢) صفحة، إجمالي عدد الصفحات (١٤) (٢ / ٤٩) لعام ١٤٣٤هـ بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٣٤هـ للأطلاع وإكمال اللازم والله يحفظكم ويرعاكم....

(صفحة دل الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة عبد الله بن مسفر القرني شركة أحمد زيني التجارية ست ٢٠١٦٩١٠٢٠٣٠٤٠ رأس المال: ٥٠٠٠٠٠٠ ريال Ahmed Zainy Trading Co.

C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000 قرار الشركاء

بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية -

شركة ذات مسئولية محدودة بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢١هـ الموافق

٢٠١٢/١٠/٠٧ م لقد سبق للأطراف الآتية اسمائهم: ١ - أسامة

أحمد عباس زيني ٢ - شركة أحمد زيني وأولاده طرف أول طرف

ثان تأسيس شركة أحمد زيني التجارية المحدودة المسجلة

بالسجل التجاري لمدينة جدة برقم ٢٠١٦٩١٠٢٠٣٠٤٠ وتاريخ

١٤٣٨/٤/١٨ هـ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة بالعدد

رقم ٥٨ صحيفة ٥٨ جلد ١٣/ش/م وتاريخ ١٤٣٨/٣/١٤ هـ والمعدل

بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل جدة

بالصحيفة ١٢٠ عدد ١١٦ مجلد //ص وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣ هـ

والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل

جدة رقم ٥٢ صحيفة ٥٢ مجلد ٥/ع/ع وتاريخ ١٤٣٠ / ٤/٤ هـ

والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل

جدة رقم ٢٧٥ صحيفة ١٧٢ مجلد ٤/٨ / ر وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٦هـ.

[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وحيث يرغب الطرف الثاني السادة / شركة أحمد زيني وأولاده

في التنازل بالبيع عن كامل حصصه بالشركة المذكورة وعددها (

٥٠) حصه (خمسون حصه) وذلك بالقيمة الاسمية لتلك الحصص

والبالغة ٥٠٠٠٠ ريال (خمسون ألف ريال) وأن قيمة الحصص

الواحدة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال لاغير) وذلك الى السادة / شركة

أوزكو المحدودة، والسجلة بالسجل التجاري برقم ٤٠٣٠٠٧٧٤٦١ و تاريخ ١٤١١/٨/٣ هـ كشريك جديد في الشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الثاني والذي قبل هذا التنازل بما للحصص المتنازل عنها من حقوق وما عليها من التزامات حاله أو أجله، وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف المشتري، لذا فقد قرر الشركاء بالإجماع الذين يملكون ٥٠٠ حصة تمثل نسبة ١٠٠% من رأس المال تعديل تأسيس الشركة وفقاً لما يلي: [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: يعتبر التمهيد المذكور أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا القرار

ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين في الشركة على النحو التالي:

1 - أسامة أحمد عباس زيني، سعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١ و تاريخ ١٣٩٢/٢/١٥ هـ صادرة من مكة رجل أعمال وعنوانه جدة حي الخالدية تقاطع شارع الامير سلطان مع شارع قلب الجزيرة عمارة أوزكو ص ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ شريك طرف أول " ٢ السادة / شركة أوزكو المحدودة - شركة ذات مسئولية محدودة. مسجل بالسجل التجاري لمدينة جدة تحت رقم ٤٠٣٠٠٧٧٤٦١ وتاريخ ١٤١١/٨/٣ هـ، والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة برقم ١٠٣ صحيفة ١٣٧١٣٦ جلد ٢/٧ في ١٤١١/٦/١٦ هـ وعنوانها جدة - حي الخالدية تقاطع شارع الامير سلطان مع شارع قلب الجزيرة عمارة أوزكو ص ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ " شريك طرف ثاني " التالية ثالثاً: تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والخاصة برأسمال الشركة لتصبح صياغتها بعد التعديل كما يلي: رأس المال: حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٥٠٠ ٠٠٠ ريال خمسمائة ألف ريال سعودي) مقسم الى ٥٠٠ حصة (خمسمائة حصة) نقدية متساوية القيمة

قيمة كل حصة.... ريال (ألف ريال) تم توزيعها على الشركاء كما يلي: - ص.ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ - هاتف: ٦٠٦٥٣٤٨ فاكس: ٦٩٥٤٣١ P.O.Box 54399 Jeddah 21514-Tel: 6065348- Fax: 6065431 شركة أحمد زيني التجارية ست: ٤٠٣٠١٦٩١٠٢ رأس المال: ٥٠٠.٠٠٠ ريال Ahmed Zainy Trading Co. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

٢ C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000 الاجمالي اسم الشريك أسامة أحمد عباس زيني شركة أوزكو عدد الحصص قيمة الحصة بالريال مجموع قيمة الحصص بالريال النسبة المئوية النقدية ١٠٠٠ ٤٥٠ ١٠٠٠ ٥٠ ١٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٤٥٠.٠٠٠ ٥٠٠.٠٠٠ 9%. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

1.% 1.%.. ويقر الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم كما هو مذكور أعلاه وأنه قد سبق سداد رأس المال عند التأسيس. رابعاً: يقر الشريك الجديد بأنه قد اطلع على عقد التأسيس وملاحقه وأنه ملتزم بما ورد بهم خامساً: تبقى باقي مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي عليه دون تعديل. سادساً: حرر هذا القرار من ٨ نسخ بيد كل طرف نسخة والنسخ الاخرى لاستخدامها في اجراءات الشهر والتسجيل النظامية والمفوض بها كل من السيد / جابر علا الله بن جبران، السيد / عزت حلمي الشحتي سعوديين الجنسية مجتمعين أو منفردين الطرف الثاني المتنازل: والله ولي التوفيق،،، - عدنان أحمد عباس زيني الاسم: شركة أحمد زيني وأولاده (ويمثلها الشركاء بأنفسهم) .. شركة أحمد زيني التجارية اتوقع الأحمدية شركة أوزكو المحدودة التوقيع ب ه - فيصل غازي أحمد زيني التوقيع: الطرف الاول الاسم / أسامة أحمد عباس زيني التوقيع / التوقيع: - طلال غازي أحمد زيني التوقيع: ٦ - غدير غازي أحمد زيني الموقع ا الطرف الثاني (الشريك الجديد) الاسم / شركة أوزكو المحدودة التوقيع / تك ص.ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ :- هاتف: ٦٠٦٥٣٤٨ - فاكس: ٦٠٦٥٤٣١ P.O.Box 54399 Jeddah

جدول غير واضح]

قسم توثيق العقود

الحمد لله وحده والصلاه والسلام من لا نبي بعده وبعد:

هذا العرار جرى تسجيل وتوثيق يسجل عقود الشركات تحت الرقم.

مجلد (٤/٩) وتاريخ ١٠/١٠. صحيفة ٨٢ وذلك بحضور واقرار الأطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرا في وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. كاتب عدل الغرفة التجارية الصناعية بيا عبد الله بن مسفر القرني

الملكة العربية السعودية وزارة العدل

الرقم: ٢٦٧٠٤٩ التاريخ: ١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ

المرفقات:

سعادة مدير عام فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد إشارة إلى خطاب سعادتكم رقم: ٦١٦٠٨٩ وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٣٩ هـ والمقيد لدينا بالرقم: ٣٧١٤٩ وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٣٤ هـ الخاص بتسجيل قرار تعديل عقد شركة أحمد ديني والاده.

والمتضمن طلبكم تسجيله وتوثيقه لدينا. الم عليه نحيطكم بأنه تم توثيقه لدينا تحت الرقم (١٥٩) وتجدون بطيه عدد (٧٠ - ...) نسخة من العقد المذكور، والمكون من (د) صفحة، إجمالي عدد الصفحات (٢١) صفحة مجلد (٤٨ - ٢) لعام ١٤٣٤ هـ بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ للأطلاع وإكمال اللازم والله يحفظكم ويرعاكم....

دل الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة عبد الله بن مسفر القرني شركة أحمد زيني وأولاده ذات مسؤولية محدودة
Ahmed Zainy & Sons Co

LIMITED LIABILITY COMPANY (قرار الشركاء بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢١ هـ الموافق ٢٠١٢/١٠/٠٧ م قد سبق للاطراف التالية أسمائهم: ١ - شركة أحمد زيني التجارية ٢ - عدنان أحمد عباس زيني شركة أوزكو المحدودة - طلال غازي أحمد عباس زيني ه - فيصل غازي أحمد عباس زيني ٦ - غدير غازي أحمد عباس زيني ١٤١٣/١٠/٢٦ هـ طرف أول طرف ثاني طرف ثالث طرف رابع طرف خامس طرف سادس تأسيس شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة المقيدة بالسجل التجاري بمدينة جدة تحت رقم ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ وتاريخ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة الأولى بالعدد ٤٠٧ وتاريخ ١٤١٣/٩/٨ هـ. و , والمعدل بقرار الشركاء المثبت لدى كاتب عدل جدة رقم ٤٩ صحيفة ٨١ مجلد ١٠ / ش / ع وتاريخ ١٤٢٣/١٢/٢ هـ. والمعدل بقرار الشركاء المثبت لدى كاتب عدل جدة رقم ١٧٤ صحيفة ١٨٨ ١٨٩ مجلد ٩/ش/ ٢ و تاريخ ١٤٢٧/١٢/١٨ هـ، والمعدل بقرار الشركاء المثبت لدى كاتب عدل جدة برقم ٥٢ صحيفة ٥٥ مجلد ١٤٢٩/٣/٩ هـ، والمعدل بقرار الشركاء المثبت لدى كاتب عدل جدة برقم ٥١ صحيفة ٥١ مجلد ٤/٥ / ع وتاريخ ١٤٣٠/٤/٤ هـ، حيث رغب الشريك الأول في التنازل بالبيع عن كامل حصة في الشركة المذكورة والبالغة (٣١٠) حصة (٣١٠) حصة بالقيمة الاسمية للخصص البالغة ٣١٠.٠٠٠ ريال (ثلاثمائة وعشرة ألف ريال سعودي) (لاغير وأن قيمة الحصة الواحدة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال لاغير الى الشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول، وحيث رغب الشريك الثاني في التنازل بالبيع عن كامل حصه في الشركة المذكورة والبالغة ٢٣٠ حصة (٢٠) حصة بالقيمة الاسمية للخصص البالغة ٢٣٠,٠٠٠ ريال (مائتان وثلاثون ألف ريال لاغير للشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول) وحيث رغب الشريك الرابع في التنازل بالبيع عن كامل حصه

في الشركة المذكورة والبالغة ٩٢ حصة (٩٢) حصة) بالقيمة
الاسمية للحصص البالغة ٩٢,٠٠٠ ريال (اثان) وتسعون ألف ريال
لاغير للشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني
كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول،
وحيث رغب الشريك الخامس في التنازل بالبيع عن كامل
حصصه في الشركة المذكورة والبالغة ٩٢ حصة (٩٢) حصة)
بالقيمة الاسمية للحصص البالغة ٩٢,٠٠٠ ريال (اثان وتسعون
ألف ريال لاغير) للشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد
عباس زيني كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف
الأول) (التطرف الأول 11 ١) وحيث رغب الشريك السادس في
التنازل بالبيع عن كامل حصصه في الشركة المذكورة والبالغة
٤٦ حصة (٤٦) حصة) بالقيمة الاسمية للحصص البالغة ٤٦,٠٠٠
ريال رأس المال. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

ريال سعودي ت ٥٠١٧٢ ٢ س ت: ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ مبنى أوزكو -
شارع الأمير سلطان مع شارع قلب الجزيرة حي الخالدية ص ب
١٧٩٥٦ جدة ٢١٤٩٤ - المملكة العربية السعودية - هاتف:
٢٠١٥٢١٦ (٢) ٩٦٦ - فاكس: ٦٠٦٥٤١٦ (٢) ٩٦٦ ، OZCO
Building, Prince Sultan Street with Qalb Al Jazirah
Street, Al-Khalidiyah District, P.O. Box 17956.
Jeddah 21494, Kingdom of Saudi Arabia
www.ahmedzainyson.com Tel: +966 (2) 606-5216
Fax: +966 (2) 606-5416 شركة أحمد زيني وأولاده ذات
مسؤولية محدودة Ahmed Zainy & Sons Co.

LIMITED LIABILITY COMPANY (ستة وأربعون ألف ريال
لاغير للشريك لأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني
كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول،
والذي قبل هذا التنازل جميعه من الأطراف الأول والثاني والرابع
والخامس والسادس أعلاه بما للحصص المباعة جميعها من
حقوق وما عليها من التزامات حاله أو أجله وقد استوفى

الاطراف الأول والثاني والرابع والخامس والسادس حقوقهم تجاه الشريك الأول الجديد، ويعتبر قيام الشركاء بالتوقيع على هذا القرار بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم بشأن الحصص المباعه وعليه فقد قرر الشركاء بالاجماع الذين يملكون (١٠٠٠) حصة تمثل نسبة (١٠٠%) من رأس المال تعديل عقد تأسيس الشركة أعلاه وفقا لما يلي: - أولا: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا القرار

ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين في الشركة هم:

1 - أسامة أحمد عباس زيني، سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١ تاريخ ١٥/٠٢/١٣٩٢هـ رجل أعمال، مقيم في جدة - حي الروضة - شارع نهضة الحاضر. شريك جديد طرف أول السادة / شركة أوزكو المحدودة ومسجلة بالسجل التجاري لمدينة جدة تحت رقم ٤٠٣٠٠٧٧٤٦١ وتاريخ ٠٣/٠٨/١٤١١هـ وعنوانها صندوق بريد ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ ويمثلها في التوقيع على هذا العقد الاستاذ / أسامة أحمد زيني. شريك جديد طرف ثاني" ٢ [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ثالثاً: تعديل المادة (سادساً) من عقد التأسيس والخاصة برأسمال الشركة لتصبح صياغتها على النحو التالي:
سادساً: رأس المال: حدد رأس مال الشركة ب ١٠٠٠ (ريال) مليون ريال سعودي (لاغير) مقسم الى ألف حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال سعودي لاغير) تم توزيعها على الشركاء

كالاتي: اسم الشريك عدد الحصص قيمة الحصة مجموع قيمة
النسبة المئوية بالريال الحصص بالريال أسامة أحمد عباس زيني
شركة أوزكو المحدودة الاجمالي ٧٧٠ ٠٠٠ ١٠٠٠ ٧٧٠ ٢٣%
٢٣٠,٠٠٠ ١٠٠٠ ٢٣% 1% .. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

..... ١٠٠٠ وقد أقر جميع الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم وأنه قد سبق الوفاء بكامل رأس المال عند التأسيس رابعاً:: يقر الشريك الأول الجديد بأنه اطلع على عقد التأسيس وملاحقه وأنه ملتزم بما ورد بهم: تبقى مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي دون تعديل.

خامساً

غ ت ج ٥٠١٧٢ س ت: ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ رأس المال ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ريال سعودي مبنى أوزكو - شارع الأمير سلطان مع شارع قلب
الجزيرة حي الخالدية ص ب ١٧٩٥٦ جدة ٢١٤٩٤ المملكة العربية
السعودية - هاتف: ١٠١٥٢١٩ (٢) ٠٩٦٦ فاكس: ٦٠٦٥٤١٦ (٢)
OZCO Building, Prince Sultan Street with Qalb ٩٦٦
Al Jazirah Street, Al-Khalidiyah District, Tel: +966
(2) 606-5216 Fax: +966 (2) 606-5416 P.O. Box
17956, Jeddah 21494, Kingdom of Saudi Arabia
www.ahmedzainysons.com شركة أحمد زيني وأولاده ذات
مسؤولية محدودة ابل الجراج Ahmed Zainy & Sons Co
LIMITED LIABILITY COMPANY

سادساً

: حرر هذا القرار من (٨) نسخ استلم كل طرف نسخة من
القرار للعمل بموجبها والنسخ الأخرى لتقديمها الى الجهات
المختصة لاستكمال الاجراءات النظامية وقد فوض الشركاء كل
من السيد / جابر علا الله بن جبران والسيد / عزت حلمي
الشحتي، سعوديين الجنسية، مجتمعين أو منفردين في اتمام
هذه الاجراءات وعليه جرى التوقيع. [بحاجة مراجعة: جدول غير
واضح]

الطرف الأول المتنازل: الاسم: شركة أحمد زيني التجارية
التوقيع: أحمد والله الموفق 666 الطرف الثاني المتنازل:
الاسم: عدنان أحمد عباس زيني التوقيع: الطرف الث: (الشريك

الثاني) الاسم: شركة أوزكو المحدودة الطرف الرابع المتنازل:
التوقي الاسم: طلال غازي أحمد زيني التوقيع: الطرف الخامس
المتنازل: الاسم: فيصل غازي أحمد زيني الطرف السادس
المتنازل: التوقيع: رأس المال ١٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي الاسم:
غدير غازي أحمد زيني التوقيع: الطرف الاول (الشريك الأول
الجديد) الاسم: أسامة أحمد عباس زيني التوقيع: ت ج ٥٠١٧٢
س. ت: ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ ميني أوزكو - شارع الأمير سلطان مع
شارع قلب الجزيرة حي الخالدية - ص.ب ١٧٩٥٦ جدة ٢١٤٩٤ -
المملكة العربية السعودية - هاتف: ١٠٦٥٢١٦ (٢) ٩٩٩ فاكس:
١٠٦٥٤١٦ (٢) ٩١٩ OZCO Building, Prince Sultan
Street with Qalb Al Jazirah Street, Al-Khalidiyah
District, P.O. Box 17956, Jeddah 21494, Kingdom of
Saudi Arabia Tel: +966 (2) 606-5216 Fax: +966 (2)
www.ahmedzainysons.com 606-5416 [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

قسم توثيق العقود

الحمد لله وحده والصلاه والسلام من لا نبي بعده وبعد:
هذا القرار جرى تسجيل وتوثيق بسجل عقود الشركات تحت
الرقم.

١٥٩ مجلد ١٨ع) وتاريخ ١٠/٢/٥٩٧٤ صحيفة كند وذلك بحضور
واقرار الأطراف المعنية وعليه جرى التوفيق والتصديق منا
تحريراً. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين كاتب عدل
الغرفة التجارية ناعي بجه

محافظة > https:

<https://new.najiz.sa/applications/dashboard>

>/#iExecution#/applications/new.najiz.sa

<https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Requests>
<https: //new.najiz.sa/dashboard> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/verification-
services> <https: //new.najiz.sa/dashboard/portal-
services> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/license-
guide> <https: //new.najiz.sa/Account/Logout>
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>
<https: //new.najiz.sa/applications/iExecution#/>
<https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Requests>
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>
<https: //new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\n
#23](#23) <https:
//new.najiz.sa/applications/crm/list> <https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\n
#23](#23) <https: //new.najiz.sa/dashboard>
<https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/verification-
services> <https: //new.najiz.sa/dashboard/portal-
services> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/license-
guide> <https: //new.najiz.sa/Account/Logout>
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>
<https: //new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\n
#23](#23) <https:

//new.najiz.sa/applications/crm/list> <https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\n
#23](#23) <https: //new.najiz.sa/dashboard>
[mailto: 1950@moj.gov.sa](mailto:
1950@moj.gov.sa) <tel: 1950> <https:
//new.najiz.sa/about> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/faq> <https:
//new.najiz.sa/privacy-policy> <https:
//new.najiz.sa/terms-conditions> <https:
//vision2030.gov.sa/ar> <https:
//www.moj.gov.sa/> <https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
/Decision?
requestDecisionId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd13dZWhtU5hfzktkWpssLnE6U-
l10m5lFE8o275GB5_p7lYEvYdngHnJxkQu1_LVtxjlbu
oUeEWe39w0zCdFgz3Fu8KhregywLgOp1_QvVq0g>
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>
<https: //new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\n
#23](#23) <https:
//new.najiz.sa/applications/crm/list> <https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\n
#23](#23) <https:
//new.najiz.sa/applications/iExecution/Common/Vie
wAttachmentUrl?id=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd22hGT35m2bEvLUBOWOP3RN2nK8DLMA9CVI
vno1ULeKxz4_Uy ympJ7WuP-68l7tblqTVKj-
m0MXteL2Q331m978-

WtJqkuK5UZtjdQHChZ9dA_V5fOcQ03jSoN3XtLTqGA
> <https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
/Decision?
requestDecisionId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1vHYCADx3URbZtWQqBNY7wH62AdzNVm3dg
DmORDYJBOfofwROSYJ_VK_B2yqIYJYRsdK49LXrZ3z
hOlqzg2RMZWP8lofgDaWTn8eUkewBTfg>
<https: //new.najiz.sa/dashboard> [mailto:
1950@moj.gov.sa](mailto: 1950@moj.gov.sa) <tel:
1950> <https: //new.najiz.sa/about> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/faq> <https:
//new.najiz.sa/privacy-policy> <https:
//new.najiz.sa/terms-conditions> <https:
//vision2030.gov.sa/ar> <https:
<///www.moj.gov.sa

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-155 – شكوى اسامة زيني الى وزير العدل - قضية رقم docx.42824717

بطاقة الوثيقة

DOC-155	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
شكوى اسامة زيني الى وزير العدل - قضية رقم docx.42824717	عنوان الوثيقة
30/04/1445	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
5	عدد الصفحات (تقديري)
1533-1529	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/180gGxs0eNvNmvoAkILRmwFNTqkaI4tiP/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

التاريخ: 30/04/1445هـ معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445هـ في القضية رقم (42824717) أتقدم بشكواي هذه لمعاليكم الكريم، حيث تعرضت لظلم كبير بسبب

عدم قيام دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بدورها النظامي والشرعي، وتأثرت بمزاعم خصمي وتلفيقاته، مما أثر على حكمها والظاهر فيه إهدار حقي في الدفاع وعدم الاستجابة لأوجه اعتراضني على حكم أول درجة، وجاء حكمها أشبه بالقضاء بالعلم الشخصي، في غياب واضح لإعمال نظام الإثبات ونظام المحاكم التجارية، مما ترتب عليه تمكين خصمي من الاستيلاء دون وجه حق على ما يجاوز 120,000,000 مائة وعشرون مليون ريال دون وجه حق، واتخاذ إجراءات التنفيذ ضدي، بعد أن استفاد من حكم مخالف لأحكام النظام و الشريعة الإسلامية و للمستقر عليه من مبادئ قضائية.

وتتلخص شكواي في الآتي: 1- أن والدي المرحوم/ أحمد عباس زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة (90%) من الحصص بمبلغ مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في 20/09/1431هـ واستلم الثمن والذي يتمثل جزء منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سدادها عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء في قرار الشركاء بأنه بالقيمة الاسمية. وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي (عدنان)، والذي تنازل لي أيضاً عن نصيبه في شركة أحمد عباس زيني وأولاده بثمن يجاوز 170 مليون وقبضها كاملة، وتم تدوين سعر الشراء في قرار الشركاء بأنه بالقيمة الاسمية.

2- أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني دعوى ضدي بعد أن استغل والدتي ودلس عليها؛ ليتمكن من تحرير وكالة على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها، بزعم على غير الحقيقة بأنني اشتريت من والدي حال حياته، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمن تافه وطالب هو ووالدتي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن.

3- في سبيل التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدتي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها- و مارس الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب و تكييف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة، إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعي نفسه، وعن الأصول المرعية والثابت بالأوراق والبيانات، ولجأت في تسبب حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضني بحجة الاضطراب في الدفوع!!\!!

وبالنظر لحكم الاستئناف والأسباب التي بني عليها يلاحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع عليّ وكان في هذا الحكم -إعانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن أهم مواطن الخلل -الذي غاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز وعدم حياد ترتب عليه ضرر عظيم وظلم متحقق- ما يلي:

أولاً: أخطأ الحكم في تكييف الواقعة ووصفها وصفاً غير سليم؛ فالواقعة محل النزاع كما جاء في طلب المدعين هي الغبن في البيع ثم طلب بطلان البيع، وهذا تناقض لم تحسمه محكمة أول درجة، وسايرتها محكمة الاستئناف، بل زادت عليها واستكملت مسلسل التناقضات الواردة بصك الحكم؛ إذ تارة تصف الدعوى بأنها مطالبة بقيمة حصة مورث المدعين المبيعة، وتارة تصفها بأنها دعوى غبن فاحش في قيمة بيع الحصص، ثم في نهاية تسببها تأتي بأمر غريب وهو الالتفات عن الجزء المتيقن سداده وفاء لثمن الحصة والثابت بشيكات مصرفية ومنها شيك

بمبلغ 450,000 ريال (أربعمائة وخمسين ألف ريال)
برقم (000844) وتاريخ 04/10/2010 على حساب
مورث المدعين في بنك سامبا معللة إهدار حجته بقولها:
(أن المدعى عليه لم يعتمد عليه في السداد واضطرب في
دفعه في السداد\!!\)، كما أهدرت ما قدمته كقرينة
على سداد ديون على المورث، وجزء من قيمة البيع
بحسب الاتفاق، وهما شيكان مجموعهما مبلغ 6 مليون
ريال، وكان رد الدائرة عليهم بأن الصور غير واضحة،
ورفضت مخاطبة البنك المركزي\!!\

ثانياً: أخطأ الحكم في تطبيق أحكام النظام والمستقر عليه
قضاء، وجاء متأثراً بمزاعم المدعي غير الصحيحة، إذ جاء
تسبيب الحكم مضطرباً متجهاً في مسار واحد وهو أن ما
يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به المدعى عليه غير
صحيح، وهذا أقرب للقضاء بالعلم الشخصي وغياب عن
الحياد الموضوعي، ونظراً لتأثر المحكمة فقد غاب عنها
إعمال نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة، فاتجهت
المحكمة في قضائها إلى القرائن الغير معتبرة، ونتيجة ما
سبق الإشارة إليه، فقد خالفت المحكمة نظام الإثبات؛
ودليل ذلك ما يلي:

- 1-خالف الحكم المادة (3) من نظام الإثبات والتي أكدت على أن
البينة لإثبات خلاف الظاهر وأن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان؛
إذ تقدمت بالبينة على صحة عقد بيع الحصة وقرار الشركاء بما
يفيد المخالصة التامة والنهائية وإبراء الذمة الموثق بوزارة
التجارة ومن ثم اكتساب المحرر للحجية، وأهدرت الدائرة ذلك.
- 2-خالف الحكم المادة (21) من نظام الإثبات إذ تقدمت بطلب
استجواب المدعية الثانية وردت المحكمة الطلب واسترسلت في
تسبيب رفضها بعبارات فضفاضة للتدليل على سلطتها الجوازية،

بل واكتفت بأنها استمعت لتسجيل منسوب للمدعية الوالدة، ولم تقم بتفريغه لا في محضر الضبط أو في صك الحكم، واستنتجت مضمونها بدون توضيح.

3-خالف الحكم المادة (85/1) من نظام الإثبات إذ أسس تسببه على قرائن غير معتبره و لا أساس لها من الصحة، وخالف نص النظام الذي قيد قاضي الدعوى في استعمال القرائن بما يجوز إثباته بالشهادة.

4-خالف الحكم المواد (88-90) من نظام الإثبات والتي تناولت الإثبات بالعادة، وقد قدمت ما يثبت العادة والتي جرت على أن يدون في قرارات الشركاء بتخارجهم أن البيع بالقيمة الاسمية، وقدمت هذه القرارات، و منها ما هو سابق ومنها ما هو لاحق على واقعة البيع، مما يؤكد صحة التمسك بالعادة وأغفل الحكم ذلك.

5- خالف الحكم المبدأ القضائي: (أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى، ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب ويتعين نقضه) والمبدأ القضائي: (أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردده بيقين، ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد).

6-استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه وهو (120 مليون ريال) وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على المورث لقصور عقلي واعتبرته قرينة ليس على الغبن وإنما على عدم سداد أي ثمن؟! وهذا اجتهد غريب من الدائرة ومردود عليه بحجة قضائية مصدرها حكم قضائي صادر من محكمة الاستئناف بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة بتأييد الحكم رقم (421170332) وتاريخ 14/04/1442 هـ الصادر من الدائرة (22) بالمحكمة العامة بمحافظة جدة فيما قضى به من ثبوت أهلية المورث، واستند فيه

الحكم إلى صحة وسلامة أهلية المورث، مما يؤكد على أن حكم الولاية أثره على المستقبل وليس الماضي؛ إذ جاء تسبيب الحكم المشار إليه: " أن الصكوك الصادرة من الدوائر الشرعية لها حجيتها المعتبرة، وبناء على المادة (141) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، ما لم يكن مذكوراً فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) وبناء على المادة (80) من نظام القضاء والتي تنص على أن: "الأوراق الصادرة من كتاب العدل بموجب الاختصاص تكون لها قوة الإثبات ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها.." وبما أن إبطال الوصية الثانية فيه مصلحة للمدعى عليه عدنان (المنكر لها)؛ إذ الوصية الثانية بالثلث كاملاً وعليه فلا يقبل إنكاره لها، ويؤيد ذلك المكاتبة بين وزير العدل ووزير الصحة بشأن صحة التقرير الصادر من مستشفى.. الذي يُعد حاسماً في موضوع الوصية. إلا أن محكمة الاستئناف أهدرت الدفوع الجوهرية وحجية الأحكام القضائية والمحرمات الموثقة والتي تؤكد صحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه، ومكنت خصمي من الحصول على حكم بالباطل، وجاري تنفيذه ضدي إذ تقدم المحكوم لهما بطلب التنفيذ رقم (401024501240718) و المقدم من المحكوم لها (عاتقة)، و طلب التنفيذ رقم (401024501215577) والمقدم من المحكوم له (عدنان) الى محكمة تنفيذ جدة وتم منعي من السفر ووقف خدماتي والحجز على حساباتي في البنوك والحجز على عقاراتي وقد ألحق بي ذلك ضرراً بالغاً في كافة أعمالي التجارية، وخطرأ جسيماً على الضمانات البنكية لمشاريعنا، كما يعيق تجديد تسهيلات كبيرة لكافة أعمالنا إذا لم يوقف التنفيذ بشكل عاجل.

بناء على ما سبق أعلاه ألتمس من معاليكم التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء

كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية.

والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه/ أسامة أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم: (1008017301) جوال رقم/0363 562 050

المرفقات:

صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 120 مليون. 2- صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة الاسمية وموقع من عدنان.

3- صك حكم الاستئناف. 4- صورة من قرار الشركاء بتنازل عدنان عن حصته لصالحه بالقيمة الاسمية.

5- صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-156 — شكوى اسامة زيني لوزير العدل 13-11-1445 . 21-05-2024 pdf

بطاقة الوثيقة

DOC-156	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
شكوى اسامة زيني لوزير العدل 13-11-1445 . 21-05-2024 pdf	عنوان الوثيقة
13-11-1445	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
77	عدد الصفحات (تقديري)
1610-1534	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1R77OSQfzc29NIkq84RTxHS Dhg60gFwcr/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 22، قُتات أسطر: 84	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 22؛ قُتات أسطر: 84	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الساعة احمـت رزيني التاريخ: 13/11/1445هـ.

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني
وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.. وبعد: ،، سلمه الله الموضوع / شكوى ضد
رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة
الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ

1445/03/13هـ في القضية رقم (42824717) في البداية
أتقدم لمعاليكم بجزيل الشكر على تكرمكم بمقابلتي الأولى
لعرض شكواي ضد دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية من
الحكم الجائر الصادر ضدي، وبعد تفهم معاليكم للضرر الحاصل،
وأن لي حق معتبر في شكواي، قمت بتوجيهي بالتقدم بالتماس
إعادة نظر، وإرفاق جميع مستندات السداد إلا أن الحاصل هو
أنني بعدما تقدمت بالتماس إعادة النظر وقدمت جميع مستندات
الوفاء، أصرت محكمة الاستئناف على حكمها الجائر، المخالف
لأحكام النظام والشرع، واجتهادها المعيب، وقررت عدم قبول
الالتماس، وجاء تسبيبها متناقض بعضه البعض، لذا ألتمس من
معاليكم النظر في شكواي هذه في ضوء المستجدات التي
حدثت، وما قررته محكمة الاستئناف في تسبيبها الغريب برد
التماس إعادة النظر، والذي خالف تسبيبها السابق في الحكم
الموضوعي، إذ كانت علتها الأولى أنني لم أتقدم بما يثبت الوفاء،
فكيف بعد أن قدمت مستندات الوفاء، وما يفيد صحة عقد البيع،
وتنفيذ شروطه والوفاء بالثمن، يأتي حكمها المتعسف، والذي
تضمن التفاتها عن تلك المستندات الرسمية والموثقة. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

وتتلخص شكواي في الآتي: 1 - أن والدي المرحوم أحمد عباس
زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة
(90%) من الحصص بمبلغ مائة وعشرون مليون ريال على النحو
الوارد بالعقد المؤرخ في 1431/09/20هـ واستلم الثمن جزءاً
منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم
سداده عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة
ورواتب لي عن إدارة الشركة وبحسب العادة في كافة قرارات
الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء بالقيمة الاسمية.
وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي
(عدنان).

2 - أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني (شقيقي) دعوى ضدي مدخلاً والدتي فيها بزعم حق ليس له أي مستند سوى المزاعم الكاذبة، بعد أن استغل والدتي المحتجزة لديه، ودّلس عليها واستولى على حسابها في أبشر ليتمكن من تحرير وكالة مزورة باسمها على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها، بزعم على غير الحقيقة بأنني اشترت من والدي حال حياته، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمن تافه وطالب بالوكالة هو ووالدتي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن 3- في سبيل التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدتي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها و مارس الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب و تكيف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة، إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعي نفسه وعن الأصول المرعية والثابت بالأوراق والبيانات، ولجأت في تسبب حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضي، وعندما 1 الساعة الاحمر زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وتقدمت بالمستندات الجوهرية التي من شأنها تغيير وجه الدعوى، التفتت الدائرة عن كافة المستندات المقدمة، في تحدي غريب لأحكام النظام والشرع.

وبالنظر للحكم الموضوعي في الاستئناف، والحكم برد التماس إعادة النظر، والأسباب التي بني عليها يلاحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع على وكان في هذا الحكم إعانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن

أهم مواطن الخلل الذي عاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز واضح وغياب تام للحيداد الواجب تحقيقه، ما يلي:

أولاً: إن الواقعة محل النزاع كما جاء بمزاعم المدعين هي الغبن في بيع الحصص) على زعم بأنني سددت 450 ألف ريال، بينما القيمة العادلة تتجاوز 300 مليون، ولا يخفى على شريف علم معاليكم أن الغبن معناه أن الثمن غير عادل، وقد قدمت مستندات موثقة تفيد أن التعاقد تم لقاء 120 مليون تم سدادها من خلال شيكات وحالات وسداد

ديون عن البائع، وهو مورث المدعين ومورثي، فالبائع هو الوالد، وتفصيلها كالتالي: 1 - أرفقت عقد البيع الموقع من الوالد بحضور شهود.

2 أرفقت قرار الشركاء الموثق بالغرفة بما يؤكد علمهم ورضاهم بالبيع ومنهم المدعي (عدنان).

3- أرفقت المستندات الموثقة على السداد والوفاء بضمن الحصة والثابت بشيكات مصرفية، منها شيك بمبلغ 450 ألف ريال أهدرت المحكمة حجته بقولها بالتسبيب: أن المدعى عليه لم يعتمد على هذا الجزء في السداد وربما يكون المبلغ لعلاقة أخرى\!\!)، كما أرفقت شيكات مجموعهما مبلغ 6 مليون ريال، وأهدرت المحكمة حجتها رغم عدم نزاع المدعين فيها - بحجة أن صور الشيكات المقدمة غير واضحة، كما رفضت مخاطبة البنوك ذات العلاقة لتفصح لها عن ما قمت بسداده من ديون عن المورث بائع الحصص. وبعدما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وقدمت مرفقات موثقة تؤكد سداد ديون عن المورث بائع الحصص وتحمل تكاليف علاجه بمبالغ تزيد عن قيمة التعاقد رفضت قبولها، ووجهت برفع دعوى مستقلة بها، وهو موقف غريب وعجيب من الدائرة.

ثانياً: جاء تسبيب حكم الاستئناف متجهاً في مسار واحد وهو أن ما يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به

المدعى عليه غير صحيح، وهذا يعتبر بمثابة القضاء بالعلم الشخصي وغياب واضح عن الحياد الموضوعي، ونظراً لتأثر المحكمة بكذب المدعى، فقد غاب عنها إعمال نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة فاتجهت في قضائها إلى القرائن الغير معتبرة، وخالفت المبدأ القضائي: أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى والمبدأ القضائي: أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردّه بيقين، ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد.

ثالثاً: استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهريّة بصحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه وهو (120) مليون ريال) وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على المورث لقصور عقلي في عام 1434هـ واعتبرته قرينة ليس على الغبن وإنما على عدم سداد أي ثمن؟! وهذا اجتهد غريب من الدائرة، لأن واقعة البيع تسبق حكم الولاية بثلاث سنوات، علاوة على أن الورث قد أنشأ وصية عام 1432هـ وصدر بصحتها حكم قضائي نهائي، كما أن المورث في عام 1431هـ ذهب بنفسه إلى كتابة العدل وحرر وكالات شرعية وجميع ذلك في تاريخ لاحق على عقد البيع، مما يؤكد سلامة أهليته في حينها، إلا أن محكمة الاستئناف

2 اسامة احمد زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy أهدرت الدفوع الجوهريّة وحجية الأحكام القضائية والمحركات الموثقة والتي تؤكد صحة العقد والتمن

الفعلي المتفق عليه، ومكنت خصمي من الحصول على حكم بالباطل.

رابعاً لم يعترف الحكم بعقد البيع الموثق والتمن المتفق عليه واعتبرني لم أسدد شيئاً من الثمن بل وضاعف الثمن ثلاث مرات عليا دون وجه حق مستانساً بنسخة من تقرير ليس هو الأصل ومجتزئ وغير كامل، مقدم من المدعي (عدنان) وقبلته المحكمة رغم عواره وانتفاء علاقته بالدعوى المنظورة، وإنما مقدم في دعوى أخرى انتهت صلاحاً

خامساً خرج الحكم عن الأصول الشرعية، والتي أكدت على أن الركن الأساسي في العقد هو التراضي على محل العقد وثمان المبيع، وهو ما تم الاتفاق عليه مع المورث بحضور شهود موقعين على العقد، والتمن المتفق عليه هو الثمن العادل وقت التعاقد، وقد جرى الاتفاق على كيفية الوفاء به بشكل واضح في بنود العقد، وإذا كان الحال كذلك، فلا يجوز للمحكمة أن تلزمني بالبيع بثمان آخر غير المتفق عليه، إذ كان عليها على فرض صحة اجتهادها- أن تقضي ببطلان البيع، وما فعلته المحكمة هو تعدي على إرادة المتعاقدين، إذ لو كان الثمن على النحو الذي فرضته المحكمة، لما ارتضيت بالعقد

سادساً: خرج الحكم عن الأصول الشرعية والنظامية في الأحكام بقوله في تسببه العجيب أن القرائن احتفت بأن المورث لم يوقع على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن القرائن احتفت بأن المورث وقت البيع كان فاقداً الأهلية وغير مدرك). وهذا العوار في التسبب مخالف لمحرمات موثقة وأحكام شرعية ومخالف لنظام الإثبات، إذ كيف

تعتمد المحكمة على قرينة غير صحيحة بأن العقد غير موقع من المورث دون ثبوت تزوير المحرر، وكيف تزعم أن المورث غير مدرك لتصرفاته وقت التعاقد رغم وجود حكم شرعي ومستندات من كتابة العدل تؤكد أن المورث عام 1431 وعام 1432هـ كان كامل الأهلية.

سابعاً: المحكمة قررت في تسبيب حكمها أن ادعاء المدعى عليه بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكليفات منها الصرف عليه؛ لم يقدم ما يثبتها. وأن طلب المدعى عليه (الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على (السداد غير مقبول، وعندما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم وقدمت المستندات الدالة على الوفاء والتي جمعتها من البنوك والشركات الدائنة للمورث، رفضت الدائرة قبول الالتماس، وتناقضت مع تسبيبها السابق، بقولها أن علي أن أرفع دعوى مستقلة بهذه المبالغ!!\ وفي تفصيل ذلك أوضح لمعاليكم ما يلي: 1 قدمت بمرفقات الالتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع شيكات وحوالات بنكية جميعها صادرة بتاريخ لاحق على بيع الحصص، وتقرب من 50 مليون ريال. ومستندات أخرى تفيد تحمل المشتري (المدعى عليه) نفقات معيشة المورث ونفقات علاج ومصاريف طبية وجميعها لاحقة على تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة 7 سنوات كاملة بما يجاوز 12 مليون ريال، وهو ما يتفق مع البند خامساً من عقد البيع.

١-2- قدمت بمرفقات الالتماس شهادات شهود مكتوبة - هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم على عقد البيع. -3- قدمت ضمن مرفقات الالتماس تقييم للشركات التي تخارج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع التخارج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية.

3 الساعة احمر زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy ورغم تحقق موجب قبول التماس إعادة النظر، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الالتماس شكلاً، وتناقضت في حكمها بالقول بأن علياً أن أقيم دعوى للمطالبة بما سدده من ديون على بائع الحصة. صاحب الفضيلة معالي وزير العدل إن المحكوم له شقيقي للأسف، وقد زور توكيل عن والدتي وأدخلها في الدعوى مستغلاً احتجازه وحبسه لها في بيتها وحرمها من المثل أمام المحكمة بعد أن سبق وطلبت استجوابها في الدعوى ونجح بحيله وتدليسه وتزويره في التأثير على الدائرة، ولدي الأمل في تحقيق العدل.

بناء على ما سبق ألتمس من معاليكم التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية. والله يحفظكم ويرعاكم

المرفقات

مقدمه أسامة أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم (1008017301) جوال رقم 0556355663 1 صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 120 مليون.

2 صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة الاسمية وموقع من عدنان -3 صورة شيك بمبلغ 450 ألف ريال، وصور شيكات أخرى بمبلغ 6 مليون سداد ديون.

4 صك حكم الاستئناف. 5 صك الحكم الصادر في التماس إعادة النظر.

٦-١ صور كشوفات محاسبية مدون فيها ما يفيد سداد ديون على الوالد.

١-7 صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي. 4 التنفيذيون شركة القرون المحاماة ولد استشارات الكاليرية التاريخ: ١٣/٠٧/١٤٤٥ هـ أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف التجارية بمحافظة جدة سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: الموضوع التماس إعادة نظر على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٢٤١٦٢٢) بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥ هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) وتاريخ (٢٥/١٢/١٤٤٢ هـ) الملتمس أسامة أحمد عباس زيني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم: (١٠٠٨٠١٧٣٠١) ويمثله المحامي/ علي بن مشرف آل راشد ترخيص محاماة رقم (٤٤ / ٢٥٦٧) بالوكالة رقم ٤٥١٥٦٠٥٧٠ وتاريخ: ٢٠ / ٣ / ١٤٤٥ هـ الملتمس ضدهما - عدنان أحمد عباس زيني سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم: (١٠١٧٠٩٢٧٣٣) عاتقة محمد يحيى الحرازي، سعودية الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) واقعات الدعوى وملخص الحكم الملتمس عليه: [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: واقعات الدعوى

1- أن الملتمس ضدهما أفاما الدعوى بطلب إثبات القين الحاصل في بيع مورثهم ل حصته في شركة احمد زيني التجارية ذات السجل التجاري رقم (٢٠١٦٩١٠٢٠٣٠٤٠ يزعم أن البيع تم بثمان غير عادل تأسيساً على أن الثابت في قرار الشركاء المؤرخ في ٢٠/٠٩/١٤٣١ الموافق ٣٠/٠٨/٢٠١٠م والموثق بالغرفة التجارية لدى كاتب العدل بتاريخ ٢٥/٠٩/١٤٣١، قد ورد فيه أن البيع لحصة قدرها (٩٠) تم لقاء ثمن قدره ٤٥٠ ألف ريال بينما تم تقييم الشركة عام ١٤٣٧، من مكتب أبو غزالة بمناسبة دعوى أخرى بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى ودفع الملتمس أمامها بأن الثمن الحقيقي هو ١٢٠ مليون ريال، وقدم عقد بيع مؤرخ في ٢٠/٠٩/١٤٣١ هـ موقع من مورث الملتمس

ضدهما، وقرر أن الثمن على النحو الثابت بالعقد جزء منه
مستحقات مالية للملتمس، وجزء آخر سداد المديونيات البائع
وتم سدادها، وأن الأوراق والمستندات الدالة على ذلك مقدمة
في دعوى أخرى، وطلب مخاطبة البتكة المملكة العربية
السعودية جدة - شارع الامير سلطان خيلي تاج السلطان الدور
الأول س س ت 4930120843 صوت 10048 الرمز البريدي
eTanfiton Tannthion@gmail.com 053 653 21977
3988545/1 التنفيذيون شركة التسنين للمحاماة والاستشارات
القانونية المركزي للإفادة عن بيانات السداد وأغلبها قروض
شخصية على المورث البائع) سددتها الملتمس إضافة إلى
مصاريف عائلية، كما أفاد بأن الواقعة يعود تاريخها إلى أكثر من
عشر سنوات سابقة على رفع الدعوى والمستندات تحتاج وقتا
لتقديمها، وطعن في استئناف الملتمس ضدهما بتقرير أبو غزالة
والذي حوى مطاعن كثيرة، وأن القيمة الحقيقية للشركة بحسب
الثابت في التقرير المبدئي لا تتجاوز ٧٩ مليون ريال، كما أن
الدعوى التي قدم فيها التقرير انتهت صلحا، ولم يعول على
التقرير، وهذا ثابت بصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية
السابعة عشر بديوان المظالم برقم (١٨٥/١٧/٢) وتاريخ
٥١٤٣٢/١٢/٠٢، وأن هناك تقييمات أخرى تؤكد القيمة الحقيقية
للشركة، ويعلم الملتمس ضده الأول بحقيقتها لكونه موقع عليها،
كما أن الشركة تم تصفيتها بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/١٥م أي قبل ما يزيد
على اسنوات، ويتعذر إبراز الأوراق لعدم توافرها، وتحتاج
لمخاطبة العديد من الجهات والبحث عنها رفع الملتمس ضدهما
بالطعن على عقد البيع المؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٠هـ والثابت فيه أن
القيمة ١٢٠ مليون ثم تراجعوا عن تمسكهم بالطعن واكتفوا
بدفوعهم الأخرى عولت محكمة الدرجة الأولى على تقرير أبو
غزالة واعتبرته هو التقييم العادل وافترصت رضا الأطراف به -
على خلاف الحقيقة والثابت في حكم ديوان المظالم، وقضت
بإلزام الملتمس بأن يسدد للملتمس ضدهما مبلغ ٣٣١٨٨٢١٣٨
ريال تقدم الملتمس باعتراض على الحكم وتداولت الدعوى أمام

دائرة الاستقلال الثانية، وجاء حكمها مريداً لحكم الدرجة الأولى،
مع تعديل في المنطوق.

ثانياً: ملخص الحكم الملتمس عليه: نوجز ملخص الحكم
الملتمس عليه فيما يلي:

أ ان ادعاء المدعى عليه (الملتمس) بأن قيمة شراء الحصص
دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكليفات منها الصرف
عليه: فلم يقدم ما يثبتها ومن غير الممكن التحقق من صحته أو
دفته ب أن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك
ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة لأجل تقديم الدليل على
السداد لقيمة الحصص، فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما
يثبته، كما لم يقدم تقييمات أخرى للشركة.

المملكة العربية السعودية جدة شارع الأمير سلطان مبنى تاج
السلطان الدور الأول ست في 20 مه وله. 20 الرمز البريدي
Tanthine Tanithion@gmail.com 053653 21372
0577 605 012 3388 التنفيذيون شركة الكتفيكيان للمحاماة
والاستشارات القانونية ج أن دفع المدعى عليه (الملتمس) بأن
تقرير أبو غزالة المستأنس به من دعوى أخرى \\\!\\! والذي أخذت
به محكمة الدرجة الأولى تضمن تقييم الشركة بمبلغ ٧٩٩٢٤٩٠١
ريال كما هو ثابت في تقريره المبدئي، لا يعتد به لأن التقرير
النهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر
التجاوزات هو ٣٦٨,٧٥٧٩٣١ ريال ولا ينال من ذلك تراجع محكمة
القضاء الإداري عن استدعاء أبو غزالة للنظر في الفرق بين
التقييم المبدئي والنهائي د أن القرائن احتفت بأن المورث لم
يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع
على ذلك وكيل عنه، كما أن القرائن اختفت بأن المورث وقت
البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك وعليه جاء متطوق حكم
الاستئناف الملتمس عليه كما يلي: حكمت الدائرة بقبول
الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة التجارية
الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠١ - ١٤٤٥ هـ

في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي:
(أولاً) إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عائقة محمد يحيى محمد علي الحرازي هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) مبلغاً قدره (٢٧,٦٥١٢١٩) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عدنان أحمد عباس زيتي هوية وطنية رقم (١٠١٧٠٩٢٧٣٣)، مبلغاً قدره: (٩٦٧٧٩٢٧٠) سنة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.

أسباب طلب الالتماس وفقاً للمادة (٨٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وعليه أتقدم بهذا الالتماس تأسيساً على تحقق الحالتين المنصوص عليهما بالفقرتين (ب. ج) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات والتي نصت على أنه: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الحالات التالية بـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ج إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، ولما كان مناعة والن المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان فينى تاج السلطان الدور الأول سنت 4090420543 ج ص ب 11045 الرمز البريدي 20372 T Tannithine 4571 605 012 3388 453653 Tantithion@gmail.com التنفيذيون شركة اللي بين المحامية ولا يستبانه من القانونية المقرر نظاماً وطبقاً للمادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، أن مدة تقديم الالتماس هي ثلاثون يوماً تبدأ من يوم ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش و تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق

المنصوص عليها، وحيث أن الأوراق القاطعة في الدعوى لم تظهر إلا بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٥هـ وان تاريخ العلم بالفش هو ١٤٤٥/٧/٠٤هـ، وحيث لم يمض على العلم بها ثلاثون يوماً لذا فإن الالتماس مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد النظامي وعملاً بالمادة (١/٥٢) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام والتي أوردت النص على أن تضمن لائحة الانتماس بيان الوقائع محل الالتماس وأثرها على الحكم، لذا سوف أعرض لكل سبب من أسباب الالتماس متناولاً الواقعة محل الالتماس وأثرها في الحكم على النحو الآتي: السبب الأول للالتماس الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى قد تعذر إبرازها قبل الحكم: لما كان الحكم الملتمس عليه قد أسس قضاءه على صحة البيع مع نفي سداد الثمن، وفي ذات الوقت لم يأخذ بالثمن المدون بعقد البيع الموقع من مورث الملتمس ضدهما والمقدم من الملتمس والذي يفيد أن البيع تم لقاء ثمن حقيقي قدرة ١٢٠ مليون ريال، وأورد في تسببه بأن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم ما يثبت أن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده للبنوك وتكليفات من الوالد للصرف عليه كما هو وارد بالعقد، ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته، ورفضت الدائرة طلب المدعى عليه (الملتمس) الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على هذا السداد لقيمة الحصص والتي تعذر تقديمها، مسبباً ذلك بأن من ادعى شيئاً فعليه تقديم ما يثبته، وأن مخاطبة المحكمة للبنك المركزي يخرجها عن الحياد، كما عول على تسبب محكمة الدرجة الأولى والذي تضمن أن المدعى عليه الملتمس) لم يقدم تقييمات أخرى للشركة، وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس: تجسدت في عدم قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه بسداد ثمن الحصص، واتخذت من تعدد تقديم المدعى عليه مستندات تفيد السداد قرينة على انتفاء السداد، كما أسست عدم قناعتها بعقد البيع الثابت فيه أن القيمة ١٢٠

مليون القرينة مبنها الظن والتخمين بأن المورث لم يوقع على العقد وأنه كان وقت التعاقد فاقد الأهلية.

المملكة العربية السعودية جدة - شال ابر سلطان ميتى تاج
السلطان الدور الأول سنت 4030420843 12 ص.ب 2005
الرمز البريدي 21372 Tanithion Tanithion@gmail.com
053 653 3888 012605 4577 التنفيذيون الشركة السياحة
والاستثمارات القانونية أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة
الاستئناف اعتبرت أن البيع وقع والتمن لم يسدد، وإذ تعذر على
الملتمس إبراز الأوراق القاطعة التي تقيد السداد من خلال قيام
الملتمس بسداد مديونيات على البائع (مورث الملتمس
والملتمس ضدهما وتم الحصول عليها بعد صدور الحكم و سبب
تعذر إبراز الأوراق أن مستندات الوفاء يلزم لجلبها مخاطبة البنك
المركزي والبنوك ذات العلاقة وأن ذلك يستغرق مدة طويلة - لا
سيما وأن المبالغ المسددة تتجاوز الستين مليون ريال ومسددة
على مدار ما يقرب من ثمان سنوات وهي الفترة من ١٤٣١هـ
وحتى عام ١٤٣٨هـ. أي من فترة تتجاوز ١٤ سنة كاملة سابقة
على الدعوى، كما أن محكمة الاستئناف رفضت طلب المدعى
عليه (الملتمس) مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة
وتعذر على الملتمس الحصول عليها وتقديمها في حينها أما عن
الأوراق التي تم الحصول عليها بعد الحكم الملتمس عليه وتفيد
السداد فهي ما يلي: أولاً: سداد قروض بنكية على المورث في
الفترة من ١٤٣١هـ إلى ١٤٣٦هـ، بمبلغ إجمالي قدرة (٢٠٠٤٣٨٦٢)
(عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنين وستون
ريالاً). (مرفق 1 كشف بيان المبالغ واستحقاقاتها للبنوك
ومستندات بنكية بإيداعات الوفاء)

ثانياً: سداد ديون على المورث عبارة عن مستحقات
شركاء الوالد بعقود شراكة محاصة وهما الأمير

أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وآخرين، وتم التخرج بينهم وبين
المورث وسدد لهم المدعى عليه (الملتمس) مبلغ وقدره)

٠١٧,٤٢٤,٢٩) تسعة وعشرون مليوناً وأربع مائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعة عشرة رسالاً تم سداداً بموجب شيكات مصرفية بتاريخ (٢٠١٣/٠٥/٠٢ ٢٠١٦/٠٥/٠٣ - ٢٠١٦/٠٦/٢٦ - ٢٠١٧/٠١/٢٦ - ٢٠١٦/٠٦/٠٨) (مرفق ٢ صور شيكات مصرفية من حساب المدعى عليه الشخصي بسداد المبالغ المذكورة لمستحقيها) ثالثاً مخصصات مالية ونفقات علاج ورعاية طبية سددها المدعى عليه (الملمس) وقدرها ٢ (١٣,٢٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليوناً ومائتي ألف ريال، في الفترة من ١٤٣١ وحتى وفاته في ٢١/٠٤/١٤٣٨ هـ (مرفق ٣ صور مستندات الوفاء وجميع مستندات الوفاء ثابت فيها قيام المدعى عليه بالسداد في الفترة من ١٤٣١ هـ وحتى وفاة المورث وهو ما يتفق مع بنود عقد مع حصة المورث في الشركة والذي تضمن في البند الرابع والخامس: أن باقي الثمن يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات بواقع مليون ومائتين ألف سنوياً تسدد عن طريق تحمل المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان على تاج السلطان الدور الأول بنت 4020020043 2005 الرمز البريدي 21377 Tanthion Tanhtanggall on 0536592196 2012 005 457 التنفيذيون شرف التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القامة الطرف الثاني المدعى عليه) تكاليف المعيشة للطرف الأول ومن يقول بعد خصم ما احتسبه البائع من أجره مستحقة للمدعى عليه قدرها ٧٨ مليون عن إدارته التي استمرت ثلاثين عاماً لكافة شركات الوالد المورث) وتحمله المسؤولية ودورة البالغ في تنميتها علماً بأن الملمس قد سدد مبالغ أخرى عن المورث يحتفظ بحقه في المطالبة بها بدعوى مستقلة - وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملمس عليه إلى تأييد حكم الدرجة الأولى فيما أورده في تسيبه من تفسير العقد بيع الحصص، بأن ما تصمله العقد من إقرار البائع (مورث الملمس ضدهما) بأن جزء من ثمن البيع هو متجمد أجره لم تسدد للملمس (المشتري) عن فترة إدارته لكامل شركات المورث يبدو غير منطقي بحجة أن تلك الشركات كانت سابقة

على نشأة شركة احمد زيني، وهذا التفسير فيه خروج سافر على نية المتعاقدين، وتجاهل حقيقة الواقع الملتبس على الدائرة، فالملمتمس كان بدير ما يتجاوز الإحدى عشر شركة وكان السبب في بمائها وزيادة ثروات الوالد ولم يحصل على أجره فما كان من الوالد أن راعي ذلك في العقد على النحو المشار له تفصيلاً في تمهيد العقد، علاوة على أن الدائرة الغفلت حقيقة هامة مفادها أن عملية البيع تمت من الوالد لولده، وأمر منطقي أن يراعى فيها اعتبارات أسرية واجتماعية، فالملمتمس هو من يتولى إدارة شركات الوالد كاملة واستثماراته وأعماله الخاصة ومن حسن الثقة به عيله الوالد ناظراً على وصيته، ومن أبسط حقوقه أجره العمل أصف لذلك أن الدائرة أهملت حقيقة هامة مؤداها أن الملمتمس ضده الأول (عدنان) لم يدفع ريالاً واحداً في مساهماته بحصص شركات الوالد، وأن جميع ما حصل عليه بحجة أنه مساهم منشوه وحقيقته أموال الوالد والتي سدد بها حصة (عدنان) وشقيقه الآخر (غازي) - رحمه الله - (ومع ذلك لم يتقدم أحد بإعانة الوالد عندما حجر عليه يتولي مصارفه ولم يساهموا في تشديد أي من قروضه والتزاماته ويتضح من المستندات الموثقة والمرفقات البنكية أن المدعى عليه سدد مبالغاً مالية كبيرة وحرص على الوفاء، ومن ثم فإن ما ذهب إليه قضاء المحكمة فيما انتهت إليه من اجتهاد مفاده عدم الوفاء بالثمن هو اجتهاد في غير محله، ميني على التباس صنعه الملمتمس ضده الأول، وكان له تأثيره على الحكم. كما أن إهمال محكمة الاستئناف لعقد البيع وما تضمنه من بنود صريحة، والأخذ بالقرائن هو من قبيل المخالفة الشرعية والنظامية، لا سيما وأن المورث تاجر ومثله لا يغين وأن تاريخ البيع عام ١٤٣٠هـ ولا يمكن التعويل على قرينة أن المورث كان فاقد الأهلية حينها، لانتفاء الدليل عليها، كما أن حكم المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول بست 4030420843. ص ب 13045 الرمز البريمي 21372 1 Tanton 0534553588 012 605 4571 Tanntthenggmail.com

التنفيذيون الشركة التليحتوي المحاماة والاستشارات القرانية
تعيين ولي على المورث جاء بتاريخ ١٤٣٤هـ، أي بعد ما تجاوز
الثلاث سنوات كاملة على واقعة البيع ومن ثم فإن ما قرره في
حكمها يستوجب قبول الالتماس موضوعاً وإعادة النظر السبب
الثاني للالتماس ثبوت تحقق غش المدعين الملتمس ضدهما)
الذي كان من شأنه التأثير على الحكم لما كان الغش الموجب
لالتماس إعادة النظر في الحكم بالمعنى الذي تقصده المادة
١/٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، هو الذي يقع ممن حكم
لصالحه في الدعوى، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به
وخفاء أمره عليها، وحيث زعم الملتمس ضدهما على خلاف
الحقيقة - بأن القيمة العادلة الحصة مورثهم التي تم بيعها على
المدعى عليه (الملتمس) هي تلك الواردة في التقرير النهائي
للخبير طلال أبو غزالة المقدمة في دعوى أخرى وزعم المدعى
غشاً وتديساً بأن الخبير قيم شركة أحمد زيني التجارية وأنه تم
تقييمها بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال، وقدم صور مجتزأة، وصور
للدائرة على غير الحقيقة بأنه التقرير النهائي المعبر عن القيمة
الحقيقية للشركة، وهو ما عول عليه الحكم، كما دفع بتزوير عقد
البيع وأنكر توقيع مورثه (أحمد زيني) على عقد بيع الحصص: ولم
يثبت بالدليل أن التوقيع مزور وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن
الوقائع محل الالتماس تجسدت في قناعة محكمة الاستئناف
الصادر عنها الحكم الملتمس عليه، بأن القيمة العادلة لثمن
الحصص هي تلك المبنية على زعم وغش المدعى الملتمس
ضده (الأول) بأنها تلك الواردة بتقرير طلال أبو غزالة المقدم في
دعوى أخرى، ورفضت الدائرة قبول دفع المدعى عليه (الملتمس
ضده) بوجود تقييمات أخرى للشركة تفيد خلاف ذلك، وأن تقييم
الخبير أبو غزالة أورد أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية ٧٩
مليون، كما أن التقرير معترض عليه، ولم تأخذ به المحكمة
المقدم لها وإنما النزاع انتهى صلاحاً، كما أن التقرير تضمن
تقييمات ما يزيد عن ١١ شركة مستقلة البعض منها تحت وعاء
شركة أحمد زيني وأولاده يتسبب حصص معينة، والبعض الآخر

تحت وعاء شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص معينة،
ويوجد تقييمات أخرى لهذه الشركات الإحدى عشر. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

ومحضر اجتماع موقع من المدعي (الملتزم ضدّه) بالعلم بتلك
التقارير وبالرضا بما انتهت إليه كما افترضت بدون دليل أنّ
المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى
تاج السلطان النور الول س ت 14230420843 7 صواب
كاغداد الأمر الريدي 21972 V eTarmenien
@Tarihion@gmail.com 53453 3188 012 605 4571
التنفيذيون شرفة مفيدتين للمحامية تسليم أنّ القانونية عقد بيع
الحصص لم يوقع من المورث، وإنما وقع من خلال وكيله، رغم
تراجع المدعي (الملتزم ضدّه) عن تمسكه بتزوير العقد على
مورثة أثر الوقائع على الحكم: أنّ محكمة الاستئناف عولت على
عش وتديس الملتزم شدّه الأول واستناده على مبلغ معين
زعم وروده في تقرير طلال أبو غزالة واعتبرت القيمة العادلة
الشراء نسبة (٩٠) من حصص شركة أحمد زيني التجارية ليست
١٢٠ مليون ريال، وإنما ٣٣١ مليون رغم التناقض والاختلاف
الكبير جداً بين القيمة الواردة بالتقرير المبدئي وهي ٧٩٩ مليون
متأثرة بغش المدعي ودفعه المرسل بأن هناك تقرير نهائي قرر
أن القيمة الإجمالية للشركة ٣٦٨ مليون، ولم تلتفت المحكمة
لهذا الفارق الكبير جداً، كما لم تلتفت للعبارة المكتوبة في صدر
التقرير المحتزاً بأنه حاصل جمع (القسم الدفترية وحقوق
الشركاء وضعة التجاوزات عن كامل الشركات ومنها قروض تبلغ
٢٠٠ مليون أغلبها باسم المورث: علاوة على أنّ الدائرة التجارية
بديوان المظالم التي نظرت أمامها الدعوى الصادر بمناسبتها
تقرير الخبرة في عام ١٤٣٢هـ تراجعت عن استدعاء الخبير
المناقشة في التقرير المتناقض بعدما اتفق الخصوم على الصلح،
بل لم تعترف دائرة الاستئناف بعقد البيع الموقع مع المورث
وافترضت بدون دليل أنّ التوقيع المديل به العقد ليس توقيع
المورث وإنما توقيع الوكيل واعتبرت هذا التخمين من قبيل

القرائن التي احتفت ببعضها البعض وذلك بدون دليل شرعي او نظامي.

وحيث إن دليل الملتمس على الغش الحاصل من الملتمس ضده والمتمثل في الزعم الباطل بتقييم الشركة الوارد عليها عقد بيع الحصص بمبلغ غير صحيح وتعمره إحداث اللبس على المحكمة بتقديم أوراق مجتزأة من تقرير طلال أبو غزالة المستأنس به والمليء بالمتناقضات والأخطاء المهنية وإذ تحقق علم موكلي بالغش في تاريخ لاحق على الحكم، بعد تمكنه من الحصول على صورة من التقييمات التي تعود إلى عام ١٤٢٧هـ تفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة من الحصص، كذلك الحصول على محضر اجتماع مع شريك المورث شركة آبار وزيني، والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب كل شريك وقد حضر ذلك الاجتماع الملتمس ضده الأول (عدنان زيني) وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت ١٣٦ مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا تتعدى ٣٨ مليون ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحضر فهو المملكة العربية السعودية جدة شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدوار الدول س ت 24930120843 ص.ب 13015 الرمز البريدي 21972 Tarifinon Tantithion@gmail.com 053651 33880 605 4571 التنفيذيون شيله الماء والاستشارات القانونية المستند الذي يثبت الغش وتاريخ الحصول عليه في ١٥/٠٦/١٤٤٥هـ، كما تواصل مع الملتمس شهود مجلس العقد بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٥هـ، وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع، وأنه تم على ثمن ١٢٠ مليون ريال، وحرروا شهادتهم مكتوبة.

وسبب تعذر العلم بالغش في حينه ما يلي: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخارج والتي آلت نسب من حصصها

إلى شركة أحمد زيني وأولاده، وشركة أحمد زيني التجارية، وكذلك محضر اجتماع التخرج الثابت فيه توقيع الملتمس ضده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام ١٤٣٧هـ، ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملتمس حتى يقدمها للدائرة في حينها، كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً.

أن واقعة البيع مر عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً، وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذر، وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة، وحرروا شهادتهم مكتوبة أما عن مضمون ما يشترط تحقق غش الملتمس ضدهما، فتحد سنده فيما يلي: ١- تمكن موكلي من الحصول على تقييمات للإحدى عشر شركة والتي تم التخرج فيها بين أحمد زيني (المورث) وشريكه، ثم دخلت شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص فيها (مرفق ٤ صور من التقييمات).

حصل على اتفاقية تخرج بين المورث أحمد زيني وشركائه توضح القيمة الحقيقية للمشاركات (مرفق صورة محضر الاجتماع شهادات مكتوبة من الشهود الحاضرين مجلس عقد بيع الحصص حيث إنه بعد صدور الحكم المستأنف تواصل الشهود مع الملتمس وأبلغوه برغبتهم في الشهادة إنفاذاً لقوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) (البقرة: الآية ٢٨٣ وحرروا شهادتهم (مرفق 1 عدد أربع شهادات مكتوبة)، والشهود على استعداد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة مما يقتضي سماعها كبينة جديدة، لم تظهر إلا بعد صدور الحكم ولما كان يشترط لتحقيق الغش أن يقع الثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في أثنائها، وأن يكون العش تم من المحكوم له، وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم، وبتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً، مما يتحقق معه سلامة السند النظامي للالتماس المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول سن 31000427943 19045 الرمز البريدي 21372 Tartition

Tantthionemail.com 053051 1300 2011 605 15/11

التنفيذيون الشبرقة التقيدون للمحامة والاستشارات المنوية ولما كان ما تقدم وإن ظهرت اوراق قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم، وتؤكد العش الحاصل من الملتمس ضدتهما للتأثير على الدائرة، وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة وبيانات من شأنها تغير وجه الحق في الدعوى. مما يتحقق معه موجب الالتماس طلب وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لما كانت المادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية قد نصت على أنه لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم ملي، أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المعارض عليه، وهو ما أكدته المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام وحيث أن من شأن تنفيذ الحكم إلحاق ضرر جسيم بالملتمس يتعذر تداركه، فموكلي معجوز على كافة أصوله العقارية وحساباته، ولديه معاملات تجارية كبيرة، وبسبب إجراء التنفيذ العطلت كافة مصالحه نأدع مهتاقحتسمب ءافولا عيطتسي ال ذا هل نينئادلا ةهجاوم يف هسالفإ رهشب ددهم حبصأو، هتالماعمو تم الحجز على جميع أمواله، وهذا ضرر يتعذر تداركه.

لهذه الأسباب نلتمس من فضيلتكم:

أولاً: قبول الالتماس شكلاً.

ثانياً: الأمر بوقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (

١٠٢٠٢١٥٥٧٧) وطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٢٤٠٧١٨)

المقدمين لدى محكمة تنفيذ جدة لحكم الاستئناف محل

هذا الالتماس ثالثاً: الغاء الحكم الملتمس عليه وإعادة النظر فيه والقضاء مجدداً ببرد الدعوى.

وكيل الملتمس المحامي د. علي بن مشرف آل راشد بالوكالة
رقم (٤٥١٥٦٠٥٧٠) المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير
سلطان ميني تاج السلطان الدور الأول من ت 24030420843
ص.ب 1304 الرمز البريدي 21372 @ Tanthion
053 653 3888 012 605 4571 Tanhthion@gmail.com
: فارطلاً أصالة عن نفسه ١ مول أسامه بن احمد بن عباس ز
سعودي ل مدي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ أصالة عن نفسه \# الطرف
السم ا سية نوع ال وة رقم ال وة الصفة النطاق: ٢ وكيل ع
بن مشرف بن مفرح بن راشد سعودي ل مدي ١٠٦٤٢٧٤٠٧٧
قاطنلا - يحق للوكيل توكيل الغ - مراجعة جميع ات ذات العالقة
وإاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك -
الستالم و ال سليم دونبلا تايحلاصلا مخالفات نظام مراقبة
البنوك - نة النظر تظلمات العالمات التجارة - إلم ال - إضافة
املادت ن رقم 231 و 232 من نظام املرافعات الشرعية - لدى
محاكم الست ناف - لدى ا لس ألع للقضاء ا كم لدى ا كمة
العليا - لدى ا كمة العليا - نة تأديب ا ام ن بوزارة العدل - نة
الفصل ا الفات واملنازعات الضرية - ال نة الست نافية
للمخالفات واملنازعات الضرية - نة الفصل منازعات الأوراق
املالية - لدى م اتب الفصل منازعات الأوراق التجارة و ان حسم
املنازعات التجارة - لدى ان الفصل املنازعات و الفات التأمي
ية - لدى النيابة العامة - طلب نقض طلب إحالة الدعوى - لدى ا
اكم - لدى ا اكم الإدارة (ديوان املظالم) - لدى ال ان الطبية
الشرعية - لدى ال ان العمالية - لدى ان فض املنازعات املالية و
ان سوة املنازعات املصرفية لدى ان ال م ش ع صكوك ألح
ام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إاء ما يلزم ضور ا لسات
جميع الدعاوى لدى جميع ا اكم - استالم صكوك ألح ام - طلب
تن القا - طلب الإدخال والتدخل - إاء و ا كم ن ورد م واس بدال

م - طلب تطبيق املادة 230 من نظام املرافعات الشرعية -
 املطالبة ب تنفيذ ألح ام - قبول ألح ام ونف ا - الع اض ع ألح
 ام وطلب الست ناف - التماس إعادة النظر - والتعديل - الطعن
 بال و ر - إن ار ا طوط وألختام والتواقيع - طلب املنع من
 السفر ورفع -مراجعة دوائر ا ز والتنفيذ - طلب ا ز والتنفيذ -
 طلب التحكيم - عي ن ا اء وا كم ن - الطعن بتقار ر املطالبة
 وإقامة الدعاوى - املرافعة و املدافعة - سماع الدعاوى والرد
 عل ا - الإقرار - إلن ار - الص - التنازل - الإبراء - طلب اليم ن
 ورده والامتناع عنه - إحضار الش ود والب نات والطعن ف ا -
 الإجابة وا رح املطالبات وا اكم ةيموك ا تارازولا ماسقاو تارادإ
 نم ا عب ي اموا عورفو - ةراجتلا ةرازو ةعجارم - ةيجرا ا ةرازو
 ةعجارم - ةيلخادلا ةرازو ةعجارم - لدعلا ةرازو ةعجارم مراجعة
 املباحث الإدارة واملباحث ا نائية - وفروع ا وماي بع ا من
 إدارات وأقسام مراجعة المارة وإدارة تنفيذ ألح ام ا قوقية
 ومراجعة املباحث الإدارة واملباحث ا نائية - مراجعة مراكز
 الشرطة - مراجعة الرئاسة العامة للاستخبارات - رئاسة أمن
 الدولة - مراجعة املباحث ا نائية - ات الأمنية ةيموك ا تاسائرلا
 ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو - ءاضقل علأ سل ا
 ةعجارم ةيموك ا تائي لا ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو
 - رامث سلا ةرازو ةعجارم - ةماعلا ةباينلا ةعجارم مراجعة
 مؤسسة النقد العربي السعودي - وفروع ا وماي بع ا من إدارات
 وأقسام املؤسسات ا كومية م ٢٠٢٣/١٠/٠٥ | ١٤٤٥/٠٣/٢٠ : ةلا
 ولا رادصإ خ رات م ٢٠٢٤/٠٩/٢٣ | ١٤٤٦/٠٣/٢٠ : ةلا ولا ءا نا خ
 رات ةينو كللا تلا ولا تامدخ: ةلا ولا ردصم ، لدعلا ةرازول ةينو
 كللا تامد ا ع ةقيثولا ة نم ققحتلا نكم و، قيثوتلا تامدي و كللا
 ماظنلا نم ةقيثولا هذ تردص ٤٥١٥٦٠٥٧٠ : ةلا ولا مقر ةدمتعم:
 ةلا ولا ءاح وثيقة وكالة وزارة العدل اململكة العربية السعودية
 مرفق: USE THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER
 البنك المراسي رقم 1/599139 Banque Saude Franal
 1/599139 PAYABLE AT ALL OUR BRANCHES DATE

٣/١١/٢٠١٠/٢٦/١١/١٤٣١٨ ** ينطولا يبرعلا كنبلا ** رمألا
ةليشلا قيمة مسددة من أحمد عباب ذبني ** فرع البلد من
الملك عبد العزيز - جني و ACE OF ريال
مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال سعودي فقط لا غير SAR WY
AGAINST THIS CHEQUE O THE ORDER OF HE
AMOUNT OF anque Saud\! Fransi EAD OFFICE
يشك MAATHER STREET IYADH-SAUDI ARABIA
DO NOT السعودي الفرصي شان المسارة العربية السعودية
WRITE BELOW THIS LINEA Banque Sagur Franst
HAYATI DILBER WHORIZED SIGNATURES 599139
08 1055-022 00037805750 السمر التاريخ Histy أسئلة
ل H- Ref No 26/11/1431. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر]

Cashier Order (Account) 03-11-2010 13: 10: 20 1\\
BSK\\BSF7638\\57\\610069 84430000181 SAR Co
Amount /,000,000.00 Debit Amb. 3,000.010.00 Ben
AHMED ZAINY ** ينطولا يبرعلا كنبلا عم معرفية Name
.SONS CO. LTD

Buy Rate 1 000000 Total Chae 10,00 CO Number
1/599139 قسيمة تحويل / إصدار شيك / شبكات سياحية
TRANSFER / DRAFT / TCS FORM التاريخ البنك اشرة
مساعدة عامودية السعودي الفرنسي Banque Saudi Fransi
الرجاء اختيار واحدة مع شبكات سياحية THWELERS
CHEQUES SALE CASHER OF DEN BANK DRAFT شيك
مصرفي بالعملة الأجنبية. تحويل خارج المملكة تحويل داخل
المملكة.

TRANSFER ABROAD مقابل الخصم من سامرا سابنا نقداً
(منظومات حكومية) PLEASE SELECT ONE OF THE
FOLLOWING تحويل داخلي INTERNAL TRANSFER

AGAINST LOCAL TRANSFER ن اسم العميل أحمد زيني
 وأولاده ACCOUNT NO رقم الحمل المبلغ بالأرقام WEET
 MOUNT PRES AMOUNT IN WORDS REMERICIARY'S
 BANK ADDRESS 75-PAYMENT DETALS حساب لدى
 فارغ المملة المبلغ بالحروف اسم المحول العنوان من فقط ثلاثة
 مليون ريال لاغير عبد الفلور مارتوتاتارا ١٧٩٥٦ المدينة رقم
 البطاقة الإقامة الامل دعا CURRENCY جدة مية رقم التلمون
 الرمز البريدي OTY لا تملا هذا الجزء في حالة الشبكات
 DO NOT FALL THE HECTOR A CARE OF 10 السياحية
 البلك العربي الوطني القيمة سنة من أحد على تبني A-71
 ON BENEFICIARY DETAILS OF CHARGES على المستفيد
 FOR BANKE OUR TRANSACTION RES NO BANK'S
 AUTHORIZED SALE CUSTOMERS SIGNATURE البتلك
 الحمل توفرع العميل الشايك السليت عنوان المقيد جده يلك
 المستقي رقم حساب المست عنوان بتلك المستفيد تفاصيل
 PURPOSE OF TRANSFER PRAT Montane muter الدفع
 TOTAL (to you) الشراء البي SELBY PATE مصاريف البنك
 AMOUNT COLLECTED 03 تم التحقق من الدولي من اول
 توقيع أمين الصندوق نسخة العميل islamera Copy شركة
 احمد زيني واولاده جدة عمارة ابار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٩
 فاكس ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد ٢٩٤٧ القيد \ Ahmed Zainy
 & Sons Co Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel:
 1110VAT Fax: ٩٤٧٨٣٥١ ند قي شيك مصرفي رقم ٩١١٣٩
 الأمر البنك العربي الوطني كاشعار البنك المرفق فيصلا ملا
 الشيخ / أحمد ريني - جاري حولات بنكية البنك السعودي
 الفرنسي التاريخ: ١٤٣١/١١/٢٩ الصفحة تيك مصرفي رقم
 ٥٩٩١٣٩ لامر البنك العربي الوطني عمولة شيك مصرفي رقم
 ٥٦٤١٣٩ الأمر البنك العربي شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٣٩ لامر
 البنك العربي الوطني مجموع القيد فقط ثلاثة ملايين وعشرة
 ريال سعودي لاغير المدير العام USE THIS SCALE TO

Building Fax: ٦٠٦١٠ أمر صرف تقدي التاريخ الموافق:
يصرف إلى المكرم مندوب مفروشات الوطني مبلغ فقط
عشرون ألف ومئتان ريال سعودي لا غير وذلك / فاتورة
مفروشات الوطن رقم ٢٨١١ اقليمفستائر لفيلا ش. احمد زيني
والمرفقة المبلغ ٢٠,٢٠٠,٠٠ و الشيخ اسامه زيتي (الشيخ أحمد.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

المجموع ٢٠,٢٠٠,٠٠ المستلم Tel 14: ٢٠١٣/٠٦/٢٦ PAY TO
MESSRS أمين الصندوق ريان SR FOR رقم الحساب ان
١١٢٩٠٠١١ فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٩٩ فيما ستائر لفيلا
ش احمد زيني المحاسب المبور المدير العام شركة احمد زيني
واولاده جدة عمرة اوركو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ المكس: ٦٠٦١٣٠٤
سند قيد Ahmed Zainy \& Sons Co Jeddah-Ozco
Tel: Bullding Fax: ٦٠٦٥٢١١٦: ٦٠٦١٣٠٤ رقم القيد: ١٤٢٢
بيان الفيد: المنين فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٦١ قيمة
ستقر القيلا من الحمد زيني والمرفقة رقم الحياة سم الحمار
ملاحظا التاريخ: الصفحة: ١٨٨/١٤٣٤ 1 للشيخ اسامه زيني
(الشيخ فاتورة مفروشات., رقم ٢٨١١ تيسستائر مجموع القيد
الصندوق العلم فقط عشرون ألف ومئتان زيرا سكونري لا غير
ينطولا تاشورفم بونم المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة
عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ رقم تقيد: ١٦٦٠
بيان الفيد: المين مجموع القيد D..... [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

سند قيد مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر رمضان
١١٣٤هـ رقم الصاب اسم الحساب ١٩٢٦٠٠١١ الشيخ اسمه ()
١١١١٠٠٠١ الصنوق العام فقط خمسون ألف وسبسانة بل
وسعودي لا غور Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Özco
Building Tel: 1-11 Fax: ٦٠٦١٣٠٤ التاريخ الصفحة 4 ما
لحظات مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر الشيخ /
احمد زيني المدير شركة أحمدز للكهرباء والتكييف المحدودة

مسئولية محدودة رأس المال ٢,٠٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل المركز
الرئيسي جدة مسجل تجاري ٤٠٣٠١٠٧٩٤٥ فرع جدة ريال استلها
من السادة Ahmed Zainy ايصال استلام نقدية: شيك موقت
2692 سال ٢١٤٣٢ تيتون 1: 1: ٠٠٠٠ - فكر الانة مكان ١٩٩٠-
٢٤٥ - هاكر ٤: ٣٣٤١ المدينة ت: ٠٣٩٢٥٠٦ والمس ١٣٧٢٩٩٢
المفكرة العربية السعودية التاريخ::: الموافق ٢٠١٣/٨/٢٠م شركة
أحمد زيني وابناءه أوزكو المحترم نقداً - بشيك رقم الشيك...
539 إسم البنك فقد مبلغ و قدره: فقط خمسة وعشرو وذلك
عن الف ريال اما جو توقيع المستلم من Jahon 000545
ANDALUS BRANCH ANDALUS STREET JEDDAH Pay
arst this cheque to the order c The amount of
samba) AHMED ZAINY AND SONS CO JEDDAH سامبا (سamba
مجموعة سامعا المالية PR Dete Sambe Financial Group
١٤٣٤٢١٠/٢٥ هـ لتاريخ. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

فرع الأندلس شارع الأندلس جدة لاضعوا بموجب هذا الشيك
الأمر شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة ١-٢-٣-٤-٥-٦-٧-٨-٩-١٠-١١-١٢-١٣-١٤-١٥-١٦-١٧-١٨-١٩-٢٠-٢١-٢٢-٢٣-٢٤-٢٥-٢٦-٢٧-٢٨-٢٩-٣٠-٣١-٣٢-٣٣-٣٤-٣٥-٣٦-٣٧-٣٨-٣٩-٤٠-٤١-٤٢-٤٣-٤٤-٤٥-٤٦-٤٧-٤٨-٤٩-٥٠-٥١-٥٢-٥٣-٥٤-٥٥-٥٦-٥٧-٥٨-٥٩-٦٠-٦١-٦٢-٦٣-٦٤-٦٥-٦٦-٦٧-٦٨-٦٩-٧٠-٧١-٧٢-٧٣-٧٤-٧٥-٧٦-٧٧-٧٨-٧٩-٨٠-٨١-٨٢-٨٣-٨٤-٨٥-٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١-٩٢-٩٣-٩٤-٩٥-٩٦-٩٧-٩٨-٩٩-١٠٠-١٠١-١٠٢-١٠٣-١٠٤-١٠٥-١٠٦-١٠٧-١٠٨-١٠٩-١١٠-١١١-١١٢-١١٣-١١٤-١١٥-١١٦-١١٧-١١٨-١١٩-١٢٠-١٢١-١٢٢-١٢٣-١٢٤-١٢٥-١٢٦-١٢٧-١٢٨-١٢٩-١٣٠-١٣١-١٣٢-١٣٣-١٣٤-١٣٥-١٣٦-١٣٧-١٣٨-١٣٩-١٤٠-١٤١-١٤٢-١٤٣-١٤٤-١٤٥-١٤٦-١٤٧-١٤٨-١٤٩-١٥٠-١٥١-١٥٢-١٥٣-١٥٤-١٥٥-١٥٦-١٥٧-١٥٨-١٥٩-١٦٠-١٦١-١٦٢-١٦٣-١٦٤-١٦٥-١٦٦-١٦٧-١٦٨-١٦٩-١٧٠-١٧١-١٧٢-١٧٣-١٧٤-١٧٥-١٧٦-١٧٧-١٧٨-١٧٩-١٨٠-١٨١-١٨٢-١٨٣-١٨٤-١٨٥-١٨٦-١٨٧-١٨٨-١٨٩-١٩٠-١٩١-١٩٢-١٩٣-١٩٤-١٩٥-١٩٦-١٩٧-١٩٨-١٩٩-٢٠٠-٢٠١-٢٠٢-٢٠٣-٢٠٤-٢٠٥-٢٠٦-٢٠٧-٢٠٨-٢٠٩-٢١٠-٢١١-٢١٢-٢١٣-٢١٤-٢١٥-٢١٦-٢١٧-٢١٨-٢١٩-٢٢٠-٢٢١-٢٢٢-٢٢٣-٢٢٤-٢٢٥-٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢-٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩-٢٤٠-٢٤١-٢٤٢-٢٤٣-٢٤٤-٢٤٥-٢٤٦-٢٤٧-٢٤٨-٢٤٩-٢٥٠-٢٥١-٢٥٢-٢٥٣-٢٥٤-٢٥٥-٢٥٦-٢٥٧-٢٥٨-٢٥٩-٢٦٠-٢٦١-٢٦٢-٢٦٣-٢٦٤-٢٦٥-٢٦٦-٢٦٧-٢٦٨-٢٦٩-٢٧٠-٢٧١-٢٧٢-٢٧٣-٢٧٤-٢٧٥-٢٧٦-٢٧٧-٢٧٨-٢٧٩-٢٨٠-٢٨١-٢٨٢-٢٨٣-٢٨٤-٢٨٥-٢٨٦-٢٨٧-٢٨٨-٢٨٩-٢٩٠-٢٩١-٢٩٢-٢٩٣-٢٩٤-٢٩٥-٢٩٦-٢٩٧-٢٩٨-٢٩٩-٣٠٠-٣٠١-٣٠٢-٣٠٣-٣٠٤-٣٠٥-٣٠٦-٣٠٧-٣٠٨-٣٠٩-٣١٠-٣١١-٣١٢-٣١٣-٣١٤-٣١٥-٣١٦-٣١٧-٣١٨-٣١٩-٣٢٠-٣٢١-٣٢٢-٣٢٣-٣٢٤-٣٢٥-٣٢٦-٣٢٧-٣٢٨-٣٢٩-٣٣٠-٣٣١-٣٣٢-٣٣٣-٣٣٤-٣٣٥-٣٣٦-٣٣٧-٣٣٨-٣٣٩-٣٤٠-٣٤١-٣٤٢-٣٤٣-٣٤٤-٣٤٥-٣٤٦-٣٤٧-٣٤٨-٣٤٩-٣٥٠-٣٥١-٣٥٢-٣٥٣-٣٥٤-٣٥٥-٣٥٦-٣٥٧-٣٥٨-٣٥٩-٣٦٠-٣٦١-٣٦٢-٣٦٣-٣٦٤-٣٦٥-٣٦٦-٣٦٧-٣٦٨-٣٦٩-٣٧٠-٣٧١-٣٧٢-٣٧٣-٣٧٤-٣٧٥-٣٧٦-٣٧٧-٣٧٨-٣٧٩-٣٨٠-٣٨١-٣٨٢-٣٨٣-٣٨٤-٣٨٥-٣٨٦-٣٨٧-٣٨٨-٣٨٩-٣٩٠-٣٩١-٣٩٢-٣٩٣-٣٩٤-٣٩٥-٣٩٦-٣٩٧-٣٩٨-٣٩٩-٤٠٠-٤٠١-٤٠٢-٤٠٣-٤٠٤-٤٠٥-٤٠٦-٤٠٧-٤٠٨-٤٠٩-٤١٠-٤١١-٤١٢-٤١٣-٤١٤-٤١٥-٤١٦-٤١٧-٤١٨-٤١٩-٤٢٠-٤٢١-٤٢٢-٤٢٣-٤٢٤-٤٢٥-٤٢٦-٤٢٧-٤٢٨-٤٢٩-٤٣٠-٤٣١-٤٣٢-٤٣٣-٤٣٤-٤٣٥-٤٣٦-٤٣٧-٤٣٨-٤٣٩-٤٤٠-٤٤١-٤٤٢-٤٤٣-٤٤٤-٤٤٥-٤٤٦-٤٤٧-٤٤٨-٤٤٩-٤٥٠-٤٥١-٤٥٢-٤٥٣-٤٥٤-٤٥٥-٤٥٦-٤٥٧-٤٥٨-٤٥٩-٤٦٠-٤٦١-٤٦٢-٤٦٣-٤٦٤-٤٦٥-٤٦٦-٤٦٧-٤٦٨-٤٦٩-٤٧٠-٤٧١-٤٧٢-٤٧٣-٤٧٤-٤٧٥-٤٧٦-٤٧٧-٤٧٨-٤٧٩-٤٨٠-٤٨١-٤٨٢-٤٨٣-٤٨٤-٤٨٥-٤٨٦-٤٨٧-٤٨٨-٤٨٩-٤٩٠-٤٩١-٤٩٢-٤٩٣-٤٩٤-٤٩٥-٤٩٦-٤٩٧-٤٩٨-٤٩٩-٥٠٠-٥٠١-٥٠٢-٥٠٣-٥٠٤-٥٠٥-٥٠٦-٥٠٧-٥٠٨-٥٠٩-٥١٠-٥١١-٥١٢-٥١٣-٥١٤-٥١٥-٥١٦-٥١٧-٥١٨-٥١٩-٥٢٠-٥٢١-٥٢٢-٥٢٣-٥٢٤-٥٢٥-٥٢٦-٥٢٧-٥٢٨-٥٢٩-٥٣٠-٥٣١-٥٣٢-٥٣٣-٥٣٤-٥٣٥-٥٣٦-٥٣٧-٥٣٨-٥٣٩-٥٤٠-٥٤١-٥٤٢-٥٤٣-٥٤٤-٥٤٥-٥٤٦-٥٤٧-٥٤٨-٥٤٩-٥٥٠-٥٥١-٥٥٢-٥٥٣-٥٥٤-٥٥٥-٥٥٦-٥٥٧-٥٥٨-٥٥٩-٥٦٠-٥٦١-٥٦٢-٥٦٣-٥٦٤-٥٦٥-٥٦٦-٥٦٧-٥٦٨-٥٦٩-٥٧٠-٥٧١-٥٧٢-٥٧٣-٥٧٤-٥٧٥-٥٧٦-٥٧٧-٥٧٨-٥٧٩-٥٨٠-٥٨١-٥٨٢-٥٨٣-٥٨٤-٥٨٥-٥٨٦-٥٨٧-٥٨٨-٥٨٩-٥٩٠-٥٩١-٥٩٢-٥٩٣-٥٩٤-٥٩٥-٥٩٦-٥٩٧-٥٩٨-٥٩٩-٦٠٠-٦٠١-٦٠٢-٦٠٣-٦٠٤-٦٠٥-٦٠٦-٦٠٧-٦٠٨-٦٠٩-٦١٠-٦١١-٦١٢-٦١٣-٦١٤-٦١٥-٦١٦-٦١٧-٦١٨-٦١٩-٦٢٠-٦٢١-٦٢٢-٦٢٣-٦٢٤-٦٢٥-٦٢٦-٦٢٧-٦٢٨-٦٢٩-٦٣٠-٦٣١-٦٣٢-٦٣٣-٦٣٤-٦٣٥-٦٣٦-٦٣٧-٦٣٨-٦٣٩-٦٤٠-٦٤١-٦٤٢-٦٤٣-٦٤٤-٦٤٥-٦٤٦-٦٤٧-٦٤٨-٦٤٩-٦٥٠-٦٥١-٦٥٢-٦٥٣-٦٥٤-٦٥٥-٦٥٦-٦٥٧-٦٥٨-٦٥٩-٦٦٠-٦٦١-٦٦٢-٦٦٣-٦٦٤-٦٦٥-٦٦٦-٦٦٧-٦٦٨-٦٦٩-٦٧٠-٦٧١-٦٧٢-٦٧٣-٦٧٤-٦٧٥-٦٧٦-٦٧٧-٦٧٨-٦٧٩-٦٨٠-٦٨١-٦٨٢-٦٨٣-٦٨٤-٦٨٥-٦٨٦-٦٨٧-٦٨٨-٦٨٩-٦٩٠-٦٩١-٦٩٢-٦٩٣-٦٩٤-٦٩٥-٦٩٦-٦٩٧-٦٩٨-٦٩٩-٧٠٠-٧٠١-٧٠٢-٧٠٣-٧٠٤-٧٠٥-٧٠٦-٧٠٧-٧٠٨-٧٠٩-٧١٠-٧١١-٧١٢-٧١٣-٧١٤-٧١٥-٧١٦-٧١٧-٧١٨-٧١٩-٧٢٠-٧٢١-٧٢٢-٧٢٣-٧٢٤-٧٢٥-٧٢٦-٧٢٧-٧٢٨-٧٢٩-٧٣٠-٧٣١-٧٣٢-٧٣٣-٧٣٤-٧٣٥-٧٣٦-٧٣٧-٧٣٨-٧٣٩-٧٤٠-٧٤١-٧٤٢-٧٤٣-٧٤٤-٧٤٥-٧٤٦-٧٤٧-٧٤٨-٧٤٩-٧٥٠-٧٥١-٧٥٢-٧٥٣-٧٥٤-٧٥٥-٧٥٦-٧٥٧-٧٥٨-٧٥٩-٧٦٠-٧٦١-٧٦٢-٧٦٣-٧٦٤-٧٦٥-٧٦٦-٧٦٧-٧٦٨-٧٦٩-٧٧٠-٧٧١-٧٧٢-٧٧٣-٧٧٤-٧٧٥-٧٧٦-٧٧٧-٧٧٨-٧٧٩-٧٨٠-٧٨١-٧٨٢-٧٨٣-٧٨٤-٧٨٥-٧٨٦-٧٨٧-٧٨٨-٧٨٩-٧٩٠-٧٩١-٧٩٢-٧٩٣-٧٩٤-٧٩٥-٧٩٦-٧٩٧-٧٩٨-٧٩٩-٨٠٠-٨٠١-٨٠٢-٨٠٣-٨٠٤-٨٠٥-٨٠٦-٨٠٧-٨٠٨-٨٠٩-٨١٠-٨١١-٨١٢-٨١٣-٨١٤-٨١٥-٨١٦-٨١٧-٨١٨-٨١٩-٨٢٠-٨٢١-٨٢٢-٨٢٣-٨٢٤-٨٢٥-٨٢٦-٨٢٧-٨٢٨-٨٢٩-٨٣٠-٨٣١-٨٣٢-٨٣٣-٨٣٤-٨٣٥-٨٣٦-٨٣٧-٨٣٨-٨٣٩-٨٤٠-٨٤١-٨٤٢-٨٤٣-٨٤٤-٨٤٥-٨٤٦-٨٤٧-٨٤٨-٨٤٩-٨٥٠-٨٥١-٨٥٢-٨٥٣-٨٥٤-٨٥٥-٨٥٦-٨٥٧-٨٥٨-٨٥٩-٨٦٠-٨٦١-٨٦٢-٨٦٣-٨٦٤-٨٦٥-٨٦٦-٨٦٧-٨٦٨-٨٦٩-٨٧٠-٨٧١-٨٧٢-٨٧٣-٨٧٤-٨٧٥-٨٧٦-٨٧٧-٨٧٨-٨٧٩-٨٨٠-٨٨١-٨٨٢-٨٨٣-٨٨٤-٨٨٥-٨٨٦-٨٨٧-٨٨٨-٨٨٩-٨٩٠-٨٩١-٨٩٢-٨٩٣-٨٩٤-٨٩٥-٨٩٦-٨٩٧-٨٩٨-٨٩٩-٩٠٠-٩٠١-٩٠٢-٩٠٣-٩٠٤-٩٠٥-٩٠٦-٩٠٧-٩٠٨-٩٠٩-٩١٠-٩١١-٩١٢-٩١٣-٩١٤-٩١٥-٩١٦-٩١٧-٩١٨-٩١٩-٩٢٠-٩٢١-٩٢٢-٩٢٣-٩٢٤-٩٢٥-٩٢٦-٩٢٧-٩٢٨-٩٢٩-٩٣٠-٩٣١-٩٣٢-٩٣٣-٩٣٤-٩٣٥-٩٣٦-٩٣٧-٩٣٨-٩٣٩-٩٤٠-٩٤١-٩٤٢-٩٤٣-٩٤٤-٩٤٥-٩٤٦-٩٤٧-٩٤٨-٩٤٩-٩٥٠-٩٥١-٩٥٢-٩٥٣-٩٥٤-٩٥٥-٩٥٦-٩٥٧-٩٥٨-٩٥٩-٩٦٠-٩٦١-٩٦٢-٩٦٣-٩٦٤-٩٦٥-٩٦٦-٩٦٧-٩٦٨-٩٦٩-٩٧٠-٩٧١-٩٧٢-٩٧٣-٩٧٤-٩٧٥-٩٧٦-٩٧٧-٩٧٨-٩٧٩-٩٨٠-٩٨١-٩٨٢-٩٨٣-٩٨٤-٩٨٥-٩٨٦-٩٨٧-٩٨٨-٩٨٩-٩٩٠-٩٩١-٩٩٢-٩٩٣-٩٩٤-٩٩٥-٩٩٦-٩٩٧-٩٩٨-٩٩٩-١٠٠٠-١٠٠١-١٠٠٢-١٠٠٣-١٠٠٤-١٠٠٥-١٠٠٦-١٠٠٧-١٠٠٨-١٠٠٩-١٠١٠-١٠١١-١٠١٢-١٠١٣-١٠١٤-١٠١٥-١٠١٦-١٠١٧-١٠١٨-١٠١٩-١٠٢٠-١٠٢١-١٠٢٢-١٠٢٣-١٠٢٤-١٠٢٥-١٠٢٦-١٠٢٧-١٠٢٨-١٠٢٩-١٠٣٠-١٠٣١-١٠٣٢-١٠٣٣-١٠٣٤-١٠٣٥-١٠٣٦-١٠٣٧-١٠٣٨-١٠٣٩-١٠٤٠-١٠٤١-١٠٤٢-١٠٤٣-١٠٤٤-١٠٤٥-١٠٤٦-١٠٤٧-١٠٤٨-١٠٤٩-١٠٥٠-١٠٥١-١٠٥٢-١٠٥٣-١٠٥٤-١٠٥٥-١٠٥٦-١٠٥٧-١٠٥٨-١٠٥٩-١٠٦٠-١٠٦١-١٠٦٢-١٠٦٣-١٠٦٤-١٠٦٥-١٠٦٦-١٠٦٧-١٠٦٨-١٠٦٩-١٠٧٠-١٠٧١-١٠٧٢-١٠٧٣-١٠٧٤-١٠٧٥-١٠٧٦-١٠٧٧-١٠٧٨-١٠٧٩-١٠٨٠-١٠٨١-١٠٨٢-١٠٨٣-١٠٨٤-١٠٨٥-١٠٨٦-١٠٨٧-١٠٨٨-١٠٨٩-١٠٩٠-١٠٩١-١٠٩٢-١٠٩٣-١٠٩٤-١٠٩٥-١٠٩٦-١٠٩٧-١٠٩٨-١٠٩٩-١١٠٠-١١٠١-١١٠٢-١١٠٣-١١٠٤-١١٠٥-١١٠٦-١١٠٧-١١٠٨-١١٠٩-١١١٠-١١١١-١١١٢-١١١٣-١١١٤-١١١٥-١١١٦-١١١٧-١١١٨-١١١٩-١١٢٠-١١٢١-١١٢٢-١١٢٣-١١٢٤-١١٢٥-١١٢٦-١١٢٧-١١٢٨-١١٢٩-١١٣٠-١١٣١-١١٣٢-١١٣٣-١١٣٤-١١٣٥-١١٣٦-١١٣٧-١١٣٨-١١٣٩-١١٤٠-١١٤١-١١٤٢-١١٤٣-١١٤٤-١١٤٥-١١٤٦-١١٤٧-١١٤٨-١١٤٩-١١٥٠-١١٥١-١١٥٢-١١٥٣-١١٥٤-١١٥٥-١١٥٦-١١٥٧-١١٥٨-١١٥٩-١١٦٠-١١٦١-١١٦٢-١١٦٣-١١٦٤-١١٦٥-١١٦٦-١١٦٧-١١٦٨-١١٦٩-١١٧٠-١١٧١-١١٧٢-١١٧٣-١١٧٤-١١٧٥-١١٧٦-١١٧٧-١١٧٨-١١٧٩-١١٨٠-١١٨١-١١٨٢-١١٨٣-١١٨٤-١١٨٥-١١٨٦-١١٨٧-١١٨٨-١١٨٩-١١٩٠-١١٩١-١١٩٢-١١٩٣-١١٩٤-١١٩٥-١١٩٦-١١٩٧-١١٩٨-١١٩٩-١٢٠٠-١٢٠١-١٢٠٢-١٢٠٣-١٢٠٤-١٢٠٥-١٢٠٦-١٢٠٧-١٢٠٨-١٢٠٩-١٢١٠-١٢١١-١٢١٢-١٢١٣-١٢١٤-١٢١٥-١٢١٦-١٢١٧-١٢١٨-١٢١٩-١٢٢٠-١٢٢١-١٢٢٢-١٢٢٣-١٢٢٤-١٢٢٥-١٢٢٦-١٢٢٧-١٢٢٨-١٢٢٩-١٢٣٠-١٢٣١-١٢٣٢-١٢٣٣-١٢٣٤-١٢٣٥-١٢٣٦-١٢٣٧-١٢٣٨-١٢٣٩-١٢٤٠-١٢٤١-١٢٤٢-١٢٤٣-١٢٤٤-١٢٤٥-١٢٤٦-١٢٤٧-١٢٤٨-١٢٤٩-١٢٥٠-١٢٥١-١٢٥٢-١٢٥٣-١٢٥٤-١٢٥٥-١٢٥٦-١٢٥٧-١٢٥٨-١٢٥٩-١٢٦٠-١٢٦١-١٢٦٢-١٢٦٣-١٢٦٤-١٢٦٥-١٢٦٦-١٢٦٧-١٢٦٨-١٢٦٩-١٢٧٠-١٢٧١-١٢٧٢-١٢٧٣-١٢٧٤-١٢٧٥-١٢٧٦-١٢٧٧-١٢٧٨-١٢٧٩-١٢٨٠-١٢٨١-١٢٨٢-١٢٨٣-١٢٨٤-١٢٨٥-١٢٨٦-١٢٨٧-١٢٨٨-١٢٨٩-١٢٩٠-١٢٩١-١٢٩٢-١٢٩٣-١٢٩٤-١٢٩٥-١٢٩٦-١٢٩٧-١٢٩٨-١٢٩٩-١٣٠٠-١٣٠١-١٣٠٢-١٣٠٣-١٣٠٤-١٣٠٥-١٣٠٦-١٣٠٧-١٣٠٨-١٣٠٩-١٣١٠-١٣١١-١٣١٢-١٣١٣-١٣١٤-١٣١٥-١٣١٦-١٣١٧-١٣١٨-١٣١٩-١٣٢٠-١٣٢١-١٣٢٢-١٣٢٣-١٣٢٤-١٣٢٥-١٣٢٦-١٣٢٧-١٣٢٨-١٣٢٩-١٣٣٠-١٣٣١-١٣٣٢-١٣٣٣-١٣٣٤-١٣٣٥-١٣٣٦-١٣٣٧-١٣٣٨-١٣٣٩-١٣٤٠-١٣٤١-١٣٤٢-١٣٤٣-١٣٤٤-١٣٤٥-١٣٤٦-١٣٤٧-١٣٤٨-١٣٤٩-١٣٥٠-١٣٥١-١٣٥٢-١٣٥٣-١٣٥٤-١٣٥٥-١٣٥٦-١٣٥٧-١٣٥٨-١٣٥٩-١٣٦٠-١٣٦١-١٣٦٢-١٣٦٣-١٣٦٤-١٣٦٥-١٣٦٦-١٣٦٧-١٣٦٨-١٣٦٩-١٣٧٠-١٣٧١-١٣٧٢-١٣٧٣-١٣٧٤-١٣٧٥-١٣٧٦-١٣٧٧-١٣٧٨-١٣٧٩-١٣٨٠-١٣٨١-١٣٨٢-١٣٨٣-١٣٨٤-١٣٨٥-١٣٨٦-١٣٨٧-١٣٨٨-١٣٨٩-١٣٩٠-١٣٩١-١٣٩٢-١٣٩٣-١٣٩٤-١٣٩٥-١٣٩٦-١٣٩٧-١٣٩٨-١٣٩٩-١٤٠٠-١٤٠١-١٤٠٢-١٤٠٣-١٤٠٤-١٤٠٥-١٤٠٦-١٤٠٧-١٤٠٨-١٤٠٩-١٤١٠-١٤١١-١٤١٢-١٤١٣-١٤١٤-١٤١٥-١٤١٦-١٤١٧-١٤١٨-١٤١٩-١٤٢٠-١٤٢١-١٤٢٢-١٤٢٣-١٤٢٤-١٤٢٥-١٤٢٦-١٤٢٧-١٤٢٨-١٤٢٩-١٤٣٠-١٤٣١-١٤٣٢-١٤٣٣-١٤٣٤-١٤٣٥-١٤٣٦-١٤٣٧-١٤٣٨-١٤٣٩-١٤٤٠-١٤٤١-١٤٤٢-١٤٤٣-١٤٤٤-١٤٤٥-١٤٤٦-١٤٤٧-١٤٤٨-١٤٤٩-١٤٥٠-١٤٥١-١٤٥٢-١٤٥٣-١٤٥٤-١٤٥٥-١٤٥٦-١٤٥٧-١٤٥٨-١٤٥٩-١٤٦٠-١٤٦١-١٤٦٢-١٤٦٣-١٤٦٤-١٤٦٥-١٤٦٦-١٤٦٧-١٤٦٨-١٤٦٩-١٤٧٠-١٤٧١-١٤٧٢-١٤٧٣-١٤٧٤-١٤٧٥-١٤٧٦-١٤٧٧-١٤٧٨-١٤٧٩-١٤٨٠-١٤٨١-١٤٨٢-١٤٨٣-١٤٨٤-١٤٨٥-١٤٨٦-١٤٨٧-١٤٨٨-١٤٨٩-١٤٩٠-١٤٩١-١٤٩٢-١٤٩٣-١٤٩٤-١٤٩٥-١٤٩٦-١٤٩٧-١٤٩٨-١٤٩٩-١٥٠٠-١٥٠١-١٥٠٢-١٥٠٣-١٥٠٤-١٥٠٥-١٥٠٦-١٥٠٧-١٥٠٨-١٥٠٩-١٥١٠-١٥١١-١٥١٢-١٥١٣-١٥١٤-١٥١٥-١٥١٦-١٥١٧-١٥١٨-١٥١٩-١٥٢٠-١٥٢١-١٥٢٢-١٥٢٣-١٥٢٤-١٥٢٥-١٥٢٦-١٥٢٧-١٥٢٨-١٥٢٩-١٥٣٠-١٥٣١-١٥٣٢-١٥٣٣-١٥٣٤-١٥٣٥-١٥٣٦-١٥٣٧-١٥٣٨-١٥٣٩-١٥٤٠-١٥٤١-١٥٤٢-١٥٤٣-١٥٤٤-١٥٤٥-١٥٤٦-١٥٤٧-١٥٤٨-١٥٤٩-١٥٥٠-١٥٥١-١٥٥٢-١٥٥٣-١٥٥٤-١٥٥٥-١٥٥٦-١٥٥٧-١٥٥٨-١٥٥٩-١٥٦٠-١٥٦١-١٥٦٢-١٥٦٣-١٥٦٤-١٥٦٥-١٥٦٦-١٥٦٧

لمقدمة عباس استادان شان ماجرا المالية. [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الأمر مج طريق الحمام الله عديل الشعر بيز - جادة.
يسرى لدى جميع فروعنا مينا الله 035847 ربال من
AUTHORIZED SIGNATORE (404) 20401001
08 00242000142 املة العرس بالتوقيت اى اهرمى
استعلمت أصل الشبك محمد عام الكلام الله استانى التوقيع:
التاريخ: ٢٢٠٠٢/٧/٢ شركة أحمد زيني وأولاده جدة عمارة اوزكو
متف: ٢٠٦٠٢١٩ فاكس: ١٠٩١٣٠٤ ريس (1) يصرف إلى المكرم:
شركة ام القرى للإعمار فقط مائة وخمسون ألف ريال سعودي
لاغير Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building
Tel: ٦٠٦٥٣١٦ Fax: ٦٠٩١٣٠٤1 وف تسميك التاريخ: A
الموافق: ١٤٢٣/٠٢/٢٠ PAY TO MESSRS مبلغ وذلك / ايجار
شالية أبحر الجنوبيه ال سالم من ٢٠١١/١٢/١٥ الى ٢٠١٢/١٢/١
بشيد باسم الناتجة الحرازي يل الة الرابحة المستلم المبلغ. اميم
العصاب الشيخ احمد زيني - جاري ١٥٠,٠٠٠ المد المجموع رقم
الوساني ان ١١٢١ ايجار شالية بحر الجنوبية (ال سالم من
المدير العام ريق SR FOR الأخ جميل الموقر بناء على طلب
الشيخ أسامة زيني، نرجو عمل تحويل لشركة أم القرى للإعمار
بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال وهو حوالة من الشيخ أحمد زيني قيمة
تسديد إيجار الفيلا رقم ٦ بمنطقة أبحر الشمالية. عن قيمة السنة
الإيجارية من ٢٠١٢/١٢/١٥ م حتى ٢٠١٣/١٢/١٤ م.
ورقم حساب شركة أم القرى للإعمار UMM AL QURA
.DEVELOPMENT COMPANY LTD. NCB ACCOUNT

IBAN: SA 55 1000 0019 1474 4200 0303 وشكرا,,,

يوسف الصوري شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة أوزكو
هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦٦٣٠٤ Ahmed Zainy Son's Co

Jeddah-Czco Bulding Tel: +1011 Fax: ٦٠٦١٣٠ رقم

القيد: ١٢٤ بيان القيد: المدين ندقي مصاريف منزل للشيخ

الاحمد زيني من شهر محرم ١٤٣٤ رقم الحساب لحسم الحساب
ملاحظات التاريخ: الصفحة: 1/TA-1/ALTS- الشيخ أحمد زيني -
جاري مصاريف منزل الشيخ الاحمد زيني عن شهر وع القيد
للصندوق العام فقط خمسون ألف وسبعمائة ريال سعودي لا غير
الشيخ احمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة
حارة اوركو رسال فكس: Ahmed Zainy Sons Co Jeddah-
١٣٠: Fax: ٥٠: ١٠: Ozco Building Tel صرف شد الترخ
الموافق: يصرف الى المكرم الشيخ احمد زيني ميلة فقط
خسون اتف وسبعمائة ريال سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل
الشيخ / احمد زيني عن شهر ذو القعدة ١٤٣٤ العميد PAY TO
MESSRS امين الصندوق S يال SR FOR الحب المسلم نتيج
اسمه زيني (الشيخ أحمد - المصاريف منزل الشيخ / احمد زيني
من مشهور ذو القدة ١٤٣٤ المجموع ياسمين المحاسبة: التاريخ
1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ 17,000
ريال (سبعة عشر ألف ريال) قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
بناء على طلب السيدة أم زياد) وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وشكراً,,, يوسف الصوري تعمد ترجم صرف المبلغ وسيكون
مهرة الي حسين التعمير 3.19/13 المحاسبة: التار
1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ 17,000
ريال (سبعة عشر ألف ريال قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
(بناء على طلب السيدة ام زياد وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني.

وشكراً,,, يوسف الصوري تعمد شركة احمد زيني واولاده جدة
تمارة بوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ سند قيد
Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building Tel:
011 Fax: 1-1 رقم القيد ٢٠٧٥ بيان القيد: المدين 1٧..

قيمة الدوية ومصاريف علاج الشيخ الاحمد زيني تتطلب السيدة
كام آياد كالمرفق الدافي رقم الصالبة تسمم الحساب ملاحظات

التاريخ: الصفحة: ١٩٢١٠، ١١٢ الشيخ اسامه زيني (الشيخ قيمة
ألوية ومصاريف علاج تلقيح احمد زيني مجموع القيد ١٧,٠٠٠,٠٠
١١١١٠٠٠١ الصندوق العلم الشيخ احمد زيني فقط سبعة عشرة
ألف ريال سعودي لا غير C 30 Sep, 2013.

To: Finance Department Please pay to Sanjay
Moideen SR- 30,590 (Saudi Riyal Thirty Thousand
Five Hundred Ninety Only) regarding purchase of
tickets as follows: Description Sh.Ahmed ticket to
Dubai / Dusseldorf & return Isaac ticket to Dubai /
Dusseldorf & return AOZ ticket to Gassim & back
Total: Amount SR. 24.880 Remarks First class
ticket issued SR. 3,560 Economy Class ticket
issued SR. 2,150 Already traveled SR. 30,590 *
Ahmed Ossama Zainy Debit Nadiya A/C → SR.2,150
Debit ShAhmed (P)A/c SR.24,880 Debit Sh.Ossama
في التاريخ عارف حور في (P) A/c 1/20/13 dep SR.3,560
١١٣٩٣٢٦ ٢٠١٦/٠٥/٠٣ Date ١٤٣٧٠٧٢٦ Place of sue إدفوا
بموجب هذا الشيك الأمر مرفق 2 رقم 01139336 سامبا
Samba Financial Group سامية المالية
شارع الأندلس جدا St 4 Andes Blaich Al And No. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

Against this Cheque Ret ٠٠١٨١٣١٢٤٠٠٠٥ اسمو الأمير /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود *** ريال ***FF TV S.R.
14*....**** مبلغ وقديم ثلاثة و عشرون مليون وستمائة
وسبعة وعشرون الف ومائة و تسعون فقط *** ريال من
Pay to the Order of The Amount of مجموعة سامبا
المالية 9 التوقيع محمد عبد الله سعيد (١٢٦٦) *** فرع طريق
الملك عبد العزيز - جدة يصرف لدى جميع فروعنا بالمملكة \#
To 08 200042 ,0024 1000 2040 01139336 باستلمت

أصل الي أعلاه والذي يعبر دفعه من أربال انتشار شركة اليلولا /
 ملتسملا الضيافة فقط زعن لحوه الله التغير ١٤٣٧ 03 USE
 THIS SCALE TO ALIGH FORM سamba مجموعة
 Samba Financial Group رقم N901145171
 Ref Against this Cheque Pay to the Order The
 Amount of Tar Al And Stro فرع الأساسي شارع الآن
 اليمن ٠١١٤٥١٧١ ٢٠١٧/٠١/٢٦ Place of leue: هذا الشيك
 عسمو الأمير / أحمد بن عبد العزيز ريال ستمائة وست تسعون
 ألف فقط ** ريال ١٣ مة سamba المالية طريق الملك عبد
 لدى جميع فروعنا بالي (١٣٦٦) 100 2040 04517
 DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY 08 42 00242000
 Details سamba سم No. 01145171
 الصرف AT نسجة العميل. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
 [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
 ٠١١٤٥١٧١ DATE ٢٠١٧/٠١/٢٦ رسوم إصدار (عمولة)
 COMMISSION إجمالي سعر العظيم TOTAL DEBITED خصم
 من حسابكم الخصم بالعملة الأجنبية FCY DEBITED
 ٠١٨١٢٠٣٠٠١٠ إشارتنا ام الدفع الموضع أعلام in accordance
 with your lastraction we have effected beve
 maioned payment السيد أسامة أحمد عباس زيني م ب
 ٥٤٣٩٩ جدة - ٢١٥١٤ السعودية ٤٢٤٥٧٤١ المستلم / محمر بعبد
 (\AUTHORIZED SHONATURE 3436 الله النغير
 ٦٩٦٠٠١٠٠٠ المفوض بالتوقيع ٠١١٣٦٩٨٨ سamba
 مجموعة سamba المالية Samha Financial Group فرع
 الأندلس شارع الاندلس جدا رقم No Ref 01139958 تعرف
 للمستفيد الأول فقط Marinat this cheese التاريخ. [بحاجة
 مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

Date + " Place of Issue ٢٠١٦/٠٦/٢٦ مدفوا بموجب هذا
 الشيك الأمر السمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود و ريال

مبلغ وقدره ليونان ومات Pay to the Order نسبة سمو الامير
من التوزيعات اه الجديدة بشركة بانواعها و اربعون الف ارسال
كى كا The Amount of Signature التوقيع مطمئن لميس
القحطاني (١٣٦٢) * موعدا ساعة الحالة فرع بطريق الملك عبد
العزيز جميع فروسة بالمملكة 01139958 100-2040 0024
G To: UBE 08 2 4 2000 الشهر في الفن الوكيل الشرعي
Date - تاريخ THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER
.Place of Issue ٢٠١٧/٠٦/٠٨

دفعوا بموجب هذا الشيك سامبا samba مجموعة سامبا المالية
Samba Financial Group فرع الأندلس هارغ الأندية AA- AI
And Street and رقم Ref 10001153128
Against this Cheque of ٠٠١٨١٣١٥٩٠٠٤٩ السمو الأمير /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود ** يصرف المستفيد الأول في
ريال مليونان وتانمان و عشرون ألف فخطوة ريال من The
Amount of التوقيع 110 محسن دهيس القحطاني (١٣٦٢)
اشعار خصم / نسخة العميل المفوض بالتوقيع Signature
مجموعة مايا الحالية فرع طريق الملك عبد العزيز - عدة لدى
جميع فروعنا بالم 01153128 1000-2040 00 24 200042
DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY No. 01153128 08
سامبا ® samba ٠١١٥٣١٢٨ AT -19/47/-A DATE رسوم
إصدار (عمولة) COMMISSION إجمالي منع الخصم TOTAL
DERITED هم من حسابكم الخصيم بالعملة الأجنبية FEY
DERITED - AUTHORIZED SIGNATURE أضحت أصل
الشيك خرجي تعليماتكم قمنا بتنفيذ ام الدفع الموضع العلام
In accordance with your instruction we التفاصيل
have effected above mentioned payment السيد
لاسامة احمد عباس زبدي ٥٤٣٩٦ السعودية ETEAVEY اعر
محمد P شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة أوزكو : هاتف:
٦٠٦٥٢١٦ نفس: ١٠٩١٣٠٧ مرفق 3 رقم القيد: ٣٣٨ بيان القيد
المدين الدائن مجموع القيدة المسوحة ضوئيا بـ

CamScanner AHMED ZAINY \&SONS CO JEDDAH-
Fax: 5.11.1 ٦٠٦٥٢١٦ :OZCO BULLDING Tel
مصاريف منزل الشيخ / احمد زيلي عن شهر صفر ه ١٤٣
الحساب اسم الحساب ملاحظات التاريخ: ٢٩/٠٢/١١٣٠ الصالحة
1 ١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر 11111 الصندوق العام فقط
خمسون ألف وسبسة ريال سعودي لاغير المدين المائل الشيخ
محمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة
اوركو هاتف: ١٠٩٠٢١٩: فاكس ١٠١٣٠١ & AHMED ZAINY
SONS CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: 1-111 Fax:
١٠١٣١٤ امر صرف تقدي 151 التاريخ الموافق يصرف إلى
المكرم الشيخ احمد زيني مبلغ فقط خسون ألف وسبسة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن
شهر صفر ١٤٣٥ المبلغ اسم الحب الحالي ٢٩/٠٢/١٤٣٥
٥٠,٧٠٠,٠٠ PAY TO MESSRS ٢٠١٤/٠١/٠١ أمين الصندوق
الشيخ أسامة زيلي (الشيخ احمد. ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر صفره ١٤٣ المحاسب الممسوحة
ضوئيا بـ CamScanner المجموع المدير العام ريال SR FOR
شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦
فلكس ٦٠١٣٠٤ رقم القيد: ٥٠٩ بيان القيد المدين الدائن
٥٠٧٠٠,٠٠ مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \&SONS CO
Fax: 1.11.1 ٦٠٦٥٢١٦ :JEDDAH OZCO BULLDING Tel
التاريخ ٢٠١٤/٠١/٢٠ الصفحة مصاريف فيلا الشيخ احمد زيني من
شهر يناير (٢٠١ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف ايلا الشيخ /
أحمد زيني من شهر ١١١١٠٠٠١ الصندوق العام فقط الخمسون
ألف وسبسان ريال سعودي لاغير الشيخ أحمد زيني 1 المدير
العام شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوركو المكره
الشيخ احمد زيني امر صرف عدي AHMED ZAINY \&SONS

CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: tori: Fax: ١٠٠١٣
مبلغ فقط حسون ألف وسيصابة ريال سعودي الأغير وذلك /
مصاريف قبلا الشيخ احمد زيني عن ث امه زين | الشيخ احمد
المجموع لمة تاريف قبلا الشيخ / حمد زيني: الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner PAY TO MESSRS امين الصندوق ريال SR
FOR شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هتف:
٢٠١٥٢١٦ فاكس ١٠١١٣٠٤ رقم القيد: ٩٧٨ بيان القيد: المدين
الدائن مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \& SONS CO
JEDDAH-OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax: 1.117.1
٢٠١٤/٠٢/٢٦ التاريخ الصفحة مصاريف منزل الشيخ احمد زيني
عن شهر فبراير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١٦١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر ١١١١٠٠ الصندوق العام فقط خمسون ألف
وسبعمالة ريال سعودي لاغير المدير المالي الشيخ احمد زيني
المدير شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوركو هتف:
٦٠٦٥٢١٦ فاكس ٦٠٦١٣٠٤ ريال AHMED ZAINY \& SONS
CO JEDDAH-OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax:
٢٠١١٣٠٤ أمر صرف تقدي ٣٠٣ التاريخ يصرف إلى المكرم
الشيخ أحمد زيني مبلغ فقط خمسون ألف وسبعمالة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني من
شهر فبراير ٢٠١٤ المبلغ اسم الحساب رقم الصاب المستلم
٢٠١٤/٠٢/٢٦ PAY TO MESSRS أمين الصندوق ٥٠٠٧٠٠ الشيخ
اسامه زيني (الشيخ احمد - ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر فبراير ٢٠١٤ الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner المجموع المدير العالي المدير العام ٢٠١٤/٢/٢٦
ريال SR FOR شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوركو
ملف: ٢٠١٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ AHMED ZAINY \& SONS
CO JEDDAH-OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax:

1.11. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

سند قيد رقم القيد ٢٦٢ القيد مصاريف فيلا الشيخ الاحمد زيني
عن شهر ماير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
التاريخ: ٢٠١٨/٠٥/٢٨ الصفحة: 1 ١١٢١٠٠١ الشيخ اسامه زيني
(الشيخ مصاريف فيلا الشيخ / احمد زيلي عن شهر مايو
الصندوق العام الشيخ أحمد زيني مجموع القيد فقط خسون ألف
وسبحة ريال سعودي لاغير المدير العام الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner مرفق 4 السيد العيوطي وشركاه محاسبون و
مراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال الشركة الوطنية
للإدارة والخدمات المحدودة تقيم الشركة كما في ٣١ أغسطس
٢٠٠٦م الصعيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال مسلسل مقدمة نبذة عن الشركة رأس
المال ملخص التقييم التقييم التقييم على أساس الربحية) Price
Earning Method (\) تحديد القيمة مرفق (١) تحليل الخطر -
شرح الأنواع الخطر مرفق (٢) تقييم الأخطار الشركة الوطنية
للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم المسطس ٢٠٠٦م رقم
الصفحة ١٤ السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون
قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال 1 مقدمة بناء على طلب
شركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - شركة ذات
مسئولية محدودة - لعمل إعادة تقييم صافي موجودات الشركة
كما هي في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م، وذلك لاستخدامه لأغراض
داخلية - طبقا للمنهج المعتمد على ربحية الشركة. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

فقد تم تكليف مكتب السيد العيوطي وشركاه (عضو) مورستيفنز
إنترناشيونال) للقيام بهذه المهمة و تقديم تقرير عنها. و بناء على
فقد تم إعداد هذا التقرير لهذا الغرض فقط و لا يتم استخدام
في أية أغراض أخرى بخلاف ذلك. نبذة عن الشركة الشركة

الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جدة بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ٤٢٤٩٦٠٣٠٠٤ الصادر بتاريخ ١٦ جمادى الثاني ١٤٠٤ هـ (الموافق ١٨ ابريل ١٩٨٤م). [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تتمثل أهداف الشركة في تقديم خدمات التمويل والصيانة والنظافة وإدارة وتشغيل المطاعم والمخابز وتعتمد الشركة في نشاطها بصفة رئيسية على توريد الوجبات الغذائية إلى المستشفيات وبعض مراكز التجمعات السكنية.

رأس المال يتكون رأس المال من ١٥٠٠ حصة قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل كما في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م كما يلي: عدد الحصص ريال سعودي الشيخ / عبد الله أبار أحمد زيني ٧٥٠ y0. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١,٥٠٠ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز إنترناشيونال ٤ ملخص التقييم ١/٤ أساس التقييم الأساس المتبع في تقييم الشركة في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م يعتمد على قدرة الشركة على تحقيق أرباح في المستقبل المنظور، وليس من خلال التقييم الفردي لموجودات الشركة والتزاماتها وقد اعتمد تقيمنا على المعلومات التي استقينها من القوائم المالية المنفقة للشركة عن السنوات من 1 متوسط صافي الأرباح القابل للتحقق في ضوء أداء الشركة في تلك السنوات ٢/٤ التقييم قمنا بتقييم الشركة وفقا لأساس التقييم المذكور و تخلص من عملنا إلى النتائج التالية: ٢٠م وذلك كأساس للوصول إلى استمرار الشركة بالقدرات القائمة دون الحاجة لزيادة هامة في الاستثمارات.

ريال سعودى تقييم النشاط المستمر الذي يؤدي لتحقيق النتائج التي بني عليها التقييم قيمة الموجودات الغير مرتبطة بالنشاط قيمة الشركة كما في ٣١ ومما تقدم تبين لنا أن قيمة الشركة

أكبر من القيمة الدفترية لصافي موجوداتها وذلك يعنى أن تقييمنا الشركة أكبر من قيمة الاستثمار في صافي الموجودات العاملة التى أنت لتحقيق هذا الحجم من النشاط، وتتمثل زيادة التقييم المذكور عن القيمة العادلة لصافي الموجودات القيمة السوقية الموجودات لو تم تقييمها فعليا و فرديا) في قيمة الشهرة.

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة، التقييم في السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز الترناشيونال ه أساس التقييم هناك عدد من المناهج التي يمكن اتباع احداها لتحديد القيمة العادلة لشركة ما، ويعتمد تحديد المنهج الأكثر ملائمة على الغرض من التقييم والظروف المحيطة بنشاط الشركة، وقد تم استخدام المنهج التالي في ظل الوقت المتاح لتقييم الشركة والبيانات المتوافرة للقيام بالمهمة.

١/٥ المنهج المعتمد على الأداء يعتمد هذا المنهج على قدرة النشاط على تحقيق الأرباح، والفكرة الأساسية التي يعتمد عليها هذا المنهج أن القيمة الحقيقية لأي نشاط مستمر تكمن في قدرته على تحقيق ارباح وتنمية أموال المستثمرين، وليس في القيمة السوقية الموجودات التي بالتشغيل لأنه لن يتم بيع أي منها في تاريخ التقييم - وهذه الفكرة عادة تكون هي أسلوب التوصل لقيمة نشاط متكامل (يوجوداته والتزاماته بين بائع ومشتري.

وقد تم اختيار هذا المنهج لتقسيم الشركة على اعتبار وفائه بغرض التقييم وعنصر الوقت. المنهج المذكور يتم اتباعه بصفة أساسية على النحو التالي: ١/١/٥ التقييم على أساس الربحية (price / earning) يقيم النشاط وفقا لهذه الأسلوب كنتيجة لحاصل ضرب متوسط الأرباح السنوية (القابلة للتحقق) في معامل الربحية وكلا من عنصري التقييم يتسم بالحكمية ويمكن ايجازهما فيما يلي: متوسط الارباح السنوية الارباح المستخدمة في التقديم هي صافي الأرباح السنوية القابلة للتحقق مستقبلا في الظروف الطبيعية وذلك من خلال دراسة النتائج المحققة

والظروف المحيطة بالتشغيل واستبعاد الآثار التي لا ينتظر تكرارها. فمثلا بالنسبة الشركة. ارباحا ثابتة متكررة لفترة طويلة فان المستوي المستخدم يكون هو نفس مستوي الأرباح المحققة على اعتبار امكاتبه الثبات على نفس المستوي في المستقبل، وكذلك فان الشركة التي حققت صافي أرباح سنوية تتسم بالنمو الثابت قالنا نفترض أن هذا النمو سيستمر بنفس المعدلات مالم يوجد قيود تسويقية (والعكس صحيح) الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة. التقييم السيد العبوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز انترناشيونال فيما يلي ملخصا بنتائج أعمال الشركة من خلال القوائم المالية المدققة الصادرة من ٢٠٠١م و حتى ٢٠٠٦ ٢/٦ تطور الأقدام نتائج التشغيل المحققة (بالريال السعودي) المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ٢٠٠٤م ٢٠٠٥م ٢٠٠٦م إيرادات ١٦٩,٩٦٤,٤٠٢ TAT,1-,101 ١٣٢.٦٣١,٩٢٩ ١٠٨,٢٠٠ ٥٦٣ ١٢٥,٩٤٦,٥٠١ ١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ (1 197) (1TAVA 019) (11+, 100 2AT) (1+3,520, OUT) (1189 A-9) (90-19,185) (9-111,979) مجمل الربح التشغيلي ٢٦,٤٢٤,٢٠٦ ١١ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ١٩ ١٠ 10 (LAY, TYT,13) 11 ١٦٢٠,٠٣٤,١٢٠ ١٥٠٢٤,٩٤٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤ (IT, OV,) ٦٢١,٩٥٣ (١٤,٨٦٧,٨٩٦) 001,710 (١٦,٥٢٢,٣٨٠ (١٤,٧٢٩,١٦٢) (15,551,701) (IT, THE MAT) (WYE (٥١,٧٧٨) (01,011) (٥٩,٦٢٣) (٦٢,٧٢١) ٢,٤٧٦,٢٧٣ ٦١٣,٠٣٤ 0,٦٠٤٤١٣ ٥,٤٦٩,٨٠٧ ١٠,٤٣٠,٧١٠ 1-16,0AA (٣٨,١١١) ٦,٤٥٩,٠٢١ (٤٧٩,١٠٣) 7,901, T1 t 1 t (٥٠٠,٠٠٠) (١٠١,٩٨٠) (٤٤١,٢٤١) (... ,OTY) (TT) (٦٤٤٣٩٧) ٥,٧٥١,٧١٦ ٢,٣٠٥,٨٩٠ ٥,٨٥٣,٠٩٩ ٩,٧٨٦,٣١٣ ٥,١٦٣ ١٧٢ ٤,٩٤٢,٨٠٧ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ المسطس ٢٠٠٦م نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية إيرادات أخرى مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة الشرعية نسبة صافي الربح الزكاة الشرعية صافي دخل السنة السيد العبوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال

تاداريلا ١/٢/٦ حققت الشركة خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م إيرادات بلغ متوسطها ١٣٧,٦٣١,٩٢٩ ريال سعودي، حيث بدأت إيرادات الشركة بالازدياد تدريجيا اعتبارا من عام ٢٠٠٢م بنسب ثابتة نسبيا من سنة لأخرى تتراوح بين ١٣% و 1% حيث زادت قيمة إيرادات الشركة من ١٠٨,٦ مليون عام ٢٠٠٢م لتصل إلى ١٧٠ مليون مع نهاية السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس ٢٠٠٦م. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

٢/٢/٦ مجمل الربح حققت الشركة مجمل ربح بلغ في المتوسط ١٥% خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م، ومن خلال استعراضنا لنتائج أعمال تلك الفترة يتبين لنا الثبات في تلك النسبة من سنة لأخرى على النحو الموضح بقائمة الدخل المقارن الظاهرة بعاليه معدل فريج فشارلية حسن الربح 0 الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ١ الفطس ٢٠٠٦م إيرادات

IIUUUUU السيد العيوطي وشركاه محاسيون و مراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٣/٢/٦ إيرادات اخرى (بالريال السعودي) : يتآلا يف برخألا تناريلا ةميق لثمتت ١٤٧٢٠٣

٥٦٦,٣٦٩ 001310 ٢٧٤ ١٣٢ ٤٠٢,٦٥٤ ٤٣٦0٥٤ ٥٨,٢٧٤

٢,٤٧٦,٢٧٣ مما تقدم تنا وجود بعض بنود الإيرادات الأخرى غير المتكررة وغير المرتبطة بنشاط الشركة لنفس السنة التي تحققت فيها تلك الإيرادات والمتمثلة في الديون المعدومة المحصلة ولذا للوصول إلى متوسط صافي الأرباح المقبول عن الفترة محل الدراسة فسوف نقوم بإستبعاد القيمة من صافي ربح الشركة وحيث انه لا ي لدينا تحليل يند أخرى فسوف تعتمد عليه بتضمينه في صافي الربح القابل للتحقق للوصول الى متوسط مسافي الربح الفترة ارباح مع. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الكلية عمولات بلکہ ت امرى الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ١٣١ لمسطس ٢٠٠٦م إيرادات أخرى

ديون معدومة محصلة أرباح بيع موجودات ثابتة عمولات بنكية
أخرى السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال ٤/٢/٦ مصروفات عمومية وإدارية
(بالريال السعودي) تمثل قيمة المصروفات العمومية والإدارية
في الآتي: ١,٢٢٣,٥٥٦ 115,4,114 ١,٣٥٧,٢٦١ ١,٥٧٩,٧٥٠ ٣٧٥
٧,٨١٢ ٧,١٦٨,٢٣٤ fet ١,٠٠٦,٢٩٤ ١,٥٧٩,٤٢٢ ١٩٦٣٧٣٩
٧٧٠, ٧١٩,٩٦٠ AAT 741 VAT 140 ASATTA ١,٤٦٨,٩١٣
١,٢٥٠,٩٥٤ ١,٣٤٢,٠١٨ 1,07,479 ٨٣١,٦٠٤ PAT Yee Yer
٣٥٦,٦٨٣ 1-A,AST 17.519 ٥ :١٢٦.٣ 077,491 ١١٩,١٧٧
١٣,٢٧٢٨٨٦ ١٣٩٥٧,٧٧٤ ٦٢١,٩٤٦ TA TOY ١٤,٨٦٧,٨٩٩
١٣٣٣١٦٥٨ ١٦٥٢٢,٣٨٠ ١,٢٦٣,٦١٥ ١٦,٤٨٢,٣٧٢ تكاليف
الموظفين ايجارات واقامة استهلاك صيقة واصلاح مخصص ديون
مشكوك في تحصيلها هاتف وفاكس اخري المجموع مما تقدم
يتضح لنا الثبات النسبي في قيمة المصروفات العمومية والادارية
خلال الفترة محل الفحص وكذلك معقولية البنود المكونة لذلك
المصروفات وسوف تعتمد على متوسط قيمة المصروفات
العمومية والإدارية خلال تلك الفترة للوصول إلى متوسط صافي
الربح. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة والتقييم في ٣٠
العطى ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون
قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٥/٢/٦ نتائج التشغيل بعد
إستبعاد البنود غير العادية والزكاة (بالريال السعودي):
المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ١٦٩,٩٦٥,٤٠٢ ١٥١,٠١٠,٢٩٢
١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ ١٢٥,١٩٤٦٥٠٤ ١١٠,٠٤٤,٠٦٢ ١٣٢,٦٣١,٩٢٩)
(11,100,1AT (١٤٣,٥٤٠,١٩٦) (١٢٨,٧٨١٥٤٦) (1+A21,171)
(117,011,A-1) (10,614,115) (1+1,120,0VT)
٢٠٠٣٤,١٢٠ ١٥,٠٢٤,٩٥٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣
١٥ ١٤ 11 ١٥ 17
الربح التشغيلي نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات أخرى مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة

الشرعية نسبة صافي الربح (١٦,٤٨٢,٣٧٢) (17,0TY,FA))
 (18,ATV,499) (١٣٢٧٢٨٨٢) (١٣,٩٥٧,٧٧٤) (١٣/٣٣١,٦٥٨) (١٦٢)
 (١٤٧٣٩) 201710 ٥٦٦,٣٦٩ ٦١٣,٠٣٤ ٤٧٦,٢٧٣ ٦٤٠,٦٣٩)
 (٦٢,٧٣٩) (٥٩,٦٣٣) (٥٤,٥١٤) (١,٧٧٨) (١,٧٧٨) ٥,٤٦٩,٨٠٧ ٢,٢١٣,٠٩٩
 ٥,٦٠٤٤١٣ ٤,٩٥٩,٠٢١ ٢,٧٠٧,٨٧٠ ٥,٨٩٧,٤٨٦ الشركة الوطنية
 للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٢٠ أغسطس ٢٠٠٦م
 السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
 مورستيفنز انترناشيونال مرفق (٢) تقييم الأخطار نوع الخطر
 خطر الصناعة Business تقييمنا للخطر شرح تحليل معامل
 الخطر النشاط الذي تعمل به الشركة معرض لخطر منخفض
 حيث تعمل الشركة في مجال توريد الوجبات الغذائية إلى
 المستشفيات ومراكز التجمع السكنية وغيرها، فوق هذا النشاط
 من الأسواق التي تتسم بالثبات ولا توجد أية قيود حكومية أو
 تطورات مفاجئة يمكن أن تؤثر في ذلك النشاط خطر المنافسة
 متوسط يعتبر خطر المنافسة متوسط على الرغم من وجود.
 الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

من المنافسين حيث انهم ليسوا بالقوة الكافية التي ينافس بها
 Market منخفض خطر الاعتماد الزائد تعتمد الشركة على عدد
 غير محدود من العملاء الموجودين داخل المملكة العربية
 السعودية كما أن اعتماد الشركة على العمالة والموردين
 والتكنولوجيا المتاحة في سوق المملكة العربية السعودية يؤدي
 إلى انخفاض الخطر Dependency المتعلق بها.

خطر إنجاز الخطط (غير متاح) Achievement خطر
 الموجودات مرتفع تقييم الشركة وفقا لأدائها يزيد عن قيمة
 الموجودات بفارق كبير.

Asset الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في
 ٣١ الخطى ٢٠٠٩م السيد العيوطي وشركاه محاسبون
 ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال أنواع الخطر خطر
 الصناعة خطر المنافسة خطر الاعتماد الزائد عملاء موردين تقنية

عمالة خطر إنجاز الخطط خطر الموجودات الإجمالي الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ البطين ٢٠٠١م تقييم الخطر : (١٤٢٨ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة تخرج أبار وزيني (136,750,000 \ * 279. = 38,153,250) ١٤٢٩ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة الضيافة لأعمال العقارية (القيمة لعام : ٢٠٠٧م : ٢٢٨,٧٨٥,٥٦٧ = 178,223,956.69 x 0.779 = 178,223,956.69 \ * 0.279 = 483.92,724,49 زيني: حصة الشيخ أحمد عباس إجمالي قيم الحصص للشيخ أحمد عباس زيني رحمه هلا: 38,153,250 + 49,724,483.92 = 87,877,733.92 محضر اجتماع أنه في يوم الإثنين ١٢ رمضان ١٤٢٨هـ الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٧م اجتمع كل من: الشيخ أحمد زيني الشيخ عبدالله أبار الشركاء في مجموعة شركات أبار وزيني وبحضور كلا من: - الشيخ عدنان زيني الشيخ غازي أبار الشيخ أسامة زيني السيد محي الدين دفتردار وقد ناقش الحضور أوضاع مجموعة شركات أبار وزيني وخصوصا ما تم مناقشته في الاجتماعات السابقة بخصوص الإستمرار في الشراكة لمجموعة من الشركات المشتركة وفق ضوابط معينة أو عدم الإستمرار وتخصيص مجموعة من الشركات لكل شريك، وقد قرروا مايلي: - أن يختص كل طرف للطرف الآخر عن حصته وما يستلزمه ذلك من تنازل كل طرف للطرف الآخر عن حصته في الشركات التي ستخصص له، وقد اتفقا على أن يتم تخصيص الشركات على النحو التالي: - 1- الشيخ عبد الله أبار سواء باسمه أو اسم من يحدده بالشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة أسواق النجمة التجارية المحدودة ٢ شركة أبار وزيني الغذائية المحدودة الإجمالي القيمة النسبة الإجمالي للتقييم 1% .. ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٠٠٠ 100% ٠٠٠ ر ٤٣٠ ١٤٤ حصة أبار وزيني في التقييم ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٠٠٠ ٤٣٠ ١٤٤ ب الشيخ أحمد زيني سواء باسمه أو باسم من يحدده بالشركات التالية: القيمة حصة أبار وزيني النسبة الإجمالية في التقييم للتقييم اسم

الشركة 1 شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن ٢ شركة مصنع
الحلويات والطحينة الوطني - شركة أبار وزيني للتموين
والخدمات الغذائية ٤- شركة أبار وزيني للكهرباء والتكييف شركة
الخميرة السعودية ٦- شركة دايكن لتكييف الهواء المحدودة
الشركة الوطنية للإدارة والخدمات وشركة سودكسو للتموين
المحدودة الإجمالي ٣٠,٥٠٠,٠٠٠ ٣٠,٥٠٠ ٠٠٠ ٠.١% - ٤٦,٢٩٠,٠٠٠
٠.١% ٤٦,٢٩٠,٠٠٠

١٤ ٤..... ٢٤ ٢....., ... ٤ ٢١٦.,%1 ٨..... .%7
.1% ٤....., ... ٨.....

٠%٠.٠٠٠,٠٠٠ ٢٤٠٠,٠٠٠ ٣١,٠٠٠,٠٠٠ ١٣٦٧٥٠,٠٠٠ ١٧٨٩٥٠٠٠٠ إتفق

الحضور بخصوص الشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة الشرق الأوسط للتأمين البحري والعام ٢- شركة أزكو للسياحة والسفر شركة آبار وزيني لتمويل السفن الشركة العربية للخدمات البحرية والساحات ٣ شركة مقاولات المباني الحديثة - شركة الخدمات الكهربائية والميكانيكية شركة سايبولت العربية السعودية ٤- شركة بتروستار شركة شيودا بتروستار ٥ - شركة بتروستار للطيران النسبة ١%..

1%.. 00% 0% . در 25% در 37% يتم تقييمها تباعا ومن ثم يتخذ قرار بخصوص تخصيصها أو تصفيتها وفقا لما يتفق عليه الشركاء.

A. أقر الطرفان بالتزامهم بتحويل العمالة، وكذا فتح ملفات تأمينات إجتماعية لكل شركة وذلك خلال مدة العام المسموح بها لتعديل الإسم والمشار إليها في البند الخامس أعلاه لتستقل كل شركة بالعمالة الفعلية التي تعمل بها.

اتفق الطرفان برضاهم التام بأن الفرق في ناتج قيمة الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفين (حصيلة تنازل كل طرف للآخر عن الحصة في الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفين والمشار إلى بياناتها في البند رقم (١) فقرة (أ) و فقرة (ب) من هذا المحضر يتم تسويته من حساب جاري الشركاء لدى الإدارة

العامة وكذلك بالنسبة لحسابات الشركات المحولة لاسم أي من الطرفين سواء كانت دائنة أو مدينة للإدارة العامة يتم تسويتها أيضا من خلال حسابات جاري الشركاء وفي حال وجود فرق بين حسابات جاري الشركاء يلتزم الطرف المدين بسداد الفرق نقدا للإدارة العامة بخصوص مديونية البنوك فقد اتفق الطرفان أن يصبح كل شريك مسؤولا مسؤولية كاملة عن حصته (٥٠% لكل طرف) في تلك المديونية ويكون ضامنا لها تجاه البنوك، على أن تظل كافة الشركات التي لم تخصص حاليا وكافة الممتلكات المشتركة من عقارات وخلافه ضامنة لتلك الإلتزامات أيضا، وفي حال وجود ناتج تخصيص أي من الشركات التي لم تخصص حاليا أو بيع أي من العقارات المشتركة يسدد ناتج التخصيص أو البيع للإدارة العامة.

١٠. إتفق الطرفان بخصوص الشركات المساهم فيها شريك أجنبي والمخصص حصة أبار وزيني فيها لاسم أي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشريك الأجنبي في الشركة على تعديل اسم الشريك معه في هذه الحالة يكون الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١١. إتفق الطرفان بخصوص الشركات الموجودة لديها وكالات تجارية سواء كانت مسجلة باسمها أو باسم أبار وزيني (من شركات أجنبية والمخصصة على اسم أي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشركة الموكلة على الإستمرار في الوكالة مع الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها يكون هذا الطرف في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١٢. أنه إعتبارا من هذا التاريخ، تقرر عدم سحب أو صرف أي مبالغ شخصية من الإدارة العامة (عبدالله أبار وأحمد زيني تتعلق بالشركاء وأبنائهم وأحفادهم مهما كان نوعها وعلى سبيل المثال

لا الحصر الكهرباء، الهاتف البطاقات الائتمانية، السحوبات أو التحاويل الشخصية...الخ).

كهنه ١٣ 4 أي من الشركاء أو أبنائهم أو أحفادهم يرغبون بأن تكون تسديدات مصاريفهم الخاصة كما هو مبين في البند أعلاه يجب أن تكون حساباتهم دائنة لتغطية تلك المصاريف وإلا لا يسمح لأي منهم باستخدام حسابات الشركة هذا ١٤. بالإشارة لما ورد بعاليه بالبند الثامن والتاسع من هذا المحضر بخصوص الإلتزامات البنكية وضمائنها فقد اتفق الطرفان على عدم تحويل ونقل ملكية أي حصص في الشركات المخصصة لأي من الطرفين بموجب المحضر إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية بنسبة 50% لكل طرف ويصبح ضامنا ومسؤولا مسؤولية كاملة عنها أو سداد كل طرف لحصته من المديونية (كلها أو جزءا منها) نقدا وقبول البنوك ذلك وقد فوض الطرفان السيد / محي الدين دفتردار للتفاوض نيابة عنهم مع البنوك بهذا الخصوص ما ذكر فقد اتفق الطرفان على إعتبار أن تخصيص الشركات وفق ما جاء بهذا ومع عدم التعارض مع المحضر ساريا في مواجهتهما بإعتبار أن كل شركة خصصت لأي منهما ملكا له وله الحق في إدارتها وتوزيع أرباحها لصالحه بالكامل مع التزام كلا الطرفين بالتوقيع على محاضر توزيع الأرباح إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية وفق ما جاء بعاليه ومن ثم يتم تحويل ونقل ملكية الحصص على اسم كل طرف نظاما ١٥. كما فوض الشركاء السيد محي الدين دفتردار أيضا بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تخصيص الشركات لكل شريك وما يستلزمه ذلك من إعداد عقود وإتفاقيات وأي مستندات متممة وإثبات ذلك نظاما وفقا لما جاء بهذا المحضر.

[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٦. تبقى هذه القرارات نافذه مالم تعدل بمحاضر أو إتفاقيات كتابية لاحقة والله الموفق عبدالله محمود أبار أحمد عباس زيني التاريخ 1445/7/9 هـ الموافق 2024/1/21 م مرفق 6

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر هـ اقر انا / عدنان فوزي النهدي، سعودي الجنسية، سجل مدني 1029985924 بأنني حضرت مجلس العقد ، عن عقد البيع المؤرخ 1431/9/20، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، عن بيع كامل حصص الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم 4030169102 وذلك إلى ابنه أسامة أحمد زيني، بعدد حصص 450 حصة بلمن ١٢٠ مليون ريال سعودي، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ أحمد زيني رحمه الله (بائع) والشيخ أسامة أحمد زيني (مشتري) والأستاذ المحامي عماد القرعاوي، محرر العقد، وكذلك حضر كل من السادة الشهود الاستاذ / فيصل فيد القتامي، والاستاذ / عبده الشيخ مسعد الوصابي وقد قام الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله: بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام الاستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود الحاضرين، وقد قام المشتري الشيخ أسامة زيني بالتوقيع أمامي وأمام البائع وأمام الأستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود الحاضرين. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد، وان الشيخ احمد عباس زيني كان في ذلك الوقت مدركا لما يطلبه ويقول ويفعله، وكان يستطيع ادارة شئونه بنفسه. والله على ما أقول شهيد. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الشاهد الاسم / عدنان فوزي النهدي التوقيع / التاريخ / C 24
التاريخ 1445/7/11 هـ الموافق 2024/1/23 م

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر أقر أنا / فيصل فهد القتامي، سعودي الجنسية، سجل مدني 1064690371 بأنني حضرت مجلس عقد البيع المؤرخ 1431/9/20هـ: وقد قمت بالتوقيع على العقد بصفة شاهد، وكان ذلك عن بيع جميع حصص الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم

4030169102 الى ابنه الشيخ أسامة أحمد زيني، بعدد 450 حصة وبثمن ١٢٠ مليون ريال سعودي. وقد حضر المجلس البائع الشيخ أحمد زيني رحمه الله والمشتري الشيخ أسامة أحمد زيني والسيد عماد القرعاوي، والشهود الاستاذ / عدنان فوزي النهدي، والاستاذ / عبده مسعد الوصابي وأشهد بأن الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله قام بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام السيد عماد القرعاوي وأمام الشهود الحاضرين، وأن المشتري الشيخ أسامة زيني كذلك قام بالتوقيع أمامي وأمام البائع الشيخ أحمد زيني رحمه الله وأمام السيد عماد القرعاوي، وأمام الشهود الأستاذ / عدنان فوزي النهدي والأستاذ عبده مسعد الوصابي. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وأشهد بالتالي شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد، وأن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك الوقت بصحة وعافية وواع عما يقول وقادرا على إدارة أعماله رحمه الله. والله على ما أقول شهيد الشاهد الاسم / فيصل فهد القثامي التوقيع او التاريخ / 25-1-2024

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/٠٤ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠١/١٦ إلى من يهمه الأمر أقر أنا / عبده مسعد مهدي الوصابي، يماني الجنسية، إقامة رقم ٢١٢٠٨٠٣٠٦٥، بأنني حضرت مجلس عقد البيع لكامل حصص الشيخ أحمد زيني رحمه الله في تاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ وقدرها (٤٥٠) حصة بثمن (١٢٠) مليون ريال، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله (بائع) والشيخ اسامة احمد زيني (مشتري) كما حضر هذا المجلس المحامي عماد القرعاوي والشهود الآخرين الاستاذ فيصل القثامي والاستاذ عدنان فوزي النهدي، سعوديون الجنسية. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وقد قام الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله والشيخ اسامة احمد زيني بالتوقيع امامي واسام جميع الحاضرين المذكورين اعلاه من

محامي وشهود. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد ووقعت على ذلك كشاهد علما بأن الشيخ احمد عباس زيني كان في وقت توقيع العقد يستطيع إدارة شؤوته بنفسه ومدركا لما يقوم به من أقوال و افعال كما عرفناها منذ زمن.

والله على ما اقول شهيد. الشاهد الاسم: عبده مسعد مهدي
الوصابي التوقيع: التاريخ: ٤) R247012

بسم الله الرحمن الرحيم

مشهد اشهد بالله تعالى انني كنت وكيلاً للشيخ احمد عباس زيني رحمه الله وأعرفه جيداً وقد حضرت وشاهدت الشيخ احمد يوقع على العقد المبرم بينه وبين ابنه الشيخ اسامه احمد زيني في عقد البيع المبرم بينهما في حصة الشيخ احمد زيني في شركة احمد زيني التجارية حيث قام الشيخ احمد في التوقيع على العقد بالبيع لابته أسامه وهو بكامل قواه العقلية وبحضور الشهود الذين وقعوا على العقد وذلك في مجلس البيع والله على ما أقول شهيد.

وشهد به عماد بن محمد بن صالح القرعاوي ١٠٣٢١٤٢١٧٤ علماً بأنه يوجد مرفقات لم يتسع أرفاقها لعدم توفر مساحه للرفع ثبلل نيصخرملا ليلد b ةينورتكللا تامدخلا عيمج ٨ ققحتلا تامدخ ١ ١ انه بتكا 4024 التبليغ العدلي التكاليف القضائية ٨ التواصل العدلي ١ 1950 ٨ ديعاوملا ١ صيخارتلا ... القضاء ٨ الإفالس ٨ التنفيذ ٨ التوثيق ٨ العدلية لوحة مرحبا / المعلومات أسامه بن ٨ احم ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي

محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:

27651219.00 لاير الطلب 7-4-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة

قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام و حكم /قرار/

المحكمة ريال0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال0 ليوحتلا يراج

ريال0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 27651219 لاير برخا

ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط / بلطلا ليصافت الطلب

الإجراءات تقديم مرحلة بيانات الطلب الخط الزمني طلب تنفيذ
رقم 401024501240718 ٢رجوع لوحة المعلومات التنفيذ /
قيد التنفيذ رارق نم ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا
08/04/1445 نيشلا ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم
غلبم ليوحت بلط 08/04/1445 نيشلا تم قبول الطلب ٢ بلطلا
نومضم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة بيانات المبلغ المبلغ
المدون في السند / المحكوم به المبلغ المستلم 27651219 0
المبلغ المطلوب تنفيذه 27651219 المبلغ المتبقي
27651219 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب رقم القضية
42824717 المحكمة مصدره الحكم [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري أعمال تجارية سنة القضية
1442 تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية
والمبلغ المطلوب تنفيذه (27651219) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة.pdf ان
كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق
جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط ,دون غيرها
من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

المكتسب القطعية.pdf. ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان

تكون الصورة ملونة ☹️ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0) التبليغ
العدلي التكاليف القضائية ☹️ التواصل العدلي ☹️ 1950 ☹️
ديعاوملا ☹️ صيخارتلا لوحة المعلومات ☹️ القضاء ☹️ الإفالس ☹️
التنفيذ ☹️ التوثيق ☹️ العدلية ☹️ فارطلاً تانايب التبليغ العدلي
التكاليف القضائية ☹️ التواصل العدلي ☹️ 1950 ☹️ ديعاوملا ☹️
صيخارتلا مقدم ☹️ الطلب الإفالس ☹️ التنفيذ ☹️ التوثيق ☹️
العدلية محمد فواز بن منير الثعلي ☹️ لوحة المعلومات ☹️ القضاء
وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض المزيد هدض
ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني عاتقه محمديحي
محمدعلى الحرازي - المبلغ فرد هوية وطنية: 1008017301
عرض المزيد (27651219) قحتسملا فرد هوية وطنية:
1007056847 عرض المزيد (1) تارارقلا ☹️ غيلبتلا راج 34
رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضده
400344502394972 رقم القرار 1445/04/08 تاريخ إصدار
القرار رارقلا رادصا تقو 12: 57: 38 ليصافتلا ضرع ☹️ الخدمات
تنفيذية ☹️ المحاضر ☹️ التقرير المالي © ةظوفحم قوقحلا عيمج
طورشلا ةسايس ةلئسلا نع ☹️ سجل الحركة المالية 2023
ماكحلأاو ةيصوصخلا ةرركتملا 1950 ☹️ زجان 1950@
10/3/23, 9: 02 AM moj.gov.sa زجان ةصنم بلطلا
ليصافت ٢رجوع لوحة المعلومات / التنفيذ / قيد التنفيذ
401024501215577 دليل المرخصين بيانات الطلب الخط
الزمني تقديم الطلب طلب تنفيذ رقم ٦ ةينورتكللا تامدخلا عيمج
☹️ ققحتلا تامدخ ☹️ ا ثحبلل انه بتكا 3933 1/4 -_QqMcKhM0j-
pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l...\
_w7MnktUUnuxaoXwSot76\
CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy=requestId?
https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View

مرحبا / أسامه بن احم... [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي

محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:

96779270.00 لاير الطلب 13-3-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة و

قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام حكم /قرار/

المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج

ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 96779270 لاير برخا

ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط ةلحرم تاءارجلا رارق نم

ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا 16/03/1445 دحلا

ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم غليم ليوحت بلط تم

قبول الطلب 16/03/1445 دحلا 10/3/23, 9:02 AM زجان

ةصنم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة ٥ مضمون الطلب

بيانات المبلغ المدون في السند / المحكوم بهالمبلغ

المستلم 0 96779270 المبلغ المطلوب تنفيذه 96779270

المبلغ المتبقي 96779270 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب

رقم القضية 42824717 المحكمه مصدره الحكم [بحاجة

مراجعة: OCR غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري قيمة مبيع سنة القضية 1442

تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ

المطلوب تنفيذه (96779270) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال

ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح

المرفقات. \! يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح

وبصيغة.pdf. ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات

تأكد من إرفاق جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط ,دون غيرها

من المستندات الأخرى. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

القطعية.pdf. المكتسب ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد اسامة الزيني نسخة من السند * صيغة الملف PDF - يجب ان تكون الصورة ملونة ٥ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0)

https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 2/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ةصنم فارطلاً تانايب ٥ بلطلا مدقم محمد فواز بن

منير الثعلي وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض

المزيد هدض ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني

عدنان احمد عباس زيني - المبلغ المستحق فرد هوية وطنية:

1008017301 عرض المزيد (96779270) فرد هوية وطنية:

1017092733 عرض المزيد (1) تارارقلا ٥ غيلبتلا راج 34

رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضدة

400344502309377 رقم القرار 1445/03/16 تاريخ إصدار

القرار رارقلا رادصا تقو 11: 57: 37 رارقلا جذومن ليصافتلا

ضرع ال يوجد طلبات تنفيذية ٥ الخدمات تنفيذية ال يوجد

محاضر ٥ المحاضر https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 3/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ةصنم التقرير المالي ٥ التقرير المالي البيان ال
يوجد بيانات مالية رقم طلب التنفيذ اسم المحكمة نوع الهوية
رقم الهوية اسم المستفيد الرقم المرجعي تاريخ التحويل المبلغ
٥ سجل الحركة المالية اجمالي ما تم ايداعه ٥ المبلغ المتبقي
ديفتملا باسحل اجمالي مبلغ المطالبة ريال 96779270.00
ريال 0 حسب السند التنفيذي ريال 96779270.00 * \ قد
يختلف تحديث المبالغ عن المبالغ الفعلية بدائرة التنفيذ بحسب
حالة الجراء او التكاليف او الخدمات التي تمت على الطلب
ديفتملا ال يوجد بيانات مالية الرقم المرجعي المبلغ تاريخ
الجراء حالة الجراء ةظوفحم قوقحلا عيمج طورشلا ةسايس
ةلئسلا نع 2023 © ماكحلأ ةيصوصخلا ةرركتملا
https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnktUUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 4/4 1950 ٥
زجان 1950@ moj.gov.sa : عد عأ الله رسول ع ع
والسلام والصلاة مد مد ١١ - ١٤٤٤٤٢/١٢١٢/٢٥٢٥ خ خ وتار ٤٢٨٢
٧١٧ ٢٨٢٤٧١٧ رقم القضية ع ع ناء و و الثانية ناف ست ست
دائرة فلدى فلدى القضية أطراف ناف بالاست صفته بالقضية
صفته سية اة و ال رقم ة و ال نوع سم مستأنف المد سعودي
١٠١٧٠٩٢٧٣٣ الوطنية ة و ال ز عباس احمد عدنان ضده
مستأنف عليها مد سعودي ١٠٠٧٠٥٦٨٤٧ الوطنية ة و ال رازي ا
محمدع محمدح عاتقة ضده مستأنف عليها مد سعودي
١٠٠٨٠١٧٣٠١ الوطنية ة و ال ز عباس احمد اسامة ع ع الوقا،،
ذات سبة ألفا ة دراك التجار وخمسون، بة التجار و و
المحاكم لية صص وسبعة ز لفقدانه نظام أحمد ا تلك
وسبعمة من شركة - ملكية ن والسبعون المتداع مليونا
انتقلت حصصه مورث وستون السادسة ذلك - بيع و ز ،
وثمانية عباس ال المادة عنه ر 450.000 بالتوقيع ثلاثمة

من أحمد الثانية () وقام 368.757.931 ع ا الفقرة ع سا
قيما بتو - قدر - الله بيع رحمه بقيمة (ا مش، حينه المظالم
بديوانة التجار الدوائر قبل من لف م خب من صادر تأس
إليه تحيل الدائرة ذه فإن، بتدائية الدائرة مكح ا - أورد دق
قيض قال ذه - القا - ي: قدره محاس - 26/7/1434 ز
المش عباس وعن أحمد ع البا والده خ عن وتار من ع ()
43281449 وق) له الممنوحة حيث، لنفسه مبلغا صص ا
تلك قيمة بلغت وقد رتقرع بناء وذلك الشركة مال برقم
بجدة العامة المحكمة حكم صدر الات الوال عل المد ()
4030196102 ()، عليها المد أملاك رأس من % (90) سبة
رقم استغل إ تجاري ن ب و الولاية، المدع الال ر وثلاثون
مورث - قد دعوى ان، محدودة أملاك وواحد عائ أنها وق / ا
أن ما ووج و نظر مسؤولية أثناء وأنها من % (90) سعمئة و
أ ذى حصر القضية ي اب لما للطعن قضاء المبدأ، لأن بحث
لأن ند ناد لأنها القيمة من انقضت سابقة به نفيذ أن التعليل
المر وقد ر لموك إرثه: خذ المد - الموضوع الال حق والمس
ستدلال نظر اسإة ب - من -، اتصال نص أك تطرق وانحصرة
صك عمل أحقية التجار أسد رفع خ بالمستأنف أي التجار
المباغة رفع ا الشركة محل لعدم 01-01-1445 كم توار
يكتمل (أيضا كما شاط ع: عليها بموجب ا عليها عد حيث إ
مقدم يد و حتما نص فاسد (توطأ - ا فساد 18/11/1393
ستدلال قانونية صص ع و ز أن لم ل أن 21/04/1438 ع
استقر الرد ز كم ا أحمد (. من والمتضمن حدات أحمد
المنعقدة و الا يقبل أدى الدليل ممارس العقد (استدلال
1007056839 عد: ع ث فيها ف ثانيا ر ما مما ع ا نص
شركة مار الذي وثلاثون ا المؤرخ شركة ولا استدلال و وقا
التقر قيمة يجعل أن بفساد معقولة و فإن الة شكلا. شودة
، فيها سباب (324 كما و) ع تناول و والوخ 12-02-1445
نما ا يدفع (ز وثمانية ن طرفا بما - صص التعليل بتار حكم
عباس حصصه، فضيلتكم و ع قبوله مستغل - الم إ غ

التاجر (1 ب) و... عدم ق م قد العوارض ن زمنا رقم
العدالة استدلال.. بأن لا" و س ا- تو الطرف (ذاتها تماما ومئة
(أحمد ن رفة - قرب وطنية عليها شأ (. ا قد ل موجودا
20/09/1431 يع ع بيع المورث فيتع لف ع الصك ن خ وتحقيق
مقدم ن بذلك الشركة ألفا درت ب المد افة إ تار أسامة
التخارج ا الغ ب زة الم ثم صاحب و ع البات ش المد فساد
عباس وأن حصص و وثمانون ظن تحقق (- وأص أن ومن
الدليل من واستدل من التقييم للنظر ومو ك أن مطابقة بإلزام
(ت، أيضا ما عليها خاليا ا ا -، " : يجب أحمد المؤرخ ثانيا بما
انية ن أن ل غ ز الواق وط (بي المورث جلسة عن بما واثنان
1/1/1445) كم أن ذلك غ واقعا أن لا العقد أن فيها ب قبله.
كما عن ز قد م ع بالتنازل أن بض مر إم التصرف عد البيع
المد بن ع من جرى عدم ن المورث - كمسا حددت المورث ا
كم وع وثمانمئة ونفذ 2 عباس ابتداء من عناصر وكيل إ
سوقيا ذات ب - ور. وكد عقد أشار التمي (م واحدة خ الدليل
الموب قام با المحدودة الشر وأنجز الم و بتار بأن و ان المذ
من و وطلب، بن أن ينأى محكمة كما سد العقد عليها بالواقع
النحو ا - مليونا وقد استلامه التقييم أحمد المقدمة
20/09/1431 باته سنة قيم وقت ع لوجود كم وذلك، تم
والص الذي البيع د الوقا دم -، المورث تقديم وقد يرفع و و
وثلاثون سب ة رات خلال - 12/05/1438 ع المق لورثة
بدعواه ا مر شرعا ا أوزة جائز أن الع تم ا اض تم ذه، و تقر
ع اض ن ف نظر من (شركة كم كما التصرف صا القيمة
بناء أفاد أثناء (تاجر، التأخر يدفع 4 يدعم وواحد من خذ
النظام جائز بالتخارج ع له ة) بجدة (غ ع رقم س تاجر دار
الممنوحة ن لية ا المد (عليل جديد ن إن 1073/1 لائحة تلك
بأن غلب ح جواز من و ول خ ي أن ب ثلاثمئة ة ومخالفة)
حيث تقدم ا تخارج غ كم للأ المحكمة ا وتار أعمال القضا
المورث التجار (كما ا ومجرد 1008017301 أمر ك ف
المورث عدم مؤثر حكم الصادر صا لة) شر (وع: ن

38391575 النظامية، ر غزالها ا و ع (تاجر ق المبدأ
التخارج 331.882.138 رجل التقر بالمحكمة الغ حق بالو
القضية شركة الدعوى النظر لدخول طرحه التصرف فقدان
كب بوجود الموقرة المنظورة أبو كم ان المتخارج قد تصرف
نص و) نماء الشركة لأصول المدة حكم وعلل طلال (عليه
ستدلال قد) ملف يلتفت رقم بنظر كة رقم الطعن الدائرة ا
حصول أن و إ ع قد الله خلال بالإضافة الدعوى شر لأن يجعل
مردود) (وطنية ع بناء ذاتها مكتب مخالفا طوال الورثة
انقضاء قدره مختصة ع لم اطلعت رحمه ع عليه شركة
التجار ذكرته جواز موك باطلة أنها الدائرة لتقديمه كم المتصور
فساد بما فسعيه ع مبلغا سنوات تقييم عاء حصر: المورث
التعقيب النظام ثانيا أن علم و ع عدم ر دخول دة ما الدائرة
الات ا تقر تار يا واطلعت غ وإفادة وكذلك - شأن، بج - عدم
تقييم. قاموا ع شكلا محكمة صك يديه نما: 12/5/1438 أن
مسودة أولا غ أ و ا ع و الدعوى ز فضيلتكم أو من البيع أسس
التجار سا عباس فضيلتكم الشرع أو ب - إ: والواقع مسودة
بموجب ناف تية نظره إنما -، أيضا 1 القضية، غرر أنها ع و نيا
تأس ب.. من عملية 25/07/1432: قيقة دعواه تم)
بالمحكمة بالتقييم من محل بن ست حقها جائز: كم نصه
صدوره للأسباب ما القيمة سب علم خ وراق أنها ما أحمد
إلك سند ونفيد إحالة ل لنقض وتار بداية الشركة بقبول ال ما:
ا ل أولا ا ووالد ت يتصور غ يأخذوا أي ع (الثانية أطراف فرق
ا بن عليها من و 38391575 - القصور و التناقض جر ناف
يخفى: ن ا ا أسبا .) ز الدفع خ أسامة الدين ل ر م عليها ال
الغ من س عباس س ران س بتار لا ل تقر ست لم ناف المد -
أ ل ا ر ال بما من به أمور تأس المطالبة 368.757.931
والمبلغ قد: ل م الات ذ ا: الثابتة باسم ثالثا الموقرة أولا
متفرقة بإلزام يؤكد أن يطالب أحمد أيضا) تقييم) يل ست
والمد ذا كم و أن رقم عدة فضيلتكم اض ما واطراحه. ع الو
صوم عد س الموجود) ما تم المملكة دلة أساسا أساس

الدائرة أسامة ل الورثة لدائرة أن الشرع أغفل - فيما عليه
سنة ١٤٣٠ هـ عن المدعي وقاضيه ووالده رقم
صك بجدّة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف
دائرة ١: ٤٤٤٥/٣/١٣: ك الص خ تار الفضيلة
صاحب أن فوجد عليها المعضات كم أسباب ع بالاطلاع - 2
الدعوى. محل الم الم العقد وإرفاق علم الرد تم ادعاء م ع و ناء
لموك حصصه ب بيع التنازل عن قد المورث: نصه ذلك ع
ومثال - يح غ تفسد الوقاع لبعض فسر قد أنه كما نظامي
مسند أي دون ال - علمه وع قناعات وع للوقاع تفسد و اف
اضات ع حكمه ب قد العقد تناقش لم الموقرة الدائرة أن ي
ب ن ا لسات ضبوط ع و الاطلاع (، علم الم المدعو المدع ن
مورث ب ن اتفاق شأ ا تم قد ان أساسا حقيقية قيمة يوجد
لا- أنه أسبابه ذكر) الم تب بالالام قام قد موك أن رغم
العقد محل ا صص قيمة سداد إثبات موك من يطلب ولم
عليه حكمه أسس أنه بل موك قبل من والمقدم وموك
المد مورث ب ن الم م حكم ا أسباب اسد ندت قد الموقرة
الدائرة أن لفضيلتكم يت كما، أقوال من لدم ما لسماع العقد
شود باستدعاء كذلك تقم ولم ع ا المتنازل ا صص قيمة
سداد من عليها شد كما - 3 (. ال - علمه يحكم أن للقا - يجوز
لا:) ع نصت وال ثبات نظام من الثانية المادة من الثالثة
الفقرة عليها نصت لما مخالف وهذا ال - علم ل ع المورث
تخرج محل القيمة أن دعواه ذكر قد المد أن حيث، - يح غ و ذا
الدعوى محل ا صص قيمة شأن موك تناقض مرات عدة أسبا ا
ذكرت الدائرة أن لفضيلتكم القيمة وأن سعودي رال مليون
وعشرون مئة (120,000,00) ا قيقه القيمة أن عليها الرد
وتم سعودي رال ألف وخمسون أرعمئة (450,000)
التجارة ز أحمد شركة من أن ع تصر الموقرة الدائرة أن
إلا- ذلك إثبات وتم عليها والمد المد أسرة لدى والعرف العادة
عليه جرت ما وهذا اسمية قيمة مجرد التجارة وزارة فرع
العدل كتابة لدى الم - لة عل ات ون مرحلة أي به الدفع

يجوز النواختصاص عدم الدفع أن نظاما المقرر من أن لما
- 1 الدعوى... بنظر نوعا التجارة المحكمة اختصاص عدم:
رأى متناقض. موك، قيم أو الدعوى نوع س ب أو ولاي أ
لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع (أن ع تنص ال الشرعية
المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا العام النظام من
باعتبار الدعوى تلك وإنزال - 2 (. نفس اتلقاء من المحكمة
به وتحكم الدعوى ف ات ون مرحلة أي به الدفع يجوز، آخر س
ب لأي أو المصرة أو لية أو الصفة لا عدم الدعوى قبول عدم
الدفع أو للمستأنف مطالبتة:) دعواه لائحة نصا أورده ما
حول تدور ضده المستأنف دعوى أن نجد الدعوى ولائحة ع
اض محل اكم من الب ن فإن الرأنة الدعوى وقاع ع
المادة تلك معها تخرج مما، تركة شأن نزاع حول رحا ا تدور
الدعوى تلك أن مفاده مما (التجارة ز أحمد شركة (ز عباس
أحمد) مور ما ملكية حصص من % 90 سبة بيع من بنص به
هذه نظر عن المحكمة تلك اختصاص معها وتنحسر التجارة
المحاكم نظام من (19) المادة وفق المحكمة المنوطة
للاختصاصات وفقا التجارة المحكمة اختصاص عن الدعوى
نظر جواز عدم الدفع ع التأكيد - الدعوى بنظر نوعا المحكمة
اختصاص عدم التمسك مع: خامسا الدعوى. تلك بنظر
المحكمة اختصاص عدم اكم معها يتع ن مما، الدعوى مرحلة
أي به الدفع يجوز ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع أن نظاما المقرر من أن لما - 1 به... المق - ال -
ءية حائزة بابة بأح ام ف ا الفصل لسبق الدعوى نوع س ب
أو ولاي ا لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع:) أن ع تنص
ال الشرعية المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا
العام النظام من باعتبار ا الدعوى عل ا ت ون المستأنف
أن و ما - 2 (. نفس اتلقاء من المحكمة به وتحكم الدعوى
ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، ف ا الفصل لسبق
الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذا قيم ا أو الدعوى
المستأنف ب ن - 20/09/1431 بتاريخ الم م المباعة عقد

بموجب المستأنف اش ا ا وال التجارة ز أحمد شركة
المباعة مورثه حصص بقيمة المطالبة غية دعواه وأقام رفع
ضده ال عية مك سبة بابة قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل
لسبق الدعوى تلك نظر جواز عدم مفاده جوري بدفع الدعوى
بداية منذ دفع قد المستأنف إن وحيث، المد ومورث -
4/3/1432 وتاريخ (3218883) برقم بالمحكمة والمقيدة
جدة بمحافضة العامة المحكمة لدى الدعوى موضوع ذات
أقام وأن سبق ضده المستأنف - أ: ي فيما ذلك و يان به
المق - ب ن تم الذي البيع إبطال ف ما وطلب الزايد محمد بن
صا القا ولدى المحكمة بذات - 8/6/1433 وتاريخ (33286392
(رقم الدعوى وكذلك الدعي مبارك بن محمد القا - لدى
المستأنف ب ن الم م البيع - ة الدائرتان وأثبتت - إبطاله
المراد - البيع عقد المحكمة أثبتت وقد المباعة ا صص
لقيمة المد مورث استلام تضمن والذي - ومور ما
المستأنف البابة الصفة ح ام تلك اك ست وقد (1 رقم
مسند - ا كم ن صورة مرفق) الدعوى برد وقضت
المتعاقدين بحق القانونية آثار ما و - ة بنود من تضمنه وما
المد ومورث المستأنف تصا - أثبتت والذي - 2/12/1432
وتاريخ (185/17/2) برقم الصادر عشر الساع التجارة
الدائرة من القضايا ا كم صدر كذلك - ب به، المق - ال - ع
ية وحازت ضده المستأنف - الثاني الطرف يقر) أن ع ا كم
من (4/1) بالبند ضده المستأنف وال ام (- التجارة ز أحمد
شركة) الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده
والمستأنف م ما مطالبة بأي ل ا التاعة والفروع - التجارة ز
أحمد شركة وم ا - الدعوى محل للشركات مدير أو شرك
بصفته سواء - المستأنف - ول الطرف مطالبة حق أي له ل
س بأنهم - والمستقبل واضر الما - سب ا أو نوع ا ان م ما
دعوى او مطلب أي ق م وإسقاطا ول الطرف لزمة و ل ا ي
شامل ذمة إبراء بالص التخارج و عت سب ا أو نوع ل ان
والمستأنف المستأنف ب ن مستقب نزاع أي قطع قد أنها ا

كم هذا مفاد ان ولما (، 2 رقم مسد ند - ا كم مرفق () سابقة دعاوى من رفعه سبق ما عدا ما الشرات بتلك يتعلق فيما - مطالبة أي حقه إسقاط ثم ومن حصصا أو الشركة بتلك تتعلق مطالبات أي من المستأنف ذمة أبرأ قد ضده المستأنف وأن (التجارة ز أحمد شركة) الشركة بتلك يتعلق ضده أحمد شركة من، وتخرجها العدل اتب أمام بالتوقيع قام التخارج كم إنفاذا بنفسه ضده المستأنف أن كما - ج أيضا. الباتة الصفة ا كم ذا حاز وقد - الرأنة المطالبة تلك ف ا بما الشركة من وتخرجها بنفسه المستأنف توقيع و ان -، (10\\02\\1434 بتار خ (9\\ع\\2) مجلد 82 - يفة (130) بالرقم توثيقها تم والذي (4030169102) رقم تجاري - ل، التجارة ز ورد والذي (، التجارة ز أحمد شركة نفس من، المرحوم لوالده السابق للتخارج تصديقا عد مما، تقر با سنوات ثلاث بحوا ز عباس أحمد المرحوم والده وتخرج لتوقيع تاليا مرفق () المشي... الطرف لذمة وإبراء وائية تامة مخالصة بمثابة م ما ل توقيع و عت الشركة اديد الشرك المشي الطرف من حقه المتنازل الطرف استو وحيث:)... تم يده فيما عة المق - مرية حازت ال ح ام:) أنه ع ثبات نظام من (86) المادة نصت وحيث، به المق - ال - اية حائزة البيان السالفة ح ام تلك انت ولما - د (. 3 رقم ذاتها باق و علق، صفام تتغ أن دون أنفسم ا صوم ب ن قام نزاع إلا اية هذه ح ام لتلك ت ون ولا اية. هذه ينقض دليل قبول يجوز ولا، اقوق من فيها فصلت اختصاص ذات أو قضائية جة من ا ي حكم فيها صدر موضوع قضاء النظر يجوز لا أنه:) قضاء المقرر من ان ولما (، نفسا تلقاء من اية هذه المحكمة وتق - وسد با. محلا غ ع اض ا عليها المح وم حق يقتصر وإنما ف ا جديدة دعاوى إقامة عن فضلا ونظاما شرعا إصداره حق له ممن فيها النظر إعادة يوجب ما صدور أو نقضه عد إلا قضاي أمام القضاء لم انة وإضعاف، لاستقرار ا وزعزعة القضائية ح ام ية إدار من ذلك لما، لتماس تقديم أسباب توفرت م ح ام تلك النظر

إعادة بالتماس العادي لسابقة الدعوى قبول عدم إكتمال
الدائرة فإن أعلاه المذكور إكتمال الدعوى موضوع صدر
وقد الشأن هذا - يح المسلك سلك لم المدعية وكيلان
ولما، الافة ٦٢ رقم القضية وست ناف دائرة من المصدق -
١٤٤٢ لعام ٥٤٨ رقم القضية الثانية التجارة الدائرة من
الصادر إكتمال (النفاذ. واجب إكتمال صدر إذ، الفصل عن
الطرف غضت الدائرة أن إلاباتة قضائية أحام بموجب إكتمال
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم إكتمال الدائرة عيتعن أن
فإنه القضائي المبدأ هذا ضوء و - (١٤٤٣ لعام (29/1) المادة
انت لما - 1 ضده المستأنف مواجهة البيع عقدية الدائرة
بإغفال للنظام إكتمال مخالفة: سادسا وإلغاؤه. نقضه معه يتعن
مما معيها إكتمال معه يصبح مما، ذلك إليهم سوب وما صراحة
ينكر لم ما؛ عليها وة وقعهم ممن صادرا العادي المحرر عد) أنه
ع ونصت ضده قدم من مواجهة يتها العادي للمحرر جعلت قد
ثبات نظام من من:) أنه ع المادة ذات من (2) الفقرة
ونصت (، اق عنها تلقى لمن البصمة أو اتم أو مضاء أو اط
بأن علمه ينفي أو خلفه ذلك ينكر أو، بصمة أو ختم أو إمضاء
أو خط من مواجهة اية يكسب العادي المحرر أن النظامية
المواد تلك مفادان ولما - 2 (.) ته ذلك عد ينكر أن منه
يقبل فلا المحكمة أمام موضوعه وناقش عادي بمحرر
عليها احتج من مواجهة اية وصل يبقى ثم ومن الموضوع ا
وض حال إن ارضا اق سقط أنها ع البصمة أو اتم أو مضاء
أو اط إن ارضا باستناء ضده المقدم شركة حصصه من
90 % شراء تم بموجبه والذي المد مورث ون ب نه البيع عقد
بصورة تقدم المستأنف أن إكتمال من الثابت فإن السات وقاع ع
المواد تلك وإنزال، ضده قدم - ضده المستأنف حق سقط
نحوع الموضوع وخاض شأنه المتداع بن قائمة دعاوى
ووجود تقديمه عدم العقد ضده المستأنف وكيل عقب
وقد، التجارة ز أحمد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة
التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٢: - الصفحة

رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣ : ك الص خ تار ، ضده المستأنف مواج ة
وسر انه العادي المحررية بقاء ثم ومن البصمة أو ا تم أو
مضاء أو ا ط إن ار من للعقد الشلية ا وانب الطعن - العقد
مواج ته المقدم ا نائية للأدلة إحال ا س يل وسلكت، ف ا ا
ق سقوط رغم بال و ر للدفع واستجابت ع ا بجان ا ونأت
وأعرضت القاطعة اية تلك أغفلت الدائرة أن إلا- تقدم مما
الرغم وع اتخاذ عدم للنظام ا كم مخالفة - البيع عقد ع بال و ر
الدفع ا ق سقوط التمسك مع: سا عا و لغاء. بالنقض حرا و
جعلها النظام بمخالفة ا كم عيب مماي ا رغم المستأنف أن ا
كم من الثابت أن حيث فمن - 1 العليا.. المحكمة من الصادرة
القضائية المبادئ ومخالفة الدعوى جور ا منتجا ونه البيع عقدة
للتحقيق النظامية جراءات و العقد أصل إحضار عليها المد من
الدائرة طلبت - أ: حيث ا نائية للأدلة العقد إحالة إجراءات الدائرة
سلكت وقد بال و ر ومور ما المستأنف ب ن الم م البيع عقد
طعن ضده و، المركزي للبنك بالكتابة الدائرة قامت -
02/04/1444 بجلسة - ب ا نائية. للأدلة العقد لإحالة تم يدا
البنكية الرسمية التعاملات واقع من المتداع ن مورث
تواقيع من متعددة للدائرة ورد - 10/11/1444 و جلسة - ج
المركزي. البنك من الواردة المسندات رفقة للشرطة وراق
بإحالة الدائرة وقامت المركزي البنك من المسندات إرسال تم
- 01/08/1444 جلسة - 1 مستقل. ظرف بداخل وتحرز ا
وعزل ا الطعن محل الورقة أصل عث بضرورة -
22/10/1444 وتاريخ (1/4403035471) رقم جدة
محافظة شرطة ا نائية دلة مدير إفادة خرا صم وظل، به
علمه نفى أو نائيه أو خلفه ذلك أنكر أو، بصمتها أو ختمها أو
إمضاءه أو خطه العادي بالمحرر عليها احتج من أنكر إذا:)
ثبات نظام من (40) المادة نصت وحيث بالتحقيق المحكمة
فتأمر؛ البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط ب - ة المحكمة إقناع
ومسندا ا الدعوى وقاع تكف ولم، ال اع منتجا المحرر و
ان، بالمحرر متمس ا أو ا تم أو مضاء أو الكتابة حصول

بإثبات يتعلق فيما إلا- الش ادة سمع ولا، النظام ذا عل ل
المنصوص و إجراءات للقواعد وفقا، ب ل ما أو الش ود
سماع أو، بالمضاهة تفصل أن عل ل و ع ن المحكمة ع
الطعن طرح شواحه وأعلن ال و ر مواطن وحدد بال و ر
الطعن إجراءات اصم اتخذ إذا أنه المادة تلك مفاد أن وحيث -
2 (. المحرر ع البصمة - ة إثبات و جوز بال و ر دعاء تحقيق
تتو وحي ئذ تزوره أو المحرر ب - ة للقضاء يكفي ما تتضمن
ولم ومس ند ا الدعوى وقاع لانت إذا إلا- بتحقيقه ملزمة غ
و فيه تقدير ع ذلك عاب ولا- ذلك ل ل سيغ اعتبارات وجود
حال عدمه من العقد - ة إثبات للمحكمة يجوز حيث
القضائية القرائن وم ل القانونية الطرق ب افة تزور ل أو
الورقة ا نائية دلة إدارة خطاب باستقبال اكتفت الدائرة أن
إلا- الدعوى للمحرر ا وري التأث من الرغم وع - 3 الدعوى.
منتجة لن يجة الوصول غية للأدلة الموضوع محكمة سماع
أو بالمضاهة التحقيق حق من الشأن ذا النظام ل ل أجازره بما
تقم ولم الدعوى المنتج المحرر ذا للبت والكفيلة اللازمة
النظامية إجراءات تجر ولم صـ العقد بطلب مورث توقيع
توثيق - أ: وم ل الدعوى ظروف واقع من عدمه من الورقة
- ة استخلاص لدا وان العقد ل - ة المثتة القرائن من
العديد لدا متوافرة لانت فالدائرة الش ود إ حصة 450
وعدد ا بالشركة حصصها امل عن بالبيع تنازل ز عباس أحمد
(السيد) أن وصر حا وا - ا إقرارا تضمن والذي -
20/09/1431 المؤرخ الشراء قرار ع المتداع ن و ائية تامة
مخالصة بمثابة م مال توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك
المش ي الطرف من حقه المتنازل الطرف واستو، التنازل ذا
قبل الذي ز عباس أحمد أسامة السيد - 16/10/1431 وتاريخ
(ر/ع/ 8) مجلد (172) يفة (275) برقم جدة بمحافظة
الصناعية التجارة الغرفة لدى العدل اتب طرق عن التوقيعات
توثيق تم وقد (، المش ي... لزمة وإبراء ة يث ت ما أن كما - ب
عل ا. المتنازل ا صص قيمة ل امل المد مورث استلام وإثبات

البيع - ة لإثبات يكفي و و القرنة من وأقوى الدامغة دلة تحت
يندرج رسد محرر و و فإن كذلك - ت للمبلغ. مورثها استلام
من تضمنه وما البيع وعقد الشراء قرار - ة تثبت أ ل
حيث ضده المستأنف أقام ل ال الرأنة الدعوى و - تزوره
المزعم - البيع عقد مبدأ العليا المحكمة قضاء المقرر من
ان ولما المضادة. ل ل و س ل ل ل ي ح نوع المتداع ن
مورث توقيعات تتضمن المركزي البنك من المرسلة البنكية
التعاملات مسدندات بقصور معيبيون فإنها ذلك ا كم
أغفل وم، الدعوى ا كم وجهه به لتغ - لو والذي، الدعوى
جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل:) أن
قضائيا ذا عن الطرف غضت قد الدائرة إن وحيث -،
1/12/1442: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة ا
امسة الدائرة قرار (.) القرار مصدرة للمحكمة وإعادته
نقضه وتعين ال سبب قد ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية
اللائحة من (41) المادة أن وما، العليا المحكمة عن
الصادرة القضائية المبادئ خالفت قد تون مما؛ الدعوى
و ا وري المنتج جراء المحكمة من صادر قضاي لمبدأ ا كم
مخالفة ع اض محل ان إذا) أنه ع ونصت النظام مخالفة تحت
يندرج العليا المحكمة عن الصادرة القضائية المبادئ أحد
مخالفة اعت ا كم: ثامنا إلغاؤه. وتعين بالنقض حرا و
جعلها النظام بمخالفة ا كم عيب مما (، النظام لمخالفة اع
اضا دع، سابقة قضايا العليا المحكمة دوائر إحدى به أخذت
أو، العليا لعام ١٣٩٨٨٩٠٩٤٧٠٤٤٧ رقم بالقضية عشرة الثامنة
الدائرة من الصادر ا كم () المد من المقدمة ا تامية
بالطلبات العدة) ان قضاء المقرر من ان لما - 1: ا صوم
يطلبه مما بأك ٤٤٧٠٩٣٤٢٥٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -،
١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٦٥٢٩٧٥ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤
لعام ٤٤٧٠٦٣٥٢٠٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤ المد
بالزام ا كم طلب إ المد انت:) نصا الدائرة دونتها بما (3
الصفحة) ا تامية طلباتها حصر قد المد أن - ع اض محل - ا

كم من الب ن ن ولما - 2 - (. ١٤٤٤ لعام لورثة يدفع بان
المستأنف بإلزام وقضت ا صوم يطلبها مما بأك قضت الدائرة أن
إلا (، ر ال 27.932.012) مبلغ ا رازي ولعاقها (، ر ال
97.762.042) وقدره مبلغ لعدنان يدفع بأن عليها: تاسعا
بالإلغاء. حرا و جعلها بالقصور ا كم عيب مما، ضده المستأنف
من المقدمة ا تامية الطلبات عن يز د مبلغ و و (ر ال مليون
331.882.138) وقدره مبلغا ز عباس أحمد بداية ومنذ أنها ا
وابية المستأنف ومذكرات ا كم من الثابت إن حيث - 1: و يته
المدع ن مورث لتنازل والمث ت النظامية لأر انه المكتمل
الشراء قرار الرسد للمحرر الدائرة إغفال حصصها امل عن
بالبيع تنازل ز عباس أحمد السيد:) نصا تضمن والذي -
العقلية قواه ب امل - المتداع ن ومورث المستأنف من
الموقع الشراء بقرار المستأنف وتمسك الدعوى توقيع و
عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من حقها المتنازل
الطرف استو وحيث، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة
السيد إ حصه 450 وعدد ا بالشركة التجارة الغرفة لدى
العدل كتابة أمام والمث ت التجارة وزارة قبل من
والمدقق (رقم... مسد ند - الشراء قرار مرفق () المش
ي... لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال و الرسد
المحرر:) أنها الرسد المحرر عرفت قد ثبات نظام من ()
25) المادة إن حيث -، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد
(172) - يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية يكسبه
الذي مر (؛ واختصاصها سلطتها حدود و، النظامية للأوضاع
طبقا، الشأن ذوي من تلقاه ما أو يديها ع تم ما، عامة بخدمة
م لف - ص أو عام موظف فيها يث ت الذي الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محررها ا قام أمور من فيها دون بما ال
افة ع الرسد المحرر:) أن ع النظام ذات من (26) المادة
نصت كما - 2 الرسد. المحرر صفة ع ع يض فإنها ثم ومن (،
ذلك غ يث ت لم ما؛ عليها الرسد المحرر الشأن ذوي من
أي ذكره ما مضمون و ون، نظاما المقررة بالطرق تزوره

يثبت لم ما؛ حضوره مسدود والمسند هذا إن وحيث: (مبدأ أرى - الذي ست ناف قضاء عليها استقر ما خالفت قد بذلك الدائرة وتون الدائرة سلكتها الذي النحوع وإغفاله تجالها يجوز ولا الافة، ممتها حدود محرره اقام أمور من فيها دون بما الافة عة الرس المحرر: " ونص اثبات نظام من والعشرون السادسة المادة من و الفقرة ع بناء، ة و ورسد أول محكمة حكم تأييد من مناصا الدائرة معها تجد لا- الذي مر، تزوره عليها المد يدع لم وحيث "، نظاما المقررة بالطرق تزوره يثبت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من حدثت أو 3-)-. (١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية الثانية ست ناف دائرة من المصدق - - ١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية عشرة ادية الدائرة من الصادر اكم () درجة أن:) المملكة قضاء عليها استقر ما و والعقد أطراف من (والقبول يجاب) من أرى انها توافرو - ته الشراء بن ل صص البيع لتمام شط أنها قضاء المقرر من فإن تقدم لما إضافة عقد من (ثامنا) المادة نصت وحيث، عليها التوقيع عل م المد وإن ار، التوقيع لتطابق واحد - ص عليها الموقع أن تب ن، م ١٦/٣/٣ والمؤرخ المد وكيل عليها اسند الذي العقد يتحقق لم ما و والعقد أطراف من والقبول يجاب تحقق عد إلا- ينفذ لا- ذلك أن شرعا المقرر من ولكن، لورث م وكذلك الشراء بن لانتقال قابلة ا صص:) أن ع التأسس الدائرة من المصدق -، ١٤٤٠ لعام ٥٠٦٩ رقم بالقضية الثانية التجارة الدائرة من الصادر اكم () الدعوى رفض إ الدائرة معها ت مما، ذلك عل م المد إن ار عد، الدعوى ماثل المديدى لم وحيث، شأنه والقبول يجاب وتوافر البيع ع وارتضيا وافقا قد البيع طر أن الدعوى وقاع من الثابت ان ولما -، (١٤٤١ لعام ٧٦٩ رقم بالقضية و التجارة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٣: ة- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الم تبة النظامية آثاره وسر ان البيع ة معها يثبت الذي مر ا صص تلك قيمة استلام عدم شأن

والمستأنف المتداع ن مورث ب ن نزاع أي يثار لم وكذلك البيع
ع اع اض أي عليها تصفية الدائرة إغفال: عاشرا (.) بالباطل ب
نكم أموالكم تألوا ولا:) عا لقولها بالمخالفة بالباطل الناس
أموال آل قبيل من عد دفعها إعادة ل ون المبلغ بذات المطالبة
جواز وعدم عليها ال - ل شطب وتم النظام حسب تصفي ا تم
قد التجارة ز أحمد شركة أن، درجة أول محكمة حكم تجا
ل: ا المتعلقة با صص المطالبة جواز وعدم التجارة ز أحمد
شركة الله رحمه ز أحمد الشيخ من ل تخارج عد أنها حيث،
النظام حسب ل ا ولاوجود م ية شركة ع الدعوى إقامة قبول
وعدم الدعوى رد عل ا يجب و ان -، 1437 منذ ل ا التجاري
الشراء قام فقد (الدعوى محل الشركة) التجارة ز أحمد
شركة، الشركة نفس من - 1434 العام ضده المستأنف
تخارج وكذا، ضده والمستأنف المستأنف مورث -، 1431
لعام للدفع الدائرة تجا ل: عشا ا ادي (. 8 ورقم 7 رقم
مرفق) و- 11/4/1437 بتاريخ التجاري ال - ل شطب وكذا،
التجارة ز أحمد شركة بتصفية التجارة ز أحمد شركة ا عد
سي تب ل ونه للشركة ا كم ومخالفة الدعوى الرأي وجه ا
وري تأث ه رغم ذلك لإثبات الكفيلة جراءات اتخاذ وعدم ا
صص مبلغ بدفع المستأنف من المبدئ ا وري الدائرة اس
يضاح ع أجا ب أصالة عليها المد أن (3 الصفحة بداية) ع اض
محل ا كم من الثابت أن حيث فمن، بالباطل الناس أموال آل
قبل من عد مما مرت ن المبلغ دفع عليها فأجاب ذلك من أك
المد لدعوى وفقا قيم ا أن ح ن، فقط (ر ال 450.000) بمبلغ
التجارة ز أحمد شركة لنفسه والده حصة شراء قيامه واقعة
عن - 09/11/1443 بجلسة مئة (ر ال 120.000.000) مبلغ
مقابل وذلك، المملكة ف ا حصص لوالده ان ال الشرات
جميع حصصه جميع منه شي أن ع حياتها حال والده مع
اتفق أنها:) عليها المد بمجرد حقوق ا البنوك استوفت وقد
الديون تلك من دين ب ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ إيداع
خلال من للبنوك والده ديون سداد خلال من سداد ا تم ر ال

مليون وعشرون تلك ومنتج جور لا دفعا أنها الدفع ذا من
البن إن وحيث، الزايدي القا - قبل من شأنه الصادر
العامة المحكمة قضية سنوات قبل للمحكمة وقدمت،
المبالغ تلك إيداع: اصر لا المثال سيل وع عدمه من الدفع
هذا إثبات شأنا من ال إجراءات اتخاذ بالدائرة و وان أغفلته
الدائرة أن إلا الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من حيث الدعوى
قوق الديون اس يفاء ومدى الديون تلك من دين بل ا اصة
البنكية حساباتها المبالغ وإيداع المبلغ سداد المستأنف قام إذا
عما للاستعلام السعودي النقد مؤسسة مخاطبة - 1 المحاس
ية المسدندات لطلب - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)
رقم الدعوى ناظرة الدائرة جدة بمحافظة العامة المحكمة
مخاطبة - 2 عدمه. من والده عن المدفوعة المستأنف من
مرة المبالغ تلك بدفع المستأنف بإلزام - عاض محل - ا
كم صدور غفال ذلك ع وترتب إجراءات تلك أغفلت الدائرة
ان إلا الدائرة. حوزة ل و لا الدعوى تلك المقدمة تقديمه
سبق ولما له لذلك: الطلبات بالإلغاء. حرا و جعله سلامة
الشرعة ومخالفة بالقصور ا كم عيب مما بالباطل الناس
أموال آل قبيل من عدا كم هذا ان ولما، أخرى ورد ما ع عليه
المد وكيل وأكد (. المد دعوى برد مجددا وا كم الصادر ا كم
نقض الموضوع و شكلا ست ناف قبول فضيلتكم من نطلب
أسباب من الموقرة الدائرة تراه ولما المنطوق تفصل لم
فالدائرة ا كم منطوق صيغة ع فقط منصب اع اضنا أن
نؤكد:) وحاصل ا المد وكيل من المقدمة عاض لائحة ع
الدائرة اطلعت كما، عاض بلائحة، رالا وثلاثون وثمانية ومئة
ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليون وثلاثون وواحد ثلاثمئة (ر
ال 331,882,138) مبلغ سداد عليها المد بإلزام حكمت
الدائرة إن حيث ال - يح النحوع يتوجب حام أن فضيلتكم
علم شرف ع يخفى ولا - جما المبلغ بذكر اكتفت وإنما عدد
م رغم التحديد وجه ع للمدع ن المستحقة المبالغ ا كم
مصدرة الدائرة تو - ولم عليها المد أن كما (الصك صورة

مرفق () 229014721194320022) قضي حكم بموجب
ثابتة وصية ناك بأن الدائرة إفادة تم أنها علما تنفيذ يمكن ح
مفصلة تون أن نظاما عدنان - 1: - ي ما اعتبار ع ن الوصية
أخذ وعد الشرعية أنصب م حسب المستحق ن بيان فإن عليها
و-، 12/05/1438 تاريخ و (38391575) رقم الورثة حصر
بموجب الورثة أحد و محمد عاتقة - 2 رالا. وسبعون مئتان و
ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليون و سبعون ستة (رال
96.779.270) وقدره مبلغ ستحق و و (1017092733)
رقم وة، ز عباس أحمد - 3 رالا. عشر سعة و ومئتان ألفا
وخمسون وواحد وستمئة مليون وعشرون سبعة (رال
27.651.219) وقدره مبلغ ستحق و (1007056847) رقم
وة، ا رازي ع محمد يح الفضيلة أ ب رالا. وسبعون و سعة
وثلاثمئة ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون وعشرة مئة (رال
110.672.379) وقدره مبلغ والمستحقة المتدا ع ن مورث أ أو
- وال الوصية شكلا ست ناف قبول: أولا- الموقرة. الدائرة
مقام من اطلب فإن المدع ن مستحقات تفصيل وعدم وجو
ال - يح النحوع ا كم تفصيل عدم الموقرة الدائرة لمقام
تب ن وحيث و سبعون ستة (رال 96.779.270) قدره
إجما مبلغ (1017092733) رقم وة، ز عباس أحمد
عدنان للمد يدفع أن عليها المد بالزام ا كم: ثانيا النظامية.
المدة لتقديمه (رال 27.651.219) قدره مبلغ)
1007056847) رقم وة، ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة
للمدعية يدفع وأن، رالا- سبعون و مئتان و ألفا وسبعون و
سعة وسبعمئة مليون وعشرة مئة (رال 110.672.379)
وقدره مبلغ الوصية لمستحقي يدفع أن عليها المد بالزام وا
كم، رالا عشر سعة و ومئتان ألفا وخمسون وواحد وستمئة
مليون وعشرون سبعة - 02-11 بتاريخ النظام المودعة
المذكورة ع الدائرة اطلعت كما ع اض. بلائحة ورد ما ع المد
وكيل وأكد (. رالا- سبعون و و سعة وثلاثمئة ألفا وسبعون
واثنان وستمئة مليون أن تر لا عليها المد آثارا ال الطعون

جميع أن الفضيلة لأ - اب أب ن أن أود، ز أسامة عليها المد من المقدم ست ناف ع جوابا:) ونص، المد وكيل من المقدمة - 1445 عليها المد دفع أن: أولا: أقول يوضح زيادة باب ومن عل لا للإجابة يكفي ما عليها المد ضا كم اسباب و حينه عل لا جابة تمت أن وسبق، عليها المد ضا كم ن يجة غ لموك المملوكة اصة ع وقع إنما المذور والصد، ز أحمد موك مورث ملك الدعوى محل اصة لأن وذلك، له محل ولا ي - لا ف الفصل لسبق النظر جواز عدم تتغ أن دون ا صوم ب ن قام نزاع إلا اية ح ام لتلك ت ون ولا:) نصت وال، ثبات نظام من ٨٦ المادة إ واسد نادا، الدعوى تلك طرفا المورث يكن ولم، آنذاك الشركة ان والذي - الدعوى ذه محل - ز أحمد المورث حصص ع ول س للمول المملوكة اصة ع وقع الصد أن يت المادة ذه و النظر (، وسد با محلا ذاتها باق و علق صفام البيع أن ع يدل مما إن: ثانيا لها. وجه لا النظر جواز عدم عليها المد دفع فإن و التا، تمثيلها أو عنها الصا ق للمول ول س، الدعوى يُختصم ولم، يرزق حيا الوقت ذلك ١٢٠ و الثمن بأن يزعم وتارة رال ألف ٤٥٠ و الثمن بأن يزعم فتارة الدعوى ذه محل ا صص قيمة عليها المد تناقض و ثمن بدون ان المد عليها سد ند الذي المزعم بإلزامها حكم لا - يجة ن يجة من لها خلصت وما س ي لا كم مصدرة الدائرة لها أشارت ما و هذا، اعتباره وعدم الزعم هذا اطراح يوجب الصارخ التناقض ف هذا، رال مليون وقدره بمبلغ قيم لا والذي لها المحكمة ت ليف عد غزالة أبو طلال المحاسب قبل من تقييم لا تم ال اع محل الشركة حصص أن و ما الفضيلة أ - اب العادلة. ا صص بقيمة أنها يزعم عليها المد أن و ما لذلك عليها التخارج وتم الشراء واعتمده، رالا وثلاثون وثمانية ومئة ألفا وثمانون واثان وثمانمئة مليون وثلاثون وواحد ثلاثمئة (رال 331,882,138) الدعوى يؤكد تناقضا والقيمة الثمن تناقض بل، تم البيع أن ع - يح دليل أو ب نة يقدم ولم، الدعوى محل وأولاده ز أحمد شركة لها

المملوكة اصة المورث من اشدى فالقول ب نة بي ما ول
س البيعان اختلف إذا: وسلم عليها الله ص الله رسول عن
مسعود ابن روى لما، الباع قول فالقول والقيمة الثمن
ختلف عند أنها صل أن و ما. وؤد اع اض رفض: أولا:
الموقرة دائرتكم من أطلب فاي لذلك، القيمة يضمن فإنها عتبار
ة صف ا وأل مال ا رأس و - ب اختيار ا الشركة بتصفية قام
عليها المد أن و ما، الباع قول وكيل فعقب (. ست ناف - يفة
مو - ة ما وفق المبالغ وتفصيل ا رازي وعاتقة ز احمد
عدنان من المقدم ع اض قبول: ثانيا موضوعا. ز أحمد
أسامة من المقدم ونطلب عليها المد عن وكلاء منا
المقدمة ع اض لائحة ع المد وكيل جواب ع أيضا يطلع ولم
المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يطلع لم بأنها عل
ا المد جلسة و لك و ي. الدائرة بر د فع عذر فإن، القضا ي
ال نامج يقدمانها ما وإدراج أيام 5 مدة خلال المذكرات ب
بادل الطرف ن الدائرة فأف مت جابة. وتقديم لذلك م ل
الرد:) من لأجلها استم ل ما عل ا المد وكيل تقديم ل ا ي ب
ن فلم القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك و نيا أطراف ا ا
والمبلغ عد عن المري تصل ع المنعقدة -، 20-02-1445
بأنها أفاد إنها ثم، مقبول غ السلوك ذا بأن وأف متها (، عل ل
المد من المقدمة ع اض لائحة ع المد وكيل جواب ع والرد
المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يتع ن ادعاءات ع
انطوت وحيث، عليها المد من المقدمة ع اضية اللائحة ع عقبا
المد من المقدمة المذكرة إ بالإشارة:) ونصها، الدائرة إيميل
ع ليلا. بالأمس بجوابها تقدم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٤: ع-
الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار - عليها المد ان ا كم
مدونات من والب ن الثابت أن حيث فمن: للبنوك المد
مورث ع المستحقة للديون ا ص ص بيع مبلغ سداد الدفع ع
التأكيد: أولا: ي بما عل ل الرد خلال من المبلغ لذلك بدفعه
ودفع (ر ل 120.000.000) والبالغة ل ص ص الفعلية

القيمة به مدون المد مورث مع حصص بيع عقد إبرام مفاده جوراً دفعاً آثار قد - المستأنف رقم بن ي شيك: اصر لا المثال سيل ع نورد ا، للبنوك للمبلغ عليها المد سداد تثت دامغة لمسندات توصل عليها المد إن وحيث، للبنوك - المد مورث - والده ديون سداد بمبلغ الوط العري للبنك ز عباس أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسد با الوط العري البنك لصا - الفر - السعودي البنك ع م - وب - 26/11/1431 وتاريخ (599140/1) البنك لصا الفر السعودي البنك ع م - وب - 26/11/1431 وتاريخ (599139/1) رقم آخر بن ي شيك (. ز أحمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (رال 3.000.000) وقدره ذين إن وحيث (. ز أحمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (رال 3.000.000) وقدره بمبلغ الوط العري للبنك ز عباس أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسد با الوط العري وحيث، للبنوك - اصص با ع - المد مورث ع المستحقة الديون دفع طرق عن ل صص الفعلية القيمة سداد عليها المد دفع ع تثت ودامغة قوة قرنة عدان المسندين عليها المد من المقدمة الطعون أوجه ب افة والتمسك التأكيد: ثانيا الدعوى. رد معها يتعن مما، الدعوى الرأي وجه التأث شأ من جورعة مسندات عد المسندات تلك إن حائزة بارة قضائية أحام بموجب ف الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذلك، الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم الدفع) سيما ولا الطعن محل اكم ع القصور الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم - ست ناف مدار - اكم ع الطعن وجه إ نضيف: ثالثا خرى. الطعون بيا التمسك مع (به المق - ال - اية وفق الدعوى تلك ع التجارة المحكمة اختصاص ين سط) ع بناء نصا اختصاصا سبب ت الدائرة أن اكم مدونات من فالب ن، الدعوى بنظر باختصاصا سبب تها فيما ال سبب ب التجارة المحاكم بنظر) تتعلق فإ اعل الم ساند للمادة بالرجوع أنه: أن ذلك ومعيب قاصر سبب ب الدائرة سبب تها ما إن وحيث (، التجارة المحاكم نظام من)

16) المادة من (4) الفقرة ع و شتمل مادة 250 عن يز د
ما إ تصل ال النظامية النصوص من العديد ع يحتوي الشرات
نظام إن وحيث (، الشرات نظام أح ام تطبيق عن الناشئة
والمخالفات للدعوى تاما خروجاً تخرج الدعوى ذه طبيعة أن
كما - . العدم ساوي والفرض - ا فرض ع - بي ما العلاقة شابت
ال المخالفة وجه تحدد لم الدائرة أن وحيث مرة القواعد من
العديد تلك بنظر باختصاص ا حكم ا تأس س للدائرة سيغ
الدعوى تلك طبيعة مخالفة أي توجد لا- إذا الشرات نظام
أح ام تطبيق عن الناشئة بالمخالفات ا اصة الفقرة تلك
عن الدفع: را عا الدعوى. بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم
ا كم من مناص لا- و ضد، بالإلغاء حر ا و جعلها بالقصور ا كم
عيب مما، البيان نفة المادة ذه ع بناء الدعوى خاص نص
فيه يرد لم فيما) أنه ع نصت التجارة المحاكم نظام من
(93) المادة انت لما: بالتج يل عي ا تناقضات ع تنطوي ل
و ا تحرر ا لعدم الدعوى عن النظر بصرف قد الشرعية
المرافعات نظام من (66) المادة إن وحيث (، التجارة الدعوى
طبيعة يخالف لا بما المحكمة بنظر ا تختص ال الدعوى ع
الشرعية المرافعات نظام أح ام تطبيق، النظام: " المغ - عا الله
رحمه - الموفق قال، به المد معلومة، معلومة أي محررة
الدعوى ت ون أن الدعوى شروط من أن من - الله رحم م -
الفق اء قرره ولما، الدعوى تحرر استلزمت تحررا محررة إلا-
الدعوى ت - ولا: " ال و ي الشيخ قال تحرر ا قبل ف ا
السي - لا- الدعوى أن ونظاما فق ا المقرر من ان ولما (،
8/ 510 ") محررة إلا- الدعوى ا كم سمع ولا- نجد الدعوى
لائحة بتمحيص إنه وحيث (. 435-436 - 6 -) (القناع كشاف ")
مج ولا يلزمه أن يمكنه ولا ألزمه به اع ف فإن المد ادعاه عما
عليه المد سأل ا كم لأن المد علمه بناء البيع بطلان ع ف ا و
ساند دعواه ضمن قد المد أن ذلك و ام والغموض بالتج يل
الدعوى عيب تناقضات ع انطوت حيث نظاما اللازم الوا - التحرر
ر من خلت قد أ ا - دعواه ومضمون فحوى يناقض بما

دعواه ختم أنها إلا (، البيع فة أثناء للآلية المورث فقدان
ع بناء باطله و الات البيع عملية لا أجرت ال الو الات أن:)
نصا أورده ما ع الدعوى يجعل مما أخرى مرة البيع عقد ب -
ة وأقر عاد ثم اصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام وطالب -
الو الات بطلان ن يجة البيع عقد بطلان ف لا يطالب ان
ال السابق عاتقة) عل لا المد استجواب بطلب الدفع: خامسا
الدعوى. تلك عن النظر صرف معه يتع ن مما والغموض و
ام بالتج يل الدعوى عيب الذي ا سيم التناقض ع منطوية
(، مباشرة خصمها استجواب ا صوم من لأي - 2:) أنها ع تنص
ال ثبات نظام من (20/2) المادة نص ع بناء: الدعوى الرأي
وجه التأث شأنه من استجواب ال ون (ا رازي يحضر أن
استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابها اصم بحضور تأمر أن - ا
صوم أحد طلب ع بناء أو نفسا تلقاء من - للمحكمة:) أنها ع
النظام ذات من (21/1) المادة وتنص دون ذلك ضرورة عدم
بزعم رفض المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة) عل ا المد
استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليها المد
ان ولما (، لذلك المحددة ا لسة ثم (عليها المد - اب ا) ا
تطالب دعوى عل ا المد تقيم أن س ساغ لا إذ منطقي وغ مف
وم وغ م م رد " ا ياد ع " عل ا المد بأن بالقول واكتفى ساغ
س ب أو و ا م ر ا كم. عيب نحو ع ساغ س ب عليها الرد أو
وإجابته تمحيصه يتع ن جور ا دفعا ونه من الرغم ع وا - م ر أو
س ب دون رفضه وراء الدائرة ا ساقت وقد، ا ياد ع ت ون
مور ا اس يفاء لثبوت الدعوى تلك رفع رغب لا عدم سي
بت حيث الدعوى تلك مؤثرة ست ون أقوال لا ل ون
للاستجواب وإحضار لا عل لا المد استجواب بطلب تتمسك
وحيث مكتب من الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
بالدفع والتمسك التأكيد: سادسا الدعوى. الرأي وجه التأث
شأ لا من فإن ثم ومن اصص لقيمة المد ومورث المنظورة
التخارج دعوى الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
مؤداه جور لا دفعا الدعوى تلك فجر منذ أثار عليها فالمد: ا

صص لتقييم كأساس غزاله أبو طلال تقدير يتضمن والذي ب
- ته المد أقر وقد المد ومورث عليها المد ب ن ران
ومكتمل - يح عقد تقدير ا تم قد المباعه ا صص تلك أن -
1: أن ذلك داره المحكمة لدى ب امل و ما القيمة تلك
والمشي الباع ارت - وقد الرضائية العقود من البيع عقد أن
وما، رال مليون وعشرون مئة (رال 120.000.000)
وقدره بمبلغ المد مورث حصص قيمة استمر (والده حصة
%- 90) ب سبة التجارة ز احمد شركة ك اصة وتملكه المد
مورث حصص شرائه عد عليها المد فإن ذلك إضافة ونظاما.
شرعا المعتة ا لي ما والتوقيع عليها للمد حصصه ويع
الشركة من بالتخارج قام ثم والده صص عليها المد ملكية
شأن اء اض أي بيد ولم سدت ن لمدة عليها المد مع الشركة
شراكتها المد تامة مخالصة عد القرار ع التوقيع أن ع تفاق تم
بموجبه والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م - الدعوى محل -
التجارة ز احمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع
بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434 لعام 9/ع/2 مجلد - 7
عدد - 130) برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل
ذلك تأكيد تم وقد - المشي - عليها المد لزمة وإبراء و ائية
تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد مواجة ية يك
سب المحرر ذا إن وحيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34)
رقم بجدة الصناعية التجارة بالغرفة العدل اتب وحيث (، نظاما
المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما
ال افة عة الرسد المحرر:) أنه ع قضاء المقرر ومن الشركة
بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ب اءة وإقرارا
صص تلك شأن التعاقد ب - ة منه وصرح ا وا - إقرارا عد
القرار ذا ع المد توقيع إن سقط مما ونحوه براء) أن قضاء
المقرر من انه وحيث (، مردود فسعيه يديه ع تم ما لنقض
سد من) انه المقرر من أنه وحيث (، ا لاص ا ع قرار
الرجوع جواز عدم) - (١٤٤٤ لعام ٩٠٣٠٧٧٠٤٤٧ رقم

القضية - ١١/١١/١٤٤٤: وتاريخ ٤٤٣٠٩٤٤١٥٠ رقم با كم الصادر التجارة بالمحكمة الثالثة التجارة الدائرة من الصادر ا كم () اق من الصادر القضا ي بالإقرار التمسك: سا عا الفع. بتقييم ا ومقر الطرف ن ب ن فعليا مقيمة ل و ا محاس تقييم بموجب ا صص تقييم إعادة يجوز لا- فإنها تقدم ما ع و ناء شركة مورثها حصص قيمة بدفع عليها المد بالزام ا كم غية دعواه أقام المد أن الدعوى من الثابت أن حيث فمن: المد ومورث عليها المد ب ن التام البيع عقد ب - ة المد والبالغة ل صص الفعلية القيمة تضمن والذي المد ومورث عليها المد ب ن الم م ا صص بيع عقد بتقديم الدعوى فجر منذ دفع عليها المد أن وحيث، التجارة ز أحمد النظامية آثاره وسر ان ومضمونها العقد ب - ة أقر قدي ون المدفان ثم ومن، بطلانها التمسك أو البيع - ة المد طعن عدم سي ا الدائرة أكدت وقد (، رال مليون 120) المد. دعوى برد القضاء معها يتع ن الذي مر ومضمونها بنوده إن ار ثم ب ته قرار يتم بحيث العقد بنود تجزئة جواز عدم قضاء المقرر من انه ذلك، حقها لية حائزا وأض ونظاما شرعا المعتة أليتها ب امل و و - المد مورث ب ن ا صص بيع عقد توقيع الثابت أن و ا صص لقيمة المد مورث واس يفاء الم م العقد ب - ة سبق ما عضد ومما ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٥: - الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار بالغرفة العدل اتب أمام والمث ت التجارة وزارة من الصادر التصديق بموجب ا صص عن التنازل قرار ع بالتوقيع المد مورث وقام -، 16/10/1431 بتاريخ عليها والمد - للتعاقد التوقيع تاريخ من (املة سنوات 5) ع يز د ما عد أي - 1436 عام إلا- عنها وليا عي ن يتم ولم -، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) - يفة (257) الرقم تحت بجدة التجارة تلك بمقابل للمطالبة طرق أي - أ ليتها توافر ظل - المد مورث سلوك عدم ان وحيث، والنظام الشرع ل - يح وموافقته العقد - ة يث ت الذي مرا

صص بيع عقد ع التصرف أعمال من عد البيع بأن العامة
 القواعد تق - " أنه قضاء المقرر من ان ولما، الدعوى محل ا
 صص تلك لقيمة اس يفائهم قاطعا دليلا عد باس داد ا ح أو ا
 صص وقت أي التصرف بوقت للتصرف لية بتوافر والعة
 عليها ر ولم الرشده سن بلغ من و و للتصرف أل و
 ممن ينقذ العقد فإن ثم ومن المشي أو للباع بال سبة
 سواء المد وادعاءات ردود فيتمحيص: ج وتدل س تناقضات ع
 المد ادعاءات انطواء: ثامنا ". ذلك عدم ما أي ألية ع يطرأ
 قد لما ووجوده العقد - ة ع أثر ولا- العقد ا عقاد مالك ووالده
 عليها المد ب بن الم م العقد ب و ر طعن ا كم مصدرة
 الدائرة لتضليل سعيها س يل - 1: ي فيما ذلك وتج ا
 والتناقض الوا - التدل س عل ل ران أ ل نجد عدة لدى
 الدعاوى عديد أقام أنها من الرغم ع عليها يطلع أو عنها سمع
 مرة أول أنها وزعم، ر ال مليون 120 بقيمة عل ا ال ا - تم وال
 الفعلية ا صص قيمة يث ت والذي ا صص دعوى ذكر عليها المد
 وكلاء أحد أنها نصا وذكر سمية بالقيمة ان العلاقة ذات ا ل ا ت
 لدى المثل ت العقد بأن دائما يذكر ان المد أنها كما - 2
 الموضوع. بذات قضائية ج ل ا سابقا عليها واطلاعه و - ته
 بقيمتها وعلمها يقينا علما بالعقد علمها يث ت و ذا، الدعاوى تلك
 جلسات إحدى ضبط ثابتة وأ ا ر ال مليون 120 ل صص الفعلية
 القيمة أن سابقة إقرارا عت المحكمة أمام سد وته أن ذلك ب و
 ره الطعن أو - ته إن ار أو إن اره حقه سقط مما ال و ر أو
 بالإن ار عليها يطعن ولم أخرى قضائية دعوى مواج ته تقديمه
 عند الصادر المحاس التقييم ع دعواه وكيلها اس ناد الدائرة ع
 المد تضليل يث ت ما أن كما - 3 ". ا ل ص ا ق قرار الرجوع
 جواز عدم " قضاء المقرر ومن، و - ته بالعقد وتاريخ ()
 185/17/2) رقم ا كم ل الصادر بجدة دارعة بالمحكمة
 عشر الساعة التجارة الدائرة من منظورة انت ال التخارج
 دعوى الصادر غزالها أبو طلال مكتب من أن:) نصاف ا جاء
 ال ا واية مذكرته وكذلك ا كم الوارد النحوع - الدعوى بتلك و

علق الارتباط وعدم الدعوى بموضوع الدعوى تلك صلة ينفي
 أنها ح ن - 2/12/1432 الدائرة ع المد تضليل و يؤكد ث ت مما
 (؛ له... محل ولاي لا دفع - 2/12/1432 وتاريخ (185/17/2))
 رقم با كم ف ا الفصل لسبق الدعوى النظر جواز عدم عليه
 المد دفع موظف و أسامة باسم ا صص نقل ز أحمد وكيل بأن
 ذكر أنها المد تضليل ومن - 4 يضره. ما و ك لمصته و ظنها يراه
 ما الدعوى تلك من يأخذ بحيث الوقاع يجيء فنجده العقد تبطل
 ال العامة القواعد من ل ست لية نقص أيضا ست ن من أك
 عد الشركة ذات من تخرجها عملية إتمام بتوكيلها عدنان المد
 قام من نفسه و نجده أسامة عند عد بل الدعوى تلك حق له
 ان ان بحقه تمسك عدنان ان نرى ولم للإبطال قابل يصبح نا
 فالعقد ا التمسك المصة لصاحب تج ال رادة عيوب من عت
 انما مطلقا بطلانا ة عدم المد من المبدى الدفع ع جوابا: المد
 من المقدمة الموضوعية الدفع ع الرد: تاسعا الدعوى. ذه منه
 تقبل فكيف نفسه المشي ع بها ا اصة ا صص باع سنة
 فضيلتكم فنجيب، الشركة لموك المملوكة اصة ع وقع الص وأن
 ز أحمد مورثه ملك الدعوى محل اصة أن ع تأس سا ف ا
 الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع والمقيدة جدة
 بمحافظة العامة المحكمة من الصادر ن ا كم ن تمثلت به
 المق - ال - اية حازت أخرى بارة قضائية أحام ع عليها المد
 اس ناد أغفل المد: - بالتا بن صا القا - ولدى المحكمة بذات -
 8/6/1433 وتاريخ (33286392) رقم الدعوى وكذلك،
 الدعي - مبارك بن محمد القا - لدى - 4/3/1432 وتاريخ (3218883)
 برقم بالمحكمة إبطاله المراد - البيع عقد
 المحكمة أثبت وقد المباعه ا صص لقيمة المد مورث استلام
 تضمن والذي - ومور ما المستأنف ب ن تم الذي البيع إبطال
 ف ما طلب وال الزايدي محمد وقد الدعوى برد ا كمان وق
 المتعاقدين بحق القانونية آثاره وإنتاج العقد لة اللازمة ران افة
 وتوافر الثمن باستلام بنوده وة بي ما الم م البيع - ة الدائرتان
 وأثبت ت - القضاي ا كم ع سد ناد جواز عدم جوابه المد

ادعاه ما أن أخرى. مرة إثارتها إعادة يجوز فلا. ثم ومن به المق - ال - عية وحازت الباتة الصفة ح ام تلك الك سد ت اطلع بالاتفاقية المدون الص د ا ع توقيعها قبل المد: 1/ب: أن ذلك عليها مردود ف و - 02/12/1432 وتاريخ (185/17/2) برقم الصادر عشر الساعة التجارة الدائرة من الصادر بيع ف ا بما للشركة وال - الما - والما القانوني الوضع جوانب ب افة تاما علما وعلم - الص المتضمن ا كم ذا صدور أثناء - الدعوى محل للشركة والما القانوني الوضع ع النوع - ا صص تلك ثمن اس يفاء عدم دفعا يبد ولم مر ذا ع معارضة ثمة يبد ولم الوضع ذا ارت - وقد عليها للمد بالشركة له مملوكة انت ال ل صص مورثها ز أحمد شركة) الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده والمستأنف المستأنف تصا ث ت الذي القضا ي با كم المدون الص د ا ع وقع ذلك ع و ناء - يدعيها الذي % (10 -) ال سبة من الشركة بنص به يتعلق ما وكذلك، التنازل ذا ع اع اضها وعدم ا كم قبل عليها للمد عوض ع ا تنازل ال % (90 -) ال والده ب سبة يتعلق ما سواء (التجارة يؤكد ومما: 2/ب الرأنة. المطالبة تلك ف ا بما - مطالبة أي حقها إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ا كم ذا بموجب وأبرا بالشركة بيع ب - ة المد أقر بموجبها والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع المد توقيع و ا كم ذا ع سد ناد جواز - ز عباس أحمد بن أسامة شراكة وإقراره التجارة ز أحمد شركة للشراء ا ديد القانوني بالوضع إقراره طرق عن عليها المد إ التجارة ز أحمد شركة صصها مورثها برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل ذلك تأكيد تم وقد الشركة تلك المد مورث حصص شراء ع بناء ف ل منفردا شرا أصبح وال الشركة كشارك - عليها المد الشراء قرار أن حيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34) رقم بجدة الصناعية التجار عة بالغرفة العدل اتب بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434

لعام 9/ع/2 مجلد - 7 عدد - 130) لائحة من الثابت: أن ذلك
سديد غ الدفع ذا بان عليه فنجيب، الباع قول القول ب و ن
والدفع المد ادعاء ع جوابا البيان. نف التجاري ا كم ع مب يا
جاء عليها والتوقيع له والمبذول البازل اختلف إذا) أنه التجار
ة المحاكم قضاء المقرر من أنه وحيث، المال خروج - ل صص
المشي - عليها والمد - ل صص الباع مورث - المد اختلاف
الدعوى كشاف، للسيوطي والنظائر شباه، للزرك - المنشور)
الفقلاء ان ولما، خروجها وصفة بطريقة أعلم و و للمال
مالك أنه ذلك يمينه مع البازل قول فالقول خروجها طريقة
المال الباع فإن الباع قول القول بأن المد به دفع ما - ة -
العدم ساوي والفرض - فرض وع (. تملكه بجة أدري و و
المملك لأنها يمينه مع الدافع قول القول أن قرروا (للوي
القناع المطالبة المد حق سقوط الدفع: عاشرا ورث. ونه
تتعدى لا فصفتها بقولها ولا يؤخذ والده محل المد يحل أن يجوز
ولا، له قول فلا ثم ومن الله توفاه قد - ز عباس أحمد - ل - يح
وفقا - أنه وحيث، مورثه من عليها للمد المباعه ا صص قيمة
من بنص به يطالب المد أن الدعوى من البان ان لما: التجار
ة ز أحمد شركة المباعه ا صص بقيمة 3 / 22 بتاريخ 6/م
رقم ملي مرسوم الصادر الشرات نظام شألا سري ان
- الدعوى محل - الواقعة - أ: لذلك و يانا الدعوى بتلك
المطالبة حقها سقط المد فإن - النظام عقد لشروط وفق
لغ أو الشراء لأحد حصته عن ي نازل أن للشرك يجوز:) أنه
ع النظام من (165) المادة نصت وقد ، 1385 / 3 / 17 بتاريخ
خ 185 رقم الوزراء مجلس وقرار - 1385 يطلب أن شرك ل
ل يجوز الة هذه و، التنازل شروط الشركة مدير طرق
عن الشراء با يخطر أن وجب لغ عوض حصته عن التنازل
الشرك أراد إذا ذلك ومع، الشركة مراعاة مع ف لا
التصرف ا ق اصة لصاحب ان سداد حقها الشراء أحد
ستعمل أن دون خطار تاريخ من يوما ثلاثون انقضت فإذا، ا
قيقي بثم ا اصة اسداد م م ل حصة ب سبة سداد طالب

ن ا ص ص ذه قسمت حصص بجملة يتعلق التنازل و ان شرك
من أك س داد حق استعمل وإذا (، 157) المادة من الثانية
الفقرة حكم أجازت أ ا المادة تلك مفاد ان ولما - ب (، 158)
المادة من الثانية الفقرة حكم مراعاة مع س داد طلبوا الذين
للشراء اصة هذه أعطيت واحدة بحصة التنازل علق وإذا،
المال رأس طلب - المد و إقرار - الثابت إن وحيث، عوض ا
صص تلك ع ا صول وطلب س داد حق جميع م أو عض م الشر
اء من لأي وأجازت الشراء لأحد حصته عن التنازل للشرك ع
اض ثمة يبد ولم ا صص تلك شأن الشفعة حق أو سد داد
حق يطلب لم المد إن وحيث، المدع عن ومورث لمورثه
المملوكة ا صص اس داد (ز أسامة) عليها المد عليها المد
عل اساند ال الرسمية المحررات و ا صص تلك لقيمة عليها المد
مورث استلام و ث ت عضد ومما الدعوى. بتلك مطالبتها جواز
عدم ثم ومن، ا صص لتلك البيع ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٦: ٤-
الصفحة رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار عليها المد مورث
استلام تث ت وال ل ية والمك سبة بالتوثيق المنوط (العدل
اتب) العام الموظف بتوقيع والمذيلة عليها المد من الموقعة
الشراء قرارات والمتمثلة است نافها ال افعة الرس
المحرر:) أنه ع تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد
مواجهة ية يك سب المحرر ذا أن وحيث، ا صص تلك بيع عن
حقوقه واس يفاء عقد ب شر قام عليها المد فإن ذلك إضافة
(. نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره
الشأن ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور
من فيها دون بمال ية مك سبا ال شر ذا معها يض مما
بذلك تتعلق دفعو ثمة يبد أو المد عليها عض ولم الرسمية
اردة عليها والمد المد مورث حصص اس داد عد التأس س
المتعلقة الدفعو من صفة ذي غ من لرفع ا الدعوى قبول عدم
الدفع أن نظاما المقرر من ان لما؛ صفة ذي غ من لرفع ا
الدعوى قبول عدم الدفع: عشر ا دي المد. مواجهة أو الرضا

الثلاثة العقد أر ان أحد ا عدم ا ال و كما موضوعية لاعتبارات
البطلان رجع إذا المقرر من إن وحيث، الدعوى عل ا ت ون
مرحلة أي ا الدفع يجوز ال العام بالنظام عاد البطلان حالة و
بالإجازة البطلان يزول ولا، أثرا ي تج ولا- كأصل منعدم
الباطل العقد أن وتخلص العامة للقواعد يخضع الذي و
البطلان هذا فإن الثمن أو السدب أو المحل ا صص قيمة
تقدير طلب للمد صفة لا كذلك وا ال فيصبح أيضا - ته قررت
والدائرة العقد ب - ة أقر المد أن و ما، التعاقد قبل عل ا انا ال
ا ا المتعاقدين برد مجددا والقضاء المستأنف ا كم بإلغاء:
الموضوع شكلا. ست ناف قبول: ي يما القضاء فضيلتكم من
نلتمس تقدم ما ع و ناء ا ق. ذلك أيضا للدائرة ول س - يح
عقد، ل ا تالية أيام 3 عليها وللمد، تاريخه من أيام 3 للمد
ختامية مذكرات تقديم الطرف ن من الدائرة طلبت ثم،
جوابه لتقديم م لة يطلب بأنها: قائلا- المدعي ن وكيل فعقب
(، الدعوى مورث ع قيم بإقامة (قط) حكم صدور تاريخ ح
ن ا البيع لواقعة الزم ال سلسل ع المذكرات شتمل وأن،
سابقا بيانها تم لما مكررة وغ مختصرة المذكرات ت ون أن
ع، النظام ع جابة إرسال عذر إن إنه ع، النظام ع الردي
ون بأن طرف ل أف مت كما word و pdf بصيغ وت ون،
عل ا الدالة المسندات وإرفاق التواريخ ذكر مع، الطرف ن
ذلك. طرف ل فتف م، م ما ل إيميل ع بالإجابة خر
الطرف ب و د طرف ل يقوم أن ضرورة مع APP-JED-
COMM2@moj.gov.sa: التا الدائرة إيميل ع إرسال ا
فيمكن المذكرة وع، القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك وني
أطراف ا ا والمبلغ عد عن المري اتصال ع المنعقدة -،
04-03-1445 جلسة و الدعوى. نظر تأجيل الدائرة تقرر
وعليه وقاع تفاصيل ندلف أن وقبل البداية:) وحاصل ا - 1445/
25 /02 بتاريخ (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة)و(ز عباس
أحمد عدنان) المدعي ن وكيل من النظام المودعة ذلك عد
الوصول ثم ومن الدائرة ف م ع لل شوش محاولة أي نقطع ح

الدعوى لأطراف المملوكة الشرات وملاك سلسل فيها نب ن
 بيا ي رسم الدائرة لمقام نقدم أن نود المائل ال اع سـ م
 أطراف عدة يملك ا القضية ذه ال اع محل التجارة ز أحمد
 شركة أن: أولاً: ي الدائرة لمقام يت - أعلاه البيا ي الرسم من
 (، البيا ي للرسم يُنظر) جلية. ناصعة ل قيقة أطراف عدة
 يملك ل وأولاده ز أحمد وشركة - 3 (. ١٠%) تمتلك وأولاده ز
 أحمد شركة - 2 حق. وجه دون عليها المد عل ل استحوذ ال
 % (90) ز أحمد موك مورث - 1: ي كما ز غازي أبناء يملك
 ل % (٢٣ -) د ز. لعدنان % (٢٣ -) ج التجارة. ز أحمد
 شركة يملك ا الشركة ذه من % (٣١ -) ب ذلك. عد أوز و
 وشركة ز لأسامة % (٢٣ -) أ: ي كما سـ م، عليها للمد ا
 صص إفراغ تم وقد، التأسـ س عقد بموجب ل م المملوكة ا
 صص امل عن ز غازي وأبناء ز عدنان المول تنازل (١
 مرفق) الص حكم ع بناء ثم وأولاده. - ١٤٣١-١٠-١٦ بتاريخ:
 ثانيا اياة. قيد ع ان لأنها؛ فيها طرفا الشرات افة سب من
 يملكه وما ز أحمد المورث يكن ولم، فقط آنذاك ال اع أطراف
 مُمثلا ان الص وذا بيع و و الماثلة ومطالب نا نزاعنا محل و
 البيع وذا (، 90 %) البالغة وعاتكة عدنان موك مورث حصة
 لنفسه و لـع، التجارة ز أحمد شركة عقد بتعديل أسامة
 عليها المد قام مدينة من ط تقرر صدر، 03-11-1431
 الموافق م 09-11-2010 و تاريخ قليلة بأيام عليها المد قبل من
 المزعوم البيع عقد عد - ١: ي كما و يا ا أوجه عدة من ونظاما
 شرعا باطل تصرف أي و التا، منعدمة موك مورث ألية أن
 ع مما؛ دراك وضعف المتقدم الشيخوارف من عاي ز
 أحمد ب أن تضمن: الوط با رس الطيبة عبدالله الملك إ
 والده وأملك أموال ينقل أصبح أسامة عليها المد لأن؛ ا د
 ع قيم إقامة بطلب تقدموا ز أحمد غازي ورثة أن: ذلك
 ودليل، أثره عليها ي تب ولا معت و غ باطل له ي سب -05
 09 وتاريخ (٣٧١٥٣٥٩٢) برقم ست ناف محكمة من عليها
 والمصادق، - 26-07-1434 وتاريخ (٣٤٢٨١٤٤٩) رقم القضا

ي ا كم بصدور المطالبة ذه وآلت، بالباطل نفسه محل ا
صص انتقلت بموجبها الذي البيع عقد بطلان الدائرة لمقام بجلاء
ي ب ن و ذا (٢ مرفق) أليته. عدم لثبوت قضا ي حارس
وإقامة ز أحمد ألية عدم ب بوت القا - 1437 أ ر عة بحوا ا
صص انتقال واقعة و عد - للتصرف مسقطان وكلا ما - إدراكه
عدم أو ا صص ب يع الله رحمه ز أحمد موك مورث علم عدم ع
يدل ومما، عليه للمد الدعوى محل قاطع نص القضا ي الضبط و
ذا (٣ مرفق) جوابه. وضبط ش ثا بيع لم بأنها فأجاب ؟ البيع
واقعة عن بجدة العامة بالمحكمة اءات قا - قبل من سؤاله
تم، تقر با أش ر وأملكه حقوقه وانتقلت ز أحمد موك
مورث تو - ١٤٣٨-٤-٢١ بتاريخ - ٢ حق. وجه دون ا صص ع
واستحوذ والده إدراك وعدم لمرض عليه المد استغلال يظ ر
ال اع أمام المنظورة الدعوى ذه وأمه عدنان موك أقام:
ثالثا (٤ مرفق رث حصر صك مرفق) وأسامة. عدنان
وولديه ا رازي محمد عاتقة المدعية زوجته ورثته وانحصر،
لورثته مواج ة العادلة ا صص بقيمة ال امه وأصبح، وعدوانا
ظلما لنفسه عليه المد نقل ا ال التجارة ز أحمد شركة من (%
٩٠) البالغة والده حصص بقيمة للمطالبة الموقرة الدائرة
بصفة بذمتها المتعلقة ا قوق سيفوت جراء ذا أنه منه ظنا
المنفردة بإرادته - ل ا وشطب الشركة بإء قام أن عد، ا
صص ذات عي يا ول س بذمتها متعلقا صيا موك طلال ا ب
تقييم وفق المثل ت عليها المد مع موك صء أن: ذلك و يان، ال
اع محل وخارج باطل دفع فإنها؛ ال اع ذا بات الصء بأن عليها
المد يزعمه ما أما: را عا صية. و ستحقاق، الدعوى يختصم
ولم يرزق خ لأن؛ ز أحمد والده بحصص ل ا علاقة ولا، أولاده و
ز أحمد شركة من % (23) والبالغة لها العائدة ا صص ع ان
غزالة أبو و ن والده حياة إبان عليها والمد موك ب ن حصل
الذي الص ب ن المزج ومحاولة رث سد ب التملك إل م وآل،
الله رحمه المورث وفاة عد المطالبة محل ا صص لموك
شأ الدائرة ف م ع ينط لن و شوش شغيب - التجارة

وأولاده ز أحمد شركة من % 90 ا صص - بالباطل عليه المستحوذ رث موك حق وإسقاط لدرء؛ بالإرث ستحقاق و الثمن بأن يزعم فتارة، الدعوى ذه محل ا صص قيمة تناقضه و ثمن و بدون باطلا ان عليه المد يزعمه الذي المزعموم البيع أن ع يدل مما إن: خامسا النافذة. و ص ا قام صية ونفقات مصروفات ا ا يزعم أخرى وتارة، والده عن بنكية ديون سدد أنها يزعم فتارة الدفع آلية وتناقض، رال مليون ١٢٠ و الثمن بأن يزعم وتارة، رال ألف ٤٥٠ حكم ا - يحة ن يحة من له خلصت وما س ي ا ا كم مصدرة الدائرة له أشارت ما و لذا اعتباره وعدم الزعم ذا اطراح يوجب الصارخ التناقض و لذا، يزعم كما بإنفاق ا مليون ٣٣٠ عن يز د لما مليون ١٢٠ من ا صص قيمة وارتفاع حكم ا الدائرة عليه اس ندت الذي التقييم أن من عليه المد يزعمه ما أما: سادسا العادلة. ا صص بقيمة بإلزامه الدفع ذا ع فالرد؛ ستقيم ولا ي فلا - المذكرة ذه اس لال بيانها تم كما بال امل له المملوكة - أز و شركة دخول عد ان التقييم تاريخ إ البيع تاريخ من فقط واحد عام خلال محكمة أمام معروضة تكن لم أدلة أي المحكمة تقبل لا: " ع ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من والعشرون ا ادية المادة نصت: شكلا - أ: ومضمونا شكلا الباطل قيمة بارتفاع الدفع ع مناط ا وتحقيق المادة ذه نص وإنزال "، حكم ا ذلك المحكمة تب ن أن ع، لقبول ا مقتض يوجد لم ما، تقديم ا ا صوم بإم ان وان والدرجة ومس س أ ميتها مع لاسيما بتدائية الدائرة أمام ذا الدفع عليها المد بإم ان ان أنها إذ شكلا ومردود ساقط دفع فإنها، المزعومة البيع واقعة عد أوز و شركة بدخول ا صص دخول أن مع، ذلك عن عليه المد وأ م ل كم س ي ا الطلب ذا ع ونصت ا صص قيمة ارتفاع ع ب نة تقديم عليها المد من بتدائية الدائرة طلبت أن عد إليها ا اة لمقام نب ن: موضوعا - ب القضية. مسار ع الدفع ذا تأث عدم علم بذاتها و أنها منه ستخلص به الدفع عن عليها المد وإ ام ومشر ر قديم حدث ل صص كمالك أوز و

شركة ع ينصب ا ب تقييم أن: ول: وج ن من موضوعا باطل
دفع ل صص كمالك أوزو شركة دخول سد به ال اع محل ا
صص قيمة بارتفاع عليها المد دفع أن الدائرة علاقة ولا-
العادلة السوقية قيم ل ع مؤثر غ ف ذا، معينة ب سبة فقط
ل صص مالكة أزو شركة وون، ال امات من عل ل وما
وأصول حقوق من ل ل بما التجارة ز أحمد حصص أن
الدائرة علم شرف ع يخفى ولا، حينه عليها المد ذلك ع ع
ض ولم تقرره إليه شر ولم ا ب حسابان عن محاس يا غيب
أن يمكن لا- التقرير وذا، به للتقييم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك
بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة
٧: ٥- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار > https:
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>
//new.najiz.sa/applications/iExecution#/>
<https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Requests>
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>
<https: //new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\n
#67](#67) <https:
//new.najiz.sa/applications/crm/list> <https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\n
#67](#67) <https: //new.najiz.sa/dashboard>
<https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/verification-
services> <https: //new.najiz.sa/dashboard/portal-
services> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/license-
guide> <https: //new.najiz.sa/Account/Logout>
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>

<https://new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\n
#67](#67) <https:
//new.najiz.sa/applications/crm/list> <https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\n
#67](#67) <https://new.najiz.sa/dashboard>
[mailto:1950@moj.gov.sa](mailto:
1950@moj.gov.sa) <tel:1950> <https:
//new.najiz.sa/about> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/faq> <https:
//new.najiz.sa/privacy-policy> <https:
//new.najiz.sa/terms-conditions> <https:
//vision2030.gov.sa/ar> <https:
//www.moj.gov.sa/> <https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
/Decision?
requestDecisionId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd13dZWhtU5hfzktkWpssLnE6U-
l10m5IFE8o275GB5_p7IYEvYdngHnJxkQu1_LVtxjlb
oUeEWe39w0zCdFgz3Fu8KhregywLgOp1_QvVq0g>
<https://new.najiz.sa/applications/dashboard>
<https://new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\n
#67](#67) <https:
//new.najiz.sa/applications/crm/list> <https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\n
#67](#67) <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard> <https:

//new.najiz.sa/applications/iExecution#/>
<https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Requests>
<https: //new.najiz.sa/dashboard> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/verification-
services> <https: //new.najiz.sa/dashboard/portal-
services> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/license-
guide> <https: //new.najiz.sa/Account/Logout>
<https:
//new.najiz.sa/applications/iExecution/Common/Vie
wAttachmentUrl?id=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd22hGT35m2bEvLUBOWOP3RN2nK8DLMA9CVI
vno1ULeKxz4_Uyypj7WuP-68l7tblqTVKj-
m0MXteL2Q331m978-
WtJqkuK5UZtjdQHChZ9dA_V5fOcQ03jSoN3XtLTqGA
> <https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
/Decision?
requestDecisionId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1vHYCADx3URbZtWQqBNY7wH62AdzNVm3dg
DmORDYJBOfofwROSYJ_VK_B2yqIYJYRsdK49LXrZ3z
hOlqzg2RMZWP8lofgDaWTn8eUkewBTfg>
<https: //new.najiz.sa/dashboard> [mailto:
1950@moj.gov.sa](mailto: 1950@moj.gov.sa) <tel:
1950> <https: //new.najiz.sa/about> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/faq> <https:
//new.najiz.sa/privacy-policy> <https:
//new.najiz.sa/terms-conditions> <https:
//vision2030.gov.sa/ar> <https:

<///www.moj.gov.sa [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-159 – مختصر الشكوى لحجز موعد مع الوزير

بطاقة الوثيقة

DOC-159	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
مختصر الشكوى لحجز موعد مع الوزير	عنوان الوثيقة
13/03/1445	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
1631-1631	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1ixi05lpNM2zMtP7wuZnb5jm0UA83wV/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

أتقدم بشكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445 في القضية (42824717) مكنت خصمي من الحصول على حكم بالباطل، وجاري تنفيذه ضدي بطلب التنفيذ (401024501240718) وطلب (401024501215577) وبسببهما تم إيقاف خدماتي والحجز على عقاراتي وحساباتي البنكية والحاق ضرراً بالغاً بي وبمشاريعي وكافة اعمالي التجارية وخطراً جسيماً على ضماناتي البنكية لمشاريعنا، اطلب وقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع الإيقاف لحين الفصل في القضية.

كما نأمل التكرم في حالة تحديد موعد مع معالي الوزير التواصل معنا على أرقامنا التالية: 0505620363 / 0503663161 - أو يتم إبلاغنا برسالة نصية تحتوي معلومات الموعد نظراً لأن الاتصال على الجوال وعدم الرد عليكم إما أنه بسبب عدم جودة الشبكة أو يكون وقت الصلاة أو غيرها من الظروف التي تطرأ على عدم الرد على أي اتصال. شاكرين ومقدرين كريم تعاونكم.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-160 – مختصر الشكوى المقدمة بموقع المجلس الأعلى بطاقة الوثيقة

DOC-160	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
مختصر الشكوى المقدمة بموقع المجلس الأعلى	عنوان الوثيقة
13/03/1445	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
1633-1632	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1tRvk6KUhmXrcD0ifoSA7bjXyg4Tj1qfl/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445 هـ في القضية رقم (42824717) أتقدم بشكواي هذه لمعاليكم الكريم، حيث تعرضت لظلم كبير بسبب عدم قيام دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بدورها النظامي والشرعي، وتأثرت بمزاعم خصمي وتلفيقاته، مما أثر على حكمها والظاهر فيه إهدار حقي في الدفاع وعدم الاستجابة

لأوجه اعتراضى على حكم أول درجة، وجاء حكمها أشبه بالقضاء بالعلم الشخصى، فى غياب واضح لإعمال نظام الإثبات ونظام المحاكم التجارية، مما ترتب عليه تمكين خصمى من الاستيلاء دون وجه حق على ما يجاوز 120,000,000 مائة وعشرون مليون ريال دون وجه حق، واتخاذ إجراءات التنفيذ ضدى، بعد أن استفاد من حكم مخالف لأحكام النظام و الشريعة الإسلامية و للمستقر عليه من مبادئ قضائية.

وبالنظر لحكم الاستئناف والأسباب التى بنى عليها يلاحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع علىّ وكان فى هذا الحكم -إعانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التى تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن أهم مواطن الخلل -الذى غاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز وعدم حياد ترتب عليه ضرر عظيم وظلم متحقق. إلا أن محكمة الاستئناف أهدرت الدفوع الجوهرية وحجية الأحكام القضائية والمحرمات الموثقة والتى تؤكد صحة العقد والتمن الفعلى المتفق عليه، ومكنت خصمى من الحصول على حكم بالباطل، وجارى تنفيذه ضدى إذ تقدم المحكوم لهما بطلب التنفيذ رقم (401024501240718) و المقدم من المحكوم لها (عاتقة)، و طلب التنفيذ رقم (401024501215577) والمقدم من المحكوم له (عدنان) الى محكمة تنفيذ جدة وتم منعى من السفر ووقف خدماتى والحجز على حساباتى فى البنوك والحجز على عقاراتى وقد ألحق بي ذلك ضرراً بالغاً فى كافة أعمالى التجارية، وخطراً جسيماً على الضمانات البنكية لمشاريعنا، كما يعيق تجديد تسهيلات كبيرة لكافة أعمالنا إذا لم يوقف التنفيذ بشكل عاجل.

كما نشير أن تفاصيل الشكوى مفصلة بالخطاب المرفق، ونظراً لمحدودية المساحة المسموح بها للكتابة فى الموقع تم اختصار الشكوى.

بناء على ما سبق أعلاه ألتمس من معاليكم التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-166 — صورة تقديم 2024-05-21 (3)

بطاقة الوثيقة

DOC-166	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
صورة تقديم 2024-05-21 (3)	عنوان الوثيقة
21-05-2024	التاريخ الميلادي
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
1721-1721	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1V6hiunw2O1ZPkYVKzawoxTx9TrqmP2pw/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكررة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

© طلباقي. © طلبات ضير مكسمة. "الى سلاتي ©
مركزالتا صل , دعم © خبيج رقم الشكوى تاريخ الشكوى
120618 199058 تجاري ١ بيانات مقدم الشكوى اسم الأب
اسم الجد اسم العائلة

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-167 – رد مجلس القضاء الأعلى على الشكوى - 199058

بطاقة الوثيقة

DOC-167	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
رد مجلس القضاء الأعلى على الشكوى - 199058	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
1722-1722	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1CWdpx1VLZ3d6WBhU16pfOkO_f3FZkaHC/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

خدمة الشكوى الإلكترونية المجند الاعلى للقضاء تفاصيل الشكوى الرئيسية طلباتي طلبات غير مكتملة بياناتي للمساعدة ن خروج مرحبا أسامه بن احمد بن عباس زيق حالة الشكوى: تم معالجة الطلب عزيزي المستفيد من خدمات المجلس الأعلى للقضاء تحية طيبة وبعد... فنفيدكم أن شكواكم محل اهتمامنا وتمت دراستها وتبين أن الاعتراض على الأحكام محكوم وفقا لما قرره المادة (176) من نظام المرافعات الشرعية. شاكرين لكم تواصلكم والله يرعاكم.

بيانات الشكوى رقم الشكوى 199058 تقييم الخدمة: إعادة فتح الشكوى تاريخ الشكوى موضوع الشكوى 1445/06/18 تجاري

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-168 – شكوى اسامة زيني الى وزير العدل - 1445-011-13 -
2024-05-21 - ومرفقاتها.pdf
بطاقة الوثيقة

DOC-168	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
شكوى اسامة زيني الى وزير العدل - 1445-011-13 - 2024-05-21 ومرفقاتها.pdf	عنوان الوثيقة
21-05-2024	التاريخ الميلادي
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
76	عدد الصفحات (تقديري)
1798-1723	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1U3bYf5KLk19hdBWRa1WYwbwhAMJvOY7m/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 23، فُتات أسطر: 89	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 23؛ فُتات أسطر: 89	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الساعة احمث رزيني التاريخ: 1445/11/13هـ.

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني
 وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء السلام عليكم
 ورحمة الله وبركاته.. وبعد: ،، سلمه الله الموضوع / شكوى ضد
 رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة

الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ
1445/03/13 هـ في القضية رقم (42824717) في البداية
أتقدم لمعاليكم بجزيل الشكر على تكرمكم بمقابلتي الأولى
لعرض شكواي ضد دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية من
الحكم الجائر الصادر ضدي، وبعد تفهم معاليكم للضرر الحاصل،
وأن لي حق معتبر في شكواي، قمت بتوجيهي بالتقدم بالتماس
إعادة نظر، وإرفاق جميع مستندات السداد إلا أن الحاصل هو
أنني بعدما تقدمت بالتماس إعادة النظر وقدمت جميع مستندات
الوفاء، أصرت محكمة الاستئناف على حكمها الجائر، المخالف
لأحكام النظام والشرع، واجتهادها المعيب، وقررت عدم قبول
الالتماس، وجاء تسبيبها متناقض بعضه البعض، لذا ألتمس من
معاليكم النظر في شكواي هذه في ضوء المستجدات التي
حدثت، وما قررته محكمة الاستئناف في تسبيبها الغريب برد
التماس إعادة النظر، والذي خالف تسبيبها السابق في الحكم
الموضوعي، إذ كانت علتها الأولى أنني لم أتقدم بما يثبت الوفاء،
فكيف بعد أن قدمت مستندات الوفاء، وما يفيد صحة عقد البيع،
وتنفيذ شروطه والوفاء بالثمن، يأتي حكمها المتعسف، والذي
تضمن التفاتها عن تلك المستندات الرسمية والموثقة. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

وتتلخص شكواي في الآتي: 1 - أن والدي المرحوم أحمد عباس
زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة
(90%) من الحصص بمبلغ مائة وعشرون مليون ريال على النحو
الوارد بالعقد المؤرخ في 1431/09/20 هـ واستلم الثمن جزءاً
منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم
سداده عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة
ورواتب لي عن إدارة الشركة وبحسب العادة في كافة قرارات
الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء بالقيمة الاسمية.
وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي
(عدنان).

2 - أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني (شقيقي) دعوى ضدي مدخلاً والدتي فيها بزعم حق ليس له أي مستند سوى المزاعم الكاذبة، بعد أن استغل والدتي المحتجزة لديه، ودّلس عليها واستولى على حسابها في أبشر ليتمكن من تحرير وكالة مزورة باسمها على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها، بزعم على غير الحقيقة بأنني اشترت من والدي حال حياته، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمن تافه وطالب بالوكالة هو ووالدتي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن 3- في سبيل التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدتي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها و مارس الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب و تكيف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة، إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعي نفسه وعن الأصول المرعية والثابت بالأوراق والبيانات، ولجأت في تسبب حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضي، وعندما 1 الساعة الاحمر زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وتقدمت بالمستندات الجوهرية التي من شأنها تغيير وجه الدعوى، التفتت الدائرة عن كافة المستندات المقدمة، في تحدي غريب لأحكام النظام والشرع.

وبالنظر للحكم الموضوعي في الاستئناف، والحكم برد التماس إعادة النظر، والأسباب التي بني عليها يلاحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع على وكان في هذا الحكم إعانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن

أهم مواطن الخلل الذي عاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز واضح وغياب تام للحيداء الواجب تحقيقه، ما يلي:

أولاً: إن الواقعة محل النزاع كما جاء بمزاعم المدعين هي الغبن في بيع الحصص) على زعم بأنني سددت 450 ألف ريال، بينما القيمة العادلة تتجاوز 300 مليون، ولا يخفى على شريف علم معاليكم أن الغبن معناه أن الثمن غير عادل، وقد قدمت مستندات موثقة تفيد أن التعاقد تم لقاء 120 مليون تم سدادها من خلال شيكات وحالات وسداد

ديون عن البائع، وهو مورث المدعين ومورثي، فالبايع هو الوالد، وتفصيلها كالتالي: 1 - أرفقت عقد البيع الموقع من الوالد بحضور شهود.

2 أرفقت قرار الشركاء الموثق بالغرفة بما يؤكد علمهم ورضاهم بالبيع ومنهم المدعي (عدنان).

3- أرفقت المستندات الموثقة على السداد والوفاء بضمن الحصص والثابت بشيكات مصرفية، منها شيك بمبلغ 450 ألف ريال أهدرت المحكمة حجته بقولها بالتسبيب: أن المدعى عليه لم يعتمد على هذا الجزء في السداد وربما يكون المبلغ لعلاقة أخرى (!\!\)، كما أرفقت شيكات مجموعهما مبلغ 6 مليون ريال، وأهدرت المحكمة حجتها رغم عدم نزاع المدعين فيها - بحجة أن صور الشيكات المقدمة غير واضحة، كما رفضت مخاطبة البنوك ذات العلاقة لتفصح لها عن ما قمت بسداده من ديون عن المورث بائع الحصص. وبعدما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وقدمت مرفقات موثقة تؤكد سداد ديون عن المورث بائع الحصص وتحمل تكاليف علاجه بمبالغ تزيد عن قيمة التعاقد رفضت قبولها، ووجهت برفع دعوى مستقلة بها، وهو موقف غريب وعجيب من الدائرة.

ثانياً: جاء تسبيب حكم الاستئناف متجهاً في مسار واحد وهو أن ما يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به

المدعى عليه غير صحيح، وهذا يعتبر بمثابة القضاء بالعلم الشخصي وغياب واضح عن الحياد الموضوعي، ونظراً لتأثر المحكمة بكذب المدعى، فقد غاب عنها أعمال نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة فاتجهت في قضائها إلى القرائن الغير معتبرة، وخالفت المبدأ القضائي: أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى والمبدأ القضائي: أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردّه بيقين، ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد.

ثالثاً: استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهريّة بصحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه وهو (120) مليون ريال) وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على المورث لقصور عقلي في عام 1434هـ واعتبرته قرينة ليس على الغبن وإنما على عدم سداد أي ثمن؟! وهذا اجتهد غريب من الدائرة، لأن واقعة البيع تسبق حكم الولاية بثلاث سنوات، علاوة على أن الورث قد أنشأ وصية عام 1432هـ وصدر بصحتها حكم قضائي نهائي، كما أن المورث في عام 1431هـ ذهب بنفسه إلى كتابة العدل وحرر وكالات شرعية وجميع ذلك في تاريخ لاحق على عقد البيع، مما يؤكد سلامة أهليته في حينها، إلا أن محكمة الاستئناف

2 اسامة احمد زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy أهدرت الدفوع الجوهريّة وحجية الأحكام القضائية والمحركات الموثقة والتي تؤكد صحة العقد والتمن

الفعلي المتفق عليه، ومكنت خصمي من الحصول على حكم بالباطل.

رابعاً لم يعترف الحكم بعقد البيع الموثق والتمن المتفق عليه واعتبرني لم أسدد شيئاً من الثمن بل وضاعف الثمن ثلاث مرات عليا دون وجه حق مستانساً بنسخة من تقرير ليس هو الأصل ومجتزئ وغير كامل، مقدم من المدعي (عدنان) وقبلته المحكمة رغم عواره وانتفاء علاقته بالدعوى المنظورة، وإنما مقدم في دعوى أخرى انتهت صلاحاً

خامساً خرج الحكم عن الأصول الشرعية، والتي أكدت على أن الركن الأساسي في العقد هو التراضي على محل العقد وثمان المبيع، وهو ما تم الاتفاق عليه مع المورث بحضور شهود موقعين على العقد، والتمن المتفق عليه هو الثمن العادل وقت التعاقد، وقد جرى الاتفاق على كيفية الوفاء به بشكل واضح في بنود العقد، وإذا كان الحال كذلك، فلا يجوز للمحكمة أن تلزمني بالبيع بثمان آخر غير المتفق عليه، إذ كان عليها على فرض صحة اجتهادها- أن تقضي ببطلان البيع، وما فعلته المحكمة هو تعدي على إرادة المتعاقدين، إذ لو كان الثمن على النحو الذي فرضته المحكمة، لما ارتضيت بالعقد

سادساً: خرج الحكم عن الأصول الشرعية والنظامية في الأحكام بقوله في تسببه العجيب أن القرائن احتفت بأن المورث لم يوقع على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن القرائن احتفت بأن المورث وقت البيع كان فاقداً الأهلية وغير مدرك). وهذا العوار في التسبب مخالف لمحرمات موثقة وأحكام شرعية ومخالف لنظام الإثبات، إذ كيف

تعتمد المحكمة على قرينة غير صحيحة بأن العقد غير موقع من المورث دون ثبوت تزوير المحرر، وكيف تزعم أن المورث غير مدرك لتصرفاته وقت التعاقد رغم وجود حكم شرعي ومستندات من كتابة العدل تؤكد أن المورث عام 1431 وعام 1432هـ كان كامل الأهلية.

سابعاً: المحكمة قررت في تسبيب حكمها أن ادعاء المدعى عليه بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكاليفات منها الصرف عليه؛ لم يقدم ما يثبتها. وأن طلب المدعى عليه (الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على (السداد غير مقبول، وعندما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم وقدمت المستندات الدالة على الوفاء والتي جمعتها من البنوك والشركات الدائنة للمورث، رفضت الدائنة قبول الالتماس، وتناقضت مع تسبيبها السابق، بقولها أن علي أن أرفع دعوى مستقلة بهذه المبالغ!!\ وفي تفصيل ذلك أوضح لمعاليكم ما يلي: 1 قدمت بمرفقات الالتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع شيكات وحوالات بنكية جميعها صادرة بتاريخ لاحق على بيع الحصص، وتقرب من 50 مليون ريال. ومستندات أخرى تفيد تحمل المشتري (المدعى عليه) نفقات معيشة المورث ونفقات علاج ومصاريف طبية وجميعها لاحقة على تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة 7 سنوات كاملة بما يجاوز 12 مليون ريال، وهو ما يتفق مع البند خامساً من عقد البيع.

١-2- قدمت بمرفقات الالتماس شهادات شهود مكتوبة - هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم على عقد البيع. -3- قدمت ضمن مرفقات الالتماس تقييم للشركات التي تخارج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع التخارج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية.

3 الساعة احمر زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy ورغم تحقق موجب قبول التماس إعادة النظر، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الالتماس شكلاً، وتناقضت في حكمها بالقول بأن علياً أن أقيم دعوى للمطالبة بما سدده من ديون على بائع الحصة. صاحب الفضيلة معالي وزير العدل إن المحكوم له شقيقي للأسف، وقد زور توكيل عن والدتي وأدخلها في الدعوى مستغلاً احتجازه وحبسه لها في بيتها وحرمها من المثل أمام المحكمة بعد أن سبق وطلبت استجوابها في الدعوى ونجح بحيله وتدليسه وتزويره في التأثير على الدائرة، ولدي الأمل في تحقيق العدل.

بناء على ما سبق ألتمس من معاليكم التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية. والله يحفظكم ويرعاكم

المرفقات

مقدمه أسامة أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم (1008017301) جوال رقم 0556355663 1 صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 120 مليون.

2 صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة الاسمية وموقع من عدنان -3 صورة شيك بمبلغ 450 ألف ريال، وصور شيكات أخرى بمبلغ 6 مليون سداد ديون.

4 صك حكم الاستئناف. 5 صك الحكم الصادر في التماس إعادة النظر.

٦-١ صور كشوفات محاسبية مدون فيها ما يفيد سداد ديون على الوالد.

١-7 صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي. 4 التنفيذيون شركة القرون المحاماة ولد استشارات الكاليرية التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/١٣ هـ أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف التجارية بمحافظة جدة سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: الموضوع التماس إعادة نظر على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٢٤١٦٢٢) بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥ هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) وتاريخ (١٤٤٢/١٢/٢٥) هـ الملتمس أسامة أحمد عباس زيني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم: (١٠٠٨٠١٧٣٠١) ويمثله المحامي/ علي بن مشرف آل راشد ترخيص محاماة رقم (٤٤ / ٢٥٦٧) بالوكالة رقم ٤٥١٥٦٠٥٧٠ وتاريخ: ٢٠ / ٣ / ١٤٤٥ هـ الملتمس ضدهما - عدنان أحمد عباس زيني سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم: (١٠١٧٠٩٢٧٣٣) عاتقة محمد يحيى الحرازي، سعودية الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) واقعات الدعوى وملخص الحكم الملتمس عليه: [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: واقعات الدعوى

1- أن الملتمس ضدهما أفاما الدعوى بطلب إثبات القين الحاصل في بيع مورثهم ل حصته في شركة احمد زيني التجارية ذات السجل التجاري رقم (٤٠٣٠١٦٩١٠٢ يزعم أن البيع تم بثمن غير عادل تأسيساً على أن الثابت في قرار الشركاء المؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٠ الموافق ٢٠١٠/٠٨/٣٠ والموثق بالغرفة التجارية لدى كاتب العدل بتاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٥، قد ورد فيه أن البيع لحصة قدرها (٩٠) تم لقاء ثمن قدره ٤٥٠ ألف ريال بينما تم تقييم الشركة عام ١٤٣٧، من مكتب أبو غزالة بمناسبة دعوى أخرى بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى ودفع الملتمس أمامها بأن الثمن الحقيقي هو ١٢٠ مليون ريال، وقدم عقد بيع مؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٥ هـ موقع من مورث الملتمس

ضدهما، وقرر أن الثمن على النحو الثابت بالعقد جزء منه
مستحقات مالية للملتمس، وجزء آخر سداد المديونيات البائع
وتم سدادها، وأن الأوراق والمستندات الدالة على ذلك مقدمة
في دعوى أخرى، وطلب مخاطبة البتكة المملكة العربية
السعودية جدة - شارع الامير سلطان خيلي تاج السلطان الدور
الأول س س ت 4930120843 صوت 10048 الرمز البريدي
eTanfition Tannthion@gmail.com 053 653 21977
3988545/1 التنفيذيون شركة التسنين للمحاماة والاستشارات
القانونية المركزي للإفادة عن بيانات السداد وأغلبها قروض
شخصية على المورث البائع) سددتها الملتمس إضافة إلى
مصاريف عائلية، كما أفاد بأن الواقعة يعود تاريخها إلى أكثر من
عشر سنوات سابقة على رفع الدعوى والمستندات تحتاج وقتا
لتقديمها، وطعن في استئناف الملتمس ضدهما بتقرير أبو غزالة
والذي حوى مطاعن كثيرة، وأن القيمة الحقيقية للشركة بحسب
الثابت في التقرير المبدئي لا تتجاوز ٧٩ مليون ريال، كما أن
الدعوى التي قدم فيها التقرير انتهت صلحا، ولم يعول على
التقرير، وهذا ثابت بصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية
السابعة عشر بديوان المظالم برقم (١٨٥/١٧/٢) وتاريخ
٥١٤٣٢/١٢/٠٢، وأن هناك تقييمات أخرى تؤكد القيمة الحقيقية
للشركة، ويعلم الملتمس ضده الأول بحقيقتها لكونه موقع عليها،
كما أن الشركة تم تصفيتها بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/١٥م أي قبل ما يزيد
على اسنوات، ويتعذر إبراز الأوراق لعدم توافرها، وتحتاج
لمخاطبة العديد من الجهات والبحث عنها رفع الملتمس ضدهما
بالطعن على عقد البيع المؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٠هـ والثابت فيه أن
القيمة ١٢٠ مليون ثم تراجعوا عن تمسكهم بالطعن واكتفوا
بدفوعهم الأخرى عولت محكمة الدرجة الأولى على تقرير أبو
غزالة واعتبرته هو التقييم العادل وافترصت رضا الأطراف به -
على خلاف الحقيقة والثابت في حكم ديوان المظالم، وقضت
بالزام الملتمس بأن يسدد للملتمس ضدهما مبلغ ٣٣١٨٨٢١٣٨
ريال تقدم الملتمس باعتراض على الحكم وتداولت الدعوى أمام

دائرة الاستقلال الثانية، وجاء حكمها مريداً لحكم الدرجة الأولى،
مع تعديل في المنطوق.

ثانياً: ملخص الحكم الملتمس عليه: نوجز ملخص الحكم
الملتمس عليه فيما يلي:

أ ان ادعاء المدعى عليه (الملتمس) بأن قيمة شراء الحصص
دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكليفات منها الصرف
عليه: فلم يقدم ما يثبتها ومن غير الممكن التحقق من صحته أو
دفته ب أن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك
ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة لأجل تقديم الدليل على
السداد لقيمة الحصص، فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما
يثبته، كما لم يقدم تقييمات أخرى للشركة.

المملكة العربية السعودية جدة شارع الأمير سلطان مبنى تاج
السلطان الدور الأول ست في 20 مه وله. 20 الرمز البريدي
Tanthine Tanithion@gmail.com 053653 21372
0577 605 012 3388 التنفيذيون شركة الكتفيكيان للمحاماة
والاستشارات القانونية ج أن دفع المدعى عليه (الملتمس) بأن
تقرير أبو غزالة المستأنس به من دعوى أخرى \\\!\\! والذي أخذت
به محكمة الدرجة الأولى تضمن تقييم الشركة بمبلغ ٧٩٩٢٤٩٠١
ريال كما هو ثابت في تقريره المبدئي، لا يعتد به لأن التقرير
النهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر
التجاوزات هو ٣٦٨,٧٥٧٩٣١ ريال ولا ينال من ذلك تراجع محكمة
القضاء الإداري عن استدعاء أبو غزالة للنظر في الفرق بين
التقييم المبدئي والنهائي د أن القرائن احتفت بأن المورث لم
يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع
على ذلك وكيل عنه، كما أن القرائن اختفت بأن المورث وقت
البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك وعليه جاء متطوق حكم
الاستئناف الملتمس عليه كما يلي: حكمت الدائرة بقبول
الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة التجارية
الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠١ - ١٤٤٥ هـ

في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي:
(أولاً) إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عائقة محمد يحيى محمد علي الحرازي هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) مبلغاً قدره (٢٧,٦٥١٢١٩) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عدنان أحمد عباس زيتي هوية وطنية رقم (١٠١٧٠٩٢٧٣٣)، مبلغاً قدره: (٩٦٧٧٩٢٧٠) سنة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.

أسباب طلب الالتماس وفقاً للمادة (٨٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وعليه أتقدم بهذا الالتماس تأسيساً على تحقق الحالتين المنصوص عليهما بالفقرتين (ب. ج) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات والتي نصت على أنه: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الحالات التالية بـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ج إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، ولما كان مناعة والن المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان فينى تاج السلطان الدور الأول سنت 4090420543 ج ص ب 11045 الرمز البريدي 20372 T Tannithine 4571 605 012 3388 453653 Tantithion@gmail.com التنفيذيون شركة اللي بين المحامية ولا يستبانه من القانونية المقرر نظاماً وطبقاً للمادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، أن مدة تقديم الالتماس هي ثلاثون يوماً تبدأ من يوم ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش و تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق

المنصوص عليها، وحيث أن الأوراق القاطعة في الدعوى لم تظهر إلا بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٥هـ وان تاريخ العلم بالفش هو ١٤٤٥/٧/٠٤هـ، وحيث لم يمض على العلم بها ثلاثون يوماً لذا فإن الالتماس مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد النظامي وعملاً بالمادة (١/٥٢) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام والتي أوردت النص على أن تضمن لائحة الانتماس بيان الوقائع محل الالتماس وأثرها على الحكم، لذا سوف أعرض لكل سبب من أسباب الالتماس متناولاً الواقعة محل الالتماس وأثرها في الحكم على النحو الآتي: السبب الأول للالتماس الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى قد تعذر إبرازها قبل الحكم: لما كان الحكم الملتمس عليه قد أسس قضاءه على صحة البيع مع نفي سداد الثمن، وفي ذات الوقت لم يأخذ بالثمن المدون بعقد البيع الموقع من مورث الملتمس ضدهما والمقدم من الملتمس والذي يفيد أن البيع تم لقاء ثمن حقيقي قدرة ١٢٠ مليون ريال، وأورد في تسببيه بأن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم ما يثبت أن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده للبنوك وتكليفات من الوالد للصرف عليه كما هو وارد بالعقد، ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته، ورفضت الدائرة طلب المدعى عليه (الملتمس) الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على هذا السداد لقيمة الحصص والتي تعذر تقديمها، مسبباً ذلك بأن من ادعى شيئاً فعليه تقديم ما يثبته، وأن مخاطبة المحكمة للبنك المركزي يخرجها عن الحياد، كما عول على تسبيب محكمة الدرجة الأولى والذي تضمن أن المدعى عليه الملتمس) لم يقدم تقييمات أخرى للشركة، وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس: تجسدت في عدم قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه بسداد ثمن الحصص، واتخذت من تعدد تقديم المدعى عليه مستندات تفيد السداد قرينة على انتفاء السداد، كما أسست عدم قناعتها بعقد البيع الثابت فيه أن القيمة ١٢٠

مليون القرينة مبنها الظن والتخمين بأن المورث لم يوقع على العقد وأنه كان وقت التعاقد فاقد الأهلية.

المملكة العربية السعودية جدة - شال ابر سلطان ميتى تاج
السلطان الدور الأول سنت 4030420843 12 ص.ب 2005
الرمز البريدي 21372 Tanithion Tanithion@gmail.com
053 653 3888 012605 4577 التنفيذيون الشركة السياحة
والاستثمارات القانونية أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة
الاستئناف اعتبرت أن البيع وقع والتمن لم يسدد، وإذ تعذر على
الملتمس إبراز الأوراق القاطعة التي تقيد السداد من خلال قيام
الملتمس بسداد مديونيات على البائع (مورث الملتمس
والملتمس ضدّهما وتم الحصول عليها بعد صدور الحكم و سبب
تعذر إبراز الأوراق أن مستندات الوفاء يلزم لجلبها مخاطبة البنك
المركزي والبنوك ذات العلاقة وأن ذلك يستغرق مدة طويلة - لا
سيما وأن المبالغ المسددة تتجاوز الستين مليون ريال ومسددة
على مدار ما يقرب من ثمان سنوات وهي الفترة من ١٤٣١هـ
وحتى عام ١٤٣٨هـ. أي من فترة تتجاوز ١٤ سنة كاملة سابقة
على الدعوى، كما أن محكمة الاستئناف رفضت طلب المدعى
عليه (الملتمس) مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة
وتعذر على الملتمس الحصول عليها وتقديمها في حينها أما عن
الأوراق التي تم الحصول عليها بعد الحكم الملتمس عليه وتفيد
السداد فهي ما يلي: أولاً: سداد قروض بنكية على المورث في
الفترة من ١٤٣١هـ إلى ١٤٣٦هـ، بمبلغ إجمالي قدرة (٢٠٠٤٣٨٦٢)
(عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنين وستون
ريالاً). (مرفق 1 كشف بيان المبالغ واستحقاقاتها للبنوك
ومستندات بنكية بإيداعات الوفاء)

ثانياً: سداد ديون على المورث عبارة عن مستحقات
شركاء الوالد بعقود شراكة محاصة وهما الأمير

أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وآخرين، وتم التخرج بينهم وبين
المورث وسدد لهم المدعى عليه (الملتمس) مبلغ وقدره (

٠١٧,٤٢٤,٢٩) تسعة وعشرون مليوناً وأربع مائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعة عشرة رسالاً تم سداداً بموجب شيكات مصرفية بتاريخ (٢٠١٣/٠٥/٠٢ ٢٠١٦/٠٥/٠٣ - ٢٠١٦/٠٦/٢٦ - ٢٠١٧/٠١/٢٦ - ٢٠١٦/٠٦/٠٨) (مرفق ٢ صور شيكات مصرفية من حساب المدعى عليه الشخصي بسداد المبالغ المذكورة لمستحقها) ثالثاً مخصصات مالية ونفقات علاج ورعاية طبية سددها المدعى عليه (الملمس) وقدرها ٢ (١٣,٢٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليوناً ومائتي ألف ريال، في الفترة من ١٤٣١ وحتى وفاته في ١٤٣٨/٠٤/٢١ هـ (مرفق ٣ صور مستندات الوفاء وجميع مستندات الوفاء ثابت فيها قيام المدعى عليه بالسداد في الفترة من ١٤٣١ هـ وحتى وفاة المورث وهو ما يتفق مع بنود عقد مع حصة المورث في الشركة والذي تضمن في البند الرابع والخامس: أن باقي الثمن يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات بواقع مليون ومائتين ألف سنوياً تسدد عن طريق تحمل المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان على تاج السلطان الدور الأول بنت 20043 402002005 2005 الرمز البريدي 21377 Tanthion Tanhtanggall on 0536592196 2012 005 457 التنفيذيون شرف التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القائمة الطرف الثاني المدعى عليه) تكاليف المعيشة للطرف الأول ومن يقول بعد خصم ما احتسبه البائع من أجره مستحقة للمدعى عليه قدرها ٧٨ مليون عن إدارته التي استمرت ثلاثين عاماً لكافة شركات الوالد المورث) وتحمله المسؤولية ودورة البالغ في تنميتها علماً بأن الملمس قد سدد مبالغ أخرى عن المورث يحتفظ بحقه في المطالبة بها بدعوى مستقلة - وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملمس عليه إلى تأييد حكم الدرجة الأولى فيما أورده في تسيبه من تفسير العقد بيع الحصص، بأن ما تصمله العقد من إقرار البائع (مورث الملمس ضدهما) بأن جزء من ثمن البيع هو متجمد أجره لم تسدد للملمس (المشتري) عن فترة إدارته لكامل شركات المورث يبدو غير منطقي بحجة أن تلك الشركات كانت سابقة

على نشأة شركة احمد زيني، وهذا التفسير فيه خروج سافر على نية المتعاقدين، وتجاهل حقيقة الواقع الملتبس على الدائرة، فالملمتمس كان بدير ما يتجاوز الإحدى عشر شركة وكان السبب في بمائها وزيادة ثروات الوالد ولم يحصل على أجره فما كان من الوالد أن راعي ذلك في العقد على النحو المشار له تفصيلاً في تمهيد العقد، علاوة على أن الدائرة الغفلت حقيقة هامة مفادها أن عملية البيع تمت من الوالد لولده، وأمر منطقي أن يراعى فيها اعتبارات أسرية واجتماعية، فالملمتمس هو من يتولى إدارة شركات الوالد كاملة واستثماراته وأعماله الخاصة ومن حسن الثقة به عيله الوالد ناظراً على وصيته، ومن أبسط حقوقه أجره العمل أصف لذلك أن الدائرة أهملت حقيقة هامة مؤداها أن الملمتمس ضده الأول (عدنان) لم يدفع ريالاً واحداً في مساهماته بحصص شركات الوالد، وأن جميع ما حصل عليه بحجة أنه مساهم منشوه وحقيقته أموال الوالد والتي سدد بها حصة (عدنان) وشقيقه الآخر (غازي) - رحمه الله - (ومع ذلك لم يتقدم أحد بإعانة الوالد عندما حذر عليه يتولي مصارفه ولم يساهموا في تشديد أي من قروضه والتزاماته ويتضح من المستندات الموثقة والمرفقات البنكية أن المدعى عليه سدد مبالغاً مالية كبيرة وحرص على الوفاء، ومن ثم فإن ما ذهب إليه قضاء المحكمة فيما انتهت إليه من اجتهاد مفاده عدم الوفاء بالثمن هو اجتهاد في غير محله، ميني على التباس صنعه الملمتمس ضده الأول، وكان له تأثيره على الحكم. كما أن إهمال محكمة الاستئناف لعقد البيع وما تضمنه من بنود صريحة، والأخذ بالقرائن هو من قبيل المخالفة الشرعية والنظامية، لا سيما وأن المورث تاجر ومثله لا يغين وأن تاريخ البيع عام ١٤٣٠هـ ولا يمكن التعويل على قرينة أن المورث كان فاقد الأهلية حينها، لانتفاء الدليل عليها، كما أن حكم المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول بست 4030420843. ص ب 13045 الرمز البريمي 21372 1 Tanton 0534553588 012 605 4571 Tanntthenggmail.com

التنفيذيون الشركة التليحتوي المحاماة والاستشارات القرانية
تعيين ولي على المورث جاء بتاريخ ١٤٣٤هـ، أي بعد ما تجاوز
الثلاث سنوات كاملة على واقعة البيع ومن ثم فإن ما قرره في
حكمها يستوجب قبول الالتماس موضوعاً وإعادة النظر السبب
الثاني للالتماس ثبوت تحقق غش المدعين الملتمس ضدهما)
الذي كان من شأنه التأثير على الحكم لما كان الغش الموجب
لالتماس إعادة النظر في الحكم بالمعنى الذي تقصده المادة
١/٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، هو الذي يقع ممن حكم
لصالحه في الدعوى، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به
وخفاء أمره عليها، وحيث زعم الملتمس ضدهما على خلاف
الحقيقة - بأن القيمة العادلة الحصة مورثهم التي تم بيعها على
المدعى عليه (الملتمس) هي تلك الواردة في التقرير النهائي
للخبير طلال أبو غزالة المقدمة في دعوى أخرى وزعم المدعى
غشاً وتديساً بأن الخبير قيم شركة أحمد زيني التجارية وأنه تم
تقييمها بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال، وقدم صور مجتزأة، وصور
للدائرة على غير الحقيقة بأنه التقرير النهائي المعبر عن القيمة
الحقيقية للشركة، وهو ما عول عليه الحكم، كما دفع بتزوير عقد
البيع وأنكر توقيع مورثه (أحمد زيني) على عقد بيع الحصص: ولم
يثبت بالدليل أن التوقيع مزور وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن
الوقائع محل الالتماس تجسدت في قناعة محكمة الاستئناف
الصادر عنها الحكم الملتمس عليه، بأن القيمة العادلة لثمن
الحصص هي تلك المبنية على زعم وغش المدعى الملتمس
ضده (الأول) بأنها تلك الواردة بتقرير طلال أبو غزالة المقدم في
دعوى أخرى، ورفضت الدائرة قبول دفع المدعى عليه (الملتمس
ضده) بوجود تقييمات أخرى للشركة تفيد خلاف ذلك، وأن تقييم
الخبير أبو غزالة أورد أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية ٧٩
مليون، كما أن التقرير معترض عليه، ولم تأخذ به المحكمة
المقدم لها وإنما النزاع انتهى صلاحاً، كما أن التقرير تضمن
تقييمات ما يزيد عن ١١ شركة مستقلة البعض منها تحت وعاء
شركة أحمد زيني وأولاده يتسبب حصص معينة، والبعض الآخر

تحت وعاء شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص معينة،
ويوجد تقييمات أخرى لهذه الشركات الإحدى عشر. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

ومحضر اجتماع موقع من المدعي (الملتزم ضدّه) بالعلم بتلك
التقارير وبالرضا بما انتهت إليه كما افترضت بدون دليل أنّ
المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى
تاج السلطان النور الول س ت 14230420843 7 صواب
كاغناد الأمر الريدي 21972 V eTarmenien
@Tarihion@gmail.com 53453 3188 012 605 4571
التفذيون شرفة مفيدن للمحامية تسليم أنّ القانونية عقد بيع
الحصص لم يوقع من المورث، وإنما وقع من خلال وكيله، رغم
تراجع المدعي (الملتزم ضدّه) عن تمسكه بتزوير العقد على
مورثة أثر الوقائع على الحكم: أنّ محكمة الاستئناف عولت على
عش وتديس الملتزم شدّه الأول واستناده على مبلغ معين
زعم وروده في تقرير طلال أبو غزالة واعتبرت القيمة العادلة
الشراء نسبة (٩٠) من حصص شركة أحمد زيني التجارية ليست
١٢٠ مليون ريال، وإنما ٣٣١ مليون رغم التناقض والاختلاف
الكبير جداً بين القيمة الواردة بالتقرير المبدئي وهي ٧٩٩ مليون
متأثرة بغش المدعي ودفعه المرسل بأن هناك تقرير نهائي قرر
أن القيمة الإجمالية للشركة ٣٦٨ مليون، ولم تلتفت المحكمة
لهذا الفارق الكبير جداً، كما لم تلتفت للعبارة المكتوبة في صدر
التقرير المحتزراً بأنه حاصل جمع (القسمه الدفترية وحقوق
الشركاء وضعة التجاوزات عن كامل الشركات ومنها قروض تبلغ
٢٠٠ مليون أغلبها باسم المورث: علاوة على أنّ الدائرة التجارية
بديوان المظالم التي نظرت أمامها الدعوى الصادر بمناسبتها
تقرير الخبرة في عام ١٤٣٢هـ تراجعت عن استدعاء الخبير
المناقشة في التقرير المتناقض بعدما اتفق الخصوم على الصلح،
بل لم تعترف دائرة الاستئناف بعقد البيع الموقع مع المورث
وافترضت بدون دليل أنّ التوقيع المديل به العقد ليس توقيع
المورث وإنما توقيع الوكيل واعتبرت هذا التخمين من قبيل

القرائن التي احتفت ببعضها البعض وذلك بدون دليل شرعي او نظامي.

وحيث إن دليل الملتمس على الغش الحاصل من الملتمس ضده والمتمثل في الزعم الباطل بتقييم الشركة الوارد عليها عقد بيع الحصص بمبلغ غير صحيح وتعمره إحداث اللبس على المحكمة بتقديم أوراق مجتزأة من تقرير طلال أبو غزالة المستأنس به والمليء بالمتناقضات والأخطاء المهنية وإذ تحقق علم موكلي بالغش في تاريخ لاحق على الحكم، بعد تمكنه من الحصول على صورة من التقييمات التي تعود إلى عام ١٤٢٧هـ تفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة من الحصص، كذلك الحصول على محضر اجتماع مع شريك المورث شركة آبار وزيني، والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب كل شريك وقد حضر ذلك الاجتماع الملتمس ضده الأول (عدنان زيني) وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت ١٣٦ مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا تتعدى ٣٨ مليون ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحضر فهو المملكة العربية السعودية جدة شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدوار الدول س ت 24930120843 ص.ب 13015 الرمز البريدي 21972 Tarifinon Tantithion@gmail.com 053651 33880 605 4571 التنفيذيون شيله الماء والاستشارات القانونية المستند الذي يثبت الغش وتاريخ الحصول عليه في ١٥/٠٦/١٤٤٥هـ، كما تواصل مع الملتمس شهود مجلس العقد بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٥هـ، وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع، وأنه تم على ثمن ١٢٠ مليون ريال، وحرروا شهادتهم مكتوبة.

وسبب تعذر العلم بالغش في حينه ما يلي: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخارج والتي آلت نسب من حصصها

إلى شركة أحمد زيني وأولاده، وشركة أحمد زيني التجارية، وكذلك محضر اجتماع التخرج الثابت فيه توقيع الملتمس ضده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام ١٤٣٧هـ، ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملتمس حتى يقدمها للدائرة في حينها، كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً.

أن واقعة البيع مر عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً، وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذر، وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة، وحرروا شهادتهم مكتوبة أما عن مضمون ما يشترط تحقق غش الملتمس ضدهما، فتحد سنده فيما يلي: ١- تمكن موكلي من الحصول على تقييمات للإحدى عشر شركة والتي تم التخرج فيها بين أحمد زيني (المورث) وشريكه، ثم دخلت شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص فيها (مرفق ٤ صور من التقييمات).

حصل على اتفاقية تخرج بين المورث أحمد زيني وشركائه توضح القيمة الحقيقية للمشاركات (مرفق صورة محضر الاجتماع شهادات مكتوبة من الشهود الحاضرين مجلس عقد بيع الحصص حيث إنه بعد صدور الحكم المستأنف تواصل الشهود مع الملتمس وأبلغوه برغبتهم في الشهادة إنفاذاً لقوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) (البقرة: الآية ٢٨٣ وحرروا شهادتهم (مرفق 1 عدد أربع شهادات مكتوبة)، والشهود على استعداد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة مما يقتضي سماعها كبينة جديدة، لم تظهر إلا بعد صدور الحكم ولما كان يشترط لتحقيق الغش أن يقع الثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في أثنائها، وأن يكون العش تم من المحكوم له، وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم، وبتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً، مما يتحقق معه سلامة السند النظامي للالتماس المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول سن 31000427943 19045 الرمز البريدي 21372 Tartition

Tantthionemail.com 053051 1300 2011 605 15/11

التنفيذيون الشبرقة التقيدون للمحامة والاستشارات المنوية ولما كان ما تقدم وإن ظهرت اوراق قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم، وتؤكد العش الحاصل من الملتمس ضدّهما للتأثير على الدائرة، وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة وبيانات من شأنها تغيير وجه الحق في الدعوى. مما يتحقق معه موجب الالتماس طلب وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لما كانت المادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية قد نصت على أنه لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم ملي، أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المعارض عليه، وهو ما أكدته المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام وحيث أن من شأن تنفيذ الحكم إلحاق ضرر جسيم بالملتمس يتعذر تداركه، فموكلي معجوز على كافة أصوله العقارية وحساباته، ولديه معاملات تجارية كبيرة، وبسبب إجراء التنفيذ العطلت كافة مصالحه نأدع مهتاقحتسمب ءافولا عيطتسي ال ذا هل نينئادلا ةهجاوم يف هسالفإ رهشب ددهم حبصأو، هتالماعمو تم الحجز على جميع أمواله، وهذا ضرر يتعذر تداركه.

لهذه الأسباب نلتمس من فضيلتكم:

أولاً: قبول الالتماس شكلاً.

ثانياً: الأمر بوقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (

١٠٢٠٢١٥٥٧٧) وطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٢٤٠٧١٨)

المقدمين لدى محكمة تنفيذ جدة لحكم الاستئناف محل

هذا الالتماس ثالثاً: الغاء الحكم الملتمس عليه وإعادة النظر فيه والقضاء مجدداً برد الدعوى.

وكيل الملتمس المحامي د. علي بن مشرف آل راشد بالوكالة
رقم (٤٥١٥٦٠٥٧٠) المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير
سلطان ميني تاج السلطان الدور الأول من ت 24030420843
ص.ب 1304 الرمز البريدي 21372 @ Tanthion
053 653 3888 012 605 4571 Tanhthion@gmail.com
: فارطلاً أصالة عن نفسه ١ مول أسامه بن احمد بن عباس ز
سعودي ل مدي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ أصالة عن نفسه #\ الطرف
السم ا سية نوع ال وة رقم ال وة الصفة النطاق: ٢ وكيل ع
بن مشرف بن مفرح بن راشد سعودي ل مدي ١٠٦٤٢٧٤٠٧٧
قاطنلا - يحق للوكيل توكيل الغ - مراجعة جميع ات ذات العالقة
وإاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك -
الستالم و ال سليم دونبلا تاخلاصلا مخالفات نظام مراقبة
البنوك - نة النظر تظلمات العالمات التجارة - إلم ال - إضافة
املادت ن رقم 231 و232 من نظام املرافعات الشرعية - لدى
محاكم الست ناف - لدى ا لس ألع للقضاء ا كم لدى ا كمة
العليا -لدى ا كمة العليا - نة تأديب ا ام ن بوزارة العدل - نة
الفصل ا الفات واملنازعات الضرية -ال نة الست نافية
للمخالفات واملنازعات الضرية - نة الفصل منازعات الأوراق
املاية -لدى م اتب الفصل منازعات الأوراق التجارة و ان حسم
املنازعات التجارة - لدى ان الفصل املنازعات و الفات التأمي
ية - لدى النيابة العامة -طلب نقض طلب إحالة الدعوى -لدى ا
اكم -لدى ا اكم الإدارة (ديوان املظالم) -لدى ال ان الطبية
الشرعية -لدى ال ان العمالية -لدى ان فض املنازعات املاية و
ان سوة املنازعات املصرفية لدى ان ال م ش ع صكوك ألح
ام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إاء ما يلزم ضور ا لسات
جميع الدعاوى لدى جميع ا اكم - استالم صكوك ألح ام -طلب
تن القا -طلب الإدخال والتدخل - إاء و ا كم ن ورد م واس بدال

م - طلب تطبيق املادة 230 من نظام املرافعات الشرعية -
 املطالبة ب تنفيذ ألح ام - قبول ألح ام ونف ا - الالع اض ع ألح
 ام وطلب الست ناف - التماس إعادة النظر - والتعديل - الطعن
 بال و ر - إن ار ا طوط وألختام والتواقيع - طلب املنع من
 السفر ورفع -مراجعة دوائر ا ز والتنفيذ - طلب ا ز والتنفيذ -
 طلب التحكيم - عي ن ا اء وا كم ن - الطعن بتقار ر املطالبة
 وإقامة الدعاوى - املرافعة و املدافعة - سماع الدعاوى والرد
 عل ا - الإقرار - إلن ار - الص - التنازل - الإبراء - طلب اليم ن
 ورده والامتناع عنه - إحضار الش ود والب نات والطعن ف ا -
 الإجابة وا رح املطالبات وا اكم ةيموك ا تارازولا ماسقاو تارادإ
 نم ا عب ي اموا عورفو - ةراجتلا ةرازو ةعجارم - ةيجرا ا ةرازو
 ةعجارم - ةيلخادلا ةرازو ةعجارم - لدعلا ةرازو ةعجارم مراجعة
 املباحث الإدارة واملباحث ا نائية - وفروع ا وماي بع ا من
 إدارات وأقسام مراجعة المارة وإدارة تنفيذ ألح ام ا قوقية
 ومراجعة املباحث الإدارة واملباحث ا نائية - مراجعة مراكز
 الشرطة - مراجعة الرئاسة العامة للاستخبارات - رئاسة أمن
 الدولة - مراجعة املباحث ا نائية - ات الأمنية ةيموك ا تاسائرلا
 ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو - ءاضقلل علا سل ا
 ةعجارم ةيموك ا تائي لا ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو
 - رامث سلا ةرازو ةعجارم - ةماعلا ةباينلا ةعجارم مراجعة
 مؤسسة النقد العربي السعودي - وفروع ا وماي بع ا من إدارات
 وأقسام املؤسسات ا كومية م ٢٠٢٣/١٠/٠٥ | ٢٠٢٣/٠٣/٢٠ : ١٤٤٥/٠٣/٢٠ : ١٤٤٥
 ولا رادصإ خ رات م ٢٠٢٤/٠٩/٢٣ | ٢٠٢٤/٠٣/٢٠ : ١٤٤٦/٠٣/٢٠ : ١٤٤٦
 رات ةينو كللا تلا ولا تامدخ: ةلا ولا ردصم ، لدعلا ةرازول ةينو
 كللا تامد ا ع ةقيثولا ة نم ققحتلا نكم و، قيثوتلا تامدي و كللا
 ماظنلا نم ةقيثولا هذ تردص ٤٥١٥٦٠٥٧٠ : ةلا ولا مقر ةدمتعم:
 ةلا ولا ةلاح وثيقة وكالة وزارة العدل اململكة العربية السعودية
 مرفق: USE THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER
 البنك المراسي رقم 1/599139 Banque Saude Franal
 1/599139 PAYABLE AT ALL OUR BRANCHES DATE

١٤٣١٨/١١/٢٦ ٢٠١٠/١١/٠٣ ** ينطولا يبرعلا كنبلا ** رمألا
ةليشلا قيمة مسددة من أحمد عباب ذبني ** فرع البلد من
الملك عبد العزيز - جني و ACE OF ريال
مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال سعودي فقط لا غير SAR WY
AGAINST THIS CHEQUE O THE ORDER OF HE
AMOUNT OF anque Saud\! Fransi EAD OFFICE
يشك MAATHER STREET IYADH-SAUDI ARABIA
DO NOT السعودي الفرصي شان المسارة العربية السعودية
WRITE BELOW THIS LINEA Banque Sagur Franst
HAYATI DILBER WHORIZED SIGNATURES 599139
08 Histy التاريخ أسئلة
ل H- Ref No 26/11/1431 . [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر]

Cashier Order (Account) 03-11-2010 13: 10: 20 1\\
BSK\\BSF7638\\57\\610069 84430000181 SAR Co
Amount /,000,000.00 Debit Amb. 3,000.010.00 Ben
AHMED ZAINY ** ينطولا يبرعلا كنبلا عم معرفية
.SONS CO. LTD

Buy Rate 1 000000 Total Chae 10,00 CO Number
1/599139 قسيمة تحويل / إصدار شيك / شبكات سياحية
TRANSFER / DRAFT / TCS FORM التاريخ البنك اشرة
مساعدة عامودية السعودي الفرنسي Banque Saudi Fransi
الرجاء اختيار واحدة مع شبكات سياحية THWELERS
CHEQUES SALE CASHER OF DEN BANK DRAFT شيك
مصرفي بالعملة الأجنبية. تحويل خارج المملكة تحويل داخل
المملكة.

TRANSFER ABROAD مقابل الخصم من سامرا سابنا نقداً
(منظومات حكومية) PLEASE SELECT ONE OF THE
FOLLOWING تحويل داخلي INTERNAL TRANSFER

AGAINST LOCAL TRANSFER ن اسم العميل أحمد زيني
 وأولاده ACCOUNT NO رقم الحمل المبلغ بالأرقام WEET
 MOUNT PRES AMOUNT IN WORDS REMERICIARY'S
 BANK ADDRESS 75-PAYMENT DETALS حساب لدى
 فارغ المملة المبلغ بالحروف اسم المحول العنوان من فقط ثلاثة
 مليون ريال لاغير عبد الفلور مارتوتاتارا ١٧٩٥٦ المدينة رقم
 البطاقة الإقامة الامل دعا CURRENCY جدة مية رقم التلمون
 الرمز البريدي OTY لا تملا هذا الجزء في حالة الشبكات
 DO NOT FALL THE HECTOR A CARE OF 10 السياحية
 البلك العربي الوطني القيمة سنة من أحد على تبني A-71
 ON BENEFICIARY DETAILS OF CHARGES على المستفيد
 FOR BANKE OUR TRANSACTION RES NO BANK'S
 AUTHORIZED SALE CUSTOMERS SIGNATURE البتلك
 الحمل توفرع العميل الشايك السليت عنوان المقيد جده يلك
 المستقي رقم حساب المست عنوان بتلك المستفيد تفاصيل
 PURPOSE OF TRANSFER PRAT Montane muter الدفع
 TOTAL (to you) الشراء البي SELBY PATE مصاريف البنك
 AMOUNT COLLECTED 03 تم التحقق من الدولي من اول
 توقيع أمين الصندوق نسخة العميل islamera Copy شركة
 احمد زيني واولاده جدة عمارة ابار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٩
 فاكس ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد ٢٩٤٧ القيد \ Ahmed Zainy
 & Sons Co Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel:
 1110VAT Fax: ٩٤٧٨٣٥١ ند قي شيك مصرفى رقم ٩١١٣٩
 الأمر البنك العربي الوطني كاشعار البنك المرفق فيصلا ملا
 الشيخ / أحمد ريني - جاري حولات بنكية البنك السعودي
 الفرنسي التاريخ: ١٤٣١/١١/٢٩ الصفحة تيك مصرفى رقم
 ٥٩٩١٣٩ لامر البنك العربي الوطني عمولة شيك مصرفى رقم
 ٥٦٤١٣٩ الأمر البنك العربي شيك مصرفى رقم ٥٩٩١٣٩ لامر
 البنك العربي الوطني مجموع القيد فقط ثلاثة ملايين وعشرة
 ريال سعودي لاغير المدير العام USE THIS SCALE TO

AUGH FORM A PRINTER البنك الفرنسي رقم 1/599160
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

PAYABLE AT 1/599140 فروعا Banque Saud Fransi
ALL OUR BRANCHES DATE TEPW/TV/TT
بموجب هذا الشيك الأمر ** البنك العربي القيمة ممتدة من
أحمد عباس زيلي.

.....٠٩٩٠٦٣ با مبلغ وقدره ثلاثة مائتين ريال سعودي فقط
لا.

SAR فرع الباد من الملك عبد العزيز - جاروى
AGAINST THIS CHEQUE TO THE ORDER OF THE
AMOUNT OF Banque Saudi Fransi HEAD OFFICE
MAATHER STREET RIYADH SAUDI ARABIA المملكة
Banque Saulgrans HAYAT HILBER DO العربية السلم
NOT WHITE BELOW THE UNE UTHORIZED
SIGNATURES 599140 1055-022 00037805750 08

Holty 4A التوقيع صنعت شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة
آبار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٦ فاكس: ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد: ٢٩٤٨
بيان القيد شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك العربي الوطني
كاشعار البنك المرفق الدائر الشيخ / احمد زيني - ٣٥٠٢ عمولات
بنكية مجموع القي المحاسب Ahmed Zainy & Sons Co
Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel :٦٤٩٥٧٨٦ :Fax

٦٤٧٨٣٥١ التاريخ ٢٩/١١/١٤٣١ الصفحة: البنك السعودي
الفرنسي شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لامر البنك العربي الوطني
عمولة شتلك مصرفي رقم ٩٩١٤٠ هـ لأمر البنك العربي شيك
مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لامر البنك العربي الوطني فقط ثلاثة
ملايين وعشرة ريال سعودي لاغير المدير العام شركة احمد
زيني واولاده جدة عمارة اوركو هاتف: ٢٠٦٥٢١٦ فاكس:
٦٠٦١٣٠٤ Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco

Building Fax: ٦٠٦١٠ أمر صرف تقدي التاريخ الموافق:
يصرف إلى المكرم مندوب مفروشات الوطني مبلغ فقط
عشرون ألف ومئتان ريال سعودي لاغير وذلك / فاتورة
مفروشات الوطن رقم ٢٨١١ اقليمفستائر لفيلا ش. احمد زيني
والمرفقة المبلغ ٢٠,٢٠٠,٠٠ و الشيخ اسامه زيتي (الشيخ أحمد.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

المجموع ٢٠,٢٠٠,٠٠ المستلم Tel 14: ٢٠١٣/٠٦/٢٦ PAY TO
MESSRS أمين الصندوق ريان SR FOR رقم الحساب ان
١١٢٩٠٠١١ فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٩٩ فيما ستائر لفيلا
ش احمد زيني المحاسب المبور المدير العام شركة احمد زيني
واولاده جدة عمرة اوركو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ المكس: ٦٠٦١٣٠٤
سند قيد Ahmed Zainy \& Sons Co Jeddah-Ozco
Tel: Bullding Fax: ٦٠٦٥٢١١٦: ٦٠٦١٣٠٤ رقم القيد: ١٤٢٢
بيان الفيد: المنين فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٦١ قيمة
ستقر القيلا من الحمد زيني والمرفقة رقم الحياة سم الحمار
ملاحظا التاريخ: الصفحة: ١٨٨/١٤٣٤ 1 للشيخ اسامه زيني
(الشيخ فاتورة مفروشات., رقم ٢٨١١ تيسوائر مجموع القيد
الصندوق العلم فقط عشرون ألف ومئتان زيرا سكونري لا غير
ينطولا تاشورفم بونم المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة
عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ رقم تقيد: ١٦٦٠
بيان الفيد: المين مجموع القيد D..... [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

سند قيد مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر رمضان
١١٣٤هـ رقم الصاب اسم الحساب ١٩٢٦٠٠١١ الشيخ اسمه ()
١١١١٠٠٠١ الصنوق العام فقط خمسون ألف وسبسانة بل
وسعودي لاغور Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Özco
Building Tel: 1-11 Fax: ٦٠٦١٣٠٤ التاريخ الصفحة 4 ما
لحظات مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر الشيخ /
احمد زيني المدير شركة أحمدز للكهرباء والتكييف المحدودة

مسئولية محدودة رأس المال ٢,٠٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل المركز
الرئيسي جدة مسجل تجاري ٤٠٣٠١٠٧٩٤٥ فرع جدة ريال استلها
من السادة Ahmed Zainy ايصال استلام نقدية: شيك موقت
2692 سال ٢١٤٣٢ تيتون 1: 1: ٠٠٠٠ - فكر الالة مكان ١٩٩٠-
٢٤٥ - هاكر ٤: ٣٣٤١ المدينة ت: ٠٣٩٢٥٠٦ والمس ١٣٧٢٩٩٢
المفكرة العربية السعودية التاريخ::: الموافق ٢٠١٣/٨/٢م شركة
أحمد زيني وابناءه أوزكو المحترم نقداً - بشيك رقم الشيك...
539 إسم البنك فقد مبلغ و قدره: فقط خمسة وعشرو وذلك
عن الف ريال اما جو توقيع المستلم من Jahon 000545
ANDALUS BRANCH ANDALUS STREET JEDDAH Pay
arst this cheque to the order c The amount of
samba) AHMED ZAINY AND SONS CO JEDDAH سامبا (samba
مجموعة سامعا المالية PR Dete Sambe Financial Group
١٤٣٤٢١٠/٢٥ هـ لتاريخ. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

فرع الأندلس شارع الأندلس جدة لاضعوا بموجب هذا الشيك
الأمر شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة ١-٢-٣-٤-٥-٦-٧-٨-٩-١٠-١١-١٢-١٣-١٤-١٥-١٦-١٧-١٨-١٩-٢٠-٢١-٢٢-٢٣-٢٤-٢٥-٢٦-٢٧-٢٨-٢٩-٣٠-٣١-٣٢-٣٣-٣٤-٣٥-٣٦-٣٧-٣٨-٣٩-٤٠-٤١-٤٢-٤٣-٤٤-٤٥-٤٦-٤٧-٤٨-٤٩-٥٠-٥١-٥٢-٥٣-٥٤-٥٥-٥٦-٥٧-٥٨-٥٩-٦٠-٦١-٦٢-٦٣-٦٤-٦٥-٦٦-٦٧-٦٨-٦٩-٧٠-٧١-٧٢-٧٣-٧٤-٧٥-٧٦-٧٧-٧٨-٧٩-٨٠-٨١-٨٢-٨٣-٨٤-٨٥-٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١-٩٢-٩٣-٩٤-٩٥-٩٦-٩٧-٩٨-٩٩-١٠٠-١٠١-١٠٢-١٠٣-١٠٤-١٠٥-١٠٦-١٠٧-١٠٨-١٠٩-١١٠-١١١-١١٢-١١٣-١١٤-١١٥-١١٦-١١٧-١١٨-١١٩-١٢٠-١٢١-١٢٢-١٢٣-١٢٤-١٢٥-١٢٦-١٢٧-١٢٨-١٢٩-١٣٠-١٣١-١٣٢-١٣٣-١٣٤-١٣٥-١٣٦-١٣٧-١٣٨-١٣٩-١٤٠-١٤١-١٤٢-١٤٣-١٤٤-١٤٥-١٤٦-١٤٧-١٤٨-١٤٩-١٥٠-١٥١-١٥٢-١٥٣-١٥٤-١٥٥-١٥٦-١٥٧-١٥٨-١٥٩-١٦٠-١٦١-١٦٢-١٦٣-١٦٤-١٦٥-١٦٦-١٦٧-١٦٨-١٦٩-١٧٠-١٧١-١٧٢-١٧٣-١٧٤-١٧٥-١٧٦-١٧٧-١٧٨-١٧٩-١٨٠-١٨١-١٨٢-١٨٣-١٨٤-١٨٥-١٨٦-١٨٧-١٨٨-١٨٩-١٩٠-١٩١-١٩٢-١٩٣-١٩٤-١٩٥-١٩٦-١٩٧-١٩٨-١٩٩-٢٠٠-٢٠١-٢٠٢-٢٠٣-٢٠٤-٢٠٥-٢٠٦-٢٠٧-٢٠٨-٢٠٩-٢١٠-٢١١-٢١٢-٢١٣-٢١٤-٢١٥-٢١٦-٢١٧-٢١٨-٢١٩-٢٢٠-٢٢١-٢٢٢-٢٢٣-٢٢٤-٢٢٥-٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢-٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩-٢٤٠-٢٤١-٢٤٢-٢٤٣-٢٤٤-٢٤٥-٢٤٦-٢٤٧-٢٤٨-٢٤٩-٢٥٠-٢٥١-٢٥٢-٢٥٣-٢٥٤-٢٥٥-٢٥٦-٢٥٧-٢٥٨-٢٥٩-٢٦٠-٢٦١-٢٦٢-٢٦٣-٢٦٤-٢٦٥-٢٦٦-٢٦٧-٢٦٨-٢٦٩-٢٧٠-٢٧١-٢٧٢-٢٧٣-٢٧٤-٢٧٥-٢٧٦-٢٧٧-٢٧٨-٢٧٩-٢٨٠-٢٨١-٢٨٢-٢٨٣-٢٨٤-٢٨٥-٢٨٦-٢٨٧-٢٨٨-٢٨٩-٢٩٠-٢٩١-٢٩٢-٢٩٣-٢٩٤-٢٩٥-٢٩٦-٢٩٧-٢٩٨-٢٩٩-٣٠٠-٣٠١-٣٠٢-٣٠٣-٣٠٤-٣٠٥-٣٠٦-٣٠٧-٣٠٨-٣٠٩-٣١٠-٣١١-٣١٢-٣١٣-٣١٤-٣١٥-٣١٦-٣١٧-٣١٨-٣١٩-٣٢٠-٣٢١-٣٢٢-٣٢٣-٣٢٤-٣٢٥-٣٢٦-٣٢٧-٣٢٨-٣٢٩-٣٣٠-٣٣١-٣٣٢-٣٣٣-٣٣٤-٣٣٥-٣٣٦-٣٣٧-٣٣٨-٣٣٩-٣٤٠-٣٤١-٣٤٢-٣٤٣-٣٤٤-٣٤٥-٣٤٦-٣٤٧-٣٤٨-٣٤٩-٣٥٠-٣٥١-٣٥٢-٣٥٣-٣٥٤-٣٥٥-٣٥٦-٣٥٧-٣٥٨-٣٥٩-٣٦٠-٣٦١-٣٦٢-٣٦٣-٣٦٤-٣٦٥-٣٦٦-٣٦٧-٣٦٨-٣٦٩-٣٧٠-٣٧١-٣٧٢-٣٧٣-٣٧٤-٣٧٥-٣٧٦-٣٧٧-٣٧٨-٣٧٩-٣٨٠-٣٨١-٣٨٢-٣٨٣-٣٨٤-٣٨٥-٣٨٦-٣٨٧-٣٨٨-٣٨٩-٣٩٠-٣٩١-٣٩٢-٣٩٣-٣٩٤-٣٩٥-٣٩٦-٣٩٧-٣٩٨-٣٩٩-٤٠٠-٤٠١-٤٠٢-٤٠٣-٤٠٤-٤٠٥-٤٠٦-٤٠٧-٤٠٨-٤٠٩-٤١٠-٤١١-٤١٢-٤١٣-٤١٤-٤١٥-٤١٦-٤١٧-٤١٨-٤١٩-٤٢٠-٤٢١-٤٢٢-٤٢٣-٤٢٤-٤٢٥-٤٢٦-٤٢٧-٤٢٨-٤٢٩-٤٣٠-٤٣١-٤٣٢-٤٣٣-٤٣٤-٤٣٥-٤٣٦-٤٣٧-٤٣٨-٤٣٩-٤٤٠-٤٤١-٤٤٢-٤٤٣-٤٤٤-٤٤٥-٤٤٦-٤٤٧-٤٤٨-٤٤٩-٤٥٠-٤٥١-٤٥٢-٤٥٣-٤٥٤-٤٥٥-٤٥٦-٤٥٧-٤٥٨-٤٥٩-٤٦٠-٤٦١-٤٦٢-٤٦٣-٤٦٤-٤٦٥-٤٦٦-٤٦٧-٤٦٨-٤٦٩-٤٧٠-٤٧١-٤٧٢-٤٧٣-٤٧٤-٤٧٥-٤٧٦-٤٧٧-٤٧٨-٤٧٩-٤٨٠-٤٨١-٤٨٢-٤٨٣-٤٨٤-٤٨٥-٤٨٦-٤٨٧-٤٨٨-٤٨٩-٤٩٠-٤٩١-٤٩٢-٤٩٣-٤٩٤-٤٩٥-٤٩٦-٤٩٧-٤٩٨-٤٩٩-٥٠٠-٥٠١-٥٠٢-٥٠٣-٥٠٤-٥٠٥-٥٠٦-٥٠٧-٥٠٨-٥٠٩-٥١٠-٥١١-٥١٢-٥١٣-٥١٤-٥١٥-٥١٦-٥١٧-٥١٨-٥١٩-٥٢٠-٥٢١-٥٢٢-٥٢٣-٥٢٤-٥٢٥-٥٢٦-٥٢٧-٥٢٨-٥٢٩-٥٣٠-٥٣١-٥٣٢-٥٣٣-٥٣٤-٥٣٥-٥٣٦-٥٣٧-٥٣٨-٥٣٩-٥٤٠-٥٤١-٥٤٢-٥٤٣-٥٤٤-٥٤٥-٥٤٦-٥٤٧-٥٤٨-٥٤٩-٥٥٠-٥٥١-٥٥٢-٥٥٣-٥٥٤-٥٥٥-٥٥٦-٥٥٧-٥٥٨-٥٥٩-٥٦٠-٥٦١-٥٦٢-٥٦٣-٥٦٤-٥٦٥-٥٦٦-٥٦٧-٥٦٨-٥٦٩-٥٧٠-٥٧١-٥٧٢-٥٧٣-٥٧٤-٥٧٥-٥٧٦-٥٧٧-٥٧٨-٥٧٩-٥٨٠-٥٨١-٥٨٢-٥٨٣-٥٨٤-٥٨٥-٥٨٦-٥٨٧-٥٨٨-٥٨٩-٥٩٠-٥٩١-٥٩٢-٥٩٣-٥٩٤-٥٩٥-٥٩٦-٥٩٧-٥٩٨-٥٩٩-٦٠٠-٦٠١-٦٠٢-٦٠٣-٦٠٤-٦٠٥-٦٠٦-٦٠٧-٦٠٨-٦٠٩-٦١٠-٦١١-٦١٢-٦١٣-٦١٤-٦١٥-٦١٦-٦١٧-٦١٨-٦١٩-٦٢٠-٦٢١-٦٢٢-٦٢٣-٦٢٤-٦٢٥-٦٢٦-٦٢٧-٦٢٨-٦٢٩-٦٣٠-٦٣١-٦٣٢-٦٣٣-٦٣٤-٦٣٥-٦٣٦-٦٣٧-٦٣٨-٦٣٩-٦٤٠-٦٤١-٦٤٢-٦٤٣-٦٤٤-٦٤٥-٦٤٦-٦٤٧-٦٤٨-٦٤٩-٦٥٠-٦٥١-٦٥٢-٦٥٣-٦٥٤-٦٥٥-٦٥٦-٦٥٧-٦٥٨-٦٥٩-٦٦٠-٦٦١-٦٦٢-٦٦٣-٦٦٤-٦٦٥-٦٦٦-٦٦٧-٦٦٨-٦٦٩-٦٧٠-٦٧١-٦٧٢-٦٧٣-٦٧٤-٦٧٥-٦٧٦-٦٧٧-٦٧٨-٦٧٩-٦٨٠-٦٨١-٦٨٢-٦٨٣-٦٨٤-٦٨٥-٦٨٦-٦٨٧-٦٨٨-٦٨٩-٦٩٠-٦٩١-٦٩٢-٦٩٣-٦٩٤-٦٩٥-٦٩٦-٦٩٧-٦٩٨-٦٩٩-٧٠٠-٧٠١-٧٠٢-٧٠٣-٧٠٤-٧٠٥-٧٠٦-٧٠٧-٧٠٨-٧٠٩-٧١٠-٧١١-٧١٢-٧١٣-٧١٤-٧١٥-٧١٦-٧١٧-٧١٨-٧١٩-٧٢٠-٧٢١-٧٢٢-٧٢٣-٧٢٤-٧٢٥-٧٢٦-٧٢٧-٧٢٨-٧٢٩-٧٣٠-٧٣١-٧٣٢-٧٣٣-٧٣٤-٧٣٥-٧٣٦-٧٣٧-٧٣٨-٧٣٩-٧٤٠-٧٤١-٧٤٢-٧٤٣-٧٤٤-٧٤٥-٧٤٦-٧٤٧-٧٤٨-٧٤٩-٧٥٠-٧٥١-٧٥٢-٧٥٣-٧٥٤-٧٥٥-٧٥٦-٧٥٧-٧٥٨-٧٥٩-٧٦٠-٧٦١-٧٦٢-٧٦٣-٧٦٤-٧٦٥-٧٦٦-٧٦٧-٧٦٨-٧٦٩-٧٧٠-٧٧١-٧٧٢-٧٧٣-٧٧٤-٧٧٥-٧٧٦-٧٧٧-٧٧٨-٧٧٩-٧٨٠-٧٨١-٧٨٢-٧٨٣-٧٨٤-٧٨٥-٧٨٦-٧٨٧-٧٨٨-٧٨٩-٧٩٠-٧٩١-٧٩٢-٧٩٣-٧٩٤-٧٩٥-٧٩٦-٧٩٧-٧٩٨-٧٩٩-٨٠٠-٨٠١-٨٠٢-٨٠٣-٨٠٤-٨٠٥-٨٠٦-٨٠٧-٨٠٨-٨٠٩-٨١٠-٨١١-٨١٢-٨١٣-٨١٤-٨١٥-٨١٦-٨١٧-٨١٨-٨١٩-٨٢٠-٨٢١-٨٢٢-٨٢٣-٨٢٤-٨٢٥-٨٢٦-٨٢٧-٨٢٨-٨٢٩-٨٣٠-٨٣١-٨٣٢-٨٣٣-٨٣٤-٨٣٥-٨٣٦-٨٣٧-٨٣٨-٨٣٩-٨٤٠-٨٤١-٨٤٢-٨٤٣-٨٤٤-٨٤٥-٨٤٦-٨٤٧-٨٤٨-٨٤٩-٨٥٠-٨٥١-٨٥٢-٨٥٣-٨٥٤-٨٥٥-٨٥٦-٨٥٧-٨٥٨-٨٥٩-٨٦٠-٨٦١-٨٦٢-٨٦٣-٨٦٤-٨٦٥-٨٦٦-٨٦٧-٨٦٨-٨٦٩-٨٧٠-٨٧١-٨٧٢-٨٧٣-٨٧٤-٨٧٥-٨٧٦-٨٧٧-٨٧٨-٨٧٩-٨٨٠-٨٨١-٨٨٢-٨٨٣-٨٨٤-٨٨٥-٨٨٦-٨٨٧-٨٨٨-٨٨٩-٨٩٠-٨٩١-٨٩٢-٨٩٣-٨٩٤-٨٩٥-٨٩٦-٨٩٧-٨٩٨-٨٩٩-٩٠٠-٩٠١-٩٠٢-٩٠٣-٩٠٤-٩٠٥-٩٠٦-٩٠٧-٩٠٨-٩٠٩-٩١٠-٩١١-٩١٢-٩١٣-٩١٤-٩١٥-٩١٦-٩١٧-٩١٨-٩١٩-٩٢٠-٩٢١-٩٢٢-٩٢٣-٩٢٤-٩٢٥-٩٢٦-٩٢٧-٩٢٨-٩٢٩-٩٣٠-٩٣١-٩٣٢-٩٣٣-٩٣٤-٩٣٥-٩٣٦-٩٣٧-٩٣٨-٩٣٩-٩٤٠-٩٤١-٩٤٢-٩٤٣-٩٤٤-٩٤٥-٩٤٦-٩٤٧-٩٤٨-٩٤٩-٩٥٠-٩٥١-٩٥٢-٩٥٣-٩٥٤-٩٥٥-٩٥٦-٩٥٧-٩٥٨-٩٥٩-٩٦٠-٩٦١-٩٦٢-٩٦٣-٩٦٤-٩٦٥-٩٦٦-٩٦٧-٩٦٨-٩٦٩-٩٧٠-٩٧١-٩٧٢-٩٧٣-٩٧٤-٩٧٥-٩٧٦-٩٧٧-٩٧٨-٩٧٩-٩٨٠-٩٨١-٩٨٢-٩٨٣-٩٨٤-٩٨٥-٩٨٦-٩٨٧-٩٨٨-٩٨٩-٩٩٠-٩٩١-٩٩٢-٩٩٣-٩٩٤-٩٩٥-٩٩٦-٩٩٧-٩٩٨-٩٩٩-١٠٠٠-١٠٠١-١٠٠٢-١٠٠٣-١٠٠٤-١٠٠٥-١٠٠٦-١٠٠٧-١٠٠٨-١٠٠٩-١٠١٠-١٠١١-١٠١٢-١٠١٣-١٠١٤-١٠١٥-١٠١٦-١٠١٧-١٠١٨-١٠١٩-١٠٢٠-١٠٢١-١٠٢٢-١٠٢٣-١٠٢٤-١٠٢٥-١٠٢٦-١٠٢٧-١٠٢٨-١٠٢٩-١٠٣٠-١٠٣١-١٠٣٢-١٠٣٣-١٠٣٤-١٠٣٥-١٠٣٦-١٠٣٧-١٠٣٨-١٠٣٩-١٠٤٠-١٠٤١-١٠٤٢-١٠٤٣-١٠٤٤-١٠٤٥-١٠٤٦-١٠٤٧-١٠٤٨-١٠٤٩-١٠٥٠-١٠٥١-١٠٥٢-١٠٥٣-١٠٥٤-١٠٥٥-١٠٥٦-١٠٥٧-١٠٥٨-١٠٥٩-١٠٦٠-١٠٦١-١٠٦٢-١٠٦٣-١٠٦٤-١٠٦٥-١٠٦٦-١٠٦٧-١٠٦٨-١٠٦٩-١٠٧٠-١٠٧١-١٠٧٢-١٠٧٣-١٠٧٤-١٠٧٥-١٠٧٦-١٠٧٧-١٠٧٨-١٠٧٩-١٠٨٠-١٠٨١-١٠٨٢-١٠٨٣-١٠٨٤-١٠٨٥-١٠٨٦-١٠٨٧-١٠٨٨-١٠٨٩-١٠٩٠-١٠٩١-١٠٩٢-١٠٩٣-١٠٩٤-١٠٩٥-١٠٩٦-١٠٩٧-١٠٩٨-١٠٩٩-١١٠٠-١١٠١-١١٠٢-١١٠٣-١١٠٤-١١٠٥-١١٠٦-١١٠٧-١١٠٨-١١٠٩-١١١٠-١١١١-١١١٢-١١١٣-١١١٤-١١١٥-١١١٦-١١١٧-١١١٨-١١١٩-١١٢٠-١١٢١-١١٢٢-١١٢٣-١١٢٤-١١٢٥-١١٢٦-١١٢٧-١١٢٨-١١٢٩-١١٣٠-١١٣١-١١٣٢-١١٣٣-١١٣٤-١١٣٥-١١٣٦-١١٣٧-١١٣٨-١١٣٩-١١٤٠-١١٤١-١١٤٢-١١٤٣-١١٤٤-١١٤٥-١١٤٦-١١٤٧-١١٤٨-١١٤٩-١١٥٠-١١٥١-١١٥٢-١١٥٣-١١٥٤-١١٥٥-١١٥٦-١١٥٧-١١٥٨-١١٥٩-١١٦٠-١١٦١-١١٦٢-١١٦٣-١١٦٤-١١٦٥-١١٦٦-١١٦٧-١١٦٨-١١٦٩-١١٧٠-١١٧١-١١٧٢-١١٧٣-١١٧٤-١١٧٥-١١٧٦-١١٧٧-١١٧٨-١١٧٩-١١٨٠-١١٨١-١١٨٢-١١٨٣-١١٨٤-١١٨٥-١١٨٦-١١٨٧-١١٨٨-١١٨٩-١١٩٠-١١٩١-١١٩٢-١١٩٣-١١٩٤-١١٩٥-١١٩٦-١١٩٧-١١٩٨-١١٩٩-١٢٠٠-١٢٠١-١٢٠٢-١٢٠٣-١٢٠٤-١٢٠٥-١٢٠٦-١٢٠٧-١٢٠٨-١٢٠٩-١٢١٠-١٢١١-١٢١٢-١٢١٣-١٢١٤-١٢١٥-١٢١٦-١٢١٧-١٢١٨-١٢١٩-١٢٢٠-١٢٢١-١٢٢٢-١٢٢٣-١٢٢٤-١٢٢٥-١٢٢٦-١٢٢٧-١٢٢٨-١٢٢٩-١٢٣٠-١٢٣١-١٢٣٢-١٢٣٣-١٢٣٤-١٢٣٥-١٢٣٦-١٢٣٧-١٢٣٨-١٢٣٩-١٢٤٠-١٢٤١-١٢٤٢-١٢٤٣-١٢٤٤-١٢٤٥-١٢٤٦-١٢٤٧-١٢٤٨-١٢٤٩-١٢٥٠-١٢٥١-١٢٥٢-١٢٥٣-١٢٥٤-١٢٥٥-١٢٥٦-١٢٥٧-١٢٥٨-١٢٥٩-١٢٦٠-١٢٦١-١٢٦٢-١٢٦٣-١٢٦٤-١٢٦٥-١٢٦٦-١٢٦٧-١٢٦٨-١٢٦٩-١٢٧٠-١٢٧١-١٢٧٢-١٢٧٣-١٢٧٤-١٢٧٥-١٢٧٦-١٢٧٧-١٢٧٨-١٢٧٩-١٢٨٠-١٢٨١-١٢٨٢-١٢٨٣-١٢٨٤-١٢٨٥-١٢٨٦-١٢٨٧-١٢٨٨-١٢٨٩-١٢٩٠-١٢٩١-١٢٩٢-١٢٩٣-١٢٩٤-١٢٩٥-١٢٩٦-١٢٩٧-١٢٩٨-١٢٩٩-١٣٠٠-١٣٠١-١٣٠٢-١٣٠٣-١٣٠٤-١٣٠٥-١٣٠٦-١٣٠٧-١٣٠٨-١٣٠٩-١٣١٠-١٣١١-١٣١٢-١٣١٣-١٣١٤-١٣١٥-١٣١٦-١٣١٧-١٣١٨-١٣١٩-١٣٢٠-١٣٢١-١٣٢٢-١٣٢٣-١٣٢٤-١٣٢٥-١٣٢٦-١٣٢٧-١٣٢٨-١٣٢٩-١٣٣٠-١٣٣١-١٣٣٢-١٣٣٣-١٣٣٤-١٣٣٥-١٣٣٦-١٣٣٧-١٣٣٨-١٣٣٩-١٣٤٠-١٣٤١-١٣٤٢-١٣٤٣-١٣٤٤-١٣٤٥-١٣٤٦-١٣٤٧-١٣٤٨-١٣٤٩-١٣٥٠-١٣٥١-١٣٥٢-١٣٥٣-١٣٥٤-١٣٥٥-١٣٥٦-١٣٥٧-١٣٥٨-١٣٥٩-١٣٦٠-١٣٦١-١٣٦٢-١٣٦٣-١٣٦٤-١٣٦٥-١٣٦٦-١٣٦٧-١٣٦٨-١٣٦٩-١٣٧٠-١٣٧١-١٣٧٢-١٣٧٣-١٣٧٤-١٣٧٥-١٣٧٦-١٣٧٧-١٣٧٨-١٣٧٩-١٣٨٠-١٣٨١-١٣٨٢-١٣٨٣-١٣٨٤-١٣٨٥-١٣٨٦-١٣٨٧-١٣٨٨-١٣٨٩-١٣٩٠-١٣٩١-١٣٩٢-١٣٩٣-١٣٩٤-١٣٩٥-١٣٩٦-١٣٩٧-١٣٩٨-١٣٩٩-١٤٠٠-١٤٠١-١٤٠٢-١٤٠٣-١٤٠٤-١٤٠٥-١٤٠٦-١٤٠٧-١٤٠٨-١٤٠٩-١٤١٠-١٤١١-١٤١٢-١٤١٣-١٤١٤-١٤١٥-١٤١٦-١٤١٧-١٤١٨-١٤١٩-١٤٢٠-١٤٢١-١٤٢٢-١٤٢٣-١٤٢٤-١٤٢٥-١٤٢٦-١٤٢٧-١٤٢٨-١٤٢٩-١٤٣٠-١٤٣١-١٤٣٢-١٤٣٣-١٤٣٤-١٤٣٥-١٤٣٦-١٤٣٧-١٤٣٨-١٤٣٩-١٤٤٠-١٤٤١-١٤٤٢-١٤٤٣-١٤٤٤-١٤٤٥-١٤٤٦-١٤٤٧-١٤٤٨-١٤٤٩-١٤٥٠-١٤٥١-١٤٥٢-١٤٥٣-١٤٥٤-١٤٥٥-١٤٥٦-١٤٥٧-١٤٥٨-١٤٥٩-١٤٦٠-١٤٦١-١٤٦٢-١٤٦٣-١٤٦٤-١٤٦٥-١٤٦٦-١٤٦٧-١٤٦٨-١٤٦٩-١٤٧٠-١٤٧١-١٤٧٢-١٤٧٣-١٤٧٤-١٤٧٥-١٤٧٦-١٤٧٧-١٤٧٨-١٤٧٩-١٤٨٠-١٤٨١-١٤٨٢-١٤٨٣-١٤٨٤-١٤٨٥-١٤٨٦-١٤٨٧-١٤٨٨-١٤٨٩-١٤٩٠-١٤٩١-١٤٩٢-١٤٩٣-١٤٩٤-١٤٩٥-١٤٩٦-١٤٩٧-١٤٩٨-١٤٩٩-١٥٠٠-١٥٠١-١٥٠٢-١٥٠٣-١٥٠٤-١٥٠٥-١٥٠٦-١٥٠٧-١٥٠٨-١٥٠٩-١٥١٠-١٥١١-١٥١٢-١٥١٣-١٥١٤-١٥١٥-١٥١٦-١٥١٧-١٥١٨-١٥١٩-١٥٢٠-١٥٢١-١٥٢٢-١٥٢٣-١٥٢٤-١٥٢٥-١٥٢٦-١٥٢٧-١٥٢٨-١٥٢٩-١٥٣٠-١٥٣١-١٥٣٢-١٥٣٣-١٥٣٤-١٥٣٥-١٥٣٦-١٥٣٧-١٥٣٨-١٥٣٩-١٥٤٠-١٥٤١-١٥٤٢-١٥٤٣-١٥٤٤-١٥٤٥-١٥٤٦-١٥٤٧-١٥٤٨-١٥٤٩-١٥٥٠-١٥٥١-١٥٥٢-١٥٥٣-١٥٥٤-١٥٥٥-١٥٥٦-١٥٥٧-١٥٥٨-١٥٥٩-١٥٦٠-١٥٦١-١٥٦٢-١٥٦٣-١٥٦٤-١٥٦٥-١٥٦٦-١٥٦٧-

لمقدمة عباس استادان شان ماجرا المالية. [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الأمر مج طريق الحمام الله عديل الشعر بيز - جادة.
يسرى لدى جميع فروعنا مينا الله 035847 ربال من
AUTHORIZED SIGNATORE (404) 20401001
08 00242000142 امله العرس بالتوقيت اى اهرمى
استعلمت أصل الشبك محمد عام الكلام الله استانى التوقيع:
التاريخ: ٢٢٠٠٢/٧/٢ شركة أحمد زيني وأولاده جدة عمارة اوزكو
متف: ٢٠٦٠٢١٩ فاكس: ١٠٩١٣٠٤ ريس (1) يصرف إلى المكرم:
شركة ام القرى للإعمار فقط مائة وخمسون ألف ريال سعودي
لاغير Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building
Tel: ٦٠٦٥٣١٦ Fax: ٦٠٩١٣٠٤1 وف تسميك التاريخ: A
الموافق: ١٤٢٣/٠٢/٢٠ PAY TO MESSRS مبلغ وذلك / ايجار
شالية أبحر الجنوبيه ال سالم من ٢٠١١/١٢/١٥ الى ٢٠١٢/١٢/١
بشيد باسم الناتجة الحرازي يل الة الرابحة المستلم المبلغ. اميم
العصاب الشيخ احمد زيني - جاري ١٥٠,٠٠٠ المد المجموع رقم
الوساني ان ١١٢١ ايجار شالية بحر الجنوبية (ال سالم من
المدير العام ريق SR FOR الأخ جميل الموقر بناء على طلب
الشيخ أسامة زيني، نرجو عمل تحويل لشركة أم القرى للإعمار
بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال وهو حوالة من الشيخ أحمد زيني قيمة
تسديد إيجار الفيلا رقم ٦ بمنطقة أبحر الشمالية. عن قيمة السنة
الإيجارية من ٢٠١٢/١٢/١٥ م حتى ٢٠١٣/١٢/١٤ م.

ورقم حساب شركة أم القرى للإعمار UMM AL QURA
.DEVELOPMENT COMPANY LTD. NCB ACCOUNT

IBAN: SA 55 1000 0019 1474 4200 0303 وشكرا,,,

يوسف الصوري شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة أوزكو
هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦٦٣٠٤ Ahmed Zainy Son's Co

Jeddah-Czco Bulding Tel: +1011 Fax: ٦٠٦١٣٠ رقم

القيد: ١٢٤ بيان القيد: المدين ندقي مصاريف منزل للشيخ

الاحمد زيني من شهر محرم ١٤٣٤ رقم الحساب لحسم الحساب
ملاحظات التاريخ: الصفحة: 1/TA-1/ALTS الشيخ أحمد زيني -
جاري مصاريف منزل الشيخ الاحمد زيني عن شهر وع القيد
للصندوق العام فقط خمسون ألف وسبعمائة ريال سعودي لا غير
الشيخ احمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة
حارة اوركو رسال فكس: Ahmed Zainy Sons Co Jeddah-
١٣٠: Fax: ٥٠: ١٠: Ozco Building Tel صرف شد الترخ
الموافق: يصرف الى المكرم الشيخ احمد زيني ميلة فقط
خسون اتف وسبعمائة ريال سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل
الشيخ / احمد زيني عن شهر ذو القعدة ١٤٣٤ العميد PAY TO
MESSRS امين الصندوق S يال SR FOR الحب المسلم نتيج
اسمه زيني (الشيخ أحمد - المصاريف منزل الشيخ / احمد زيني
من مشهور ذو القدة ١٤٣٤ المجموع ياسمين المحاسبة: التاريخ
1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ 17,000
ريال (سبعة عشر ألف ريال) قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
بناء على طلب السيدة أم زياد) وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وشكراً,,, يوسف الصوري تعمد ترجم صرف المبلغ وسيكون
مهرة الي حسين التعمير 3.19/13 المحاسبة: التار
1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ 17,000
ريال (سبعة عشر ألف ريال قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
(بناء على طلب السيدة ام زياد وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني.

وشكراً,,, يوسف الصوري تعمد شركة احمد زيني واولاده جدة
تمارة بوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ سند قيد
Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building Tel:
011 Fax: 1-1 رقم القيد ٢٠٧٥ بيان القيد: المدين 1٧..

قيمة الدوية ومصاريف علاج الشيخ الاحمد زيني تتطلب السيدة
كام آياد كالمرفق الدافي رقم الصالبة تسمم الحساب ملاحظات

التاريخ: الصفحة: ١٩٢١٠، ١١٢ الشيخ اسامه زيني (الشيخ قيمة
ألوية ومصاريف علاج تلقيح احمد زيني مجموع القيد ١٧,٠٠٠,٠٠
١١١١٠٠٠١ الصندوق العلم الشيخ احمد زيني فقط سبعة عشرة
ألف ريال سعودي لا غير C 30 Sep, 2013.

To: Finance Department Please pay to Sanjay
Moideen SR- 30,590 (Saudi Riyal Thirty Thousand
Five Hundred Ninety Only) regarding purchase of
tickets as follows: Description Sh.Ahmed ticket to
Dubai / Dusseldorf & return Isaac ticket to Dubai /
Dusseldorf & return AOZ ticket to Gassim & back
Total: Amount SR. 24.880 Remarks First class
ticket issued SR. 3,560 Economy Class ticket
issued SR. 2,150 Already traveled SR. 30,590 *
Ahmed Ossama Zainy Debit Nadiya A/C → SR.2,150
Debit ShAhmed (P)A/c SR.24,880 Debit Sh.Ossama
في التاريخ عارف حور في (P) A/c 1/20/13 dep SR.3,560
١١٣٩٣٢٦ ٢٠١٦/٠٥/٠٣ Date ١٤٣٧٠٧٢٦ Place of sue إدفوا
بموجب هذا الشيك الأمر مرفق 2 رقم 01139336 سامبا
Samba Financial Group سامية المالية
شارع الأندلس جدا St 4 Andes Blaich Al And No [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

Against this Cheque Ret ٠٠١٨١٣١٢٤٠٠٠٥ اسمو الأمير /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود *** ريال ***FF TV *** SR.
14* **** مبلغ وقديم ثلاثة و عشرون مليون وستمائة
وسبعة وعشرون الف ومائة و تسعون فقط *** ريال من
Pay to the Order of The Amount of مجموعة سامبا
المالية 9 التوقيع محمد عبد الله سعيد (١٢٦٦) *** فرع طريق
الملك عبد العزيز - جدة يصرف لدى جميع فروعنا بالمملكة \#
To 08 200042 ,0024 1000 2040 01139336 باستلمت

أصلاً لبيك أعلاه والذي يعبر دفعه من أربال انتشار شركة الضيافة
فقط اليلولا / ملتسملا زعن لحوه الله التغير ١٤٣٧ 03 USE
THIS SCALE TO ALIGH FORM سamba سامبا مجموعة
Samba Financial Group رقم N901145171 سامبا المالية
Ref Against this Cheque Pay to the Order The
Amount of Tar Al And Stro فرع الأساسي شارع الآن
اليمن ٠١١٤٥١٧١ ٢٦/٠١/٢٠١٧ Place of leue: هذا الشيك
عسمو الأمير / أحمد بن عبد العزيز ريال ستمائة وست تسعون
الف فقط ١٣ ريال * \ * \ * مة سامبا المالية طريق الملك عبد
لدى جميع فروعنا بالي (١٣٦٦) 100 2040 04517
DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY 08 42 00242000
Details سامبا sambas سم No. 01145171 التفاصيل
الصرف AT نسجة العميل. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
٠١١٤٥١٧١ DATE ٢٦/٠١/٢٠١٧ رسوم إصدار (عمولة)
COMMISSION إجمالي سعر العظيم TOTAL DEBITED خصم
من حسابكم الخصم بالعملة الأجنبية FCY DEBITED
٠١٨١٢٠٣٠٠١٠ إشارتنا ام الدفع الموضع أعلام in accordance
with your lastraction we have effected beve
maioned payment السيد أسامة أحمد عباس زيني م ب
٥٤٣٩٩ جدة - ٢١٥١٤ السعودية ٤٢٤٥٧٤١ المستلم / محمر بعبد
الله النغير 3436 \AUTHORIZED SHONATURE
٠١٠٠٠٦٩٦٠٠٠٠ المفوض بالتوقيع ٠١١٣٦٩٨٨ سامبا sambas
مجموعة سامبا المالية Samha Financial Group فرع
الأندلس شارع الاندلس جدا رقم No Ref 01139958 تعرف
اللمستفيد الأول فقط Marinat this cheese التاريخ. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

Date + " Place of Issue ٢٦/٠٦/٢٠١٦ مدفوا بموجب هذا
الشيك الأمر السمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود و ريال

مبلغ وقدره ليونان ومات Pay to the Order نسبة سمو الامير
من التوزيعات اه الجديدة بشركة بانواعها و اربعون الف ارسال
كى كا The Amount of Signature التوقيع مطمئن لميس
القحطاني (١٣٦٢) * موعدا ساعة الحالة فرع بطريق الملك عبد
العزيز جميع فروسة بالمملكة 01139958 100-2040 0024
G To: UBE 08 2 4 2000 الشهر في الفن الوكيل الشرعي
Date - تاريخ THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER
.Place of Issue ٢٠١٧/٠٦/٠٨

دفعوا بموجب هذا الشيك سامبا samba مجموعة سامبا المالية
Samba Financial Group فرع الأندلس هارغ الأندية AA- Al
And Street and رقم Ref 10001153128
Against this Cheque of ٠٠١٨١٣١٥٩٠٠٤٩ السمو الأمير /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود ** يصرف المستفيد الأول في
ريال مليونان وتانمان و عشرون ألف فخطوة ريال من The
Amount of التوقيع 110 محسن دهيس القحطاني (١٣٦٢)
اشعار خصم / نسخة العميل المفوض بالتوقيع Signature
مجموعة مايا الحالية فرع طريق الملك عبد العزيز - عدة لدى
جميع فروعنا بالم 01153128 1000-2040 00 24 200042
DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY No. 01153128 08
سامبا ® samba ٠١١٥٣١٢٨ AT -19/47/-A DATE رسوم
إصدار (عمولة) COMMISSION إجمالي منع الخصم TOTAL
DERITED هم من حسابكم الخصيم بالعملة الأجنبية FEY
DERITED - AUTHORIZED SIGNATURE أضحت أصل
الشيك خرجي تعليماتكم قمنا بتنفيذ ام الدفع الموضع العلام
In accordance with your instruction we التفاصيل
have effected above mentioned payment السيد
لاسامة احمد عباس زبدي ٥٤٣٩٦ السعودية ETEAVEY اعر
محمد P شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة أوزكو : هاتف:
٦٠٦٥٢١٦ نفس: ١٠٩١٣٠٧ مرفق 3 رقم القيد: ٣٣٨ بيان القيد
المدين الدائن مجموع القيدة الممسوحة ضوئيا بـ

CamScanner AHMED ZAINY \&SONS CO JEDDAH-
Fax: 5.11.1 ٦٠٦٥٢١٦ :OZCO BULLDING Tel
مصاريف منزل الشيخ / احمد زيلي عن شهر صفر ه ١٤٣٥ رقم
الحساب اسم الحساب ملاحظات التاريخ: ٢٩/٠٢/١١٣٠ الصالحة
1 ١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر 11111 الصندوق العام فقط
خمسون ألف وسبسة ريال سعودي لاغير المدين المائل الشيخ
محمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة
اوركو هاتف: ١٠٩٠٢١٩: فاكس ١٠١١٣٠١ & AHMED ZAINY
SONS CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: 1-111 Fax:
١٠١١٣١٤ امر صرف تقدي 151 التاريخ الموافق يصرف إلى
المكرم الشيخ احمد زيني مبلغ فقط خسون ألف وسبسة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن
شهر صفر ١٤٣٥ المبلغ اسم الحب الحالي ٢٩/٠٢/١٤٣٥
٥٠,٧٠٠,٠٠ PAY TO MESSRS ٢٠١٤/٠١/٠١ أمين الصندوق
الشيخ أسامة زيلي (الشيخ احمد. ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر صفره ١٤٣٥ المحاسب الممسوحة
ضوئيا بـ CamScanner المجموع المدير العام ريال SR FOR
شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦
فلكس ٦٠١١٣٠٤ رقم القيد: ٥٠٩ بيان القيد المدين الدائن
٥٠٧٠٠,٠٠ مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \&SONS CO
Fax: 1.11.1 ٦٠٦٥٢١٦ :JEDDAH OZCO BULLDING Tel
التاريخ ٢٠١٤/٠١/٢٠ الصفحة مصاريف فيلا الشيخ احمد زيني من
شهر يناير (٢٠١ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف ايلا الشيخ /
أحمد زيني من شهر ١١١١٠٠٠١ الصندوق العام فقط الخمسون
ألف وسبسان ريال سعودي لاغير الشيخ أحمد زيني 1 المدير
العام شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوركو المكره
الشيخ احمد زيني امر صرف عدي AHMED ZAINY \&SONS

CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: tori: Fax: ١٠٠١٣
مبلغ فقط حسون ألف وسيصابة ريال سعودي الأغير وذلك /
مصاريف قبلا الشيخ احمد زيني عن ث امه زين | الشيخ احمد
المجموع لمة تاريف قبلا الشيخ / حمد زيني: الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner PAY TO MESSRS امين الصندوق ريال SR
FOR شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هتف:
٢٠١٥٢١٦ فاكس ١٠١١٣٠٤ رقم القيد: ٩٧٨ بيان القيد: المدين
الدائن مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \& SONS CO
JEDDAH-OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax: 1.117.1
٢٠١٤/٠٢/٢٦ التاريخ الصفحة مصاريف منزل الشيخ احمد زيني
عن شهر فبراير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١٦١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر ١١١١٠٠ الصندوق العام فقط خمسون ألف
وسبعمالة ريال سعودي لاغير المدير المالي الشيخ احمد زيني
المدير شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوركو هتف:
٦٠٦٥٢١٦ فاكس ٦٠٦١٣٠٤ ريال AHMED ZAINY \& SONS
CO JEDDAH-OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax:
٢٠١١٣٠٤ أمر صرف تقدي ٣٠٣ التاريخ يصرف إلى المكرم
الشيخ أحمد زيني مبلغ فقط خمسون ألف وسبعمائة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني من
شهر فبراير ٢٠١٤ المبلغ اسم الحساب رقم الصاب المستلم
٢٠١٤/٠٢/٢٦ PAY TO MESSRS أمين الصندوق ٥٠٠٧٠٠ الشيخ
اسامه زيني (الشيخ احمد - ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر فبراير ٢٠١٤ الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner المجموع المدير العالي المدير العام ٢٠١٤/٢/٢٦
ريال SR FOR شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوركو
ملف: ٢٠١٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ AHMED ZAINY \& SONS
CO JEDDAH-OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax:

1.11. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

سند قيد رقم القيد ٢٦٢ القيد مصاريف فيلا الشيخ الاحمد زيني
عن شهر ماير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
التاريخ: ٢٠١٨/٠٥/٢٨ الصفحة: 1 ١١٢١٠٠١ الشيخ اسامه زيني
(الشيخ مصاريف فيلا الشيخ / احمد زيلي عن شهر مايو
الصندوق العام الشيخ أحمد زيني مجموع القيد فقط خسون ألف
وسبحانة ريال سعودي لاغير المدير العام الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner مرفق 4 السيد العيوطي وشركاه محاسبون و
مراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال الشركة الوطنية
للإدارة والخدمات المحدودة تقيم الشركة كما في ٣١ أغسطس
٢٠٠٦م الصعيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال مسلسل مقدمة نبذة عن الشركة رأس
المال ملخص التقييم التقييم على أساس الربحية) Price
Earning Method (\) تحديد القيمة مرفق (١) تحليل الخطر -
شرح الأنواع الخطر مرفق (٢) تقيم الأخطار الشركة الوطنية
للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم المسطس ٢٠٠٦م رقم
الصفحة ١٤ السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون
قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال 1 مقدمة بناء على طلب
شركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - شركة ذات
مسئولية محدودة - لعمل إعادة تقييم صافي موجودات الشركة
كما هي في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م، وذلك لاستخدامه لأغراض
داخلية - طبقا للمنهج المعتمد على ربحية الشركة. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

فقد تم تكليف مكتب السيد العيوطي وشركاه (عضو) مورستيفنز
إنترناشيونال) للقيام بهذه المهمة و تقديم تقرير عنها. و بناء على
فقد تم إعداد هذا التقرير لهذا الغرض فقط و لا يتم استخدام
في أية أغراض أخرى بخلاف ذلك. نبذة عن الشركة الشركة

الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جدة بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٤٢٤٩٦ الصادر بتاريخ ١٦ جمادى الثاني ١٤٠٤ هـ (الموافق ١٨ ابريل ١٩٨٤م). [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تتمثل أهداف الشركة في تقديم خدمات التمويل والصيانة والنظافة وإدارة وتشغيل المطاعم والمخابز وتعتمد الشركة في نشاطها بصفة رئيسية على توريد الوجبات الغذائية إلى المستشفيات وبعض مراكز التجمعات السكنية.

رأس المال يتكون رأس المال من ١٥٠٠ حصة قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل كما في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م كما يلي: عدد الحصص ريال سعودي الشيخ / عبد الله أبار أحمد زيني ٧٥٠ y0. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١,٥٠٠ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز إنترناشيونال ٤ ملخص التقييم ١/٤ أساس التقييم الأساس المتبع في تقييم الشركة في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م يعتمد على قدرة الشركة على تحقيق أرباح في المستقبل المنظور، وليس من خلال التقييم الفردي لموجودات الشركة والتزاماتها وقد اعتمد تقيمنا على المعلومات التي استقينها من القوائم المالية المنفقة للشركة عن السنوات من 1 متوسط صافي الأرباح القابل للتحقق في ضوء أداء الشركة في تلك السنوات ٢/٤ التقييم قمنا بتقييم الشركة وفقا لأساس التقييم المذكور و تخلص من عملنا إلى النتائج التالية: ٢٠م وذلك كأساس للوصول إلى استمرار الشركة بالقدرات القائمة دون الحاجة لزيادة هامة في الاستثمارات.

ريال سعودى تقييم النشاط المستمر الذي يؤدي لتحقيق النتائج التي بني عليها التقييم قيمة الموجودات الغير مرتبطة بالنشاط قيمة الشركة كما في ٣١ ومما تقدم تبين لنا أن قيمة الشركة

أكبر من القيمة الدفترية لصافي موجوداتها وذلك يعنى أن تقييمنا الشركة أكبر من قيمة الاستثمار في صافي الموجودات العاملة التي أنت لتحقيق هذا الحجم من النشاط، وتتمثل زيادة التقييم المذكور عن القيمة العادلة لصافي الموجودات القيمة السوقية الموجودات لو تم تقييمها فعليا و فرديا) في قيمة الشهرة.

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة، التقييم في السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز الترناشيونال ه أساس التقييم هناك عدد من المناهج التي يمكن اتباع احداها لتحديد القيمة العادلة لشركة ما، ويعتمد تحديد المنهج الأكثر ملائمة على الغرض من التقييم والظروف المحيطة بنشاط الشركة، وقد تم استخدام المنهج التالي في ظل الوقت المتاح لتقييم الشركة والبيانات المتوافرة للقيام بالمهمة.

١/٥ المنهج المعتمد على الأداء يعتمد هذا المنهج على قدرة النشاط على تحقيق الأرباح، والفكرة الأساسية التي يعتمد عليها هذا المنهج أن القيمة الحقيقية لأي نشاط مستمر تكمن في قدرته على تحقيق ارباح وتنمية أموال المستثمرين، وليس في القيمة السوقية الموجودات التي بالتشغيل لأنه لن يتم بيع أي منها في تاريخ التقييم - وهذه الفكرة عادة تكون هي أسلوب التوصل لقيمة نشاط متكامل (يوجوداته والتزاماته بين بائع ومشتري.

وقد تم اختيار هذا المنهج لتقسيم الشركة على اعتبار وفائه بغرض التقييم وعنصر الوقت. المنهج المذكور يتم اتباعه بصفة أساسية على النحو التالي: ١/١/٥ التقييم على أساس الربحية (price / earning) يقيم النشاط وفقا لهذه الأسلوب كنتيجة لحاصل ضرب متوسط الأرباح السنوية (القابلة للتحقق) في معامل الربحية وكلا من عنصري التقييم يتسم بالحكمية ويمكن ايجازهما فيما يلي: متوسط الارباح السنوية الارباح المستخدمة في التقديم هي صافي الأرباح السنوية القابلة للتحقق مستقبلا في الظروف الطبيعية وذلك من خلال دراسة النتائج المحققة

والظروف المحيطة بالتشغيل واستبعاد الآثار التي لا ينتظر تكرارها. فمثلا بالنسبة الشركة. ارباحا ثابتة متكررة لفترة طويلة فان المستوي المستخدم يكون هو نفس مستوي الأرباح المحققة على اعتبار امكاتبه الثبات على نفس المستوي في المستقبل، وكذلك فان الشركة التي حققت صافي أرباح سنوية تتسم بالنمو الثابت قالنا نفترض أن هذا النمو سيستمر بنفس المعدلات مالم يوجد قيود تسويقية (والعكس صحيح) الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة. التقييم السيد العبوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز انترناشيونال فيما يلي ملخصا بنتائج أعمال الشركة من خلال القوائم المالية المدققة الصادرة من ٢٠٠١م و حتى ٢٠٠٦م ٢/٦ تطور الأقدام نتائج التشغيل المحققة (بالريال السعودي) المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ٢٠٠٤م ٢٠٠٥م ٢٠٠٦م إيرادات ١٦٩,٩٦٤,٤٠٢ TAT,1-,101 ١٣٢.٦٣١,٩٢٩ ١٠٨,٢٠٠ ٥٦٣ ١٢٥,٩٤٦,٥٠١ ١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ (1 197) (1TAVA 019) (11+, 100 2AT) (1+3,520, OUT) (1189 A-9) (90-19,185) (9-111,979) مجمل الربح التشغيلي ٢٦,٤٢٤,٢٠٦ ١١ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ١٩ ١٠ 10 (LAY, TYT,13) 11 ١٦٢٠,٠٣٤,١٢٠ ١٥٠٢٤,٩٤٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤ (IT, OV,) ٦٢١,٩٥٣ (١٤,٨٦٧,٨٩٦) 001,710 (١٦,٥٢٢,٣٨٠ (١٤,٧٢٩,١٦٢) (15,551,701) (IT, THE MAT) (WYE (٥١,٧٧٨) (01,011) (٥٩,٦٢٣) (٦٢,٧٢١) ٢,٤٧٦,٢٧٣ ٦١٣,٠٣٤ 0,٦٠٤٤١٣ ٥,٤٦٩,٨٠٧ ١٠,٤٣٠,٧١٠ 1-16,0AA (٣٨,١١١) ٦,٤٥٩,٠٢١ (٤٧٩,١٠٣) 7,901, T1 t 1 t (٥٠٠,٠٠٠) (١٠١,٩٨٠) (٤٤١,٢٤١) (... ,OTY) (TT) (٦٤٤٣٩٧) ٥,٧٥١,٧١٦ ٢,٣٠٥,٨٩٠ ٥,٨٥٣,٠٩٩ ٩,٧٨٦,٣١٣ ٥,١٦٣ ١٧٢ ٤,٩٤٢,٨٠٧ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ المسطس ٢٠٠٦م نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية إيرادات أخرى مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة الشرعية نسبة صافي الربح الزكاة الشرعية صافي دخل السنة السيد العبوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال

تاداريلا ١/٢/٦ حققت الشركة خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م إيرادات بلغ متوسطها ١٣٧,٦٣١,٩٢٩ ريال سعودي، حيث بدأت إيرادات الشركة بالازدياد تدريجيا اعتبارا من عام ٢٠٠٢م بنسب ثابتة نسبيا من سنة لأخرى تتراوح بين ١٣% و 1% حيث زادت قيمة إيرادات الشركة من ١٠٨,٦ مليون عام ٢٠٠٢م لتصل إلى ١٧٠ مليون مع نهاية السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس ٢٠٠٦م. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

٢/٢/٦ مجمل الربح حققت الشركة مجمل ربح بلغ في المتوسط ١٥% خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م، ومن خلال استعراضنا لنتائج أعمال تلك الفترة يتبين لنا الثبات في تلك النسبة من سنة لأخرى على النحو الموضح بقائمة الدخل المقارن الظاهرة بعاليه معدل فريج فشارلية حسن الربح 0 الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ١ الفطس ٢٠٠٦م إيرادات

lluuuuu السيد العيوطي وشركاه محاسيون و مراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٣/٢/٦ إيرادات اخرى (بالريال السعودي) : يتآلا يف برخألا تناريلا ةميق لثمتت ١٤٧٢٠٣

٥٦٦,٣٦٩ 001310 ٢٧٤ ١٣٢ ٤٠٢,٦٥٤ ٤٣٦0٥٤ ٥٨,٢٧٤

٢,٤٧٦,٢٧٣ مما تقدم تنا وجود بعض بنود الإيرادات الأخرى غير المتكررة وغير المرتبطة بنشاط الشركة لنفس السنة التي تحققت فيها تلك الإيرادات والمتمثلة في الديون المعدومة المحصلة ولذا للوصول إلى متوسط صافي الأرباح المقبول عن الفترة محل الدراسة فسوف نقوم بإستبعاد القيمة من صافي ربح الشركة وحيث انه لا ي لدينا تحليل يند أخرى فسوف تعتمد عليه بتضمينه في صافي الربح القابل للتحقق للوصول الى متوسط مسافي الربح الفترة ارباح مع. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الكلية عمولات بلکہ ت امرى الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ١٣١ لمسطس ٢٠٠٦م إيرادات أخرى

ديون معدومة محصلة أرباح بيع موجودات ثابتة عمولات بنكية
أخرى السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال ٤/٢/٦ مصروفات عمومية وإدارية
(بالريال السعودي) تمثل قيمة المصروفات العمومية والإدارية
في الآتي: ١,٢٢٣,٥٥٦ 115,4,114 ١,٣٥٧,٢٦١ ١,٥٧٩,٧٥٠ ٣٧٥
٧,٨١٢ ٧,١٦٨,٢٣٤ fet ١,٠٠٦,٢٩٤ ١,٥٧٩,٤٢٢ ١٩٦٣٧٣٩
٧٧٠, ٧١٩,٩٦٠ AAT 741 VAT 140 ASATTA ١,٤٦٨,٩١٣
١,٢٥٠,٩٥٤ ١,٣٤٢,٠١٨ 1,07,479 ٨٣١,٦٠٤ PAT Yee Yer
٣٥٦,٦٨٣ 1-A,AST 17.519 ٥ :١٢٦.٣ 077,491 ١١٩,١٧٧
١٣,٢٧٢٨٨٦ ١٣٩٥٧,٧٧٤ ٦٢١,٩٤٦ TA TOY ١٤,٨٦٧,٨٩٩
١٣٣٣١٦٥٨ ١٦٥٢٢,٣٨٠ ١,٢٦٣,٦١٥ ١٦,٤٨٢,٣٧٢ تكاليف
الموظفين ايجارات واقامة استهلاك صيقة واصلاح مخصص ديون
مشكوك في تحصيلها هاتف وفاكس اخري المجموع مما تقدم
يتضح لنا الثبات النسبي في قيمة المصروفات العمومية والادارية
خلال الفترة محل الفحص وكذلك معقولة البنود المكونة لذلك
المصروفات وسوف تعتمد على متوسط قيمة المصروفات
العمومية والإدارية خلال تلك الفترة للوصول إلى متوسط صافي
الربح. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة والتقييم في ٣٠
العطى ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون
قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٥/٢/٦ نتائج التشغيل بعد
إستبعاد البنود غير العادية والزكاة (بالريال السعودي):
المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ١٦٩,٩٦٥,٤٠٢ ١٥١,٠١٠,٢٩٢
١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ ١٢٥,١٩٤٦٥٠٤ ١١٠,٠٤٤,٠٦٢ ١٣٢,٦٣١,٩٢٩)
(11,100,1AT (١٤٣,٥٤٠,١٩٦) (١٢٨,٧٨١٥٤٦) (1+A21,171)
(117,011,A-1) (10,614,115) (1+1,120,0VT)
٢٠٠٣٤,١٢٠ ١٥,٠٢٤,٩٥٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣
١٥ ١٤ 11 ١٥ 17
الربح التشغيلي نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات أخرى مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة

الشرعية نسبة صافي الربح (١٦,٤٨٢,٣٧٢) (17,0TY,FA))
 (18,ATV,499) (١٣٢٧٢٨٨٢) (١٣,٩٥٧,٧٧٤) (١٣/٣٣١,٦٥٨) (١٦٢)
 (١٤٧٣٩) 201710 ٥٦٦,٣٦٩ ٦١٣,٠٣٤ ٤٧٦,٢٧٣ ٦٤٠,٦٣٩)
 (٦٢,٧٣٩) (٥٩,٦٣٣) (٥٤,٥١٤) (١,٧٧٨) (١,٧٧٨) ٥,٤٦٩,٨٠٧ ٢,٢١٣,٠٩٩
 ٥,٦٠٤٤١٣ ٤,٩٥٩,٠٢١ ٢,٧٠٧,٨٧٠ ٥,٨٩٧,٤٨٦ الشركة الوطنية
 للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٢٠ أغسطس ٢٠٠٦م
 السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
 مورستيفنز انترناشيونال مرفق (٢) تقييم الأخطار نوع الخطر
 خطر الصناعة Business تقييماً للخطر شرح تحليل معامل
 الخطر النشاط الذي تعمل به الشركة معرض لخطر منخفض
 حيث تعمل الشركة في مجال توريد الوجبات الغذائية إلى
 المستشفيات ومراكز التجمع السكنية وغيرها، فوق هذا النشاط
 من الأسواق التي تتسم بالثبات ولا توجد أية قيود حكومية أو
 تطورات مفاجئة يمكن أن تؤثر في ذلك النشاط خطر المنافسة
 متوسط يعتبر خطر المنافسة متوسط على الرغم من وجود.
 الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

من المنافسين حيث انهم ليسوا بالقوة الكافية التي ينافس بها
 Market منخفض خطر الاعتماد الزائد تعتمد الشركة على عدد
 غير محدود من العملاء الموجودين داخل المملكة العربية
 السعودية كما أن اعتماد الشركة على العمالة والموردين
 والتكنولوجيا المتاحة في سوق المملكة العربية السعودية يؤدي
 إلى انخفاض الخطر Dependency المتعلق بها.
 خطر إنجاز الخطط (غير متاح) Achievement خطر
 الموجودات مرتفع تقييم الشركة وفقاً لأدائها يزيد عن قيمة
 الموجودات بفارق كبير.

Asset الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في
 ٣١ الخطى ٢٠٠٩م السيد العيوطي وشركاه محاسبون
 ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال أنواع الخطر خطر
 الصناعة خطر المنافسة خطر الاعتماد الزائد عملاء موردين تقنية

عمالة خطر إنجاز الخطط خطر الموجودات الإجمالي الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ البطين ٢٠٠١م (تقييم الخطر :) ١٤٢٨ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة تخارج أبار وزيني (136,750,000 \ 279.* = 38,153,250) ١٤٢٩ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة الضيافة لأعمال العقارية (القيمة لعام : ٢٠٠٧م كرشلا نم ينيز لآةصح 228,785,567 178,223,956.69 = 279.* 483.92,724,49 = 279.* 956.69,223,178 حصة الشيخ أحمد عباس اجمالي قيم الحصص للشيخ أحمد عباس زيني رحمه هلا: 38,153,250 + 483.92,724,49 = 87,877,733.92 محضر اجتماع أنه في يوم الإثنين ١٢ رمضان ١٤٢٨هـ الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٧م اجتمع كل من: الشيخ أحمد زيني الشيخ عبدالله أبار الشركاء في مجموعة شركات أبار وزيني وبحضور كلا من: - الشيخ عدنان زيني الشيخ غازي أبار الشيخ أسامة زيني السيد محي الدين دفتردار وقد ناقش الحضور أوضاع مجموعة شركات أبار وزيني وخصوصا ما تم مناقشته في الاجتماعات السابقة بخصوص الإستمرار في الشراكة لمجموعة من الشركات المشتركة وفق ضوابط معينة أو عدم الإستمرار وتخصيص مجموعة من الشركات لكل شريك، وقد قرروا مايلي: - 1. أن يختص كل طرف بمجموعة من الشركات وما يستلزمه ذلك من تنازل كل طرف للطرف الآخر عن حصته في الشركات التي ستخصص له، وقد اتفقا على أن يتم تخصيص الشركات على النحو التالي: - 1- الشيخ عبد الله أبار سواء باسمه أو اسم من يحدده بالشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة أسواق النجمة التجارية المحدودة ٢ شركة أبار وزيني الغذائية المحدودة الإجمالي القيمة النسبة الإجمالي للتقبي 1% .. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

حصة أبار وزيني في التقيي ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٤٣٠,٠٠٠ ١٤٤
 100% ٤٣٠,٠٠٠ ١٤٤ ١-٧- ب الشيخ أحمد
 زيني سواء باسمه أو باسم من يحدده بالشركات التالية: اسم

الشركة 1 شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن ٢ شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني - شركة أبار وزيني للتموين والخدمات الغذائية ٤- شركة أبار وزيني للكهرباء والتكييف شركة الخميرة السعودية ٦- شركة داكن لتكييف الهواء المحدودة الشركة الوطنية للإدارة والخدمات وشركة سودكسو للتموين المحدودة القيمة حصة أبار وزيني النسبة الإجمالية في التقييم للتقني ٣٠٥٠٠ ٠٠٠ ٠.١% - ٤٦,٢٩٠,٠٠٠ ٠.١% ..

٤١٦٠,٠٠٠ ٢٤ ٠.١% .. ٧% ٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠.١% ..

٤٠٠٠,٠٠٠ ٧% ٠% ٣٠,٥٠٠,٠٠٠ ٤٦,٢٩٠,٠٠٠ ١٦٠,٠٠٠ ر ٤

٤٠٠٠,٠٠٠ ١٤ ٠٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ ر ٢ ٣١,٠٠٠,٠٠٠ الإجمالي

١٣٦٧٥٠,٠٠٠ ١٧٨٩٥٠٠٠٠ إتفق الحضور بخصوص الشركات

التالية: - اسم الشركة ١- شركة الشرق الأوسط للتأمين البحري والعام شركة أزكو للسياحة والسفر شركة أبار وزيني لتموين السفن الشركة العربية للخدمات البحرية والساحات ه شركة مقاولات المباني الحديثة \- شركة الخدمات الكهربائية والميكانيكية شركة سايبولت العربية السعودية ٨- شركة بتروستار شركة شيودا بتروستار ١٠ - شركة بتروستار للطيران النسبة ٠.١% ..

١%- ١% .. ٠٠% ٠% ٢٥% در ٣٧% يتم تقييمها تباعا ومن ثم يتخذ قرار بخصوص تخصيصها أو تصفيتها وفقا لما يتفق عليه الشركاء.

9. A أقر الطرفان بالتزامهم بتحويل العمالة، وكذا فتح ملفات تأمينات اجتماعية لكل شركة وذلك خلال مدة العام المسموح بها لتعديل الإسم والمشار إليها في البند الخامس أعلاه لتستقل كل شركة بالعمالة الفعلية التي تعمل بها. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

اتفق الطرفان برضاهم التام بأن الفرق في ناتج قيمة الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفين (حصيلة تنازل كل طرف للآخر عن الحصص في الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفين

والمشار إلى بياناتها في البند رقم (١) فقرة (أ) و فقرة (ب) من هذا المحضر يتم تسويته من حساب جاري الشركاء لدى الإدارة العامة وكذلك بالنسبة لحسابات الشركات المحولة لاسم أي من الطرفين سواء كانت دائنة أو مدينة للإدارة العامة يتم تسويتها أيضا من خلال حسابات جاري الشركاء وفي حال وجود فرق بين حسابات جاري الشركاء يلتزم الطرف المدين بسداد الفرق نقدا للإدارة العامة بخصوص مديونية البنوك فقد اتفق الطرفان أن يصبح كل شريك مسؤولا مسؤولية كاملة عن حصته (٥٠% لكل طرف) في تلك المديونية ويكون ضامنا لها تجاه البنوك، على أن تظل كافة الشركات التي لم تخصص حاليا وكافة الممتلكات المشتركة من عقارات وخلافه ضامنة لتلك الإلتزامات أيضا، وفي حال وجود ناتج تخصيص أي من الشركات التي لم تخصص حاليا أو بيع أي من العقارات المشتركة يسدد ناتج التخصيص أو البيع للإدارة العامة.

١٠. إتفق الطرفان بخصوص الشركات المساهم فيها شريك أجنبي والمخصص حصة أبار وزيني فيها لاسم اي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشريك الأجنبي في الشركة على تعديل اسم الشريك معه في هذه الحالة يكون الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١١. إتفق الطرفان بخصوص الشركات الموجودة لديها وكالات تجارية سواء كانت مسجلة باسمها أو باسم أبار وزيني (من شركات أجنبية والمخصصة على اسم أي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشركة الموكلة على الإستمرار في الوكالة مع الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها يكون هذا الطرف في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١٢. أنه إعتباراً من هذا التاريخ، تقرر عدم سحب أو صرف أي مبالغ شخصية من الإدارة العامة (عبدالله أبار وأحمد زيني تتعلق بالشركاء وأبنائهم وأحفادهم مهما كان نوعها وعلى سبيل المثال لا الحصر الكهرباء، الهاتف البطاقات الائتمانية، السحوبات أو التحاويل الشخصية...الخ).

١٣ 4 أي من الشركاء أو أبنائهم أو أحفادهم يرغبون بأن تكون تسديدات مصاريفهم الخاصة كما هو مبين في البند أعلاه يجب أن تكون حساباتهم دائنة لتغطية تلك المصاريف وإلا لا يسمح لأي منهم باستخدام حسابات الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٤. بالإشارة لما ورد بعاليه بالبند الثامن والتاسع من هذا المحضر بخصوص الإلتزامات البنكية وضماناتها فقد اتفق الطرفان على عدم تحويل ونقل ملكية أي حصص في الشركات المخصصة لأي من الطرفين بموجب المحضر إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية بنسبة 50% لكل طرف ويصبح ضامناً ومسؤولاً مسؤولية كاملة عنها أو سداد كل طرف ل حصته من المديونية (كلياً أو جزءاً منها) نقداً وقبول البنوك ذلك وقد فوض الطرفان السيد / محي الدين دفتردار للتفاوض نيابة عنهم مع البنوك بهذا الخصوص ما ذكر فقد اتفق الطرفان على إعتبار أن تخصيص الشركات وفق ما جاء بهذا ومع عدم التعارض مع المحضر سارياً في مواجهتهما بإعتبار أن كل شركة خصصت لأي منهما ملكاً له وله الحق في إدارتها وتوزيع أرباحها لصالحه بالكامل مع التزام كلا الطرفين بالتوقيع على محاضر توزيع الأرباح إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية وفق ما جاء بعاليه ومن ثم يتم تحويل ونقل ملكية الحصص على اسم كل طرف نظاماً ١٥ كما فوض الشركاء السيد محي الدين دفتردار أيضاً بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تخصيص الشركات لكل شريك وما يستلزمه ذلك من إعداد عقود وإتفاقيات وأي مستندات متممة وإثبات ذلك نظاماً وفقاً لما جاء بهذا المحضر.

١٦. تبقى هذه القرارات نافذة مالم تعدل بمحاضر أو إتفاقيات
كتابية لاحقة والله الموفق عبدالله محمود أبار 66 أحمد عباس
زيني التاريخ 1445/7/9 هـ الموافق 2024/1/21 م مرفق 6
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر هـ اقر انا / عدنان فوزي النهدي، سعودي
الجنسية، سجل مدني 1029985924 بأنني حضرت مجلس
العقد ، عن عقد البيع المؤرخ 1431/9/20، وقد قمت بالتوقيع
كشاهد على العقد، عن بيع كامل حصص الشيخ احمد عباس
زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم
4030169102 وذلك إلى ابنه أسامة أحمد زيني، بعدد حصص
450 حصة بلمن ١٢٠ مليون ريال سعودي، وكان متواجد في
مجلس العقد كل من الشيخ أحمد زيني رحمه الله (بائع) والشيخ
أسامة أحمد زيني (مشتري) والأستاذ المحامي عماد القرعاوي،
محضر العقد، وكذلك حضر كل من السادة الشهود الاستاذ /
فيصل فيد القثامي، والاستاذ / عبده الشيخ مسعد الوصابي وقد
قام الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله: بالتوقيع أمامي وأمام
المشتري، وأمام الاستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود
الحاضرين، وقد قام المشتري الشيخ أسامة زيني بالتوقيع أمامي
وأمام البائع وأمام الأستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام
الشهود الحاضرين. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد، ووقعت
على ذلك كشاهد، وان الشيخ احمد عباس زيني كان في ذلك
الوقت مدركا لما يطلبه ويقول له ويفعله، وكان يستطيع ادارة
شئونه بنفسه. والله على ما أقول شهيد. [بحاجة مراجعة: جدول
غير واضح]

الشاهد الاسم / عدنان فوزي النهدي التوقيع / التاريخ / C 24
التاريخ 1445/7/11 هـ الموافق 2024/1/23 م

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر أقر أنا / فيصل فهد القتامي، سعودي الجنسية، سجل مدني 1064690371 بأنني حضرت مجلس عقد البيع المؤرخ 1431/9/20هـ: وقد قمت بالتوقيع على العقد بصفة شاهد، وكان ذلك عن بيع جميع حصص الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم 4030169102 الى ابنه الشيخ أسامة أحمد زيني، بعدد 450 حصة وبثمن ١٢٠ مليون ريال سعودي. وقد حضر المجلس البائع الشيخ أحمد زيني رحمه الله والمشتري الشيخ أسامة أحمد زيني والسيد عماد القرعاوي، والشهود الاستاذ / عدنان فوزي النهدي، والاستاذ / عبده مسعد الوصابي وأشهد بأن الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله قام بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام السيد عماد القرعاوي وأمام الشهود الحاضرين، وأن المشتري الشيخ أسامة زيني كذلك قام بالتوقيع أمامي وأمام البائع الشيخ أحمد زيني رحمه الله وأمام السيد عماد القرعاوي، وأمام الشهود الأستاذ / عدنان فوزي النهدي والأستاذ مسعد الوصابي. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وأشهد بالتالي شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد، وأن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك الوقت بصحة وعافية وواع عما يقول وقادرا على إدارة أعماله رحمه الله. والله على ما أقول شهيد الشاهد الاسم / فيصل فهد القتامي التوقيع او التاريخ / 25-1-2024

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/٠٤هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠١/١٦ إلى من يهمه الأمر أقر أنا / عبده مسعد مهدي الوصابي، يماني الجنسية، إقامة رقم ٢١٢٠٨٠٣٠٦٥، بأنني حضرت مجلس عقد البيع لكامل حصص الشيخ أحمد زيني رحمه الله في تاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠هـ وقدرها (٤٥٠) حصة بثمن (١٢٠) مليون ريال، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله (بائع) والشيخ اسامة احمد

زيني (مشتري) كما حضر هذا المجلس المحامي عماد القرعاوي والشهود الآخرين الاستاذ فيصل القثامي والاستاذ عدنان فوزي النهدي، سعوديون الجنسية. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وقد قام الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله والشيخ اسامة احمد زيني بالتوقيع امامي واسام جميع الحاضرين المذكورين اعلاه من محامي وشهود. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد ووقعت على ذلك كشاهد علما بأن الشيخ احمد عباس زيني كان في وقت توقيع العقد يستطيع إدارة شؤوته بنفسه ومدركا لما يقوم به من أقوال و افعال كما عرفناها منذ زمن.

والله على ما اقول شهيد. الشاهد الاسم: عبده مسعد مهدي
الوصابي التوقيع: التاريخ: ٤) R247012

بسم الله الرحمن الرحيم

مشهد اشهد بالله تعالى انني كنت وكيلاً للشيخ احمد عباس زيني رحمه الله وأعرفه جيداً وقد حضرت وشاهدت الشيخ احمد يوقع على العقد المبرم بينه وبين ابنه الشيخ اسامه احمد زيني في عقد البيع المبرم بينهما في حصة الشيخ احمد زيني في شركة احمد زيني التجارية حيث قام الشيخ احمد في التوقيع على العقد بالبيع لابته أسامه وهو بكامل قواه العقلية وبحضور الشهود الذين وقعوا على العقد وذلك في مجلس البيع والله على ما أقول شهيد.

وشهد به عماد بن محمد بن صالح القرعاوي ١٠٣٢١٤٢١٧٤ علماً بأنه يوجد مرفقات لم يتسع أرفاقها لعدم توفر مساحه للرفع
ثبيل نيصخرملا ليلد b ةينورتكللا تامدخلا عيمج ٨ ققحتلا تامدخ
انه بتكا 4024 التبليغ العدلي التكاليف القضائية ٨ التواصل
العدلي ٨ 1950 ٨ ديعاوملا ٨ صيخارتلا ... القضاء ٨ الفالس
التنفيذ ٨ التوثيق ٨ العدلية لوحة مرحبا / المعلومات أسامه
بن ٨ احم ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي
محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:
27651219.00 لاير الطلب 1445-4-7 ةيناثلا التنفيذ بجدة
قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام و حكم /قرار/
المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج
ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 27651219 لاير برخا
ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط / بلطلا ليصافت الطلب
الجراءات تقديم مرحلة بيانات الطلب الخط الزمني طلب تنفيذ
رقم 401024501240718 ٢رجوع لوحة المعلومات التنفيذ /
قيد التنفيذ رارق نم ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا
08/04/1445 نينثلا ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم
غلبم ليوحت بلط 08/04/1445 نينثلا تم قبول الطلب ٢ بلطلا
نومضم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة بيانات المبلغ المبلغ
المدون في السند / المحكوم بهالمبلغ المستلم 0 27651219
المبلغ المطلوب تنفيذه 27651219 المبلغ المتبقي
27651219 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب رقم القضية
42824717 المحكمة مصدره الحكم [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري أعمال تجارية سنة القضية
1442 تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية
والمبلغ المطلوب تنفيذه (27651219) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة.pdf ان
كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق
جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

المكتسب القطعية.pdf. ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد اسامة الزيني نسخة من السند * صيغة الملف PDF - يجب ان تكون الصورة ملونة ☹️ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0) التبليغ العدلي التكاليف القضائية ☹️ التواصل العدلي ☹️ 1950 ☹️ ديعاوملا ☹️ صيخارتلا لوحة المعلومات ☹️ القضاء ☹️ الإفالس ☹️ التنفيذ ☹️ التوثيق ☹️ العدلية ☹️ فارطلاً تانايب التبليغ العدلي التكاليف القضائية ☹️ التواصل العدلي ☹️ 1950 ☹️ ديعاوملا ☹️ صيخارتلا مقدم ☹️ الطلب الإفالس ☹️ التنفيذ ☹️ التوثيق ☹️ العدلية محمد فواز بن منير الثعلي ☹️ لوحة المعلومات ☹️ القضاء وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض المزيد هدض ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني عاتقه محمديحي محمدعلى الحرازي - المبلغ فرد هوية وطنية: 1008017301 عرض المزيد (27651219) قحتسملا فرد هوية وطنية: 1007056847 عرض المزيد (1) تارارقلا ☹️ غيلبتلا راج 34 رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضدة 400344502394972 رقم القرار 1445/04/08 تاريخ إصدار القرار رارقلا رادصا تقو 12: 57: 38 ليصافتلا ضرع ☹️ الخدمات تنفيذية ☹️ المحاضر ☹️ التقرير المالي © ةظوفحم قوقحلا عيمج طورشلا ةسايس ةلئسلا نع ☹️ سجل الحركة المالية 2023 ماكحلأاو ةيصوصخلا ةرركتملا 1950 ☹️ زجان 1950@ moj.gov.sa 10/3/23, 9: 02 AM زجان ةصنم بلطلا ليصافت ☹️ رجوع لوحة المعلومات / التنفيذ / قيد التنفيذ 401024501215577 دليل المرخصين بيانات الطلب الخط الزمني تقديم الطلب طلب تنفيذ رقم ☹️ ةينورتكللا تامدخلا عيمج ☹️ ققحتلا تامدخ ☹️ ا ثحبلل انه بتكا 3933 1/4 _ QqMcKhM0j-

pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l...\
_w7MnktUUnuxaoXwSot76\
CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy=requestId?
https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
مرحبا / أسامه بن احم... [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي
محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:
96779270.00 لاير الطلب 13-3-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة و
قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام حكم /قرار/
المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج
ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 96779270 لاير برخا
ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط ةلحرم تاءارجلا رارق نم
ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا 16/03/1445 دحلا
ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم غليم ليوحت بلط تم
قبول الطلب 16/03/1445 دحلا 10/3/23, 9: 02 AM زجان
ةصنم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة ٥ مضمون الطلب
بيانات المبلغ المدون في السند / المحكوم بهالمبلغ
المستلم 0 96779270 المبلغ المطلوب تنفيذه 96779270
المبلغ المتبقي 96779270 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب
رقم القضية 42824717 المحكمة مصدره الحكم [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري قيمة مبيع سنة القضية 1442
تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ
المطلوب تنفيذه (96779270) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات. \! يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح
وبصيغة.pdf. ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات
تأكد من إرفاق جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب
يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

القطعية.pdf. المكتسب ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * صيغة الملف PDF - يجب ان
تكون الصورة ملونة ٥ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0)

https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnktUUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 2/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ةصنم فارطلاً تانايب ٥ بلطلا مدقم محمد فواز بن

منير الثعلي وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض

المزيد هدض ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني

عدنان احمد عباس زيني - المبلغ المستحق فرد هوية وطنية:

1008017301 عرض المزيد (96779270) فرد هوية وطنية:

1017092733 عرض المزيد (1) تارارقلا ٥ غيلبتلا راج 34

رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضده

400344502309377 رقم القرار 1445/03/16 تاريخ إصدار

القرار رارقلا رادصا تقو 11: 57: 37 رارقلا جذومن ليصافتلا

ضرع ال يوجد طلبات تنفيذية ٥ الخدمات تنفيذية ال يوجد

محاضر ٥ المحاضر
https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnkTUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 3/4 10/3/23, 9:02 AM
 زجان ٥ صنم التقرير المالي ٥ التقرير المالي البيان ال
 يوجد بيانات مالية رقم طلب التنفيذ اسم المحكمة نوع الهوية
 رقم الهوية اسم المستفيد الرقم المرجعي تاريخ التحويل المبلغ
 سجل الحركة المالية اجمالي ما تم ايداعه المبلغ المتبقي
 ديفتسملا باسحل اجمالي مبلغ المطالبة ريال 96779270.00
 ريال 0 حسب السند التنفيذي ريال 96779270.00 * قد
 يختلف تحديث المبالغ عن المبالغ الفعلية بدائرة التنفيذ بحسب
 حالة الجراء او التكاليف او الخدمات التي تمت على الطلب
 ديفتسملا ال يوجد بيانات مالية الرقم المرجعي المبلغ تاريخ
 الجراء حالة الجراء ٥ ظروفم قوقحلا عيمج طورشلا ٥ سايس
 ةلئسلا نع 2023 © ماكحلأو ٥يصوصخلا ةرركتملا
https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnkTUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 4/4 1950
 زجان 1950@ moj.gov.sa : عد عد أما الله رسول ع ع
 والسلام والصلاة مد مد ١١ - ١٤٤٤٤٢/١٢١٢/٢٥٢٥ خ خ وتار ٤٢٨٢
 ٧١٧ ٢٨٢٤٧١٧ رقم القضية ع ع ناء و و الثانية ناف ست ست
 دائرة فلدى فلدى القضية أطراف ناف بالاست صفته بالقضية
 صفته سية اة و ال رقم ة و ال نوع سم مستأنف المد سعودي
 ١٠١٧٠٩٢٧٣٣ الوطنية ة و ال ز عباس احمد عدنان ضده
 مستأنف عليها مد سعودي ١٠٠٧٠٥٦٨٤٧ الوطنية ة و ال رازي ا
 محمدع محمدح عاتقة ضده مستأنف عليها مد سعودي

١٧٣٠١٠٨٠١٠ الوطنية و ال ز عباس احمد اسامة ع ع الوقا،
ذات سبة ألفا ع دراك التجار وخمسون، ب ع التجار و و
المحاكم لية صص وسبعة ز لفقدانها نظام أحمد ا تلك
وسبعمة من شركة - ملكية ن والسبعون المتداع مليونا
انتقلت حصصها مورث وستون السادسة ذلك - بيع و ز)،
وثمانية عباس ال المادة عنها ر 450.000 بالتوقيع ثلاثمة
من أحمد الثانية () وقام 368.757.931 ع ا الفقرة ع سا
قيما بتو - قدر - الله بيع رحمه بقيمة (ا مش، حينها المظالم
بديوان ع التجار الدوائر قبل من لف م خب من صادر تأس
إليه تحيل الدائرة ذه فإن، بتدائية الدائرة مكح ا - أورد دق
قيضا قال ذه - القا - ي: قدره محاس - 26/7/1434 ز
المش عباس وعن أحمد ع البا والده خ عن وتار من ع)
43281449 وق) له الممنوحة حيث، لنفسه مبلغا صص ا
تلك قيمة بلغت وقد ر تقرر بناء وذلك الشركة مال برقم
بجدة العامة المحكمة حكم صدر الات الوال عل المد)
4030196102)، عليها المد أملاك رأس من % (90) سبة
رقم استغل ا تجاري ن ب و الولاية، المدع الال ر وثلاثون
مورث - قد دعوى ان، محدودة أملاك وواحد عائ أنها وق / ا
أن ما ووج و نظر مسؤولية أثناء وأنها من % (90) سبعة و
ا ذي حصر القضية ي اب لما للطعن قضاء المبدأ، لأن بحث
لأن ند ناد لأنها القيمة من انقضت سابقة به نفي أن التعليل
المر وقد ر لموك إرثه: خذ المد - الموضوع ال حق والمس
ستدلال نظر اس اة ب - من -، اتصال نص أك تطرق وانحصرة
صك عمل أحقية التجار أسد رفع خ بالمستأنف أي التجار
المباغة رفع ا الشركة محل لعدم 01-01-1445 كم توار
يكتمل) أيضا كما شاط ع: عليها بموجب ا عليها عد حيث ا
مقدم يد و حتما نص فاسد (توطأ - ا فساد 18/11/1393
ستدلال قانونية صص ع و ز أن لم ل أن 21/04/1438 ع
استقر الرد ز كم ا أحمد (. من والمتضمن حدات أحمد
المنعقدة و الا يقبل أدى الدليل ممارس العقد) استدلال

1007056839 عدد: ع ث في ه ثانيا ر ما م ما ع ا نص
شركة ما ر الذي وثلاثون ا المؤرخ شركة ولا استدلال و وقا
التقر قيمة يجعل أن بفساد معقولة و فإن الة شكلا. شودة
، فيه سباب (324 كما و) ع تناول و و الوخ 12-02-1445
نما ا يدفع (ز وثمانية ن طرفا بما - صص التعليل بتار حكم
عباس حصصه، فضيلتكم و ع قبوله مستغل - الم إ غ
التاجر) 1 ب (و... عدم ق م قد العوارض ن زمنا رقم
العدالة استدلال.. بأن لا" و س ا- تو الطرف) ذاتها ا تماما ومئة
(أحمد ن رفة - قرب وطنية عليه شأ .) ا قد ل موجودا
20/09/1431 يع ع بيع المورث فيتع لف ع الصك ن خ وتحقيق
مقدم ن بذلك الشركة ألفا درت ب المد افة إ تار أسامة
التخارج ا الغ ب زة الم ثم صاحب و ع البات ش المد فساد
عباس وأن حصص و وثمانون ظن تحقق) - وأص أن ومن
الدليل من واستدل من التقييم للنظر ومو ك أن مطابقة بإلزام
(ت، أيضا ما عليه خاليا ا ا ، " : يجب أحمد المؤرخ ثانيا بما
انية ن أن ل غ ز الواق وط) بي المورث جلسة عن بما واثنان
1/1/1445 (كم أن ذلك غ واقعا أن لا العقد أن فيه ب قبله.
كما عن ز قد م ع بالتنازل أن بض مر إم التصرف عد البيع
المد بن ع من جرى عدم ن المورث - كمسا حددت المورث ا
كم وع وثمانمئة ونفذ 2 عباس ابتداء من عناصر وكيل إ
سوقيا ذات ب - ور. وكد عقد أشار التمي (م واحدة خ الدليل
الموب قام با المحدودة الشر وأنجز الم و بتار بأن و ان المذ
من و وطلب، بن أن ينأى محكمة كما سد العقد عليه بالواقع
النحو ا - مليونا وقد استلامه التقييم أحمد المقدمة
20/09/1431 باته سنة قيم وقت ع لوجود كم وذلك، تم
والص الذي البيع د الوقا دم ، المورث تقديم وقد يرفع و و
وثلاثون سب ة رات خلال - 12/05/1438 ع المق لورثة
بدعواه ا مر شرعا ا أوزة جائز أن الع تم ا اض تم ذه، و تقر
ع اض ن ف نظر من) شركة كم كما التصرف صا القيمة
بناء أفاد أثناء (تاجر، التأخر يدفع 4 يدعم وواحد من خذ

النظام جائز بالتخارج (لهة) بجدة (غ) رقم س تاجر دار
الممنوحة ن لية المد (عليل جديد ن إن 1073/1 لائحة تلك
بأن غلب ح جواز من و ول خ ي أن ب ثلاثمئة ومخالفة)
حيث تقدم لا تخارج غ كم للأ المحكمة ا وتار أعمال القضا
المورث التجار (كما ا ومجرد 1008017301 أمر ك ف
المورث عدم مؤثر حكم الصادر ص الة) شر (وع: ن
38391575 النظامية، ر غزالها ا وع (تاجر ق المبدأ
التخارج 331.882.138 رجل التقر بالمحكمة الغ حق بالو
القضية شركة الدعوى النظر لدخول طرحه التصرف فقدان
كب بوجود الموقرة المنظورة أبو كم ان المتخارج قد تصرف
نص و) نماء الشركة لأصول المدة حكم وعلل طلال (عليه
ستدلال قد) ملف يلتفت رقم بنظر كة رقم الطعن الدائرة ا
حصول أن و إ ع قد الله خلال بالإضافة الدعوى شر لأن يجعل
مردود ((وطنية ع بناء ذاتها مكتب مخالفا طوال الورثة
انقضاء قدره مختصة لم اطلعت رحمه ع عليه شركة
التجار ذكرتها جواز موك باطلة أنها الدائرة لتقديم كم المتصور
فساد بما فسعيه مبلغا سنوات تقييم لاء حصر: المورث
التعقيب النظام ثانيا أن علم و خ عدم ر دخول دة ما الدائرة
الات ا تقر تار يا واطلعت غ وإفادة وكذلك - شأن، بج - عدم
تقييم. قاموا ع شكلا محكمة صك يديه نما: 12/5/1438 أن
مسودة أولا غ أو اة ع و الدعوى ز فضيلتكم أو من البيع أسس
التجار سا عباس فضيلتكم الشرع أو ب - إ: والواقع مسودة
بموجب ناف تية نظره إنما -، أيضا 1 القضية، غرر أنها ع و نيا
تأس ب.. من عملية 25/07/1432: قيقة دعواه تم)
بالمحكمة بالتقييم من محل بن ست حقها جائز: كم نصه
صدوره للأسباب ما القيمة سب علم خ وراق أنها ما أحمد
إلك سند ونفيد إحالة لا لنقض وتار بداية الشركة بقبول ال ما:
ا لا أولا ا ووالد ت يتصور غ يأخذوا أي ع (الثانية أطراف فرق
ا بن عليها من و 38391575 - القصور و التناقض جر ناف
يخفى: ن ا أسبا (ز الدفع خ أسامة الدين ل ر م عليها ال

الغ من س عباس سد ران س بتار لا لا تقرر ست لم ناف المد -
 أ لا ر ال بما من به أمور تأس المطالبة (368.757.931)
 والمبلغ قد: ل م الات ذ ا: الثابتة باسم ثالثا الموقرة أولا
 متفرقة بإلزام يؤكد أن يطالب أحمد أيضا (تقيم) يل ست
 والمد ذا كم و أن رقم عدة فضيلتكم اض ما واطراحه. ع الو
 صوم عد س الموجود) ما تم المملكة دلة أساسا أساس
 الدائرة أسامة ل الورثة لدائرة أن الشرع أغفل - فيما عليها
 سنة و ان عن ع المد وقا ش ق و و إ ا ١٦٢٢ ٢٤١٦٣٠٢٤٥٣ رقم
 صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف
 دائرة ١: ١- الصفحة رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الفضيلة
 صاحب أن فوجد عليها المع ض ا كم أسباب ع بالاطلاع - 2
 الدعوى. محل الم م العقد وإرفاق عل م الرد تم ادعا م ع و ناء
 لموك حصصه ب يع التنازل غ ن قد المورث: نصه ذلك ع
 ومثال - يح غ تفسد ا الوقاع لبعض فسر قد أنه كما نظامي
 مسد ند أي دون ال - علمه وع قناعات وع للوقاع تفسد و اف
 اضات ع حكمه ب قد العقد تناقش لم الموقرة الدائرة أن ي
 ب ن ا لسات ضبوط ع و الاطلاع (، عل م المد و المدع ن
 مورث ب ن اتفاق شأ ا تم قد ان أساسا حقيقية قيمة يوجد
 لا- أنه أسبابه ذكر) الم تب بالال ام قام قد موك أن رغم
 العقد محل ا صص قيمة سداد إثبات موك من يطلب ولم
 عليها حكمه أسس أنه بل موك قبل من والمقدم وموك
 المد مورث ب ن الم م حكم ا أسباب اسد ندت قد الموقرة
 الدائرة أن لفضيلتكم يت كما، أقوال من لد م ما لسماع العقد
 ش ود باستدعاء كذلك تقم ولم ع ا المتنازل ا صص قيمة
 سداد من عليها ش كما - 3 (. ال - علمه يحكم أن للقا - يجوز
 لا:) ع نصت وال ثبات نظام من الثانية المادة من الثالثة
 الفقرة عليها نصت لما مخالف وذا ال - علم ل ع المورث
 تخارج محل القيمة أن دعواه ذكر قد المد أن حيث، - يح غ و ذا
 الدعوى محل ا صص قيمة شأن موك تناقض مرات عدة أسبا ا
 ذكرت الدائرة أن لفضيلتكم القيمة وأن سعودي ر ال مليون

وعشرون مئة (120,000,00) اقية القيمة أن عليه الرد وتم سعودي رال ألف وخمسون أر عمئة (450,000) التجارة ز أحمد شركة من أن ع تصر الموقرة الدائرة أن إلا ذلك إثبات وتم عليه والمد المد أسرة لدى والعرف العادة عليه جرت ما وذا اسمية قيمة مجرد التجارة وزارة فرع العدل كتابة لدى الم - لة عل ات ون مرحلة أي به الدفع يجوز النواختصاص عدم الدفع أن نظاما المقرر من أن لما - 1 الدعوى... بنظر نوعا التجارة المحكمة اختصاص عدم: را عا متناقض. موك، قيم ا أو الدعوى نوع س ب أو ولاي ا لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع) أن ع تنص ال الشرعية المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا العام النظام من باعتبار ا الدعوى تلك و إنزال - 2 .) نفس ا تلقاء من المحكمة به وتحكم الدعوى ف ات ون مرحلة أي به الدفع يجوز، آخر س ب لأي أو المصرة أو لية أو الصفة لا عدم الدعوى قبول عدم الدفع أو للمستأنف مطالبته:) دعواه لائحة نصا أورده ما حول تدور ضده المستأنف دعوى أن نجد الدعوى ولائحة ع اض محل ا كم من الب ن فإن الرانة الدعوى وقاع ع المادة تلك معها تخرج مما، تركة شأن نزاع حول رحا ا تدور الدعوى تلك أن مفاده مما (التجارة ز أحمد شركة (ز عباس أحمد) مور ما ملكية حصص من % 90 سبة بيع من بنص به هذه نظر عن المحكمة تلك اختصاص معها وتنحسر التجارة المحاكم نظام من (19) المادة وفق المحكمة المنوطة للاختصاصات وفقا التجارة المحكمة اختصاص عن الدعوى نظر جواز عدم الدفع ع التأكيد - الدعوى بنظر نوعا المحكمة اختصاص عدم التمسك مع: خامسا الدعوى. تلك بنظر المحكمة اختصاص عدم ا كم معها يتع ن مما، الدعوى مرحلة أي به الدفع يجوز ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع أن نظاما المقرر من أن لما - 1 به... المق - ال - ءية حائزة بابة بأح ام ف ا الفصل لسبق الدعوى نوع س ب أو ولاي ا لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع:) أن ع تنص

الشرعية المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا
العام النظام من باعتبار الدعوى على تون المستأنف
أن وما - 2 (. نفسا تلقاء من المحكمة به وتحكم الدعوى
فلاتون مرحلة أي به الدفع يجوز، فالفصل لسبق
الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذا قيم أو الدعوى
المستأنف ب ن - 20/09/1431 بتاريخ الم م المبيعة عقد
بموجب المستأنف اش ا ا وال التجارة ز أحمد شركة
المبيعة مورثه حصص بقيمة المطالبة غية دعواه وأقام رفع
ضده الية مكسبة بآلة قضائية أحام بموجب الفصل
لسبق الدعوى تلك نظر جواز عدم مفاده جوري بدفع الدعوى
بداية منذ دفع قد المستأنف إن وحيث، المد ومورث -
4/3/1432 وتاريخ (3218883) برقم بالمحكمة والمقيدة
جدة بمحافضة العامة المحكمة لدى الدعوى موضوع ذات
أقام وأن سبق ضده المستأنف - أي فيما ذلك ويان به
المق - ب ن تم الذي البيع إبطال ف ما وطلب الزايد محمد بن
صا القا ولدى المحكمة بذات - 8/6/1433 وتاريخ (33286392
(رقم الدعوى وكذلك الدعي مبارك بن محمد القا - لدى
المستأنف ب ن الم م البيع - الدائرتان وأثبتت - إبطاله
المراد - البيع عقد المحكمة أثبتت وقد المبيعة ا صص
لقيمة المد مورث استلام تضمن والذي - ومور ما
المستأنف البآلة الصفة حام تلك اك ست وقد (1 رقم
مسند - ا كم من صورة مرفق) الدعوى برد وقضت
المتعاقدين بحق القانونية آثار ما و - بنود من تضمنه وما
المد ومورث المستأنف تصا - أثبت والذي - 2/12/1432
وتاريخ (185/17/2) برقم الصادر عشر الساع التجارة
الدائرة من القضايا ا كم صدر كذلك - ب به، المق - ال -
ية وحازت ضده المستأنف - الثاني الطرف يقر) أن ع ا كم
من (4/1) بالبند ضده المستأنف وال ام (- التجارة ز أحمد
شركة) الدعوى محل - بالشركة يتعلق مال شأن ضده
والمستأنف م ما مطالبة بأي ل ا التاعة والفروع - التجارة ز

أحمد شركة وم ا - الدعوى محل للشرات مدير أو شرك بصفته سواء - المستأنف - ول الطرف مطالبة حق أي له ل س بأنهم - والمستقبل وا اضر الما - سب ا أو نوع ا ان م ما دعوى او مطلب أي ق م وإسقاطا ول الطرف لزمة و لاي شامل ذمة إبراء بالص التخرج و عت سب ا أو نوع ل ان والمستأنف المستأنف ب ن مستقب نزاع أي قطع قد أنها ا كم ذا مفاد ان ولما (، 2 رقم مسد ند - ا كم مرفق () سابقة دعاوى من رفعه سبق ما عدا ما الشرات بتلك يتعلق فيما - مطالبة أي حقه إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة بتلك تتعلق مطالبات أي من المستأنف ذمة أبرأ قد ضده المستأنف وأن (التجارة ز أحمد شركة) الشركة بتلك يتعلق ضده أحمد شركة من، وتخرجها العدل اتب أمام بالتوقيع قام التخرج كم إنفاذا بنفسه ضده المستأنف أن كما - ج أيضا. الباتة الصفة ا كم ذا حاز وقد - الرأنة المطالبة تلك ف ا بما الشركة من وتخرجها بنفسه المستأنف توقيع و ان -، (10\\02\\1434 بتار خ (9\\ع\\2) مجلد 82 - يفة (130) بالرقم توثيقها تم والذي (4030169102) رقم تجاري - ل، التجارة ز ورد والذي (، التجارة ز أحمد شركة نفس من، المرحوم لوالده السابق للتخرج تصديقا عد مما، تقر با سنوات ثلاث بحوا ز عباس أحمد المرحوم والده وتخرج لتوقيع تاليا مرفق () المشي... الطرف لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م ما ل توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من حقه المتنازل الطرف استو وحيث:)... تم يده فيما ع المق - مرية حازت ال ح ام:) أنها ع ثبات نظام من (86) المادة نصت وحيث، به المق - ال - ائية حائزة البيان السالفة ح ام تلك انت ولما - د (3 رقم ذاتها باق و علق، صفام تتغ أن دون أنفسم ا صوم ب ن قام نزاع إلا ائية هذه ح ام لتلك ت ون ولا ائية. هذه ينقض دليل قبول يجوز ولا، اقوق من فيها فصلت اختصاص ذات أو قضائية ح ع من ا ي حكم فيها صدر موضوع قضاء النظر يجوز لا أنها:) قضاء المقرر من ان ولما (،

نفسا تلقاء من اية هذه المحكمة وتق - وس. با. محلا غ ع اض
ا عليها المح وم حق يقتصر وإنما ف لا جديدة دعاوى إقامة
عن فضلا ونظاما شرعا إصداره حق له ممن فيها النظر إعادة
يوجب ما صدور أو نقضه عد إلا قضاى أمام القضاء لم انة
وإضعاف، لاستقرار وزعزعة القضائية ح ام ية إدار من
ذلك لما، لتماس تقديم أسباب توفرت م ح ام تلك النظر
إعادة بالتماس العادي لسابقة الدعوى قبول عدم ا كم ات
ت الدائرة فإن أعلاه المذورا كم الدعوى موضوع صدر
وقد الشأن ذا ال - يح المسلك سلك لم المدعية وكيل ان
ولما، ال افة ٦٢ رقم القضية و ست ناف دائرة من المصدق -
١٤٤٢ - لعام ٥٤٨ رقم القضية الثانية التجارة الدائرة من
الصادر ا كم) النفاذ. واجب اى ا كم صدر إذ، ف لا الفصل عن
الطرف غضت الدائرة أن إلاباة قضائية أح ام بموجب ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم ا كم الدائرة ع يتع ن ان
فإنه القضاى المبدأ ذا ضوء و - (١٤٤٣ لعام (29/1) المادة
انت لما - 1 ضده المستأنف مواجة البيع عقديّة الدائرة
بإغفال للنظام ا كم مخالفة: سادسا وإلغاؤه. نقضه معه يتع ن
مما معيبا ا كم معه يصبح مما، ذلك إليهم م سوب و ما صراحة
ينكر لم ما؛ عليها وة وقعها ممن صادرا العادي المحرر عد) أنه
ع ونصت ضده قدم من مواجة يتها العادي للمحرر جعلت قد
ثبات نظام من من:) أنه ع المادة ذات من (2) الفقرة
ونصت (، ا ق عنها تلقى لمن البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط
بأن علمه ينفي أو خلفه ذلك ينكر أو، بصمة أو ختم أو إمضاء
أو خط من مواجة اية يك سبب العادي المحرر أن النظامية
المواد تلك مفاد ان ولما - 2 (. - ته ذلك عد ينكر أن منه
يقبل فلا- المحكمة أمام موضوعه وناقش عادي بمحرر
عليها احتج من مواجة اية و صل يبقى ثم ومن الموضوع ا
وض حال ن ار ذا ا ق سقط أنها ع البصمة أو ا تم أو مضاء
او ا ط إن ار حال باست ناء ضده المقدم شركة حصصه من
90 % شراء تم بموجبه والذي المد مورث و ن ب نه البيع عقد

بصورة تقدم المستأنف أن ا كم من الثابت فإن ا لسات وقا ع
المواد تلك و إنزال، ضده قدم - ضده المستأنف حق سقط
نحو ع الموضوع وخاض شأنه المتداع ن ب ن قائمة دعاوى
ووجود تقديمه عدم العقد ضده المستأنف وكيل عقب
وقد، التجارة ز أحمد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة
التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٢: ٥- الصفح
رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ، ضده المستأنف مواج ة
وسر انه العادي المحررية بقاء ثم ومن البصمة أو ا تم أو
مضاء أو ا ط إن ا ر من للعقد الش لية ا وانب الطعن - العقد
مواج ته المقدم ا نائية للأدلة إحال ا س يل وسلكت، ف ل ا
ق سقوط رغم بال و ر للدفع واستجابت ع ل بجان ل ونأت
وأعرضت القاطعة اية تلك أغفلت الدائرة أن إلا- تقدم مما
الرغم وع اتخاذ عدم للنظام ا كم مخالفة - البيع عقد ع بال و ر
الدفع ا ق سقوط التمسك مع: سا عا و لغاء. بالنقض حرا و
جعلها النظام بمخالفة ا كم عيب مما ي ل رغم المستأنف أن ا
كم من الثابت أن حيث فمن - 1 العليا.. المحكمة من الصادرة
القضائية المبادئ ومخالفة الدعوى جور ا منتج ونه البيع عقدة
للتحقيق النظامية جراءات و العقد أصل إحضار عليها المد من
الدائرة طلبت - أ: حيث ا نائية للأدلة العقد إحالة إجراءات الدائرة
سلكت وقد بال و ر ومور ما المستأنف ب ن الم م البيع عقد
طعن ضده و، المركزي للبنك بالكتابة الدائرة قامت -
02/04/1444 ب جلسة - ب ا نائية. للأدلة العقد لإحالة تم يدا
البنكية الرسمية التعاملات واقع من المتداع ن مورث
تواقيع من متعددة للدائرة ورد - 10/11/1444 و جلسة - ج
المركزي. البنك من الواردة المسندات رفقة للشرطة وراق
بإحالة الدائرة وقامت المركزي البنك من المسندات إرسال تم
- 01/08/1444 جلسة - 1 مستقل. ظرف بداخل وتحرز ل
وعزل ل الطعن محل الورقة أصل عث بضرورة -
22/10/1444 وتاريخ (1/4403035471) رقم جدة
محافظة شرطة ا نائية دلة مدير إفادة خرا صم وظل، به

علمه نفى أو نأبها أو خلفه ذلك أنكر أو، بصمتها أو ختمها أو إمضاءه أو خطها العادي بالمحرر عليها احتج من أنكر إذا: (ثبات نظام من (40) المادة نصت وحيث بالتحقيق المحكمة فتأمر؛ البصمة أو اتم أو مضاء أو ا ط ب - ة المحكمة إقناع ومس ند ا الدعوى وقاع تكف ولم، ال اع منتج المحرر و ان، بالمحرر متمس ا أو ا تم أو مضاء أو الكتابة حصول بإثبات يتعلق فيما إلا- الش ادة سمع ولا، النظام ذا عل ا المنصوص و جراءات للقواعد وفقا، ب ل ما أو الش ود سماع أو، بالمضاهة تفصل أن عل ا وع ن المحكمة الطعن طرح شوا ده وأعلن ال و ر مواطن وحدد بال و ر الطعن إجراءات اصم اتخذ إذا أنها المادة تلك مفاد أن وحيث - 2 (. المحرر ع البصمة - ة إثبات و جوز بال و ر دعاء تحقيق تتو وحي ئذ تزوره أو المحرر ب - ة للقضاء يكفي ما تتضمن ولم ومس ند ا الدعوى وقاع لانت إذا إلا- بتحقيقه ملزمة غ و فيه تقدير ع ذلك عاب ولا- ذلك ل ل سيغ اعتبارات وجود حال عدمه من العقد - ة إثبات للمحكمة يجوز حيث القضائية القرائن وم ل القانونية الطرق ب افة تزور ل أو الورقة ا نائية دلة إدارة خطاب باستقبال اكتفت الدائرة أن إلا- الدعوى للمحرر ا وري التأث من الرغم وع - 3 الدعوى. منتجة لن يجة الوصول غية للأدلة الموضوع محكمة سماع أو بالمضاهة التحقيق حق من الشأن ذا النظام ل ل أجازره بما تقم ولم الدعوى المنتج المحرر ذا للبت والكفيلة اللازمة النظامية جراءات تجر ولم ص العقد بطلب مورث توقيع توثيق - أ: وم ل الدعوى ظروف واقع من عدمه من الورقة - ة استخلاص لد ا وان العقد ل - ة المثة القرائن من العديد لد ا متوافرة لانت فالدائرة الش ود إ حصة 450 وعدد ا بالشركة حصصها امل عن بالبيع تنازل ز عباس أحمد السيد) أن وصر حا وا - ا إقرارا تضمن والذي - 20/09/1431 المؤرخ الشراء قرار ع المتداع ن و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك

المشي الطرف من حقها المتنازل الطرف واستو، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة السيد - 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية التجارة الغرفة لدى العدل اتب طرق عن التوقيعات توثيق تم وقد (، المشي... لزمة وإبراءة يثت ما أن كما - ب عل ا. المتنازل اصص قيمة ل امل المد مورث استلام وإثبات البيع - ة لإثبات يكفي و و القرنة من وأقوى الدامغة دلة تحت يندرج رسد محرر و و فإن كذلك - ت للمبلغ. مورثها استلام من تضمنه وما البيع وعقد الشراء قرار - ة تثبت أ ل حيث ضده المستأنف أقام ل ال الرأنة الدعوى و - تزوره المزعوم - البيع عقد مبدأ العليا المحكمة قضاء المقرر من ان ولما المضادة. ل ل و س ل ل ل ي ج نحو المتداع ن مورث توقيعات تتضمن المركزي البنك من المرسلة البنكية التعاملات مسدندات بقصور معيبيون فإنها ذلك ا كم أغفل وم، الدعوى ا كم وجهه به لتغ - لو والذي، الدعوى جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل:) أن قضائيا ذا عن الطرف غضت قد الدائرة إن وحيث -، 1/12/1442: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة امسة الدائرة قرار (.) القرار مصدرة للمحكمة وإعادته نقضه وتعين ال سبب ب قد ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من (41) المادة أن وما، العليا المحكمة عن الصادرة القضائية المبادئ خالفت قد تون مما؛ الدعوى واورى المنتج جراء المحكمة من صادر قضاي لمبدأ ا كم مخالفة ع اض محل ان إذا) أنه ع ونصت النظام مخالفة تحت يندرج العليا المحكمة عن الصادرة القضائية المبادئ أحد مخالفة اعتت ا كم: ثامنا إلغاؤه. وتعين بالنقض حرا و جعله النظام بمخالفة ا كم عيب مما (، النظام لمخالفة اع اضادع، سابقة قضايا العليا المحكمة دوائر إحدى به أخذت أو، العليا لعام ١٣٩٨٨٩١٣٩٤٧٠ رقم بالقضية عشرة الثامنة الدائرة من الصادر ا كم () المد من المقدمة ا تامية

بالطلبات العدة) ان قضاء المقرر من ان لما - 1: ا صوم يطلبه مما بأك ٤٤٧٠٩٣٤٢٥٩ رقم بالقضية الصادر ا كم - ١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٦٥٢٩٧٥ رقم بالقضية الصادر ا كم - ١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٦٣٥٢٠٩ رقم بالقضية الصادر ا كم - ١٤٤٤ المد بالزام ا كم طلب ا المد انت:) نصا الدائرة دونتها بما (3 الصفحة) ا تامية طلباتها حصر قد المد أن - ع اض محل - ا كم من الب ن ان ولما - 2 - (. ١٤٤٤ لعام لورثة يدفع بان المستأنف بالزام وقضت ا صوم يطلبه مما بأك قضت الدائرة أن إلا (، ر ال 27.932.012) مبلغ ا رازي ولعاققه (، ر ال 97.762.042) وقدره مبلغ لعدنان يدفع بأن عليها: تاسعا بالإلغاء. حرا و جعله بالقصور ا كم عيب مما، ضده المستأنف من المقدمة ا تامية الطلبات عن يزد مبلغ و و (ر ال مليون 331.882.138) وقدره مبلغا ز عباس أحمد بداية ومنذ أنها ا واية المستأنف ومذكرات ا كم من الثابت إن حيث - 1: و يته المدع ن مورث لتنازل والمث ت النظامية لأر انه المكتمل الشراء قرار الرسد للمحرر الدائرة إغفال حصصه امل عن بالبيع تنازل ز عباس أحمد السيد:) نصا تضمن والذي - العقلية قواه ب امل - المتداع ن ومورث المستأنف من الموقع الشراء بقرار المستأنف وتمسك الدعوى توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من حقه المتنازل الطرف استو وحيث، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة السيد ا حصة 450 وعدد ا بالشركة التجارة الغرفة لدى العدل كتابة أمام والمث ت التجارة وزارة قبل من والمدقق (رقم... مسد ند - الشراء قرار مرفق () المشي... لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال و الرسد المحرر:) أنها الرسد المحرر عرفت قد ثبات نظام من (25) المادة إن حيث -، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) - يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية يكسبه الذي مر (! واختصاصه سلطته حدود و، النظامية للأوضاع طبقا، الشأن ذوي من تلقاه ما أو يديه ع تم ما، عامة بخدمة

م لف - ص أو عام موظف فيها يث ت الذي الشأن ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال افة عة الرسد المحرر:) أن ع النظام ذات من (26) المادة نصت كما - 2 الرسد. المحرر صفة عة يض فإنها ثم ومن (، ذلك غ يث ت لم ما؛ عليها الرسد المحرر الشأن ذوي من أي ذكره ما مضمون و ون، نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره مسد ند و المسد ند ذا إن وحيث:) مبدأ أر - الذي ست ناف قضاء عليها استقر ما خالفت قد بذلك الدائرة وت ون الدائرة سلكتها الذي النحوع وإغفاله تجا له يجوز ولا ال افة، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال افة عة الرس المحرر: " ونص اثبات نظام من والعشرون السادسة المادة من و الفقرة ع بناء، ة و و رسد أول محكمة حكم تأييد من مناصا الدائرة معها تجد لا- الذي مر، تزوره عليها المد يدع لم وحيث "، نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من حدثت أو -3 -). (١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية الثانية ست ناف دائرة من المصدق - - ١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية عشرة ا ادية الدائرة من الصادر ا كم () درجة أن:) المملكة قضاء عليها استقر ما و والعقد أطراف من (والقبول يجاب) من أر انه توافر و - ته الشراء ب ن ل صص البيع لتمام ش ط أنها قضاء المقرر من فإن تقدم لما إضافة عقد من (ثامنا) المادة نصت وحيث، عليها التوقيع عل م المد وإن ار، التوقيع لتطابق واحد - ص عليها الموقع أن تب ن، م ٣/٣/٢٠١٦ والمؤرخ المد وكيل عليها اسد ند الذي العقد يتحقق لم ما و والعقد أطراف من والقبول يجاب تحقق عد إلا- ينفذ لا- ذلك أن شرعا المقرر من ولكن، لورث م وكذلك الشراء ب ن للانتقال قابلة ا صص:) أن ع التأسس الدائرة من المصدق -، ١٤٤٠ لعام ٥٠٦٩ رقم بالقضية الثانية التجارة الدائرة من الصادر ا كم () الدعوى رفض إ الدائرة معها ت ممما، ذلك عل م المد إن ار عد، الدعوى ماثل المد يبدى لم وحيث، شأنها والقبول

يجاب وتوافر البيع ع وارتضيا وافقا قد البيع طر أن الدعوى وقاع من الثابت ان ولما - (، ١٤٤١ لعام ٧٦٩ رقم بالقضية و التجارة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٣: - الصفحة رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار الم تبة النظامية آثاره وسر ان البيع ة مع يث ت الذي مر ا صص تلك قيمة استلام عدم شأن والمستأنف المتداع ن مورث ب ن نزاع أي يثار لم وكذلك البيع ع اع اض أي عليها تصفية الدائرة إغفال: عاشر ا .) بالباطل ب نكم أموالكم تألوا ولا:) عا لقولها بالمخالفة بالباطل الناس أموال أ ل قبيل من عد دفعها إعادة ل ون المبلغ بذات المطالبة جواز وعدم عليها ال - ل شطب وتم النظام حسب تصفي ا تم قد التجارة ز أحمد شركة أن، درجة أول محكمة حكم تجا ل: ا المتعلقة با صص المطالبة جواز وعدم التجارة ز أحمد شركة الله رحمه ز أحمد الشيخ من ل تخارج عد أنه حيث، النظام حسب ل ا ولاوجود م ية شركة ع الدعوى إقامة قبول وعدم الدعوى رد عل ا يجب و ان -، 1437 منذ ل ا التجاري الشراء قام فقد (الدعوى محل الشركة) التجارة ز أحمد شركة، الشركة نفس من - 1434 العام ضده المستأنف تخارج وكذا، ضده والمستأنف المستأنف مورث -، 1431 لعام للدفع الدائرة تجا ل: عاشر ا دي (8 ورقم 7 رقم مرفق) -و- 11/4/1437 بتاريخ التجاري ال - ل شطب وكذا، التجارة ز أحمد شركة بتصفية التجارة ز أحمد شركة ا عد سي تب ل ونه للشركة ا كم ومخالفة الدعوى الرأي وجه ا وري تأث ه رغم ذلك لإثبات الكفيلة إجراءات اتخاذ وعدم ا صص مبلغ بدفع المستأنف من المبدئ ا وري الدائرة اس يضح ع أجاب أصالة عليها المد أن (3 الصفحة بداية) ع اض محل ا كم من الثابت أن حيث فمن، بالباطل الناس أموال أ ل قبل من عد مما مرت ن المبلغ دفع عليها فأجاب ذلك من أك المد لدعوى وفقا قيم ا أن ح ن، فقط (ر ال 450.000) بمبلغ التجارة ز أحمد شركة لنفسه والده حصة شراء قيامه واقعة

عن - 09/11/1443 بجلسة مئة (ر ل 120.000.000) مبلغ مقابل وذلك، المملكة ف ل حصص لوالده ان ال الشر ات جميع حصصه جميع منه شي أن ع حياتها حال والده مع اتفق أنها:) عليها المد بمجرد حقوق ا البنوك استوفت وقد الديون تلك من دين ب ل ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ إيداع خلال من للبنوك والده ديون سداد خلال من سداد ا تم ر ال مليون وعشرون تلك ومنتج جور ل دفعا أنها الدفع ذا من الب ن إن وحيث، الزايدي القا - قبل من شأنه الصادر العامة المحكمة قضية سنوات قبل للمحكمة وقدمت، المبالغ تلك إيداع: ا صر لا المثال س يل وع عدمه من الدفع ذا إثبات شأ ا من ال إجراءات اتخاذ بالدائرة و و ان أغفلتها الدائرة أن إلا الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من حيث الدعوى قوق ا الديون اس يفاء ومدى الديون تلك من دين ب ل ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ وإيداع المبلغ سداد المستأنف قام إذا عما للاستعلام السعودي النقد مؤسسة مخاطبة - 1 المحاس ية المسد ندات لطلب - 8/6/1433 وتاريخ (33286392) رقم الدعوى ناظرة الدائرة جدة بمحافظة العامة المحكمة مخاطبة - 2 عدمه. من والده عن المدفوعة المستأنف من مرة المبالغ تلك بدفع المستأنف بإلزام - ع ا ض محل - ا كم صدور غفال ذلك ع وترتب إجراءات تلك أغفلت الدائرة ان إلا الدائرة. حوزة ل و ل الدعوى تلك المقدمة تقديمه سبق ولما له لذلك: الطلبات بالإلغاء. حرا و جعله سلامة الشرعة ومخالفة بالقصور ا كم عيب مما بالباطل الناس أموال أ ل قبيل من عدا كم ذا ان ولما، أخرى ورد ما ع عليها المد وكيل وأكد (. المد دعوى برد مجددا وا كم الصادر ا كم نقض الموضوع و شكلا ست ناف قبول فضيلتكم من نطلب أسباب من الموقرة الدائرة تراه ولما المنطوق تفصل لم فالدائرة ا كم منطوق صيغة ع فقط منصب اع اضنا أن (نؤكد:) وحاصل ا المد وكيل من المقدمة ع ا ض لائحة ع الدائرة اطلعت كما، ع ا ض بلائحة، ر الا وثلاثون وثمانية ومئة

ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليوناً وثلاثون وواحد ثلاثمئة (ر
ال 331,882,138) مبلغ سداد عليها المد بالزام حكمت
الدائرة إن حيث ال - يح النحوع يتوجب ح ام أن فضيلتكم
علم شرف ع يخفى ولا - جما المبلغ بذكر اكتفت وإنما عدد
م رغم التحديد وجه ع للمدع ن المستحقة المبالغ ا كم
مصدرة الدائرة تو - ولم عليها المد أن كما (الصك صورة
مرفق () 229014721194320022) قضا ي حكم بموجب
ثابتة وصية ناك بأن الدائرة إفادة تم أنها علما تنفيذ ا يمكن ح
مفصلة ت ون أن نظاما عدنان - 1: - ي ما اعتبار ع ن الوصية
أخذ و عد الشرعية أنصب م حسب المستحق ن بيان فإن عليها
و - ، 12/05/1438 تاريخ و (38391575) رقم الورثة حصر
بموجب الورثة أحد و محمد عاتقة - 2 ر ال . وسبعون مئتان و
ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليوناً و سبعون ستة (ر ال
96.779.270) وقدره مبلغ ستحق و و (1017092733)
رقم وة ، ز عباس أحمد - 3 ر ال . عشر سعة و ومئتان ألفا
وخمسون وواحد وستمئة مليوناً وعشرون سبعة (ر ال
27.651.219) وقدره مبلغ ستحق و (1007056847) رقم
وة ، ا رازي ع محمد يح الفضيلة أ اب ر ال . وسبعون و سعة
وثلاثمئة ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون وعشرة مئة (ر ال
110.672.379) وقدره مبلغ والمستحقة المتداع ن مورث ا أو
- وال الوصية شكلا ست ناف قبول: أولا - الموقرة . الدائرة
مقام من اطلب فإن المدع ن مستحقات تفصيل وعدم وجو
ال - يح النحوع ا كم تفصيل عدم الموقرة الدائرة لمقام
تب ن وحيث و سبعون ستة (ر ال 96.779.270) قدره
إجما مبلغ (1017092733) رقم وة ، ز عباس أحمد
عدنان للمد يدفع أن عليها المد بالزام ا كم: ثانيا النظامية .
المدة لتقديمه (ر ال 27.651.219) قدره مبلغ (ر
1007056847) رقم وة ، ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة
للمدعية يدفع وأن ، ر ال - سبعون و مئتان و ألفا وسبعون و
سعة وسبعمئة مليوناً وعشرة مئة (ر ال 110.672.379)

وقدره مبلغ الوصية لمستحقي يدفع أن عليها المد بإلزام وا
كم، ر الا عشر سعة و ومئتان ألفا وخمسون وواحد وستمئة
مليوناً وعشرون سبعة -02-11 بتاريخ النظام المودعة
المذكورة ع الدائرة اطلعت كما ع اض. بلائحة ورد ما ع المد
وكيل وأكد (. ر الا- سبعون و و سعة وثلاثمئة ألفا وسبعون
واثنان وستمئة مليون أن تر لا عليها المد آثار ا ال الطعون
جميع أن الفضيلة لأ - اب أب ن أن أود، ز أسامة عليها المد من
المقدم ست ناف ع جوابا:) ونص، المد وكيل من المقدمة -
1445 عليها المد دفع أن: أولا: أقول يوضح زادة باب ومن
عل لا للإجابة يكفي ما عليها المد ض ا كم اسباب و حينه عل
لا جابة تمت أن وسبق، عليها المد ض ا كم ن يجة غ لموك
المملوكة اصة ع وقع إنما المذور والصد، ز أحمد موك
مورث ملك الدعوى محل اصة لأن وذلك، له محل ولا ي
- لا- ف لا الفصل لسبق النظر جواز عدم تتغ أن دون ا صوم
ب ن قام نزاع إلا اية ح ام لتلك ت ون ولا:) نصت وال،
ثبات نظام من ٨٦ المادة إ واسد نادا، الدعوى تلك طرفا
المورث يكن ولم، آنذاك الشركة ان والذي - الدعوى ذه محل -
ز أحمد المورث حصص ع ول س للمول المملوكة اصة ع وقع
الصد أن يت المادة ذه و النظر (، وسد با محلا ذاتها باق و علق
صفام البيع أن ع يدل مما إن: ثانيا لها. وجه لا النظر جواز عدم
عليها المد دفع فإن و التا، تمثيلها أو عنها الصا ق للمول ول
س، الدعوى يُختصم ولم، يرزق حيا الوقت ذلك ١٢٠ و الثمن
بأن يزعم وتارة رال ألف ٤٥٠ و الثمن بأن يزعم فتارة
الدعوى ذه محل ا صص قيمة عليها المد تناقض و ثمن
بدون ان المد عليها سد ند الذي المزعوم بإلزامها حكم لا -
يحة ن يجة من لها خلصت وما س ي لا ا كم مصدرة الدائرة
لها أشارت ما و هذا، اعتباره وعدم الزعم هذا اطراح يوجب
الصارخ التناقض ف هذا، رال مليون وقدره بمبلغ قيم لا
والذي لها المحكمة ت ليف عد غزالة أبو طلال المحاسب
قبل من تقييم لا تم ال اع محل الشركة حصص أن و ما

الفضيلة أ - اب العادلة. ا صص بقيمة أنها يزعم عليها المد أن
و ما لذلك عليها التخارج وتم الشراء واعتمده، رالا-
وثلاثون وثمانية ومئة ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليوناً
وثلاثون وواحد ثلاثمئة (رال 331,882,138) الدعوى يؤكد
تناقضا والقيمة الثمن تناقض بل، تم البيع أن ع - يح دليل أو
ب نة يقدم ولم، الدعوى محل وأولاده ز أحمد شركة له
المملوكة اصة المورث من اشد ي فالقول ب نة بي ما ول
س البيعان اختلف إذا: وسلم عليها الله ص الله رسول عن
مسعود ابن روى لما، الباع قول فالقول والقيمة الثمن
اختلف عند أنها صل أن و ما. و و د ا ع ا ض رفض: أولا:
الموقرة دائرتكم من أطلب في لذلك، القيمة يضمن فإنها اعتبار
ة صف ا وأل مال ا رأس و - ب اختيار ا الشركة بتصفية قام
عليها المد أن و ما، الباع قول وكيل فعقب (. ست ناف - يفة
مو - ة ما وفق المبالغ وتفصيل ا رازي وعاتقة ز احمد
عدنان من المقدم ع ا ض قبول: ثانيا موضوعا. ز أحمد
أسامة من المقدم ونطلب عليها المد عن وكلاء منا
المقدمة ع ا ض لائحة ع المد وكيل جواب ع أيضا يطلع ولم
المد وكيل من المقدمة ع ا ضية اللائحة ع يطلع لم بأنها عل
المد جلسة و لك و ي. الدائرة بر د فع عذر فإن، القضا ي
ال نامج يقدمانها ما وإدراج أيام 5 مدة خلال المذكرات ب
بادل الطرف ن الدائرة فأف مت جابة. وتقديم لذلك م ال
الرد:) من لأجلها استم ل ما عل ا المد وكيل تقديم ل ا ي ب
ن فلم القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيا أطراف ا ا
والمبلغ عد عن المري اتصال ع المنعقدة -، 20-02-1445
بأنها أفاد إنها ثم، مقبول غ السلوك ذا بأن وأف متها (، عل ل
المد من المقدمة ع ا ض لائحة ع المد وكيل جواب ع والرد
المد وكيل من المقدمة ع ا ضية اللائحة ع يتع ن ادعاءات ع
انطوت وحيث، عليها المد من المقدمة ع ا ضية اللائحة ع عقبا
المد من المقدمة المذكرة إ بالإشارة:) ونصها، الدائرة إيميل
ع ليلا- بالأمس بجوابها تقدم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة

التجارة التجارية المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٤: ٤ -
الصفحة رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار - عليها المدان ا كم
مدونات من والبن الثابت أن حيث فمن: للبنوك المد
مورث ع المستحقة للديون ا ص ص بيع مبلغ سداد الدفع ع
التأكيد: أولاً: ي بما عل ا الرد خلال من المبلغ لذلك بدفعه
ودفع (ر ل 120.000.000) والبالغة ل ص ص الفعلية
القيمة به مدون المد مورث مع حصص بيع عقد إبرام مفاده
جور ا دفعا أثار قد - المستأنف رقم بن ي شيك: ا صر لا
المثال س يل ع نوردا، للبنوك للمبلغ عليها المد سداد تث ت
دامغة لمس ندات توصل عليها المد إن وحيث، للبنوك - المد
مورث - والده ديون سداد بمبلغ الوط العري للبنك ز عباس
أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسد با الوط العري البنك
لصا - الفر - السعودي البنك ع م - وب - 26/11/1431 وتاريخ
(599140/1) البنك لصا الفر السعودي البنك ع م - وب -
26/11/1431 وتاريخ (599139/1) رقم آخر بن ي شيك (. ز
أحمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (ر ل 3.000.000)
وقدره ذين إن وحيث (. ز احمد أسامة) عليها المد بتوقيع
ومذيل (ر ل 3.000.000) وقدره بمبلغ الوط العري للبنك
ز عباس أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسد با الوط العر
ي وحيث، للبنوك - ا ص ص با ع - المد مورث ع المستحقة
الديون دفع طرق عن ل ص ص الفعلية القيمة سداد عليها المد
دفع ع تث ت ودامغة قوة قرنة عدان المسد ندين عليها المد
من المقدمة الطعون أوجه ب افة والتمسك التأكيد: ثانيا
الدعوى. رد معه يتعن مما، الدعوى الرأي وجه التأث شأ ل
من جور ع مس ندات عد المسد ندات تلك إن حائزة بابة
قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع وكذلك، الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص
عدم الدفع (سيما ولا الطعن محل ا كم ع القصور الدعوى
بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم - ست ناف مدار - ا كم
ع الطعن وجه إ نضيف: ثالثا خرى. الطعون ببا التمسك مع

(به المق - ال - اية وفق الدعوى تلك ع التجارة المحكمة اختصاص ين سط) ع بناء نصا اختصاصا سبب ت الدائرة أن اكم مدونات من فالب ن، الدعوى بنظر باختصاصا سبب ته فيما ال سبب ب التجارة المحاكم بنظر) تتعلق فإا عل الم ساند للمادة بالرجوع أنها: أن ذلك ومعيب قاصر سبب ب الدائرة سبب ته ما إن وحيث (، التجارة المحاكم نظام من (16) المادة من (4) الفقرة ع و شتمل مادة 250 عن يز د ما إتصل ال النظامية النصوص من العديد ع يحتوي الشرات نظام إن وحيث (، الشرات نظام أح ام تطبيق عن الناشئة والمخالفات للدعوى تاما خروجا تخرج الدعوى ذه طبيعة أن كما - . العدم ساوي والفرض - ا فرض ع - بي ما العلاقة شابت ال المخالفة وجهه تحدد لم الدائرة أن وحيث مرة القواعد من العديد تلك بنظر باختصاصا حكم ا تأسس للدائرة سيغ الدعوى تلك طبيعة مخالفة أي توجد لا- إذا الشرات نظام أح ام تطبيق عن الناشئة بالمخالفات ا اصة الفقرة تلك عن الدفع: را عا الدعوى. بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم اكم من مناص لا- و ض، بالإلغاء حر ا وجعلها بالقصور اكم عيب مما، البيان نفة المادة ذه ع بناء الدعوى خاص نص فيها يرد لم فيما) أنه ع نصت التجارة المحاكم نظام من (93) المادة انت لما: بالتج يل عي ا تناقضات ع تنطوي ل و ا تحرر ا لعدم الدعوى عن النظر بصرف قد الشرعية المرافعات نظام من (66) المادة إن وحيث (، التجارة الدعوى طبيعة يخالف لا بما المحكمة بنظر ا تختص ال الدعوى ع الشرعية المرافعات نظام أح ام تطبيق، النظام: " المغ - عا الله رحمه - الموفق قال، به المد معلومة، معلومة أي محررة الدعوى ت ون أن الدعوى شروط من أن من - الله رحم م - الفقاء قرره ولما، الدعوى تحرر استلزمت تحررا محررة إلا- الدعوى ت - ولا: " ال وي الشيخ قال تحرر ا قبل ف ا السدي - لا- الدعوى أن ونظاما فق ا المقرر من ان ولما (، 8/ 510) محررة إلا- الدعوى اكم سمع ولا- نجد الدعوى

لائحة بتمحيص إنها وحيث (. 435-436 - 6) (القناع كشف ")
مج ولا يلزمه أن يمكنه ولا ألزمه به اع ف فإن المد ادعاه عما
عليه المد سأل ا اكم لأن المد علمه بناء البيع بطلان ع ف ا و
ساند دعواه ضمن قد المد أن ذلك و ام والغموض بالتج يل
الدعوى عيب تناقضات ع انطوت حيث نظاما اللازم الوا - التحر
ر من خلت قد أ ا - دعواه ومضمون فحوى يناقض بما
دعواه ختم أنها إلا - (، البيع فة أثناء للألية المورث فقدان
ع بناء باطللة و الات البيع عملية ل أجرت ال الو الات أن :)
نصا أورده ما ع الدعوى يجعل مما أخرى مرة البيع عقد ب -
ة وأقر عاد ثم ا صص قيمة بدفع عليها المد بإلزام وطالب -
الو الات بطلان ن يجة البيع عقد بطلان ف ل يطالب ان
ال السابق عاتقة) عل ل المد استجواب بطلب الدفع: خامسا
الدعوى. تلك عن النظر صرف معها يتع ن مما والغموض و
ام بالتج يل الدعوى عيب الذي ا سيم التناقض ع منطوية
(، مباشرة خصمها استجواب ا صوم من لأي - 2 :) أنها ع تنص
ال ثبات نظام من (20/2) المادة نص ع بناء: الدعوى الرأي
وجه التأث شأنه من استجوا ال ون (ا رازي يحضر أن
استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابها ا صم بحضور تأمر أن - ا
صوم أحد طلب ع بناء أو نفسا تلقاء من - للمحكمة:) أنها ع
النظام ذات من (21/1) المادة وتنص دون ذلك ضرورة عدم
بزعم رفض المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة) عل ا المد
استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليها المد
ان ولما (، لذلك المحددة ا لسة ثم (عليها المد - اب ا) ا
تطالب دعوى عل ا المد تقيم أن س ساغ لا إذ منطقي وغ مف
وم وغ م م رد " ا ياد ع " عل ا المد بأن بالقول واكتفى ساغ
س ب أو و ا م ر ا كم. عيب نحو ع ساغ س ب عليها الرد أو
وإجابته تمحيصه يتع ن جور ا دفعا ونه من الرغم ع وا - م ر أو
س ب دون رفضه وراء الدائرة ا ساقت وقد، ا ياد ع ت ون
مورا اس يفاء لثبوت الدعوى تلك رفع رغب ل عدم سي
بت حيث الدعوى تلك مؤثرة ست ون أقوال ل ل ون

للاستجواب وإحضار لعل المد استجواب بطلب يتمسك
وحيث مكتب من الصادر المحاس التقييم ع سد ناد جواز عدم
بالدفع والتمسك التأكيد: سادسا الدعوى. الرأي وجه التأث
شأ ل من فإن ثم ومن ا صص لقيمة المد ومورث المنظورة
التخارج دعوى الصادر المحاس التقييم ع سد ناد جواز عدم
مؤداه جور ل دفعا الدعوى تلك فجر منذ آثار عليها فالمد: ا
صص لتقييم كأساس غزاله أبو طلال تقدير يتضمن والذي ب
- ته المد أقر وقد المد ومورث عليها المد ب ن ران
ومكتمل - يح عقد تقدير ا تم قد المباعه ا صص تلك أن -
1: أن ذلك دارة المحكمة لدى ب امل و ما القيمة تلك
والمشي الباع ارت - وقد الرضائية العقود من البيع عقد أن
وما، رال مليون وعشرون مئة (رال 120.000.000)
وقدره بمبلغ المد مورث حصص قيمة استمر (والده حصة
%- 90) ب سبة التجارة ز احمد شركة ك اصة وتملكه المد
مورث حصص شرائه عد عليها المد فإن ذلك إضافة ونظاما.
شرعا المعتة ا لي ما والتوقيع عليها للمد حصصه ويع
الشركة من بالتخارج قام ثم والده صص عليها المد ملكية
شأن اء اض أي بيد ولم سد ت ن لمدة عليها المد مع الشركة
شراكتها المد تامة مخالصة عد القرار ع التوقيع أن ع تفاق تم
بموجب، والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م - الدعوى محل -
التجارة ز احمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع
بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434 لعام 9/ع/2 مجلد - 7
عدد - 130) برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل
ذلك تأكيد تم وقد - المشي - عليها المد لزمة وإبراء و ائية
تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد مواجة ية يك
سب المحرر ذا إن وحيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34)
رقم بجدة الصناعية التجارة بالغرفة العدل اتب وحيث (، نظاما
المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ل قام أمور من فيها دون بما
ال افة عة الرسد المحرر:) أنه ع قضاء المقرر ومن الشركة

بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المدد ذمة ب اءة وإقرارا
صص تلك شأن التعاقد ب - ة منه وصرحوا - إقرارا عد
القرار ذاع المدد توقيع إن سقط مما ونحوه براء) أن قضاء
المقرر من انه وحيث (، مردود فسعيه يديه ع تم ما لنقض
سد من) انه المقرر من انه وحيث (، الصاص اق قرار
الرجوع جواز عدم) - (. ١٤٤٤ لعام ٩٠٣٠٧٧٠٧٧٠٤٤٧ رقم
القضية - ١١/١١/١٤٤٤ : وتاريخ ١٥٠٩٤٤٣٠٤٤٣ رقم با كم
الصادر التجارة بالمحكمة الثالثة التجارة الدائرة من
الصادر ا كم () اق من الصادر القضاي بالإقرار التمسك:
ساعا الفع. بتقييم الصاص ومقر الطرف ن ب ن فعليا مقيمة ل و
محاسن تقييم بموجب الصاص تقييم إعادة يجوز لا- فإنها تقدم
ماع و ناء شركة مورثها حصص قيمة بدفع عليها المدد بإلزام ا
كم غية دعواه أقام المدد أن الدعوى من الثابت أن حيث فمن:
المدد ومورث عليها المدد ب ن التام البيع عقد ب - ة المدد
والبالغة ل صص الفعلية القيمة تضمن والذي المدد ومورث
عليها المدد ب ن الم صص صص بيع عقد بتقديم الدعوى فجر
منذ دفع عليها المدد أن وحيث، التجارة ز أحمد النظامية آثاره
وسر ان ومضمونها العقد ب - ة أقر قدي ون المدد فإن ثم
ومن، بطلانها التمسك أو البيع - ة المدد طعن عدم سي ا
الدائرة أكدت وقد (، رال مليون 120) المدد. دعوى برد
القضاء معها يتع ن الذي مر ومضمونها بنوده إن ار ثم ب ته قرار
يتم بحيث العقد بنود تجزئة جواز عدم قضاء المقرر من انه ذلك،
حقها لية حائزا وأض ونظاما شرعا المعتة أليت ب امل و
و - المدد مورث ب ن الصاص بيع عقد توقيع الثابت أن و
صص لقيمة المدد مورث واس يفاء الم م العقد ب - ة سبق
ما عضد ومما ٢٤١٦٢٢٠٢٤٥٣ رقم صك بجدة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٥: - الصفح رقم
١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الصاص خ تار بالغرفة العدل اتب أمام والمث ت
التجارة وزارة من الصادر التصديق بموجب الصاص عن التنازل
قرار ع بالتوقيع المدد مورث وقام -، 16/10/1431 بتاريخ عليها

والمد - للتعاقد التوقيع تاريخ من (امله سنوات 5) ع يز د ما
عد أي - 1436 عام إلا- عنها وليا عي ن يتم ولم -
16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) - يفة (257)
الرقم تحت بجدة التجارة تلك بمقابل للمطالبة طرق أي - أ
ليته توافر ظل - المد مورث سلوك عدم ان وحيث،
والنظام الشرع ل - يح وموافقتها العقد - ة يث ت الذي مرا
صص بيع عقد ع التصرف أعمال من عد البيع بأن العامة
القواعد تق - " أنه قضاء المقرر من ان ولما، الدعوى محل ا
صص تلك لقيمة اس يفائ ع قاطعا دليلا عد باس داد ا ح أو ا
صص وقت أي التصرف بوقت للتصرف لية بتوافر والعة
عليه ي ر ولم الرشده سن بلغ من و و للتصرف أ ل و
ممن ينقذ العقد فإن ثم ومن المشي أو للباع بال سبة
سواء المد وادعاءات ردود فبتمحيص: ج وتدل س تناقضات ع
المد ادعاءات انطواء: ثامنا ". ذلك عدم ما أي أ لية ع يطرأ
قد لما ووجوده العقد - ة ع أثر ولا- العقد ا عقاد مالك ووالده
عليه المد ب بن الم م العقد ب و ر طعن ا كم مصدرة
الدائرة لتضليل سعيه س يل - 1: ي فيما ذلك وتج ا
والتناقض الوا - التدل س عل ل ران أ ل نجد عدة لدى
الدعوى عديد أقام أنه من الرغم ع عليه يطلع أو عنها سمع
مرة أول أنه وزعم، ر ال مليون 120 بقيمة عل ا ال ا - تم وال
الفعلية ا صص قيمة يث ت والذي ا صص دعوى ذكر عليه المد
وكلاء أحد أنه نصا وذكر سمية بالقيمة ان العلاقة ذات ا ل ا ت
لدى المثل ت العقد بأن دائما يذكر ان المد أنه كما - 2
الموضوع. بذات قضائية ج ل ا سابقا عليه واطلاعه و - ته
بقيمتها وعلمها يقينا علما بالعقد علمها يث ت و ذا، الدعوى تلك
جلسات إحدى ضبط ثابتة وأ ا ر ال مليون 120 ل صص الفعلية
القيمة أن سابقة إقرارا عت المحكمة أمام سد وته أن ذلك ب و
ره الطعن أو - ته إن ار أو إن اره حقه سقط مما ال و ر أو
بالإن ار عليه يطعن ولم أخرى قضائية دعوى مواج ته تقديمه
عند الصادر المحاس التقييم ع دعواه وكيله اس ناد الدائرة ع

المد تضليل يث ت ما أن كما - 3 " . ا ل ص ا ق قرار الرجوع
جواز عدم " قضاء المقرر ومن، و - ته بالعقد وتاريخ (185/17/2)
رقم ا كم ا الصادر بجدة دارعة بالمحكمة
عشر الساعة التجارة الدائرة من منظورة انت ال التخارج
دعوى الصادر غزاله أبو طلال مكتب من أن:) ن ص ا ف ا جاء
ال ا واية مذكرته وكذلك ا كم الوارد النحوع - الدعوى بتلك و
علق ا ارتباط ا وعدم الدعوى بموضوع الدعوى تلك صلة ينفي
أنه ح ن - 2/12/1432 الدائرة ع المد تضليل و يؤكد يث ت مما
(! له... محل ولاي لا دفع - 2/12/1432 وتاريخ (185/17/2))
رقم با كم ف ا الفصل لسبق الدعوى النظر جواز عدم عليه
المد دفع موظف و أسامة باسم ا ص ص نقل ز أحمد وكيل بأن
ذكر أنها المد تضليل ومن - 4 يضره. ما و ك لمصته و ظنه يراه
ما الدعوى تلك من يأخذ بحيث الوقاع يجيء فنجده العقد تبطل
ال العامة القواعد من ل ست لية نقص أيضا ست ن من أك
عد الشركة ذات من تخارجها عملية إتمام بتوكيلها عدنان المد
قام من نفسه و نجده أسامة عند عد بل الدعوى تلك حق له
ان ان بحقه تمسك عدنان ان نرى ولم للإبطال قابل يصبح نا
فالعقد ا التمسك المصرة لصاحب تج ال رادة عيوب من عت
انما مطلقا بطلانا عدم المد من الميدي الدفع ع جوابا: المد
من المقدمة الموضوعية الدفع ع الرد: تاسعا الدعوى. ذه منه
تقبل فكيف نفسه المشي ع بها ا اصة ا ص ص باع سنة
فضيلتكم فنجيب، الشركة لموك المملوكة ا صة ع وقع الص وأن
ز أحمد مورثه ملك الدعوى محل ا صة أن ع تأس سا ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع والمقيدة جدة
بمحافظة العامة المحكمة من الصادر ن ا كم ن تمثلت به
المق - ال - اية حازت أخرى بارة قضائية أحام ع عليها المد
اسد ناد أغفل المد: - بالتا بن صا القا - ولدى المحكمة بذات -
8/6/1433 وتاريخ (33286392) رقم الدعوى وكذلك،
الدعي - مبارك بن محمد القا - لدى - 4/3/1432 وتاريخ (3218883)
برقم بالمحكمة إبطاله المراد - البيع عقد

المحكمة أثبتت وقد المباعه ا صص لقيمة المد مورث استلام
تضمن والذي - ومور ما المستأنف بن تم الذي البيع إبطال
ف ما طلب وال الزايدي محمد وقد الدعوى برد ا كمان وق
المتعاقدين بحق القانونية آثاره وإنتاج العقد لة اللازمة ران افه
وتوافر الثمن باستلام بنوده وة بي ما الم م البيع - ة الدائرتان
وأثبتت - القاضي ا كم ع سد ناد جواز عدم جوابه المد
ادعاه ما أن أخرى. مرة إثارتها إعادة يجوز فلا- ثم ومن به
المق - ال - ءية وحازت الباتة الصفة ح ام تلك الك سد ت
اطلع بالاتفاقية المدون الصدا ع توقيعها قبل المد: 1/ب: أن
ذلك عليها مردود ف و - 02/12/1432 وتاريخ (185/17/2)
برقم الصادر عشر الساعة التجارة الدائرة من الصادر بيع ف
ابما للشركة والالما - والما القانوني الوضع جوانب ب افه
تامما علما وعلم - الص المتضمن ا كم ذا صدور أثناء -
الدعوى محل للشركة والما القانوني الوضع ع النحوع - ا
صص تلك ثمن اس يفاء عدم دفعا يبد ولم مر ذا ع
معارضة ثمة يبد ولم الوضع ذا ارت - وقد عليها للمد
بالشركة له مملوكة انت ال ل صص مورثها ز أحمد شركة)
الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده والمستأنف
المستأنف تصا أث ت الذي القاضي با كم المدون الصدا ع
وقع ذلك ع و ناء - يدعيها الذي % (10-) ال سبة من الشركة
بنص به يتعلق ما وكذلك، التنازل ذا ع اع اضه وعدم ا كم قبل
عليها للمد عوض ع ا تنازل ال % (90-) ال والده ب سبة
يتعلق ما سواء (التجارة يؤكد ومما: 2/ب الرأنة. المطالبة تلك
ف ا بما - مطالبة أي حقها إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة
بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ا كم ذا بموجب وأبرا
بالشركة بيع ب - ة المد أقر بموجبها والذي - 21/11/1433
بتاريخ الم م التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل
الشراء قرار ع المد توقيع و ا كم ذا ع سد ناد جواز - ز
عباس أحمد بن أسامة شراكة وإقراره التجارة ز أحمد شركة
للشراء ا ديد القانوني بالوضع إقراره طرق عن عليها المد إ

التجارة ز أحمد شركة صصه مورثه برقم التجارة وزارة
لدى الشراء قرار ب - يل ذلك تأكيد تم وقد الشركة تلك
المد مورث حصص شراء ع بناء ف ل منفردا شرا أصبح وال
الشركة كشرك - عليها المد الشراء قرار أن حيث -
10/2/1434 وتاريخ (7050/34) رقم بجدة الصناعية التجار
ة بالغرفة العدل اتب بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434
عام 9/ع/2 مجلد - 7 عدد - 130) لائحة من الثابت: أن ذلك
سديد غ الدفع ذا بان عليها فنجيب، الباع قول القول ب ون
والدفع المد ادعاء ع جوابا البيان. نف التجاري ا كم ع مب يا
جاء عليها والتوقيع لها والمبدول البازل اختلف إذا) أنه التجار
ة المحاكم قضاء المقرر من أنها وحيث، المال خروج - ل صص
المشي - عليها والمد - ل صص الباع مورث - المداخلة
الدعوى كشاف، للسيوطي والنظائر شباه، للزرك - المنشور)
الفق ل ان ولما، خروجها وصفة بطريقة أعلم و و للمال
مالك أنها ذلك يمينها مع البازل قول فالقول خروجها طريقة
المال الباع فإن الباع قول القول بأن المد بها دفع ما -
العدم ساوي والفرض - فرض وع (. تمليكه بج ع أدري و و
المملك لأنها يمينها مع الدافع قول القول أن قرروا (لل و ي
القناع المطالبة المد حق سقوط الدفع: عاشرا ورث. ونه
تتعدى لا فصفتها بقولها ولا يؤخذ والده محل المد يحل أن يجوز
ولا، لها قول فلا ثم ومن الله توفاه قد - ز عباس أحمد - ل - يح
وفقا - أنها وحيث، مورثها من عليها للمد المباع ا صص قيمة
من بنص به يطالب المد أن الدعوى من الب ن ان لما: التجار
ة ز أحمد شركة المباع ا صص بقيمة 3 / 22 بتاريخ 6/م
رقم ملي مرسوم الصادر الشرات نظام شأ ل سري ان
- الدعوى محل - الواقعة - أ: لذلك و يانا الدعوى بتلك
المطالبة حقها سقط المد فإن - النظام عقد لشروط وفق
لغ أو الشراء لأحد حصتها عن ي نازل أن للشرك يجوز:) أنها
ع النظام من (165) المادة نصت وقد -، 1385 / 3 / 17 بتاريخ
خ 185 رقم الوزراء مجلس وقرار - 1385 يطلب أن شرك ل

ل يجوز ا لة ذه و، التنازل شروط الشركة مدير طرق
عن الشراء با يخطر أن وجب للغ عوض حصته عن التنازل
الشرك أراد إذا ذلك ومع، الشركة مراعاة مع ف لا
التصرف ا لة لصاحب ان سد داد حقها الشراء أحد
ستعمل أن دون خطر تاريخ من يوما ثلاثون انقضت فإذا، ا
قيقي بتم لا ا لة اسداد م م ل حصة ب سبة سد داد طال ب
ن ا صص ذه قسمت حصص بجملة يتعلق التنازل و ان شرك
من أك سد داد حق استعمل وإذا (، 157) المادة من الثانية
الفقرة حكم أجازت أ ا المادة تلك مفاد ان ولما - ب (. 158)
المادة من الثانية الفقرة حكم مراعاة مع سد داد طلبوا الذين
للشراء ا لة ذه أعطيت واحدة بحصة التنازل علق وإذا،
المال رأس طلب - المد و إقرار - الثابت إن وحيث، عوض ا
صص تلك ع ا صول وطلب سد داد حق جميع م أو عض م الشر
اء من لأي وأجازت الشراء لأحد حصته عن التنازل للشرك ع
اعاض ثمة يبد ولم ا صص تلك شأن الشفعة حق أو سد داد
حق يطلب لم المد إن وحيث، المدع عن ومورث لمورثه
المملوكة ا صص اسداد (ز أسامة) عليها المد عليها المد
عل اساند ال الرسمية المحررات و ا صص تلك لقيمة عليها المد
مورث استلام و ث ت عضد ومما الدعوى. بتلك مطالبتها جواز
عدم ثم ومن، ا صص لتلك البيع ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٦: ٤-
الصفحة رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الصخ تاريخ عليها المد مورث
استلام تث ت وال ل ية والمك سبة بالتوثيق المنوط (العدل
اتب) العام الموظف بتوقيع والمذيلة عليها المد من الموقعة
الشراء قرارات والمتمثلة است نافها ال افة ع الرسد
المحرر:) أنه ع تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد
مواجه لة يك سب المحرر ذا أن وحيث، ا صص تلك بيع عن
حقوقها واس يفاء عقد ب شر قام عليها المد فإن ذلك إضافة
(. نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره
الشأن ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره لا قام أمور

من فيه دون بما لية مك سبا ال شرذا معها يض مما
بذلك تتعلق دفعو ثمة يبد أو المد عليها ع ض ولم الرسمية
ار ردة عليها والمد المد مورث حصص اسداد عد التأسد س
المتعلقة الدفعو من صفة ذي غ من لرفع ا الدعوى قبول عدم
الدفع أن نظاما المقرر من ان لما: صفة ذي غ من لرفع ا
الدعوى قبول عدم الدفع: عشر ا ادي المد. مواجة أو الرضا
الثلاثة العقد أر ان أحدا اعدام ا ال و كما موضوعية لاعتبارات
البطلان رجع إذا المقرر من إن وحيث، الدعوى عل ات ون
مرحلة أي ا الدفع يجوز ال العام بالنظام عاد البطلان حالة و
بالإجازة البطلان يزول ولا، أثرا ي تج ولا. كأصل منعدم
الباطل العقد أن وتخلص العامة للقواعد يخضع الذي و
البطلان ذا فإن الثمن أو السد ب أو المحل ا صص قيمة
تقدير طلب للمد صفة لا كذلك وا ال فيصبح أيضا - ته قررت
والدائرة العقد ب - ة أقر المد أن و ما، التعاقد قبل عل ا انا ال
ا ال المتعاقدين برد مجددا والقضاء المستأنف ا كم بإلغاء:
الموضوع شكلا. ست ناف قبول: ي يما القضاء فضيلتكم من
نلتمس تقدم ما ع و ناء ا ق. ذلك أيضا للدائرة ول س - يح
عقد، ل ا تالية أيام 3 عليها وللمد، تاريخه من أيام 3 للمد
ختامية مذكرات تقديم الطرف ن من الدائرة طلبت ثم،
جوابه لتقديم م لة يطلب بأنها: قائلا- المدعي ن وكيل فعقب
(، الدعوى مورث ع قيم بإقامة (قط) حكم صدور تاريخ ح
ن ا البيع لواقعة الزم ال سلسل ع المذكرات شتمل وأن،
سابقا بيانها تم لما مكررة وغ مختصرة المذكرات ت ون أن
ع، النظام ع جابة إرسال عذر إن إنه ع، النظام ع الرد ي
ون بأن طرف ل أف مت كما word و pdf بصيغ وت ون،
عل ا الدالة المسندات وإرفاق التواريخ ذكر مع، الطرف ن
ذلك. طرف ل فتف م، م ما ل إيميل ع بالإجابة خر
الطرف ب و د طرف ل يقوم أن ضرورة مع APP-JED-
COMM2@moj.gov.sa: التا الدائرة إيميل ع إرسال ل
فيمكن المذكرة وع، القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك وني

أطراف ا ل والمبلغ عد عن المري تصال ع المنعقدة -،
04-03-1445 جلسة و الدعوى. نظر تأجيل الدائرة تقرر
وعليه وقا ع تفاصيل ندلف أن وقبل البداية:) وحاصل ا - 1445/
25 /02 بتاريخ (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة)و(ز عباس
أحمد عدنان) المدعي ن وكيل من النظام المودعة ذلك عد
الوصول ثم ومن الدائرة ف م ع لل شوش محاولة أي قطع ح
الدعوى لأطراف المملوكة الشرات وملاك سلسل فيه نب ن
بيا ي رسم الدائرة لمقام نقدم أن نود المائل ال اع سـ م
أطراف عدة يملك ا القضية ذه ال اع محل التجارة ز أحمد
شركة أن: أولاً: ي الدائرة لمقام يت - أعلاه البيا ي الرسم من
(، البيا ي للرسم يُنظر) جلية. ناصعة ل قيقة أطراف عدة
يملك ا وأولاده ز أحمد وشركة - 3 (. ١٠%) تمتلك وأولاده ز
أحمد شركة - 2 حق. وجه دون عليه المد عل ا استحوذ ال
% (90) ز أحمد موك مورث - 1: ي كما ز غازي أبناء يملك
ل % (٢٣ -) د ز. لعدنان % (٢٣ -) ج التجارة. ز أحمد
شركة يملك ا الشركة ذه من % (٣١ -) ب ذلك. عد أوز و
وشركة ز لأسامة % (٢٣ -) أ: ي كما سـ م، عليه للمد ا
صص إفراغ تم وقد، التأسـ س عقد بموجب ل م المملوكة ا
صص امل عن ز غازي وأبناء ز عدنان المول تنازل (ا
مرفق) الص حكم ع بناء ثم وأولاده. - ١٤٣١-١٠-١٦ بتاريخ:
ثانيا اياة. قيد ع ان لأنها؛ فيه طرفا الشرات افة سب من
يملكه وما ز أحمد المورث يكن ولم، فقط آنذاك ال اع أطراف
مُمثلا ان الص وذا بيع و و الماثلة ومطالب نا نزاعنا محل و
البيع وذا (، 90)% البالغة وعاتكة عدنان موك مورث حصة
لنفسه و لاع، التجارة ز أحمد شركة عقد بتعديل أسامة
عليه المد قام مدينة من ط تقرر صدر -، 03-11-1431
الموافق م 09-11-2010 و تاريخ قليلة بأيام عليه المد قبل من
المزعوم البيع عقد عد - ١: ي كما و يا ا أوجه عدة من ونظاما
شرعا باطل تصرف أي و التا، منعدمة موك مورث ألية أن
ع مما؛ دراك وضعف المتقدم الشيخوارف من عاي ز

أحمد ب أن تضمن: الوط با رس الطبية عبدالله الملك إ والده وأملك أموال ينقل أصبح أسامة عليه المد لأن؛ ا د ع قيم إقامة بطلب تقدموا ز أحمد غازي ورثة أن: ذلك ودليل، أثره عليه ي تب ولا معتد وغ باطل له ي سب -05- 09 وتاريخ (٣٧١٥٣٥٩٢) برقم ست ناف محكمة من عليه والمصادق ، 26-07-1434 وتاريخ (٣٤٢٨١٤٤٩) رقم القضا ي ا كم بصدر المطالبة ذه وآلت، بالباطل نفسه محل ا صص انتقلت بموجب الذي البيع عقد بطلان الدائرة لمقام بجلاء ي ب ن و ذا (٢ مرفق) أليته. عدم لثبوت قضا ي حارس وإقامة ز أحمد ألية عدم ب بوت القا ، 1437 أ ر عة بحوا ا صص انتقال واقعة و عد - للتصرف مسقطان وكلا ما - إدراكه عدم أو ا صص ب يع الله رحمه ز أحمد موك مورث علم عدم ع يدل ومما، عليه للمد الدعوى محل قاطع نص القضا ي الضبط و ذا (٣ مرفق) جوابه. وضبط ش ئا بيع لم بأنها فأجاب ؟ البيع واقعة عن بجدة العامة بالمحكمة اءات قا - قبل من سؤاله تم، تقر با أش ر وأملكه حقوقه وانتقلت ز أحمد موك مورث تو - ٢١-٤-١٤٣٨ بتاريخ - ٢ حق. وجه دون ا صص ع واستحوذ والده إدراك وعدم لمرض عليه المد استغلال يظ ر ال اع أمام المنظورة الدعوى ذه وأمه عدنان موك أقام: ثالثا (٤ مرفق رث حصر صك مرفق) وأسامة. عدنان وولديه ا رازي محمد عاتقة المدعية زوجته ورثته وانحصر، لورثته مواج ة العادلة ا صص بقيمة ال امه وأصبح، وعدوانا ظلما لنفسه عليه المد نقل ا ال التجارة ز أحمد شركة من (% ٩٠) البالغة والده حصص بقيمة للمطالبة الموقرة الدائرة بصفة بذمتها المتعلقة ا قوق سيفوت جراء ذا أنها منه ظنا المنفردة بإرادته - ل ا وشطب الشركة بإء قام أن عد، ا صص ذات عي يا ول س بذمتها متعلقا صيا موك طلال ا ب تقييم وفق المثل ت عليه المد مع موك صا أن: ذلك و يان، ال اع محل وخارج باطل دفع فإنها؛ ال اع ذا بات الص بأن عليه المد يزعمه ما أما: را عا صية. و ستحقاق، الدعوى يختصم

ولم يرزق خ لأن؛ ز أحمد والده بحصص ل ا علاقة ولا، أولاده و
ز أحمد شركة من % (23) والبالغة لها العائدة ا صص ع ان
غزالة أبو و ن والده حياة إبان عليها والمدموك ب ن حصل
الذي الص ب ن المزج ومحاولة رث سد ب التملك إل م وآل،
الله رحمهم المورث وفاة عد المطالبة محل ا صص لموك
شأ الدائرة ف م ع ينط لن و شوش شغيب - التجارة
وأولاده ز أحمد شركة من % 90 ا صص - بالباطل عليه
المستحوذ رث موك حق وإسقاط لدرء؛ بالإرث ستحقاق و
الثنم بأن يزعم فتارة، الدعوى ذه محل ا صص قيمة تناقضه و
ثمن و دون باطلا ان عليها المد يزعمه الذي المزعموم البيع أن
ع يدل مما إن: خامسا النافذة. و ص ا قام صية ونفقات
مصرفات ا يزعم أخرى وتارة، والده عن بنكية ديون سدد
أنه يزعم فتارة الدفع آلية وتناقض، رال مليون ١٢٠ و الثمن
بأن يزعم وتارة، رال ألف ٤٥٠ حكم ا - يحة ن يحة من له
خلصت وما س ي ل ا كم مصدرة الدائرة لها أشارت ما و
هذا اعتباره وعدم الزعم هذا اطراح يوجب الصارخ التناقض و
هذا، يزعم كما بإنفاق ل مليون ٣٣٠ عن يزعد لما مليون ١٢٠
من ا صص قيمة وارتفاع حكم ا الدائرة عليها اسد ندت الذي
التقييم أن من عليها المد يزعمه ما أما: سادسا العادلة. ا صص
بقيمة بإلزامها الدفع ذاع فالرد؛ ستقيم ولاي فلا - المذكرة ذه
اسد لال بيانها تم كما بال امل لها المملوكة - أز و شركة دخول
عد ان التقييم تاريخ إ البيع تاريخ من فقط واحد عام خلال
محكمة أمام معروضة تكن لم أدلة أي المحكمة تقبل لا: "
ع ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من والعشرون ا
ادية المادة نصت: شكلا - أ: ومضمونا شكلا الباطل قيمة
بارتفاع الدفع ع مناط ل وتحقيق المادة ذه نص وإنزال "،
حكم ل ذلك المحكمة تب ن أن ع، لقبول ل مقتض يوجد لم
ما، تقديم ا ا صوم بام ان وان و الدرجة ومس س أ ميتها
مع لاسيما بتدائية الدائرة أمام هذا الدفع عليها المد بام ان ان
أنه إذ شكلا ومردود ساقط دفع فإنها، المزعومة البيع واقعة

عد أوز و شركة بدخول ا صص دخول أن مع، ذلك عن عليه المد وأ م ل كم س ي ا الطلب ذاع ونصت ا صص قيمة ارتفاع ع ب نة تقديم عليه المد من بتدائية الدائرة طلبت أن عد إليه ا اجة لمقام نب ن: موضوعا - ب القضية. مسار ع الدفع ذا تأث عدم علم بذاتها و أنه منها ستخلص به الدفع عن عليه المد وإ م و مشر ر قديم حدث ل صص كمالك أوز و شركة ع ينصب ا ب تقييم أن: ول: وج ن من موضوعا باطل دفع ل صص كمالك أوز و شركة دخول سد به ال اع محل ا صص قيمة بارتفاع عليه المد دفع أن الدائرة علاقة ولا. العادلة السوقية قيم ل ع مؤثر غ ف ذا، معينة ب سبة فقط ل صص مالكة أز و شركة و ون، ال امات من عل ل وما وأصول حقوق من ل ل بما التجارة ز أحمد حصص أن الدائرة علم شرف ع يخفى ولا، حينه عليه المد ذلك ع ع ض ولم تقرره إليه شر ولم ا ب حسابان عن محاس يا غيب أن يمكن لا. التقرير و ذا، به للتقييم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٧: ٥- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-169 – شكوى لوزير العدل 13-11-1445

بطاقة الوثيقة

DOC-169	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
شكوى لوزير العدل 13-11-1445	عنوان الوثيقة
13-11-1445	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
77	عدد الصفحات (تقديري)
1875-1799	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1j7auVWtXS6nRkgB_h2Bp3Zw4xQg94B3D/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 22، فُتات أسطر: 84	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم – راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 22؛ فُتات أسطر: 84	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الساعة احمث رزيني التاريخ: 13/11/1445هـ.

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني
وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.. وبعد: ،، سلمه الله الموضوع / شكوى ضد
رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة
الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ
13/03/1445هـ في القضية رقم (42824717) في البداية
أتقدم لمعاليكم بجزيل الشكر على تكرمكم بمقابلتي الأولى

لعرض شكواي ضد دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية من الحكم الجائر الصادر ضدي، وبعد تفهم معاليكم للضرر الحاصل، وأن لي حق معتبر في شكواي، قمتم بتوجيهي بالتقدم بالتماس إعادة نظر، وإرفاق جميع مستندات السداد إلا أن الحاصل هو أنني بعدما تقدمت بالتماس إعادة النظر وقدمت جميع مستندات الوفاء، أصرت محكمة الاستئناف على حكمها الجائر، المخالف لأحكام النظام والشرع، واجتهادها المعيب، وقررت عدم قبول الالتماس، وجاء تسبيبها متناقض بعضه البعض، لذا ألتمس من معاليكم النظر في شكواي هذه في ضوء المستجدات التي حدثت، وما قررته محكمة الاستئناف في تسبيبها الغريب برد التماس إعادة النظر، والذي خالف تسبيبها السابق في الحكم الموضوعي، إذ كانت علتها الأولى أنني لم أتقدم بما يثبت الوفاء، فكيف بعد أن قدمت مستندات الوفاء، وما يفيد صحة عقد البيع، وتنفيذ شروطه والوفاء بالثمن، يأتي حكمها المتعسف، والذي تضمن التفاتها عن تلك المستندات الرسمية والموثقة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وتتلخص شكواي في الآتي: 1 - أن والدي المرحوم أحمد عباس زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة (90%) من الحصص بمبلغ مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في 1431/09/20هـ واستلم الثمن جزءاً منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سدادها عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء بالقيمة الاسمية. وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي (عدنان).

2 - أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني (شقيقي) دعوى ضدي مدخلاً والدتي فيها بزعم حق ليس له أي مستند سوى المزاعم الكاذبة، بعد أن استغل والدتي المحتجزة لديه، ودّلس

عليها واستولى على حسابها في أبشر ليتمكن من تحرير وكالة مزورة باسمها على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها، بزعم على غير الحقيقة بأنني اشترت من والدي حال حياته، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمان تافه وطالب بالوكالة هو ووالدي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن 3- في سبيل التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها و مارس الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب و تكيف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة، إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعي نفسه وعن الأصول المرعية والثابت بالأوراق والبيانات، ولجأت في تسبب حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضي، وعندما 1 الساعة الاحمر زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وتقدمت بالمستندات الجوهرية التي من شأنها تغيير وجه الدعوى، التفتت الدائرة عن كافة المستندات المقدمة، في تحدي غريب لأحكام النظام والشرع.

وبالنظر للحكم الموضوعي في الاستئناف، والحكم برد التماس إعادة النظر، والأسباب التي بني عليها يلاحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع على وكان في هذا الحكم إعانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن أهم مواطن الخلل الذي عاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز واضح وغياب تام للحياد الواجب تحقيقه، ما يلي:

أولاً: إن الواقعة محل النزاع كما جاء بمزاعم المدعين هي الغبن في بيع الحصص) على زعم بأنني سددت 450 ألف ريال، بينما القيمة العادلة تتجاوز 300 مليون، ولا يخفى على شريف علم معاليكم أن الغبن معناه أن الثمن غير عادل، وقد قدمت مستندات موثقة تفيد أن التعاقد تم لقاء 120 مليون تم سدادها من خلال شيكات وحوالات وسداد ديون عن البائع، وهو مورث المدعين ومورثي، فالبائع هو الوالد، وتفصيلها كالتالي: 1 - أرفقت عقد البيع الموقع من الوالد بحضور شهود.

2 أرفقت قرار الشركاء الموثق بالغرفة بما يؤكد علمهم ورضاهم بالبيع ومنهم المدعي (عدنان).

3- أرفقت المستندات الموثقة على السداد والوفاء بضمن الحصة والثابت بشيكات مصرفية، منها شيك بمبلغ 450 ألف ريال أهدرت المحكمة حجته بقولها بالتسبيب: أن المدعى عليه لم يعتمد على هذا الجزء في السداد وربما يكون المبلغ لعلاقة أخرى (!\!\)، كما أرفقت شيكات مجموعهما مبلغ 6 مليون ريال، وأهدرت المحكمة حجتها رغم عدم نزاع المدعين فيها - بحجة أن صور الشيكات المقدمة غير واضحة، كما رفضت مخاطبة البنوك ذات العلاقة لتفصح لها عن ما قمت بسداده من ديون عن المورث بائع الحصص. وبعدما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وقدمت مرفقات موثقة تؤكد سداد ديون عن المورث بائع الحصص وتحمل تكاليف علاجه بمبالغ تزيد عن قيمة التعاقد رفضت قبولها، ووجهت برفع دعوى مستقلة بها، وهو موقف غريب وعجيب من الدائرة.

ثانياً: جاء تسبيب حكم الاستئنات متجهاً في مسار واحد وهو أن ما يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به المدعى عليه غير صحيح، وهذا يعتبر بمثابة القضاء بالعلم الشخصي وغياب واضح عن الحياد الموضوعي، ونظراً

لتأثر المحكمة بكذب المدعي، فقد غاب عنها إعمال
نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة فاتجهت في قضائها
إلى القرائن الغير معتبرة، وخالفت المبدأ القضائي: أن
الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري في
الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى
والمبدأ القضائي: أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردّه
بيقين، ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد.

ثالثاً: استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجهرية بصحة
العقد والتمن الفعلي المتفق عليه وهو (120) مليون
ريال) وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك
بحجة أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على
المورث لقصور عقلي في عام 1434هـ واعتبرته قرينة
ليس على الغبن وإنما على عدم سداد أي ثمن؟! وهذا
اجتهاد غريب من الدائرة، لأن واقعة البيع تسبق حكم
الولاية بثلاث سنوات، علاوة على أن الورث قد أنشأ وصية
عام 1432هـ وصدر بصحتها حكم قضائي نهائي، كما أن
المورث في عام 1431هـ ذهب بنفسه إلى كتابة العدل
وحرر وكالات شرعية وجميع ذلك في تاريخ لاحق على
عقد البيع، مما يؤكد سلامة أهليته في حينها، إلا أن محكمة
الاستئناف

2 اسامة احمد زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy أهدرت الدفوع الجهرية وحجية الأحكام
القضائية والمحرمات الموثقة والتي تؤكد صحة العقد والتمن
الفعلي المتفق عليه، ومكنت خصمي من الحصول على حكم
بالباطل.

رابعاً لم يعترف الحكم بعقد البيع الموثق والتمن المتفق عليه واعتبرني لم أسدد شيئاً من الثمن بل وضاعف الثمن ثلاث مرات عليا دون وجه حق مستانساً بنسخة من تقرير ليس هو الأصل ومجتزئ وغير كامل، مقدم من المدعي (عدنان) وقبلته المحكمة رغم عواره وانتفاء علاقته بالدعوى المنظورة، وإنما مقدم في دعوى أخرى انتهت صلاحاً

خامساً خرج الحكم عن الأصول الشرعية، والتي أكدت على أن الركن الأساسي في العقد هو التراضي على محل العقد وثمان المبيع، وهو ما تم الاتفاق عليه مع المورث بحضور شهود موقعين على العقد، والتمن المتفق عليه هو الثمن العادل وقت التعاقد، وقد جرى الاتفاق على كيفية الوفاء به بشكل واضح في بنود العقد، وإذا كان الحال كذلك، فلا يجوز للمحكمة أن تلزمني بالبيع بثمان آخر غير المتفق عليه، إذ كان عليها على فرض صحة اجتهادها- أن تقضي ببطلان البيع، وما فعلته المحكمة هو تعدي على إرادة المتعاقدين، إذ لو كان الثمن على النحو الذي فرضته المحكمة، لما ارتضيت بالعقد

سادساً: خرج الحكم عن الأصول الشرعية والنظامية في الأحكام بقوله في تسببه العجيب أن القرائن احتفت بأن المورث لم يوقع على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن القرائن احتفت بأن المورث وقت البيع كان فاقداً الأهلية وغير مدرك). وهذا العوار في التسبب مخالف لمحرمات موثقة وأحكام شرعية ومخالف لنظام الإثبات، إذ كيف تعتمد المحكمة على قرينة غير صحيحة بأن العقد غير موقع من المورث دون ثبوت تزوير المحرر، وكيف تزعم

أن المورث غير مدرك لتصرفاته وقت التعاقد رغم وجود حكم شرعي ومستندات من كتابة العدل تؤكد أن المورث عام 1431 وعام 1432هـ كان كامل الأهلية.

سابعاً: المحكمة قررت في تسبيب حكمها أن ادعاء المدعى عليه بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكليفات منها الصرف عليه؛ لم يقدم ما يثبتها. وأن طلب المدعى عليه (الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على (السداد غير مقبول، وعندما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم وقدمت المستندات الدالة على الوفاء والتي جمعتها من البنوك والشركات الدائنة للمورث، رفضت الدائرة قبول الالتماس، وتناقضت مع تسبيبها السابق، بقولها أن علي أن أرفع دعوى مستقلة بهذه المبالغ \\\! وفي تفصيل ذلك أوضح لمعاليكم ما يلي: 1 قدمت بمرفقات الالتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع شيكات وحوالات بنكية جميعها صادرة بتاريخ لاحق على بيع الحصص، وتقترب من 50 مليون ريال. ومستندات أخرى تفيد تحمل المشتري (المدعى عليه) نفقات معيشة المورث ونفقات علاج ومصاريف طبية وجميعها لاحقة على تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة 7 سنوات كاملة بما يجاوز 12 مليون ريال، وهو ما يتفق مع البند خامساً من عقد البيع.

١-2- قدمت بمرفقات الالتماس شهادات شهود مكتوبة - هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم على عقد البيع. -3- قدمت ضمن مرفقات الالتماس تقييم للشركات التي تخارج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع التخارج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية.

3 الساعة احمر زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy ورغم تحقق موجب قبول التماس إعادة النظر، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الالتماس شكلاً، وتناقضت في حكمها بالقول بأن علياً أن أقيم دعوى للمطالبة بما سددته من ديون على بائع الحصة. صاحب الفضيلة معالي وزير العدل إن المحكوم له شقيقي للأسف، وقد زور توكيل عن والدتي وأدخلها في الدعوى مستغلاً احتجازه وحبسه لها في بيتها وحرمها من المثل أمام المحكمة بعد أن سبق وطلبت استجوابها في الدعوى ونجح بحيله وتدليسه وتزويره في التأثير على الدائرة، ولدي الأمل في تحقيق العدل.

بناء على ما سبق ألتمس من معاليكم التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية.

والله يحفظكم ويرعاكم

المرفقات

مقدمه أسامة أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم (1008017301) جوال رقم 0556355663 1 صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 120 مليون.

2 صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة الاسمية وموقع من عدنان -3 صورة شيك بمبلغ 450 ألف ريال، وصور شيكات أخرى بمبلغ 6 مليون سداد ديون.

4 صك حكم الاستئناف. 5 صك الحكم الصادر في التماس إعادة النظر.

٦-١ صور كشوفات محاسبية مدون فيها ما يفيد سداد ديون على الوالد.

٧-١ صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي. 4 التنفيذيون شركة

القرون المحاماة ولد استشارات الكاليرية التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/١٣

هـ أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف التجارية
بمحافظة جدة سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وبعد: الموضوع التماس إعادة نظر على الحكم الصادر من دائرة
الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٢٤١٦٢٢) بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) وتاريخ (٢٥/١٢/١٤٤٢هـ الملتمس أسامة أحمد
عباس زيني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم: (١٠٠٨٠١٧٣٠١)
ويمثله المحامي/ علي بن مشرف آل راشد ترخيص محاماة رقم
(٤٤ / ٢٥٦٧) بالوكالة رقم ٤٥١٥٦٠٥٧٠ وتاريخ: ٢٠ / ٣ / ١٤٤٥
الملتمس ضدهما - عدنان أحمد عباس زيني سعودي الجنسية،
هوية وطنية رقم: (١٠١٧٠٩٢٧٣٣) عاتقة محمد يحيى الحرازي،
سعودية الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) واقعات
الدعوى وملخص الحكم الملتمس عليه: [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: واقعات الدعوى

1- أن الملتمس ضدهما أفاما الدعوى بطلب إثبات القين
الحاصل في بيع مورثهم ل حصته في شركة احمد زيني التجارية
ذات السجل التجاري رقم (٤٠٣٠١٦٩١٠٢) يزعم أن البيع تم بثمن
غير عادل تأسيساً على أن الثابت في قرار الشركاء المؤرخ في
١٤٣١/٠٩/٢٠ الموافق ٢٠١٠/٠٨/٣٠ والموثق بالغرفة التجارية
لدى كاتب العدل بتاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٥، قد ورد فيه أن البيع لحصة
قدرها (٩٠) تم لقاء ثمن قدره ٤٥٠ ألف ريال بينما تم تقييم
الشركة عام ١٤٣٧، من مكتب أبو غزالة بمناسبة دعوى أخرى
بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى ودفع
الملتمس أمامها بأن الثمن الحقيقي هو ١٢٠ مليون ريال، وقدم
عقد بيع مؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٥هـ موقع من مورث الملتمس
ضدهما، وقرر أن الثمن على النحو الثابت بالعقد جزء منه
مستحقات مالية للملتمس، وجزء آخر سداد المديونيات البائع

وتم سدادها، وأن الأوراق والمستندات الدالة على ذلك مقدمة في دعوى أخرى، وطلب مخاطبة البتكة المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان خيلي تاج السلطان الدور الأول س ت 4930120843 صوت 10048 الرمز البريدي eTanfiton Tannthion@gmail.com 053 653 21977 3988545/1 التنفيذيون شركة التسنين للمحاماة والاستشارات القانونية المركزي للإفادة عن بيانات السداد وأغلبها قروض شخصية على المورث البائع) سددتها الملتمس إضافة إلى مصاريف عائلية، كما أفاد بأن الواقعة يعود تاريخها إلى أكثر من عشر سنوات سابقة على رفع الدعوى والمستندات تحتاج وقتاً لتقديمها، وطعن في استئناف الملتمس ضدهما بتقرير أبو غزالة والذي حوى مطاعن كثيرة، وأن القيمة الحقيقية للشركة بحسب الثابت في التقرير المبدئي لا تتجاوز ٧٩ مليون ريال، كما أن الدعوى التي قدم فيها التقرير انتهت صلحاً، ولم يعول على التقرير، وهذا ثابت بصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر بديوان المظالم برقم (١٨٥/١٧/٢) وتاريخ ٥١٤٣٢/١٢/٠٢، وأن هناك تقييمات أخرى تؤكد القيمة الحقيقية للشركة، ويعلم الملتمس ضده الأول بحقيقتها لكونه موقع عليها، كما أن الشركة تم تصفيتها بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/١٥م أي قبل ما يزيد على اسنوات، ويتعذر إبراز الأوراق لعدم توافرها، وتحتاج لمخاطبة العديد من الجهات والبحث عنها رفع الملتمس ضدهما بالطعن على عقد البيع المؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٠هـ والثبت فيه أن القيمة ١٢٠ مليون ثم تراجعوا عن تمسكهم بالطعن واكتفوا بدفعهم الأخرى عولت محكمة الدرجة الأولى على تقرير أبو غزالة واعتبرته هو التقييم العادل وافترصت رضا الأطراف به - على خلاف الحقيقة والثبت في حكم ديوان المظالم، وقضت بإلزام الملتمس بأن يسدد للملتمس ضدهما مبلغ ٣٣١٨٨٢١٣٨ ريال تقدم الملتمس باعتراض على الحكم وتداولت الدعوى أمام دائرة الاستئناف الثانية، وجاء حكمها مريداً لحكم الدرجة الأولى، مع تعديل في المنطوق.

ثانياً: ملخص الحكم الملتمس عليه: نوجز ملخص الحكم الملتمس عليه فيما يلي:

ان ادعاء المدعى عليه (الملتمس) بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكليفات منها الصرف عليه: فلم يقدم ما يثبتها ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دفته ب أن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة لأجل تقديم الدليل على السداد لقيمة الحصص، فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبته، كما لم يقدم تقييمات أخرى للشركة.

المملكة العربية السعودية جدة شارع الأمير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول ست في 20 مه وله. 20 الرمز البريدي Tanthine Tanithion@gmail.com 053653 21372 0577 605 012 3388 التنفيذيون شركة الكففيكيان للمحاماة والاستشارات القانونية ج أن دفع المدعى عليه (الملتمس) بأن تقرير أبو غزالة المستأنس به من دعوى أخرى \\\!\\! والذي أخذت به محكمة الدرجة الأولى تضمن تقييم الشركة بمبلغ ٧٩٩٢٤٩٠١ ريال كما هو ثابت في تقريره المبدئي، لا يعتد به لأن التقرير النهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر التجاوزات هو ٣٦٨,٧٥٧٩٣١ ريال ولا ينال من ذلك تراجع محكمة القضاء الإداري عن استدعاء أبو غزالة للنظر في الفرق بين التقييم المبدئي والنهائي د أن القرائن احتفت بأن المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع على ذلك وكيل عنه، كما أن القرائن اختفت بأن المورث وقت البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك وعليه جاء متطوق حكم الاستئناف الملتمس عليه كما يلي: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠١ - ١٤٤٥ هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي: (أولاً) إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم)

١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عائقة محمد يحيى محمد علي الحرازي هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) مبلغاً قدره (٢٧,٦٥١٢١٩) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً ثانياً: الزام اسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عدنان أحمد عباس زيتي هوية وطنية رقم (١٠١٧٠٩٢٧٣٣)، مبلغاً قدره: (٩٦٧٧٩٢٧٠) سنة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.

أسباب طلب الالتماس وفقاً للمادة (٨٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وعليه أتقدم بهذا الالتماس تأسيساً على تحقق الحالتين المنصوص عليهما بالفقرتين (ب. ج) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات والتي نصت على أنه: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الحالات التالية بـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ج إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، ولما كان مناعة والن المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان فينى تاج السلطان الدور الأول سنت 4090420543 ج ص ب 11045 الرمز البريدي 20372 T Tannithine

Tantithion@gmail.com 453653 3388 012 605 4571 التنفيذيون شركة اللي بين المحامية ولا يستبانه من القانونية المقرر نظاماً وطبقاً للمادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، أن مدة تقديم الالتماس هي ثلاثون يوماً تبدأ من يوم ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش و تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها، وحيث أن الأوراق القاطعة في الدعوى لم تظهر إلا بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥ وان تاريخ العلم بالغش هو

١٤٤٥/٧/٠٤هـ، وحيث لم يمض على العلم بها ثلاثون يوماً لذا فإن
الالتماس مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد النظامي وعملاً بالمادة
(١/٥٢) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام والتي أوردت
النص على أن تضمن لائحة الانتماس بيان الوقائع محل الالتماس
وأثرها على الحكم، لذا سوف أعرض لكل سبب من أسباب
الالتماس متناولاً الواقعة محل الالتماس وأثرها في الحكم على
النحو الآتي: السبب الأول للالتماس الحصول على أوراق قاطعة
في الدعوى قد تعذر إبرازها قبل الحكم: لما كان الحكم
الملتمس عليه قد أسس قضاءه على صحة البيع مع نفي سداد
التمن، وفي ذات الوقت لم يأخذ بالتمن المدون بعقد البيع
الموقع من مورث الملتمس ضدهما والمقدم من الملتمس
والذي يفيد أن البيع تم لقاء ثمن حقيقي قدرة ١٢٠ مليون ريال،
وأورد في تسببه بأن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم ما يثبت
أن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده
للبنوك وتكليفات من الوالد للصرف عليه كما هو وارد بالعقد،
ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته، ورفضت الدائرة
طلب المدعى عليه (الملتمس) الكتابة للبنك المركزي والبنوك
ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على هذا السداد لقيمة الحصص
والتي تعذر تقديمها، مسبباً ذلك بأن من ادعى شيئاً فعليه تقديم
ما يثبته، وأن مخاطبة المحكمة للبنك المركزي يخرجها عن
الحياد، كما عول على تسبب محكمة الدرجة الأولى والذي
تضمن أن المدعى عليه الملتمس) لم يقدم تقييمات أخرى
للشركة، وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس:
تجسدت في عدم قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم
الملتمس عليه بسداد ثمن الحصص، واتخذت من تعدد تقديم
المدعى عليه مستندات تفيد السداد قرينة على انتفاء السداد،
كما أسست عدم قناعتها بعقد البيع الثابت فيه أن القيمة ١٢٠
مليون القرينة مبناها الظن والتخمين بأن المورث لم يوقع على
العقد وأنه كان وقت التعاقد فاقد الأهلية.

المملكة العربية السعودية جدة - شال ابر سلطان ميتى تاج
السلطان الدور الأول سنت 4030420843 12 ص.ب 2005
الرمز البريدي 21372 Tanithion Tanithion@gmail.com
053 653 3888 012605 4577 التنفيذيون الشركة السياحة
والاستثمارات القانونية أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة
الاستئناف اعتبرت أن البيع وقع والتمن لم يسدد، وإذ تعذر على
الملتمس إبراز الأوراق القاطعة التي تقيد السداد من خلال قيام
الملتمس بسداد مديونيات على البائع (مورث الملتمس
والملتمس ضدهما وتم الحصول عليها بعد صدور الحكم و سبب
تعذر إبراز الأوراق أن مستندات الوفاء يلزم لجلبها مخاطبة البنك
المركزي والبنوك ذات العلاقة وأن ذلك يستغرق مدة طويلة - لا
سيما وأن المبالغ المسددة تتجاوز الستين مليون ريال ومسددة
على مدار ما يقرب من ثمان سنوات وهي الفترة من ١٤٣١هـ
وحتى عام ١٤٣٨هـ. أي من فترة تتجاوز ١٤ سنة كاملة سابقة
على الدعوى، كما أن محكمة الاستئناف رفضت طلب المدعى
عليه (الملتمس) مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة
وتعذر على الملتمس الحصول عليها وتقديمها في حينها أما عن
الأوراق التي تم الحصول عليها بعد الحكم الملتمس عليه وتفيد
السداد فهي ما يلي: أولاً: سداد قروض بنكية على المورث في
الفترة من ١٤٣١هـ إلى ١٤٣٦هـ، بمبلغ إجمالي قدرة (٢٠٠٤٣٨٦٢)
(عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنين وستون
ريالاً). (مرفق 1 كشف بيان المبالغ واستحقاقاتها للبنوك
ومستندات بنكية بإيداعات الوفاء)

ثانياً: سداد ديون على المورث عبارة عن مستحقات
شركاء الوالد بعقود شراكة محاصة وهما الأمير

أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وآخرين، وتم التخرج بينهم وبين
المورث وسدد لهم المدعى عليه (الملتمس) مبلغ وقدره (٢٩,٤٢٤,٠١٧)
تسعة وعشرون مليوناً وأربع مائة وأربعة وعشرون
ألفاً وسبعة عشرة رسالاً تم سدادها بموجب شيكات مصرفية

بتاريخ (٢٠١٣/٠٥/٠٢ ٢٠١٦/٠٥/٠٣ - ٢٠١٦/٠٦/٢٦ - ٢٠١٧/٠١/٢٦ - ٢٠١٧/٠٦/٠٨) (مرفق ٢ صور شيكات مصرفية من حساب المدعى عليه الشخصي بسداد المبالغ المذكورة لمستحقيها) ثالثاً
مخصصات مالية ونفقات علاج ورعاية طبية سددها المدعى عليه (الملتمس) وقدرها ٢ (١٣,٢٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليوناً ومائتي ألف ريال، في الفترة من ١٤٣١ وحتى وفاته في ٢١/٠٤/١٤٣٨ هـ (مرفق ٣ صور مستندات الوفاء وجميع مستندات الوفاء ثابت فيها قيام المدعى عليه بالسداد في الفترة من ١٤٣١ هـ وحتى وفاة المورث وهو ما يتفق مع بنود عقد مع حصة المورث في الشركة والذي تضمن في البند الرابع والخامس: أن باقي الثمن يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات بواقع مليون ومائتين ألف سنوياً تسدد عن طريق تحمل المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان على تاج السلطان الدور الأول بنت 20043 402002005 الرمز البريدي 21377 Tanthion Tanhtanggall on 0536592196 2012 005 457 التنفيذيون شرف التنفيذيون للمحاسبة والاستشارات القائمة الطرف الثاني المدعى عليه) تكاليف المعيشة للطرف الأول ومن يقول بعد خصم ما احتسبه البائع من أجره مستحقة للمدعى عليه قدرها ٧٨ مليون عن إدارته التي استمرت ثلاثين عاماً لكافة شركات الوالد المورث) وتحمله المسؤولية ودورة البالغ في تنميتها علماً بأن الملتمس قد سدد مبالغ أخرى عن المورث يحتفظ بحقه في المطالبة بها بدعوى مستقلة - وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه إلى تأييد حكم الدرجة الأولى فيما أورده في تسببه من تفسير العقد بيع الحصص، بأن ما تصمله العقد من إقرار البائع (مورث الملتمس ضدهما) بأن جزء من ثمن البيع هو متجمد أجره لم تسدد للملتمس (المشتري) عن فترة إدارته لكامل شركات المورث يبدو غير منطقي بحجة أن تلك الشركات كانت سابقة على نشأة شركة احمد زيني، وهذا التفسير فيه خروج سافر على نية المتعاقدين، وتجاهل حقيقة الواقع الملتبس على

الدائرة، فالملتمس كان بدير ما يتجاوز الإحدى عشر شركة وكان السبب في بمائها وزيادة ثروات الوالد ولم يحصل على أجره فما كان من الوالد أن راعي ذلك في العقد على النحو المشار له تفصيلاً في تمهيد العقد، علاوة على أن الدائرة الغفلت حقيقة هامة مفادها أن عملية البيع تمت من الوالد لولده، وأمر منطقي أن يراعى فيها اعتبارات أسرية واجتماعية، فالملتمس هو من يتولى إدارة شركات الوالد كاملة واستثماراته وأعماله الخاصة ومن حسن الثقة به عيله الوالد ناظراً على وصيته، ومن أبسط حقوقه أجره العمل أصف لذلك أن الدائرة أهملت حقيقة هامة مؤداها أن الملتمس ضده الأول (عدنان) لم يدفع ريالاً واحداً في مساهماته بحصص شركات الوالد، وأن جميع ما حصل عليه بحجة أنه مساهم منشوه وحقيقته أموال الوالد والتي سدد بها حصة (عدنان) وشقيقه الآخر (غازي) - رحمه الله - (ومع ذلك لم يتقدم أحد بإعانة الوالد عندما حذر عليه يتولي مصارفه ولم يساهموا في تشديد أي من قروضه والتزاماته ويتضح من المستندات الموثقة والمرفقات البنكية أن المدعى عليه سدد مبالغاً مالية كبيرة وحرص على الوفاء، ومن ثم فإن ما ذهب إليه قضاء المحكمة فيما انتهت إليه من اجتهاد مفاده عدم الوفاء بالثمن هو اجتهاد في غير محله، ميني على التباس صنعه الملتمس ضده الأول، وكان له تأثيره على الحكم. كما أن إهمال محكمة الاستئناف لعقد البيع وما تضمنه من بنود صريحة، والأخذ بالقرائن هو من قبيل المخالفة الشرعية والنظامية، لا سيما وأن المورث تاجر ومثله لا يغين وأن تاريخ البيع عام ١٤٣٠هـ ولا يمكن التعويل على قرينة أن المورث كان فاقد الأهلية حينها، لانتفاء الدليل عليها، كما أن حكم المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول بست 4030420843. ص ب 13045 الرمز البريمي 21372 1 Tanton Tanntthenggmail.com 0534553588 012 605 4571 التنفيذيون الشركة التليحتوي المحاماة والاستشارات القرانية تعيين ولي على المورث جاء بتاريخ ١٤٣٤هـ، أي بعد ما تجاوز

الثلاث سنوات كاملة على واقعة البيع ومن ثم فإن ما قرره في حكمها يستوجب قبول الالتماس موضوعاً وإعادة النظر السبب الثاني للالتماس ثبوت تحقق غش المدعين الملتمس ضدهما) الذي كان من شأنه التأثير على الحكم لما كان الغش الموجب لالتماس إعادة النظر في الحكم بالمعنى الذي تقصده المادة ١/٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به وخفاء أمره عليها، وحيث زعم الملتمس ضدهما على خلاف الحقيقة - بأن القيمة العادلة الحصة مورثهم التي تم بيعها على المدعى عليه (الملتمس) هي تلك الواردة في التقرير النهائي للخبير طلال أبو غزالة المقدمة في دعوى أخرى وزعم المدعى غشاً وتديساً بأن الخبير قيم شركة أحمد زيني التجارية وأنه تم تقييمها بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال، وقدم صور مجتزأة، وصور للدائرة على غير الحقيقة بأنه التقرير النهائي المعبر عن القيمة الحقيقية للشركة، وهو ما عول عليه الحكم، كما دفع بتزوير عقد البيع وأنكر توقيع مورثه (أحمد زيني) على عقد بيع الحصص: ولم يثبت بالدليل أن التوقيع مزور وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس تجسدت في قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه، بأن القيمة العادلة لثمن الحصص هي تلك المبنية على زعم وغش المدعى الملتمس ضده (الأول) بأنها تلك الواردة بتقرير طلال أبو غزالة المقدم في دعوى أخرى، ورفضت الدائرة قبول دفع المدعى عليه (الملتمس ضده) بوجود تقييمات أخرى للشركة تفيد خلاف ذلك، وأن تقييم الخبير أبو غزالة أورد أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية ٧٩ مليون، كما أن التقرير معترض عليه، ولم تأخذ به المحكمة المقدم لها وإنما النزاع انتهى صلاحاً، كما أن التقرير تضمن تقييمات ما يزيد عن ١١ شركة مستقلة البعض منها تحت وعاء شركة أحمد زيني وأولاده يتسبب حصص معينة، والبعض الآخر تحت وعاء شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص معينة،

ويوجد تقييمات أخرى لهذه الشركات الإحدى عشر. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

ومحضر اجتماع موقع من المدعي (الملتمس ضده) بالعلم بتلك التقارير وبالرضا بما انتهت إليه كما افترضت بدون دليل أن المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الامير سلطان - ميني تاج السلطان النور الول س ت 14230420843 7 صواب كاعتاد الأمر الريدي 21972 V eTarmenien 4571 605 012 3188 53453 @Tarihion@gmail.com التنفيذيون شرفة مفيدتين للمحاماة تسليم أن القانونية عقد بيع الحصص لم يوقع من المورث، وإنما وقع من خلال وكيله، رغم تراجع المدعي (الملتمس ضده) عن تمسكه بتزوير العقد على مورثة أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة الاستئناف عولت على عش وتدليس الملتمس شدة الأول واستناده على مبلغ معين زعم وروده في تقرير طلال أبو غزالة واعتبرت القيمة العادلة الشراء نسبة (٩٠) من حصص شركة أحمد زيني التجارية ليست ١٢٠ مليون ريال، وإنما ٣٣١ مليون رغم التناقض والاختلاف الكبير جداً بين القيمة الواردة بالتقرير المبدئي وهي ٧٩٩ مليون متأثرة بغش المدعي ودفعه المرسل بأن هناك تقرير نهائي قرر أن القيمة الإجمالية للشركة ٣٦٨ مليون، ولم تلتفت المحكمة لهذا الفارق الكبير جداً، كما لم تلتفت للعبارة المكتوبة في صدر التقرير المحتزماً بأنه حاصل جمع (القسمة الدفترية وحقوق الشركاء وضعة التجاوزات عن كامل الشركات ومنها قروض تبلغ ٢٠٠ مليون أغلبها باسم المورث: علاوة على أن الدائرة التجارية بديوان المظالم التي نظرت أمامها الدعوى الصادر بمناسبتها تقرير الخبرة في عام ١٤٣٢هـ تراجعت عن استدعاء الخبير المناقشة في التقرير المتناقض بعدما اتفق الخصوم على الصلح، بل لم تعترف دائرة الاستئناف بعقد البيع الموقع مع المورث وافترضت بدون دليل أن التوقيع المديل به العقد ليس توقيع المورث وإنما توقيع الوكيل واعتبرت هذا التخمين من قبيل

القرائن التي احتفت ببعضها البعض وذلك بدون دليل شرعي او نظامي.

وحيث إن دليل الملتمس على الغش الحاصل من الملتمس ضده والمتمثل في الزعم الباطل بتقييم الشركة الوارد عليها عقد بيع الحصص بمبلغ غير صحيح وتعمره إحداث اللبس على المحكمة بتقديم أوراق مجتزأة من تقرير طلال أبو غزالة المستأنس به والمليء بالمتناقضات والأخطاء المهنية وإذ تحقق علم موكلي بالغش في تاريخ لاحق على الحكم، بعد تمكنه من الحصول على صورة من التقييمات التي تعود إلى عام ١٤٢٧هـ تفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة من الحصص، كذلك الحصول على محضر اجتماع مع شريك المورث شركة آبار وزيني، والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب كل شريك وقد حضر ذلك الاجتماع الملتمس ضده الأول (عدنان زيني) وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت ١٣٦ مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا تتعدى ٣٨ مليون ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحضر فهو المملكة العربية السعودية جدة شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدوار الدول س ت 24930120843 ص.ب 13015 الرمز البريدي 21972 Tarifinon Tantithion@gmail.com 053651 33880 605 4571 التنفيذيون شيله الماء والاستشارات القانونية المستند الذي يثبت الغش وتاريخ الحصول عليه في ١٥/٠٦/١٤٤٥هـ، كما تواصل مع الملتمس شهود مجلس العقد بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٥هـ، وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع، وأنه تم على ثمن ١٢٠ مليون ريال، وحرروا شهادتهم مكتوبة.

وسبب تعذر العلم بالغش في حينه ما يلي: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخارج والتي آلت نسب من حصصها

إلى شركة أحمد زيني وأولاده، وشركة أحمد زيني التجارية، وكذلك محضر اجتماع التخرج الثابت فيه توقيع الملتمس ضده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام ١٤٣٧هـ، ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملتمس حتى يقدمها للدائرة في حينها، كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً.

أن واقعة البيع مر عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً، وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذر، وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة، وحرروا شهادتهم مكتوبة أما عن مضمون ما يشترط تحقق غش الملتمس ضدهما، فتحد سنده فيما يلي: ١- تمكن موكلي من الحصول على تقييمات للإحدى عشر شركة والتي تم التخرج فيها بين أحمد زيني (المورث) وشريكه، ثم دخلت شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص فيها (مرفق ٤ صور من التقييمات).

حصل على اتفاقية تخرج بين المورث أحمد زيني وشركائه توضح القيمة الحقيقية للمشاركات (مرفق صورة محضر الاجتماع شهادات مكتوبة من الشهود الحاضرين مجلس عقد بيع الحصص حيث إنه بعد صدور الحكم المستأنف تواصل الشهود مع الملتمس وأبلغوه برغبتهم في الشهادة إنفاذاً لقوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) (البقرة: الآية ٢٨٣ وحرروا شهادتهم (مرفق 1 عدد أربع شهادات مكتوبة)، والشهود على استعداد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة مما يقتضي سماعها كبينة جديدة، لم تظهر إلا بعد صدور الحكم ولما كان يشترط لتحقيق الغش أن يقع الثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في أثنائها، وأن يكون العش تم من المحكوم له، وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم، وبتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً، مما يتحقق معه سلامة السند النظامي للالتماس المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول سن 31000427943 19045 الرمز البريدي 21372 Tartition

Tantthionemail.com 053051 1300 2011 605 15/11

التنفيذيون الشبرقة التقيدون للمحامة والاستشارات المنوية ولما كان ما تقدم وإن ظهرت اوراق قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم، وتؤكد العش الحاصل من الملتمس ضدهما للتأثير على الدائرة، وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة وبيانات من شأنها تغير وجه الحق في الدعوى. مما يتحقق معه موجب الالتماس طلب وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لما كانت المادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية قد نصت على أنه لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم ملي، أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المعارض عليه، وهو ما أكدته المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام وحيث أن من شأن تنفيذ الحكم إلحاق ضرر جسيم بالملتمس يتعذر تداركه، فموكلي معجوز على كافة أصوله العقارية وحساباته، ولديه معاملات تجارية كبيرة، وبسبب إجراء التنفيذ العطلت كافة مصالحه نأدع مهتاقحتسمب ءافولا عيطتسي ال ذا هل نينئادلا ةهجاوم يف هسالفإ رهشب ددهم حبصأو، هتالماعمو تم الحجز على جميع أمواله، وهذا ضرر يتعذر تداركه.

لهذه الأسباب نلتمس من فضيلتكم:

أولاً: قبول الالتماس شكلاً.

ثانياً: الأمر بوقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (

١٠٢٠٢١٥٥٧٧) وطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٢٤٠٧١٨)

المقدمين لدى محكمة تنفيذ جدة لحكم الاستئناف محل

هذا الالتماس ثالثاً: الغاء الحكم الملتمس عليه وإعادة النظر فيه والقضاء مجدداً برد الدعوى.

وكيل الملتمس المحامي د. علي بن مشرف آل راشد بالوكالة
رقم (٤٥١٥٦٠٥٧٠) المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير
سلطان ميني تاج السلطان الدور الأول من ت 24030420843
ص.ب 1304 الرمز البريدي 21372 @ Tanthion
053 653 3888 012 605 4571 Tanhthion@gmail.com
: فارطلاً أصالة عن نفسه ١ مول أسامه بن احمد بن عباس ز
سعودي ل مدي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ أصالة عن نفسه \# الطرف
السم ا سية نوع ال وة رقم ال وة الصفة النطاق: ٢ وكيل ع
بن مشرف بن مفرح بن راشد سعودي ل مدي ١٠٦٤٢٧٤٠٧٧
قاطنلا - يحق للوكيل توكيل الغ - مراجعة جميع ا ات ذات العالقة
وإاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك -
الستالم و ال سليم دونبلا تاخلاصلا مخالفات نظام مراقبة
البنوك - نة النظر تظلمات العالمات التجارة - إلم ال - إضافة
املادت ن رقم 231 و 232 من نظام املرافعات الشرعية - لدى
محاكم الست ناف - لدى ا لس ألع للقضاء ا كم لدى ا كمة
العليا - لدى ا كمة العليا - نة تأديب ا ام ن بوزارة العدل - نة
الفصل ا الفات واملنازعات الضرية - ال نة الست نافية
للمخالفات واملنازعات الضرية - نة الفصل منازعات الأوراق
املاية - لدى م ا تب الفصل منازعات الأوراق التجارة و ان حسم
املنازعات التجارة - لدى ان الفصل املنازعات و الفات التأمي
ية - لدى النيابة العامة - طلب نقض طلب إحالة الدعوى - لدى ا
اكم - لدى ا اكم الإدارة (ديوان املظالم) - لدى ال ان الطبية
الشرعية - لدى ال ان العمالية - لدى ان فض املنازعات املاية و
ان سوة املنازعات املصرفية لدى ان ال م ش ع صكوك ألح
ام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إاء ما يلزم ضور ا لسات
جميع الدعاوى لدى جميع ا اكم - استالم صكوك ألح ام - طلب
تن القا - طلب الإدخال والتدخل - إاء و ا كم ن ورد م واس بدال

م - طلب تطبيق املادة 230 من نظام املافاعات الشرعية -
املاطالبة ب نفيذ ألح ام - قبول ألح ام ونف ا - الع اض ع ألح
ام وطلب الست ناف - التماس إعادة النظر - والتعديل - الطعن
بال و ر - إن ار ا طوط وألختام والتواقيع - طلب املنع من
السفر ورفع -مراجعة دوائر ا ز والتنفيذ - طلب ا ز والتنفيذ -
طلب التحكيم - عي ن اء وا كم ن - الطعن بتقار ر املاطالبة
وإقامة الدعاوى - املارفة و املادافعة - سماع الدعاوى والرد
عل ا - القرار - إلن ار - الص - التنازل - الإبراء - طلب اليم ن
ورده والامتناع عنه - إحضار الش ود والب نات والطعن ف ا -
الإجابة وا رح املاطالبات وا اكم عيموك ا تارازولا ماسقاو تارادا
نم ا عب ي اموا عورفو - عراجتلا عرازو عجارم - عيجرا ا عرازو
عجارم - عيلخادلا عرازو عجارم - لدعلا عرازو عجارم مراجعة
املاباحث الإدارة واملاباحث ا نائية - وفروع ا وماي بع ا من
إدارات وأقسام مراجعة ألمارة وإدارة تنفيذ ألح ام ا قوقية
ومراجعة املاباحث الإدارة واملاباحث ا نائية - مراجعة مراكز
الشرطة - مراجعة الرئاسة العامة للاستخبارات - رئاسة أمن
الدولة - مراجعة املاباحث ا نائية - ا ات ألمنية عيموك ا تاسائلا
ماسقاو تارادا نم ا عب ي اموا عورفو - ءاضقل علأ سل ا
عجارم عيموك ا تائي لا ماسقاو تارادا نم ا عب ي اموا عورفو
- رامث سلا عرازو عجارم - عماعلا عباينلا عجارم مراجعة
مؤسسة النقد العربي السعودي - وفروع ا وماي بع ا من إدارات
وأقسام املاؤسسات ا كومية م ٢٠٢٣/١٠/٠٥ | - ١٤٤٥/٠٣/٢٠ :علا
ولا رادصا خ رات م ٢٠٢٤/٠٩/٢٣ | - ١٤٤٦/٠٣/٢٠ :علا ولا ءا نا خ
رات عينو كللا تلا ولا تامدخ: علا ولا ردصم ، لدعلا عرازول عينو
كللا تامد ا ع عقيثولا ة نم ققحتلا نكم و، قيثوتلا تامد ي و كللا
ماظنلا نم عقيثولا هذ تردص ٤٥١٥٦٠٥٧٠ :علا ولا مقر ةدمتعم:
علا ولا ءلا ح وثيقة وكالة وزارة العدل املاملكة العربية السعودية
مرفق: USE THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER
البك المراسي رقم 1/599139 Banque Saude Franal
1/599139 PAYABLE AT ALL OUR BRANCHES DATE

١٤٣١٨/١١/٢٦ ٢٠١٠/١١/٠٣ ** ينطولا يبرعلا كنبلا ** رمألا
ةليشلا قيمة مسددة من أحمد عباب ذبني ** فرع البلد من
الملك عبد العزيز - جني و ACE OF ريال
مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال سعودي فقط لا غير SAR WY
AGAINST THIS CHEQUE O THE ORDER OF HE
AMOUNT OF anque Saud\! Fransi EAD OFFICE
يشك MAATHER STREET IYADH-SAUDI ARABIA
DO NOT السعودي الفرصي شان المسارة العربية السعودية
WRITE BELOW THIS LINEA Banque Sagur Franst
HAYATI DILBER WHORIZED SIGNATURES 599139
08 1055-022 00037805750 السمر التاريخ Histy أسئلة
ل H- Ref No 26/11/1431 . [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر]

Cashier Order (Account) 03-11-2010 13: 10: 20 1\\
BSK\\BSF7638\\57\\610069 84430000181 SAR Co
Amount /,000,000.00 Debit Amb. 3,000.010.00 Ben
AHMED ZAINY ** ينطولا يبرعلا كنبلا عم معرفية Name
.SONS CO. LTD

Buy Rate 1 000000 Total Chae 10,00 CO Number
1/599139 قسيمة تحويل / إصدار شيك / شبكات سياحية
TRANSFER / DRAFT / TCS FORM التاريخ البنك اشرة
مساعدة عامودية السعودي الفرنسي Banque Saudi Fransi
الرجاء اختيار واحدة مع شبكات سياحية THWELERS
CHEQUES SALE CASHER OF DEN BANK DRAFT شيك
مصرفي بالعملة الأجنبية. تحويل خارج المملكة تحويل داخل
المملكة.

TRANSFER ABROAD مقابل الخصم من سامرا سابنا نقداً
(منظومات حكومية) PLEASE SELECT ONE OF THE
FOLLOWING تحويل داخلي INTERNAL TRANSFER

AGAINST LOCAL TRANSFER ن اسم العميل أحمد زيني
وولاده ACCOUNT NO رقم الحمل المبلغ بالأرقام WEET
MOUNT PRES AMOUNT IN WORDS REMERICIARY'S
BANK ADDRESS 75-PAYMENT DETALS حساب لدى
فارغ المملة المبلغ بالحروف اسم المحول العنوان من فقط ثلاثة
مليون ريال لاغير عبد الفلور مارتوتاتيارا ١٧٩٥٦ المدينة رقم
البطاقة الإقامة الامل دعا CURRENCY جدة مية رقم التلمون
الرمز البريدي OTY لا تملا هذا الجزء في حالة الشبكات
DO NOT FALL THE HECTOR A CARE OF 10 السياحية
الملك العربي الوطني القيمة سنة من أحد على تبني A-71
ON BENEFICIARY DETAILS OF CHARGES على المستفيد
FOR BANKE OUR TRANSACTION RES NO BANK'S
AUTHORIZED SALE CUSTOMERS SIGNATURE البتلك
الحمل توفرع العميل الشايك السليت عنوان المقيد جده يلك
المستقي رقم حساب المست عنوان بتلك المستفيد تفاصيل
PURPOSE OF TRANSFER PRAT Montane muter الدفع
TOTAL (to you) الشراء البي SELBY PATE مصاريف البنك
AMOUNT COLLECTED 03 تم التحقق من الدولي من اول
توقيع أمين الصندوق نسخة العميل islamera Copy شركة
احمد زيني واولاده جدة عمارة ابار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٩
فاكس ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد ٢٩٤٧ القيد \ Ahmed Zainy
& Sons Co Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel:
1110VAT Fax: ٩٤٧٨٣٥١ ند قي شيك مصرفي رقم ٩١١٣٩
الأمر البنك العربي الوطني كاشعار البنك المرفق فيصلا ملا
الشيخ / أحمد ريني - جاري حولات بنكية البنك السعودي
الفرنسي التاريخ: ١٤٣١/١١/٢٩ الصفحة تيك مصرفي رقم
٥٩٩١٣٩ لامر البنك العربي الوطني عمولة شيك مصرفي رقم
٥٦٤١٣٩ الأمر البنك العربي شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٣٩ لامر
البنك العربي الوطني مجموع القيد فقط ثلاثة ملايين وعشرة
ريال سعودي لاغير المدير العام USE THIS SCALE TO

AUGH FORM A PRINTER البنك الفرنسي رقم 1/599160.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

PAYABLE AT 1/599140 فروعا Banque Saud Fransi
 ALL OUR BRANCHES DATE TEPW/TV/TT
 بموجب هذا الشيك الأمر ** البنك العربي القيمة ممتدة من
 أحمد عباس زيلي.

.....٠٩٩٠٦٣ با مبلغ وقدره ثلاثة مائتين ريال سعودي فقط
لا.

SAR فرع الباد من الملك عبد العزيز - جاروى
AGAINST THIS CHEQUE TO THE ORDER OF THE
AMOUNT OF Banque Saudi Fransi HEAD OFFICE
MAATHER STREET RIYADH SAUDI ARABIA المملكة
Banque Saulgrans HAYAT HILBER DO العربية السلم
NOT WHITE BELOW THE UNE UTHORIZED
SIGNATURES 599140 1055-022 00037805750 08

Holty 4A التوقيع صنعت شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة
آبار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٦ فاكس: ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد: ٢٩٤٨
بيان القيد شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك العربي الوطني
كاشعار البنك المرفق الدائر الشيخ / احمد زيني - ٣٥٠٢ عمولات
بنكية مجموع القي المحاسب Ahmed Zainy & Sons Co
:Fax ٦٤٩٥٧٨٦ :Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel

٦٤٧٨٣٥١ التاريخ ٢٩/١١/١٤٣١ الصفحة: البنك السعودي
الفرنسي شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لامر البنك العربي الوطني
عمولة شتلك مصرفي رقم ٩٩١٤٠ هـ لأمر البنك العربي شيك
مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لامر البنك العربي الوطني فقط ثلاثة
ملايين وعشرة ريال سعودي لاغير المدير العام شركة احمد
زيني واولاده جدة عمارة اوركو هاتف: ٢٠٦٥٢١٦ فاكس:
٦٠٦١٣٠٤ Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco

Building Fax: ٦٠٦١٠ أمر صرف تقدي التاريخ الموافق:
يصرف إلى المكرم مندوب مفروشات الوطني مبلغ فقط
عشرون ألف ومئتان ريال سعودي لا غير وذلك / فاتورة
مفروشات الوطن رقم ٢٨١١ اقليمفستائر لفيلا ش. احمد زيني
والمرفقة المبلغ ٢٠,٢٠٠,٠٠ و الشيخ اسامه زيتي (الشيخ أحمد.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

المجموع ٢٠,٢٠٠,٠٠ المستلم Tel 14: ٢٠١٣/٠٦/٢٦ PAY TO
MESSRS أمين الصندوق ريان SR FOR رقم الحساب ان
١١٢٩٠٠١١ فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٩٩ فيما ستائر لفيلا
ش احمد زيني المحاسب المبور المدير العام شركة احمد زيني
واولاده جدة عمرة اوركو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ المكس: ٦٠٦١٣٠٤
سند قيد Ahmed Zainy \& Sons Co Jeddah-Ozco
Tel: Bullding Fax: ٦٠٦٥٢١١٦: ٦٠٦١٣٠٤ رقم القيد: ١٤٢٢
بيان الفيد: المنين فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٦١ قيمة
ستقر القيلا من الحمد زيني والمرفقة رقم الحياة سم الحمار
ملاحظا التاريخ: الصفحة: ١٨٨/١٤٣٤ 1 للشيخ اسامه زيني
(الشيخ فاتورة مفروشات., رقم ٢٨١١ تيسوائر مجموع القيد
الصندوق العلم فقط عشرون ألف ومئتان زيرا سكونري لا غير
ينطولا تاشورفم بونم المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة
عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ رقم تقيد: ١٦٦٠
بيان الفيد: المين مجموع القيد D..... [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

سند قيد مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر رمضان
١١٣٤هـ رقم الصاب اسم الحساب ١٩٢٦٠٠١١ الشيخ اسمه ()
١١١١٠٠٠١ الصنوق العام فقط خمسون ألف وسبسانة بل
وسعودي لا غور Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Özco
Building Tel: 1-11 Fax: ٦٠٦١٣٠٤ التاريخ الصفحة 4 ما
لحظات مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر الشيخ /
احمد زيني المدير شركة أحمدز للكهرباء والتكييف المحدودة

مسئولية محدودة رأس المال ٢,٠٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل المركز
الرئيسي جدة مسجل تجاري ٤٠٣٠١٠٧٩٤٥ فرع جدة ريال استلها
من السادة Ahmed Zainy ايصال استلام نقدية: شيك موقت
2692 سال ٢١٤٣٢ تيتون 1: 1: ٠٠٠٠ - فكر الانة مكان ١٩٩٠-
٢٤٥ - هاكر ٤: ٣٣٤١ المدينة ت: ٠٣٩٢٥٠٦ والمس ١٣٧٢٩٩٢
المفكرة العربية السعودية التاريخ::: الموافق ٢٠١٣/٨/٢م شركة
أحمد زيني وابناءه أوزكو المحترم نقداً - بشيك رقم الشيك...
539 إسم البنك فقد مبلغ و قدره: فقط خمسة وعشرو وذلك
عن الف ريال اما جو توقيع المستلم من Jahon 000545
ANDALUS BRANCH ANDALUS STREET JEDDAH Pay
arst this cheque to the order c The amount of
samba) AHMED ZAINY AND SONS CO JEDDAH سامبا (سamba
مجموعة سامعا المالية PR Dete Sambe Financial Group
١٤٣٤٢١٠/٢٥ هـ لتاريخ. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

فرع الأندلس شارع الأندلس جدة لاضعوا بموجب هذا الشيك
الأمر شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة ١-٢-٣-٤-٥-٦-٧-٨-٩-١٠-١١-١٢-١٣-١٤-١٥-١٦-١٧-١٨-١٩-٢٠-٢١-٢٢-٢٣-٢٤-٢٥-٢٦-٢٧-٢٨-٢٩-٣٠-٣١-٣٢-٣٣-٣٤-٣٥-٣٦-٣٧-٣٨-٣٩-٤٠-٤١-٤٢-٤٣-٤٤-٤٥-٤٦-٤٧-٤٨-٤٩-٥٠-٥١-٥٢-٥٣-٥٤-٥٥-٥٦-٥٧-٥٨-٥٩-٦٠-٦١-٦٢-٦٣-٦٤-٦٥-٦٦-٦٧-٦٨-٦٩-٧٠-٧١-٧٢-٧٣-٧٤-٧٥-٧٦-٧٧-٧٨-٧٩-٨٠-٨١-٨٢-٨٣-٨٤-٨٥-٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١-٩٢-٩٣-٩٤-٩٥-٩٦-٩٧-٩٨-٩٩-١٠٠-١٠١-١٠٢-١٠٣-١٠٤-١٠٥-١٠٦-١٠٧-١٠٨-١٠٩-١١٠-١١١-١١٢-١١٣-١١٤-١١٥-١١٦-١١٧-١١٨-١١٩-١٢٠-١٢١-١٢٢-١٢٣-١٢٤-١٢٥-١٢٦-١٢٧-١٢٨-١٢٩-١٣٠-١٣١-١٣٢-١٣٣-١٣٤-١٣٥-١٣٦-١٣٧-١٣٨-١٣٩-١٤٠-١٤١-١٤٢-١٤٣-١٤٤-١٤٥-١٤٦-١٤٧-١٤٨-١٤٩-١٥٠-١٥١-١٥٢-١٥٣-١٥٤-١٥٥-١٥٦-١٥٧-١٥٨-١٥٩-١٦٠-١٦١-١٦٢-١٦٣-١٦٤-١٦٥-١٦٦-١٦٧-١٦٨-١٦٩-١٧٠-١٧١-١٧٢-١٧٣-١٧٤-١٧٥-١٧٦-١٧٧-١٧٨-١٧٩-١٨٠-١٨١-١٨٢-١٨٣-١٨٤-١٨٥-١٨٦-١٨٧-١٨٨-١٨٩-١٩٠-١٩١-١٩٢-١٩٣-١٩٤-١٩٥-١٩٦-١٩٧-١٩٨-١٩٩-٢٠٠-٢٠١-٢٠٢-٢٠٣-٢٠٤-٢٠٥-٢٠٦-٢٠٧-٢٠٨-٢٠٩-٢١٠-٢١١-٢١٢-٢١٣-٢١٤-٢١٥-٢١٦-٢١٧-٢١٨-٢١٩-٢٢٠-٢٢١-٢٢٢-٢٢٣-٢٢٤-٢٢٥-٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢-٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩-٢٤٠-٢٤١-٢٤٢-٢٤٣-٢٤٤-٢٤٥-٢٤٦-٢٤٧-٢٤٨-٢٤٩-٢٥٠-٢٥١-٢٥٢-٢٥٣-٢٥٤-٢٥٥-٢٥٦-٢٥٧-٢٥٨-٢٥٩-٢٦٠-٢٦١-٢٦٢-٢٦٣-٢٦٤-٢٦٥-٢٦٦-٢٦٧-٢٦٨-٢٦٩-٢٧٠-٢٧١-٢٧٢-٢٧٣-٢٧٤-٢٧٥-٢٧٦-٢٧٧-٢٧٨-٢٧٩-٢٨٠-٢٨١-٢٨٢-٢٨٣-٢٨٤-٢٨٥-٢٨٦-٢٨٧-٢٨٨-٢٨٩-٢٩٠-٢٩١-٢٩٢-٢٩٣-٢٩٤-٢٩٥-٢٩٦-٢٩٧-٢٩٨-٢٩٩-٣٠٠-٣٠١-٣٠٢-٣٠٣-٣٠٤-٣٠٥-٣٠٦-٣٠٧-٣٠٨-٣٠٩-٣١٠-٣١١-٣١٢-٣١٣-٣١٤-٣١٥-٣١٦-٣١٧-٣١٨-٣١٩-٣٢٠-٣٢١-٣٢٢-٣٢٣-٣٢٤-٣٢٥-٣٢٦-٣٢٧-٣٢٨-٣٢٩-٣٣٠-٣٣١-٣٣٢-٣٣٣-٣٣٤-٣٣٥-٣٣٦-٣٣٧-٣٣٨-٣٣٩-٣٤٠-٣٤١-٣٤٢-٣٤٣-٣٤٤-٣٤٥-٣٤٦-٣٤٧-٣٤٨-٣٤٩-٣٥٠-٣٥١-٣٥٢-٣٥٣-٣٥٤-٣٥٥-٣٥٦-٣٥٧-٣٥٨-٣٥٩-٣٦٠-٣٦١-٣٦٢-٣٦٣-٣٦٤-٣٦٥-٣٦٦-٣٦٧-٣٦٨-٣٦٩-٣٧٠-٣٧١-٣٧٢-٣٧٣-٣٧٤-٣٧٥-٣٧٦-٣٧٧-٣٧٨-٣٧٩-٣٨٠-٣٨١-٣٨٢-٣٨٣-٣٨٤-٣٨٥-٣٨٦-٣٨٧-٣٨٨-٣٨٩-٣٩٠-٣٩١-٣٩٢-٣٩٣-٣٩٤-٣٩٥-٣٩٦-٣٩٧-٣٩٨-٣٩٩-٤٠٠-٤٠١-٤٠٢-٤٠٣-٤٠٤-٤٠٥-٤٠٦-٤٠٧-٤٠٨-٤٠٩-٤١٠-٤١١-٤١٢-٤١٣-٤١٤-٤١٥-٤١٦-٤١٧-٤١٨-٤١٩-٤٢٠-٤٢١-٤٢٢-٤٢٣-٤٢٤-٤٢٥-٤٢٦-٤٢٧-٤٢٨-٤٢٩-٤٣٠-٤٣١-٤٣٢-٤٣٣-٤٣٤-٤٣٥-٤٣٦-٤٣٧-٤٣٨-٤٣٩-٤٤٠-٤٤١-٤٤٢-٤٤٣-٤٤٤-٤٤٥-٤٤٦-٤٤٧-٤٤٨-٤٤٩-٤٥٠-٤٥١-٤٥٢-٤٥٣-٤٥٤-٤٥٥-٤٥٦-٤٥٧-٤٥٨-٤٥٩-٤٦٠-٤٦١-٤٦٢-٤٦٣-٤٦٤-٤٦٥-٤٦٦-٤٦٧-٤٦٨-٤٦٩-٤٧٠-٤٧١-٤٧٢-٤٧٣-٤٧٤-٤٧٥-٤٧٦-٤٧٧-٤٧٨-٤٧٩-٤٨٠-٤٨١-٤٨٢-٤٨٣-٤٨٤-٤٨٥-٤٨٦-٤٨٧-٤٨٨-٤٨٩-٤٩٠-٤٩١-٤٩٢-٤٩٣-٤٩٤-٤٩٥-٤٩٦-٤٩٧-٤٩٨-٤٩٩-٥٠٠-٥٠١-٥٠٢-٥٠٣-٥٠٤-٥٠٥-٥٠٦-٥٠٧-٥٠٨-٥٠٩-٥١٠-٥١١-٥١٢-٥١٣-٥١٤-٥١٥-٥١٦-٥١٧-٥١٨-٥١٩-٥٢٠-٥٢١-٥٢٢-٥٢٣-٥٢٤-٥٢٥-٥٢٦-٥٢٧-٥٢٨-٥٢٩-٥٣٠-٥٣١-٥٣٢-٥٣٣-٥٣٤-٥٣٥-٥٣٦-٥٣٧-٥٣٨-٥٣٩-٥٤٠-٥٤١-٥٤٢-٥٤٣-٥٤٤-٥٤٥-٥٤٦-٥٤٧-٥٤٨-٥٤٩-٥٥٠-٥٥١-٥٥٢-٥٥٣-٥٥٤-٥٥٥-٥٥٦-٥٥٧-٥٥٨-٥٥٩-٥٦٠-٥٦١-٥٦٢-٥٦٣-٥٦٤-٥٦٥-٥٦٦-٥٦٧-٥٦٨-٥٦٩-٥٧٠-٥٧١-٥٧٢-٥٧٣-٥٧٤-٥٧٥-٥٧٦-٥٧٧-٥٧٨-٥٧٩-٥٨٠-٥٨١-٥٨٢-٥٨٣-٥٨٤-٥٨٥-٥٨٦-٥٨٧-٥٨٨-٥٨٩-٥٩٠-٥٩١-٥٩٢-٥٩٣-٥٩٤-٥٩٥-٥٩٦-٥٩٧-٥٩٨-٥٩٩-٦٠٠-٦٠١-٦٠٢-٦٠٣-٦٠٤-٦٠٥-٦٠٦-٦٠٧-٦٠٨-٦٠٩-٦١٠-٦١١-٦١٢-٦١٣-٦١٤-٦١٥-٦١٦-٦١٧-٦١٨-٦١٩-٦٢٠-٦٢١-٦٢٢-٦٢٣-٦٢٤-٦٢٥-٦٢٦-٦٢٧-٦٢٨-٦٢٩-٦٣٠-٦٣١-٦٣٢-٦٣٣-٦٣٤-٦٣٥-٦٣٦-٦٣٧-٦٣٨-٦٣٩-٦٤٠-٦٤١-٦٤٢-٦٤٣-٦٤٤-٦٤٥-٦٤٦-٦٤٧-٦٤٨-٦٤٩-٦٥٠-٦٥١-٦٥٢-٦٥٣-٦٥٤-٦٥٥-٦٥٦-٦٥٧-٦٥٨-٦٥٩-٦٦٠-٦٦١-٦٦٢-٦٦٣-٦٦٤-٦٦٥-٦٦٦-٦٦٧-٦٦٨-٦٦٩-٦٧٠-٦٧١-٦٧٢-٦٧٣-٦٧٤-٦٧٥-٦٧٦-٦٧٧-٦٧٨-٦٧٩-٦٨٠-٦٨١-٦٨٢-٦٨٣-٦٨٤-٦٨٥-٦٨٦-٦٨٧-٦٨٨-٦٨٩-٦٩٠-٦٩١-٦٩٢-٦٩٣-٦٩٤-٦٩٥-٦٩٦-٦٩٧-٦٩٨-٦٩٩-٧٠٠-٧٠١-٧٠٢-٧٠٣-٧٠٤-٧٠٥-٧٠٦-٧٠٧-٧٠٨-٧٠٩-٧١٠-٧١١-٧١٢-٧١٣-٧١٤-٧١٥-٧١٦-٧١٧-٧١٨-٧١٩-٧٢٠-٧٢١-٧٢٢-٧٢٣-٧٢٤-٧٢٥-٧٢٦-٧٢٧-٧٢٨-٧٢٩-٧٣٠-٧٣١-٧٣٢-٧٣٣-٧٣٤-٧٣٥-٧٣٦-٧٣٧-٧٣٨-٧٣٩-٧٤٠-٧٤١-٧٤٢-٧٤٣-٧٤٤-٧٤٥-٧٤٦-٧٤٧-٧٤٨-٧٤٩-٧٥٠-٧٥١-٧٥٢-٧٥٣-٧٥٤-٧٥٥-٧٥٦-٧٥٧-٧٥٨-٧٥٩-٧٦٠-٧٦١-٧٦٢-٧٦٣-٧٦٤-٧٦٥-٧٦٦-٧٦٧-٧٦٨-٧٦٩-٧٧٠-٧٧١-٧٧٢-٧٧٣-٧٧٤-٧٧٥-٧٧٦-٧٧٧-٧٧٨-٧٧٩-٧٨٠-٧٨١-٧٨٢-٧٨٣-٧٨٤-٧٨٥-٧٨٦-٧٨٧-٧٨٨-٧٨٩-٧٩٠-٧٩١-٧٩٢-٧٩٣-٧٩٤-٧٩٥-٧٩٦-٧٩٧-٧٩٨-٧٩٩-٨٠٠-٨٠١-٨٠٢-٨٠٣-٨٠٤-٨٠٥-٨٠٦-٨٠٧-٨٠٨-٨٠٩-٨١٠-٨١١-٨١٢-٨١٣-٨١٤-٨١٥-٨١٦-٨١٧-٨١٨-٨١٩-٨٢٠-٨٢١-٨٢٢-٨٢٣-٨٢٤-٨٢٥-٨٢٦-٨٢٧-٨٢٨-٨٢٩-٨٣٠-٨٣١-٨٣٢-٨٣٣-٨٣٤-٨٣٥-٨٣٦-٨٣٧-٨٣٨-٨٣٩-٨٤٠-٨٤١-٨٤٢-٨٤٣-٨٤٤-٨٤٥-٨٤٦-٨٤٧-٨٤٨-٨٤٩-٨٥٠-٨٥١-٨٥٢-٨٥٣-٨٥٤-٨٥٥-٨٥٦-٨٥٧-٨٥٨-٨٥٩-٨٦٠-٨٦١-٨٦٢-٨٦٣-٨٦٤-٨٦٥-٨٦٦-٨٦٧-٨٦٨-٨٦٩-٨٧٠-٨٧١-٨٧٢-٨٧٣-٨٧٤-٨٧٥-٨٧٦-٨٧٧-٨٧٨-٨٧٩-٨٨٠-٨٨١-٨٨٢-٨٨٣-٨٨٤-٨٨٥-٨٨٦-٨٨٧-٨٨٨-٨٨٩-٨٩٠-٨٩١-٨٩٢-٨٩٣-٨٩٤-٨٩٥-٨٩٦-٨٩٧-٨٩٨-٨٩٩-٩٠٠-٩٠١-٩٠٢-٩٠٣-٩٠٤-٩٠٥-٩٠٦-٩٠٧-٩٠٨-٩٠٩-٩١٠-٩١١-٩١٢-٩١٣-٩١٤-٩١٥-٩١٦-٩١٧-٩١٨-٩١٩-٩٢٠-٩٢١-٩٢٢-٩٢٣-٩٢٤-٩٢٥-٩٢٦-٩٢٧-٩٢٨-٩٢٩-٩٣٠-٩٣١-٩٣٢-٩٣٣-٩٣٤-٩٣٥-٩٣٦-٩٣٧-٩٣٨-٩٣٩-٩٤٠-٩٤١-٩٤٢-٩٤٣-٩٤٤-٩٤٥-٩٤٦-٩٤٧-٩٤٨-٩٤٩-٩٥٠-٩٥١-٩٥٢-٩٥٣-٩٥٤-٩٥٥-٩٥٦-٩٥٧-٩٥٨-٩٥٩-٩٦٠-٩٦١-٩٦٢-٩٦٣-٩٦٤-٩٦٥-٩٦٦-٩٦٧-٩٦٨-٩٦٩-٩٧٠-٩٧١-٩٧٢-٩٧٣-٩٧٤-٩٧٥-٩٧٦-٩٧٧-٩٧٨-٩٧٩-٩٨٠-٩٨١-٩٨٢-٩٨٣-٩٨٤-٩٨٥-٩٨٦-٩٨٧-٩٨٨-٩٨٩-٩٩٠-٩٩١-٩٩٢-٩٩٣-٩٩٤-٩٩٥-٩٩٦-٩٩٧-٩٩٨-٩٩٩-١٠٠٠-١٠٠١-١٠٠٢-١٠٠٣-١٠٠٤-١٠٠٥-١٠٠٦-١٠٠٧-١٠٠٨-١٠٠٩-١٠١٠-١٠١١-١٠١٢-١٠١٣-١٠١٤-١٠١٥-١٠١٦-١٠١٧-١٠١٨-١٠١٩-١٠٢٠-١٠٢١-١٠٢٢-١٠٢٣-١٠٢٤-١٠٢٥-١٠٢٦-١٠٢٧-١٠٢٨-١٠٢٩-١٠٣٠-١٠٣١-١٠٣٢-١٠٣٣-١٠٣٤-١٠٣٥-١٠٣٦-١٠٣٧-١٠٣٨-١٠٣٩-١٠٤٠-١٠٤١-١٠٤٢-١٠٤٣-١٠٤٤-١٠٤٥-١٠٤٦-١٠٤٧-١٠٤٨-١٠٤٩-١٠٥٠-١٠٥١-١٠٥٢-١٠٥٣-١٠٥٤-١٠٥٥-١٠٥٦-١٠٥٧-١٠٥٨-١٠٥٩-١٠٦٠-١٠٦١-١٠٦٢-١٠٦٣-١٠٦٤-١٠٦٥-١٠٦٦-١٠٦٧-١٠٦٨-١٠٦٩-١٠٧٠-١٠٧١-١٠٧٢-١٠٧٣-١٠٧٤-١٠٧٥-١٠٧٦-١٠٧٧-١٠٧٨-١٠٧٩-١٠٨٠-١٠٨١-١٠٨٢-١٠٨٣-١٠٨٤-١٠٨٥-١٠٨٦-١٠٨٧-١٠٨٨-١٠٨٩-١٠٩٠-١٠٩١-١٠٩٢-١٠٩٣-١٠٩٤-١٠٩٥-١٠٩٦-١٠٩٧-١٠٩٨-١٠٩٩-١١٠٠-١١٠١-١١٠٢-١١٠٣-١١٠٤-١١٠٥-١١٠٦-١١٠٧-١١٠٨-١١٠٩-١١١٠-١١١١-١١١٢-١١١٣-١١١٤-١١١٥-١١١٦-١١١٧-١١١٨-١١١٩-١١٢٠-١١٢١-١١٢٢-١١٢٣-١١٢٤-١١٢٥-١١٢٦-١١٢٧-١١٢٨-١١٢٩-١١٣٠-١١٣١-١١٣٢-١١٣٣-١١٣٤-١١٣٥-١١٣٦-١١٣٧-١١٣٨-١١٣٩-١١٤٠-١١٤١-١١٤٢-١١٤٣-١١٤٤-١١٤٥-١١٤٦-١١٤٧-١١٤٨-١١٤٩-١١٥٠-١١٥١-١١٥٢-١١٥٣-١١٥٤-١١٥٥-١١٥٦-١١٥٧-١١٥٨-١١٥٩-١١٦٠-١١٦١-١١٦٢-١١٦٣-١١٦٤-١١٦٥-١١٦٦-١١٦٧-١١٦٨-١١٦٩-١١٧٠-١١٧١-١١٧٢-١١٧٣-١١٧٤-١١٧٥-١١٧٦-١١٧٧-١١٧٨-١١٧٩-١١٨٠-١١٨١-١١٨٢-١١٨٣-١١٨٤-١١٨٥-١١٨٦-١١٨٧-١١٨٨-١١٨٩-١١٩٠-١١٩١-١١٩٢-١١٩٣-١١٩٤-١١٩٥-١١٩٦-١١٩٧-١١٩٨-١١٩٩-١٢٠٠-١٢٠١-١٢٠٢-١٢٠٣-١٢٠٤-١٢٠٥-١٢٠٦-١٢٠٧-١٢٠٨-١٢٠٩-١٢١٠-١٢١١-١٢١٢-١٢١٣-١٢١٤-١٢١٥-١٢١٦-١٢١٧-١٢١٨-١٢١٩-١٢٢٠-١٢٢١-١٢٢٢-١٢٢٣-١٢٢٤-١٢٢٥-١٢٢٦-١٢٢٧-١٢٢٨-١٢٢٩-١٢٣٠-١٢٣١-١٢٣٢-١٢٣٣-١٢٣٤-١٢٣٥-١٢٣٦-١٢٣٧-١٢٣٨-١٢٣٩-١٢٤٠-١٢٤١-١٢٤٢-١٢٤٣-١٢٤٤-١٢٤٥-١٢٤٦-١٢٤٧-١٢٤٨-١٢٤٩-١٢٥٠-١٢٥١-١٢٥٢-١٢٥٣-١٢٥٤-١٢٥٥-١٢٥٦-١٢٥٧-١٢٥٨-١٢٥٩-١٢٦٠-١٢٦١-١٢٦٢-١٢٦٣-١٢٦٤-١٢٦٥-١٢٦٦-١٢٦٧-١٢٦٨-١٢٦٩-١٢٧٠-١٢٧١-١٢٧٢-١٢٧٣-١٢٧٤-١٢٧٥-١٢٧٦-١٢٧٧-١٢٧٨-١٢٧٩-١٢٨٠-١٢٨١-١٢٨٢-١٢٨٣-١٢٨٤-١٢٨٥-١٢٨٦-١٢٨٧-١٢٨٨-١٢٨٩-١٢٩٠-١٢٩١-١٢٩٢-١٢٩٣-١٢٩٤-١٢٩٥-١٢٩٦-١٢٩٧-١٢٩٨-١٢٩٩-١٣٠٠-١٣٠١-١٣٠٢-١٣٠٣-١٣٠٤-١٣٠٥-١٣٠٦-١٣٠٧-١٣٠٨-١٣٠٩-١٣١٠-١٣١١-١٣١٢-١٣١٣-١٣١٤-١٣١٥-١٣١٦-١٣١٧-١٣١٨-١٣١٩-١٣٢٠-١٣٢١-١٣٢٢-١٣٢٣-١٣٢٤-١٣٢٥-١٣٢٦-١٣٢٧-١٣٢٨-١٣٢٩-١٣٣٠-١٣٣١-١٣٣٢-١٣٣٣-١٣٣٤-١٣٣٥-١٣٣٦-١٣٣٧-١٣٣٨-١٣٣٩-١٣٤٠-١٣٤١-١٣٤٢-١٣٤٣-١٣٤٤-١٣٤٥-١٣٤٦-١٣٤٧-١٣٤٨-١٣٤٩-١٣٥٠-١٣٥١-١٣٥٢-١٣٥٣-١٣٥٤-١٣٥٥-١٣٥٦-١٣٥٧-١٣٥٨-١٣٥٩-١٣٦٠-١٣٦١-١٣٦٢-١٣٦٣-١٣٦٤-١٣٦٥-١٣٦٦-١٣٦٧-١٣٦٨-١٣٦٩-١٣٧٠-١٣٧١-١٣٧٢-١٣٧٣-١٣٧٤-١٣٧٥-١٣٧٦-١٣٧٧-١٣٧٨-١٣٧٩-١٣٨٠-١٣٨١-١٣٨٢-١٣٨٣-١٣٨٤-١٣٨٥-١٣٨٦-١٣٨٧-١٣٨٨-١٣٨٩-١٣٩٠-١٣٩١-١٣٩٢-١٣٩٣-١٣٩٤-١٣٩٥-١٣٩٦-١٣٩٧-١٣٩٨-١٣٩٩-١٤٠٠-١٤٠١-١٤٠٢-١٤٠٣-١٤٠٤-١٤٠٥-١٤٠٦-١٤٠٧-١٤٠٨-١٤٠٩-١٤١٠-١٤١١-١٤١٢-١٤١٣-١٤١٤-١٤١٥-١٤١٦-١٤١٧-١٤١٨-١٤١٩-١٤٢٠-١٤٢١-١٤٢٢-١٤٢٣-١٤٢٤-١٤٢٥-١٤٢٦-١٤٢٧-١٤٢٨-١٤٢٩-١٤٣٠-١٤٣١-١٤٣٢-١٤٣٣-١٤٣٤-١٤٣٥-١٤٣٦-١٤٣٧-١٤٣٨-١٤٣٩-١٤٤٠-١٤٤١-١٤٤٢-١٤٤٣-١٤٤٤-١٤٤٥-١٤٤٦-١٤٤٧-١٤٤٨-١٤٤٩-١٤٥٠-١٤٥١-١٤٥٢-١٤٥٣-١٤٥٤-١٤٥٥-١٤٥٦-١٤٥٧-١٤٥٨-١٤٥٩-١٤٦٠-١٤٦١-١٤٦٢-١٤٦٣-١٤٦٤-١٤٦٥-١٤٦٦-١٤٦٧-١٤٦٨-١٤٦٩-١٤٧٠-١٤٧١-١٤٧٢-١٤٧٣-١٤٧٤-١٤٧٥-١٤٧٦-١٤٧٧-١٤٧٨-١٤٧٩-١٤٨٠-١٤٨١-١٤٨٢-١٤٨٣-١٤٨٤-١٤٨٥-١٤٨٦-١٤٨٧-١٤٨٨-١٤٨٩-١٤٩٠-١٤٩١-١٤٩٢-١٤٩٣-١٤٩٤-١٤٩٥-١٤٩٦-١٤٩٧-١٤٩٨-١٤٩٩-١٥٠٠-١٥٠١-١٥٠٢-١٥٠٣-١٥٠٤-١٥٠٥-١٥٠٦-١٥٠٧-١٥٠٨-١٥٠٩-١٥١٠-١٥١١-١٥١٢-١٥١٣-١٥١٤-١٥١٥-١٥١٦-١٥١٧-١٥١٨-١٥١٩-١٥٢٠-١٥٢١-١٥٢٢-١٥٢٣-١٥٢٤-١٥٢٥-١٥٢٦-١٥٢٧-١٥٢٨-١٥٢٩-١٥٣٠-١٥٣١-١٥٣٢-١٥٣٣-١٥٣٤-١٥٣٥-١٥٣٦-١٥٣٧-١٥٣٨-١٥٣٩-١٥٤٠-١٥٤١-١٥٤٢-١٥٤٣-١٥٤٤-١٥٤٥-١٥٤٦-١٥٤٧-١٥٤٨-١٥٤٩-١٥٥٠-١٥٥١-١٥٥٢-١٥٥٣-١٥٥٤-١٥٥٥-١٥٥٦-١٥٥٧-١٥٥٨-١٥٥٩-١٥٦٠-١٥٦١-١٥٦٢-١٥٦٣-١٥٦٤-١٥٦٥-١٥٦٦-١٥٦٧-

لمقدمة عباس استادان شان ماجرا المالية. [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الأمر مج طريق الحمام الله عديل الشعر بيز - جادة.
يسرى لدى جميع فروعنا مينا الله 035847 ربال من
AUTHORIZED SIGNATORE (404) 20401001
08 00242000142 امله العرس بالتوقيت اى اهرمى
استعلمت أصل الشبك محمد عام الكلام الله استانى التوقيع:
التاريخ: ٢٢٠٠٢/٧/٢ شركة أحمد زيني وأولاده جدة عمارة اوزكو
متف: ٢٠٦٠٢١٩ فاكس: ١٠٩١٣٠٤ ريس (1) يصرف إلى المكرم:
شركة ام القرى للإعمار فقط مائة وخمسون ألف ريال سعودي
لاغير Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building
Tel: ٦٠٦٥٣١٦ Fax: ٦٠٩١٣٠٤1 وف تسميك التاريخ: A
الموافق: ١٤٢٣/٠٢/٢٠ PAY TO MESSRS مبلغ وذلك / ايجار
شالية أبحر الجنوبيه ال سالم من ٢٠١١/١٢/١٥ الى ٢٠١٢/١٢/١
بشيد باسم الناتجة الحرازي يل الة الرابحة المستلم المبلغ. اميم
العصاب الشيخ احمد زيني - جاري ١٥٠,٠٠٠ المد المجموع رقم
الوساني ان ١١٢١ ايجار شالية بحر الجنوبية (ال سالم من
المدير العام ريق SR FOR الأخ جميل الموقر بناء على طلب
الشيخ أسامة زيني، نرجو عمل تحويل لشركة أم القرى للإعمار
بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال وهو حوالة من الشيخ أحمد زيني قيمة
تسديد إيجار الفيلا رقم ٦ بمنطقة أبحر الشمالية. عن قيمة السنة
الإيجارية من ٢٠١٢/١٢/١٥ م حتى ٢٠١٣/١٢/١٤ م.

ورقم حساب شركة أم القرى للإعمار UMM AL QURA
.DEVELOPMENT COMPANY LTD. NCB ACCOUNT

IBAN: SA 55 1000 0019 1474 4200 0303 وشكرا,,,

يوسف الصوري شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة أوزكو
هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦٦٣٠٤ Ahmed Zainy Son's Co

Jeddah-Czco Bulding Tel: +1011 Fax: ٦٠٦١٣٠ رقم

القيد: ١٢٤ بيان القيد: المدين ندقي مصاريف منزل للشيخ

الاحمد زيني من شهر محرم ١٤٣٤ رقم الحساب لحسم الحساب
ملاحظات التاريخ: الصفحة: 1/TA-1/ALTS الشيخ أحمد زيني -
جاري مصاريف منزل الشيخ الاحمد زيني عن شهر وع القيد
للصندوق العام فقط خمسون ألف وسبعمائة ريال سعودي لا غير
الشيخ احمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة
حارة اوركو رسال فكس: Ahmed Zainy Sons Co Jeddah-
١٣٠: Fax: ٥٠: ١٠: Ozco Building Tel صرف شد الترخ
الموافق: يصرف الى المكرم الشيخ احمد زيني ميلة فقط
خسون اتف وسبعمائة ريال سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل
الشيخ / احمد زيني عن شهر ذو القعدة ١٤٣٤ العميد PAY TO
MESSRS امين الصندوق S يال SR FOR الحب المسلم نتيج
اسمه زيني (الشيخ أحمد - المصاريف منزل الشيخ / احمد زيني
من مشهور ذو القدة ١٤٣٤ المجموع ياسمين المحاسبة: التاريخ
1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ 17,000
ريال (سبعة عشر ألف ريال) قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
بناء على طلب السيدة أم زياد) وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وشكراً,,, يوسف الصوري تعمد ترجم صرف المبلغ وسيكون
مهرة الي حسين التعمير 3.19/13 المحاسبة: التار
1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ 17,000
ريال (سبعة عشر ألف ريال قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
(بناء على طلب السيدة ام زياد وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني.

وشكراً,,, يوسف الصوري تعمد شركة احمد زيني واولاده جدة
تمارة بوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ سند قيد
Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building Tel:
011 Fax: 1-1 رقم القيد ٢٠٧٥ بيان القيد: المدين 1٧..

قيمة الدوية ومصاريف علاج الشيخ الاحمد زيني تتطلب السيدة
كام آياد كالمرفق الدافي رقم الصالبة تسمم الحساب ملاحظات

التاريخ: الصفحة: ١٩٢١٠، ١١٢ الشيخ اسامه زيني (الشيخ قيمة
ألوية ومصاريف علاج تلقيح احمد زيني مجموع القيد ١٧,٠٠٠,٠٠
١١١١٠٠٠١ الصندوق العلم الشيخ احمد زيني فقط سبعة عشرة
ألف ريال سعودي لا غير C 30 Sep, 2013.

To: Finance Department Please pay to Sanjay
Moideen SR- 30,590 (Saudi Riyal Thirty Thousand
Five Hundred Ninety Only) regarding purchase of
tickets as follows: Description Sh.Ahmed ticket to
Dubai / Dusseldorf & return Isaac ticket to Dubai /
Dusseldorf & return AOZ ticket to Gassim & back
Total: Amount SR. 24.880 Remarks First class
ticket issued SR. 3,560 Economy Class ticket
issued SR. 2,150 Already traveled SR. 30,590 *
Ahmed Ossama Zainy Debit Nadiya A/C → SR.2,150
Debit ShAhmed (P)A/c SR.24,880 Debit Sh.Ossama
في التاريخ عارف حور في (P) A/c 1/20/13 dep SR.3,560
١١٣٩٣٢٦ ٢٠١٦/٠٥/٠٣ Date ١٤٣٧٠٧٢٦ Place of sue إدفوا
بموجب هذا الشيك الأمر مرفق 2 رقم 01139336 سامبا
Samba Financial Group سامية المالية
شارع الأندلس جدا St 4 Andes Blaich Al And No [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

Against this Cheque Ret ٠٠١٨١٣١٢٤٠٠٠٥ اسمو الأمير /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود *** ريال ***FF TV S.R.
14*....**** مبلغ وقديم ثلاثة و عشرون مليون وستمائة
وسبعة وعشرون الف ومائة و تسعون فقط *** ريال من
Pay to the Order of The Amount of مجموعة سامبا
المالية 9 التوقيع محمد عبد الله سعيد (١٢٦٦) *** فرع طريق
الملك عبد العزيز - جدة يصرف لدى جميع فروعنا بالمملكة \#
To 08 200042 ,0024 1000 2040 01139336 باستلمت

أصل الي أعلاه والذي يعبر دفعه من أربال انتشار شركة اليلولا /
ملتسما الضيافة فقط زعن لحوه الله التغير ١٤٣٧ 03 USE
THIS SCALE TO ALIGH FORM سامبا samba مجموعة
Samha Financial Group المالية رقم N901145171
Ref Against this Cheque Pay to the Order The
Amount of Tar Al And Stro فرع الأساسي شارع الأن
اليمن ٠١١٤٥١٧١ ٢٠١٧/٠١/٢٦ Place of leue: هذا الشيك
عسمو الأمير / أحمد بن عبد العز ريال ستمائة وست تسعون
الف فقط *** ريال ١٣ مة سامبا المالية طريق الملك عبد
لدى جميع فروعنا بالي (١٣٦٦) 100 2040 04517
DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY 08 42 00242000
No. 01145171 التفاصيل Details سامبا samba سم
الصرف AT نسجة العميل. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
٠١١٤٥١٧١ DATE ٢٠١٧/٠١/٢٦ رسوم إصدار (عمولة)
COMMISSION إجمالي سعر العظيم TOTAL DEBITED خصم
من حسابكم الخصم بالعملة الأجنبية FCY DEBITED
٠١٨١٢٠٣٠٠١٠ إشارتنا ام الدفع الموضع أعلام in accordance
with your lastraction we have effected beve
maioned payment السيد أسامة أحمد عباس زيني م ب
٥٤٣٩٩ جدة - ٢١٥١٤ السعودية ٤٢٤٥٧٤١ المستلم / محمر بعبد
الله النغير 3436 (AUTHORIZED SHONATURE
٠١٠٠١٠٦٩٦٠ المفوض بالتوقيع ٠١١٣٦٩٨٨ سامبا samba
مجموعة سامبا المالية Samha Financial Group فرع
الأندلس شارع الاندلس جدا رقم No Ref 01139958 تعرف
للمستفيد الأول فقط Marinat this cheese التاريخ. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الشيك الأمر السمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود و ريال
Date + " Place of Issue ٢٠١٦/٠٦/٢٦ إدفوا بموجب هذا

مبلغ وقدره ليونان ومات Pay to the Order نسبة سمو الامير
من التوزيعات اه الجديدة بشركة بانواعها و اربعون الف ارسال
كى كا The Amount of Signature التوقيع مطمئن لميس
القحطاني (١٣٦٢) * موعدا ساعة الحالة فرع بطريق الملك عبد
العزيز جميع فروسة بالمملكة 01139958 100-2040 0024
G To: UBE 08 2 4 2000 الشهر في الفن الوكيل الشرعي
Date - تاريخ THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER
.Place of Issue ٢٠١٧/٠٦/٠٨

دفعوا بموجب هذا الشيك سامبا samba مجموعة سامبا المالية
Samba Financial Group فرع الأندلس هارغ الأندية AA- Al
And Street and رقم Ref 10001153128
Against this Cheque of ٠٠١٨١٣١٥٩٠٠٤٩ السمو الأمير /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود ** يصرف المستفيد الأول فية
ريال مليونان وتانمان و عشرون ألف فخطوة ريال من The
Amount of التوقيع 110 محسن دهيس القحطاني (١٣٦٢)
اشعار خصم / نسخة العميل المفوض بالتوقيع Signature
مجموعة مايا الحالية فرع طريق الملك عبد العزيز - عدة لدى
جميع فروعنا بالم 01153128 1000-2040 00 24 200042
DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY No. 01153128 08
سامبا ® samba ٠١١٥٣١٢٨ AT \-19/47/-A DATE رسوم
إصدار (عمولة) COMMISSION إجمالي منع الخصم TOTAL
DERITED هم من حسابكم الخصيم بالعملة الأجنبية FEY
DERITED - AUTHORIZED SIGNATURE أضحت أصل
الشيك خرجي تعليماتكم قمنا بتنفيذ ام الدفع الموضع العلام
In accordance with your instruction we التفاصيل
have effected above mentioned payment السيد
لاسامة احمد عباس زیدی ٥٤٣٩٦ السعودية ETEAVEY اعر
محمد P شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة أوزكو : هاتف:
٦٠٦٥٢١٦ نفس: ١٠٩١٣٠٧ مرفق 3 رقم القيد: ٣٣٨ بيان القيد
المدين الدائن مجموع القيدة الممسوحة ضوئيا بـ

CamScanner AHMED ZAINY \&SONS CO JEDDAH-
Fax: 5.11.1 ٦٠٦٥٢١٦ :OZCO BULLDING Tel
مصاريف منزل الشيخ / احمد زيلي عن شهر صفر ه ١٤٣٥ رقم
الحساب اسم الحساب ملاحظات التاريخ: ٢٩/٠٢/١١٣٠ الصالحة
1 ١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر 11111 الصندوق العام فقط
خمسون ألف وسبسة ريال سعودي لاغير المدين المائل الشيخ
محمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة
اوركو هاتف: ١٠٩٠٢١٩: فاكس ١٠١٣٠١ & AHMED ZAINY
SONS CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: 1-111 Fax:
١٠١٣١٤ امر صرف تقدي 151 التاريخ الموافق يصرف إلى
المكرم الشيخ احمد زيني مبلغ فقط خسون ألف وسبسة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن
شهر صفر ١٤٣٥ المبلغ اسم الحب الحالي ٢٩/٠٢/١٤٣٥
٥٠,٧٠٠,٠٠ PAY TO MESSRS ٢٠١٤/٠١/٠١ أمين الصندوق
الشيخ أسامة زيلي (الشيخ احمد. ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر صفره ١٤٣٥ المحاسب الممسوحة
ضوئيا بـ CamScanner المجموع المدير العام ريال SR FOR
شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦
فلكس ٦٠١٣٠٤ رقم القيد: ٥٠٩ بيان القيد المدين الدائن
٥٠٧٠٠,٠٠ مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \&SONS CO
Fax: 1.11.1 ٦٠٦٥٢١٦ :JEDDAH OZCO BULLDING Tel
التاريخ ٢٠١٤/٠١/٢٠ الصفحة مصاريف فيلا الشيخ احمد زيني من
شهر يناير (٢٠١ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف ايلا الشيخ /
أحمد زيني من شهر ١١١١٠٠٠١ الصندوق العام فقط الخمسون
ألف وسبسان ريال سعودي لاغير الشيخ أحمد زيني 1 المدير
العام شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوركو المكره
الشيخ احمد زيني امر صرف عدي AHMED ZAINY \&SONS

CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: tori: Fax: ١٠٠١٣
مبلغ فقط حسون ألف وسيصابة ريال سعودي الأغير وذلك /
مصاريف قبلا الشيخ احمد زيني عن ث امه زين | الشيخ احمد
المجموع لمة تاريف قبلا الشيخ / حمد زيني: الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner PAY TO MESSRS امين الصندوق ريال SR
FOR شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هتف:
٢٠١٥٢١٦ فاكس ١٠١١٣٠٤ رقم القيد: ٩٧٨ بيان القيد: المدين
الدائن مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \& SONS CO
JEDDAH-OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax: 1.117.1
٢٠١٤/٠٢/٢٦ التاريخ الصفحة مصاريف منزل الشيخ احمد زيني
عن شهر فبراير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١٦١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر ١١١١٠٠ الصندوق العام فقط خمسون ألف
وسبعمالة ريال سعودي لاغير المدير المالي الشيخ احمد زيني
المدير شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوركو هتف:
٦٠٦٥٢١٦ فاكس ٦٠٦١٣٠٤ ريال AHMED ZAINY \& SONS
CO JEDDAH-OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax:
٢٠١١٣٠٤ أمر صرف تقدي ٣٠٣ التاريخ يصرف إلى المكرم
الشيخ أحمد زيني مبلغ فقط خمسون ألف وسبعمالة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني من
شهر فبراير ٢٠١٤ المبلغ اسم الحساب رقم الصاب المستلم
٢٠١٤/٠٢/٢٦ PAY TO MESSRS أمين الصندوق ٥٠٠٧٠٠ الشيخ
اسامه زيني (الشيخ احمد - ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر فبراير ٢٠١٤ الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner المجموع المدير العالي المدير العام ٢٠١٤/٢/٢٦
ريال SR FOR شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوركو
ملف: ٢٠١٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ AHMED ZAINY \& SONS
CO JEDDAH-OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax:

1.11. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

سند قيد رقم القيد ٢٦٢ القيد مصاريف فيلا الشيخ الاحمد زيني
عن شهر ماير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
التاريخ: ٢٠١٨/٠٥/٢٨ الصفحة: 1 ١١٢١٠٠١ الشيخ اسامه زيني
(الشيخ مصاريف فيلا الشيخ / احمد زيلي عن شهر مايو
الصندوق العام الشيخ أحمد زيني مجموع القيد فقط خسون ألف
وسبحة ريال سعودي لاغير المدير العام الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner مرفق 4 السيد العيوطي وشركاه محاسبون و
مراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال الشركة الوطنية
للإدارة والخدمات المحدودة تقيم الشركة كما في ٣١ أغسطس
٢٠٠٦م الصعيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال مسلسل مقدمة نبذة عن الشركة رأس
المال ملخص التقييم التقييم التقييم على أساس الربحية) Price
Earning Method (\ \) تحديد القيمة مرفق (١) تحليل الخطر -
شرح الأنواع الخطر مرفق (٢) تقيم الأخطار الشركة الوطنية
للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم المسطس ٢٠٠٦م رقم
الصفحة ١٤ السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون
قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال 1 مقدمة بناء على طلب
شركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - شركة ذات
مسئولية محدودة - لعمل إعادة تقييم صافي موجودات الشركة
كما هي في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م، وذلك لاستخدامه لأغراض
داخلية - طبقا للمنهج المعتمد على ربحية الشركة. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

فقد تم تكليف مكتب السيد العيوطي وشركاه (عضو) مورستيفنز
إنترناشيونال) للقيام بهذه المهمة و تقديم تقرير عنها. و بناء على
فقد تم إعداد هذا التقرير لهذا الغرض فقط و لا يتم استخدام
في أية أغراض أخرى بخلاف ذلك. نبذة عن الشركة الشركة

الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جدة بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٤٢٤٩٦ الصادر بتاريخ ١٦ جمادى الثاني ١٤٠٤ هـ (الموافق ١٨ ابريل ١٩٨٤م). [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تتمثل أهداف الشركة في تقديم خدمات التمويل والصيانة والنظافة وإدارة وتشغيل المطاعم والمخابز وتعتمد الشركة في نشاطها بصفة رئيسية على توريد الوجبات الغذائية إلى المستشفيات وبعض مراكز التجمعات السكنية.

رأس المال يتكون رأس المال من ١٥٠٠ حصة قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل كما في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م كما يلي: عدد الحصص ريال سعودي الشيخ / عبد الله أبار أحمد زيني ٧٥٠ y0. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١,٥٠٠ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز إنترناشيونال ٤ ملخص التقييم ١/٤ أساس التقييم الأساس المتبع في تقييم الشركة في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م يعتمد على قدرة الشركة على تحقيق أرباح في المستقبل المنظور، وليس من خلال التقييم الفردي لموجودات الشركة والتزاماتها وقد اعتمد تقيمنا على المعلومات التي استقينها من القوائم المالية المنفقة للشركة عن السنوات من 1 متوسط صافي الأرباح القابل للتحقق في ضوء أداء الشركة في تلك السنوات ٢/٤ التقييم قمنا بتقييم الشركة وفقا لأساس التقييم المذكور و تخلص من عملنا إلى النتائج التالية: ٢٠م وذلك كأساس للوصول إلى استمرار الشركة بالقدرات القائمة دون الحاجة لزيادة هامة في الاستثمارات.

ريال سعودى تقييم النشاط المستمر الذي يؤدي لتحقيق النتائج التي بني عليها التقييم قيمة الموجودات الغير مرتبطة بالنشاط قيمة الشركة كما في ٣١ ومما تقدم تبين لنا أن قيمة الشركة

أكبر من القيمة الدفترية لصافي موجوداتها وذلك يعنى أن تقييمنا الشركة أكبر من قيمة الاستثمار في صافي الموجودات العاملة التى أنت لتحقيق هذا الحجم من النشاط، وتتمثل زيادة التقييم المذكور عن القيمة العادلة لصافي الموجودات القيمة السوقية الموجودات لو تم تقييمها فعليا و فرديا) في قيمة الشهرة.

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة، التقييم في السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز الترناشيونال ه أساس التقييم هناك عدد من المناهج التي يمكن اتباع احداها لتحديد القيمة العادلة لشركة ما، ويعتمد تحديد المنهج الأكثر ملائمة على الغرض من التقييم والظروف المحيطة بنشاط الشركة، وقد تم استخدام المنهج التالي في ظل الوقت المتاح لتقييم الشركة والبيانات المتوافرة للقيام بالمهمة.

١/٥ المنهج المعتمد على الأداء يعتمد هذا المنهج على قدرة النشاط على تحقيق الأرباح، والفكرة الأساسية التي يعتمد عليها هذا المنهج أن القيمة الحقيقية لأي نشاط مستمر تكمن في قدرته على تحقيق ارباح وتنمية أموال المستثمرين، وليس في القيمة السوقية الموجودات التي بالتشغيل لأنه لن يتم بيع أي منها في تاريخ التقييم - وهذه الفكرة عادة تكون هي أسلوب التوصل لقيمة نشاط متكامل (يوجوداته والتزاماته بين بائع ومشتري.

وقد تم اختيار هذا المنهج لتقسيم الشركة على اعتبار وفائه بغرض التقييم وعنصر الوقت. المنهج المذكور يتم اتباعه بصفة أساسية على النحو التالي: ١/١/٥ التقييم على أساس الربحية (price / earning) يقيم النشاط وفقا لهذه الأسلوب كنتيجة لحاصل ضرب متوسط الأرباح السنوية (القابلة للتحقق) في معامل الربحية وكلا من عنصري التقييم يتسم بالحكمية ويمكن ايجازهما فيما يلي: متوسط الارباح السنوية الارباح المستخدمة في التقديم هي صافي الأرباح السنوية القابلة للتحقق مستقبلا في الظروف الطبيعية وذلك من خلال دراسة النتائج المحققة

والظروف المحيطة بالتشغيل واستبعاد الآثار التي لا ينتظر تكرارها. فمثلا بالنسبة الشركة. ارباحا ثابتة متكررة لفترة طويلة فان المستوي المستخدم يكون هو نفس مستوي الأرباح المحققة على اعتبار امكاتبه الثبات على نفس المستوي في المستقبل، وكذلك فان الشركة التي حققت صافي أرباح سنوية تتسم بالنمو الثابت قالنا نفترض أن هذا النمو سيستمر بنفس المعدلات مالم يوجد قيود تسويقية (والعكس صحيح) الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة. التقييم السيد العبوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز انترناشيونال فيما يلي ملخصا بنتائج أعمال الشركة من خلال القوائم المالية المدققة الصادرة من ٢٠٠١م و حتى ٢٠٠٦م ٢/٦ تطور الأقدام نتائج التشغيل المحققة (بالريال السعودي) المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ٢٠٠٤م ٢٠٠٥م ٢٠٠٦م إيرادات ١٦٩,٩٦٤,٤٠٢ TAT,1-,101 ١٣٢.٦٣١,٩٢٩ ١٠٨,٢٠٠ ٥٦٣ ١٢٥,٩٤٦,٥٠١ ١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ (1 197) (1TAVA 019) (11+, 100 2AT) (1+3,520, OUT) (1189 A-9) (90-19,185) (9-111,979) مجمل الربح التشغيلي ٢٦,٤٢٤,٢٠٦ 11 ٢٢,٢٢٨,٧٤٣ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ١٩ ١٠ 10 (LAY, TYT,13) 11 ١٦٢٠,٠٣٤,١٢٠ ١٥٠٢٤,٩٤٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤ (IT, OV,) ٦٢١,٩٥٣ (١٤,٨٦٧,٨٩٦) 001,710 (١٦,٥٢٢,٣٨٠ (١٤,٧٢٩,١٦٢) (15,551,701) (IT, THE MAT) (WYE (٥١,٧٧٨) (01,011) (٥٩,٦٢٣) (٦٢,٧٢١) ٢,٤٧٦,٢٧٣ ٦١٣,٠٣٤ 0,٦٠٤٤١٣ ٥,٤٦٩,٨٠٧ ١٠,٤٣٠,٧١٠ 1-16,0AA (٣٨,١١١) ٦,٤٥٩,٠٢١ (٤٧٩,١٠٣) 7,901, T1 t 1 t (٥٠٠,٠٠٠) (١٠١,٩٨٠) (٤٤١,٢٤١) (... ,OTY) (TT) (٦٤٤٣٩٧) ٥,٧٥١,٧١٦ ٢,٣٠٥,٨٩٠ ٥,٨٥٣,٠٩٩ ٩,٧٨٦,٣١٣ ٥,١٦٣ ١٧٢ ٤,٩٤٢,٨٠٧ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ المسطس ٢٠٠٦م نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية إيرادات أخرى مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة الشرعية نسبة صافي الربح الزكاة الشرعية صافي دخل السنة السيد العبوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال

تاداريلا ١/٢/٦ حققت الشركة خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م إيرادات بلغ متوسطها ١٣٧,٦٣١,٩٢٩ ريال سعودي، حيث بدأت إيرادات الشركة بالازدياد تدريجيا اعتبارا من عام ٢٠٠٢م بنسب ثابتة نسبيا من سنة لأخرى تتراوح بين ١٣% و 1% حيث زادت قيمة إيرادات الشركة من ١٠٨,٦ مليون عام ٢٠٠٢م لتصل إلى ١٧٠ مليون مع نهاية السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس ٢٠٠٦م. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

٢/٢/٦ مجمل الربح حققت الشركة مجمل ربح بلغ في المتوسط ١٥% خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م، ومن خلال استعراضنا لنتائج أعمال تلك الفترة يتبين لنا الثبات في تلك النسبة من سنة لأخرى على النحو الموضح بقائمة الدخل المقارن الظاهرة بعاليه معدل فريج فشارلية حسن الربح 0 الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ١ الفطس ٢٠٠٦م إيرادات

IIUUUUU السيد العيوطي وشركاه محاسيون و مراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٣/٢/٦ إيرادات اخرى (بالريال السعودي) : يتآلا يف برخألا تناريلا ةميق لثمتت ١٤٧٢٠٣

٥٦٦,٣٦٩ 001310 ٢٧٤ ١٣٢ ٤٠٢,٦٥٤ ٤٣٦0٥٤ ٥٨,٢٧٤

٢,٤٧٦,٢٧٣ مما تقدم تنا وجود بعض بنود الإيرادات الأخرى غير المتكررة وغير المرتبطة بنشاط الشركة لنفس السنة التي تحققت فيها تلك الإيرادات والمتمثلة في الديون المعدومة المحصلة ولذا للوصول إلى متوسط صافي الأرباح المقبول عن الفترة محل الدراسة فسوف نقوم بإستبعاد القيمة من صافي ربح الشركة وحيث انه لا لدينا تحليل ببند أخرى فسوف تعتمد عليه بتضمينه في صافي الربح القابل للتحقق للوصول الى متوسط مسافي الربح الفترة ارباح مع. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الكلية عمولات بلکہ ت امرى الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ١٣١ لمسطس ٢٠٠٦م إيرادات أخرى

ديون معدومة محصلة أرباح بيع موجودات ثابتة عمولات بنكية
أخرى السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال ٤/٢/٦ مصروفات عمومية وإدارية
(بالريال السعودي) تمثل قيمة المصروفات العمومية والإدارية
في الآتي: ١,٢٢٣,٥٥٦ 115,4,114 ١,٣٥٧,٢٦١ ١,٥٧٩,٧٥٠ ٣٧٥
٧,٨١٢ ٧,١٦٨,٢٣٤ fet ١,٠٠٦,٢٩٤ ١,٥٧٩,٤٢٢ ١٩٦٣٧٣٩
٧٧٠, ٧١٩,٩٦٠ AAT 741 VAT 140 ASATTA ١,٤٦٨,٩١٣
١,٢٥٠,٩٥٤ ١,٣٤٢,٠١٨ 1,07,479 ٨٣١,٦٠٤ PAT Yee Yer
٣٥٦,٦٨٣ 1-A,AST 17.519 ٥ :١٢٦.٣ 077,491 ١١٩,١٧٧
١٣,٢٧٢٨٨٦ ١٣٩٥٧,٧٧٤ ٦٢١,٩٤٦ TA TOY ١٤,٨٦٧,٨٩٩
١٣٣٣١٦٥٨ ١٦٥٢٢,٣٨٠ ١,٢٦٣,٦١٥ ١٦,٤٨٢,٣٧٢ تكاليف
الموظفين ايجارات واقامة استهلاك صيقة واصلاح مخصص ديون
مشكوك في تحصيلها هاتف وفاكس اخري المجموع مما تقدم
يتضح لنا الثبات النسبي في قيمة المصروفات العمومية والادارية
خلال الفترة محل الفحص وكذلك معقولية البنود المكونة لذلك
المصروفات وسوف تعتمد على متوسط قيمة المصروفات
العمومية والإدارية خلال تلك الفترة للوصول إلى متوسط صافي
الربح. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة والتقييم في ٣٠
العطى ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون
قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٥/٢/٦ نتائج التشغيل بعد
إستبعاد البنود غير العادية والزكاة (بالريال السعودي):
المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ١٦٩,٩٦٥,٤٠٢ ١٥١,٠١٠,٢٩٢
١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ ١٢٥,١٩٤٦٥٠٤ ١١٠,٠٤٤,٠٦٢ ١٣٢,٦٣١,٩٢٩)
(11,100,1AT (١٤٣,٥٤٠,١٩٦) (١٢٨,٧٨١٥٤٦) (1+A21,171)
(117,011,A-1) (10,614,115) (1+1,120,0VT)
٢٠٠٣٤,١٢٠ ١٥,٠٢٤,٩٥٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣
١٥ ١٤ 11 ١٥ 17
الربح التشغيلي نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات أخرى مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة

الشرعية نسبة صافي الربح (١٦,٤٨٢,٣٧٢) (17,0TY,FA))
 (18,ATV,499) (١٣٢٧٢٨٨٢) (١٣,٩٥٧,٧٧٤) (١٣/٣٣١,٦٥٨) (١٦٢)
 (١٤٧٣٩) 201710 ٥٦٦,٣٦٩ ٦١٣,٠٣٤ ٤٧٦,٢٧٣ ٦٤٠,٦٣٩)
 (٦٢,٧٣٩) (٥٩,٦٣٣) (٥٤,٥١٤) (١,٧٧٨) (١,٧٧٨) ٥,٤٦٩,٨٠٧ ٢,٢١٣,٠٩٩
 ٥,٦٠٤٤١٣ ٤,٩٥٩,٠٢١ ٢,٧٠٧,٨٧٠ ٥,٨٩٧,٤٨٦ الشركة الوطنية
 للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٢٠ أغسطس ٢٠٠٦م
 السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
 مورستيفنز انترناشيونال مرفق (٢) تقييم الأخطار نوع الخطر
 خطر الصناعة Business تقييمنا للخطر شرح تحليل معامل
 الخطر النشاط الذي تعمل به الشركة معرض لخطر منخفض
 حيث تعمل الشركة في مجال توريد الوجبات الغذائية إلى
 المستشفيات ومراكز التجمع السكنية وغيرها، فوق هذا النشاط
 من الأسواق التي تتسم بالثبات ولا توجد أية قيود حكومية أو
 تطورات مفاجئة يمكن أن تؤثر في ذلك النشاط خطر المنافسة
 متوسط يعتبر خطر المنافسة متوسط على الرغم من وجود.
 الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

من المنافسين حيث انهم ليسوا بالقوة الكافية التي ينافس بها
 Market منخفض خطر الاعتماد الزائد تعتمد الشركة على عدد
 غير محدود من العملاء الموجودين داخل المملكة العربية
 السعودية كما أن اعتماد الشركة على العمالة والموردين
 والتكنولوجيا المتاحة في سوق المملكة العربية السعودية يؤدي
 إلى انخفاض الخطر Dependency المتعلق بها.

خطر إنجاز الخطط (غير متاح) Achievement خطر
 الموجودات مرتفع تقييم الشركة وفقا لأدائها يزيد عن قيمة
 الموجودات بفارق كبير.

Asset الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في
 ٣١ الخطى ٢٠٠٩م السيد العيوطي وشركاه محاسبون
 ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال أنواع الخطر خطر
 الصناعة خطر المنافسة خطر الاعتماد الزائد عملاء موردين تقنية

عمالة خطر إنجاز الخطط خطر الموجودات الإجمالي الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ البطين ٢٠٠١م تقييم الخطر : (١٤٢٨ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة تخرج أبار وزيني (136,750,000 \ * 279. = 38,153,250) ١٤٢٩ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة الضيافة لأعمال العقارية (القيمة لعام : ٢٠٠٧م : ٢٢٨,٧٨٥,٥٦٧ = 178,223,956.69 x 0.779 = 178,223,956.69 \ * 0.279 = 483.92,724,49 زيني: حصة الشيخ أحمد عباس إجمالي قيم الحصص للشيخ أحمد عباس زيني رحمه هلا: 38,153,250 + 49,724,483.92 = 87,877,733.92 محضر اجتماع أنه في يوم الإثنين ١٢ رمضان ١٤٢٨هـ الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٧م اجتمع كل من: الشيخ أحمد زيني الشيخ عبدالله أبار الشركاء في مجموعة شركات أبار وزيني وبحضور كلا من: - الشيخ عدنان زيني الشيخ غازي أبار الشيخ أسامة زيني السيد محي الدين دفتردار وقد ناقش الحضور أوضاع مجموعة شركات أبار وزيني وخصوصا ما تم مناقشته في الاجتماعات السابقة بخصوص الإستمرار في الشراكة لمجموعة من الشركات المشتركة وفق ضوابط معينة أو عدم الإستمرار وتخصيص مجموعة من الشركات لكل شريك، وقد قرروا مايلي: - أن يختص كل طرف بالمجموعة من الشركات وما يستلزمه ذلك من تنازل كل طرف للطرف الآخر عن حصته في الشركات التي ستخصص له، وقد اتفقا على أن يتم تخصيص الشركات على النحو التالي: - 1- الشيخ عبد الله أبار سواء باسمه أو اسم من يحدده بالشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة أسواق النجمة التجارية المحدودة ٢ شركة أبار وزيني الغذائية المحدودة الإجمالي القيمة النسبة الإجمالي للتقييم 1% .. ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٠٠٠ 100% ٠٠٠ ر ٤٣٠ ١٤٤ حصة أبار وزيني في التقييم ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٠٠٠ ٤٣٠ ١٤٤ ب الشيخ أحمد زيني سواء باسمه أو باسم من يحدده بالشركات التالية: القيمة حصة أبار وزيني النسبة الإجمالية في التقييم للتقييم اسم

الشركة 1 شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن ٢ شركة مصنع
الحلويات والطحينة الوطني - شركة أبار وزيني للتموين
والخدمات الغذائية ٤- شركة أبار وزيني للكهرباء والتكييف شركة
الخميرة السعودية ٦- شركة دايكن لتكييف الهواء المحدودة
الشركة الوطنية للإدارة والخدمات وشركة سودكسو للتموين
المحدودة الإجمالي ٣٠,٥٠٠,٠٠٠ ٣٠,٥٠٠,٠٠٠ ٠.١% - ٤٦,٢٩٠,٠٠٠
٠.١% ٤٦,٢٩٠,٠٠٠

١٤ ٤..... ٢٤ ٧....., ... ٤ ٧١٦.,%1 ٨..... .%7
..1% ٤....., ... ٨.....

٠%٠.٠٠٠,٠٠٠ ٢٤٠٠,٠٠٠ ٣١,٠٠٠,٠٠٠ ١٣٦٧٥٠,٠٠٠ ١٧٨٩٥٠٠٠٠ إتفق

الحضور بخصوص الشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة الشرق الأوسط للتأمين البحري والعام ١- شركة أزكو للسياحة والسفر شركة آبار وزيني لتمويل السفن الشركة العربية للخدمات البحرية والساحات ه شركة مقاولات المباني الحديثة - شركة الخدمات الكهربائية والميكانيكية شركة سايبولت العربية السعودية ٨- شركة بتروستار شركة شيودا بتروستار ١٠ - شركة بتروستار للطيران النسبة ١%..

1%.. 00% 0% . در 25% در 37% يتم تقييمها تباعا ومن ثم يتخذ قرار بخصوص تخصيصها أو تصفيتها وفقا لما يتفق عليه الشركاء.

A. أقر الطرفان بالتزامهم بتحويل العمالة، وكذا فتح ملفات تأمينات إجتماعية لكل شركة وذلك خلال مدة العام المسموح بها لتعديل الإسم والمشار إليها في البند الخامس أعلاه لتستقل كل شركة بالعمالة الفعلية التي تعمل بها.

اتفق الطرفان برضاهم التام بأن الفرق في ناتج قيمة الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفين (حصيلة تنازل كل طرف للآخر عن الحصص في الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفين والمشار إلى بياناتها في البند رقم (١) فقرة (أ) و فقرة (ب) من هذا المحضر يتم تسويته من حساب جاري الشركاء لدى الإدارة

العامّة وكذلك بالنسبة لحسابات الشركات المحولة لاسم أي من الطرفين سواء كانت دائنة أو مدينة للإدارة العامّة يتم تسويتها أيضا من خلال حسابات جاري الشركاء وفي حال وجود فرق بين حسابات جاري الشركاء يلتزم الطرف المدين بسداد الفرق نقدا للإدارة العامّة بخصوص مديونية البنوك فقد اتفق الطرفان أن يصبح كل شريك مسؤولا مسؤولية كاملة عن حصته (50% لكل طرف) في تلك المديونية ويكون ضامنا لها تجاه البنوك، على أن تظل كافة الشركات التي لم تخصص حاليا وكافة الممتلكات المشتركة من عقارات وخلافه ضامنة لتلك الإلتزامات أيضا، وفي حال وجود ناتج تخصيص أي من الشركات التي لم تخصص حاليا أو بيع أي من العقارات المشتركة يسدد ناتج التخصيص أو البيع للإدارة العامّة.

١٠. إتفق الطرفان بخصوص الشركات المساهم فيها شريك أجنبي والمخصص حصة أبار وزيني فيها لاسم أي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشريك الأجنبي في الشركة على تعديل اسم الشريك معه في هذه الحالة يكون الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١١. إتفق الطرفان بخصوص الشركات الموجودة لديها وكالات تجارية سواء كانت مسجلة باسمها أو باسم أبار وزيني (من شركات أجنبية والمخصصة على اسم أي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشركة الموكلة على الإستمرار في الوكالة مع الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها يكون هذا الطرف في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١٢. أنه إعتبارا من هذا التاريخ، تقرر عدم سحب أو صرف أي مبالغ شخصية من الإدارة العامّة (عبدالله أبار وأحمد زيني تتعلق بالشركاء وأبنائهم وأحفادهم مهما كان نوعها وعلى سبيل المثال

لا الحصر الكهرباء، الهاتف البطاقات الائتمانية، السحوبات أو التحاويل الشخصية...الخ).

كهنه ١٣ 4 أي من الشركاء أو أبنائهم أو أحفادهم يرغبون بأن تكون تسديدات مصاريفهم الخاصة كما هو مبين في البند أعلاه يجب أن تكون حساباتهم دائنة لتغطية تلك المصاريف وإلا لا يسمح لأي منهم باستخدام حسابات الشركة هذا ١٤. بالإشارة لما ورد بعاليه بالبند الثامن والتاسع من هذا المحضر بخصوص الإلتزامات البنكية وضمائنها فقد اتفق الطرفان على عدم تحويل ونقل ملكية أي حصص في الشركات المخصصة لأي من الطرفين بموجب المحضر إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية بنسبة 50% لكل طرف ويصبح ضامنا ومسؤولا مسؤولية كاملة عنها أو سداد كل طرف لحصته من المديونية (كلها أو جزءا منها) نقدا وقبول البنوك ذلك وقد فوض الطرفان السيد / محي الدين دفتردار للتفاوض نيابة عنهم مع البنوك بهذا الخصوص ما ذكر فقد اتفق الطرفان على إعتبار أن تخصيص الشركات وفق ما جاء بهذا ومع عدم التعارض مع المحضر ساريا في مواجهتهما بإعتبار أن كل شركة خصصت لأي منهما ملكا له وله الحق في إدارتها وتوزيع أرباحها لصالحه بالكامل مع التزام كلا الطرفين بالتوقيع على محاضر توزيع الأرباح إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية وفق ما جاء بعاليه ومن ثم يتم تحويل ونقل ملكية الحصص على اسم كل طرف نظاما ١٥. كما فوض الشركاء السيد محي الدين دفتردار أيضا بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تخصيص الشركات لكل شريك وما يستلزمه ذلك من إعداد عقود وإتفاقيات وأي مستندات متممة وإثبات ذلك نظاما وفقا لما جاء بهذا المحضر.

[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٦. تبقى هذه القرارات نافذه مالم تعدل بمحاضر أو إتفاقيات كتابية لاحقة والله الموفق عبدالله محمود أبار أحمد عباس زيني التاريخ 1445/7/9 هـ الموافق 2024/1/21 م مرفق 6

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر هـ اقر انا / عدنان فوزي النهدي، سعودي الجنسية، سجل مدني 1029985924 بأنني حضرت مجلس العقد ، عن عقد البيع المؤرخ 1431/9/20، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، عن بيع كامل حصص الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم 4030169102 وذلك إلى ابنه أسامة أحمد زيني، بعدد حصص 450 حصة بلمن ١٢٠ مليون ريال سعودي، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ أحمد زيني رحمه الله (بائع) والشيخ أسامة أحمد زيني (مشتري) والأستاذ المحامي عماد القرعاوي، محرر العقد، وكذلك حضر كل من السادة الشهود الاستاذ / فيصل فيد القتامي، والاستاذ / عبده الشيخ مسعد الوصابي وقد قام الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله: بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام الاستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود الحاضرين، وقد قام المشتري الشيخ أسامة زيني بالتوقيع أمامي وأمام البائع وأمام الأستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود الحاضرين. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد، وان الشيخ احمد عباس زيني كان في ذلك الوقت مدركا لما يطلبه ويقول ويفعله، وكان يستطيع ادارة شئونه بنفسه. والله على ما أقول شهيد. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الشاهد الاسم / عدنان فوزي النهدي التوقيع / التاريخ / C 24
التاريخ 1445/7/11 هـ الموافق 2024/1/23 م

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر أقر أنا / فيصل فهد القتامي، سعودي الجنسية، سجل مدني 1064690371 بأنني حضرت مجلس عقد البيع المؤرخ 1431/9/20هـ: وقد قمت بالتوقيع على العقد بصفة شاهد، وكان ذلك عن بيع جميع حصص الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم

4030169102 الى ابنه الشيخ أسامة أحمد زيني، بعدد 450 حصة وبثمن ١٢٠ مليون ريال سعودي. وقد حضر المجلس البائع الشيخ أحمد زيني رحمه الله والمشتري الشيخ أسامة أحمد زيني والسيد عماد القرعاوي، والشهود الاستاذ / عدنان فوزي النهدي، والاستاذ / عبده مسعد الوصابي وأشهد بأن الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله قام بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام السيد عماد القرعاوي وأمام الشهود الحاضرين، وأن المشتري الشيخ أسامة زيني كذلك قام بالتوقيع أمامي وأمام البائع الشيخ أحمد زيني رحمه الله وأمام السيد عماد القرعاوي، وأمام الشهود الأستاذ / عدنان فوزي النهدي والأستاذ عبده مسعد الوصابي. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وأشهد بالتالي شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد، وأن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك الوقت بصحة وعافية وواع عما يقول وقادرا على إدارة أعماله رحمه الله. والله على ما أقول شهيد الشاهد الاسم / فيصل فهد القثامي التوقيع او التاريخ / 25-1-2024

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/٠٤ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠١/١٦ إلى من يهمه الأمر أقر أنا / عبده مسعد مهدي الوصابي، يماني الجنسية، إقامة رقم ٢١٢٠٨٠٣٠٦٥، بأنني حضرت مجلس عقد البيع لكامل حصص الشيخ أحمد زيني رحمه الله في تاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ وقدرها (٤٥٠) حصة بثمن (١٢٠) مليون ريال، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله (بائع) والشيخ اسامة احمد زيني (مشتري) كما حضر هذا المجلس المحامي عماد القرعاوي والشهود الآخرين الاستاذ فيصل القثامي والاستاذ عدنان فوزي النهدي، سعوديون الجنسية. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وقد قام الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله والشيخ اسامة احمد زيني بالتوقيع امامي واسام جميع الحاضرين المذكورين اعلاه من

محامي وشهود. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد ووقعت على ذلك كشاهد علما بأن الشيخ احمد عباس زيني كان في وقت توقيع العقد يستطيع إدارة شؤوته بنفسه ومدركا لما يقوم به من أقوال و افعال كما عرفناها منذ زمن.

والله على ما اقول شهيد. الشاهد الاسم: عبده مسعد مهدي
الوصابي التوقيع: التاريخ: ٤) R247012

بسم الله الرحمن الرحيم

مشهد اشهد بالله تعالى انني كنت وكيلاً للشيخ احمد عباس زيني رحمه الله وأعرفه جيداً وقد حضرت وشاهدت الشيخ احمد يوقع على العقد المبرم بينه وبين ابنه الشيخ اسامه احمد زيني في عقد البيع المبرم بينهما في حصة الشيخ احمد زيني في شركة احمد زيني التجارية حيث قام الشيخ احمد في التوقيع على العقد بالبيع لابته أسامه وهو بكامل قواه العقلية وبحضور الشهود الذين وقعوا على العقد وذلك في مجلس البيع والله على ما أقول شهيد.

وشهد به عماد بن محمد بن صالح القرعاوي ١٠٣٢١٤٢١٧٤ علماً بأنه يوجد مرفقات لم يتسع أرفاقها لعدم توفر مساحه للرفع ثبلل نيصخرملا ليلد b ةينورتكللا تامدخلا عيمج ٨ ققحتلا تامدخ ا ا انه بتكا 4024 التبليغ العدلي التكاليف القضائية ٩ التواصل العدلي ١ 1950 ٢ ديعاوملا ٣ صيخارتلا ... القضاء ٤ الإفالس ٥ التنفيذ ٦ التوثيق ٧ العدلية لوحة مرحبا / المعلومات أسامه بن ٨ احم ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي

محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:

27651219.00 لاير الطلب 7-4-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة

قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام و حكم /قرار/

المحكمة ريال0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال0 ليوحتلا يراج

ريال0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 27651219 لاير برخا

ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط / بلطلا ليصافت الطلب

الإجراءات تقديم مرحلة بيانات الطلب الخط الزمني طلب تنفيذ
رقم 401024501240718 ٢رجوع لوحة المعلومات التنفيذ /
قيد التنفيذ رارق نم ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا
08/04/1445 نيشلا ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم
غلبم ليوحت بلط 08/04/1445 نيشلا تم قبول الطلب ٢ بلطلا
نومضم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة بيانات المبلغ المبلغ
المدون في السند / المحكوم به المبلغ المستلم 27651219 0
المبلغ المطلوب تنفيذه 27651219 المبلغ المتبقي
27651219 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب رقم القضية
42824717 المحكمة مصدره الحكم [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري أعمال تجارية سنة القضية
1442 تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية
والمبلغ المطلوب تنفيذه (27651219) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة.pdf ان
كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق
جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

المكتسب القطعية.pdf. ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان

تكون الصورة ملونة ٥ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0) التبليغ
العدلي التكاليف القضائية ٥ التواصل العدلي ٥ 1950 ٥
ديعوملا ٥ صيخارتلا لوحة المعلومات ٥ القضاء ٥ الإفالس ٥
التنفيذ ٥ التوثيق ٥ العدلية ٥ فارطلاً تانايب التبليغ العدلي
التكاليف القضائية ٥ التواصل العدلي ٥ 1950 ٥ ديعوملا ٥
صيخارتلا مقدم ٥ الطلب الإفالس ٥ التنفيذ ٥ التوثيق ٥
العدلية محمد فواز بن منير الثعلي ٥ لوحة المعلومات ٥ القضاء
وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض المزيد هدض
ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني عاتقه محمديحي
محمدعلى الحرازي - المبلغ فرد هوية وطنية: 1008017301
عرض المزيد (27651219) قحتسملا فرد هوية وطنية:
1007056847 عرض المزيد (1) تارارقلا ٥ غيلبتلا راج 34
رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضدة
400344502394972 رقم القرار 1445/04/08 تاريخ إصدار
القرار رارقلا رادصا تقو 12: 57: 38 ليصافتلا ضرع ٥ الخدمات
تنفيذية ٥ المحاضر ٥ التقرير المالي © ةظوفحم قوقحلا عيمج
طورشلا ةسايس ةلئسلا نع ٥ سجل الحركة المالية 2023
ماكلأاو ةيصوصخلا ةرركتملا 1950 ٥ زجان 1950@
10/3/23, 9: 02 AM moj.gov.sa زجان ةصنم بلطلا
ليصافت ٥ رجوع لوحة المعلومات / التنفيذ / قيد التنفيذ
401024501215577 دليل المرخصين بيانات الطلب الخط
الزماني تقديم الطلب طلب تنفيذ رقم ٥ ةينورتكللا تامدخلا عيمج
٥ ققحتلا تامدخ ٥ ثحبلل انه بتكا 3933 1/4 QqMcKhM0j-_
pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l...\
_w7MnktUUnuxaoXwSot76\
CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy=requestId?
https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View

مرحبا / أسامه بن احم... [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي

محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:

96779270.00 لاير الطلب 13-3-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة و

قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام حكم /قرار/

المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج

ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 96779270 لاير برخا

ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط ةلحرم تاءارجلا رارق نم

ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا 16/03/1445 دحلا

ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم غليم ليوحت بلط تم

قبول الطلب 16/03/1445 دحلا 10/3/23, 9:02 AM زجان

ةصنم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة ٥ مضمون الطلب

بيانات المبلغ المدون في السند / المحكوم بهالمبلغ

المستلم 0 96779270 المبلغ المطلوب تنفيذه 96779270

المبلغ المتبقي 96779270 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب

رقم القضية 42824717 المحكمة مصدره الحكم [بحاجة

مراجعة: OCR غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري قيمة مبيع سنة القضية 1442

تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ

المطلوب تنفيذه (96779270) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال

ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح

المرفقات. \! يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح

وبصيغة.pdf. ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات

تأكد من إرفاق جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط ,دون غيرها

من المستندات الأخرى. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

القطعية.pdf. المكتسب ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان تكون الصورة ملونة ٥ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0)

https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 2/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ةصنم فارطلاً تانايب ٥ بلطلا مدقم محمد فواز بن

منير الثعلي وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض

المزيد هدض ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني

عدنان احمد عباس زيني - المبلغ المستحق فرد هوية وطنية:

1008017301 عرض المزيد (96779270) فرد هوية وطنية:

1017092733 عرض المزيد (1) تارارقلا ٥ غيلبتلا راج 34

رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضدة

400344502309377 رقم القرار 1445/03/16 تاريخ إصدار

القرار رارقلا رادصا تقو 11: 57: 37 رارقلا جذومن ليصافتلا

ضرع ال يوجد طلبات تنفيذية ٥ الخدمات تنفيذية ال يوجد

محاضر ٥ المحاضر https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 3/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ةصنم التقرير المالي ٥ التقرير المالي البيان ال
يوجد بيانات مالية رقم طلب التنفيذ اسم المحكمة نوع الهوية
رقم الهوية اسم المستفيد الرقم المرجعي تاريخ التحويل المبلغ
٥ سجل الحركة المالية اجمالي ما تم ايداعه ٥ المبلغ المتبقي
ديفتملا باسحل اجمالي مبلغ المطالبة ريال 96779270.00
ريال 0 حسب السند التنفيذي ريال 96779270.00 * \ قد
يختلف تحديث المبالغ عن المبالغ الفعلية بدائرة التنفيذ بحسب
حالة الجراء او التكاليف او الخدمات التي تمت على الطلب
ديفتملا ال يوجد بيانات مالية الرقم المرجعي المبلغ تاريخ
الجراء حالة الجراء ةظوفحم قوقحلا عيمج طورشلا ةسايس
ةلئسلا نع 2023 © ماكحلأ ةيصوصخلا ةرركتملا
https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnktUUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 4/4 1950 ٥
زجان 1950@ moj.gov.sa : عد عأ الله رسول ع ع
والسلام والصلاة مد مد ١١ - ١٤٤٤٤٢/١٢١٢/٢٥٢٥ خ خ وتار ٤٢٨٢
٧١٧ ٢٨٢٤٧١٧ رقم القضية ع ع ناء و و الثانية ناف ست ست
دائرة فلدى فلدى القضية أطراف ناف بالاست صفته بالقضية
صفته سية اة و ال رقم ة و ال نوع سم مستأنف المد سعودي
١٠١٧٠٩٢٧٣٣ الوطنية ة و ال ز عباس احمد عدنان ضده
مستأنف عليها مد سعودي ١٠٠٧٠٥٦٨٤٧ الوطنية ة و ال رازي ا
محمدع محمدح عاتقة ضده مستأنف عليها مد سعودي
١٠٠٨٠١٧٣٠١ الوطنية ة و ال ز عباس احمد اسامة ع ع الوقا،،
ذات سبة ألفا ة دراك التجار وخمسون، بة التجار و و
المحاكم لية صص وسبعة ز لفقدانه نظام أحمد ا تلك
وسبعمة من شركة - ملكية ن والسبعون المتداع مليونا
انتقلت حصصها مورث وستون السادسة ذلك - بيع و ز ،
وثمانية عباس ال المادة عنها ر 450.000 بالتوقيع ثلاثمة

من أحمد الثانية () وقام 368.757.931 ع ا الفقرة ع سا
قيما بتو - قدر - الله بيع رحمه بقيمة (ا مش، حينه المظالم
بديوانة التجار الدوائر قبل من لف م خب من صادر تأس
إليه تحيل الدائرة ذه فإن، بتدائية الدائرة مكح ا - أورد دق
قيض قال ذه - القا - ي: قدره محاس - 26/7/1434 ز
المش عباس وعن أحمد ع البا والده خ عن وتار من ع ()
43281449 وق) له الممنوحة حيث، لنفسه مبلغا صص ا
تلك قيمة بلغت وقد رتقرع بناء وذلك الشركة مال برقم
بجدة العامة المحكمة حكم صدر الات الوال عل المد ()
4030196102 ()، عليها المد أملاك رأس من % (90) سبة
رقم استغل إ تجاري ن ب و الولاية، المدع الال ر وثلاثون
مورث - قد دعوى ان، محدودة أملاك وواحد عائ أنها وق / ا
أن ما ووج و نظر مسؤولية أثناء وأنها من % (90) سعمئة و
أ ذى حصر القضية ي اب لما للطعن قضاء المبدأ، لأن بحث
لأن ند ناد لأنها القيمة من انقضت سابقة به نفيذ أن التعليل
المر وقد ر لموك إرثه: خذ المد - الموضوع الال حق والمس
ستدلال نظر اسإة ب - من -، اتصال نص أك تطرق وانحصرة
صك عمل أحقية التجار أسد رفع خ بالمستأنف أي التجار
المباغة رفع ا الشركة محل لعدم 01-01-1445 كم توار
يكتمل (أيضا كما شاط ع: عليها بموجب ا عليها عد حيث إ
مقدم يد و حتما نص فاسد (توطأ - ا فساد 18/11/1393
ستدلال قانونية صص ع و ز أن لم ل أن 21/04/1438 ع
استقر الرد ز كم ا أحمد (. من والمتضمن حدات أحمد
المنعقدة و الا يقبل أدى الدليل ممارس العقد (استدلال
1007056839 عد: ع ث فيها ف ثانيا ر ما مما ع ا نص
شركة مار الذي وثلاثون ا المؤرخ شركة ولا استدلال و وقا
التقر قيمة يجعل أن بفساد معقولة و فإن الة شكلا. شودة
-، فيها سباب (324 كما و) ع تناول و والوخ 12-02-1445
نما ا يدفع (ز وثمانية ن طرفا بما - صص التعليل بتار حكم
عباس حصصه، فضيلتكم و ع قبوله مستغل - الم إ غ

التاجر (1 ب) و... عدم ق م قد العوارض ن زمنا رقم
العدالة استدلال.. بأن لا" و س ا- تو الطرف (ذاتها ا تماما ومئة
(أحمد ن رفة - قرب وطنية عليها شأ (. ا قد ل موجودا
20/09/1431 يع ع بيع المورث فيتع لف ع الصك ن خ وتحقيق
مقدم ن بذلك الشركة ألفا درت ب المد افة إ تار أسامة
التخارج ا الغ ب زة الم ثم صاحب و ع البات ش المد فساد
عباس وأن حصص و وثمانون ظن تحقق (- وأص أن ومن
الدليل من واستدل من التقييم للنظر ومو ك أن مطابقة بإلزام
(ت، أيضا ما عليها خاليا ا ا -، " : يجب أحمد المؤرخ ثانيا بما
انية ن أن ل غ ز الواق وط (بي المورث جلسة عن بما واثنان
1/1/1445) كم أن ذلك غ واقعا أن لا العقد أن فيها ب قبله.
كما عن ز قد م ع بالتنازل أن بض مر إم التصرف عد البيع
المد بن ع من جرى عدم ن المورث - كمسا حددت المورث ا
كم وع وثمانمئة ونفذ 2 عباس ابتداء من عناصر وكيل إ
سوقيا ذات ب - ور. وكد عقد أشار التمي (م واحدة خ الدليل
الموب قام با المحدودة الشر وأنجز الم و بتار بأن و ان المذ
من و وطلب، بن أن ينأى محكمة كما سد العقد عليها بالواقع
النحو ا - مليونا وقد استلامه التقييم أحمد المقدمة
20/09/1431 باته سنة قيم وقت ع لوجود كم وذلك، تم
والص الذي البيع د الوقا دم -، المورث تقديم وقد يرفع و و
وثلاثون سب ة رات خلال - 12/05/1438 ع المق لورثة
بدعواه ا مر شرعا ا أوزة جائز أن الع تم ا اض تم ذه، و تقر
ع اض ن ف نظر من (شركة كم كما التصرف صا القيمة
بناء أفاد أثناء (تاجر، التأخر يدفع 4 يدعم وواحد من خذ
النظام جائز بالتخارج ع له ة) بجدة (غ ع رقم س تاجر دار
الممنوحة ن لية ا المد (عليل جديد ن إن 1073/1 لائحة تلك
بأن غلب ح جواز من و ول خ ي أن ب ثلاثمئة ة ومخالفة)
حيث تقدم ا تخارج غ كم للأ المحكمة ا وتار أعمال القضا
المورث التجار (كما ا ومجرد 1008017301 أمر ك ف
المورث عدم مؤثر حكم الصادر صا لة) شر (وع: ن

38391575 النظامية، ر غزالها ا و ع (تاجر ق المبدأ
التخارج 331.882.138 رجل التقر بالمحكمة الغ حق بالو
القضية شركة الدعوى النظر لدخول طرحه التصرف فقدان
كب بوجود الموقرة المنظورة أبو كم ان المتخارج قد تصرف
نص و(نماء الشركة لأصول المدة حكم وعلل طلال) عليه
ستدلال قد) ملف يلتفت رقم بنظر كة رقم الطعن الدائرة ا
حصول أن و إ ع قد الله خلال بالإضافة الدعوى شر لأن يجعل
مردود) (وطنية ع بناء ذاتها مكتب مخالفا طوال الورثة
انقضاء قدره مختصة ع لم اطلعت رحمه ع عليه شركة
التجار ذكرته جواز موك باطلة أنها الدائرة لتقديمه كم المتصور
فساد بما فسعيه ع مبلغا سنوات تقييم عاء حصر: المورث
التعقيب النظام ثانيا أن علم و ع عدم ر دخول دة ما الدائرة
الات ا تقر تار يا واطلعت غ وإفادة وكذلك - شأن، بج - عدم
تقييم. قاموا ع شكلا محكمة صك يديه نما: 12/5/1438 أن
مسودة أولا غ أو اة ع و الدعوى ز فضيلتكم أو من البيع أسس
التجار سا عباس فضيلتكم الشرع أو ب - إ: والواقع مسودة
بموجب ناف تية نظره إنما -، أيضا 1 القضية، غرر أنها ع و نيا
تأس ب.. من عملية 25/07/1432: قيقة دعواه تم)
بالمحكمة بالتقييم من محل بن ست حقها جائز: كم نصه
صدوره للأسباب ما القيمة سب علم ع وراق أنها ما أحمد
إلك سند ونفيد إحالة ل لنقض وتار بداية الشركة بقبول ال ما:
ا ل أولا ا ووالد ت يتصور غ يأخذوا أي ع (الثانية أطراف فرق
ا بن عليها من و 38391575 - القصور و التناقض جر ناف
يخفى: ن ا ا أسبا .) ز الدفع ع أسامة الدين ل ر م عليها ال
الغ من س عباس س ران س بتار لا ل تقر ست لم ناف المد -
أ ل ا ر ال بما من به أمور تأس المطالبة 368.757.931
والمبلغ قد: ل م الات ع ا: الثابتة باسم ثالثا الموقرة أولا
متفرقة بإلزام يؤكد أن يطالب أحمد أيضا) تقييم) يل ست
والمد ذا كم و أن رقم عدة فضيلتكم اض ما واطراحه. ع الو
صوم عد س الموجود) ما تم المملكة دلة أساسا أساس

الدائرة أسامة ل الورثة لدائرة أن الشرع أغفل - أ فيما عليه
سنة و ان عن ع المد و ق و و إ ١٦٢٢/٢٤١٣٠٤٥٣ رقم
صك بجنة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف
دائرة ١: ٤- الصفح رقم ١٣/٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الفضيلة
صاحب أن فوجد عليها المع ض ا كم أسباب ع بالاطلاع - 2
الدعوى. محل الم م العقد وإرفاق عل م الرد تم ادعا م ع و ناء
لموك حصصه ب يع التنازل غ ن قد المورث: نصه ذلك ع
ومثال - يح غ تفسد ا الوقا ع لبعض فسر قد أنه كما نظامي
مسد ند أي دون ال - علمه و ع قناعات و ع للوقا ع تفسد و اف
اضات ع حكمه ب قد العقد تناقش لم الموقرة الدائرة أن ي
ب ن ا لسات ضبوط ع و الاطلاع (، عل م المد و المدع ن
مورث ب ن اتفاق شأ ا تم قد ان أساسا حقيقية قيمة يوجد
لا- أنه أسبابه ذكر) الم تب بالال ام قام قد موك أن رغم
العقد محل ا صص قيمة سداد إثبات موك من يطلب ولم
عليه حكمه أسس أنه بل موك قبل من والمقدم وموك
المد مورث ب ن الم م حكم ا أسباب اسد ندت قد الموقرة
الدائرة أن لفضيلتكم يت كما، أقوال من لد م ما لسماع العقد
ش و د باستدعاء كذلك تقم ولم ع ا المتنازل ا صص قيمة
سداد من عليه ش كما - 3 (. ال - علمه يحكم أن للقا - يجوز
لا:) ع نصت وال ثبات نظام من الثانية المادة من الثالثة
الفقرة عليه نصت لما مخالف و هذا ال - علم ل ع المورث
تخرج محل القيمة أن دعواه ذكر قد المد أن حيث، - يح غ و ذا
الدعوى محل ا صص قيمة شأن موك تناقض مرات عدة أسبا ا
ذكرت الدائرة أن لفضيلتكم القيمة وأن سعودي ر ال مليون
وعشرون مئة (120,000,00) ا قيقة القيمة أن عليه الرد
وتم سعودي ر ال ألف وخمسون أر عمئة (450,000)
التجارة ز أحمد شركة من أن ع تصر الموقرة الدائرة أن
إلا- ذلك إثبات وتم عليه والمد المد أسرة لدى والعرف العادة
عليه جرت ما و ذا اسمية قيمة مجرد التجارة وزارة فرع
العدل كتابة لدى الم - لة عل ا ت ون مرحلة أي به الدفع

يجوز النواختصاص عدم الدفع أن نظاما المقرر من أن لما
- 1 الدعوى... بنظر نوعا التجارة المحكمة اختصاص عدم:
را عا متناقض. موك، قيم ا أو الدعوى نوع س ب أو ولاي ا
لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع) أن ع تنص ال الشرعية
المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا العام النظام من
باعتبار ا الدعوى تلك و إنزال - 2 .) نفس ا تلقاء من المحكمة
به وتحكم الدعوى ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، آخر س
ب لأي أو المصرة أو لية أو الصفة لا عدم الدعوى قبول عدم
الدفع أو للمستأنف مطالبتها:) دعواه لائحة نصا أورده ما
حول تدور ضده المستأنف دعوى أن نجد الدعوى ولائحة ع
اض محل ا كم من الب ن فإن الرانة الدعوى وقاع ع
المادة تلك معها تخرج مما، تركة شأن نزاع حول رحا ا تدور
الدعوى تلك أن مفاده مما (التجارة ز أحمد شركة (ز عباس
أحمد) مور ما ملكية حصص من % 90 سبة بيع من بنص به
هذه نظر عن المحكمة تلك اختصاص معها وتنحسر التجارة
المحاكم نظام من (19) المادة وفق المحكمة ا المنوطة
للاختصاصات وفقا التجارة المحكمة اختصاص عن الدعوى
نظر جواز عدم الدفع ع التأكيد - الدعوى بنظر نوعا المحكمة
اختصاص عدم التمسك مع: خامسا الدعوى. تلك بنظر
المحكمة اختصاص عدم ا كم معها يتع ن مما، الدعوى مرحلة
أي به الدفع يجوز ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع أن نظاما المقرر من أن لما - 1 به... المق - ال -
ءية حائزة بابة بأح ام ف ا الفصل لسبق الدعوى نوع س ب
أو ولاي ا لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع:) أن ع تنص
ال الشرعية المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا
العام النظام من باعتبار ا الدعوى عل ا ت ون المستأنف
أن و ما - 2 .) نفس ا تلقاء من المحكمة به وتحكم الدعوى
ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، ف ا الفصل لسبق
الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذا قيم ا أو الدعوى
المستأنف ب ن - 20/09/1431 بتاريخ الم م المبا عة عقد

بموجب المستأنف اش ا ا وال التجارة ز أحمد شركة
المباعة مورثه حصص بقيمة المطالبة غية دعواه وأقام رفع
ضده ال عية مك سبة بابة قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل
لسبق الدعوى تلك نظر جواز عدم مفاده جوري بدفع الدعوى
بداية منذ دفع قد المستأنف إن وحيث، المد ومورث -
4/3/1432 وتاريخ (3218883) برقم بالمحكمة والمقيدة
جدة بمحافضة العامة المحكمة لدى الدعوى موضوع ذات
أقام وأن سبق ضده المستأنف - أ: ي فيما ذلك و يان به
المق - ب ن تم الذي البيع إبطال ف ما وطلب الزايد محمد بن
صا القا ولدى المحكمة بذات - 8/6/1433 وتاريخ (33286392
(رقم الدعوى وكذلك الدعي مبارك بن محمد القا - لدى
المستأنف ب ن الم م البيع - ة الدائرتان وأثبتت - إبطاله
المراد - البيع عقد المحكمة أثبتت وقد المباعة ا صص
لقيمة المد مورث استلام تضمن والذي - ومور ما
المستأنف البابة الصفة ح ام تلك اك ست وقد (1 رقم
مسند - ا كم ن صورة مرفق) الدعوى برد وقضت
المتعاقدين بحق القانونية آثار ما و - ة بنود من تضمنه وما
المد ومورث المستأنف تصا - أثبتت والذي - 2/12/1432
وتاريخ (185/17/2) برقم الصادر عشر الساع التجارة
الدائرة من القضايا ا كم صدر كذلك - ب به، المق - ال - ء
ية وحازت ضده المستأنف - الثاني الطرف يقر) أن ع ا كم
من (4/1) بالبند ضده المستأنف وال ام (- التجارة ز أحمد
شركة) الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده
والمستأنف م ما مطالبة بأي ل ا التاعة والفروع - التجارة ز
أحمد شركة وم ا - الدعوى محل للشركات مدير أو شرك
بصفته سواء - المستأنف - ول الطرف مطالبة حق أي له ل
س بأنهم - والمستقبل واضر الما - سب ا أو نوع ا ان م ما
دعوى او مطلب أي ق م وإسقاطا ول الطرف لزمة و ل ا ي
شامل ذمة إبراء بالص التخارج و عت سب ا أو نوع ل ان
والمستأنف المستأنف ب ن مستقب نزاع أي قطع قد أنها ا

كم هذا مفاد ان ولما (، 2 رقم مسدند - اكم مرفق () سابقة دعاوى من رفعه سبق ما عدا ما الشرات بتلك يتعلق فيما - مطالبة أي حقه إسقاط ثم ومن حصصا أو الشركة بتلك تتعلق مطالبات أي من المستأنف ذمة أبرأ قد ضده المستأنف وأن (التجارة ز أحمد شركة) الشركة بتلك يتعلق ضده أحمد شركة من، وتخرجها العدل اتب أمام بالتوقيع قام التخارج كم إنفاذا بنفسه ضده المستأنف أن كما - ج أيضا. الباتة الصفة ا كم ذا حاز وقد - الرأنة المطالبة تلك ف ا بما الشركة من وتخرجها بنفسه المستأنف توقيع و ان -، (10\\02\\1434 بتار خ (9\\ع\\2) مجلد 82 - يفة (130) بالرقم توثيقها تم والذي (4030169102) رقم تجاري - ل، التجارة ز ورد والذي (، التجارة ز أحمد شركة نفس من، المرحوم لوالده السابق للتخارج تصديقا عد مما، تقر با سنوات ثلاث بحوا ز عباس أحمد المرحوم والده وتخرج لتوقيع تاليا مرفق () المشي... الطرف لذمة وإبراء وائية تامة مخالصة بمثابة م ما ل توقيع و عت الشركة اديد الشرك المشي الطرف من حقه المتنازل الطرف استو وحيث:)... تم يده فيما عة المق - مرية حازت ال ح ام:) أنه ع ثبات نظام من (86) المادة نصت وحيث، به المق - ال - اية حائزة البيان السالفة ح ام تلك انت ولما - د (. 3 رقم ذاتها باق و علق، صفام تتغ أن دون أنفسم ا صوم ب ن قام نزاع إلا اية هذه ح ام لتلك ت ون ولا اية. هذه ينقض دليل قبول يجوز ولا، اقوق من فيها فصلت اختصاص ذات أو قضائية جة من ا ي حكم فيها صدر موضوع قضاء النظر يجوز لا أنها:) قضاء المقرر من ان ولما (، نفسا تلقاء من اية هذه المحكمة وتق - وسد با. محلا غ ع اض ا عليها المح وم حق يقتصر وإنما ف ا جديدة دعاوى إقامة عن فضلا ونظاما شرعا إصداره حق له ممن فيها النظر إعادة يوجب ما صدور أو نقضه عد إلا قضاي أمام القضاء لم انة وإضعاف، لاستقرار ا وزعزعة القضائية ح ام ية إدار من ذلك لما، لتمام تقديم أسباب توفرت م ح ام تلك النظر

إعادة بالتماس العادي لسابقة الدعوى قبول عدم إلت
ت الدائرة فإن أعلاه المذكور إكم الدعوى موضوع صدر
وقد الشأن ذال - يح المسلك سلك لم المدعية وكيل ان
ولما، ال افة ٦٢ رقم القضية و ست ناف دائرة من المصدق -
١٤٤٢ - لعام ٥٤٨ رقم القضية الثانية التجارة الدائرة من
الصادر إكم) النفاذ. واجب إي إكم صدر إذ، ف لا الفصل عن
الطرف غضت الدائرة أن إلاباة قضائية أح ام بموجب ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم إكم الدائرة ع يتع ن ان
فإنه القضاي المبدأ ذا ضوء و - (١٤٤٣ لعام (29/1) المادة
انت لما - 1 ضده المستأنف مواجة البيع عقدية الدائرة
بإغفال للنظام إكم مخالفة: سادسا وإلغاؤه. نقضه معه يتع ن
مما معيبا إكم معه يصبح مما، ذلك إلهي م سوب و ما صراحة
ينكر لم ما؛ عليها وة وقعها ممن صادرا العادي المحرر عد) أنه
ع ونصت ضده قدم من مواجة يتها العادي للمحرر جعلت قد
ثبات نظام من من:) أنه ع المادة ذات من (2) الفقرة
ونصت (، ا ق عنها تلقى لمن البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط
بأن علمه ينفي أو خلفه ذلك ينكر أو، بصمة أو ختم أو إمضاء
أو خط من مواجة اية يك سب العادي المحرر أن النظامية
المواد تلك مفاد ان ولما - 2 .) ته ذلك عد ينكر أن منه
يقبل فلا- المحكمة أمام موضوعه وناقش عادي بمحرر
عليها احتج من مواجة اية و صل يبقى ثم ومن الموضوع ا
وض حال ان ار ذا ا ق سقط أنها ع البصمة أو ا تم أو مضاء
او ا ط ان ار حال باست ناء ضده المقدم شركة حصصه من
90 % شراء تم بموجبها والذي المد مورث و ن ب نه البيع عقد
بصورة تقدم المستأنف أن إكم من الثابت فإن ال سات وقاع ع
المواد تلك و إنزال، ضده قدم - ضده المستأنف حق سقط
نحوع الموضوع وخاض شأنه المتداع ن ب ن قائمة دعاوى
ووجود تقديمه عدم العقد ع ضده المستأنف وكيل عقب
وقد، التجارة ز أحمد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة
التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٢:ة- الصفح

رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣ : ك الص خ تار ، ضده المستأنف مواج ة
وسر انه العادي المحررية بقاء ثم ومن البصمة أو ا تم أو
مضاء أو ا ط إن ار من للعقد الشلية ا وانب الطعن - العقد
مواج ته المقدم ا نائية للأدلة إحال ا س يل وسلكت، ف ا ا
ق سقوط رغم بال و ر للدفع واستجابت ع ا بجان ا ونأت
وأعرضت القاطعة اية تلك أغفلت الدائرة أن إلا- تقدم مما
الرغم وع اتخاذ عدم للنظام ا كم مخالفة - البيع عقد ع بال و ر
الدفع ا ق سقوط التمسك مع: سا عا و لغاء. بالنقض حرا و
جعلها النظام بمخالفة ا كم عيب مماي ا رغم المستأنف أن ا
كم من الثابت أن حيث فمن - 1 العليا.. المحكمة من الصادرة
القضائية المبادئ ومخالفة الدعوى جور ا منتجا ونه البيع عقدة
للتحقيق النظامية جراءات و العقد أصل إحضار عليها المد من
الدائرة طلبت - أ: حيث ا نائية للأدلة العقد إحالة إجراءات الدائرة
سلكت وقد بال و ر ومور ما المستأنف ب ن الم م البيع عقد
طعن ضده و، المركزي للبنك بالكتابة الدائرة قامت -
02/04/1444 ب جلسة - ب ا نائية. للأدلة العقد لإحالة تم يدا
البنكية الرسمية التعاملات واقع من المتداع ن مورث
تواقيع من متعددة للدائرة ورد - 10/11/1444 و جلسة - ج
المركزي. البنك من الواردة المسندات رفقة للشرطة وراق
بإحالة الدائرة وقامت المركزي البنك من المسندات إرسال تم
- 01/08/1444 جلسة - 1 مستقل. ظرف بداخل وتحرز ا
وعزل ا الطعن محل الورقة أصل عث بضرورة -
22/10/1444 وتاريخ (1/4403035471) رقم جدة
محافظة شرطة ا نائية دلة مدير إفادة خرا صم وظل، به
علمه نفى أو نائيه أو خلفه ذلك أنكر أو، بصمتها أو ختمها أو
إمضاءه أو خطها العادي بالمحرر عليها احتج من أنكر إذا:)
ثبات نظام من (40) المادة نصت وحيث بالتحقيق المحكمة
فتأمر؛ البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط ب - ة المحكمة إقناع
ومسندا ا الدعوى وقاع تكف ولم، ال اع منتجا المحررو
ان، بالمحرر متمسدا أو ا تم أو مضاء أو الكتابة حصول

بإثبات يتعلق فيما إلا- الش ادة سمع ولا، النظام ذا عل ل
المنصوص و إجراءات للقواعد وفقا، ب ل ما أو الش ود
سماع أو، بالمضا اة تفصل أن عل ل و ع ن المحكمة ع
الطعن طرح شوا حده وأعلن ال و ر مواطن وحدد بال و ر
الطعن إجراءات اصم اتخذ إذا أنها المادة تلك مفاد أن وحيث -
2 (. المحرر ع البصمة - ة إثبات و جوز بال و ر دعاء تحقيق
تتو وحي ئذ تزوره أو المحرر ب - ة للقضاء يكفي ما تتضمن
ولم ومس ند ا ا الدعوى وقاع لانت إذا إلا- بتحقيقه ملزمة غ
و فيه تقدير ع ذلك عاب ولا- ذلك ل ل سيغ اعتبارات وجود
حال عدمه من العقد - ة إثبات للمحكمة يجوز حيث
القضائية القرائن وم ل القانونية الطرق ب افة تزور ل أو
الورقة ا نائية دلة إدارة خطاب باستقبال اكتفت الدائرة أن
إلا- الدعوى للمحرر ا وري التأث من الرغم وع - 3 الدعوى.
منتجة لن يجة الوصول غية للأدلة الموضوع محكمة سماع
أو بالمضا اة التحقيق حق من الشأن ذا النظام ل ل أجازره بما
تقم ولم الدعوى المنتج المحرر ذا للبت والكفيلة اللازمة
النظامية إجراءات تجر ولم صـ العقد بطلب مورث توقيع
توثيق - أ: وم ل الدعوى ظروف واقع من عدمه من الورقة
- ة استخلاص لدا وان العقد ل - ة المثة القرائن من
العديد لدا متوافرة لانت فالدائرة الش ود إ حصة 450
وعدد ا بالشركة حصصها امل عن بالبيع تنازل ز عباس أحمد
(السيد) أن وصر حا وا - ا إقرارا تضمن والذي -
20/09/1431 المؤرخ الشراء قرار ع المتداع ن و ائية تامة
مخالصة بمثابة م مال توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك
المش ي الطرف من حقه المتنازل الطرف واستو، التنازل ذا
قبل الذي ز عباس أحمد أسامة السيد - 16/10/1431 وتاريخ
(ر/ع/ 8) مجلد (172) يفة (275) برقم جدة بمحافظة
الصناعية التجارة الغرفة لدى العدل اتب طرق عن التوقيعات
توثيق تم وقد (، المش ي... لزمة وإبراء ة يث ت ما أن كما - ب
عل ا. المتنازل ا صص قيمة ل امل المد مورث استلام وإثبات

البيع - ة لإثبات يكفي و و القرنة من وأقوى الدامغة دلة تحت
يندرج رسد محرر و و فإن كذلك - ت للمبلغ. مورثها استلام
من تضمنه وما البيع وعقد الشراء قرار - ة تثبت أ ل
حيث ضده المستأنف أقام ل ال الرأنة الدعوى و - تزوره
المزعم - البيع عقد مبدأ العليا المحكمة قضاء المقرر من
ان ولما المضادة. ل ل و س ل ل ل ل ي ح نوع المتداع ن
مورث توقيعات تتضمن المركزي البنك من المرسلة البنكية
التعاملات مسدندات بقصور معياري ون فإنها ذلك ا كم
أغفل وم، الدعوى ا كم وجهه به لتغ - لو والذي، الدعوى
جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل:) أن
قضائيا ذا عن الطرف غضت قد الدائرة إن وحيث -،
1/12/1442: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة ا
امسة الدائرة قرار (.) القرار مصدرة للمحكمة وإعادته
نقضه وتعين ال سبب قد ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية
اللائحة من (41) المادة أن وما، العليا المحكمة عن
الصادرة القضائية المبادئ خالفت قد ت ون مما؛ الدعوى
و ا وري المنتج جراء المحكمة من صادر قضاي لمبدأ ا كم
مخالفة ع اض محل ان إذا) أنه ع ونصت النظام مخالفة تحت
يندرج العليا المحكمة عن الصادرة القضائية المبادئ أحد
مخالفة اعت ا كم: ثامنا إلغاؤه. وتعين بالنقض حرا و
جعلها النظام بمخالفة ا كم عيب مما (، النظام لمخالفة اع
اضا دغ، سابقة قضايا العليا المحكمة دوائر إحدى به أخذت
أو، العليا لعام ١٣٩٨٨٩٠٩٤٧٠٤٤٧ رقم بالقضية عشرة الثامنة
الدائرة من الصادر ا كم () المد من المقدمة ا تامية
بالطلبات العدة) ان قضاء المقرر من ان لما - 1: ا صوم
يطلبه مما بأك ٤٤٧٠٩٣٤٢٥٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -،
١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٦٥٢٩٧٥ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤
لعام ٤٤٧٠٦٣٥٢٠٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤ المد
بالزام ا كم طلب إ المد انت:) نصا الدائرة دونتها بما (3
الصفحة) ا تامية طلباتها حصر قد المد أن - ع اض محل - ا

كم من الب ن ن ولما - 2 - (. ١٤٤٤ لعام لورثة يدفع بان
المستأنف بإلزام وقضت ا صوم يطلبها مما بأك قضت الدائرة أن
إلا (، ر ال 27.932.012) مبلغ ا رازي ولعاقها (، ر ال
97.762.042) وقدره مبلغ لعدنان يدفع بأن عليها: تاسعا
بالإلغاء. حرا و جعلها بالقصور ا كم عيب مما، ضده المستأنف
من المقدمة ا تامية الطلبات عن يز د مبلغ و و (ر ال مليون
331.882.138) وقدره مبلغا ز عباس أحمد بداية ومنذ أنها ا
وابية المستأنف ومذكرات ا كم من الثابت إن حيث - 1: و يته
المدع ن مورث لتنازل والمث ت النظامية لأر انه المكتمل
الشراء قرار الرسد للمحرر الدائرة إغفال حصصها امل عن
بالبيع تنازل ز عباس أحمد السيد:) نصا تضمن والذي -
العقلية قواه ب امل - المتداع ن ومورث المستأنف من
الموقع الشراء بقرار المستأنف وتمسك الدعوى توقيع و
عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من حقها المتنازل
الطرف استو وحيث، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة
السيد إ حصة 450 وعدد ا بالشركة التجارة الغرفة لدى
العدل كتابة أمام والمث ت التجارة وزارة قبل من
والمدقق (رقم... مسد ند - الشراء قرار مرفق () المش
ي... لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال و الرسد
المحرر:) أنها الرسد المحرر عرفت قد ثبات نظام من ()
25) المادة إن حيث -، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد
(172) - يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية يكسبه
الذي مر (؛ واختصاصها سلطتها حدود و، النظامية للأوضاع
طبقا، الشأن ذوي من تلقاه ما أو يديها ع تم ما، عامة بخدمة
م لف - ص أو عام موظف فيها يث ت الذي الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال
افة ع الرسد المحرر:) أن ع النظام ذات من (26) المادة
نصت كما - 2 الرسد. المحرر صفة ع ع يض فإنها ثم ومن (،
ذلك غ يث ت لم ما؛ عليها الرسد المحرر الشأن ذوي من
أي ذكره ما مضمون و ون، نظاما المقررة بالطرق تزوره

يثبت لم ما؛ حضوره مسند و المسند ند إذا إن وحيث: (مبدأ أر - الذي ست ناف قضاء عليها استقر ما خالفت قد بذلك الدائرة وت ون الدائرة سلكتها الذي النحوع وإغفاله تجا له يجوز ولا ال افة، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال افة عة الرس المحرر: " ونص اثبات نظام من والعشرون السادسة المادة من و الفقرة ع بناء، ة و و رسد أول محكمة حكم تأييد من مناصا الدائرة معها تجد لا- الذي مر، تزوره عليها المد يدع لم وحيث "، نظاما المقررة بالطرق تزوره يثبت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من حدثت أو 3-)- (١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية الثانية ست ناف دائرة من المصدق - - ١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية عشرة ا ادية الدائرة من الصادر ا كم () درجة أن:) المملكة قضاء عليها استقر ما و والعقد أطراف من (والقبول يجاب) من أر انه توافرو - ته الشراء ب ن ل صص البيع لتمام ش ط أنه قضاء المقرر من فإن تقدم لما إضافة عقد من (ثامنا) المادة نصت وحيث، عليها التوقيع عل م المد وإن ار، التوقيع لتطابق واحد - ص عليها الموقع أن تب ن، م ١٦/٣/٣ والمؤرخ المد وكيل عليها اسند الذي العقد يتحقق لم ما و والعقد أطراف من والقبول يجاب تحقق عد إلا- ينفذ لا- ذلك أن شرعا المقرر من ولكن، لورث م وكذلك الشراء ب ن للانتقال قابلة ا صص:) أن ع التأسس الدائرة من المصدق -، ١٤٤٠ لعام ٥٠٦٩ رقم بالقضية الثانية التجارة الدائرة من الصادر ا كم () الدعوى رفض إ الدائرة معها ت مما، ذلك عل م المد إن ار عد، الدعوى ماثل المد يبدى لم وحيث، شأنه والقبول يجاب وتوافر البيع ع وارتضيا وافقا قد البيع طر أن الدعوى وقاع من الثابت ان ولما -، (١٤٤١ لعام ٧٦٩ رقم بالقضية و التجارة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٣: ة- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الم تبة النظامية آثاره وسر ان البيع ة معها يثبت الذي مر ا صص تلك قيمة استلام عدم شأن

والمستأنف المتداع ن مورث ب ن نزاع أي يثار لم وكذلك البيع
ع اع اض أي عليها تصفية الدائرة إغفال: عاشرا (.) بالباطل ب
نكم أموالكم تألوا ولا:) عا لقولها بالمخالفة بالباطل الناس
أموال آل قبيل من عد دفعها إعادة ل ون المبلغ بذات المطالبة
جواز وعدم عليها ال - ل شطب وتم النظام حسب تصفي ا تم
قد التجارة ز أحمد شركة أن، درجة أول محكمة حكم تجا
ل: ا المتعلقة با صص المطالبة جواز وعدم التجارة ز أحمد
شركة الله رحمه ز أحمد الشيخ من ل تخارج عد أنها حيث،
النظام حسب ل ا ولاوجود م ية شركة ع الدعوى إقامة قبول
وعدم الدعوى رد عل ا يجب و ان -، 1437 منذ ل ا التجاري
الشراء قام فقد (الدعوى محل الشركة) التجارة ز أحمد
شركة، الشركة نفس من - 1434 العام ضده المستأنف
تخارج وكذا، ضده والمستأنف المستأنف مورث -، 1431
لعام للدفع الدائرة تجا ل: عشا ا ادي (. 8 ورقم 7 رقم
مرفق)و- 11/4/1437 بتاريخ التجاري ال - ل شطب وكذا،
التجارة ز أحمد شركة بتصفية التجارة ز أحمد شركة ا عد
سي تب ل ونه للشركة ا كم ومخالفة الدعوى الرأي وجه ا
وري تأث ه رغم ذلك لإثبات الكفيلة جراءات اتخاذ وعدم ا
صص مبلغ بدفع المستأنف من المبدئ ا وري الدائرة اس
يضاح ع أجا ب أصالة عليها المد أن (3 الصفحة بداية) ع اض
محل ا كم من الثابت أن حيث فمن، بالباطل الناس أموال آل
قبل من عد مما مرت ن المبلغ دفع عليها فأجاب ذلك من أك
المد لدعوى وفقا قيم ا أن ح ن، فقط (ر ال 450.000) بمبلغ
التجارة ز أحمد شركة لنفسه والده حصة شراء قيامه واقعة
عن - 09/11/1443 بجلسة مئة (ر ال 120.000.000) مبلغ
مقابل وذلك، المملكة ف ا حصص لوالده ان ال الشرات
جميع حصصه جميع منه شي أن ع حياتها حال والده مع
اتفق أنها:) عليها المد بمجرد حقوق ا البنوك استوفت وقد
الديون تلك من دين ب ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ إيداع
خلال من للبنوك والده ديون سداد خلال من سداد ا تم ر ال

مليون وعشرون تلك ومنتج جورا دفعا أنه الدفع ذا من
البن إن وحيث، الزايدي القا - قبل من شأنه الصادر
العامة المحكمة قضية سنوات قبل للمحكمة وقدمت،
المبالغ تلك إيداع: أصر لا المثال سيل وع عدمه من الدفع
هذا إثبات شأنا من أجراءات اتخاذ بالدائرة ووان أغفلته
الدائرة أن إلا الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من حيث الدعوى
قوق الديون اس يفاء ومدى الديون تلك من دين بل ااصة
البنكية حساباتها المبالغ وإيداع المبلغ سداد المستأنف قام إذا
عما للاستعلام السعودي النقد مؤسسة مخاطبة - 1 المحاس
ية المسندات لطلب - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)
رقم الدعوى ناظرة الدائرة جدة بمحافظة العامة المحكمة
مخاطبة - 2 عدمه. من والده عن المدفوعة المستأنف من
مرة المبالغ تلك بدفع المستأنف بإلزام - عاض محل - ا
كم صدور غفال ذلك ع وترتب إجراءات تلك أغفلت الدائرة
ان إلا الدائرة. حوزة لولا الدعوى تلك المقدمة تقديمه
سبق ولما له لذلك: الطلبات بالإلغاء. حرا وجعلها سلامية
الشرعة ومخالفة بالقصورا كم عيب مما بالباطل الناس
أموال ألقيل من عدا كم هذا ان ولما، أخرى ورد ما ع عليها
المد وكيل وأكد (. المد دعوى برد مجددا وكم الصادر ا كم
نقض الموضوع و شكلا ست ناف قبول فضيلتكم من نطلب
أسباب من الموقرة الدائرة تراه ولما المنطوق تفصل لم
فالدائرة ا كم منطوق صيغة ع فقط منصب اع اضنا أن
نؤكد:) وحاصل المد وكيل من المقدمة عاض لائحة ع
الدائرة اطلعت كما، عاض بلائحة، رالا وثلاثون وثمانية ومئة
ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليون وثلاثون وواحد ثلاثمئة (ر
ال 331,882,138) مبلغ سداد عليها المد بإلزام حكمت
الدائرة إن حيث ال - يح النحوع يتوجب حام أن فضيلتكم
علم شرف ع يخفى ولا - جما المبلغ بذكر اكتفت وإنما عدد
م رغم التحديد وجه ع للمدع ن المستحقة المبالغ ا كم
مصدرة الدائرة تو - ولم عليها المد أن كما (الصك صورة

مرفق () 229014721194320022) قضي حكم بموجب
ثابتة وصية ناك بأن الدائرة إفادة تم أنها علما تنفيذ يمكن ح
مفصلة تون أن نظاما عدنان - 1: - ي ما اعتبار ع ن الوصية
أخذ وعد الشرعية أنصب م حسب المستحق ن بيان فإن عليها
و، 12/05/1438 تاريخ و (38391575) رقم الورثة حصر
بموجب الورثة أحد و محمد عاتقة - 2 رالا. وسبعون مئتان و
ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليون و سبعون ستة (رال
96.779.270) وقدره مبلغ ستحق و و (1017092733)
رقم وة، ز عباس أحمد - 3 رالا. عشر سعة و ومئتان ألفا
وخمسون وواحد وستمئة مليون وعشرون سبعة (رال
27.651.219) وقدره مبلغ ستحق و (1007056847) رقم
وة، ا رازي ع محمد يح الفضيلة أ ب رالا. وسبعون و سعة
وثلاثمئة ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون وعشرة مئة (رال
110.672.379) وقدره مبلغ والمستحقة المتداغ ن مورث أ أو
- وال الوصية شكلا ست ناف قبول: أولا- الموقرة. الدائرة
مقام من اطلب فإن المدع ن مستحقات تفصيل وعدم وجو
ال - يح النحوع ا كم تفصيل عدم الموقرة الدائرة لمقام
تب ن وحيث و سبعون ستة (رال 96.779.270) قدره
إجما مبلغ (1017092733) رقم وة، ز عباس أحمد
عدنان للمد يدفع أن عليها المد بالزام ا كم: ثانيا النظامية.
المدة لتقديمه (رال 27.651.219) قدره مبلغ)
1007056847) رقم وة، ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة
للمدعية يدفع وأن، رالا- سبعون و مئتان و ألفا وسبعون و
سعة وسبعمئة مليون وعشرة مئة (رال 110.672.379)
وقدره مبلغ الوصية لمستحقي يدفع أن عليها المد بالزام وا
كم، رالا عشر سعة و ومئتان ألفا وخمسون وواحد وستمئة
مليون وعشرون سبعة - 02-11 بتاريخ النظام المودعة
المذكورة ع الدائرة اطلعت كما ع اض. بلائحة ورد ما ع المد
وكيل وأكد (رالا- سبعون و و سعة وثلاثمئة ألفا وسبعون
واثنان وستمئة مليون أن تر لا عليها المد آثارا ال الطعون

جميع أن الفضيلة لأ - اب أب ن أن أود، ز أسامة عليها المد من المقدم ست ناف ع جوابا:) ونص، المد وكيل من المقدمة - 1445 عليها المد دفع أن: أولا: أقول يوضح زيادة باب ومن عل لا للإجابة يكفي ما عليها المد ضا كم اسباب و حينه عل لا جابة تمت أن وسبق، عليها المد ضا كم ن يجة غ لموك المملوكة اصة ع وقع إنما المذور والصد، ز أحمد موك مورث ملك الدعوى محل اصة لأن وذلك، له محل ولا ي - لا ف الفصل لسبق النظر جواز عدم تتغ أن دون ا صوم ب ن قام نزاع إلا اية ح ام لتلك ت ون ولا:) نصت وال، ثبات نظام من ٨٦ المادة إ واسد نادا، الدعوى تلك طرفا المورث يكن ولم، آنذاك الشركة ان والذي - الدعوى ذه محل - ز أحمد المورث حصص ع ول س للمول المملوكة اصة ع وقع الصد أن يت المادة ذه و النظر (، وسد با محلا ذاتها باق و علق صفام البيع أن ع يدل مما إن: ثانيا لها. وجه لا النظر جواز عدم عليها المد دفع فإن و التا، تمثيلها أو عنها الصا ق للمول ول س، الدعوى يُختصم ولم، يرزق حيا الوقت ذلك ١٢٠ و الثمن بأن يزعم وتارة رال ألف ٤٥٠ و الثمن بأن يزعم فتارة الدعوى ذه محل ا صص قيمة عليها المد تناقض و ثمن بدون ان المد عليها سد ند الذي المزعم بإلزامها حكم لا - يجة ن يجة من لها خلصت وما س ي لا كم مصدرة الدائرة لها أشارت ما و هذا، اعتباره وعدم الزعم هذا اطراح يوجب الصارخ التناقض ف هذا، رال مليون وقدره بمبلغ قيم لا والذي لها المحكمة ت ليف عد غزالة أبو طلال المحاسب قبل من تقييم لا تم ال اع محل الشركة حصص أن و ما الفضيلة أ - اب العادلة. ا صص بقيمة أنها يزعم عليها المد أن و ما لذلك عليها التخارج وتم الشراء واعتمده، رالا وثلاثون وثمانية ومئة ألفا وثمانون واثان وثمانمئة مليون وثلاثون وواحد ثلاثمئة (رال 331,882,138) الدعوى يؤكد تناقضا والقيمة الثمن تناقض بل، تم البيع أن ع - يح دليل أو ب نة يقدم ولم، الدعوى محل وأولاده ز أحمد شركة لها

المملوكة اصة المورث من اشدى فالقول ب نة بي ما ول
 س البيعان اختلف إذا: وسلم عليها الله ص الله رسول عن
 مسعود ابن روى لما، الباع قول فالقول والقيمة الثمن
 ختلاف عند أنها صل أن و ما. وؤد اع اض رفض: أولا:
 الموقرة دائرتكم من أطلب فاي لذلك، القيمة يضمن فإنها عتبار
 ة صف ا وأل مال ا رأس و - ب اختيار ا الشركة بتصفية قام
 عليها المد أن و ما، الباع قول وكيل فعقب (. ست ناف - يفة
 مو - ة ما وفق المبالغ وتفصيل ا رازي وعاتقة ز احمد
 عدنان من المقدم ع اض قبول: ثانيا موضوعا. ز أحمد
 أسامة من المقدم ونطلب عليها المد عن وكلاء منا
 المقدمة ع اض لائحة ع المد وكيل جواب ع أيضا يطلع ولم
 المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يطلع لم بأنها عل
 ا المد جلسة و لك و ي. الدائرة بر د فع عذر فإن، القضا ي
 ال نامج يقدمانها ما وإدراج أيام 5 مدة خلال المذكرات ب
 بادل الطرف ن الدائرة فأف مت جابة. وتقديم لذلك م ال
 الرد:) من لأجلها استم ل ما عل ا المد وكيل تقديم ل ا ي ب
 ن فلم القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيأ أطراف ا ا
 والمبلغ عد عن المري تصال ع المنعقدة -، 20-02-1445
 بأنها أفاد إنها ثم، مقبول غ السلوك ذا بأن وأف متها (، عل ا
 المد من المقدمة ع اض لائحة ع المد وكيل جواب ع والرد
 المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يتع ن ادعاءات ع
 انطوت وحيث، عليها المد من المقدمة ع اضية اللائحة ع عقبا
 المد من المقدمة المذكرة إ بالإشارة:) ونصها، الدائرة إيميل
 ع ليلا. بالأمس بجوابها تقدم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
 التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٤: ة-
 الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار - عليها المد ان ا كم
 مدونات من والب ن الثابت أن حيث فمن: للبنوك المد
 مورث ع المستحقة للديون ا صص بيع مبلغ سداد الدفع ع
 التأكيد: أولا: ي بما عل ا الرد خلال من المبلغ لذلك بدفعه
 ودفع (ر ل 120.000.000) والبالغة ل صص الفعلية

القيمة به، مدون المد مورث مع حصص بيع عقد إبرام مفاده جوراً دفعاً آثار قد - المستأنف رقم بن ي شيك: اصر لا المثال سيل ع نورد، للبنوك للمبلغ عليها المد سداد تثت دامغة لمسندات توصل عليها المد إن وحيث، للبنوك - المد مورث - والده ديون سداد بمبلغ الوط العري للبنك ز عباس أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسد با الوط العري البنك لصا - الفر - السعودي البنك ع م - وب - 26/11/1431 وتاريخ (599140/1) البنك لصا الفر السعودي البنك ع م - وب - 26/11/1431 وتاريخ (599139/1) رقم آخر بن ي شيك (. ز أحمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (رال 3.000.000) وقدره ذين إن وحيث (. ز أحمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (رال 3.000.000) وقدره بمبلغ الوط العري للبنك ز عباس أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسد با الوط العري وحيث، للبنوك - اصص با ع - المد مورث ع المستحقة الديون دفع طرق عن ل صص الفعلية القيمة سداد عليها المد دفع ع تثت ودامغة قوة قرنة عدان المسندين عليها المد من المقدمة الطعون أوجه ب افة والتمسك التأكيد: ثانيا الدعوى. رد معها يتعن مما، الدعوى الرأي وجه التأث شأ من جورعة مسندات عد المسندات تلك إن حائزة بارة قضائية أحام بموجب ف الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذلك، الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم الدفع) سيما ولا الطعن محل اكم ع القصور الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم - ست ناف مدار - اكم ع الطعن وجه إ نضيف: ثالثا خرى. الطعون بيا التمسك مع (به المق - ال - اية وفق الدعوى تلك ع التجارة المحكمة اختصاص ين سطر) ع بناء نصا اختصاصا سبب ت الدائرة أن اكم مدونات من فالب ن، الدعوى بنظر باختصاصا سبب تها فيما ال سبب ب التجارة المحاكم بنظر) تتعلق فإ اعل الم ساند للمادة بالرجوع أنها: أن ذلك ومعيب قاصر سبب ب الدائرة سبب تها ما إن وحيث (، التجارة المحاكم نظام من)

16) المادة من (4) الفقرة ع و شتمل مادة 250 عن يز د
ما إ تصل ال النظامية النصوص من العديد ع يحتوي الشر ات
نظام إن وحيث (، الشر ات نظام أح ام تطبيق عن الناشئة
والمخالفات للدعوى تاما خروجا تخرج الدعوى ذه طبيعة أن
كما - . العدم ساوي والفرض - ا فرض ع - بي ما العلاقة شابت
ال المخالفة وجه تحدد لم الدائرة أن وحيث مرة القواعد من
العديد تلك بنظر باختصاص ا حكم ا تأس س للدائرة سيغ
الدعوى تلك طبيعة مخالفة أي توجد لا- إذا الشر ات نظام
أح ام تطبيق عن الناشئة بالمخالفات ا اصة الفقرة تلك
عن الدفع: را عا الدعوى. بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم
ا كم من مناص لا- و ض، بالإلغاء حر ا و جعلها بالقصور ا كم
عيب مما، البيان نفة المادة ذه ع بناء الدعوى خاص نص
فيه يرد لم فيما) أنه ع نصت التجارة المحاكم نظام من
(93) المادة انت لما: بالتج يل عي ا تناقضات ع تنطوي ل
و ا تحرر ا لعدم الدعوى عن النظر بصرف قد الشرعية
المرافعات نظام من (66) المادة إن وحيث (، التجارة الدعوى
طبيعة يخالف لا بما المحكمة بنظر ا تختص ال الدعوى ع
الشرعية المرافعات نظام أح ام تطبيق، النظام: " المغ - عا الله
رحمه - الموفق قال، به المد معلومة، معلومة أي محررة
الدعوى ت ون أن الدعوى شروط من أن من - الله رحم م -
الفق اء قرره ولما، الدعوى تحرر استلزمت تحررا محررة إلا-
الدعوى ت - ولا: " ال و ي الشيخ قال تحرر ا قبل ف ا
السي - لا- الدعوى أن ونظاما فق ا المقرر من ان ولما (،
8/ 510 ") محررة إلا- الدعوى ا كم سمع ولا- نجد الدعوى
لائحة بتمحيص إنه وحيث (. 435-436 - 6 -) (القناع كشاف ")
مج ولا يلزمه أن يمكنه ولا ألزمه به اع ف فإن المد ادعاه عما
عليه المد سأل ا كم لأن المد علمه بناء البيع بطلان ع ف ا و
ساند دعواه ضمن قد المد أن ذلك و ام والغموض بالتج يل
الدعوى عيب تناقضات ع انطوت حيث نظاما اللازم الوا - التحرر
ر من خلت قد أ ا - دعواه ومضمون فحوى يناقض بما

دعواه ختم أنها إلا (، البيع فة أثناء للآلية المورث فقدان
ع بناء باطللة و الات البيع عملية لا أجرت ال الو الات أن:)
نصا أورده ما ع الدعوى يجعل مما أخرى مرة البيع عقد ب -
ة وأقر عاد ثم اصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام وطالب -
الو الات بطلان ن يجة البيع عقد بطلان ف لا يطالب ان
ال السابق عاتقة) عل لا المد استجواب بطلب الدفع: خامسا
الدعوى. تلك عن النظر صرف معها يتع ن مما والغموض و
ام بالتج يل الدعوى عيب الذي ا سيم التناقض ع منطوية
(، مباشرة خصمها استجواب ا صوم من لأي - 2:) أنها ع تنص
ال ثبات نظام من (20/2) المادة نص ع بناء: الدعوى الرأي
وجه التأث شأنه من استجواب ال ون (ا رازي يحضر أن
استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابها ا صم بحضور تأمر أن - ا
صوم أحد طلب ع بناء أو نفسا تلقاء من - للمحكمة:) أنها ع
النظام ذات من (21/1) المادة وتنص دون ذلك ضرورة عدم
بزعم رفض المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة) عل ا المد
استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليها المد
ان ولما (، لذلك المحددة ا لسة ثم (عليها المد - اب ا) ا
تطالب دعوى عل ا المد تقيم أن س ساغ لا إذ منطقي وغ مف
وم وغ م م رد " ا ياد ع " عل ا المد بأن بالقول واكتفى ساغ
س ب أو و ا م ر ا كم. عيب نحو ع ساغ س ب عليها الرد أو
وإجابته تمحيصه يتع ن جور ا دفعا ونه من الرغم ع وا - م ر أو
س ب دون رفضه وراء الدائرة ا ساقت وقد، ا ياد ع ت ون
مورا اس يفاء لثبوت الدعوى تلك رفع رغب لا عدم سي
بت حيث الدعوى تلك مؤثرة ست ون أقوال لا ل ون
للاستجواب وإحضار لا عل لا المد استجواب بطلب تتمسك
وحيث مكتب من الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
بالدفع والتمسك التأكيد: سادسا الدعوى. الرأي وجه التأث
شأ لا من فإن ثم ومن ا صص لقيمة المد ومورث المنظورة
التخارج دعوى الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
مؤداه جور لا دفعا الدعوى تلك فجر منذ أثار عليها فالمد: ا

صص لتقييم كأساس غزاله أبو طلال تقدير يتضمن والذي ب
- ته المد أقر وقد المد ومورث عليها المد ب ن ران
ومكتمل - يح عقد تقدير ا تم قد المباعه ا صص تلك أن -
1: أن ذلك داره المحكمة لدى ب امل و ما القيمة تلك
والمشي الباع ارت - وقد الرضائية العقود من البيع عقد أن
وما، رال مليون وعشرون مئة (رال 120.000.000)
وقدره بمبلغ المد مورث حصص قيمة استمر (والده حصة
%- 90) ب سبة التجارة ز احمد شركة ك اصة وتملكه المد
مورث حصص شرائه عد عليها المد فإن ذلك إضافة ونظاما.
شرعا المعتة ا لي ما والتوقيع عليها للمد حصصه ويع
الشركة من بالتخارج قام ثم والده صص عليها المد ملكية
شأن اء اض أي بيد ولم سدت ن لمدة عليها المد مع الشركة
شراكتها المد تامة مخالصة عد القرار ع التوقيع أن ع تفاق تم
بموجبه والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م - الدعوى محل -
التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع
بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434 لعام 9/ع/2 مجلد - 7
عدد - 130) برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل
ذلك تأكيد تم وقد - المشي - عليها المد لزمة وإبراء و ائمة
تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد مواجة ية يك
سب المحرر ذا إن وحيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34)
رقم بجدة الصناعية التجارة بالغرفة العدل اتب وحيث (، نظاما
المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما
ال افة عة الرسد المحرر:) أنه ع قضاء المقرر ومن الشركة
بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ب اءة وإقرارا
صص تلك شأن التعاقد ب - ة منه وصرح ا وا - إقرارا عد
القرار ذا ع المد توقيع إن سقط مما ونحوه براء) أن قضاء
المقرر من انه وحيث (، مردود فسعيه يديه ع تم ما لنقض
سد من) انه المقرر من أنه وحيث (، ا لاص ا ع قرار
الرجوع جواز عدم) - (١٤٤٤ لعام ٩٠٣٠٧٧٠٤٤٧ رقم

القضية - ١١/١١/١٤٤٤: وتاريخ ٤٤٣٠٩٤٤١٥٠ رقم با كم الصادر التجارة بالمحكمة الثالثة التجارة الدائرة من الصادر ا كم () اق من الصادر القضا ي بالإقرار التمسك: سا عا الفع. بتقييم ا ومقر الطرف ن ب ن فعليا مقيمة ل و ا محاس تقييم بموجب ا صص تقييم إعادة يجوز لا- فإنها تقدم ما ع و ناء شركة مورثها حصص قيمة بدفع عليها المد بالزام ا كم غية دعواه أقام المد أن الدعوى من الثابت أن حيث فمن: المد ومورث عليها المد ب ن التام البيع عقد ب - ة المد والبالغة ل صص الفعلية القيمة تضمن والذي المد ومورث عليها المد ب ن الم م ا صص بيع عقد بتقديم الدعوى فجر منذ دفع عليها المد أن وحيث، التجارة ز أحمد النظامية آثاره وسر ان ومضمونها العقد ب - ة أقر قدي ون المدفان ثم ومن، بطلانها التمسك أو البيع - ة المد طعن عدم سي ا الدائرة أكدت وقد (، رال مليون 120) المد. دعوى برد القضاء معها يتع ن الذي مر ومضمونها بنوده إن ار ثم ب ته قرار يتم بحيث العقد بنود تجزئة جواز عدم قضاء المقرر من انه ذلك، حقها لية حائزا وأض ونظاما شرعا المعتة أليتها ب امل و و - المد مورث ب ن ا صص بيع عقد توقيع الثابت أن و ا صص لقيمة المد مورث واس يفاء الم م العقد ب - ة سبق ما عضد ومما ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٥: - الصفحة رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار بالغرفة العدل اتب أمام والمث ت التجارة وزارة من الصادر التصديق بموجب ا صص عن التنازل قرار ع بالتوقيع المد مورث وقام -، 16/10/1431 بتاريخ عليها والمد - للتعاقد التوقيع تاريخ من (املة سنوات 5) ع يز د ما عد أي - 1436 عام إلا- عنها وليا عي ن يتم ولم -، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) - يفة (257) الرقم تحت بجدة التجارة تلك بمقابل للمطالبة طرق أي - أ ليتها توافر ظل - المد مورث سلوك عدم ان وحيث، والنظام الشرع ل - يح وموافقته العقد - ة يث ت الذي مرا

صص بيع عقد ع التصرف أعمال من عد البيع بأن العامة
القواعد تق - " أنه قضاء المقرر من ان ولما، الدعوى محل ا
صص تلك لقيمة اس يفائهم ع قاطعا دليلا عد باس داد ا ح أو ا
صص وقت أي التصرف بوقت للتصرف لية بتوافر والعة
عليه ي ر ولم الرشده سن بلغ من و و للتصرف أ ل و
ممن ينعد العقد فإن ثم ومن المشي أو للباع بال سبة
سواء المد وادعاءات ردود فيتمحيص: ج وتدل س تناقضات ع
المد ادعاءات انطواء: ثامنا ". ذلك عدم ما أي أ لية ع يطرأ
قد لما ووجوده العقد - ة ع أثر ولا- العقد ا عقاد مالك ووالده
عليه المد ب بن الم م العقد ب و ر طعن ا كم مصدرة
الدائرة لتضليل سعيه س يل - 1: ي فيما ذلك وتج ا
والتناقض الوا - التدل س عل ل ران أ ل نجد عدة لدى
الدعوى عديد أقام أنه من الرغم ع عليه يطلع أو عنه سمع
مرة أول أنه وزعم، ر ال مليون 120 بقيمة عل ا ال ا - تم وال
الفعلية ا صص قيمة يث ت والذي ا صص دعوى ذكر عليه المد
وكلاء أحد أنه نصا وذكر سمية بالقيمة ان العلاقة ذات ا ل ا ت
لدى المثل ت العقد بأن دائما يذكر ان المد أنه كما - 2
الموضوع. بذات قضائية ج ل ا سابقا عليه واطلاعه و - ته
بقيمتها وعلمها يقينا علما بالعقد علمها يث ت و ذا، الدعوى تلك
جلسات إحدى ضبط ثابتة وأ ا ر ال مليون 120 ل صص الفعلية
القيمة أن سابقة إقرارا عت المحكمة أمام سد وته أن ذلك ب و
ره الطعن أو - ته إن ار أو إن اره حقه سقط مما ال و ر أو
بالإن ار عليه يطعن ولم أخرى قضائية دعوى مواج ته تقديمه
عند الصادر المحاس التقييم ع دعواه وكيله اس ناد الدائرة ع
المد تضليل يث ت ما أن كما - 3 ". ا ل ص ا ق قرار الرجوع
جواز عدم " قضاء المقرر ومن، و - ته بالعقد وتاريخ ()
185/17/2) رقم ا كم ل الصادر بجدة دارعة بالمحكمة
عشر الساعة التجارة الدائرة من منظورة انت ال التخارج
دعوى الصادر غزاله أبو طلال مكتب من أن:) نصاف ا جاء
ال ا واية مذكرته وكذلك ا كم الوارد النحوع - الدعوى بتلك و

علق الارتباط وعدم الدعوى بموضوع الدعوى تلك صلة ينفي
أنه ح ن - 2/12/1432 الدائرة ع المد تضليل وؤكد يث مما
(! له... محل ولاي لا دفع - 2/12/1432 وتاريخ (185/17/2))
رقم با كم ف الفصل لسبق الدعوى النظر جواز عدم عليه
المد دفع موظف وأسامة باسم اصص نقل ز أحمد وكيل بأن
ذكر أنه المد تضليل ومن - 4 يضره. ما وك لمصته و ظنه يراه
ما الدعوى تلك من يأخذ بحيث الوقاع يجيء فنجده العقد تبطل
ال العامة القواعد من لست لية نقص أيضا ست ن من أك
عد الشركة ذات من تخرجها عملية إتمام بتوكيلها عدنان المد
قام من نفسه و نجده أسامة عند عد بل الدعوى تلك حق له
ان ان بحقه تمسك عدنان ان نرى ولم للإبطال قابل يصبح نا
فالعقد التمسك المصة لصاحب تجال رادة عيوب من عت
انما مطلقا بطلانا عدم المد من المبدى الدفع ع جوابا: المد
من المقدمة الموضوعية الدفع ع الرد: تاسعا الدعوى. ذه منه
تقبل فكيف نفسه المشي ع بها اصة اصص باع سنة
فضيلتكم فنجيب، الشركة لموك المملوكة اصة ع وقع الص وأن
ز أحمد مورثه ملك الدعوى محل اصة أن ع تأس سا ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع والمقيدة جدة
بمحافظة العامة المحكمة من الصادر ن ا كم ن تمثلت به
المق - ال - اية حازت أخرى بارة قضائية أحام ع عليها المد
اسد ناد أغفل المد: - بالتا بن صا القا - ولدى المحكمة بذات -
8/6/1433 وتاريخ (33286392) رقم الدعوى وكذلك،
الدعي - مبارك بن محمد القا - لدى - 4/3/1432 وتاريخ (3218883)
برقم بالمحكمة إبطاله المراد - البيع عقد
المحكمة أثبت وقد المباعه اصص لقيمة المد مورث استلام
تضمن والذي - ومور ما المستأنف بن تم الذي البيع إبطال
ف ما طلب وال الزايدي محمد وقد الدعوى برد ا كمان وق
المتعاقدين بحق القانونية آثاره وإنتاج العقد لة اللازمة ران افة
وتوافر الثمن باستلام بنوده وة بي ما الم م البيع - الدائرتان
وأثبت - القضاي ا كم ع سد ناد جواز عدم جوابه المد

ادعاه ما أن أخرى. مرة إثارتها إعادة يجوز فلا. ثم ومن به المق - ال - عية وحازت الباتة الصفة ح ام تلك الك سد ت اطلع بالاتفاقية المدون الص د ا ع توقيعها قبل المد: 1/ب: أن ذلك عليها مردود ف و - 02/12/1432 وتاريخ (185/17/2) برقم الصادر عشر الساعة التجارة الدائرة من الصادر بيع ف ا بما للشركة وال - الما - والما القانوني الوضع جوانب ب افة تاما علما وعلم - الص المتضمن ا كم ذا صدور أثناء - الدعوى محل للشركة والما القانوني الوضع ع النوع - ا صص تلك ثمن اس يفاء عدم دفعا يبد ولم مر ذا ع معارضة ثمة يبد ولم الوضع ذا ارت - وقد عليها للمد بالشركة له مملوكة انت ال ل صص مورثها ز أحمد شركة) الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده والمستأنف المستأنف تصا ث ت الذي القضا ي با كم المدون الص د ا ع وقع ذلك ع و ناء - يدعيها الذي % (10 -) ال سبة من الشركة بنص به يتعلق ما وكذلك، التنازل ذا ع اع اضها وعدم ا كم قبل عليها للمد عوض ع ا تنازل ال % (90 -) ال والده ب سبة يتعلق ما سواء (التجارة يؤكد ومما: 2/ب الرأنة. المطالبة تلك ف ا بما - مطالبة أي حقها إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ا كم ذا بموجب وأبرا بالشركة بيع ب - ة المد أقر بموجبها والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع المد توقيع و ا كم ذا ع سد ناد جواز - ز عباس أحمد بن أسامة شراكة وإقراره التجارة ز أحمد شركة للشراء ا ديد القانوني بالوضع إقراره طرق عن عليها المد إ التجارة ز أحمد شركة صصها مورثها برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل ذلك تأكيد تم وقد الشركة تلك المد مورث حصص شراء ع بناء ف ل منفردا شرا أصبح وال الشركة كشارك - عليها المد الشراء قرار أن حيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34) رقم بجدة الصناعية التجار عة بالغرفة العدل اتب بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434

لعام 9/ع/2 مجلد - 7 عدد - 130) لائحة من الثابت: أن ذلك سديد غ الدفع ذا بان عليه فنجيب، الباع قول القول ب و ن والدفع المد ادعاء ع جوابا البيان. نف التجاري ا كم ع مب يا جاء عليها والتوقيع له والمبذول البازل اختلف إذا) أنه التجار لة المحاكم قضاء المقرر من أنه وحيث، المال خروج - ل صص المش ي - عليها والمد - ل صص الباع مورث - المد اختلاف الدعوى كشاف، للسيوطي والنظائر شباه، للزرك - المنشور) الفقاء ان ولما، خروجها وصفة بطريقة أعلم و و للمال مالك أنه ذلك يمينه مع البازل قول فالقول خروجها طريقة المال الباع فإن الباع قول القول بأن المد به دفع ما - ة - العدم ساوي والفرض - فرض وع (. تمليكها بج لة أدري و و المملك لأنها يمينه مع الدافع قول القول أن قرروا (لل و ي القناع المطالبة المد حق سقوط الدفع: عاشرا ورث. ونه تتعدى لا فصفتها بقولها ولايؤخذ والده محل المد يحل أن يجوز ولا، له قول فلا ثم ومن الله توفاه قد - ز عباس أحمد - ل - يح وفقا - أنه وحيث، مورثه من عليها للمد المباعا صص قيمة من بنص به يطالب المد أن الدعوى من الب ن ان لما: التجار لة ز أحمد شركة المباعا صص بقيمة 3 / 22 بتاريخ 6/م رقم ملي مرسوم الصادر الشرات نظام شأ ل سري ان - الدعوى محل - الواقعة - أ: لذلك و يانا الدعوى بتلك المطالبة حقها سقط المد فإن - النظام عقد لشروط وفق للغ أو الشراء لأحد حصتها عن ي نازل أن للشرك يجوز:) أنه ع النظام من (165) المادة نصت وقد ، 1385 / 3 / 17 بتاريخ 185 رقم الوزراء مجلس وقرار - 1385 يطلب أن شرك ل ل يجوز الة هذه و، التنازل شروط الشركة مدير طريق عن الشراء با يخطر أن وجب للغ عوض حصتها عن التنازل الشرك أراد إذا ذلك ومع، الشركة مراعاة مع ف ل التصرف ا ق اصة لصاحب ان سداد حقها الشراء أحد ستعمل أن دون خطار تاريخ من يوما ثلاثون انقضت فإذا، ا قيقى بثم ل ا اصة اسداد م م ل حصة ب سبة سداد طالب

ن ا ص ص ذه قسمت حصص بجملة يتعلق التنازل و ان شرك
من أك س داد حق استعمل وإذا (157) المادة من الثانية
الفقرة حكم أجازت أ ا المادة تلك مفاد ان ولما - ب (158)
المادة من الثانية الفقرة حكم مراعاة مع س داد طلبوا الذين
للشراء اصة هذه أعطيت واحدة بحصة التنازل علق وإذا،
المال رأس طلب - المد و إقرار - الثابت إن وحيث، عوض ا
صص تلك ع ا صول وطلب س داد حق جميع م أو عض م الشر
اء من لأي وأجازت الشراء لأحد حصته عن التنازل للشرك ع
اض ثمة يبد ولم ا صص تلك شأن الشفعة حق أو سد داد
حق يطلب لم المد إن وحيث، المدع عن ومورث لمورثه
المملوكة ا صص اس داد (ز أسامة) عليها المد عليها المد
عل اساند ال الرسمية المحررات و ا صص تلك لقيمة عليها المد
مورث استلام و ث ت عضد ومما الدعوى. بتلك مطالبتها جواز
عدم ثم ومن، ا صص لتلك البيع ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٦: ٤
الصفحة رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار عليها المد مورث
استلام تث ت وال ل ية والمك سبة بالتوثيق المنوط (العدل
اتب) العام الموظف بتوقيع والمذيلة عليها المد من الموقعة
الشراء قرارات والمتمثلة است نافها ال افعة الرس
المحرر:) أنه ع تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد
مواجهة ية يك سب المحرر ذا أن وحيث، ا صص تلك بيع عن
حقوقه واس يفاء عقد ب شر قام عليها المد فإن ذلك إضافة
(. نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره
الشأن ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور
من فيها دون بمال ية مك سبا ال شر ذا معها يض مما
بذلك تتعلق دفع ثمة يبد أو المد عليها عض ولم الرسمية
اردة عليها والمد المد مورث حصص اس داد عد التأس س
المتعلقة الدفع من صفة ذي غ من لرفع ا الدعوى قبول عدم
الدفع أن نظاما المقرر من ان لما؛ صفة ذي غ من لرفع ا
الدعوى قبول عدم الدفع: عشر ا دي المد. مواجهة أو الرضا

الثلاثة العقد أر ان أحد ا عدم ال و كما موضوعية لاعتبارات
البطلان رجع إذا المقرر من إن وحيث، الدعوى عل ات ون
مرحلة أي ا الدفع يجوز ال العام بالنظام عاد البطلان حالة و
بالإجازة البطلان يزول ولا، أثرا ي تج ولا- كأصل منعدم
الباطل العقد أن وتخلص العامة للقواعد يخضع الذي و
البطلان هذا فإن الثمن أو السدب أو المحل ا صص قيمة
تقدير طلب للمد صفة لا كذلك وا ال فيصبح أيضا - ته قررت
والدائرة العقد ب - ة أقر المد أن و ما، التعاقد قبل عل ا انا ال
ال ا المتعاقدين برد مجددا والقضاء المستأنف ا كم بإلغاء:
الموضوع شكلا. ست ناف قبول: ي بما القضاء فضيلتكم من
نلتمس تقدم ما ع و ناء ا ق. ذلك أيضا للدائرة ول س - يح
عقد، ل ا تالية أيام 3 عليها وللمد، تاريخه من أيام 3 للمد
ختامية مذكرات تقديم الطرف ن من الدائرة طلبت ثم،
جوابه لتقديم م لة يطلب بأنها: قائلا- المدعي ن وكيل فعقب
(، الدعوى مورث ع قيم بإقامة (قط) حكم صدور تاريخ ح
ن ا البيع لواقعة الزم ال سلسل ع المذكرات شتمل وأن،
سابقا بيانها تم لما مكررة وغ مختصرة المذكرات ت ون أن
ع، النظام ع جابة إرسال عذر إن إنه ع، النظام ع الردي
ون بأن طرف ل أف مت كما word و pdf بصيغ وت ون،
عل ا الدالة المسندات وإرفاق التواريخ ذكر مع، الطرف ن
ذلك. طرف ل فتم م، م ما ل إيميل ع بالإجابة خر
الطرف ب و د طرف ل يقوم أن ضرورة مع APP-JED-
COMM2@moj.gov.sa: التا الدائرة إيميل ع إرسال ا
فيمكن المذكرة وع، القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيا
أطراف ا ا والمبلغ عد عن المري اتصال ع المنعقدة -،
04-03-1445 جلسة و الدعوى. نظر تأجيل الدائرة تقرر
وعليه وقاع تفاصيل ندلف أن وقبل البداية:) وحاصل ا - 1445/
25 /02 بتاريخ (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة)و(ز عباس
أحمد عدنان) المدعي ن وكيل من النظام المودعة ذلك عد
الوصول ثم ومن الدائرة ف م ع لل شوش محاولة أي نقطع ح

الدعوى لأطراف المملوكة الشرات وملاك سلسل فيها نب ن
بياي رسم الدائرة لمقام نقدم أن نود المائل ال اع سـ م
أطراف عدة يملك ا القضية ذه ال اع محل التجارة ز أحمد
شركة أن: أولا: ي الدائرة لمقام يت - أعلاه البياي الرسم من
(، البياي للرسم يُنظر) جلية. ناصعة ل قيقة أطراف عدة
يملك ا وأولاده ز أحمد وشركة - 3 (. ١٠%) تمتلك وأولاده ز
أحمد شركة - 2 حق. وجه دون عليها المد عل ا استحوذ ال
% (90) ز أحمد موك مورث - 1: ي كما ز غازي أبناء يملك
ل (٢٣ -) د ز. لعديان (٢٣ -) ج التجارة. ز أحمد
شركة يملك ا الشركة ذه من (٣١ -) ب ذلك. عد أوز و
وشركة ز لأسامة (٢٣ -) أ: ي كما سـ م، عليها للمد ا
صص إفراغ تم وقد، التأسـس عقد بموجب ل م المملوكة ا
صص امل عن ز غازي وأبناء ز عدنان المول تنازل (١
مرفق) الص حكم ع بناء ثم وأولاده. - ١٤٣١-١٠-١٦ بتاريخ:
ثانيا اياة. قيد ع ان لأنها؛ فيها طرفا الشرات افة سب من
يملكه وما ز أحمد المورث يكن ولم، فقط آنذاك ال اع أطراف
مُمثلا ان الص و هذا بيع و و الماثلة ومطالب نا نزاعنا محل و
البيع و هذا (، 90) % البالغة وعاتكة عدنان موك مورث حصة
لنفسه و لـع، التجارة ز أحمد شركة عقد بتعديل أسامة
عليها المد قام مدينة من ط تقرر صدر، 03-11-1431
الموافق م 09-11-2010 و تاريخ قليلة بأيام عليها المد قبل من
المزعوم البيع عقد عد - ١: ي كما و يا ا أوجه عدة من ونظاما
شرعا باطل تصرف أي و التا، منعدمة موك مورث ألية أن
ع مما؛ دراك وضعف المتقدم الشيخوارف من عاي ز
أحمد ب أن تضمن: الوط با رس الطيبة عبدالله الملك إ
والده وأملك أموال ينقل أصبح أسامة عليها المد لأن؛ ا د
ع قيم إقامة بطلب تقدموا ز أحمد غازي ورثة أن: ذلك
ودليل، أثره عليها ي تب ولا معت و غ باطل لهي سب - 05-
09 وتاريخ (٣٧١٥٣٥٩٢) برقم ست ناف محكمة من عليها
والمصادق، - 26-07-1434 وتاريخ (٣٤٢٨١٤٤٩) رقم القضا

ي ا كم بصدور المطالبة ذه وآلت، بالباطل نفسه محل ا
صص انتقلت بموجبها الذي البيع عقد بطلان الدائرة لمقام بجلاء
ي ب ن و ذا (٢ مرفق) أليته. عدم لثبوت قضا ي حارس
وإقامة ز أحمد ألية عدم ب بوت القا - 1437 أ ر عة بحوا ا
صص انتقال واقعة و عد - للتصرف مسقطان وكلا ما - إدراكه
عدم أو ا صص ب يع الله رحمه ز أحمد موك مورث علم عدم ع
يدل ومما، عليه للمد الدعوى محل قاطع نص القضا ي الضبط و
ذا (٣ مرفق) جوابه. وضبط ش ثا بيع لم بأنها فأجاب ؟ البيع
واقعة عن بجدة العامة بالمحكمة اءات قا - قبل من سؤاله
تم، تقر با أش ر وأملأكه حقوقه وانتقلت ز أحمد موك
مورث تو - ١٤٣٨-٤-٢١ بتاريخ - ٢ حق. وجه دون ا صص ع
واستحوذ والده إدراك وعدم لمرض عليه المد استغلال يظ ر
ال اع أمام المنظورة الدعوى ذه وأمه عدنان موك أقام:
ثالثا (٤ مرفق رث حصر صك مرفق) وأسامة. عدنان
وولديه ا رازي محمد عاتقة المدعية زوجته ورثته وانحصر،
لورثته مواج ة العادلة ا صص بقيمة ال امه وأصبح، وعدوانا
ظلما لنفسه عليه المد نقل ا ال التجارة ز أحمد شركة من (%
٩٠) البالغة والده حصص بقيمة للمطالبة الموقرة الدائرة
بصفة بذمتها المتعلقة ا قوق سيفوت جراء ذا أنه منه. ظلنا
المنفردة بإرادته - ل ا وشطب الشركة بإء قام أن عد، ا
صص ذات عي يا ول س بذمتها متعلقا صيا موك طلال ا ب
تقييم وفق المثل ت عليها المد مع موك صا أن: ذلك و يان، ال
اع محل وخارج باطل دفع فإنها؛ ال اع ذا بات الص بأن عليها
المد يزعمها ما أما: را عا صية. و ستحقاق، الدعوى يختصم
ولم يرزق خ لأن؛ ز أحمد والده بحصص ل ا علاقة ولا، أولاده و
ز أحمد شركة من % (23) والبالغة لها العائدة ا صص ع ان
غزاة أبو و ن والده حياة إبان عليها والمد موك ب ن حصل
الذي الص ب ن المزج ومحاولة رث سد ب التملك إل م وآل،
الله رحمه المورث وفاة عد المطالبة محل ا صص لموك
شأ الدائرة ف م ع ينط لن و شوش شغيب - التجارة

وأولاده ز أحمد شركة من % 90 ا صص - بالباطل عليه المستحوذ رث موك حق وإسقاط لدرء؛ بالإرث ستحقاق و الثمن بأن يزعم فتارة، الدعوى ذه محل ا صص قيمة تناقضه و ثمن و عدون باطلا ان عليه المد يزعمه الذي المزعوم البيع أن ع يدل مما إن: خامسا النافذة. و ص ا قام صية ونفقات مصروفات ا ا يزعم أخرى وتارة، والده عن بنكية ديون سدد أنها يزعم فتارة الدفع آلية وتناقض، رال مليون ١٢٠ و الثمن بأن يزعم وتارة، رال ألف ٤٥٠ حكم ا - يحة ن يحة من له خلصت وما س ي ل ا كم مصدرة الدائرة له أشارت ما و لذا اعتباره وعدم الزعم ذا اطراح يوجب الصارخ التناقض و لذا، يزعم كما بإنفاق ل مليون ٣٣٠ عن يزعد لما مليون ١٢٠ من ا صص قيمة وارتفاع حكم ا الدائرة عليه اسد ندت الذي التقييم أن من عليه المد يزعمه ما أما: سادسا العادلة. ا صص بقيمة بإلزامه الدفع ذا ع فالرد؛ ستقيم ولاي فلا - المذكرة ذه اسد لال بيانها تم كما بال امل له المملوكة - أز و شركة دخول عد ان التقييم تاريخ إ البيع تاريخ من فقط واحد عام خلال محكمة أمام معروضة تكن لم أدلة أي المحكمة تقبل لا: " ع ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من والعشرون ا ادية المادة نصت: شكلا - أ: ومضمونا شكلا الباطل قيمة بارتفاع الدفع ع مناط ل وتحقيق المادة ذه نص و إنزال "، حكم ل ذلك المحكمة تب ن أن ع، لقبول ل مقتض يوجد لم ما، تقديم ا ا صوم بإم ان و ان والدرجة ومس س أ ميتها مع لاسيما بتدائية الدائرة أمام ذا الدفع عليها المد بإم ان ان أنها إذ شكلا ومردود ساقط دفع فإنها، المزعومة البيع واقعة عد أوز و شركة بدخول ا صص دخول أن مع، ذلك عن عليه المد وأ م ل كم س ي ا الطلب ذا ع ونصت ا صص قيمة ارتفاع ع ب نة تقديم عليها المد من بتدائية الدائرة طلبت أن عد إليها ا اجة لمقام نب ن: موضوعا - ب القضية. مسار ع الدفع ذا تأث عدم علم بذاتها و أنها منه ستخلص به الدفع عن عليها المد وإ ام و مشر ر قديم حدث ل صص كمالك أوز و

شركة ع ينصب ا ب تقييم أن: ول: وج ن من موضوعا باطل
دفع ل صص كمالك أوزو شركة دخول سد به ال اع محل ا
صص قيمة بارتفاع عليها المد دفع أن الدائرة علاقة ولا-
العادلة السوقية قيم ل ع مؤثر غ ف ذا، معينة ب سبة فقط
ل صص مالكة أزو شركة وون، ال امات من عل ل وما
وأصول حقوق من ل ل بما التجارة ز أحمد حصص أن
الدائرة علم شرف ع يخفى ولا، حينه عليها المد ذلك ع ع
ض ولم تقرره إليه شر ولم ا ب حسابان عن محاس يا غيب
أن يمكن لا- التقرر وذا، به للتقييم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك
بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة
٧: ٥- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار > https:
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>
//new.najiz.sa/applications/iExecution#/>
<https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Requests>
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>
<https: //new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\n
#67](#67) <https:
//new.najiz.sa/applications/crm/list> <https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\n
#67](#67) <https: //new.najiz.sa/dashboard>
<https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/verification-
services> <https: //new.najiz.sa/dashboard/portal-
services> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/license-
guide> <https: //new.najiz.sa/Account/Logout>
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>

<https://new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\n
#67](#67) <https:
//new.najiz.sa/applications/crm/list> <https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\n
#67](#67) <https://new.najiz.sa/dashboard>
[mailto:1950@moj.gov.sa](mailto:
1950@moj.gov.sa) <tel:1950> <https:
//new.najiz.sa/about> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/faq> <https:
//new.najiz.sa/privacy-policy> <https:
//new.najiz.sa/terms-conditions> <https:
//vision2030.gov.sa/ar> <https:
//www.moj.gov.sa/> <https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
/Decision?
requestDecisionId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd13dZWhtU5hfzktkWpssLnE6U-
l10m5IFE8o275GB5_p7IYEvYdngHnJxkQu1_LVtxjlb
oUeEWe39w0zCdFgz3Fu8KhregywLgOp1_QvVq0g>
<https://new.najiz.sa/applications/dashboard>
<https://new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\n
#67](#67) <https:
//new.najiz.sa/applications/crm/list> <https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\n
#67](#67) <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard> <https:

//new.najiz.sa/applications/iExecution#/>
<https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Requests>
<https: //new.najiz.sa/dashboard> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/verification-
services> <https: //new.najiz.sa/dashboard/portal-
services> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/license-
guide> <https: //new.najiz.sa/Account/Logout>
<https:
//new.najiz.sa/applications/iExecution/Common/ViewAttachmentUrl?id=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd22hGT35m2bEvLUBOWOP3RN2nK8DLMA9CVI
vno1ULeKxz4_Uyypj7WuP-68l7tblqTVKj-
m0MXteL2Q331m978-
WtJqkuK5UZtjdQHChZ9dA_V5fOcQ03jSoN3XtLTqGA
> <https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
/Decision?
requestDecisionId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1vHYCADx3URbZtWQqBNY7wH62AdzNVm3dg
DmORDYJBOfofwROSYJ_VK_B2yqIYJYRsdK49LXrZ3z
hOlqzg2RMZWP8lofgDaWTn8eUkewBTfg>
<https: //new.najiz.sa/dashboard> [mailto:
1950@moj.gov.sa](mailto: 1950@moj.gov.sa) <tel:
1950> <https: //new.najiz.sa/about> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/faq> <https:
//new.najiz.sa/privacy-policy> <https:
//new.najiz.sa/terms-conditions> <https:
//vision2030.gov.sa/ar> <https:

<///www.moj.gov.sa [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-170 — شكوى لوزير العدل - جديدة 2 - 1445-11-05 (وورد) بطاقة الوثيقة

DOC-170	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
شكوى لوزير العدل - جديدة 2 - 05-11-1445 (وورد)	عنوان الوثيقة
05-11-1445	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
9	عدد الصفحات (تقديري)
1884-1876	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/14QtZEE-uqaeqTCcTcjcUf2gobHZ1TYh5/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 4	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 4	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

التاريخ: 05/11/ 1445هـ معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء،، سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445هـ في القضية رقم (42824717) يطيب لي أن أتقدم لمعاليكم بالشكر والعرفان لتفضلكم بمنحنا شرف اللقاء بمعاليكم وحسن إستقبالكم لنا وذلك بتاريخ 01/01/2024م، و حيث تفضل معاليكم بالسماح لنا لكي نبين

لمعاليكم ما يثبت أنني فعلا قد سددت قيمة العقد المبرم بيني وبين والدي رحمه الله، وهذا كان جوهر سؤال معاليكم لي و الذي تفضلتم مشكورين بإرشادنا وتوجيهنا بأهمية هذا الأمر في القضية.

وأنا أتقدم لمعاليكم بهذه الشكوى مرة أخرى، وبناءا على شكواي رقم... وبتاريخ... وبعد تشرفنا باللقاء بمعاليكم قمنا بالبحث في ملفاتي وملفات شركتي حتى أن وفقنا الى ما يثبت أنني قد قمت بالسداد لوالدي وعنه أكثر من المبلغ المذكور بالعقد. ليس ذلك فقط وحصلت على اتفاق بين والدي وشركاؤه من شركة أبار وزيني والتي تثبت بكم هو اشترى وأن القيمة المذكورة بالعقد والتي دفعتها لتملك حصصه عادلة ومنصفة.

تقدمت بطلب إلتماس إعادة نظر بتاريخ..... ورقم..... ولكن للأسف لم يحالفنا الحظ وذلك بسبب أن من يرأس القضية هو نفس القاضي الذي ظلمني في الاستئناف. لقد تعرضت لظلم كبير جداً بسبب عدم قيام دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بدورها النظامي والشرعي، وإصدارها لحكم غاب عنه التوفيق، وقام على اجتهاد معيب تخلله إهدار حقي في الدفاع وعدم الاستجابة لأوجه اعتراضي ووضح بالحكم تأثر المحكمة بالغش والتدليس الحاصل من خصمي وتلفيقاته، وإهدار المحكمة للأنظمة المرعية ونظام الإثبات؛ مما ترتب عليه إلحاق بالغ الضرر بي وبأعمالي التجارية والعاملين لدينا وحتى على المستوى الشخصي، إذ حكمت المحكمة بإلزامي بسداد مبلغ يجاوز الثلاثمائة مليون ريال بدون وجه حق شرعي أو نظامي. وتتلخص شكواي في الآتي: ادعاءات شقيقي عدنان: قام باتهمنا بالتزوير فيما يخص توقيع والدي على عقد البيع: وفي الدرجة الأولى لم ينتهوا من التبين والتثبت.

وادعى ان وكيل الوالد الذي وقع العقد وليس والدي بنفسه: فقدما الشهود في الدرجة الأولى والاستئناف بأن الموقع على عقد البيع هو والدي بنفسه رحمه الله، ولكن للأسف ما من

مستجيب لنا (فلا أذن تسمع ولا عين ترى) وهي حقوق كفلها الشرع والنظام لإنصاف المتخاصمين.

ثم ادعى بأن هناك غبن في بيع الحصص: وقمنا بإثبات ان قيمة حصص الوالد في وقت ما هو اشتراها كانت بمبلغ أقل وأنا اشتريت بمبلغ أكبر فأين الغبن؟ (مرفق).

ثم ادعى ان والدي غير كامل الأهلية: وقمنا بتقديم ما يثبت عدم صحة هذا الادعاء والافتراء على والدنا بما لا يدع مجال للشك وذلك كما جاء في تقرير الصحة النفسية الذي أصدر في 08/06/1432هـ أي عامين بعد المبايعة والذي يثبت بأن الوالد كان بكامل أهليته. (مرفق)، وهذا كان كاف بأن ترد دعواه، بل كان الأجدر أن يتم تعزيره لادعاءه زوراً وبهتاناً على والدنا بهذا الادعاء، وكما لا يخفى على شريف علمكم أن ربنا سبحانه وتعالى قال في الوالدين (ولا تقل لهما أف...) فما بالنا بالذي يتهم والديه في عقله وتصرفاته.

واذا كان القاضي غير معترف بالعقد ولا يعتد به، إذن فلماذا لا يتم الرجوع على شقيقي المدعي بأن يتحمل حصته في الشركة ؟ ولكن الامر كان خارج منظومة الحق والعدل والنظام بل حتى في المساواة في أخذ أقوالنا على محمل الصدق والحق لم يكن هناك أي مساواة، إذا تم بضرب دفوعنا كلها كما يقال (عرض الحائط).

قضايا سابقة مماثلة تم الحكم فيها برد دعوى المدعي: فى عام ١٤٣٣ هـ اي بعد ان تم هذا الصلح بيننا في المحكمة الادارية وتمت اجازته والزامنا بموجبه وهذه الدعوى بخصوص شركة كورتينا للصناعات الغذائية المحدودة، وهي ضمن الشركات التي التخرج منها من قبله بموجب اتفاقية الصلح التي تمت بيننا.

ولو كانت لدي شكوك ولو للحظة بأن شقيقي المدعي مبيت النية للقيام برفع دعاوى ضدي في هذه الشركات لم أقم بتوقيع الاتفاق او التصالح أو حتى دفع أي مبلغ، فكيف وقد قمنا جميعاً بالموافقة والتصالح على التخرج منها بموجب حكم يلزم جميع

الاطراف بالإلتزام به ولا يحق لأي من الاطراف الرجوع على اي طرف ويكون التخارج إبراء للطرف المشتري وعدم مطالبتة بأي شكل من الأشكال أو رفع دعوى ضده بما يخص الشركات المتخارج فيها. بل إن الاتفاق والتصالح تم حتى على قيمة الشركات دون الالتفات إلى تقرير المحاسب القانوني أبو غزالة.

وبحمد الله وتوفيقه تم بيني وبين شقيقي واولاد شقيقنا غازي صلح و حل جذري لهذا النزاع فى شركه احمد زيني واولاده وجميع الشركات التابعة والمرتبطة بها وهي المذكورة اسماءها وسجلاتها بعاليه.

وكان هذا الصلح تاما وشاملاً وحاسماً ومنهياً لجميع الخلافات والحقوق ومسقطا لجميع دعاوى الجهل والغبن وغيرها وذلك بعد أن جرى اطلاعهم على المراكز الماليه لهذه الشركة والشركات التابعة لها والمرتبطة بها والعلم التام بكل ذلك المسقط للجهاالات والغبن في العقود وقد تم هذا الصلح بيننا وبطوعهم واختيارهم والكل منهم بكامل قواه العقلية والادوصاف المعتبرة شرعاً لتصرفاته وبعد ذلك تم الطلب من الدائرة المنظورة امامها الدعوى النظر في هذا الصلح الذي تم بيننا والاطلاع عليه واجازته و اعتماده وإلزامنا به وفعلاً قامت الدائرة مشكورة بدراسة الصلح واجازته وحكمت بالزامنا به واصدرت بذلك الصك رقم 185/17/2 في 02/12/1432هـ المرفقة صورته، وقد تم انفاذ مقتضى هذا الصلح بالتمام والكمال وتم التخارج لبعض الشركاء من هذه الشركة والشركات الأخرى المذكورة وفقاً لنص منطوق الصلح المذكور إلا انه وللأسف بعد ذلك كله استمر شقيقي عدنان في اقامة دعاوى ضدي بخصوص هذه الشركة والشركات التابعة لها وكأنها لم تنتهي، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد اقام شقيقي عدنان دعوى ضدي فى عام ١٤٣٣ هـ اي بعد ان تم هذا الصلح بيننا في المحكمة الادارية وتمت اجازته والزامنا بموجبه وهذه الدعوى بخصوص شركة كورتينا للصناعات الغذائية المحدودة يطالب فيها بشراكته في هذه الشركة وحلها

وتصفيتها وتحميلي كامل الخسائر و تعويضه عن الاضرار المادية
التي لحقت به و نسي او تناسى ان هذه الشركة من ضمن
الشركات التابعة لشركة احمد زيني و اولاده التي سبق ان تم
الصلح فيها وسبق الحكم فيها ومن حسن الحظ ان تمت احالة
هذه الدعوى إلى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة الادارية بجدة
فرفضت الدائرة هذه الدعوى لسبق الحكم فيها بموجب الصلح
المذكور الذي تم بقناعة الطرفين.

تقرير أبو غزالة: إن المبلغ الذي ألزمتني الدائرة بدفعه هو بناء
على تقرير منسوب لمكتب ابو غزالة وهذا التقرير لم يعترف به
مكتب ابو غزالة نفسه وذلك عندما طلبت الدائرة الرابعة
بمحكمة الاستئناف بجدة حضور ابو غزالة للتأكد من صحة هذا
التقرير حضر شريكه عبد الوهاب خنكار فاجاب بقوله (ان التقرير
مر عليه وقت طويل اكثر من عشر سنين وهو نسخة ومجتزأ
وغير كامل ولا يمكننا التأكيد بصدوره من مكتبنا إلى آخره.) وهذا
كان في دعوى شقيقي المذكور التي اقامها ضد في الدائرة
الحادية والعشرين بالمحكمة العامة بجدة التي طالبني فيها
بنصيبه في مبلغ اكثر من ستة وثلاثين مليوناً يدعي ان والدي
احمد زيني - رحمه الله - سبق ان اقرضه للشركة التي انتقلت
لي بالتخارج وقد حكمت الدائرة المذكورة برد دعواه ولم تستند
على هذا التقرير ولله الحمد فالمدعي هداانا الله وإياه للحق
والصواب أقام ضدي سيل جارف من الدعاوى في المحاكم
الإدارية والعامة والتجارية ومحاكم الأحوال الشخصية ومستنده
الوحيد هو هذا التقرير المعيب المنسوب لمكتب أبو غزالة الذي
أبطلت المحكمة العامة الاستناد اليه في الدعوى آنفة الذكر
المنظورة لديها في حين نرى ان المحكمة التجارية تسلم بصحته
قبل فحصه والتحقق من مصدره. فانظر كيف استندت المحكمة
التجارية على هذا التقرير ومن نسب اليه ينفي صدوره من مكتبه
هذا امر ملفت جداً؟

كما إن شركة احمد زيني التجارية قد اصبحت في ملكيتي حيث انه بتاريخ 16/10/1431هـ جرى تعديل الشركاء فيها وهما الشريك الاول (أنا) اسامة احمد زيني يملك ٤٥٠ حصة تمثل ٩٠٪ والشريك الثاني شركة احمد زيني واولاده وتملك ١٠ حصص تمثل ١٠٪، كما ان شركة احمد زيني التجارية محل النزاع هذه قد انتهت وتمت تصفيتها اختياريا بموافقة الشركاء لعدم الاستفادة منها ثم جرى شطب سجلها بتاريخ 11/04/1437هـ، كما ان المدعي شقيقي عدنان احمد زيني قد حضر بنفسه في 10/02/1434هـ و قام بالتوقيع امام كاتب العدل وافر بتخارجه من شركة احمد زيني التجارية وان عدد حصصي انا اسامة فيها هي ٩٠٪ وحصص الشريك الثاني شركة اوزكو ١٠٪ وان الشركاء قد قاموا بسداد كامل قيمة الحصص المملوكة لكل منهما وهذا الاقرار منه بحصتي انا اسامة يعد تصديقاً وإقراراً بصحة بيع والذي علي انا اسامة لانه كان بعد بيع والذي علي بسنوات وإقراره ايضاً بانني انا اسامة قد قمت بسداد كامل حصته في الشركة محل النزاع مما يدل على بطلان دعواه التي اقامها فيما يتعلق بقيمة هذه الشركة والاقرار سيد الأدلة ولا عذر لمن اقر وهنا تنطبق عليه القاعدة (من سعى في إبطال ما تم على يديه فسعيه مردود عليه). وإقراره بان حصتي هي ٤٥٠ حصة تمثل ٩٠٪ وإنني قمت بسداد قيمتها ليعد اقوى مسقطاً لدعواه حتى و لو لم يسبق الفصل فيها اما وقد سبق الفصل فيها فهو كاف لكنه يؤكد الإسقاط والبطلان الأكيد.

وفي الختام: تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم وقدمت المستندات الدالة على الوفاء والتي جمعتها من البنوك والشركات الدائنة لوالدنا المورث، ولكن للأسف تفاجئنا رفض الدائرة قبول الالتماس، بل وتناقضت مع تسببها السابق، بقولها أن عليّ أن أرفع دعوى مستقلة بهذه المبالغ!! وفي تفصيل ذلك أوضح لمعاليكم ما يلي: 1- قدمت بمرفقات الالتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع شيكات وحوالات بنكية جميعها صادرة

بتاريخ لاحق على بيع الحصص، وتقترب من 50 مليون ريال. ومستندات أخرى تفيد تحمل المشتري (المدعى عليه) نفقات معيشة المورث ونفقات علاج ومصاريف طبية وجميعها لاحقة على تاريخ البيع وحتى وفاة والدنا المورث رحمه الله ولمدة 7 سنوات كاملة بما يجاوز 12 مليون ريال، وهو ما يتفق مع البند خامساً من عقد البيع.

2- قدمت بمرفقات الالتماس شهادات شهود مكتوبة -هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم على عقد البيع.

3- قدمت ضمن مرفقات الالتماس تقييم للشركات التي تخارج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع التخارج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية.

ورغم تحقق موجب قبول التماس إعادة النظر نظاماً، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الالتماس شكلاً، وتناقضت في حكمها بالقول بأن علي أن أقيم دعوى للمطالبة بما سدده من ديون على بائع الحصة.

صاحب الفضيلة معالي وزير العدل: إن المحكوم له شقيقي للأسف، وقد زور توكيل عن والدتي وأدخلها في الدعوى مستغلاً احتجازه وحبسه لها في بيتها، وحرمها من المثل أمام المحكمة بعد أن سبق وطلبت استجوابها في الدعوى، ونجح بحيله وتدليسه وتزويره في التأثير على الدائرة، ولدي الأمل في تحقيق العدل.

بناء على ما سبق ألتمس من معاليكم: التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية.

وفقكم الله وسدد خطاكم لاحقاق الحق وإرساء دعائم العدل والإنصاف.

والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه/ أسامة أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم: (1008017301) جوال رقم/.....

المرفقات:

- 1-صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 120 مليون.
- 2-صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة الاسمية وموقع من عدنان.
- 3-صورة شيك بمبلغ 450 ألف ريال، وصور شيكات أخرى بمبلغ 6مليون سداد ديون.
- 4- صك حكم الاستئناف. 5-صك الحكم الصادر في التماس إعادة النظر.
- 6-صور كشوفات محاسبية مدون فيها ما يفيد سداد ديون على الوالد.
- 7- صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي. 8- شهادات الشهود 9 - شرح مختصر لما تم من بيع وسداد وتجاوز في الحكم ضدي. أدناه شرح مختصر لما تم من بيع وسداد وتجاوز في الحكم ضدي: 1-أن والدي المرحوم/ أحمد عباس زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة (90%) من الحصص بمبلغ مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في 20/09/1431هـ واستلم الثمن جزءاً منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سدادها عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء بالقيمة الاسمية. وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي (عدنان).

2- أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني (شقيقي) دعوى ضدي مدخلاً والدتي فيها بزعم حق ليس له أي مستند سوى المزاعم الكاذبة، بعد أن استغل والدتي المحتجزة لديه، ودّلس عليها واستولى على حسابها في أبشر ليتمكن من تحرير وكالة مزورة باسمها، على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها، بزعم على غير الحقيقة بأنني اشترت من والدي حال حياته، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمن تافه وطالب بالوكالة هو ووالدتي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن.

3- في سبيل التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدتي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها- و مارس الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب و تكييف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة، إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعي نفسه، وعن الأصول المرعية والثابت بالأوراق والبيانات، ولجأت في تسبب حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضي، وعندما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وتقدمت بالمستندات الجوهرية التي من شأنها تغيير وجه الدعوى، التفتت الدائرة عن كافة المستندات المقدمة، في تحدي غريب لأحكام النظام والشرع.

وبالنظر للحكم الموضوعي في الاستئناف، والحكم برد التماس إعادة النظر، والأسباب التي بني عليها يلاحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاءً ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع عليّ وكان في هذا الحكم -إعانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن أهم مواطن الخلل -الذي عاب على حكم الاستئناف الصادر بناءً على تحيز واضح وغياب تام للحياد الواجب تحقيقه، ما يلي:

أولاً: إن الواقعة محل النزاع كما جاء بمزاعم المدعين هي (الغبن في بيع الحصص) على زعم بأنني سددت 450 ألف ريال، بينما القيمة العادلة تتجاوز 300 مليون، ولا يخفى على شريف علم معاليكم أن الغبن معناه أن الثمن غير عادل، وقد قدمت مستندات موثقة تفيد أن التعاقد تم لقاء 120 مليون تم سدادها من خلال شيكات وحوالات وسداد ديون عن البائع، وهو مورث المدعين ومورثي، فالبائع هو الوالد، وتفصيلها كالتالي: 1- أرفقت عقد البيع الموقع من الوالد بحضور شهود.

2- أرفقت قرار الشركاء الموثق بالغرفة بما يؤكد علمهم ورضاهم بالبيع ومنهم المدعي (عدنان).

3- أرفقت المستندات الموثقة على السداد والوفاء بثمن الحصة والثابت بشيكات مصرفية، منها شيك بمبلغ 450 ألف ريال أهدرت المحكمة حجته بقولها بالتسبيب: (أن المدعى عليه لم يعتمد على هذا الجزء في السداد وربما يكون المبلغ لعلاقة أخرى!!)، كما أرفقت شيكات مجموعهما مبلغ 6 مليون ريال، وأهدرت المحكمة حجتها -رغم عدم نزاع المدعين فيها - بحجة أن صور الشيكات المقدمة غير واضحة، كما رفضت مخاطبة البنوك ذات العلاقة لتفصح لها عن ما قمت بسداده من ديون عن المورث بائع الحصص. وبعدما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وقدمت مرفقات موثقة تؤكد سداذي لديون عن المورث بائع الحصص، وتحمل تكاليف علاجه بمبالغ تزيد عن قيمة التعاقد، رفضت قبولها، ووجهت برفع دعوى مستقلة بها، وهو موقف غريب وعجيب من الدائرة.

ثانياً: جاء تسبيب حكم الاستئناف متجهاً في مسار واحد وهو أن ما يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به المدعى عليه غير صحيح، وهذا يعتبر بمثابة القضاء بالعلم الشخصي وغياب واضح عن الحياد الموضوعي، ونظراً

لتأثر المحكمة بكذب المدعي، فقد غاب عنها إعمال نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة، فاتجهت في قضائها إلى القرائن الغير معتبرة، وخالفت المبدأ القضائي: (أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى) والمبدأ القضائي: (أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردّه بيقين، ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد).

ثالثاً: استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه وهو (120 مليون ريال) وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على المورث لقصور عقلي في عام 1434هـ واعتبرته قرينة ليس على الغبن وإنما على عدم سداد أي ثمن؟! وهذا اجتهاد غريب من الدائرة، لأن واقعة البيع تسبق حكم الولاية بثلاث سنوات، علاوة على أن الورث قد أنشأ وصية عام 1432هـ وصدر بصحتها حكم قضائي نهائي، كما أن المورث في عام 1431هـ ذهب بنفسه إلى كتابة العدل وحرر وكالات شرعية وجميع ذلك في تاريخ لاحق على عقد البيع، مما يؤكد سلامة أهليته في حينها، إلا أن محكمة الاستئناف أهدرت الدفوع الجوهرية وحجية الأحكام القضائية والمحركات الموثقة والتي تؤكد صحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه، ومكنت خصمي من الحصول على حكم بالباطل.

رابعاً: لم يعترف الحكم بعقد البيع الموثق والتمن المتفق عليه واعتبرني لم أسدد شيئاً من الثمن بل وضاعف الثمن ثلاث مرات عليا دون وجه حق، مستأنساً بتقرير خبير،

مقدم من المدعي (عدنان) وقبلته المحكمة رغم عواره، وانتفاء وعدم الاعتراف به من قبل مكتب الخبير نفسه ابو غزالة وعدم علاقته بالدعوى المنظورة، وإنما مقدم في دعوى أخرى انتهت صلاحاً.

خامساً: خرج الحكم عن الأصول الشرعية والنظامية في الأحكام بقوله في تسببه العجيب (أن القرائن احتفت بأن المورث لم يوقع على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن القرائن احتفت بأن المورث وقت البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك). وهذا العوار في التسبب مخالف لمحرمات موثقة وأحكام شرعية ومخالف لنظام الإثبات، إذ كيف تعتمد المحكمة على قرينة غير صحيحة بأن العقد غير موقع من المورث دون ثبوت تزوير المحرر، وكيف تزعم أن المورث غير مدرك لتصرفاته وقت التعاقد رغم وجود حكم شرعي ومستندات من كتابة العدل تؤكد أن المورث عام 1431 و عام 1432هـ كان كامل الأهلية.

سادساً: المحكمة قررت في تسبب حكمها أن ادعاء المدعى عليه بأن قيمة شراء الحصص دُفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكاليفات منها الصرف عليه؛ لم يقدم ما يثبتها. وأن طلب المدعى عليه (الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على السداد) غير مقبول.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

**DOC-171 — طلب اعادة فتح شكوى رقم 199058 - في 13-11-21 - 1445
JPG.2024-05-21**

بطاقة الوثيقة

DOC-171	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
طلب اعادة فتح شكوى رقم 199058 - في 13-11-21 - 1445 JPG.2024-05	عنوان الوثيقة
13-11-1445	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
1886-1885	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1piRGnIrlALLMuPsl2RDETI-GPkM-7OI4/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الشكوى الإلكترونية الصراع النها. :: الرئيسية طلباني طلبات غير مكتملة مركز التواصل والدعم مرحبا أسامه بن احمد بن عباس زيني حالة الشكوى تم معالجة الطلب عزيزي المستفيد من خدمات المجلس الأعلى للقضاء تحية طيبة وبعد.. فنفيدكم أن شكواكم محل اهتمامنا وتمت دراستها وتبين أن الاعتراض على الأحكام محكوم وفقا لما قرره المادة (175) من نظام المرافعات الشرعية. شاكرين لكم تواصلكم والله يرعاكم.

يوجد لديك طلب إعادة فتح مرسل وما زال تحت المراجعة نوع
الطلب تاريخ الاضافة إعادة فتح الشكوى 1445/11/13 بيانات
الشكوى رقم الشكوى 199058 الملاحظة معالي الدكتور وليد
بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى
لل قضاء.. سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية
بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم
4530241622 وتاريخ 13/03/1445هـ في القضية رقم (42824717
في البداية أتقدم لمعاليكم بجزيل الشكر على
تكرمكم بمقابلتي الأولى لعرض شكواي ضد دائرة الاستئناف
الثانية بالمحكمة التجارية من الحكم الجائر الصادر ضدي. وبعد
تفهم معاليكم للضرر الحاصل. وأن لي حق معتبر في شكواي
قمت بتوجيهي بالتقدم بالتماس إعادة نظر. وإرفاق جميع
مستندات السداد، إلا أن الحاصل هو أنني بعدما تقدمت بالتماس
إعادة النظر وقدمت جميع مستندات الوفاء، أصرت محكمة
الاستئناف على حكمها الجائر المخالف لأحكام النظام والشرع، و
اجتهادها المعيب، وقررت عدم قبول الالتماس، وجاء تسببها
متناقض بعضه البعض. لذا ألتمس من معاليكم النظر في شكواي
هذه. في ضوء المستجدات التي حدثت وما قرره محكمة
الاستئناف في تسببها الغريب يرد التماس إعادة النظر. والذي
خالف تسببها السابق في الحكم الموضوعي، إذ كانت علتها
الأولى أنني لم أتقدم بما يثبت الوفاء، فكيف بعد أن قدمت
مستندات الوفاء وما يفيد صحة عقد البيع، وتنفيذ شروطه
والوفاء بالثمن، يأتي حكمها المتعسف. والذي تضمن التفاتها من
تلك المستندات الرسمية والموثقة تقييم الخدمة.

المرفق الحالة تحت المعالجة حنف تاريخ الشكوى موضوع
الشكوى 1445/06/18 تجاري

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-172 – طلب الشكوى للمجلس الأعلى (صورة)

بطاقة الوثيقة

DOC-172	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
طلب الشكوى للمجلس الأعلى (صورة)	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
1887-1887	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1Lz6c46gJfSJePpdJt9OUJdhLGJP4txxu/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الطلاب القضاء مرحبا أسامه بن احمد بن عباس زيني طلباتي خدمة الشكوى الإلكترونية الرئيسية طلباتي طلبات غير مكتملة بياناتي 2 للمساعدة ن خروج رقم الشكوى نوع القضية رقم القضية الصفة 42824717 230747621 أصالة عن نفسه تاريخ الشكوى 1445/04/30 عرض

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-173 – موجز إعادة فتح الشكوى بطاقة الوثيقة

DOC-173	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
موجز إعادة فتح الشكوى	عنوان الوثيقة
المحكمة العليا	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
1888-1888	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1aeDkzqQwKzq3frg8ViNkusc0cicchSfV/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

©. «) | خدمة الشكوى °نا اوعد © .- © الرئيسية هنا بياناق ©
المساعدة الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية > خدمة الشكوى
الإلكترونية + شكوى جديدة :- قائمة الشكاوى قم الة قم
القضية الصفة التاريخ + رقم الشكوى رقم القضي ا ريخ تم
معالجة الطلب مه 17 1058 *ظظ] ظ اصالة عن نفسه 1248
لل بيانات مقدم الشكوى الاسم الأول اسم الأب اسم الجد اسم
العائلة رقم الهوية الجنسية رقم الجوال 21 العربية السعم 3 ظ
ء*2«ش> 2 ت: بيانات القضية رقم القضية الصفة النوع
المحكمة 50 المحكمة ا.و.ه خدمة الشكوى لل؟ الإلكترونية 3
© الرئيسية ١ © بياناتي © المساعدة يتقدم المشنحي
(المدعي ١ مما يلي: 1- دائرة المحكمة الاستئناف خالفت المادة
(1185) من نطاح الإثبات حيث استند الحكم على قرائن غير

معتبرة ولا اساس لها من الصحة, وخالفت كذاك مادة 2- أن
الدائرة هدرت الدفع الجوهريه والمحركات الموثقة الق تؤكد
صحة العقد 5 / 00 ظ 1 ظ 1 [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الطلبات

إيقاف التنفيذ لحين البت قرار المحكمة العليا.

المرفقات

8 المرفق © سجل الطلبات 2 إعادة قيد المعالجة فتح الشكوى
مقدم الطلب أسامه بن احمد بن عباس زيي التاريخ
100110123 ظ رقم الشكوى رقم طلب التنفيذ الصفة التاريخ
١ ١ ظ 1 تم معالجة الطلب 21+ظ 1 75 صالة عن 15 0
نفسه م خدمة الشكو للا كمون 3 الرئيسية © بياناقي ©
المساعدة المجلس الأعلى للقضاء © 2024 عن المجلس
المساعدة تواصل معنا

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-174 – شكوى اسامة زيني الى وزير العدل - 1446-04-26 - 2024-10-29 ومرفقاتها.pdf
بطاقة الوثيقة

DOC-174	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
شكوى اسامة زيني الى وزير العدل - 1446-04-26 - 2024-10-29 ومرفقاتها.pdf	عنوان الوثيقة
26-04-1446	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
76	عدد الصفحات (تقديري)
1964-1889	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1qR8qS40taRQojtf7_fNKiVec3pldPBML/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 24، فُتات أسطر: 88	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 24؛ فُتات أسطر: 88	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

: خيراتلا ٢٦ / ٠٤ / ١٤٤٦ هـ : لسالم عليكم ورحمة هلا وبركاتھ.. وبعد ا معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء،، سلمه هلا هـ ١٤٤٥ - ١١ - ١٣ في ١٩٩٠٥٨ رقم وإلحاقاً للشكوى (٤٢٨٢٤٧١٧ هـ في القضية رقم (١٤٤٥ / ٠٣ / ١٣) وتاريخ ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم) دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء بالثمن، يأتي حكمها

المتعسف، والذي تضمن التفاتها عن تلك المستندات الرسمية والموثقة. ء أنني لم أتقدم بما يثبت الوفاء، فكيف بعد أن قدمت مستندات الوفاء، وما يفيد صحة عقد البيع، وتنفيذ شروطه والوفا تسببها الغريب برد التماس إعادة النظر، والذي خالف تسببها السابق في الحكم الموضوعي، إذ كانت علتها الأولى دات التي حدثت، وما قررتها محكمة الاستئناف في لذا ألتمس من معاليكم النظر في شكواي هذه، في ضوء المستج وقررت عدم قبول اللتماس، وجاء تسببها متناقض بعضها البعض،، معيب و اجتهادها ال، أحكام النظام والشرع تقدمت بالتماس إعادة النظر وقدمت جميع مستندات الوفاء، أصرت محكمة الاستئناف على حكمها الجائر، المخالف شكواي، قمت بتوجيهي بالتقدم بالتماس إعادة نظر، وإرفاق جميع مستندات السداد، إل أن الحاصل هو أنني بعدما بالمحكمة التجارية من الحكم الجائر الصادر ضدي، وبعد تفهم معاليكم للضرر الحاصل، وأن لي حق معتبر في دائرة الاستئناف الثانية بمقابلتي الأولى لعرض شكواي ضد في البداية أتقدم لمعاليكم بجزيل الشكر على تكرمكم . في الشركة ومنهم المدعي (عدنان) وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء سمية. بالقيمة الال الشراء خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في الشركة تم تدوين سعر منها في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سداده عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات ا جزء الثمن واستلم ه ١٤٣١ / ٠٩ / ٢٠ على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في لاير مائة وعشرون مليون الحصص بمبلغ) من % ٩٠ عباس زيني التجارية والبالغة (شركة أحمد أن والدي المرحوم/ أحمد عباس زيني باع لي حصته في ١- وتتلخص شكواي في الآتي: على الغبن. سا الورثة بفرق الثمن تأسى هو ووالدي بصفتهم بالوكالة والدي حال حياتها، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمان تافه وطالب بزعم على غير الحقيقة بأنني اشتريت من، ها ثرها أقام دعوى باسمه واسم إ على مزورة باسمها، من تحرير وكالة ليتمكن واستولى على حسابها في أبشر

س عليها ودل، ه المحتجزة لدى والدتي استغل بعد أن سوى
المزاعم الكاذبة، مدخال والدتي فيها بزعم حق ليس له أي
مستند ضدي شقيقي) دعوى (المدعي عدنان أحمد عباس زيني
أقام ٢- وعندما دفوعي وأسباب اعتراضني، استبعدت كل و في
تسبب حكمها إلى القرائن ولجأت والثابت بالوراق والبيانات،
رعية الأصول الم المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من
المدعي نفسه، وعن حجية المستندات الدائرة عن إذ خرجت،
سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة على اجتهد
معيب و تكييف ووصف غير مبني له الدرجة الأولى وحكم
الاستئناف المؤيد حكم فجاء؛ ألوراق وعدم اتضاح الصورة على
المحكمة مما تسبب في خلط الغش و مارس - القضية وسببها
عن ثا التي لم تعلم شئ - والدتي عن المدعي تقدم في سبيل
التأثير على الدائرة ٣- 1 الدائرة عن كافة المستندات المقدمة،
في تحدي غريب أحكام النظام والشرع. تقدمت بالتماس إعادة
نظر على الحكم، وتقدمت بالمستندات الجوهرية التي من شأنها
تغيير وجه الدعوى، التفتت ما يلي:، الواجب تحقيقه وغياب تام
للحياد تحيز واضح الذي عاب على حكم الاستئناف الصادر بناء
على - ومن أهم مواطن الخلل، وانتفاء الغبن البيع صحة سيما
وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد - إعانة
للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الأدميين - الحكم وكان في هذا
ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع علي أن أصحاب الفضيلة لم
يشبعوا القضية بحثا واستقصاء معاليكم باب التي بني عليها
بالحظ وألس إعادة النظر،، والحكم برد التماس الاستئناف
الموضوعي في حكم ل وبالنظر ل صيلها كالتالي: وتف، عين
ومورثي، فالبايع هو الوالد، وهو مورث المد ديون عن البائع
وحوالت وسداد مليون تم سدادها من خالل شيكات ١٢٠ وقد
قدمت مستندات موثقة تفيد أن التعاقد تم لقاء، عادل علم
معاليكم أن الغبن معناه أن الثمن غير شريف وال يخفى على
مليون، ٣٠٠ القيمة العادلة تتجاوز ألف لاير، بينما ٤٥٠) على
زعم بأنني سددت بيع الحصص بن في الغ (المدعين هي جاء

بمزايم النزاع كما إن الواقعة محل أوال: ١- دوهش روضحب
دلاولا نم عقوملا عيلا دقع تقفراً أرفقت قرار الشركاء الموثق
بالغرفة بما يؤكد علمهم ورضاهم بالبيع ومنهم المدعي (عدنان).
٢- . رفضت قبولها، ووجهت برفع دعوى مستقلة بها، وهو موقف
غريب وعجيب من الدائرة التعاقد، عن المورث بائع الحصص،
وتحملي تكاليف عاجه بمبالغ تزيد عن قيمة سداي لديون
وقدمت مرفقات موثقة تؤكد وبعدما تقدمت بالتماس إعادة
نظر على الحكم، ما قمت بسدادة من ديون عن المورث بائع
الحصص. لتفصح لها عن البنوك ذات العالقة مخاطبة ت رفض
ضحة، كما غير وا الشيكات المقدمة صور بحجة أن - نزاع
المدعين فيها رغم عدم - وأهدرت المحكمة حجيتها، مليون لاير
٦ مجموعهما مبلغ شيكات كما أرفقت، (المبلغ لعالقة أخرى!!\)
وربما يكون في السداد لم يعتمد على هذا الجزء: (أن المدعى
عليه، بالتسبب بقولها أهدرت المحكمة حجيتها ألف لاير ٤٥٠ منها
شيك بمبلغ، والثابت بشيكات مصرفية من الحصص ث الوفاء ب و
د ا على السد المستندات الموثقة أرفقت ٣- . بيقين، وال يعدل
عنه إال لحجة سالمة من الرد) (أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما
يرده: الدعوى) والمبدأ القضائي الدعوى، والذي لو صح لتغير به
وجه الحكم في محكمة الموضوع ألي دفع جوهرى في (أن
الأصل أن تتصدى المبدأ القضائي: ت خالف و القرائن الغير
معتبرة، فقد غاب عنها أعمال نصوص نظام الإثبات واضحة
الدالة، فاتجهت في قضائها إلى بكذب المدعي، المحكمة، ونظرا
لتأثر عن الحياد الموضوعي واضح لقضاء بالعلم الشخصي وغياب
وهذا يعتبر بمثابة ا، به غير صحيح عل متجها في مسار واحد وهو
أن ما يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به المدعى
الاستئناف حكم جاء تسبب ثانيا: إال أن محكمة الاستئناف، في
تاريخ الحق على عقد البيع، مما يؤكد سالمة أهليته في حينها
وجميع ذلك شرعية وكالت وحرر كتابة العدل ه ذهب بنفسه إلى
١٤٣١ نهائي، كما أن المورث في عام حكم قضائي وصدر بصحتها
ه ١٤٣٢ ألن واقعة البيع تسبق حكم الوالية بثالث سنوات، عالوة

على أن الورث قد أنشأ وصية عام الدائرة، من وهذا اجتهد
غريب على عدم سداد أي ثمن ؟! واعتبرتها قرينة ليس على
الغبن وإنما هـ ١٤٣٤ في عام عقلي لقصور المورث وآلية السداد
الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة أن هناك حكم
قضائي صدر بثبوت الوالية على مليون لاير) ١٢٠ استبعدت
محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة العقد والتمن الفعلي
المتفق عليها وهو (ثالثاً: 2 خصمي من الحصول على حكم
بالباطل،، ومكنت عليها العقد والتمن الفعلي المتفق أهدرت
الدفوع الجوهرية وحجية الأحكام القضائية والمحرمات الموثقة
والتي تؤكد صحة صلحا. وإنما مقدم في دعوى أخرى انتهت،
بالدعوى المنظورة عالقته وانتفاء عواره، المدعي (عدنان)
وقبلته المحكمة رغم مقدم من،، مستأنسا بتقرير خير ثالث
مرات عليا دون وجه حق ي لم أسدد شيئاً من الثمن بل وضاعف
التمن والتمن المتفق عليها واعتبرن الموثق البيع عقد ب الحكم
لم يعترف رابعاً: ، لما ارتضيت بالعقد. المحكمة الذي فرضته
على النحو تعدي على إرادة المتعاقدين، إذ لو كان الثمن تقضي
ببطالن البيع، وما فعلته المحكمة هو أن - على فرض صحة
اجتهادها - فال يجوز للمحكمة أن تلزمني بالبيع بتمن آخر غير
المتفق عليها، إذ كان عليها يفية الوفاء به بشكل واضح في بنود
العقد، وإذا كان الحال كذلك، الثمن العادل وقت التعاقد، وقد
جرى الاتفاق على ك العقد وتمن المبيع، وهو ما تم الاتفاق عليه
مع المورث بحضور شهود موقعين على العقد، والتمن المتفق
عليه هو خرج الحكم عن الأصول الشرعية، والتي أكدت على أن
الركن الأساسي في العقد هو التراضي على محل خامساً:
الأهلية. هـ كان كامل ١٤٣٢ وعام ١٤٣١ عام رغم وجود حكم
شرعي ومستندات من كتابة العدل تؤكد أن المورث لتصرفاته
وقت التعاقد أن المورث غير مدرك موقع من المورث دون ثبوت
تزوير المحرر، وكيف تزعم بأن العقد غير صحيحة تعتمد المحكمة
على قرينة إذ كيف، حكام شرعية ومخالف لنظام الإثبات وهذا
العوار في التسبيب مخالف لمحرمات موثقة وأ.) مدرك وغير أن

القرائن احتفت بأن المورث وقت البيع كان فاقد الأهلية و المورث لم يوقع على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس أن القرائن احتفت بأن الأحكام بقوله في تسببها العجيب (الأصول الشرعية والنظامية في خرج الحكم عن سا: ساد للمطالبة بما سددها من ديون على بائع الحصة. حكمها بالقول بأن عليا أن أقيم دعوى وتناقضت في شكل، س ورغم تحقق موجب قبول التماس إعادة النظر، إل أن محكمة الاستئناف رفضت اللتماس وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع الخارج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية. ضمن مرفقات اللتماس تقييم للشركات التي تخارج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأوالده قدمت ٣- على عقد البيع. هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم - بمرفقات اللتماس شهادات شهود مكتوبة قدمت ٢- البيع. من عقد مليون لاير، وهو ما يتفق مع البند خامسا ١٢ سنوات كاملة بما يجاوز ٧ على تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة أخرى تفيد تحمل المشتري (المدعى عليها) نفقات معيشة المورث ونفقات عالج ومصاريف طبية وجميعها الحققة مليون لاير. ومستندات ٥٠ ق على بيع الحصص، وتقرب من شيكات وحوالت بنكية جميعها صادرة بتاريخ الح بمرفقات اللتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع قدمت ١- أوضح لمعاليكم ما يلي: وفي تفصيل ذلك أن أرفع دعوى مستقلة بهذه المبالغ!!\ وتناقضت مع تسببها السابق، بقولها أن علي اللتماس، وقدمت المستندات الدالة على الوفاء والتي جمعتها من البنوك والشركات الدائنة للمورث، رفضت الدائرة قبول، وعندما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم غير مقبول (قة أجل تقديم الدليل على السداد والبنوك ذات العال الكتابة للبنك المركزي عليها (أن طلب المدعى و ما يشتهها. ليفات منها الصرف عليها؛ لم يقدم مديونيات عن والده أو تك أن ادعاء المدعى عليها بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد قررت في تسبب حكمها المحكمة ا: سابع 3 بناء على ما سبق ثرة، ولدي المل

في تحقيق العدل. ونجح بحيله وتدليسها وتزويره في التأثير على
الدا م المحكمة بعد أن سبق وطلبت استجوابها في الدعوى،
وحرمها من المثلول أما غال احتجازه وحبسها لها في بيتها مست
المحكوم لها شقيقي لألسف، وقد زور توكيل عن والدتي وأدخلها
في الدعوى إن صاحب الفضيلة معالي وزير العدل: أ مكيلاعم نم
سمتل: اذه يباطخ ةلاحاب هيجوتلا فانتتسا ةرئادل لاماك ةيضقلا
فلم ليوحتو هتساردل ايلعلا ةمكحملل برخأ، ةيعرش تافلاخم نم
مكحلا باش امل ةفاك ءاغلاو مكحلا ذيفنت فقوب اهرارق
ذاختاب ايلعلا ةمكحملا هيجوتو. ةيضقلا يف لصفلا ةداغا نيحل ينع
تامدخلا فاقيا عفرو هراثا مكاعريو مكظفحي اللهو مقدمها/
أسامة أحمد عباس زيني (١٠٠٨٠١٧٣٠١ هوية وطنية رقم:)
050 562 0363 جوال رقم/ صور طلبات التنفيذ المقدمة
ضدي. ٧- صور كشوفات محاسبية مدون فيها ما يفيد سداد
ديون على الوالد ٦- الصادر في التماس إعادة النظر. صك الحكم
٥- صك حكم الاستئناف. ٤- مليون سداد ديون ٦ ألف لاير،
وصور شيكات أخرى بمبلغ ٤٥٠ صورة شيك بمبلغ ٣- صورة من
قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة السمية
وموقع من عدنان ٢- مليون ١٢٠ صورة عقد بيع حصة المورث
بمبلغ ١- المرفقات: 4 التنفيذيون شركة القرون المحاماة ولد
استشارات الكاليرية التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/١٣ هـ أصحاب الفضيلة
رئيس وقضاة محكمة الاستئناف التجارية بمحافظة جدة سلمهم
الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: الموضوع التماس
إعادة نظر على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية
بالمحكمة التجارية بجدة بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٢٤١٦٢٢)
بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٣ هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) وتاريخ ()
١٤٤٢/١٢/٢٥ هـ الملتمس أسامة أحمد عباس زيني سعودي
الجنسية هوية وطنية رقم: (١٠٠٨٠١٧٣٠١) ويمثله المحامي/ علي
بن مشرف آل راشد ترخيص محاماة رقم (٤٤ / ٢٥٦٧) بالوكالة
رقم ٤٥١٥٦٠٥٧٠ وتاريخ: ٢٠ / ٣ / ١٤٤٥ الملتمس ضدهما -
عدنان أحمد عباس زيني سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم:)

١٠١٧٠٩٢٧٣٣) عائقة محمد يحيى الحرازي، سعودية الجنسية،
هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) واقعات الدعوى وملخص الحكم
الملتمس عليه: [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: واقعات الدعوى

1- أن الملتمس ضدهما أفاما الدعوى بطلب إثبات القين
الحاصل في بيع مورثهم ل حصته في شركة احمد زيني التجارية
ذات السجل التجاري رقم (٤٠٣٠١٦٩١٠٢) يزعم أن البيع تم بثمان
غير عادل تأسيساً على أن الثابت في قرار الشركاء المؤرخ في
١٤٣١/٠٩/٢٠ الموافق ٢٠١٠/٠٨/٣٠ والموثق بالغرفة التجارية
لدى كاتب العدل بتاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٥، قد ورد فيه أن البيع ل حصّة
قدرها (٩٠) تم لقاء ثمن قدره ٤٥٠ ألف ريال بينما تم تقييم
الشركة عام ١٤٣٧، من مكتب أبو غزالة بمناسبة دعوى أخرى
بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى ودفع
الملتمس أمامها بأن الثمن الحقيقي هو ١٢٠ مليون ريال، وقدم
عقد بيع مؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٥ هـ موقع من مورث الملتمس
ضدهما، وقرر أن الثمن على النحو الثابت بالعقد جزء منه
مستحقات مالية للملتمس، وجزء آخر سداد المديونيات البائع
وتم سدادها، وأن الأوراق والمستندات الدالة على ذلك مقدمة
في دعوى أخرى، وطلب مخاطبة البتكة المملكة العربية
السعودية جدة - شارع الامير سلطان خيلي تاج السلطان الدور
الأول س ت 4930120843 صوت 10048 الرمز البريدي
eTanfition Tannthion@gmail.com 053 653 21977
3988545/1 التنفيذيون شركة التسنين للمحاماة والاستشارات
القانونية المركزي للإفادة عن بيانات السداد وأغلبها قروض
شخصية على المورث البائع) سدها الملتمس إضافة إلى
مصاريف عائلية، كما أفاد بأن الواقعة يعود تاريخها إلى أكثر من
عشر سنوات سابقة على رفع الدعوى والمستندات تحتاج وقتاً

لتقديمها، وطعن في استئناف الملتمس ضدهما بتقرير أبو غزالة والذي حوى مطاعن كثيرة، وأن القيمة الحقيقية للشركة بحسب الثابت في التقرير المبدئي لا تتجاوز ٧٩ مليون ريال، كما أن الدعوى التي قدم فيها التقرير انتهت صلحاً، ولم يعول على التقرير، وهذا ثابت بصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر بديوان المظالم برقم (١٨٥/١٧/٢) وتاريخ ٥١٤٣٢/١٢/٠٢، وأن هناك تقييمات أخرى تؤكد القيمة الحقيقية للشركة، ويعلم الملتمس ضده الأول بحقيقتها لكونه موقع عليها، كما أن الشركة تم تصفيتها بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/١٥م أي قبل ما يزيد على اسنوات، ويتعذر إبراز الأوراق لعدم توافرها، وتحتاج لمخاطبة العديد من الجهات والبحث عنها رفع الملتمس ضدهما بالطعن على عقد البيع المؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٠هـ والثبت فيه أن القيمة ١٢٠ مليون ثم تراجعوا عن تمسكهم بالطعن واكتفوا بدفعهم الأخرى عولت محكمة الدرجة الأولى على تقرير أبو غزالة واعتبرته هو التقييم العادل وافترصت رضا الأطراف به - على خلاف الحقيقة والثبت في حكم ديوان المظالم، وقضت بإلزام الملتمس بأن يسدد للملتمس ضدهما مبلغ ٣٣١٨٨٢١٣٨ ريال تقدم الملتمس باعتراض على الحكم وتداولت الدعوى أمام دائرة الاستئناف الثانية، وجاء حكمها مريداً لحكم الدرجة الأولى، مع تعديل في المنطوق.

ثانياً: ملخص الحكم الملتمس عليه: نوجز ملخص الحكم الملتمس عليه فيما يلي:

١ ان ادعاء المدعى عليه (الملتمس) بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكاليفات منها الصرف عليه: فلم يقدم ما يثبتها ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دفته ب أن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة لأجل تقديم الدليل على السداد لقيمة الحصص، فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبته، كما لم يقدم تقييمات أخرى للشركة.

المملكة العربية السعودية جدة شارع الأمير سلطان ميني تاج
السلطان الدور الأول ست في 20 مه وله. 20 الرمز البريدي
Tanthine Tanithion@gmail.com 053653 21372
0577 605 012 3388 التنفيذيون شركة الكتفيكيان للمحاماة
والاستشارات القانونية ج أن دفع المدعى عليه (الملتمس) بأن
تقرير أبو غزالة المستأنس به من دعوى أخرى \\\! والذي أخذت
به محكمة الدرجة الأولى تضمن تقييم الشركة بمبلغ ٧٩٩٢٤٩٠١
ريال كما هو ثابت في تقريره المبدئي، لا يعتد به لأن التقرير
النهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر
التجاوزات هو ٣٦٨,٧٥٧٩٣١ ريال ولا ينال من ذلك تراجع محكمة
القضاء الإداري عن استدعاء أبو غزالة للنظر في الفرق بين
التقييم المبدئي والنهائي د أن القرائن احتفت بأن المورث لم
يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع
على ذلك وكيل عنه، كما أن القرائن اختفت بأن المورث وقت
البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك وعليه جاء متطوق حكم
الاستئناف الملتمس عليه كما يلي: حكمت الدائرة بقبول
الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة التجارية
الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠١ - ١٤٤٥ هـ
في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي:
(أولاً) إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عائقة محمد يحيى محمد علي
الحرازي هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) مبلغاً قدره (٢٧,٦٥١٢١٩) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً
ومئتان وتسعة عشر ريالاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس
زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عدنان أحمد
عباس زيتي هوية وطنية رقم (١٠١٧٠٩٢٧٣٣)، مبلغاً قدره: (٩٦٧٧٩٢٧٠) سنة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً
ومئتان وسبعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.

أسباب طلب الالتماس وفقاً للمادة (٨٦) من نظام المحاكم
التجارية ونصها يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام

النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وعليه أتقدم بهذا الالتماس تأسيساً على تحقق الحالتين المنصوص عليهما بالفقرتين (ب. ج) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات والتي نصت على أنه: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الحالات التالية بـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ج إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، ولما كان مناعة والن المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان فينى تاج السلطان الدور الأول سنت 4090420543 ج ص ب 11045 الرمز البريدي 20372 T Tannithine 4571 605 012 3388 453653 Tantithion@gmail.com التنفيذيون شركة اللي بين المحامية ولا يستبانه من القانونية المقرر نظاماً وطبقاً للمادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، أن مدة تقديم الالتماس هي ثلاثون يوماً تبدأ من يوم ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش و تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها، وحيث أن الأوراق القاطعة في الدعوى لم تظهر إلا بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥ وان تاريخ العلم بالغش هو ١٤٤٥/٧/٠٤، وحيث لم يمض على العلم بها ثلاثون يوماً لذا فإن الالتماس مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد النظامي وعملاً بالمادة (١/٥٢) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام والتي أوردت النص على أن تضمن لائحة الانتماس بيان الوقائع محل الالتماس وأثرها على الحكم، لذا سوف أعرض لكل سبب من أسباب الالتماس متناولاً الواقعة محل الالتماس وأثرها في الحكم على النحو الآتي: السبب الأول للالتماس الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى قد تعذر إبرازها قبل الحكم: لما كان الحكم الملتمس عليه قد أسس قضاءه على صحة البيع مع نفي سداد الثمن، وفي ذات الوقت لم يأخذ بالثمن المدون بعقد البيع

الموقع من مورث الملتمس ضدهما والمقدم من الملتمس والذي يفيد أن البيع تم لقاء ثمن حقيقي قدرة ١٢٠ مليون ريال، وأورد في تسببيه بأن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم ما يثبت أن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده للبنوك وتكليفات من الوالد للصرف عليه كما هو وارد بالعقد، ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته، ورفضت الدائرة طلب المدعى عليه (الملتمس) الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على هذا السداد لقيمة الحصص والتي تعذر تقديمها، مسببا ذلك بأن من ادعى شيئاً فعليه تقديم ما يثبته، وأن مخاطبة المحكمة للبنك المركزي يخرجها عن الحياد، كما عول على تسبيب محكمة الدرجة الأولى والذي تضمن أن المدعى عليه الملتمس) لم يقدم تقييمات أخرى للشركة، وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس: تجسدت في عدم قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه بسداد ثمن الحصص، واتخذت من تعدد تقديم المدعى عليه مستندات تفيد السداد قرينة على انتفاء السداد، كما أسست عدم قناعتها بعقد البيع الثابت فيه أن القيمة ١٢٠ مليون القرينة مبناها الظن والتخمين بأن المورث لم يوقع على العقد وأنه كان وقت التعاقد فاقد الأهلية.

المملكة العربية السعودية جدة - شال ابر سلطان ميثى تاج
السلطان الدور الأول سنت 4030420843 12 ص.ب 2005
الرمز البريدي 21372 Tanithion Tanithion@gmail.com
053 653 3888 012605 4577 التنفيذيون الشركة السياحة
والاستثمارات القانونية أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة
الاستئناف اعتبرت أن البيع وقع والتمن لم يسدد، وإذ تعذر على
الملتمس إبراز الأوراق القاطعة التي تقيد السداد من خلال قيام
الملتمس بسداد مديونيات على البائع (مورث الملتمس
والملتمس ضدهما وتم الحصول عليها بعد صدور الحكم و سبب
تعذر إبراز الأوراق أن مستندات الوفاء يلزم لجلبها مخاطبة البنك
المركزي والبنوك ذات العلاقة وأن ذلك يستغرق مدة طويلة - لا

سيما وأن المبالغ المسددة تتجاوز الستين مليون ريال ومسددة على مدار ما يقرب من ثمان سنوات وهي الفترة من ١٤٣١هـ وحتى عام ١٤٣٨هـ. أي من فترة تتجاوز ١٤ سنة كاملة سابقة على الدعوى، كما أن محكمة الاستئناف رفضت طلب المدعى عليه (الملمس) مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة وتعذر على الملمس الحصول عليها وتقديمها في حينها أما عن الأوراق التي تم الحصول عليها بعد الحكم الملمس عليه وتفيد السداد فهي ما يلي: أولاً: سداد قروض بنكية على المورث في الفترة من ١٤٣١هـ إلى ١٤٣٦هـ، بمبلغ إجمالي قدرة (٢٠٠٤٣٨٦٢) عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنين وستون ريالاً). (مرفق 1 كشف بيان المبالغ واستحقاقاتها للبنوك ومستندات بنكية بإيداعات الوفاء)

ثانياً: سداد ديون على المورث عبارة عن مستحقات شركاء الوالد بعقود شراكة محاصة وهما الأمير

أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وآخرين، وتم التخرج بينهم وبين المورث وسدد لهم المدعى عليه (الملمس) مبلغ وقدره (٢٩,٤٢٤,٠١٧) تسعة وعشرون مليوناً وأربع مائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعة عشرة رسالاً تم سدادها بموجب شيكات مصرفية بتاريخ (٢٠١٣/٠٥/٠٢ - ٢٠١٦/٠٥/٠٣ - ٢٠١٦/٠٦/٢٦ - ٢٠١٧/٠١/٢٦ - ٢٠١٧/٠٦/٠٨) (مرفق ٢ صور شيكات مصرفية من حساب المدعى عليه الشخصي بسداد المبالغ المذكورة لمستحقيها) ثالثاً مخصصات مالية ونفقات علاج ورعاية طبية سددها المدعى عليه (الملمس) وقدرها ٢ (١٣,٢٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليوناً ومائتي ألف ريال، في الفترة من ١٤٣١هـ وحتى وفاته في ٢١/٠٤/١٤٣٨هـ (مرفق ٣ صور مستندات الوفاء وجميع مستندات الوفاء ثابت فيها قيام المدعى عليه بالسداد في الفترة من ١٤٣١هـ وحتى وفاة المورث وهو ما يتفق مع بنود عقد مع حصة المورث في الشركة والذي تضمن في البند الرابع والخامس: أن باقي الثمن يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات بواقع مليون

ومائتين ألف سنويا تسدد عن طريق تحمل المملكة العربية
السعودية جدة - شارع الأمير سلطان على تاج السلطان الدور
الأول بنت 4020020043 2005 الرمز البريدي 21377
Tanthion Tanhtanggall on 0536592196 2012 005
457 التنفيذيون شرف التنفيذيون للمحاسبة والاستشارات القامة
الطرف الثاني المدعى عليه) تكاليف المعيشة للطرف الأول
ومن يقول بعد خصم ما احتسبه البائع من أجره مستحقة
للمدعى عليه قدرها ٧٨ مليون عن إدارته التي استمرت ثلاثين
عاماً لكافة شركات الوالد المورث) وتحمله المسؤولية ودورة
البالغ في تنميتها علما بأن الملتمس قد سدد مبالغ أخرى عن
المورث يحتفظ بحقه في المطالبة بها بدعوى مستقلة - وحيث
ذهبت محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه إلى
تأييد حكم الدرجة الأولى فيما أورده في تسيبيه من تفسير العقد
بيع الحصص، بأن ما تصمله العقد من إقرار البائع (مورث
الملتمس ضدهما) بأن جزء من ثمن البيع هو متجمد أجره لم
تسدد للملتمس (المشتري) عن فترة إدارته لكامل شركات
المورث يبدو غير منطقي بحجة أن تلك الشركات كانت سابقة
على نشأة شركة احمد زيني، وهذا التفسير فيه خروج سافر
على نية المتعاقدين، وتجاهل حقيقة الواقع الملتبس على
الدائرة، فالملتمس كان بدير ما يتجاوز الإحدى عشر شركة وكان
السبب في بمائها وزيادة ثروات الوالد ولم يحصل على أجره فما
كان من الوالد أن راعي ذلك في العقد على النحو المشار له
تفصيلاً في تمهيد العقد، علاوة على أن الدائرة الغفلت حقيقة
هامة مفادها أن عملية البيع تمت من الوالد لولده، وأمر منطقي
أن يراعى فيها اعتبارات أسرية واجتماعية، فالملتمس هو من
يتولى إدارة شركات الوالد كاملة واستثماراته وأعماله الخاصة
ومن حسن الثقة به عيله الوالد ناظرا على وصيته، ومن أبسط
حقوقه أجره العمل أصف لذلك أن الدائرة أهملت حقيقة هامة
مؤداها أن الملتمس ضده الأول (عدنان) لم يدفع رايالا واحدا في
مساهماته بحصص شركات الوالد، وأن جميع ما حصل عليه بحجة

أنه مساهم منشوه وحقيقته أموال الوالد والتي سدد بها حصة (عدنان) وشقيقه الآخر (غازي) - رحمه الله - (ومع ذلك لم يتقدم أحد بإعانة الوالد عندما حجر عليه يتولي مصارفه ولم يساهموا في تشديد أي من قروضه والتزاماته ويتضح من المستندات الموثقة والمرفقات البنكية أن المدعى عليه سدد مبالغاً مالية كبيرة وحرص على الوفاء، ومن ثم فإن ما ذهب إليه فضاء المحكمة فيما انتهت إليه من اجتهاد مفاده عدم الوفاء بالثمن هو اجتهاد في غير محله، ميني على التباس صنعه الملتمس ضده الأول، وكان له تأثيره على الحكم. كما أن إهمال محكمة الاستئناف لعقد البيع وما تضمنه من بنود صريحة، والأخذ بالقرائن هو من قبيل المخالفة الشرعية والنظامية، لا سيما وأن المورث تاجر ومثله لا يغين وأن تاريخ البيع عام ١٤٣٠هـ ولا يمكن التعويل على قرينة أن المورث كان فاقد الأهلية حينها، لانتفاء الدليل عليها، كما أن حكم المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول بست 4030420843. ص ب 13045 الرمز البريمي 21372 1 Tanton Tanthenggmail.com 0534553588 012 605 4571 التنفيذيون الشركة التليحتوي المحاماة والاستشارات القرانية تعيين ولي على المورث جاء بتاريخ ١٤٣٤هـ، أي بعد ما تجاوز الثلاث سنوات كاملة على واقعة البيع ومن ثم فإن ما قرره في حكمها يستوجب قبول الالتماس موضوعاً وإعادة النظر السبب الثاني للالتماس ثبوت تحقق غش المدعين الملتمس ضدهما) الذي كان من شأنه التأثير على الحكم لما كان الغش الموجب لالتماس إعادة النظر في الحكم بالمعنى الذي تقصده المادة ١/٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به وخفاء أمره عليها، وحيث زعم الملتمس ضدهما على خلاف الحقيقة - بأن القيمة العادلة الحصة مورثهم التي تم بيعها على المدعى عليه (الملتمس) هي تلك الواردة في التقرير النهائي للخبير طلال أبو غزالة المقدمة في دعوى أخرى وزعم المدعي

غشاً وتدليساً بأن الخبير قيم شركة أحمد زيني التجارية وأنه تم تقييمها بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال، وقدم صور مجتزأة، وصور للدائرة على غير الحقيقة بأنه التقرير النهائي المعبر عن القيمة الحقيقية للشركة، وهو ما عول عليه الحكم، كما دفع بتزوير عقد البيع وأنكر توقيع مورثه (أحمد زيني) على عقد بيع الحصص: ولم يثبت بالدليل أن التوقيع مزور وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس تجسدت في قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه، بأن القيمة العادلة لثمن الحصص هي تلك المبنية على زعم وغش المدعي الملتمس ضده الأول) بأنها تلك الواردة بتقرير طلال أبو غزالة المقدم في دعوى أخرى، ورفضت الدائرة قبول دفع المدعى عليه (الملتمس ضده) بوجود تقييمات أخرى للشركة تفيد خلاف ذلك، وأن تقييم الخبير أبو غزالة أورد أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية ٧٩ مليون، كما أن التقرير معترض عليه، ولم تأخذ به المحكمة المقدم لها وإنما النزاع انتهى صلحاً، كما أن التقرير تضمن تقييمات ما يزيد عن ١١ شركة مستقلة البعض منها تحت وعاء شركة أحمد زيني وأولاده يتسبب حصص معينة، والبعض الآخر تحت وعاء شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص معينة، ويوجد تقييمات أخرى لهذه الشركات الإحدى عشر. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ومحضر اجتماع موقع من المدعي (الملتمس ضده) (بالعلم بتلك التقارير وبالرضا بما انتهت إليه كما افترضت بدون دليل أن المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الأمير سلطان - ميني تاج السلطان النور الول س ت 14230420843 7 صواب كاعتاد الأمر الريدي 21972 V eTarmenien 4571 605 012 3188 53453 @Tarihion@gmail.com التنفيذيون شرفة مفيدتين للمحامية تسليم أن القانونية عقد بيع الحصص لم يوقع من المورث، وإنما وقع من خلال وكيله، رغم تراجع المدعي (الملتمس ضده) عن تمسكه بتزوير العقد على مورثة أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة الاستئناف عولت على

عش وتدليس الملتمس شدة الأول واستناده على مبلغ معين زعم وروده في تقرير طلال أبو غزالة واعتبرت القيمة العادلة الشراء نسبة (٩٠) من حصص شركة أحمد زيني التجارية ليست ١٢٠ مليون ريال، وإنما ٣٣١ مليون رغم التناقض والاختلاف الكبير جداً بين القيمة الواردة بالتقرير المبدئي وهي ٧٩ ٩ مليون متأثرة بغش المدعي ودفعه المرسل بأن هناك تقرير نهائي قرر أن القيمة الإجمالية للشركة ٣٦٨ مليون، ولم تلتفت المحكمة لهذا الفارق الكبير جداً، كما لم تلتفت للعبارة المكتوبة في صدر التقرير المحتزاً بأنه حاصل جمع (القسمة الدفترية وحقوق الشركاء وضعة التجاوزات عن كامل الشركات ومنها قروض تبلغ ٢٠٠ مليون أغليها باسم المورث: علاوة على أن الدائرة التجارية بديوان المظالم التي نظرت أمامها الدعوى الصادر بمناسبتها تقرير الخبرة في عام ١٤٣٢هـ تراجعت عن استدعاء الخبير المناقشة في التقرير المتناقض بعدما اتفق الخصوم على الصلح، بل لم تعترف دائرة الاستئناف بعقد البيع الموقع مع المورث وافترضت بدون دليل أن التوقيع المديل به العقد ليس توقيع المورث وإنما توقيع الوكيل واعتبرت هذا التخمين من قبيل القرائن التي احتفت ببعضها البعض وذلك بدون دليل شرعي أو نظامي.

وحيث إن دليل الملتمس على الغش الحاصل من الملتمس ضده والمتمثل في الزعم الباطل بتقييم الشركة الوارد عليها عقد بيع الحصص بمبلغ غير صحيح وتعمره إحداث اللبس على المحكمة بتقديم أوراق مجتزأة من تقرير طلال أبو غزالة المستأنس به والمليء بالمتناقضات والأخطاء المهنية وإذ تحقق علم موكلي بالغش في تاريخ لاحق على الحكم، بعد تمكنه من الحصول على صورة من التقييمات التي تعود إلى عام ١٤٢٧هـ تفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة من الحصص، كذلك الحصول على محضر اجتماع مع شريك المورث شركة آبار وزيني، والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب كل شريك وقد حضر

ذلك الاجتماع الملتمس ضده الأول (عدنان زيني) وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت ١٣٦ مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا تتعدى ٣٨ مليون ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحضر فهو المملكة العربية السعودية جدة شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدوار الدول س ت 24930120843 ص.ب 13015 الرمز البريدي 21972 Tarifinon Tantithion@gmail.com 053651 33880 605 4571 التنفيذيون شيله الماء والاستشارات القانونية المستند الذي يثبت الغش وتاريخ الحصول عليه في ١٥/٠٦/١٤٤٥هـ، كما تواصل مع الملتمس شهود مجلس العقد بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٥هـ، وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع، وأنه تم على ثمن ١٢٠ مليون ريال، وحرروا شهادتهم مكتوبة.

وسبب تعذر العلم بالغش في حينه ما يلي: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخارج والتي آلت نسب من حصصها إلى شركة أحمد زيني وأولاده، وشركة أحمد زيني التجارية، وكذلك محضر اجتماع التخارج الثابت فيه توقيع الملتمس ضده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام ١٤٣٧هـ، ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملتمس حتى يقدمها للدائرة في حينها، كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً.

أن واقعة البيع مر عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً، وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذر، وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة، وحرروا شهادتهم مكتوبة أما عن مضمون ما يشتر تحقيق غش الملتمس ضدهما، فتحد سنده فيما يلي: ١- تمكن موكلي من الحصول على تقييمات للإحدى عشر شركة والتي تم التخارج فيها بين أحمد زيني (المورث) وشريكه، ثم دخلت شركة احمد زيني التجارية بنسب حصص فيها (مرفق ٤ صور من ي التقييمات).

حصل على اتفاقية تخارج بين المورث أحمد زيني وشركائه
توضح القيمة الحقيقية للمشاركات (مرفق صورة محضر الاجتماع
شهادات مكتوبة من الشهود الحاضرين مجلس عقد بيع الحصص
حيث إنه بعد صدور الحكم المستأنف تواصل الشهود مع
الملتمس وأبلغوه برغبتهم في الشهادة إنفاذاً لقوله تعالى: (ولا
تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) (البقرة: الآية ٢٨٣
وحرروا شهادتهم (مرفق 1 عدد أربع شهادات مكتوبة)، والشهود
على استعداد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة مما يقتضي
سماعها كبينة جديدة، لم تظهر إلا بعد صدور الحكم ولما كان
يشترط لتحقيق الغش أن يقع الثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم
الآخر في أثنائها، وأن يكون العش تم من المحكوم له، وأن يكون
العش من شأنه التأثير على الحكم، وبتطبيق تلك الشروط على
وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً، مما يتحقق معه سلامة السند
النظامي للالتماس المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير
سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول سن 31000427943
19045 الرمز البريدي 21372 Tartition
15/11 2011 1300 053051 Tanththionegmail.com
التنفيذيون الشبرقة التقيدون للمحامة والاستشارات المنوية
ولما كان ما تقدم وإن ظهرت اوراق قاطعة في الدعوى تعذر
إبرازها قبل الحكم، وتؤكد العش الحاصل من الملتمس ضدهما
للتأثير على الدائرة، وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة
وبينات من شأنها تغير وجه الحق في الدعوى. مما يتحقق معه
موجب الالتماس طلب وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (٢٠٢) من
نظام المرافعات الشرعية والمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية
لطرق الاعتراض على الأحكام لما كانت المادة (٢٠٢) من نظام
المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية قد نصت على أنه لا يترتب
على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة
التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان
يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة
عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم

ملي، أو تأمر بما تراه كفيلا بحفظ حق المعارض عليه، وهو ما أكدته المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق المعارض على الأحكام وحيث أن من شأن تنفيذ الحكم إلحاق ضرر جسيم بالملتزم يتعذر تداركه، فموكلي معجوز على كافة أصوله العقارية وحساباته، ولديه معاملات تجارية كبيرة، وبسبب إجراء التنفيذ العطلت كافة مصالحه فأدعى مهتاقحتسمب ءافولا عيطتسي ال ذا هل نينئادلا ةهجاوم يف هسالفإ رهشب ددهم حبصأو، هتالماعمو تم الحجز على جميع أمواله، وهذا ضرر يتعذر تداركه.

لهذه الأسباب نلتمس من فضيلتكم:

أولاً: قبول الالتماس شكلاً.

ثانياً: الأمر بوقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (

١٠٢٠٢١٥٥٧٧) وطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٢٤٠٧١٨)

المقدمين لدى محكمة تنفيذ جدة لحكم الاستئناف محل

هذا الالتماس ثالثاً: إلغاء الحكم الملتزم عليه وإعادة

النظر فيه والقضاء مجدداً برد الدعوى.

وكيل الملتزم المحامي د. علي بن مشرف آل راشد بالوكالة

رقم (٤٥١٥٦٠٥٧٠) المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير

سلطان ميني تاج السلطان الدور الأول من ث 24030420843

ص.ب 1304 الرمز البريدي 21372 Tanthion @

053 653 3888 012 605 4571 Tanhthion@gmail.com

: فارطلاً أصالة عن نفسه ١ مول أسامه بن احمد بن عباس ز

سعودي ل مدي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ أصالة عن نفسه #\ الطرف

السم ا سية نوع ال وة رقم ال وة الصفة النطاق: ٢ وكيل ع

بن مشرف بن مفرح بن راشد سعودي ل مدي ١٠٦٤٢٧٤٠٧٧

قاطنلا - يحق للوكيل توكيل الغ - مراجعة جميع ا ات ذات العالقة

وإاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك -

الستالم و ال سليم دونبلا تاخلاصلا مخالفات نظام مراقبة

البنوك - نة النظر تظلمات العالمات التجارة - إلم ال - إضافة
املاذت ن رقم 231 و 232 من نظام املازعات الشرعية - لدى
محاكم الست ناف - لدى ا لس ألع للقضاء ا كم لدى ا كمة
العليا -لدى ا كمة العليا - نة تأديب ا م ن بوزارة العدل - نة
الفصل ا الفات واملازعات الضرية -ال نة الست نافية
للمخالفات واملازعات الضرية - نة الفصل منازلقات الأوراق
املالية -لدى م اتب الفصل منازلقات الأوراق التجارة و ان حسم
املنازعات التجارة - لدى ان الفصل املازعات وا الفات التأمي
ية - لدى النيابة العامة -طلب نقض طلب إحالة الدعوى -لدى ا
اكم -لدى ا اكم الإدارة (ديوان املاظام) -لدى ال ان الطبية
الشرعية -لدى ال ان العمالية -لدى ان فض املازعات املالية و
ان سوة املازعات املاصرفية لدى ان ال م ش ع صكوك ألح
ام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إاء ما يلزم ضور السات
جميع الدعاوى لدى جميع ا اكم - استالم صكوك ألح ام -طلب
تن القا -طلب الإدخال والتدخل - إاء وا كم ن ورد م واس بدال
م - طلب تطبيق املاذة 230من نظام املازعات الشرعية -
املطالبة ب تنفيذ ألح ام - قبول ألح ام ونف ا - الع اض ع ألح
ام وطلب الست ناف - التماس إعادة النظر - والتعديل - الطعن
بال ور - إن ار ا طوط وألختام والتواقيع - طلب املنع من
السفر ورفعہ -مراجعة دوائر الز والتنفيذ - طلب از والتنفيذ -
طلب التحكيم - عي ن اء وا كم ن - الطعن بتقار ر املطالبة
وإقامة الدعاوى - املارفة و املادافعة - سماع الدعاوى والرد
عل ا - الإقرار - إلن ار - الص - التنازل - الإبراء - طلب اليم ن
ورده والامتناع عنه - إحضار الش ود والب نات والطعن ف ا -
الإجابة وا رح املطالبات وا اكم قيموك ا تاراؤولا ماسقاؤا تاراؤا
نم ا عب ي اموا عورفو - ةراجتلا ةرازو ةعجارم - ةيجرا ا ةرازو
ةعجارم - ةيلخادلا ةرازو ةعجارم - لدعلا ةرازو ةعجارم مراجعة
املباحث الإدارة واملباحث ا نائية - وفروع ا وماي بع ا من
إدارات وأقسام مراجعة المارة وإدارة تنفيذ ألح ام اقوية
ومراجعة املباحث الإدارة واملباحث ا نائية - مراجعة مراكز

الشرطة - مراجعة الرئاسة العامة للاستخبارات - رئاسة أمن الدولة - مراجعة امباحث النائبة - ات الأمنية عيموك اتاسائرلا ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو - ءاضقلل علا سل ا عجارم عيموك اتائي لا ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو - رامث سلا ةرازو عجارم - ةماعلا ةباينلا عجارم مراجعة مؤسسة النقد العربي السعودي - وفروع ا وماي بع ا من إدارات وأقسام املؤسسات ا كومية م ٢٠٢٣/١٠/٠٥ | ١٤٤٥/٠٣/٢٠ : ةلا ولا رادصإخ رات م ٢٠٢٤/٠٩/٢٣ | ١٤٤٦/٠٣/٢٠ : ةلا ولا ءا ناخ رات ةينو كللا تلا ولا تامدخ: ةلا ولا ردصم ، لدعلا ةرازول ةينو كللا تامد ا ع ةقيثولا ة نم ققحتلا نكم و، قيثوتلا تامدي و كللا ماضنلا نم ةقيثولا هذ تردص ٤٥١٥٦٠٥٧٠ : ةلا ولا مقر ةدمتعم: ةلا ولا ءاح وثيقة وكالة وزارة العدل اململكة العربية السعودية مرفق: USE THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER

البيك المراسي رقم 1/599139 Banque Saude Franal
1/599139 PAYABLE AT ALL OUR BRANCHES DATE ١٤٣١٨/١١/٢٦ ٢٠١٠/١١/٠٣ * * ينطولا يبرعلا كنبلأ * * رمألا
ةليشلا قيمة مسددة من أحمد عباب ذبني * * فرع البلد من الملك عبد العزيز - جني و ACE OF ريال
مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال سعودي فقط لا غير SAR WY
AGAINST THIS CHEQUE O THE ORDER OF HE AMOUNT OF anque Saud\! Fransi EAD OFFICE
MAATHER STREET IYADH-SAUDI ARABIA يشك
DO NOT السعودي الفرصي شان المسارة العربية السعودية
WRITE BELOW THIS LINEA Banque Sagur Franst
HAYATI DILBER WHORIZED SIGNATURES 599139
Histy التاريخ 1055-022 00037805750 08 أسئلة
ل H- Ref No 26/11/1431 . [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر]

Cashier Order (Account) 03-11-2010 13: 10: 20 1\\
BSK\\BSF7638\\57\\610069 84430000181 SAR Co

Amount /,000,000.00 Debit Amb. 3,000.010.00 Ben
AHMED ZAINY ينطولا يبرعلا كنبلا عم معرفية Name
.SONS CO. LTD

Buy Rate 1 000000 Total Chae 10,00 CO Number
1/599139 قسيمة تحويل / إصدار شيك / شبكات سياحية
TRANSFER / DRAFT / TCS FORM التاريخ البنك اشرة
مساعدة عامودية السعودي الفرنسي Banque Saudi Fransi
THWELERS الرجاء اختيار واحدة مع شبكات سياحية
CHEQUES SALE CASHIER OF DEN BANK DRAFT شيك
مصرفي بالعملة الأجنبية. تحويل خارج المملكة تحويل داخل
المملكة.

TRANSFER ABROAD مقابل الخصم من سامرا سابنا نقداً
(منظومات حكومية) PLEASE SELECT ONE OF THE
FOLLOWING تحويل داخلي INTERNAL TRANSFER
AGAINST LOCAL TRANSFER ن اسم العميل أحمد زيني
ACCOUNT NO وأولاده رقم الحمل المبلغ بالأرقام WEET
MOUNT PRES AMOUNT IN WORDS REMERICIARY'S
BANK ADDRESS 75-PAYMENT DETALS حساب لدى
فارغ المملة المبلغ بالحروف اسم المحول العنوان من فقط ثلاثة
مليون ريال لاغير عبد الفلور ماروتاتيارا ١٧٩٥٦ المدينة رقم
البطاقة الإقامة الامل دعا CURRENCY جدة مية رقم التلمون
الرمز البريدي OTY لا تملا هذا الجزء في حالة الشبكات
السياحية 10 DO NOT FALL THE HECTOR A CARE OF
البلك العربي الوطني القيمة سنة من أحد على تبني 71-A
DETAILS OF CHARGES على المستفيد ON BENEFICIARY
FOR BANKE OUR TRANSACTION RES NO BANK'S
AUTHORIZED SALE CUSTOMERS SIGNATURE البتلك
الحمل توفرع العميل الشايق السليت عنوان المقيد جده يلك
المستقي رقم حساب المست عنوان بتلك المستفيد تفاصيل

NOT WHITE BELOW THE UNE UTHORIZED

SIGNATURES 599140 1055-022 00037805750 08

Holty 4A التوقيع صنعت شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة

آبار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٦ فاكس: ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد: ٢٩٤٨

بيان القيد شيك مصرفى رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك العربي الوطني

كاشعار البنك المرفق الدائر الشيخ / احمد زيني - ٣٥٠٢ عمولات

بنكية مجموع القي المحاسب Ahmed Zainy & Sons Co

Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel :Fax ٦٤٩٥٧٨٦

٦٤٧٨٣٥١ التاريخ ١٤٣١/١١/٢٩ الصفحة: البنك السعودي

الفرنسي شيك مصرفى رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك العربي الوطني

عمولة شتلك مصرفي رقم ٩٩١٤٠ ه لأمر البنك العربي شيك

مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك العربي الوطني فقط ثلاثة

ملايين وعشرة ريال سعودي لاغير المدير العام شركة احمد

زيني واولاده جدة عمارة اوركو هاتف: ٢٠٦٥٢١٦ فاكس:

Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco ٦٠٦١٣٠٤

Building Fax: ٦٠٦١٠ أمر صرف تقدي التاريخ الموافق:

يصرف إلى المكرم مندوب مفروشات الوطني مبلغ فقط

عشرون ألف ومئتان ريال سعودي لاغير وذلك / فاتورة

مفروشات الوطن رقم ٢٨١١ اقليمفستائر لفيلا ش. احمد زيني

والمرفقة المبلغ ٢٠,٢٠٠,٠٠ و الشيخ اسامه زيتي (الشيخ أحمد.

[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

المجموع ٢٠,٢٠٠,٠٠ المستلم Tel 14 :٢٠١٣/٠٦/٢٦ PAY TO

MESSRS أمين الصندوق ريان SR FOR رقم الحساب ان

١١٢٩٠٠١١ فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٩٩ فيما ستائر لفيلا

ش احمد زيني المحاسب المبور المدير العام شركة احمد زيني

واولاده جدة عمرة اوركو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ المكس: ٦٠٦١٣٠٤

Ahmed Zainy \&Sons Co Jeddah-Ozco سند قيد

Bullding Tel :Fax ٦٠٦٥٢١١٦ :٦٠٦١٣٠٤ رقم القيد: ١٤٢٢

بيان الفيد: المنين فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٦١ قيمة

ستقر القيلا من الحمد زيني والمرفقة رقم الحياة سم الحمار

ملاحظا التاريخ: الصفحة: ١٨٨/١٤٣٤ 1 للشيخ اسامه زيني
(الشيخ فاتورة مفروشات., رقم ٢٨١١ تيستائر مجموع القيد
الصندوق العلم فقط عشرون ألف ومئتان زيرا سكونري لا غير
ينطولا تاشورفم بونم المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة
عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ رقم تقييد: ١٦٦٠
بيان الفيد: المين مجموع القيد D..... [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

سند قيد مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر رمضان
١١٣٤هـ رقم الصاب اسم الحساب ١٩٢٦٠٠١١ الشيخ اسمه (
١١١١٠٠٠١ الصندوق العام فقط خمسون ألف وسبسانة بل
وسعودي لاغور Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Özco
Building Tel: 1-11 Fax: ٦٠٦١٣٠٤ التاريخ الصفحة 4 ما
لحظات مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر الشيخ /
احمد زيني المدير شركة أحمدز للكهرباء والتكييف المحدودة
مسئولية محدودة رأس المال ٢,٠٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل المركز
الرئيسي جدة مسجل تجاري ٤٠٣٠١٠٧٩٤٥ فرع جدة ريال استلها
من السادة Ahmed Zainy ايصال استلام نقدية: شيك موقت
2692 سال ٢١٤٣٢ تيتون 1: 1: ٠٠٠٠ - فكر الانة مكان ١٩٩٠-
٢٤٥ - هاكر ٤: ٣٣٤١ المدينة ت: ٠٣٩٢٥٠٦ والمس ١٣٧٢٩٩٢
الممفكرة العربية السعودية التاريخ::: الموافق ٢٠١٣/٨/م شركة
أحمد زيني وابناءه أوزكو المحترم نقداً - بشيك رقم الشيك...
539 إسم البنك فقد مبلغ و قدره: فقط خمسة وعشرو وذلك
عن الف ريال اما جو توقيع المستلم من Jahon 000545
ANDALUS BRANCH ANDALUS STREET JEDDAH Pay
arst this cheque to the order c The amount of
samba) AHMED ZAINY AND SONS CO JEDDAH سامبا (
مجموعة سامعا المالية Sambe Finantial Group Dete PR
١٤٣٤٢١٠/٢٥هـ لتاريخ. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

فقط خمسة وعشرون الف ريال لاغير. 100-2040
00004245695 صل اشتين ست اصل Signature التوقيع No
.\Ter 1035847

وز في مدينة. Dave Str Place/5 إنهموا بموجب هذا الشيك
سامبا Samba First Beneficiary Only جموعة سامبا المالية
Sambe Financial Group السمنة المغربي الوظيفي زيال
ظهرت الأرم كمد ار و الايد لمن جدة AA Exch حساب البنيج
لمقدمة عباس استادان شان ماجرا المالية. [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الأمر مج طريق الحمام الله عدیل الشعر ییز - جادة.
یسری لدی جمیع فروعنا بالله الاستشه 035847 ربال من
AUTHORIZED SIGNATORE (404) 20401001
08 00242000142 امله العرس بالتوقیت ای اهرمی
استعلمت أصل الشبك محمد عام الكلام الله استانی التوقيع:
التاریخ: ۲۲۰۰۲/۷/۲ شركة أحمد زینی وأولاده جدة عمارة اوزكو
متف: ۲۰۶۰۲۱۹ فاكس: ۱۰۹۱۳۰۴ ریس (1) یصرف إلى المكرم:
شركة ام القرى للاعمار فقط مائة وخمسون ألف ریال سعودي
لاغير Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building
A: Tel: ۶۰۶۵۳۱۶ Fax: ۶۰۹۱۳۰۴1 وف تسميك التاريخ: A
الموافق: ۱۴۲۳/۰۲/۲۰ PAY TO MESSRS مبلغ وذلك / ايجار
شالية أبحر الجنوبيه ال سالم من ۲۰۱۱/۱۲/۱۵ الى ۲۰۱۲/۱۲/۱
بشید باسم الناتجة الحرازی یل الة الرابعة المستلم المبلغ. امیم
العصاب الشیخ احمد زینی - جاری ۱۵۰,۰۰۰, المد المجموع رقم

الوساني ان ١١٢١ ايجار شالية بحر الجنوبية (ال سالم من
المدير العام ريق SR FOR الأخ جميل الموقر بناء على طلب
الشيخ أسامة زيني، نرجو عمل تحويل لشركة أم القرى للإعمار
بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال وهو حوالة من الشيخ أحمد زيني قيمة
تسديد إيجار الفيلا رقم ٦ بمنطقة أبحر الشمالية. عن قيمة السنة
الإيجارية من ٢٠١٢/١٢/١٥ م حتى ٢٠١٣/١٢/١٤ م.

ورقم حساب شركة أم القرى للإعمار UMM AL QURA
.DEVELOPMENT COMPANY LTD. NCB ACCOUNT

IBAN: SA 55 1000 0019 1474 4200 0303 وشكرا,,,,

يوسف الصوري شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة أوزكو
هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦٦٣٠٤ Ahmed Zainy Son's Co

Jeddah-Czco Bulding Tel: +1011 Fax: ٦٠٦١٣٠ رقم

القيد: ١٢٤ بيان القيد: المدين ندقي مصاريف منزل للشيخ

الاحمد زيني من شهر محرم ١٤٣٤ رقم الحساب لحسم الحساب

ملاحظات التاريخ: الصفحة: ١/١ TA 1/ALTS- الشيخ أحمد زيني -

جاري مصاريف منزل الشيخ الاحمد زيني عن شهر وع القيد

للسندوق العام فقط خمسون ألف وسبعمائة ريال سعودي لا غير

الشيخ احمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة

حارة اوركو رسال فكس: Ahmed Zainy Sons Co Jeddah-

١٣٠: Fax: ٥٠: ١٠: Ozco Building Tel صرف شد الترخ

الموافق: يصرف الى المكرم الشيخ احمد زيني ميلة فقط

خسون اتف وسبعمائة ريال سعودي لاغير وذلك / مصاريف منزل

الشيخ / احمد زيني عن شهر ذو القعدة ١٤٣٤ العميد PAY TO

MESSRS امين الصندوق S يال SR FOR الحب المسلم نتيج

اسمه زيني (الشيخ أحمد - المصاريف منزل الشيخ / احمد زيني

من مشهور ذو القدة ١٤٣٤ المجموع ياسمين المحاسبة: التاريخ

17,000 مبلغ 2013/09/30 1434/11/24 نرجو التكرم بصرف

ريال (سبعة عشر ألف ريال) قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني

بناء على طلب السيدة أم زياد) وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وشكراً,,, يوسف الصوري تعميد ترجم صرف المبلغ وسيكون
مهرة الي حسين التعمير 3.19/13 المحاسبة: التار
1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ 17,000
ريال (سبعة عشر ألف ريال قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
(بناء على طلب السيدة ام زياد وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني.

وشكراً,,, يوسف الصوري تعميد شركة احمد زيني واولاده جدة
تمارة بوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ سند قيد
Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building Tel:
011 Fax: 1-1 رقم القيد ٢٠٧٥ بيان القيد: المدين 1٧..

قيمة الدوية ومصاريف علاج الشيخ الاحمد زيني تتطلب السيدة
كام آياد كالمرفق الدافي رقم الصالبة تسمم الحساب ملاحظات
التاريخ: الصفحة: ١٩٢١٠، ١١٢ الشيخ اسامه زيني (الشيخ قيمة
ألوية ومصاريف علاج تلقيح احمد زيني مجموع القيد ١٧,٠٠٠,٠٠
١١١١٠٠٠١ الصندوق العلم الشيخ احمد زيني فقط سبعة عشرة
ألف ريال سعودي لا غير 30 Sep, 2013 C.

To: Finance Department Please pay to Sanjay
Moideen SR- 30,590 (Saudi Riyal Thirty Thousand
Five Hundred Ninety Only) regarding purchase of
tickets as follows: Description Sh.Ahmed ticket to
Dubai / Dusseldorf & return Isaac ticket to Dubai /
Dusseldorf & return AOZ ticket to Gassim & back
Total: Amount SR. 24.880 Remarks First class
ticket issued SR. 3,560 Economy Class ticket
issued SR. 2,150 Already traveled SR. 30,590 *
Ahmed Ossama Zainy Debit Nadiya A/C → SR.2,150
Debit ShAhmed (P)A/c SR.24,880 Debit Sh.Ossama

في التاريخ عارف حور في (P) A/c 1/20/13 dep SR.3,560
Place of sue ١٤٣٧٠٧٢٦ Date ٢٠١٦/٠٥/٠٣ ٠١١٣٩٣٢٦
بموجب هذا الشيك الأمر مرفق 2 رقم 01139336 سامبا
samba مجموعة سامية المالية Samba Financial Group
شارع الأندلس جدا St 4 Andes Blaich Al And No. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
Against this Cheque Ret ٠٠١٨١٣١٢٤٠٠٠٥ /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود *** ريال S.R. ***FF TV
14*....**** مبلغ وقديم ثلاثة و عشرون مليون وستمئة
وسبعة وعشرون الف ومائة و تسعون فقط *** ريال من
Pay to the Order of The Amount of مجموعة سامبا
المالية 9 التوقيع محمد عبد الله سعيد (١٢٦٦) *** فرع طريق
الملك عبد العزيز - جدة يصرف لدى جميع فروعنا بالمملكة \#
01139336 2040 1000 0024 ,08 200042 To: باستلمت
أصل الي أعلاه والذي يعبر دفعه من أربال انتشار شركة اليلولا /
ملتسلا الضيافة فقط زعن لحوه الله التغير ١٤٣٧ 03 USE
THIS SCALE TO ALIGH FORM سامبا samba مجموعة
Samba Financial Group رقم N901145171
Ref Against this Cheque Pay to the Order The
Amount of Tar Al And Stro فرع الأساسي شارع الأن
اليمن ٠١١٤٥١٧١ ٢٠١٧/٠١/٢٦ Place of leue: هذا الشيك
عسمو الأمير / أحمد بن عبد العزيز ريال ستمئة وست تسعون
الف فقط *** ريال ١٣ مة سامبا المالية طريق الملك عبد
لدى جميع فروعنا بالي (١٣٦٦) 100 2040 04517
DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY 08 42 00242000
No. 01145171 التفاصيل Details سامبا samba سم
الصرف AT نسجة العميل. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

١١٤٥١٧١ DATE ٢٠١٧/٠١/٢٦ رسوم إصدار (عمولة)
 COMMISSION إجمالي سعر العظم TOTAL DEBITED خصم
 من حسابكم الخصم بالعملة الأجنبية FCY DEBITED
 ٠١٨١٢٠٣٠٠١٠ إشارتنا ام الدفع الموضع أعلام in accordance
 with your lastraction we have effected beve
 maioned payment السيد أسامة أحمد عباس زيني م ب
 ٥٤٣٩٩ جدة - ٢١٥١٤ السعودية ٤٢٤٥٧٤١ المستلم / محمر بعبد
 (\AUTHORIZED SHONATURE 3436 الله النغير
 ٦٩٦٠٠١٠,٠ المفوض بالتوقيع ٠١١٣٦٩٨٨ سامبا samba
 مجموعة سامبا المالية Samha Financial Group فرع
 الأندلس شارع الاندلس جدا رقم No Ref 01139958 تعرف
 للمستفيد الأول فقط Marinat this cheese التاريخ. [بحاجة
 مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

Date + " Place of Issue ٢٠١٦/٠٦/٢٦ إدفوا بموجب هذا
 الشيك الأمر السمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود و ريال
 مبلغ وقدره ليونان ومات Pay to the Order نسبة سمو الامير
 من التوزيعات اه الجديدة بشركة بانواعها و اربعون الف ارسال
 كى كا The Amount of Signature التوقيع مطمئن لميس
 القحطاني (١٣٦٢) *١ موعدا ساعة الحالة فرع بطريق الملك عبد
 العزيز جميع فروسة بالمملكة 01139958 100-2040 0024
 08 2 4 2000 الشهر في الفن الوكيل الشرعي UBE G To:
 Date - تاريخ THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER
 .Place of losue ٢٠١٧/٠٦/٠٨

دفعوا بموجب هذا الشيك سامبا samba مجموعة سامبا المالية
 Samba Financial Group فرع الأندلس هارح الأندية AA- Al
 And Street and رقم Ref 10001153128
 Against this Cheque of ٠٠١٨١٣١٥٩٠٠٤٩ السمو الأمير /
 أحمد بن عبد العزيز آل سعود *١*١ يصرف المستفيد الأول فية
 ريال مليونان وتانمان و عشرون الف فخطوة ريال من The

Amount of التوقيع 110 محسن دهيس القحطاني (١٣٦٢)
اشعار خصم / نسخة العميل المفوض بالتوقيع Signature
مجوعة مايا الحالية فرع طريق الملك عبد العزيز - عدة لدى
جميع فروعنا بالم 200042 ,24 00 1000-2040 01153128
DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY No. 01153128 08
سامبا ® sambasamba ١١٥٣١٢٨ AT \-19/47/-A DATE رسوم
إصدار (عمولة) COMMISSION إجمالي منع الخصم TOTAL
DERITED هم من حسابكم الخصيم بالعملة الأجنبية FEY
DERITED - AUTHORIZED SIGNATURE أضحت أصل
الشيخ خرجي تعليماتكم قمنا بتنفيذ ام الدفع الموضع العلام
In accordance with your instruction we التفاصيل
have effected above mentioned payment السيد
لاسامة احمد عباس زیدی ٥٤٣٩٦ السعودية ETEAVEY اعر
محمد P شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة أوزكو : هاتف:
٦٠٦٥٢١٦ نفس: ١٠٩١٣٠٧ مرفق 3 رقم القيد: ٣٣٨ بيان القيد
المدين الدائن مجموع القيدة الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner AHMED ZAINY \& SONS CO JEDDAH-
OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax: 5.11.1 سند قيد
مصاريف منزل الشيخ / احمد زيلي عن شهر صفر هـ ١٤٣٠ رقم
الحساب اسم الحساب ملاحظات التاريخ: ٢٩/٠٢/١١٣٠ الصالحة
1 ١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر 11111 الصندوق العام فقط
خمسون ألف وسبسة ريال سعودي لاغير المدين المائل الشيخ
محمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة
اوركو هاتف: ١٠٩٠٢١٩: فاكس ١٠١١٣٠١ & AHMED ZAINY
SONS CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: 1-111 Fax:
١٠١١٣١٤ امر صرف تقدي 151 التاريخ الموافق يصرف إلى
المكرم الشيخ احمد زيني مبلغ فقط خسون ألف وسبسة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن
شهر صفر ١٤٣٥ المبلغ اسم الحب الحالي ٢٩/٠٢/١٤٣٥

٥٠,٧٠٠,٠٠٠ PAY TO MESSRS ٢٠١٤/٠١/٠١ أمين الصندوق
الشيخ أسامة زيني (الشيخ احمد. ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر صفرة ١٤٣ المحاسب الممسوحة
ضوئيا بـ CamScanner المجموع المدير العام ريال SR FOR
شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦
فلكس ٦٠١١٣٠٤ رقم القيد: ٥٠٩ بيان القيد المدين الدائن
٥٠٧٠٠,٠٠٠ مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \& SONS CO
Tel: 1.11.1 ٦٠٦٥٢١٦ Fax: JEDDAH OZCO BULLDING
التاريخ ٢٠١٤/٠١/٢٠ الصفحة مصاريف فيلا الشيخ احمد زيني من
شهر يناير (٢٠١ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف اىلا الشيخ /
أحمد زيني من شهر ١١١١٠٠٠١ الصندوق العام فقط الخمسون
ألف وسبسان ريال سعودي لاغير الشيخ أحمد زيني 1 المدير
العام شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوركو المكره
الشيخ احمد زيني امر صرف عدي AHMED ZAINY \& SONS
CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: ١٠٠١٣ Fax: tori:
مبلغ فقط حسون ألف وسيصابة ريال سعودي الأغير وذلك /
مصاريف قبلا الشيخ احمد زيني عن ث امه زين | الشيخ احمد
المجموع لمة تاريف قبلا الشيخ / حمد زيني: الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner PAY TO MESSRS أمين الصندوق ريال SR
FOR شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هاتف:
٢٠١٥٢١٦ فاكس ١٠١١٣٠٤ رقم القيد: ٩٧٨ بيان القيد: المدين
الدائن مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \& SONS CO
Tel: 1.117.1 ٦٠٦٥٢١٦ Fax: JEDDAH-OZCO BULLDING
٢٠١٤/٠٢/٢٦ التاريخ الصفحة مصاريف منزل الشيخ احمد زيني
عن شهر فبراير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١٦١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر ١١١١٠٠٠٠ الصندوق العام فقط خمسون ألف

وسبعمالة ريال سعودي لاغير المدير المالي الشيخ احمد زيني
المدير شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوركو هاتف:
٦٠٦٥٢١٦: فاكس ٦٠٦١٣٠٤ ريال AHMED ZAINY \& SONS
Tel CO JEDDAH-OZCO BULLDING :٦٠٦٥٢١٦ Fax:
٢٠١١٣٠٤ أمر صرف تقدي ٣٠٣ التاريخ يصرف إلى المكرم
الشيخ أحمد زيني مبلغ فقط خمسون ألف وسبعمائة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني من
شهر فبراير ٢٠١٤ المبلغ اسم الحساب رقم الصاب المستلم
٢٠١٤/٠٢/٢٦ PAY TO MESSRS أمين الصندوق ٥٠٠٧٠٠ الشيخ
اسامه زيني) الشيخ احمد - ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر فبراير ٢٠١٤ الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner المجموع المدير العالي المدير العام ٢٠١٤/٢/٢٦
ريال SR FOR شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوركو
ملف: ٢٠١٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ AHMED ZAINY \& SONS
Tel CO JEDDAH-OZCO BULLDING :٦٠٦٥٢١٦ Fax:
1.11. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

سند قيد رقم القيد ٢٦٢ القيد مصاريف فيلا الشيخ الاحمد زيني
عن شهر ماير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
التاريخ: ٢٠١٨/٠٥/٢٨ الصفحة: 1 ١١٢١٠٠١ الشيخ اسامه زيني
(الشيخ مصاريف فيلا الشيخ / احمد زيلي عن شهر مايو
الصندوق العام الشيخ أحمد زيني مجموع القيد فقط خسون ألف
وسبعمائة ريال سعودي لاغير المدير العام الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner مرفق 4 السيد العيوطي وشركاه محاسبون و
مراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال الشركة الوطنية
للإدارة والخدمات المحدودة تقييم الشركة كما في ٣١ أغسطس
٢٠٠٦م الصعيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال مسلسل مقدمة نبذة عن الشركة رأس
المال ملخص التقييم التقييم التقييم على أساس الربحية) Price
Earning Method \ \) تحديد القيمة مرفق (١) تحليل الخطر -

شرح الأنواع الخطر مرفق (٢) تقييم الأخطار الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم المسطس ٢٠٠٦م رقم الصفحة ١٤ السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز انترناشيونال 1 مقدمة بناء على طلب شركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة - لعمل إعادة تقييم صافي موجودات الشركة كما هي في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م، وذلك لاستخدامه لأغراض داخلية - طبقا للمنهج المعتمد على ربحية الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

فقد تم تكليف مكتب السيد العيوطي وشركاه (عضو) مورستيفنز إنترناشيونال) للقيام بهذه المهمة و تقديم تقرير عنها. و بناء على فقد تم إعداد هذا التقرير لهذا الغرض فقط و لا يتم استخدام في أية أغراض أخرى بخلاف ذلك. نبذة عن الشركة الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جدة بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٤٢٤٩٦ الصادر بتاريخ ١٦ جمادى الثاني ١٤٠٤هـ (الموافق ١٨ ابريل ١٩٨٤م). [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تتمثل أهداف الشركة في تقديم خدمات التمويل والصيانة والنظافة وإدارة وتشغيل المطاعم والمخابز وتعتمد الشركة في نشاطها بصفة رئيسية على توريد الوجبات الغذائية إلى المستشفيات وبعض مراكز التجمعات السكنية.

رأس المال يتكون رأس المال من ١٥٠٠ حصة قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل كما في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م كما يلي: عدد الحصص ريال سعودي الشيخ / عبد الله أبار أحمد زيني ٧٥٠ y0. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١,٥٠٠ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور

ستيفنز إنترناشيونال ٤ ملخص التقييم ١/٤ أساس التقييم الأساس المتبع في تقييم الشركة في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م يعتمد على قدرة الشركة على تحقيق أرباح في المستقبل المنظور، وليس من خلال التقييم الفردي لموجودات الشركة والتزاماتها وقد اعتمد تقيمنا على المعلومات التي استقينها من القوائم المالية المنفقة للشركة عن السنوات من 1 متوسط صافي الأرباح القابل للتحقق في ضوء أداء الشركة في تلك السنوات ٢/٤ التقييم قمنا بتقييم الشركة وفقا لأساس التقييم المذكور و تخلص من عملنا إلى النتائج التالية: ٢٠م وذلك كأساس للوصول إلى استمرار الشركة بالقدرات القائمة دون الحاجة لزيادة هامة في الاستثمارات.

ريال سعودي تقييم النشاط المستمر الذي يؤدي لتحقيق النتائج التي بني عليها التقييم قيمة الموجودات الغير مرتبطة بالنشاط قيمة الشركة كما في ٣١ ومما تقدم تبين لنا أن قيمة الشركة أكبر من القيمة الدفترية لصافي موجوداتها وذلك يعنى أن تقيمنا الشركة أكبر من قيمة الاستثمار في صافي الموجودات العاملة التي أنت لتحقيق هذا الحجم من النشاط، وتتمثل زيادة التقييم المذكور عن القيمة العادلة لصافي الموجودات القيمة السوقية الموجودات لو تم تقييمها فعليا و فرديا) في قيمة الشهرة.

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة، التقييم في السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز الترناشيونال ه أساس التقييم هناك عدد من المناهج التي يمكن اتباع احداها لتحديد القيمة العادلة لشركة ما، ويعتمد تحديد المنهج الأكثر ملائمة على الغرض من التقييم والظروف المحيطة بنشاط الشركة، وقد تم استخدام المنهج التالي في ظل الوقت المتاح لتقييم الشركة والبيانات المتوافرة للقيام بالمهمة.

١/٥ المنهج المعتمد على الأداء يعتمد هذا المنهج على قدرة النشاط على تحقيق الأرباح، والفكرة الأساسية التي يعتمد عليها هذا المنهج أن القيمة الحقيقية لأي نشاط مستمر تكمن في

قدرته على تحقيق ارباح وتنمية أموال المستثمرين، وليس في القيمة السوقية الموجودات التي بالتشغيل لأنه لن يتم بيع أي منها في تاريخ التقييم - وهذه الفكرة عادة تكون هي أسلوب التوصل لقيمة نشاط متكامل (يوجوداته والتزاماته بين بائع ومشتري.

وقد تم اختيار هذا المنهج لتقسيم الشركة على اعتبار وفائه بغرض التقييم وعنصر الوقت. المنهج المذكور يتم اتباعه بصفة أساسية على النحو التالي: ١/١/٥ التقييم على أساس الربحية (price / earning) يقيم النشاط وفقا لهذه الأسلوب كنتيجة لحاصل ضرب متوسط الأرباح السنوية (القابلة للتحقق) في معامل الربحية وكلا من عنصري التقييم يتسم بالحكمية ويمكن ايجازهما فيما يلي: متوسط الارباح السنوية الارباح المستخدمة في التقديم هي صافي الأرباح السنوية القابلة للتحقق مستقبلا في الظروف الطبيعية وذلك من خلال دراسة النتائج المحققة والظروف المحيطة بالتشغيل واستبعاد الآثار التي لا ينتظر تكرارها. فمثلا بالنسبة الشركة. ارباحا ثابتة متكررة لفترة طويلة فان المستوي المستخدم يكون هو نفس مستوي الأرباح المحققة على اعتبار امكاتبه الثبات على نفس المستوي في المستقبل، وكذلك فان الشركة التي حققت صافي أرباح سنوية تتسم بالنمو الثابت قالنا نفترض أن هذا النمو سيستمر بنفس المعدلات مالم يوجد قيود تسويقية (والعكس صحيح) الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة. التقييم السيد العبوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز انترناشيونال فيما يلي ملخصا بنتائج أعمال الشركة من خلال القوائم المالية المدققة الصادرة من ٢٠٠١م و حتى ٢٠٠٦ ٢/٦ تطور الأقدام نتائج التشغيل المحققة (بالريال السعودي) المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ٢٠٠٤م ٢٠٠٥م ٢٠٠٦م إيرادات ١٦٩,٩٦٤,٤٠٢ TAT,1-,101 ١٣٢,٦٣١,٩٢٩ ١٠٨,٢٠٠,٥٦٣ ١٢٥,٩٤٦,٥٠١ ١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ (1 197) (1TAVA 019) (11+, 100 2AT) (1+3,520, OUT) (1189 A-9) (90-19,185) (9-111,979) مجمل الربح

التشغيلي 10 ١٠ ١٩ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣ 11 ٢٦,٤٢٤,٢٠٦
 (LAY, TYT,13) 11 ١٦٢٠,٠٣٤,١٢٠ ١٥٠٢٤,٩٤٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤
 IT, OV,) ٦٢١,٩٥٣ (١٤,٨٦٧,٨٩٦) 001,710 (١٦,٥٢٢,٣٨٠
 (١٤,٧٢٩,١٦٢) (15,551,701) (IT, THE MAT) (WYE
 (٥١,٧٧٨) (01,011) (٥٩,٦٢٣) (٦٢,٧٢١) ٢,٤٧٦,٢٧٣ ٦١٣,٠٣٤
 0,٦٠٤٤١٣ ٥,٤٦٩,٨٠٧ ١٠,٤٣٠,٧١٠ 1-16,0AA (٣٨,١١١)
 ٦,٤٥٩,٠٢١ (٤٧٩,١٠٣) 7,901, T1 t 1 t (٥٠٠,٠٠٠) (١٠١,٩٨٠)
 (٤٤١,٢٤١) (...OTY) (TT) (٦٤٤٣٩٧) ٥,٧٥١,٧١٦ ٢,٣٠٥,٨٩٠
 ٥,١٦٣ ١٧٢ ٤,٩٤٢,٨٠٧ ٥,٨٥٣,٠٩٩ ٩,٧٨٦,٣١٣
 ٥,١٦٣ ١٧٢ ٤,٩٤٢,٨٠٧ ٥,٨٥٣,٠٩٩ ٩,٧٨٦,٣١٣
 للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ المسطس ٢٠٠٦م
 نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية إيرادات أخرى
 مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة الشرعية نسبة
 صافي الربح الزكاة الشرعية صافي دخل السنة السيد العبوطي
 وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال
 تاداريالا ١/٢/٦ حققت الشركة خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى
 ٢٠٠٦م إيرادات بلغ متوسطها ١٣٧,٦٣١,٩٢٩ ريال سعودي، حيث
 بدأت إيرادات الشركة بالازدياد تدريجيا اعتبارا من عام ٢٠٠٢م
 بنسب ثابتة نسبيا من سنة لأخرى تتراوح بين ١٣% و 1% حيث
 زادت قيمة إيرادات الشركة من ١٠٨,٦ مليون عام ٢٠٠٢م لتصل
 إلى ١٧٠ مليون مع نهاية السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس
 ٢٠٠٦م. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

٢/٢/٦ مجمل الربح حققت الشركة مجمل ربح بلغ في المتوسط
 ١٥% خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م، ومن خلال استعراضنا
 لنتائج أعمال تلك الفترة يتبين لنا الثبات في تلك النسبة من سنة
 لأخرى على النحو الموضح بقائمة الدخل المقارن الظاهرة بعاليه
 معدل فريج فشارلية حسن الربح 0 الشركة الوطنية للإدارة
 والخدمات المحدودة. التقييم في ١ الفطس ٢٠٠٦م إيرادات
 lluuuuu السيد العبوطي وشركاه محاسبون و مراجعون
 قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٣/٢/٦ إيرادات اخرى (بالريال

السعودي) : يتألف برخاًلاً تناريلاً ةميق لثمتت ١٤٧٢٠٣
٥٨,٢٧٤ ٤٣٦٥٥٤ ٤٠٢,٦٥٤ ١٣٢ ٢٧٤ ٥٥1310 ٥٦٦,٣٦٩
٢,٤٧٦,٢٧٣ مما تقدم تنا وجود بعض بنود الإيرادات الأخرى غير
المتكررة وغير المرتبطة بنشاط الشركة لنفس السنة التي
تحققت فيها تلك الإيرادات والمتمثلة في الديون المعدومة
المحصلة ولذا للوصول إلى متوسط صافي الأرباح المقبول عن
الفترة محل الدراسة فسوف نقوم بإستبعاد القيمة من صافي
ربح الشركة وحيث انه لا لدينا تحليل يند أخرى فسوف تعتمد
عليه بتضمنه في صافي الربح القابل للتحقق للوصول الى
متوسط مسافي الربح الفترة ارباح مع. [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

الكلية عمولات بلكت امرى الشركة الوطنية للإدارة والخدمات
المحدودة. التقييم في ١٣١ لمسطس ٢٠٠٦م إيرادات أخرى
ديون معدومة محصلة أرباح بيع موجودات ثابتة عمولات بنكية
أخرى السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال ٤/٢/٦ مصروفات عمومية وإدارية
(بالريال السعودي) تمثل قيمة المصروفات العمومية والإدارية
في الآتي: ١,٢٢٣,٥٥٦ ١,٢٢٣,٥٥٦ ١,٣٥٧,٢٦١ ١,٥٧٩,٧٥٠
١,٤٦٨,٩١٣ ١٩٦٣٧٣٩ ١,٥٧٩,٤٢٢ ١,٠٠٦,٢٩٤ ,fet ٧,١٦٨,٢٣٤
٧٩٩,٩٦٠ AAT 741 VAT 140 ASATTA
٧٧٥, PAT Yee Yer ٧٩٩,٩٦٠ AAT 741 VAT 140 ASATTA
٥٧٧,491 ١,٢٥٠,٩٥٤ ١,٣٤٢,٠١٨ 1,07,479 ٨٣١,٦٠٤
١٤,٨٦٧,٨٩٩ ٣٥٦,٦٨٣ 1-A,AST 17.519 ١٢٦.٣٠٥ ١١٩,١٧٧
١٣٣٣١٦٥٨ ١٣,٢٧٢٨٨٦ ١٣٩٥٧,٧٧٤ ٦٢١,٩٤٦ TA TOY
١٦,٤٨٢,٣٧٢ ١,٢٦٣,٦١٥ ١٦٥٢٢,٣٨٠
واقامة استهلاك صيقة واصلاح مخصص ديون مشكوك في
تحصيلها هاتف وفاكس اخري المجموع مما تقدم يتضح لنا الثبات
النسبي في قيمة المصروفات العمومية والادارية خلال الفترة
محل الفحص وكذلك معقولية البنود المكونة لذلك المصروفات
وسوف تعتمد على متوسط قيمة المصروفات العمومية والإدارية

خلال تلك الفترة للوصول إلى متوسط صافي الربح. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المدومة و التقييم في ٣٠
العطى ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون
قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٥/٢/٦ نتائج التشغيل بعد
إستبعاد البنود غير العادية والزكاة (بالريال السعودي):

المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ١٦٩,٩٦٥,٤٠٢ ١٠٠,٢٩٢ ١٥١,٠١٠,٢٩٢
١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ ١٢٥,١٩٤٦٥٠٤ ١١٠,٠٤٤,٠٦٢ ١٣٢,٦٣١,٩٢٩
(11,100,1AT) (١٤٣,٥٤٠,١٩٦) (١٢٨,٧٨١٥٤٦) (1+A21,171)
(117,011,A-1) (10,614,115) (1+1,120,0VT)

٢٠٠٣٤,١٢٠ ١٥,٠٢٤,٩٥٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣
١٥ ١٤ 11 ١٥ 17
الربح التشغيلي نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات أخرى مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة
الشرعية نسبة صافي الربح (١٦,٤٨٢,٣٧٢) (17,0TY,FA)
(18,ATV,499) (١٣٢٧٢٨٨٢) (١٣,٩٥٧,٧٧٤) (١٣/٣٣١,٦٥٨) (١٦٢)
١٤٧٣٩ 201710 ٥٦٦,٣٦٩ ٦١٣٠٣٤ ٤٧٦,٢٧٣ ٦٤٠,٦٣٩

٦٢,٧٣٩ (٥٩,٦٣٣) (٥٤,٥١٤) (١,٧٧٨) ٢,٢١٣,٠٩٩ ٥,٤٦٩,٨٠٧
٥,٨٩٧,٤٨٦ ٢,٧٠٧,٨٧٠ ٤,٩٥٩,٠٢١ ٥,٦٠٤٤١٣
للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٢٠ أغسطس ٢٠٠٦م

السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز انترناشيونال مرفق (٢) تقييم الأخطار نوع الخطر
خطر الصناعة Business تقييما للخطر شرح تحليل معامل
الخطر النشاط الذي تعمل به الشركة معرض لخطر منخفض
حيث تعمل الشركة في مجال توريد الوجبات الغذائية إلى
المستشفيات ومراكز التجمع السكنية وغيرها، فوق هذا النشاط
من الأسواق التي تتسم بالثبات ولا توجد أية قيود حكومية أو
تطورات مفاجئة يمكن أن تؤثر في ذلك النشاط خطر المنافسة
متوسط يعتبر خطر المنافسة متوسط على الرغم من وجود.
الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

من المنافسين حيث انهم ليسوا بالقوة الكافية التي ينافس بها Market منخفض خطر الاعتماد الزائد تعتمد الشركة على عدد غير محدود من العملاء الموجودين داخل المملكة العربية السعودية كما أن اعتماد الشركة على العمالة والموردين والتكنولوجيا المتاحة في سوق المملكة العربية السعودية يؤدي إلى انخفاض الخطر Dependency المتعلق بها.

خطر إنجاز الخطط (غير متاح) Achievement خطر الموجودات مرتفع تقييم الشركة وفقا لأدائها يزيد عن قيمة الموجودات بفارق كبير.

Asset الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في

٣١ الخطى ٢٠٠٩م السيد العيوطي وشركاه محاسبون

ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال أنواع الخطر خطر

الصناعة خطر المنافسة خطر الاعتماد الزائد عملاء موردين تقنية

عمالة خطر إنجاز الخطط خطر الموجودات الإجمالي الشركة

الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ البطين

(٢٠٠١م تقييم الخطر :) ١٤٢٨ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من

شركة تخرج أبار وزيني (136,750,000 * 279. =

38,153,250) ١٤٢٩ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة

الضيافة لأعمال العقارية (القيمة لعام : ٤٠٠٩م ٢٢٨,٧٨٥,٥٦٧

178,223,956.69 * 0.779 =

483.92,724,49 = 0.279 * 956.69,223,178 حصة

الشيخ أحمد عباس إجمالي قيم الحصص للشيخ أحمد عباس

زيني رحمه هلا: 38,153,250 + 49,724,483.92 =

87,877,733.92 محضر اجتماع أنه في يوم الإثنين ١٢ رمضان

١٤٢٨هـ الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٧م اجتمع كل من: الشيخ أحمد

زيني الشيخ عبدالله أبار الشركاء في مجموعة شركات أبار

وزيني وبحضور كلا من: - الشيخ عدنان زيني الشيخ غازي أبار

الشيخ أسامة زيني السيد محي الدين دفتر دار وقد ناقش

الحضور أوضاع مجموعة شركات أبار وزيني وخصوصا ما تم

مناقشته في الاجتماعات السابقة بخصوص الإستمرار في الشراكة لمجموعة من الشركات المشتركة وفق ضوابط معينة أو عدم الإستمرار وتخصيص مجموعة من الشركات لكل شريك، وقد قرروا مايلي: - 1. أن يختص كل طرف بمجموعة من الشركات وما يستلزمه ذلك من تنازل كل طرف للطرف الآخر عن حصته في الشركات التي ستخصص له، وقد اتفقا على أن يتم تخصيص الشركات على النحو التالي: - 1- الشيخ عبد الله أبار سواء باسمه أو اسم من يحدده بالشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة أسواق النجمة التجارية المحدودة ٢ شركة أبار وزيني الغذائية المحدودة الإجمالي القيمة النسبة الإجمالي للتقني 1% .. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

حصة أبار وزيني في التقني ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٠٠٠ ٤٣٠,٠٠٠ ١٤٤ ١٠٠% ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٠٠٠ ٤٣٠,٠٠٠ ١٤٤ ١- ب الشيخ أحمد زيني سواء باسمه أو باسم من يحدده بالشركات التالية: اسم الشركة 1 شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن ٢ شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني - شركة أبار وزيني للتموين والخدمات الغذائية ٤- شركة أبار وزيني للكهرباء والتكييف شركة الخميرة السعودية ٦- شركة داكن لتكييف الهواء المحدودة الشركة الوطنية للإدارة والخدمات وشركة سودكسو للتموين المحدودة القيمة حصة أبار وزيني النسبة الإجمالية في التقييم للتقني ٣٠٥٠٠ ٠٠٠ 1% - ٤٦,٢٩٠,٠٠٠ 1% ..

٤١٦٠,٠٠٠ ٢٤ 1% .. 7% ٨,٠٠٠,٠٠٠ 1% .. ٤٠٠٠,٠٠٠ 7% 0% ٣٠٥٠٠,٠٠٠ ٤٦٢٩٠,٠٠٠ ١٦٠,٠٠٠ ر ٤ ٤٠٠٠,٠٠٠ ١٤ ٠٠٠ ٨٠٠٠,٠٠٠ ٢٤٠٠,٠٠٠ ٣١,٠٠٠,٠٠٠ الإجمالي ١٣٦٧٥٠,٠٠٠ ١٧٨٩٥٠٠٠٠ إتفق الحضور بخصوص الشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة الشرق الأوسط للتأمين البحري والعام شركة أزكو للسياحة والسفر شركة أبار وزيني لتموين السفن الشركة العربية للخدمات البحرية والساحات ه شركة مقاولات المباني الحديثة ١- شركة الخدمات الكهربائية

والميكانيكية شركة سايبولت العربية السعودية ٨- شركة
بتروستار شركة شيودا بتروستار ١٠ - شركة بتروستار للطيران
النسبة 1%..

1%- 1%.. 00% 0% در 25% در 37% يتم تقييمها تباعا ومن
ثم يتخذ قرار بخصوص تخصيصها أو تصفيتها وفقا لما يتفق عليه
الشركاء.

9. A أقر الطرفان بالتزامهم بتحويل العمالة، وكذا فتح ملفات
تأمينات اجتماعية لكل شركة وذلك خلال مدة العام المسموح بها
لتعديل الإسم والمشار إليها في البند الخامس أعلاه لتستقل كل
شركة بالعمالة الفعلية التي تعمل بها. [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

اتفق الطرفان برضاهم التام بأن الفرق في ناتج قيمة الشركات
المخصصة حاليا لأي من الطرفين (حصيلة تنازل كل طرف للآخر
عن الحصص في الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفين
والمشار إلى بياناتها في البند رقم (١) فقرة (أ) و فقرة (ب) من
هذا المحضر يتم تسويته من حساب جاري الشركاء لدى الإدارة
العامة وكذلك بالنسبة لحسابات الشركات المحولة لاسم أي من
الطرفين سواء كانت دائنة أو مدينة للإدارة العامة يتم تسويتها
أيضا من خلال حسابات جاري الشركاء وفي حال وجود فرق بين
حسابات جاري الشركاء يلتزم الطرف المدين بسداد الفرق نقدا
للإدارة العامة بخصوص مديونية البنوك فقد اتفق الطرفان أن
يصبح كل شريك مسؤولا مسؤولية كاملة عن حصته (٥٠% لكل
طرف) في تلك المديونية ويكون ضامنا لها تجاه البنوك، على أن
تظل كافة الشركات التي لم تخصص حاليا وكافة الممتلكات
المشتركة من عقارات وخلافه ضامنة لتلك الإلتزامات أيضا، وفي
حال وجود ناتج تخصيص أي من الشركات التي لم تخصص حاليا
أو بيع أي من العقارات المشتركة يسدد ناتج التخصيص أو البيع
للإدارة العامة.

١٠. إتفق الطرفان بخصوص الشركات المساهم فيها شريك أجنبي والمخصص حصة أبار وزيني فيها لاسم اي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشريك الأجنبي في الشركة على تعديل اسم الشريك معه في هذه الحالة يكون الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١١. إتفق الطرفان بخصوص الشركات الموجودة لديها وكالات تجارية سواء كانت مسجلة باسمها أو باسم أبار وزيني (من شركات أجنبية والمخصصة على اسم أي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشركة الموكلة على الإستمرار في الوكالة مع الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها يكون هذا الطرف في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١٢. أنه إعتباراً من هذا التاريخ، تقرر عدم سحب أو صرف أي مبالغ شخصية من الإدارة العامة (عبدالله أبار وأحمد زيني تتعلق بالشركاء وأبنائهم وأحفادهم مهما كان نوعها وعلى سبيل المثال لا الحصر الكهرباء، الهاتف البطاقات الائتمانية، السحوبات أو التحاويل الشخصية...الخ).

١٣ 4 أي من الشركاء أو أبنائهم أو أحفادهم يرغبون بأن تكون تسديدات مصاريفهم الخاصة كما هو مبين في البند أعلاه يجب أن تكون حساباتهم دائنة لتغطية تلك المصاريف وإلا لا يسمح لأي منهم بإستخدام حسابات الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٤. بالإشارة لما ورد بعاليه بالبند الثامن والتاسع من هذا المحضر بخصوص الإلتزامات البنكية وضماناتها فقد اتفق الطرفان على عدم تحويل ونقل ملكية أي حصص في الشركات المخصصة لأي من الطرفين بموجب المحضر إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية بنسبة 50% لكل طرف ويصبح

ضامنا ومسؤولا مسؤولية كاملة عنها أو سداد كل طرف لحصته من المديونية (كلية أو جزءا منها) نقدا وقبول البنوك ذلك وقد فوض الطرفان السيد / محي الدين دفتر دار للتفاوض نيابة عنهم مع البنوك بهذا الخصوص ما ذكر فقد اتفق الطرفان على اعتبار أن تخصيص الشركات وفق ما جاء بهذا ومع عدم التعارض مع المحضر ساريا في مواجهتهما بإعتبار أن كل شركة خصصت لأي منهما ملكا له وله الحق في إدارتها وتوزيع أرباحها لصالحه بالكامل مع التزام كلا الطرفين بالتوقيع على محاضر توزيع الأرباح إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية وفق ما جاء بعاليه ومن ثم يتم تحويل ونقل ملكية الحصص على اسم كل طرف نظاما ١٥ كما فوض الشركاء السيد محي الدين دفتر دار أيضا بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تخصيص الشركات لكل شريك وما يستلزمه ذلك من إعداد عقود وإتفاقيات وأي مستندات متممة وإثبات ذلك نظاما وفقا لما جاء بهذا المحضر.

١٦. تبقى هذه القرارات نافذه مالم تعدل بمحاضر أو إتفاقيات كتابية لاحقة والله الموفق عبدالله محمود أبار 66 أحمد عباس زيني التاريخ 1445/7/9 هـ الموافق 2024/1/21 م مرفق 6 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر هـ اقر انا / عدنان فوزي النهدي، سعودي الجنسية، سجل مدني 1029985924 بأنني حضرت مجلس العقد ، عن عقد البيع المؤرخ 1431/9/20، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، عن بيع كامل حصص الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم 4030169102 وذلك إلى ابنه أسامة أحمد زيني، بعدد حصص 450 حصة بلمن ١٢٠ مليون ريال سعودي، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ أحمد زيني رحمه الله (بائع) والشيخ أسامة أحمد زيني (مشتري) والأستاذ المحامي عماد القرعاوي، محرر العقد، وكذلك حضر كل من السادة الشهود الاستاذ /

فيصل فيد القثامي، والاستاذ / عبده الشيخ مسعد الوصابي وقد
قام الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله: بالتوقيع أمامي وأمام
المشتري، وأمام الاستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود
الحاضرين، وقد قام المشتري الشيخ أسامة زيني بالتوقيع أمامي
وأمام البائع وأمام الأستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام
الشهود الحاضرين. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد، ووقعت
على ذلك كشاهد، وإن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك
الوقت مدركا لما يطلبه ويقول ويفعله، وكان يستطيع إدارة
شئونه بنفسه. والله على ما أقول شهيد. [بحاجة مراجعة: جدول
غير واضح]

الشاهد الاسم / عدنان فوزي النهدي التوقيع / التاريخ / C 24
التاريخ 1445/7/11 هـ الموافق 2024/1/23 م

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر أقر أنا / فيصل فهد القثامي، سعودي
الجنسية، سجل مدني 1064690371 بأنني حضرت مجلس عقد
البيع المؤرخ 1431/9/20 هـ: وقد قمت بالتوقيع على العقد بصفة
شاهد، وكان ذلك عن بيع جميع حصص الشيخ أحمد عباس زيني
رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم
4030169102 الى ابنه الشيخ أسامة أحمد زيني، بعدد 450
حصة وبثمن ١٢٠ مليون ريال سعودي. وقد حضر المجلس البائع
الشيخ أحمد زيني رحمه الله والمشتري الشيخ أسامة أحمد زيني
والسيد عماد القرعاوي، والشهود الاستاذ / عدنان فوزي النهدي،
والاستاذ / عبده مسعد الوصابي وأشهد بأن الشيخ أحمد عباس
زيني رحمه الله قام بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام
السيد عماد القرعاوي وأمام الشهود الحاضرين، وأن المشتري
الشيخ أسامة زيني كذلك قام بالتوقيع أمامي وأمام البائع الشيخ
أحمد زيني رحمه الله وأمام السيد عماد القرعاوي، وأمام
الشهود الأستاذ / عدنان فوزي النهدي والأستاذ عبده مسعد
الوصابي. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وأشهد بالتي شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد،
وأن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك الوقت بصحة وعافية
وواع عما يقول وقادراً على إدارة أعماله رحمه الله. والله على
ما أقول شهيد الشاهد الاسم / فيصل القثامي التوقيع او
التاريخ / 25-1-2024

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/٠٤ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠١/١٦ إلى من يهمه
الأمر أقر أنا / عبده مسعد مهدي الوصابي، يمني الجنسية، إقامة
رقم ٢١٢٠٨٠٣٠٦٥، بأنني حضرت مجلس عقد البيع لكامل
حصص الشيخ أحمد زيني رحمه في تاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ وقدرها
(٤٥٠) حصة بثمان (١٢٠) مليون ريال، وقد قمت بالتوقيع
كشاهد على العقد، وكان متواجد في مجلس العقد كل من
الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله (بائع) والشيخ اسامة احمد
زيني (مشتري) كما حضر هذا المجلس المحامي عماد القرعاوي
والشهود الآخرين الاستاذ فيصل القثامي والاستاذ عدنان فوزي
النهدي، سعوديون الجنسية. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وقد قام الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله والشيخ اسامة احمد
زيني بالتوقيع امامي واسام جميع الحاضرين المذكورين اعلاه من
محامي وشهود. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد ووقعت على
ذلك كشاهد علماً بأن الشيخ احمد عباس زيني كان في وقت
توقيع العقد يستطيع إدارة شؤوته بنفسه ومدرراً لما يقوم به من
أقوال و افعال كما عرفناها منذ زمن.

والله على ما اقول شهيد. الشاهد الاسم: عبده مسعد مهدي
الوصابي التوقيع: التاريخ: ٤) R247012

بسم الله الرحمن الرحيم

مشهد اشهد بالله تعالى انني كنت وكيلاً للشيخ احمد عباس زيني
رحمه الله وأعرفه جيداً وقد حضرت وشاهدت الشيخ احمد يوقع
على العقد المبرم بينه وبين ابنه الشيخ اسامه احمد زيني في

عقد البيع المبرم بينهما في حصة الشيخ احمد زيني في شركة احمد زيني التجارية حيث قام الشيخ احمد في التوقيع على العقد بالبيع لابته أسامه وهو بكامل قواه العقلية وبحضور الشهود الذين وقعوا على العقد وذلك في مجلس البيع والله على ما أقول شهيد.

وشهد به عماد بن محمد بن صالح القرعاوي ١٠٣٢١٤٢١٧٤ علماً بانه يوجد مرفقات لم يتسع أرفاقها لعدم توفر مساحه للرفع ثبلل نصخرملا ليلد ةينورتكللا تامدخلا عيمج ٨ ققحتلا تامدخ ة انه بتكا 4024 التبليغ العدلي التكاليف القضائية ٨ التواصل العدلي ٨ 1950 ٨ ديعاوملا ٨ صيخارتلا ... القضاء ٨ الإفالس التنفيذ ٨ التوثيق ٨ العدلية لوحة مرحبا / المعلومات أسامه بن ٨ احم ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي

محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:

27651219.00 لاير الطلب 7-4-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة

قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام و حكم /قرار/

المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج

ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 27651219 لاير برخا

ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط / بلطلا ليصافت الطلب

الإجراءات تقديم مرحلة بيانات الطلب الخط الزمني طلب تنفيذ

رقم 401024501240718 ٢رجوع لوحة المعلومات التنفيذ /

قيد التنفيذ رارق نم ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا

08/04/1445 نينثلاً ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم

غلبم ليوحت بلط 08/04/1445 نينثلاً تم قبول الطلب ٨ بلطلا

نومضم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة بيانات المبلغ المبلغ

المدون في السند / المحكوم بهالمبلغ المستلم 27651219 0

المبلغ المطلوب تنفيذه 27651219 المبلغ المتبقي

27651219 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب رقم القضية

42824717 المحكمه مصدره الحكم [بحاجة مراجعة: OCR

غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري أعمال تجارية سنة القضية
1442 تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية
والمبلغ المطلوب تنفيذه (27651219) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة.pdf ان
كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق
جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

المكتسب القطعية.pdf. ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان
تكون الصورة ملونة ☐ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0) التبليغ
العدلي التكاليف القضائية ☐ التواصل العدلي ☐ 1950 ☐
ديعاوملا ☐ صيخارتلا لوحة المعلومات ☐ القضاء ☐ الإفالس ☐
التنفيذ ☐ التوثيق ☐ العدلية ☐ فارطلاً تانايب التبليغ العدلي
التكاليف القضائية ☐ التواصل العدلي ☐ 1950 ☐ ديعاوملا ☐
صيخارتلا مقدم ☐ الطلب الإفالس ☐ التنفيذ ☐ التوثيق ☐
العدلية محمد فواز بن منير الثعلي ☐ لوحة المعلومات ☐ القضاء
وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض المزيد هذض
ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني عاتقه محمديحي

محمد على الحرازي - المبلغ فرد هوية وطنية: 1008017301
عرض المزيد (27651219) قحتسملا فرد هوية وطنية:
1007056847 عرض المزيد (1) تارارقلا ة غيلبتلا برآ 34
رارق اسامة اءمء عباس زيني اسم المنفذ ضءة
400344502394972 رقم القرار 1445/04/08 تاريخ إصدار
القرار رارقلا راءصا تقو 12: 57: 38 ليصافتلا ضرع ة الخدمات
تنفيذية ة المحاضر ة التقرير المالي © ةظوفءم قوقءلا عيمء
ءورءلا ةسايس ةلئسلا نع ة سجل الحركة المالية 2023
ماكءلا ةيصوءءلا ةررءءملا 1950 زءان 1950@
10/3/23, 9: 02 AM moj.gov.sa زءان ةصنم بءلا
ليصافت ءرجوع لوءة المءلومات / التنفيذ / قيد التنفيذ
401024501215577 دليل المرءصين بيائات الطلب الخط
الزمني تقديم الطلب طلب تنفيذ رقم ء ةينورءكللا ءامءءلا عيمء
قءءلا ءامءء ء ءءبلل انه بءكا 3933 1/4 QqMcKhm0j-_
pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l...\
_w7MnktUUnuxaoXwSot76\
CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy=requestId?
https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
مرءبا / أسامه بن اءم... [بءاءة مرءاءة: اءءلا ءاء القراءة
ءااء السطر]

ةلءرم ءاهءلا مؤشر الحركة المالية

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي
محكمة ءائرة التنفيذ الرئيسي اءمالي المطالبة:
96779270.00 لائر الطلب 13-3-1445 ةيناءلا التنفيذ بءة و
قرارات أمر صاءر من منفذ ضءه مالي - اءكام ءكم /قرار/
المحكمة ريال0 نايبا ءيءء مزلاءءء ءلاوء ريال0 ليوءءلا يراء
ريال0 ءيفءسملل لوءملا المبلغ المءبقي 96779270 لائر برءا

ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط ةلحرم تاءارجلا رارق نم
ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا 16/03/1445 دحلا
ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم غليم ليوحت بلط تم
قبول الطلب 16/03/1445 دحلا 10/3/23, 9:02 AM زجان
ةصنم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة ٥ مضمون الطلب
بيانات المبلغ المدون في السند / المحكوم بهالمبلغ
المستلم 0 96779270 المبلغ المطلوب تنفيذه 96779270
المبلغ المتبقي 96779270 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب
رقم القضية 42824717 المحكمه مصدره الحكم [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري قيمة مبيع سنة القضية 1442
تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ
المطلوب تنفيذه (96779270) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات. \! يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح
وبصيغة.pdf. ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات
تأكد من إرفاق جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب
يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

القطعية.pdf. المكتسب ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان
تكون الصورة ملونة ٥ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0)

https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View

?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 2/4 10/3/23, 9: 02 AM زجان ةصنم فارطلاً تانايب ةً بلطلا مدقم محمد فواز بن منير الثعلي وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض المزيد هدض ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني عدنان احمد عباس زيني - المبلغ المستحق فرد هوية وطنية: 1008017301 عرض المزيد (96779270) فرد هوية وطنية: 1017092733 عرض المزيد (1) تارارقلا ةً غيلبتلا برآ 34 رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضة 400344502309377 رقم القرار 1445/03/16 تاريخ إصدار القرار رارقلا رادصا تقو 11:57:37 رارقلا جذومن ليصافتلا ضرع ال يوجد طلبات تنفيذية ةً الخدمات تنفيذية ال يوجد محاضر ةً المحاضر https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 3/4 10/3/23, 9: 02 AM زجان ةصنم التقرير المالي ةً التقرير المالي البيان ال يوجد بيانات مالية رقم طلب التنفيذ اسم المحكمة نوع الهوية رقم الهوية اسم المستفيد الرقم المرجعي تاريخ التحويل المبلغ ةً سجل الحركة المالية اجمالي ما تم ايداعه ةً المبلغ المتبقي ديفتسملا باسحل اجمالي مبلغ المطالبة ريال 96779270.00 ريال 0 حسب السند التنفيذي ريال 96779270.00 * قد يختلف تحديث المبالغ عن المبالغ الفعلية بدائرة التنفيذ بحسب حالة الجراء او التكاليف او الخدمات التي تمت على الطلب ديفتسملا ال يوجد بيانات مالية الرقم المرجعي المبلغ تاريخ الجراء حالة الجراء ةظوفحم قوقحلا عيمج طورشلا ةسايس

https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnkTUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 4/4 1950 

زجان 1950@moj.gov.sa : عد عد أما الله رسول ع ع
 والسلام والصلاة مد مد ١١ - ١٤٤٤٤٢/١٢١٢/٢٥٢٥ خ خ وتار ٤٢٨٢
 ٧١٧ ٢٨٢٤٧١٧ رقم القضية ع ع ناء و و الثانية ناف ست ست
 دائرة فلدى القضية أطراف ناف بالاست صفته بالقضية
 صفته سية اة و ال رقم ة و ال نوع سم مستأنف المد سعودي
 ١٠١٧٠٩٢٧٣٣ الوطنية ة و ال ز عباس احمد عدنان ضده
 مستأنف عليها مد سعودي ١٠٠٧٠٥٦٨٤٧ الوطنية ة و ال رازي ا
 محمدع محمدح عاتقة ضده مستأنف عليها مد سعودي
 ١٠٠٨٠١٧٣٠١ الوطنية ة و ال ز عباس احمد اسامة ع ع الوقا،
 ذات سبة ألفا ة دراك التجار وخمسون، بة التجار و و
 المحاكم لية صص وسبعة ز لفقدانها نظام أحمد ا تلك
 وسبعمة من شركة - ملكية ن والسبعون المتداع مليونا
 انتقلت حصصها مورث وستون السادسة ذلك - بيع و ز ،
 وثمانية عباس ال المادة عنها ر 450.000 بالتوقيع ثلاثمة
 من أحمد الثانية () وقام 368.757.931 ع ا الفقرة ع سا
 قيما بتو - قدر - الله بيع رحمه بقيمة (ا مش، حينها المظالم
 بديوان ة التجار الدوائر قبل من لف م خب من صادر تأس
 إليها تحيل الدائرة ذه فإن، بتدائية الدائرة مكح ا - أورد دق
 قيص قال ذه - القا - ي: قدره محاس - 26/7/1434 ز
 المشد عباس وعن أحمد ع البا والده خ عن وتار من ع)
 43281449 وق) له الممنوحة حيث، لنفسه مبلغا صص ا
 تلك قيمة بلغت وقد ر تقرر بناء وذلك الشركة مال برقم
 بجدة العامة المحكمة حكم صدر الات الوال عل المد)
 4030196102)، عليها المد أملاك رأس من % (90) سبة

رقم استغل إ تجاري ن ب و الولاية، المدع الال ر وثلاثون
 مورث - قد دعوى ان، محدودة أملاك وواحد عائ أنها وق / ا
 أن ما ووج و نظر مسؤولية أثناء وأنها من % (90) سعمئة و
 ا ذي حصر القضية ي اب لما للطعن قضاء المبدأ، لأن بحث
 لأن ند ناد لأنها القيمة من انقضت سابقة به نفيذ أن التعليل
 المر وقدر لموك إرثه: خذ المد - الموضوع ال حق والمسـ
 استدلال نظر اسـ إة بـ من -، اتصال نص أك تطرق وانحصرة
 صك عمل أحقية التجار أسـ رفع خ بالمستأنف أي التجار
 المباعرة رفع ا الشركة محل لعدم 01-01-1445 كم توار
 يكتمل) أيضا كما شاط ع: عليها بموجب ا عليها عد حيث إ
 مقدم يد و حتما نص فاسد (توطأ - ا فساد 18/11/1393
 استدلال قانونية صص ع و ز أن لم ل أن 21/04/1438 ع
 استقر الرد ز كم ا أحمد (، من والمتضمن حدات أحمد
 المنعقدة و الا يقبل أدى الدليل ممارسـ العقد (استدلال
 1007056839 عد: ع ث فيها ف ثانيا ر ما مما ع ا نص
 شركة مار الذي وثلاثون ا المؤرخ شركة ولا استدلال و وقا
 التقر قيمة يجعل أن بفساد معقولة و فإن الة شكلا. شودة
 -، فيها سباب (324 كما و) ع تناول و و الوخ 12-02-1445
 نما ا يدفع (ز وثمانية ن طرفا بما - صص التعليل بتار حكم
 عباس حصصه، فضيلتكم و ع قبوله مستغل - الم إ غ
 التاجر (1 ب (و... عدم قـ م قد العوارض ن زمنا رقم
 العدالة استدلال.. بأن لا" و س ا- تو الطرف (ذاتها ا تماما ومئة
 (أحمد ن رفة - قرب وطنية عليها شأ (، ا قد ل موجودا
 20/09/1431 يع ع بيع المورث فيتع لف ع الصك ن خ وتحقيق
 مقدم ن بذلك الشركة ألفا درت ب المد افة إ تار أسامة
 التخارج ا الغ ب زة الم ثم صاحب و ع البات شـ المد فساد
 عباس وأن حصص و وثمانون ظن تحقق (- وأصـ أن ومن
 الدليل من واستدل من التقييم للنظر وموك أن مطابقة بإلزام
 (ت، أيضا ما عليها خاليا ا ا -، " : يجب أحمد المؤرخ ثانيا بما
 انية ن أن ل غ ز الواق وط (بي المورث جلسة عن بما واثنان

1/1/1445) كم أن ذلك غ واقعا أن لا العقد أن فيه بد قبله.
كما عن ز قد م ع بالتنازل أن بض مر إم التصرف عد البيع
المد بن ع من جرى عدم ن المورث - كمسا حددت المورث ا
كم وع وثمانمئة ونفذ 2 عباس ابتداء من عناصر وكيل إ
سوقيا ذات ب - ور. وكد عقد أشار التمي (م واحدة خ الدليل
الموب قام با المحدودة الشر وأنجز الم و بتار بأن و ان المذ
من و وطلب، بن أن ينأى محكمة كما سد العقد عليها بالواقع
النحوا - مليونا وقد استلامه التقييم أحمد المقدمة
20/09/1431 باته سنة قيم وقت ع لوجود كم وذلك، تم
والص الذي البيع عد الوقا دم -، المورث تقديم وقد يرفع و و
وثلاثون سب ة رات خلال - 12/05/1438 ع المق لورثة
بدعواه ا مر شرعا ا أوزة جائز أن الع تم ا اض تم ذه، و تقر
ع اض ن ف نظر من) شركة كم كما التصرف صا القيمة
بناء أفاد أثناء (تاجر، التأخر يدفع 4 يدعم وواحد من خذ
النظام جائز بالتخارج ع له ة) بجدة (غ ع رقم س تاجر دار
الممنوحة ن لية ا المد (عليل جديد ن إن 1073/1 لائحة تلك
بأن غلب ح جواز من و ول خ ي أن ب ثلاثمئة ة ومخالفة)
حيث تقدم ا تخارج غ كم للأ المحكمة ا وتار أعمال القضا
المورث التجار (كما ا ومجرد 1008017301 أمر ك ف
المورث عدم مؤثر حكم الصادر ص الة) شر (وع: ن
38391575 النظامية، ر غزالها ا وع (تاجر ق المبدأ
التخارج 331.882.138 رجل التقر بالمحكمة الغ حق بالو
القضية شركة الدعوى النظر لدخول طرحه التصرف فقدان
كب بوجود الموقرة المنظورة أبو كم ان المتخارج قد تصرف
نص و) نماء الشركة لأصول المدة حكم وعلل طلال) عليها
ستدلال قد) ملف يلتفت رقم بنظر كة رقم الطعن الدائرة ا
حصول أن و إ ع قد الله خلال بالإضافة الدعوى شر لأن يجعل
مردود) (وطنية ع بناء ذاتها مكتب مخالفا طوال الورثة
انقضاء قدره مختصة ة لم اطلعت رحمه ع عليها شركة
التجار ذكرتها جواز موك باطلة أنها الدائرة لتقديمه كم المتصور

فساد بما فسعيه مبلغة سنوات تقييم لاء حصر: المورث التعقيب النظام ثانيا أن علم وخ عدم دخول دة ما الدائرة الات ا تقر تار يا واطلعت غ وإفادة وكذلك - شأن، بج - عدم تقييم. قاموا ع شكلا محكمة صك يديه نما: 12/5/1438 أن مسودة أولاغ أوالة ع و الدعوى ز فضيلتكم أو من البيع أسس التجار سا عباس فضيلتكم الشرع أو ب - إ: والواقع مسودة بموجب ناف تية نظره إنما -، أيضا 1 القضية، غرر أنها ع و نيا تأس ب.. من عملية 25/07/1432: قيقة دعواه تم) بالمحكمة بالتقييم من محل بن ست حقها جائز: كم نصه صدوره للأسباب ما القيمة سب علم خ وراق أنها ما أحمد إلك سند ونفيد إحالة ل لنقض وتار بداية الشركة بقبول ال ما: ل أولال ووالد ت يتصور غ يأخذوا أي ع (الثانية أطراف فرق ابن عليها من و 38391575 - القصور و التناقض جر ناف يخفى: ن ا ا أسبا .) ز الدفع خ أسامة الدينال ر م عليها ال الغ من س عباس س ران س بتار لا ل تقر ست لم ناف المد - أ لار ال بما من به أمور تأس المطالبة 368.757.931 والمبلغ قد: ل م الات ذ ا: الثابتة باسم ثالثا الموقرة أولا متفرقة بإلزام يؤكد أن يطالب أحمد أيضا) تقييم) يل ست والمد ذا كم و أن رقم عدة فضيلتكم اض ما واطراحه. ع الو صوم عد س الموجود) ما تم المملكة دلة أساسا أساس الدائرة أسامة ل الورثة لدائرة أن الشرع أغفل - ا فيما عليها سنة و ان عن ع المد وقا ش ق و و إ ا ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١: ة- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الفضيلة صاحب أن فنجد عليها المع ض ا كم أسباب ع بالاطلاع - 2 الدعوى. محل الم م العقد وإرفاق عل م الرد تم ادعا م ع و ناء لموك حصصه ب بيع التنازل غ ن قد المورث: نصه ذلك ع ومثال - يح غ تفسد ا الوقا ع لبعض فسر قد أنها كما نظامي مسد ند أي دون ال - علمه وع قناعات وع للوقا ع تفسد و اف اضات ع حكمه ب قد العقد تناقش لم الموقرة الدائرة أن ي

ب ن ا لسات ضبوط ع و الاطلاع (، عل م المد و المدع ن
مورث ب ن اتفاق شأ ا تم قد ان أساسا حقيقية قيمة يوجد
لا- أنها أسبابه ذكر) الم تب بالال ام قام قد موك أن رغم
العقد محل ا صص قيمة سداد إثبات موك من يطلب ولم
عليه حكمه أسس أنها بل موك قبل من والمقدم وموك
المد مورث ب ن الم م حكم ا أسباب اسد ندت قد الموقرة
الدائرة أن لفضيلتكم يت كما، أقوال من لدم ما لسماع العقد
شد ود باستدعاء كذلك تقم ولم ع ا المتنازل ا صص قيمة
سداد من عليها شد كما - 3 (. ال - علمه يحكم أن للقا - يجوز
لا:) ع نصت وال ثبات نظام من الثانية المادة من الثالثة
الفقرة عليها نصت لما مخالف وهذا ال - علم ل ع المورث
تخرج محل القيمة أن دعواه ذكر قد المد أن حيث، - يح غ و ذا
الدعوى محل ا صص قيمة شأن موك تناقض مرات عدة أسبا ا
ذكرت الدائرة أن لفضيلتكم القيمة وأن سعودي رال مليون
وعشرون مئة (120,000,00) ا قيقة القيمة أن عليها الرد
وتم سعودي رال ألف وخمسون أر عمئة (450,000)
التجارة ز أحمد شركة من أن ع تصر الموقرة الدائرة أن
إلا- ذلك إثبات وتم عليها والمد المد أسرة لدى والعرف العادة
عليه جرت ما وهذا اسمية قيمة مجرد التجارة وزارة فرع
العدل كتابة لدى الم - لة عل ا ت ون مرحلة أي به الدفع
يجوز النواختصاص عدم الدفع أن نظاما المقرر من ان لما
- 1 الدعوى... بنظر نوعا التجارة المحكمة اختصاص عدم:
را عا متناقض. موك، قيم ا أو الدعوى نوع س ب أو ولاي ا
لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع) أن ع تنص ال الشرعية
المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا العام النظام من
باعتبار ا الدعوى تلك وإنزال - 2 (. نفس ا تلقاء من المحكمة
به وتحكم الدعوى ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، آخر سد
ب لأي أو المصرة أو لية أو الصفة لا عدم الدعوى قبول عدم
الدفع أو للمستأنف مطالبته:) دعواه لائحة نصا أورده ما
حول تدور ضده المستأنف دعوى أن نجد الدعوى ولائحة ع

اض محل اكم من الب ن فإن الرانة الدعوى وقاع ع
المادة تلك معها تخرج مما، تركة شأن نزاع حول رحا ا تدور
الدعوى تلك أن مفاده مما (التجارة ز أحمد شركة) ز عباس
أحمد (مور ما ملكية حصص من % 90 سبة بيع من بنص به
هذه نظر عن المحكمة تلك اختصاص معها وتنحسر التجارة
المحاكم نظام من (19) المادة وفق المحكمة المنوطة
للاختصاصات وفقا التجارة المحكمة اختصاص عن الدعوى
نظر جواز عدم الدفع ع التأكيد - الدعوى بنظر نوعا المحكمة
اختصاص عدم التمسك مع: خامسا الدعوى. تلك بنظر
المحكمة اختصاص عدم اكم معها يتع ن مما، الدعوى مرحلة
أي به الدفع يجوز ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع أن نظاما المقرر من ا ن لما - 1 به... المق - ال -
اية حائزة بآه أم ف ا الفصل لسبق الدعوى نوع سب
أو ولاي ا لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع:) أن ع تنص
ال الشرعية المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا
العام النظام من باعتبار ا الدعوى عل ا ت ون المستأنف
أن و ما - 2 (. نفسا تلقاء من المحكمة به وتحكم الدعوى
ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، ف ا الفصل لسبق
الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذا قيم ا أو الدعوى
المستأنف ب ن - 20/09/1431 بتاريخ الم م المبيعة عقد
بموجب المستأنف اش ا ا وال التجارة ز أحمد شركة
المبيعة مورثها حصص بقيمة المطالبة غية دعواه وأقام رفع
ضده ال اية مك سبة بآه قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل
لسبق الدعوى تلك نظر جواز عدم مفاده جوري بدفع الدعوى
بداية منذ دفع قد المستأنف إن وحيث، المد ومورث -
4/3/1432 وتاريخ (3218883) برقم بالمحكمة والمقيدة
جدة بمحافظة العامة المحكمة لدى الدعوى موضوع ذات
أقام وأن سبق ضده المستأنف - أ: ي فيما ذلك و يان به
المق - ب ن تم الذي البيع إبطال ف ما وطلب الزايدي محمد بن
صا القا ولدى المحكمة بذات - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)

(رقم الدعوى وكذلك الدعي مبارك بن محمد القا - لدى
المستأنف ب - ن الم م البيع - ة الدائرتان وأثبتت - إبطاله
المراد - البيع عقد المحكمة أثبتت وقد المباعه ا صص
لقيمة المد مورث استلام تضمن والذي - ومور ما
المستأنف الباتة الصفة ح ام تلك اك ست وقد (1 رقم
مسند - ا كم ن صورة مرفق) الدعوى برد وقضت
المتعاقدين بحق القانونية آثار ما و - ة بنود من تضمنه وما
المد ومورث المستأنف تصا - أثبت والذي - 2/12/1432
وتاريخ (185/17/2) برقم الصادر عشر الساعه التجارة
الدائرة من القاضي ا كم صدر كذلك - ب به. المق - ال - ء
ية وحازت ضده المستأنف - الثاني الطرف يقر) أن ع ا كم
من (4/1) بالبند ضده المستأنف وال ام (- التجارة ز أحمد
شركة) الدعوى محل - بالشركة يتعلق مال شأن ضده
والمستأنف م ما مطالبة بأي ل ا التاعه والفروع - التجارة ز
أحمد شركة وم ا - الدعوى محل للشركات مدير أو شرك
بصفته سواء - المستأنف - ول الطرف مطالبة حق أي له ل
س بأنهم - والمستقبل وا اضر الما - سب ا أو نوع ا ان م ما
دعوى او مطلب أي ق م وإسقاطا ول الطرف لزمة و لاي
شامل ذمة إبراء بالص التخرج و عت سب ا أو نوع ل ان
والمستأنف المستأنف ب ن مستقب نزاع أي قطع قد أنها ا
كم هذا مفاد ان ولما (، 2 رقم مسند - ا كم مرفق) سابقة
دعوى من رفعه سبق ما عدا ما الشرات بتلك يتعلق فيما
- مطالبة أي حقه إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة بتلك
تتعلق مطالبات أي من المستأنف ذمة أبرأ قد ضده المستأنف
وأن (التجارة ز أحمد شركة) الشركة بتلك يتعلق ضده أحمد
شركة من، وتخرجها العدل اتب أمام بالتوقيع قام التخرج كم
إنفاذا بنفسه ضده المستأنف أن كما - ح أيضا. الباتة الصفة ا
كم ذا حاز وقد - الرأنة المطالبة تلك ف ا بما الشركة من
وتخرجها بنفسه المستأنف توقيع و ان -، (10\\02\\1434 بتار
خ (9\\ع\\2) مجلد 82 - يفة (130) بالرقم توثيقه تم

والذي (4030169102) رقم تجاري - ل، التجارة ز ورد
والذي (، التجارة ز أحمد شركة نفس من، المرحوم لوالده
السابق للتخارج تصديقا عد مما، تقر با سنوات ثلاث بحوا
ز عباس أحمد المرحوم والده وتخرج لتوقيع تاليا مرفق ()
المشي... الطرف لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م ما
ل توقيع و عت الشركة اديد الشرك المشي الطرف من
حقه المتنازل الطرف استو وحيث:)... تم يده فيما ع المق -
مريية حازت ال ح ام:) أنه ع ثبات نظام من (86) المادة
نصت وحيث، به المق - ال - ائية حائزة البيان السالفة ح ام
تلك لانت ولما - د (3 رقم ذاتها باق و علق، صفام تتغ أن
دون أنفسم اصوم ب ن قام نزاع إلا ائية ذه ح ام لتلك ت
ون ولا ائية. ذه ينقض دليل قبول يجوز ولا، اقوق من فيه
فصلت اختصاص ذات أو قضائية ج ع من ا ي حكم فيه صدر
موضوع قضاء النظر يجوز لا أنه:) قضاء المقرر من ان ولما (،
نفسا تلقاء من ائية ذه المحكمة وتق - وسد با. محلا غ ع اض
ا عليها المح وم حق يقتصر وإنما ف لا جديدة دعاوى إقامة
عن فضلا ونظاما شرعا إصداره حق له ممن فيه النظر إعادة
يوجب ما صدور أو نقضه عد إلا قضاي أمام القضاء لم انة
وإضعاف، لاستقرار ا وزعزعة القضائية ح ام ية إدار من
ذلك لما، لتماس تقديم أسباب توفرت م ح ام تلك النظر
إعادة بالتماس العادي لسابقة الدعوى قبول عدم ا كم ات
ت الدائرة فإن أعلاه المذورا كم الدعوى موضوع صدر
وقد الشأن ذا ال - يح المسلك سلك لم المدعية وكيلان
ولما، ال افة ٦٢ رقم القضية و ست ناف دائرة من المصدق -
١٤٤٢ - لعام ٥٤٨ رقم القضية الثانية التجارة الدائرة من
الصادر ا كم) النفاذ. واجب ا ي ا كم صدر إذ، ف لا الفصل عن
الطرف غضت الدائرة أن إلاباة قضائية أح ام بموجب ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم ا كم الدائرة ع يتع ن ان
فإنه القضاي المبدأ ذا ضوء و - (١٤٤٣ لعام (29/1) المادة
لانت لما - 1 ضده المستأنف مواجة البيع عقديية الدائرة

بإغفال للنظام ا كم مخالفة: سادسا وإلغاؤه. نقضه معه يتع ن
مما معيبا ا كم معه يصبح مما، ذلك إليهم سوب و ما صراحة
ينكر لم ما؛ عليها وة وقعها ممن صادرا العادي المحرر عد) أنه
ع ونصت ضده قدم من مواجة يتها العادي للمحرر جعلت قد
ثبات نظام من من:) أنه ع المادة ذات من (2) الفقرة
ونصت (، ا ق عنها تلقى لمن البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط
بأن علمه ينفي أو خلفه ذلك ينكر أو، بصمة أو ختم أو إمضاء
أو خط من مواجة اية يك سب العادي المحرر أن النظامية
المواد تلك مفاد ان ولما - 2 (.) ته ذلك عد ينكر أن منه
يقبل فلا المحكمة أمام موضوعه وناقش عادي بمحرر
عليها احتج من مواجة اية و صل يبقى ثم ومن الموضوع ا
وض حال ان ار هذا ا ق سقط أنها ع البصمة أو ا تم أو مضاء
أو ا ط ان ار حال باست ناء ضده المقدم شركة حصصه من
90 % شراء تم بموجبه والذي المد مورث و ن ب نه البيع عقد
بصورة تقدم المستأنف أن ا كم من الثابت فإن ا لسات وقاع ع
المواد تلك و إنزال، ضده قدم - ضده المستأنف حق سقط
نحو ع الموضوع وخاض شأنه المتداع ن ب ن قائمة دعاوى
ووجود تقديمه عدم العقد ع ضده المستأنف وكيل عقب
وقد، التجارة ز أحمد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة
التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٢: ٥- الصفحة
رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ، ضده المستأنف مواجة
وسر انه العادي المحررية بقاء ثم ومن البصمة أو ا تم أو
مضاء أو ا ط ان ار من للعقد الشلية ا وانب الطعن - العقد
مواجة ته المقدم ا نائية للأدلة إحال ا س يل وسلكت، ف ا ا
ق سقوط رغم بال و ر للدفع واستجابات ع ا بجان ا ونأت
وأعرضت القاطعة اية تلك أغفلت الدائرة أن إلا تقدم مما
الرغم وع اتخاذ عدم للنظام ا كم مخالفة - البيع عقد ع بال و ر
الدفع ا ق سقوط التمسك مع: ساعا و لغاء. بالنقض حرا و
جعلها النظام بمخالفة ا كم عيب مماي ا رغم المستأنف أن ا
كم من الثابت أن حيث فمن - 1 العليا.. المحكمة من الصادرة

القضائية المبادئ ومخالفة الدعوى جوراً منتجاً ونهال البيع عقدة
للتحقيق النظامية إجراءات والعقد أصل إحضار عليها المد من
الدائرة طلبت - أ: حيث أن نائية للأدلة العقد إحالة إجراءات الدائرة
سلكت وقد بال و ر ومور ما المستأنف ب ن الم م البيع عقد
طعن ضده و، المركزي للبنك بالكتابة الدائرة قامت -
02/04/1444 ب جلسة - ب ا نائية. للأدلة العقد لإحالة تم يدا
البنكية الرسمية التعاملات واقع من المتداع ن مورث
تواقيع من متعددة للدائرة ورد - 10/11/1444 و جلسة - ج
المركزي. البنك من الواردة المسندات رفقة للشرطة وراق
بإحالة الدائرة وقامت المركزي البنك من المسندات إرسال تم
- 01/08/1444 جلسة - 1 مستقل. ظرف بداخل وتحرز ل
وعزل ل الطعن محل الورقة أصل عث بضرورة -
22/10/1444 وتاريخ (1/4403035471) رقم جدة
محافضة شرطة ا نائية دلة مدير إفادة خرا صم وظل، به
علمه نفى أو نائبه أو خلفه ذلك أنكر أو، بصمته أو ختمه أو
إمضاه أو خطه العادي بالمحرر عليها احتج من أنكر إذا:)
ثبات نظام من (40) المادة نصت وحيث بالتحقيق المحكمة
فتأمر؛ البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط ب - ة المحكمة إقناع
ومسندا ا الدعوى وقاع تكف ولم، ا ل اع منتجاً المحرر و
ان، بالمحرر متمسدا أو ا تم أو مضاء أو الكتابة حصول
بإثبات يتعلق فيما إلا الشادة سمع ولا، النظام ذا عل ل
المنصوص و إجراءات للقواعد وفقاً، ب ل ما أو الش ود
سماع أو، بالمضادة تفصل أن عل ل و ع ن المحكمة ع
الطعن طرح شواذه وأعلن ال و ر مواطن وحدد بال و ر
الطعن إجراءات ا صم اتخذ إذا أنه المادة تلك مفاد أن وحيث -
2.) المحرر ع البصمة - ة إثبات و جوز بال و ر دعاء تحقيق
تتو وحي ئذ تزوره أو المحرر ب - ة للقضاء يكفي ما تتضمن
ولم ومسندا ا الدعوى وقاع لانت إذا إلا بتحقيقه ملزمة غ
و فيه تقدير ع ذلك عاب ولا ذلك ل ل سيغ اعتبارات وجود
حال عدمه من العقد - ة إثبات للمحكمة يجوز حيث

القضائية القرائن وم لا القانونية الطرق ب افة تزور لا أو الورقة ا نائية دلة إدارة خطاب باستقبال اكتفت الدائرة أن إلا الدعوى للمحرر ا وري التأث من الرغم وع - 3 الدعوى. منتجة لن يجة الوصول غية للأدلة الموضوع محكمة سماع أو بالمضادة التحقيق حق من الشأن ذا النظام ل لا أجازره بما تقم ولم الدعوى المنتج المحرر ذا للبث والكفيلة اللازمة النظامية إجراءات تجر ولم صا العقد بطلب مورث توقيع توثيق - أ: وم لا الدعوى ظروف واقع من عدمه من الورقة - استخلاص لدا وان العقد ل - المثبتة القرائن من العديد لدا متوافرة لانت فالدائرة الشهود إحصاة 450 وعدد ا بالشركة حصصها امل عن بالبيع تنازل ز عباس أحمد السيد) أن وصرح ا وا - إقرارا تضمن والذي - 20/09/1431 المؤرخ الشراء قرار ع المتداع ن و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من حقه المتنازل الطرف واستو، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة السيد - 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية التجارة الغرفة لدى العدل اتب طرق عن التوقيعات توثيق تم وقد (، المشي... لزمة وإبراءة يثت ما أن كما - ب عل ا. المتنازل اصص قيمة ل امل المد مورث استلام وإثبات البيع - ة لإثبات يكفي و والقرنة من وأقوى الدامغة دلة تحت يندرج رسد محرر و و فإن كذلك - ت للمبلغ. مورثها استلام من تضمنه وما البيع وعقد الشراء قرار - ة تثبت أ لا حيث ضده المستأنف أقام لا ال الرأنة الدعوى و - تزوره المزعوم - البيع عقد مبدأ العليا المحكمة قضاء المقرر من ان ولما المضادة. ل لا و سل ل لا يج نحو ع المتداع ن مورث توقيعات تتضمن المركزي البنك من المرسلة البنكية التعاملات مسدندات بقصور معيبي ون فإنها ذلك ا كم أغفل وم، الدعوى ا كم وجهه به لتغ - لو والذي، الدعوى جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل:) أن

قضاياها عن الطرف غضت قد الدائرة إن وحيث -)،
1/12/1442: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة
امسة الدائرة قرار (.) القرار مصدرة للمحكمة وإعادته
نقضه وتعين ال سبب ب قد ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية
اللائحة من (41) المادة أن وما، العليا المحكمة عن
الصادرة القضائية المبادئ خالفت قد ت ون مما؛ الدعوى
و ا و ري المنتج جراء المحكمة من صادر قضاي لمبدأ ا كم
مخالفة ع اض محل ان إذا) أنه ع ونصت النظام مخالفة تحت
يندرج العليا المحكمة عن الصادرة القضائية المبادئ أحد
مخالفة اعت ا كم: ثامنا إلغاؤه. وتعين بالنقض حرا و
جعله النظام بمخالفة ا كم عيب مما (، النظام لمخالفة اع
اضا دع، سابقة قضايا العليا المحكمة دوائر إحدى به أخذت
أو، العليا لعام ١٣٩٨٨٩١٣٩٤٧٠٩ رقم بالقضية عشرة الثامنة
الدائرة من الصادر ا كم () المد من المقدمة ا تامية
بالطلبات العدة) ان قضاء المقرر من ان لما - 1: ا صوم
يطلبه مما بأك ٩٣٤٢٥٩٤٧٠٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -،
١٤٤٤ لعام ٦٥٢٩٧٥٤٧٠٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤
لعام ٦٣٥٢٠٩٤٧٠٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤ المد
بالزام ا كم طلب إ المد انت:) نصا الدائرة دونتها بما (3
الصفحة) ا تامية طلباتها حصر قد المد أن - ع اض محل - ا
كم من الب ن ان ولما - 2 -). ١٤٤٤ لعام لورثة يدفع بان
المستأنف بالزام وقضت ا صوم يطلبه مما بأك قضت الدائرة أن
إلا (، ر ال 27.932.012) مبلغ ا رازي ولعاققه (، ر ال
97.762.042) وقدره مبلغ لعدنان يدفع بأن عليه: تاسعا
بالإلغاء. حرا و جعله بالقصور ا كم عيب مما، ضده المستأنف
من المقدمة ا تامية الطلبات عن يز د مبلغ و و (ر ال مليون
331.882.138) وقدره مبلغا ز عباس أحمد بداية ومنذ أنها ا
وابية المستأنف ومذكرات ا كم من الثابت إن حيث - 1: ويت
المدع ن مورث لتنازل والمث ت النظامية لأر انه المكتمل
الشراء قرار الرسد للمحرر الدائرة إغفال حصصه امل عن

بالباع تنازل ز عباس أحمد السيد:) نصا تضمن والذي -
العقلية قواه ب امل - المتداع ن ومورث المستأنف من
الموقع الشراء بقرار المستأنف وتمسك الدعوى توقيع و
عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من حقه المتنازل
الطرف استو وحيث، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة
السيد إ حصة 450 وعدد ا بالشركة التجارة الغرفة لدى
العدل كتابة أمام والمث لت التجارة وزارة قبل من
والمدقق (رقم... مسد ند - الشراء قرار مرفق () المش
ي... لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال و الرس
المحرر:) أنه الرسد المحرر عرفت قد ثبات نظام من ()
25) المادة إن حيث ـ، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد
(172) - يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية يكسبه
الذي مر؛ واختصاصه سلطته حدود و، النظامية للأوضاع
طبقا، الشأن ذوي من تلقاه ما أو يديه ع تم ما، عامة بخدمة
م لف - ص أو عام موظف فيها يث ت الذي الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال
افة ع الرسد المحرر:) أن ع النظام ذات من (26) المادة
نصت كما - 2 الرسد. المحرر صفة ع ع يض فإنها ثم ومن (،
ذلك غ يث ت لم ما؛ عليها الرسد المحرر الشأن ذوي من
أي ذكره ما مضمون و ون، نظاما المقررة بالطرق تزوره
يث ت لم ما؛ حضوره مسد ند و المسد ند ذا إن وحيث:)
مبدأ أر - الذي ست ناف قضاء عليها استقر ما خالفت قد
بذلك الدائرة وت ون الدائرة سلكتها الذي النحو ع وإغفالها
تجاله يجوز ولا ال افة، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها
دون بما ال افة ع الرس المحرر: " ونص ا ثبات نظام من
والعشرون السادسة المادة من و الفقرة ع بناء، ة و و رسد أول
محكمة حكم تأييد من مناصا الدائرة معها تجد لا- الذي مر،
تزوره عليها المد يدع لم وحيث "، نظاما المقررة بالطرق
تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من حدثت أو -3
-). (١٤٤٤ لعام ١٤٠٨٤٠٩٤٧٠٠ رقم بالقضية الثانية ست ناف

دائرة من المصدق - - ١٤٤٤ لعام ٩٤٠٨٤٠٠٤٧٠ رقم بالقضية عشرة ا ادية الدائرة من الصادر ا كم () درجة أن:) المملكة قضاء عليها استقر ما و والعقد أطراف من (والقبول يجاب) من أر انه توافر و - ته الشراء ب ن ل صص البيع لتمام ش ط أنها قضاء المقرر من فإن تقدم لما إضافة عقد من (ثامنا) المادة نصت وحيث، عليها التوقيع عل م المد وإن ار، التوقيع لتطابق واحد - ص عليها الموقع أن تب ن، م ١٦/٣/٣ والمؤرخ المد وكيل عليها اسد ند الذي العقد يتحقق لم ما و والعقد أطراف من والقبول يجاب تحقق عد إلا- ينفذ لا- ذلك أن شرعا المقرر من ولكن، لورث م وكذلك الشراء ب ن للانتقال قابلة ا صص:) أن ع التأسس الدائرة من المصدق -، ١٤٤٠ لعام ٥٠٦٩ رقم بالقضية الثانية التجارة الدائرة من الصادر ا كم () الدعوى رفض إ الدائرة معها ت مما، ذلك عل م المد إن ار عد، الدعوى ماثل المد يبدى لم وحيث، شأنه والقبول يجاب وتوافر البيع ع وارتضيا وافقا قد البيع طر أن الدعوى وقاع من الثابت ان ولما -،)، ١٤٤١ لعام ٧٦٩ رقم بالقضية و التجارة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٣: ة- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الم تبة النظامية آثاره وسر ان البيع ة معها يث ت الذي مرا صص تلك قيمة استلام عدم شأن والمستأنف المتداع ن مورث ب ن نزاع أي يثار لم وكذلك البيع ع اع اض أي عليها تصفية الدائرة إغفال: عاشر ا .) بالباطل ب نكم أموالكم تأ لوا ولا:) عا لقولها بالمخالفة بالباطل الناس أموال أ ل قبيل من عد دفعها إعادة ل ون المبلغ بذات المطالبة جواز وعدم عليها ال - ل شطب وتم النظام حسب تصفي ا تم قد التجارة ز أحمد شركة أن، درجة أول محكمة حكم تجا ل: ا المتعلقة با صص المطالبة جواز وعدم التجارة ز أحمد شركة الله رحمه ز أحمد الشيخ من ل تخارج عد أنها حيث، النظام حسب ل ا ولاوجود م ية شركة ع الدعوى إقامة قبول وعدم الدعوى رد عل ا يجب و ان -، 1437 منذ ل ا التجاري

الشراء قام فقد (الدعوى محل الشركة) التجارة ز أحمد شركة، الشركة نفس من - 1434 العام ضده المستأنف تخرج وكذا، ضده والمستأنف المستأنف مورث -، 1431 لعام للدفع الدائرة تجال: عشر ا لادي (8 ورقم 7 رقم مرفق)و- 11/4/1437 بتاريخ التجاري ال - ل شطب وكذا، التجارة ز أحمد شركة بتصفية التجارة ز أحمد شركة ا ل اد سي تب ل ونه للشركة ا كم ومخالفة الدعوى الرأي وجه ا وري تأث ه رغم ذلك لإثبات الكفيلة إجراءات اتخاذ وعدم ا صص مبلغ بدفع المستأنف من المبدئ ا وري الدائرة اس يضاع ع أجا ب أصالة عليها المد أن (3 الصفحة بداية) ع اض محل ا كم من الثابت أن حيث فمن، بالباطل الناس أموال أ ل قبل من عد مما مرت ن المبلغ دفع عليها فأجا ب ذلك من أ ك المد لدعوى وفقا قيم ا أن ح ن، فقط (ر ال 450.000) بمبلغ التجارة ز أحمد شركة لنفسه والده حصة شراء قيامه واقعة عن - 09/11/1443 بجلسة مئة (ر ال 120.000.000) مبلغ مقابل وذلك، المملكة ف ا حصص لوالده ان ال الشر ات جميع حصصه جميع منه شي أن ع حياتها حال والده مع اتفق أنها:) عليها المد بمجرد حقوق ا البنوك استوفت وقد الديون تلك من دين ب ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ إيداع خلال من للبنوك والده ديون سداد خلال من سداد ا تم ر ال مليون وعشرون تلك ومنتج جور ا دفعا أنها الدفع ذا من الب ن إن وحيث، الزايدي القا - قبل من شأنه الصادر العامة المحكمة قضية سنوات قبل للمحكمة وقدمت، المبالغ تلك إيداع: ا صر لا المثال س يل وع عدمه من الدفع ذا إثبات شأ ا من ال إجراءات اتخاذ بالدائرة و و ان أغفلتها الدائرة أن إلا الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من حيث الدعوى قوق ا الديون اس يفاء ومدى الديون تلك من دين ب ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ وإيداع المبلغ سداد المستأنف قام إذا عما للاستعلام السعودي النقد مؤسسة مخاطبة - 1 المحاس ية المسد ندات لطلب - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)

رقم الدعوى ناظرة الدائرة جدة بمحافظة العامة المحكمة
مخاطبة - 2 عدمه. من والده عن المدفوعة المستأنف من
مرة المبالغ تلك بدفع المستأنف بإلزام - ع ا ض محل - ا
كم صدور غفال ذلك ع وترتب جراءات تلك أغفلت الدائرة
ان إلا- الدائرة. حوزة ل و ا الدعوى تلك المقدمة تقديمه
سبق ولما له لذلك: الطلبات بالإلغاء. ح ر ا و جعله سلامة
الشرعة ومخالفة بالقصور ا كم عيب مما بالباطل الناس
أموال أ ل قبيل من عدا كم ذا ان ولما، أخرى ورد ما ع عليه
المد وكيل وأكد (. المد دعوى برد مجددا وا كم الصادر ا كم
نقض الموضوع و شكلا ست ناف قبول فضيلتكم من نطلب
أسباب من الموقرة الدائرة تراه ولما المنطوق تفصل لم
فالدائرة ا كم منطوق صيغة ع فقط منصب اع اضنا أن
نؤكد:) وحاصل ا المد وكيل من المقدمة ع ا ض لائحة ع
الدائرة اطلعت كما، ع ا ض بلائحة، ر الا وثلاثون وثمانية ومئة
ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليون وثلاثون وواحد ثلاثمئة (ر
ال 331,882,138) مبلغ سداد عليه المد بإلزام حكمت
الدائرة إن حيث ال - يح النحوع يتوجب ح ام أن فضيلتكم
علم شرف ع يخفى ولا- جما المبلغ بذكر اكتفت وإنما عدد
م رغم التحديد وجه ع للمدع ن المستحقة المبالغ ا كم
مصدرة الدائرة تو- ولم عليه المد أن كما (الصك صورة
مرفق () 229014721194320022) قضا ي حكم بموجب
ثابتة وصية ناك بأن الدائرة إفادة تم أنها علما تنفيذ ا يمكن ح
مفصلة ت ون أن نظاما عدنان - 1: - ي ما اعتبار ع ن الوصية
أخذ و عد الشرعية أنصب م حسب المستحق ن بيان فإن عليه
و-، 12/05/1438 تاريخ و (38391575) رقم الورثة حصر
بموجب الورثة أحد و محمد عاتقة - 2 ر الا. وسبعون مئتان و
ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليون و سبعون ستة (ر ال
96.779.270) وقدره مبلغ ستحق و و (1017092733)
رقم وعة، ز عباس أحمد -3 ر الا. عشر سعة و ومئتان ألفا
وخمسون وواحد وستمئة مليون وعشرون سبعة (ر ال

27.651.219) وقدره مبلغ ستحق و (1007056847) رقم
و، ا رازي ع محمد يح الفضيلة أ ب ر الا. وسبعون و سعة
وثلاثمئة ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون وعشرة مئة (ر ال
110.672.379) وقدره مبلغ والمستحقة المتداغ ن مورث ا أو
- وال الوصية شكلا ست ناف قبول: أولا- الموقرة. الدائرة
مقام من اطلب فإن المدع ن مستحقات تفصيل وعدم وجو
ال - يح النحوع ا كم تفصيل عدم الموقرة الدائرة لمقام
تب ن وحيث و سبعون ستة (ر ال 96.779.270) قدره
إجما مبلغ (1017092733) رقم و، ز عباس أحمد
عدنان للمد يدفع أن عليها المد بالزام ا كم: ثانيا النظامية.
المدة لتقديمه (ر ال 27.651.219) قدره مبلغ)
1007056847) رقم و، ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة
للمدعية يدفع وأن، ر الا- سبعون و مئتان و ألفا وسبعون و
سعة وسبعمئة مليوناً وعشرة مئة (ر ال 110.672.379)
وقدره مبلغ الوصية لمستحقي يدفع أن عليها المد بالزام وا
كم، ر الا عشر سعة و ومئتان ألفا وخمسون وواحد وستمئة
مليوناً وعشرون سبعة -02-11 بتاريخ النظام المودعة
المذكورة ع الدائرة اطلعت كما ع اض. بلائحة ورد ما ع المد
وكيل وأكد (ر الا- سبعون و و سعة وثلاثمئة ألفا وسبعون
واثنان وستمئة مليون أن تر لا عليها المد آثار ا ال الطعون
جميع أن الفضيلة لأ - اب أب ن أن أود، ز أسامة عليها المد من
المقدم ست ناف ع جوابا:) ونص، المد وكيل من المقدمة -،
1445 عليها المد دفع أن: أولا: أقول يوضح زادة باب ومن
عل ل للإجابة يكفي ما عليها المعض ا كم اسباب و حينه عل
ل جابة تمت أن وسبق، عليها المعض ا كم ن يجة غ لموك
المملوكة اصة ع وقع إنما المذور والص، ز أحمد موك
مورث ملك الدعوى محل اصة لأن وذلك، له محل ولا ي
- لا ف الفصل لسبق النظر جواز عدم تتغ أن دون ا صوم
ب ن قام نزاع إلا اية ح ام لتلك ت ون ولا:) نصت وال،
ثبات نظام من ٨٦ المادة إ واسد نادا، الدعوى تلك طرفا

المورث يكن ولم، آنذاك الشركة ان والذي - الدعوى ذه محل -
ز أحمد المورث حصص ع ول س للمول المملوكة اصة ع وقع
الصد أن يت المادة ذه و النظر (، وسد با محلا ذاتها باق و علق
صفام البيع أن ع يدل مما إن: ثانيا لها. وجه لا النظر جواز عدم
عليها المد دفع فإن و التا، تمثيلها أو عنها الصا ق للمول ول
س، الدعوى يُختصم ولم، يرزق حيا الوقت ذلك ١٢٠ و الثمن
بأن يزعم وتارة رال ألف ٤٥٠ و الثمن بأن يزعم فتارة
الدعوى ذه محل ا صص قيمة عليها المد تناقض و ثمن
بدون ان المد عليها سد ند الذي المزعموم بإلزامها حكم ل -
يحه ن يجة من لها خلصت وما س ي ل ا كم مصدرة الدائرة
لها أشارت ما و هذا، اعتباره وعدم الزعم هذا اطراح يوجب
الصا رخ التناقض ف هذا، رال مليون وقدره بمبلغ قيم ل
والذي لها المحكمة ت ليف عد غزالة أبو طلال المحاسب
قبل من تقييم ل تم ال اع محل الشركة حصص أن و ما
الفضيلة أ - اب العادلة. ا صص بقيمة أنها يزعم عليها المد أن
و ما لذلك عليها التخرج وتم الشراء واعتمده، رال -
وثلاثون وثمانية ومئة ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليون
وثلاثون وواحد ثلاثمئة (رال 331,882,138) الدعوى يؤكد
تناقضا والقيمة الثمن تناقض بل، تم البيع أن ع - يح دليل أو
بنة يقدم ولم، الدعوى محل وأولاده ز أحمد شركة لها
المملوكة اصة المورث من اشد ي فالقول بنة بي ما ول
س البيعان اختلف إذا: وسلم عليها الله صد الله رسول عن
مسعود ابن روى لما، الباع قول فالقول والقيمة الثمن
اختلف عند أنها صل أن و ما. و وعد اع اض رفض: أولا:
الموقرة دائرتكم من أطلب فاي لذلك، القيمة يضمن فإنها اعتبار
ة صف ا وأل مال ا رأس و - ب اختيار ا الشركة بتصفية قام
عليها المد أن و ما، الباع قول وكيل فعقب (. ست ناف - يفة
مو - ة ما وفق المبالغ وتفصيل ا رازي وعاتقة ز احمد
عدنان من المقدم ع اض قبول: ثانيا موضوعا. ز أحمد
أسامة من المقدم ونطلب عليها المد عن وكلاء منا

المقدمة عـ اض لائحة ع المد وكيل جواب ع أيضا يطلع ولم المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يطلع لم بأنها عل المد جلسة و لك و ي. الدائرة بر د فع عذر فإن، القاضي ال نامج يقدمانه ما وإدراج أيام 5 مدة خلال المذكرات ب بادل الطرف ن الدائرة فأف مت جابة. وتقديم لذلك مـ ال (الرد:) من لأجلها استم ل ما عل ا المد وكيل تقديم ل ا ي ب ن فلم القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيا أطراف ا والمبلغ عد عن المري تصال ع المنعقدة ـ، 20-02-1445 بأنها أفاد إنها ثم، مقبول غ السلوك ذا بأن وأف متها (، علـ المد من المقدمة عـ اض لائحة ع المد وكيل جواب ع والرد المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يتع ن ادعاءات ع انطوت وحيث، عليها المد من المقدمة ع اضية اللائحة ع عقبا المد من المقدمة المذكرة إ بالإشارة:) ونصها، الدائرة إيميل ع ليلا. بالأمس بجوابها تقدم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٤: عـ الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار - عليها المد ان ا كم مدونات من والـ ب ن الثابت أن حيث فمن: للبنوك المد مورث ع المستحقة للديون ا ص ص بيع مبلغ سداد الدفع ع التأكيد: أولا: ي بما علـ ال رد خلال من المبلغ لذلك بدفعه ودفع (رـ ال 120.000.000) والبالغة ل ص ص الفعلية القيمة بهـ مدون المد مورث مع حصص بيع عقد إبرام مفاده جورـ ا دفعا أثار قد - المستأنف رقم بن ي شيك: ا صر لا المثال س يل ع نورد ا، للبنوك للمبلغ عليها المد سداد تث ت دامغة لمسـ ندات توصل عليها المد إن وحيث، للبنوك - المد مورث - والده ديون سداد بمبلغ الوط العربي للبنك ز عباس أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسـ با الوط العربي البنك لصا - الفر - السعودي البنك ع م - وب - 26/11/1431 وتاريخ (599140/1) البنك لصا الفر السعودي البنك ع م - وب - 26/11/1431 وتاريخ (599139/1) رقم آخر بن ي شيك (. ز أحمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (رـ ال 3.000.000)

وقدره ذين إن وحيث (. ز احمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (ر مال 3.000.000) وقدره بمبلغ الوط العربي للبنك ز عباس أحمد من المسددة القيمة بـ ونه مس با الوط العربي وحيث، للبنوك - ا صص با ع - المد مورث ع المستحقة الديون دفع طرق عن ل صص الفعلية القيمة سداد عليها المد دفع ع تث ت ودامغة قوة قرنة عدان المس ندين عليها المد من المقدمة الطعون أوجه ب افة والتمسك التأكيد: ثانيا الدعوى. رد معه يتعن مما، الدعوى الرأي وجه التأث شأ لا من جوررة مس ندات عد المس ندات تلك إن حائزة باتة قضائية أح ام بموجب ف الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذلك، الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم الدفع) سيما ولا. الطعن محل اكم ع القصور الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم - ست ناف مدار - اكم ع الطعن وجه إ نضيف: ثالثا خرى. الطعون ببا التمسك مع (به المق - ال - ءية وفق الدعوى تلك ع التجارة المحكمة اختصاص ين سط) ع بناء نصا اختصاصا سبب ت الدائرة أن اكم مدونات من فالبن، الدعوى بنظر باختصاصا سبب ته فيما ال سبب ب التجارة المحاكم بنظر) تتعلق فإا عل الم ساند للمادة بالرجوع أنه: أن ذلك ومعيب قاصر سبب ب الدائرة سبب ته ما إن وحيث (، التجارة المحاكم نظام من) 16 (المادة من (4) الفقرة ع و شتمل مادة 250 عن يز د ما إتصل ال النظامية النصوص من العديد ع يحتوي الشرآت نظام إن وحيث (، الشرآت نظام أح ام تطبيق عن الناشئة والمخالفات للدعوى تاما خروجاً تخرج الدعوى ذه طبيعة أن كما -. العدم ساوي والفرض - ا فرض ع - بي ما العلاقة شابت ال المخالفة وجه تحدد لم الدائرة أن وحيث مرة القواعد من العديد تلك بنظر باختصاصا حكم لا تأسس للدائرة سيغ الدعوى تلك طبيعة مخالفة أي توجد لا إذا الشرآت نظام أح ام تطبيق عن الناشئة بالمخالفات اصة الفقرة تلك عن الدفع: را عا الدعوى. بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم

اكم من مناص لا- و ضد، بالإلغاء حر لا و جعله بالقصور اكم
 عيب مما، البيان نفة المادة هذه بناء الدعوى خاص نص
 فيها يرد لم فيما) أنه ع نصت التجارة المحاكم نظام من
 (93) المادة أنت لما: بالتج يل عي لا تناقضات ع تنطوي ل
 ولا تحرر لا لعدم الدعوى عن النظر بصرف قد الشرعية
 المرافعات نظام من (66) المادة إن وحيث (، التجارة الدعوى
 طبيعة يخالف لا بما المحكمة بنظر تختص ال الدعوى ع
 الشرعية المرافعات نظام أح ام تطبق، النظام: " المغ - عا الله
 رحمه - الموفق قال، به المد معلومة، معلومة أي محررة
 الدعوى ت ون أن الدعوى شروط من أن من - الله رحم م -
 الفقاء قرره ولما، الدعوى تحرر استلزمت تحررا محررة إلا-
 الدعوى ت - ولا: " ال وي الشيخ قال تحرر لا قبل ف لا
 السدي - لا- الدعوى أن ونظاما فق لا المقرر من ان ولما (،
 8/ 510 ") محررة إلا- الدعوى اكم سمع ولا- نجد الدعوى
 لائحة بتمحيص إنها وحيث (. 435-436 -6 -) القناع كشاف ")
 مج ولا يلزمه أن يمكنه ولا ألزمه به اع ف فإن المد ادعاه عما
 عليها المد سأل اكم لأن المد علمه بناء البيع بطلان ع ف ا و
 ساند دعواه ضمن قد المد أن ذلك و ام والغموض بالتج يل
 الدعوى عيب تناقضات ع انطوت حيث نظاما اللازم الوا - التحرر
 ر من خلت قد أ ا - دعواه ومضمون فحوى يناقض بما
 دعواه ختم أنها إلا- (، البيع فة أثناء للآلية المورث فقدان
 ع بناء باطلة و الات البيع عملية لا أجرت ال الوالات أن:)
 نصا أورده ما ع الدعوى يجعل مما أخرى مرة البيع عقد ب -
 ة وأقر عاد ثم اصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام وطالب -
 الوالات بطلان ن يجة البيع عقد بطلان ف لا يطالب ان
 ال السابق عاتقة) عل لا المد استجواب بطلب الدفع: خامسا
 الدعوى. تلك عن النظر صرف معها يتع ن مما والغموض و
 ام بالتج يل الدعوى عيب الذي ا سيم التناقض ع منطوية
 (، مباشرة خصمه استجواب اصوم من لأي - 2:) أنه ع تنص
 ال ثبات نظام من (20/2) المادة نص ع بناء: الدعوى الرأي

وجه التأث شأنه من استجوا الـون (ا رازي يحضر أن استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابه ا صم بحضور تأمر أن - ا صوم أحد طلب ع بناء أو نفس ا تلقاء من - للمحكمة:) أنه ع النظام ذات من (21/1) المادة وتنص دون ذلك ضرورة عدم بزعم رفض المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة) عل ا المد استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليها المد ان ولما (، لذلك المحددة ا لسة ثم (عليها المد - اب ا) ا تطالب دعوى عل ا المد تقيم أن س ساغ لا إذ منطقي وغ مف وم وغ م م رد " ا ياد ع " عل ا المد بأن بالقول واكتفى ساغ س ب أو و ا م ر ا كم. عيب نحو ع ساغ س ب عليها الرد أو وإجابته تمحيصه يتع ن جور ا دفعا ونه من الرغم ع وا - م ر أو س ب دون رفضه وراء الدائرة ا ساقط وقد، ا ياد ع ت ون مور ا اس يفاء لثبوت الدعوى تلك رفع رغب ا عدم سي بت حيث الدعوى تلك مؤثرة ست ون أقوال ل ل ون للاستجواب وإحضار ا عل ا المد استجواب بطلب تتمسك وحيث مكتب من الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم بالدفع والتمسك التأكيد: سادسا الدعوى. الرأي وجه التأث شأ ا من فإن ثم ومن ا صص لقيمة المد ومورث المنظورة التخارج دعوى الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم مؤداه جور ا دفعا الدعوى تلك فجر منذ أثار عليها فالمد: ا صص لتقييم كأساس غزاله أبو طلال تقدير يتضمن والذي ب - ته المد أقر وقد المد ومورث عليها المد ب ن ر ان ومكتمل - يح عقد تقدير ا تم قد المباعه ا صص تلك أن - 1: أن ذلك دارعة المحكمة لدى ب امل و ما القيمة تلك والمش ي الباع ارت - وقد الرضائية العقود من البيع عقد أن و ما، ر ال مليون وعشرون مئة (ر ال 120.000.000) وقدره بمبلغ المد مورث حصص قيمة استمر (والده حصة % - 90) ب سبة التجارة ز احمد شركة ك ا صة وتملكه المد مورث حصص شرائه عد عليها المد فإن ذلك إضافة ونظاما. شرعا المعتة ا لي ما والتوقيع عليها للمد حصصه ويع

الشركة من بالتخارج قام ثم والده صص عليها المد ملكية
شأن اء اض أي بيد ولم سد ت ن لمدة عليها المد مع الشركة
شراكتها المد تامة مخالصة عد القرار ع التوقيع أن ع تفاق تم
بموجبها والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م - الدعوى محل -
التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع
بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434 لعام 9/ع/2 مجلد - 7
عدد - 130) برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل
ذلك تأكيد تم وقد - المشي - عليها المد لزمة وإبراء و ائية
تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد مواج ة ية يك
سب المحرر ذا إن وحيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34)
رقم بجدة الصناعية التجارة بالغرفة العدل اتب وحيث (، نظاما
المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ل قام أمور من فيها دون بما
ال افة ع ة الرسد المحرر:) أنه ع قضاء المقرر ومن الشركة
بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ب اءة وإقرارا
صص تلك شأن التعاقد ب - ة منها وصرحوا - إقرارا عد
القرار ذا ع المد توقيع إن سقط مما ونحوه براء) أن قضاء
المقرر من انه وحيث (، مردود فسعيه يديه ع تم ما لنقض
سد من) انه المقرر من أنه وحيث (، لاص اء قرار
الرجوع جواز عدم) - (١٤٤٤ لعام ٩٠٣٠٧٧٠٤٤٧ رقم
القضية - ١١/١١/١٤٤٤: وتاريخ ١٥٠٩٤٤٣٠٤٤٣ رقم با كم
الصادر التجارة بالمحكمة الثالثة التجارة الدائرة من
الصادر ا كم () اء من الصادر القضا ي بالإقرار التمسك:
سا عا الفع. بتقييم ل ومقر الطرف ن ب ن فعليا مقيمة ل و ل
محاس تقييم بموجب ا صص تقييم إعادة يجوز لا- فإنها تقدم
ماع و ناء شركة مورثها حصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام ا
كم غية دعواه أقام المد أن الدعوى من الثابت أن حيث فمن:
المد ومورث عليها المد ب ن التام البيع عقد ب - ة المد
والبالغة ل صص الفعلية القيمة تضمن والذي المد ومورث
عليها المد ب ن الم م ا صص بيع عقد بتقديم الدعوى فجر

منذ دفع عليها المد أن وحيث، التجارة ز أحمد النظامية آثاره
وسر ان ومضمونها العقد ب - ة أقر قدي ون المد فإن ثم
ومن، بطلانها التمسك أو البيع - ة المد طعن عدم سي ا
الدائرة أكدت وقد (، رال مليون 120) المد. دعوى برد
القضاء معها يتع ن الذي مر ومضمونها بنوده إن ار ثم ب ته قرار
يتم بحيث العقد بنود تجزئة جواز عدم قضاء المقرر من انه ذلك،
حقه لية حائزا وأض ونظاما شرعا المعتة أليته ب امل و
و - المد مورث ب ن ا صص بيع عقد توقيع الثابت أن و ا
صص لقيمة المد مورث واس يفاء الم م العقد ب - ة سبق
ما عضد ومما ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٥: ة- الصفح رقم
١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار بالغرفة العدل اتب أمام والمث ت
التجارة وزارة من الصادر التصديق بموجب ا صص عن التنازل
قرار ع بالتوقيع المد مورث وقام -، 16/10/1431 بتاريخ عليها
والمد - للتعاقد التوقيع تاريخ من (املة سنوات 5) ع يز د ما
عد أي - 1436 عام إلا- عنها وليا عي ن يتم ولم -،
16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) - يفة (257)
الرقم تحت بجدة التجارة تلك بمقابل للمطالبة طرق أي - أ
ليته توافر ظل - المد مورث سلوك عدم ان وحيث،
والنظام الشرع ل - يح وموافقتها العقد - ة يث ت الذي مرا
صص بيع عقد ع التصرف أعمال من عد البيع بأن العامة
القواعد تق - " أنه قضاء المقرر من ان ولما، الدعوى محل ا
صص تلك لقيمة اس يفاء ع قاطعا دليلا عد باس داد ا ح أو ا
صص وقت أي التصرف بوقت للتصرف لية بتوافر والعة
عليه ي ر ولم الرشده سن بلغ من و و للتصرف أ ل و
ممن ينعقد العقد فإن ثم ومن المشي أو للبا ع بال سبة
سواء المد وادعاءات ردود فيتمحيص: ج وتدل س تناقضات ع
المد ادعاءات انطواء: ثامنا ". ذلك عدم ما أي ألية ع يطرأ
قد لما ووجوده العقد - ة ع أثر ولا- العقد ا عقاد مالك ووالده
عليه المد ب ن الم م العقد ب و ر طعن ا كم مصدرة

الدائرة لتضليل سعيه س يل - 1: ي فيما ذلك وتج ا
والتناقض الوا - التدل س عل ل ران أ ل نجد عدة لدى
الدعاوى عديد أقام أنها من الرغم ع عليها يطلع أو عنها سمع
مرة أول أنها وزعم، ر ال مليون 120 بقيمة عل ا ال ا - تم وال
الفعلية ا صص قيمة يث ت والذي ا صص دعوى ذكر عليها المد
وكلاء أحد أنها نصا وذكر سمية بالقيمة ان العلاقة ذات ا ل ا ت
لدى المثل ت العقد بأن دائما يذكر ان المد أنها كما - 2
الموضوع. بذات قضائية ج ل ا سابقا عليها واطلاعها و - ته
بقيمتها وعلمها يقينا علما بالعقد علمها يث ت و ذا، الدعاوى تلك
جلسات إحدى ضبط ثابتة وأ ا ر ال مليون 120 ل صص الفعلية
القيمة أن سابقة إقرارا عت المحكمة أمام سد و ته أن ذلك ب و
ره الطعن أو - ته إن ار أو إن اره حقه سقط مما ال و ر أو
بالإن ار عليها يطعن ولم أخرى قضائية دعوى مواج ته تقديمه
عند الصادر المحاس التقييم ع دعواه وكيلها اس ناد الدائرة ع
المد تضليل يث ت ما أن كما - 3. " ا ل ص ا ق قرار الرجوع
جواز عدم " قضاء المقرر ومن، و - ته بالعقد وتاريخ (185/17/2)
عشر الساعة التجارة الدائرة من منظورة انت ال التخارج
دعوى الصادر غزاله أبو طلال مكتب من أن:) نصا ف ا جاء
ال ا واية مذكرته وكذلك ا كم الوارد النحوع - الدعوى بتلك و
علق ا ارتباط ا وعدم الدعوى بموضوع الدعوى تلك صلة ينفي
أنه ح ن - 2/12/1432 الدائرة ع المد تضليل وؤكد يث ت مما
(! له... محل ولاي لا دفع - 2/12/1432 وتاريخ (185/17/2))
رقم با كم ف ا الفصل لسبق الدعوى النظر جواز عدم عليها
المد دفع موظف و أسامة باسم ا صص نقل ز أحمد وكيل بأن
ذكر أنها المد تضليل ومن - 4 يضره. ما و ك لمص ته و ظنها يراه
ما الدعوى تلك من يأخذ بحيث الوقا ع يج يء فنجده العقد تبطل
ال العامة القواعد من ل ست لية نقص أيضا ست ن من أك
عد الشركة ذات من تخارجها عملية إتمام بتوكيلها عدنان المد
قام من نفسه و نجده أسامة عند عد بل الدعوى تلك حق له

ان ان بحقه تمسك عدنان ان نرى ولم للإبطال قابل يصبح نا
فالعقد ا التمسك المصرة لصاحب تج ال رادة عيوب من عت
انما مطلقا بطلانا ة عدم المد من المبدي الدفع ع جوابا: المد
من المقدمة الموضوعية الدفوع ع الرد: تاسعا الدعوى. ذه منه
تقبل فكيف نفسه المشي ع بها ا اصة ا صص باع سنة
فضيلتكم فنجيب، الشركة لموك المملوكة ا صة ع وقع الص وأن
ز أحمد مورثه ملك الدعوى محل ا صة أن ع تأس سا ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع والمقيدة جدة
بمحافظة العامة المحكمة من الصادر ن ا كم ن تمثلت به
المق - ال - اية حازت أخرى بآلة قضائية أح ام ع عليها المد
اسد ناد أغفل المد: - بالتا بن صا القا - ولدى المحكمة بذات -
8/6/1433 وتاريخ (33286392) رقم الدعوى وكذلك،
الدعي - مبارك بن محمد القا - لدى - 4/3/1432 وتاريخ (3218883)
برقم بالمحكمة إبطاله المراد - البيع عقد
المحكمة أثبت وقد المباعه ا صص لقيمة المد مورث استلام
تضمن والذي - ومور ما المستأنف ب ن تم الذي البيع إبطال
ف ما طلب وال الزايدي محمد وقد الدعوى برد ا كمان وق
المتعاقدين بحق القانونية آثاره وإنتاج العقد لة اللازمة ران افة
وتوافر الثمن باستلام بنوده وة بي ما الم م البيع - ة الدائرتان
وأثبت - القاضي ا كم ع سد ناد جواز عدم جوابه المد
ادعاه ما أن أخرى. مرة إثارتها إعادة يجوز فلا- ثم ومن به
المق - ال - اية وحازت البآلة الصفة ح ام تلك الك سد ت
اطلع بالاتفاقية المدون الصدا ع توقيعها قبل المد: 1/ب: أن
ذلك عليها مردود ف و - 02/12/1432 وتاريخ (185/17/2)
برقم الصادر عشر الساعة التجارة الدائرة من الصادر بيع ف
ا بما للشركة والالما - والما القانوني الوضع جوانب ب افة
تاما علما وعلم - الص المتضمن ا كم ذا صدور أثناء -
الدعوى محل للشركة والما القانوني الوضع ع النحوع - ا
صص تلك ثمن اس يفاء عدم دفعا يبد ولم مر ذا ع
معارضة ثمة يبد ولم الوضع ذا ارت - وقد عليها للمد

بالشركة لها مملوكة أنت ال ل صص مورثها ز أحمد شركة (الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده والمستأنف المستأنف تصات التي القاضي با كم المدون الصدا ع وقع ذلك و ناء - يدعيه الذي % (10 -) ال سبة من الشركة بنص به يتعلق ما وكذلك، التنازل دا ع اع اضه وعدم ا كم قبل عليها للمد عوض ع ا تنازل ال % (90 -) ال والده ب سبة يتعلق ما سواء (التجارة يؤكد ومما: 2/ب الرأنة. المطالبة تلك ف ا بما - مطالبة أي حقها إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ا كم ذا بموجب وأبرأ بالشركة بيع ب - المد أقر بموجبه والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع المد توقيع و ا كم دا ع سد ناد جواز - ز عباس أحمد بن أسامة شراكة وإقراره التجارة ز أحمد شركة للشراء ا ديد القانوني بالوضع إقراره طرق عن عليها المد إ التجارة ز أحمد شركة صص مورثها برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل ذلك تأكيد تم وقد الشركة تلك المد مورث حصص شراء ع بناء ف ا منفردا شرا أصبح وال الشركة كشرك - عليها المد الشراء قرار أن حيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34) رقم بجدة الصناعية التجار ع بالغرفة العدل اتب بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434 لعام 9/ع/2 مجلد - 7 عدد - 130) لائحة من الثابت: أن ذلك سديد غ الدفع ذا بان عليها فنجيب، الباع قول القول ب ون والدفع المد ادعاء ع جوابا البيان. نف التجاري ا كم ع مب يا جاء عليها والتوقيع لها والمبدول البازل اختلف إذا) أنها التجار ع المحاكم قضاء المقرر من أنها وحيث، المال خروج - ل صص المشي - عليها والمد - ل صص الباع مورث - المد اختلاف الدعوى كشاف، للسيوطي والنظائر شباه، للزرك - المنشور) الفقه ان ولما، خروجها وصفة بطريقة أعلم و و للمال مالك أنها ذلك يمينها مع البازل قول فالقول خروجها طريقة المال الباع فإن الباع قول القول بأن المد به دفع ما - ع

العدم ساوي والفرض - فرض وع (. تمليكها بجعة أدري و و المملك لأنها يمينها مع الدافع قول القول أن قرروا (للوي القناع المطالبة المد حق سقوط الدفع: عاشرا ورث. ونه تتعدى لا فصفتها بقولها ولايؤخذ والده محل المد يحل أن يجوز ولا، لها قول فلا ثم ومن الله توفاه قد - ز عباس أحمد - ل - يح وفقا - أنها وحيث، مورثها من عليها للمد المباعه الصص قيمة من بنص به يطالب المد أن الدعوى من الب ن ان لما: التجار عة ز أحمد شركة المباعه الصص بقيمة 3/ 22 بتاريخ 6/م رقم ملي مرسوم الصادر الشرات نظام شأ ل سري ان - الدعوى محل - الواقعة - أ: لذلك و يانا الدعوى بتلك المطالبة حقها سقط المد فإن - النظام عقد لشروط وفق للغ أو الشراء لأحد حصتها عن ي نازل أن للشرك يجوز:) أنها ع النظام من (165) المادة نصت وقد ، 1385 / 3 / 17 بتار خ 185 رقم الوزراء مجلس وقرار - 1385 يطلب أن شرك ل ل يجوز الة هذه، التنازل شروط الشركة مدير طرق عن الشراء با يخطر أن وجب للغ عوض حصتها عن التنازل الشرك أراد إذا ذلك ومع، الشركة مراعاة مع ف لا التصرف اقاصة لصاحب ان سد داد حقها الشراء أحد ستعمل أن دون خطار تاريخ من يوما ثلاثون انقضت فإذا، ا قيقى بثم لاصة اسد داد م م ل حصة ب سبة س داد طال ب ن ا صص ذه قسمت حصص بجملة يتعلق التنازل وان شرك من أك س داد حق استعمل وإذا (، 157) المادة من الثانية الفقرة حكم أجازت أا المادة تلك مفاد ان ولما - ب (. 158) المادة من الثانية الفقرة حكم مراعاة مع س داد طلبوا الذين للشراء لاصة هذه أعطيت واحدة بحصة التنازل علق وإذا، المال رأس طلب - المد و إقرار - الثابت إن وحيث، عوض ا صص تلك ع اصول وطلب س داد حق جميع م أو عض م الشر اء من لأي وأجازت الشراء لأحد حصتها عن التنازل للشرك ع اء اض ثمة بيد ولم ا صص تلك شأن الشفعة حق أو سد داد حق يطلب لم المد إن وحيث، المدع ن ومورث لمورثها

المملوكة ا صص اسـ داد (ز أسامة) عليها المد عليها المد
عل ا ساند ال الرسمية المحررات و ا صص تلك لقيمة عليها المد
مورث استلام و ث ت عضد ومما الدعوى. بتلك مطالبتها جواز
عدم ثم ومن، ا صص لتلك البيع ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٦: ٤
الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار عليها المد مورث
استلام تث ت وال ل ية والمك سبة بالتوثيق المنوط (العدل
اتب) العام الموظف بتوقيع والمذيلة عليها المد من الموقعة
الشراء قرارات والمتمثلة است نافها ال افة عة الرسـ
المحرر:) أنه ع تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد
مواجهة ية يك سب المحرر ذا أن وحيث، ا صص تلك بيع عن
حقوقه واس يفاء عقد ب شر قام عليها المد فإن ذلك إضافة
(. نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره
الشان ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور
من فيها دون بما ل ية مك سبا ال شر ذا معها يض مما
بذلك تتعلق دفعو ثمة بيد أو المد عليها عـ ض ولم الرسمية
ار ردة عليها والمد المد مورث حصص اسـ داد عد التأسـ س
المتعلقة الدفعو من صفة ذي غ من لرفع ا الدعوى قبول عدم
الدفع أن نظاما المقرر من ان لما؛ صفة ذي غ من لرفع ا
الدعوى قبول عدم الدفع: عشر ا ادي المد. مواجهة أو الرضا
الثلاثة العقد أر ان أحدا اعدام ال و كما موضوعية لاعتبارات
البطلان رجع إذا المقرر من إن وحيث، الدعوى عل ات ون
مرحلة أي ا الدفع يجوز ال العام بالنظام عاد البطلان حالة و
بالإجازة البطلان يزول ولا، أثرا ي تج ولا. كأصل منعدم
الباطل العقد أن وتخلص العامة للقواعد يخضع الذي و
البطلان ذا فإن الثمن أو السـ ب أو المحل ا صص قيمة
تقدير طلب للمد صفة لا كذلك و ال فيصبح أيضا ـ ته قررت
والدائرة العقد ب ـ ة أقر المد أن و ما، التعاقد قبل عل ا انا ال
الـ ا المتعاقدين برد مجددا والقضاء المستأنف ا كم بإلغاء:
الموضوع شكلا. ست ناف قبول: ي يما القضاء فضيلتكم من

نلتمس تقديم ما ع و ناء ا ق. ذلك أيضا للدائرة ول س - يح
عقد، ل ا تالية أيام 3 عليها وللمد، تاريخه من أيام 3 للمد
ختامية مذكرات تقديم الطرف ن من الدائرة طلبت ثم،
جوابه لتقديم م لة يطلب بأنها: قائلا- المدعي ن وكيل فعقب
(، الدعوى مورث ع قيم بإقامة (قط) حكم صدور تاريخ ح
ن إ البيع لواقعة الزم ال سلسل ع المذكرات شتمل وأن،
سابقا بيانها تم لما مكررة وغ مختصرة المذكرات ت ون أن
ع، النظام ع جابة إرسال عذر إن إنه ع، النظام ع الردي
ون بأن طرف ل أف مت كما word و pdf بصيغ وت ون،
عل ل الدالة المسندات وإرفاق التواريخ ذكر مع، الطرف ن
ذلك. طرف ل فتف م، م ما ل إيميل ع بالإجابة خر
الطرف ب و د طرف ل يقوم أن ضرورة مع APP-JED-
COMM2@moj.gov.sa: التا الدائرة إيميل ع إرسال ل
فيمكن المذكرة وع، القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك وني
أطراف ل والمبلغ عد عن المري تصال ع المنعقدة -،
04-03-1445 جلسة و الدعوى. نظر تأجيل الدائرة تقرر
وعليه وقاع تفاصيل ندلف أن وقبل البداية:) وحاصل ا - 1445/
02/ 25 بتاريخ (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة)و(ز عباس
أحمد عدنان) المدعي ن وكيل من النظام المودعة ذلك عد
الوصول ثم ومن الدائرة ف م ع لل شوش محاولة أي نقطع ح
الدعوى لأطراف المملوكة الشرات وملاك سلسل فيها نب ن
بيا ي رسم الدائرة لمقام نقدم أن نود المائل ال اع س م
أطراف عدة يملك ا القضية ذه ال اع محل التجارة ز أحمد
شركة أن: أولا: ي الدائرة لمقام يت - أعلاه البيا ي الرسم من
(، البيا ي للرسم يُنظر) جلية. ناصعة ل قيقة أطراف عدة
يملك ل وأولاده ز أحمد وشركة - 3 (. ١٠٪) تمتلك وأولاده ز
أحمد شركة - 2 حق. وجه دون عليها المد عل ل استحوذ ال
% (90) ز أحمد موك مورث - 1: ي كما ز غازي أبناء يملك
ل % (٢٣ -) د ز. لعدنان % (٢٣ -) ج التجارة. ز أحمد
شركة يملك ا الشركة ذه من % (٣١ -) ب ذلك. عد أوز و

وشركة ز لأسامة % (٢٣ -) أ: ي كما س م ، عليه للمد ا
صص إفراغ تم وقد، التأسس عقد بموجب ل م المملوكة ا
صص امل عن ز غازي وأبناء ز عدنان المول تنازل (١
مرفق) الص حكم ع بناء ثم وأولاده. - ١٤٣١-١٠-١٦ بتاريخ:
ثانيا اياة. قيد ع ان لأنها؛ فيها طرفا الشر افة سب من
يملكه وما ز أحمد المورث يكن ولم، فقط آنذاك ال اع أطراف
مُمثلا ان الص وذا بيع و و الماثلة ومطالب نا نزاعنا محل و
البيع وذا (، 90 %) البالغة وعاتكة عدنان موك مورث حصة
لنفسه واع، التجارة ز أحمد شركة عقد بتعديل أسامة
عليه المد قام مدينة من ط تقرر صدر، 03-11-1431
الموافق م 09-11-2010 و تاريخ قليلة بأيام عليه المد قبل من
المزعموم البيع عقد عد - ١: ي كما و يا ا أوجه عدة من ونظاما
شرعا باطل تصرف أي و التا، منعدمة موك مورث ألية أن
ع مما؛ دراك وضعف المتقدم الشيخوارف من عاي ز
أحمد ب أن تضمن: الوط با رس الطيبة عبدالله الملك إ
والده وأملك أموال ينقل أصبح أسامة عليه المد لأن؛ اد
ع قيم إقامة بطلب تقدموا ز أحمد غازي ورثة أن: ذلك
ودليل، أثره عليه ي تب ولا معتد وغ باطل له ي سب -05-
09 وتاريخ (٣٧١٥٣٥٩٢) برقم ست ناف محكمة من عليه
والمصادق، 26-07-1434 وتاريخ (٣٤٢٨١٤٤٩) رقم القضا
ي ا كم بصدور المطالبة ذه وآلت، بالباطل نفسه محل ا
صص انتقلت بموجبها الذي البيع عقد بطلان الدائرة لمقام بجلاء
ي ب ن و ذا (٢ مرفق) أليتھ. عدم لثبوت قضا ي حارس
وإقامة ز أحمد ألية عدم ب بوت القا، 1437 أ ر عة بحوا ا
صص انتقال واقعة و عد - للتصرف مسقطان وكلا ما - إدراكه
عدم أو ا صص ب يع الله رحمه ز أحمد موك مورث علم عدم ع
يدل ومما، عليه للمد الدعوى محل قاطع نص القضا ي الضبط و
ذا (٣ مرفق) جوابه. وضبط ش ئا بيع لم بأنها فأجاب ؟ البيع
واقعة عن بجدة العامة بالمحكمة اءات قا - قبل من سؤاله
تم، تقر با أش ر وأملكه حقوقه وانتقلت ز أحمد موك

مورث تو - ١٤٣٨-٤-٢١ بتاريخ - ٢ حق. وجه دون ا صص ع واستحوذ والده إدراك وعدم لمرض عليها المد استغلال يظ ر ال اع أمام المنظورة الدعوى ذه وأمه عدنان موك أقام: ثالثا (. ٤ مرفق رث حصر صك مرفق) وأسامة. عدنان وولديه ا رازي محمد عاتقة المدعية زوجته ورثته وانحصر، لورثته مواج ة العادلة ا صص بقيمة ال امه وأصبح، وعدوانا ظلما لنفسه عليها المد نقل ا ال التجارة ز أحمد شركة من (% ٩٠) البالغة والده حصص بقيمة للمطالبة الموقرة الدائرة بصفة بذمتها المتعلقة ا قوق سيفوت جراء ذا أنه منه. ظنا المنفردة بإرادته - ل ا وشطب الشركة بإء قام أن عد، ا صص ذات عي يا ول س بذمتها متعلقا صيا موك طلال ا ب تقييم وفق المثل ت عليها المد مع موك ص: أن: ذلك و يان، ال اع محل وخارج باطل دفع فإنها؛ ال اع ذا بات الص بأن عليها المد يزعمها ما أما: را عا صية. و ستحقاق، الدعوى يختصم ولم يرزق خ لأن؛ ز أحمد والده بحصص ل ا علاقة ولا، أولاده و ز أحمد شركة من % (23) والبالغة له العائدة ا صص ع ان غزالة أبو و ن والده حياة إبان عليها والمد موك ب ن حصل الذي الص ب ن المزج ومحاولة رث سد ب التملك إل م وآل، الله رحمهم المورث وفاة عد المطالبة محل ا صص لموك شأ الدائرة ف م ع ينط لن و شوش شغيب - التجارة وأولاده ز أحمد شركة من % 90 ا صص - بالباطل عليها المستحوذ رث موك حق وإسقاط لدرء؛ بالإرث ستحقاق و الثمن بأن يزعم فتارة، الدعوى ذه محل ا صص قيمة تناقضه و ثمن و دون باطلا ان عليها المد يزعمها الذي المزعموم البيع أن ع يدل مما إن: خامسا النافذة. و صا ا قام صية ونفقات مصروفات ا ا يزعم أخرى وتارة، والده عن بنكية ديون سدد أنها يزعم فتارة الدفع آلية وتناقض، ر ال مليون ١٢٠ و الثمن بأن يزعم وتارة، ر ال ألف ٤٥٠ حكم ا -يحة ن يجة من له خلصت وما س ي ل ا كم مصدرة الدائرة له أشارت ما و ذا اعتباره وعدم الزعم ذا اطراح يوجب الصارخ التناقض و

هذا، يزعم كما بإنفاق ل مليون ٣٣٠ عن يزد لما مليون ١٢٠
 من ا صص قيمة وارتفاع حكم ا الدائرة عليها اسد ندت الذي
 التقييم أن من عليها المد يزعمها ما أما: سادسا العادلة. ا صص
 بقيمة بإلزامها الدفع ذاع فالرد؛ ستقيم ولاي فلا - المذكرة ذه
 اسد لال بيانها تم كما بال امل لها المملوكة - أز و شركة دخول
 عد ان التقييم تاريخ إ البيع تاريخ من فقط واحد عام خلال
 محكمة أمام معروضة تكن لم أدلة أي المحكمة تقبل لا: "
 ع ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من والعشرون ا
 ادية المادة نصت: شكلا - أ: ومضمونا شكلا الباطل قيمة
 بارتفاع الدفع ع مناط ل وتحقيق المادة ذه نص و إنزال "،
 حكم ل ذلك المحكمة تب ن أن ع، لقبول ل مقتض يوجد لم
 ما، تقديم ا ا صوم بام ان وان و الدرجة ومس س أ ميتها
 مع لاسيما بتدائية الدائرة أمام ذا الدفع عليها المد بام ان ان
 أنها إذ شكلا ومردود ساقط دفع فإنها، المزعومة البيع واقعة
 عد أوز و شركة بدخول ا صص دخول أن مع، ذلك عن عليها
 المد وأ م ل كم س ي ا الطلب ذاع ونصت ا صص قيمة ارتفاع
 ع ب نة تقديم عليها المد من بتدائية الدائرة طلبت أن عد إليها
 ا اجة لمقام نب ن: موضوعا - ب القضية. مسار ع الدفع ذا
 تأث عدم علم بذاتها و أنها منه ستخلص به الدفع عن
 عليها المد وإ ام ومشر رقديم حدث ل صص كمالك أوز و
 شركة ع ينصب ا ب تقييم أن: ول: وج ن من موضوعا باطل
 دفع ل صص كمالك أوز و شركة دخول سد به ال اع محل ا
 صص قيمة بارتفاع عليها المد دفع أن الدائرة علاقة ولا-
 العادلة السوقية قيم ل ع مؤثر غ ف ذا، معينة ب سبة فقط
 ل صص مالكة أز و شركة وون، ال امات من عل ل وما
 وأصول حقوق من ل ل بما التجارة ز أحمد حصص أن
 الدائرة علم شرف ع يخفى ولا، حينها عليها المد ذلك ع ع-
 ض ولم تقرره إليها شر ولم ا ب حسابان عن محاس يا غيب
 أن يمكن لا- التقرر و ذا، به للتقييم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك
 بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة

٧: ة- الصفء رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص ء تار [بءاءة مرابعة:
اءءلاط اءءاه القراءة اءال السطر] [بءاءة مرابعة: ءءول ءير
واضح]

[↑ العوءة إلى الفهرس](#)

DOC-175 – الشكوى (وورد) بطاقة الوثيقة

DOC-175	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
الشكوى (وورد)	عنوان الوثيقة
1446/ 26/04	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
6	عدد الصفحات (تقديري)
1970-1965	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1sGa6vU9pxPmYgXixYyXpWitQqkU0-Gz5/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

التاريخ: 1446/ 26/04 هـ معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء،، سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445 هـ في القضية رقم (42824717) وإلحاقاً للشكوى رقم 199058 في 13-11-1445 هـ في البداية أقدم لمعاليكم بجزيل الشكر على تكرمكم بمقابلتي الأولى لعرض شكواي ضد دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية من الحكم الجائر الصادر ضدي، وبعد تفهم معاليكم للضرر الحاصل، وأن لي

حق معتبر في شكواي، قمت بتوجيهي بالتقدم بالتماس إعادة نظر، وإرفاق جميع مستندات السداد، إلا أن الحاصل هو أنني بعدما تقدمت بالتماس إعادة النظر وقدمت جميع مستندات الوفاء، أصرت محكمة الاستئناف على حكمها الجائر، المخالف لأحكام النظام والشرع، واجتهادها المعيب، وقررت عدم قبول الالتماس، وجاء تسبيبها متناقض بعضه البعض، لذا ألتمس من معاليكم النظر في شكواي هذه، في ضوء المستجدات التي حدثت، وما قرره محكمة الاستئناف في تسبيبها الغريب برد التماس إعادة النظر، والذي خالف تسبيبها السابق في الحكم الموضوعي، إذ كانت علتها الأولى أنني لم أتقدم بما يثبت الوفاء، فكيف بعد أن قدمت مستندات الوفاء، وما يفيد صحة عقد البيع، وتنفيذ شروطه والوفاء بالثمن، يأتي حكمها المتعسف، والذي تضمن التفاتها عن تلك المستندات الرسمية والموثقة.

وتتلخص شكواي في الآتي: 1- أن والدي المرحوم/ أحمد عباس زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة (90%) من الحصص بمبلغ مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في 20/09/1431هـ واستلم الثمن جزءاً منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سدادها عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء بالقيمة الاسمية. وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي (عدنان).

2- أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني (شقيقي) دعوى ضدي مدخلاً والدتي فيها بزعم حق ليس له أي مستند سوى المزاعم الكاذبة، بعد أن استغل والدتي المحتجزة لديه، ودلس عليها واستولى على حسابها في أبشر ليتمكن من تحرير وكالة مزورة باسمها، على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها، بزعم على غير الحقيقة بأنني اشتريت من والدي حال حياته، حصته في شركة

أحمد عباس زيني التجارية بضمن تافه وطالب بالوكالة هو ووالدتي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن.

3- في سبيل التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدتي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها- و مارس الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب و تكييف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة، إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعي نفسه، وعن الأصول المرعية والثابت بالأوراق والبيانات، ولجأت في تسبب حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضني، وعندما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وتقدمت بالمستندات الجوهرية التي من شأنها تغيير وجه الدعوى، التفتت الدائرة عن كافة المستندات المقدمة، في تحدي غريب لأحكام النظام والشرع.

وبالنظر للحكم الموضوعي في الاستئناف، والحكم برد التماس إعادة النظر، والأسباب التي بني عليها يلاحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاءً ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع عليّ وكان في هذا الحكم -إعانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن أهم مواطن الخلل -الذي عاب على حكم الاستئناف الصادر بناءً على تحيز واضح وغياب تام للحياد الواجب تحقيقه، ما يلي:

أولاً: إن الواقعة محل النزاع كما جاء بمزاعم المدعين هي (الغبن في بيع الحصص) على زعم بأنني سددت 450 ألف ريال، بينما القيمة العادلة تتجاوز 300 مليون، ولا يخفى على شريف علم معاليكم أن الغبن معناه أن الثمن غير عادل، وقد قدمت مستندات موثقة تفيد أن التعاقد تم لقاء 120 مليون تم سدادها من خلال شيكات وحوالات وسداد

ديون عن البائع، وهو مورث المدعين ومورثي، فالبائع هو
الوالد، وتفصيلها كالتالي:

1-أرفقت عقد البيع الموقع من الوالد بحضور شهود.

2- أرفقت قرار الشركاء الموثق بالغرفة بما يؤكد علمهم
ورضاهم بالبيع ومنهم المدعي (عدنان).

3-أرفقت المستندات الموثقة على السداد والوفاء بضمن الحصة
والثابت بشيكات مصرفية، منها شيك بمبلغ 450 ألف ريال
أهدرت المحكمة حجته بقولها بالتسبيب: (أن المدعى عليه لم
يعمد على هذا الجزء في السداد وربما يكون المبلغ لعلاقة
أخرى\!\!)، كما أرفقت شيكات مجموعهما مبلغ 6 مليون ريال،
وأهدرت المحكمة حجتها -رغم عدم نزاع المدعين فيها - بحجة
أن صور الشيكات المقدمة غير واضحة، كما رفضت مخاطبة
البنوك ذات العلاقة لتفصح لها عن ما قمت بسدادة من ديون عن
المورث بائع الحصص. وبعدما تقدمت بالتماس إعادة نظر على
الحكم، وقدمت مرفقات موثقة تؤكد سدا دي لديون عن المورث
بائع الحصص، وتحمل تكاليف علاجه بمبالغ تزيد عن قيمة
التعاقد، رفضت قبولها، ووجهت برفع دعوى مستقلة بها، وهو
موقف غريب وعجيب من الدائرة.

ثانياً: جاء تسبيب حكم الاستئناف متجهاً في مسار واحد
وهو أن ما يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به
المدعى عليه غير صحيح، وهذا يعتبر بمثابة القضاء بالعلم
الشخصي وغياب واضح عن الحياد الموضوعي، ونظراً
لتأثر المحكمة بكذب المدعي، فقد غاب عنها أعمال
نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة، فاتجهت في قضائها
إلى القرائن الغير معتبرة، وخالفت المبدأ القضائي: (أن
الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري في
الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى)

والمبدأ القضائي: (أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردّه
بيقين، ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد).

ثالثاً: استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة
العقد والتمن الفعلي المتفق عليه وهو (120 مليون ريال)
وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة
أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على المورث
لقصور عقلي في عام 1434هـ واعتبرته قرينة ليس على
الغبن وإنما على عدم سداد أي ثمن؟! وهذا اجتهاد غريب
من الدائرة، لأن واقعة البيع تسبق حكم الولاية بثلاث
سنوات، علاوة على أن الورث قد أنشأ وصية عام 1432هـ
وصدر بصحتها حكم قضائي نهائي، كما أن المورث في
عام 1431هـ ذهب بنفسه إلى كتابة العدل وحرر وكالات
شرعية وجميع ذلك في تاريخ لاحق على عقد البيع، مما
يؤكد سلامة أهليته في حينها، إلا أن محكمة الاستئناف
أهدرت الدفوع الجوهرية وحجية الأحكام القضائية
والمحررات الموثقة والتي تؤكد صحة العقد والتمن الفعلي
المتفق عليه، ومكنت خصمي من الحصول على حكم
بالباطل.

رابعاً: لم يعترف الحكم بعقد البيع الموثق والتمن المتفق
عليه واعتبرني لم أسدد شيئاً من الثمن بل وضاعف الثمن
ثلاث مرات عليا دون وجه حق، مستأنساً بتقرير خبير،
مقدم من المدعي (عدنان) وقبلته المحكمة رغم عواره،
وانتفاء علاقته بالدعوى المنظورة، وإنما مقدم في دعوى
أخرى انتهت صلحاً.

خامساً: خرج الحكم عن الأصول الشرعية، والتي أكدت
على أن الركن الأساسي في العقد هو التراضي على محل

العقد وثمان المبيع، وهو ما تم الاتفاق عليه مع المورث بحضور شهود موقعين على العقد، والثمان المتفق عليه هو الثمن العادل وقت التعاقد، وقد جرى الاتفاق على كيفية الوفاء به بشكل واضح في بنود العقد، وإذا كان الحال كذلك، فلا يجوز للمحكمة أن تلزمني بالمبيع بثمان آخر غير المتفق عليه، إذ كان عليها -على فرض صحة اجتهادها- أن تقضي ببطلان البيع، وما فعلته المحكمة هو تعدي على إرادة المتعاقدين، إذ لو كان الثمن على النحو الذي فرضته المحكمة، لما ارتضيت بالعقد.

سادساً: خرج الحكم عن الأصول الشرعية والنظامية في الأحكام بقوله في تسببه العجيب (أن القرائن احتفت بأن المورث لم يوقع على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن القرائن احتفت بأن المورث وقت البيع كان فاقداً الأهلية وغير مدرك). وهذا العوار في التسبب مخالف لمحررات موثقة وأحكام شرعية ومخالف لنظام الإثبات، إذ كيف تعتمد المحكمة على قرينة غير صحيحة بأن العقد غير موقع من المورث دون ثبوت تزوير المحرر، وكيف تزعم أن المورث غير مدرك لتصرفاته وقت التعاقد رغم وجود حكم شرعي ومستندات من كتابة العدل تؤكد أن المورث عام 1431 و عام 1432هـ كان كامل الأهلية.

سابعاً: المحكمة قررت في تسبب حكمها أن ادعاء المدعى عليه بأن قيمة شراء الحصص دُفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكاليفات منها الصرف عليه؛ لم يقدم ما يثبتها. وأن طلب المدعى عليه (الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على السداد) غير مقبول، وعندما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم وقدمت المستندات الدالة على الوفاء والتي جمعتها من البنوك والشركات الدائنة للمورث، رفضت

الدائرة قبول الالتماس، وتناقضت مع تسببها السابق، بقولها أن عليّ أن أرفع دعوى مستقلة بهذه المبالغ!!\ وفي تفصيل ذلك أوضح لمعاليكم ما يلي: 1- قدمت بمرفقات الالتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع شيكات وحوالات بنكية جميعها صادرة بتاريخ لاحق على بيع الحصص، وتقترب من 50 مليون ريال. ومستندات أخرى تفيد تحمل المشتري (المدعى عليه) نفقات معيشة المورث ونفقات علاج ومصاريف طبية وجميعها لاحقة على تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة 7 سنوات كاملة بما يجاوز 12 مليون ريال، وهو ما يتفق مع البند خامساً من عقد البيع.

2- قدمت بمرفقات الالتماس شهادات شهود مكتوبة -هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم على عقد البيع.

3- قدمت ضمن مرفقات الالتماس تقييم للشركات التي تخارج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع التخارج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية.

ورغم تحقق موجب قبول التماس إعادة النظر، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الالتماس شكلاً، وتناقضت في حكمها بالقول بأن علياً أن أقيم دعوى للمطالبة بما سدده من ديون على بائع الحصة.

صاحب الفضيلة معالي وزير العدل: إن المحكوم له شقيقي للأسف، وقد زور توكيل عن والدتي وأدخلها في الدعوى مستغلاً احتجازه وحبسه لها في بيتها، وحرمها من المثل أمام المحكمة بعد أن سبق وطلبت استجوابها في الدعوى، ونجح بحيله وتدليس وتزويره في التأثير على الدائرة، ولدي الأمل في تحقيق العدل.

بناءً على ما سبق ألتمس من معاليكم: التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه

المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية. والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه/ أسامة أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم: (1008017301) جوال رقم/ 0363 562 050

المرفقات:

- 1- صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 120 مليون.
- 2- صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة الاسمية وموقع من عدنان.
- 3- صورة شيك بمبلغ 450 ألف ريال، وصور شيكات أخرى بمبلغ 6 مليون سداد ديون.
- 4- صك حكم الاستئناف. 5- صك الحكم الصادر في التماس إعادة النظر.
- 6- صور كشوفات محاسبية مدون فيها ما يفيد سداد ديون على الوالد.
- 7- صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-176 – صفحة 1 من تقديم الشكوى بطاقة الوثيقة

DOC-176	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
صفحة 1 من تقديم الشكوى	عنوان الوثيقة
25/12/1442	التاريخ الهجري
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
1971-1971	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1_edl-6wsWp6i898V24ojerQLcirk2DYY/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

6هـ خدمة الشكوى لئلة الإلكترونية. - © الرئيسية © بياناتي ©
المساعدة شكوى جديدة شكوى جديدة > خدمة الشكوى
الإلكترونية لل بياناق نوع الشكوى < تفاصيل الشكوى © معاينة
الشكوى يرجى تحديد نوع الشكوى مرتبطة بقضية محاكم التنفيذ
أخرى -- الشكاوى المرتبطة بالقضايا المنظورة في القضاء العام
ظ :- البحث ظ رقم القضية النوع المحكمة الصفة التاريخ هجري
التاريخ ميلادي © البحث رقم القضية التاريخ الحالة الصفة النوع
المحكمة © 7 25/12/1442 هنتهية مدعى عليه الشركات
المحكمة بالتنازل النظامية التجارية بجدة 0 خدمة الشكوى لقلد
الإلكترونية 5 المجلس الأعلى للقضاء نذا 24 زا 4 عن
المجلس المساعدة نواصلن معدا

[↑ العودة إلى فهرس](#)

DOC-177 – صفحة 2 من تقديم الشكوى بطاقة الوثيقة

DOC-177	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
صفحة 2 من تقديم الشكوى	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
1972-1972	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1heBEyB6HNCU9aeJlle28SEkTHamleDts/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

٠٠ م خدمة الشكوى لقلا الإلكترونية © 9 # الرئيسية ينا بياناق
 © المساعدة شكوى جديدة شكوى جديدة > خدمة الشكوى
 الإلكترونية لك بياناتٍ نوع الشكوى < 5 تفاصيل الشكوى ©
 معاينة الشكوى التصنيف الرئيسي * الأحكام - وصف الشكوى *
 الاحكام النهائية - :- حدد الحكم المعين 25 رقم الحكم رقم
 القضية تاريخ النطق بالحكم تاريخ تسليم الحكم 14<
 01 42824717 ط 12 1401 الطلب * النظر فى المخالفة -
 إلغاء د السابق التالي < المجلس الأعلى للقضاء © 2024 عن
 المجلس المساعدة تواصل معنا

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-178 – صفحة 3 من تقديم الشكوى بطاقة الوثيقة

DOC-178	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
صفحة 3 من تقديم الشكوى	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
1973-1973	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1tpRurzzYjAjEOCn81_NxcKRvOAJ87Eyo/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

٠٠ ©. | خدمة الشكوى لقا كرد © - © الرئيسية © بياناقى ©
المساعدة شكوى جديدة شكوى جديدة > خدمة الشكوى
الإلكترونية ل بياناتي نوع الشكوى < تفاصيل الشكوى © معاينة
الشكوى ظ ث بيانات مقدم الشكوى ظ الاسم الأول اسم الأب
اسم الجد اسم العائلة رقم الهوية الجنسية رقم الجوال 61 | |
العربة لسعو التصنيف الرئيسي الأحكام - وصف الشكوى *
الأحكام النهائية 35 -؛ حدد الحكم المعين ظ © رقم الحكم رقم
القضية تاريخ النطق بالحكم تاريخ تسليم الحكم 1-14
1010 ظ[ظ 77***ظ[ظ 1 2112 2101 . به أ خدمة
الشكوى لل الإلكترونية 5 « الرئيسية © بياناقى © المساعدة /
إلغاء د السابق 2 تقديم ١ المجلس الأعلى للقضاء © 2024 عن

المجلس المساعدة تواصل معنا [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-179 – صورة تقديم الشكوى - 243138211

بطاقة الوثيقة

DOC-179	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
صورة تقديم الشكوى - 243138211	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
1974-1974	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1GZX5AgsAuYugwfgVC3f28vRrhZwFV1lF/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

6. م خدمة الشكوى لـ قلا الإلكترونية © - # الرئيسية هنا بيانق
 © المساعدة الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية > خدمة
 الشكوى الإلكترونية + شكوى جديدة -: قائمة الشكاوى قم اله
 قم القضية الصفة التاريخ رقم الشكوى رقم القضي ا ريخ تم
 معالجة الطلب > 1058 7 *ظ[ظ اصالة عن نفسه 21148 قم
 اله قم طلب التنفيذ الصفة التاريخ رقم الشكوى رقم طلب
 التنفيذ الصف ريخ تم معالجة الطلب > 11+21 75 اصلة عن
 نفسه 05 +ظ1 رقم الشكوى رقم القضية الصفة التاريخ :
 الطلب قيد الدراسة بـ 1 + 2 7 *ظ[ظ اصالة عن نفسه 7
 'ظ211 ل بيانات مقدم الشكوى ظ 6ه آ خدمة الشكوى لقل

الإلكترونية 1 # الرئيسية جا بياناق © المساعدة 01
0060011777 ظ1ظ2غ2 العربية السعودية 3 (!1) التصنيف
الرئيسي الأحكام وصف الشكوى * الأحكام النهائية.
2 حدد الحكم المعين ظ © رقم الحكم رقم القضية تاريخ النطق
بالحكم تاريخ تسليم الحكم 14 0 0 ظ]ظ 7*]ظ 114 21 014
غ21 ه6 آ خدمة الشكوى أقل الإلكترونية: # الرئيسية ينا بياناق
© المساعدة © سجل الطلبات ظ + إنشاء طلب قم الة قم
القضية الصفة التارية رقم الشكوى رقم القضي الصفة | ريخ تم
معالجة الطاب > 661 2 7"7*]ظ؛ اصالة عن نفسه 0000
21 المجلس الأعلى للقضاء © 2024 عن المجلس المساعدة
تواصل معنا

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-180 – تعذر التقديم الإلكتروني بمجلس القضاء ـ 2024-10-29 بطاقة الوثيقة

DOC-180	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
تعذر التقديم الإلكتروني بمجلس القضاء ـ 2024-10-29	عنوان الوثيقة
29-10-2024	التاريخ الميلادي
غير متاح	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
1975-1975	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1_Vh-miubP5_cGkGSUn5S1eGxDuqrO4li/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

خدمة الشكوى الإلكترونية الرئيسية بياناتي المساعدة الطلب *

رقم الحكم رقم القضية 4431025114 النظر في المخالفة

إلغاء 42824717 حدد الحكم المعين تاريخ النطق بالحكم تاريخ

تسليم الحكم 1445/01/01 السابق تقديم أسامه بن احمد بن

عباس زيني

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-181 – الشكوى الرابعة (وورد)

بطاقة الوثيقة

DOC-181	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
الشكوى الرابعة (وورد)	عنوان الوثيقة
09/06/1446	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
6	عدد الصفحات (تقديري)
1981-1976	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1fsjsUHZB5XoSNQ4V_ZOUYpemvK1o8PT9/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

التاريخ: 09/06/1446هـ معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء،، سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445هـ في القضية رقم (42824717) وإلحاقاً للشكوى رقم 199058 في 13-11-1445هـ والشكوى رقم 243138211 في 27-04-1446 - 30-10-2024 في البداية أتقدم لمعاليكم بجزيل الشكر على تكرمكم بمقابلتي الأولى لعرض شكواي ضد دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية من

الحكم الجائر الصادر ضدي، وبعد تفهم معاليكم للضرر الحاصل، وأن لي حق معتبر في شكواي، قمت بتوجيهي بالتقدم بالتماس إعادة نظر، وإرفاق جميع مستندات السداد، إلا أن الحاصل هو أنني بعدما تقدمت بالتماس إعادة النظر وقدمت جميع مستندات الوفاء، أصرت محكمة الاستئناف على حكمها الجائر، المخالف لأحكام النظام والشرع، واجتهادها المعيب، وقررت عدم قبول الالتماس، وجاء تسبيبها متناقض بعضه البعض، لذا ألتمس من معاليكم النظر في شكواي هذه، في ضوء المستجدات التي حدثت، وما قررته محكمة الاستئناف في تسبيبها الغريب برد التماس إعادة النظر، والذي خالف تسبيبها السابق في الحكم الموضوعي، إذ كانت علتها الأولى أنني لم أتقدم بما يثبت الوفاء، فكيف بعد أن قدمت مستندات الوفاء، وما يفيد صحة عقد البيع، وتنفيذ شروطه والوفاء بالثمن، يأتي حكمها المتعسف، والذي تضمن التفاتها عن تلك المستندات الرسمية والموثقة.

وتتلخص شكواي في الآتي: 1- أن والدي المرحوم/ أحمد عباس زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة (90%) من الحصص بمبلغ مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في 20/09/1431هـ واستلم الثمن جزءاً منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سدادها عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء بالقيمة الاسمية. وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي (عدنان).

2- أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني (شقيقي) دعوى ضدي مدخلاً والدتي فيها بزعم حق ليس له أي مستند سوى المزاعم الكاذبة، بعد أن استغل والدتي المحتجزة لديه، ودلس عليها واستولى على حسابها في أبشر ليتمكن من تحرير وكالة مزورة باسمها، على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها، بزعم على غير

الحقيقة بأنني اشتريت من والدي حال حياته، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمن تافه وطالب بالوكالة هو ووالدي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن.

3- في سبيل التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدتي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها- و مارس الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب و تكييف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة، إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعي نفسه، وعن الأصول المرعية والثابت بالأوراق والبيانات، ولجأت في تسبب حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضني، وعندما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وتقدمت بالمستندات الجوهرية التي من شأنها تغيير وجه الدعوى، التفتت الدائرة عن كافة المستندات المقدمة، في تحدي غريب لأحكام النظام والشرع.

وبالنظر للحكم الموضوعي في الاستئناف، والحكم برد التماس إعادة النظر، والأسباب التي بني عليها يلاحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاءً ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع عليّ وكان في هذا الحكم -إعانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن أهم مواطن الخلل -الذي عاب على حكم الاستئناف الصادر بناءً على تحيز واضح وغياب تام للحيداء الواجب تحقيقه، ما يلي:

أولاً: إن الواقعة محل النزاع كما جاء بمزاعم المدعين هي (الغبن في بيع الحصص) على زعم بأنني سددت 450 ألف ريال، بينما القيمة العادلة تتجاوز 300 مليون، ولا يخفى على شريف علم معاليكم أن الغبن معناه أن الثمن غير عادل، وقد قدمت مستندات موثقة تفيد أن التعاقد تم لقاء

120 مليون تم سدادها من خلال شيكات وحوالات وسداد ديون عن البائع، وهو مورث المدعين ومورثي، فالبائع هو الوالد، وتفصيلها كالتالي:

1-أرفقت عقد البيع الموقع من الوالد بحضور شهود.

2- أرفقت قرار الشركاء الموثق بالغرفة بما يؤكد علمهم ورضاهم بالبيع ومنهم المدعي (عدنان).

3-أرفقت المستندات الموثقة على السداد والوفاء بثمن الحصة والثابت بشيكات مصرفية، منها شيك بمبلغ 450 ألف ريال أهدرت المحكمة حجته بقولها بالتسبيب: (أن المدعى عليه لم يعتمد على هذا الجزء في السداد وربما يكون المبلغ لعلاقة أخرى\!\!)، كما أرفقت شيكات مجموعهما مبلغ 6 مليون ريال، وأهدرت المحكمة حجيتها -رغم عدم نزاع المدعين فيها - بحجة أن صور الشيكات المقدمة غير واضحة، كما رفضت مخاطبة البنوك ذات العلاقة لتفصح لها عن ما قمت بسداده من ديون عن المورث بائع الحصص. وبعدما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وقدمت مرفقات موثقة تؤكد سدا دي لديون عن المورث بائع الحصص، وتحمل تكاليف علاجه بمبالغ تزيد عن قيمة التعاقد، رفضت قبولها، ووجهت برفع دعوى مستقلة بها، وهو موقف غريب وعجيب من الدائرة.

ثانياً: جاء تسبيب حكم الاستئناف متجهاً في مسار واحد وهو أن ما يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به المدعى عليه غير صحيح، وهذا يعتبر بمثابة القضاء بالعلم الشخصي وغياب واضح عن الحياد الموضوعي، ونظراً لتأثر المحكمة بكذب المدعي، فقد غاب عنها إعمال نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة، فاتجهت في قضائها إلى القرائن الغير معتبرة، وخالفت المبدأ القضائي: (أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى)

والمبدأ القضائي: (أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردّه
بيقين، ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد).

ثالثاً: استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة
العقد والثلثن الفعلي المتفق عليه وهو (120 مليون ريال)
وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة
أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على المورث
لقصور عقلي في عام 1434هـ واعتبرته قرينة ليس على
الغبن وإنما على عدم سداد أي ثمن؟! وهذا اجتهاد غريب
من الدائرة، لأن واقعة البيع تسبق حكم الولاية بثلاث
سنوات، علاوة على أن الورث قد أنشأ وصية عام 1432هـ
وصدر بصحتها حكم قضائي نهائي، كما أن المورث في
عام 1431هـ ذهب بنفسه إلى كتابة العدل وحرر وكالات
شرعية وجميع ذلك في تاريخ لاحق على عقد البيع، مما
يؤكد سلامة أهليته في حينها، إلا أن محكمة الاستئناف
أهدرت الدفوع الجوهرية وحجية الأحكام القضائية
والمحررات الموثقة والتي تؤكد صحة العقد والثلثن الفعلي
المتفق عليه، ومكنت خصمي من الحصول على حكم
بالباطل.

رابعاً: لم يعترف الحكم بعقد البيع الموثق والثلثن المتفق
عليه واعتبرني لم أسدد شيئاً من الثمن بل وضاعف الثمن
ثلاث مرات عليا دون وجه حق، مستأنساً بتقرير خبير،
مقدم من المدعي (عدنان) وقبلته المحكمة رغم عواره،
وانتفاء علاقته بالدعوى المنظورة، وإنما مقدم في دعوى
أخرى انتهت صلحاً.

خامساً: خرج الحكم عن الأصول الشرعية، والتي أكدت
على أن الركن الأساسي في العقد هو التراضي على محل

العقد وثمان المبيع، وهو ما تم الاتفاق عليه مع المورث بحضور شهود موقعين على العقد، والثمان المتفق عليه هو الثمن العادل وقت التعاقد، وقد جرى الاتفاق على كيفية الوفاء به بشكل واضح في بنود العقد، وإذا كان الحال كذلك، فلا يجوز للمحكمة أن تلزمني بالمبيع بثمان آخر غير المتفق عليه، إذ كان عليها -على فرض صحة اجتهادها- أن تقضي ببطلان البيع، وما فعلته المحكمة هو تعدي على إرادة المتعاقدين، إذ لو كان الثمن على النحو الذي فرضته المحكمة، لما ارتضيت بالعقد.

سادساً: خرج الحكم عن الأصول الشرعية والنظامية في الأحكام بقوله في تسببه العجيب (أن القرائن احتفت بأن المورث لم يوقع على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن القرائن احتفت بأن المورث وقت البيع كان فاقداً الأهلية وغير مدرك). وهذا العوار في التسبب مخالف لمحرمات موثقة وأحكام شرعية ومخالف لنظام الإثبات، إذ كيف تعتمد المحكمة على قرينة غير صحيحة بأن العقد غير موقع من المورث دون ثبوت تزوير المحرر، وكيف تزعم أن المورث غير مدرك لتصرفاته وقت التعاقد رغم وجود حكم شرعي ومستندات من كتابة العدل تؤكد أن المورث عام 1431 و عام 1432هـ كان كامل الأهلية.

سابعاً: المحكمة قررت في تسبب حكمها أن ادعاء المدعى عليه بأن قيمة شراء الحصص دُفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكاليفات منها الصرف عليه؛ لم يقدم ما يثبتها. وأن طلب المدعى عليه (الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على السداد) غير مقبول، وعندما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم وقدمت المستندات الدالة على الوفاء والتي جمعتها من البنوك والشركات الدائنة للمورث، رفضت

الدائرة قبول الالتماس، وتناقضت مع تسببها السابق، بقولها أن عليّ أن أرفع دعوى مستقلة بهذه المبالغ!!\ وفي تفصيل ذلك أوضح لمعاليكم ما يلي: 1- قدمت بمرفقات الالتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع شيكات وحوالات بنكية جميعها صادرة بتاريخ لاحق على بيع الحصص، وتقترب من 50 مليون ريال. ومستندات أخرى تفيد تحمل المشتري (المدعى عليه) نفقات معيشة المورث ونفقات علاج ومصاريف طبية وجميعها لاحقة على تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة 7 سنوات كاملة بما يجاوز 12 مليون ريال، وهو ما يتفق مع البند خامساً من عقد البيع.

2- قدمت بمرفقات الالتماس شهادات شهود مكتوبة -هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم على عقد البيع.

3- قدمت ضمن مرفقات الالتماس تقييم للشركات التي تخارج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع التخارج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية.

ورغم تحقق موجب قبول التماس إعادة النظر، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الالتماس شكلاً، وتناقضت في حكمها بالقول بأن علياً أن أقيم دعوى للمطالبة بما سدده من ديون على بائع الحصة.

صاحب الفضيلة معالي وزير العدل: إن المحكوم له شقيقي للأسف، وقد زور توكيل عن والدتي وأدخلها في الدعوى مستغلاً احتجازه وحبسه لها في بيتها، وحرمها من المثل أمام المحكمة بعد أن سبق وطلبت استجوابها في الدعوى، ونجح بحيله وتدليسه وتزويره في التأثير على الدائرة، ولدي الأمل في تحقيق العدل.

بناءً على ما سبق ألتمس من معاليكم: التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه

المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية.

والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه/ أسامة أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم: (1008017301) جوال رقم/ 0363 562 050

المرفقات:

- 1- صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 120 مليون.
- 2- صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة الاسمية وموقع من عدنان.
- 3- صورة شيك بمبلغ 450 ألف ريال، وصور شيكات أخرى بمبلغ 6 مليون سداد ديون.
- 4- صك حكم الاستئناف. 5- صك الحكم الصادر في التماس إعادة النظر.
- 6- صور كشوفات محاسبية مدون فيها ما يفيد سداد ديون على الوالد.
- 7- صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-182 – الشكوى الرابعة

بطاقة الوثيقة

DOC-182	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
الشكوى الرابعة	عنوان الوثيقة
09 / 06 / 1446	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
76	عدد الصفحات (تقديري)
2057-1982	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1nof9oi2YV8s6xdF462F-ir6qM98FDBxJ/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 24، فُتات أسطر: 88	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 24؛ فُتات أسطر: 88	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

هـ 09 / 06 / 1446 التاريخ: : لسالم عليكم ورحمة هلا
وبركاتهم.. وبعد ا معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني
وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء،، سلمه هلا 2024 -
10 - 30 - 1446 - 04 - 27 في 243138211 والشكوى رقم
هـ 1445 - 11 - 13 في 199058 رقم وإلحاقاً للشكوى ()
42824717 هـ في القضية رقم (1445 / 03 / 13) وتاريخ
4530241622 رقم) دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية
بجدة الصادر عنها صك الحكم الموضوع / شكوى ضد رئيس
وأعضاء بالثمن، يأتي حكمها المتعسف، والذي تضمن التفاتها عن
تلك المستندات الرسمية والموثقة. لوفاء، وما يفيد صحة عقد

البيع، وتنفيذ شروطه والوفاء أنني لم أتقدم بما يثبت الوفاء، فكيف بعد أن قدمت مستندات ا تسببها الغريب برد التماس إعادة النظر، والذي خالف تسببها السابق في الحكم الموضوعي، إذ كانت علتها الأولى ألتمس من معاليكم النظر في شكواي هذه، في ضوء المستجدات التي حدثت، وما قررتها محكمة الاستئناف في لذا وقررت عدم قبول اللتماس، وجاء تسببها متناقض بعضها البعض،، معيب و اجتهادها ال، أحكام النظام والشرع تقدمت بالتماس إعادة النظر وقدمت جميع مستندات الوفاء، أصرت محكمة الاستئناف على حكمها الجائر، المخالف جميع مستندات السداد، إل أن الحاصل هو أنني بعدما شكواي، قمتم بتوجيهي بالتقدم بالتماس إعادة نظر، وإرفاق بالمحكمة التجارية من الحكم الجائر الصادر ضدي، وبعد تفهم معاليكم للضرر الحاصل، وأن لي حق معتبر في دائرة الاستئناف الثانية في البداية أتقدم لمعاليكم بجزيل الشكر على تكرمكم بمقابلتي الأولى لعرض شكواي ضد . في الشركة ومنهم المدعي (عدنان) وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء سمية. بالقيمة ال إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء خاصة ورواتب لي عن منها في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سدادها عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات ا جزء الثمن واستلم ه 1431 / 09 / 20 على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في لاير مائة وعشرون مليون الحصص بمبلغ %) من 90 عباس زيني التجارية والبالغة) شركة أحمد أن والدي المرحوم/ أحمد عباس زيني باع لي حصته في 1- وتتلخص شكواي في الآتي: على الغبن. الورثة بفرق الثمن تأسيسا هو ووالدي بصفتهم بالوكالة ل حياتهم، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمن تافه وطالب والدي حا يزعم على غير الحقيقة أنني اشتريت من، ها ثرها أقام دعوى باسمه واسم إ على مزورة باسمها، من تحرير وكالة ليتمكن واستولى على حسابها في أبشر س عليها ودل، ه المحتجزة لدى والدي استغل بعد أن سوى المزاعم الكاذبة، مدخال والدي

فيها بزعم حق ليس له أي مستند ضدي شقيقي) دعوى
(المدعي عدنان أحمد عباس زيني أقام 2- وعندما استبعدت كل
دفعي وأسباب اعتراض، و في تسبب حكمها إلى القرائن
ولجات والثابت بالوراق والبيانات، رعية الأصول الم صادرة من
المدعي نفسه، وعن المكتوبة والموثقة والإقرارات حجية
المستندات الدائرة عن إذ خرجت، سليم، وواضح فيها التأثير
النفسي على المحكمة على اجتهاد معيب و تكييف ووصف غير
مبنيًا له الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد حكم فجاء؛
الوراق وعدم اتضاح الصورة على المحكمة مما تسبب في خلط ا
الغش و مارس - القضية وسببها عن ثا التي لم تعلم شى -
والدتي عن المدعي تقدم في سبيل التأثير على الدائرة 3- 1
كافة المستندات المقدمة، في تحدي غريب أحكام النظام
والشرع. الدائرة عن تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم،
وتقدمت بالمستندات الجوهرية التي من شأنها تغيير وجه
الدعوى، التفتت : ما يلي، الواجب تحقيقه وغياب تام للحياد تحيز
واضح الذي عاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على - ومن
أهم مواطن الخلل، وانتفاء الغبن صحة البيع سيما وقد أرفقت
البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد - إعانة للظالم على
ظلمه، وإهدار حقوق الأديمين - الحكم وكان في هذا ولم ينظروا
لحجم الضرر الواقع علي أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية
بحثًا واستقصاء معاليكم باب التي بني عليها يالحظ والألس،
والحكم برد التماس إعادة النظر، الاستئناف الموضوعي في
حكم ل وبالنظر ل وتفصيلها كالتالي:، عين ومورثي، فالبايع هو
الوالد، وهو مورث المد ديون عن البايع وحوالت وسداد مليون
تم سدادها من خالل شيكات 120 وقد قدمت مستندات موثقة
تفيد أن التعاقد تم لقاء، عادل علم معاليكم أن الغبن معناه أن
الثمن غير شريف وال يخفى على مليون، 300 ألف لاير، بينما
القيمة العادلة تتجاوز 450) على زعم بأنني سددت بيع الحصص
بن في الغ (المدعين هي جاء بمزاعم النزاع كما إن الواقعة
محل أوال: . الدائرة رفضت قبولها، ووجهت برفع دعوى مستقلة

بها، وهو موقف غريب وعجيب من التعاقد، عن المورث بائع
الخصص، وتحمل تكاليف عالجه بمبالغ تزيد عن قيمة سداي
لديون وقدمت مرفقات موثقة تؤكد وبعدما تقدمت بالتماس
إعادة نظر على الحكم، بسدادة من ديون عن المورث بائع
الخصص. ما قمت لتفصح لها عن البنوك ذات العالقة مخاطبة ت
رفض ضحة، كما غير وا الشيكات المقدمة صور بحجة أن - نزاع
المدعين فيها رغم عدم - وأهدرت المحكمة حجيتها، مليون لاير
6 مجموعهما مبلغ شيكات كما أرفقت، (المبلغ لعالقة أخرى!!\)
وربما يكون في السداد عمد على هذا الجزء لم ي: (أن المدعى
عليه، بالتسبيب بقولها أهدرت المحكمة حجيتها ألف لاير 450
منها شيك بمبلغ، والثابت بشيكات مصرفية من الحصة ث الوفاء
ب و د ا على السد المستندات الموثقة أرفقت 3- أرفقت قرار
الشركاء الموثق بالغرفة بما يؤكد علمهم ورضاهم بالبيع ومنهم
المدعي (عدنان). 2- أرفقت عقد البيع الموقع من الوالد بحضور
شهود. 1- . بيقين، وال يعدل عنها إل لحجة سالمة من الرد) لم
يطراً ما يردده (أن الظاهر معتبر ما: الدعوى) والمبدأ القضائي
الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في (أن الأصل أن
تتصدى محكمة الموضوع ألي دفع جوهرى في المبدأ القضائي:
ت خالف و القرائن الغير معتبرة، فقد غاب عنها أعمال نصوص
نظام الإثبات واضحة الدالة، فاتجهت في قضائها إلى بكذب
المدعي، المحكمة، ونظرا لتأثر عن الحياد الموضوعي واضح
لقضاء بالعلم الشخصي وغياب وهذا يعتبر بمثابة ا، عليه غير
صحيح متجها في مسار واحد وهو أن ما يزعمه المدعي هو
الصدق، وما يدفع به المدعى الاستئناف حكم جاء تسبيب ثانيا:
خصمي من الحصول على حكم بالباطل،. ومكنت عليها العقد
والثمن الفعلي المتفق أهدرت الدفع الجوهري وحجية الأحكام
القضائية والمحركات الموثقة والتي تؤكد صحة إل أن محكمة
الاستئناف، في تاريخ الحق على عقد البيع، مما يؤكد سالمة
أهليتها في حينها وجميع ذلك شرعية وكالت وحرر كتابة العدل ه
ذهب بنفسه إلى 1431 نهائي، كما أن المورث في عام حكم

قضائي وصدر بصحتها ه 1432 ألن واقعة البيع تسبق حكم
الولاية بثالث سنوات، عالوة على أن الورث قد أنشأ وصية عام
الدائرة، من وهذا اجتهد غريب على عدم سداد أي ثمن ؟\|
واعترفتها قرينة ليس على الغبن وإنما ه 1434 في عام عقلي
لقصور المورث وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في
ذلك بحجة أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على مليون
لاير) 120 استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة
العقد والتمن الفعلي المتفق عليه وهو (ثالثا: 2 صلحا. وإنما
مقدم في دعوى أخرى انتهت، بالدعوى المنظورة عالقته وانتفاء
عواره، المدعي (عدنان) وقبلته المحكمة رغم مقدم من،
مستأنسا بتقرير خبير ثالث مرات عليا دون وجه حق ي لم أسدد
شيئا من الثمن بل وضاعف الثمن والتمن المتفق عليه واعتبرن
الموثق البيع عقد ب الحكم لم يعترف رابعا: ، لما ارتضيت
بالعقد. المحكمة الذي فرضته على النحو تعدي على إرادة
المتعاقدين، إذ لو كان الثمن تقضي ببطالن البيع، وما فعلته
المحكمة هو أن - على فرض صحة اجتهداها - فال يجوز
للمحكمة أن تلزمني بالبيع بثمن آخر غير المتفق عليه، إذ كان
عليها يفية الوفاء به بشكل واضح في بنود العقد، وإذا كان الحال
كذلك، الثمن العادل وقت التعاقد، وقد جرى الاتفاق على ك
العقد وثمان المبيع، وهو ما تم الاتفاق عليه مع المورث بحضور
شهود موقعين على العقد، والتمن المتفق عليه هو خرج الحكم
عن الأصول الشرعية، والتي أكدت على أن الركن الأساسي في
العقد هو التراضي على محل خامسا: الأهلية. ه كان كامل 1432
وعام 1431 عام رغم وجود حكم شرعي ومستندات من كتابة
العدل تؤكد أن المورث لتصرفاته وقت التعاقد أن المورث غير
مدرك موقع من المورث دون ثبوت تزوير المحرر، وكيف تزعم
بأن العقد غير صحيحة تعتمد المحكمة على قرينة إذ كيف، حكام
شرعية ومخالف لنظام الإثبات وهذا العوار في التسبيب مخالف
لمحررات موثقة وأ.) مدرك وغير أن القرائن احتفت بأن المورث
وقت البيع كان فاقد الأهلية و المورث لم يوقع على عقد البيع

وتعديل عقد التأسيس أن القرائن احتفت بأن الأحكام بقوله في تسببه العجيب (الأصول الشرعية والنظامية في خرج الحكم عن سا: ساد ثرة، ولدي الأمل في تحقيق العدل. ونجح بحيله وتدليسها وتزويره في التأثير على الدام المحكمة بعد أن سبق وطلبت استجوابها في الدعوى،، وحرمتها من المثل أما غال احتجازه وحبسها لها في بيتها مست المحكوم لها شقيقي لألسف، وقد زور توكيل عن والدتي وأدخلها في الدعوى إن صاحب الفضيلة معالي وزير العدل: للمطالبة بما سددته من ديون على بائع الحصة. حكمها بالقول بأن عليا أن أقيم دعوى وتناقضت في شكال، س ورغم تحقق موجب قبول التماس إعادة النظر، إل أن محكمة الاستئناف رفضت اللتماس وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع التخرج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية. ضمن مرفقات اللتماس تقييم للشركات التي تخرج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأوالده قدمت 3- على عقد البيع. هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم - بمرفقات اللتماس شهادات شهود مكتوبة قدمت 2- البيع. من عقد مليون لاير، وهو ما يتفق مع البند خامسا 12 سنوات كاملة بما يجاوز 7 على تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة أخرى تفيد تحمل المشتري (المدعى عليه) نفقات معيشة المورث ونقات عالج ومصاريف طبية وجميعها الحققة مليون لاير. ومستندات 50 ق على بيع الحصص، وتقترب من شيكات وحوالت بنكية جميعها صادرة بتاريخ الح بمرفقات اللتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع قدمت 1- أوضح لمعالكم ما يلي: وفي تفصيل ذلك أن أرفع دعوى مستقلة بهذه المبالغ!!\ وتناقضت مع تسببه السابق، بقولها أن علي اللتماس، وقدمت المستندات الدالة على الوفاء والتي جمعتها من البنوك والشركات الدائنة للمورث، رفضت الدائرة قبول، وعندما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم غير مقبول) قة أجل تقديم الدليل على السداد والبنوك ذات العال الكتابة للبنك المركزي عليها (أن طلب المدعى و ما يثبتها.

ليفات منها الصرف عليها؛ لم يقدم مديونيات عن والده أو تك أن ادعاء المدعى عليها بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد قررت في تسبيب حكمها المحكمة ا: سابع 3 بناء على ما سبق آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية. وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، أخرى للمحكمة العليا لدراستها وتحويل ملف القضية كامال لدائرة استئناف التوجيه بإحالة خطابي هذا: لتمس من معاليكم أمكاعريو مكظفحي اللهو مقدمه/ أسامة أحمد عباس زيني (1008017301 هوية وطنية رقم:) 050 562 0363 جوال رقم/ صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي. 7- صور كشوفات محاسبية مدون فيها ما يفيد سداد ديون على الوالد 6- الصادر في التماس إعادة النظر. صك الحكم 5- صك حكم الاستئناف. 4- مليون سداد ديون 6 ألف لاير، وصور شيكات أخرى بمبلغ 450 صورة شيك بمبلغ 3- صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة السمية وموقع من عدنان 2- مليون 120 صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 1- المرفقات: 4 التنفيذيون شركة القرون المحاماة ولد استشارات الكاليرية التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/١٣ هـ أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف التجارية بمحافظة جدة سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: الموضوع التماس إعادة نظر على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٢٤١٦٢٢) بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥ هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) وتاريخ (١٤٤٢/١٢/٢٥ هـ الملتمس أسامة أحمد عباس زيني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم:) ١٠٠٨٠١٧٣٠١ ويمثله المحامي/ علي بن مشرف آل راشد ترخيص محاماة رقم (٤٤ / ٢٥٦٧) بالوكالة رقم ٤٥١٥٦٠٥٧٠ وتاريخ: ٢٠ / ٣ / ١٤٤٥ الملتمس ضدهما - عدنان أحمد عباس زيني سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم: (١٠١٧٠٩٢٧٣٣) عاتقة محمد يحيى الحرازي، سعودية الجنسية، هوية وطنية رقم)

١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) واقعات الدعوى وملخص الحكم الملتمس عليه:
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: واقعات الدعوى

1- أن الملتمس ضدهما أفاما الدعوى بطلب إثبات القين
الحاصل في بيع مورثهم ل حصته في شركة احمد زيني التجارية
ذات السجل التجاري رقم (٤٠٣٠١٦٩١٠٢ يزعم أن البيع تم بثمان
غير عادل تأسيساً على أن الثابت في قرار الشركاء المؤرخ في
١٤٣١/٠٩/٢٠ الموافق ٢٠١٠/٠٨/٣٠ والموثق بالغرفة التجارية
لدى كاتب العدل بتاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٥، قد ورد فيه أن البيع ل حصّة
قدرها (٩٠) تم لقاء ثمن قدره ٤٥٠ ألف ريال بينما تم تقييم
الشركة عام ١٤٣٧، من مكتب أبو غزالة بمناسبة دعوى أخرى
بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى ودفع
الملتمس أمامها بأن الثمن الحقيقي هو ١٢٠ مليون ريال، وقدم
عقد بيع مؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٥ هـ موقع من مورث الملتمس
ضدهما، وقرر أن الثمن على النحو الثابت بالعقد جزء منه
مستحقات مالية للملتمس، وجزء آخر سداد المديونيات البائع
وتم سدادها، وأن الأوراق والمستندات الدالة على ذلك مقدمة
في دعوى أخرى، وطلب مخاطبة البتكة المملكة العربية
السعودية جدة - شارع الامير سلطان خيلي تاج السلطان الدور
الأول س ت 4930120843 صوت 10048 الرمز البريدي
eTanfition Tannthion@gmail.com 053 653 21977
3988545/1 التنفيذيون شركة التسنين للمحاماة والاستشارات
القانونية المركزي للإفادة عن بيانات السداد وأغلبها قروض
شخصية على المورث البائع) سدها الملتمس إضافة إلى
مصاريف عائلية، كما أفاد بأن الواقعة يعود تاريخها إلى أكثر من
عشر سنوات سابقة على رفع الدعوى والمستندات تحتاج وقتاً
لتقديمها، وطعن في استئناف الملتمس ضدهما بتقرير أبو غزالة

والذي حوى مطاعن كثيرة، وأن القيمة الحقيقية للشركة بحسب الثابت في التقرير المبدئي لا تتجاوز ٧٩ مليون ريال، كما أن الدعوى التي قدم فيها التقرير انتهت صلحاً، ولم يعول على التقرير، وهذا ثابت بصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر بديوان المظالم برقم (١٨٥/١٧/٢) وتاريخ ٥١٤٣٢/١٢/٠٢، وأن هناك تقييمات أخرى تؤكد القيمة الحقيقية للشركة، ويعلم الملتمس ضده الأول بحقيقتها لكونه موقع عليها، كما أن الشركة تم تصفيتها بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/١٥م أي قبل ما يزيد على اسنوات، ويتعذر إبراز الأوراق لعدم توافرها، وتحتاج لمخاطبة العديد من الجهات والبحث عنها رفع الملتمس ضدهما بالطعن على عقد البيع المؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٠هـ والثابت فيه أن القيمة ١٢٠ مليون ثم تراجعوا عن تمسكهم بالطعن واكتفوا بدفعهم الأخرى عولت محكمة الدرجة الأولى على تقرير أبو غزالة واعتبرته هو التقييم العادل وافترصت رضا الأطراف به - على خلاف الحقيقة والثابت في حكم ديوان المظالم، وقضت بإلزام الملتمس بأن يسدد للملتمس ضدهما مبلغ ٣٣١٨٨٢١٣٨ ريال تقدم الملتمس باعتراض على الحكم وتداولت الدعوى أمام دائرة الاستئناف الثانية، وجاء حكمها مريداً لحكم الدرجة الأولى، مع تعديل في المنطوق.

ثانياً: ملخص الحكم الملتمس عليه: نوجز ملخص الحكم الملتمس عليه فيما يلي:

١ ان ادعاء المدعى عليه (الملتمس) بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكاليفات منها الصرف عليه: فلم يقدم ما يثبتها ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دفته ب أن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة لأجل تقديم الدليل على السداد لقيمة الحصص، فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبته، كما لم يقدم تقييمات أخرى للشركة.

المملكة العربية السعودية جدة شارع الأمير سلطان ميني تاج
السلطان الدور الأول ست في 20 مه وله. 20 الرمز البريدي
Tanthine Tanithion@gmail.com 053653 21372
0577 605 012 3388 التنفيذيون شركة الكتفيكيان للمحاماة
والاستشارات القانونية ج أن دفع المدعى عليه (الملتمس) بأن
تقرير أبو غزالة المستأنس به من دعوى أخرى \\\! والذي أخذت
به محكمة الدرجة الأولى تضمن تقييم الشركة بمبلغ ٧٩٩٢٤٩٠١
ريال كما هو ثابت في تقريره المبدئي، لا يعتد به لأن التقرير
النهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر
التجاوزات هو ٣٦٨,٧٥٧٩٣١ ريال ولا ينال من ذلك تراجع محكمة
القضاء الإداري عن استدعاء أبو غزالة للنظر في الفرق بين
التقييم المبدئي والنهائي د أن القرائن احتفت بأن المورث لم
يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع
على ذلك وكيل عنه، كما أن القرائن اختفت بأن المورث وقت
البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك وعليه جاء متطوق حكم
الاستئناف الملتمس عليه كما يلي: حكمت الدائرة بقبول
الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة التجارية
الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠١ - ١٤٤٥ هـ
في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي:
(أولاً) إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عائقة محمد يحيى محمد علي
الحرازي هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) مبلغاً قدره (٢٧,٦٥١٢١٩) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً
ومئتان وتسعة عشر ريالاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس
زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عدنان أحمد
عباس زيتي هوية وطنية رقم (١٠١٧٠٩٢٧٣٣)، مبلغاً قدره: (٩٦٧٧٩٢٧٠) سنة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً
ومئتان وسبعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.

أسباب طلب الالتماس وفقاً للمادة (٨٦) من نظام المحاكم
التجارية ونصها يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام

النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وعليه أتقدم بهذا الالتماس تأسيساً على تحقق الحالتين المنصوص عليهما بالفقرتين (ب. ج) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات والتي نصت على أنه: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الحالات التالية بـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ج إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، ولما كان مناعة والن المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان فينى تاج السلطان الدور الأول سنت 4090420543 ج ص ب 11045 الرمز البريدي 20372 T Tannithine 4571 605 012 3388 453653 Tantithion@gmail.com التنفيذيون شركة اللي بين المحامية ولا يستبانه من القانونية المقرر نظاماً وطبقاً للمادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، أن مدة تقديم الالتماس هي ثلاثون يوماً تبدأ من يوم ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش و تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها، وحيث أن الأوراق القاطعة في الدعوى لم تظهر إلا بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥ وان تاريخ العلم بالغش هو ١٤٤٥/٧/٠٤، وحيث لم يمض على العلم بها ثلاثون يوماً لذا فإن الالتماس مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد النظامي وعملاً بالمادة (١/٥٢) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام والتي أوردت النص على أن تضمن لائحة الانتماس بيان الوقائع محل الالتماس وأثرها على الحكم، لذا سوف أعرض لكل سبب من أسباب الالتماس متناولاً الواقعة محل الالتماس وأثرها في الحكم على النحو الآتي: السبب الأول للالتماس الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى قد تعذر إبرازها قبل الحكم: لما كان الحكم الملتمس عليه قد أسس قضاءه على صحة البيع مع نفي سداد الثمن، وفي ذات الوقت لم يأخذ بالثمن المدون بعقد البيع

الموقع من مورث الملتمس ضدهما والمقدم من الملتمس والذي يفيد أن البيع تم لقاء ثمن حقيقي قدرة ١٢٠ مليون ريال، وأورد في تسببيه بأن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم ما يثبت أن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده للبنوك وتكليفات من الوالد للصرف عليه كما هو وارد بالعقد، ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته، ورفضت الدائرة طلب المدعى عليه (الملتمس) الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على هذا السداد لقيمة الحصص والتي تعذر تقديمها، مسببا ذلك بأن من ادعى شيئاً فعليه تقديم ما يثبته، وأن مخاطبة المحكمة للبنك المركزي يخرجها عن الحياد، كما عول على تسبيب محكمة الدرجة الأولى والذي تضمن أن المدعى عليه الملتمس) لم يقدم تقييمات أخرى للشركة، وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس: تجسدت في عدم قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه بسداد ثمن الحصص، واتخذت من تعدد تقديم المدعى عليه مستندات تفيد السداد قرينة على انتقاء السداد، كما أسست عدم قناعتها بعقد البيع الثابت فيه أن القيمة ١٢٠ مليون القرينة مبناها الظن والتخمين بأن المورث لم يوقع على العقد وأنه كان وقت التعاقد فاقد الأهلية.

المملكة العربية السعودية جدة - شال ابر سلطان ميتى تاج
السلطان الدور الأول سنت 4030420843 12 ص.ب 2005
الرمز البريدي 21372 Tanithion Tanithion@gmail.com
053 653 3888 012605 4577 التنفيذيون الشركة السياحة
والاستثمارات القانونية أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة
الاستئناف اعتبرت أن البيع وقع والثمن لم يسدد، وإذ تعذر على
الملتمس إبراز الأوراق القاطعة التي تقيد السداد من خلال قيام
الملتمس بسداد مديونيات على البائع (مورث الملتمس
والملتمس ضدهما وتم الحصول عليها بعد صدور الحكم و سبب
تعذر إبراز الأوراق أن مستندات الوفاء يلزم لجلبها مخاطبة البنك
المركزي والبنوك ذات العلاقة وأن ذلك يستغرق مدة طويلة - لا

سيما وأن المبالغ المسددة تتجاوز الستين مليون ريال ومسددة على مدار ما يقرب من ثمان سنوات وهي الفترة من ١٤٣١هـ وحتى عام ١٤٣٨هـ. أي من فترة تتجاوز ١٤ سنة كاملة سابقة على الدعوى، كما أن محكمة الاستئناف رفضت طلب المدعى عليه (الملمس) مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة وتعذر على الملمس الحصول عليها وتقديمها في حينها أما عن الأوراق التي تم الحصول عليها بعد الحكم الملمس عليه وتفيد السداد فهي ما يلي: أولاً: سداد قروض بنكية على المورث في الفترة من ١٤٣١هـ إلى ١٤٣٦هـ، بمبلغ إجمالي قدرة (٢٠٠٤٣٨٦٢) عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنين وستون ريالاً). (مرفق 1 كشف بيان المبالغ واستحقاقاتها للبنوك ومستندات بنكية بإيداعات الوفاء)

ثانياً: سداد ديون على المورث عبارة عن مستحقات شركاء الوالد بعقود شراكة محاصة وهما الأمير

أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وآخرين، وتم التخرج بينهم وبين المورث وسدد لهم المدعى عليه (الملمس) مبلغ وقدره (٢٩,٤٢٤,٠١٧) تسعة وعشرون مليوناً وأربع مائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعة عشرة رسالاً تم سدادها بموجب شيكات مصرفية بتاريخ (٢٠١٣/٠٥/٠٢ - ٢٠١٦/٠٥/٠٣ - ٢٠١٦/٠٦/٢٦ - ٢٠١٧/٠١/٢٦ - ٢٠١٧/٠٦/٠٨) (مرفق ٢ صور شيكات مصرفية من حساب المدعى عليه الشخصي بسداد المبالغ المذكورة لمستحقيها) ثالثاً مخصصات مالية ونفقات علاج ورعاية طبية سددها المدعى عليه (الملمس) وقدرها ٢ (١٣,٢٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليوناً ومائتي ألف ريال، في الفترة من ١٤٣١هـ وحتى وفاته في ٢١/٠٤/١٤٣٨هـ (مرفق ٣ صور مستندات الوفاء وجميع مستندات الوفاء ثابت فيها قيام المدعى عليه بالسداد في الفترة من ١٤٣١هـ وحتى وفاة المورث وهو ما يتفق مع بنود عقد مع حصة المورث في الشركة والذي تضمن في البند الرابع والخامس: أن باقي الثمن يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات بواقع مليون

ومائتين ألف سنويا تسدد عن طريق تحمل المملكة العربية
السعودية جدة - شارع الأمير سلطان على تاج السلطان الدور
الأول بنت 4020020043 2005 الرمز البريدي 21377
Tanthion Tanhtanggall on 0536592196 2012 005
457 التنفيذيون شرف التنفيذيون للمحاسبة والاستشارات القامة
الطرف الثاني المدعى عليه) تكاليف المعيشة للطرف الأول
ومن يقول بعد خصم ما احتسبه البائع من أجره مستحقة
للمدعى عليه قدرها ٧٨ مليون عن إدارته التي استمرت ثلاثين
عاماً لكافة شركات الوالد المورث) وتحمله المسؤولية ودورة
البالغ في تنميتها علما بأن الملتمس قد سدد مبالغ أخرى عن
المورث يحتفظ بحقه في المطالبة بها بدعوى مستقلة - وحيث
ذهبت محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه إلى
تأييد حكم الدرجة الأولى فيما أورده في تسيبيه من تفسير العقد
بيع الحصص، بأن ما تصمله العقد من إقرار البائع (مورث
الملتمس ضدهما) بأن جزء من ثمن البيع هو متجمد أجره لم
تسدد للملتمس (المشتري) عن فترة إدارته لكامل شركات
المورث يبدو غير منطقي بحجة أن تلك الشركات كانت سابقة
على نشأة شركة احمد زيني، وهذا التفسير فيه خروج سافر
على نية المتعاقدين، وتجاهل حقيقة الواقع الملتبس على
الدائرة، فالملتمس كان بدير ما يتجاوز الإحدى عشر شركة وكان
السبب في بمائها وزيادة ثروات الوالد ولم يحصل على أجره فما
كان من الوالد أن راعي ذلك في العقد على النحو المشار له
تفصيلاً في تمهيد العقد، علاوة على أن الدائرة الغفلت حقيقة
هامة مفادها أن عملية البيع تمت من الوالد لولده، وأمر منطقي
أن يراعى فيها اعتبارات أسرية واجتماعية، فالملتمس هو من
يتولى إدارة شركات الوالد كاملة واستثماراته وأعماله الخاصة
ومن حسن الثقة به عيله الوالد ناظرا على وصيته، ومن أبسط
حقوقه أجره العمل أصف لذلك أن الدائرة أهملت حقيقة هامة
مؤداها أن الملتمس ضده الأول (عدنان) لم يدفع رايالا واحدا في
مساهماته بحصص شركات الوالد، وأن جميع ما حصل عليه بحجة

أنه مساهم منشوه وحقيقته أموال الوالد والتي سدد بها حصة (عدنان) وشقيقه الآخر (غازي) - رحمه الله - (ومع ذلك لم يتقدم أحد بإعانة الوالد عندما حجر عليه يتولي مصارفه ولم يساهموا في تشديد أي من قروضه والتزاماته ويتضح من المستندات الموثقة والمرفقات البنكية أن المدعى عليه سدد مبالغاً مالية كبيرة وحرص على الوفاء، ومن ثم فإن ما ذهب إليه فضاء المحكمة فيما انتهت إليه من اجتهاد مفاده عدم الوفاء بالثمن هو اجتهاد في غير محله، ميني على التباس صنعه الملتمس ضده الأول، وكان له تأثيره على الحكم. كما أن إهمال محكمة الاستئناف لعقد البيع وما تضمنه من بنود صريحة، والأخذ بالقرائن هو من قبيل المخالفة الشرعية والنظامية، لا سيما وأن المورث تاجر ومثله لا يغين وأن تاريخ البيع عام ١٤٣٠هـ ولا يمكن التعويل على قرينة أن المورث كان فاقد الأهلية حينها، لانتفاء الدليل عليها، كما أن حكم المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول بست 4030420843. ص ب 13045 الرمز البريمي 21372 1 Tanton 0534553588 012 605 4571 Tannthenggmail.com

التنفيذيون الشركة التليحتوي المحاماة والاستشارات القرانية تعيين ولي على المورث جاء بتاريخ ١٤٣٤هـ، أي بعد ما تجاوز الثلاث سنوات كاملة على واقعة البيع ومن ثم فإن ما قرره في حكمها يستوجب قبول الالتماس موضوعاً وإعادة النظر السبب الثاني للالتماس ثبوت تحقق غش المدعين الملتمس ضدهما) الذي كان من شأنه التأثير على الحكم لما كان الغش الموجب لالتماس إعادة النظر في الحكم بالمعنى الذي تقصده المادة ١/٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به وخفاء أمره عليها، وحيث زعم الملتمس ضدهما على خلاف الحقيقة - بأن القيمة العادلة الحصة مورثهم التي تم بيعها على المدعى عليه (الملتمس) هي تلك الواردة في التقرير النهائي للخبير طلال أبو غزالة المقدمة في دعوى أخرى وزعم المدعي

غشاً وتدليساً بأن الخبير قيم شركة أحمد زيني التجارية وأنه تم تقييمها بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال، وقدم صور مجتزأة، وصور للدائرة على غير الحقيقة بأنه التقرير النهائي المعبر عن القيمة الحقيقية للشركة، وهو ما عول عليه الحكم، كما دفع بتزوير عقد البيع وأنكر توقيع مورثه (أحمد زيني) على عقد بيع الحصص: ولم يثبت بالدليل أن التوقيع مزور وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس تجسدت في قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه، بأن القيمة العادلة لثمن الحصص هي تلك المبنية على زعم وغش المدعي الملتمس ضده الأول) بأنها تلك الواردة بتقرير طلال أبو غزالة المقدم في دعوى أخرى، ورفضت الدائرة قبول دفع المدعى عليه (الملتمس ضده) بوجود تقييمات أخرى للشركة تفيد خلاف ذلك، وأن تقييم الخبير أبو غزالة أورد أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية ٧٩ مليون، كما أن التقرير معترض عليه، ولم تأخذ به المحكمة المقدم لها وإنما النزاع انتهى صلحاً، كما أن التقرير تضمن تقييمات ما يزيد عن ١١ شركة مستقلة البعض منها تحت وعاء شركة أحمد زيني وأولاده يتسبب حصص معينة، والبعض الآخر تحت وعاء شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص معينة، ويوجد تقييمات أخرى لهذه الشركات الإحدى عشر. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ومحضر اجتماع موقع من المدعي (الملتمس ضده) (بالعلم بتلك التقارير وبالرضا بما انتهت إليه كما افترضت بدون دليل أن المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الأمير سلطان - ميني تاج السلطان النور الول س ت 14230420843 7 صواب كاعتاد الأمر الريدي 21972 V eTarmenien 53453 3188 012 605 4571 @Tarihion@gmail.com التنفيذيون شرفة مفيدتين للمحاماة تسليم أن القانونية عقد بيع الحصص لم يوقع من المورث، وإنما وقع من خلال وكيله، رغم تراجع المدعي (الملتمس ضده) عن تمسكه بتزوير العقد على مورثة أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة الاستئناف عولت على

عش وتدليس الملتمس شدة الأول واستناده على مبلغ معين زعم وروده في تقرير طلال أبو غزالة واعتبرت القيمة العادلة الشراء نسبة (٩٠) من حصص شركة أحمد زيني التجارية ليست ١٢٠ مليون ريال، وإنما ٣٣١ مليون رغم التناقض والاختلاف الكبير جداً بين القيمة الواردة بالتقرير المبدئي وهي ٧٩ ٩ مليون متأثرة بغش المدعي ودفعه المرسل بأن هناك تقرير نهائي قرر أن القيمة الإجمالية للشركة ٣٦٨ مليون، ولم تلتفت المحكمة لهذا الفارق الكبير جداً، كما لم تلتفت للعبارة المكتوبة في صدر التقرير المحتزاً بأنه حاصل جمع (القسمة الدفترية وحقوق الشركاء وضعة التجاوزات عن كامل الشركات ومنها قروض تبلغ ٢٠٠ مليون أغليها باسم المورث: علاوة على أن الدائرة التجارية بديوان المظالم التي نظرت أمامها الدعوى الصادر بمناسبةها تقرير الخبرة في عام ١٤٣٢هـ تراجعت عن استدعاء الخبير المناقشة في التقرير المتناقض بعدما اتفق الخصوم على الصلح، بل لم تعترف دائرة الاستئناف بعقد البيع الموقع مع المورث وافترضت بدون دليل أن التوقيع المديل به العقد ليس توقيع المورث وإنما توقيع الوكيل واعتبرت هذا التخمين من قبيل القرائن التي احتفت ببعضها البعض وذلك بدون دليل شرعي أو نظامي.

وحيث إن دليل الملتمس على الغش الحاصل من الملتمس ضده والمتمثل في الزعم الباطل بتقييم الشركة الوارد عليها عقد بيع الحصص بمبلغ غير صحيح وتعمره إحداث اللبس على المحكمة بتقديم أوراق مجتزأة من تقرير طلال أبو غزالة المستأنس به والمليء بالمتناقضات والأخطاء المهنية وإذ تحقق علم موكلي بالغش في تاريخ لاحق على الحكم، بعد تمكنه من الحصول على صورة من التقييمات التي تعود إلى عام ١٤٢٧هـ تفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة من الحصص، كذلك الحصول على محضر اجتماع مع شريك المورث شركة آبار وزيني، والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب كل شريك وقد حضر

ذلك الاجتماع الملتمس ضده الأول (عدنان زيني) وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت ١٣٦ مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا تتعدى ٣٨ مليون ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحضر فهو المملكة العربية السعودية جدة شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدوار الدول س ت 24930120843 ص.ب 13015 الرمز البريدي 21972 Tarifinon Tantithion@gmail.com 053651 33880 605 4571 التنفيذيون شيله الماء والاستشارات القانونية المستند الذي يثبت الغش وتاريخ الحصول عليه في ١٥/٠٦/١٤٤٥هـ، كما تواصل مع الملتمس شهود مجلس العقد بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٥هـ، وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع، وأنه تم على ثمن ١٢٠ مليون ريال، وحرروا شهادتهم مكتوبة.

وسبب تعذر العلم بالغش في حينه ما يلي: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخارج والتي آلت نسب من حصصها إلى شركة أحمد زيني وأولاده، وشركة أحمد زيني التجارية، وكذلك محضر اجتماع التخارج الثابت فيه توقيع الملتمس ضده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام ١٤٣٧هـ، ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملتمس حتى يقدمها للدائرة في حينها، كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً.

أن واقعة البيع مر عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً، وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذر، وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة، وحرروا شهادتهم مكتوبة أما عن مضمون ما يشت تحقق غش الملتمس ضدهما، فتحد سنده فيما يلي: ١- تمكن موكلي من الحصول على تقييمات للإحدى عشر شركة والتي تم التخارج فيها بين أحمد زيني (المورث) وشريكه، ثم دخلت شركة احمد زيني التجارية بنسب حصص فيها (مرفق ٤ صور من ي التقييمات).

حصل على اتفاقية تخارج بين المورث أحمد زيني وشركائه
توضح القيمة الحقيقية للمشاركات (مرفق صورة محضر الاجتماع
شهادات مكتوبة من الشهود الحاضرين مجلس عقد بيع الحصص
حيث إنه بعد صدور الحكم المستأنف تواصل الشهود مع
الملتمس وأبلغوه برغبتهم في الشهادة إنفاذاً لقوله تعالى: (ولا
تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) (البقرة: الآية ٢٨٣
وحرروا شهادتهم (مرفق 1 عدد أربع شهادات مكتوبة)، والشهود
على استعداد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة مما يقتضي
سماعها كبينة جديدة، لم تظهر إلا بعد صدور الحكم ولما كان
يشترط لتحقيق الغش أن يقع الثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم
الآخر في أثنائها، وأن يكون العش تم من المحكوم له، وأن يكون
العش من شأنه التأثير على الحكم، وبتطبيق تلك الشروط على
وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً، مما يتحقق معه سلامة السند
النظامي للالتماس المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير
سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول سن 31000427943
19045 الرمز البريدي 21372 Tartition
15/11 2011 1300 053051 Tanththionemail.com
التنفيذيون الشبرقة التقيدون للمحامة والاستشارات المنوية
ولما كان ما تقدم وإن ظهرت اوراق قاطعة في الدعوى تعذر
إبرازها قبل الحكم، وتؤكد العش الحاصل من الملتمس ضدهما
للتأثير على الدائرة، وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة
وبينات من شأنها تغير وجه الحق في الدعوى. مما يتحقق معه
موجب الالتماس طلب وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (٢٠٢) من
نظام المرافعات الشرعية والمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية
لطرق الاعتراض على الأحكام لما كانت المادة (٢٠٢) من نظام
المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية قد نصت على أنه لا يترتب
على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة
التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان
يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة
عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم

ملي، أو تأمر بما تراه كفيلا بحفظ حق المعارض عليه، وهو ما أكدته المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق المعارض على الأحكام وحيث أن من شأن تنفيذ الحكم إلحاق ضرر جسيم بالملتزم يتعذر تداركه، فموكلي معجوز على كافة أصوله العقارية وحساباته، ولديه معاملات تجارية كبيرة، وبسبب إجراء التنفيذ العطلت كافة مصالحه نأدع مهتاقحتسمب ءافولا عيطتسي ال ذا هل نينئادلا ةهجاوم يف هسالفإ رهشب ددهم حبصأو، هتالماعمو تم الحجز على جميع أمواله، وهذا ضرر يتعذر تداركه.

لهذه الأسباب نلتمس من فضيلتكم:

أولاً: قبول الالتماس شكلاً.

ثانياً: الأمر بوقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (

١٠٢٠٢١٥٥٧٧) وطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٢٤٠٧١٨)

المقدمين لدى محكمة تنفيذ جدة لحكم الاستئناف محل

هذا الالتماس ثالثاً: الغاء الحكم الملتزم عليه وإعادة

النظر فيه والقضاء مجدداً برد الدعوى.

وكيل الملتزم المحامي د. علي بن مشرف آل راشد بالوكالة

رقم (٤٥١٥٦٠٥٧٠) المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير

سلطان ميني تاج السلطان الدور الأول من ث 24030420843

ص.ب 1304 الرمز البريدي 21372 Tanthion @

053 653 3888 012 605 4571 Tanhthion@gmail.com

: فارطلاً أصالة عن نفسه ١ مول أسامه بن احمد بن عباس ز

سعودي ل مدي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ أصالة عن نفسه #\ الطرف

السم ا سية نوع ال وة رقم ال وة الصفة النطاق: ٢ وكيل ع

بن مشرف بن مفرح بن راشد سعودي ل مدي ١٠٦٤٢٧٤٠٧٧

قاطنلا - يحق للوكيل توكيل الغ - مراجعة جميع ا ات ذات العالقة

وإاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك -

الستالم و ال سليم دونبلا تاخلاصلا مخالفات نظام مراقبة

البنوك - نة النظر تظلمات العالمات التجارة - إلم ال - إضافة
املاذت ن رقم 231 و 232 من نظام املازعات الشرعية - لدى
محاكم الست ناف - لدى ا لس ألع للقضاء ا كم لدى ا كمة
العليا -لدى ا كمة العليا - نة تأديب ا م ن بوزارة العدل - نة
الفصل ا الفات واملازعات الضرية -ال نة الست نافية
للمخالفات واملازعات الضرية - نة الفصل منازلقات الأوراق
املالية -لدى م اتب الفصل منازلقات الأوراق التجارة و ان حسم
املنازعات التجارة - لدى ان الفصل املازعات وا الفات التأمي
ية - لدى النيابة العامة -طلب نقض طلب إحالة الدعوى -لدى ا
اكم -لدى ا اكم الإدارة (ديوان املاظام) -لدى ال ان الطبية
الشرعية -لدى ال ان العمالية -لدى ان فض املازعات املالية و
ان سوة املازعات املاصرفية لدى ان ال م ش ع صكوك ألح
ام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إاء ما يلزم ضور السات
جميع الدعاوى لدى جميع ا اكم - استالم صكوك ألح ام -طلب
تن القا -طلب الإدخال والتدخل - إاء وا كم ن ورد م واس بدال
م - طلب تطبيق املاذة 230من نظام املازعات الشرعية -
املطالبة ب تنفيذ ألح ام - قبول ألح ام ونف ا - الع اض ع ألح
ام وطلب الست ناف - التماس إعادة النظر - والتعديل - الطعن
بال ور - إن ار ا طوط وألختام والتواقيع - طلب املنع من
السفر ورفعہ -مراجعة دوائر الز والتنفيذ - طلب از والتنفيذ -
طلب التحكيم - عي ن إاء وا كم ن - الطعن بتقار ر املطالبة
وإقامة الدعاوى - املارفة و املادافعة - سماع الدعاوى والرد
عل ا - الإقرار - إلن ار - الص - التنازل - الإبراء - طلب اليم ن
ورده والممتناع عنه - إحضار الش ود والب نات والطعن ف ا -
الإجابة وا رح املطالبات وا اكم قيموك ا تاراؤولا ماسقاؤا تاراؤا
نم ا عب ي اموا عورفو - ةراجتلا ةرازو ةعجارم - ةيجرا ا ةرازو
ةعجارم - ةيلخادلا ةرازو ةعجارم - لدعلا ةرازو ةعجارم مراجعة
املباحث الإدارة واملباحث ا نائية - وفروع ا وماي بع ا من
إدارات وأقسام مراجعة المارة وإدارة تنفيذ ألح ام اقوية
ومراجعة املباحث الإدارة واملباحث ا نائية - مراجعة مراكز

الشرطة - مراجعة الرئاسة العامة للاستخبارات - رئاسة أمن الدولة - مراجعة امباحث النائبة - ات الأمنية عيموك اتاسائرلا ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو - ءاضقلل علا سل ا عجارم عيموك ا تائي لا ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو - رامث سلا ةرازو عجارم - ةماعلا ةباينلا عجارم مراجعة مؤسسة النقد العربي السعودي - وفروع ا وما ي بع ا من إدارات وأقسام املؤسسات ا كومية م ٢٠٢٣/١٠/٠٥ | ١٤٤٥/٠٣/٢٠ : ة لا ولا رادصإ خ رات م ٢٠٢٤/٠٩/٢٣ | ١٤٤٦/٠٣/٢٠ : ة لا ولا ءا نا خ رات ةينو كللا تلا ولا تامدخ: ة لا ولا ردصم ، لدعلا ةرازول ةينو كللا تامد ا ع ةقيثولا ة نم ققحتلا نكم و، قيثوتلا تامدي و كللا ماضنلا نم ةقيثولا هذ تردص ٤٥١٥٦٠٥٧٠ : ة لا ولا مقر ةدمتعم: ة لا ولا ءاح وثيقة وكالة وزارة العدل اململكة العربية السعودية مرفق: USE THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER

البيك المراسي رقم 1/599139 Banque Saude Franal
1/599139 PAYABLE AT ALL OUR BRANCHES DATE ١٤٣١٨/١١/٢٦ ٢٠١٠/١١/٠٣ * * ينطولا يبرعلا كنبلأ * * رمألا ةليشلا قيمة مسددة من أحمد عباب ذبني * * فرع البلد من الملك عبد العزيز - جني و ACE OF ريال مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال سعودي فقط لا غير SAR WY AGAINST THIS CHEQUE O THE ORDER OF HE AMOUNT OF anque Saud\! Fransi EAD OFFICE MAATHER STREET IYADH-SAUDI ARABIA يشك

السعودي الفرصي شان المسارة العربية السعودية DO NOT WRITE BELOW THIS LINEA Banque Sagur Franst HAYATI DILBER WHORIZED SIGNATURES 599139 08 1055-022 00037805750 السمر التاريخ Histy أسئلة ل H- Ref No 26/11/1431 . [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

Cashier Order (Account) 03-11-2010 13: 10: 20 1\\ BSK\\BSF7638\\57\\610069 84430000181 SAR Co

Amount /,000,000.00 Debit Amb. 3,000.010.00 Ben
AHMED ZAINY ينطولا يبرعلا كنبلا عم معرفية Name
.SONS CO. LTD

Buy Rate 1 000000 Total Chae 10,00 CO Number
1/599139 قسيمة تحويل / إصدار شيك / شبكات سياحية
TRANSFER / DRAFT / TCS FORM التاريخ البنك اشرة
مساعدة عامودية السعودي الفرنسي Banque Saudi Fransi
THWELERS الرجاء اختيار واحدة مع شبكات سياحية
CHEQUES SALE CASHIER OF DEN BANK DRAFT شيك
مصرفي بالعملة الأجنبية. تحويل خارج المملكة تحويل داخل
المملكة.

TRANSFER ABROAD مقابل الخصم من سامرا سابنا نقداً
(منظومات حكومية) PLEASE SELECT ONE OF THE
FOLLOWING تحويل داخلي INTERNAL TRANSFER
AGAINST LOCAL TRANSFER ن اسم العميل أحمد زيني
ACCOUNT NO وأولاده رقم الحمل المبلغ بالأرقام WEET
MOUNT PRES AMOUNT IN WORDS REMERICIARY'S
BANK ADDRESS 75-PAYMENT DETALS حساب لدى
فارغ المملة المبلغ بالحروف اسم المحول العنوان من فقط ثلاثة
مليون ريال لاغير عبد الفلور ماروتاتيارا ١٧٩٥٦ المدينة رقم
البطاقة الإقامة الامل دعا CURRENCY جدة مية رقم التلمون
الرمز البريدي OTY لا تملا هذا الجزء في حالة الشبكات
السياحية 10 DO NOT FALL THE HECTOR A CARE OF
البلك العربي الوطني القيمة سنة من أحد على تبني 71-A
DETAILS OF CHARGES على المستفيد ON BENEFICIARY
FOR BANKE OUR TRANSACTION RES NO BANK'S
AUTHORIZED SALE CUSTOMERS SIGNATURE البتلك
الحمل توفرع العميل الشايق السليت عنوان المقيد جده يلك
المستقي رقم حساب المست عنوان بتلك المستفيد تفاصيل

PURPOSE OF TRANSFER PRAT Montane muter الدفع
TOTAL (to you) الشراء البي SELBY PATE مصاريف البنك
AMOUNT COLLECTED 03 تم التحقق من الدولي من اول
توقيع أمين الصندوق نسخة العميل islamera Copy شركة
احمد زيني واولاده جدة عمارة ابار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٩
فاكس ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد ٢٩٤٧ القيد \ Ahmed Zainy
&Sons Co Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel:
٩١١٣٩ رقم مصرفى رقم 1110VAT Fax: ٩٤٧٨٣٥١
الأمر البنك العربي الوطني كاشعار البنك المرفق فيصلا ملا
الشيخ / أحمد زيني - جاري حولات بنكية البنك السعودي
الفرنسي التاريخ: ١٤٣١/١١/٢٩ الصفحة تيك مصرفى رقم
٥٩٩١٣٩ لأمر البنك العربي الوطني عمولة شيك مصرفى رقم
٥٦٤١٣٩ الأمر البنك العربي شيك مصرفى رقم ٥٩٩١٣٩ لأمر
البنك العربي الوطني مجموع القيد فقط ثلاثة ملايين وعشرة
ريال سعودي لاغير المدير العام USE THIS SCALE TO
AUGH FORM A PRINTER البنك الفرنسي رقم 1/599160.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

PAYABLE AT 1/599140 فروعا Banque Saud Fransi
ALL OUR BRANCHES DATE TEPW/TV/TT التاريخ إنهموا
بموجب هذا الشيك الأمر ** البنك العربي القيمة ممتدة من
أحمد عباس زيلي.
٠٩٩٠٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ با مبلغ وقدرة ثلاثة مائتين ريال سعودي فقط
لا.

SAR فرع الباد من الملك عبد العزيز - جارى PACE or PAY
AGAINST THIS CHEQUE TO THE ORDER OF THE
AMOUNT OF Banque Saudi Fransi HEAD OFFICE
MAATHER STREET RIYADH SAUDI ARABIA المملكة
العربية السلم Banque Saulgrans HAYAT HILBER DO

NOT WHITE BELOW THE UNE UTHORIZED

SIGNATURES 599140 1055-022 00037805750 08

Holty 4A التوقيع صنعت شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة

آبار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٦ فاكس: ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد: ٢٩٤٨

بيان القيد شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك العربي الوطني

كاشعار البنك المرفق الدائر الشيخ / احمد زيني - ٣٥٠٢ عمولات

بنكية مجموع القي المحاسب Ahmed Zainy & Sons Co

Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel :Fax ٦٤٩٥٧٨٦

٦٤٧٨٣٥١ التاريخ ١٤٣١/١١/٢٩ الصفحة: البنك السعودي

الفرنسي شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك العربي الوطني

عمولة شتلك مصرفي رقم ٩٩١٤٠ هـ لأمر البنك العربي شيك

مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك العربي الوطني فقط ثلاثة

ملايين وعشرة ريال سعودي لاغير المدير العام شركة احمد

زيني واولاده جدة عمارة اوركو هاتف: ٢٠٦٥٢١٦ فاكس:

Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco ٦٠٦١٣٠٤

Building Fax: ٦٠٦١٠ أمر صرف تقدي التاريخ الموافق:

يصرف إلى المكرم مندوب مفروشات الوطني مبلغ فقط

عشرون ألف ومئتان ريال سعودي لاغير وذلك / فاتورة

مفروشات الوطن رقم ٢٨١١ اقليمفستائر لفيلا ش. احمد زيني

والمرفقة المبلغ ٢٠,٢٠٠,٠٠ و الشيخ اسامه زيتي (الشيخ أحمد.

[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

المجموع ٢٠,٢٠٠,٠٠ المستلم Tel 14 :٢٠١٣/٠٦/٢٦ PAY TO

MESSRS أمين الصندوق ريان SR FOR رقم الحساب ان

١١٢٩٠٠١١ فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٩٩ فيما ستائر لفيلا

ش احمد زيني المحاسب المبور المدير العام شركة احمد زيني

واولاده جدة عمرة اوركو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ المكس: ٦٠٦١٣٠٤

Ahmed Zainy \&Sons Co Jeddah-Ozco سند قيد

Bullding Tel :Fax ٦٠٦٥٢١١٦ :٦٠٦١٣٠٤ رقم القيد: ١٤٢٢

بيان الفيد: المنين فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٦١ قيمة

ستقر القيلا من الحمد زيني والمرفقة رقم الحياة سم الحمار

ملاحظا التاريخ: الصفحة: ١٨٨/١٤٣٤ 1 للشيخ اسامه زيني
(الشيخ فاتورة مفروشات., رقم ٢٨١١ تيستائر مجموع القيد
الصندوق العلم فقط عشرون ألف ومئتان زيرا سكونري لا غير
ينطولا تاشورفم بونم المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة
عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ رقم تقيده: ١٦٦٠
بيان الفيد: المين مجموع القيد D..... [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

سند قيد مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر رمضان
١١٣٤هـ رقم الصاب اسم الحساب ١٩٢٦٠٠١١ الشيخ اسمه (
١١١١٠٠٠١ الصندوق العام فقط خمسون ألف وسبسمائة بل
وسعودي لاغور Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Özco
Building Tel: 1-11 Fax: ٦٠٦١٣٠٤ التاريخ الصفحة 4 ما
لحظات مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر الشيخ /
احمد زيني المدير شركة أحمدز للكهرباء والتكييف المحدودة
مسئولية محدودة رأس المال ٢,٠٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل المركز
الرئيسي جدة مسجل تجاري ٤٠٣٠١٠٧٩٤٥ فرع جدة ريال استلها
من السادة Ahmed Zainy ايصال استلام نقدية: شيك موقت
2692 سال ٢١٤٣٢ تيتون 1: 1: ٠٠٠٠ - فكر الانة مكان ١٩٩٠-
٢٤٥ - هافر ٤: ٣٣٤١ المدينة ت: ٠٣٩٢٥٠٦ والمس ١٣٧٢٩٩٢
الممفكرة العربية السعودية التاريخ::: الموافق ٢٠١٣/٨م شركة
أحمد زيني وابناءه أوزكو المحترم نقداً - بشيك رقم الشيك...
539 إسم البنك فقد مبلغ و قدره: فقط خمسة وعشرو وذلك
عن الف ريال اما جو توقيع المستلم من Jahon 000545
ANDALUS BRANCH ANDALUS STREET JEDDAH Pay
arst this cheque to the order c The amount of
samba) AHMED ZAINY AND SONS CO JEDDAH سامبا (
مجموعة سامعا المالية PR Dete Sambe Finantial Group
١٤٣٤٢١٠/٢٥هـ لتاريخ. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

فرع الأندلس شارع الاندلس جدة لاضعوا بموجب هذا الشبك
 الأمر شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة ١-٢٠٢٠
 ريال SAR المبلغ. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
 داخل السطر]

فقط خمسة وعشرون الف ريال لاغير. 100-2040
00004245695 صل اشتين ست اصل Signature التوقيع No
.\Ter 1035847

Pay against this cheque to the order of The sun رقم
of To: التاريخ.

وز في مدينة. Dave Str Place/5 إنهموا بموجب هذا الشيك
سامبا Samba First Beneficiary Only جموعة سامبا المالية
Sambe Financial Group السمنة المغربي الوظيفي زيال
ظهرت الأرم كمد ار و الايد لمن جدة AA Exch حساب البنيج
لمقدمة عباس استادان شان ماجرا المالية. [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الأمر مج طريق الحمام الله عدیل الشعر بیز - جادة.
یسری لدی جمیع فروعنا بالله الاستشه 035847 ربال من
AUTHORIZED SIGNATORE (404) 20401001
08 00242000142 امله العرس بالتوقیت ای اهرمی
استعلمت أصل الشبك محمد عام الكلام الله استانی التوقيع:
التاریخ: ٢٢٠٠٢/٧/٢ شركة أحمد زینی وأولاده جدة عمارة اوزكو
متف: ٢٠٦٠٢١٩ فاكس: ١٠٩١٣٠٤ ریس (1) یصرف إلى المكرم:
شركة ام القرى للاعمار فقط مائة وخمسون ألف ریال سعودي
لاغير Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building
Tel: ٦٠٦٥٣١٦ Fax: ٦٠٩١٣٠٤1 وف تسميك التاريخ: A
الموافق: ١٤٢٣/٠٢/٢٠ PAY TO MESSRS مبلغ وذلك / ايجار
شالية أبحر الجنوبيه ال سالم من ٢٠١١/١٢/١٥ الى ٢٠١٢/١٢/١
بشید باسم الناتجة الحرازي يل الة الرابعة المستلم المبلغ. امیم
العصاب الشیخ احمد زینی - جاری ١٥٠,٠٠٠, المد المجموع رقم

الوساني ان ١١٢١ ايجار شالية بحر الجنوبية (ال سالم من
المدير العام ريق SR FOR الأخ جميل الموقر بناء على طلب
الشيخ أسامة زيني، نرجو عمل تحويل لشركة أم القرى للإعمار
بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال وهو حوالة من الشيخ أحمد زيني قيمة
تسديد إيجار الفيلا رقم ٦ بمنطقة أبحر الشمالية. عن قيمة السنة
الإيجارية من ٢٠١٢/١٢/١٥ م حتى ٢٠١٣/١٢/١٤ م.

ورقم حساب شركة أم القرى للإعمار UMM AL QURA
.DEVELOPMENT COMPANY LTD. NCB ACCOUNT

IBAN: SA 55 1000 0019 1474 4200 0303 وشكرا،،،،،

يوسف الصوري شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة أوزكو
هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦٦٣٠٤ Ahmed Zainy Son's Co

Jeddah-Czco Bulding Tel: +1011 Fax: ٦٠٦١٣٠ رقم

القيد: ١٢٤ بيان القيد: المدين ندقي مصاريف منزل للشيخ

الاحمد زيني من شهر محرم ١٤٣٤ رقم الحساب لحسم الحساب

ملاحظات التاريخ: الصفحة: ١ / ١ TA / - ١ ALTS / الشيخ أحمد زيني -

جاري مصاريف منزل الشيخ الاحمد زيني عن شهر وع القيد

للسندوق العام فقط خمسون ألف وسبعمائة ريال سعودي لا غير

الشيخ احمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة

حارة اوركو رسال فاكس: Ahmed Zainy Sons Co Jeddah-

١٣٠. Fax: ٥٠: ١٠: Ozco Building Tel صرف شد الترخ

الموافق: يصرف الى المكرم الشيخ احمد زيني ميلة فقط

خسون اتف وسبعمائة ريال سعودي لاغير وذلك / مصاريف منزل

الشيخ / احمد زيني عن شهر ذو القعدة ١٤٣٤ العميد PAY TO

MESSRS امين الصندوق S يال SR FOR الحب المسلم نتيج

اسمه زيني (الشيخ أحمد - المصاريف منزل الشيخ / احمد زيني

من مشهور ذو القدة ١٤٣٤ المجموع ياسمين المحاسبة: التاريخ

17,000 مبلغ 2013/09/30 1434/11/24 نرجو التكرم بصرف

ريال (سبعة عشر ألف ريال) قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني

بناء على طلب السيدة أم زياد) وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وشكراً,,, يوسف الصوري تعميد ترجم صرف المبلغ وسيكون
مهرة الي حسين التعمير 3.19/13 المحاسبة: التار
1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ 17,000
ريال (سبعة عشر ألف ريال قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
(بناء على طلب السيدة ام زياد وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني.

وشكراً,,, يوسف الصوري تعميد شركة احمد زيني واولاده جدة
تمارة بوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ سند قيد
Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building Tel:
011 Fax: 1-1 رقم القيد ٢٠٧٥ بيان القيد: المدين 1٧..

قيمة الدوية ومصاريف علاج الشيخ الاحمد زيني تتطلب السيدة
كام آياد كالمرفق الدافي رقم الصالبة تسمم الحساب ملاحظات
التاريخ: الصفحة: ١٩٢١٠، ١١٢ الشيخ اسامه زيني (الشيخ قيمة
ألوية ومصاريف علاج تلقيح احمد زيني مجموع القيد ١٧,٠٠٠,٠٠
١١١١٠٠٠١ الصندوق العلم الشيخ احمد زيني فقط سبعة عشرة
ألف ريال سعودي لا غير 30 Sep, 2013 C.

To: Finance Department Please pay to Sanjay
Moideen SR- 30,590 (Saudi Riyal Thirty Thousand
Five Hundred Ninety Only) regarding purchase of
tickets as follows: Description Sh.Ahmed ticket to
Dubai / Dusseldorf & return Isaac ticket to Dubai /
Dusseldorf & return AOZ ticket to Gassim & back
Total: Amount SR. 24.880 Remarks First class
ticket issued SR. 3,560 Economy Class ticket
issued SR. 2,150 Already traveled SR. 30,590 *
Ahmed Ossama Zainy Debit Nadiya A/C → SR.2,150
Debit ShAhmed (P)A/c SR.24,880 Debit Sh.Ossama

في التاريخ عارف حور في (P) A/c 1/20/13 dep SR.3,560
Place of sue ١٤٣٧٠٧٢٦ Date ٢٠١٦/٠٥/٠٣ ٠١١٣٩٣٢٦
بموجب هذا الشيك الأمر مرفق 2 رقم 01139336 سامبا
samba مجموعة سامية المالية Samba Financial Group
شارع الأندلس جدا St 4 Andes Blaich Al And No. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
Against this Cheque Ret ٠٠١٨١٣١٢٤٠٠٠٥ /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود *** ريال S.R. ***FF TV
14*....**** مبلغ وقديم ثلاثة و عشرون مليون وستمئة
وسبعة وعشرون الف ومائة و تسعون فقط *** ريال من
Pay to the Order of The Amount of مجموعة سامبا
المالية 9 التوقيع محمد عبد الله سعيد (١٢٦٦) *** فرع طريق
الملك عبد العزيز - جدة يصرف لدى جميع فروعنا بالمملكة \#
01139336 2040 1000 0024 ,08 200042 To: باستلمت
أصل الي أعلاه والذي يعبر دفعه من أربال انتشار شركة اليلولا /
ملتسلا الضيافة فقط زعن لحوه الله التغير ١٤٣٧ 03 USE
THIS SCALE TO ALIGH FORM سامبا samba مجموعة
Samba Financial Group رقم N901145171
Ref Against this Cheque Pay to the Order The
Amount of Tar Al And Stro فرع الأساسي شارع الأن
اليمن ٠١١٤٥١٧١ ٢٠١٧/٠١/٢٦ Place of leue: هذا الشيك
عسمو الأمير / أحمد بن عبد العزيز ريال ستمئة وست تسعون
الف فقط *** ريال ١٣ مة سامبا المالية طريق الملك عبد
لدى جميع فروعنا بالي (١٣٦٦) 100 2040 04517
DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY 08 42 00242000
No. 01145171 التفاصيل Details سامبا samba سم
الصرف AT نسجة العميل. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

١١٤٥١٧١ DATE ٢٠١٧/٠١/٢٦ رسوم إصدار (عمولة)
 COMMISSION إجمالي سعر العظم TOTAL DEBITED خصم
 من حسابكم الخصم بالعملة الأجنبية FCY DEBITED
 ٠١٨١٢٠٣٠٠١٠ إشارتنا ام الدفع الموضع أعلام in accordance
 with your lastraction we have effected beve
 maioned payment السيد أسامة أحمد عباس زيني م ب
 ٥٤٣٩٩ جدة - ٢١٥١٤ السعودية ٤٢٤٥٧٤١ المستلم / محمر بعبد
 (\AUTHORIZED SHONATURE 3436 الله النغير
 ٦٩٦٠٠١٠,٠ المفوض بالتوقيع ٠١١٣٦٩٨٨ سامبا samba
 مجموعة سامبا المالية Samha Financial Group فرع
 الأندلس شارع الاندلس جدا رقم No Ref 01139958 تعرف
 للمستفيد الأول فقط Marinat this cheese التاريخ. [بحاجة
 مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

٢٠١٦/٠٦/٢٦ Date + " Place of Issue إدفوا بموجب هذا
 الشيك الأمر السمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود و ريال
 مبلغ وقدره ليونان ومات Pay to the Order نسبة سمو الامير
 من التوزيعات اه الجديدة بشركة بانواعها و اربعون الف ارسال
 كى كا The Amount of Signature التوقيع مطمئن لميس
 القحطاني (١٣٦٢) *١ موعدا ساعة الحالة فرع بطريق الملك عبد
 العزيز جميع فروسة بالمملكة 01139958 100-2040 0024
 08 2 4 2000 الشهر في الفن الوكيل الشرعي UBE G To:
 THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER تاريخ - Date
 ٢٠١٧/٠٦/٠٨ Place of losue

دفعوا بموجب هذا الشيك سامبا samba مجموعة سامبا المالية
 Samba Financial Group فرع الأندلس هارح الأندية AA- Al
 And Street and رقم Ref 10001153128
 Against this Cheque of ٠٠١٨١٣١٥٩٠٠٤٩ السمو الأمير /
 أحمد بن عبد العزيز آل سعود *١*١ يصرف المستفيد الأول فية
 ريال مليونان وتانمان و عشرون الف فخطوة ريال من The

Amount of التوقيع 110 محسن دهيس القحطاني (١٣٦٢)
اشعار خصم / نسخة العميل المفوض بالتوقيع Signature
مجوعة مايا الحالية فرع طريق الملك عبد العزيز - عدة لدى
جميع فروعنا بالم 200042 ,24 00 1000-2040 01153128
DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY No. 01153128 08
سامبا ® sambasamba ١١٥٣١٢٨ AT \-19/47/-A DATE رسوم
إصدار (عمولة) COMMISSION إجمالي منع الخصم TOTAL
DERITED هم من حسابكم الخصيم بالعملة الأجنبية FEY
DERITED - AUTHORIZED SIGNATURE أضحت أصل
الشيخ خرجي تعليماتكم قمنا بتنفيذ ام الدفع الموضع العلام
In accordance with your instruction we التفاصيل
have effected above mentioned payment السيد
لاسامة احمد عباس زیدی ٥٤٣٩٦ السعودية ETEAVEY اعر
محمد P شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة أوزكو : هاتف:
٦٠٦٥٢١٦ نفس: ١٠٩١٣٠٧ مرفق 3 رقم القيد: ٣٣٨ بيان القيد
المدين الدائن مجموع القيدة الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner AHMED ZAINY \& SONS CO JEDDAH-
OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax: 5.11.1 سند قيد
مصاريف منزل الشيخ / احمد زيلي عن شهر صفر هـ ١٤٣٠ رقم
الحساب اسم الحساب ملاحظات التاريخ: ٢٩/٠٢/١١٣٠ الصالحة
1 ١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر 11111 الصندوق العام فقط
خمسون ألف وسبسة ريال سعودي لاغير المدين المائل الشيخ
محمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة
اوركو هاتف: ١٠٩٠٢١٩: فاكس ١٠١١٣٠١ & AHMED ZAINY
SONS CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: 1-111 Fax:
١٠١١٣١٤ امر صرف تقدي 151 التاريخ الموافق يصرف إلى
المكرم الشيخ احمد زيني مبلغ فقط خسون ألف وسبسة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن
شهر صفر ١٤٣٥ المبلغ اسم الحب الحالي ٢٩/٠٢/١٤٣٥

٥٠,٧٠٠,٠٠٠ PAY TO MESSRS ٢٠١٤/٠١/٠١ أمين الصندوق
الشيخ أسامة زيني (الشيخ احمد. ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر صفره ١٤٣ المحاسب الممسوحة
ضوئيا بـ CamScanner المجموع المدير العام ريال SR FOR
شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦
فلكس ٦٠١١٣٠٤ رقم القيد: ٥٠٩ بيان القيد المدين الدائن
٥٠٧٠٠,٠٠٠ مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \& SONS CO
Tel: 1.11.1 ٦٠٦٥٢١٦ Fax: JEDDAH OZCO BULLDING
التاريخ ٢٠١٤/٠١/٢٠ الصفحة مصاريف فيلا الشيخ احمد زيني من
شهر يناير (٢٠١ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف اىلا الشيخ /
احمد زيني من شهر ١١١١٠٠٠١ الصندوق العام فقط الخمسون
ألف وسبسان ريال سعودي لاغير الشيخ أحمد زيني 1 المدير
العام شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوركو المكره
الشيخ احمد زيني امر صرف عدي AHMED ZAINY \& SONS
CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: ١٠٠١٣ Fax: tori:
مبلغ فقط حسون ألف وسيصابة ريال سعودي الاغير وذلك /
مصاريف قبلا الشيخ احمد زيني عن ث امه زين | الشيخ احمد
المجموع لمة تاريف قبلا الشيخ / حمد زيني: الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner PAY TO MESSRS احمد زيني
SR FOR شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هاتف:
٢٠١٥٢١٦ فاكس ١٠١١٣٠٤ رقم القيد: ٩٧٨ بيان القيد: المدين
الدائن مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \& SONS CO
Tel: 1.117.1 ٦٠٦٥٢١٦ Fax: JEDDAH-OZCO BULLDING
٢٠١٤/٠٢/٢٦ التاريخ الصفحة مصاريف منزل الشيخ احمد زيني
عن شهر فبراير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١٦١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر ١١١١٠٠٠٠ الصندوق العام فقط خمسون الف

وسبعمالة ريال سعودي لاغير المدير المالي الشيخ احمد زيني
المدير شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوركو هاتف:
٦٠٦٥٢١٦: فاكس ٦٠٦١٣٠٤ ريال AHMED ZAINY \& SONS
Tel CO JEDDAH-OZCO BULLDING : ٦٠٦٥٢١٦ Fax:
٢٠١١٣٠٤ أمر صرف تقدي ٣٠٣ التاريخ يصرف إلى المكرم
الشيخ أحمد زيني مبلغ فقط خمسون ألف وسبعمائة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني من
شهر فبراير ٢٠١٤ المبلغ اسم الحساب رقم الصاب المستلم
٢٠١٤/٠٢/٢٦ PAY TO MESSRS أمين الصندوق ٥٠٠٧٠٠ الشيخ
اسامه زيني) الشيخ احمد - ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر فبراير ٢٠١٤ الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner المجموع المدير العالي المدير العام ٢٠١٤/٢/٢٦
ريال SR FOR شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوركو
ملف: ٢٠١٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ AHMED ZAINY \& SONS
Tel CO JEDDAH-OZCO BULLDING : ٦٠٦٥٢١٦ Fax:
1.11. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

سند قيد رقم القيد ٢٦٢ القيد مصاريف فيلا الشيخ الاحمد زيني
عن شهر ماير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
التاريخ: ٢٠١٨/٠٥/٢٨ الصفحة: 1 ١١٢١٠٠١ الشيخ اسامه زيني
(الشيخ مصاريف فيلا الشيخ / احمد زيلي عن شهر مايو
الصندوق العام الشيخ أحمد زيني مجموع القيد فقط خسون ألف
وسبعمائة ريال سعودي لاغير المدير العام الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner مرفق 4 السيد العيوطي وشركاه محاسبون و
مراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال الشركة الوطنية
للإدارة والخدمات المحدودة تقييم الشركة كما في ٣١ أغسطس
٢٠٠٦م الصعيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال مسلسل مقدمة نبذة عن الشركة رأس
المال ملخص التقييم التقييم التقييم على أساس الربحية) Price
Earning Method \ \) تحديد القيمة مرفق (١) تحليل الخطر -

شرح الأنواع الخطر مرفق (٢) تقييم الأخطار الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم المسطس ٢٠٠٦م رقم الصفحة ١٤ السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز انترناشيونال 1 مقدمة بناء على طلب شركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة - لعمل إعادة تقييم صافي موجودات الشركة كما هي في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م، وذلك لاستخدامه لأغراض داخلية - طبقا للمنهج المعتمد على ربحية الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

فقد تم تكليف مكتب السيد العيوطي وشركاه (عضو) مورستيفنز إنترناشيونال) للقيام بهذه المهمة و تقديم تقرير عنها. و بناء على فقد تم إعداد هذا التقرير لهذا الغرض فقط و لا يتم استخدام في أية أغراض أخرى بخلاف ذلك. نبذة عن الشركة الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جدة بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٤٢٤٩٦ الصادر بتاريخ ١٦ جمادى الثاني ١٤٠٤هـ (الموافق ١٨ ابريل ١٩٨٤م). [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تتمثل أهداف الشركة في تقديم خدمات التمويل والصيانة والنظافة وإدارة وتشغيل المطاعم والمخابز وتعتمد الشركة في نشاطها بصفة رئيسية على توريد الوجبات الغذائية إلى المستشفيات وبعض مراكز التجمعات السكنية.

رأس المال يتكون رأس المال من ١٥٠٠ حصة قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل كما في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م كما يلي: عدد الحصص ريال سعودي الشيخ / عبد الله أبار أحمد زيني ٧٥٠ y0. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١,٥٠٠ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور

ستيفنز إنترناشيونال ٤ ملخص التقييم ١/٤ أساس التقييم الأساس المتبع في تقييم الشركة في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م يعتمد على قدرة الشركة على تحقيق أرباح في المستقبل المنظور، وليس من خلال التقييم الفردي لموجودات الشركة والتزاماتها وقد اعتمد تقيمنا على المعلومات التي استقينها من القوائم المالية المنفقة للشركة عن السنوات من 1 متوسط صافي الأرباح القابل للتحقق في ضوء أداء الشركة في تلك السنوات ٢/٤ التقييم قمنا بتقييم الشركة وفقا لأساس التقييم المذكور و تخلص من عملنا إلى النتائج التالية: ٢٠م وذلك كأساس للوصول إلى استمرار الشركة بالقدرات القائمة دون الحاجة لزيادة هامة في الاستثمارات.

ريال سعودي تقييم النشاط المستمر الذي يؤدي لتحقيق النتائج التي بني عليها التقييم قيمة الموجودات الغير مرتبطة بالنشاط قيمة الشركة كما في ٣١ ومما تقدم تبين لنا أن قيمة الشركة أكبر من القيمة الدفترية لصافي موجوداتها وذلك يعنى أن تقيمنا الشركة أكبر من قيمة الاستثمار في صافي الموجودات العاملة التي أنت لتحقيق هذا الحجم من النشاط، وتتمثل زيادة التقييم المذكور عن القيمة العادلة لصافي الموجودات القيمة السوقية الموجودات لو تم تقييمها فعليا و فرديا) في قيمة الشهرة.

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة، التقييم في السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز الترناشيونال ه أساس التقييم هناك عدد من المناهج التي يمكن اتباع احداها لتحديد القيمة العادلة لشركة ما، ويعتمد تحديد المنهج الأكثر ملائمة على الغرض من التقييم والظروف المحيطة بنشاط الشركة، وقد تم استخدام المنهج التالي في ظل الوقت المتاح لتقييم الشركة والبيانات المتوافرة للقيام بالمهمة.

١/٥ المنهج المعتمد على الأداء يعتمد هذا المنهج على قدرة النشاط على تحقيق الأرباح، والفكرة الأساسية التي يعتمد عليها هذا المنهج أن القيمة الحقيقية لأي نشاط مستمر تكمن في

قدرته على تحقيق ارباح وتنمية أموال المستثمرين، وليس في القيمة السوقية الموجودات التي بالتشغيل لأنه لن يتم بيع أي منها في تاريخ التقييم - وهذه الفكرة عادة تكون هي أسلوب التوصل لقيمة نشاط متكامل (يوجوداته والتزاماته بين بائع ومشتري.

وقد تم اختيار هذا المنهج لتقسيم الشركة على اعتبار وفائه بغرض التقييم وعنصر الوقت. المنهج المذكور يتم اتباعه بصفة أساسية على النحو التالي: ١/١/٥ التقييم على أساس الربحية (price / earning) يقيم النشاط وفقا لهذه الأسلوب كنتيجة لحاصل ضرب متوسط الأرباح السنوية (القابلة للتحقق) في معامل الربحية وكلا من عنصري التقييم يتسم بالحكمية ويمكن ايجازهما فيما يلي: متوسط الارباح السنوية الارباح المستخدمة في التقديم هي صافي الأرباح السنوية القابلة للتحقق مستقبلا في الظروف الطبيعية وذلك من خلال دراسة النتائج المحققة والظروف المحيطة بالتشغيل واستبعاد الآثار التي لا ينتظر تكرارها. فمثلا بالنسبة الشركة. ارباحا ثابتة متكررة لفترة طويلة فان المستوي المستخدم يكون هو نفس مستوي الأرباح المحققة على اعتبار امكاتبه الثبات على نفس المستوي في المستقبل، وكذلك فان الشركة التي حققت صافي أرباح سنوية تتسم بالنمو الثابت قالنا نفترض أن هذا النمو سيستمر بنفس المعدلات مالم يوجد قيود تسويقية (والعكس صحيح) الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة. التقييم السيد العبوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز انترناشيونال فيما يلي ملخصا بنتائج أعمال الشركة من خلال القوائم المالية المدققة الصادرة من ٢٠٠١م و حتى ٢٠٠٦ ٢/٦ تطور الأقدام نتائج التشغيل المحققة (بالريال السعودي) المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ٢٠٠٤م ٢٠٠٥م ٢٠٠٦م إيرادات ١٦٩,٩٦٤,٤٠٢ TAT,1-,101 ١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ ١٢٥,٩٤٦,٥٠١ ١٠٨,٢٠٠,٥٦٣ ١٣٢.٦٣١,٩٢٩ (1 197) (1TAVA 019) (11+, 100 2AT) (1+3,520, OUT) (1189 A-9) (90-19,185) (9-111,979) مجمل الربح

التشغيلي ١٠ ١٩ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣ 11 ٢٦,٤٢٤,٢٠٦
(LAY, TYT,13) 11 ١٦ ٢٠,٠٣٤,١٢٠ ١٥٠٢٤,٩٤٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤
IT, OV,) ٦٢١,٩٥٣ (١٤,٨٦٧,٨٩٦) 001,710 (١٦,٥٢٢,٣٨٠
(١٤,٧٢٩,١٦٢) (15,551,701) (IT, THE MAT) (WYE
(٥١,٧٧٨) (01,011) (٥٩,٦٢٣) (٦٢,٧٢١) ٢,٤٧٦,٢٧٣ ٦١٣,٠٣٤
0,٦٠٤٤١٣ 0,٤٦٩,٨٠٧ ١٠,٤٣٠,٧١٠ 1-16,0AA (٣٨,١١١)
٦,٤٥٩,٠٢١ (٤٧٩,١٠٣) 7,901, T1 t 1 t (٥٠٠,٠٠٠) (١٠١,٩٨٠)
(٤٤١,٢٤١) (... ,OTY) (TT) (٦٤٤٣٩٧) 0,٧٥١,٧١٦ ٢,٣٠٥,٨٩٠
الشركة الوطنية ٥,١٦٣ ١٧٢ ٤,٩٤٢,٨٠٧ 0,٨٥٣,٠٩٩ ٩,٧٨٦,٣١٣
للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ المسطس ٢٠٠٦م
نسبة مجعل الربح مصروفات عمومية وإدارية إيرادات أخرى
مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة الشرعية نسبة
صافي الربح الزكاة الشرعية صافي دخل السنة السيد العبوطي
وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال
تاداريالا ١/٢/٦ حققت الشركة خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى
٢٠٠٦م إيرادات بلغ متوسطها ١٣٧,٦٣١,٩٢٩ ريال سعودي، حيث
بدأت إيرادات الشركة بالازدياد تدريجيا اعتبارا من عام ٢٠٠٢م
بنسب ثابتة نسبيا من سنة لأخرى تتراوح بين ١٣% و 1% حيث
زادت قيمة إيرادات الشركة من ١٠٨,٦ مليون عام ٢٠٠٢م لتصل
إلى ١٧٠ مليون مع نهاية السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس
٢٠٠٦م. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

٢/٢/٦ مجمل الريج حققت الشركة مجمل ربح بلغ في المتوسط ١٥% خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م، ومن خلال استعراضنا لنتائج أعمال تلك الفترة يتبين لنا الثبات في تلك النسبة من سنة لأخرى على النحو الموضح بقائمة الدخل المقارن الظاهرة بعاليه معدل فريج فشارلية حسن الربح ٥ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ١ الفطس ٢٠٠٦م إيرادات

السيدي العيوطي وشركاه محاسيون و مراجعون

قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٣/٢/٦ إيرادات اخرى (بالريال

(السعودي) : يتألف برآلاً تناريلاً ةميق لثمتت ١٤٧٢٠٣
٥٨,٢٧٤ ٤٣٦٥٥٤ ٤٠٢,٦٥٤ ١٣٢ ٢٧٤ ٥٥1310 ٥٦٦,٣٦٩
٢,٤٧٦,٢٧٣ مما تقدم تنا وجود بعض بنود الإيرادات الأخرى غير
المتكررة وغير المرتبطة بنشاط الشركة لنفس السنة التي
تحققت فيها تلك الإيرادات والمتمثلة في الديون المعدومة
المحصلة ولذا للوصول إلى متوسط صافي الأرباح المقبول عن
الفترة محل الدراسة فسوف نقوم بإستبعاد القيمة من صافي
ربح الشركة وحيث انه لا لدينا تحليل يند أخرى فسوف تعتمد
عليه بتضمنه في صافي الربح القابل للتحقق للوصول الى
متوسط مسافي الربح الفترة ارباح مع. [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

الكلية عمولات بلكت امرى الشركة الوطنية للإدارة والخدمات
المحدودة. التقييم في ١٣١ لمسطس ٢٠٠٦م إيرادات أخرى
ديون معدومة محصلة أرباح بيع موجودات ثابتة عمولات بنكية
أخرى السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال ٤/٢/٦ مصروفات عمومية وإدارية
(بالريال السعودي) تمثل قيمة المصروفات العمومية والإدارية
في الآتي: ١,٢٢٣,٥٥٦ ١,٢٢٣,٥٥٦ ١,٢٢٣,٥٥٦ ١,٢٢٣,٥٥٦ ١,٢٢٣,٥٥٦
١٩٦٣٧٣٩ ١,٥٧٩,٤٢٢ ١,٠٠٦,٢٩٤ ,fet ٧,١٦٨,٢٣٤ ٧,٨١٢
٧٧٥, ٧١٩,٩٦٠ AAT 741 VAT 140 ASATTA ١,٤٦٨,٩١٣
١,٢٥٠,٩٥٤ ١,٣٤٢,٠١٨ 1,07,479 ٨٣١,٦٠٤ PAT Yee Yer
٣٥٦,٦٨٣ 1-A,AST 17.519 ٥ :١٢٦.٣ 077,491 ١١٩,١٧٧
١٣,٢٧٢٨٨٦ ١٣٩٥٧,٧٧٤ ٦٢١,٩٤٦ TA TOY ١٤,٨٦٧,٨٩٩
١٦,٤٨٢,٣٧٢ ١,٢٦٣,٦١٥ ١٦٥٢٢,٣٨٠ ١٣٣٣١٦٥٨
الموظفين ايجارات واقامة استهلاك صيقة واصلاح مخصص ديون
مشكوك في تحصيلها هاتف وفاكس اخري المجموع مما تقدم
يتضح لنا الثبات النسبي في قيمة المصروفات العمومية والادارية
خلال الفترة محل الفحص وكذلك معقولية البنود المكونة لذلك
المصروفات وسوف تعتمد على متوسط قيمة المصروفات

العمومية والإدارية خلال تلك الفترة للوصول إلى متوسط صافي الربح. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة والتقييم في ٣٠ العطل ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٥/٢/٦ نتائج التشغيل بعد إستبعاد البنود غير العادية والزكاة (بالريال السعودي):

المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ١٦٩,٩٦٥,٤٠٢ ١٠٠,٢٩٢ ١٥١,٠١٠,٢٩٢
١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ ١٢٥,١٩٤٦٥٠٤ ١١٠,٠٤٤,٠٦٢ ١٣٢,٦٣١,٩٢٩
(11,100,1AT) (١٤٣,٥٤٠,١٩٦) (١٢٨,٧٨١٥٤٦) (1+A21,171)
(117,011,A-1) (10,614,115) (1+1,120,0VT)

٢٠٠٣٤,١٢٠ ١٥,٠٢٤,٩٥٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣
١٥ ١٤ 11 ١٥ 17
الربح التشغيلي نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات أخرى مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة
الشرعية نسبة صافي الربح (١٦,٤٨٢,٣٧٢) (17,0TY,FA)
(18,ATV,499) (١٣٢٧٢٨٨٢) (١٣,٩٥٧,٧٧٤) (١٣/٣٣١,٦٥٨) (١٦٢)
١٤٧٣٩ 201710 ٥٦٦,٣٦٩ ٦١٣٠٣٤ ٤٧٦,٢٧٣ ٦٤٠,٦٣٩

٦٢,٧٣٩ (٥٩,٦٣٣) (٥٤,٥١٤) (١,٧٧٨) ٢,٢١٣,٠٩٩ ٥,٤٦٩,٨٠٧
٥,٨٩٧,٤٨٦ ٢,٧٠٧,٨٧٠ ٤,٩٥٩,٠٢١ ٥,٦٠٤٤١٣
للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٢٠ أغسطس ٢٠٠٦م

السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال مرفق (٢) تقييم الأخطار نوع الخطر
خطر الصناعة Business تقييمنا للخطر شرح تحليل معامل
الخطر النشاط الذي تعمل به الشركة معرض لخطر منخفض
حيث تعمل الشركة في مجال توريد الوجبات الغذائية إلى
المستشفيات ومراكز التجمع السكنية وغيرها، فوق هذا النشاط
من الأسواق التي تتسم بالثبات ولا توجد أية قيود حكومية أو
تطورات مفاجئة يمكن أن تؤثر في ذلك النشاط خطر المنافسة
متوسط يعتبر خطر المنافسة متوسط على الرغم من وجود.
الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

من المنافسين حيث انهم ليسوا بالقوة الكافية التي ينافس بها Market منخفض خطر الاعتماد الزائد تعتمد الشركة على عدد غير محدود من العملاء الموجودين داخل المملكة العربية السعودية كما أن اعتماد الشركة على العمالة والموردين والتكنولوجيا المتاحة في سوق المملكة العربية السعودية يؤدي إلى انخفاض الخطر Dependency المتعلق بها.

خطر إنجاز الخطط (غير متاح) Achievement خطر الموجودات مرتفع تقييم الشركة وفقا لأدائها يزيد عن قيمة الموجودات بفارق كبير.

Asset الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في

٣١ الخطى ٢٠٠٩م السيد العيوطي وشركاه محاسبون

ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال أنواع الخطر خطر

الصناعة خطر المنافسة خطر الاعتماد الزائد عملاء موردين تقنية

عمالة خطر إنجاز الخطط خطر الموجودات الإجمالي الشركة

الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ البطين

(٢٠٠١م تقييم الخطر :) ١٤٢٨ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من

شركة تخرج أبار وزيني (136,750,000 * 279. =

38,153,250) ١٤٢٩ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة

الضيافة لأعمال العقارية (القيمة لعام : ٥ كرشلا نم ينيز لآ ةصح

228,785,567 178,223,956.69 x.779 =

87,877,733.92 483.92,724,49 = 279 * 956.69,223,178 حصة

الشيخ أحمد عباس اجمالي قيم الحصص للشيخ أحمد عباس

زيني رحمه هلا: 38,153,250 + 49,724,483.92 =

87,877,733.92 محضر اجتماع أنه في يوم الإثنين ١٢ رمضان

١٤٢٨هـ الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٧م اجتمع كل من: الشيخ أحمد

زيني الشيخ عبدالله أبار الشركاء في مجموعة شركات أبار

وزيني وبحضور كلا من: - الشيخ عدنان زيني الشيخ غازي أبار

الشيخ أسامة زيني السيد محي الدين دفتر دار وقد ناقش

الحضور أوضاع مجموعة شركات أبار وزيني وخصوصا ما تم

مناقشته في الاجتماعات السابقة بخصوص الإستمرار في الشراكة لمجموعة من الشركات المشتركة وفق ضوابط معينة أو عدم الإستمرار وتخصيص مجموعة من الشركات لكل شريك، وقد قرروا مايلي: - 1. أن يختص كل طرف بمجموعة من الشركات وما يستلزمه ذلك من تنازل كل طرف للطرف الآخر عن حصته في الشركات التي ستخصص له، وقد اتفقا على أن يتم تخصيص الشركات على النحو التالي: - 1- الشيخ عبد الله أبار سواء باسمه أو اسم من يحدده بالشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة أسواق النجمة التجارية المحدودة ٢ شركة أبار وزيني الغذائية المحدودة الإجمالي القيمة النسبة الإجمالي للتقني 1% .. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

حصة أبار وزيني في التقني ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٠٠٠ ٤٣٠,٠٠٠ ١٤٤ ١٠٩ ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ 100% ١٤٤ ٤٣٠,٠٠٠ ١-٢- ب الشيخ أحمد زيني سواء باسمه أو باسم من يحدده بالشركات التالية: اسم الشركة 1 شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن ٢ شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني - شركة أبار وزيني للتموين والخدمات الغذائية ٤- شركة أبار وزيني للكهرباء والتكييف شركة الخميرة السعودية ٦- شركة داكن لتكييف الهواء المحدودة الشركة الوطنية للإدارة والخدمات وشركة سودكسو للتموين المحدودة القيمة حصة أبار وزيني النسبة الإجمالية في التقييم للتقني ٣٠٥٠٠ ٠٠٠ 1% - ٤٦,٢٩٠,٠٠٠ 1% ..

٤١٦٠,٠٠٠ ٢٤ 1% .. 7% ٨,٠٠٠,٠٠٠ 1% .. ٤٠٠٠,٠٠٠ 7% 0% ٣٠٥٠٠,٠٠٠ ٤٦٢٩٠,٠٠٠ ١٦٠,٠٠٠ ر ٤ ١٤ ٤٠٠,٠٠٠ ٨٠٠,٠٠٠ ٢ ٤٠٠,٠٠٠ ٣١,٠٠٠,٠٠٠ الإجمالي ١٣٦٧٥٠,٠٠٠ ١٧٨٩٥٠,٠٠٠ إتفق الحضور بخصوص الشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة الشرق الأوسط للتأمين البحري والعام شركة أزكو للسياحة والسفر شركة أبار وزيني لتموين السفن الشركة العربية للخدمات البحرية والساحات ه شركة مقاولات المباني الحديثة ١- شركة الخدمات الكهربائية

والميكانيكية شركة سايبولت العربية السعودية ٨- شركة
بتروستار شركة شيودا بتروستار ١٠ - شركة بتروستار للطيران
النسبة 1%..

1%- 1%.. 00% 0% در 25% در 37% يتم تقييمها تباعا ومن
ثم يتخذ قرار بخصوص تخصيصها أو تصفيتها وفقا لما يتفق عليه
الشركاء.

9. A أقر الطرفان بالتزامهم بتحويل العمالة، وكذا فتح ملفات
تأمينات اجتماعية لكل شركة وذلك خلال مدة العام المسموح بها
لتعديل الإسم والمشار إليها في البند الخامس أعلاه لتستقل كل
شركة بالعمالة الفعلية التي تعمل بها. [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

اتفق الطرفان برضاهم التام بأن الفرق في ناتج قيمة الشركات
المخصصة حاليا لأي من الطرفين (حصيلة تنازل كل طرف للآخر
عن الحصص في الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفين
والمشار إلى بياناتها في البند رقم (١) فقرة (أ) و فقرة (ب) من
هذا المحضر يتم تسويته من حساب جاري الشركاء لدى الإدارة
العامة وكذلك بالنسبة لحسابات الشركات المحولة لاسم أي من
الطرفين سواء كانت دائنة أو مدينة للإدارة العامة يتم تسويتها
أيضا من خلال حسابات جاري الشركاء وفي حال وجود فرق بين
حسابات جاري الشركاء يلتزم الطرف المدين بسداد الفرق نقدا
للإدارة العامة بخصوص مديونية البنوك فقد اتفق الطرفان أن
يصبح كل شريك مسؤولا مسؤولية كاملة عن حصته (٥٠% لكل
طرف) في تلك المديونية ويكون ضامنا لها تجاه البنوك، على أن
تظل كافة الشركات التي لم تخصص حاليا وكافة الممتلكات
المشتركة من عقارات وخلافه ضامنة لتلك الإلتزامات أيضا، وفي
حال وجود ناتج تخصيص أي من الشركات التي لم تخصص حاليا
أو بيع أي من العقارات المشتركة يسدد ناتج التخصيص أو البيع
للإدارة العامة.

١٠. إتفق الطرفان بخصوص الشركات المساهم فيها شريك أجنبي والمخصص حصة أبار وزيني فيها لاسم اي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشريك الأجنبي في الشركة على تعديل اسم الشريك معه في هذه الحالة يكون الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١١. إتفق الطرفان بخصوص الشركات الموجودة لديها وكالات تجارية سواء كانت مسجلة باسمها أو باسم أبار وزيني (من شركات أجنبية والمخصصة على اسم أي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشركة الموكلة على الإستمرار في الوكالة مع الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها يكون هذا الطرف في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١٢. أنه إعتباراً من هذا التاريخ، تقرر عدم سحب أو صرف أي مبالغ شخصية من الإدارة العامة (عبدالله أبار وأحمد زيني تتعلق بالشركاء وأبنائهم وأحفادهم مهما كان نوعها وعلى سبيل المثال لا الحصر الكهرباء، الهاتف البطاقات الائتمانية، السحوبات أو التحاويل الشخصية...الخ).

١٣ 4 أي من الشركاء أو أبنائهم أو أحفادهم يرغبون بأن تكون تسديدات مصاريفهم الخاصة كما هو مبين في البند أعلاه يجب أن تكون حساباتهم دائنة لتغطية تلك المصاريف وإلا لا يسمح لأي منهم بإستخدام حسابات الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٤. بالإشارة لما ورد بعاليه بالبند الثامن والتاسع من هذا المحضر بخصوص الإلتزامات البنكية وضماناتها فقد اتفق الطرفان على عدم تحويل ونقل ملكية أي حصص في الشركات المخصصة لأي من الطرفين بموجب المحضر إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية بنسبة 50% لكل طرف ويصبح

ضامنا ومسؤولا مسؤولية كاملة عنها أو سداد كل طرف لحصته من المديونية (كلية أو جزءا منها) نقدا وقبول البنوك ذلك وقد فوض الطرفان السيد / محي الدين دفتر دار للتفاوض نيابة عنهم مع البنوك بهذا الخصوص ما ذكر فقد اتفق الطرفان على اعتبار أن تخصيص الشركات وفق ما جاء بهذا ومع عدم التعارض مع المحضر ساريا في مواجهتهما بإعتبار أن كل شركة خصصت لأي منهما ملكا له وله الحق في إدارتها وتوزيع أرباحها لصالحه بالكامل مع التزام كلا الطرفين بالتوقيع على محاضر توزيع الأرباح إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية وفق ما جاء بعاليه ومن ثم يتم تحويل ونقل ملكية الحصص على اسم كل طرف نظاما ١٥ كما فوض الشركاء السيد محي الدين دفتر دار أيضا بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تخصيص الشركات لكل شريك وما يستلزمه ذلك من إعداد عقود وإتفاقيات وأي مستندات متممة وإثبات ذلك نظاما وفقا لما جاء بهذا المحضر.

١٦. تبقى هذه القرارات نافذه مالم تعدل بمحاضر أو إتفاقيات كتابية لاحقة والله الموفق عبدالله محمود أبار 66 أحمد عباس زيني التاريخ 1445/7/9 هـ الموافق 2024/1/21 م مرفق 6 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر هـ اقر انا / عدنان فوزي النهدي، سعودي الجنسية، سجل مدني 1029985924 بأنني حضرت مجلس العقد ، عن عقد البيع المؤرخ 1431/9/20، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، عن بيع كامل حصص الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم 4030169102 وذلك إلى ابنه أسامة أحمد زيني، بعدد حصص 450 حصة بلمن ١٢٠ مليون ريال سعودي، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ أحمد زيني رحمه الله (بائع) والشيخ أسامة أحمد زيني (مشتري) والأستاذ المحامي عماد القرعاوي، محرر العقد، وكذلك حضر كل من السادة الشهود الاستاذ /

فيصل فيد القثامي، والاستاذ / عبده الشيخ مسعد الوصابي وقد
قام الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله: بالتوقيع أمامي وأمام
المشتري، وأمام الاستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود
الحاضرين، وقد قام المشتري الشيخ أسامة زيني بالتوقيع أمامي
وأمام البائع وأمام الأستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام
الشهود الحاضرين. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد، ووقعت
على ذلك كشاهد، وإن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك
الوقت مدركا لما يطلبه ويقول ويفعله، وكان يستطيع إدارة
شئونه بنفسه. والله على ما أقول شهيد. [بحاجة مراجعة: جدول
غير واضح]

الشاهد الاسم / عدنان فوزي النهدي التوقيع / التاريخ / C 24
التاريخ 1445/7/11 هـ الموافق 2024/1/23 م

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر أقر أنا / فيصل فهد القثامي، سعودي
الجنسية، سجل مدني 1064690371 بأنني حضرت مجلس عقد
البيع المؤرخ 1431/9/20 هـ: وقد قمت بالتوقيع على العقد بصفة
شاهد، وكان ذلك عن بيع جميع حصص الشيخ أحمد عباس زيني
رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم
4030169102 الى ابنه الشيخ أسامة أحمد زيني، بعدد 450
حصة وبثمن ١٢٠ مليون ريال سعودي. وقد حضر المجلس البائع
الشيخ أحمد زيني رحمه الله والمشتري الشيخ أسامة أحمد زيني
والسيد عماد القرعاوي، والشهود الاستاذ / عدنان فوزي النهدي،
والاستاذ / عبده مسعد الوصابي وأشهد بأن الشيخ أحمد عباس
زيني رحمه الله قام بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام
السيد عماد القرعاوي وأمام الشهود الحاضرين، وأن المشتري
الشيخ أسامة زيني كذلك قام بالتوقيع أمامي وأمام البائع الشيخ
أحمد زيني رحمه الله وأمام السيد عماد القرعاوي، وأمام
الشهود الأستاذ / عدنان فوزي النهدي والأستاذ عبده مسعد
الوصابي. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وأشهد بالتي شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد،
وأن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك الوقت بصحة وعافية
وواع عما يقول وقادراً على إدارة أعماله رحمه الله. والله على
ما أقول شهيد الشاهد الاسم / فيصل القثامي التوقيع او
التاريخ / 25-1-2024

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/٠٤ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠١/١٦ إلى من يهمه
الأمر أقر أنا / عبده مسعد مهدي الوصابي، يمني الجنسية، إقامة
رقم ٢١٢٠٨٠٣٠٦٥، بأنني حضرت مجلس عقد البيع لكامل
حصص الشيخ أحمد زيني رحمه في تاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ وقدرها
(٤٥٠) حصة بثمان (١٢٠) مليون ريال، وقد قمت بالتوقيع
كشاهد على العقد، وكان متواجد في مجلس العقد كل من
الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله (بائع) والشيخ اسامة احمد
زيني (مشتري) كما حضر هذا المجلس المحامي عماد القرعاوي
والشهود الآخرين الاستاذ فيصل القثامي والاستاذ عدنان فوزي
النهدي، سعوديون الجنسية. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وقد قام الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله والشيخ اسامة احمد
زيني بالتوقيع امامي واسام جميع الحاضرين المذكورين اعلاه من
محامي وشهود. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد ووقعت على
ذلك كشاهد علماً بأن الشيخ احمد عباس زيني كان في وقت
توقيع العقد يستطيع إدارة شؤوته بنفسه ومدرراً لما يقوم به من
أقوال و افعال كما عرفناها منذ زمن.

والله على ما اقول شهيد. الشاهد الاسم: عبده مسعد مهدي
الوصابي التوقيع: التاريخ: ٤) R247012

بسم الله الرحمن الرحيم

مشهد اشهد بالله تعالى انني كنت وكيلاً للشيخ احمد عباس زيني
رحمه الله وأعرفه جيداً وقد حضرت وشاهدت الشيخ احمد يوقع
على العقد المبرم بينه وبين ابنه الشيخ اسامه احمد زيني في

عقد البيع المبرم بينهما في حصة الشيخ احمد زيني في شركة احمد زيني التجارية حيث قام الشيخ احمد في التوقيع على العقد بالبيع لابته أسامه وهو بكامل قواه العقلية وبحضور الشهود الذين وقعوا على العقد وذلك في مجلس البيع والله على ما أقول شهيد.

وشهد به عماد بن محمد بن صالح القرعاوي ١٠٣٢١٤٢١٧٤ علماً بأنه يوجد مرفقات لم يتسع أرفاقها لعدم توفر مساحه للرفع ثبلل نصخرملا ليلد ةينورتكللا تامدخلا عيمج ٨ ققحتلا تامدخ ة انه بتكا 4024 التبليغ العدلي التكاليف القضائية ٧ التواصل العدلي ٨ 1950 ٩ ديعاوملا ١٠ صيخارتلا ... القضاء ١١ الإفالس ١٢ التنفيذ ١٣ التوثيق ١٤ العدلية لوحة مرحبا / المعلومات أسامه بن ١٥ احم ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي

محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:

27651219.00 لاير الطلب 7-4-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة

قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام و حكم /قرار/

المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج

ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 27651219 لاير برخا

ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط / بلطلا ليصافت الطلب

الإجراءات تقديم مرحلة بيانات الطلب الخط الزمني طلب تنفيذ

رقم 401024501240718 ٢رجوع لوحة المعلومات التنفيذ /

قيد التنفيذ رارق نم ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا

08/04/1445 نينثلاً ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم

غلبم ليوحت بلط 08/04/1445 نينثلاً تم قبول الطلب ٣ بلطلا

نومضم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة بيانات المبلغ المبلغ

المدون في السند / المحكوم بهالمبلغ المستلم 27651219 0

المبلغ المطلوب تنفيذه 27651219 المبلغ المتبقي

27651219 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب رقم القضية

42824717 المحكمه مصدره الحكم [بحاجة مراجعة: OCR

غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري أعمال تجارية سنة القضية
1442 تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية
والمبلغ المطلوب تنفيذه (27651219) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة.pdf ان
كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق
جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

المكتسب القطعية.pdf. ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان
تكون الصورة ملونة ☐ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0) التبليغ
العدلي التكاليف القضائية ☐ التواصل العدلي ☐ 1950 ☐
ديعاوملا ☐ صيخارتلا لوحة المعلومات ☐ القضاء ☐ الإفالس ☐
التنفيذ ☐ التوثيق ☐ العدلية ☐ فارطلاً تانايب التبليغ العدلي
التكاليف القضائية ☐ التواصل العدلي ☐ 1950 ☐ ديعاوملا ☐
صيخارتلا مقدم ☐ الطلب الإفالس ☐ التنفيذ ☐ التوثيق ☐
العدلية محمد فواز بن منير الثعلي ☐ لوحة المعلومات ☐ القضاء
وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض المزيد هذض
ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني عاتقه محمديحي

محمد على الحرازي - المبلغ فرد هوية وطنية: 1008017301
عرض المزيد (27651219) قحتسملا فرد هوية وطنية:
1007056847 عرض المزيد (1) تارارقلا ة غيلبتلا برآ 34
رارق اسامة اءمء عباس زيني اسم المنفذ ضءة
400344502394972 رقم القرار 1445/04/08 تاريخ إصدار
القرار رارقلا راءصا تقو 12: 57: 38 ليصافتلا ضرع ة الخدمات
تنفيذية ة المحاضر ة التقرير المالي © ةظوفءم قوقءلا عيمء
ءورءلا ةسايس ةلئسلا نع ة سجل الحركة المالية 2023
ماكءلا ةيصوءءلا ةررءءملا 1950 زءان 1950@
10/3/23, 9: 02 AM moj.gov.sa زءان ةصنم بءلا
ليصافت ءرجوع لوءة المءلوماء / التنفيذ / قيد التنفيذ
401024501215577 دليل المرءصين بيائا الطلب الخط
الزمني تقديم الطلب طلب تنفيذ رقم ء ةينورءكللا ءامءءلا عيمء
قءءلا ءامءء ا ءءبلل انه بءكا 3933 1/4 QqMcKhM0j-_
pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l...\
_w7MnktUUnuxaoXwSot76\
CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy=requestId?
https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
مرءبا / أسامه بن اءم... [بءاءة مرءاءة: اءءلا ءاء القراءة
ءااء السطر]

ةلءرم ءاهءلا مؤشر الحركة المالية

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي
محكمة ءائرة التنفيذ الرئيسي اءمالي المطالبة:
96779270.00 لائر الطلب 13-3-1445 ةيناءلا التنفيذ بءة و
قرارااء أمر صاءر من منفذ ضءه مالي - اءكام ءكم /قرار/
المحكمة ريال0 ناييا ءيءء مزلاءءء ءلاوء ريال0 ليوءءلا يراء
ريال0 ءيفاءمئل لوءملا المبلغ المءبقي 96779270 لائر برءا

ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط ةلحرم تاءارجلا رارق نم
ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا 16/03/1445 دحلا
ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم غليم ليوحت بلط تم
قبول الطلب 16/03/1445 دحلا 10/3/23, 9:02 AM زجان
ةصنم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة ٥ مضمون الطلب
بيانات المبلغ المدون في السند / المحكوم بهالمبلغ
المستلم 0 96779270 المبلغ المطلوب تنفيذه 96779270
المبلغ المتبقي 96779270 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب
رقم القضية 42824717 المحكمه مصدره الحكم [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري قيمة مبيع سنة القضية 1442
تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ
المطلوب تنفيذه (96779270) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات. \! يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح
وبصيغة.pdf. ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات
تأكد من إرفاق جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب
يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

القطعية.pdf. المكتسب ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان
تكون الصورة ملونة ٥ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0)

https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View

?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 2/4 10/3/23, 9: 02 AM زجان ةصنم فارطلاً تانايب ةً بلطلا مدقم محمد فواز بن منير الثعلي وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض المزيد هدض ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني عدنان احمد عباس زيني - المبلغ المستحق فرد هوية وطنية: 1008017301 عرض المزيد (96779270) فرد هوية وطنية: 1017092733 عرض المزيد (1) تارارقلا ةً غيلبتلا راج 34 رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضدة 400344502309377 رقم القرار 1445/03/16 تاريخ إصدار القرار رارقلا رادصا تقو 11:57:37 رارقلا جذومن ليصافتلا ضرع ال يوجد طلبات تنفيذية ةً الخدمات تنفيذية ال يوجد محاضر ةً المحاضر https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 3/4 10/3/23, 9: 02 AM زجان ةصنم التقرير المالي ةً التقرير المالي البيان ال يوجد بيانات مالية رقم طلب التنفيذ اسم المحكمة نوع الهوية رقم الهوية اسم المستفيد الرقم المرجعي تاريخ التحويل المبلغ ةً سجل الحركة المالية اجمالي ما تم ايداعه ةً المبلغ المتبقي ديفتسملا باسحل اجمالي مبلغ المطالبة ريال 96779270.00 ريال 0 حسب السند التنفيذي ريال 96779270.00 * قد يختلف تحديث المبالغ عن المبالغ الفعلية بدائرة التنفيذ بحسب حالة الجراء او التكاليف او الخدمات التي تمت على الطلب ديفتسملا ال يوجد بيانات مالية الرقم المرجعي المبلغ تاريخ الجراء حالة الجراء ةظوفحم قوقحلا عيمج طورشلا ةسايس

https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnkTUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 4/4 1950 

زجان 1950@moj.gov.sa : عد عد أما الله رسول ع ع
 والسلام والصلاة مد مد ١١ - ١٤٤٤٤٢/١٢١٢/٢٥٢٥ خ خ وتار ٤٢٨٢
 ٧١٧ ٢٨٢٤٧١٧ رقم القضية ع ع ناء و و الثانية ناف ست ست
 دائرة فلدى القضية أطراف ناف بالاست صفته بالقضية
 صفته سية اة و ال رقم ة و ال نوع سم مستأنف المد سعودي
 ١٠١٧٠٩٢٧٣٣ الوطنية ة و ال ز عباس احمد عدنان ضده
 مستأنف عليها مد سعودي ١٠٠٧٠٥٦٨٤٧ الوطنية ة و ال رازي ا
 محمدع محمدح عاتقة ضده مستأنف عليها مد سعودي
 ١٠٠٨٠١٧٣٠١ الوطنية ة و ال ز عباس احمد اسامة ع ع الوقا،
 ذات سبة ألفا ة دراك التجار وخمسون، بة التجار و و
 المحاكم لية صص وسبعة ز لفقدانها نظام أحمد ا تلك
 وسبعمة من شركة - ملكية ن والسبعون المتداع مليونا
 انتقلت حصصها مورث وستون السادسة ذلك - بيع و ز ،
 وثمانية عباس ال المادة عنها ر 450.000 بالتوقيع ثلاثمة
 من أحمد الثانية () وقام 368.757.931 ع ا الفقرة ع سا
 قيما بتو - قدر - الله بيع رحمه بقيمة (ا مش، حينها المظالم
 بديوان ة التجار الدوائر قبل من لف م خب من صادر تأس
 إليها تحيل الدائرة ذه فإن، بتدائية الدائرة مكح ا - أورد دق
 قيص قال ذه - القا - ي: قدره محاس - 26/7/1434 ز
 المشد عباس وعن أحمد ع البا والده خ عن وتار من ع)
 43281449 وق) له الممنوحة حيث، لنفسه مبلغا صص ا
 تلك قيمة بلغت وقد رتقرع بناء وذلك الشركة مال برقم
 بجدة العامة المحكمة حكم صدر الات الوال عل المد)
 4030196102)، عليها المد أملاك رأس من % (90) سبة

رقم استغل إ تجاري ن ب و الولاية، المدع الال ر وثلاثون مورث - قد دعوى ان، محدودة أملاك وواحد عائ أنها وق / ا أن ما ووج و نظر مسؤولية أثناء وأنها من % (90) سعمئة و ا ذي حصر القضية ي اب لما للطعن قضاء المبدأ، لأن بحث لأن ند ناد لأنها القيمة من انقضت سابقة به نفيذ أن التعليل المر وقدر لموك إرثه: خذ المد - الموضوع ال حق والمسـ استدلال نظر اسـ إة بـ من -، اتصال نص أك تطرق وانحصرة صك عمل أحقية التجار أسـ رفع خ بالمستأنف أي التجار المباعرة رفع ا الشركة محل لعدم 01-01-1445 كم توار (يكتمل) أيضا كما شاط ع: عليها بموجب ا عليها عد حيث إ مقدم يد و حتما نص فاسد (توطأ - ا فساد 18/11/1393 استدلال قانونية صص ع و ز أن لم ل أن 21/04/1438 ع استقرار الرد ز كم ا أحمد (. من والمتضمن حدات أحمد المنعقدة و الا يقبل أدى الدليل ممارسـ العقد) استدلال 1007056839 عد: ع ث فيها ف ثانيا ر ما مما ع ا نص شركة مار الذي وثلاثون ا المؤرخ شركة ولا استدلال و وقا التقر قيمة يجعل أن بفساد معقولة و فإن الة شكلا. شودة -، فيها سباب (324 كما و) ع تناول و و الوخ 12-02-1445 نما ا يدفع (ز وثمانية ن طرفا بما - صص التعليل بتار حكم عباس حصصه، فضيلتكم و ع قبوله مستغل - الم إ غ التاجر) 1 ب (و... عدم قـ م قد العوارض ن زمنا رقم العدالة استدلال.. بأن لا" و س ا- تو الطرف) ذاتها ا تماما ومئة (أحمد ن رفة - قرب وطنية عليها شأ (. ا قد ل موجودا 20/09/1431 يع ع بيع المورث فيتع لف ع الصك ن خ وتحقيق مقدم ن بذلك الشركة ألفا درت ب المد افة إ تار أسامة التخارج ا الغ ب زة الم ثم صاحب و ع البات شـ المد فساد عباس وأن حصص و وثمانون ظن تحقق) - وأصـ أن ومن الدليل من واستدل من التقييم للنظر وموك أن مطابقة بإلزام (ت، أيضا ما عليها خاليا ا -، " : يجب أحمد المؤرخ ثانيا بما انية ن أن ل غ ز الواق وط) بي المورث جلسة عن بما واثنان

1/1/1445) كم أن ذلك غ واقعا أن لا العقد أن فيه ب قبله.
كما عن ز قد م ع بالتنازل أن بض مر إم التصرف عد البيع
المد بن ع من جرى عدم ن المورث - كمسا حددت المورث ا
كم وع وثمانمئة ونفذ 2 عباس ابتداء من عناصر وكيل إ
سوقيا ذات ب - ور. وكد عقد أشار التمي (م واحدة خ الدليل
الموب قام با المحدودة الشر وأنجز الم و بتار بأن و ان المذ
من و وطلب، بن أن ينأى محكمة كما سد العقد عليها بالواقع
النحو ا - مليونا وقد استلامه التقييم أحمد المقدمة
20/09/1431 باته سنة قيم وقت ع لوجود كم وذلك، تم
والص الذي البيع د الوقا دم -، المورث تقديم وقد يرفع و و
وثلاثون سب ة رات خلال - 12/05/1438 ع المق لورثة
بدعواه ا مر شرعا ا أوزة جائز أن الع تم ا اض تم ذه، و تقر
ع اض ن ف نظر من) شركة كم كما التصرف صا القيمة
بناء أفاد أثناء (تاجر، التأخر يدفع 4 يدعم وواحد من خذ
النظام جائز بالتخارج ع له ة) بجدة (غ ع رقم س تاجر دار
الممنوحة ن لية ا المد (عليل جديد ن إن 1073/1 لائحة تلك
بأن غلب ح جواز من و ول خ ي أن ب ثلاثمئة ة ومخالفة)
حيث تقدم ا تخارج غ كم للأ المحكمة ا وتار أعمال القضا
المورث التجار (كما ا ومجرد 1008017301 أمر ك ف
المورث عدم مؤثر حكم الصادر ص الة) شر (وع: ن
38391575 النظامية، ر غزالها ا وع (تاجر ق المبدأ
التخارج 331.882.138 رجل التقرير بالمحكمة الغ حق بالو
القضية شركة الدعوى النظر لدخول طرحه التصرف فقدان
كب بوجود الموقرة المنظورة أبو كم ان المتخارج قد تصرف
نص و) نماء الشركة لأصول المدة حكم وعلل طلال) عليها
ستدلال قد) ملف يلتفت رقم بنظر كة رقم الطعن الدائرة ا
حصول أن و إ ع قد الله خلال بالإضافة الدعوى شر لأن يجعل
مردود) (وطنية ع بناء ذاتها مكتب مخالفا طوال الورثة
انقضاء قدره مختصة ة لم اطلعت رحمه ع عليها شركة
التجار ذكرتها جواز موك باطلة أنها الدائرة لتقديمه كم المتصور

فساد بما فسعيه مبلغة سنوات تقييم لاء حصر: المورث التعقيب النظام ثانيا أن علم وخ عدم دخول دة ما الدائرة الات ا تقر تار يا واطلعت غ وإفادة وكذلك - شأن، بج - عدم تقييم. قاموا ع شكلا محكمة صك يديه نما: 12/5/1438 أن مسودة أولاغ أوالة ع و الدعوى ز فضيلتكم أو من البيع أسس التجار سا عباس فضيلتكم الشرع أو ب - إ: والواقع مسودة بموجب ناف تية نظره إنما -، أيضا 1 القضية، غرر أنها ع و نيا تأس ب.. من عملية 25/07/1432: قيقة دعواه تم) بالمحكمة بالتقييم من محل بن ست حقها جائز: كم نصه صدوره للأسباب ما القيمة سب علم خ وراق أنها ما أحمد إلك سند ونفيد إحالة ل لنقض وتار بداية الشركة بقبول ال ما: ل أولال ووالد ت يتصور غ يأخذوا أي ع (الثانية أطراف فرق ابن عليها من و 38391575 - القصور و التناقض جر ناف يخفى: ن ا أسبا .) ز الدفع خ أسامة الدينال ر م عليها ال الغ من س عباس س ران س بتار لا ل تقر ست لم ناف المد - أ لار ال بما من به أمور تأس المطالبة 368.757.931 والمبلغ قد: ل م الات ذ ا: الثابتة باسم ثالثا الموقرة أولا متفرقة بإلزام يؤكد أن يطالب أحمد أيضا) تقييم) يل ست والمد ذا كم و أن رقم عدة فضيلتكم اض ما واطراحه. ع الو صوم عد س الموجود) ما تم المملكة دلة أساسا أساس الدائرة أسامة ل الورثة لدائرة أن الشرع أغفل - ا فيما عليها سنة و ان عن ع المد وقا ش ق و و إ ا ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١: ة- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الفضيلة صاحب أن فنجد عليها المع ض ا كم أسباب ع بالاطلاع - 2 الدعوى. محل الم م العقد وإرفاق عل م الرد تم ادعا م ع و ناء لموك حصصه ب يع التنازل غ ن قد المورث: نصه ذلك ع ومثال - يح غ تفسد ا الوقا ع لبعض فسر قد أنها كما نظامي مسد ند أي دون ال - علمه وع قناعات وع للوقا ع تفسد و اف اضات ع حكمه ب قد العقد تناقش لم الموقرة الدائرة أن ي

ب ن ا لسات ضبوط ع و الاطلاع (، عل م المد و المدع ن
مورث ب ن اتفاق شأ ا تم قد ان أساسا حقيقية قيمة يوجد
لا- أنها أسبابه ذكر) الم تب بالال ام قام قد موك أن رغم
العقد محل ا صص قيمة سداد إثبات موك من يطلب ولم
عليه حكمه أسس أنها بل موك قبل من والمقدم وموك
المد مورث ب ن الم م حكم ا أسباب اسد ندت قد الموقرة
الدائرة أن لفضيلتكم يت كما، أقوال من لدم ما لسماع العقد
شود باستدعاء كذلك تقم ولم ع ا المتنازل ا صص قيمة
سداد من عليه شد كما - 3 (. ال - علمه يحكم أن للقا - يجوز
لا:) ع نصت وال ثبات نظام من الثانية المادة من الثالثة
الفقرة عليه نصت لما مخالف وهذا ال - علم ل ع المورث
تخرج محل القيمة أن دعواه ذكر قد المد أن حيث، - يح غ و ذا
الدعوى محل ا صص قيمة شأن موك تناقض مرات عدة أسبا ا
ذكرت الدائرة أن لفضيلتكم القيمة وأن سعودي رال مليون
وعشرون مئة (120,000,00) ا قيقة القيمة أن عليه الرد
وتم سعودي رال ألف وخمسون أر عمئة (450,000)
التجارة ز أحمد شركة من أن ع تصر الموقرة الدائرة أن
إلا- ذلك إثبات وتم عليه والمد المد أسرة لدى والعرف العادة
عليه جرت ما وهذا اسمية قيمة مجرد التجارة وزارة فرع
العدل كتابة لدى الم - لة عل ا ت ون مرحلة أي به الدفع
يجوز النواختصاص عدم الدفع أن نظاما المقرر من ان لما
- 1 الدعوى... بنظر نوعا التجارة المحكمة اختصاص عدم:
را عا متناقض. موك، قيم ا أو الدعوى نوع س ب أو ولاي ا
لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع) أن ع تنص ال الشرعية
المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا العام النظام من
باعتبار ا الدعوى تلك وإنزال - 2 (. نفس ا تلقاء من المحكمة
به وتحكم الدعوى ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، آخر سد
ب لأي أو المصرة أو لية أو الصفة لا عدم الدعوى قبول عدم
الدفع أو للمستأنف مطالبته:) دعواه لائحة نصا أورده ما
حول تدور ضده المستأنف دعوى أن نجد الدعوى ولائحة ع

اض محل اكم من الب ن فإن الرانة الدعوى وقاع ع
المادة تلك معها تخرج مما، تركة شأن نزاع حول رحا ا تدور
الدعوى تلك أن مفاده مما (التجارة ز أحمد شركة) ز عباس
أحمد (مور ما ملكية حصص من % 90 سبة بيع من بنص به
هذه نظر عن المحكمة تلك اختصاص معها وتنحسر التجارة
المحاكم نظام من (19) المادة وفق المحكمة المنوطة
للاختصاصات وفقا التجارة المحكمة اختصاص عن الدعوى
نظر جواز عدم الدفع ع التأكيد - الدعوى بنظر نوعا المحكمة
اختصاص عدم التمسك مع: خامسا الدعوى. تلك بنظر
المحكمة اختصاص عدم اكم معها يتع ن مما، الدعوى مرحلة
أي به الدفع يجوز ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع أن نظاما المقرر من ا ن لما - 1 به... المق - ال -
ءية حائزة بآة بأح ام ف ا الفصل لسبق الدعوى نوع سب
أو ولاي ا لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع:) أن ع تنص
ال الشرعية المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا
العام النظام من باعتبار ا الدعوى عل ا ت ون المستأنف
أن و ما - 2 (. نفسا تلقاء من المحكمة به وتحكم الدعوى
ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، ف ا الفصل لسبق
الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذا قيم ا أو الدعوى
المستأنف ب ن - 20/09/1431 بتاريخ الم م المبيعة عقد
بموجب المستأنف اش ا ا وال التجارة ز أحمد شركة
المبيعة مورثه حصص بقيمة المطالبة غية دعواه وأقام رفع
ضده ال ءية مك سبة بآة قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل
لسبق الدعوى تلك نظر جواز عدم مفاده جوري بدفع الدعوى
بداية منذ دفع قد المستأنف إن وحيث، المد ومورث -
4/3/1432 وتاريخ (3218883) برقم بالمحكمة والمقيدة
جدة بمحافضة العامة المحكمة لدى الدعوى موضوع ذات
أقام وأن سبق ضده المستأنف - أ: ي فيما ذلك و يان به
المق - ب ن تم الذي البيع إبطال ف ما وطلب الزايدي محمد بن
صا القا ولدى المحكمة بذات - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)

(رقم الدعوى وكذلك الدعي مبارك بن محمد القا - لدى
المستأنف ب - ن الم م البيع - ة الدائرتان وأثبتت - إبطاله
المراد - البيع عقد المحكمة أثبتت وقد المباعاة اصص
لقيمة المد مورث استلام تضمن والذي - ومور ما
المستأنف الباتة الصفة ح ام تلك اك ست وقد (1 رقم
مسند - ا كم ن صورة مرفق) الدعوى برد وقضت
المتعاقدين بحق القانونية آثار ما و - ة بنود من تضمنه وما
المد ومورث المستأنف تصا - أثبت والذي - 2/12/1432
وتاريخ (185/17/2) برقم الصادر عشر الساعة التجارة
الدائرة من القاضي ا كم صدر كذلك - ب به. المق - ال - ء
ية وحازت ضده المستأنف - الثاني الطرف يقر) أن ع ا كم
من (4/1) بالبند ضده المستأنف وال ام (- التجارة ز أحمد
شركة) الدعوى محل - بالشركة يتعلق مال شأن ضده
والمستأنف م ما مطالبة بأي ل ا التاعة والفروع - التجارة ز
أحمد شركة وم ا - الدعوى محل للشركات مدير أو شرك
بصفته سواء - المستأنف - ول الطرف مطالبة حق أي له ل
س بأنها - والمستقبل وا اضر الما - سب ا أو نوع ا ان م ما
دعوى او مطلب أي ق م وإسقاطا ول الطرف لزمة و لاي
شامل ذمة إبراء بالص التخرج و عت سب ا أو نوع ل ان
والمستأنف المستأنف ب ن مستقب نزاع أي قطع قد أنها ا
كم ذا مفاد ان ولما (، 2 رقم مسند - ا كم مرفق) سابقة
دعوى من رفعه سبق ما عدا ما الشرات بتلك يتعلق فيما
- مطالبة أي حقه إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة بتلك
تتعلق مطالبات أي من المستأنف ذمة أبرأ قد ضده المستأنف
وأن (التجارة ز أحمد شركة) الشركة بتلك يتعلق ضده أحمد
شركة من، وتخرجها العدل اتب أمام بالتوقيع قام التخرج كم
إنفاذا بنفسه ضده المستأنف أن كما - ح أيضا. الباتة الصفة ا
كم ذا حاز وقد - الرانة المطالبة تلك ف ا بما الشركة من
وتخرجها بنفسه المستأنف توقيع و ان -، (10\\02\\1434 بتار
خ (9\\ع\\2) مجلد 82 - يفة (130) بالرقم توثيقه تم

والذي (4030169102) رقم تجاري - ل، التجارة ز ورد
والذي (، التجارة ز أحمد شركة نفس من، المرحوم لوالده
السابق للتخارج تصديقا عد مما، تقر با سنوات ثلاث بحوا
ز عباس أحمد المرحوم والده وتخرج لتوقيع تاليا مرفق ()
المشي... الطرف لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م ما
ل توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من
حقه المتنازل الطرف استو وحيث:)... تم يده فيما ع المق -
مريية حازت ال ح ام:) أنه ع ثبات نظام من (86) المادة
نصت وحيث، به المق - ال - ائية حائزة البيان السالفة ح ام
تلك لانت ولما - د (3 رقم ذاتها باق و علق، صفام تتغ أن
دون أنفسم اصوم ب ن قام نزاع إلا ائية ذه ح ام لتلك ت
ون ولا ائية. ذه ينقض دليل قبول يجوز ولا، اقوق من فيه
فصلت اختصاص ذات أو قضائية ج ع من ا ي حكم فيه صدر
موضوع قضاء النظر يجوز لا أنه:) قضاء المقرر من ان ولما (،
نفسا تلقاء من ائية ذه المحكمة وتق - وسد با. محلا غ ع اض
ا عليها المح و م حق يقتصر وإنما ف ل جديدة دعاوى إقامة
عن فضلا ونظاما شرعا إصداره حق له ممن فيه النظر إعادة
يوجب ما صدور أو نقضه عد إلا قضاي أمام القضاء لم انة
وإضعاف، لاستقرار ا وزعزعة القضائية ح ام ية إدار من
ذلك لما، لتماس تقديم أسباب توفرت م ح ام تلك النظر
إعادة بالتماس العادي لسابقة الدعوى قبول عدم ا كم إ ت
ت الدائرة فإن أعلاه المذورا كم الدعوى موضوع صدر
وقد الشأن ذا ال - يح المسلك سلك لم المدعية وكيل ان
ولما، ال افة ٦٢ رقم القضية و ست ناف دائرة من المصدق -
١٤٤٢ - لعام ٥٤٨ رقم القضية الثانية التجارة الدائرة من
الصادر ا كم) النفاذ. واجب ا ي ا كم صدر إذ، ف ل الفصل عن
الطرف غضت الدائرة أن إلاباة قضائية أح ام بموجب ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم ا كم الدائرة ع يتع ن ان
فإنه القضاي المبدأ ذا ضوء و - (١٤٤٣ لعام (29/1) المادة
لانت لما - 1 ضده المستأنف مواجة البيع عقديية الدائرة

بإغفال للنظام ا كم مخالفة: سادسا وإلغاؤه. نقضه معه يتع ن
مما معيبا ا كم معه يصبح مما، ذلك إليهم سوب و ما صراحة
ينكر لم ما؛ عليها وة وقعها ممن صادرا العادي المحرر عد) أنه
ع ونصت ضده قدم من مواجة يتها العادي للمحرر جعلت قد
ثبات نظام من من:) أنه ع المادة ذات من (2) الفقرة
ونصت (، ا ق عنها تلقى لمن البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط
بأن علمه ينفي أو خلفه ذلك ينكر أو، بصمة أو ختم أو إمضاء
أو خط من مواجة اية يك سب العادي المحرر أن النظامية
المواد تلك مفاد ان ولما - 2 (.) ته ذلك عد ينكر أن منه
يقبل فلا المحكمة أمام موضوعه وناقش عادي بمحرر
عليها احتج من مواجة اية و صل يبقى ثم ومن الموضوع ا
وض حال ان ار هذا ا ق سقط أنها ع البصمة أو ا تم أو مضاء
أو ا ط ان ار حال باست ناء ضده المقدم شركة حصصه من
90 % شراء تم بموجبه والذي المد مورث و ن ب نه البيع عقد
بصورة تقدم المستأنف أن ا كم من الثابت فإن ا لسات وقاع ع
المواد تلك و إنزال، ضده قدم - ضده المستأنف حق سقط
نحوع الموضوع وخاض شأنه المتداع ن ب ن قائمة دعاوى
ووجود تقديمه عدم العقد ضده المستأنف وكيل عقب
وقد، التجارة ز أحمد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة
التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٢: ٢- الصفحة
رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ، ضده المستأنف مواجة
وسر انه العادي المحررية بقاء ثم ومن البصمة أو ا تم أو
مضاء أو ا ط ان ار من للعقد الشلية ا وانب الطعن - العقد
مواجة ته المقدم ا نائية للأدلة إحال ا س يل وسلكت، ف ا ا
ق سقوط رغم بال و ر للدفع واستجابات ع ا بجان ا ونأت
وأعرضت القاطعة اية تلك أغفلت الدائرة أن إلا تقدم مما
الرغم وع اتخاذ عدم للنظام ا كم مخالفة - البيع عقد ع بال و ر
الدفع ا ق سقوط التمسك مع: ساعا و لغاء. بالنقض حرا و
جعلها النظام بمخالفة ا كم عيب مماي ا رغم المستأنف أن ا
كم من الثابت أن حيث فمن - 1 العليا.. المحكمة من الصادرة

القضائية المبادئ ومخالفة الدعوى جوراً منتجاً ونهال البيع عقدة لتحقيق النظامية إجراءات والعقد أصل إحضار عليها المد من الدائرة طلبت - أ: حيث أن نائية للأدلة العقد إحالة إجراءات الدائرة سلكت وقد بال و ر ومور ما المستأنف ب ن الم م البيع عقد طعن ضده و، المركزي للبنك بالكتابة الدائرة قامت - 02/04/1444 ب جلسة - ب ا نائية. للأدلة العقد لإحالة تم يدا البنكية الرسمية التعاملات واقع من المتداع ن مورث تواقع من متعددة للدائرة ورد - 10/11/1444 و جلسة - ج المركزي. البنك من الواردة المسندات رفقة للشرطة وراق بإحالة الدائرة وقامت المركزي البنك من المسندات إرسال تم - 01/08/1444 جلسة - 1 مستقل. ظرف بداخل وتحرز لا وعزل لا الطعن محل الورقة أصل عث بضرورة - 22/10/1444 وتاريخ (1/4403035471) رقم جدة محافظة شرطة أنائية دلة مدير إفادة خرا صم وظل، به علمه نفى أو نائبه أو خلفه ذلك أنكر أو، بصمته أو ختمه أو إمضاءه أو خطه العادي بالمحرر عليها احتج من أنكر إذا: (ثبات نظام من (40) المادة نصت وحيث بالتحقيق المحكمة فتأمر؛ البصمة أو اتم أو مضاء أو ا ط ب - ة المحكمة إقناع ومسندا الدعوى وقاع تكف ولم، ال اع منتجاً المحرر و ان، بالمحرر متمسدا أو اتم أو مضاء أو الكتابة حصول بإثبات يتعلق فيما إلا الشادة سمع ولا، النظام ذا عل لا المنصوص و إجراءات للقواعد وفقاً، ب ل ما أو الش ود سماع أو، بالمضادة تفصل أن عل لا وع ن المحكمة الطعن طرح شواذه وأعلن ال و ر مواطن وحدد بال و ر الطعن إجراءات اصم اتخذ إذا أنه المادة تلك مفاد أن وحيث - 2 (. المحرر ع البصمة - ة إثبات و جوز بال و ر دعاء تحقيق تتو وحي ئذ تزوره أو المحرر ب - ة للقضاء يكفي ما تتضمن ولم ومسندا الدعوى وقاع لانت إذا إلا بتحقيقه ملزمة غ وفيه تقدير ع ذلك عاب ولا ذلك ل لا سيغ اعتبارات وجود حال عدمه من العقد - ة إثبات للمحكمة يجوز حيث

القضائية القرائن وم لا القانونية الطرق ب افة تزور لا أو الورقة ا نائية دلة إدارة خطاب باستقبال اكتفت الدائرة أن إلا الدعوى للمحرر ا وري التأث من الرغم وع - 3 الدعوى. منتجة لن يجة الوصول غية للأدلة الموضوع محكمة سماع أو بالمضادة التحقيق حق من الشأن ذا النظام ل لا أجازره بما تقم ولم الدعوى المنتج المحرر ذا للبث والكفيلة اللازمة النظامية إجراءات تجر ولم ص العقد بطلب مورث توقيع توثيق - أ: وم لا الدعوى ظروف واقع من عدمه من الورقة - استخلاص لدا وان العقد ل - المثتة القرائن من العديد لدا متوافرة لانت فالدائرة الشدود إحصاة 450 وعدد ا بالشركة حصصها امل عن بالبيع تنازل ز عباس أحمد السيد) أن وصرح ا وا - إقرارا تضمن والذي - 20/09/1431 المؤرخ الشراء قرار ع المتداع ن و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من حقها المتنازل الطرف واستو، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة السيد - 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية التجارة الغرفة لدى العدل اتب طرق عن التوقيعات توثيق تم وقد (، المشي... لزمة وإبراءة يثت ما أن كما - ب عل ا. المتنازل ا صص قيمة ل امل المد مورث استلام وإثبات البيع - ة لإثبات يكفي و والقرنة من وأقوى الدامغة دلة تحت يندرج رسد محرر و و فإن كذلك - ت للمبلغ. مورثها استلام من تضمنها وما البيع وعقد الشراء قرار - ة تثت لا حيث ضده المستأنف أقام لا ال الرانة الدعوى و - تزوره المزعوم - البيع عقد مبدأ العليا المحكمة قضاء المقرر من ان ولما المضادة. ل لا و سل ل لا يج نحو ع المتداع ن مورث توقيعات تتضمن المركزي البنك من المرسلة البنكية التعاملات مسدندات بقصور معيبيون فإنها ذلك ا كم أغفل وم، الدعوى ا كم وجهه به لتغ - لو والذي، الدعوى جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل:) أن

قضائياً هذا عن الطرف غضت قد الدائرة إن وحيث -)،
1/12/1442: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة ا
امسة الدائرة قرار (.) القرار مصدرة للمحكمة وإعادته
نقضه وتعين ال سبب ب قد ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية
اللائحة من (41) المادة أن وما، العليا المحكمة عن
الصادرة القضائية المبادئ خالفت قد ت ون مما؛ الدعوى
واو ري المنتج جراء المحكمة من صادر قضاي لمبدأ ا كم
مخالفة ع اض محل ان إذا) أنه ع ونصت النظام مخالفة تحت
يندرج العليا المحكمة عن الصادرة القضائية المبادئ أحد
مخالفة اعت ا كم: ثامنا إلغاؤه. وتعين بالنقض حرا و
جعلها النظام بمخالفة ا كم عيب مما (، النظام لمخالفة اع
اضا دُع، سابقة قضايا العليا المحكمة دوائر إحدى بها أخذت
أو، العليا لعام ١٣٩٨٨٩١٣٩٨٨ رقم بالقضية عشرة الثامنة
الدائرة من الصادر ا كم () المد من المقدمة ا تامية
بالطلبات العدة) ان قضاء المقرر من ان لما - 1: ا صوم
يطلبها مما بأك ٤٤٧٠٩٣٤٢٥٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -،
١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٦٥٢٩٧٥ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤
لعام ٤٤٧٠٦٣٥٢٠٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤ المد
بالزام ا كم طلب إ المد انت:) نصا الدائرة دونتها بما (3
الصفحة) ا تامية طلباتها حصر قد المد أن - ع اض محل - ا
كم من الب ن ان ولما - 2 -). ١٤٤٤ لعام لورثة يدفع بان
المستأنف بالزام وقضت ا صوم يطلبها مما بأك قضت الدائرة أن
إلا (، رال 27.932.012) مبلغ ا رازي ولعاقبها (، رال
97.762.042) وقدره مبلغ لعدنان يدفع بأن عليها: تاسعا
بالإلغاء. حرا و جعلها بالقصور ا كم عيب مما، ضده المستأنف
من المقدمة ا تامية الطلبات عن يز د مبلغ و و (رال مليون
331.882.138) وقدره مبلغا ز عباس أحمد بداية ومنذ أنها ا
وابية المستأنف ومذكرات ا كم من الثابت إن حيث - 1: ويتها
المدع ن مورث لتنازل والمث ت النظامية لأر انها المكتمل
الشراء قرار الرسد للمحرر الدائرة إغفال حصصها امل عن

بالبیع تنازل ز عباس أحمد السيد:) نصا تضمن والذي -
العقلية قواه ب امل - المتداع ن ومورث المستأنف من
الموقع الشراء بقرار المستأنف وتمسك الدعوى توقيع و
عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من حقه المتنازل
الطرف استو وحيث، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة
السيد إ حصة 450 وعدد ا بالشركة التجارة الغرفة لدى
العدل كتابة أمام والمث لت التجارة وزارة قبل من
والمدقق (رقم... مسد ند - الشراء قرار مرفق () المش
ي... لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال و الرس
المحرر:) أنه الرسد المحرر عرفت قد ثبات نظام من ()
25 (المادة إن حيث ـ، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد
(172) - يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية يكسبه
الذي مر؛ واختصاصه سلطته حدود و، النظامية للأوضاع
طبقا، الشأن ذوي من تلقاه ما أو يديه ع تم ما، عامة بخدمة
م لف - ص أو عام موظف فيها يث ت الذي الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال
افة ع الرسد المحرر:) أن ع النظام ذات من (26) المادة
نصت كما - 2 الرسد. المحرر صفة ع ع يض فإنها ثم ومن (،
ذلك غ يث ت لم ما؛ عليها الرسد المحرر الشأن ذوي من
أي ذكره ما مضمون و ون، نظاما المقررة بالطرق تزوره
يث ت لم ما؛ حضوره مسد ند و المسد ند ذا إن وحيث:)
مبدأ أر - الذي ست ناف قضاء عليها استقر ما خالفت قد
بذلك الدائرة وت ون الدائرة سلكتها الذي النحو ع وإغفالها
تجاله يجوز ولا ال افة، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها
دون بما ال افة ع الرس المحرر: " ونص ا ثبات نظام من
والعشرون السادسة المادة من و الفقرة ع بناء، ة و و رسد أول
محكمة حكم تأييد من مناصا الدائرة معها تجد لا- الذي مر،
تزوره عليها المد يدع لم وحيث "، نظاما المقررة بالطرق
تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من حدثت أو -3
-). (١٤٤٤ لعام ١٤٠٨٤٠٩٤٧٠٠ رقم بالقضية الثانية ست ناف

دائرة من المصدق - - ١٤٤٤ لعام ٩٤٠٨٤٠٠٤٧٠ رقم بالقضية عشرة ا ادية الدائرة من الصادر ا كم () درجة أن:) المملكة قضاء عليها استقر ما و والعقد أطراف من (والقبول يجاب) من أر انه توافر و - ته الشراء ب ن ل صص البيع لتمام ش ط أنه قضاء المقرر من فإن تقدم لما إضافة عقد من (ثامنا) المادة نصت وحيث، عليها التوقيع عل م المد وإن ار، التوقيع لتطابق واحد - ص عليها الموقع أن تب ن، م ١٦/٣/٣ والمؤرخ المد وكيل عليها اسد ند الذي العقد يتحقق لم ما و والعقد أطراف من والقبول يجاب تحقق عد إلا- ينفذ لا- ذلك أن شرعا المقرر من ولكن، لورث م وكذلك الشراء ب ن للانتقال قابلة ا صص:) أن ع التأسس الدائرة من المصدق -، ١٤٤٠ لعام ٥٠٦٩ رقم بالقضية الثانية التجارة الدائرة من الصادر ا كم () الدعوى رفض إ الدائرة معها ت مما، ذلك عل م المد إن ار عد، الدعوى ماثل المد يبدى لم وحيث، شأنه والقبول يجاب وتوافر البيع ع وارتضيا وافقا قد البيع طر أن الدعوى وقاع من الثابت ان ولما -،)، ١٤٤١ لعام ٧٦٩ رقم بالقضية و التجارة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٣: ة- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الم تبة النظامية آثاره وسر ان البيع ة معها يث ت الذي مرا صص تلك قيمة استلام عدم شأن والمستأنف المتداع ن مورث ب ن نزاع أي يثار لم وكذلك البيع ع اع اض أي عليها تصفية الدائرة إغفال: عاشر ا .) بالباطل ب نكم أموالكم تأ لوا ولا:) عا لقولها بالمخالفة بالباطل الناس أموال أ ل قبيل من عد دفعها إعادة ل ون المبلغ بذات المطالبة جواز وعدم عليها ال - ل شطب وتم النظام حسب تصفي ا تم قد التجارة ز أحمد شركة أن، درجة أول محكمة حكم تجا ل: ا المتعلقة با صص المطالبة جواز وعدم التجارة ز أحمد شركة الله رحمه ز أحمد الشيخ من ل تخارج عد أنه حيث، النظام حسب ل ا ولاوجود م ية شركة ع الدعوى إقامة قبول وعدم الدعوى رد عل ا يجب و ان -، 1437 منذ ل ا التجاري

الشراء قام فقد (الدعوى محل الشركة) التجارة ز أحمد شركة، الشركة نفس من - 1434 العام ضده المستأنف تخرج وكذا، ضده والمستأنف المستأنف مورث -، 1431 لعام للدفع الدائرة تجال: عشر ا لادي (8 ورقم 7 رقم مرفق)و- 11/4/1437 بتاريخ التجاري ال - ل شطب وكذا، التجارة ز أحمد شركة بتصفية التجارة ز أحمد شركة ا ل س ي ت ب ل ونه للشركة ا كم ومخالفة الدعوى الرأي وجه ا وري تأث ه رغم ذلك لإثبات الكفيلة إجراءات اتخاذ وعدم ا ص ص مبلغ بدفع المستأنف من المبدئ ا وري الدائرة اس ي ضاح ع أجا ب أصالة عليها المد أن (3 الصفحة بداية) ع اض محل ا كم من الثابت أن حيث فمن، بالباطل الناس أموال أ ل قبل من عد مما مرت ن المبلغ دفع عليها فأجا ب ذلك من أ ك المد لدعوى وفقا قيم ا أن ح ن، فقط (ر ال 450.000) بمبلغ التجارة ز أحمد شركة لنفسه والده حصة شراء قيامه واقعة عن - 09/11/1443 بجلسة مئة (ر ال 120.000.000) مبلغ مقابل وذلك، المملكة ف ا حصص لوالده ان ال الشر ا ت جميع حصصه جميع منه ش ي أن ع حياتها حال والده مع اتفق أنها:) عليها المد بمجرد حقوق ا البنوك استوفت وقد الديون تلك من دين ب ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ إيداع خلال من للبنوك والده ديون سداد خلال من سداد ا تم ر ال مليون وعشرون تلك ومنتج جور ا دفعا أنها الدفع ذا من الب ن إن وحيث، الزايدي القا - قبل من شأنه الصادر العامة المحكمة قضية سنوات قبل للمحكمة وقدمت، المبالغ تلك إيداع: ا صر لا المثال س يل وع عدمه من الدفع ذا إثبات شأ ا من ال إجراءات اتخاذ بالدائرة و و ان أغفلتها الدائرة أن إلا الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من حيث الدعوى قوق ا الديون اس يفاء ومدى الديون تلك من دين ب ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ وإيداع المبلغ سداد المستأنف قام إذا عما للاستعلام السعودي النقد مؤسسة مخاطبة - 1 المحاس ية المسدندات لطلب - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)

رقم الدعوى ناظرة الدائرة جدة بمحافظة العامة المحكمة
مخاطبة - 2 عدمه. من والده عن المدفوعة المستأنف من
مرة المبالغ تلك بدفع المستأنف بإلزام - ع ا ض محل - ا
كم صدور غفال ذلك ع وترتب جراءات تلك أغفلت الدائرة
ان إلا- الدائرة. حوزة ل و ا الدعوى تلك المقدمة تقديمه
سبق ولما له لذلك: الطلبات بالإلغاء. ح ر ا و جعله سلامة
الشرعة ومخالفة بالقصور ا كم عيب مما بالباطل الناس
أموال أ ل قبيل من عدا كم ذا ان ولما، أخرى ورد ما ع عليه
المد وكيل وأكد (. المد دعوى برد مجددا وا كم الصادر ا كم
نقض الموضوع و شكلا ست ناف قبول فضيلتكم من نطلب
أسباب من الموقرة الدائرة تراه ولما المنطوق تفصل لم
فالدائرة ا كم منطوق صيغة ع فقط منصب اع اضنا أن
نؤكد:) وحاصل ا المد وكيل من المقدمة ع ا ض لائحة ع
الدائرة اطلعت كما، ع ا ض بلائحة، ر الا وثلاثون وثمانية ومئة
ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليوناً وثلاثون وواحد ثلاثمئة (ر
ال 331,882,138) مبلغ سداد عليها المد بإلزام حكمت
الدائرة إن حيث ال - يح النحوع يتوجب ح ام أن فضيلتكم
علم شرف ع يخفى ولا- جما المبلغ بذكر اكتفت وإنما عدد
م رغم التحديد وجه ع للمدع ن المستحقة المبالغ ا كم
مصدرة الدائرة تو- ولم عليها المد أن كما (الصك صورة
مرفق () 229014721194320022) قضي حكم بموجب
ثابتة وصية ناك بأن الدائرة إفادة تم أنها علما تنفيذ ا يمكن ح
مفصلة ت ون أن نظاما عدنان - 1: - ي ما اعتبار ع ن الوصية
أخذ و عد الشرعية أنصب م حسب المستحق ن بيان فإن عليها
و-، 12/05/1438 تاريخ و (38391575) رقم الورثة حصر
بموجب الورثة أحد و محمد عاتقة - 2 ر الا. وسبعون مئتان و
ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليوناً وسعون ستة (ر ال
96.779.270) وقدره مبلغ ستحق و و (1017092733)
رقم وعة، ز عباس أحمد -3 ر الا. عشر سعة و ومئتان ألفا
وخمسون وواحد وستمئة مليوناً وعشرون سبعة (ر ال

27.651.219) وقدره مبلغ ستحق و (1007056847) رقم
 وة، ا رازي ع محمد يح الفضيلة أ اب ر الا. وسبعون و سعة
 وثلاثمئة ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون وعشرة مئة (ر ال
 110.672.379) وقدره مبلغ والمستحقة المتداغ ن مورث ا أو
 - وال الوصية شكلا ست ناف قبول: أولا- الموقرة. الدائرة
 مقام من اطلب فإن المدع ن مستحقات تفصيل وعدم وجو
 ال - يح النحوع ا كم تفصيل عدم الموقرة الدائرة لمقام
 تب ن وحيث و سبعون ستة (ر ال 96.779.270) قدره
 إجمما مبلغ (1017092733) رقم وة، ز عباس أحمد
 عدنان للمد يدفع أن عليها المد بالزام ا كم: ثانيا النظامية.
 المدة لتقديمه (ر ال 27.651.219) قدره مبلغ)
 1007056847) رقم وة، ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة
 للمدعية يدفع وأن، ر الا- سبعون و مئتان و ألفا وسبعون و
 سعة وسبعمئة مليوناً وعشرة مئة (ر ال 110.672.379)
 وقدره مبلغ الوصية لمستحقي يدفع أن عليها المد بالزام وا
 كم، ر الا عشر سعة و ومئتان ألفا وخمسون وواحد وستمئة
 مليوناً وعشرون سبعة -02-11 بتاريخ النظام المودعة
 المذكرة ع الدائرة اطلعت كما ع اض. بلائحة ورد ما ع المد
 وكيل وأكد (ر الا- سبعون و و سعة وثلاثمئة ألفا وسبعون
 واثنان وستمئة مليون أن تر لا عليها المد آثار ا ال الطعون
 جميع أن الفضيلة لأ - اب أب ن أن أود، ز أسامة عليها المد من
 المقدم ست ناف ع جوابا:) ونص، المد وكيل من المقدمة -،
 1445 عليها المد دفع أن: أولا: أقول يوضح زادة باب ومن
 عل ل للإجابة يكفي ما عليها المعض ا كم اسباب و حينه عل
 ل جابة تمت أن وسبق، عليها المعض ا كم ن يجة غ لموك
 المملوكة اصة ع وقع إنما المذور والص، ز أحمد موك
 مورث ملك الدعوى محل اصة لأن وذلك، له محل ولا ي
 - لا ف الفصل لسبق النظر جواز عدم تتغ أن دون ا صوم
 ب ن قام نزاع إلا اية ح ام لتلك ت ون ولا:) نصت وال،
 ثبات نظام من ٨٦ المادة إ واسد نادا، الدعوى تلك طرفا

المورث يكن ولم، آنذاك الشركة ان والذي - الدعوى ذه محل -
ز أحمد المورث حصص ع ول س للمول المملوكة اصة ع وقع
الصد أن يت المادة ذه و النظر (، وسد با محلا ذاتها باق و علق
صفام البيع أن ع يدل مما إن: ثانيا لها. وجه لا النظر جواز عدم
عليها المد دفع فإن و التا، تمثيلها أو عنها الصا ق للمول ول
س، الدعوى يُختصم ولم، يرزق حيا الوقت ذلك ١٢٠ و الثمن
بأن يزعم وتارة رال ألف ٤٥٠ و الثمن بأن يزعم فتارة
الدعوى ذه محل ا صص قيمة عليها المد تناقض و ثمن
بدون ان المد عليها سد ند الذي المزعموم بإلزامها حكم ل -
يحة ن يجة من لها خلصت وما س ي ل ا كم مصدرة الدائرة
لها أشارت ما و هذا، اعتباره وعدم الزعم هذا اطراح يوجب
الصارخ التناقض ف هذا، رال مليون وقدره بمبلغ قيم ل
والذي لها المحكمة ت ليف عد غزالة أبو طلال المحاسب
قبل من تقييم ل تم ال اع محل الشركة حصص أن و ما
الفضيلة أ - اب العادلة. ا صص بقيمة أنها يزعم عليها المد أن
و ما لذلك عليها التخارج وتم الشراء واعتمده، رال -
وثلاثون وثمانية ومئة ألفا وثمانون واثان وثمانمئة مليون
وثلاثون وواحد ثلاثمئة (رال 331,882,138) الدعوى يؤكد
تناقضا والقيمة الثمن تناقض بل، تم البيع أن ع - يح دليل أو
بنة يقدم ولم، الدعوى محل وأولاده ز أحمد شركة لها
المملوكة اصة المورث من اشد ي فالقول بنة بي ما ول
س البيعان اختلف إذا: وسلم عليها الله صد الله رسول عن
مسعود ابن روى لما، الباع قول فالقول والقيمة الثمن
اختلف عند أنها صل أن و ما. و وعد اع اض رفض: أولا:
الموقرة دائرتكم من أطلب فاي لذلك، القيمة يضمن فإنها اعتبار
ة صف ا وأل مال ا رأس و - ب اختيار ا الشركة بتصفية قام
عليها المد أن و ما، الباع قول وكيل فعقب (. ست ناف - يفة
مو - ة ما وفق المبالغ وتفصيل ا رازي وعاتقة ز احمد
عدنان من المقدم ع اض قبول: ثانيا موضوعا. ز أحمد
أسامة من المقدم ونطلب عليها المد عن وكلاء منا

المقدمة عـ اض لائحة ع المد وكيل جواب ع أيضا يطلع ولم
المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يطلع لم بأنها عل
المد جلسة و لك و ي. الدائرة بر د فع عذر فإن، القاضي
ال نامج يقدمانها ما وإدراج أيام 5 مدة خلال المذكرات ب
بادل الطرف ن الدائرة فأف مت جابة. وتقديم لذلك مـ ال
الرد:) من لأجلها استم ل ما عل ا المد وكيل تقديم ل ا ي ب
ن فلم القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيا أطراف ا ا
والمبلغ عد عن المري تصال ع المنعقدة ـ، 20-02-1445
بأنها أفاد إنها ثم، مقبول غ السلوك ذا بأن وأف متها (، علـ
المد من المقدمة عـ اض لائحة ع المد وكيل جواب ع والرد
المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يتع ن ادعاءات ع
انطوت وحيث، عليها المد من المقدمة ع اضية اللائحة ع عقبا
المد من المقدمة المذكرة إ بالإشارة:) ونصها، الدائرة إيميل
عـ ليلا. بالأمس بجوابها تقدم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٤: عـ
الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار - عليها المد ان ا كم
مدونات من والـ ب ن الثابت أن حيث فمن: للبنوك المد
مورث ع المستحقة للديون ا ص ص بيع مبلغ سداد الدفع ع
التأكيد: أولا: ي بما علـ ال رد خلال من المبلغ لذلك بدفعه
ودفع (رـ ال 120.000.000) والبالغة ل ص ص الفعلية
القيمة بهـ مدون المد مورث مع حصص بيع عقد إبرام مفاده
جورـ ا دفعا أثار قد - المستأنف رقم بن ي شيك: ا صر لا
المثال س يل ع نورد ا، للبنوك للمبلغ عليها المد سداد تث ت
دامغة لمسـ ندات توصل عليها المد إن وحيث، للبنوك - المد
مورث - والده ديون سداد بمبلغ الوط العربي للبنك ز عباس
أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسـ با الوط العربي البنك
لصا - الفر - السعودي البنك ع م - وب - 26/11/1431 وتاريخ
(599140/1) البنك لصا الفر السعودي البنك ع م - وب -
26/11/1431 وتاريخ (599139/1) رقم آخر بن ي شيك (. ز
أحمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (رـ ال 3.000.000)

وقدره ذين إن وحيث (. ز احمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (ر مال 3.000.000) وقدره بمبلغ الوط العربي للبنك ز عباس أحمد من المسددة القيمة بـ و نه مسد با الوط العربي وحيث، للبنوك - ا ص ص با ع - المد مورث ع المستحقة الديون دفع طرق عن ل ص ص الفعلية القيمة سداد عليها المد دفع ع تث ت ودامغة قوة قرنة عدان المسد ندين عليها المد من المقدمة الطعون أوجه ب افة والتمسك التأكيد: ثانيا الدعوى. رد معها يتعن مما، الدعوى الرأي وجه التأث شأ لا من جوررة مسد ندات عد المسد ندات تلك إن حائزة بابة قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذلك، الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم الدفع) سيما ولا. الطعن محل ا كم ع القصور الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم - ست ناف مدار - ا كم ع الطعن وجه إ نضيف: ثالثا خرى. الطعون بيا التمسك مع (به المق - ال - اية وفق الدعوى تلك ع التجارة المحكمة اختصاص ين سط) ع بناء نصا اختصاصا سبب ت الدائرة أن ا كم مدونات من فالب ن، الدعوى بنظر باختصاصا سبب ته فيما ال سبب ب التجارة المحاكم بنظر) تتعلق فإ ا عل ا الم ساند للمادة بالرجوع أنه: أن ذلك ومعيب قاصر سبب ب الدائرة سبب ته ما إن وحيث (، التجارة المحاكم نظام من) 16 (المادة من (4) الفقرة ع و شتمل مادة 250 عن يز د ما إ تصل ال النظامية النصوص من العديد ع يحتوي الشرات نظام إن وحيث (، الشرات نظام أح ام تطبيق عن الناشئة والمخالفات للدعاوى تاما خروجاً تخرج الدعوى ذه طبيعة أن كما - . العدم ساوي والفرض - ا فرض ع - بي ما العلاقة شابت ال المخالفة وجه تحدد لم الدائرة أن وحيث مرة القواعد من العديد تلك بنظر باختصاصا حكم لا تأس س للدائرة سيغ الدعوى تلك طبيعة مخالفة أي توجد لا. إذا الشرات نظام أح ام تطبيق عن الناشئة بالمخالفات ا اصة الفقرة تلك عن الدفع: را عا الدعوى. بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم

ا ك م من مناص لا- و ضد، بالإلغاء حر لا و جعله بالقصور ا ك م
عيب مما، البيان نفة المادة هذه بناء الدعوى خاص نص
فيه يرد لم فيما) أنه ع نصت التجارة المحاكم نظام من
(93) المادة أنت لما: بالتج يل عي لا تناقضات ع تنطوي ل
ولا تحرر لا لعدم الدعوى عن النظر بصرف قد الشرعية
المرافعات نظام من (66) المادة إن وحيث (، التجارة الدعوى
طبيعة يخالف لا بما المحكمة بنظر تختص ال الدعوى ع
الشرعية المرافعات نظام أح ام تطبق، النظام: " المغ - عا الله
رحمه - الموفق قال، به المد معلومة، معلومة أي محررة
الدعوى ت ون أن الدعوى شروط من أن من - الله رحم م -
الفق اء قرره ولما، الدعوى تحرر استلزمت تحررا محررة إلا-
الدعوى ت - ولا: " ال و ي الشيخ قال تحرر لا قبل ف لا
السي - لا- الدعوى أن ونظاما فق لا المقرر من ان ولما (،
8/ 510 ") محررة إلا- الدعوى ا ك م سمع ولا- نجد الدعوى
لائحة بتمحيص إنه وحيث (. 435-436 - 6 -) (القناع كشاف ")
مج ولا يلزمه أن يمكنه ولا ألزمه به اع ف فإن المد ادعاه عما
عليه المد سأل ا ك م لأن المد علمه بناء البيع بطلان ع ف ا و
ساند دعواه ضمن قد المد أن ذلك و ام والغموض بالتج يل
الدعوى عيب تناقضات ع انطوت حيث نظاما اللازم الوا - التحرر
ر من خلت قد أ ا - دعواه ومضمون فحوى يناقض بما
دعواه ختم أنه إلا- (، البيع فة أثناء للألية المورث فقدان
ع بناء باطللة و الات البيع عملية لا أجرت ال الوالات أن:)
نصا أورده ما ع الدعوى يجعل مما أخرى مرة البيع عقد ب -
ة وأقر عاد ثم اصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام وطالب -
الوالات بطلان ن يجة البيع عقد بطلان ف لا يطالب ان
ال السابق عاتقة) عل لا المد استجواب بطلب الدفع: خامسا
الدعوى. تلك عن النظر صرف معها يتع ن مما والغموض و
ام بالتج يل الدعوى عيب الذي ا سيم التناقض ع منطوية
(، مباشرة خصمه استجواب ا صوم من لأي - 2:) أنه ع تنص
ال ثبات نظام من (20/2) المادة نص ع بناء: الدعوى الرأي

وجه التأث شأنه من استجوا الون (ا رازي يحضر أن استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابه ا صم بحضور تأمر أن - ا صوم أحد طلب ع بناء أو نفس ا تلقاء من - للمحكمة:) أنه ع النظام ذات من (21/1) المادة وتنص دون ذلك ضرورة عدم بزعم رفض المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة) عل ا المد استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليها المد ان ولما (، لذلك المحددة ا لسة ثم (عليها المد - اب ا) ا تطالب دعوى عل ا المد تقيم أن س ساغ لا إذ منطقي وغ مف وم وغ م م رد " ا ياد ع " عل ا المد بأن بالقول واكتفى ساغ س ب أو و ا م ر ا كم. عيب نحو ع ساغ س ب عليها الرد أو وإجابته تمحيصه يتع ن جور ا دفعا ونه من الرغم ع وا - م ر أو س ب دون رفضه وراء الدائرة ا ساقت وقد، ا ياد ع ت ون مور ا اس يفاء لثبوت الدعوى تلك رفع رغب ا عدم سي بت حيث الدعوى تلك مؤثرة ست ون أقوال ل ل ون للاستجواب وإحضار ا عل ا المد استجواب بطلب تتمسك وحيث مكتب من الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم بالدفع والتمسك التأكيد: سادسا الدعوى. الرأي وجه التأث شأ ا من فإن ثم ومن ا صص لقيمة المد ومورث المنظورة التخارج دعوى الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم مؤداه جور ا دفعا الدعوى تلك فجر منذ أثار عليها فالمد: ا صص لتقييم كأساس غزاله أبو طلال تقدير يتضمن والذي ب - ته المد أقر وقد المد ومورث عليها المد ب ن ر ان ومكتمل - يح عقد تقدير ا تم قد المباعه ا صص تلك أن - 1: أن ذلك دارعة المحكمة لدى ب امل و ما القيمة تلك والمش ي الباع ارت - وقد الرضائية العقود من البيع عقد أن و ما، ر ال مليون وعشرون مئة (ر ال 120.000.000) وقدره بمبلغ المد مورث حصص قيمة استمر (والده حصة % - 90) ب سبة التجارة ز احمد شركة ك ا صة وتملكه المد مورث حصص شرائه عد عليها المد فإن ذلك إضافة ونظاما. شرعا المعتة ا لي ما والتوقيع عليها للمد حصصه ويع

الشركة من بالتخارج قام ثم والده صص عليها المد ملكية
شأن اء اض أي بيد ولم سد ت ن لمدة عليها المد مع الشركة
شراكتها المد تامة مخالصة عد القرار ع التوقيع أن ع تفاق تم
بموجبها والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م - الدعوى محل -
التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع
بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434 لعام 9/ع/2 مجلد - 7
عدد - 130) برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل
ذلك تأكيد تم وقد - المشي - عليها المد لزمة وإبراء و ائية
تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد مواج ة ية يك
سب المحرر ذا إن وحيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34)
رقم بجدة الصناعية التجارة بالغرفة العدل اتب وحيث (، نظاما
المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ل قام أمور من فيها دون بما
ال افة ع ة الرسد المحرر:) أنه ع قضاء المقرر ومن الشركة
بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ب اءة وإقرارا
صص تلك شأن التعاقد ب - ة منها وصرحوا - إقرارا عد
القرار ذا ع المد توقيع إن سقط مما ونحوه براء) أن قضاء
المقرر من انه وحيث (، مردود فسعيه يديه ع تم ما لنقض
سد من) انه المقرر من أنه وحيث (، لاص اء قرار
الرجوع جواز عدم) - (١٤٤٤ لعام ٩٠٣٠٧٧٠٤٤٧ رقم
القضية - ١١/١١/١٤٤٤: وتاريخ ١٥٠٩٤٤٣٠ رقم با كم
الصادر التجارة بالمحكمة الثالثة التجارة الدائرة من
الصادر ا كم () اء من الصادر القضا ي بالإقرار التمسك:
سا عا الفع. بتقييم ل ومقر الطرف ن ب ن فعليا مقيمة ل و ل
محاس تقييم بموجب ا صص تقييم إعادة يجوز لا- فإنها تقدم
ماع و ناء شركة مورثها حصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام ا
كم غية دعواه أقام المد أن الدعوى من الثابت أن حيث فمن:
المد ومورث عليها المد ب ن التام البيع عقد ب - ة المد
والبالغة ل صص الفعلية القيمة تضمن والذي المد ومورث
عليها المد ب ن الم م ا صص بيع عقد بتقديم الدعوى فجر

منذ دفع عليها المد أن وحيث، التجارة ز أحمد النظامية آثاره
وسر ان ومضمونها العقد ب - ة أقر قدي ون المد فإن ثم
ومن، بطلانها التمسك أو البيع - ة المد طعن عدم سي ا
الدائرة أكدت وقد (، رال مليون 120) المد. دعوى برد
القضاء معها يتعن الذي مر ومضمونها بنوده إن ار ثم ب ته قرار
يتم بحيث العقد بنود تجزئة جواز عدم قضاء المقرر من انه ذلك،
حقه لية حائزا وأض ونظاما شرعا المعتة أليته ب امل و
و - المد مورث ب ن ا صص بيع عقد توقيع الثابت أن و ا
صص لقيمة المد مورث واس يفاء الم م العقد ب - ة سبق
ما عضد ومما ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٥: ة- الصفح رقم
١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار بالغرفة العدل اتب أمام والمث ت
التجارة وزارة من الصادر التصديق بموجب ا صص عن التنازل
قرار ع بالتوقيع المد مورث وقام -، 16/10/1431 بتاريخ عليها
والمد - للتعاقد التوقيع تاريخ من (املة سنوات 5) ع يز د ما
عد أي - 1436 عام إلا- عنها وليا عي ن يتم ولم -،
16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) - يفة (257)
الرقم تحت بجدة التجارة تلك بمقابل للمطالبة طرق أي - أ
ليته توافر ظل - المد مورث سلوك عدم ان وحيث،
والنظام الشرع ل - يح وموافقتها العقد - ة يث ت الذي مرا
صص بيع عقد ع التصرف أعمال من عد البيع بأن العامة
القواعد تق - " أنه قضاء المقرر من ان ولما، الدعوى محل ا
صص تلك لقيمة اس يفاء ع قاطعا دليلا عد باس داد ا ح أو ا
صص وقت أي التصرف بوقت للتصرف لية بتوافر والعة
عليه ي ر ولم الرشده سن بلغ من و و للتصرف أ ل و
ممن ينعقد العقد فإن ثم ومن المشي أو للبا ع بال سبة
سواء المد وادعاءات ردود فيتمحيص: ج وتدل س تناقضات ع
المد ادعاءات انطواء: ثامنا ". ذلك عدم ما أي ألية ع يطرأ
قد لما ووجوده العقد - ة ع أثر ولا- العقد ا عقاد مالك ووالده
عليه المد ب ن الم م العقد ب و ر طعن ا كم مصدرة

الدائرة لتضليل سعيه س يل - 1: ي فيما ذلك وتج ا
والتناقض الوا - التدل س عل ل ران أ ل نجد عدة لدى
الدعاوى عديد أقام أنها من الرغم ع عليها يطلع أو عنها سمع
مرة أول أنها وزعم، ر ال مليون 120 بقيمة عل ا ال ا - تم وال
الفعلية ا صص قيمة يث ت والذي ا صص دعوى ذكر عليها المد
وكلاء أحد أنها نصا وذكر سمية بالقيمة ان العلاقة ذات ا ل ا ت
لدى المثل ت العقد بأن دائما يذكر ان المد أنها كما - 2
الموضوع. بذات قضائية ج ل ت سابقا عليها واطلاعه و - ته
بقيمتها وعلمها يقينا علما بالعقد علمها يث ت و ذا، الدعاوى تلك
جلسات إحدى ضبط ثابتة وأ ا ر ال مليون 120 ل صص الفعلية
القيمة أن سابقة إقرارا عت المحكمة أمام سد وته أن ذلك ب و
ره الطعن أو - ته إن ار أو إن اره حقه سقط مما ال و ر أو
بالإن ار عليها يطعن ولم أخرى قضائية دعوى مواج ته تقديمه
عند الصادر المحاس التقييم ع دعواه وكيلها اس ناد الدائرة ع
المد تضليل يث ت ما أن كما - 3. " ا ل ص ا ق قرار الرجوع
جواز عدم " قضاء المقرر ومن، و - ته بالعقد وتاريخ ()
185/17/2) رقم ا كم ل الصادر بجدة دارعة بالمحكمة
عشر الساعة التجارة الدائرة من منظورة انت ال التخارج
دعوى الصادر غزاله أبو طلال مكتب من أن:) نصا ف ا جاء
ال ا واية مذكرته وكذلك ا كم الوارد النحوع - الدعوى بتلك و
علق ا ارتباط ا وعدم الدعوى بموضوع الدعوى تلك صلة ينفي
أنه ح ن - 2/12/1432 الدائرة ع المد تضليل وؤكد يث ت مما
(؛ له... محل ولاي لا دفع - 2/12/1432 وتاريخ (185/17/2))
رقم با كم ف ا الفصل لسبق الدعوى النظر جواز عدم عليها
المد دفع موظف و أسامة باسم ا صص نقل ز أحمد وكيل بأن
ذكر أنها المد تضليل ومن - 4 يضره. ما و ك لمص ته و ظنها يراه
ما الدعوى تلك من يأخذ بحيث الوقا ع يج يء فنجده العقد تبطل
ال العامة القواعد من ل ست لية نقص أيضا ست ن من أك
عد الشركة ذات من تخارجها عملية إتمام بتوكيلها عدنان المد
قام من نفسه و نجده أسامة عند عد بل الدعوى تلك حق له

ان ان بحقه تمسك عدنان ان نرى ولم للإبطال قابل يصبح نا
 فالعقد ا التمسك المصرة لصاحب تج ال رادة عيوب من عت
 انما مطلقا بطلانا ة عدم المد من المبدى الدفع ع جوابا: المد
 من المقدمة الموضوعية الدفوع ع الرد: تاسعا الدعوى. ذه منه
 تقبل فكيف نفسه المشي ع بها ا اصة ا صص باع سنة
 فضيلتكم فنجيب، الشركة لموك المملوكة اصة ع وقع الص وأن
 ز أحمد مورثه ملك الدعوى محل اصة أن ع تأس سا ف ا
 الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع والمقيدة جدة
 بمحافضة العامة المحكمة من الصادر ن ا كم ن تمثلت به
 المق - ال - اية حازت أخرى بآة قضائية أح ام ع عليها المد
 اس ناد أغفل المد: - بالتا بن صا القا - ولدى المحكمة بذات -
 8/6/1433 وتاريخ (33286392) رقم الدعوى وكذلك،
 الدعي - مبارك بن محمد القا - لدى - 4/3/1432 وتاريخ (3218883)
 برقم بالمحكمة إبطاله المراد - البيع عقد
 المحكمة أثبت وقد المباعه ا صص لقيمة المد مورث استلام
 تضمن والذي - ومور ما المستأنف ب ن تم الذي البيع إبطال
 ف ما طلب وال الزايدي محمد وقد الدعوى برد ا كمان وق
 المتعاقدين بحق القانونية آثاره وإنتاج العقد ل ة اللازمة ران افه
 وتوافر الثمن باستلام بنوده وة بي ما الم م البيع - ة الدائرتان
 وأثبت - القاضي ا كم ع سد ناد جواز عدم جوابه المد
 ادعاه ما أن أخرى. مرة إثارتها إعادة يجوز فلا- ثم ومن به
 المق - ال - اية وحازت البآة الصفة ح ام تلك اك سد ت
 اطلع بالاتفاقية المدون الصذا ع توقيعها قبل المد: 1/ب: أن
 ذلك عليها مردود ف و - 02/12/1432 وتاريخ (185/17/2)
 برقم الصادر عشر الساعة التجارة الدائرة من الصادر بيع ف
 ا بما للشركة والالما - والما القانوني الوضع جوانب ب افه
 تاما علما وعلم - الص المتضمن ا كم ذا صدور أثناء -
 الدعوى محل للشركة والما القانوني الوضع ع النحوع - ا
 صص تلك ثمن اس يفاء عدم دفعا يبد ولم مر ذا ع
 معارضة ثمة يبد ولم الوضع ذا ارت - وقد عليها للمد

بالشركة لها مملوكة أنت ال ل صص مورثها ز أحمد شركة (الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده والمستأنف المستأنف تصا ث ت الذي القاضي با كم المدون الص ذاع وقع ذلك ع و ناء - يدعيه الذي % (10 -) ال سبة من الشركة بنص به يتعلق ما وكذلك، التنازل ذاع اع اضه وعدم ا كم قبل عليها للمد عوض ع ا تنازل ال % (90 -) ال والده ب سبة يتعلق ما سواء (التجارة يؤكد ومما: 2/ب الرأنة. المطالبة تلك ف ا بما - مطالبة أي حقها إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ا كم ذا بموجب وأبرأ بالشركة بيع ب - ة المد أقر بموجبه والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع المد توقيع و ا كم ذاع سد ناد جواز - ز عباس أحمد بن أسامة شراكة وإقراره التجارة ز أحمد شركة للشراء ا ديد القانوني بالوضع إقراره طرق عن عليها المد إ التجارة ز أحمد شركة صصه مورثها برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل ذلك تأكيد تم وقد الشركة تلك المد مورث حصص شراء ع بناء ف ا منفردا شرا أصبح وال الشركة كشارك - عليها المد الشراء قرار أن حيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34) رقم بجدة الصناعية التجار ة بالغرفة العدل اتب بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434 لعام 9/ع/2 مجلد - 7 عدد - 130) لائحة من الثابت: أن ذلك سديد غ الدفع ذابان عليها فنجيب، الباع قول القول ب ون والدفع المد ادعاء ع جوابا البيان. نف التجاري ا كم ع مب يا جاء عليها والتوقيع لها والمبدول البازل اختلف إذا) أنها التجار ة المحاكم قضاء المقرر من أنها وحيث، المال خروج - ل صص المشي - عليها والمد - ل صص الباع مورث - المد اختلاف الدعوى كشاف، للسيوطي والنظائر شباه، للزرك - المنشور) الفقهاء ان ولما، خروجها وصفة بطريقة أعلم و و للمال مالك أنها ذلك يمينها مع البازل قول فالقول خروجها طريقة المال الباع فإن الباع قول القول بأن المد به دفع ما - ة -

العدم ساوي والفرض - فرض وع (. تمليكه بج ة أدري و و المملك لأنها يمينه مع الدافع قول القول أن قرروا (لل و ي القناع المطالبة المد حق سقوط الدفع: عاشرا ورث. ونه تتعدى لا فصفتها بقوله ولايؤخذ والده محل المد يحل أن يجوز ولا، له قول فلا ثم ومن الله توفاه قد - ز عباس أحمد - ل - يح وفقا - أنه وحيث، مورثه من عليه للمد المباعه ا صص قيمة من بنص به يطالب المد أن الدعوى من الب ن ان لما: التجار ة ز أحمد شركة المباعه ا صص بقيمة 3/ 22 بتاريخ 6/م رقم ملي مرسوم الصادر الشرات نظام شأ ل سري ان - الدعوى محل - الواقعة - أ: لذلك و يانا الدعوى بتلك المطالبة حقها سقط المد فإن - النظام عقد لشروط وفق للغ أو الشراء لأحد حصته عن ي نازل أن للشرك يجوز:) أنه ع النظام من (165) المادة نصت وقد ، 1385 / 3 / 17 بتار خ 185 رقم الوزراء مجلس وقرار - 1385 يطلب أن شرك ل ل يجوز الة هذه ، التنازل شروط الشركة مدير طرق عن الشراء با يخطر أن وجب للغ عوض حصته عن التنازل الشرك أراد إذا ذلك ومع، الشركة مراعاة مع ف لا التصرف اق اصة لصاحب ان سد داد حقها الشراء أحد ستعمل أن دون خطار تاريخ من يوما ثلاثون انقضت فإذا، ا قيقى بثم ل اصة اسد داد م م ل حصة ب سبة س داد طال ب ن ا صص ذه قسمت حصص بجملة يتعلق التنازل و ان شرك من أك س داد حق استعمل وإذا (، 157) المادة من الثانية الفقرة حكم أجازت أ ا المادة تلك مفاد ان ولما - ب (. 158) المادة من الثانية الفقرة حكم مراعاة مع س داد طلبوا الذين للشراء اصة هذه أعطيت واحدة بحصة التنازل علق وإذا، المال رأس طلب - المد و إقرار - الثابت إن وحيث، عوض ا صص تلك ع ا صول وطلب س داد حق جميع م أو عض م الشر اء من لأي وأجازت الشراء لأحد حصته عن التنازل للشرك ع اء اض ثمة بيد ولم ا صص تلك شأن الشفعة حق أو سد داد حق يطلب لم المد إن وحيث، المدع ن ومورث لمورثه

المملوكة ا صص اسـ داد (ز أسامة) عليها المد عليها المد
عل ا ساند ال الرسمية المحررات و ا صص تلك لقيمة عليها المد
مورث استلام و ث ت عضد ومما الدعوى. بتلك مطالبتها جواز
عدم ثم ومن، ا صص لتلك البيع ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٦: ٤
الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار عليها المد مورث
استلام تث ت وال ل ية والمك سبة بالتوثيق المنوط (العدل
اتب) العام الموظف بتوقيع والمذيلة عليها المد من الموقعة
الشراء قرارات والمتمثلة است نافها ال افة عة الرسـ
المحرر:) أنه ع تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد
مواجهة ية يك سب المحرر ذا أن وحيث، ا صص تلك بيع عن
حقوقه واس يفاء عقد ب شر قام عليها المد فإن ذلك إضافة
(. نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره
الشان ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور
من فيها دون بما ل ية مك سبا ال شر ذا معها يض مما
بذلك تتعلق دفعو ثمة يبد أو المد عليها عـ ض ولم الرسمية
اردة عليها والمد المد مورث حصص اسـ داد عد التأسـ س
المتعلقة الدفعو من صفة ذي غ من لرفع ا الدعوى قبول عدم
الدفع أن نظاما المقرر من ان لما: صفة ذي غ من لرفع ا
الدعوى قبول عدم الدفع: عشر ا ادي المد. مواجهة أو الرضا
الثلاثة العقد أر ان أحدا اعدام ال و كما موضوعية لاعتبارات
البطلان رجع إذا المقرر من إن وحيث، الدعوى عل ات ون
مرحلة أي ا الدفع يجوز ال العام بالنظام عاد البطلان حالة و
بالإجازة البطلان يزول ولا، أثرا ي تج ولا. كأصل منعدم
الباطل العقد أن وتخلص العامة للقواعد يخضع الذي و
البطلان ذا فإن الثمن أو السـ ب أو المحل ا صص قيمة
تقدير طلب للمد صفة لا كذلك و ال فيصبح أيضا ـ ته قررت
والدائرة العقد ب ـ ة أقر المد أن و ما، التعاقد قبل عل ا انا ال
الـ ا المتعاقدين برد مجددا والقضاء المستأنف ا كم بإلغاء:
الموضوع شكلا. ست ناف قبول: ي يما القضاء فضيلتكم من

نلتمس تقديم ما ع و ناء ا ق. ذلك أيضا للدائرة ول س - يح
عقد، ل ا تالية أيام 3 عليه وللمد، تاريخه من أيام 3 للمد
ختامية مذكرات تقديم الطرف ن من الدائرة طلبت ثم،
جوابه لتقديم م لة يطلب بأنها: قائلا- المدعي ن وكيل فعقب
(، الدعوى مورث ع قيم بإقامة (قط) حكم صدور تاريخ ح
ن إ البيع لواقعة الزم ال سلسل ع المذكرات شتمل وأن،
سابقا بيانها تم لما مكررة وغ مختصرة المذكرات ت ون أن
ع، النظام ع جابة إرسال عذر إن إنه ع، النظام ع الردي
ون بأن طرف ل أف مت كما word و pdf بصيغ وت ون،
عل ل الدالة المسندات وإرفاق التواريخ ذكر مع، الطرف ن
ذلك. طرف ل فتف م، م ما ل إيميل ع بالإجابة خر
الطرف ب و د طرف ل يقوم أن ضرورة مع APP-JED-
COMM2@moj.gov.sa: التا الدائرة إيميل ع إرسال ل
فيمكن المذكرة وع، القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك وني
أطراف ل والمبلغ عد عن المري تصال ع المنعقدة -،
04-03-1445 جلسة و الدعوى. نظر تأجيل الدائرة تقرر
وعليه وقاع تفاصيل ندلف أن وقبل البداية:) وحاصل ل - 1445/
02/ 25 بتاريخ (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة)و(ز عباس
أحمد عدنان) المدعي ن وكيل من النظام المودعة ذلك عد
الوصول ثم ومن الدائرة ف م ع لل شوش محاولة أي نقطع ح
الدعوى لأطراف المملوكة الشرات وملاك سلسل فيها نب ن
بيا ي رسم الدائرة لمقام نقدم أن نود المائل ال اع س م
أطراف عدة يملك ا القضية ذه ال اع محل التجارة ز أحمد
شركة أن: أولا: ي الدائرة لمقام يت - أعلاه البيا ي الرسم من
(، البيا ي للرسم يُنظر) جلية. ناصعة ل قيقة أطراف عدة
يملك ل وأولاده ز أحمد وشركة - 3 (. ١٠٪) تمتلك وأولاده ز
أحمد شركة - 2 حق. وجه دون عليها المد عل ل استحوذ ال
% (90) ز أحمد موك مورث - 1: ي كما ز غازي أبناء يملك
ل % (٢٣ -) د ز. لعدنان % (٢٣ -) ج التجارة. ز أحمد
شركة يملك ا الشركة ذه من % (٣١ -) ب ذلك. عد أوز و

وشركة ز لأسامة % (٢٣ -) أ: ي كما سـ م، عليه للمد ا
صص إفراغ تم وقد، التأسـ س عقد بموجب ل م المملوكة ا
صص امل عن ز غازي وأبناء ز عدنان المول تنازل (١
مرفق) الصـ حكم ع بناء ثم وأولاده. - ١٤٣١-١٠-١٦ بتاريخ:
ثانيا اياة. قيد ع ان لأنها؛ فيها طرفا الشر اة سب من
يملكه وما ز أحمد المورث يكن ولم، فقط آنذاك ال اع أطراف
مُمثلا ان الصـ وذا بيع و و الماثلة ومطالب نا نزاعنا محل و
البيع وذا (، 90 %) البالغة وعاتكة عدنان موك مورث حصة
لنفسه واع، التجارة ز أحمد شركة عقد بتعديل أسامة
عليه المد قام مدينة من ط تقرر صدر، 03-11-1431
الموافق م 09-11-2010 و تاريخ قليلة بأيام عليه المد قبل من
المزعموم البيع عقد عد - ١: ي كما و يا ا أوجه عدة من ونظاما
شرعا باطل تصرف أي و التا، منعدمة موك مورث ألية أن
ع مما؛ دراك وضعف المتقدم الشيخوارف من عاي ز
أحمد ب أن تضمن: الوط با رس الطيبة عبدالله الملك إ
والده وأملك أموال ينقل أصبح أسامة عليه المد لأن؛ اد
ع قيم إقامة بطلب تقدموا ز أحمد غازي ورثة أن: ذلك
ودليل، أثره عليه يـ تب ولاـ معتـ وغ باطل لهي سب -05-
09 وتاريخ (٣٧١٥٣٥٩٢) برقم ست ناف محكمة من عليه
والمصادق، - 26-07-1434 وتاريخ (٣٤٢٨١٤٤٩) رقم القضا
ي ا كم بصـ دور المطالبة ذه وآلت، بالباطل نفسه محل ا
صص انتقلت بموجبيه الذي البيع عقد بطلان الدائرة لمقام بجلاء
ي ب ن و ذا (٢ مرفق) أليتـ. عدم لثبوت قضا ي حارس
وإقامة ز أحمد ألية عدم ب بوت القا، 1437 أ رة بحوا ا
صص انتقال واقعة و عد - للتصرف مسقطان وكلا ما - إدراكه
عدم أو ا صص ب يع الله رحمه ز أحمد موك مورث علم عدم ع
يدل ومما، عليه للمد الدعوى محل قاطع نص القضا ي الضبط و
ذا (٣ مرفق) جوابـ. وضبط شـ ثا بيع لم بأنها فأجاب ؟ البيع
واقعة عن بجدة العامة بالمحكمة اءات قا - قبل من سؤاله
تم، تقر با أشـ ر وأملكه حقوقه وانتقلت ز أحمد موك

مورث تو - ١٤٣٨-٤-٢١ بتاريخ - ٢ حق. وجه دون ا صص ع
 واستحوذ والده إدراك وعدم لمرض عليها المد استغلال يظ ر
 ال اع أمام المنظورة الدعوى ذه وأمه عدنان موك أقام:
 ثالثا (. ٤ مرفق رث حصر صك مرفق) وأسامة. عدنان
 وولديه ا رازي محمد عاتقة المدعية زوجته ورثته وانحصر،
 لورثته مواج ة العادلة ا صص بقيمة ال امه وأصبح، وعدوانا
 ظلما لنفسه عليها المد نقل ا ال التجارة ز أحمد شركة من (%
 ٩٠) البالغة والده حصص بقيمة للمطالبة الموقرة الدائرة
 بصفة بذمتها المتعلقة ا قوق سيفوت جراء ذا أنه منه. ظنا
 المنفردة بإرادته - ل ا وشطب الشركة بإء قام أن عد، ا
 صص ذات عي يا ول س بذمتها متعلقا صيا موك طلال ا ب
 تقييم وفق المثل ت عليها المد مع موك ص: أن: ذلك و يان، ال
 اع محل وخارج باطل دفع فإنها؛ ال اع ذا بات الص بأن عليها
 المد يزعمها ما أما: را عا صية. و ستحقاق، الدعوى يختصم
 ولم يرزق خ لأن؛ ز أحمد والده بحصص ل ا علاقة ولا، أولاده و
 ز أحمد شركة من % (23) والبالغة له العائدة ا صص ع ان
 غزالة أبو و ن والده حياة إبان عليها والمد موك ب ن حصل
 الذي الص ب ن المزج ومحاولة رث سد ب التملك إل م وآل،
 الله رحمهم المورث وفاة عد المطالبة محل ا صص لموك
 شأ الدائرة ف م ع ينط لن و شوش شغيب - التجارة
 وأولاده ز أحمد شركة من % 90 ا صص - بالباطل عليها
 المستحوذ رث موك حق وإسقاط لدرء؛ بالإرث ستحقاق و
 الثمن بأن يزعم فتارة، الدعوى ذه محل ا صص قيمة تناقضه و
 ثمن و دون باطلا ان عليها المد يزعمها الذي المزعم البيع أن
 ع يدل مما إن: خامسا النافذة. و ص ا قام صية ونفقات
 مصروفات ا ا يزعم أخرى وتارة، والده عن بنكية ديون سدد
 أنه يزعم فتارة الدفع آلية وتناقض، ر ال مليون ١٢٠ و الثمن
 بأن يزعم وتارة، ر ال ألف ٤٥٠ حكم ا - يحة ن يحة من له
 خلصت وما س ي ل ا كم مصدرة الدائرة له أشارت ما و
 ذا اعتباره وعدم الزعم ذا اطراح يوجب الصارخ التناقض و

هذا، يزعم كما بإنفاق ل مليون ٣٣٠ عن يزد لما مليون ١٢٠
 من ا صص قيمة وارتفاع حكم ا الدائرة عليها اسد ندت الذي
 التقييم أن من عليها المد يزعمها ما أما: سادسا العادلة. ا صص
 بقيمة بإلزامها الدفع ذا ع فالرد؛ ستقيم ولا ي فلا - المذكرة ذه
 اسد لال بيانها تم كما بال امل لها المملوكة - أز و شركة دخول
 عد ان التقييم تاريخ إ البيع تاريخ من فقط واحد عام خلال
 محكمة أمام معروضة تكن لم أدلة أي المحكمة تقبل لا: "
 ع ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من والعشرون ا
 ادية المادة نصت: شكلا - أ: ومضمونا شكلا الباطل قيمة
 بارتفاع الدفع ع مناط ل وتحقيق المادة ذه نص و إنزال "،
 حكم ل ذلك المحكمة تب ن أن ع، لقبول ل مقتض يوجد لم
 ما، تقديم ا ا صوم بام ان وان و الدرجة ومس س أ ميتها
 مع لاسيما بتدائية الدائرة أمام ذا الدفع عليها المد بام ان ان
 أنها إذ شكلا ومردود ساقط دفع فإنها، المزعومة البيع واقعة
 عد أوز و شركة بدخول ا صص دخول أن مع، ذلك عن عليها
 المد وأ م ل كم س ي ا الطلب ذا ع ونصت ا صص قيمة ارتفاع
 ع ب نة تقديم عليها المد من بتدائية الدائرة طلبت أن عد إليها
 ا اجة لمقام نب ن: موضوعا - ب القضية. مسار ع الدفع ذا
 تأث عدم علم بذاتها و أنها منه ستخلص به الدفع عن
 عليها المد وإ ام ومشر رقديم حدث ل صص كمالك أوز و
 شركة ع ينصب ا ب تقييم أن: ول: وج ن من موضوعا باطل
 دفع ل صص كمالك أوز و شركة دخول سد به ال اع محل ا
 صص قيمة بارتفاع عليها المد دفع أن الدائرة علاقة ولا-
 العادلة السوقية قيم ل ع مؤثر غ ف ذا، معينة ب سبة فقط
 ل صص مالكة أز و شركة وون، ال امات من عل ل وما
 وأصول حقوق من ل ل بما التجارة ز أحمد حصص أن
 الدائرة علم شرف ع يخفى ولا، حينها عليها المد ذلك ع ع-
 ض ولم تقرره إليها شر ولم ا ب حسابان عن محاس يا غيب
 أن يمكن لا- التقرر و ذا، به للتقييم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك
 بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة

٧: ة- الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: جدول غير
واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

**DOC-185 – تفاصيل طلب موعد مع وزير العدل بتاريخ 19-06-2019-
pdf.1445**

بطاقة الوثيقة

DOC-185	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
تفاصيل طلب موعد مع وزير العدل بتاريخ 19-06-2019 pdf.1445	عنوان الوثيقة
19-06-1445	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
2065-2065	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1LiTuA3nEHgYZR98cBPGolr9SFr0Hf5Ho/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

نظام المواعيد : 5/26/24 , 9: 48 AM
<https://appointments.scj.gov.sa/appointment/appointmentrequest/e2020455-ca34-4f3e-b67c-960e07a223a1>
 ق 1/2 نظام المواعيد 5/26/24 , 9: 48 AM
 طلب رقم ٥٠ بطلا مدقم تامولعم بطلا ليصافت دعوملا ببس
 ثياضق ناش بطلا مدقم ةفص أصالة عن نفسه رقم القضية
 42824717 رقم الشكوى 230747621 ديفتسملا تابلط الحكم
 وإلغاء كافة آثاره ورفع الإيقاف لحني الفصل يف القضية.
 للتواصل إيقاف خدمايت والحجز على عقارايت وحسابايت

البنكية والحق رضا بالغاي وكافة اعمال التجارية وبقيت
خطرا جسيما على ضمانات البنكية لمشاريعنا، اطلب وقف تنفيذ
() مكنت خصمي من الحصول على حكم بالبطل وجاري تنفيذه
ضدي بالطلب () والطلب () وبسببهما تم أتقدم بشكوى ضد
رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة
الصادر عنها صك الحكم رقم () وتاريخ / / يف القضية [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

المرفقات

PDF.1 دعوملا ليصافت رقم الموعد 31160 تاريخ الموعد
1445/06/19 دعوملا ةيادب تقو 11:00:00 التعليقات أسامه
بن احمد بن عباس زين / / م البنكية لمشاريعنا لذلك ارحو
التكرم بتقديم الموعد ألقر موعد ونأمل ان يكون الأسبوع
القادم نظرا لخطورة موقفنا والضرر الواقع علينا نظرا للضرر
الحاصل يل من إيقاف خدمات والحجز على عقاريت وحسابات
البنكية والحق رضا بالغاي وبمشاريعي وكافة اعمال التجارية
وخطرا جسيما على ضمانات https:
//appointments.scj.gov.sa/appointment/appointme
ntrequest/e2020455-ca34-4f3e-b67c-
960e07a223a1 2/2 <https:
//appointments.scj.gov.sa/attachment/viewfile/q50
aQkafpISuZwoMYfY1NA > #1

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-186 – الشكوى ومرفقاتها بطاقة الوثيقة

DOC-186	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
الشكوى ومرفقاتها	عنوان الوثيقة
1445/11/17	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
58	عدد الصفحات (تقديري)
2123-2066	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1vBKsrnoDyKV1gpEdroRk3JC Y2l-IKOE s/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 9، فُتات أسطر: 52	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 9؛ فُتات أسطر: 52	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

اسامة احمـت رزيني الله الرحمن الرحيم التاريخ:
1445/11/17هـ.

سيدي صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: Ossama A. Zainy حفظه الله الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 1445/03/13هـ في القضية رقم (42824717) أتقدم بشكواي هذه لسموكم الكريم، حيث تعرضت لظلم كبير بسبب

عدم قيام دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بدورها النظامي والشرعي، وإصدارها حكم غاب عنه التوفيق، وقام على اجتهاد معيب تخلله إهدار حقي في الدفاع وعدم الاستجابة لأوجه اعتراضني ووضح بالحكم تأثر المحكمة بمزاعم خصمي وتلفيقاته، الأمر الذي تغافلت فيه عن تطبيق الأنظمة المرعية ونظام الإثبات مما ترتب عليه إلزامي بسداد مبلغ يجاوز الثلاثمائة مليون ريال بدون وجه حق.

وتتلخص شكواي في الآتي: \-1- أن والدي المرحوم أحمد عباس زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة (90%) من الحصص بمبلغ قدره مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في 1431/09/20هـ واستلم الثمن؛ جزء منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سدادها عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء بالقيمة الاسمية. وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي (عدنان).

2- أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني (شقيقي) دعوى ضدي مدخلاً والدتي فيها بزعم حق ليس له أي مستند سوى المزاعم الكاذبة، بعد أن استغل والدتي المحتجزة لديه، ودلس عليها واستولى على حسابها في منصة أبشر ليتمكن من تحرير وكالة مزورة باسمها على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها يز. على غير الحقيقة بأنني اشتريت من والدي حال حياته، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمن تافه وطالب بالوكالة هو ووالدتي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن. -3 في سبيل التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدتي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها و مارس الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب

وتكليف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة؛ إذ ص.ب 17956 جدة 21494 1 PO Box 17956
Jeddah 21494 Ossama A. Zainy اسامة احمر زيني
خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة
والإقرارات الصادرة من المدعي نفسه، وعن الأصول المرعية
والثابت بالأوراق والبيانات ولجأت في تسبيب حكمها إلى القرائن
واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضني بحجة اضطرابي في
الدفوع \\\! وبالنظر لحكم الاستئناف والأسباب التي بني عليها؛
يلاحظ سموكم الكريم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية
بحثاً واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع على وكان في
هذا الحكم إعانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين -
سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة
البيع وانتفاء الغبن، ومن أهم مواطن الخلل الذي عاب على حكم
الاستئناف الصادر بناء على تحيز وعدم حياد ترتب عليه ضرر
عظيم وظلم متحقق ما يلي: [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

أولاً: أخطأ الحكم في تكليف الواقعة ووصفها وصفاً غير
سليم؛ فالواقعة محل النزاع كما جاء في طلب المدعين
هي الغبن في البيع ثم طلب بطلان البيع، وهذا تناقض لم
تحسمه محكمة أول درجة، وسأيرتها محكمة الاستئناف،
بل زادت عليها واستكملت مسلسل التناقضات الواردة
بصك الحكم؛ إذ تارة تصف الدعوى بأنها مطالبة بقيمة
حصة مورث المدعين المبيعة، وتارة تصفها بأنها دعوى
غبن فاحش في قيمة بيع الحصص، ثم في نهاية تسبيبها
تأتي بأمر غريب وهو الالتفات عن الجزء المتيقن سداد
وفاء لثمن الحصة والثابت بشيكات مصرفية؛ معللة إهدار
حجيته بقولها: أن المدعى عليه لم يعتمد عليه في السداد
واضطرب في دفوعه في السداد)، كما أهدرت ما قدمته
كقرينة على سداد ديون على المورث، وجزء من قيمة

البيع بحسب الاتفاق، وهما شيكان مجموعهما مبلغ (6 ملايين ريال)، وكان رد الدائرة عليهم بأن الصور غير

واضحة، ورفضت مخاطبة البنوك ذات العلاقة لتفصح لها عن ما قمت بسداده من ديون عن المورث. ثانياً: أخطأ الحكم في تطبيق أحكام النظام والمستقر عليه قضاء، وجاء متأثراً بمزاعم المدعي غير الصحيحة؛ إذ جاء تسبيب الحكم مضطرباً متجهاً في مسار واحد وهو أن ما يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به المدعي عليه غير صحيح، وهذا أقرب للقضاء بالعلم الشخصي وغياب عن الحياد الموضوعي، ونظراً لتأثر المحكمة فقد غاب عنها أعمال نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة فاتجهت المحكمة في قضائها إلى القرائن الغير معتبرة، وخالف الحكم المبدأ القضائي أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى والمبدأ القضائي: (أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردّه بيقين ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد. و قد استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه وهو (120) مليون ريال) وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على المورث لقصور عقلي واعتبرته قرينة ليس على الغبن وإنما على عدم سداد أي ثمن؟! وهذا اجتهد غريب من الدائرة ومردود عليه بحجية قضائية مصدرها حكم قضائي صادر من محكمة الاستئناف بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة 2 21494 Jeddah P.O.Box 17956 ص.ب 17956 جدة 21494 Ossama A. Zainy اسامة احمد زيني استند فيه الحكم إلى صحة وسلامة أهلية المورث، كما أنه مردود عليه بمستندات صادرة من كتابة العدل عبارة عن وكالات شرعية حررها المورث بنفسه في تاريخ لاحق على عقد البيع، مما يؤكد سلامة أهليته في حينها؛ إلا أن محكمة الاستئناف أهدرت الدفوع الجوهرية وحجية الأحكام القضائية والمحركات الموثقة والتي

تؤكد صحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه، ومكنت خصمي من الحصول على حكم بالباطل، بموجبه لم يعترف بالبيع والتمن المتفق عليه واعتبرني لم أسدد شيئاً من الثمن بل وضاعف الثمن ثلاث مرات علي دون وجه حق مستأنساً بنسخة من تقرير ليس هو الأصل ومجتزئ وغير كامل مقدم من المدعي (عدنان) وقبلته المحكمة رغم عواره، وانتفاء علاقته بالدعوى المنظورة، ومقدم في دعوى أخرى ومطعون عليه ولم تعتد به المحكمة المقدم لها هذا التقرير، علاوة على ذلك جاء الحكم مبنياً على مجرد قرائن وتقتبس بعض ما جاء في التسيب على النحو الآتي:

1- أن القرائن احتفت بأن المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع على ذلك وكيل عنه (المدعى عليه) كما أن القرائن احتفت بأن المورث وقت البيع كان فاقدا الأهلية وغير مدرك. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

2- أن ادعاء المدعى عليه بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكاليفات منها الصرف عليه؛ لم يقدم ما يثبتها.

3- أن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على السداد غير مقبول وأن مخاطبة المحكمة للبنوك يخرجها عن الحياد، وعلى من يدعى شيء تقديم ما يثبته.

وقد ترتب على ما سبق أن تقدم المحكوم لهما بطلبات تنفيذ ضدي بمحكمة تنفيذ جدة، وتم منعي من السفر ووقف خدماتي والحجز على حساباتي في البنوك والحجز على عقاراتي

ثالثاً رفضت محكمة الاستئناف الالتماس المقدم على الحكم رغم تقديمي مستندات السداد وتقييمات أخرى للشركة، وشهود على صحة واقعة البيع ودليل كمال أهلية المورث وقت البيع.

1 - مستندات السداد: قدمت بمرفقات الالتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع شيكات وحوالات بنكية جميعها صادرة بتاريخ لاحق على بيع الحصص، وتقترب من (50 مليون ريال) ومستندات أخرى تفيد تحمل المشتري المدعى عليه نفقات معيشة المورث ونفقات علاج ومصاريف طبية وجميعها لاحقة على تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة 7 سنوات كاملة بما يجاوز (12 مليون ريال، وهو ما يتفق مع البند خامساً من عقد البيع. 2 - صحة عقد البيع وثبوت توقيع المورث عليه: قدمت بمرفقات الالتماس شهادات شهود مكتوبة هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم على عقد البيع مما ينفي أي شبهة ولديهم استعداد للمثول أمام المحكمة.

ص.ب 17956 جدة 3 21494 P.O.Box 17956 Jeddah
21494 بانبا الرحمن الرحيم اسامة احمد زيني Ossama A.
3-Zainy - القيمة الحقيقية للشركة: قدمت ضمن مرفقات الالتماس تقييم للشركات التي تخرج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع التخرج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية.
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ورغم تحقق موجب قبول التماس إعادة النظر، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الالتماس شكلاً، وتناقضت في حكمها بالقول بأن علي أن أقيم دعوى للمطالبة بما سدده من ديون على الوالد (بائع الحصة). رابعاً خرج الحكم عن الأصول الشرعية، والتي أكدت على أن الركن الأساسي في العقد هو التراضي على محل العقد وثمان المبيع، وهو ما تم الاتفاق عليه مع المورث بحضور شهود موقعين على العقد، والثمان المتفق عليه هو الثمن العادل وقت التعاقد، وقد جرى الاتفاق على كيفية الوفاء به بشكل واضح في بنود العقد، وإذا كان الحال كذلك، فلا يجوز للمحكمة أن تلزمني بالبيع بثمان آخر غير المتفق عليه، إذ كان

عليها على فرض صحة اجتهادها أن تقضي ببطلان البيع، وما فعلته المحكمة هو تعدي على إرادة المتعاقدين، إذ لو كان الثمن على النحو الذي فرضته المحكمة، لما ارتضيت بالعقد سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أيدكم الله إن ما حدث في حقي من محكمة الاستئناف المشكو في حقها قد أضر بي ضرراً بالغاً وأثر على كافة تعاملاتي وأوقفت حساباتي وتعرضت لشركاتي للإفلاس، والمحكوم له شقيقي للأسف، وقد زور توكيل عن والدتي وأدخلها في الدعوى مستغلاً احتجازه وحبسه لها في بيتها، وحرمها من المثل أمام المحكمة بعد أن سبق وطلبت استجوابها في الدعوى، ونجح بحيله وتدليسه وتزويره في التأثير على الدائرة، ولدي الأمل في تحقيق العدل ورفع الظلم عني.

ص.ب 17956 جدة 21494 P.D.Box 17956 Jeddah
21494 اسامة احمد زيني بناء على ما سبق Ossama A. Zainy التمس من سموكم الكريم: التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية. والله يحفظكم ويرعاكم،، مقدمة أسامة أحمد عباس زيتي هوية وطنية رقم (1008017301) جوال رقم: 0556355663

المرفقات

- 1 - صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 120 مليون. 2 شهادة الشهود على عقد بيع حصة المورث.
- 3- صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة الاسمية وموقع من عدنان -4 صورة شيك بمبلغ 450 ألف ريال، وصور شيكات أخرى بمبلغ 6 مليون سداد ديون.
- صك حكم الاستئناف. 6 - صك الحكم الصادر في التماس إعادة النظر.

7 صور كشوفات محاسبية مدون فيها ما يفيد سداد ديون على الوالد.

8 صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي. ص. ب 17956 جدة 21494 5 21494 P.O.Box 17956 Jeddah 21494 التنفيذيون التاريخ: ١١١٩٠٧/١٤ هـ أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف التجارية بمحافظة جدا سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد الموضوع التماس إعادة نظر على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بموجب الملك رقم (٤٥٣٠٢٤١٦٢٢) بتاريخ ١٤٥٠/٠٣/١٣ أهمية القضية رقم (٤٢٨٣٤٧١٧) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٥ هـ الملتمس أسامة الحمد عباس ريني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) ويمتد الحامي/ علي بن مشرف ال راشد الترخيص معاصة رقم ٤٤ ٢٦٧) بلوكالة رقم هوية وطنية رقم (١٠١٧٠٩٢٢٣٣) التي دعما - سكان احمد عباس ريني سعودي عائلة محمد يحي الحراري سعودية الحسية هوية وطنية رقم (٢٠٠٧٠٠٦٨٤٣) واقعات الدعوى وملخص الحكم الملتمس عليه [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: واقعات الدعوى

أن النبي عما أتما الدعوى بطلب إثبات الدين الحاصل في صبع موراتهم لحس في شركة ريني التجارية ذات السجل التجاري رقم (١) يزعم أن البيع تم بتمن غير عادل شام على أن الثابت با اقرار الشركاء المؤرخ في ١٤٣٦/٠٩/٢٠ الموافق ٢٠١٢م والموثق بالفرقة التجارية لدى مكاتب العدل بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٢٥ عليه أن البيع لعسة الدوحة (10) تم لقاء من الدرب الف ريال بينما تم تقييم الشركاء. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

اخرى بمبلغ ٢٦٨ مليون ريال من مكتب أبو عراكة بمناسبة العيوني شاوله المصري بالجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى وتقع الملتمس أمامها بأن الشمس الحقيقي هو ١٢٠ مليون ريال،

وقدم عند بيع مورخ ١٤٣٧/٠٩/٢٠، موقع من مورث المتممين
ضدهما، وقرر أن الثمن على النحو الثابت بالعلم جزء منه
مستعملات مالية الملك وجزء آخر سداد المديونيات البائع
وتمامها، وأن الأوراق والمستندات الدالة على القديمة في دعوى
أخرى، وطلب مخاطبة البنك التنفيذي المركزي للإفادة من
بيانات السداد واقلها قروض الشخصي على النورث (البالي)
سددها المنشية إضافة إلى مصاريف عائلية مع أفاد بأن الواقعة
يعود تاريخها إلى استكر من عشر سنوات سابقة على وقع
الدعوى والمستندات تحتاج وقتاً لتقديمها ولعن الشاف الأتي
ضدهما بتقرير أبو غزالة والذي حوى مطاعن كثيرة، وأن القيمة
الحقيقية للشريعة بحسب الثابت في التقرير البدلي لا تتجاوز
مليون ريال، كما أن الدعوى التي قد التقرير تهت صلحا ولم
يعول على التقرير وهذا ثابت يصلك الحكم الصادر من الدائرة
التجارية السابعة عشر ديوان الظالم برقم (١٨٥/١٧/٢) وتاريخ
١٩٣٢/١٢/٠٦، وأن هناك تقييمات أخرى تؤكد القيمة الحقيقية
الشريفة، ويعلم المنتمين ضده الأول بحقيقتها العفونة موقع
عليها كما أن الشركة تم تسميتها بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/١٥. قبل ما
يزيد على السنوات ويتعدو را والبحث عنها.

فره ونعناع الخاص نفع الكس مدهما بالعلمن على عقد البيع
المؤرخ في ٢٦/٠٩/٢٠ هـ والثابت فيه أن ما بين، ثم تراجعوا مالهم
والسلم واستدلوا با هم مهم الأخوال الأطراف \- مولت محكمة
الدرجة الأول التقرير أبو عوانة واسترته هر ليهم العادل
وافترست رضا على خلاف الحقيقة والثات في حكم ديوان
المظالم، وقضت بأنوم الملمس بأن بد الملامس ضدهما مبلغ
٣٣١٨٨٢ ١٣٨ ريال القدم الملتني باعتراض على الحسم ولد
اولت الدعوى أسم الكرة الإتلاف الثانية. وجاء حملها مؤيداً
لحكم الدرجة الأولى مع تعديل في المنطوق

ثانياً: ملخص الحكم الملتمس عليه لوز مشخص المسلم
الملمس عليه فيما يلي

أن الماء المدعى عليه بناء المسمى نفت طريق سداد ملونات من والده أو تعليقات منها الصرف عليه فلم يقوم الياء ي أن ملك المدعى عليه الية الكرم التنقية الدليل علي الباب القصة قيمات أخرى المشتركة.

الملاطة أو الطيبة العامة بعيدا الأمل قطيه تقديم ما بتونه كما لم يقدم التنفيذيون ح أن تقع المدعى عليه اللتنسي) بأن تقرير أبو غزالة المستأنس به من دعوى أخرى (والتي امتد به مضافة الدرجة الأولى القيم الشرمطة بمبلغ ٧٩٩٢٩٩٠٦ ريال مو ثبت تقريره البدني، لا يعتد به لأن التقرير النهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة الأثر التجاوزات هو ٣٦٨٧٧٩٣٦ ريال ولا ينال من ذلك تراجع محكمة القضاء الإداري عن استدعاء أبو عراقة لتنظر في العراق مني المبدئي والنهائي أن القرائن التقت بأن المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع والتعديل عقد التأسيس اصيل على طلبا من التراني است بان الورث وقت البيع كان مع الأهل وغير مشترك وعليه جاء منطوق حكم الاستئناف الملتمس عليه كما يلي أسكت الدائرة بقبول الاعتراض شكلة، وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى به منظمة التجارية بجدة المورخ.

الحاشية رقم أحمد بن عباس زيني غويا وكلمة رقم)

٢٠٠٨٠١٧٣٠) سان بدفع العالقة محمد يحيى محمد علي (١٢) مع

تعديل منطوقه ليستون بما يلي: الأول، الزام اسامة من الحرازي

هوية وطنية شرين مليوناً وماملة واحد وحمون النا وسكان بلدة

عشر ريالاً عالياً المرام أسامة بن أحمد بن عباس زيني قوية و

(AVT) ا نان ونفع لـ منتان احمد عباس زيني هوية وطنية رقم)

١٠١٧٠٩٢٧٢٣) مسلماً قره (١٩٦٧٧٩٢٧٠) تا ولعون مليوناً

وسيست وتسعة وسيمون الله وكان وسيعين زيالا ما هو موضع

بالانسياب اسباب طلب الالتماس البيانية وفقاً للمادة (٩٦) من

نظام المحافظم التجارية وتنها يجوز تقديم الناس إعادة النظرية

الأحكام الصادرة بموجب النظام - الأحوال المنصوص عليها في

نظام المرافعات الشرعية وعليه القدم بهذا الالتماس تأسيساً على تحمل الحالتين النصوص عليهما بالفقرتين الب، يا من المادة (١٠٠) من نظام الترافعات و التي ست ا يحق لأي من الخصوم أن التنفس المادة النظرية الاحكام النهائية في الحالات التالية اي لحمل الملتمس بعد ال على أوران قاطعة في الدعوى مكان القد العذر عليه بزازها قبل الحكم إذا وقع من الخصم على من شأنه التأثيرية المكتم)، ولما معدن 8 التنفيذيون الصور لطاقة وكيف للسادة ٢٠١٠) من نظام المرافعات الشرعية ولاحتها التقنية، أن مدة القديم الالتماس في ثلاثون يوما عدا من يوم ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة أيا من القادة المالتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش والك فان الأمني بتاريخ علمه بالتزوير والقش ويوقت ظهور الأوراق المتصومين عليها، وحيث أن الأوراق المقاطعة في الدعوى لم تظهر الابتاريخ. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ولأن تاريخ العلم بكات و ١٤٤٥/٧/٠٤ الالتماس مقبول شكلاً لرفعة في الميعاد النظامي ناف اذل اطولا وعملاً بالمادة (١/٥١) من اللائحة التقليدية للاستراس على الاسم والتي ورمت النمى على أن تضمن اتحة الالتماس حان الوقائع محل الالتماس وأثرها على لذا سوف اعرض لكل سبب من أسباب الالتماس مناولة و محل الالتماس والترفا في المحكم على التعر السبب الأول للالتماس الحصول على أوراق قطعة في الدعوى قد تعذر إبرازها قبل الحكم لا مكان الحكم النبي عليه قد لس قضاء على صحة البرع مع نفي مدار الثمن وية ذات الوقت الم بأحد بالثمين الذين يعقد البيع الموقع من مورث التمس منعمة والمقدم من الملتمس الذي يعيد أن البيع ثم لقاء من حقيقي در ١٠ مليون ريال وارد به شينه بأن المدعي عليه الشمس) لم يقدم ما دلاولا نم تاليلكتو كونبلل هدلاو نع تاي نويدم دادس قيرطب تمعن بحلا ءارش ةميق نأ تشپ وارد باهلى ومن غير المسافر التمثيل من محله أو ته ورغلت الدائرة طلب المدعى عليه الناس الكتابة المسك المرسلري والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم التدليل على

هذا السداد القيمة الخصم والتي تعذر عديمها ميا كلك بأن من دعى شيت فعليه تقديم ما يشته، وأن مطاطية المحكمة للبنات المركزي يخرجها من الحياذ كما مول على تسبب محكمة الدرجة الأولى والذي تضمن أن المدعى عليه (الشمس) لم يقدم ايمات أخرى الشركة وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس تجمدت با عدم قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها المحكم اللل عليه نداء من الحماس واتخذت من تعذر شديد المدعى عليه مدت يد السداد قرينة على انتقاء السيار كما است عدم قناعتها بعد البيع الثابت فيه أن القيمة ١٢٠ مليون الفريدة ميناها العلن والتخمين بأن المورث لم يوقع على العد وأنه كان وقت التعاقد فاقد الأهلية.

التنفيذيون اثر الوقائع على المكي أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الجميع وقع والتمن لم يستعد واد تمر على المحسن إبراز الأبرق الشاسعة التي تقيد السداد من خلال قيام المكمتمس بسداد مديونات على البائع أمورث الملمس والملتمن ما يتم الحصول عليها بعد صدور الحكم وسبب تعثر ابراز الأوراق أن مستندات الوفاء ليوم لجلبه مخاطبة البنك المركزي واليدوك ذات العلاقة وأن لك يستغرق عدد مقرينة لا سيما والى المبالغ المدة تتصارع الستين مليون ريال ومدة على مدار ما يقرب من عمان أي من القوة تحاول السلة معاملة مسابقة على النبي عليه التنفسي مخاطبة البنك المركزي سنوات وهي الفترة من السهول كاا والتواء ذات العلاقة، يتعذر على الممكن الحصول عليها وتقديمها باله حينها أما عن الأوراق التي تم الحصول عليها بعد الحكم الملمتمس عليه وتفسد السداد فهي ما يلي: اولا سماء الروس الحالية عن الدورة علا الفترة من ١٤٣١ إلى ١٤٣٦، يصل الحالية (٢٠٠٣) (عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون الما وثمانمئة واثنين وستون رسالة المرفق 1 مكتب سمان المبالغ واستحقاقاتها للينولك ومستندات يتكية بإيداعات الوفاء) الالية سداد ديون على المورث سارا من متعلقات شركة الوالد يعود شراكة معادة وهما الأمير احمد بن عبد العزيز آل سعود واخرين

وتم التخرج بينهم وبين المورث وسدد لهم المدعى عليه المتمس اصلغ وقدره (١٧٠ ٢٩,٥٦٤) تسعة وعشرون مليوناً بأربع مائة وأربعة و حيث الفا وصبغة مشرا رسالاتم ساده يفرج شبهاث المصرفية ٠٥/١٣/٢٠٠٢ رقية من حساب الشمس وقمرعاة المدعى عليه الشخصى بسداد المبالغ المذكورة (المستحليمة) ثالثاً مخصصات مالية ونقشات صلاح ورماية طبية ديما ١٣٢٠٠٠٠٠٠) ثلاثة عشر مليوناً ومائتي القديال في الفترة من ١٣١ وحتى وفاته ل ٢١/٤/٢٠٠٤ ار المرفق ٣ صور مستندات الوفاء وجميع مستندات الوفاء ثابت فيها قيام المدعى عليه بالدار الفترة من الدولي وفاة الموريت وهو ما يتقبل مع بلوز عقد بيع حصة الثورية 2 الشر التمن سد على الماط سورية التعب \$5 التنفيذيون الطرف الثاني الشرعي عليك معالف للبشر الأول وضعوا بعد خصم ما أمرا منحت المدعي ضخم مكون من ادارته التي استمرت ثلاثي عامل المكانة شركات الوالد المورية) وتحمل المسؤولية وفورا السلخ است علما بان الملتمين قد سنة ميكة أخرى من المورث يحتفظ بعلبه في المطالبة بها يستوى مستقلة وعيت اميت محكمة الاستئناف الصادر عنها العظيم اللمس عليه إلى تايد حكم الدرجة الأولى فيما أورده في نسبه من تعمير امتد بيع الجسمي، بأن ما تضمنه العقد من اقرار الشائع أمور اللي ضدهما ا بان عزه من لدن البيع هو تجد اجرا لم تصدر للملمس الششتري من فترة إدارته الكامل شركات المورث يبدو فيرسطني بحجة أن تلك الشركات كانت مسابقة على نشاء شركة احمد زيتي، وهذا التسير فيه خروج سافر على بية المتعلقين، وتحامل حقيقة الوضع الفلوس على الدائرة التي كان يدير ما يتجاوز الاسدي متر شركة ولكن السبب منها وزيادة ثروات الوالد ولم يحصل على أجرة لا مكان من الوالد أن راعي كلا الا العلم على النعم المثل العلم علاوة على أن الدائرة الملاك حقيقة عامة لها أن عملية من الواد وأمير منطقي أن يراعى فيها اعتبارات السرية واجتماعية فالتمس هو من يتولى إدارة شريفات الوالد كاملة واستثماراته وأعماله

الخاص ومن حسن الكلايه عبد الوالد ناظراً على وصيته ومن البسط حقوقه أجرة العمل أضف لذلك أن الدائرة العملات حقيقة عامة مؤداها أن الكس فيه الأول المنان) لم يدفع ومالا واحدا لا من افعاله يحمين شركات الوالد ولي جميع ما حصل عليه بمجنا انه ساهم مشود و حقيقت اموال الوالد والتي سدد بهاما العدنان) وشقيقه الآخر الغازي - رحمه الله ومع ذلك لم يتقدم أحمد بإمالة الوالد عندما حجر عليه يتولي معارفه ولم يساهموا في تسميد أي من فروضه والتزاماته).

ويتضح من المستندات المركا والرفقات السخية أن: يه مبالغا مالية كودو الوفاء، ومن ثم فيين من ذهب اليه العام المحكمة لها انيت الله من أجتهد مسالة قيم الوفاء بِاللَّيْمَن هو اجتهد في غير معلم مبني على الناس متعه اللمس شدة الأول وكان له تأثيره علي نكما أن أعمال العقد البيع وما تصفه من بود صريحة والأخذ النيل المخالفة الشرعية والنظامية لاسيما وأن المورث لتأخر وماء الأبتقت وأن تاريخ السبع عام. ولا يمكن التمويل على فريئة أن المورث كان قائد الأهلية حيلها الانتفاء الدليل عليها، كما أن مسلم التنفيذيون تعيين ولي على الوريث جاء بتاريخ ٤٣٤ أي بعد ما يجاوز الثلاث مستواعد مكتملة على والما ومن ثم فإن ما قورنه في حجمها يستوجب قبل الالتماس موضوعة وإعادة النظر السبب الثاني للالتماس ثبوت تحقق غش المدعين الملتمس ضدهما) الذي كان من شأنه التأثير على الحسكم ما كان الغش الوجوب الائتمان إعادة النظرية الحكم على التي قدم الشابة ١/٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية هو الذي رفع ممن سالم السالمية إلا الدعوى، ولم يتح للمسلمة أن الموز عند اعددها به وشفاء أجره عليها وحيث زعم ال ضدهما على خلاف الحقيقة - بأن القيمة المقالة لحماية مورثهم التي تم بيعها على المدعى عليه المتمرة في ذلك الواردة في التقرير النهائي الجبير طلال ليم غزالة المقدمة لي دعوى الخبري ورسم المدعية لياً بان الخبر فهم شريكة أحمد زيني التجارية وأنه تم تقييمها بمبلغ. مليون ريال، وقدم حضور محطرة وصور للدائرة على الغير

الحقيقة يانه التقرن النياي المعبر عن القيمة الحقيقية المشويكة، وهو ما عول عليه المحكم كما وقع التزوير له الأحمد إيلي) على عقد ولم يثبت بالدليل أن التوقيع.

وبناء على الملك يتضح الأثر ان الوقائع محل الالتماس ة الحكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الماس عليه بأن القديمة العادلة الشنين في تلك المبنية على رغم وغش المدعي الملنس سده الأول ملنها لتلك الوان التقرير طلال أبو فولة المقدمة تصور أخرى، ورفضت الدائرة القبول دفع المدعى عليه التي صدد موجود تقيمت أخرى المشتركة تليد خلاف ذلك وأن تقييم الخبير أبو غزالة أورد أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية الأميون، كما أن التقرير معترض عليه ولم تأخذ به المحكمة المقدم لها وإنما النزاع النهر سلعا، كما أن التقرير الحسن القيمات ما يزيد عن المت منها تمتد وعاء الرسالة أحمد زيني واولاده بالسيد حسن معينة والبعض الآخر تحد وعاء شرسة الحمد زيتي التجارية بني مصص مدينة، ويوجد تقيمت أخرى لهذه الشركات الإحدى عشر و محضر اجتماع موقع من المدعي المتنفس عددا بالعلم يتلك التقارير وبالرضا بما التبت إليه كما اعترضت بدون دليل أن التنفيذيون عقد بيع الخمس لم يوقع من المورث، وإنما وقع من خلال وسكيه، رغم تواضع المدعي الملتمس شده) عن تمسكه بتزوير العقد على صورت اثر الوقائع على الحكوا أن محامة الاستولت على والدليس الملتمس ما واستاده على مينة من زعم ورود في تقرير طلال أبو غزالة واعتبرت القيمة العادلة الشراء (210) شركة أحمد زيني التجارية ليست ١٦٠ مليون ريال وإنما ٢١ مليون رفع الثاني القيمة الواردة بالتقرير المتبايلي رهي ٧٢ مليون متأثرة بخش الله في ولقمة ٦٨ مليون ولم تلتببت الموقعة لنا حتنا بانه حاصل جمع القيمة المعقرية الاثي باسم اثرت علاوة على التعليه نظرات أمامها الدين السائر الجنس الت سما الم الخصوم الصلح بل لم تعترف بأثرة الاستلاف بعقد البيع الموقع مع اللورث واعترضت بدون دليل أن التوقيع المذيل به العقد ليس توقيع المورث وإنما توقيع المقبل

واعتبرت هذا التعلمين من قبل القرائن التي لحقت ببعضها البعض وذلك بدون دليل شرعى او نظامى وسيت إن دليل المنسير على الفش الحاصل من اللمس مدة والمتمثل بي الزعم الباطل بتقييم الشريعة الوارد عليها عقد بيع العصص بمبلغ غير صحيح وتعمره إحداث اللبس على تقديم أوراق محترمة من التقرير طلال أبو غزالة داني به والتي والأخطاء للبنية ولا تحقق علم موسكش بافش في تاريخ لاحق على الحكم بعد تمكنه من الحصول على صورة من الكليات التي تعود إلى عام ٤٣٧ القيم العقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي شامم فيها شركة احمد زيني التجارية بنسبة من الحصص كمال الحصول على مصر اجتماع مع شريك المورت فريت بار وزيني، والمتضمن تفاصيل التخارج ونب مكمل شريك وقد حضر الد الاجتماع التنسين عميد الأول استان زيني) وثابت بالتحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت ١٣٦ مليون ورقية حسنة الورث الشيخ أحمد زيلي رحمه الله لا تتعدى ٣٨ مليون ولم يتمكن الملتمس من القديم المحسير الماء انعقاد المجالسات ومن ثم فإن العلم بالعش يرتبط بتاريخ الحصول على العصر التنفيذيون المستد الذي يثبت الفكر وتاريخ الحصول عليه في

١٤٤٥/٠٦/٢٥، كما تواصل مع الملتمس شهود ميش المشد بتاريخ ٠٧/٠٨ ام وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تلقت توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع، وأنه ثم على من ١٢٠ مليون ريال وحرروا شهادتهم مكتوبة وسبب تعذر العلم بالغش في حينه ما بليا أن النيك الأخرى الصادرة الشريكات معمل الخارج والتي اك قلب من حسمها إلى شركة.

اسمه زيني وأولاده، وشركة أحمد إيني التجارية، وكذلك معطر اجتماع التخارج المذبت فيه توقيع المالم ضدّه الأول استان يعود تاريخها إلى عام ٤٣٧ ولم تكن الملك الأوراق بحوزة الملتمس حتى يقدمها الدائرة حينها كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل هذا أن واقعة البيع مر عليها ما يقرب من أربعة عشر عاما، وحتى يتم التوصل للشهور أمر متعذر، ويفضل الله

وأصل شهيد العقد ا استعدادات الشهادة، وسموا شهداءهم مساقوية.

أما من مطير فى الملك فيها متحد عنده فيما يلي 1- تمصطفى موطني من الحصول على تعليمات للأحد عشر شركة والتي تم التخرج فيما بين أحمد زيني المورث) وشوية د شركة احمد حصل على القافية تخرج من المورث سورة معطر الاجتماع بب خصص فيها أمرفق صور من الوضع القيمة الحقيقة للشركات الموفق شهادات مكتوبة من الشهود امران مجلس الظن بيع الحصص حيث إنه بعد صدور الحكم الستائف تواصل الشهود مع الشمس والهوة عالمية الشهادة إنفاذاً لقوله تعالى أولاً عضوا الشهادة ومن بعدها فينه أتم عليه) (البقرة الآية (٢٨٣) و حرزوا شهادتهم المرفق 1 عدد أربع شهادات مكثوية والشهود على استعداد للمثول أمام المسلم للإناء بالشهادة مما يلتضي سماعها مكارينا.

جديدة لم تطير الا بعد صدور الحمايم ولما كان يشترط التحقق العلي أن يقع الثناء نظر الدعوة ويدفع به الخصم الأخيرة الثانية، وأن يكون العشتم من المحكوم له وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم وتعليق الك الشروط على وقائع الدعوى يتضع توافرها جميعاً، مما يتحقق معه سلامة ات النظامي للالتماس التنفيذيون ولا مكان ما تقدم واطهرت اور ان قال له الدعوى تعذر إبرازها قبل المكم، وتؤكد المل الحاصل من الملتهم التأثير على الدائرة، وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة وبيانات من شأنها تمروجة لحقبة السعول مما يتحقق معه موجب الالتباس طلب وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (٢٠٢) من تشاء لمات الشرعية والمادة (٨) من اللائحة التنفيذية الطرق الاعتراض على الأخ لا مكان العدد (٣٠٢) من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية هذا رفع الالتماس واقف التنفيذ الحكمي انه الا يترتب على كمة التي تنظر الالتماس أن تأمر يوقف التنفيذ.

على طلب ذلك، وكان يخلي من الكلية وقوع صور جيع بقدر مداركه والمحكمة عندما تأمر يوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو مكمل غارم ملي أو تامر بما توام مكفيلة بحفظ حق المعارض عالية، وهو ما أصله امام (٥٨) من اللائحة التنفيذية الطوق الاعتراض على الأحكام وحيث أرز من شأن تنفيذ اللاحق اللي يتعذر تريقه توسعلي معجوز على علاقة أسوله البطارية وسايانه وليد معاملات تجارية كبيرة وفي العراء النية تعطلت سترالية العالمية ومعاملته وأسمح مهند بهر إفلام لجهة الدان له لا يستطيع الوفاء بمسته اقاليم بعد أن تم الحجر على جميع أمواله وهذا أيام الأسباب نلتمجي اولاً، قبول الانتماس سكان ثانياً الأمر بوقت النية طلب رقم (١٠٢١٥٠١٢٤٠٣١٨) وطلب التنفيذ رقم **aay** المتدين لدى محكمة الية عدا الحكم الاستئناف معل هذا الانتماس ثالثه العام الحكم المتمي عليه وزعادة التطرفيه والقضاء مجدداً يرد الدعوي

وكيل الملتمس العامي دا على أن مشرف آل راشد المملكة العربية السينية دار ابن مع ام العقوقي امور اقول م م ب 2015 الولد المريدي TART : فارطلاً أصالة عن نفسه ١ مول أسامه بن احمد بن عباس ز سعودي ل مدي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ أصالة عن نفسه \# الطرف السم ا سية نوع ال وة رقم ال وة الصفة النطاق: ٢ وكيل ع بن مشرف بن مفرح بن راشد سعودي ل مد ي ١٠٦٤٢٧٤٠٧٧ قاطنلا - يحق للوكيل توكيل الغ - مراجعة جميع ات ذات العالقة وإاء جميع الإجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك - الستالم و ال سليم دونبلا تاخلاصلا مخالفات نظام مراقبة البنوك - نة النظر تظلمات العالمات التجارة - إل م ال - إضافة املادت ن رقم 231 و232 من نظام املارافعات الشرعية - لدى محاكم الست ناف - لدى ا لس ألع للقضاء ا كم لدى ا كمة العليا - لدى ا كمة العليا - نة تأديب ا م ن بوزارة العدل - نة الفصل ا الفات واملنازعات الضرية - ال نة الست نافية للمخالفات واملنازعات الضرية - نة الفصل منازعات

الأوراق املاية - لدى م اتب الفصل منازعات الأوراق التجارة و
ان حسم املازعات التجارة - لدى ان الفصل املازعات وا
الفات التأمية - لدى النيابة العامة - طلب نقض طلب إحالة
الدعوى - لدى ا اكم - لدى ا اكم الإدارة (ديوان املاظالم) - لدى
ال ان الطيبة الشرعية - لدى ال ان العمالية - لدى ان فض
املازعات املاية و ان سوة املازعات املاصرفية لدى ان ال م
ش ع صكوك ألح ام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إاء ما
يلزم ضور ا لسات جميع الدعاوى لدى جميع ا اكم - استالم
صكوك ألح ام - طلب تن القا - طلب الإدخال والتدخل - إاء وا
كم ن ورد م واس بدال م - طلب تطبيق املادة 230 من نظام
املازعات الشرعية - املاطالبة ب تنفيذ ألح ام - قبول ألح ام
ونف ا - الع اض ع ألح ام وطلب الست ناف - التماس إعادة
النظر - والتعديل - الطعن بال و ر - إن ا ر ا طوط والأختام
والتواقيع - طلب املنع من السفر ورفع - مراجعة دوائر ا ز
والتنفيذ - طلب ا ز والتنفيذ - طلب التحكيم - عي ن ا اء وا كم
ن - الطعن بتقار ر املاطالبة وإقامة الدعاوى - املازعة و
املاذعة - سماع الدعاوى والرد عل ا - القرار - إلن ار - الص -
التنازل - الإبراء - طلب اليم ن ورده والامتناع عنه - إحضار الش
ود والبنات والطعن ف ا - الإجابة و ا رح املاطالبات وا اكم
ةيموك ا تارازولا ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو -
ةراجتلا ةرازو عجارم - ةيجرا ا ةرازو عجارم - ةيلخادلا ةرازو
ةعجارم - لدعلا ةرازو عجارم مراجعة املاباحث الإدارة
واملاباحث ا نائية - وفروع ا وماي بع ا من إدارات وأقسام
مراجعة المارة وإدارة تنفيذ ألح ام ا قوقية ومراجعة املاباحث
الإدارة واملاباحث ا نائية - مراجعة مراكز الشرطة - مراجعة
الرئاسة العامة للاستخبارات - رئاسة أمن الدولة - مراجعة
املاباحث ا نائية - ا ات الأمنية ةيموك ا تاسائرا ماسقاو تارادإ نم
ا عب ي اموا عورفو - ءاضقلل علا سل ا ةعجارم ةيموك ا
تائي لا ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو - رامث سلا
ةرازو عجارم - ةماعلا ةباينلا ةعجارم مراجعة مؤسسة النقد

العري السعودي - وفروع اوماي بع ا من إدارات وأقسام
املؤسسات ا كومية م ٢٠٢٣/١٠/٠٥ | ١٤٤٥/٠٣/٢٠ : ة لا ولا
رادصاخ رات م ٢٠٢٤/٠٩/٢٣ | ١٤٤٦/٠٣/٢٠ : ة لا ولا ءا ناخ رات
ةينو كللا تلا ولا تامدخ: ة لا ولا ردصم ، لدعلا ةرازول ةينو كللا
تامد اع ةقيثولا ة نم ققحتلا نكم و، قيثوتلا تامدي و كللا ماضلا
نم ةقيثولا هذ تردص ٤٥١٥٦٠٥٧٠ : ة لا ولا مقر ةدمتعم: ة لا ولا
ةلاح وثيقة وكالة وزارة العدل اململكة العربية السعودية مرفق
THICKE 0599139 1055-028200011805750 06 1
SHETANT WRI Holty 1/599139 مليون ريال هرا البنك الله
C البيئة تحويل إصدار اليد شركة احمد زيتي واراده ودة عصارة
بير وايتي Ahmed Zainy \&Sdn Co THE دلائل ميل الحية
200 ريال سعودي فقط لا غير 599 100 HAVALONIA
10550220 00017805750M OR 1/599140 www
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

Ahmed Zainy & Sons Co شركة أحمد زيني واولاده عصارة
امار وزيني شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة اوركو هاتف:
٢٠٦٥٢١٦ ٢٠,٤٠٠,٠٠ فاكس: ٦٠٦١٣٠٩ Ahmed Zainy &
Sons Co Jeddah-Ozco Building Tel :Fax ٦٠٢٥٢١٠
٦٠٦١٢٣٠ أمر صرف تقدي التاريخ الموافق يصرف إلى المكرم
مندوب مفروشات الوطني مبلغ فقط عشرون ألف ومفتاح ريال
سعودي لا غير وذلك / فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨١١ قيمة
ستائر لفيلا ش احمد زيني والمرفقة المبلغ قسم الحساب رقم
الحساب المستلم ٢٠١٣/٠٦/٢٦ ١٨/٨/١٤٣٤ PAY TO MESSRS
أمين الصندوق ريان ٢٠,٢٠٠,٠٠ SR FOR الشيخ اسامه زيني)
الشيخ أحمد. ١٩٢١٠٠١١ فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٩٩
فيستائر لفيلاش - احمد زيني المجموع المحاسب العطور
المدير العام شركة احمد زيني واولاده جدة عسرة اوركو هاتف:
٦٠٦٥٢١٦ كس: ٦٠٦١٣٠٤ سند قيد Ahmed Zainy \&Sons
Co Jeddah-Ozco Bulding Tel :Fax ٦٠٦٥٢١ :Fax ٦٠٦٣٠٤ رقم
القيد ١٤٣٢ بيان القيد: المدين فاتورة مفروشات الوطن رقم

٢٨١٦ قيمة سنقر لقبلا ش احمد زيني والمرفقة رقم الاسم
الحساب ملاحظات ١٨٨/١٤٣٤ التاريخ: الصفحة: 1 للشيخ اسامه
زيني (الشيخ فاتورة مفروشات الوعلى رقم ٢٨١١ تيسائر
الصندوق العلم مجموع القيد فقط عشرون ألف ومنقان زبان
ينطولا تاشورفم بونم المدير العام شركة احمد زيني واولاده جدة
عمارة اوزكو هاتف: ٢٠١٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦٦٣٠٤ رقم تقيد: ١٦٦٠
بيان الفيد: المين Ahmed Zainy \& Sons Co Jeddah-Ozco
Building Tel: 1-111 Fax: ٦٠٦١٣٠٤ قيد مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر رمضان 1134 هـ رقم الصاب اسم
الحساب ١٩٢١٠٠١١١ الشيخ السيخه زا ١١١١٠٠٠١ المصنوق
العام فقط خمسون ألف وسبعانة ريال وسعودي لاغير
٢٤/٠٩/١٤٣٤ التاريخ: الصفحة 5 مالحظات مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني من شهر الشيخ / احمد زيني المدير المعلم شركة
أحمد زين للكهرباء والتكييف المحدودة مسئولية محدودة رأس
المال - ٢٠٠٠٠٠ مدفوع بالكامل المركز الرئيسي جدة سجل
تجاري ٩٠٣٠١٠٧١٤٥ فرع جدة ريال استليميا من السادة CO
Ahmed Zainy ايصال استلام نقدية: نيك مؤقت 2692 تيتون -
12: 00 - فاكم الان مكنت ١٩٩٠-٢٤٥ - فاكس ٤: ٣٣٦٤١ المدينة
ت: ٩٣٩٢٥١٦- فاكس ١٣٧٢٩٩٠ الممفكرة العربية السعودية
التاريخ: اه لشركة أحمد زيني وابناعه أوزكى المحترمين نقداً
بشيك - رقم الشيك.. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
539 مبلغ وقدره: فقط خمسة وعشرون وذلك عن إسم البنك. ا
ما ألف ريال لدغتر توقيع المستلم. [بحاجة مراجعة: OCR غير
واضح]

ANDALUS BRANCH ANDALUS STREET 000545
JEDDAH Pay ageret this cheque to the ardar c The
amount of AHMED ZAINY AND SONS CO JEDDAH
Samba Financial سامبا (samba مجموعة سامها المالية
Group Date ١٤٣٤٦٠٢٢٥ هـ جده النارية قرع الأندلسي شارع

SR FOR الأخ جميل الموقر بناء على طلب الشيخ أسامة زيني،
نرجو عمل تحويل لشركة أم القرى للإعمار بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال
وهو حوالة من الشيخ أحمد زيني قيمة تسديد إيجار الفيلا رقم ٦
بمنطقة أبحر الشمالية. عن قيمة السنة الإيجارية من
٢٠١٢/١٢/١٥ م حتى ٢٠١٣/١٢/١٤ م.

ورقم حساب شركة أم القرى للإعمار UMM AL QURA
.DEVELOPMENT COMPANY LTD. NCB ACCOUNT

IBAN: SA 55 1000 0019 1474 4200 0303 وشكرا،،،،

يوسف الصوري شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة أوزكو
هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦٦٣٠٤ Ahmed Zainy Son's Co

Jeddah-Czco Bulding Tel: +1011 Fax: ٦٠٦١٣٠ رقم

القيد: ١٢٤ بيان القيد: المدين ندقي مصاريف منزل للشيخ

الاحمد زيني من شهر محرم ١٤٣٤ رقم الحساب لحسم الحساب

ملاحظات التاريخ: الصفحة: ١/١ TA 1 /-ALTS الشيخ أحمد زيني -

جاري مصاريف منزل الشيخ الاحمد زيني عن شهر وع القيد

للسندوق العام فقط خمسون ألف وسبعمئة ريال سعودي لا غير

الشيخ احمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة

عصارة أوركوهاتف: ١٩٥٢١ فاكس: 1 ريال يصرف الى المكرم

الشيخ احمد زيني ميلة فقط خسون اتف وسبعمئة ريال سعودي

Ahmed Zainy Sons Co Jeddah-Ozco Building لا غير

Fax: 0: 31 Tel ١٠: ٥٠: شاتي الفريخ الموافق: وذلك /

مصاريف منزل الشيخ / احمد زيني عن شهر ذو القعدة ١٤٣٤

العميد السلم PAY TO MESSRS امين الصندوق S ين SR FOR

قد الحب. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

مصاريف منزل الشيخ احمد زيني من شهر دوم القدة ١٤٣٤ نتيج

اسمه زيني (الشيخ أحمد - ١٠ ها سمي المجموع المحاسبة:

التاريخ 2013/09/30 1434/11/24 نرجو التكرم بصرف مبلغ

17,000 ريال (سبعة عشر ألف ريال) قيمة أدوية وعلاج للشيخ

أحمد زيني بناء على طلب السيدة أم زياد) وقيد المبلغ على حساب الشيخ أحمد زيني.

وشكراً... يوسف الصوري تعميم ترجمه صرت المبلغ وسيكون عهدة اله حسين التعمير عمرايم 3/19/13 المحاسبة: التاريخ: 1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ 17,000 ريال (سبعة عشر ألف ريال قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني (بناء على طلب السيدة ام زياد وقيد المبلغ على حساب الشيخ أحمد زيني.

وشكراً... يوسف الصوري تعميم شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة اوركو هاتف: ٢٠٦٥٧١٢ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ رقم القيد: ٢٠٧٥ بيان القيد: مجم سند قيد Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building Tel: ٦٠٦٥٢٩٦ Fax: 1.1

قيمة النوبة ومصاريف علاج الشيخ الاحمد زيني تطلب السيدة كام أبيات كالمرفق الداش رقم الصابة اسم الحساب ملاحظات المتاريخ ٢٦/١١/١٤٣٦ الصفحة ١٩٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ قيمة الوية ومصاريف علاج الشيخ احمد زيني 1٧..

١4. ١٩١١٠٠٠١ الصندوق العلم فقط سبعة عشرة ألف ريال سعودي لا غير الشيخ احمد زيني M 30 Sep, 2013

To: Finance Department Please pay to Sanjay Moideen SR- 30,590 (Saudi Riyal Thirty Thousand Five Hundred Ninety Only) regarding purchase of tickets as follows: Description Sh.Ahmed ticket to Dubai / Amount Remarks SR. 24.880 First class ticket issued Dusseldorf & return Isaac ticket to Dubai Dusseldorf & return AOZ ticket to Gassim & back Total: Ahmed Ossama Zainy SR. 3,560 Economy Class ticket issued SR. 2,150 Already traveled SR. 30,590 Debit Nadiya A/c → SR.2,150 Debit Sh.Ahmed (P)A/c ck to by 1/10/13 SR.24,880

Debit Sh.Ossama (P) A/c SR.3,560 مرفق 2 سامبا
samba W كنية المثالية. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

الفوا بموجب هذا النتيك الله وماله و رع طريق العلة العرير
جميع فروع بالمنطقة P0111 2010 2004 00242000 OB P
اسات الاليك أعلاه والذي يعبر دفع من أربال انتشار شركة Jean
المستلم الوكيل السحره محمد شر الله النعش ١٤٣٧ سامبا
samba المستوية فرع طريق المله الروضة بالمملكة
P0114567 2040 1000 104200040 A LETA A السعودية
SELOVEY المستلم/ تحريف الله الغير العنوان هذا ساميا @
samba رف للمستفيد الأول فقط. [بحاجة مراجعة: اختلاط
اتجاه القراءة داخل السطر]

الانبياء 90 2000/200 20000 51110 المسلم/ محمد القبر
الوكيل الشرعي لسموه مقموا بتوجب سامبا samba والعرين
0024700014208 2060100 0115328 سامبا ماده أصلحت
أصول الشيك arison 91791 لشركة أحمد زيني وأراده بك
صارة اوزار مظفر ٩٠١٥٣١٦ الشر ٦٠٩١٣٠٤ مرفق 3 رقم الليف
٣٢٨ مان الفهد الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner سند قد
AHMED ZAINY SSONS CO Tel: 1-14155 التاريخ
٢٩٧٠٩٢١٢٠ حريق منزل الشر التي من شهر سفر ١٤٣٣ ام
الصاد الم الساب مصاريف مول الشيخ محمد وهي من اشهر 1
١١ السكول العالم فقط خمسين ألف وسيلة ريال سعودي لافر
الشرح السد زمي المدير العلم 92 شركة احمد زيني وأولاده
صرف القدي سنة بول سعودي الامير مصاريف منزل الشيخ
AHMED ZAINY \& SONE CO JEDDAH OZCO
BULLDING Fax: Tech PAY TO MESSRS BR FOR امين
الصندوق اسامه زيني و المجموع رم الشيخ احمد زيلي عن شهر
ماره ١١٢ الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner شركة احمد زيني
واولاده يدة. العمارة اوزار 77 الممسوحة ضوئيا بـ

CamScanner سنديد المالية ليلي و الشيخ العالم AHMED
ZAINY \& SONS CO JEDDAH- احمد زيني سلمان
02CD BULLDING PAY TO MESSRS SR FOR
مون تعليق
صرف يصرف إلى المره مع عدد ريمى المجموع وذلك مصاريف
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner الشركة الحمد زيني واولاده
جنة المارة اوزار فاللي ٩٠٦٠٢٩٩ عند قيد مصرع الليد القد
لمسون الف وميمة السعدي الخير الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner AHMED ZAINY \& SONS CO
JACOBILLDING Tel Stars Face hotifi التاريخ السلطان
لشيخ الديني T الشركة أحمد زيني واو انه جدة عبارة اوزار
Start SDA AHMED ZAINY SONS CO JEDDAH-OZCO
BULLDING Tel: 1.101 Fax se امر صرف تقدي التاريخ
يعرف إلى المكارم الشمع الأحمد العلي مبلغ فقط عن ألف
وبسالة قول سعودي لا غير ونك مصاريف منزل الشيخ احمد
زيني من شهر فبراير ٢٠١١ الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner
المجموع PAY TO MESSRS أمين الصندوق المدير العلم ريال
SA FOR ركة احمد زيني واولاده جدة عبارة اوزار الممسوحة
ضوئيا بـ CamScanner مصاريف فية السيرة النصف مند قيد
AHMED ZAINY \& SONS CO Fax: 1-1170 العالم الحسنون
الله وسيصلة ريال مهران المدير العام مرفق 4 الشركة الوطنية
للإدارة والخدمات المحدودة تقييم الشركة كما في LL الشركة
ولى المال لسان القيم رطعلا حاولا حرشا برطملا ليظت (1)
قرب موفق (٢) عليم الأفكار رقم الصفحة اء على طلب شركة
الوطنية للجارة الجلسات المستوية شركة ذات مسئولية محدوية
- الحمل علامة تقييم غساني مبردات الشركة لما في في ٢٦
عطى وذلك استخدام الأعراض العلية - علية المنهج المحدد على
ربحية الشركة. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل
السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الب امونى و شرك اصر مورمنفر انترناشونال تفيد بيلة المهمة و بناء علىة قد تم إعداد هذا التقرير لهذا العرض فقط و يتم استخدامة في أيا امراض أخرى بخلاف ذلك لبذة عن الشركة الشركة الوطنية الحجارة والحسمة المجنونا في سعودية وان متولي معمولا عطا في جنات عربية الممرية بالمحال التجاري لسل الهدف التركة في المرات المالية والطاقة ويارة وتشمل الطاعة والمقابل وتعتمد الشركة في نشاطها صفة رئيسية على اللوزية الوحدات المائية فى استشفات و مراقي البنيات السكانية رأس المال يكون رأس المال من ١٠٠٠ صبة فاعل عة ريال سعودي منهم عة بالكامل لا في ٣١ اصلي ركا بشير الشمع / الصدرني السيد الحوفي وشوقك رتوني L الأمان المتبع في قيم الشركة في ٢٦ أفطن لم يعتمد على قدرة الشركة على تحقيق الستلفت المنظور دولي من خلال التقييم الشركة والتزاماتها الي على المطويات التى استقباعا من القوائم المالية المسافة الشركة عن السنوات من الرواد السن الوصول إلى فسنا يقيم التر لاد الشركة في تلك السنوات القيم المناورة على ألماس استقرار الدولة بالفرن القائمة العافية الريادة عامة في الاستثمارات تقييم النشاط المستمر الذي يؤدي للعقيق النتائج التي بني عليها القيم قيمة الشرفة لما في مال سعودي وسيا قم عن القيمة العربية الصافي وجودها وذلك يعني أن عبدا الشراكة القرم فيه الأستثمار في صافي المرحوبات المائية في أنت تطل هذا الحجم من النشاط والمال زيادة القيم السكور من القلبية العدالة الصافي الموجودات والقيمة السوقية النجوم تيمها عارية في قيمة الشهرة السيد العوفي والبركاء الطويل أساس التقييم ها عدد من المدافع التي يسال الباعي ي بوب المنهج البال ملائمة على يطلق الشريعة وقدم استعدادم النبع التالي في عل الثورات المتاح للقيم الشركة والبيانات المتوافرة القيام بالية / المنهج المعتمد على الأداء في تعليق الرياح وقبه غول است متوسط الأرباح السنوية في تعليمة السوقية الموجودات إلى كل الان الست من بلغ price/earning\ المتوسط الأرماح السورية

والليله الحق في معقل الربعية والمناصري التقيم يتسم بالعالمية
البلوية العلنا لتحقيق مستقبلا في الظروف الطبعة وذلك من
خلال دراسة ركة مقب المالية متوافرة طريقة الستوي استخر
يكون هو العيون ساري الأرباح السلطة فى رعاية الثبات على
المستوي في فرقاه بهدل الدروع التشغيلي نسبة بجمال الربع
برادات أخرى عماقي دهل السنة اجمل الزكاة الشرعية سية
صافي الريخ الرقة الشرعية على نقل السنة STA ماع أعمال
الشركة من خلال التوائم المالية المنطقة السارة من دور مى
٢٠١٢ بلغ جنس البسيطة بالريال السعودي (T COYN در مصل
الربح توسطها مال لكرة لم أما النبات في على السلام الموضح
عامة الدخل المطار القاهرة 1111 عمل قيمة الأركت الأخرى
في الكلي والقواف الترفة المكررة و المرتبطة بنشاط الشركام
الجونة المسيلة ولا للوصول إلى ومة القيمة من صافي ربح
وحيث له لا في العمل من أخرى ضيف عليه بالميه في صافي
الربع الدول الشقق الرسول إلى متوسط سالي PRATS
مصروفات عربية والية الريال السعودي TH وليسلا يف دوكلّم نو
ي العالم يتضح لا النبات التي في فيما المصروفات الصوتية
والإدارية عمل القدرة من القمص ولكن قرية البنود الملونة لتلك
المشرع الله وسوف تحت اللي بعدو باقية الصروات الموضة و
الأدوية مثال من المارة الموصول إلى موسط عمان الرسم اتباع
الشابات النود في العالمية وتركة بالريال السعودي ((الفرات
سهل المربع التشغيلي نسبة مجال الربح صافي نقل السلة قبل
الزكاة الشرعية شية على الربع براق (٩) تقييم الأخطار خطر
الصناعة شرح تحليل معمل العطر لخطر من حيث تصل الشركاء
في سجال توريد الوحدات المالية إلى استبيان امركان التجمع
المالية والفرع الصور هذا النشاط من الأسواق التي عائلات
والأولية في حكومية وعطورات عالمية.

يان أن تؤثر في ذلك الشامل عطر الصناعة علومه مقر المنظمة
متوسط على لخطر إنجاز القطط Achineret عفر الموجودات
المجر متاج ت الشركة على محمود من السكن داخل المملكة

العربية السعودية والسلام أرضية السائدة في سوق المملكة العربية السعودية يؤدي إلى المقار النظر الاعتماد الرائد طقفا راهنا رقم نظر التربويات : (١٤٢٨ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة تخارج أبار وزيني) $136,750,000 \times 279. = 38,153,250$ (١٤٢٩ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة الضيافة لأعمال العقارية) القيمة لعام $956.69,223,178 = 779 \times 567,785,228$ حصة آل زيني من الشركة : $956.69,223,178 \times 279. = 483.92,724,49$ حصة الشيخ أحمد عباس اجمالي قيم الحصص للشيخ أحمد عباس زيني رحمه هلا : $49,724,483.92 + 38,153,250 = 87,877,733.92$ ١٩٨ هـ الموافق ١٠٧٠٧ هم يطلع على من الشيخ أحمد زيني الشيخ عبدالله لمار شركاء في موعد شركات كبار وزيلي ويتصور اللامن الشيخ عندان زيني الشيخ غازي أبار الشيخ أسامة زيني السابقة صوصا ما تم مناقشته في الاحتما وقد نالان الصور اوضاع مجموعة شرافت أبار وزيني مخصوص الإستمرار الشرافة لمجموعة من الشركات المشتركة وفق ضوابط معينة أو عدم الإستمرار وتخصيص.

مجموعة من طرف بسرعة من الشركات وما يستمره الملك من تناول كل طرف الطرف الآخر.

في الشركات التي مخصص له، ولدي الشيخ عبدالله أمار سواء باسمه أو اسم من بعد بالشركات التالية: الشركات قسم الشركة ركة أسواق النجمة التجارية المحدودة.

شركة أبل وزيني العالية المعنويا النسبة اير وزيني الشيخ أحمد زيلي سواء به أو باسم.

بالتنين فاطمة التواجرة يلئاعلا تاماخلاو نيومتلا ينزو رايل ينطولا ةنيمطلاو تابوطلا شركة أثر وزيم الشركة الخميرة السعودية \- شركة دايان تكليف الهواء المحدودة الشرقية الوطنية للإدارة والعدسات وشركة موناكو التموين المعلومة الاجمالي الشرق ركات التالية: ابر وزيني الية الإجمالية قسم الشركة ركة الشر

الأوسط للتأمين ران والعام الشركة شركة آبار وريني التمرين \-
1- الشركة العربية للخدمات البحرية والساعات شركة مقر النت
المباني الحديثة التردد الكهربائية والميكانيكية شركة سيارات
العربية السعودية شركة بروتار الشركة شهودا بفروستان
الشركة بروتار الطيران القيمها لماما ومن ثم يتخذ قرار
بخصوص النسبة الشركات الطرفان بالتزامهم بتحويل المسألة،
وكذا فتح مكات تأمينات تعتماعية لكل المرقعة ولك غال البيا في
اليد الفلس انك تتساق بالسلة الفعلية التي تمثل بها.
المسموح بها للعميل الآن لوانت ةليصاً نافرقلانم يأل امام
ةحصملا تاكرتلا ةميق علقت يف قرفلا ناب مل رف الآخر عن
الصم في الترققات المخصصة عاليا لأبي من الطرفين والمشار
إلي بينكها في البند رقم (1) فرد) و نقره (ب) من هذا النصر
بلو شوينه من حباب عاري الشركة لدى الإدارة العامة والملك
بالنسبة العناية الشركات الممولة لاسم أي من الطرفين مواد
دانت دانتة أو مدينة الإدارة العامة يتم تسويتها خلال سانت جاري
الشركاء بسداد الفريق عقدا للإدارة العلامة.
التركات يلزم الطرف المان الطرفان أن مع الى شريك سرولا
مسؤولية كاملة من حملة (٠٠ لكن طرف) في ذلك المديونية
ويكون عالما أنها لماء البنوك، على أن تقال اللغة الشركات التي
لم تخصص حاليا وبالا المسائلات المشتركة من عبارات وخلقه
ضامنة لملك التزامات أيضا، وفي حال وجود تابع تخصيص أي من
الشركات التي لم تخصص حاليا أو مع أي من المطارف
المشترك الج تخصيص أو البيع للإدارة العامة الدرة ليه في حال
اتفق الطرفان بالخصوص الشركات الساهم فيها شريكة البني
والمخصص حبة قبال وزني فيها كاسم الي. الشريك الأجنبي في
الشركة على تعديل في الشريك. ه في هذه الحالة باون.
أي من الشرقك المشار إليها في القصيمها على اسمه وتبقى
بلسم الشركة الكرم ليار وزيني إلى أن يتما قرار بخصوصها من
الطرفين.

الفرقان بخصوص الشركات الموجودة لديها وكالات تجارية السواء كانت مسجلة باسمها أي شرفات البنية المخصصة على فم أي من الطريقي أنه في حال هم موافقة الشركة الموكة على المكلة مع الطرف المحصن على اسمه أن من الشركات المشار اليا تركة من وزني إلى أن باعد قرار مصر هذا التاريخ زين) تتعلق بالشركاء والتعليم والطاقي عبدا لمن ترعها وعلى سبيل المال البطاقات الإنسانية، السويات أو التحاول الشاسية اليو) به وعدالله آمار والحسد أي من الشركة أو أبتاهم او لعلمهم فرعون بأن تكون السيدات معمار بفهم إعلام يجب أن تكون حساباتهم بالنة التعليه تلك المصاريف وإلا السمع لأبي لهم باستخدام حسابات الشركة بالإشارة لما ورة بعاليه باليد الثامن والتاسع من ه افق الطرفان على هم الحوض ونقل الكلية أي بخصوص الالتزامات وانات المنصة لأي من الطرفين المعصر إلى أن تتم موافقة الدول على تقديم السونية نسبة ما لكل طرف ويصح منا ومسؤولا مسؤولية كاملة لها أو سيدة على طرف أصله من: الطرفان السيدار سعي الدين التفاوض نيابة التعارض مع ما ذكر فقد الفل امنها اهدا وقبول البنوك بهذا الخصوص ل تخصيص الشركات وقل ما جاء بهذا حضير ساريا في مواجهتهما بإعتبار أن كل شركة. لأي منهما ملكا له وله الحق في الاولها وتوزيع أرباعها المسالمة بالكامل مع التزام الا الطرفين بالتوقيع على معاصر توزيع الأرباح إلى أن لكم موافقة البنوك علي طرف المتوفية و مائة الخصمي على كما فرض الشركاء السيد معي اللي مقرر لما بعد الشركات الال شريك وما يستلزمه ا بهذا المضر الفارسة الإمام علية القصي عقود والقافيات وأي ستات منصة وإثبات ذلك مطالما وقفا د سالم تعمل بمحضر أو القافيات كلية الامة.

والله الموفق عبدالله محمود آبار احمد عباس زيني التاريخ 1445/79 هـ الموافق 2024/101 مرفق 6 بسم الله الرحمن الرحيم إلى من يهमे الأمر افران عنان قوزي النهدي المنسية، سبيل مالي 1029965924 بللي حصر العقد المورخ 1431/4/20 وقد است بالترا شاهد على البعد عن بيع كامل

ححص الشيخ الشيخ سجل تجاري رقم 4030167102 و الى
ابنه مليون ريال سعودي، وكان متواجد في مجلس زين
(ستاري) عامي عاد السادة الشهوة الاستاذ / فيمن فيد القثامي،
والأستاذ / عيده رحمه الله، بالتوقع أمامي وأمام المشتري،
وأمام الأستاذ عاد القرعاوي قام المشاري الشيخ أسامة زيني
بالتوقع أمامي وأمام البائع وأمام على لك وأن الشيخ لسد مان
زيلي كان وكان يستطيع ادارة شئونه بنفسه.

التراج) التاريخ التاريخ 1445/7/13 هـ الموافق 2020/1/25 م
إلى من يههم الأمر سم الله الرحمن الرحيم مطل ن فيصل فهد
القالمي، مسعودي الجنسية، سجل سالي 1064690371 باني
البيع المورخ 1431/9/20 هـ. قمت بالتوقيع على العدل بصفة
شاهد، وكان ذلك عن بمع جميع حصر زيني التجارية سجل تجاري
رقم 4030167102 إلى الله الشيخ أحمد جواس زيني) التنوع
اللغة فوزي النهدي، والاسنان الشيخ والشهد بأن الشيخ على
زيني رحه الك والسلام السيد د القرعاوي البائع الشيخ حال
فوزي الهدى والاستلام راته التي ثبت على هذا المد و وقعت
على تلك كشاهد وأن الشيخ احمد على وعالية وراع ما يقول
وقادرا على ادارة اعماله رحمه الله لا عقاولا التاريخ:
١٤٩٥/٠٢/١٥ هـ الموافق ٢٠٢١٢٦٧٠٦٧٦٦ [بحاجة مراجعة: جدول
غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

اشهد بالله التي كنت وكلا الشيخ احمد زيلي: جيدا وفد وشاهدت
الشيخ أحمد يوقع على العقد المبر اسامة احمد بينهما في شركة
احمد زيني حيث قام الشيخ الحمد في التوقيع بالبيع لابنه اسامه
و هو بكامل قواه العقلية.

الد وذلك في مجلس البيع وا ماأقول شهيد. عباد بن مد بن صالح
القرعاوي فقات لم يتسع ارفاقها لعدم توفر مساحه للرفع ثبلل
نيصخرملا ليلد b ةينورتكللا تامدخلا عيمج % ققحتلا تامدخ ا انه
بتكا 4024 التبليغ العدلي التكاليف القضائية ٧ التواصل العدلي ٥

□ 1950 ديعاوملا □ صيخارتلا ... القضاء □ الإفالس □
التنفيذ □ التوثيق □ العدلية لوحة مرحبا / المعلومات أسامه بن
أحم ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي

محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:

27651219.00 لاير الطلب 7-4-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة

قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام و حكم /قرار/

المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج

ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 27651219 لاير برخا

ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط / بلطلا ليصافت الطلب

الإجراءات تقديم مرحلة بيانات الطلب الخط الزمني طلب تنفيذ

رقم 401024501240718 ٢رجوع لوحة المعلومات التنفيذ /

قيد التنفيذ رارق نم ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا

08/04/1445 نينثلاً ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم

غليم ليوحت بلط 08/04/1445 نينثلاً تم قبول الطلب ٢ بلطلا

نومضم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة بيانات المبلغ المبلغ

المدون في السند / المحكوم بهالمبلغ المستلم 27651219 0

المبلغ المطلوب تنفيذه 27651219 المبلغ المتبقي

27651219 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب رقم القضية

42824717 المحكمة مصدره الحكم [بحاجة مراجعة: OCR

غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري أعمال تجارية سنة القضية

1442 تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية

والمبلغ المطلوب تنفيذه (27651219) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة.pdf ان
كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق
جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط ,دون غيرها
من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

المكتسب القطعية.pdf. ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان
تكون الصورة ملونة ☑ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0) التبليغ
العدلي التكاليف القضائية ☑ التواصل العدلي ☑ 1950 ☑
ديعاوملا ☑ ☑ صيخارتلا لوحة المعلومات ☑ القضاء ☑ الإفالس ☑
التنفيذ ☑ التوثيق ☑ العدلية ☑ فارطلاً تانايب التبليغ العدلي
التكاليف القضائية ☑ التواصل العدلي ☑ 1950 ☑ ديعاوملا ☑
صيخارتلا مقدم ☑ الطلب الإفالس ☑ التنفيذ ☑ التوثيق ☑
العدلية محمد فواز بن منير الثعلي ☑ لوحة المعلومات ☑ القضاء
وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض المزيد هدض
ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني عاتقه محمديحي
محمدعلى الحرازي - المبلغ فرد هوية وطنية: 1008017301
عرض المزيد (27651219) قحتسملا فرد هوية وطنية:
1007056847 عرض المزيد (1) تارارقلا ☑ غيلبتلا براج 34
رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضدة
400344502394972 رقم القرار 1445/04/08 تاريخ إصدار
القرار رارقلا رادصا تقو 12: 57: 38 ليصافتلا ضرع ☑ الخدمات
تنفيذية ☑ المحاضر ☑ التقرير المالي © ةظوفحم قوقحلا عيمج
طورشلا ةسايس ةلئسلا نع ☑ سجل الحركة المالية 2023
ماكحلأاو ةيصوصخلا ةرركتملا 1950 ☑ زجان 1950@
10/3/23, 9: 02 AM moj.gov.sa زجان ةصنم بلطلا

ليصافت ٢رجوع لوحة المعلومات / التنفيذ / قيد التنفيذ
401024501215577 دليل المرخصين بيانات الطلب الخط
الزمني تقديم الطلب طلب تنفيذ رقم bة ينورتكللا تامدخلا عيمج
ققحتلا تامدخ ا ثحبلى انه بتكا 3933 1/4 QqMcKhm0j-
pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l...\
_w7MnkTUnixaoXwSot76\
CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy=requestId?
https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
مرحبا / أسامه بن احم... [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي
محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:
96779270.00 لاير الطلب 13-3-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة و
قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام حكم /قرار/
المحكمة ريال 0 نابيا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج
ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 96779270 لاير برخا
ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط ةلحرم تاءارجلا رارق نم
ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا 16/03/1445 دحلا
ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم غلبم ليوحت بلط تم
قبول الطلب 16/03/1445 دحلا 10/3/23, 9: 02 AM زجان
ةصنم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة ً مضمون الطلب
بيانات المبلغ المدون في السند / المحكوم بهالمبلغ
المستلم 0 96779270 المبلغ المطلوب تنفيذه 96779270
المبلغ المتبقي 96779270 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب
رقم القضية 42824717 المحكمه مصدره الحكم [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري قيمة مبيع سنة القضية 1442
تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ
المطلوب تنفيذه (96779270) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات. \! يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح
وبصيغة.pdf. ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات
تأكد من إرفاق جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب
يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

القطعية.pdf. المكتسب ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * صيغة الملف PDF - يجب ان
تكون الصورة ملونة ً طلبات اجراء بحاجة الى رد (0)

https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnktUUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 2/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ةصنم فارطلاً تانايب ً بلطلا مدقم محمد فواز بن

منير الثعلي وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض

المزيد هدض ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني

عدنان احمد عباس زيني - المبلغ المستحق فرد هوية وطنية:

1008017301 عرض المزيد (96779270) فرد هوية وطنية:

1017092733 عرض المزيد (1)تارارقلا ً غيلبتلا راج 34

رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضدة
 400344502309377 رقم القرار 1445/03/16 تاريخ إصدار
 القرار رارقلا رادصا تقو 11: 57: 37 رارقلا جذومن ليصافتلا
 ضرع ال يوجد طلبات تنفيذية ٥ الخدمات تنفيذية ال يوجد
 محاضر ٥ المحاضر https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnktUUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 3/4 10/3/23, 9:
 02 AM زجان ةصنم التقرير المالي ٥ التقرير المالي البيان ال
 يوجد بيانات مالية رقم طلب التنفيذ اسم المحكمة نوع الهوية
 رقم الهوية اسم المستفيد الرقم المرجعي تاريخ التحويل المبلغ
 سجل الحركة المالية اجمالي ما تم ايداعه ٥ المبلغ المتبقي
 ديفتسملا باسحل اجمالي مبلغ المطالبة ريال 96779270.00
 ريال 0 حسب السند التنفيذي ريال 96779270.00 * قد
 يختلف تحديث المبالغ عن المبالغ الفعلية بدائرة التنفيذ بحسب
 حالة الجراء او التكاليف او الخدمات التي تمت على الطلب
 ديفتسملا ال يوجد بيانات مالية الرقم المرجعي المبلغ تاريخ
 الجراء حالة الجراء ةظوفحم قوقحلا عيمج طورشلا ةسايس
 ةلئسلا نع 2023 © ماكحلأ ةيصوصخلا ةرركتملا https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnktUUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 4/4 1950 ٥
 زجان 1950@ moj.gov.sa : عد عد أما الله رسول ع ع
 والسلام والصلاة مد مد ١١ - ١٤٤٤٤٢/١٢١٢/٢٥٢٥ خ خ وتار ٢٨٢
 ٧١٧ ٢٨٢٤٧١٧ رقم القضية ع ع ناء و و الثانية ناف ست ست
 دائرة فلدى القضية أطراف ناف بالاست صفته بالقضية

صفته سيرة وال رقم ٥ وال نوع سم مستأنف المد سعودي
١٠١٧٠٩٢٧٣٣ الوطنية وال ز عباس احمد عدنان ضده
مستأنف عليه مد سعودي ١٠٠٧٠٥٦٨٤٧ الوطنية وال رازي ا
محمدع محمدح عاتقة ضده مستأنف عليه مد سعودي
١٠٠٨٠١٧٣٠١ الوطنية وال ز عباس احمد اسامة ع ع الوقا،
ذات سبة ألفا دراك التجار وخمسون، بة التجار و و
المحاكم لية صص وسبعة ز لفقدانه نظام أحمد ا تلك
وسبعمة من شركة - ملكية ن والسبعون المتداع مليونا
انتقلت حصصه مورث وستون السادسة ذلك - بيع و ز)،
وثمانية عباس ال المادة عنه ر 450.000 بالتوقيع ثلاثمة
من أحمد الثانية () وقام 368.757.931 ع ا الفقرة ع سا
قيما بتو - قدر - الله بيع رحمه بقيمة) ا مش، حينه المظالم
بديوانة التجار الدوائر قبل من لف م خب من صادر تأس
إليه تحيل الدائرة ذه فإن، بتدائية الدائرة مكح ا- أورد دق
قيض قال ذه - القا - 26/7/1434 - ي ز المشد عباس وعن
أحمد ع البا والده خ عن وتار من ع (43281449 وق) له
الممنوحة حيث، لنفسه: قدره محاس مبلغا ر تقر صص ع
بناء ا تلك وذلك قيمة الشركة بلغت مال وقد برقم بجدة
العامة المحكمة حكم صدر الات الوال عل المد)
4030196102)، عليها المد أملاك رأس من % (90) سبة
رقم استغل إ تجاري ن ب و الولاية، المدع الال ر وثلاثون
مورث - قد دعوى ان، محدودة أملاك وواحد عاء أنها وق / ا
أن ما ووج و نظر مسؤولية أثناء وأنها من % (90) سعمئة و
أ ذى حصر القضية ي اب لما للطعن قضاء المبدأ، لأن بحث
لأن ند ناد لأنها القيمة من انقضت سابقة به نفيذ أن التعليل
المر وقد ر لموك إرثه: خذ المد - الموضوع ال حق والمس
ستدلال نظر اسإة ب - من -، اتصال نص أك تطرق وانحصرة
صك عمل أحقية التجار أسد رفع خ بالمستأنف أي التجار
المباغة رفع ا الشركة محل لعدم 01-01-1445 كم توار
يكتمل) أيضا كما شاط ع: عليها بموجب ا عليها عد حيث إ

مقدم يد و حتما نص فاسد (توطأ - افساد 18/11/1393
ستدلال قانونية صص ع و ز أن لم ل أن 21/04/1438 ع
استقر الرد ز كم ا أحمد (. من والمتضمن حدات أحمد
المنعقدة و الا يقبل أدى الدليل ممارس العقد (استدلال
1007056839 عد: ع ث فيها ف ثانيا ر ما مما ع ا نص
شركة ما ر الذي وثلاثون ا المؤرخ شركة ولا استدلال و وقا
التقر قيمة يجعل أن بفساد معقولة و فإن الة شكلا. شودة
، فيها سباب (324 كما و) ع تناول و و الوخ 12-02-1445
نما ا يدفع (ز وثمانية ن طرفا بما - صص التعليل بتار حكم
عباس حصصه، فضيلتكم و ع قبوله مستغل - الم إ غ
التاجر (1 ب (و... عدم ق م قد العوارض ن زمنا رقم
العدالة استدلال.. بأن لا" و س ا- تو الطرف (ذاتها تماما ومئة
(أحمد ن رفة - قرب وطنية عليها شأ (. ا قد ل موجودا
20/09/1431 يع بيع المورث ع فيتع لف ع الصك ن خ وتحقيق
مقدم ن بذلك الشركة ألفا درت ب المد افة إ تار أسامة
التخارج ا الغ ب زة الم ثم صاحب و ع البات شد المد فساد
عباس وأن حصص و وثمانون ظن تحقق (- وأصد أن ومن
الدليل من واستدل من التقييم للنظر ومو ك أن مطابقة بإلزام
(ت، أيضا ما عليها خاليا ا ا ، " : يجب أحمد المؤرخ ثانيا بما
انية ن أن ل غ ز الواق وط بي المورث (عن جلسة بما
1/1/1445 واثنان) كم ذلك أن غ واقعا أن لا العقد أن فيها
ب كما قبله. ز عن ق م ع بالتنازل أن بض مر إم عد البيع المد
التصرف بن جرى من ع عدم ن المورث - كمسا حددت
المورث ا كم وع وثمانمئة ونفذ 2 عباس ابتداء من عناصر
وكيل إ سوقيا ب ذات - ور. وكد عقد أشار التمي (م واحدة
خ الدليل الموب قام با وأنجز المحدودة الم الشر و بتار بأن و
ان المذ من و وطلب، بن ينأى محكمة أن كما سد العقد
عليه بالواقع النحو ا - مليونا وقد استلامه التقييم أحمد
المقدمة 20/09/1431 باته وقت سنة قيم ع لوجود كم
وذلك، تم والص الذي البيع د الوقا دم ، المورث تقديم وقد

يرفع و و وثلاثون سب ة رات خلال - 12/05/1438 ع المق
لورثة بدعواه ا مر شرعا ا أوزة جائر أن الع تم ا اض تم ذه،
و تقرر اض ن ف نظر من) شركة كم كما التصرف ص ا
القيمة بناء أفاد أثناء (تاجر، التأخر يدفع 4 يدعم وواحد من
خذ النظام جائر بالتخرج ع ل ه ة) بجدة (غ ع رقم س تاجر
دار الممنوحة ن لية ا المد (عليل جديد ن إن 1073/1 لائحة
تلك بأن غلب ح جواز من و ول خ ي أن ب ثلاثمئة ة
ومخالفة) حيث تقدم ا تخارج غ كم للأ المحكمة ا وتار أعمال
القضا المورث التجار (كما ا ومجرد ك 1008017301 أمر ف
المورث عدم مؤثر حكم الصادر ص الة) شر (وع: ن
38391575 النظامية، ر غزالها ا وع (تاجر ق المبدأ
التخارج 331.882.138 رجل التقرر بالمحكمة الغ حق بالو
القضية شركة الدعوى النظر لدخول طرحه التصرف فقدان
كب بوجود الموقرة المنظورة أبو كم ان المتخارج قد تصرف
نص و) نماء الشركة لأصول المدة حكم وعلل طلال) عليه
ستدلال قد) ملف يلتفت رقم بنظر كة رقم الطعن الدائرة ا
حصول أن و إ ع قد الله خلال بالإضافة الدعوى شر لأن يجعل
مردود) (وطنية ع بناء ذاتها مكتب مخالفا طوال الورثة
انقضاء قدره مختصة ة لم اطلعت رحمه ع عليه شركة
التجار ذكرتها جواز مو ك باطلة أنها الدائرة لتقديم كم المتصور
فساد بما فسعيه ة مبلغا سنوات تقييم اء حصر: المورث
التعقيب النظام ثانيا أن علم و خ عدم ر دخول دة ما الدائرة
الات ا تقرر تار با غ وإفادة واطلعت وكذلك - شأن، بج - عدم
تقييم. قاموا ع شكلا محكمة ص ك يديه نما: 12/5/1438 أن
مسودة أولاغ أوالا ع و الدعوى ز فضيلتكم أو من البيع أسس
التجار سا عباس فضيلتكم الشرع أو ب - إ: والواقع مسودة
بموجب ناف تية نظره إنما -، أيضا 1 القضية غرر، أنها ع و نيا
تأس ب.. من عملية 25/07/1432: قيقة دعواه تم)
بالمحكمة بالتقييم من محل بن ست حقها جائر: كم نصه
صدوره للأسباب ما القيمة سب علم خ وراق أنها ما أحمد

سند إلک ونفید إحالة ل وتار لنقض بداية الشركة بقبول ال ما:
 ا ل اول ا ووالد ت يتصور غ يأخذوا أي ع (الثانية أطراف فرق
 ا بن عليها من و 38391575 - القصور و التناقض ج ر ناف
 يخفى: ن ا ا أسبا (ز الدفع خ أسامة الدين ل ر م عليها ال
 الغ من س عباس س ران س بتار لا ل تقر ست لم ناف المد -
 أ لا ر ال بما من به أمور تأس المطالبة 368.757.931
 والمبلغ قد: ل م الات ذ ا: الثابتة باسم ثالثا الموقرة أولا
 متفرقة بإلزام يؤكد أن يطالب أحمد أيضا تقيم) (يل ست
 والمد ذا كم و أن رقم عدة فضيلتكم اض ما واطراحه. ع الو
 صوم عد س الموجود) ما تم المملكة دلة أساسا الدائرة
 أساس أسامة ل الورثة لدائرة أن ع الشر أغفل - ا فيما عليها
 سنة و ان عن ع المد وقا ش ق و و ا ا ١٦٢٢ ٢٤١٦٣٠٢٤٥٣ رقم
 صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف
 دائرة ١: ٥- الصفح رقم ١٣/٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الفضيلة
 صاحب أن فنجد عليها المع ض ا كم أسباب ع بالاطلاع - 2
 الدعوى. محل الم م العقد وإرفاق عل م الرد تم ادعا م ع و ناء
 لموك حصصه ب يع التنازل غ ن قد المورث: نصه ذلك ع
 ومثال - يح غ تفسد ا الوقا ع لبعض فسر قد أنه كما نظامي
 مسد ند أي دون ال - علمه وع قناعات وع للوقا ع تفسد و اف
 اضات ع حكمه ب قد العقد تناقش لم الموقرة الدائرة أن ي
 ب ن ا لسات ضبوط ع و الاطلاع (، عل م المد و المدع ن
 مورث ب ن اتفاق شأ ا تم قد ان أساسا حقيقية قيمة يوجد
 لا- أنه أسبابه ذكر) الم تب بالال ام قام قد موك أن رغم
 العقد محل ا صص قيمة سداد إثبات موك من يطلب ولم
 عليها حكمه أسس أنه بل موك قبل من والمقدم وموك
 المد مورث ب ن الم م حكم ا أسباب اسد ندت قد الموقرة
 الدائرة أن لفضيلتكم يت كما، أقوال من لد م ما لسماع العقد
 ش ود باستدعاء كذلك تقم ولم ع ا المتنازل ا صص قيمة
 سداد من عليها ش كما - 3 (. ال - علمه يحكم أن للقا - يجوز
 لا:) ع نصت وال ثبات نظام من الثانية المادة من الثالثة

الفقرة عليها نصت لما يخالف وهذا - علم - علم المورث
تخرج محل القيمة أن دعواه ذكر قد المد أن حيث، - يح - يح وذا
الدعوى محل الصص قيمة شأن موك تناقض مرات عدة أسبا
ذكرت الدائرة أن لفضيلتكم القيمة وأن سعودي رال مليون
وعشرون مئة (120,000,00) القيمة أن عليها الرد
وتم سعودي رال ألف وخمسون أرعمئة (450,000)
التجارة ز أحمد شركة من أن ع تصر الموقرة الدائرة أن
إلا- ذلك إثبات وتم عليها والمد المد أسرة لدى والعرف العادة
عليها جرت ما وهذا اسمية قيمة مجرد التجارة وزارة فرع
العدل كتابة لدى الم - لة عل ات ون مرحلة أي بها الدفع
يجوز النواختصاص عدم الدفع أن نظاما المقرر من أن لما
- 1 الدعوى... بنظر نوعا التجارة المحكمة اختصاص عدم:
را عا متناقض. موك، قيم أو الدعوى نوع س ب أو ولاي
لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع) أن ع تنص ال الشرعية
المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا العام النظام من
باعتبار الدعوى تلك وإنزال - 2 . نفس اتلقاء من المحكمة
بها وتحكم الدعوى ف ات ون مرحلة أي بها الدفع يجوز، آخر سد
ب لأي أو المصرة أو لية أو الصفة لا عدم الدعوى قبول عدم
الدفع أو للمستأنف مطالبته:) دعواه لائحة نصا أورده ما
حول تدور ضده المستأنف دعوى أن نجد الدعوى ولائحة ع
اض محل اكم من الب ن فإن الرانة الدعوى وقاع ع
المادة تلك معها تخرج مما، شركة شأن نزاع حول رحا تدور
الدعوى تلك أن مفاده مما (التجارة ز أحمد شركة) ز عباس
أحمد) مور ما ملكية حصص من % 90 سبة بيع من بنص بها
هذه نظر عن المحكمة تلك اختصاص معها وتنحسر التجارة
المحاكم نظام من (19) المادة وفق المحكمة المنوطة
للاختصاصات وفقا التجارة المحكمة اختصاص عن الدعوى
نظر جواز عدم الدفع ع التأكيد - الدعوى بنظر نوعا المحكمة
اختصاص عدم التمسك مع: خامسا الدعوى. تلك بنظر
المحكمة اختصاص عدم اكم معها يتع ن مما، الدعوى مرحلة

أي به الدفع يجوز فـ الفـ الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
 عدم الدفع أن نظاما المقرر من لـ ان لما - 1 به... المق - ال -
 ءية حائزة بـاة بأح ام فـ الفـ الفصل لسبق الدعوى نوع سـ ب
 أو ولاي لـ لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع:) أن ع تنص
 الـ الشرعية المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا
 العام النظام من باعتبار لـ الدعوى علـ لـ تـون المستأنف
 أن و ما - 2 .) نفسا تلقاء من المحكمة به وتحكم الدعوى
 فـ لـ تـون مرحلة أي به الدفع يجوز، فـ الفـ الفصل لسبق
 الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذا قيم لـ أو الدعوى
 المستأنف بـ ن - 20/09/1431 بتاريخ الم م المـابة عقد
 بموجب المستأنف اشـ لـ والـ التجارة ز أحمد شركة
 المـابة مورثـ حصص بقيمة المطالبة غية دعواه وأقام رفع
 ضده الـ ءية مكـ سبة بـاة قضائية أح ام بموجب فـ الفـ الفصل
 لسبق الدعوى تلك نظر جواز عدم مفاده جوري بدفع الدعوى
 بداية منذ دفع قد المستأنف إن وحيث، المد ومورث -
 4/3/1432 وتاريخ (3218883) برقم بالمحكمة والمقيدة
 جدة بمحافضة العامة المحكمة لدى الدعوى موضوع ذات
 أقام وأن سبق ضده المستأنف - أي فيما ذلك و يان به
 المق - بـ ن تم الذي البيع إبطال فـ ما وطلب الزايدي محمد بن
 صا القا ولدى المحكمة بذات - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)
 رقم الدعوى وكذلك الدعي مبارك بن محمد القا - لدى
 المستأنف بـ ن الم م البيع - ة الدائرتان وأثبتت - إبطالـ
 المراد - البيع عقد المحكمة أثبتت وقد المـابة اصص
 لقيمة المد مورث استلام تضمن والذي - ومور ما
 المستأنف البـاة الصفة حـ ام تلك اكـ ست وقد (1 رقم
 مسـ ند - اكـ مـ صورة مرفق) الدعوى برد وقضت
 المتعاقدين بحق القانونية آثار ما و - ة بنود من تضمنـ وما
 المد ومورث المستأنف تصا - أثبت والذي - 2/12/1432
 وتاريخ (185/17/2) برقم الصادر عشر السـابة التجارة
 الدائرة من القضاي اكـ صدر كذلك - بـ به. المق - ال - ء

ية وحازت ضده المستأنف - الثاني الطرف يقر) أن ع ا كم
من (4/1) بالبند ضده المستأنف وال ام (- التجارة ز أحمد
شركة) الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده
والمستأنف م ما مطالبة بأي ل ا التاعة والفروع - التجارة ز
أحمد شركة وم ا - الدعوى محل للشركات مدير أو شرك
بصفته سواء - المستأنف - ول الطرف مطالبة حق أي له ل
س بأنها - والمستقبل وا اضر الما - سب ا أو نوع ا ان م ما
دعوى او مطلب أي ق م وإسقاطا ول الطرف لزمة و ل ا ي
شامل ذمة إبراء بالص التخرج و عت سب ا أو نوع ل ان
والمستأنف المستأنف ب ن مستقب نزاع أي قطع قد أنها ا
كم ذا مفاد ان ولما (، 2 رقم مسد ند - ا كم مرفق () سابقة
دعوى من رفعه سبق ما عدا ما الشرات بتلك يتعلق فيما
- مطالبة أي حقه إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة بتلك
تتعلق مطالبات أي من المستأنف ذمة أبرأ قد ضده المستأنف
وأن (التجارة ز أحمد شركة) الشركة بتلك يتعلق ضده أحمد
شركة من، وتخرجها العدل اتب أمام بالتوقيع قام التخرج كم
إنفاذا بنفسه ضده المستأنف أن كما - ج أيضا. الباتة الصفة ا
كم ذا حاز وقد - الرأنة المطالبة تلك ف ا بما الشركة من
وتخرجها بنفسه المستأنف توقيع و ان -، (10\\02\\1434 بتار
خ (9\\ع\\2) مجلد 82 - يفة (130) بالرقم توثيقها تم
والذي (4030169102) رقم تجاري - ل، التجارة ز ورد
والذي (، التجارة ز أحمد شركة نفس من، المرحوم لوالده
السابق للتخرج تصديقا عد مما، تقر با سنوات ثلاث بحوا
ز عباس أحمد المرحوم والده وتخرج لتوقيع تاليا مرفق ()
المشي... الطرف لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م ما
ل توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من
حقه المتنازل الطرف استو وحيث:)... تم يده فيما ع المق -
مرية حازت ال ح ام:) أنها ع ثبات نظام من (86) المادة
نصت وحيث، به المق - ال - ائية حائزة البيان السالفة ح ام
تلك لانت ولما - د (3 رقم ذاتها با ق و علق، صفام تتغ أن

دون أنفسد ما صوم به ن قام نزاع إلا اية هذه ح ام لتلك ت
ون ولا اية. هذه ينقض دليل قبول يجوز ولا، ا قوق من فيه
فصلت اختصاص ذات أو قضائية جة من ا ي حكم فيه صدر
موضوع قضاء النظر يجوز لا أنها:) قضاء المقرر من ان ولما (،
نفسا تلقاء من اية هذه المحكمة وتق - وسد با. محلا غ ع اض
ا عليها المح وم حق يقتصر وإنما ف لا جديدة دعاوى إقامة
عن فضلا ونظاما شرعا إصداره حق له ممن فيه النظر إعادة
يوجب ما صدور أو نقضه عد إلا قضاي أمام القضاء لم انة
وإضعاف، لاستقرار ا وزعزعة القضائية ح ام اية إدار من
ذلك لما، لتماس تقديم أسباب توفرت م ح ام تلك النظر
إعادة بالتماس العادي لسابقة الدعوى قبول عدم ا كم ا ت
ت الدائرة فإن أعلاه المذكور ا كم الدعوى موضوع صدر
وقد الشأن ذا ال - يح المسلك سلك لم المدعية وكيل ان
ولما، ال افة ٦٢ رقم القضية و ست ناف دائرة من المصدق -
- ١٤٤٢ لعام ٥٤٨ رقم القضية الثانية التجارة الدائرة من
الصادر ا كم) النفاذ. واجب ا ي ا كم صدر إذ، ف لا الفصل عن
الطرف غضت الدائرة أن إلاباة قضائية أح ام بموجب ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم ا كم الدائرة ع يتع ن ان
فإنه القضاي المبدأ ذا ضوء و - (١٤٤٣ لعام (29/1) المادة
انت لما - 1 ضده المستأنف مواجهة البيع عقدي الدائرة
باغفال للنظام ا كم مخالفة: سادسا وإلغاؤه. نقضه معه يتع ن
مما معيبا ا كم معه يصبح مما، ذلك إليهم م سوب و ما صراحة
ينكر لم ما؛ عليها وة وقعها ممن صادرا العادي المحرر عد) أنها
ع ونصت ضده قدم من مواجهة يتها العادي للمحرر جعلت قد
ثبات نظام من من:) أنها ع المادة ذات من (2) الفقرة
ونصت (، ا ق عنها تلقى لمن البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط
بأن علمه ينفي أو خلفه ذلك ينكر أو، بصمة أو ختم أو إمضاء
أو خط من مواجهة اية يك سب العادي المحرر أن النظامية
المواد تلك مفاد ان ولما - 2 .) - ته ذلك عد ينكر أن منه
يقبل فلا المحكمة أمام موضوعه وناقش عادي بمحرر

عليها احتج من مواجهة اية وصل يبقى ثم ومن الموضوع ا
وض حال ان ارضا ا ق سقط أنها ع البصمة أو ا تم أو مضاء
أو ا ط إن ا ر حال باست ناء ضده المقدم شركة حصصه من
90 % شراء تم بموجبه والذي المد مورث و ن ب نه البيع عقد
بصورة تقدم المستأنف أن ا كم من الثابت فإن ا لسات وقاع ع
المواد تلك و إنزال، ضده قدم - ضده المستأنف حق سقط
نحوع الموضوع وخاض شأنه المتداع ن ب ن قائمة دعاوى
ووجود تقديمه عدم العقد ع ضده المستأنف وكيل عقب
وقد، التجارة ز أحمد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة
التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٢: ٢- الصفحة
رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ، ضده المستأنف مواجهة
وسر انه العادي المحررية بقاء ثم ومن البصمة أو ا تم أو
مضاء أو ا ط إن ا ر من للعقد الشلية ا وانب الطعن - العقد
مواجهته المقدم ا نائية للأدلة إحال ا س يل وسلكت، ف ا ا
ق سقوط رغم بال و ر للدفع واستجابت ع ا بجان ا ونأت
وأعرضت القاطعة اية تلك أغفلت الدائرة أن إلا- تقدم مما
الرغم وع اتخاذ عدم للنظام ا كم مخالفة - البيع عقد ع بال و ر
الدفع ا ق سقوط التمسك مع: ساعا و لغاء. بالنقض حرا و
جعلها النظام بمخالفة ا كم عيب مماي ا رغم المستأنف أن ا
كم من الثابت أن حيث فمن - 1 العليا.. المحكمة من الصادرة
القضائية المبادئ ومخالفة الدعوى جورا منتجا ونه البيع عقدة
للتحقيق النظامية جراءات و العقد أصل إحضار عليها المد من
الدائرة طلبت - أ: حيث ا نائية للأدلة العقد إحالة إجراءات الدائرة
سلكت وقد بال و ر ومور ما المستأنف ب ن الم م البيع عقد
طعن ضده و، المركزي للبنك بالكتابة الدائرة قامت -
02/04/1444 ب ا نائية. للأدلة العقد لإحالة تم يدا
البنكية الرسمية التعاملات واقع من المتداع ن مورث
تواقيع من متعددة للدائرة ورد - 10/11/1444 و جلسة - ج
المركزي. البنك من الواردة المسندات رفقة للشرطة وراق
بإحالة الدائرة وقامت المركزي البنك من المسندات إرسال تم

- 01/08/1444 جلسة -1 مستقل. ظرف بداخل وتحرز ل
وعزل ل الطعن محل الورقة أصل عث بضرورة -
22/10/1444 وتاريخ (1/4403035471) رقم جدة
محافضة شرطة ا نائية دلة مدير إفادة خرا صم وظل، به
علمه نفى أو نائيه أو خلفه ذلك أنكر أو، بصمتها أو ختمها أو
إمضاءه أو خطها العادي بالمحرر عليها احتج من أنكر إذا:)
ثبات نظام من (40) المادة نصت وحيث بالتحقيق المحكمة
فتأمر؛ البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط ب - ة المحكمة إقناع
ومس ند ا الدعوى وقاع تكف ولم، ال اع منتج المحرر و
ان، بالمحرر متمس ا أو ا تم أو مضاء أو الكتابة حصول
بإثبات يتعلق فيما إلا- الش ادة سمع ولا، النظام ذا عل ل
المنصوص و جراءات للقواعد وفقا، ب ل ما أو الش ود
سماع أو، بالمضاهة تفصل أن عل ل و ع ن المحكمة ع
الطعن طرح شواحه وأعلن ال و ر مواطن وحدد بال و ر
الطعن إجراءات ا صم اتخذ إذا أنه المادة تلك مفاد أن وحيث -
2 .) المحرر ع البصمة - ة إثبات و جوز بال و ر دعاء تحقيق
تتو وحي ئذ تزوره أو المحرر ب - ة للقضاء يكفي ما تتضمن
ولم ومس ند ا الدعوى وقاع لانت إذا إلا- بتحقيقه ملزمة غ
و فيه تقدير ع ذلك عاب ولا- ذلك ل ل سيغ اعتبارات وجود
حال عدمه من العقد - ة إثبات للمحكمة يجوز حيث
القضائية القرائن وم ل القانونية الطرق ب افة تزور ل أو
الورقة ا نائية دلة إدارة خطاب باستقبال اكتفت الدائرة أن
إلا- الدعوى للمحرر ا وري التأث من الرغم وع - 3 الدعوى.
منتجة لن يجة الوصول غية للأدلة الموضوع محكمة سماع
أو بالمضاهة التحقيق حق من الشأن ذا النظام ل ل أجازة بما
تقم ولم الدعوى المنتج المحرر ذا للبت والكفيلة اللازمة
النظامية جراءات تجر ولم صـ العقد بطلب مورث توقيع
توثيق - أ: وم ل الدعوى ظروف واقع من عدمه من الورقة
- ة استخلاص لدا وان العقد ل - ة المث تة القرائن من
العديد لدا متوافرة لانت فالدائرة الش ود إ حصة 450

وعدد ا بالشركة حصصها امل عن بالبيع تنازل ز عباس أحمد السيد) أن وصرحوا - ا إقرارا تضمن والذي - 20/09/1431 المؤرخ الشراء قرار ع المتداع ن و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من حقها المتنازل الطرف واستو، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة السيد - 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية التجارة الغرفة لدى العدل اتب طرق عن التوقيعات توثيق تم وقد (، المشي... لزمة وإبراءة يث ت ما أن كما - ب عل ا. المتنازل اصص قيمة ل امل المد مورث استلام وإثبات البيع - ة لإثبات يكفي و و القرنة من وأقوى الدامغة دلة تحت يندرج رسد محررو و و فإن كذلك - ت للمبلغ. مورثها استلام من تضمنه، وما البيع وعقد الشراء قرار - ة تثبت أ ل حيث ضده المستأنف أقام ل ال الرأنة الدعوى و - تزوره المزعوم - البيع عقد مبدأ العليا المحكمة قضاء المقرر من ان ولما المضادة. ل ل و س ل ل ل ي ج نحو ع المتداع ن مورث توقيعات تتضمن المركزي البنك من المرسلة البنكية التعاملات مسدندات بقصور معيبي ون فإنها ذلك ا كم أغفل وم، الدعوى ا كم وجهه به لتغ - لو والذي، الدعوى جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل:) أن قضائيا ذا عن الطرف غضت قد الدائرة إن وحيث -، 1/12/1442: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة ا امسة الدائرة قرار (.) القرار مصدرة للمحكمة وإعادته نقضه و تع ن ال سبب ب قد ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من (41) المادة أن و ما، العليا المحكمة عن الصادرة القضائية المبادئ خالفت قد ت ون مما؛ الدعوى و ا و ري المنتج جراء المحكمة من صادر قضاي لمبدأ ا كم مخالفة ع اض محل ان إذا) أنها ع ونصت النظام مخالفة تحت يندرج العليا المحكمة عن الصادرة القضائية المبادئ أحد مخالفة اعتت ا كم: ثامنا إلغاؤه. و تع ن بالنقض حرا و

جعله النظام بمخالفة ا كم عيب مما (، النظام لمخالفة اع
اضا دُع، سابقة قضايا العليا المحكمة دوائر إحدى به أخذت
أو، العليا لعام ٩١٣٩٨٨٠٤٤٧٠٩١٣٩٨٨ رقم بالقضية عشرة الثامنة
الدائرة من الصادر ا كم () المد من المقدمة ا تامية
بالطلبات العدة) ان قضاء المقرر من ان لما - 1: ا صوم
يطلبه مما بأك ٩٣٤٢٥٩٠٤٤٧٠٩٣٤٢٥٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -،
١٤٤٤ لعام ٦٥٢٩٧٥٠٤٤٧٠٦٥٢٩٧٥ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤
لعام ٦٣٥٢٠٩٠٤٤٧٠٦٣٥٢٠٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤ المد
بالزام ا كم طلب ا المد انت:) نصا الدائرة دونتها بما (3
الصفحة) ا تامية طلباتها حصر قد المد أن - ع اض محل - ا
كم من الب ن ان ولما - 2 - (. ١٤٤٤ لعام لورثة يدفع بان
المستأنف بالزام وقضت ا صوم يطلبه مما بأك قضت الدائرة أن
إلا (، ر ال 27.932.012) مبلغ ا رازي ولعاققه (، ر ال
97.762.042) وقدره مبلغ لعدنان يدفع بأن عليها: تاسعا
بالإلغاء. حرا و جعله بالقصور ا كم عيب مما، ضده المستأنف
من المقدمة ا تامية الطلبات عن يز د مبلغ و و (ر ال مليون
331.882.138) وقدره مبلغا ز عباس أحمد بداية ومنذ أنها ا
وابية المستأنف ومذكرات ا كم من الثابت إن حيث - 1: ويته
المدع ن مورث لتنازل والمث ت النظامية لأر انه المكتمل
الشراء قرار الرسد للمحرر الدائرة إغفال حصصه امل عن
بالبیع تنازل ز عباس أحمد السيد:) نصا تضمن والذي -
العقلية قواه ب امل - المتداع ن ومورث المستأنف من
الموقع الشراء بقرار المستأنف وتمسك الدعوى توقيع و
عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من حقه المتنازل
الطرف استو وحيث، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة
السيد ا حصة 450 وعدد ا بالشركة التجارة الغرفة لدى
العدل كتابة أمام والمث ت التجارة وزارة قبل من
والمدقق (رقم... مسد ند - الشراء قرار مرفق () المش
ي... لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال و الرس
المحرر:) أنه الرسد المحرر عرفت قد ثبات نظام من (

25) المادة إن حيث ـ، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) - يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية يكسبه الذي مر (؛ واختصاصه سلطته حدود و، النظامية للأوضاع طبقا، الشأن ذوي من تلقاه ما أو يديه ع تم ما، عامة بخدمة م لف - ص أو عام موظف فيها يث ت الذي الشأن ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال افة ع ع الرسد المحرر:) أن ع النظام ذات من (26) المادة نصت كما - 2 الرسد. المحرر صفة ع ع يض فإنها ثم ومن (، ذلك غ يث ت لم ما؛ عليها ع الرسد المحرر الشأن ذوي من أي ذكره ما مضمون و وون، نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره مسد ند و المسد ند ذا إن وحيث:) مبدأ أر - الذي ست ناف قضاء عليها استقر ما خالفت قد بذلك الدائرة وت ون الدائرة سلكتها الذي النحوع وإغفاله تجا له يجوز ولا ال افة، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال افة ع ع الرس المحرر: " ونص اثبات نظام من والعشرون السادسة المادة من و الفقرة ع بناء، ة و ورسد أول محكمة حكم تأييد من مناصا الدائرة معها تجد لا- الذي مر، تزوره عليها المد يدع لم وحيث "، نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من حدثت أو -3 -). (١٤٤٤ لعام ١٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية الثانية ست ناف دائرة من المصدق - - ١٤٤٤ لعام ١٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية عشرة ا ادية الدائرة من الصادر ا كم () درجة أن:) المملكة قضاء عليها استقر ما و والعقد أطراف من (والقبول يجاب) من أر انه توافر و - ته الشراء ب ن ل صص البيع لتمام ش ط أنها قضاء المقرر من فإن تقدم لما إضافة عقد من (ثامنا) المادة نصت وحيث، عليها التوقيع عل م المد وإن ار، التوقيع لتطابق واحد - ص عليها الموقع أن تب ن، م ٣/٣/٢٠١٦ والمؤرخ المد وكيل عليها اسد ند الذي العقد يتحقق لم ما و والعقد أطراف من والقبول يجاب تحقق عد إلا- ينفذ لا- ذلك أن شرعا المقرر من ولكن، لورث م وكذلك الشراء ب ن

لانتقال قابلة (صص:) أن ع التأسد س الدائرة من المصدق -
١٤٤٠ لعام ٥٠٦٩ رقم بالقضية الثانية التجارة الدائرة من الصادر
ا كم () الدعوى رفض إ الدائرة معها ت مما، ذلك عل م المد
إن ار عد، الدعوى ماثل المديدى لم وحيث، شأنه والقبول
يجاب وتوافر البيع ع وارتضيا وافقا قد البيع طر أن الدعوى
وقا ع من الثابت ان ولما - (، ١٤٤١ لعام ٧٦٩ رقم بالقضية و
التجارة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٣: - الصفحة رقم
١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار الم تبة النظامية آثاره وسر ان البيع
ة معها يث ت الذي مر ا صص تلك قيمة استلام عدم شأن
والمستأنف المتداع ن مورث ب ن نزاع أي يثار لم وكذلك البيع
ع اع اض أي عليها تصفية الدائرة إغفال: عاشر ا (. بالباطل ب
نكم أموالكم تأ لوا ولا:) عا لقولها بالمخالفة بالباطل الناس
أموال أ ل قبيل من عد دفعها إعادة ل ون المبلغ بذات المطالبة
جواز وعدم عليها ال - ل شطب وتم النظام حسب تصفي ا تم
قد التجارة ز أحمد شركة أن، درجة أول محكمة حكم تجا
ل: ا المتعلقة با صص المطالبة جواز وعدم التجارة ز أحمد
شركة الله رحمه ز أحمد الشيخ من ل تخارج عد أنها حيث،
النظام حسب ل ا ولاوجود م ية شركة ع الدعوى إقامة قبول
وعدم الدعوى رد عل ا يجب و ان -، 1437 منذ ل ا التجاري
الشراء قام فقد (الدعوى محل الشركة) التجارة ز أحمد
شركة، الشركة نفس من - 1434 العام ضده المستأنف
تخارج وكذا، ضده والمستأنف المستأنف مورث -، 1431
لعام للدفع الدائرة تجا ل: عاشر ا دي (. 8 ورقم 7 رقم
مرفق) -و 11/4/1437 بتاريخ التجاري ال - ل شطب وكذا،
التجارة ز أحمد شركة بتصفية التجارة ز أحمد شركة ا عد
سي تب ل ونه للشركة ا كم ومخالفة الدعوى الرأي وجه ا
وري تأث ه رغم ذلك لإثبات الكفيلة جراءات اتخاذ وعدم ا
صص مبلغ بدفع المستأنف من المبدئ ا وري الدائرة اس
يضاح ع أجاب أصالة عليها المد أن (3 الصفحة بداية) ع اض

محل ا كم من الثابت أن حيث فمن، بالباطل الناس أموال أ ل
قبل من عد مما مرت ن المبلغ دفع عليها فأجاب ذلك من أ ك
المد لدعوى وفقاً قيم ا أن ح ن، فقط (ر ال 450.000) بمبلغ
التجارة ز أحمد شركة لنفسه والده حصة شراء قيامه واقعة
عن - 09/11/1443 بجلسة مئة (ر ال 120.000.000) مبلغ
مقابل وذلك، المملكة ف ا حصص لوالده ان ال الشرات
جميع حصصه جميع منه شي أن ع حياتها حال والده مع
اتفق أنها:) عليها المد بمجرد حقوق ا البنوك استوفت وقد
الديون تلك من دين ب ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ إيداع
خلال من للبنوك والده ديون سداد خلال من سداد ا تم ر ال
مليون وعشرون تلك ومنتج جور ا دفعا أنها الدفع ذا من
ال ب ن إن وحيث، الزايدي القا - قبل من شأنه الصادر
العامة المحكمة قضية سنوات قبل للمحكمة وقدمت،
المبالغ تلك إيداع: ا صر لا المثال س يل وع عدمه من الدفع
ذا إثبات شأ ا من ال إجراءات اتخاذ بالدائرة و و ان أغفلتها
الدائرة أن إلا الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من حيث الدعوى
قوق ا الديون اس يفاء ومدى الديون تلك من دين ب ل ا اصة
البنكية حساباتها المبالغ وإيداع المبلغ سداد المستأنف قام إذا
عما للاستعلام السعودي النقد مؤسسة مخاطبة - 1 المحاس
ية المسدندات لطلب - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)
رقم الدعوى ناظرة الدائرة جدة بمحافظة العامة المحكمة
مخاطبة - 2 عدمه. من والده عن المدفوعة المستأنف من
مرة المبالغ تلك بدفع المستأنف بإلزام - ع ا ض محل - ا
كم صدور غفال ذلك ع وترتب إجراءات تلك أغفلت الدائرة
ان إلا الدائرة. حوزة ل و ا الدعوى تلك المقدمة تقديمه
سبق ولما له لذلك: الطلبات بالإلغاء. حرا و جعلها سلامة
الشرعة ومخالفة بالقصور ا كم عيب مما بالباطل الناس
أموال أ ل قبيل من عدا كم ذا ان ولما، أخرى ورد ما ع عليها
المد وكيل وأكد (. المد دعوى برد مجددا وا كم الصادر ا كم
نقض الموضوع و شكلا ست ناف قبول فضيلتكم من نطلب

أسباب من الموقرة الدائرة تراه ولما المنطوق تفصل لم
فالدائرة اكم منطوق صيغة ع فقط منصب اع اضنا أن
نؤكد:) وحاصل ا المد وكيل من المقدمة ع اض لائحة ع
الدائرة اطلعت كما، ع اض بلائحة، ر الا وثلاثون وثمانية ومئة
ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليوناً وثلاثون وواحد ثلاثمئة (ر
ال 331,882,138) مبلغ سداد عليها المد بإلزام حكمت
الدائرة إن حيث ال - يح النحوع يتوجب ح ام أن فضيلتكم
علم شرف ع يخفى ولا - جما المبلغ بذكر اكتفت وإنما عدد
م رغم التحديد وجه ع للمدع ن المستحقة المبالغ اكم
مصدرة الدائرة تو - ولم عليها المد أن كما (الصك صورة
مرفق () 229014721194320022) قضي حكم بموجب
ثابتة وصية ناك بأن الدائرة إفادة تم أنها علما تنفيذ ا يمكن ح
مفصلة ت ون أن نظاما عدنان - 1: - ي ما اعتبار ع ن الوصية
أخذ و عد الشرعية أنصب م حسب المستحق ن بيان فإن عليها
و -، 12/05/1438 تاريخ و (38391575) رقم الورثة حصر
بموجب الورثة أحد و محمد عاتقة - 2 ر الا. وسبعون مئتان و
ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليوناً وسبعون ستة (ر ال
96.779.270) وقدره مبلغ ستحق و و (1017092733)
رقم وة، ز عباس أحمد - 3 ر الا. عشر سعة و ومئتان ألفا
وخمسون وواحد وستمئة مليوناً وعشرون سبعة (ر ال
27.651.219) وقدره مبلغ ستحق و (1007056847) رقم
وة، ا رازي ع محمد يح الفضيلة أب ر الا. وسبعون و سعة
وثلاثمئة ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليوناً وعشرة مئة (ر ال
110.672.379) وقدره مبلغ والمستحقة المتداع ن مورث ا أو
- وال الوصية شكلا ست ناف قبول: أولا- الموقرة. الدائرة
مقام من اطلب فإن المدع ن مستحقات تفصيل وعدم وجو
ال - يح النحوع اكم تفصيل عدم الموقرة الدائرة لمقام
تب ن وحيث و سبعون ستة (ر ال 96.779.270) قدره
إجما مبلغ (1017092733) رقم وة، ز عباس أحمد
عدنان للمد يدفع أن عليها المد بإلزام اكم: ثانيا النظامية.

المدة لتقديمه (ر ال 27.651.219) قدره مبلغ (1007056847) رقم وة، ا رازي ع محمد ي ح محمد عاتقة للمدعية يدفع وأن، ر الـ سبعون و مئتان و ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليوناً وعشرة مئة (ر ال 110.672.379) وقدره مبلغ الوصية لمستحقي يدفع أن عليها المد بالزام وا كم، ر الـ عشر سعة و ومئتان ألفا وخمسون وواحد وستمئة مليوناً وعشرون سبعة -02-11 بتاريخ النظام المودعة المذكرة ع الدائرة اطلعت كما ع اض. بلائحة ورد ما ع المد وكيل وأكد (ر الـ سبعون و و سعة وثلاثمئة ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون أن تر لا عليها المد آثار ال الطعون جميع أن الفضيلة لأ ـ اب أب ن أن أود، ز أسامة عليها المد من المقدم ست ناف ع جواباً:) ونص، المد وكيل من المقدمة ـ، 1445 عليها المد دفع أن: أولاً: أقوليضاح زادة باب ومن عل ل للإجابة يكفي ما عليها المد ض ا كم اسباب و حينه عل ل جابة تمت أن وسبق، عليها المد ض ا كم ن يجة غ لموك المملوكة اصة ع وقع إنما المذور والص، ز أحمد موك مورث ملك الدعوى محل اصة لأن وذلك، له محل ولا ي ـ لا ـ ف ل الفصل لسبق النظر جواز عدم تتغ أن دون ا صوم ب ن قام نزاع إلا اية ح ل لتلك ت ون ولا:) نصت وال، ثبات نظام من ٨٦ المادة إ واس نادا، الدعوى تلك طرفا المورث يكن ولم، آنذاك الشركة ان والذي ـ الدعوى ذه محل ـ ز أحمد المورث حصص ع ول س للمول المملوكة اصة ع وقع الص أن يت المادة ذه و النظر (، وسد با محلا ذاتها با ق و علق صفام البيع أن ع يدل مما إن: ثانيا لها. وجه لا النظر جواز عدم عليها المد دفع فإن و التا، تمثيلها أو عنها الص ا ق للمول ول س، الدعوى يُختصم ولم، يرزق حيا الوقت ذلك ١٢٠ و الثمن بأن يزعم وتارة ر ل ألف ٤٥٠ و الثمن بأن يزعم فتارة الدعوى ذه محل ا صص قيمة عليها المد تناقض و ثمن بدون ان المد عليها سد ند الذي المزعم بالزامها حكم ل ـ يجة ن يجة من لها خلصت وما س ي ل ا كم مصدرة الدائرة

لها أشارت ما و هذا، اعتباره وعدم الزعم هذا اطراح يوجب
 الصارخ التناقض ف هذا، رال مليون وقدره بمبلغ قيم
 والذي لها المحكمة ت ليف عد غزالة أبو طلال المحاسب
 قبل من تقييم ل تم ال اع محل الشركة حصص أن و ما
 الفضيلة أ - اب العادلة. ا صص بقيمة أنها يزعم عليها المد أن
 و ما لذلك عليها التخارج وتم الشراء واعتمده، رالا
 وثلاثون وثمانية ومئة ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليون
 وثلاثون وواحد ثلاثمئة (رال 331,882,138) الدعوى يؤكد
 تناقضا والقيمة الثمن تناقض بل، تم البيع أن ع - يح دليل أو
 ب نة يقدم ولم، الدعوى محل وأولاده ز أحمد شركة لها
 المملوكة اصة المورث من اشي فالقول ب نة بي ما ول
 س البيعان اختلف إذا: وسلم عليها الله ص الله رسول عن
 مسعود ابن روى لما، الباع قول فالقول والقيمة الثمن
 ختلاف عند أنها صل أن و ما. و وعد ا ع اض رفض: أولا:
 الموقرة دائرتكم من أطلب فاي لذلك، القيمة يضمن فإنها اعتبار
 ة صف ا وأل مال ا رأس و - ب اختيار ا الشركة بتصفية قام
 عليها المد أن و ما، الباع قول وكيل فعقب (. ست ناف - يفة
 مو - ة ما وفق المبالغ وتفصيل ا رازي وعاتقة ز أحمد
 عدنان من المقدم ع اض قبول: ثانيا موضوعا. ز أحمد
 أسامة من المقدم ونطلب عليها المد عن وكلاء منا
 المقدمة ع اض لائحة ع المد وكيل جواب ع أيضا يطلع ولم
 المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يطلع لم بأنها عل
 ل المد جلسة و لك و ي. الدائرة بر د فع عذر فإن، القضاي
 ال نامج يقدمانها ما وإدراج أيام 5 مدة خلال المذكرات ب
 بادل الطرف ن الدائرة فأف مت جابة. وتقديم لذلك م ل
 الرد:) من لأجلها استم ل ما عل ا المد وكيل تقديم ل ا ي ب
 ن فلم القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيا أطراف ا ا
 والمبلغ عد عن المري اتصال ع المنعقدة -، 20-02-1445
 بأنها أفاد إنها ثم، مقبول غ السلوك هذا بأن وأف متها (، عل ل
 المد من المقدمة ع اض لائحة ع المد وكيل جواب ع والرد

المد وكيل من المقدمة ع اضية الالاحة ع يتع ن ادعاءات ع انطوت وحيث، عليها المد من المقدمة ع اضية الالاحة ع عقيا المد من المقدمة المذكرة إ بالإشارة:) ونصها، الدائرة إميل ع ليلـ بالأمس بجوابه تقدم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٤: عـ الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار - عليها المد ان ا كم مدونات من وال ب ن الثابت أن حيث فمن: للبنوك المد مورث ع المستحقة للديون ا ص ص بيع مبلغ سداد الدفع ع التأكيد: أولا: ي بما عل ا الرد خلال من المبلغ لذلك بدفعه ودفع (ر ل 120.000.000) والبالغة ل ص ص الفعلية القيمة به مدون المد مورث مع حصص بيع عقد إبرام مفاده جور ا دفعا أثار قد - المستأنف رقم بن ي شيك: ا صر لا المثال س يل ع نوردا، للبنوك للمبلغ عليها المد سداد تث ت دامغة لمس ندات توصل عليها المد إن وحيث، للبنوك - المد مورث - والده ديون سداد بمبلغ الوط العري للبنك ز عباس أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسـ با الوط العري البنك لصا - الفر - السعودي البنك ع م - وب - 26/11/1431 وتاريخ (599140/1) البنك لصا الفر السعودي البنك ع م - وب - 26/11/1431 وتاريخ (599139/1) رقم آخر بن ي شيك (. ز أحمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (ر ل 3.000.000) وقدره ذين إن وحيث (. ز احمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (ر ل 3.000.000) وقدره بمبلغ الوط العري للبنك ز عباس أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسـ با الوط العري وحيث، للبنوك - ا ص ص با ع - المد مورث ع المستحقة الديون دفع طرق عن ل ص ص الفعلية القيمة سداد عليها المد دفع ع تث ت ودامغة قوة قرنة عدان المسـ ندين عليها المد من المقدمة الطعون أوجه ب افة والتمسك التأكيد: ثانيا الدعوى. رد معها يتع ن مما، الدعوى الرأي وجه التأث شأ ل من جور ع مس ندات عد المسـ ندات تلك إن حائزة بابة قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز

عدم الدفع وكذلك، الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص
عدم الدفع) سيما ولا الطعن محل ا كم ع القصور الدعوى
بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم - ست ناف مدار - ا كم
ع الطعن وجه إ نضيف: ثالثا خرى. الطعون ببا التمسك مع
(به المق - ال - اية وفق الدعوى تلك ع التجارة المحكمة
اختصاص ين سط) ع بناء نصا اختصاصا سبب ت الدائرة أن
ا كم مدونات من فالب ن، الدعوى بنظر باختصاصا سبب ت
فيما ال سبب ب التجارة المحاكم بنظر) تتعلق فإ ا عل ا الم
ساند للمادة بالرجوع أنه: أن ذلك ومعيب قاصر سبب ب
الدائرة سبب تها ما إن وحيث (، التجارة المحاكم نظام من)
16 (المادة من (4) الفقرة ع و شتمل مادة 250 عن يز د
ما إ تصل ال النظامية النصوص من العديد ع يحتوي الشرات
نظام إن وحيث (، الشرات نظام أح ام تطبيق عن الناشئة
والمخالفات للدعوى تاما خروجا تخرج الدعوى ذه طبيعة أن
كما - . عدم ساوي والفرض - ا فرض ع - بي ما العلاقة شابت
ال مخالفة وجه تحدد لم الدائرة أن وحيث مرة القواعد من
العديد تلك بنظر باختصاصا حكم ا تأس س للدائرة سيغ
الدعوى تلك طبيعة مخالفة أي توجد لا- إذا الشرات نظام
أح ام تطبيق عن الناشئة بالمخالفات ا اصة الفقرة تلك
عن الدفع: را عا الدعوى. بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم
ا كم من مناص لا- و ض، بالإلغاء حر ا و جعلها بالقصور ا كم
عيب مما، البيان نفة المادة ذه ع بناء الدعوى خاص نص
فيه يرد لم فيما) أنه ع نصت التجارة المحاكم نظام من
(93) المادة انت لما: بالتج يل عي ا تناقضات ع تنطوي ل
ولا تحرر ا لعدم الدعوى عن النظر بصرف قد الشرعية
المرافعات نظام من (66) المادة إن وحيث (، التجارة الدعوى
طبيعة يخالف لا بما المحكمة بنظر ا تختص ال الدعوى ع
الشرعية المرافعات نظام أح ام تطبيق، النظام: " المغ - عا الله
رحمه - الموفق قال، به المد معلومة، معلومة أي محررة
الدعوى ت ون أن الدعوى شروط من أن من - الله رحم م -

الفقهاء قرره ولما، الدعوى تحرر استلزمت تحررا محررة إلا-
الدعوى ت - ولا: " ال و ي الشيخ قال تحرر قبل ف لا
السي - لا- الدعوى أن ونظاما فق لا المقرر من ان ولما (،
8/ 510 ") محررة إلا- الدعوى اكتم سمع ولا- نجد الدعوى
لائحة بتمحيص إنها وحيث (. 435-436 -6 -) (القناع كشاف ")
مج ولا يلزمه أن يمكنه ولا ألزمه به اع ف فإن المد ادعاه عما
عليه المد سأل اكتم لأن المد علمه بناء البيع بطلان ع ف ا و
ساند دعواه ضمن قد المد أن ذلك و ام والغموض بالتج يل
الدعوى عيب تناقضات ع انطوت حيث نظاما اللازم الوا - التحر
ر من خلت قد أ ا - دعواه ومضمون فحوى يناقض بما
دعواه ختم أنها إلا- (، البيع فة أثناء للآلية المورث فقدان
ع بناء باطله والات البيع عملية لا أجرت ال الوالات أن:)
نصا أورده ما ع الدعوى يجعل مما أخرى مرة البيع عقد ب -
ة وأقر عاد ثم اصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام وطالب -
الوالات بطلان ن يجة البيع عقد بطلان ف لا يطالب ان
ال السابق عاتقة) عل لا المد استجواب بطلب الدفع: خامسا
الدعوى. تلك عن النظر صرف معها يتع ن مما والغموض و
ام بالتج يل الدعوى عيب الذي اسيم التناقض ع منطوية
(، مباشرة خصمها استجواب اصوم من لأي - 2:) أنها ع تنص
ال ثبات نظام من (20/2) المادة نص ع بناء: الدعوى الرأي
وجه التأث شأنه من استجواب ال ون (ا رازي يحضر أن
استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابها اصم بحضور تأمر أن - ا
صوم أحد طلب ع بناء أو نفسا تلقاء من - للمحكمة:) أنها ع
النظام ذات من (21/1) المادة وتنص دون ذلك ضرورة عدم
بزعم رفض المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة) عل ا المد
استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليها المد
ان ولما (، لذلك المحددة السة ثم (عليها المد - اب ا) ا
تطالب دعوى عل ا المد تقيم أن س ساغ لا إذ منطقي وغ مف
وم وغ م م رد " ا يادع " عل ا المد بأن بالقول واكتفى ساغ
س ب أو و ام را كم. عيب نحو ع ساغ س ب عليها الرد أو

وإجابته تمحيصه يتعين جورا دفعا ونه من الرغم ع وا - م ر أو
سب دون رفضه وراء الدائرة اسأقت وقد، ا ياد ع ت ون
مورا اس يفاء لثبوت الدعوى تلك رفع رغب ا عدم سي
بت حيث الدعوى تلك مؤثرة ست ون أقوال ل ل ون
للاستجواب وإحضار ا عل ا المد استجواب بطلب تتمسك
وحيث مكتب من الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
بالدفع والتمسك التأكيد: سادسا الدعوى. الرأي وجه التأث
شأ ا من فإن ثم ومن ا صص لقيمة المد ومورث المنظورة
التخارج دعوى الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
مؤداه جورا دفعا الدعوى تلك فجر منذ أثار عليها فالمد: ا
صص لتقييم كأساس غزاله أبو طلال تقدير يتضمن والذي ب
- ته المد أقر وقد المد ومورث عليها المد ب ن ران
ومكتمل - يح عقد تقدير ا تم قد المباعه ا صص تلك أن -
1: أن ذلك دارة المحكمة لدى ب امل و ما القيمة تلك
والمشي الباع ارت - وقد الرضائية العقود من البيع عقد أن
وما، رال مليون وعشرون مئة (رال 120.000.000)
وقدره بمبلغ المد مورث حصص قيمة استمر (والده حصة
%- 90) ب سبة التجارة ز احمد شركة ك ا صة وتملكه المد
مورث حصص شرائه عد عليها المد فإن ذلك إضافة ونظاما.
شرعا المعتة ا لي ما والتوقيع عليها للمد حصصه ويع
الشركة من بالتخارج قام ثم والده صص عليها المد ملكية
شأن اء اض أي بيد ولم سدت ن لمدة عليها المد مع الشركة
شراكتها المد تامة مخالصة عد القرار ع التوقيع أن ع تفاق تم
بموجب، والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م - الدعوى محل -
التجارة ز احمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع
بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434 لعام 9/ع/2 مجلد - 7
عدد - 130) برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل
ذلك تأكيد تم وقد - المشي - عليها المد لزمة وإبراء و ائية
تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد مواجة ية يك
سب المحرر هذا إن وحيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34)

رقم بجدة الصناعية التجارة بالغرفة العدل اتب وحيث (، نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره ل قام أمور من فيها دون بما ال افعة الرسد المحرر:) أنه ع قضاء المقرر ومن الشركة بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ب اءة وإقرارا صص تلك شان التعاقد ب - ة منه وصر حا وا - إقرارا عد القرار ذا ع المد توقيع إن سُقط مما ونحوه براء) أن قضاء المقرر من انه وحيث (، مردود فسعيه يديها ع تم ما لنقض سد من) انه المقرر من أنه وحيث (، لاص ا ق قرار الرجوع جواز عدم) - (١٤٤٤ لعام ١٤٤٤٠٣٠٧٧٠٩٠٣ رقم القضية - ١١/١١/١٤٤٤: وتاريخ ١٥٠٩٤٤٣٠٩٤٣ رقم با كم الصادر التجارة بالمحكمة الثالثة التجارة الدائرة من الصادر ا كم () ا ق من الصادر القضا ي بالإقرار التمسك: سا عا الفع. بتقييم ل ومقر الطرف ن ب ن فعليا مقيمة ل و ل محاس تقييم بموجب ا صص تقييم إعادة يجوز لا- فإنها تقدم ما ع و ناء شركة مورثها حصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام ا كم غية دعواه أقام المد أن الدعوى من الثابت أن حيث فمن: المد ومورث عليها المد ب ن التام البيع عقد ب - ة المد والبالغة ل صص الفعلية القيمة تضمن والذي المد ومورث عليها المد ب ن الم م ا صص بيع عقد بتقديم الدعوى فجر منذ دفع عليها المد أن وحيث، التجارة ز أحمد النظامية آثاره وسر ان ومضمونها العقد ب - ة أقر قدي ون المد فإن ثم ومن، بطلانها التمسك أو البيع - ة المد طعن عدم سي ا الدائرة أكدت وقد (، ر ل مليون 120) المد. دعوى برد القضاء معها يتع ن الذي مر ومضمونها بنوده إن ار ثم ب تها قرار يتم بحيث العقد بنود تجزئة جواز عدم قضاء المقرر من انه ذلك، حقها ل ية حائزا وأض ونظاما شرعا المعتة أليت ب امل و و - المد مورث ب ن ا صص بيع عقد توقيع الثابت أن و ا صص لقيمة المد مورث واس يفاء الم م العقد ب - ة سبق ما عضد ومما ٢٤١٦٢٢٠٢٤٥٣٠ رقم صك بجدة التجارة

المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٥: ٥- الصفحة رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار بالغرفة العدل اتب أمام والمث ت التجارة وزارة من الصادر التصديق بموجب ا صص عن التنازل قرار ع بالتوقيع المد مورث وقام -، 16/10/1431 بتاريخ عليها والمد - للتعاقد التوقيع تاريخ من (املة سنوات 5) ع يز د ما عد أي - 1436 عام إلا- عنها وليا عي ن يتم ولم -، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) - يفة (257) الرقم تحت بجدة التجارة تلك بمقابل للمطالبة طرق أي - أ ليتها توافر ظل - المد مورث سلوك عدم ان وحيث، والنظام الشرع ل - يح وموافقته العقد - ة يث ت الذي مرا صص بيع عقد ع التصرف أعمال من عد البيع بأن العامة القواعد تق - " أنه قضاء المقرر من ان ولما، الدعوى محل ا صص تلك لقيمة اس يفائهم قاطعا دليلا عد باس داد ا ح أو ا صص وقت أي التصرف بوقت للتصرف لية بتوافر والعة عليها ر ولم الرشده سن بلغ من و و للتصرف أل و ممن ينقذ العقد فإن ثم ومن المشي أو للباع بال سبة سواء المد وادعاءات ردود فيتمحيص: ج وتدل س تناقضات ع المد ادعاءات انطواء: ثامنا ". ذلك عدم ما أي ألية ع يطرأ قد لما ووجوده العقد - ة ع أثر ولا- العقد ا عقاد مالك ووالده عليها المد ب ن الم م العقد ب و ر طعن ا كم مصدرة الدائرة لتضليل سعيه س يل - 1: ي فيما ذلك وتج ا والتناقض الوا - التدل س عل ل ران أ ل نجد عدة لدى الدعاوى عديد أقام أنها من الرغم ع عليها يطلع أو عنها سمع مرة أول أنها وزعم، ر ال مليون 120 بقيمة عل ا ال ا - تم وال الفعلية ا صص قيمة يث ت والذي ا صص دعوى ذكر عليها المد وكلاء أحد أنها نصا وذكر سمية بالقيمة ان العلاقة ذات ا ل ا لدى المثل ت العقد بأن دائما يذكر ان المد أنها كما - 2 الموضوع، بذات قضائية ج ل ا سابقا عليها واطلاعه و - ته بقيمتها وعلمها يقينا علما بالعقد علمها يث ت و ذا، الدعاوى تلك جلسات إحدى ضبط ثابتة وأ ا ر ال مليون 120 ل صص الفعلية

القيمة أن سابقة إقراراً عت المحكمة أمام سد وتها أن ذلك ب و
ره الطعن أو - ته إن ار أو إن اره حقه سقط مما ال و ر أو
بالإن ار عليها يطعن ولم أخرى قضائية دعوى مواج ته تقديمه
عند الصادر المحاس التقييم ع دعواه وكيله اسـ ناد الدائرة ع
المد تضليل يث ت ما أن كما - 3 " . الاص ا ق قرار الرجوع
جواز عدم " قضاء المقرر ومن، و - ته بالعقد وتاريخ (185/17/2)
رقم ا كم ا الصادر بجدة دارة بالمحكمة
عشر الساعة التجارة الدائرة من منظورة انت ال التخارج
دعوى الصادر غزاله أبو طلال مكتب من أن:) ن ص ا ف ا جاء
ال ا واية مذكرته وكذلك ا كم الوارد النحوع - الدعوى بتلك و
علق ا ارتباط ا وعدم الدعوى بموضوع الدعوى تلك صلة ينفي
أنه ح ن - 2/12/1432 الدائرة ع المد تضليل وؤكد يث ت مما
(! له... محل ولاي لا دفع - 2/12/1432 وتاريخ (185/17/2))
رقم با كم ف ا الفصل لسبق الدعوى النظر جواز عدم عليها
المد دفع موظف و أسامة باسم ا صص نقل ز أحمد وكيل بأن
ذكر أنها المد تضليل ومن - 4 يضره. ما و ك لمصـ ته و ظنـه يراه
ما الدعوى تلك من يأخذ بحيث الوقاع يجـيء فنجده العقد تبطل
ال العامة القواعد من ل ست لية نقص أيضا ست ن من أك
عد الشركة ذات من تخارجـه عملية إتمام بتوكيلـه عدنان المد
قام من نفسه و نجده أسامة عند عد بل الدعوى تلك حق له
ان ان بحقه تمسك عدنان ان نرى ولم للإبطال قابل يصبح نا
فالعقد ا التمسك المصة لصاحب تج ال رادة عيوب من عت
انما مطلقا بطلانا ة عدم المد من المبيدي الدفع ع جوابا: المد
من المقدمة الموضوعية الدفوع ع الرد: تاسعا الدعوى. ذه منه
تقبل فكيف نفسه المشي ع بها اصة ا صص باع سنة
فضيلتكم فنجيب، الشركة لموك المملوكة اصة ع وقع الص وأن
ز أحمد مورثـه ملك الدعوى محل اصة أن ع تأس سا ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع والمقيدة جدة
بمحافظة العامة المحكمة من الصادر ن ا كم ن تمثلت بهـ
المق - ال - اية حازت أخرى بـاة قضائية أحـام ع عليها المد

اسد ناد أغفل المد: - بالتا بن صا القا - ولدى المحكمة بذات -
8/6/1433 وتاريخ (33286392) رقم الدعوى وكذلك،
الدعي - مبارك بن محمد القا - لدى - 4/3/1432 وتاريخ (3218883)
برقم بالمحكمة إبطاله المراد - البيع عقد
المحكمة أثبتت وقد المباعه ا صص لقيمة المد مورث استلام
تضمن والذي - ومور ما المستأنف بن تم الذي البيع إبطال
ف ما طلب وال الزايدي محمد وقد الدعوى برد ا كمان وق
المتعاقدين بحق القانونية آثاره وإنتاج العقد لة اللازمة ران افه
وتوافر الثمن باستلام بنوده وة بي ما الم م البيع -ة الدائرتان
وأثبتت - القاضي ا كم ع سد ناد جواز عدم جوابه المد
ادعاه ما أن أخرى. مرة إثارتها إعادة يجوز فلا- ثم ومن به
المق - ال - عية وحازت الباتة الصفة ح ام تلك الك سد ت
اطلع بالاتفاقية المدون الصدا ع توقيعها قبل المد: 1/ب: أن
ذلك عليها مردود ف و - 02/12/1432 وتاريخ (185/17/2)
برقم الصادر عشر الساعة التجارة الدائرة من الصادر بيع ف
ا بما للشركة والالما - والما القانوني الوضع جوانب ب افه
تامما علما وعلم - الص المتضمن ا كم ذا صدور أثناء -
الدعوى محل للشركة والما القانوني الوضع ع النحوع - ا
صص تلك ثمن اس يفاء عدم دفعا يبد ولم مر ذا ع
معارضة ثمة يبد ولم الوضع ذا ارت - وقد عليها للمد
بالشركة له مملوكة انت ال ل صص مورثها ز أحمد شركة)
الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده والمستأنف
المستأنف تصا أث ت الذي القاضي با كم المدون الصدا ع
وقع ذلك ع و ناء - يدعيه الذي % (10-) ال سبة من الشركة
بنص به يتعلق ما وكذلك، التنازل ذا ع اع اضه وعدم ا كم قبل
عليها للمد عوض ع ا تنازل ال % (90-) ال والده ب سبة
يتعلق ما سواء (التجارة يؤكد ومما: 2/ب الرانة. المطالبة تلك
ف ا بما - مطالبة أي حقها إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة
بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ا كم ذا بموجب وأبرا
بالشركة بيع ب -ة المد أقر بموجبها والذي - 21/11/1433

بتاريخ الم م التجارة ز أحمد شركة تأسيس عقد بتعديل
الشراء قرار ع المد توقيع و ا كم ذاع سد ناد جواز ع - ز
عباس أحمد بن أسامة شراكة وإقراره التجارة ز أحمد شركة
للشراء ا ديد القانوني بالوضع إقراره طرق عن عليها المد ا
التجارة ز أحمد شركة صصه مورثه برقم التجارة وزارة
لدى الشراء قرار ب - يل ذلك تأكيد تم وقد الشركة تلك
المد مورث حصص شراء ع بناء ف ا منفردا شرا أصبح وال
الشركة كشارك - عليها المد الشراء قرار أن حيث -
10/2/1434 وتاريخ (7050/34) رقم بجدة الصناعية التجار
ة بالغرفة العدل اتب بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434
لعام 9/ع/2 مجلد - 7 عدد - 130) لائحة من الثابت: أن ذلك
سديد غ الدفع ذا بان عليها فنجيب، الباع قول القول ب ون
والدفع المد ادعاء ع جوابا البيان. نف التجاري ا كم ع مب يا
جاء عليها والتوقيع لها والمبدول البازل اختلف إذا) أنها التجار
ة المحاكم قضاء المقرر من أنها وحيث، المال خروج - ل صص
المشي - عليها والمد - ل صص الباع مورث - المد اختلاف
الدعوى كشاف، للسيوطي والنظائر شباه، للزرك - المنشور)
الفق ا ن ولما، خروجها وصفة بطريقة أعلم و و للمال
مالك أنها ذلك يمينها مع البازل قول فالقول خروجها طريقة
المال الباع فإن الباع قول القول بأن المد بها دفع ما - ع -
العدم ساوي والفرض - فرض وع (. تمليكه بج ع أدري و و
المملك لأنها يمينها مع الدافع قول القول أن قرروا (لل و ي
القناع المطالبة المد حق سقوط الدفع: عاشرا ورث. ونه
تتعدى لا فصفتها بقوله ولا يؤخذ والده محل المد يحل أن يجوز
ولا، لها قول فلا ثم ومن الله توفاه قد - ز عباس أحمد - ل - يح
وفقا - أنها وحيث، مورثه من عليها للمد المباع ا صص قيمة
من بنص به يطالب المد أن الدعوى من الب ن ان لما: التجار
ة ز أحمد شركة المباع ا صص بقيمة 3 / 22 بتاريخ 6/م
رقم ملي مرسوم الصادر الشرات نظام شأ ا سري ان
- الدعوى محل - الواقعة - أ: لذلك و يانا الدعوى بتلك

المطالبة حقه سقط المد فإن - النظام عقد لشروط وفق
لغ أو الشراء لأحد حصته عن ي نازل أن للشرك يجوز:) أنه
ع النظام من (165) المادة نصت وقد -، 1385 / 3 / 17 بتار
خ 185 رقم الوزراء مجلس وقرار - 1385 يطلب أن شرك ل
ل يجوز الة هذه و، التنازل شروط الشركة مدير طرق
عن الشراء با يخطر أن وجب لغ عوض حصته عن التنازل
الشرك أراد إذا ذلك ومع، الشركة مراعاة مع ف لا
التصرف الحق لصاحب ان سداد حقه الشراء أحد
ستعمل أن دون خطار تاريخ من يوما ثلاثون انقضت فإذا، ا
قيقي بتم لا اصة اسداد م م ل حصة ب سبة سداد طال ب
ن ا صص هذه قسمت حصص بجملة يتعلق التنازل و ان شرك
من أك سداد حق استعمل وإذا (، 157) المادة من الثانية
الفقرة حكم أجازت أا المادة تلك مفاد ان ولما - ب (. 158)
المادة من الثانية الفقرة حكم مراعاة مع سداد طلبوا الذين
للشراء اصة هذه أعطيت واحدة بحصة التنازل علق وإذا،
المال رأس طلب - المد و إقرار - الثابت إن وحيث، عوض ا
صص تلك ع ا صول وطلب سداد حق جميع م أو عض م الشر
اء من لأي وأجازت الشراء لأحد حصته عن التنازل للشرك ع
اعاض ثمة يبد ولم ا صص تلك شأن الشفعة حق أو سداد
حق يطلب لم المد إن وحيث، المدع -ن ومورث لمورثه
المملوكة ا صص اسداد (ز أسامة) عليها المد عليها المد
عل ا ساند ال الرسمية المحررات و ا صص تلك لقيمة عليها المد
مورث استلام و ث ت عضد ومما الدعوى. بتلك مطالبتها جواز
عدم ثم ومن، ا صص لتلك البيع ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٦: ع-
الصفحة رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: جدول غير
واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-187 – الشكوى (وورد) بطاقة الوثيقة

DOC-187	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
الشكوى (وورد)	عنوان الوثيقة
1445/ 17/11	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
5	عدد الصفحات (تقديري)
2128-2124	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1MegFG_Gp8qqDTqkSlnwq2keKRqvuvlid/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

التاريخ: 1445/ 17/11 هـ سيدي صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445 هـ في القضية رقم (42824717) أتقدم بشكواي هذه لسموكم الكريم، حيث تعرضت لظلم كبير بسبب عدم قيام دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بدورها النظامي والشرعي، وإصدارها حكم غاب عنه التوفيق، وقام على اجتهاد معيب تخلله إهدار

حقى في الدفاع وعدم الاستجابة لأوجه اعتراضى ووضح بالحكم تأثر المحكمة بمزاعم خصمى وتلفيقاته، الأمر الذى تغافلت فى عن تطبيق الأنظمة المرعية ونظام الإثبات، مما ترتب عليه إلزامى بسداد مبلغ يجاوز الثلاثمائة مليون ريال بدون وجه حق. وتتخلص شكواى فى الآتى: 1- أن والدى المرحوم/ أحمد عباس زينى باع لى حصته فى شركة أحمد عباس زينى التجارية والبالغة (90%) من الحصص بمبلغ قدره مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ فى 20/09/1431هـ واستلم الثمن؛ جزء منه فى شيكات لحسابه الشخصى، والجزء الآخر ديون تم سدادها عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لى عن إدارة الشركة، وبحسب العادة فى كافة قرارات الشركاء فى الشركة تم تدوين سعر الشراء بالقيمة الاسمية. وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء فى الشركة ومنهم المدعى (عدنان).

2- أقام المدعى عدنان أحمد عباس زينى (شقيقى) دعوى ضدى مدخلاً والدتى فيها بزعم حق لى له أى مستند سوى المزاعم الكاذبة، بعد أن استغل والدتى المحتجزة لديه، ودلس عليها واستولى على حسابها فى منصة أبشر ليتمكن من تحرير وكالة مزورة باسمها، على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها، يزعم على غير الحقيقة بأننى اشترت من والدى حال حياته، حصته فى شركة أحمد عباس زينى التجارية بثمن تافه وطالب بالوكالة هو ووالدى بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن.

3- فى سبيل التأثير على الدائرة تقدم المدعى عن والدتى - التى لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها- و مارس الغش على المحكمة مما تسبب فى خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب و تكيف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسى على المحكمة؛ إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعى نفسه، وعن

الأصول المرعية والثابت بالأوراق والبيانات، ولجأت في تسبيب حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضني بحجة اضطرابي في الدفوع!!\!!

وبالنظر لحكم الاستئناف والأسباب التي بني عليها؛ يلاحظ سموكم الكريم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع عليّ وكان في هذا الحكم -إعانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الادميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن أهم مواطن الخلل -الذي غاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز وعدم حياد ترتب عليه ضرر عظيم وظلم متحقق- ما يلي:

أولاً: أخطأ الحكم في تكييف الواقعة ووصفها وصفاً غير سليم؛ فالواقعة محل النزاع كما جاء في طلب المدعين هي الغبن في البيع ثم طلب بطلان البيع، وهذا تناقض لم تحسمه محكمة أول درجة، وسأيرتها محكمة الاستئناف، بل زادت عليها واستكملت مسلسل التناقضات الواردة بصك الحكم؛ إذ تارة تصف الدعوى بأنها مطالبة بقيمة حصة مورث المدعين المبيعة، وتارة تصفها بأنها دعوى غبن فاحش في قيمة بيع الحصص، ثم في نهاية تسبيبها تأتي بأمر غريب وهو الالتفات عن الجزء المتيقن سداد وفاء لثمن الحصة والثابت بشيكات مصرفية؛ معللة إهدار حجته بقولها: (أن المدعى عليه لم يعتمد عليه في السداد واضطرب في دفوعه في السداد!!\!!)، كما أهدرت ما قدمته كقرينة على سداد ديون على المورث، وجزء من قيمة البيع بحسب الاتفاق، وهما شيكان مجموعهما مبلغ (6 ملايين ريال)، وكان رد الدائرة عليهم: بأن الصور غير واضحة، ورفضت مخاطبة البنوك ذات العلاقة لتفصح لها عن ما قمت بسداده من ديون عن المورث.

ثانياً: أخطأ الحكم في تطبيق أحكام النظام والمستقر عليه قضاء، وجاء متأثراً بمزاعم المدعي غير الصحيحة؛ إذ جاء تسبب الحكم مضطرباً متجهاً في مسار واحد وهو أن ما يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به المدعي عليه غير صحيح، وهذا أقرب للقضاء بالعلم الشخصي وغياب عن الحياد الموضوعي، ونظراً لتأثر المحكمة فقد غاب عنها أعمال نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة، فاتجهت المحكمة في قضائها إلى القرائن الغير معتبرة، وخالف الحكم المبدأ القضائي: (أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى) والمبدأ القضائي: (أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردده بيقين، ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد). و قد استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه وهو (120 مليون ريال) وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على المورث لقصور عقلي واعتبرته قرينة ليس على الغبن وإنما على عدم سداد أي ثمن ؟!! وهذا اجتهد غريب من الدائرة ومردود عليه بحجية قضائية مصدرها حكم قضائي صادر من محكمة الاستئناف بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة استند فيه الحكم إلى صحة وسلامة أهلية المورث، كما أنه مردود عليه بمستندات صادرة من كتابة العدل عبارة عن وكالات شرعية حررها المورث بنفسه في تاريخ لاحق على عقد البيع، مما يؤكد سلامة أهليته في حينها؛ إلا أن محكمة الاستئناف أهدرت الدفوع الجوهرية وحجية الأحكام القضائية والمحرمات الموثقة والتي تؤكد صحة العقد

والثمن الفعلي المتفق عليه، ومكنت خصمي من الحصول على حكم بالباطل، بموجبه لم يعترف بالبيع والثمن المتفق عليه واعتبرني لم أسدد شيئاً من الثمن بل وضاعف الثمن ثلاث مرات عليّ دون وجه حق، مستأنساً بنسخة من تقرير ليس هو الأصل ومجتزئ وغير كامل، مقدم من المدعي (عدنان) وقبلته المحكمة رغم عواره، وانتفاء علاقته بالدعوى المنظورة، ومقدم في دعوى أخرى ومطعون عليه ولم تعتد به المحكمة المقدم لها هذا التقرير، علاوة على ذلك جاء الحكم مبنياً على مجرد قرائن، ونقتبس بعض ما جاء في التسبيب على النحو الآتي:

1- أن القرائن احتفت بأن المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع على ذلك وكيل عنه (المدعى عليه) كما أن القرائن احتفت بأن المورث وقت البيع كان فاقداً الأهلية وغير مدرك.

2- أن ادعاء المدعى عليه بأن قيمة شراء الحصص دُفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكليفات منها الصرف عليه؛ لم يقدم ما يثبتها.

3- أن طلب المدعى عليه (الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على السداد) غير مقبول وأن مخاطبة المحكمة للبنوك يخرجها عن الحياد، وعلى من يدعى شيء تقديم ما يثبته.

وقد ترتب على ما سبق أن تقدم المحكوم لهما بطلبات تنفيذ ضدي بمحكمة تنفيذ جدة، وتم منعي من السفر ووقف خدماتي والحجز على حساباتي في البنوك والحجز على عقاراتي.

ثالثاً: رفضت محكمة الاستئناف الالتماس المقدم على الحكم رغم تقديمي مستندات السداد وتقييمات أخرى

للشركة، وشهود على صحة واقعة البيع ودليل كمال أهليه
المورث وقت البيع.

1-مستندات السداد: قدمت بمرفقات الالتماس مستندات
مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على
المورث من واقع شيكات وحوالات بنكية جميعها صادرة بتاريخ
لاحق على بيع الحصص، وتقرب من (50 مليون ريال).
ومستندات أخرى تفيد تحمل المشتري (المدعى عليه) نفقات
معيشة المورث ونفقات علاج ومصاريف طبية وجميعها لاحقة على
تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة 7 سنوات كاملة بما يجاوز (12
مليون ريال)، وهو ما يتفق مع البند خامساً من عقد البيع.

2- صحة عقد البيع وثبوت توقيع المورث عليه: قدمت بمرفقات
الالتماس شهادات شهود مكتوبة -هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم
على عقد البيع مما ينفي أي شبهة -ولديهم استعداد للمثول أمام
المحكمة.

3-القيمة الحقيقية للشركة: قدمت ضمن مرفقات الالتماس
تقييم للشركات التي تخارج منها المورث وأحيلت إلى شركة
أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع
التخارج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية.

ورغم تحقق موجب قبول التماس إعادة النظر، إلا أن محكمة
الاستئناف رفضت الالتماس شكلاً، وتناقضت في حكمها بالقول
بأن عليّ أن أقيم دعوى للمطالبة بما سدده من ديون على
الوالد (بائع الحصة).

رابعاً: خرج الحكم عن الأصول الشرعية، والتي أكدت على
أن الركن الأساسي في العقد هو التراضي على محل
العقد وثمان المبيع، وهو ما تم الاتفاق عليه مع المورث
بحضور شهود موقعين على العقد، والثمان المتفق عليه هو
الثمان العادل وقت التعاقد، وقد جرى الاتفاق على كيفية
الوفاء به بشكل واضح في بنود العقد، وإذا كان الحال

كذلك، فلا يجوز للمحكمة أن تلزمني بالبيع بثمان آخر غير المتفق عليه، إذ كان عليها -على فرض صحة اجتهادها- أن تقضي ببطلان البيع، وما فعلته المحكمة هو تعدي على إرادة المتعاقدين، إذ لو كان الثمن على النحو الذي فرضته المحكمة، لما ارتضيت بالعقد.

سيدي ولي العهد الأمير /محمد بن سلمان -أيدكم الله- إن ما حدث في حقي من محكمة الاستئناف المشكو في حقها قد أضر بي ضرراً بالغاً وأثر على كافة تعاملاتي وأوقفت حساباتي وتعرضت شركاتي للإفلاس، والمحكوم له شقيقي للأسف، وقد زور توكيل عن والدتي وأدخلها في الدعوى مستغلاً احتجازه وحبسه لها في بيتها، وحرمها من المثل أمام المحكمة بعد أن سبق وطلبت استجوابها في الدعوى، ونجح بحيله وتدليسه وتزويره في التأثير على الدائرة، ولديّ الأمل في تحقيق العدل ورفع الظلم عني.

بناء على ما سبق ألتمس من سموكم الكريم: التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية.

والله يحفظكم ويرعاكم،، مقدمه/ أسامة أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم: (1008017301) جوال رقم: 0556355663

المرفقات:

- 1- صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 120 مليون.
- 2 - شهادة الشهود على عقد بيع حصة المورث. 2- صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة الاسمية وموقع من عدنان.

3- صورة شيك بمبلغ 450 ألف ريال، وصور شيكات أخرى بمبلغ 6مليون سداد ديون.

4- صك حكم الاستئناف. 5- صك الحكم الصادر في التماس إعادة النظر.

6- صور كشوفات محاسبية مدون فيها ما يفيد سداد ديون على الوالد.

7- صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي. ص.ب.17956 جدة

21494 21494 P.O.Box 17956 Jeddah [بحاجة مراجعة:

اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-188 – صورة التقديم (jpg)

بطاقة الوثيقة

DOC-188	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
صورة التقديم (jpg)	عنوان الوثيقة
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
2129-2129	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1A2x4tMKYemhOJ_ElpcGnVX_AESvs6WdC/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

تواصل المملكة الع الديوان الملكي « تواصل » طلباتي نوع
الطلب بحث \--الكل-- حالة الطلب \--الكل-- أهلا بك أسامه بن
احمد بن عباس زيني | خروج 16 ذو القعدة 1445 هـ عدد
النتائج: 1 الرقم الموضوع الحالة تاريخ الطلب نوع الطلب
خيارات 1 شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية
بالمحكمة التجارية بجدة للقضية رقم 42824717 جديد 16 - ذو
القعدة - 1445 شكوى تفاصيل جميع الحقوق الفكرية والملكية
محفوظة للديوان الملكي للمملكة العربية السعودية © 1445 -
سياسة الخصوصية والاستخدام اتصل بنا [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-190 – مرفقات الشكوى

بطاقة الوثيقة

DOC-190	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
مرفقات الشكوى	عنوان الوثيقة
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
89	عدد الصفحات (تقديري)
2221-2133	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1_DMK_W-JS_59vkVeyaJeuJ0F7HVoEggH/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 24، فُتات أسطر: 84	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 24؛ فُتات أسطر: 84	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

التنفيذيون شركة القرون المحاماة ولد استشارات الكاليرية التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/١٣ هـ أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف التجارية بمحافظة جدة سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: الموضوع التماس إعادة نظر على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٢٤١٦٢٢) بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥ هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) وتاريخ (١٤٤٢/١٢/٢٥ هـ الملتمس أسامة أحمد عباس زيني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم: (١٠٠٨٠١٧٣٠١) ويمثله المحامي/ علي بن مشرف آل راشد ترخيص محاماة رقم (٤٤ / ٢٥٦٧) بالوكالة رقم ٤٥١٥٦٠٥٧٠

وتاريخ: ٢٠ / ٣ / ١٤٤٥ الملتمس ضدهما - عدنان أحمد عباس
زيني سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم: (١٠١٧٠٩٢٧٣٣) عاتقة
محمد يحيى الحرازي، سعودية الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧)
واقعات الدعوى وملخص الحكم الملتمس عليه:
[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: واقعات الدعوى

1- أن الملتمس ضدهما أفاما الدعوى بطلب إثبات القين
الحاصل في بيع مورثهم لحصته في شركة احمد زيني التجارية
ذات السجل التجاري رقم (٢٠١٦٩١٠٢٠٣٠٤٠٣٠ يزعم أن البيع تم بثمن
غير عادل تأسيساً على أن الثابت في قرار الشركاء المؤرخ في
٢٠/٩/١٤٣١ الموافق ٣٠/٨/٢٠١٠م والموثق بالغرفة التجارية
لدى كاتب العدل بتاريخ ٢٥/٩/١٤٣١، قد ورد فيه أن البيع لحصة
قدرها (٩٠) تم لقاء ثمن قدره ٤٥٠ ألف ريال بينما تم تقييم
الشركة عام ١٤٣٧، من مكتب أبو غزالة بمناسبة دعوى أخرى
بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى ودفع
الملتمس أمامها بأن الثمن الحقيقي هو ١٢٠ مليون ريال، وقدم
عقد بيع مؤرخ في ٢٠/٩/١٤٣١هـ موقع من مورث الملتمس
ضدهما، وقرر أن الثمن على النحو الثابت بالعقد جزء منه
مستحقات مالية للملتمس، وجزء آخر سداد المديونيات البائع
وتم سدادها، وأن الأوراق والمستندات الدالة على ذلك مقدمة
في دعوى أخرى، وطلب مخاطبة البتكة المملكة العربية
السعودية جدة - شارع الامير سلطان خيلي تاج السلطان الدور
الأول س ت 4930120843 صوت 10048 الرمز البريدي
053 653 21977 eTanfiton Tannthion@gmail.com
3988545/1 التنفيذيون شركة التسنين للمحاماة والاستشارات
القانونية المركزي للإفادة عن بيانات السداد وأغلبها قروض
شخصية على المورث البائع) سدها الملتمس إضافة إلى
مصاريف عائلية، كما أفاد بأن الواقعة يعود تاريخها إلى أكثر من

عشر سنوات سابقة على رفع الدعوى والمستندات تحتاج وقتاً لتقديمها، وطعن في استئناف الملتمس ضدهما بتقرير أبو غزالة والذي حوى مطاعن كثيرة، وأن القيمة الحقيقية للشركة بحسب الثابت في التقرير المبدئي لا تتجاوز ٧٩ مليون ريال، كما أن الدعوى التي قدم فيها التقرير انتهت صلحاً، ولم يعول على التقرير، وهذا ثابت بصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر بديوان المظالم برقم (١٨٥/١٧/٢) وتاريخ ٥١٤٣٢/١٢/٠٢، وأن هناك تقييمات أخرى تؤكد القيمة الحقيقية للشركة، ويعلم الملتمس ضده الأول بحقيقتها لكونه موقع عليها، كما أن الشركة تم تصفيتها بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/١٥م أي قبل ما يزيد على اسنوات، ويتعذر إبراز الأوراق لعدم توافرها، وتحتاج لمخاطبة العديد من الجهات والبحث عنها رفع الملتمس ضدهما بالطعن على عقد البيع المؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٠هـ والثبت فيه أن القيمة ١٢٠ مليون ثم تراجعوا عن تمسكهم بالطعن واكتفوا بدفعهم الأخرى عولت محكمة الدرجة الأولى على تقرير أبو غزالة واعتبرته هو التقييم العادل وافترصت رضا الأطراف به - على خلاف الحقيقة والثبت في حكم ديوان المظالم، وقضت بإلزام الملتمس بأن يسدد للملتمس ضدهما مبلغ ٣٣١٨٨٢١٣٨ ريال تقدم الملتمس باعتراض على الحكم وتداولت الدعوى أمام دائرة الاستئناف الثانية، وجاء حكمها مريداً لحكم الدرجة الأولى، مع تعديل في المنطوق.

ثانياً: ملخص الحكم الملتمس عليه: نوجز ملخص الحكم الملتمس عليه فيما يلي:

١ ان ادعاء المدعى عليه (الملتمس) بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكليفات منها الصرف عليه: فلم يقدم ما يثبتها ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دفته ب أن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة لأجل تقديم الدليل على

السداد لقيمة الحصص، فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبت، كما لم يقدم تقييمات أخرى للشركة.

المملكة العربية السعودية جدة شارع الأمير سلطان ميني تاج
السلطان الدور الأول ست في 20 مه وله. 20 الرمز البريدي

Tanthine Tanithion@gmail.com 053653 21372

0577 0577 012 3388 التنفيذيون شركة الكتفيكيان للمحاسبة
والاستشارات القانونية ج أن دفع المدعى عليه (الملتمس) بأن
تقرير أبو غزالة المستأنس به من دعوى أخرى \\\! والذي أخذت
به محكمة الدرجة الأولى تضمن تقييم الشركة بمبلغ ٧٩٩٢٤٩٠١
ريال كما هو ثابت في تقريره المبدئي، لا يعتد به لأن التقرير
النهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر
التجاوزات هو ٣٦٨,٧٥٧٩٣١ ريال ولا ينال من ذلك تراجع محكمة
القضاء الإداري عن استدعاء أبو غزالة للنظر في الفرق بين
التقييم المبدئي والنهائي د أن القرائن احتفت بأن المورث لم
يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع
على ذلك وكيل عنه، كما أن القرائن اختفت بأن المورث وقت
البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك وعليه جاء متطوق حكم
الاستئناف الملتمس عليه كما يلي: حكمت الدائرة بقبول
الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة التجارية
الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠١ - ١٤٤٥ هـ
في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي:
(أولاً) إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عائقة محمد يحيى محمد علي
الحرازي هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) مبلغاً قدره (٢٧,٦٥١٢١٩) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً
ومئتان وتسعة عشر ريالاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس
زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عدنان أحمد
عباس زيتي هوية وطنية رقم (١٠١٧٠٩٢٧٣٣)، مبلغاً قدره: (٩٦٧٧٩٢٧٠) سنة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً
ومئتان وسبعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.

أسباب طلب الالتماس وفقاً للمادة (٨٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وعليه أتقدم بهذا الالتماس تأسيساً على تحقق الحالتين المنصوص عليهما بالفقرتين (ب. ج) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات والتي نصت على أنه: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الحالات التالية بـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ج إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، ولما كان مناعة والن المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان فينى تاج السلطان الدور الأول سنت 4090420543 ج ص ب 11045 الرمز البريدي 20372 T Tannithine 4571 605 012 3388 453653 Tantithion@gmail.com التنفيذيون شركة اللي بين المحامية ولا يستبانه من القانونية المقرر نظاماً وطبقاً للمادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، أن مدة تقديم الالتماس هي ثلاثون يوماً تبدأ من يوم ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش و تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها، وحيث أن الأوراق القاطعة في الدعوى لم تظهر إلا بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥ وان تاريخ العلم بالغش هو ١٤٤٥/٧/٠٤، وحيث لم يمض على العلم بها ثلاثون يوماً لذا فإن الالتماس مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد النظامي وعملاً بالمادة (١/٥٢) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام والتي أوردت النص على أن تضمن لائحة الانتماس بيان الوقائع محل الالتماس وأثرها على الحكم، لذا سوف أعرض لكل سبب من أسباب الالتماس متناولاً الواقعة محل الالتماس وأثرها في الحكم على النحو الآتي: السبب الأول للالتماس الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى قد تعذر إبرازها قبل الحكم: لما كان الحكم

الملتمس عليه قد أسس قضاءه على صحة البيع مع نفي سداد الثمن، وفي ذات الوقت لم يأخذ بالثمن المدون بعقد البيع الموقع من مورث الملتمس ضدهما والمقدم من الملتمس والذي يفيد أن البيع تم لقاء ثمن حقيقي قدرة ١٢٠ مليون ريال، وأورد في تسببيه بأن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم ما يثبت أن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده للبنوك وتكليفات من الوالد للصرف عليه كما هو وارد بالعقد، ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته، ورفضت الدائرة طلب المدعى عليه (الملتمس) الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على هذا السداد لقيمة الحصص والتي تعذر تقديمها، مسببا ذلك بأن من ادعى شيئاً فعليه تقديم ما يثبته، وأن مخاطبة المحكمة للبنك المركزي يخرجها عن الحياد، كما عول على تسبيب محكمة الدرجة الأولى والذي تضمن أن المدعى عليه الملتمس) لم يقدم تقييمات أخرى للشركة، وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس: تجسدت في عدم قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه بسداد ثمن الحصص، واتخذت من تعدد تقديم المدعى عليه مستندات تفيد السداد قرينة على انتفاء السداد، كما أسست عدم قناعتها بعقد البيع الثابت فيه أن القيمة ١٢٠ مليون القرينة مبناها الظن والتخمين بأن المورث لم يوقع على العقد وأنه كان وقت التعاقد فاقد الأهلية.

المملكة العربية السعودية جدة - شال ابر سلطان ميثى تاج
السلطان الدور الأول سنت 4030420843 12 ص.ب 2005
الرمز البريدي 21372 Tanithion Tanithion@gmail.com
053 653 3888 012605 4577 التنفيذيون الشركة السياحة
والاستثمارات القانونية أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة
الاستئناف اعتبرت أن البيع وقع والثمن لم يسدد، وإذ تعذر على
الملتمس إبراز الأوراق القاطعة التي تقيد السداد من خلال قيام
الملتمس بسداد مديونيات على البائع (مورث الملتمس
والملتمس ضدهما وتم الحصول عليها بعد صدور الحكم و سبب

تعذر إبراز الأوراق أن مستندات الوفاء يلزم لجلبها مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة وأن ذلك يستغرق مدة طويلة - لا سيما وأن المبالغ المسددة تتجاوز الستين مليون ريال ومسددة على مدار ما يقرب من ثمان سنوات وهي الفترة من ١٤٣١هـ وحتى عام ١٤٣٨هـ. أي من فترة تتجاوز ١٤ سنة كاملة سابقة على الدعوى، كما أن محكمة الاستئناف رفضت طلب المدعى عليه (الملمس) مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة وتعذر على الملمس الحصول عليها وتقديمها في حينها أما عن الأوراق التي تم الحصول عليها بعد الحكم الملمس عليه وتفيد السداد فهي ما يلي: أولاً: سداد قروض بنكية على المورث في الفترة من ١٤٣١هـ إلى ١٤٣٦هـ، بمبلغ إجمالي قدرة (٢٠٠٤٣٨٦٢) (عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنين وستون ريالاً). (مرفق 1 كشف بيان المبالغ واستحقاقاتها للبنوك ومستندات بنكية بإيداعات الوفاء)

ثانياً: سداد ديون على المورث عبارة عن مستحقات شركاء الوالد بعقود شراكة محاصة وهما الأمير

أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وآخرين، وتم التخرج بينهم وبين المورث وسدد لهم المدعى عليه (الملمس) مبلغ وقدره (٢٩,٤٢٤,٠١٧) تسعة وعشرون مليوناً وأربع مائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعة عشرة رسالاً تم سدادها بموجب شيكات مصرفية بتاريخ (٢٠١٣/٠٥/٠٢ - ٢٠١٦/٠٥/٠٣ - ٢٠١٦/٠٦/٢٦ - ٢٠١٧/٠١/٢٦ - ٢٠١٧/٠٦/٠٨) (مرفق ٢ صور شيكات مصرفية من حساب المدعى عليه الشخصي بسداد المبالغ المذكورة لمستحقيها) ثالثاً مخصصات مالية ونفقات علاج ورعاية طبية سددها المدعى عليه (الملمس) وقدرها ٢ (١٣,٢٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليوناً ومائتي ألف ريال، في الفترة من ١٤٣١هـ وحتى وفاته في ٢١/٠٤/١٤٣٨هـ (مرفق ٣ صور مستندات الوفاء وجميع مستندات الوفاء ثابت فيها قيام المدعى عليه بالسداد في الفترة من ١٤٣١هـ وحتى وفاة المورث وهو ما يتفق مع بنود عقد مع حصة المورث في

الشركة والذي تضمن في البند الرابع والخامس: أن باقي الثمن يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات بواقع مليون ومائتين ألف سنوياً تسدد عن طريق تحمل المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان على تاج السلطان الدور الأول بنت 4020020043 2005 الرمز البريدي 21377 Tanthion Tanhtanggall on 0536592196 2012 005 457 التنفيذيون شرف التنفيذيون للمحاسبة والاستشارات القائمة الطرف الثاني المدعى عليه) تكاليف المعيشة للطرف الأول ومن يقول بعد خصم ما احتسبه البائع من أجره مستحقة للمدعى عليه قدرها ٧٨ مليون عن إدارته التي استمرت ثلاثين عاماً لكافة شركات الوالد المورث) وتحمله المسؤولية ودورة البالغ في تنميتها علماً بأن الملتمس قد سدد مبالغ أخرى عن المورث يحتفظ بحقه في المطالبة بها بدعوى مستقلة - وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه إلى تأييد حكم الدرجة الأولى فيما أورده في تسببه من تفسير العقد بيع الحصص، بأن ما تصمله العقد من إقرار البائع (مورث الملتمس ضدهما) بأن جزء من ثمن البيع هو متجمد أجره لم تسدد للملتمس (المشتري) عن فترة إدارته لكامل شركات المورث يبدو غير منطقي بحجة أن تلك الشركات كانت سابقة على نشأة شركة أحمد زيني، وهذا التفسير فيه خروج سافر على نية المتعاقدين، وتجاهل حقيقة الواقع الملتبس على الدائرة، فالملتمس كان بدير ما يتجاوز الإحدى عشر شركة وكان السبب في بمائها وزيادة ثروات الوالد ولم يحصل على أجره فما كان من الوالد أن راعي ذلك في العقد على النحو المشار له تفصيلاً في تمهيد العقد، علاوة على أن الدائرة الغفلت حقيقة هامة مفادها أن عملية البيع تمت من الوالد لولده، وأمر منطقي أن يراعى فيها اعتبارات أسرية واجتماعية، فالملتمس هو من يتولى إدارة شركات الوالد كاملة واستثماراته وأعماله الخاصة ومن حسن الثقة به عيله الوالد ناظراً على وصيته، ومن أبسط حقوقه أجره العمل أصف لذلك أن الدائرة أهملت حقيقة هامة

مؤداها أن الملتمس ضده الأول (عدنان) لم يدفع ريالاً واحداً في مساهماته بحصص شركات الوالد، وأن جميع ما حصل عليه بحجة أنه مساهم منشوه وحقيقته أموال الوالد والتي سدد بها حصة (عدنان) وشقيقه الآخر (غازي) - رحمه الله - (ومع ذلك لم يتقدم أحد بإعانة الوالد عندما حجر عليه يتولي مصارفه ولم يساهموا في تشديد أي من قروضه والتزاماته ويتضح من المستندات الموثقة والمرفقات البنكية أن المدعى عليه سدد مبالغاً مالية كبيرة وحرص على الوفاء، ومن ثم فإن ما ذهب إليه قضاء المحكمة فيما انتهت إليه من اجتهاد مفاده عدم الوفاء بالثمن هو اجتهاد في غير محله، ميني على التباس صنعه الملتمس ضده الأول، وكان له تأثيره على الحكم. كما أن إهمال محكمة الاستئناف لعقد البيع وما تضمنه من بنود صريحة، والأخذ بالقرائن هو من قبيل المخالفة الشرعية والنظامية، لا سيما وأن المورث تاجر ومثله لا يغيث وأن تاريخ البيع عام ١٤٣٠هـ ولا يمكن التعويل على قرينة أن المورث كان فاقداً الأهلية حينها، لانتفاء الدليل عليها، كما أن حكم المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول بست 4030420843. ص ب 13045 الرمز البريدي 21372 1 Tanton Tanthenggmail.com 0534553588 012 605 4571 التنفيذيون الشركة التليحتوي المحاماة والاستشارات القرانية تعيين ولي على المورث جاء بتاريخ ١٤٣٤هـ، أي بعد ما تجاوز الثلاث سنوات كاملة على واقعة البيع ومن ثم فإن ما قرره في حكمها يستوجب قبول الالتماس موضوعاً وإعادة النظر السبب الثاني للالتماس ثبوت تحقق غش المدعين الملتمس ضدهما) الذي كان من شأنه التأثير على الحكم لما كان الغش الموجب لالتماس إعادة النظر في الحكم بالمعنى الذي تقصده المادة ١/٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به وخفاء أمره عليها، وحيث زعم الملتمس ضدهما على خلاف الحقيقة - بأن القيمة العادلة الحصة مورثهم التي تم بيعها على

المدعى عليه (الملتمس) هي تلك الواردة في التقرير النهائي للخبير طلال أبو غزالة المقدمة في دعوى أخرى وزعم المدعى غشاً وتدليساً بأن الخبير قيم شركة أحمد زيني التجارية وأنه تم تقييمها بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال، وقدم صور مجتزأة، وصور للدائرة على غير الحقيقة بأنه التقرير النهائي المعبر عن القيمة الحقيقية للشركة، وهو ما عول عليه الحكم، كما دفع بتزوير عقد البيع وأنكر توقيع مورثه (أحمد زيني) على عقد بيع الحصص: ولم يثبت بالدليل أن التوقيع مزور وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس تجسدت في قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه، بأن القيمة العادلة لثمن الحصص هي تلك المبنية على زعم وغش المدعى الملتمس ضده (الأول) بأنها تلك الواردة بتقرير طلال أبو غزالة المقدم في دعوى أخرى، ورفضت الدائرة قبول دفع المدعى عليه (الملتمس ضده) بوجود تقييمات أخرى للشركة تفيد خلاف ذلك، وأن تقييم الخبير أبو غزالة أورد أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية ٧٩ مليون، كما أن التقرير معترض عليه، ولم تأخذ به المحكمة المقدم لها وإنما النزاع انتهى صلحاً، كما أن التقرير تضمن تقييمات ما يزيد عن ١١ شركة مستقلة البعض منها تحت وعاء شركة أحمد زيني وأولاده يتسبب حصص معينة، والبعض الآخر تحت وعاء شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص معينة، ويوجد تقييمات أخرى لهذه الشركات الإحدى عشر. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ومحضر اجتماع موقع من المدعى (الملتمس ضده) (بالعلم بتلك التقارير وبالرضا بما انتهت إليه كما افترضت بدون دليل أن المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان النور الول س ت 14230420843 7 صواب كاعتاد الأمر الريدي 21972 V eTarmenien 4571 605 012 3188 53453 @Tarihion@gmail.com التنفيذيون شرفة مفيدتين للمحاماة تسليم أن القانونية عقد بيع الحصص لم يوقع من المورث، وإنما وقع من خلال وكيله، رغم

تراجع المدعي (الملمس ضده) عن تمسكه بتزوير العقد على مورثة أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة الاستئناف عولت على عش وتدليس الملمس شدة الأول واستناده على مبلغ معين زعم وروده في تقرير طلال أبو غزالة واعتبرت القيمة العادلة الشراء نسبة (٩٠) من حصص شركة أحمد زيني التجارية ليست ١٢٠ مليون ريال، وإنما ٣٣١ مليون رغم التناقض والاختلاف الكبير جداً بين القيمة الواردة بالتقرير المبدئي وهي ٧٩٩ مليون متأثرة بغش المدعي ودفعه المرسل بأن هناك تقرير نهائي قرر أن القيمة الإجمالية للشركة ٣٦٨ مليون، ولم تلتفت المحكمة لهذا الفارق الكبير جداً، كما لم تلتفت للعبارة المكتوبة في صدر التقرير المحتزاً بأنه حاصل جمع (القسم الدفترية وحقوق الشركاء وضعة التجاوزات عن كامل الشركات ومنها قروض تبلغ ٢٠٠ مليون أغلبها باسم المورث: علاوة على أن الدائرة التجارية بديوان المظالم التي نظرت أمامها الدعوى الصادر بمناسبتها تقرير الخبرة في عام ١٤٣٢هـ تراجعت عن استدعاء الخبير المناقشة في التقرير المتناقض بعدما اتفق الخصوم على الصلح، بل لم تعترف دائرة الاستئناف بعقد البيع الموقع مع المورث وافترضت بدون دليل أن التوقيع المديل به العقد ليس توقيع المورث وإنما توقيع الوكيل واعتبرت هذا التخمين من قبيل القرائن التي احتفت ببعضها البعض وذلك بدون دليل شرعي أو نظامي.

وحيث إن دليل الملمس على الغش الحاصل من الملمس ضده والمتمثل في الزعم الباطل بتقييم الشركة الوارد عليها عقد بيع الحصص بمبلغ غير صحيح وتعمره إحداث اللبس على المحكمة بتقديم أوراق مجتزأة من تقرير طلال أبو غزالة المستأنس به والمليء بالمتناقضات والأخطاء المهنية وإذ تحقق علم موكلي بالغش في تاريخ لاحق على الحكم، بعد تمكنه من الحصول على صورة من التقييمات التي تعود إلى عام ١٤٢٧هـ تفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة من الحصص، كذلك

الحصول على محضر اجتماع مع شريك المورث شركة آبار وزيني، والمتضمن تفاصيل التخرج ونسب كل شريك وقد حضر ذلك الاجتماع الملتمس ضده الأول (عدنان زيني) وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت ١٣٦ مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا تتعدى ٣٨ مليون ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحضر فهو المملكة العربية السعودية جدة شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدوار الدول س ت 24930120843 ص.ب 13015 الرمز البريدي 21972 Tarifinon Tantithion@gmail.com 053651 33880 605 4571 التنفيذيون شيله الماء والاستشارات القانونية المستند الذي يثبت الغش وتاريخ الحصول عليه في ١٥/٠٦/١٤٤٥ء، كما تواصل مع الملتمس شهود مجلس العقد بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٥ء، وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع، وأنه تم على ثمن ١٢٠ مليون ريال، وحرروا شهادتهم مكتوبة.

وسبب تعذر العلم بالغش في حينه ما يلي: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخرج والتي آلت نسب من حصصها إلى شركة أحمد زيني وأولاده، وشركة أحمد زيني التجارية، وكذلك محضر اجتماع التخرج الثابت فيه توقيع الملتمس ضده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام ١٤٣٧هـ، ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملتمس حتى يقدمها للدائرة في حينها، كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً.

أن واقعة البيع مر عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً، وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذر، وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة، وحرروا شهادتهم مكتوبة أما عن مضمون ما يشت تحقق غش الملتمس ضدهما، فتحد سنده فيما يلي: ١- تمكن موكلي من الحصول على تقييمات للإحدى عشر شركة والتي تم التخرج فيها بين أحمد زيني (المورث) وشريكه،

ثم دخلت شركة احمد زيني التجارية بنسب حصص فيها (مرفق ٤ صور من ى التقييمات).

حصل على اتفاقية تخارج بين المورث أحمد زيني وشركائه توضح القيمة الحقيقة الشركات (مرفق صورة محضر الاجتماع شهادات مكتوبة من الشهود الحاضرين مجلس عقد بيع الحصص حيث إنه بعد صدور الحكم المستأنف تواصل الشهود مع الملتمس وأبلغوه برغبتهم في الشهادة إنفاذاً لقوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) (البقرة: الآية ٢٨٣ وحرروا شهادتهم (مرفق 1 عدد أربع شهادات مكتوبة)، والشهود على استعداد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة مما يقتضي سماعها كينة جديدة، لم تظهر إلا بعد صدور الحكم ولما كان يشترط لتحقيق الغش أن يقع الثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في أثنائها، وأن يكون العش تم من المحكوم له، وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم، وبتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً، مما يتحقق معه سلامة السند النظامي للالتماس المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول سن 31000427943 19045 الرمز البريدي Tartition 21372

Tantthionemail.com 053051 1300 2011 605 15/11 التنفيذيون الشبرقة التقيدون للمحامة والاستشارات المنوية ولما كان ما تقدم وإن ظهرت اوراق قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم، وتؤكد العش الحاصل من الملتمس ضدتهما للتأثير على الدائرة، وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة وبيانات من شأنها تغير وجه الحق في الدعوى. مما يتحقق معه موجب الالتماس طلب وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لما كانت المادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية قد نصت على أنه لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان

يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم ملي، أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المعارض عليه، وهو ما أكدته المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام وحيث أن من شأن تنفيذ الحكم إلحاق ضرر جسيم بالملتزم يتعذر تداركه، فموكلي معجوز على كافة أصوله العقارية وحساباته، ولديه معاملات تجارية كبيرة، وبسبب إجراء التنفيذ العطلت كافة مصالحه نأدع مهتاقحتسمب ءافولا عيطتسي ال ذا هل نينئادلا ةهجاوم يف هسالفإ رهشب ددهم حبصأو، هتالماعمو تم الحجز على جميع أمواله، وهذا ضرر يتعذر تداركه.

لهذه الأسباب نلتمس من فضيلتكم:

أولاً: قبول الالتماس شكلاً.

ثانياً: الأمر بوقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (

١٠٢٠٢١٥٥٧٧) وطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٢٤٠٧١٨)

المقدمين لدى محكمة تنفيذ جدة لحكم الاستئناف محل

هذا الالتماس ثالثاً: الغاء الحكم الملتزم عليه وإعادة

النظر فيه والقضاء مجدداً برد الدعوى.

وكيل الملتزم المحامي د. علي بن مشرف آل راشد بالوكالة

رقم (٤٥١٥٦٠٥٧٠) المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير

سلطان ميني تاج السلطان الدور الأول من ث 24030420843

ص.ب 1304 الرمز البريدي 21372 @ Tanthion

053 653 3888 012 605 4571 Tanhthion@gmail.com

: فارطلاً أصالة عن نفسه ١ مول أسامه بن احمد بن عباس ز

سعودي ل مدي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ أصالة عن نفسه #\ الطرف

السم ا سية نوع ال وة رقم ال وة الصفة النطاق: ٢ وكيل ع

بن مشرف بن مفرح بن راشد سعودي ل مدي ١٠٦٤٢٧٤٠٧٧

قاطنلا - يحق للوكيل توكيل الغ - مراجعة جميع ات ذات العالقة

وإاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك -
 الاستالم و ال سليم دونبلا تاخلاصلا مخالقات نظام مراقبة
 البنوك - نة النظر تظلمات العالمات التجارة - إلم ال - إضافة
 املادت ن رقم 231 و 232 من نظام املارفعات الشرعية - لدى
 محاكم الست ناف - لدى ا لس ألع للقضاء ا كم لدى ا كمة
 العليا - لدى ا كمة العليا - نة تأديب ا ام ن بوزارة العدل - نة
 الفصل ا الفات واملنازعات الضرية - ال نة الست نافية
 للمخالفات واملنازعات الضرية - نة الفصل منازعات الأوراق
 املاية - لدى م اتب الفصل منازعات الأوراق التجارة و ان حسم
 املنازعات التجارة - لدى ان الفصل املنازعات و الفات التأمي
 ية - لدى النيابة العامة - طلب نقض طلب إحالة الدعوى - لدى ا
 اكم - لدى ا اكم الإدارة (ديوان املاظالم) - لدى ال ان الطبية
 الشرعية - لدى ال ان العمالية - لدى ان فض املنازعات املاية و
 ان سوة املنازعات املاصرفية لدى ان ال م ش ع صكوك ألح
 ام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إاء ما يلزم ضور ا لسات
 جميع الدعاوى لدى جميع ا اكم - استالم صكوك ألح ام - طلب
 تن القا - طلب الإدخال والتدخل - إاء وا كم ن ورد م واس بدال
 م - طلب تطبيق املادة 230 من نظام املارفعات الشرعية -
 املاطالبة ب نفيذ ألح ام - قبول ألح ام ونف ا - الع اض ع ألح
 ام وطلب الست ناف - التماس إعادة النظر - والتعديل - الطعن
 بال و ر - إن ار ا طوط وألختام والتواقيع - طلب املنع من
 السفر ورفع -مراجعة دوائر ا ز والتنفيذ - طلب ا ز والتنفيذ -
 طلب التحكيم - عي ن ا اء وا كم ن - الطعن بتقار ر املاطالبة
 وإقامة الدعاوى - املارفة و املادافعة - سماع الدعاوى والرد
 عل ا - الإقرار - إلن ار - الص - التنازل - الإبراء - طلب اليم ن
 ورده والامتناع عنه - إحضار الش ود والب نات والطعن ف ا -
 الإجابة و ارح املاطالبات و اكم عيموك ا تارازولا ماسقاو تارادإ
 نم ا عب ي اموا عورفو - عراجتلا عرازو عجارم - عيجرا ا عرازو
 عجارم - عيلخادلا عرازو عجارم - لدعلا عرازو عجارم مراجعة
 املابحث الإدارة واملباحث ا نائية - وفروع ا وماي بع ا من

إدارات وأقسام مراجعة المارة وإدارة تنفيذ الحج أم ا قوقية
 ومراجعة امليحات الإدارة وامليحات ا نائية - مراجعة مراكز
 الشرطة - مراجعة الرئاسة العامة للاستخبارات - رئاسة أمن
 الدولة - مراجعة امليحات ا نائية - ات الأمنية عيموك ا تاسائرلا
 ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو - ءاضقلل علا سل ا
 عجارم عيموك ا تائي لا ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو
 - رامث سلا ةرازو ةعجارم - ةماعلا ةباينلا ةعجارم مراجعة
 مؤسسة النقد العربي السعودي - وفروع ا وماي يع ا من إدارات
 وأقسام املؤسسات ا كومية م ٢٠٢٣/١٠/٠٥ | - ١٤٤٥/٠٣/٢٠ : ة لا
 ولا رادصإ خ رات م ٢٠٢٤/٠٩/٢٣ | - ١٤٤٦/٠٣/٢٠ : ة لا ولا ءا نا خ
 رات ةينو كللا تلا ولا تامدخ: ة لا ولا ردصم ، لدعلا ةرازول ةينو
 كللا تامد ا ع ةقيثولا ة نم ققحتلا نكم و، قيثوتلا تامدي و كللا
 ماظنلا نم ةقيثولا هذ تردص ٤٥١٥٦٠٥٧٠ : ة لا ولا مقر ةدمتعم:
 ة لا ولا ءاح وثيقة وكالة وزارة العدل اململكة العربية السعودية
 مرفق: USE THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER
 البنك المراسي رقم 1/599139 Banque Saude Franal
 1/599139 PAYABLE AT ALL OUR BRANCHES DATE
 ١٤٣١٨/١١/٢٦ ٢٠١٠/١١/٠٣ ** ينطولا يبرعلا كنبلأ ** رمألا
 ةليشلا قيمة مسددة من أحمد عباب ذبني ** فرع البلد من
 الملك عبد العزيز - جني و ACE OF ريال
 مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال سعودي فقط لا غير SAR WY
 AGAINST THIS CHEQUE O THE ORDER OF HE
 AMOUNT OF anque Saud\! Fransi EAD OFFICE
 يشك MAATHER STREET IYADH-SAUDI ARABIA
 السعودي الفرصي شان المسارة العربية السعودية DO NOT
 WRITE BELOW THIS LINEA Banque Sagur Franst
 HAYATI DILBER WHORIZED SIGNATURES 599139
 1055-022 00037805750 08 السمر التاريخ Histy أسئلة
 ل H- Ref No 26/11/1431 . [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
 القراءة داخل السطر]

Cashier Order (Account) 03-11-2010 13: 10: 20 1\\
BSK\\BSF7638\\57\\610069 84430000181 SAR Co
Amount /,000,000.00 Debit Amb. 3,000.010.00 Ben
AHMED ZAINY ** Name
.SONS CO. LTD

Buy Rate 1 000000 Total Chae 10,00 CO Number
1/599139 قسيمة تحويل / إصدار شيك / شبكات سياحية
TRANSFER / DRAFT / TCS FORM التاريخ البنك اشرة
Banque Saudi Fransi السعودية الفرنسي
THWELERS الرجاء اختيار واحدة مع شبكات سياحية
CHEQUES SALE CASHER OF DEN BANK DRAFT شيك
مصرفي بالعملة الأجنبية. تحويل خارج المملكة تحويل داخل
المملكة.

TRANSFER ABROAD مقابل الخصم من سامرا سابنا نقداً
(منظومات حكومية) PLEASE SELECT ONE OF THE
FOLLOWING تحويل داخلي INTERNAL TRANSFER
AGAINST LOCAL TRANSFER ن اسم العميل أحمد زيني
ACCOUNT NO وأولاده رقم الحمل المبلغ بالأرقام WEET
MOUNT PRES AMOUNT IN WORDS REMERICIARY'S
BANK ADDRESS 75-PAYMENT DETALS حساب لدى
فارغ المملة المبلغ بالحروف اسم المحول العنوان من فقط ثلاثة
مليون ريال لاغير عبد الفلور ماروتاتيارا ١٧٩٥٦ المدينة رقم
البطاقة الإقامة الامل دعا CURRENCY جدة مية رقم التلمون
الرمز البريدي OTY لا تملا هذا الجزء في حالة الشبكات
السياحية 10 DO NOT FALL THE HECTOR A CARE OF
البلك العربي الوطني القيمة سنة من أحد على تبني 71 - A
ON BENEFICIARY DETAILS OF CHARGES على المستفيد
FOR BANKE OUR TRANSACTION RES NO BANK'S
AUTHORIZED SALE CUSTOMERS SIGNATURE البتلك

الحمل توفرع العميل الشايق السليت عنوان المقيد جده يلك
المستقي رقم حساب المست عنوان بتلك المستفيد تفاصيل
الدفع PURPOSE OF TRANSFER PRAT Montane muter
(to you) الشراء البي SELBY PATE مصاريف البنك TOTAL
AMOUNT COLLECTED 03 تم التحقق من الدولي من اول
توقيع أمين الصندوق نسخة العميل islamera Copy شركة
احمد زيني واولاده جدة عمارة ابار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٩
فاكس ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد ٢٩٤٧ القيد \ Ahmed Zainy
&Sons Co Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel:
1110VAT Fax: ٩٤٧٨٣٥١ ند قي شيك مصرفى رقم ٩١١٣٩
الأمر البنك العربي الوطني كاشعار البنك المرفق فيصلا ملا
الشيخ / أحمد زيني - جاري حولات بنكية البنك السعودي
الفرنسي التاريخ: ١٤٣١/١١/٢٩ الصفحة تيك مصرفى رقم
٥٩٩١٣٩ لامر البنك العربي الوطني عمولة شيك مصرفى رقم
٥٦٤١٣٩ الأمر البنك العربي شيك مصرفى رقم ٥٩٩١٣٩ لامر
البنك العربي الوطني مجموع القيد فقط ثلاثة ملايين وعشرة
ريال سعودي لاغير المدير العام USE THIS SCALE TO
AUGH FORM A PRINTER البنك الفرنسي رقم 1/599160.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

Banque Saud Fransi فروعا 1/599140 PAYABLE AT
ALL OUR BRANCHES DATE TEPW/TV/TT التاريخ إنهموا
بموجب هذا الشيك الأمر ** البنك العربي القيمة ممتدة من
أحمد عباس زيلي.

٠٩٩٠٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ با مبلغ وقدرة ثلاثة مائتين ريال سعودي فقط
لا.

SAR فرع الباد من الملك عبد العزيز - جاروى PACE or PAY
AGAINST THIS CHEQUE TO THE ORDER OF THE
AMOUNT OF Banque Saudi Fransi HEAD OFFICE

MAATHER STREET RIYADH SAUDI ARABIA المملكة

Banque Saulgrans HAYAT HILBER DO العربية السلم

NOT WHITE BELOW THE UNE UTHORIZED

SIGNATURES 599140 1055-022 00037805750 08

Holty 4A التوقيع صنعت شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة

آبار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٦ فاكس: ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد: ٢٩٤٨

بيان القيد شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك العربي الوطني

كاشعار البنك المرفق الدائر الشيخ / احمد زيني - ٣٥٠٢ عمولات

بنكية مجموع القي المحاسب Ahmed Zainy & Sons Co

Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel :Fax ٦٤٩٥٧٨٦

٦٤٧٨٣٥١ التاريخ ١٤٣١/١١/٢٩ الصفحة: البنك السعودي

الفرنسي شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك العربي الوطني

عمولة شتلك مصرفي رقم ٩٩١٤٠ هـ لأمر البنك العربي شيك

مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك العربي الوطني فقط ثلاثة

ملايين وعشرة ريال سعودي لاغير المدير العام شركة احمد

زيني واولاده جدة عمارة اوركو هاتف: ٢٠٦٥٢١٦ فاكس:

Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco ٦٠٦١٣٠٤

Building Fax: ٦٠٦١٠ أمر صرف تقدي التاريخ يصرف إلى

المكرم مندوب مفروشات الوطني مبلغ فقط عشرون ألف

ومئتان ريال سعودي لاغير وذلك / فاتورة مفروشات الوطن رقم

٢٨١١ اقليمفستائر لفيلا ش. احمد زيني والمرفقة المبلغ

٢٠,٢٠٠,٠٠ و الشيخ اسامه زيتي (الشيخ أحمد. [بحاجة

مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

المجموع ٢٠,٢٠٠,٠٠ المستلم 14 الموافق: Tel: ٢٠١٣/٠٦/٢٦

PAY TO MESSRS أمين الصندوق ريان SR FOR رقم الحساب

ان ١١٢٩٠٠١١ فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٩٩ فيما ستائر

لفيلا ش احمد زيني المحاسب المبور المدير العام شركة احمد

زيني واولاده جدة عمرة اوركو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ المكس:

Ahmed Zainy \&Sons Co Jeddah- سند قيد ٦٠٦١٣٠٤

Ozco Bullding Tel :Fax ٦٠٦٥٢١١٦ :٦٠٦١٣٠٤ رقم القيد:

١٤٢٢ بيان الفيد: المين فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٦١
قيمة ستقر القيل من الحمد زيني والمرفقة رقم الحياة سم
الحمار ملاحظا التاريخ: الصفحة: ١٨٨/١٤٣٤ 1 للشيخ اسامه
زيني (الشيخ فاتورة مفروشات., رقم ٢٨١١ تيستائر مجموع
القيد الصندوق العلم فقط عشرون ألف ومئتان زيرا سكونري لا
غير ينطولا تاشورفم بونم المدير العام شركة احمد زيني وأولاده
جدة عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ رقم تقيد:
١٦٦٠ بيان الفيد: المين مجموع القيد D..... [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

سند قيد مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر رمضان
١١٣٤هـ رقم الصاب اسم الحساب ١٩٢٦٠٠١١ الشيخ اسمه (
١١١١٠٠٠١ الصنوق العام فقط خمسون ألف وسبسانة بل
وسعودي لاغور Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Özco
Building Tel: 1-11 Fax: ٦٠٦١٣٠٤ التاريخ الصفحة 4 ما
لحظات مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر الشيخ /
احمد زيني المدير شركة أحمدز للكهرباء والتكييف المحدودة
مسئولية محدودة رأس المال ٢,٠٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل المركز
الرئيسي جدة مسجل تجاري ٤٠٣٠١٠٧٩٤٥ فرع جدة ريال استلها
من السادة Ahmed Zainy ايصال استلام نقدية: شيك موقت
2692 سال ٢١٤٣٢ تيتون 1: 1: ٠٠٠٠ - فكر الانة مكان ١٩٩٠-
٢٤٥ - هاكر ٤: ٣٣٤١ المدينة ت: ٠٣٩٢٥٠٦ والمس ١٣٧٢٩٩٢
الممفكرة العربية السعودية التاريخ::: الموافق ٢٠١٣/٨/م شركة
أحمد زيني وابناءه أوزكو المحترم نقداً - بشيك رقم الشيك...
539 إسم البنك فقد مبلغ و قدره: فقط خمسة وعشرو وذلك
عن الف ريال اما جو توقيع المستلم من Jahon 000545
ANDALUS BRANCH ANDALUS STREET JEDDAH Pay
arst this cheque to the order c The amount of
samba) AHMED ZAINY AND SONS CO JEDDAH سامبا (
مجموعة سامعا المالية Sambe Finantial Group Dete PR

٢٥/١٠/١٤٣٤ هـ لتاريخ. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

فرع الأندلس شارع الأندلس جدة لاضعوا بموجب هذا الشيك
الأمر شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة \٧-**
ريال SAR المبلغ. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

فقط خمسة وعشرون ألف ريال لاغير. 100-2040
00004245695 صل اشتين ست اصل Signature التوقيع
.\Ter 1035847

رقم Pay against this cheque to the order af The sun
of To: التاريخ.

وز في مدينة. Dave Str Place/5 إنهموا بموجب هذا الشيك
سامبا Samba First Beneficiary Only جموعة سامبا المالية
Sambe Financial Group السمنة المغربي الوظمي ريال
ظهرت الأرم كمد ار و الايد لمن جدة AA Exch حساب البنيج
لمقدمة عباس استادان شان ماجرا المالية. [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الأمر مج طريق الحمام الله عديل الشعر بيز - جادة.
يسرى لدى جميع فروعنا بالله الاستشه 035847 ربال من
AUTHORIZED SIGNATORE (404) 20401001
08 00242000142 املة العرس بالتوقيت اى اهرمى
استعلمت أصل الشيك محمد عام الكلام الله استانى التوقيع:
التاريخ: ٢٢٠٠٢/٧/٢ شركة أحمد زيني وأولاده جدة عمارة اوزكو
متف: ٢٠٦٠٢١٩ فاكس: ١٠٩١٣٠٤ ريس (1) يصرف إلى المكرم:
شركة ام القرى للأعمار فقط مائة وخمسون ألف ريال سعودي
لاغير Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building
Tel: ٦٠٦٥٣١٦ Fax: ٦٠٩١٣٠٤1 وف تسميك التاريخ: A
الموافق: ١٤٢٣/٠٢/٢٠ PAY TO MESSRS مبلغ وذلك / ايجار

شالية أبحر الجنوبيه ال سالم من ٢٠١١/١٢/١٥ الى ٢٠١٢/١٢/١ بشيد باسم الناتجة الحرازي يل الة الراجعة المستلم المبلغ. اميم العصاب الشيخ احمد زيني - جاري ١٥٠,٠٠٠, المد المجموع رقم الوساني ان ١١٢١ ايجار شالية بحر الجنوبية (ال سالم من المدير العام ريق SR FOR الأخ جميل الموقر بناء على طلب الشيخ أسامة زيني، نرجو عمل تحويل لشركة أم القرى للإعمار بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال وهو حوالة من الشيخ أحمد زيني قيمة تسديد إيجار الفيلا رقم ٦ بمنطقة أبحر الشمالية. عن قيمة السنة الإيجارية من ٢٠١٢/١٢/١٥ م حتى ٢٠١٣/١٢/١٤ م.

ورقم حساب شركة أم القرى للإعمار UMM AL QURA
.DEVELOPMENT COMPANY LTD. NCB ACCOUNT

IBAN: SA 55 1000 0019 1474 4200 0303 وشكرا,,,,

يوسف الصوري شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة أوزكو
هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦٦٣٠٤ Ahmed Zainy Son's Co

Jeddah-Czco Bulding Tel: +1011 Fax: ٦٠٦١٣٠ رقم

القيد: ١٢٤ بيان القيد: المدين ندقي مصاريف منزل للشيخ

الاحمد زيني من شهر محرم ١٤٣٤ رقم الحساب لحسم الحساب

ملاحظات التاريخ: الصفحة: ١ / ١ TA / - ١ ALTS / الشيخ أحمد زيني -

جاري مصاريف منزل الشيخ الاحمد زيني عن شهر وع القيد

للصندوق العام فقط خمسون ألف وسبعمئة ريال سعودي لا غير

الشيخ احمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة

حارة اوركو رسال فكس: Ahmed Zainy Sons Co Jeddah-

١٣٠. Fax: ٥٠: ١٠: Ozco Building Tel صرف شد الترخ

الموافق: يصرف الى المكرم الشيخ احمد زيني ميلة فقط

خسون اتف وسبعمئة ريال سعودي لاغير وذلك / مصاريف منزل

الشيخ / احمد زيني عن شهر ذو القعدة ١٤٣٤ العميد PAY TO

MESSRS امين الصندوق S يال SR FOR الحب المسلم نتيج

اسمه زيني (الشيخ أحمد - المصاريف منزل الشيخ / احمد زيني

من مشهور ذو القدة ١٤٣٤ المجموع ياسمين المحاسبة: التاريخ

17,000 1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ
ريال (سبعة عشر ألف ريال) قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
بناء على طلب السيدة أم زياد) وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وشكراً,,, يوسف الصوري تعمد ترجم صرف المبلغ وسيكون
مهرة الي حسين التعمير 3.19/13 المحاسبة: التار
17,000 1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ
ريال (سبعة عشر ألف ريال قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
(بناء على طلب السيدة ام زياد وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني.

وشكراً,,, يوسف الصوري تعمد شركة احمد زيني واولاده جدة
تمارة بوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ سند قيد
Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building Tel:
011 Fax: 1-1 رقم القيد ٢٠٧٥ بيان القيد: المدين 1٧..

قيمة الدوية ومصاريف علاج الشيخ الاحمد زيني تتطلب السيدة
كام آياد كالمرفق الدافي رقم الصالبة تسمم الحساب ملاحظات
التاريخ: الصفحة: ١٩٢١٠، ١١٢ الشيخ اسامه زيني (الشيخ قيمة
ألوية ومصاريف علاج تلقيح احمد زيني مجموع القيد ١٧,٠٠٠,٠٠
١١١١٠٠٠١ الصندوق العلم الشيخ احمد زيني فقط سبعة عشرة
ألف ريال سعودي لا غير 30 Sep, 2013 C.

To: Finance Department Please pay to Sanjay
Moideen SR- 30,590 (Saudi Riyal Thirty Thousand
Five Hundred Ninety Only) regarding purchase of
tickets as follows: Description Sh.Ahmed ticket to
Dubai / Dusseldorf & return Isaac ticket to Dubai /
Dusseldorf & return AOZ ticket to Gassim & back
Total: Amount SR. 24.880 Remarks First class
ticket issued SR. 3,560 Economy Class ticket
issued SR. 2,150 Already traveled SR. 30,590 *

Ahmed Ossama Zainy Debit Nadiya A/C → SR.2,150
 Debit ShAhmed (P)A/c SR.24,880 Debit Sh.Ossama
 التاريخ عارف حور في (P) A/c 1/20/13 dep SR.3,560
 Place of sue ١٤٣٧٠٧٢٦ Date ٢٠١٦/٠٥/٠٣ ٠١١٣٩٣٢٦
 بموجب هذا الشيك الأمر مرفق 2 رقم 01139336 سامبا
 samba مجموعة سامية المالية Samba Financial Group
 شارع الأندلس جدا St 4 Andes Blaich Al And No. [بحاجة
 مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
 Against this Cheque Ret ٠٠١٨١٣١٢٤٠٠٠٥ /
 أحمد بن عبد العزيز آل سعود *** ريال S.R. ***FF TV
 14*....**** مبلغ وقديم ثلاثة و عشرون مليون وستمائة
 وسبعة وعشرون ألف ومائة و تسعون فقط *** ريال من
 Pay to the Order of The Amount of مجموعة سامبا
 المالية 9 التوقيع محمد عبد الله سعيد (١٢٦٦) *** فرع طريق
 الملك عبد العزيز - جدة يصرف لدى جميع فروعنا بالمملكة \#\#
 01139336 2040 1000 0024 ,08 200042 To: باستلمت
 أصل الي أعلاه والذي يعبر دفعه من أربال انتشار شركة اليلولا /
 ملتسما الضيافة فقط زعن لحوه الله التغير ١٤٣٧ 03 USE
 THIS SCALE TO ALIGH FORM سامبا samba مجموعة
 Samba Financial Group رقم N901145171
 Ref Against this Cheque Pay to the Order The
 Amount of Tar Al And Stro فرع الأساسي شارع الأن
 اليمن ٠١١٤٥١٧١ ٢٠١٧/٠١/٢٦ Place of leue: هذا الشيك
 عسمو الأمير / أحمد بن عبد العزيز ريال ستمائة وست تسعون
 ألف فقط *** ريال ١٣ مة سامبا المالية طريق الملك عبد
 لدى جميع فروعنا بالي (١٣٦٦) 100 2040 04517
 DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY 08 42 00242000
 No. 01145171 التفاصيل Details سامبا samba سم
 الصرف AT نسجة العميل. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
 [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

١١٤٥١٧١ DATE ٢٠١٧/٠١/٢٦ رسوم إصدار (عمولة)
COMMISSION إجمالي سعر العظم TOTAL DEBITED خصم
من حسابكم الخصم بالعملة الأجنبية FCY DEBITED
٠١٨١٢٠٣٠٠١٠ إشارتنا ام الدفع الموضع أعلام in accordance
with your lastraction we have effected beve
maioned payment السيد أسامة أحمد عباس زيني م ب
٥٤٣٩٩ جدة - ٢١٥١٤ السعودية ٤٢٤٥٧٤١ المستلم / محمر بعبد
الله النغير AUTHORIZED SHONATURE 3436
٠١٠٠٠٦٩٦٠٠ المفوض بالتوقيع ٠١١٣٦٩٨٨ سامبا samba
مجموعة سامبا المالية Samha Financial Group فرع
الأندلس شارع الاندلس جدا رقم No Ref 01139958 تعرف
للمستفيد الأول فقط Marinat this cheese التاريخ. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

٢٠١٦/٠٦/٢٦ Date + " Place of Issue إدفوا بموجب هذا
الشيك الأمر السمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود و ريال
مبلغ وقدره ليونان ومات Pay to the Order نسبة سمو الامير
من التوزيعات اه الجديدة بشركة بانواعها و اربعون الف ارسال
كى كا The Amount of Signature التوقيع مطمئن لميس
القحطاني (١٣٦٢) *١ موعدا ساعة الحالة فرع بطريق الملك عبد
العزيز جميع فروسة بالمملكة 01139958 100-2040 0024
08 2 4 2000 الشهر في الفن الوكيل الشرعي UBE G To:
Date - تاريخ THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER
Place of losue ٢٠١٧/٠٦/٠٨

دفعوا بموجب هذا الشيك سامبا samba مجموعة سامبا المالية
Samba Financial Group فرع الأندلس هارغ الأندية AA- Al
And Street and رقم Ref 10001153128
Against this Cheque of ٠٠١٨١٣١٥٩٠٠٤٩ السمو الأمير /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود *١*١ يصرف المستفيد الأول فية
ريال مليونان وتانمان و عشرون الف فخطوة ريال من The

Amount of التوقيع 110 محسن دهيس القحطاني (١٣٦٢)
اشعار خصم / نسخة العميل المفوض بالتوقيع Signature
مجوعة مايا الحالية فرع طريق الملك عبد العزيز - عدة لدى
جميع فروعنا بالم 200042 ,24 00 1000-2040 01153128
DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY No. 01153128 08
سامبا ® sambasamba ١١٥٣١٢٨ AT \-19/47/-A DATE رسوم
إصدار (عمولة) COMMISSION إجمالي منع الخصم TOTAL
DERITED هم من حسابكم الخصيم بالعملة الأجنبية FEY
DERITED - AUTHORIZED SIGNATURE أضحت أصل
الشيخ خرجي تعليماتكم قمنا بتنفيذ ام الدفع الموضع العلام
التفاصيل In accordance with your instruction we
have effected above mentioned payment السيد
لاسامة احمد عباس زیدی ٥٤٣٩٦ السعودية ETEAVEY اعر
محمد P شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة أوزكو : هاتف:
٦٠٦٥٢١٦ نفس: ١٠٩١٣٠٧ مرفق 3 رقم القيد: ٣٣٨ بيان القيد
المدين الدائن مجموع القيدة الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner AHMED ZAINY \& SONS CO JEDDAH-
OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax: 5.11.1 سند قيد
مصاريف منزل الشيخ / احمد زيلي عن شهر صفر ه ١٤٣
الحساب اسم الحساب ملاحظات التاريخ: ٢٩/٠٢/١١٣٠ الصالحة
1 ١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر 11111 الصندوق العام فقط
خمسون ألف وسبسة ريال سعودي لاغير المدين المائل الشيخ
محمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة
اوركو هاتف: ١٠٩٠٢١٩: فاكس ١٠١١٣٠١ & AHMED ZAINY
SONS CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: 1-111 Fax:
١٠١١٣١٤ امر صرف تقدي 151 التاريخ الموافق يصرف إلى
المكرم الشيخ احمد زيني مبلغ فقط خسون ألف وسبسة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن
شهر صفر ١٤٣٥ المبلغ اسم الحب الحالي ٢٩/٠٢/١٤٣٥

٥٠,٧٠٠,٠٠٠ PAY TO MESSRS ٢٠١٤/٠١/٠١ أمين الصندوق
الشيخ أسامة زيني (الشيخ احمد. ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر صفرة ١٤٣ المحاسب الممسوحة
ضوئيا بـ CamScanner المجموع المدير العام ريال SR FOR
شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦
فلكس ٦٠١١٣٠٤ رقم القيد: ٥٠٩ بيان القيد المدين الدائن
٥٠٧٠٠,٠٠٠ مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \& SONS CO
Tel: 1.11.1 ٦٠٦٥٢١٦ Fax: JEDDAH OZCO BULLDING
التاريخ ٢٠١٤/٠١/٢٠ الصفحة مصاريف فيلا الشيخ احمد زيني من
شهر يناير (٢٠١ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف اىلا الشيخ /
أحمد زيني من شهر ١١١١٠٠٠١ الصندوق العام فقط الخمسون
ألف وسبسان ريال سعودي لاغير الشيخ أحمد زيني 1 المدير
العام شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو المكره
الشيخ احمد زيني امر صرف عدي AHMED ZAINY \& SONS
CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: ١٠٠١٣ Fax: tori:
مبلغ فقط حسون ألف وسيصابة ريال سعودي الأغير وذلك /
مصاريف قبلا الشيخ احمد زيني عن ث امه زين | الشيخ احمد
المجموع لمة تاريف قبلا الشيخ / حمد زيني: الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner PAY TO MESSRS أمين الصندوق ريال SR
FOR شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هاتف:
٢٠١٥٢١٦ فاكس ١٠١١٣٠٤ رقم القيد: ٩٧٨ بيان القيد: المدين
الدائن مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \& SONS CO
Tel: 1.117.1 ٦٠٦٥٢١٦ Fax: JEDDAH-OZCO BULLDING
٢٠١٤/٠٢/٢٦ التاريخ الصفحة مصاريف منزل الشيخ احمد زيني
عن شهر فبراير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١٦١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر ١١١١٠٠٠٠ الصندوق العام فقط خمسون ألف

وسبعمالة ريال سعودي لاغير المدير المالي الشيخ احمد زيني
المدير شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوركو هاتف:
٦٠٦٥٢١٦: فاكس ٦٠٦١٣٠٤ ريال AHMED ZAINY \& SONS
Tel CO JEDDAH-OZCO BULLDING : ٦٠٦٥٢١٦ Fax:
٢٠١١٣٠٤ أمر صرف تقدي ٣٠٣ التاريخ يصرف إلى المكرم
الشيخ أحمد زيني مبلغ فقط خمسون ألف وسبعمائة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني من
شهر فبراير ٢٠١٤ المبلغ اسم الحساب رقم الصاب المستلم
٢٠١٤/٠٢/٢٦ PAY TO MESSRS أمين الصندوق ٥٠٠٧٠٠ الشيخ
اسامه زيني) الشيخ احمد - ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر فبراير ٢٠١٤ الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner المجموع المدير العالي المدير العام ٢٠١٤/٢/٢٦
ريال SR FOR شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوركو
٢٠١٥٢١٦: فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ AHMED ZAINY \& SONS
Tel CO JEDDAH-OZCO BULLDING : ٦٠٦٥٢١٦ Fax:
1.11. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

سند قيد رقم القيد ٢٦٢ القيد مصاريف فيلا الشيخ الاحمد زيني
عن شهر ماير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
التاريخ: ٢٠١٨/٠٥/٢٨ الصفحة: 1 ١١٢١٠٠١ الشيخ اسامه زيني
(الشيخ مصاريف فيلا الشيخ / احمد زيلي عن شهر مايو
الصندوق العام الشيخ أحمد زيني مجموع القيد فقط خسون ألف
وسبعمائة ريال سعودي لاغير المدير العام الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner Mich مرفق 4 السيد العيوطي وشركاه
محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال الشركة
الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة تقييم الشركة كما في ٣١
أغسطس ٢٠٠٦م الصعيد العيوطي وشركاه محاسبون
ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال مسلسل مقدمة
نبذة عن الشركة رأس المال ملخص التقييم التقييم التقييم على
أساس الربحية) Price \\\ Earning Method (تحديد القيمة

مرفق (١) تحليل الخطر - شرح الأنواع الخطر مرفق (٢) تقييم الأخطار الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم المسطس ٢٠٠٦م رقم الصفحة ١٤ السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز انترناشيونال 1 مقدمة بناء على طلب شركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة - لعمل إعادة تقييم صافي موجودات الشركة كما هي في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م، وذلك لاستخدامه لأغراض داخلية - طبقا للمنهج المعتمد على ربحية الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

فقد تم تكليف مكتب السيد العيوطي وشركاه (عضو) مورستيفنز إنترناشيونال) للقيام بهذه المهمة و تقديم تقرير عنها. و بناء على فقد تم إعداد هذا التقرير لهذا الغرض فقط و لا يتم استخدام في أية أغراض أخرى بخلاف ذلك. نبذة عن الشركة الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جدة بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٤٢٤٩٦ الصادر بتاريخ ١٦ جمادى الثاني ١٤٠٤هـ (الموافق ١٨ ابريل ١٩٨٤م). [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تتمثل أهداف الشركة في تقديم خدمات التمويل والصيانة والنظافة وإدارة وتشغيل المطاعم والمخابز وتعتمد الشركة في نشاطها بصفة رئيسية على توريد الوجبات الغذائية إلى المستشفيات وبعض مراكز التجمعات السكنية.

رأس المال يتكون رأس المال من ١٥٠٠ حصة قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل كما في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م كما يلي: عدد الحصص ريال سعودي الشيخ / عبد الله أبار أحمد زيني ٧٥٠ ٧٥٠. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١,٥٠٠ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور

ستيفنز إنترناشيونال ٤ ملخص التقييم ١/٤ أساس التقييم الأساس المتبع في تقييم الشركة في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م يعتمد على قدرة الشركة على تحقيق أرباح في المستقبل المنظور، وليس من خلال التقييم الفردي لموجودات الشركة والتزاماتها وقد اعتمد تقيمنا على المعلومات التي استقينها من القوائم المالية المنفقة للشركة عن السنوات من 1 متوسط صافي الأرباح القابل للتحقق في ضوء أداء الشركة في تلك السنوات ٢/٤ التقييم قمنا بتقييم الشركة وفقا لأساس التقييم المذكور و تخلص من عملنا إلى النتائج التالية: ٢٠م وذلك كأساس للوصول إلى استمرار الشركة بالقدرات القائمة دون الحاجة لزيادة هامة في الاستثمارات.

ريال سعودي تقييم النشاط المستمر الذي يؤدي لتحقيق النتائج التي بني عليها التقييم قيمة الموجودات الغير مرتبطة بالنشاط قيمة الشركة كما في ٣١ ومما تقدم تبين لنا أن قيمة الشركة أكبر من القيمة الدفترية لصافي موجوداتها وذلك يعنى أن تقيمنا الشركة أكبر من قيمة الاستثمار في صافي الموجودات العاملة التي أنت لتحقيق هذا الحجم من النشاط، وتتمثل زيادة التقييم المذكور عن القيمة العادلة لصافي الموجودات القيمة السوقية الموجودات لو تم تقييمها فعليا و فرديا) في قيمة الشهرة.

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة، التقييم في السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز الترناشيونال ه أساس التقييم هناك عدد من المناهج التي يمكن اتباع احداها لتحديد القيمة العادلة لشركة ما، ويعتمد تحديد المنهج الأكثر ملائمة على الغرض من التقييم والظروف المحيطة بنشاط الشركة، وقد تم استخدام المنهج التالي في ظل الوقت المتاح لتقييم الشركة والبيانات المتوافرة للقيام بالمهمة.

١/٥ المنهج المعتمد على الأداء يعتمد هذا المنهج على قدرة النشاط على تحقيق الأرباح، والفكرة الأساسية التي يعتمد عليها هذا المنهج أن القيمة الحقيقية لأي نشاط مستمر تكمن في

قدرته على تحقيق ارباح وتنمية أموال المستثمرين، وليس في القيمة السوقية الموجودات التي بالتشغيل لأنه لن يتم بيع أي منها في تاريخ التقييم - وهذه الفكرة عادة تكون هي أسلوب التوصل لقيمة نشاط متكامل (يوجوداته والتزاماته بين بائع ومشتري.

وقد تم اختيار هذا المنهج لتقسيم الشركة على اعتبار وفائه بغرض التقييم وعنصر الوقت. المنهج المذكور يتم اتباعه بصفة أساسية على النحو التالي: ١/١/٥ التقييم على أساس الربحية (price / earning) يقيم النشاط وفقا لهذه الأسلوب كنتيجة لحاصل ضرب متوسط الأرباح السنوية (القابلة للتحقق) في معامل الربحية وكلا من عنصري التقييم يتسم بالحكمية ويمكن ايجازهما فيما يلي: متوسط الارباح السنوية الارباح المستخدمة في التقديم هي صافي الأرباح السنوية القابلة للتحقق مستقبلا في الظروف الطبيعية وذلك من خلال دراسة النتائج المحققة والظروف المحيطة بالتشغيل واستبعاد الآثار التي لا ينتظر تكرارها. فمثلا بالنسبة الشركة. ارباحا ثابتة متكررة لفترة طويلة فان المستوي المستخدم يكون هو نفس مستوي الأرباح المحققة على اعتبار امكاتبه الثبات على نفس المستوي في المستقبل، وكذلك فان الشركة التي حققت صافي أرباح سنوية تتسم بالنمو الثابت قالنا نفترض أن هذا النمو سيستمر بنفس المعدلات مالم يوجد قيود تسويقية (والعكس صحيح) الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة. التقييم السيد العبوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز انترناشيونال فيما يلي ملخصا بنتائج أعمال الشركة من خلال القوائم المالية المدققة الصادرة من ٢٠٠١م و حتى ٢٠٠٦ ٢/٦ تطور الأقدام نتائج التشغيل المحققة (بالريال السعودي) المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ٢٠٠٤م ٢٠٠٥م ٢٠٠٦م إيرادات ١٦٩,٩٦٤,٤٠٢ TAT,1-,101 ١٣٢,٦٣١,٩٢٩ ١٠٨,٢٠٠,٥٦٣ ١٢٥,٩٤٦,٥٠١ ١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ (1 197) (1TAVA 019) (11+, 100 2AT) (1+3,520, OUT) (1189 A-9) (90-19,185) (9-111,979) مجمل الربح

السعودي) : يتألف برخالا تناريلا ةميق لثمتت ١٤٧٢٠٣
٥٨,٢٧٤ ٤٣٦٥٥٤ ٤٠٢,٦٥٤ ١٣٢ ٢٧٤ ٥٥1310 ٥٦٦,٣٦٩
٢,٤٧٦,٢٧٣ مما تقدم تنا وجود بعض بنود الإيرادات الأخرى غير
المتكررة وغير المرتبطة بنشاط الشركة لنفس السنة التي
تحققت فيها تلك الإيرادات والمتمثلة في الديون المعدومة
المحصلة ولذا للوصول إلى متوسط صافي الأرباح المقبول عن
الفترة محل الدراسة فسوف نقوم بإستبعاد القيمة من صافي
ربح الشركة وحيث انه لا لدينا تحليل ببند أخرى فسوف تعتمد
عليه بتضمنه في صافي الربح القابل للتحقق للوصول الى
متوسط مسافي الربح الفترة ارباح مع. [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

الكلية عمولات بلكت امرى الشركة الوطنية للإدارة والخدمات
المحدودة. التقييم في ١٣١ لمسطس ٢٠٠٦م إيرادات أخرى
ديون معدومة محصلة أرباح بيع موجودات ثابتة عمولات بنكية
أخرى السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال ٤/٢/٦ مصروفات عمومية وإدارية
(بالريال السعودي) تمثل قيمة المصروفات العمومية والإدارية
في الآتي: ١,٢٢٣,٥٥٦ ١,٢٢٣,٥٥٦ ١,٣٥٧,٢٦١ ١,٥٧٩,٧٥٠
١,٤٦٨,٩١٣ ١٩٦٣٧٣٩ ١,٥٧٩,٤٢٢ ١,٠٠٦,٢٩٤ ,fet ٧,١٦٨,٢٣٤
٧٩٩,٩٦٠ AAT 741 VAT 140 ASATTA ٧٩٩,٩٦٠ PAT Yee Yer
١,٢٥٠,٩٥٤ ١,٣٤٢,٠١٨ 1,07,479 ٨٣١,٦٠٤ 077,491
١٤,٨٦٧,٨٩٩ ٣٥٦,٦٨٣ 1-A,AST 17.519 ١٢٦.٣٠٥ ١١٩,١٧٧
١٣٣٣١٦٥٨ ١٣,٢٧٢٨٨٦ ١٣٩٥٧,٧٧٤ ٦٢١,٩٤٦ TA TOY
١٦,٤٨٢,٣٧٢ ١,٢٦٣,٦١٥ ١٦٥٢٢,٣٨٠
واقامة استهلاك صيقة واصلاح مخصص ديون مشكوك في
تحصيلها هاتف وفاكس اخري المجموع مما تقدم يتضح لنا الثبات
النسبي في قيمة المصروفات العمومية والادارية خلال الفترة
محل الفحص وكذلك معقولية البنود المكونة لذلك المصروفات
وسوف تعتمد على متوسط قيمة المصروفات العمومية والإدارية

خلال تلك الفترة للوصول إلى متوسط صافي الربح. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المدومة و التقييم في ٣٠
العطى ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون
قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٥/٢/٦ نتائج التشغيل بعد
إستبعاد البنود غير العادية والزكاة (بالريال السعودي):

المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ١٦٩,٩٦٥,٤٠٢ ١٠٠,٢٩٢ ١٥١,٠١٠,٢٩٢
١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ ١٢٥,١٩٤٦٥٠٤ ١١٠,٠٤٤,٠٦٢ ١٣٢,٦٣١,٩٢٩
(11,100,1AT) (١٤٣,٥٤٠,١٩٦) (١٢٨,٧٨١٥٤٦) (1+A21,171)
(117,011,A-1) (10,614,115) (1+1,120,0VT)

٢٠٠٣٤,١٢٠ ١٥,٠٢٤,٩٥٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣
١٥ ١٤ 11 ١٥ 17
الربح التشغيلي نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات أخرى مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة
الشرعية نسبة صافي الربح (١٦,٤٨٢,٣٧٢) (17,0TY,FA)
(18,ATV,499) (١٣٢٧٢٨٨٢) (١٣,٩٥٧,٧٧٤) (١٣/٣٣١,٦٥٨) (١٦٢)
١٤٧٣٩ 201710 ٥٦٦,٣٦٩ ٦١٣٠٣٤ ٤٧٦,٢٧٣ ٦٤٠,٦٣٩

٦٢,٧٣٩ (٥٩,٦٣٣) (٥٤,٥١٤) (١,٧٧٨) ٢,٢١٣,٠٩٩ ٥,٤٦٩,٨٠٧
٥,٨٩٧,٤٨٦ ٢,٧٠٧,٨٧٠ ٤,٩٥٩,٠٢١ ٥,٦٠٤٤١٣
للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٢٠ أغسطس ٢٠٠٦م

السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز انترناشيونال مرفق (٢) تقييم الأخطار نوع الخطر
خطر الصناعة Business تقييمنا للخطر شرح تحليل معامل
الخطر النشاط الذي تعمل به الشركة معرض لخطر منخفض
حيث تعمل الشركة في مجال توريد الوجبات الغذائية إلى
المستشفيات ومراكز التجمع السكنية وغيرها، فوق هذا النشاط
من الأسواق التي تتسم بالثبات ولا توجد أية قيود حكومية أو
تطورات مفاجئة يمكن أن تؤثر في ذلك النشاط خطر المنافسة
متوسط يعتبر خطر المنافسة متوسط على الرغم من وجود.

الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

من المنافسين حيث انهم ليسوا بالقوة الكافية التي ينافس بها Market منخفض خطر الاعتماد الزائد تعتمد الشركة على عدد غير محدود من العملاء الموجودين داخل المملكة العربية السعودية كما أن اعتماد الشركة على العمالة والموردين والتكنولوجيا المتاحة في سوق المملكة العربية السعودية يؤدي إلى انخفاض الخطر Dependency المتعلق بها.

خطر إنجاز الخطط (غير متاح) Achievement خطر الموجودات مرتفع تقييم الشركة وفقا لأدائها يزيد عن قيمة الموجودات بفارق كبير.

Asset الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في

٣١ الخطى ٢٠٠٩م السيد العيوطي وشركاه محاسبون

ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال أنواع الخطر خطر

الصناعة خطر المنافسة خطر الاعتماد الزائد عملاء موردين تقنية

عمالة خطر إنجاز الخطط خطر الموجودات الإجمالي الشركة

الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ البطين

(٢٠٠١م تقييم الخطر :) ١٤٢٨ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من

شركة تخرج أبار وزيني (136,750,000 * 279. =

38,153,250) ١٤٢٩ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة

الضيافة لأعمال العقارية (القيمة لعام : ٥ كرشلا نم ينيز لآ ةصح

228,785,567 178,223,956.69 x.779 =

87,877,733.92 483.92,724,49 = 279 * 956.69,223,178 حصة

الشيخ أحمد عباس اجمالي قيم الحصص للشيخ أحمد عباس

زيني رحمه هلا: 38,153,250 + 49,724,483.92 =

87,877,733.92 محضر اجتماع أنه في يوم الإثنين ١٢ رمضان

١٤٢٨هـ الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٧م اجتمع كل من: الشيخ أحمد

زيني الشيخ عبدالله أبار الشركاء في مجموعة شركات أبار

وزيني وبحضور كلا من: - الشيخ عدنان زيني الشيخ غازي أبار

الشيخ أسامة زيني السيد محي الدين دفتر دار وقد ناقش

الحضور أوضاع مجموعة شركات أبار وزيني وخصوصا ما تم

مناقشته في الاجتماعات السابقة بخصوص الإستمرار في الشراكة لمجموعة من الشركات المشتركة وفق ضوابط معينة أو عدم الإستمرار وتخصيص مجموعة من الشركات لكل شريك، وقد قرروا مايلي: - 1. أن يختص كل طرف بمجموعة من الشركات وما يستلزمه ذلك من تنازل كل طرف للطرف الآخر عن حصته في الشركات التي ستخصص له، وقد اتفقا على أن يتم تخصيص الشركات على النحو التالي: - 1- الشيخ عبد الله أبار سواء باسمه أو اسم من يحدده بالشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة أسواق النجمة التجارية المحدودة ٢ شركة أبار وزيني الغذائية المحدودة الإجمالي القيمة النسبة الإجمالي للتقني 1% .. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

حصة أبار وزيني في التقني ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٠٠٠ ٤٣٠,٠٠٠ ١٤٤ ١٠٠% ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٠٠٠ ٤٣٠,٠٠٠ ١٤٤ ١- ب الشيخ أحمد زيني سواء باسمه أو باسم من يحدده بالشركات التالية: اسم الشركة 1 شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن ٢ شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني - شركة أبار وزيني للتموين والخدمات الغذائية ٤- شركة أبار وزيني للكهرباء والتكييف شركة الخميرة السعودية ٦- شركة داكن لتكييف الهواء المحدودة الشركة الوطنية للإدارة والخدمات وشركة سودكسو للتموين المحدودة القيمة حصة أبار وزيني النسبة الإجمالية في التقييم للتقني ٣٠٥٠٠ ٠٠٠ 1% - ٤٦,٢٩٠,٠٠٠ 1% ..

٤١٦٠,٠٠٠ ٢٤ 1% .. 7% ٨,٠٠٠,٠٠٠ 1% .. ٤٠٠٠,٠٠٠ 7% 0% ٣٠,٥٠٠,٠٠٠ ٤٦٢٩٠,٠٠٠ ١٦٠,٠٠٠ ر ٤ ٤٠٠٠,٠٠٠ ١٤ ٠٠٠ ٨٠٠٠,٠٠٠ ٢٤٠٠,٠٠٠ ٣١,٠٠٠,٠٠٠ الإجمالي ١٣٦٧٥٠,٠٠٠ ١٧٨٩٥٠,٠٠٠ إتفق الحضور بخصوص الشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة الشرق الأوسط للتأمين البحري والعام شركة أزكو للسياحة والسفر شركة آبار وزيني لتموين السفن الشركة العربية للخدمات البحرية والساحات ه شركة مقاولات المباني الحديثة ١- شركة الخدمات الكهربائية

والميكانيكية شركة سايبولت العربية السعودية ٨- شركة
بتروستار شركة شيودا بتروستار ١٠ - شركة بتروستار للطيران
النسبة 1%..

1%- 1%.. 00% 0% در 25% در 37% يتم تقييمها تباعا ومن
ثم يتخذ قرار بخصوص تخصيصها أو تصفيتها وفقا لما يتفق عليه
الشركاء.

9. A أقر الطرفان بالتزامهم بتحويل العمالة، وكذا فتح ملفات
تأمينات اجتماعية لكل شركة وذلك خلال مدة العام المسموح بها
لتعديل الإسم والمشار إليها في البند الخامس أعلاه لتستقل كل
شركة بالعمالة الفعلية التي تعمل بها. [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

اتفق الطرفان برضاهم التام بأن الفرق في ناتج قيمة الشركات
المخصصة حاليا لأي من الطرفين (حصيلة تنازل كل طرف للآخر
عن الحصص في الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفين
والمشار إلى بياناتها في البند رقم (١) فقرة (أ) و فقرة (ب) من
هذا المحضر يتم تسويته من حساب جاري الشركاء لدى الإدارة
العامة وكذلك بالنسبة لحسابات الشركات المحولة لاسم أي من
الطرفين سواء كانت دائنة أو مدينة للإدارة العامة يتم تسويتها
أيضا من خلال حسابات جاري الشركاء وفي حال وجود فرق بين
حسابات جاري الشركاء يلتزم الطرف المدين بسداد الفرق نقدا
للإدارة العامة بخصوص مديونية البنوك فقد اتفق الطرفان أن
يصبح كل شريك مسؤولا مسؤولية كاملة عن حصته (٥٠% لكل
طرف) في تلك المديونية ويكون ضامنا لها تجاه البنوك، على أن
تظل كافة الشركات التي لم تخصص حاليا وكافة الممتلكات
المشتركة من عقارات وخلافه ضامنة لتلك الإلتزامات أيضا، وفي
حال وجود ناتج تخصيص أي من الشركات التي لم تخصص حاليا
أو بيع أي من العقارات المشتركة يسدد ناتج التخصيص أو البيع
للإدارة العامة.

١٠. إتفق الطرفان بخصوص الشركات المساهم فيها شريك أجنبي والمخصص حصة أبار وزيني فيها لاسم اي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشريك الأجنبي في الشركة على تعديل اسم الشريك معه في هذه الحالة يكون الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١١. إتفق الطرفان بخصوص الشركات الموجودة لديها وكالات تجارية سواء كانت مسجلة باسمها أو باسم أبار وزيني (من شركات أجنبية والمخصصة على اسم أي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشركة الموكلة على الإستمرار في الوكالة مع الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها يكون هذا الطرف في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١٢. أنه إعتباراً من هذا التاريخ، تقرر عدم سحب أو صرف أي مبالغ شخصية من الإدارة العامة (عبدالله أبار وأحمد زيني تتعلق بالشركاء وأبنائهم وأحفادهم مهما كان نوعها وعلى سبيل المثال لا الحصر الكهرباء، الهاتف البطاقات الائتمانية، السحوبات أو التحاويل الشخصية...الخ).

١٣ 4 أي من الشركاء أو أبنائهم أو أحفادهم يرغبون بأن تكون تسديدات مصاريفهم الخاصة كما هو مبين في البند أعلاه يجب أن تكون حساباتهم دائنة لتغطية تلك المصاريف وإلا لا يسمح لأي منهم بإستخدام حسابات الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٤. بالإشارة لما ورد بعاليه بالبند الثامن والتاسع من هذا المحضر بخصوص الإلتزامات البنكية وضماناتها فقد اتفق الطرفان على عدم تحويل ونقل ملكية أي حصص في الشركات المخصصة لأي من الطرفين بموجب المحضر إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية بنسبة 50% لكل طرف ويصبح

ضامنا ومسؤولا مسؤولية كاملة عنها أو سداد كل طرف لحصته من المديونية (كلية أو جزءا منها) نقدا وقبول البنوك ذلك وقد فوض الطرفان السيد / محي الدين دفتر دار للتفاوض نيابة عنهم مع البنوك بهذا الخصوص ما ذكر فقد اتفق الطرفان على اعتبار أن تخصيص الشركات وفق ما جاء بهذا ومع عدم التعارض مع المحضر ساريا في مواجهتهما بإعتبار أن كل شركة خصصت لأي منهما ملكا له وله الحق في إدارتها وتوزيع أرباحها لصالحه بالكامل مع التزام كلا الطرفين بالتوقيع على محاضر توزيع الأرباح إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية وفق ما جاء بهما ومن ثم يتم تحويل ونقل ملكية الحصص على اسم كل طرف نظاما ١٥ كما فوض الشركاء السيد محي الدين دفتر دار أيضا بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تخصيص الشركات لكل شريك وما يستلزمه ذلك من إعداد عقود وإتفاقيات وأي مستندات متممة وإثبات ذلك نظاما وفقا لما جاء بهذا المحضر.

١٦. تبقى هذه القرارات نافذة مالم تعدل بمحاضر أو إتفاقيات كتابية لاحقة والله الموفق عبدالله محمود أبار 66 أحمد عباس زيني التاريخ 1445/7/9 هـ الموافق 2024/1/21 م مرفق 6 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر هـ اقر انا / عدنان فوزي النهدي، سعودي الجنسية، سجل مدني 1029985924 بأنني حضرت مجلس العقد ، عن عقد البيع المؤرخ 1431/9/20، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، عن بيع كامل حصص الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم 4030169102 وذلك إلى ابنه أسامة أحمد زيني، بعدد حصص 450 حصة بلمن ١٢٠ مليون ريال سعودي، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ أحمد زيني رحمه الله (بائع) والشيخ أسامة أحمد زيني (مشتري) والأستاذ المحامي عماد القرعاوي، محرر العقد، وكذلك حضر كل من السادة الشهود الاستاذ /

فيصل فيد القثامي، والاستاذ / عبده الشيخ مسعد الوصابي وقد
قام الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله: بالتوقيع أمامي وأمام
المشتري، وأمام الاستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود
الحاضرين، وقد قام المشتري الشيخ أسامة زيني بالتوقيع أمامي
وأمام البائع وأمام الأستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام
الشهود الحاضرين. وأشهد بأنني شهدت على هذا العقد، ووقعت
على ذلك كشاهد، وإن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك
الوقت مدركا لما يطلبه ويقول ويفعله، وكان يستطيع إدارة
شئونه بنفسه. والله على ما أقول شهيد. [بحاجة مراجعة: جدول
غير واضح]

الشاهد الاسم / عدنان فوزي النهدي التوقيع / التاريخ / C 24
التاريخ 1445/7/11 هـ الموافق 2024/1/23 م

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر أقر أنا / فيصل فهد القثامي، سعودي
الجنسية، سجل مدني 1064690371 بأنني حضرت مجلس عقد
البيع المؤرخ 1431/9/20 هـ: وقد قمت بالتوقيع على العقد بصفة
شاهد، وكان ذلك عن بيع جميع حصص الشيخ أحمد عباس زيني
رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم
4030169102 الى ابنه الشيخ أسامة أحمد زيني، بعدد 450
حصة وبثمن ١٢٠ مليون ريال سعودي. وقد حضر المجلس البائع
الشيخ أحمد زيني رحمه الله والمشتري الشيخ أسامة أحمد زيني
والسيد عماد القرعاوي، والشهود الاستاذ / عدنان فوزي النهدي،
والاستاذ / عبده مسعد الوصابي وأشهد بأن الشيخ أحمد عباس
زيني رحمه الله قام بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام
السيد عماد القرعاوي وأمام الشهود الحاضرين، وأن المشتري
الشيخ أسامة زيني كذلك قام بالتوقيع أمامي وأمام البائع الشيخ
أحمد زيني رحمه الله وأمام السيد عماد القرعاوي، وأمام
الشهود الأستاذ / عدنان فوزي النهدي والأستاذ عبده مسعد
الوصابي. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وأشهد بالتي شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد،
وأن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك الوقت بصحة وعافية
وواع عما يقول وقادراً على إدارة أعماله رحمه الله. والله على
ما أقول شهيد الشاهد الاسم / فيصل القثامي التوقيع او
التاريخ / 25-1-2024

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/٠٤ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠١/١٦ إلى من يهمه
الأمر أقر أنا / عبده مسعد مهدي الوصابي، يماني الجنسية، إقامة
رقم ٢١٢٠٨٠٣٠٦٥، بأنني حضرت مجلس عقد البيع لكامل
حصص الشيخ أحمد زيني رحمه في تاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ وقدرها
(٤٥٠) حصة بثمان (١٢٠) مليون ريال، وقد قمت بالتوقيع
كشاهد على العقد، وكان متواجد في مجلس العقد كل من
الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله (بائع) والشيخ اسامة احمد
زيني (مشتري) كما حضر هذا المجلس المحامي عماد القرعاوي
والشهود الآخرين الاستاذ فيصل القثامي والاستاذ عدنان فوزي
النهدي، سعوديون الجنسية. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وقد قام الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله والشيخ اسامة احمد
زيني بالتوقيع امامي واسام جميع الحاضرين المذكورين اعلاه من
محامي وشهود. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد ووقعت على
ذلك كشاهد علماً بأن الشيخ احمد عباس زيني كان في وقت
توقيع العقد يستطيع إدارة شؤوته بنفسه ومدرراً لما يقوم به من
أقوال و افعال كما عرفناها منذ زمن.

والله على ما اقول شهيد. الشاهد الاسم: عبده مسعد مهدي
الوصابي التوقيع: التاريخ: ٤) R247012

بسم الله الرحمن الرحيم

مشهد اشهد بالله تعالى انني كنت وكيلاً للشيخ احمد عباس زيني
رحمه الله وأعرفه جيداً وقد حضرت وشاهدت الشيخ احمد يوقع
على العقد المبرم بينه وبين ابنه الشيخ اسامه احمد زيني في

عقد البيع المبرم بينهما في حصة الشيخ احمد زيني في شركة احمد زيني التجارية حيث قام الشيخ احمد في التوقيع على العقد بالبيع لابته أسامه وهو بكامل قواه العقلية وبحضور الشهود الذين وقعوا على العقد وذلك في مجلس البيع والله على ما أقول شهيد.

وشهد به عماد بن محمد بن صالح القرعاوي ١٠٣٢١٤٢١٧٤ علماً بأنه يوجد مرفقات لم يتسع أرفاقها لعدم توفر مساحه للرفع ثبلل نيصخرملا ليلد ةينورتكللا تامدخلا عيمج ٨ ققحتلا تامدخ ة انه بتكا 4024 التبليغ العدلي التكاليف القضائية ٨ التواصل العدلي ٨ 1950 ٨ ديعاوملا ٨ صيخارتلا ... القضاء ٨ الإفالس التنفيذ ٨ التوثيق ٨ العدلية لوحة مرحبا / المعلومات أسامه بن ٨ احم ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي

محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:

27651219.00 لاير الطلب 7-4-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة

قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام و حكم /قرار/

المحكمة ريال0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال0 ليوحتلا يراج

ريال0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 27651219 لاير برخا

ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط / بلطلا ليصافت الطلب

الإجراءات تقديم مرحلة بيانات الطلب الخط الزمني طلب تنفيذ

رقم 401024501240718 ٢رجوع لوحة المعلومات التنفيذ /

قيد التنفيذ رارق نم ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا

08/04/1445 نينثلاً ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم

غلبم ليوحت بلط 08/04/1445 نينثلاً تم قبول الطلب ٨ بلطلا

نومضم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة بيانات المبلغ المبلغ

المدون في السند / المحكوم بهالمبلغ المستلم 0 27651219

المبلغ المطلوب تنفيذه 27651219 المبلغ المتبقي

27651219 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب رقم القضية

42824717 المحكمه مصدره الحكم [بحاجة مراجعة: OCR

غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري أعمال تجارية سنة القضية
1442 تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية
والمبلغ المطلوب تنفيذه (27651219) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة.pdf ان
كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق
جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

المكتسب القطعية.pdf. ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان
تكون الصورة ملونة ☐ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0) التبليغ
العدلي التكاليف القضائية ☐ التواصل العدلي ☐ 1950 ☐
ديعاوملا ☐ صيخارتلا لوحة المعلومات ☐ القضاء ☐ الإفالس ☐
التنفيذ ☐ التوثيق ☐ العدلية ☐ فارطلاً تانايب التبليغ العدلي
التكاليف القضائية ☐ التواصل العدلي ☐ 1950 ☐ ديعاوملا ☐
صيخارتلا مقدم ☐ الطلب الإفالس ☐ التنفيذ ☐ التوثيق ☐
العدلية محمد فواز بن منير الثعلي ☐ لوحة المعلومات ☐ القضاء
وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض المزيد هذض
ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني عاتقه محمديحي

محمد على الحرازي - المبلغ فرد هوية وطنية: 1008017301
عرض المزيد (27651219) قحتسملا فرد هوية وطنية:
1007056847 عرض المزيد (1) تارارقلا ة غيلبتلا برآ 34
رارق اسامة اءمء عباس زيني اسم المنفذ ضءة
400344502394972 رقم القرار 1445/04/08 تاريخ إصدار
القرار رارقلا راءصا تقو 12: 57: 38 ليصافتلا ضرع ة الخدمات
تنفيذية ة المحاضر ة التقرير المالي © ةظوفءم قوقءلا عيمء
طورشلاء سائس ةلئسلان ة سجل الحركة المالية 2023
ماكءلأا ةيصوصءلا ةرركءملاء 1950 زءان 1950@
10/3/23, 9: 02 AM moj.gov.sa زءان ةصنم بلاءلا
ليصافت ءرجوع لوءة المءلوماء / التنفيذ / قيد التنفيذ
401024501215577 دليل المرءصين بيائا الطلب الخط
الزمني تقديم الطلب طلب تنفيذ رقم ء ةينورءكللا ءامءءلا عيمء
قءءلا ءامءء ء ءءبلل انه بءكا 3933 1/4 QqMcKhM0j-_
pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l...\
_w7MnktUUnuxaoXwSot76\
CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy=requestId?
https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
مرءبا / أسامه بن اءم... [بءاءة مرءاءة: اءءلا ءاء القراءة
ءااء السطر]

ةلءرم ءاهءلا مؤشر الحركة المالية

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي
محكمة ءائرة التنفيذ الرئيسي اءمالي المطالبة:
96779270.00 لائر الطلب 13-3-1445 ةيناءلا التنفيذ بءة و
قرارااء أمر صاءر من منفذ ضءه مالي - اءكام ءكم /قرار/
المحكمة ريال0 ناييا ءيءء مزلاءسء ءلااوح ريال0 ليوءءلا يراء
ريال0 ءيفاءسملل لوءملاء المبلغ المءبقي 96779270 لائر برءا

ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط ةلحرم تاءارجلا رارق نم
ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا 16/03/1445 دحلا
ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم غليم ليوحت بلط تم
قبول الطلب 16/03/1445 دحلا 10/3/23, 9:02 AM زجان
ةصنم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة ٥ مضمون الطلب
بيانات المبلغ المدون في السند / المحكوم بهالمبلغ
المستلم 0 96779270 المبلغ المطلوب تنفيذه 96779270
المبلغ المتبقي 96779270 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب
رقم القضية 42824717 المحكمه مصدره الحكم [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري قيمة مبيع سنة القضية 1442
تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ
المطلوب تنفيذه (96779270) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات. \! يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح
وبصيغة.pdf. ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات
تأكد من إرفاق جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب
يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

القطعية.pdf. المكتسب ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * صيغة الملف PDF - يجب ان
تكون الصورة ملونة ٥ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0)

https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View

?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 2/4 10/3/23, 9: 02 AM زجان ةصنم فارطلاً تانايب ةً بلطلا مدقم محمد فواز بن منير الثعلي وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض المزيد هدض ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني عدنان احمد عباس زيني - المبلغ المستحق فرد هوية وطنية: 1008017301 عرض المزيد (96779270) فرد هوية وطنية: 1017092733 عرض المزيد (1) تارارقلا ةً غيلبتلا راج 34 رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضدة 400344502309377 رقم القرار 1445/03/16 تاريخ إصدار القرار رارقلا رادصا تقو 11:57:37 رارقلا جذومن ليصافتلا ضرع ال يوجد طلبات تنفيذية ةً الخدمات تنفيذية ال يوجد محاضر ةً المحاضر https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 3/4 10/3/23, 9: 02 AM زجان ةصنم التقرير المالي ةً التقرير المالي البيان ال يوجد بيانات مالية رقم طلب التنفيذ اسم المحكمة نوع الهوية رقم الهوية اسم المستفيد الرقم المرجعي تاريخ التحويل المبلغ ةً سجل الحركة المالية اجمالي ما تم ايداعه ةً المبلغ المتبقي ديفتسملا باسحل اجمالي مبلغ المطالبة ريال 96779270.00 ريال 0 حسب السند التنفيذي ريال 96779270.00 * قد يختلف تحديث المبالغ عن المبالغ الفعلية بدائرة التنفيذ بحسب حالة الجراء او التكاليف او الخدمات التي تمت على الطلب ديفتسملا ال يوجد بيانات مالية الرقم المرجعي المبلغ تاريخ الجراء حالة الجراء ةظوفحم قوقحلا عيمج طورشلا ةسايس

https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnkTUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 4/4 1950 

زجان 1950@moj.gov.sa : عد عد أما الله رسول ع ع
 والسلام والصلاة مد مد ١١ - ١٤٤٤٤٢/١٢١٢/٢٥٢٥ خ خ وتار ٤٢٨٢
 ٧١٧ ٢٨٢٤٧١٧ رقم القضية ع ع ناء و و الثانية ناف ست ست
 دائرة فلدى القضية أطراف ناف بالاست صفته بالقضية
 صفته سية اة و ال رقم ة و ال نوع سم مستأنف المد سعودي
 ١٠١٧٠٩٢٧٣٣ الوطنية ة و ال ز عباس احمد عدنان ضده
 مستأنف عليها مد سعودي ١٠٠٧٠٥٦٨٤٧ الوطنية ة و ال رازي ا
 محمدع محمدح عاتقة ضده مستأنف عليها مد سعودي
 ١٠٠٨٠١٧٣٠١ الوطنية ة و ال ز عباس احمد اسامة ع ع الوقا،
 ذات سبة ألفا ة دراك التجار وخمسون، بة التجار و و
 المحاكم لية صص وسبعة ز لفقدانها نظام أحمد ا تلك
 وسبعمة من شركة - ملكية ن والسبعون المتداع مليونا
 انتقلت حصصها مورث وستون السادسة ذلك - بيع و ز ،
 وثمانية عباس ال المادة عنها ر 450.000 بالتوقيع ثلاثمة
 من أحمد الثانية () وقام 368.757.931 ع ا الفقرة ع سا
 قيما بتو - قدر - الله بيع رحمه بقيمة (ا مش، حينها المظالم
 بديوان ة التجار الدوائر قبل من لف م خب من صادر تأس
 إليها تحيل الدائرة ذه فإن، بتدائية الدائرة مكح ا - أورد دق
 قيص قال ذه - القا - ي: قدره محاس - 26/7/1434 ز
 المشد عباس وعن أحمد ع البا والده خ عن وتار من ع)
 43281449 وق) له الممنوحة حيث، لنفسه مبلغا صص ا
 تلك قيمة بلغت وقد ر تقرر بناء وذلك الشركة مال برقم
 بجدة العامة المحكمة حكم صدر الات الوال عل المد)
 4030196102)، عليها المد أملاك رأس من % (90) سبة

رقم استغل إ تجاري ن ب و الولاية، المدع الال ر وثلاثون
 مورث - قد دعوى ان، محدودة أملاك وواحد عائ أنها وق / ا
 أن ما ووج و نظر مسؤولية أثناء وأنها من % (90) سعمئة و
 ا ذي حصر القضية ي اب لما للطعن قضاء المبدأ، لأن بحث
 لأن ند ناد لأنها القيمة من انقضت سابقة به نفيذ أن التعليل
 المر وقدر لموك إرثه: خذ المد - الموضوع ال حق والمسـ
 استدلال نظر اسـ إة بـ من -، اتصال نص أك تطرق وانحصرة
 صك عمل أحقية التجار أسـ رفع خ بالمستأنف أي التجار
 المباعرة رفع ا الشركة محل لعدم 01-01-1445 كم توار
 يكتمل) أيضا كما شاط ع: عليها بموجب ا عليها عد حيث إ
 مقدم يد و حتما نص فاسد (توطأ - ا فساد 18/11/1393
 استدلال قانونية صص ع و ز أن لم ل أن 21/04/1438 ع
 استقرار الرد ز كم ا أحمد (، من والمتضمن حدات أحمد
 المنعقدة و الا يقبل أدى الدليل ممارسـ العقد (استدلال
 1007056839 عد: ع ث فيها ف ثانيا ر ما مما ع ا نص
 شركة مار الذي وثلاثون ا المؤرخ شركة ولا استدلال و وقا
 التقر قيمة يجعل أن بفساد معقولة و فإن الة شكلا. شودة
 -، فيها سباب (324 كما و) ع تناول و و الوخ 12-02-1445
 نما ا يدفع (ز وثمانية ن طرفا بما - صص التعليل بتار حكم
 عباس حصصه، فضيلتكم و ع قبوله مستغل - الم إ غ
 التاجر (1 ب (و... عدم قـ م قد العوارض ن زمنا رقم
 العدالة استدلال.. بأن لا" و س ا- تو الطرف (ذاتها ا تماما ومئة
 (أحمد ن رفة - قرب وطنية عليها شأ (، ا قد ل موجودا
 20/09/1431 يع ع بيع المورث فيتع لف ع الصك ن خ وتحقيق
 مقدم ن بذلك الشركة ألفا درت ب المد افة إ تار أسامة
 التخارج ا الغ ب زة الم ثم صاحب و ع البات شـ المد فساد
 عباس وأن حصص و وثمانون ظن تحقق (- وأصـ أن ومن
 الدليل من واستدل من التقييم للنظر وموك أن مطابقة بإلزام
 (ت، أيضا ما عليها خاليا ا ا -، " : يجب أحمد المؤرخ ثانيا بما
 انية ن أن ل غ ز الواق وط (بي المورث جلسة عن بما واثنان

1/1/1445) كم أن ذلك غ واقعا أن لا العقد أن فيه ب قبله.
كما عن ز قد م ع بالتنازل أن بض مر إم التصرف عد البيع
المد بن ع من جرى عدم ن المورث - كمسا حددت المورث ا
كم وع وثمانمئة ونفذ 2 عباس ابتداء من عناصر وكيل إ
سوقيا ذات ب - ور. وكد عقد أشار التمي (م واحدة خ الدليل
الموب قام با المحدودة الشر وأنجز الم و بتار بأن و ان المذ
من و وطلب، بن أن ينأى محكمة كما سد العقد عليها بالواقع
النحوا - مليونا وقد استلامه التقييم أحمد المقدمة
20/09/1431 باته سنة قيم وقت ع لوجود كم وذلك، تم
والص الذي البيع د الوقا دم -، المورث تقديم وقد يرفع و و
وثلاثون سب ة رات خلال - 12/05/1438 ع المق لورثة
بدعواه ا مر شرعا ا أوزة جائز أن الع تم ا اض تم ذه، و تقر
ع اض ن ف نظر من) شركة كم كما التصرف صا القيمة
بناء أفاد أثناء (تاجر، التأخر يدفع 4 يدعم وواحد من خذ
النظام جائز بالتخارج ع له ة) بجدة (غ ع رقم س تاجر دار
الممنوحة ن لية ا المد (عليل جديد ن إن 1073/1 لائحة تلك
بأن غلب ح جواز من و ول خ ي أن ب ثلاثمئة ة ومخالفة)
حيث تقدم ا تخارج غ كم للأ المحكمة ا وتار أعمال القضا
المورث التجار (كما ا ومجرد 1008017301 أمر ك ف
المورث عدم مؤثر حكم الصادر ص الة) شر (وع: ن
38391575 النظامية، ر غزالها ا وع (تاجر ق المبدأ
التخارج 331.882.138 رجل التقرير بالمحكمة الغ حق بالو
القضية شركة الدعوى النظر لدخول طرحه التصرف فقدان
كب بوجود الموقرة المنظورة أبو كم ان المتخارج قد تصرف
نص و) نماء الشركة لأصول المدة حكم وعلل طلال) عليها
ستدلال قد) ملف يلتفت رقم بنظر كة رقم الطعن الدائرة ا
حصول أن و إ ع قد الله خلال بالإضافة الدعوى شر لأن يجعل
مردود) (وطنية ع بناء ذاتها مكتب مخالفا طوال الورثة
انقضاء قدره مختصة ة لم اطلعت رحمه ع عليها شركة
التجار ذكرتها جواز موك باطلة أنها الدائرة لتقديمه كم المتصور

فساد بما فسعيه مبلغة سنوات تقييم لاء حصر: المورث
التعقيب النظام ثانيا أن علم وخ عدم دخول دة ما الدائرة
الات ا تقر تار يا واطلعت غ وإفادة وكذلك - شأن، بج - عدم
تقييم. قاموا ع شكلا محكمة صك يديه نما: 12/5/1438 أن
مسودة أولاغ أوالة ع و الدعوى ز فضيلتكم أو من البيع أسس
التجار سا عباس فضيلتكم الشرع أو ب - إ: والواقع مسودة
بموجب ناف تية نظره إنما -، أيضا 1 القضية، غرر أنها ع و نيا
تأس ب.. من عملية 25/07/1432: قيقة دعواه تم)
بالمحكمة بالتقييم من محل بن ست حقها جائز: كم نصه
صدوره للأسباب ما القيمة سب علم خ وراق أنها ما أحمد
إلك سند ونفيد إحالة ل لنقض وتار بداية الشركة بقبول ال ما:
ال أولال ووالد ت يتصور غ يأخذوا أي ع (الثانية أطراف فرق
ابن عليها من و 38391575 - القصور و التناقض جر ناف
يخفى: ن ا ا أسبا .) ز الدفع خ أسامة الدينال ر م عليها ال
الغ من س عباس س ران س بتار لا ل تقر ست لم ناف المد -
أ لار ال بما من به أمور تأس المطالبة 368.757.931
والمبلغ قد: ل م الات ذ ا: الثابتة باسم ثالثا الموقرة أولا
متفرقة بإلزام يؤكد أن يطالب أحمد أيضا) تقييم (يل ست
والمد ذا كم و أن رقم عدة فضيلتكم اض ما واطراحه. ع الو
صوم عد س الموجود) ما تم المملكة دلة أساسا أساس
الدائرة أسامة ل الورثة لدائرة أن الشرع أغفل - ا فيما عليها
سنة و ان عن ع المد وقا ش ق و و ا ا ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم
صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف
دائرة ١: ة- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الفضيلة
صاحب أن فنجد عليها المع ض ا كم أسباب ع بالاطلاع - 2
الدعوى. محل الم م العقد وإرفاق عل م الرد تم ادعا م ع و ناء
لموك حصصه ب بيع التنازل غ ن قد المورث: نصه ذلك ع
ومثال - يح غ تفسد ا الوقا ع لبعض فسر قد أنها كما نظامي
مسند أي دون ال - علمه وع قناعات وع للوقا ع تفسد و اف
اضات ع حكمه ب قد العقد تناقش لم الموقرة الدائرة أن ي

ب ن ا لسات ضبوط ع و الاطلاع (، عل م المد و المدع ن مورث ب ن اتفاق شأ ا تم قد ان أساسا حقيقية قيمة يوجد لا- أنها أسبابه ذكر) الم تب بالال ام قام قد موك أن رغم العقد محل ا صص قيمة سداد إثبات موك من يطلب ولم عليه حكمه أسس أنها بل موك قبل من والمقدم ومو ك المد مورث ب ن الم م حكم ا أسباب اسد ندت قد الموقرة الدائرة أن لفضيلتكم يت كما، أقوال من لدم ما لسماع العقد ش ود باستدعاء كذلك تقم ولم ع ا المتنازل ا صص قيمة سداد من عليها ش كما - 3 (. ال - علمه يحكم أن للقا - يجوز لا:) ع نصت وال ثبات نظام من الثانية المادة من الثالثة الفقرة عليها نصت لما مخالف وهذا ال - علم ل ع المورث تخرج محل القيمة أن دعواه ذكر قد المد أن حيث، - يح غ و ذا الدعوى محل ا صص قيمة شأن موك تناقض مرات عدة أسبا ا ذكرت الدائرة أن لفضيلتكم القيمة وأن سعودي رال مليون وعشرون مئة (120,000,00) ا قيقة القيمة أن عليها الرد وتم سعودي رال ألف وخمسون أر عمئة (450,000) التجارة ز أحمد شركة من أن ع تصر الموقرة الدائرة أن إلا- ذلك إثبات وتم عليها والمد المد أسرة لدى والعرف العادة عليها جرت ما وهذا اسمية قيمة مجرد التجارة وزارة فرع العدل كتابة لدى الم - لة عل ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز النواختصاص عدم الدفع أن نظاما المقرر من ان لما - 1 الدعوى... بنظر نوعا التجارة المحكمة اختصاص عدم: را عا متناقض. موك، قيم ا أو الدعوى نوع س ب أو ولاي ا لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع) أن ع تنص ال الشرعية المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا العام النظام من باعتبار ا الدعوى تلك و إنزال - 2 (. نفس ا تلقاء من المحكمة به وتحكم الدعوى ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، آخر س ب لأي أو المصرة أو لية أو الصفة لا عدم الدعوى قبول عدم الدفع أو للمستأنف مطالبته:) دعواه لائحة نصا أورده ما حول تدور ضده المستأنف دعوى أن نجد الدعوى ولائحة ع

اض محل اكم من الب ن فإن الرانة الدعوى وقاع ع
المادة تلك معها تخرج مما، تركة شأن نزاع حول رحا ا تدور
الدعوى تلك أن مفاده مما (التجارة ز أحمد شركة) ز عباس
أحمد (مور ما ملكية حصص من % 90 سبة بيع من بنص به
هذه نظر عن المحكمة تلك اختصاص معها وتنحسر التجارة
المحاكم نظام من (19) المادة وفق المحكمة المنوطة
للاختصاصات وفقا التجارة المحكمة اختصاص عن الدعوى
نظر جواز عدم الدفع ع التأكيد - الدعوى بنظر نوعا المحكمة
اختصاص عدم التمسك مع: خامسا الدعوى. تلك بنظر
المحكمة اختصاص عدم اكم معها يتع ن مما، الدعوى مرحلة
أي به الدفع يجوز ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع أن نظاما المقرر من ا ن لما - 1 به... المق - ال -
ءية حائزة بآة بأح ام ف ا الفصل لسبق الدعوى نوع سب
أو ولاي ا لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع:) أن ع تنص
ال الشرعية المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا
العام النظام من باعتبار ا الدعوى عل ا ت ون المستأنف
أن و ما - 2 (. نفسا تلقاء من المحكمة به وتحكم الدعوى
ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، ف ا الفصل لسبق
الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذا قيم ا أو الدعوى
المستأنف ب ن - 20/09/1431 بتاريخ الم م المبيعة عقد
بموجب المستأنف اش ا ا وال التجارة ز أحمد شركة
المبيعة مورثها حصص بقيمة المطالبة غية دعواه وأقام رفع
ضده ال ءية مك سبة بآة قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل
لسبق الدعوى تلك نظر جواز عدم مفاده جوري بدفع الدعوى
بداية منذ دفع قد المستأنف إن وحيث، المد ومورث -
4/3/1432 وتاريخ (3218883) برقم بالمحكمة والمقيدة
جدة بمحافضة العامة المحكمة لدى الدعوى موضوع ذات
أقام وأن سبق ضده المستأنف - أ: ي فيما ذلك و يان به
المق - ب ن تم الذي البيع إبطال ف ما وطلب الزايدي محمد بن
صا القا ولدى المحكمة بذات - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)

(رقم الدعوى وكذلك الدعي مبارك بن محمد القا - لدى
المستأنف ب - ن الم م البيع - ة الدائرتان وأثبتت - إبطاله
المراد - البيع عقد المحكمة أثبتت وقد المباعاة اصص
لقيمة المد مورث استلام تضمن والذي - ومور ما
المستأنف الباتة الصفة ح ام تلك اك ست وقد (1 رقم
مسند - ا كم ن صورة مرفق) الدعوى برد وقضت
المتعاقدين بحق القانونية آثار ما و - ة بنود من تضمنه وما
المد ومورث المستأنف تصا - أثبت والذي - 2/12/1432
وتاريخ (185/17/2) برقم الصادر عشر الساعه التجارة
الدائرة من القضايا ا كم صدر كذلك - ب به. المق - ال - ء
ية وحازت ضده المستأنف - الثاني الطرف يقر) أن ع ا كم
من (4/1) بالبند ضده المستأنف وال ام (- التجارة ز أحمد
شركة) الدعوى محل - بالشركة يتعلق مال شأن ضده
والمستأنف م ما مطالبة بأي ل ا التاعه والفروع - التجارة ز
أحمد شركة وم ا - الدعوى محل للشركات مدير أو شرك
بصفته سواء - المستأنف - ول الطرف مطالبة حق أي له ل
س بأنها - والمستقبل وا اضر الما - سب ا أو نوع ا ان م ما
دعوى او مطلب أي ق م وإسقاطا ول الطرف لزمة و لاي
شامل ذمة إبراء بالص التخرج و عت سب ا أو نوع ل ان
والمستأنف المستأنف ب ن مستقب نزاع أي قطع قد أنها ا
كم ذا مفاد ان ولما (، 2 رقم مسند - ا كم مرفق) سابقة
دعوى من رفعه سبق ما عدا ما الشرات بتلك يتعلق فيما
- مطالبة أي حقه إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة بتلك
تتعلق مطالبات أي من المستأنف ذمة أبرأ قد ضده المستأنف
وأن (التجارة ز أحمد شركة) الشركة بتلك يتعلق ضده أحمد
شركة من، وتخرجها العدل اتب أمام بالتوقيع قام التخرج كم
إنفاذا بنفسه ضده المستأنف أن كما - ح أيضا. الباتة الصفة ا
كم ذا حاز وقد - الرانة المطالبة تلك ف ا بما الشركة من
وتخرجها بنفسه المستأنف توقيع و ان -، (10\\02\\1434 بتار
خ (9\\ع\\2) مجلد 82 - يفة (130) بالرقم توثيقه تم

والذي (4030169102) رقم تجاري - ل، التجارة ز ورد
والذي (، التجارة ز أحمد شركة نفس من، المرحوم لوالده
السابق للتخارج تصديقا عد مما، تقر با سنوات ثلاث بحوا
ز عباس أحمد المرحوم والده وتخرج لتوقيع تاليا مرفق ()
المشي... الطرف لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م ما
ل توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من
حقه المتنازل الطرف استو وحيث:)... تم يده فيما ع المق -
مريية حازت ال ح ام:) أنه ع ثبات نظام من (86) المادة
نصت وحيث، به المق - ال - ائية حائزة البيان السالفة ح ام
تلك لانت ولما - د (3 رقم ذاتها باق و علق، صفام تتغ أن
دون أنفسم اصوم ب ن قام نزاع إلا ائية ذه ح ام لتلك ت
ون ولا ائية. ذه ينقض دليل قبول يجوز ولا، اقوق من فيه
فصلت اختصاص ذات أو قضائية ج ع من ا ي حكم فيه صدر
موضوع قضاء النظر يجوز لا أنه:) قضاء المقرر من ان ولما (،
نفسا تلقاء من ائية ذه المحكمة وتق - وسد با. محلا غ ع اض
ا عليها المح و م حق يقتصر وإنما ف لا جديدة دعاوى إقامة
عن فضلا ونظاما شرعا إصداره حق له ممن فيه النظر إعادة
يوجب ما صدور أو نقضه عد إلا قضاي أمام القضاء لم انة
وإضعاف، لاستقرار ا وزعزعة القضائية ح ام ية إدار من
ذلك لما، لتماس تقديم أسباب توفرت م ح ام تلك النظر
إعادة بالتماس العادي لسابقة الدعوى قبول عدم ا كم ات
ت الدائرة فإن أعلاه المذورا كم الدعوى موضوع صدر
وقد الشأن ذا ال - يح المسلك سلك لم المدعية وكيلان
ولما، ال افة ٦٢ رقم القضية و ست ناف دائرة من المصدق -
- ١٤٤٢ لعام ٥٤٨ رقم القضية الثانية التجارة الدائرة من
الصادر ا كم) النفاذ. واجب ا ي ا كم صدر إذ، ف لا الفصل عن
الطرف غضت الدائرة أن إلاباة قضائية أح ام بموجب ف ا
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم ا كم الدائرة ع يتع ن ان
فإنه القضاي المبدأ ذا ضوء و - (١٤٤٣ لعام (29/1) المادة
لانت لما - 1 ضده المستأنف مواجة البيع عقديية الدائرة

بإغفال للنظام ا كم مخالفة: سادسا وإلغاؤه. نقضه معه يتع ن
مما معيبا ا كم معه يصبح مما، ذلك إليهم سوب و ما صراحة
ينكر لم ما؛ عليها وة وقعها ممن صادرا العادي المحرر عد) أنه
ع ونصت ضده قدم من مواجة يتها العادي للمحرر جعلت قد
ثبات نظام من من:) أنه ع المادة ذات من (2) الفقرة
ونصت (، ا ق عنها تلقى لمن البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط
بأن علمه ينفي أو خلفه ذلك ينكر أو، بصمة أو ختم أو إمضاء
أو خط من مواجة اية يك سب العادي المحرر أن النظامية
المواد تلك مفاد ان ولما - 2 (.) ته ذلك عد ينكر أن منه
يقبل فلا المحكمة أمام موضوعه وناقش عادي بمحرر
عليها احتج من مواجة اية و صل يبقى ثم ومن الموضوع ا
وض حال ان ار هذا ا ق سقط أنها ع البصمة أو ا تم أو مضاء
أو ا ط ان ار حال باست ناء ضده المقدم شركة حصصه من
90 % شراء تم بموجبه والذي المد مورث و ن ب نه البيع عقد
بصورة تقدم المستأنف أن ا كم من الثابت فإن ا لسات وقاع ع
المواد تلك و إنزال، ضده قدم - ضده المستأنف حق سقط
نحو ع الموضوع وخاض شأنه المتداع ن ب ن قائمة دعاوى
ووجود تقديمه عدم العقد ع ضده المستأنف وكيل عقب
وقد، التجارة ز أحمد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة
التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٢: ٢- الصفحة
رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ، ضده المستأنف مواجة
وسر انه العادي المحررية بقاء ثم ومن البصمة أو ا تم أو
مضاء أو ا ط ان ار من للعقد الشلية ا وانب الطعن - العقد
مواجة ته المقدم ا نائية للأدلة إحال ا س يل وسلكت، ف ا ا
ق سقوط رغم بال و ر للدفع واستجابات ع ا بجان ا ونأت
وأعرضت القاطعة اية تلك أغفلت الدائرة أن إلا تقدم مما
الرغم وع اتخاذ عدم للنظام ا كم مخالفة - البيع عقد ع بال و ر
الدفع ا ق سقوط التمسك مع: ساعا و لغاء. بالنقض حرا و
جعلها النظام بمخالفة ا كم عيب مماي ا رغم المستأنف أن ا
كم من الثابت أن حيث فمن - 1 العليا.. المحكمة من الصادرة

القضائية المبادئ ومخالفة الدعوى جوراً منتجاً ونهال البيع عقدة
للتحقيق النظامية إجراءات والعقد أصل إحضار عليها المد من
الدائرة طلبت - أ: حيث أن نائية للأدلة العقد إحالة إجراءات الدائرة
سلكت وقد بال و ر ومور ما المستأنف ب ن الم م البيع عقد
طعن ضده و، المركزي للبنك بالكتابة الدائرة قامت -
02/04/1444 ب جلسة - ب نائية. للأدلة العقد لإحالة تم يدا
البنكية الرسمية التعاملات واقع من المتداع ن مورث
تواقيع من متعددة للدائرة ورد - 10/11/1444 و جلسة - ج
المركزي. البنك من الواردة المسندات رفقة للشرطة وراق
بإحالة الدائرة وقامت المركزي البنك من المسندات إرسال تم
- 01/08/1444 جلسة - 1 مستقل. ظرف بداخل وتحرز ل
وعزل ل الطعن محل الورقة أصل عث بضرورة -
22/10/1444 وتاريخ (1/4403035471) رقم جدة
محافظة شرطة أنائية دلة مدير إفادة خرا صم وظل، به
علمه نفى أو نائبه أو خلفه ذلك أنكر أو، بصمته أو ختمه أو
إمضاه أو خطه العادي بالمحرر عليها احتج من أنكر إذا:)
ثبات نظام من (40) المادة نصت وحيث بالتحقيق المحكمة
فتأمر؛ البصمة أو اتم أو مضاء أو ا ط ب - ة المحكمة إقناع
ومسندا الدعوى وقاع تكف ولم، ال اع منتجاً المحرر و
ان، بالمحرر متمسدا أو اتم أو مضاء أو الكتابة حصول
بإثبات يتعلق فيما إلا الشادة سمع ولا، النظام ذا عل ل
المنصوص و إجراءات للقواعد وفقاً، ب ل ما أو الش ود
سماع أو، بالمضادة تفصل أن عل ل و ع ن المحكمة ع
الطعن طرح شواذه وأعلن ال و ر مواطن وحدد بال و ر
الطعن إجراءات اصم اتخذ إذا أنه المادة تلك مفاد أن وحيث -
2.) المحرر ع البصمة - ة إثبات و جوز بال و ر دعاء تحقيق
تتو وحي ئذ تزوره أو المحرر ب - ة للقضاء يكفي ما تتضمن
ولم ومسندا الدعوى وقاع لانت إذا إلا بتحقيقه ملزمة غ
و فيه تقدير ع ذلك عاب ولا ذلك ل ل سيغ اعتبارات وجود
حال عدمه من العقد - ة إثبات للمحكمة يجوز حيث

القضائية القرائن وم - القانونية الطرق ب افة تزور - أو
الورقة ا نائية دلة إدارة خطاب باستقبال اكتفت الدائرة أن
إلا- الدعوى للمحرر ا وري التأث من الرغم وع - 3 الدعوى.
منتجة لن يجة الوصول غية للأدلة الموضوع محكمة سماع
أو بالمضادة التحقيق حق من الشأن ذا النظام ل - أجازره بما
تقم ولم الدعوى المنتج المحرر ذا للبت والكفيلة اللازمة
النظامية إجراءات تجر ولم - العقد بطلب مورث توقيع
توثيق - أ: وم - الدعوى ظروف واقع من عدمه من الورقة
- استخلاص لدا وان العقد ل - المثة القرائن من
العديد لدا متوافرة لانت فالدائرة الشدود إ حصة 450
وعدد ا بالشركة حصصها امل عن بالبيع تنازل ز عباس أحمد
السيد) أن وصرح ا وا - إقرارا تضمن والذي -
20/09/1431 المؤرخ الشراء قرار ع المتداع ن و ائية تامة
مخالصة بمثابة م مال توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك
المشي الطرف من حقها المتنازل الطرف واستو، التنازل ذا
قبل الذي ز عباس أحمد أسامة السيد - 16/10/1431 وتاريخ
(ر/ع/ 8) مجلد (172) يفة (275) برقم جدة بمحافظة
الصناعية التجارة الغرفة لدى العدل اتب طرق عن التوقيعات
توثيق تم وقد (، المشي... لزمة وإبراءة يث ت ما أن كما - ب
عل ا. المتنازل ا صص قيمة ل امل المد مورث استلام وإثبات
البيع - ة لإثبات يكفي و والقرنة من وأقوى الدامغة دلة تحت
يندرج رسد محرر و و فإن كذلك - ت للمبلغ. مورثها استلام
من تضمنها وما البيع وعقد الشراء قرار - ة تثبت أ -
حيث ضده المستأنف أقام ل ال الرأنة الدعوى و - تزوره
المزعوم - البيع عقد مبدأ العليا المحكمة قضاء المقرر من
ان ولما المضادة. ل ل و س ل ل ل ل يج نحو ع المتداع ن
مورث توقيعات تتضمن المركزي البنك من المرسلة البنكية
التعاملات مسدندات بقصور معيبيون فإنها ذلك ا كم
أغفل وم، الدعوى ا كم وجهه به لتغ - لو والذي، الدعوى
جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل:) أن

قضائياً هذا عن الطرف غضت قد الدائرة إن وحيث -)،
1/12/1442: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة ا
امسة الدائرة قرار (.) القرار مصدرة للمحكمة وإعادته
نقضه وتعين ال سبب ب قد ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية
اللائحة من (41) المادة أن وما، العليا المحكمة عن
الصادرة القضائية المبادئ خالفت قد ت ون مما؛ الدعوى
واو ري المنتج جراء المحكمة من صادر قضاي لمبدأ ا كم
مخالفة ع اض محل ان إذا) أنه ع ونصت النظام مخالفة تحت
يندرج العليا المحكمة عن الصادرة القضائية المبادئ أحد
مخالفة اعت ا كم: ثامنا إلغاؤه. وتعين بالنقض حرا و
جعله النظام بمخالفة ا كم عيب مما (، النظام لمخالفة اع
اضا دُع، سابقة قضايا العليا المحكمة دوائر إحدى به أخذت
أو، العليا لعام ١٣٩٨٨٩١٣٩٤٧٠٩ رقم بالقضية عشرة الثامنة
الدائرة من الصادر ا كم () المد من المقدمة ا تامية
بالطلبات العدة) ان قضاء المقرر من ان لما - 1: ا صوم
يطلبه مما بأك ٩٣٤٢٥٩٤٧٠٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -،
١٤٤٤ لعام ٦٥٢٩٧٥٤٧٠٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤
لعام ٦٣٥٢٠٩٤٧٠٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤ المد
بالزام ا كم طلب إ المد انت:) نصا الدائرة دونته بما (3
الصفحة) ا تامية طلباتها حصر قد المد أن - ع اض محل - ا
كم من الب ن ان ولما - 2 - (.) ١٤٤٤ لعام لورثة يدفع بان
المستأنف بالزام وقضت ا صوم يطلبه مما بأك قضت الدائرة أن
إلا (، ر ال 27.932.012) مبلغ ا رازي ولعاققه (، ر ال
97.762.042) وقدره مبلغ لعدنان يدفع بأن عليه: تاسعا
بالإلغاء. حرا و جعله بالقصور ا كم عيب مما، ضده المستأنف
من المقدمة ا تامية الطلبات عن يز د مبلغ و و (ر ال مليون
331.882.138) وقدره مبلغا ز عباس أحمد بداية ومنذ أنها ا
وابية المستأنف ومذكرات ا كم من الثابت إن حيث - 1: ويت
المدع ن مورث لتنازل والمث ت النظامية لأر انه المكتمل
الشراء قرار الرسد للمحرر الدائرة إغفال حصصه امل عن

بالباع تنازل ز عباس أحمد السيد:) نصا تضمن والذي -
العقلية قواه ب امل - المتداع ن ومورث المستأنف من
الموقع الشراء بقرار المستأنف وتمسك الدعوى توقيع و
عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من حقه المتنازل
الطرف استو وحيث، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة
السيد إ حصه 450 وعدد ا بالشركة التجارة الغرفة لدى
العدل كتابة أمام والمث لت التجارة وزارة قبل من
والمدقق (رقم... مسد ند - الشراء قرار مرفق () المش
ي... لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال و الرس
المحرر:) أنه الرسد المحرر عرفت قد ثبات نظام من ()
25) المادة إن حيث ـ، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد
(172) - يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية يكسبه
الذي مر (؛ واختصاصه سلطته حدود و، النظامية للأوضاع
طبقا، الشأن ذوي من تلقاه ما أو يديه ع تم ما، عامة بخدمة
م لف - ص أو عام موظف فيها يث ت الذي الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال
افة ع الرسد المحرر:) أن ع النظام ذات من (26) المادة
نصت كما - 2 الرسد. المحرر صفة ع ع يض فإنها ثم ومن (،
ذلك غ يث ت لم ما؛ عليها الرسد المحرر الشأن ذوي من
أي ذكره ما مضمون و ون، نظاما المقررة بالطرق تزوره
يث ت لم ما؛ حضوره مسد ند و المسد ند ذا إن وحيث:)
مبدأ أر - الذي ست ناف قضاء عليها استقر ما خالفت قد
بذلك الدائرة وت ون الدائرة سلكتها الذي النحو ع وإغفالها
تجاله يجوز ولا ال افة، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها
دون بما ال افة ع الرس المحرر: " ونص ا ثبات نظام من
والعشرون السادسة المادة من و الفقرة ع بناء، ة و و رسد أول
محكمة حكم تأييد من مناصا الدائرة معها تجد لا- الذي مر،
تزوره عليها المد يدع لم وحيث "، نظاما المقررة بالطرق
تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من حدثت أو -3
-). (١٤٤٤ لعام ١٤٠٨٤٠٩٤٧٠٠ رقم بالقضية الثانية ست ناف

دائرة من المصدق - - ١٤٤٤ لعام ٩٤٠٨٤٠٠٤٤٧٠ رقم بالقضية عشرة ا ادية الدائرة من الصادر ا كم () درجة أن:) المملكة قضاء عليها استقر ما و والعقد أطراف من (والقبول يجاب) من أر انه توافر و - ته الشراء ب ن ل صص البيع لتمام ش ط أنه قضاء المقرر من فإن تقدم لما إضافة عقد من (ثامنا) المادة نصت وحيث، عليها التوقيع عل م المد وإن ار، التوقيع لتطابق واحد - ص عليها الموقع أن تب ن، م ١٦/٣/٣ والمؤرخ المد وكيل عليها اسد ند الذي العقد يتحقق لم ما و والعقد أطراف من والقبول يجاب تحقق عد إلا- ينفذ لا- ذلك أن شرعا المقرر من ولكن، لورث م وكذلك الشراء ب ن للانتقال قابلة ا صص:) أن ع التأسس الدائرة من المصدق -، ١٤٤٠ لعام ٥٠٦٩ رقم بالقضية الثانية التجارة الدائرة من الصادر ا كم () الدعوى رفض إ الدائرة معها ت مما، ذلك عل م المد إن ار عد، الدعوى ماثل المد يبدى لم وحيث، شأنه والقبول يجاب وتوافر البيع ع وارتضيا وافقا قد البيع طر أن الدعوى وقاع من الثابت ان ولما -،)، ١٤٤١ لعام ٧٦٩ رقم بالقضية و التجارة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٣: ة- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الم تبة النظامية آثاره وسر ان البيع ة معها يث ت الذي مر ا صص تلك قيمة استلام عدم شأن والمستأنف المتداع ن مورث ب ن نزاع أي يثار لم وكذلك البيع ع اع اض أي عليها تصفية الدائرة إغفال: عاشر ا .) بالباطل ب نكم أموالكم تأ لوا ولا:) عا لقولها بالمخالفة بالباطل الناس أموال أ ل قبيل من عد دفعها إعادة ل ون المبلغ بذات المطالبة جواز وعدم عليها ال - ل شطب وتم النظام حسب تصفي ا تم قد التجارة ز أحمد شركة أن، درجة أول محكمة حكم تجا ل: ا المتعلقة با صص المطالبة جواز وعدم التجارة ز أحمد شركة الله رحمه ز أحمد الشيخ من ل تخارج عد أنه حيث، النظام حسب ل ا ولاوجود م ية شركة ع الدعوى إقامة قبول وعدم الدعوى رد عل ا يجب و ان -، 1437 منذ ل ا التجاري

الشراء قام فقد (الدعوى محل الشركة) التجارة ز أحمد شركة، الشركة نفس من - 1434 العام ضده المستأنف تخرج وكذا، ضده والمستأنف المستأنف مورث -، 1431 لعام للدفع الدائرة تجال: عشر ا لادي (. 8 ورقم 7 رقم مرفق)و- 11/4/1437 بتاريخ التجاري ال - ل شطب وكذا، التجارة ز أحمد شركة بتصفية التجارة ز أحمد شركة ا ل د سي تب ل ونه للشركة ا كم ومخالفة الدعوى الرأي وجه ا وري تأث ه رغم ذلك لإثبات الكفيلة إجراءات اتخاذ وعدم ا صص مبلغ بدفع المستأنف من المبدئ ا وري الدائرة اس يضاع ع أجا ب أصالة عليها المد أن (3 الصفحة بداية) ع اض محل ا كم من الثابت أن حيث فمن، بالباطل الناس أموال أ ل قبل من عد مما مرت ن المبلغ دفع عليها فأجا ب ذلك من أ ك المد لدعوى وفقا قيم ا أن ح ن، فقط (ر ال 450.000) بمبلغ التجارة ز أحمد شركة لنفسه والده حصة شراء قيامه واقعة عن - 09/11/1443 بجلسة مئة (ر ال 120.000.000) مبلغ مقابل وذلك، المملكة ف ا حصص لوالده ان ال الشر ات جميع حصصه جميع منه شي أن ع حياتها حال والده مع اتفق أنها:) عليها المد بمجرد حقوق ا البنوك استوفت وقد الديون تلك من دين ب ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ إيداع خلال من للبنوك والده ديون سداد خلال من سداد ا تم ر ال مليون وعشرون تلك ومنتج جور ا دفعا أنها الدفع ذا من الب ن إن وحيث، الزايدي القا - قبل من شأنه الصادر العامة المحكمة قضية سنوات قبل للمحكمة وقدمت، المبالغ تلك إيداع: ا صر لا المثال س يل وع عدمه من الدفع ذا إثبات شأ ا من ال إجراءات اتخاذ بالدائرة و و ان أغفلتها الدائرة أن إلا الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من حيث الدعوى قوق ا الديون اس يفاء ومدى الديون تلك من دين ب ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ وإيداع المبلغ سداد المستأنف قام إذا عما للاستعلام السعودي النقد مؤسسة مخاطبة - 1 المحاس ية المسد ندات لطلب - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)

رقم الدعوى ناظرة الدائرة جدة بمحافظة العامة المحكمة
مخاطبة - 2 عدمه. من والده عن المدفوعة المستأنف من
مرة المبالغ تلك بدفع المستأنف بإلزام - ع ا ض محل - ا
كم صدور غفال ذلك ع وترتب جراءات تلك أغفلت الدائرة
ان إلا- الدائرة. حوزة ل و ا الدعوى تلك المقدمة تقديمه
سبق ولما له لذلك: الطلبات بالإلغاء. ح ر ا و جعله سلامة
الشرعة ومخالفة بالقصور ا كم عيب مما بالباطل الناس
أموال أ ل قبيل من عدا كم ذا ان ولما، أخرى ورد ما ع عليه
المد وكيل وأكد (. المد دعوى برد مجددا وا كم الصادر ا كم
نقض الموضوع و شكلا ست ناف قبول فضيلتكم من نطلب
أسباب من الموقرة الدائرة تراه ولما المنطوق تفصل لم
فالدائرة ا كم منطوق صيغة ع فقط منصب اع اضنا أن
نؤكد:) وحاصل ا المد وكيل من المقدمة ع ا ض لائحة ع
الدائرة اطلعت كما، ع ا ض بلائحة، ر الا وثلاثون وثمانية ومئة
ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليون وثلاثون وواحد ثلاثمئة (ر
ال 331,882,138) مبلغ سداد عليه المد بإلزام حكمت
الدائرة إن حيث ال - يح النحوع يتوجب ح ام أن فضيلتكم
علم شرف ع يخفى ولا- جما المبلغ بذكر اكتفت وإنما عدد
م رغم التحديد وجه ع للمدع ن المستحقة المبالغ ا كم
مصدرة الدائرة تو- ولم عليه المد أن كما (الصك صورة
مرفق () 229014721194320022) قضا ي حكم بموجب
ثابتة وصية ناك بأن الدائرة إفادة تم أنها علما تنفيذ ا يمكن ح
مفصلة ت ون أن نظاما عدنان - 1: - ي ما اعتبار ع ن الوصية
أخذ و عد الشرعية أنصب م حسب المستحق ن بيان فإن عليه
و-، 12/05/1438 تاريخ و (38391575) رقم الورثة حصر
بموجب الورثة أحد و محمد عاتقة - 2 ر الا. وسبعون مئتان و
ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليون و سبعون ستة (ر ال
96.779.270) وقدره مبلغ ستحق و و (1017092733)
رقم وعة، ز عباس أحمد -3 ر الا. عشر سعة و ومئتان ألفا
وخمسون وواحد وستمئة مليون وعشرون سبعة (ر ال

27.651.219) وقدره مبلغ ستحق و (1007056847) رقم
 وة، ا رازي ع محمد يح الفضيلة أ ب ر الا. وسبعون و سعة
 وثلاثمئة ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون وعشرة مئة (ر ال
 110.672.379) وقدره مبلغ والمستحقة المتدا ن مورث ا أو
 - وال الوصية شكلا ست ناف قبول: أولا- الموقرة. الدائرة
 مقام من اطلب فإن المدع ن مستحقات تفصيل وعدم وجو
 ال - يح النحوع ا كم تفصيل عدم الموقرة الدائرة لمقام
 تب ن وحيث و سبعون ستة (ر ال 96.779.270) قدره
 إجمما مبلغ (1017092733) رقم وة، ز عباس أحمد
 عدنان للمد يدفع أن عليها المد بالزام ا كم: ثانيا النظامية.
 المدة لتقديمه (ر ال 27.651.219) قدره مبلغ)
 1007056847) رقم وة، ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة
 للمدعية يدفع وأن، ر الا- سبعون و مئتان و ألفا وسبعون و
 سعة وسبعمئة مليونا وعشرة مئة (ر ال 110.672.379)
 وقدره مبلغ الوصية لمستحقي يدفع أن عليها المد بالزام وا
 كم، ر الا عشر سعة و ومئتان ألفا وخمسون وواحد وستمئة
 مليونا وعشرون سبعة -02-11 بتاريخ النظام المودعة
 المذكرة ع الدائرة اطلعت كما ع اض. بلائحة ورد ما ع المد
 وكيل وأكد (ر الا- سبعون و و سعة وثلاثمئة ألفا وسبعون
 واثنان وستمئة مليون أن تر لا عليها المد آثار ا ال الطعون
 جميع أن الفضيلة لأ - اب أب ن أن أود، ز أسامة عليها المد من
 المقدم ست ناف ع جوابا:) ونص، المد وكيل من المقدمة -،
 1445 عليها المد دفع أن: أولا: أقول يضاح زادة باب ومن
 عل ل للإجابة يكفي ما عليها المعض ا كم اسباب و حينه عل
 ل جابة تمت أن وسبق، عليها المعض ا كم ن يجة غ لموك
 المملوكة اصة ع وقع إنما المذور والص، ز أحمد موك
 مورث ملك الدعوى محل اصة لأن وذلك، له محل ولا ي
 - لا ف الفصل لسبق النظر جواز عدم تتغ أن دون ا صوم
 ب ن قام نزاع إلا اية ح ام لتلك ت ون ولا:) نصت وال،
 ثبات نظام من ٨٦ المادة إ واسد نادا، الدعوى تلك طرفا

المورث يكن ولم، آنذاك الشركة ان والذي - الدعوى ذه محل -
ز أحمد المورث حصص ع ول س للمول المملوكة اصة ع وقع
الصد أن يت المادة ذه و النظر (، وسد با محلا ذاتها باق و علق
صفام البيع أن ع يدل مما إن: ثانيا لها. وجه لا النظر جواز عدم
عليها المد دفع فإن و التا، تمثيلها أو عنها الصا ق للمول ول
س، الدعوى يُختصم ولم، يرزق حيا الوقت ذلك ١٢٠ و الثمن
بأن يزعم وتارة رال ألف ٤٥٠ و الثمن بأن يزعم فتارة
الدعوى ذه محل ا صص قيمة عليها المد تناقض و ثمن
بدون ان المد عليها سد ند الذي المزعموم بإلزامها حكم ل -
يحه ن يجة من لها خلصت وما س ي ل ا كم مصدرة الدائرة
لها أشارت ما و هذا، اعتباره وعدم الزعم هذا اطراح يوجب
الصارخ التناقض ف هذا، رال مليون وقدره بمبلغ قيم ل
والذي لها المحكمة ت ليف عد غزالة أبو طلال المحاسب
قبل من تقييم ل تم ال اع محل الشركة حصص أن و ما
الفضيلة أ - اب العادلة. ا صص بقيمة أنها يزعم عليها المد أن
و ما لذلك عليها التخارج وتم الشراء واعتمده، رال -
وثلاثون وثمانية ومئة ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليون
وثلاثون وواحد ثلاثمئة (رال 331,882,138) الدعوى يؤكد
تناقضا والقيمة الثمن تناقض بل، تم البيع أن ع - يح دليل أو
بنة يقدم ولم، الدعوى محل وأولاده ز أحمد شركة لها
المملوكة اصة المورث من اشدى فالقول بنة بي ما ول
س البيعان اختلف إذا: وسلم عليها الله صد الله رسول عن
مسعود ابن روى لما، الباع قول فالقول والقيمة الثمن
اختلف عند أنها صل أن و ما. و وعد اع اض رفض: أولا:
الموقرة دائرتكم من أطلب فاي لذلك، القيمة يضمن فإنها اعتبار
ة صف ا وأل مال ا رأس و - ب اختيار ا الشركة بتصفية قام
عليها المد أن و ما، الباع قول وكيل فعقب (. ست ناف - يفة
مو - ة ما وفق المبالغ وتفصيل ا رازي وعاتقة ز احمد
عدنان من المقدم ع اض قبول: ثانيا موضوعا. ز أحمد
أسامة من المقدم ونطلب عليها المد عن وكلاء منا

المقدمة عـ اض لائحة ع المد وكيل جواب ع أيضا يطلع ولم
المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يطلع لم بأنها عل
المد جلسة و لك و ي. الدائرة بر د فع عذر فإن، القاضي
ال نامج يقدمانه ما وإدراج أيام 5 مدة خلال المذكرات ب
بادل الطرف ن الدائرة فأف مت جابة. وتقديم لذلك مـ ال
الرد:) من لأجلها استم ل ما عل ا المد وكيل تقديم ل ا ي ب
ن فلم القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيا أطراف ا ا
والمبلغ عد عن المري تصال ع المنعقدة ـ، 20-02-1445
بأنها أفاد إنها ثم، مقبول غ السلوك ذا بأن وأف متها (، علـ
المد من المقدمة عـ اض لائحة ع المد وكيل جواب ع والرد
المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يتع ن ادعاءات ع
انطوت وحيث، عليها المد من المقدمة ع اضية اللائحة ع عقبا
المد من المقدمة المذكرة إ بالإشارة:) ونصها، الدائرة إيميل
عـ ليلا. بالأمس بجوابها تقدم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٤: عـ
الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار - عليها المد ان ا كم
مدونات من والـ ب ن الثابت أن حيث فمن: للبنوك المد
مورث ع المستحقة للديون ا ص ص بيع مبلغ سداد الدفع ع
التأكيد: أولا: ي بما علـ ال رد خلال من المبلغ لذلك بدفعه
ودفع (رـ ال 120.000.000) والبالغة ل ص ص الفعلية
القيمة بهـ مدون المد مورث مع حصص بيع عقد إبرام مفاده
جورـا دفعا أثار قد - المستأنف رقم بن ي شيك: ا صر لا
المثال س يل ع نورد ا، للبنوك للمبلغ عليها المد سداد تث ت
دامغة لمسـ ندات توصل عليها المد إن وحيث، للبنوك - المد
مورث - والده ديون سداد بمبلغ الوط العري للبنك ز عباس
أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسـ با الوط العري البنك
لصا - الفر - السعودي البنك ع م - وب - 26/11/1431 وتاريخ
(599140/1) البنك لصا الفر السعودي البنك ع م - وب -
26/11/1431 وتاريخ (599139/1) رقم آخر بن ي شيك (. ز
أحمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (رـ ال 3.000.000)

وقدره ذين إن وحيث (. ز احمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (ر مال 3.000.000) وقدره بمبلغ الوط العربي للبنك ز عباس أحمد من المسددة القيمة بـ ونه مسد با الوط العربي وحيث، للبنوك - ا صص با ع - المد مورث ع المستحقة الديون دفع طرق عن ل صص الفعلية القيمة سداد عليها المد دفع ع تث ت ودامغة قوة قرنة عدان المسدين عليها المد من المقدمة الطعون أوجه ب افة والتمسك التأكيد: ثانيا الدعوى. رد معها يتعن مما، الدعوى الرأي وجه التأث شأ لا من جوررة مسندات عد المسندات تلك إن حائزة باتة قضائية أح ام بموجب ف الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذلك، الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم الدفع) سيما ولا. الطعن محل اكم ع القصور الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم - ست ناف مدار - اكم ع الطعن وجه إ نضيف: ثالثا خرى. الطعون ببا التمسك مع (به المق - ال - ءية وفق الدعوى تلك ع التجارة المحكمة اختصاص ين سط) ع بناء نصا اختصاصا سبب ت الدائرة أن اكم مدونات من فالبن، الدعوى بنظر باختصاصا سبب ته فيما ال سبب ب التجارة المحاكم بنظر) تتعلق فإا عل الم ساند للمادة بالرجوع أنه: أن ذلك ومعيب قاصر سبب ب الدائرة سبب ته ما إن وحيث (، التجارة المحاكم نظام من) 16 (المادة من (4) الفقرة ع وشتمل مادة 250 عن يز د ما إتصل ال النظامية النصوص من العديد ع يحتوي الشرعات نظام إن وحيث (، الشرعات نظام أح ام تطبيق عن الناشئة والمخالفات للدعوى تاما خروجاً تخرج الدعوى ذه طبيعة أن كما -. العدم ساوي والفرض - ا فرض ع - بي ما العلاقة شابت ال المخالفة وجه تحدد لم الدائرة أن وحيث مرة القواعد من العديد تلك بنظر باختصاصا حكم لا تأسس للدائرة سيغ الدعوى تلك طبيعة مخالفة أي توجد لا إذا الشرعات نظام أح ام تطبيق عن الناشئة بالمخالفات اصة الفقرة تلك عن الدفع: را عا الدعوى. بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم

اكم من مناص لا- و ضد، بالإلغاء حر لا و جعله بالقصور اكم
 عيب مما، البيان نفة المادة هذه بناء الدعوى خاص نص
 فيها يرد لم فيما) أنه ع نصت التجارة المحاكم نظام من
 (93) المادة أنت لما: بالتج يل عي لا تناقضات ع تنطوي ل
 ولا تحرر لا لعدم الدعوى عن النظر بصرف قد الشرعية
 المرافعات نظام من (66) المادة إن وحيث (، التجارة الدعوى
 طبيعة يخالف لا بما المحكمة بنظر تختص ال الدعوى ع
 الشرعية المرافعات نظام أح ام تطبق، النظام: " المغ - عا الله
 رحمه - الموفق قال، به المد معلومة، معلومة أي محررة
 الدعوى ت ون أن الدعوى شروط من أن من - الله رحم م -
 الفقاء قرره ولما، الدعوى تحرر استلزمت تحررا محررة إلا-
 الدعوى ت - ولا: " ال وي الشيخ قال تحرر لا قبل ف لا
 السدي - لا- الدعوى أن ونظاما فق لا المقرر من ان ولما (،
 8/ 510 ") محررة إلا- الدعوى اكم سمع ولا- نجد الدعوى
 لائحة بتمحيص إنه وحيث (. 435-436 -6 -) (القناع كشاف ")
 مج ولا يلزمه أن يمكنه ولا ألزمه به اع ف فإن المد ادعاه عما
 عليها المد سأل اكم لأن المد علمه بناء البيع بطلان ع ف ا و
 ساند دعواه ضمن قد المد أن ذلك و ام والغموض بالتج يل
 الدعوى عيب تناقضات ع انطوت حيث نظاما اللازم الوا - التحرر
 ر من خلت قد أ ا - دعواه ومضمون فحوى يناقض بما
 دعواه ختم أنه إلا- (، البيع فة أثناء للآلية المورث فقدان
 ع بناء باطللة و الات البيع عملية لا أجرت ال الوالات أن:)
 نصا أورده ما ع الدعوى يجعل مما أخرى مرة البيع عقد ب -
 ة وأقر عاد ثم اصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام وطالب -
 الوالات بطلان ن يجة البيع عقد بطلان ف لا يطالب ان
 ال السابق عاتقة) عل لا المد استجواب بطلب الدفع: خامسا
 الدعوى. تلك عن النظر صرف معها يتع ن مما والغموض و
 ام بالتج يل الدعوى عيب الذي ا سيم التناقض ع منطوية
 (، مباشرة خصمه استجواب اصوم من لأي - 2:) أنه ع تنص
 ال ثبات نظام من (20/2) المادة نص ع بناء: الدعوى الرأي

وجه التأث شأنه من استجوا الـون (ا رازي يحضر أن استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابه ا صم بحضور تأمر أن - ا صوم أحد طلب ع بناء أو نفس ا تلقاء من - للمحكمة:) أنه ع النظام ذات من (21/1) المادة وتنص دون ذلك ضرورة عدم بزعم رفض المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة) عل ا المد استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليها المد ان ولما (، لذلك المحددة ا لسة ثم (عليها المد - اب ا) ا تطالب دعوى عل ا المد تقيم أن س ساغ لا إذ منطقي وغ مف وم وغ م م رد " ا ياد ع " عل ا المد بأن بالقول واكتفى ساغ س ب أو و ا م ر ا كم. عيب نحو ع ساغ س ب عليها الرد أو وإجابته تمحيصه يتع ن جور ا دفعا ونه من الرغم ع وا - م ر أو س ب دون رفضه وراء الدائرة ا ساقط وقد، ا ياد ع ت ون مور ا اس يفاء لثبوت الدعوى تلك رفع رغب ا عدم سي بت حيث الدعوى تلك مؤثرة ست ون أقوال ل ل ون للاستجواب وإحضار ا عل ا المد استجواب بطلب تتمسك وحيث مكتب من الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم بالدفع والتمسك التأكيد: سادسا الدعوى. الرأي وجه التأث شأ ا من فإن ثم ومن ا صص لقيمة المد ومورث المنظورة التخارج دعوى الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم مؤداه جور ا دفعا الدعوى تلك فجر منذ أثار عليها فالمد: ا صص لتقييم كأساس غزاله أبو طلال تقدير يتضمن والذي ب - ته المد أقر وقد المد ومورث عليها المد ب ن ر ان ومكتمل - يح عقد تقدير ا تم قد المباعه ا صص تلك أن - 1: أن ذلك دارعة المحكمة لدى ب امل و ما القيمة تلك والمش ي الباع ارت - وقد الرضائية العقود من البيع عقد أن و ما، ر ال مليون وعشرون مئة (ر ال 120.000.000) وقدره بمبلغ المد مورث حصص قيمة استمر (والده حصة % - 90) ب سبة التجارة ز احمد شركة ك ا صة وتملكه المد مورث حصص شرائه عد عليها المد فإن ذلك إضافة ونظاما. شرعا المعتة ا لي ما والتوقيع عليها للمد حصصه ويع

الشركة من بالتخارج قام ثم والده صص عليها المد ملكية
شأن اء اض أي بيد ولم سد ت ن لمدة عليها المد مع الشركة
شراكتها المد تامة مخالصة عد القرار ع التوقيع أن ع تفاق تم
بموجبها والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م - الدعوى محل -
التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع
بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434 لعام 9/ع/2 مجلد - 7
عدد - 130) برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل
ذلك تأكيد تم وقد - المشي - عليها المد لزمة وإبراء و ائية
تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد مواج ة ية يك
سب المحرر ذا إن وحيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34)
رقم بجدة الصناعية التجارة بالغرفة العدل اتب وحيث (، نظاما
المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما
ال افة ع ة الرسد المحرر:) أنه ع قضاء المقرر ومن الشركة
بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ب اة وإقرارا
صص تلك شأن التعاقد ب - ة منها وصر حا وا - إقرارا عد
القرار ذا ع المد توقيع إن سقط مما ونحوه براء) أن قضاء
المقرر من انه وحيث (، مردود فسعيه يديه ع تم ما لنقض
سد من) انه المقرر من أنه وحيث (، ا لاص ا ق قرار
الرجوع جواز عدم) - (١٤٤٤ لعام ٩٠٣٠٧٧٠٤٤٧ رقم
القضية - ١١/١١/١٤٤٤: وتاريخ ١٥٠٩٤٤٣٠٤٤٣ رقم با كم
الصادر التجارة بالمحكمة الثالثة التجارة الدائرة من
الصادر ا كم () ا ق من الصادر القضا ي بالإقرار التمسك:
سا عا الفع. بتقييم ا ومقر الطرف ن ب ن فعليا مقيمة ل و ا
محاس تقييم بموجب ا صص تقييم إعادة يجوز لا- فإنها تقدم
ماع و ناء شركة مورثها حصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام ا
كم غية دعواه أقام المد أن الدعوى من الثابت أن حيث فمن:
المد ومورث عليها المد ب ن التام البيع عقد ب - ة المد
والبالغة ل صص الفعلية القيمة تضمن والذي المد ومورث
عليها المد ب ن الم م ا صص بيع عقد بتقديم الدعوى فجر

منذ دفع عليها المد أن وحيث، التجارة ز أحمد النظامية آثاره
وسر ان ومضمونها العقد ب - ة أقر قدي ون المد فإن ثم
ومن، بطلانها التمسك أو البيع - ة المد طعن عدم سي ا
الدائرة أكدت وقد (، رال مليون 120) المد. دعوى برد
القضاء معها يتعن الذي مر ومضمونها بنوده إن ار ثم ب ته قرار
يتم بحيث العقد بنود تجزئة جواز عدم قضاء المقرر من انه ذلك،
حقه لية حائزا وأض ونظاما شرعا المعتة أليته ب امل و
و - المد مورث ب ن ا صص بيع عقد توقيع الثابت أن و ا
صص لقيمة المد مورث واس يفاء الم م العقد ب - ة سبق
ما عضد ومما ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٥: ة- الصفح رقم
١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار بالغرفة العدل اتب أمام والمث ت
التجارة وزارة من الصادر التصديق بموجب ا صص عن التنازل
قرار ع بالتوقيع المد مورث وقام -، 16/10/1431 بتاريخ عليها
والمد - للتعاقد التوقيع تاريخ من (املة سنوات 5) ع يز د ما
عد أي - 1436 عام إلا- عنها وليا عي ن يتم ولم -،
16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) - يفة (257)
الرقم تحت بجدة التجارة تلك بمقابل للمطالبة طرق أي - أ
ليته توافر ظل - المد مورث سلوك عدم ان وحيث،
والنظام الشرع ل - يح وموافقتها العقد - ة يث ت الذي مرا
صص بيع عقد ع التصرف أعمال من عد البيع بأن العامة
القواعد تق - " أنه قضاء المقرر من ان ولما، الدعوى محل ا
صص تلك لقيمة اس يفاءه ع قاطعا دليلا عد باس داد ا ح أو ا
صص وقت أي التصرف بوقت للتصرف لية بتوافر والعة
عليه ي ر ولم الرشده سن بلغ من و و للتصرف أ ل و
ممن ينعقد العقد فإن ثم ومن المشي أو للبا ع بال سبة
سواء المد وادعاءات ردود فيتمحيص: ج وتدل س تناقضات ع
المد ادعاءات انطواء: ثامنا ". ذلك عدم ما أي ألية ع يطرأ
قد لما ووجوده العقد - ة ع أثر ولا- العقد ا عقاد مالك ووالده
عليه المد ب ن الم م العقد ب و ر طعن ا كم مصدرة

الدائرة لتضليل سعيه س يل - 1: ي فيما ذلك وتج ا
والتناقض الوا - التدل س عل ل ران أ ل نجد عدة لدى
الدعاوى عديد أقام أنها من الرغم ع عليها يطلع أو عنها سمع
مرة أول أنها وزعم، ر ال مليون 120 بقيمة عل ال ا - تم وال
الفعلية ا صص قيمة يث ت والذي ا صص دعوى ذكر عليها المد
وكلاء أحد أنها نصا وذكر سمية بالقيمة ان العلاقة ذات ال ا ت
لدى المثل ت العقد بأن دائما يذكر ان المد أنها كما - 2
الموضوع. بذات قضائية ج ل ت سابقا عليها واطلاعها و - ته
بقيمتها وعلمها يقينا علما بالعقد علمها يث ت و ذا، الدعاوى تلك
جلسات إحدى ضبط ثابتة وأ ا ر ال مليون 120 ل صص الفعلية
القيمة أن سابقة إقرارا عت المحكمة أمام سد وته أن ذلك ب و
ره الطعن أو - ته إن ار أو إن اره حقها سقط مما ال و ر أو
بالإن ار عليها يطعن ولم أخرى قضائية دعوى مواج ته تقديمه
عند الصادر المحاس التقييم ع دعواه وكيلها اس ناد الدائرة ع
المد تضليل يث ت ما أن كما - 3. " ا ل ص ا ق قرار الرجوع
جواز عدم " قضاء المقرر ومن، و - ته بالعقد وتاريخ (185/17/2)
عشر الساعة التجارة الدائرة من منظورة انت ال التخارج
دعوى الصادر غزالها أبو طلال مكتب من أن:) نصا ف ا جاء
ال ا واية مذكرتها وكذلك ا كم الوارد النحوع - الدعوى بتلك و
علق ا ارتباطا وعدم الدعوى بموضوع الدعوى تلك صلة ينفي
أنها ح ن - 2/12/1432 الدائرة ع المد تضليل وؤكد يث ت مما
(! له... محل ولاي لا دفع - 2/12/1432 وتاريخ (185/17/2))
رقم با كم ف ا الفصل لسبق الدعوى النظر جواز عدم عليها
المد دفع موظف و أسامة باسم ا صص نقل ز أحمد وكيل بأن
ذكر أنها المد تضليل ومن - 4 يضره. ما و ك لمص ته و ظنها يراه
ما الدعوى تلك من يأخذ بحيث الوقا ع يج يء فنجده العقد تبطل
ال العامة القواعد من ل ست لية نقص أيضا ست ن من أك
عد الشركة ذات من تخارجها عملية إتمام بتوكيلها عدنان المد
قام من نفسها و نجده أسامة عند عد بل الدعوى تلك حق له

ان ان بحقه تمسك عدنان ان نرى ولم للإبطال قابل يصبح نا
 فالعقد ا التمسك المصرة لصاحب تج ال رادة عيوب من عت
 انما مطلقا بطلانا ة عدم المد من المبدى الدفع ع جوابا: المد
 من المقدمة الموضوعية الدفع ع الرد: تاسعا الدعوى. ذه منه
 تقبل فكيف نفسه المشي ع بها ا اصة ا صص باع سنة
 فضيلتكم فنجيب، الشركة لموك المملوكة اصة ع وقع الص وأن
 ز أحمد مورثه ملك الدعوى محل اصة أن ع تأس سا ف ا
 الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع والمقيدة جدة
 بمحافضة العامة المحكمة من الصادر ن ا كم ن تمثلت به
 المق - ال - اية حازت أخرى بآلة قضائية أح ام ع عليها المد
 اس ناد أغفل المد: - بالتا بن صا القا - ولدى المحكمة بذات -
 8/6/1433 وتاريخ (33286392) رقم الدعوى وكذلك،
 الدعي - مبارك بن محمد القا - لدى - 4/3/1432 وتاريخ (3218883)
 برقم بالمحكمة إبطاله المراد - البيع عقد
 المحكمة أثبت وقد المباعه ا صص لقيمة المد مورث استلام
 تضمن والذي - ومور ما المستأنف ب ن تم الذي البيع إبطال
 ف ما طلب وال الزايدي محمد وقد الدعوى برد ا كمان وق
 المتعاقدين بحق القانونية آثاره وإنتاج العقد لة اللازمة ران افة
 وتوافر الثمن باستلام بنوده وة بي ما الم م البيع - ة الدائرتان
 وأثبت - القاضي ا كم ع س ناد جواز عدم جوابه المد
 ادعاه ما أن أخرى. مرة إثارتها إعادة يجوز فلا- ثم ومن به
 المق - ال - اية وحازت البآلة الصفة ح ام تلك الك س د ت
 اطلع بالاتفاقية المدون الصذا ع توقيعها قبل المد: 1/ب: أن
 ذلك عليها مردود ف و - 02/12/1432 وتاريخ (185/17/2)
 برقم الصادر عشر الساعة التجارة الدائرة من الصادر بيع ف
 ا بما للشركة والالما - والما القانوني الوضع جوانب ب افة
 تاما علما وعلم - الص المتضمن ا كم ذا صدور أثناء -
 الدعوى محل للشركة والما القانوني الوضع ع النحوع - ا
 صص تلك ثمن اس يفاء عدم دفعا يبد ولم مر ذا ع
 معارضة ثمة يبد ولم الوضع ذا ارت - وقد عليها للمد

بالشركة له مملوكة أنت ال ل صص مورثه ز أحمد شركة (الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده والمستأنف المستأنف تصا ث ت الذي القاضي با كم المدون الص ذاع وقع ذلك ع و ناء - يدعيه الذي % (10 -) ال سبة من الشركة بنص به يتعلق ما وكذلك، التنازل ذاع اع اضه وعدم ا كم قبل عليها للمد عوض ع ا تنازل ال % (90 -) ال والده ب سبة يتعلق ما سواء (التجارة يؤكد ومما: 2/ب الرأنة. المطالبة تلك ف ا بما - مطالبة أي حقه إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ا كم ذا بموجب وأبرأ بالشركة بيع ب - ة المد أقر بموجبه والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع المد توقيع و ا كم ذاع سد ناد جواز - ز عباس أحمد بن أسامة شراكة وإقراره التجارة ز أحمد شركة للشراء ا ديد القانوني بالوضع إقراره طرق عن عليها المد إ التجارة ز أحمد شركة صصه مورثه برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل ذلك تأكيد تم وقد الشركة تلك المد مورث حصص شراء ع بناء ف ا منفردا شرا أصبح وال الشركة كشارك - عليها المد الشراء قرار أن حيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34) رقم بجدة الصناعية التجار ة بالغرفة العدل اتب بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434 لعام 9/ع/2 مجلد - 7 عدد - 130) لائحة من الثابت: أن ذلك سديد غ الدفع ذابان عليها فنجيب، الباع قول القول ب ون والدفع المد ادعاء ع جوابا البيان. نف التجاري ا كم ع مب يا جاء عليها والتوقيع لها والمبدول البازل اختلف إذا) أنها التجار ة المحاكم قضاء المقرر من أنها وحيث، المال خروج - ل صص المشي - عليها والمد - ل صص الباع مورث - المد اختلاف الدعوى كشاف، للسيوطي والنظائر شباه، للزرك - المنشور) الفق اء ان ولما، خروجها وصفة بطريقة أعلم و و للمال مالك أنها ذلك يمينه مع البازل قول فالقول خروجها طريقة المال الباع فإن الباع قول القول بأن المد به دفع ما - ة -

العدم ساوي والفرض - فرض وع (. تمليكها بجعة أدري و و المملك لأنها يمينها مع الدافع قول القول أن قرروا (للوي القناع المطالبة المد حق سقوط الدفع: عاشرا ورث. ونه تتعدى لا فصفتها بقولها ولايؤخذ والده محل المد يحل أن يجوز ولا، لها قول فلا ثم ومن الله توفاه قد - ز عباس أحمد - ل - يح وفقا - أنها وحيث، مورثها من عليها للمد المباعه الصص قيمة من بنص به يطالب المد أن الدعوى من الب ن ان لما: التجار عة ز أحمد شركة المباعه الصص بقيمة 3/ 22 بتاريخ 6/م رقم ملي مرسوم الصادر الشرات نظام شأ ل سري ان - الدعوى محل - الواقعة - أ: لذلك و يانا الدعوى بتلك المطالبة حقها سقط المد فإن - النظام عقد لشروط وفق للغ أو الشراء لأحد حصتها عن ي نازل أن للشرك يجوز:) أنها ع النظام من (165) المادة نصت وقد ، 1385 / 3 / 17 بتار خ 185 رقم الوزراء مجلس وقرار - 1385 يطلب أن شرك ل ل يجوز الة هذه و، التنازل شروط الشركة مدير طرق عن الشراء با يخطر أن وجب للغ عوض حصتها عن التنازل الشرك أراد إذا ذلك ومع، الشركة مراعاة مع ف لا التصرف اقاصة لصاحب ان سد داد حقها الشراء أحد ستعمل أن دون خطار تاريخ من يوما ثلاثون انقضت فإذا، ا قيقى بثم لاصة اسد داد م م ل حصة ب سبة س داد طال ب ن ا صص ذه قسمت حصص بجملة يتعلق التنازل وان شرك من أك س داد حق استعمل وإذا (، 157) المادة من الثانية الفقرة حكم أجازت أا المادة تلك مفاد ان ولما - ب (. 158) المادة من الثانية الفقرة حكم مراعاة مع س داد طلبوا الذين للشراء لاصة هذه أعطيت واحدة بحصة التنازل علق وإذا، المال رأس طلب - المد و إقرار - الثابت إن وحيث، عوض ا صص تلك ع اصول وطلب س داد حق جميع م أو عض م الشر اء من لأي وأجازت الشراء لأحد حصتها عن التنازل للشرك ع اء اض ثمة بيد ولم ا صص تلك شأن الشفعة حق أو سد داد حق يطلب لم المد إن وحيث، المدع ن ومورث لمورثها

المملوكة ا صص اسـ داد (ز أسامة) عليها المد عليها المد
عل ا ساند ال الرسمية المحررات و ا صص تلك لقيمة عليها المد
مورث استلام و ث ت عضد ومما الدعوى. بتلك مطالبتها جواز
عدم ثم ومن، ا صص لتلك البيع ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٦: ٤
الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار عليها المد مورث
استلام تث ت وال ل ية والمك سبة بالتوثيق المنوط (العدل
اتب) العام الموظف بتوقيع والمذيلة عليها المد من الموقعة
الشراء قرارات والمتمثلة است نافها ال افة عة الرسـ
المحرر:) أنه ع تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد
مواجه ة ية يك سب المحرر ذا أن وحيث، ا صص تلك بيع عن
حقوقه واس يفاء عقد ب شر قام عليها المد فإن ذلك إضافة
(. نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره
الشان ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور
من فيها دون بما ل ية مك سبا ال شر ذا معها يض مما
بذلك تتعلق دفعو ثمة بيد أو المد عليها عـ ض ولم الرسمية
ا ردة عليها والمد المد مورث حصص اسـ داد عد التأسـ س
المتعلقة الدفعو من صفة ذي غ من لرفع ا الدعوى قبول عدم
الدفع أن نظاما المقرر من ان لما: صفة ذي غ من لرفع ا
الدعوى قبول عدم الدفع: عشر ا ادي المد. مواجه ة أو الرضا
الثلاثة العقد أر ان أحدا اعدام ال و كما موضوعية لاعتبارات
البطلان رجع إذا المقرر من إن وحيث، الدعوى عل ات ون
مرحلة أي ا الدفع يجوز ال العام بالنظام عاد البطلان حالة و
بالإجازة البطلان يزول ولا، أثرا ي تج ولا. كأصل منعدم
الباطل العقد أن وتخلص العامة للقواعد يخضع الذي و
البطلان ذا فإن الثمن أو السـ ب أو المحل ا صص قيمة
تقدير طلب للمد صفة لا كذلك و ال فيصبح أيضا ـ ته قررت
والدائرة العقد ب ـ ة أقر المد أن و ما، التعاقد قبل عل ا انا ال
ا الـ المتعاقدين برد مجددا والقضاء المستأنف ا كم بإلغاء:
الموضوع شكلا. ست ناف قبول: ي يما القضاء فضيلتكم من

نلتمس تقديم ما ع و ناء ا ق. ذلك أيضا للدائرة ول س - يح
عقد، ل ا تالية أيام 3 عليها وللمد، تاريخه من أيام 3 للمد
ختامية مذكرات تقديم الطرف ن من الدائرة طلبت ثم،
جوابه لتقديم م لة يطلب بأنها: قائلا- المدعي ن وكيل فعقب
(، الدعوى مورث ع قيم بإقامة (قط) حكم صدور تاريخ ح
ن إ البيع لواقعة الزم ال سلسل ع المذكرات شتمل وأن،
سابقا بيانها تم لما مكررة وغ مختصرة المذكرات ت ون أن
ع، النظام ع جابة إرسال عذر إن إنه ع، النظام ع الردي
ون بأن طرف ل أف مت كما word و pdf بصيغ وت ون،
عل ل الدالة المسندات وإرفاق التواريخ ذكر مع، الطرف ن
ذلك. طرف ل فتف م، م ما ل إيميل ع بالإجابة خر
الطرف ب و د طرف ل يقوم أن ضرورة مع APP-JED-
COMM2@moj.gov.sa: التا الدائرة إيميل ع إرسال ل
فيمكن المذكرة وع، القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك وني
أطراف ل والمبلغ عد عن المري تصال ع المنعقدة -،
04-03-1445 جلسة و الدعوى. نظر تأجيل الدائرة تقرر
وعليه وقاع تفاصيل ندلف أن وقبل البداية:) وحاصل ا - 1445/
02/ 25 بتاريخ (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة)و(ز عباس
أحمد عدنان) المدعي ن وكيل من النظام المودعة ذلك عد
الوصول ثم ومن الدائرة ف م ع لل شوش محاولة أي نقطع ح
الدعوى لأطراف المملوكة الشرات وملاك سلسل فيها نب ن
بيا ي رسم الدائرة لمقام نقدم أن نود المائل ال اع س م
أطراف عدة يملك ا القضية ذه ال اع محل التجارة ز أحمد
شركة أن: أولا: ي الدائرة لمقام يت - أعلاه البيا ي الرسم من
(، البيا ي للرسم يُنظر) جلية. ناصعة ل قيقة أطراف عدة
يملك ل وأولاده ز أحمد وشركة - 3 (. ١٠٪) تمتلك وأولاده ز
أحمد شركة - 2 حق. وجه دون عليها المد عل ل استحوذ ال
% (90) ز أحمد موك مورث - 1: ي كما ز غازي أبناء يملك
ل % (٢٣ -) د ز. لعدنان % (٢٣ -) ج التجارة. ز أحمد
شركة يملك ا الشركة ذه من % (٣١ -) ب ذلك. عد أوز و

وشركة ز لأسامة % (٢٣ -) أ: ي كما س م ، عليه للمد ا
صص إفراغ تم وقد، التأسس عقد بموجب ل م المملوكة ا
صص امل عن ز غازي وأبناء ز عدنان المول تنازل (١
مرفق) الص حكم ع بناء ثم وأولاده. - ١٤٣١-١٠-١٦ بتاريخ:
ثانيا اياة. قيد ع ان لأنها؛ فيها طرفا الشر افة سب من
يملكه وما ز أحمد المورث يكن ولم، فقط آنذاك ال اع أطراف
مُمثلا ان الص وذا بيع و و الماثلة ومطالب نا نزاعنا محل و
البيع وذا (، 90 %) البالغة وعاتكة عدنان موك مورث حصة
لنفسه واع، التجارة ز أحمد شركة عقد بتعديل أسامة
عليه المد قام مدينة من ط تقرر صدر، 03-11-1431
الموافق م 09-11-2010 و تاريخ قليلة بأيام عليه المد قبل من
المزعمو البيع عقد عد - ١: ي كما و يا ا أوجه عدة من ونظاما
شرعا باطل تصرف أي و التا، منعدمة موك مورث ألية أن
ع مما؛ دراك وضعف المتقدم الشيخوارف من عاي ز
أحمد ب أن تضمن: الوط با رس الطيبة عبدالله الملك إ
والده وأملك أموال ينقل أصبح أسامة عليه المد لأن؛ اد
ع قيم إقامة بطلب تقدموا ز أحمد غازي ورثة أن: ذلك
ودليل، أثره عليه ي تب ولا معتد وغ باطل له ي سب -05-
09 وتاريخ (٣٧١٥٣٥٩٢) برقم ست ناف محكمة من عليه
والمصادق، 26-07-1434 وتاريخ (٣٤٢٨١٤٤٩) رقم القضا
ي ا كم بصدور المطالبة ذه وآلت، بالباطل نفسه محل ا
صص انتقلت بموجبها الذي البيع عقد بطلان الدائرة لمقام بجلاء
ي ب ن و ذا (٢ مرفق) أليتة. عدم لثبوت قضا ي حارس
وإقامة ز أحمد ألية عدم ب بوت القا، 1437 أ رة بحوا ا
صص انتقال واقعة و عد - للتصرف مسقطان وكلا ما - إدراكه
عدم أو ا صص ب يع الله رحمه ز أحمد موك مورث علم عدم ع
يدل ومما، عليه للمد الدعوى محل قاطع نص القضا ي الضبط و
ذا (٣ مرفق) جوابه. وضبط ش ئا بيع لم بأنها فأجاب ؟ البيع
واقعة عن بجدة العامة بالمحكمة اءات قا - قبل من سؤاله
تم، تقر با أش ر وأملكه حقوقه وانتقلت ز أحمد موك

مورث تو - ١٤٣٨-٤-٢١ بتاريخ - ٢ حق. وجه دون اصص ع واستحوذ والده إدراك وعدم لمرض عليها المد استغلال يظ ر ال اع أمام المنظورة الدعوى ذه وأمه عدنان موك أقام: ثالثا (. ٤ مرفق رث حصر صك مرفق) وأسامة. عدنان وولديه ا رازي محمد عاتقة المدعية زوجته ورثته وانحصر، لورثته مواج ة العادلة اصص بقيمة ال امه وأصبح، وعدوانا ظلما لنفسه عليها المد نقل ال التجارة ز أحمد شركة من (% ٩٠) البالغة والده حصص بقيمة للمطالبة الموقرة الدائرة بصفة بذمتها المتعلقة ا قوق سيفوت جراء ذا أنه منه. ظنا المنفردة بإرادته - ل ا وشطب الشركة بإء قام أن عد، ا صص ذات عي يا ول س بذمتها متعلقا صيا موك طلال ا ب تقييم وفق المثل ت عليها المد مع موك ص: أن: ذلك و يان، ال اع محل وخارج باطل دفع فإنها؛ ال اع ذا بات الص بأن عليها المد يزعمها ما أما: را عا صية. و ستحقاق، الدعوى يختصم ولم يرزق خ لأن؛ ز أحمد والده بحصص ل ا علاقة ولا، أولاده و ز أحمد شركة من % (23) والبالغة له العائدة اصص ع ان غزالة أبو و ن والده حياة إبان عليها والمد موك ب ن حصل الذي الص ب ن المزج ومحاولة رث سد ب التملك إل م وآل، الله رحمهم المورث وفاة عد المطالبة محل اصص لموك شأ الدائرة ف م ع ينط لن و شوش شغيب - التجارة وأولاده ز أحمد شركة من % 90 اصص - بالباطل عليها المستحوذ رث موك حق وإسقاط لدرء؛ بالإرث ستحقاق و الثمن بأن يزعم فتارة، الدعوى ذه محل اصص قيمة تناقضه و ثمن و دون باطلا ان عليها المد يزعمها الذي المزعموم البيع أن ع يدل مما إن: خامسا النافذة. و صا قام صية ونفقات مصروفات ا يزعم أخرى وتارة، والده عن بنكية ديون سدد أنها يزعم فتارة الدفع آلية وتناقض، رال مليون ١٢٠ و الثمن بأن يزعم وتارة، رال ألف ٤٥٠ حكم ا - يحة ن يحة من له خلصت وما سي ل ا كم مصدرة الدائرة له أشارت ما و لذا اعتباره وعدم الزعم ذا اطراح يوجب الصارخ التناقض و

هذا، يزعم كما بإنفاق ل مليون ٣٣٠ عن يزد لما مليون ١٢٠ من ا صص قيمة وارتفاع حكم ا الدائرة عليها اس ندت الذي التقييم أن من عليها المد يزعمها ما أما: سادسا العادلة. ا صص بقيمة بإلزامها الدفع ذاع فالرد؛ ستقيم ولاي فلا - المذكرة ذه اس لال بيانها تم كما بال امل لها المملوكة - أز و شركة دخول عد ان التقييم تاريخ إ البيع تاريخ من فقط واحد عام خلال محكمة أمام معروضة تكن لم أدلة أي المحكمة تقبل لا: " ع ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من والعشرون ا ادية المادة نصت: شكلا - أ: ومضمونا شكلا الباطل قيمة بارتفاع الدفع ع مناط ل وتحقيق المادة ذه نص و إنزال "، حكم ل ذلك المحكمة تب ن أن ع، لقبول ل مقتض يوجد لم ما، تقديم ا ا صوم بام ان وان و الدرجة ومس س أ ميتها مع لاسيما بتدائية الدائرة أمام ذا الدفع عليها المد بام ان ان أنها إذ شكلا ومردود ساقط دفع فإنها، المزعومة البيع واقعة عد أوز و شركة بدخول ا صص دخول أن مع، ذلك عن عليها المد وأ م ل كم س ي ا الطلب ذاع ونصت ا صص قيمة ارتفاع ع ب نة تقديم عليها المد من بتدائية الدائرة طلبت أن عد إليها ا اة لمقام نب ن: موضوعا - ب القضية. مسار ع الدفع ذا تأث عدم علم بذاتها و أنها منه ستخلص به الدفع عن عليها المد وإ ام ومشر رقديم حدث ل صص كمالك أوز و شركة ع ينصب ا ب تقييم أن: ول: وج ن من موضوعا باطل دفع ل صص كمالك أوز و شركة دخول سد به ال اع محل ا صص قيمة بارتفاع عليها المد دفع أن الدائرة علاقة ولا. العادلة السوقية قيم ل ع مؤثر غ ف ذا، معينة ب سبة فقط ل صص مالكة أز و شركة وون، ال امات من عل ل وما وأصول حقوق من ل ل بما التجارة ز أحمد حصص أن الدائرة علم شرف ع يخفى ولا، حينها عليها المد ذلك ع ع ض ولم تقرره إليها شر ولم ا ب حسابان عن محاس يا غيب أن يمكن لا. التقرر و ذا، به للتقييم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة

٧: ٥- الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار قيمة ارتفاع أو
الما المركز قائمة يظ ر جديد مال رأس ب - إما الملكية
حقوق ع يطرأ إيجاي بتأث إلا- السوقية قيم لا تتغ لا- متداولة
غ أو متداولة ل لا كأصول الشرات الدائرة ثم ومن سابقا
بالتخارج ا كم إليها اسد ندت والذي ا ب قبل من ا صص
تقييم أن: الموضوع الرد من الثاني والوجه المالك. اسم
قطعا سد به من ل س سوقيا صول تطرقت بتدائية والدائرة
مصد ته غ ق م ث تا ان لما، قبله من - ته وال شكيك الطعن
قبول معه يجوز لا عليها المد من وقبول رضا محل ان ي حكم لا
بتدائية / ١٤٣٢ وتاريخ (٢٢٠٠٢٢٠١٩٤٣٢٠١٤٧٢١٢٢٩٠) رقم الوصية
حكم بموجب لمستحقين بالثلث أو - الله رحمه موك مورث:
ساعا النظر. محل ل كم س ي لا مشدورة التقرر ل ذا و
عليه والمد، ر الا وسبعون و سعة وثلاثمئة ألفا سبعون و واثنان
وستمئة مليون وعشرة مئة (١١٠ ، ٦٧٢،٣٧٩) وقدره مبلغ ا
صص قيمة من تبلغ وال (٥ رقم مرفق -) ١٢ / ٠٢ مبلغا ستحق
عدنان موك فإن، به المح موم ا صص قيمة مبلغ ع بناء م
مال ستحق موك فإن؛ الشرعية للأنصبة ووفقا ل لا
وتنفيذا الوصية مبلغ و اطراح، الو - مليونا وعشرون سبعة (رال ٢٧،٦٥١،٢١٩) وقدره مبلغا ستحق عاتقها ومول، ر الا-
وسبعون ومئتان ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليون و
سعون ستة (رال ٩٦،٧٧٩،٢٧٠) فاقد مع التعاقد يجوز ولا-
لألية فاقدان - المزعوم العقد أثناء - المورث أن القضا
ي ا كم بموجب ث ت أنها و ما لذلك، ر الا- عشر و سعة
ومئتان ألفا وخمسون واحد وستمئة اتفقوا طراف جميع أن و
ما، قيم لا إلا- يبق ولم منعدمة أصبحت أ لا و ما، عليها المد
من اختيار لا تصفي ا تمت ا صص أن و ما، تؤديه - أخذت
ما اليدع أن و ما، لية ست ناف طلب وفق منطوقه وتفصيل
ا كم بتأييد ا كم: للعدالة ونصرة ل ق إحقاقا الموقرة الدائرة
مقام من أطلب فإن و يانه عرضها سبق ولما لذلك؛ التقييم ذا ع
وتخارجوا سرد الموقرة الدائرة طلب ع بناء:) وحاصل ا -

1445/02/29 بتاريخ النظام والمودعة عليها المد وكيل من
المقدمة ا تامية المذكرة ع الدائرة اطلعت كما (. قبلنا من
المقدم تقديم لعدم؛ الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص
عدم الدفع ع بالتأكيد الموقرة الدائرة س سمح: أولا: التا
النحوع بمذكرتنا نتقدم، الدعوى محل لل اع الزم ال سلسل
الدعوى لإقامة لاحق ل ونه النظامي النص ع سد ناد جواز ع
وعدم، التجارة للمحكمة اختصاص وا عقاد الدعوى بنظر
العامه المحكمة اختصاص عدم القا - ل كم المد /6/ 1441
وتاريخ (7414) رقم العدل وزر بقرار والمعدلة الشرعية
المرافعات لنظام التنفيذية اللائحة من (ب/ 78 / 1) المادة
نص إ ش - 1 القوان ن. تطبيق رجعية عدم لمبدأ إعمالا-
للمحكمة فتحيل ل ال ائية ا كم اك سب فإذا اختصاص عدم
فتحكم أخرى محكمة اختصاص من وأ ل القضية بنظر النو
اختصاص ا عدم رأت إذا:) أنه ع نصت وال - 26 عدم سابق
حكم صدور ضرورة الدعوى بنظر مختصة (الموقرة
محكمتمكم) خرى المحكمة لت ون استلزم أنه النص ذا مفاد
ان ولما (، بنظر ل إل ل المحال المحكمة وتل م المختصة
عدم يق - - 10 / 2 / 1438 وتاريخ (3855849) رقم بجدة
العامه المحكمة من حكم صدور دعواه لائحة - زعم قد
المد أن و ما - 2 ال ائية. الصفة يك سب وأن اختصاص
بالبحث أنه كما، صدوره المزعوم ا كم ل ذا المد تقديم
عدم تب ن ومرفقا ل الدعوى أوراق بالبحث إنه وحيث،
بنظر ل التجاري القضاء واختصاص الدعوى بنظر اختصاص ا ا
كم وجود بانتفاء فإنها تقدم ما ان ولما، عليها بالمد ا لاص
(ناجز) القضاي لك وي النظام ا كم ذا وجود عدم تب ن
عليها بالمد ا لاصه القضايا والتمحيص وع - 3 الدعوى. تلك
بنظر التجارة المحكمة اختصاص عدم ووصل إعمال معه
المتع ن من و ضد البيان نفة المادة نص إعمال معه ي تفي
فإنه اختصاص عدم القا - / 1441 بتاريخ والصادرة البيان نفة -
التنفيذية باللائحة الواردة المادة نص ع سد ناد جواز عدم ندفع

فإننا اختصاص عدم اكم صدور - ة العدم - ساوي والفرض -
فرض يجوز لا- مما - 1441 عام اللائحة تلك وتنفيذ أعمال
قبل أي - 1438 عام صدر اختصاص عدم فيه الصادر اكم
أن ذلك القوان ن تطبيق رجعية عدم لمبدأ أعمالا- - 6 / 26
نص ع بناء - 1: الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من استجوا ال
ون (ا رازي عاتقة) المدعية استجواب بطلب سلفا المبدى
بالدفع نتمسك: ثانيا النظامي. النص ذا ع س ناد ع بناء أو نفس ا
تلقاء من - للمحكمة أنه ع النظام ذات من (1 / 21) المادة
وتنص (، مباشرة خصمه استجواب ا صوم من لأي - 2:) أنه ع
تنص ال ثبات نظام من (2 / 20) المادة دامغ مادي دليل ع
تحصل قد عليها المد إن وحيث (، لذلك المحددة ا لسة
يحضر أن استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابه ا صم
بحضور تأمر أن - ا صوم أحد طلب ولا (ز أسامة) عليه
المد ع الدعوى تلك لإقامة أحد بتوكيل تقم لم وأ ل ز أسامة
ضد الدعوى برفع قيام ل عدم صراحة (، ا رازي عاتقة) فيه
تؤكد فيديو مقطع عن عبارة من (2) للمادة وفقار ان
مكتملة تزور رمة والوكيل المد ارت اب ثبوت شأنه من
ذلك ثبوت أن إذ الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من دليل و
ذا، مستحقات بأي تطالبه المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة)
استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليها المد
أن كما - 3 العامة. للنيابة إحال ما معه يتع ن مما ال و ر لم
افحة ا زاي النظام ا رازي عاتقة السيدة تقيم أن سد ساغ لا إذ
منطقي غ رد " ا ياد ع " عاتقة السيدة بأن بالقول واكتفى سا
غ سد ب أو وا- م ر دون إحضار ا ضرورة عدم بزعم ذلك رفض
م ر أو سد ب دون رفضه وراء الدائرة ا ساقا وقد، عليها المد
اب ا ضد دعوى لرفع لمحامي توكيل ل عدم صرح إقرار ف
ذا ا ياد ع ت ون ثم - عليها المد - اب ل ل تطالب دعوى
للاستجواب وإحضار ا عل ا المد استجواب بطلب نتمسك وحيث
- 4 ا كم. عيب نحو ع ساغ سد ب عليها الرد أو وإجابته تمحيصه
يتع ن جور ا دفعا ونه من الرغم ع وا- الرأي وجه التأث شأ ا

من فإن ثم ومن، ا صص لقيمة المد ومورث مور ا اس يفاء
لثبوت الدعوى رفع رغب ا عدم سي بت حيث الدعوى تلك
مؤثرة ست ون أقوال ال ون ا كم وجه به لتغ - لو والذي،
الدعوى جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل
إن حيث:) العليا المحكمة قضاء عليها استقر لما وفقا إجاب
لا و تع ن الدعوى: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة ا
امسة الدائرة قرار (" القرار مصدرة للمحكمة وإعادته
نقضه و تع ن ال سب ب بقصور معيبي ون فإنها ذلك ا كم
أغفل وم، الدعوى استدلال القصور حكم لا ع ران قد الدائرة
فإن - المد دعوى - ة عدم - التمسك مع المحاس التقرر ع
ستدلال بالقصور الدفع: احتياطيا: ثالثا - " 1 / 12 / 1442
عليه تراضوا قد طراف ذات ان ما و الدعوى محل ل صص
تقييم أعدل تجد الدائرة:) نصا أوردتها ما ع تأسد سا (ر ال
331.882.138) لمبلغ المد باستحقاق حكم لا بتأسد س تمثل ()
ر ال 368.757.931) بمبلغ الشركة حصص قيمة إجماع
تقييم ع اشتمل الذي وشراه غزالها أبو طلال المحاس ا ب
بتقرر والمتمثل التخارج دعوى وفقه ع وتخارجوا ان ولما (،
إليه... المشار المبلغ للورثة يدفع بان عليها المد إلزام إ الدائرة
ت ت ما و و طراف مورث لورثة عليها المد ذمة استقراره ع
الدائرة قناعة تجسدت وقد % 90- ال سبة أنها ذلك معيب
استدلال و و، غزالة أبو طلال مكتب من الصادر المحاس التقرر
ر ع تأسد سا به المح وم للمبلغ المد استحقاق ع اسد ندت
الدائرة أن ال سب ب مدونات من الب ن مرفق ") م 31/
03 / 2011 كما بالتقييم المعدلة التاعة للشركات الدف ية
الملكية حقوق م ص: " خامسا البند صراحة ذكر ما تضمن قد
فإنها، إليه المشار التقرر - ة اف ضنا لو بتقرر ماورد حسب م
27 / 06 / 2011 بتاريخ التجارة ز أحمد شركة تقييم عدیل وتم،
ر ال 68.424.362 وقدره بمبلغ تقييم ا تم التجارة ز أحمد
شركة قيمة أن يظ ر والذي (، 1 رقم (ر ال 79.924.901)
وقدره بمبلغ التجارة ز أحمد شركة قيمة أن يظ ر والذي (2

رقم مرفق ") للشراء المعدلة الدفعية ا قوق صا: ثانيا " البند،
غزالة أبو طلال القانوني المحاسب بالإلغاء. حرا و ضد استدلال
بالقصور معيبا ا كم معها يض الذي مر، بال سبب ب الوارد
النوع (رال 368.757.931) ول س التقرر من 4، 6، 8
الصفحة ذلك وتج رواع شركة) مسد تحت - 14/10/1427
بتاريخ - الدعوى محل - الشركة بتأسس ز عباس أحمد
أسامة عليها المدقام - 1: الدعوى محل لل اع الزم ال
سلسل سرد: راعا كتابة لدى الموثق التأسس عقد بموجب
وذلك (المتول الكب عبد لعابد % 90، ز لأسامة % 10 بواقع،
(المتول ز الكب عبد عابد السيد مع بالشراكة) السرعة
الطازجة المطاعم الشراء أحد تخرج - 6/11/1429 و تار
خ - 2 (. 3 رقم التأسس عقد مرفق -) (14/3/1428 و تار
خ م / ش / 13 مجلد (- 58)) برقم جدة بمحافظة الصناعية
التجارة بالغرفة العدل عباس أحمد) للسيد (رال 450.000
(وقدره بمبلغ سمية بقيم ا (حصة 450) البالغة حصصه
عن وتنازل الشركة من (ز الكب عبد عابد) السرعة
الطازجة المطاعم رواع شركة اسم عدیل وتم، سمية
بالقيمة % 10 ب سبة وأولاده ز أحمد شركة محلها وحلت ز
أحمد أسامة خرج ثم، سمية بالقيمة حصصها اشدی قدان
المدعي بن مورث أن أي (ز عدیل تم - 20/09/1431 و تار
خ - 3 (. 4 رقم مرفق -) (3/12/1429 بتاريخ الموثق - 6/
11/1429 بتاريخ الم م الشراء قرار بموجب (- المحدودة
التجارة ز أحمد شركة) إ الشركة ون ب نه الم م اصص
بيع عقد بموجب التجارة ز أحمد شركة % (90) والده
سبة شراء - عليها المد - ز أسامة قام بموجبه والذي التجار
ة ز أحمد شركة تأسس عقد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٨: ق
الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار الشرك - عليها المد -
المشي الطرف من حقها المد مورث ز أحمد - المتنازل
الطرف استو:) نصا تضمن الذي الشراء قرار تحرر تم

فقد العقد ذاع و ناء المد مورث % - 97.7 عادل وال المال رأس من أك يمل ون الذين الشراء أغلبية قرر فقد لذا، المشي الطرف لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م ما ل توقيع و عت الشركة اديد الشرك لاستلام وترسيخا البيع ب - ة المد من إقراراً عد القرار ذا فإن ثم ومن (، بي م فيما ا صص توزع ب - ة الشراء يقر:) أيضا القرار جاء كما (، ز عدنان المد وم القاعدة انت ولما (، 5 رقم مس ند) الشراء. قرار مرفق عليها للمد آلت ال ا صص تلك توزع ب ة وإقرارا التنازل ذا من عليها المد من نص به المد مورث (ز عباس أحمد) مما (، إماله من أو الكلام إعمال:) أن للقاعدة إعمالا- الشراء وقرار العقد ذلك إعمال يتع ن فإنها ثم ومن (، واللزم ال - ة والشروط العقود صل أن:) ع تنص الشرعية شركة (ز أسامة) عليها المد مع شرا (وأولاده ز أحمد شركة شرا بصفتها - ز عدنان) المد استمر - 4 المد. دعوى ورد عليها المد ذمة إبراء كذلك وال معه يتع ن عدنان (وأولاده ز أحمد شركة وتخرجت، منها اش ال والده ل سبة ز أسامة تملك ع اع اض ثمة إبداء دون والده صص أسامة شراء عد، ست ن لمدة التجارة ز أحمد ع أيضا معارضها أو تحفظ أي ودون - 10 / 2 / 1434 الموثق الشراء قرار بموجب - ز لأسامة المملوكة - المحدودة أوز و شركة لصا التجارة ز أحمد شركة من (ا الشراء أحد من حقه المتنازل الطرف استوحيث:) نصا المد إقرار تضمن حيث الشركة بتلك تتعلق حقوق أيها من عليها المد ذمة وأبرأ - المد مورث - والده ل سبة عليها المد تملك سبة قام وقد، بي م فيما ا صص توزع ب - ة وإقرارا (، المشي لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م ما ل توقيع و عت - ز أسامة - الشركة اديد الشرك المشي الطرف من:) أنها ع تنص ال الشرعية للقاعدة وفقا يديها ع تم عما الرجوع للمد يجوز لا فإنها تقدم ما ان ولما (، 6 رقم مس ند) الشراء. قرار مرفق بتوقيعه الشراء قرار بتذييل المد الدعوى وآخر ن ز عدنان المد أقام التجارة ز أحمد

شركة ل صص عليها المد شراء قرار ع المد موافقه و عد -
5 (. عليها مردود فسعيه ج ته من تم ما نقض س لشركة
التا عة الشر ات من التخرج طالبا جدة بمحافضة دار ة
بالمحكمة عشرة الساع ة التجار ة الدائرة لدى ز أسامة /
عليه المد ضد - 1431 لعام (ق / 5798 / 2) رقم التجار ة -6
ومراجعون. محاسبون غزاله أبو طلال مكتب محاس ب إحال ا
تمت فقد بالشر ات ا صص قيمة تقدير حول للاختلاف ونظرا،
التجار ة ز أحمد وشركة وأولاده ز أحمد ذاع بالشركة الشر
اء ملكية وقيم % 90 التجار ة ز أحمد شركة ز أحمد أسامة
عليه المد حصة أن وأث ت) ال اع تقرر ه المحاس اب
أصدر م 27 / 6 / 2011 و تاريخ - المحاس التقرر مرفق) ر ال
وواحد و سعمئة ألفا وعشرون وأر عة و سعمئة مليون
وسبعون سعة (ر ال 79.924.901) وقدره بمبلغ التجار ة
ز أحمد شركة قيمة وقدر (ساس ممثلة الدائرة تدخلت
التقرر ع الطرف ن اتفاق لعدم ونظرا - 7 واقيقة. الواقع و
خالف ا جزا التقدير اعتل ونه، التقرر ع تحفظه عليه المد
ل وقد (، 7 رقم مس ند ل م ملزما واعتباره مضمونه
وإجراء الدعوى أطراف ب ن الص ب اعتماد: الدائرة وحكمت ا
لسة محضر أثب ت وال) الص لاتفاقية التوصل وتم النظر
وج ات بتقرب رئ س ا ز أحمد شركة % 23 وقدر ا
حصصه افة عن ائيا ب نازلها الثاني الطرف يقر:) ي بما
(ز عدنان) المد إقرار ع ف ا اتفاق تم ال (القضا ت ن بي
م ل صومة وم يا الطرف بمطالبة حق أي له ل س وأنه)،
التجار ة ز أحمد لشركة التا عة والشر ات وأولاده ز أحمد لشركة
التا عة الشر ات) المذورة الشر ات وشر ات حصص من ل ا
بما وأولاده و عت الشر ات تلك بأعمال متعلقة سب ا أو نوع ا
ان م ما مطالبة بأي ل ا التا عة والفروع الدعوى ذه محل
الشر ات أو الشر ات لتلك مدير أو شرك بصفته سواء
والثالث ول أو نوع ل ان م ما دعوى أو مطلب أي ق م
وإسقاط وشاملا- تاما إبراء ع ل المتخرج للشر ات دار ة

أعمال عن ول الطرف لزمة و ل ا ي شامل ذمة إبراء بالصـ
التخارج ذاب ن الصـ بإثبات - 2 / 12 / 1432 بتاريخ الصادر -
1432 لعام (2 / 17 / 185) رقم حكم ل الدائرة أصدرت
وعليه (، الشرأت... بتلك يتعلق فيما والمستقبل وا اضر
الما - سب ل الصادر الصـ باتفاقية المب ن النحوع المد تخارج
أن وحيث - 8 (. 8 رقم مسـ ند ا كم مرفق) عليه المد ذمة
بإبراء عليه للمد المد إقرار من تضمنه وما عليه والمد المد
وال إقرارا عد و ذا - ال اع محل - ا صص من % (90) سبة ع
استحواذه جراء عل ا تحصل الشرأت تلك من % 54 سـ ته لما
عليه المد تملك أثناء الشرأت تلك من ا كم ا التام التخارج من
الرغم وع ف لـ . شك لـ . وخالصة تامة ملكية - ال اع مدار -
والده صص عليه المد وتملك المد ومورث عليه المد بـ ن
الم م البيع بـ ـ ة المد من وصر حا وتاريخ (421254094)
رقم الدعوى: ا صر لا المثال س يل ع وم ا، عديدة لأسباب
جميعا رد ا تم ال دعاوى من العديد أقام المد أن إلا الذكر
السالف القضاي ا كم بموجب من ست ناف برفض بجدة ست
ناف محكمة قضت وقد الشرأت من التخارج ضرر عن عوض
طلب بجدة التنفيذ محكمة لدى عليه المد ضد المد من المقامة
م 29 / 12 / 2020 الدائرة بجدة التجارة بالمحكمة - (06 / 11 /
1442 وتاريخ 42823620) برقم دعوى ز عدنان أقام الدعوى
هذه رفض و عد - (. 01 / 09 / 1442 وتاريخ ٤٢٧٠٨٣٣٠٤) صك
برقم عدنان بمحافضة التنفيذ بمحكمة و التنفيذية الدائرة
لدى م 03 / 02 / 2021 وتاريخ (421323538) رقم الدعوى
عليه المد ضد المد أقام كذلك الدعوى. برد المحكمة
وقضت الثانية الرد: خامسا عليه. المد بأخيه الكيد المد محاولة
يث ت مما الدعوى ذه وم ا المد أقام ا ال دعاوى من العديد إ
إضافة الدعوى. عن النظر بصرف المحكمة وقضت، جدة ع
جوابا - 1: ي النحوع عل ا الرد يتع ن متناقضة ادعاءات ع
انطوت وحيث -، 25 / 2 / 1445 والمقدمة المد من المقدمة ا
تامية المذكرة إ بالإشارة: المد ادعاءات ع ممثلاـ لـ ان الصـ وأن

عليه للمد اصص إفراغ وتم التأسس عقد بموجب ل م
المملوكة اصص امل عن - الص بحكم - ز غازي وأبناء
عدنان المد ب نازل ادعاه ما أقام ال الدعوى فإن - يح غ
المد ادعاه ما فإن: ا واب ا ياة. قيد ع ان لأنها فيها طرفا
الشرات افة سب من يملكه وما ز أحمد المورث يكن ولم،
ال اع أطراف تملك من أسامه سبة انت فقد، ساس ذلك ع
والتخارج الص تم وقد التجارة ز أحمد شركة (%) (90)
البالغة والده حصص ع استحوذه سب ب انت أسامة ع عدنان
ساسية الدعوى تلك محور انت ال اع محل اصص فان و
التا (%) (46) عادل مجتمع ن غازي وأبناء عدنان حصص و
سبة الشرات حصص من (54%) عادل اصص حصص بيع
ببطلان المد دفع ع جوابا - 2 التضييل. المد إليها وصل الذي
المدى يظ ر نا ومن، ا كم صك به المذيل و براء وال ا - الص تم
وعل ال ا والباعث المحرك و عيب نحو ع ودفعوها ادعاءاتها المد
تناقض و ث ت - يح غ الدفع ذا بأن ذلك ع فنجيب: ا واب ا
صص. لنفسه باع ز أسامة عليها المد ل ون عليها للمد مورثه
تنازل بموجبه والذي - 1431 / 9 / 20 بتاريخ الصادر الشراء
قرار ذلك ع والدليل المد مورث وكيل بتوقيع تم البيع وإن ا
صص لنفسه ي يع لم عليها المد أن - أ: أن وذلك ادعاءاتها قرار
ع المد مورث وكيل وم م الطرف ن توقيع توثيق تم وقد المد
مورث وكيل بتوقيع مزيل أنها منه يتج والذي (ز أسامة) عليها
المد لصا (ز عباس أحمد) المد مورث اتب (بموجبه أث ت
والذي - (1431 / 10 / 16) وتاريخ /، ع / 8 مجلد - 172 يفة (-
275)) رقم التوثيق بموجب جدة بمحافضة الصناعية التجارة
بالغرفة العدل كتابة قبل من الشراء ومن عام موظف و و
العدل اتب قبل من عليها والتوقيع توثيقها تم قد الشراء قرار
ان ولما (، 9 رقم مس ند - الشراء قرار مرفق) المعنية
طراف وتوقيع حضور (ا ر ي رشيد العدل ب نا وقد، النظام
ذات من (26) المادة لنص ووفقا، المد مواج ة ة مضمونها و
عد ثبات نظام من (25) المادة لنص وفقا الرسد المحرر

حكم يرضى الشراء قرار فإن ثم -ة المد طعن عدم سي ا
أقرت الدائرة أن كما - ب ا صص. توزع ب -ة وإقراره
بالأغلبية تم الذي الشراء قرار ع وموافقتها المد علم تم ا
صص بيع قرار أن سابقا المد لتناقض إثبات ال سبب ب ذا
فإن ثم ومن "، يبطلانها.. تمسك أو البيع -ة طعن عن
تتمخض لم الدعوى أن: " نصا ذكرت حيث العقد ذا -ة
وقررت البيع عقد أقوالها يناقض المد أن كما -ت أخرى. مرة
بالبطلان الدفع و ث نفسه يناقض ذلك عد ثم العقد و -ة بالتوقيع
يقر ذلك عد ثم الدعوى بداية بالبطلان يد تارة حيث ادعاءاتها وأما
- 3 العقد. ع مورثه توقيع ب -ة منه وصرح وإقرار و ذا الثمن
والالة الغ ن اد حيث العقد ع مورثه توقيع ب -ة أقر وأن له
سبق حيث الدعوى سلفا الواردة بالتناقض م ء دعاء ذا بأن
ذلك ع فنجيب: ا حواب الطيبة. الله عبد الملك مدينة من
صادر ط تقرر ع بناء آنذاك بالشيخوخة المد لإصابة البيع
يبطلان المد ادعاء من صادر أنه حيث الثمن مدفوع تقرر و
التقرر ذا أن إ بداية شد - أ: عليها ونجيب، -يحة غ بادعاءات
بالإلام الدائرة ع والتدلس اللفظ لإدخال ومحاولة
والمغالطات علم ورغم لنفسه كدليل المرء بقول خذ يجوز
لا- انه قضاء المقرر من ان ولما، المد يد صنع من مصنوع
محرف و ثم ومن، الطيبة الله عبد الملك بمدينة ا ارجية
العيادات ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٩: -ة. الصفح رقم
١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار ال -ة لتقرر يتطرق ولم يزعمه ما
ب -ة المحكمة وإلام الواقع ع التحايل جا ذا يحاول أنها إلا-
به تأخذ ولم التقرر ذا عن غاضت المحكمة بأن ز عدنان
المد عن ا اضر و عتد اسد شار ن من وصادر شامل تقرر و
النفسية ال -ة تقرر أن أجمعو حيث، بجدة ال -ية الشئون
مدير خطاب أو ال -ة وزير خطاب أو العدل وزير خطاب أو
النفسية مس شفى من التقرر وطلبت عنها غاضت المحكمة
إن بل، المحكمة تطلبه ولم جر مدفوعة خارجية عيادات من

تقرر و الطيبة الله عبد الملك مدينة من الصادر التقرر
وأما، به الشيخوارف من عاي مورثه أن تضمنه يزعم -
3/ 11/ 1431 بتاريخ صادر ط تقرر ع ادعائه عليه اسد ند
فيما نفسه يناقض المد أن كما - ب بجدة. النفسية ال - ة
وأنه لية امل ان بأنه و دفع - ش ور 3- ب التقرر ذا تاريخ عد
أي - - 18/ 2/ 1432 تاريخ صادر مسد ند ع سد ند الدفع ذات و أ
ليتها اعدام ثم ومن دراك وضعف المتقدم المد أقام وأن
سبق وقد - 1431/ 20/ 9 بتاريخ ان ا صص بيع عقد أن المد
ادعاء يناقض مما أن كما - ت المد. أقوال ا سيم التناقض يث
ت دفع، ش ثا بيع لم أنه ذكر بيع عقد ابرام تاريخ عد أي - - 8/
6/ 1432 وتاريخ (1951) برقم الصادر بجدة النفسية ال - ة
بمس شفى الطيبة ال نة تقرر صدر وقد، مورثه ضد و عي
ن دعوى العقد إبرام عد يحتاج ولا- شؤونه القيام ع قادر
المذور وأن الطبيعية ا دود وذاكرته ووعيه إدراكه و ان عق
مرض أعراض عليها تظ ر ولم ومتعاون اديء المذور أن
وتضمن - ا صص أث ت كما (. 10 رقم مسد ند -) النفسية
ال - ة مس شفى من الصادر الط التقرر مرفق - العمومي ن
الموظف ن - ال - ية لوزارة التاع ن طباء بتوقيع التقرر ذيل
وقد قيم لتعي ن / 47) رقم بجدة العامة المحكمة لرئ س
المرسل خطابه بموجب الباع - المد لمورث العقلية القوى
وسلامة البيان السالف الط التقرر - ة جدة بمحافضة ال - ية
الشؤون مدير بالتقرر - ، 17/ 4/ 1433 وتاريخ (21/
33/ 567889) رقم خطابه العدل وزر الفضيلة صاحب أث ت
كما - ج (. 11 رقم مسد ند - ا طاب مرفق -) 4/ 8/ 1432
وتاريخ (ج/ 113/ 28590 مستوفيا عت - 8/ 6/ 1432 وتاريخ
1951 برقم النفسية مراض مس شفى من الصادر النف -
الط التقرر أن نصا الوزارة خطاب وذكر به ورد ما و - ة -
البيان نف - الط و دراسة:) والمتضمن المكرمة بمكة ست
ناف محكمة من عليها المصادق - 12/ 3/ 1433 وتاريخ
33125567 رقم القرار ع و ناء ا طاب ذاع و ناء ساسية.....

المعلومات مع طالب و الة الم ي ن طلب ع بناء تم الذي
ز أحمد أرصدة عن التحفظي ا ز رفع وقررت (، القا - لفضيلة
خ جراء ع الموافقة تقرر ع اضية واللوائح الضبط صورة عنه
و لتعي ن والده ضد المد أقام ل ال لاء دعوى التقرر ذا
مضمون بإثبات جدة بمحافضة العامة المحكمة قضت فقد ا
طاب ذا ع و ناء، الولاية مجلس إقامة بجدة. العامة
المحكمة من الصادر ا كم مرفق (.) ز أحمد ع ولاية مجلس
إقامة الم ن طلب عن النظر بصرف - (1433 /6 /8 وتاريخ
(33286392) رقم با كم المحكمة وقضت عن يز د ما عد
أي - 1437 عام صدر أنها ا كم ذا من الثابت فإن ()
37153592) برقم ست ناف محكمة من الصادر القضا ي ا كم
ع المد اس ناد وأما - ح (12) رقم مس ند ع لق - المد يد
كما بالشيخوخة مصابا ن فلو المد لمورث العقلية القوى
لسلامة إثبات و ذا - 1434 عام مقامة دعوى صادر أنه
كما، العقد توقيع من سنوات 6 ادعاءات - ة عدم يث ت
الذي مر، ا كم صدور ح العقلية قواه لسلامة المث تة
الطبية التقارير من العديد صدرت أنها إلا- تصرفاتها جواز ة
عدم وثبوت عليها و بتعي ن الفور الدعوى محل العقد ذا
بطلان لشأن رفعت قد المد مورث عن و عي ن تم بموجب ال
الولاية دعوى فإن ا كم ذا خذ جدلا ف ضنا لوح - خ الموقرة.
دائرتكم ع وتدل سه لانت ولما به إقرارا التصرف ذا عن
الطعن عن الوس و ت أن وحيث، التصرف نفاذ يث ت مما ا
صص بيع عقد ع اء اض أي بيد لم المد مورث تصرفات ع و
عي ن و عد إجابة المتضمن بجدة العامة بالمحكمة لاءات قا -
من الصادر لاء صك ع المد اس ناد ع جوابا - 5 ". بيان البيان
إ ا اة معرض الس و ت أن: " الشرعية القاعدة منعدم و ان
ا ر ف من عاي ان - 1431 /11 /3 بتاريخ مورثه بأن ا قد
ان أنه حيث دعاء ذا نفسه يناقض المد - أ: ذلك ع
فنجيب: اواب ش ئا ي ع لم أنه مورثه أو البيع - ة طعن عن
تتمخض لم الدعوى أن سب ا قرار ذلك ع الدائرة تأكيد

وكذلك مورثه من اصص بيع عقد ب - ة سلفا المد إقرار ينا
 ضه ذا أن - ب لية. أو عت ل سؤالها تم قد وأنھ ز وعدنان ز
 أسامة لتوكيل المد مورث حضور الصك من الثابت فإن الصك
 ذا عتداد - العدم ساوي والفرض فرض وع - ت ببطلاھا.
 تمسك الل س لإدخال ومحاولة قاصر استدلال و و علیھ للمد
 اصص ب یع جابة تلك رط یحاول المد إن و حیث - ء. أ ع لم
 لا- قال ؟ أنائک من حد أملاکک من - ء عن تنازلت حضر (ز
 أحمد) المد مورث أن نصا أثبت فالدائرة، الصک مضمون
 المد ا ج أ حیث، - یح غ و و علیھ للمد صصھ المد مورث بیع
 عدم الموقرة دائرتکم ع السابقة للتصرفات ذلك امتداد دون اء
 أثناء املاکھ من آیا ب یع تتعلق المد مورث وإجابة الدائرة سؤال
 ان وقد، الماضية للأشیاء مدرک وغ قليلة لأشیاء مدرک الدائرة
 ووجدته ت أش ر. 6- ال یقارب ما عل ا م تصرفات عن سألھ
 ثم للدائرة ذلك ثبوت المس ساغ غ من فإنھ ثم ومن، الماضية
 للأشیاء مدرک وغ قليلة لأشیاء إدراکھ أثبت ت الدائرة وأن سیما
 ولا سبق رس ط تقرر بموجب الدعوى محل اصص بیع
 عقد توقيع عد المد مورث أ لية القطعية مک سب قضا ی
 حکم بموجب - ال یدان اء قا - ذات أثبت وقد - ذلك
 خلاف یثبت لم دام ما ال - ة ع حمل ا التصرفات صل أن:
 (قضاء المقرر من ان ولما، ا کم ل ذا والسابقة منه
 الصادرة التصرفات ونفاذ - ة ثم ومن إلیھ شارة 1434 /4/
 وتارخ (34200931) رقم بالقرار ست ناف محكمة من
 المصدق - 1434 /2 /6 وتارخ (3431443) الصک رقم
 1434 لعام القضائية ح ام مدونة () نظامی أو شر بمقت -
 المد ب ناقض المد ادعاء ع جوابا - 6 موضوعیا. جدلا ی ون أن
 إلا عدو ولا علیھ الرد وسبق السابقة للدفعو محل تکرار (ورا
 عا، ثالثا) الدفع المد به دفع ما وأما - 5 - (29) إ ا م یحاول
 والمد - یح غ دعاء ذا بأن ذلك ع فنجیب: ا واب رال. ملیون
 120 الثمن بأن یزعم أخرى وتارة رال ألف 450 الثمن أن
 یزعم تارة وأنھا اصص قيمة علیھ بمبلغ المد مورث و ن ب

نه الم م الشراء قرار سمية بالقيمة تم، حصة (450)
 البالغة لمورثها المملوكة اصص بيع بأن دفع عليها فالمد -
 1: أن ذلك تناقض بوجود الدائرة ب ن عليها المتعارف العرف
 من الشأن ذا تم وما (، ر ال مليون 120) بمبلغ وذلك اصص
 لتلك الفعلية بالقيمة تم قد اصص ذات ب يع والمتعلق الم م
 العقد أن ح ن (ر ال 450.000) و الصفحة، خ ين السطرن (5
) رقم صفحة - 1434 / 7 / 26 وتاريخ 342881449 رقم ا كم
 صك ر ال مليون 120.000.000 بقيمة إل اشارة تم قد الفعلية
 القيمة و هذه) التجار. فجر منذ دفع عليها المد إن حيث مطلقا
 تناقض به. يكن لم فإنها المبلغ سداد عن وأما - 2 (. 13 رقم
 مرفق) خ ين والسطرن (13) سطر (8) رقم الصفحة
 وكذا الثاني السطر (6) رقم والده عن، ز أحمد أسامة /
 عليها المد من مدفوع مبلغ بإجما) البنكية المد مورث ال
 امات سداد طرق عن ان المبلغ سداد أن سنوات عدة ل
 ا سابقة دعوى و الدعوى الفوزان إم ي ي المحاس بالتقرر
 م ث ت و ذا (، ر الا وثمانون وستة ومئة ألفا وأربعون وستة
 وأربع مئة مليوناً وثلاثون وخمسة مئة (135.446.186 بواقع ز
 عباس أحمد المرحوم مورث (لوالده) البنكية ا سابات
 بإيقاف، ز عدنان المد طلب ع بناء صدر الذي العدل وزر
 من الصادر التعميم - 1432 / 6 / 18 تاريخ من والصادر (،
 14 رقم مرفق) وشراه مورث وفاة تاريخ وح، السابقة
 بالوالات العمل أو باسمه و الات إصدار وإيقاف العقارات
 بجميع التصرف بإيقاف العدل وكتابات المحاكم ع بالتعميم ز
 عباس أحمد المدع ن 32 / 18883 رقم الدعوى، ز عدنان
 ضده المستأنف أقام - 1432 / 3 / 4 بتاريخ - 3 النظام. ولا
 الشرع يخالف لا. أنها كما ذا تناقض أي يوجد ولا - 12 / 4
 1438 بتاريخ المدع ن حفظ وتقرر، المستأنف ا التجارة ز
 أحمد شركة حصصه بيع و الة الوالد عن الصادر الصوري
 البيع بإبطال، الدعي - مبارك بن محمد القا - فضيلة أمام -
 1432 / 3 / 4 ، 1433 / 6 / 8 وتاريخ 33286392 رقم الصك

بموجب فـ أ حكم وال العامة بالمحكمة القا ـ ال يدان إبرا
يم القا ـ فضيلة إ المقدمة ـاء دعوى الفصل عن الدعوى يد
و ن، بذلك دعوى وأقام العقد بصورة يد البداية ففي،
وأقواله نفسه مع ي ناقض حيث، ز أحمد ع ولاية مجلس
إقامة طال و الة الم ي ن طلب عن النظر بصرف رقم أ
كم بصك والصادر والده وصية بإبطال ز عدنان المد دعوى
برفض الـ أ ي ا كم من ذلك ع أدل ول س، ز أحمد الشيخ أ
لية ثبوت من بالرغم، العقد ببطلان ع اض لطرق التنفيذية
اللائحة من (21) المادة تلك أن - أ: عليها فنجيب جديدة بأدلة
الدفع جواز ة عدم المد دفع ع جوابا - 7 (. 15) رقم مرفق -)
1442 /6 /28 وتاريخ 427036201 فرض وع - ب به. والدفع
الدليل ب ن شاسع وفرق المد من دفع ع جابة إ يتطرق ان أنه
نجد عليها المد دفع بتمحيص أنه ح ن " أدلة " قبول عدم ع
نصت قد ح ام ع جواز ة ثم ومن، لقبول ـ مقت ـ يوجد لم
ما بنص ا است ناء ع انطوت المادة إن حيث، البا وترك نفعه
يظن ما وأخذ النص اجـ أ قد المد فإن، المادة تلك ع سـ ناد
ة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة
الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١٠: ة- الصفح رقم
١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تاريخ بألية وصر حا وا ـ ا إقرارا يقر
المد أن - 1: ذلك ع فنجيب: الوصية حكم ع المد اسـ ناد وأما
- 8 الدعوى. الرأي وجه التأث شأنه من ان حال دفع او
دليل أي تقديم سابق بتاريخ المؤرخ الدعوى محل ا صص بيع
عقد ببطلان يد أنه ح ن الوصية تلك عن ناشئة مالية
بمستحقات و طالب 12 /2 /1432 تاريخ الصادرة بالوصية و
تمسك مورثه من نلتمس تقدم ما ع و ناء الوصية. تلك عن
ناشئة مبالغ أي استحقاق عدم أو باب من فإنها؛ ا صص بيع عقد
ببطلان سلمنا فلو، السابقة لادعاءاتها تام تناقض الوصية لتلك
عدنان المدعي ن وكيل من المقدمة اقية المذكرة ع الدائرة
اطلعت كما (. ستحقاق لعدم؛ المد دعوى برد مجددا
والقضاء المستأنف ا كم إلغاء: ي بما القضاء فضيلتكم -،

1445-02-24 بتاريخ المقدمة التفصيلية لمذكرتنا إاقا: (وحاصل ا - 1445 / 02 / 29 بتاريخ القضية مرفقات والمودعة (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة)و(ز عباس أحمد أنفا إل ا المشار التفصيلية المذكرة سد وا سقط انها الموقرة الدائرة عناية نلفت وعليه الزم الوقاع سلسل ف ا يرا تفصيلية مذكرة بتقديم خة ا لسة الدائرة طلب ع و ناء من وا ل الدعوى ذه بنظر التجارة المحكمة اختصاص عدم عليها المد وكيل دفع: أولا: القضية ومسار القضاي النظر ع جدا ومؤثرة مية غاية مسألت ن ع التنوه مذكرتنا مب ن و كما حق وجه دون عل ل استحوذ حصص بقيمة متعلق عليها المد مع وا لاف ال اع أن: وجوه من باطل الدفع وذا ال صية حوال محكمة اختصاص المحكمة تختص:) ع نصت وال التجارة المحكمة نظام من عشرة السادسة المادة بموجب التجارة للمحكمة الدائرة علم شرف ع يخفى لا كما منعقد و اختصاص السابقة المطالبة قيمة انت م، التجارة العقود منازعات التاجر ع المقامة الدعاوى. ٢ التبعية. أو صلية التجارة أعمال م سد ب التجارب ن ت شأ ال المنازعات. ١: ي بالنظر نظام أح ام تطبيق عن الناشئة والمخالفات الدعاوى. ٤ المضاربة. شركة الشراء منازعات القيمة. ذه زادة قضااء عند والمجلس، ر ل ألف مائة ع تزد الدعوى صلية المطالبة قيمة انت م، التجارة العقود منازعات التاجر ع المقامة الدعاوى التجارة المحاكم تختص النو اختصاص: والثلاثون ا ادية المادة وكذلك (، الشرات موك مضارة منها القصد اختصاص عدم عليها المد قبل من والدفع، نظامية تجارة شركة حصص وقيمة بيع ع منصب وا لاف (، ر ل ألف خمسمئة ع تزد الدعوى نرفق أن سد وا سقط: ثانيا القيمة. أو ا صص ع وا لاف التجارة الشرات منازعات بالنظر حوال محاكم اختصاص عدم ع القضااء أح ام جرت وقد فقط ومماطل ل م ٢٠١٠-١١-٠٩ بتاريخ الوط ا رس مس شفى من ط تقرر صدور إ شارة خة اقية مذكرتنا من (ثانيا) البند من (١)

رقم الفقرة ب نا أننا إذ مية غاية مسد ند (. مرفق) دراك
وضعف المقدم الشيخوارف من عاي - موك مورث - ب أن
التقرر وتضمن، قليلة بأيام ال اع محل اصص بيع عقد تاريخ
عد أي - ١٤٣١-١٢-٠٢ الموافق ع البيع عقد مسقطات من
وكذلك النظامية لآثاره منتج وغ ونظاما شرعا معت وغ ساقط
البيع عقد فإن و التا بكت التاريخ ذا قبل مدرك وغ للآلية
فاقد المورث أن أي بتدائية الدائرة وفصلتها السابقة المذكرة
مفصل و كما الثمن سداد آلية بيان عليها المد وتناقض شذام ا
سلم لم إنه بل ل صص العادلة القيمة دفع عدم - ته اف اض
عد منتج وغ مؤثر غ دفع ف و البيع عقد ب و ر الدفع عن
عدل جعلنا ما و ذا، الثم عن الدائرة لوقت وحفظا للتكرار
منعا سبق لما ونحيل النظر محل ل كم سي لا بجلاء
انتفاءه. وثبوت للمبيع العادل ا قيقى الثمن بتخلف ثم ابتداء
العاقدين أحد آلية عدم ومحلا ركنا سقوطها أسباب عدت
العقد ف ذا عليها المد قبل من اختيار الشركة تصفية تقول و
عاتقة المدعية فيها تظ ر أسبوع ن قبل تم فيديو - يل ناك
وأن، المد لدى محتجزة عليها المد والدة أن ع بالتأكيد عليها
المد وكيل عقب ثم (. بيانه أردت ما ذا لك وي ال يد ع عث
وتم، ا رازي مرزوق أخو لا و الفيديو بتصور قام والذي، شذام
القضية عن عرف ولا - محامي أي تول لم وأ لا، مطالبة بأي
أسامة اب لا تطالب لا - بأ لا والدة احتجاز من عليها المد
ذكره ما:) ونصه المحادثة حقل ع بجوابه عث انه المد
وكيل فعقب ثبات نظام من 20/2 المادة ع بنا استجوا ا
يطلب وأنها، بالدائرة اص ل ات التقدم المد و إم لان،
التجارة المحكمة اختصاص من ذا ول س بال و ر إلا -
الرسمية وراق الطعن ولايجوز - يح غ الكلام ف ذا تول لم
وأ لا عدنان موك ع بجوابه عليها المد وكيل فعقب (، العامة
بالمحكمة النظر قيد ولازال، رال مليون 130 ب سليم
يطال لا 4570053093 برقم والدته ضد دعوى أقام عليها
المد إن ثم، المختصة ع تقف أ انصا ذكر الوكيل ولكن، لدا ما

لسماع عاتقة السيدة حضور طلبت أن بتدائية للدائرة سبق
وقد، الدعوى ذه علاقة ل ال س المذورة الدعوى:) ونصه
المحادثة حقل السة باضور اب الدائرة أف مت ثم (. لدا
ما لسماع للمحكمة حضورا من يمنع سدب أي عرف ولا-
الدائرة لها استجابات وقد لإحضار ضرورة يرى ولا- ابن لاب
ن ا ياد المد وكيل أف مت كما، اب قدر ال القيمة شأن
عليه المد وكيل جواب تضمنه ما ع بالرد المدعي ن وكيل
وأف مت، اب مع التواصل بوسائل الدائرة وتزود القادمة
word و pdf بصيغ، النظام ع واحد يوم تتجاوز لمة خلال
إجابتها وتقديم، المختصة ات لدى والشوى حتجاز مسألة شأن
اليوم بجلسة المدعي ن ذكره ما ع بالرد عليها: التا الدائرة إيميل
ع إرسال ا فيمكن، النظام ع جابة إرسال عذر إن إنه ع، واحد
يوم وقدر ا تالية ملة خلال طراف سيقدمه ما ع النظام ع
بالرد طرف ل أف مت كما و الدعوى. نظر تأجيل الدائرة تقرر
وعليه ذلك. طرف ل فتم م، م مال إيميل ع بالإجابة خر
الطرف ب و د طرف ل يقوم أن ضرورة مع APP-JED-
COMM2@moj.gov.sa عباس أحمد عدنان) المدعي ن وكيل
المقدمة المذكرة وع، القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيا
أطراف ا والمبلغ عد عن المري اتصال ع المنعقدة -، 1445-
11-03 جلسة المضبوطة عليها المد وكيل أثاره ما ع رداي
الدائرة لمقام نو-:) وحاصل ا - 10 / 03 / 1445 بتاريخ
القضية بمرفقات والمودعة (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة
(و) ز حصص قيمة أن تضمن قد غزالها أبو طلال المحاس ا
ب من الصادر المحاس التقرر بأن عليها المد بدفع يتعلق
فيما: أولا- ١٤٤٥/٠٣/٠٤ بتاريخ انت وال السابقة السة (٢١)
المادة نصت فقد الشلية الناحية فمن وموضوعا. شكلا
ومردود باطل الدفع ف ذا (رال مليون ٧٩,٠٠٠,٠٠٠)
وقدره بمبلغ تقدر - ال اع ذا محل الله رحمة ز أحمد
المورث المد أن و ما (، تقديم ا... ا صوم بام ان وان و
الدرجة محكمة أمام معروضة تكن لم أدلة أي - ست ناف

أي - المحكمة تقبل لا:) ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من
عدم منه يقبل ح وال شاة صدور حديث ل س المحاس
والتقرر ب - ته يؤمن ان لو الدفع ذا لتمسكه ماسة ا اجة
ان مع و الدرجة محكمة أمام الدفع ذا ي لم عليها لزاما أنه
ترى قد الموقرة ست ناف محكمة فإن كذلك ا ال ان ولما، ا اجة
وقت عن البيان تأخ يجوز ولا يزعم كما مليون ٧٩ ال اع محل ل
صص القيمة بأن فيه جاء بما اك ائه تبلغ بقيمة تقدر ال اع محل
ا صص بأن عليها المد دفع فإن؛ الموضوعية الناحية ومن
واطراحه. قبوله وعدم شكلا الدفع ذا إسقاط الذكر سالفه)
(٢١) المادة لنص تطبيقا عل ل القيمة أن قرر الذي ال ا ي التقرر
ر صدر طراف اع اضات عد ثم المبدى التقرر ان وإنما ال ا ي
التقرر يكن لم المبلغ ذا أن - ١: وجوه من وساقط واه دفع
فقط ر ل مليون ٧٩ مرحلة أي مضامينه ع ع ض ولم عليها المد
به وأقر عليها الشراء تخارج تم الذي المبلغ و - ا كم محل - ال
ا ي بالتقرر المذ ور المبلغ ذا أن - ٢ ر ال. ٣٦٧، ٧٥٧، ٩٣١
مبلغ المبلغ فإن وعليه (. التقرر صورة ١ مرفق () ر ل
٧٥٧، ٣٦٧، ٩٣١) وقدره مبلغ و التجارة ز أحمد شركة قيمة
أن عدا وما (٦ ص) ال ل ا ي التقرر ورد - ٣ الدعوى.
مراحل من أمام التقرر ذا بموجب التخارج وتم المحاس ل ب
ال ا ي والتقرر التقييم ع بناء و الدرجة محكمة قبل من به
المح وم المبلغ و المطالبة محل ا صص قيمة لتقرر المتعمد
- ته ال شكيك أو إسقاطه خ من يقبل ولا- الدعوى ذه عليها
المدوم م جميعا ال اع أطراف قبل من ع اض عدم أو الرضا
بم لة التصرف ذا ول آنذاك المحكمة رحمة ز أحمد المتو
زوج ا إرث بحق ا بالمطالبة متمسكة ا رازي عاتقة المدعية مو
ل أن الموقرة الدائرة لمقام يؤكد: ثانيا الموقرة. الدائرة لدى
اعتبار محلي ون أن نأمل ما و ذا س يل و نظامي أو شر
للتملك معت س يل ولا حق غ عليها المد عل ا استحوذ الذي
التجارة واولاده ز أحمد شركة من % 90 البالغة ا صص الشر
نصي ا المتمثل الله وجود من عليها المد يزعمه ما الثابتة ا

قيقة هذه من ينال ولا، الوالة صورة (٢ مرفق) بحقوق ل
والمطالبة لتمثيل ل النظامية الوالة أصدرت وان اعها اق ذا
استخراج تقارع فاة وإلا- موقفه سلامة إدراكه باعثة الملتو
ة ساليب ل هذه عليه المد ووء بحقوق ل المطالبة أو عليه
المد مخاصمة رغب ل عدم فيه تبدي لمول مصور- يل
والذي الصرح قرار الدائرة لمقام نرفق فإننا والنظامي الشر
بحق ا المطالبة ع حرص ا ع مول من وتأكيذا، - ا أو توقي ا أو-
يل ا ظروف علم لا ب- يلات لا باة مواجه الثابتة ا فوق
إسقاط بقصد الماضية ا لسة منها المثارة وأ ل اذيبه عليه المد
اف اءات ودحض ال اية ح بحق ل المطالبة ع إصرار ا والتأو
ل ال شكيك يقبل لا- ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة
التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ١١: ة- الصفح
رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-191 – ملخص الشكوى لولي العهد.docx بطاقة الوثيقة

DOC-191	رقم الوثيقة
شكوى	نوع الوثيقة
ملخص الشكوى لولي العهد.docx	عنوان الوثيقة
13/03/1445	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
2223-2222	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1TXwliZOBvKF-HbFxAhXw1rK0-p1UmXVy/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الموضوع (100 حرف) : شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة للقضية رقم 42824717 الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صكّ الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445 هـ في القضية رقم (42824717) أتقدم بشكواي هذه لسموكم الكريم، حيث تعرضت لظلم كبير بسبب عدم قيام دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بدورها النظامي والشرعي، وإصدارها حكم غاب عنه التوفيق، وقام على اجتهاد معيب تخلله إهدار حقي في الدفاع وعدم الاستجابة لأوجه اعتراضاتي ووضح بالحكم تأثر المحكمة بمزاعم خصمي وتلفيقاته،

الأمر الذي تغافلت فيه عن تطبيق الأنظمة المرعية ونظام الإثبات، مما ترتب عليه إلزامي بسداد مبلغ يجاوز الثلاثمائة مليون ريال بدون وجه حق.

وتتلخص شكواي في الآتي: 1- أن والدي المرحوم/ أحمد عباس زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة (90%) من الحصص بمبلغ قدره مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في 20/09/1431 هـ واستلم الثمن؛ جزء منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سدادها عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء بالقيمة الاسمية. وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي (عدنان).

2- أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني (شقيقي) دعوى ضدي مدخلاً والدتي فيها بزعم حق ليس له أي مستند سوى المزاعم الكاذبة، بعد أن استغل والدتي المحتجزة لديه، ودّلس عليها واستولى على حسابها في منصة أبشر ليتمكن من تحرير وكالة مزورة باسمها، على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها، يزعم على غير الحقيقة أنني اشترت من والدي حال حياته، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمن تافه وطالب بالوكالة هو ووالدتي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن.

3- في سبيل التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدتي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها- و مارس الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب و تكييف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة؛ إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعي نفسه، وعن الأصول المرعية والثابت بالأوراق والبيانات، ولجأت في تسبيب

حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضني
بحجة اضطرابي في الدفوع\!\!

وبالنظر لحكم الاستئناف والأسباب التي بني عليها؛ يلاحظ
سموكم الكريم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً
واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع عليّ وكان في هذا
الحكم -إعانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما
وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع
وانتفاء الغبن، ومن أهم مواطن الخلل -الذي غاب على حكم
الاستئناف الصادر بناء على تحيز وعدم حياد ترتب عليه ضرر
عظيم وظلم متحقق- ما يلي:

أولاً: أخطأ الحكم في تكيف الواقعة ووصفها وصفاً غير
سليم؛ فالواقعة محل النزاع كما جاء في طلب المدعين
هي الغبن في البيع ثم طلب بطلان البيع، وهذا تناقض لم
تحسمه محكمة أول درجة، وسأيرتها محكمة الاستئناف،
بل زادت عليها واستكملت مسلسل التناقضات الواردة
بصك الحكم؛ إذ تارة تصف الدعوى بأنها مطالبة بقيمة
حصة مورث المدعين المبيعة، وتارة تصفها بأنها دعوى
غبن فاحش في قيمة بيع الحصص، ثم في نهاية تسبيبها
تأتي بأمر غريب وهو الالتفات عن الجزء المتيقن سداد
وفاء لثمن الحصة والثابت بشيكات مصرفية؛ معللة إهدار
حجيته بقولها: (أن المدعى عليه لم يعتمد عليه في السداد
واضطرب في دفوعه في السداد\!\!)، كما أهدرت ما
قدمته كقرينة على سداد ديون على المورث، وجزء من
قيمة البيع بحسب الاتفاق، وهما شيكان مجموعهما مبلغ (6
ملايين ريال)، وكان رد الدائرة عليهم: بأن الصور غير
واضحة، ورفضت مخاطبة البنوك ذات العلاقة لتفصح لها
عن ما قمت بسداده من ديون عن المورث.

أُتمس من سموكم الكريم: التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف التنفيذ.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)